Suum cuique

원전으로 읽는 법률 라틴어

권보원 (대구지방법원 부장판사) · 대외판 — 20장 · 원문 대조 2026. 10. 22.

1부 문법 · 제1장

소리와 글자 — 세 가지로 읽는 라틴어

Litterae et sonī

라틴어는 철자대로 읽는 말이다. 그런데 같은 철자를 읽는 전통이 셋 있다. 학자들이 되살린 복원 고전 발음, 가톨릭 전례의 교회 발음, 영미 법정의 법조 발음이다. 이 장은 법률 낱말 열두 개로 세 체계가 갈리는 글자와 강세 규칙을 익히고, 12표법 첫머리의 「법정으로 부르면 가라」를 소리 내어 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Sī in iūs vocat, ītō. Nī it, antestāminō: igitur em capitō. XII Tab. I.1 (Bruns)
   (누가) 법정으로 부르면 가라. 가지 않으면 증인을 세워라. 그러면 그를 붙잡아라.
2. Vīs autem est maiōris reī impetus, quī repellī nōn potest. D. 4.2.2
   그런데 힘(vīs)이란 막아 낼 수 없는, 더 큰 것의 덮침이다.
3. Iūs plūribus modīs dīcitur. D. 1.1.11(첫 구절)
   iūs라는 말은 여러 뜻으로 쓰인다.

▼ 처음 보는 문법 용어 35

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격. 「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격. 「~에게」. 받는 사람
4격	대격. 「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)
탈격	5격. 「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다
중성	남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a
장음 부호	모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다
강세	낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다
이중모음	두 모음을 한 음절로 읽는 것. ae · au · oe 등. 고전 발음 [aɛ̯]는 「아이」에 가깝고, 교회 발음은 [ɛ]
자음 i	모음 앞에서 그 모음과 한 음절을 이루는 i는 자음 [j]다(iūs = [juːs]). diēs · audiō처럼 i가 따로 한 음절을 이루면 모음이다. 근대 책은 자음 i를 j로 쓰기도 한다
어간	격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)

일치 형용사가 꾸미는 명사와 성·수·격을 같게 맞추는 것. 끝 글자가 같을 필요는 없다(aes aliēnum, bonā fidē) (3장)

음절 모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)

무거운 음절 장모음·이중모음을 담거나 자음으로 닫힌 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면 거기에 강세가 온다 (1장)

겹자음 같은 자음 둘(summus의 mm). 앞 음절 끝과 뒤 음절 머리에 하나씩 붙어 앞 음절을 무겁게 한다 (1장)

비음화 고전 발음에서 어말 -m과 n + s 앞의 모음을 코로 울리는 것(cōnsul [ˈkõːsʊɬ]). 이 책의 합성음은 내지 못한다 (1장)

사전형 사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)

미래 명령법 -tō·-minō로 끝나는 명령(ītō 가라, capitō 붙잡아라). 옛 법률 조문이 「~하라」를 이 꼴로 쓴다 (13장)

활용 동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)

부정사 「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

관계대명사 앞 명사를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는 말(quī, quae, quod). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 이어지는 문장 안의 역할로 정한다 (7장)

4변화 사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)

5변화 사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)

미완료 과거에 이어지던 일 · 되풀이되던 일을 말하는 시제(vocābam 「부르고 있었다」). 현재 어간 + -ba- + 인칭 어미 -m · -s · -t … 한 번 끝난 일은 완료(10장) (9장)

완료 끝난 일을 말하는 시제(impulit 「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)

완료분사 넷째 주요형에서 온 「~된」 꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)

미래분사 완료분사 어간 + -ūrus(tribūtūrus 「줄」). 「~할」. 1·2변화 형용사처럼 변한다 (12장)

절대 탈격 명사와 분사(또는 형용사)를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙이는 짜임(rēbus sīc stantibus 사정이 이대로인 채). 「~하여 · ~한 뒤 · ~하면」 (12장)

동형사 -ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴. 「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께 「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)

대격부정사 「~라고 말하다 · 생각하다 · 알다」의 내용을 4격 주어 + 부정사로 쓰는 짜임(Prōculus in tōnsōre esse culpam 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고). 한국어로는 4격에 「이/가」, 부정사에 「~라고」를 붙인다 (14장)

인스크립티오 『학설휘찬』 단편 머리에 붙은 출처 표시(īnscrīptiō). 「법률가 + librō + 서수 + 책 이름」 꼴로, 그 문장을 어느 법률가의 어느 책 몇 권에서 뽑았는지 알려 준다 (16장)

비교급 「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris). 「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)

최상급 「가장 ~한 · 아주 ~한」. 어간 + -issimus, -a, -um. -er 형용사는 -rimus(līberrimus) (15장)

접속법 「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

세 발음 체계 — 같은 글자, 다른 소리

이 책은 표제어마다 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 세 발음을 나란히 적는다. 철자는 하나이고, 소리가 갈리는 글자는 몇 개뿐이다.

- 복원 고전 발음은 키케로 시대 교양인의 말소리를 학자들이 재구성한 것이다. 이 책의 고전 IPA는 Wiktionary의「Classical Latin」줄을 옮겼다.
- 교회 발음은 가톨릭 전례와 성악에서 쓰는 이탈리아어식 읽기다. 레퀴엠의 Dies irae(14장)를 이 소리로 부른다.
- 영미 법조 발음은 영미 법정과 로스쿨이 라틴어 어구를 영어 낱말처럼 읽는 관행이다. 영미 법정에서 쓴다는 근거가 있는 어구에만 적는다(19장).
- 셋은 맞고 틀림이 아니라 쓰는 자리가 다르다. 로마 원전을 읽을 때는 고전, 전례문과 음악은 교회, 미국 판결문 속 어구는 영미식이 자연스럽다.
- 아래 표의 예 가운데 dēcīsīs · ultrā vīrēs · sub poenā · certiōrārī · habeās corpus · quid prō quō는 19장 표제어이고, 영미 칸은 Cambridge 사전과 영어판 자료집의 값이다.

표로 보기

글자	복원 고전	교회	영미 법조	예
c (e · i 앞)	[k]	[tʃ]	[s]	cīvis · dēcīsīs
c (그 밖)	[k]	[k]	[k]	causa · cōnsul
g (e · i 앞)	[g]	[dʒ]	—	igitur
v	[w]	[v]	[v]	vīs · ultrā vīrēs
i (모음 앞 첫머리)	[j]	[j]	[dʒ] · [ʒ]	iūs · dē iūre
ae	[aɛ̯]	[ɛ]	[aɪ]	quaestor · amīcus cūriae
oe	[oɛ̯]	[ɛ]	[iː]	poena · subpoena
ti (모음 앞, s · t · x 뒤는 빼고)	[ti]	[tsi]	[ʃi]	iūstitia · certiōrārī
gn	[ŋn]	[ɲɲ]	—	agnātus
h	[h]	소리 없음	[h]	hērēs · habeās corpus
qu	[kʷ]	[kʷ]	[kw]	quaestor · quid prō quō
긴 ī	[iː]	[i]	[aɪ]	vīs · dēcīsīs

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Iūs nōn vīs

첫 i = [j] · 고 [juːs] · 교 [jus] | 고 [noːn] · 교 [non] | v = 고 [w] · 교 [v]

힘이 아니라 법이다.

Cīvis et quaestor

c = 고 [k] · 교 [tʃ] | 그리고 | qu = [kʷ] · ae = 고 [aɛ̯] · 교 [ɛ]

시민과 재무관.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~cīvis를 늘「시비스」로~~	고 ['kiːwɪs] · 교 ['ʧiːvis]	[s]는 영어식 읽기다. 로마 원전을 읽을 때는 [k].
~~교회 발음은 틀린 발음이다~~	쓰는 자리가 다른 전통	전례와 음악이 지금도 쓰는 읽기다. 이 책은 셋을 나란히 적는다.

~~agnātus를 [ag.na:.tʊs]로~~	고 [aŋˈna:.tʊs] · 교 [aɲˈɲa:.tus]	gn은 두 체계 모두 [gn]으로 읽지 않는다.
~~hērēs의 h를 교회 발음에서도 낸다~~	교 ['ɛ:.res]	이탈리아어처럼 h는 소리가 없다.

장단과 강세

장음 부호는 모음의 길이를 표시한다. 강세는 끝에서 둘째 음절의 무게로 정한다.

- 라틴어 모음에는 긴 것과 짧은 것이 있다. 교재는 긴 모음 위에 가로줄을 단다(ā ē ī ō ū). 이 책의 원문 칸(판본 철자)에는 이 표시가 없고, 교재 표기에만 있다.
- 길이 하나로 뜻이 갈리는 낱말이 있다. 아래 표의 짝은 철자가 같고 모음 길이만 다르다. 이 짝에는 소리를 붙이지 않았다 — 합성음이 길이 차이를 들려주지 못하기 때문이다(「이 소리에 대하여」).
- 기본 강세 규칙은 하나다. 두 음절 낱말은 첫음절. 세 음절 이상이면 끝에서 둘째 음절이 무거울 때 거기, 가벼우면 끝에서 셋째. -que 같은 덧붙는 말이 붙은 낱말 등 몇 가지 예외는 나올 때 따로 적는다.
- 무거운 음절은 장모음이나 이중모음(ae · au · oe)을 담거나, 자음으로 닫힌 음절이다. x는 자음 둘로 센다.
- 교회 발음 IPA는 강세 받는 열린 음절의 모음을 길게 적는다(liber와 līber 둘 다 ['li:.ber]). 이탈리아어식 읽기의 버릇이고 라틴어 장단과는 상관없다. 그래서 교회 발음에서는 아래 짝이 같은 소리가 된다.

표로 보기

짧은 꼴	뜻	고전 IPA	긴 꼴	뜻	고전 IPA	교회 IPA(둘 다)
malum	악 · 나쁜 것	ˈma.ɬũː	mālum	사과	ˈmaː.ɬũː	'ma:.lum
liber	책	ˈlɪ.bɛr	līber	자유로운	ˈliː.bɛr	'li:.ber
os	뼈	ˈɔs	ōs	입	'oːs	ˈɔs
populus	인민	ˈpɔ.pʊ.ɬʊs	pōpulus	포플러	ˈpoː.pʊ.ɬʊs	ˈpɔː.pu.lus
venit	그가 온다	ˈwɛ.nɪt	vēnit	그가 왔다	ˈweː.nɪt	ˈvɛː.nit

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Summum iūs summa iniūria
SUM-mum · 두 음절 → 첫음절 한 음절 SUM-ma in-IŪ-ri-a · 끝에서 둘째 ri가 가벼워 셋째로
최고의 법은 최고의 불의다.

Agnātus et hērēs
ag-NĀ-tus · 끝에서 둘째 nā가 길어 무겁다 그리고 HĒ-rēs · 두 음절 → 첫음절
종친이자 상속인.

IPA는 Wiktionary(영어판) 각 낱말 항목의 고전 · 교회 줄(2026-10-21 조회). 고전 줄의 [ɪ ɛ ɔ ʊ]는 짧은 모음이 긴 모음보다 조금 열려 소리 난다는 표시다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~장음 부호가 있는 모음에 강세를 준다~~	장음 부호는 길이 표시	testāmentum의 강세는 ā가 아니라 men에 온다(2장).
~~iūdicis를 iū-DI-cis로~~	IŪ-di-cis	끝에서 둘째 di가 짧고 열려 가볍다. 강세는 셋째로 간다.
~~liber와 līber는 같은 낱말~~	liber 책 · līber 자유로운	모음 길이 하나로 뜻이 갈린다. 교회 발음으로는 구별되지 않는다.

~~원문에도 장음 부호가 있다~~	판본 철자에는 없다	장음 부호는 교재 표기다. 원문 칸과 교재 표기를 견주어 보자.

이 소리에 대하여

이 책의 소리는 합성음이다. 근사일 뿐이고, 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

- 「고」 단추는 eSpeak NG의 라틴어 규칙으로 만든 음소를 Piper의 이탈리아어 목소리(riccardo)로 읽힌 것이다.「교」 단추는 같은 목소리에 이탈리아어 철자로 고친 글을 읽혔다.「영」 단추는 영어 목소리(ljspeech)다.
- 합성음은 고대 로마인의 실제 소리를 재현했다고 주장하지 않는다. 기준은 IPA 칸이다. 소리와 IPA가 다르면 IPA를 따른다.
- 장음 부호를 넣어도 이 목소리는 모음 길이를 거의 늘이지 않는다. 그래서 장단 짝(앞 표)에는 소리를 붙이지 않았다. 장단은 장음 부호와 IPA의 :로 익힌다.
- 고전 발음에서 어말 -m과 n + s 앞의 모음은 코로 울린다(iūdicium의 [ũ:], cōnsul의 [õ:]). 합성음은 이 비음화를 내지 못한다. IPA 칸은 Wiktionary대로 적었다.
- 음절과 강세는 장음 표기에서 규칙으로 계산했다. 낱말 옆 작은 글씨가 음절이고 밑줄 친 음절이 강세다.

표로 보기

무엇	IPA 칸	합성음
모음 길이	ā = [a:], a = [a]	거의 구별하지 못한다
어말 -m · -ns- 비음화	[ũ:] · [õ:]	비음화를 내지 못한다
자음 i	[j]	입력에서 j로 바꿔 넣었다
교회 ti + 모음	[tsi]	이탈리아어 철자 zi로 바꿔 넣었다
교회 c · g (e · i 앞)	[tʃ] · [dʒ]	이탈리아어 규칙이 그대로 읽는다

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Iūdex — 첫 i를 j로 바꿔 넣는다
et — 그리고
cōnsul — 고 [õ:] — 합성음은 비음화 없이 읽는다
심판인과 집정관.

Fās — 고 [fa:s] — 길이 차이는 거의 들리지 않는다
et — 그리고
iūs — 한 음절 [ju:s]
신의 법과 사람의 법.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~고 단추 = 키케로의 목소리~~	학자들의 재구성을 기계가 근사한 것	합성음은 근사다. IPA 칸이 기준이다.
~~소리가 같으니 malum = mālum~~	표기와 IPA로 가른다	합성음이 길이를 들려주지 못할 뿐 낱말은 다르다.
~~소리와 IPA가 다르면 IPA가 틀렸다~~	IPA 칸이 기준	IPA는 사전값, 소리는 기계의 근사다.
~~교 단추 = 이탈리아어~~	라틴어를 이탈리아어식으로 읽은 것	철자 규칙을 이탈리아어에서 빌렸을 뿐 낱말은 라틴어다.

표제어 12

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 이 장에는 아직 문법이 없어서 「쉬운 예」는 사전형(1격)을 et · nōn · igitur로 이은 짧은 구로만 지었다. 「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이고, 처음 보는 꼴은 낱말 풀이로 준다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 iūs iūs, iūris 법; 권리; 법정 ★★★

중성 3변화

복원 고전 ['juːs]

교회 ['jus]

모음 앞 첫 i는 자음 [j]라서 iūs는 한 음절이다. 한 낱말이 「법」과 「권리」를 함께 뜻하고, 사건의 in iūs(법정으로)처럼 재판하는 곳도 가리킨다. 시민법 iūs cīvīle, 만민법 iūs gentium이 모두 이 낱말이다.

쉬운 예

Iūs, nōn vīs.

힘이 아니라 법이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūs	1격 단수 중성(사전형)	법
nōn	부정어	아니
vīs	1격 단수 여성(사전형)	힘

원문

Iūs plūribus modīs dīcitur: ūnō modō, cum id quod semper aequum ac bonum est iūs dīcitur, ut est iūs nātūrāle. Alterō modō, quod omnibus aut plūribus in quāque cīvitāte ūtile est, ut est iūs cīvīle. … Aliā significātiōne iūs dīcitur locus in quō iūs redditur, appellātiōne collātā ab eō quod fit in eō ubi fit.

판본 철자: Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id quod semper aequum ac bonum est ius dicitur, ut est ius naturale. altero modo, quod omnibus aut pluribus in quaque civitate utile est, ut est ius civile. … alia significatione ius dicitur locus in quo ius redditur, appellatione collata ab eo quod fit in eo ubi fit.

D. 1.1.11 (Paulus libro quarto decimo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 1쪽. 줄인 곳(…)은 법무관법(iūs honōrārium)과 법무관의 iūs reddere를 다룬 두 문장 A 판본 스캔

iūs라는 말은 여러 뜻으로 쓰인다. 하나는 언제나 공평하고 좋은 것을 iūs라 할 때로, 자연법이 그렇다. 또 하나는 어느 나라에서든 모든 사람이나 많은 사람에게 이로운 것으로, 시민법이 그렇다. … 다른 뜻으로는 iūs가 베풀어지는 장소를 iūs라고 한다. 거기서 하는 일의 이름을 그 일이 일어나는 곳에 옮겨 붙인 것이다.

plūribus modīs 여러 방식으로(탈격 복수) dīcitur 불린다(수동) aequum ac bonum 공평하고 좋은 nātūrāle · cīvīle 자연의 · 시민의(3변화 형용사 — 12장) in quāque cīvitāte 어느 나라에서든(탈격) ūtile 이로운 aliā significātiōne 다른 뜻으로(탈격) redditur 베풀어진다(수동) appellātiōne collātā 이름을 옮겨 붙여(절대 탈격 — 12장)

꼴 하나

iūs · iūris

사전은 1격과 2격을 함께 싣는다

1. 사전형 「iūs, iūris」의 뒤 꼴이 2격(~의)이다. 격은 2장에서 배운다.
2. 2격에서 s가 r로 바뀐다. 이 어간 iūr-이 iniūria(불법)·iūrisprūdentia(법학)의 몸통이다.
3. 첫 i는 자음 [j]다. 교회 발음도 [j]이고, 영미 법조 발음은 [dʒ]·[ʒ]로 읽는다(dē iūre — 19장).

iūs cīvīle시민법

iūs gentium만민법

한국이라면? ≠ 법 · 권리 · 민법 제1조

민법 제1조는 민사의 법원(法源)을 「법률」「관습법」「조리」로 든다. 한국어는 법과 권리를 다른 낱말로 쓰지만 iūs 하나가 둘을 맡는다.

---

2 lēx lēx, lēgis **법률(민회가 의결한 법)** ★★★

여성 3변화

복원 고전 [ˈɫeːks]

교회 [ˈlɛks]

iūs가 법 전체라면 lēx는 인민이 표결해 만든 개별 법률이다. x는 [ks] 두 소리다.
고전 발음 IPA의 [ɪ]는 혀뿌리를 올린 어두운 I이다.

쉬운 예

Lēx et iūs.
법률과 법.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Lēx	1격 단수 여성(사전형)	법률
et	접속사	~과
iūs	1격 단수 중성(사전형)	법

원문

> **Lēx est, quod populus Rōmānus senātōre magistrātū interrogante, velutī cōnsule, cōnstituēbat. Plēbī scītum est, quod plēbs plēbēiō magistrātū interrogante, velutī tribūnō, cōnstituēbat.**
>
> 판본 철자: Lex est, quod populus Romanus senatore magistratu interrogante, veluti consule, constituebat. plebi scitum est, quod plebs plebeio magistratu interrogante, veluti tribuno, constituebat.
>
> Inst. 1.2.4 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』1쪽 A 판본 스캔
>
> 법률(lēx)은 원로원 신분의 정무관, 예컨대 집정관이 물어서 로마 인민이 정한 것이었다. 평민 의결은 평민 정무관, 예컨대 호민관이 물어서 평민이 정한 것이었다.
>
> quod ~인 것(관계대명사 — 7장) populus Rōmānus 로마 인민
>
> senātōre magistrātū interrogante 원로원 신분의 정무관이 물을 때(절대 탈격 — 12장)
>
> velutī cōnsule 예컨대 집정관이 cōnstituēbat 정하곤 했다(미완료 — 9장) plēbī scītum 평민 의결
>
> tribūnō 호민관(탈격)

꼴 하나

x = [ks]

한 글자, 두 소리

1. x는 [k]와 [s] 두 소리다. 그래서 lēx는 자음으로 닫힌 음절이다.
2. 2격 lēgis를 보면 x가 g와 s가 붙은 꼴임이 드러난다.
3. 고전 발음의 ē는 길고 닫힌 [eː], 교회 발음은 [ɛ]로 길이를 적지 않는다.

Lēx et fās. 법률과 신법.

Lēx et iūdex. 법률과 심판인.

---

3 iūdex iūdex, iūdicis jū·dex **심판인, 재판관** ★★★

남성 3변화

복원 고전 [ˈjuːdɛks]

교회 [ˈjuɪ.deks]

로마의 iūdex는 직업 법관이 아니라, 정무관이 사건마다 지명하는 시민 심판인이었다(이 표제어 원문). 방식서는 「IŪDEX ESTŌ(심판인이 되어라)」로

시작한다(13장).

쉬운 예

Iūdex et cīvis.
심판인이자 시민.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(사전형)	심판인
et	접속사	~이자
cīvis	1격 단수(사전형)	시민

원문

> Nōn autem omnēs iūdicēs darī possunt ab hīs quī iūdicis dandī iūs habent: quīdam enim lēge impediuntur nē iūdicēs sint, quīdam nātūrā, quīdam mōribus. Nātūrā, ut surdus mūtus: et perpetuō furiōsus et impūbēs, quia iūdiciō carent. Lēge impedītur, quī senātū mōtus est. Mōribus fēminae et servī, nōn quia nōn habent iūdicium, sed quia receptum est, ut cīvīlibus officiīs nōn fungantur.
>
> 판본 철자: Non autem omnes iudices dari possunt ab his qui iudicis dandi ius habent: quidam enim lege impediuntur ne iudices sint, quidam natura, quidam moribus. natura, ut surdus mutus: et perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent. lege impeditur, qui senatu motus est. moribus feminae et servi, non quia non habent iudicium, sed quia receptum est, ut civilibus officiis non fungantur.
>
> D. 5.1.12.2 (Paulus libro septimo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』73~74쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 그러나 심판인을 지명할 권한이 있는 사람도 아무나 심판인으로 줄 수는 없다. 어떤 사람은 법률로, 어떤 사람은 본성으로, 어떤 사람은 관습으로 심판인이 되지 못한다. 본성으로는 귀먹고 말 못 하는 사람이 그렇고, 계속 정신병을 앓는 사람과 미성숙자도 판단력이 없어 그렇다. 법률로는 원로원에서 제명된 사람이 막힌다. 관습으로는 여자와 노예가 막히는데, 판단력이 없어서가 아니라 시민의 공무를 맡지 않는 것이 관행으로 받아들여졌기 때문이다.
>
> darī possunt 주어질 수 있다(수동 부정사) · iūdicis dandī iūs 심판인을 지명할 권한(동형사 — 12장) · impediuntur 막힌다(수동) · surdus mūtus 귀먹고 말 못 하는 · furiōsus · impūbēs 정신병자 · 미성숙자 · iūdiciō carent 판단력이 없다(careō + 탈격) · senātū mōtus 원로원에서 제명된 · fungantur (직무를) 맡다(접속법 — 14장)

꼴 하나

IŪ-dex · IŪ-di-cis

음절 수가 바뀌어도 강세 규칙은 하나

1. iūdex는 두 음절이다. 두 음절 낱말은 첫음절에 강세가 온다.
2. 2격 iūdicis는 세 음절이다. 끝에서 둘째 di가 짧고 열려 있어 가볍다.
3. 그래서 강세는 끝에서 셋째 iū로 간다.

Iūdex et reus.심판인과 피고.

Iūdex, nōn cōnsul.집정관이 아니라 심판인.

한국이라면? ≠ 법관 · 헌법 제103조

헌법 제103조의 법관은「헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판」하는 직업 법관이다. 로마의 iūdex는 정무관이 사건마다 지명한 시민이었다.

---

4 **cīvis** cīvis, cīvis cī·vis **시민** ★★

남·여 3변화

복원 고전 [ˈkiː.wɪs]

교회 [ˈʧiː.vis]

c와 v가 체계마다 다르게 소리 나는 것을 한 낱말로 본다. 고전 ['kiː.wɪs]는「키위스」, 교회 ['ʧiː.vis]는「치비스」에 가깝다. 남녀 시민 모두에게 쓰는 명사다.

쉬운 예

Cīvis, nōn servus.

노예가 아니라 시민.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Cīvis	1격 단수(사전형)	시민
nōn	부정어	아니
servus	1격 단수 남성(사전형)	노예

원문

> In orbe Rōmānō quī sunt ex cōnstitūtiōne imperātōris Antōnīnī cīvēs Rōmānī effectī sunt.
>
> 판본 철자: In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt.
>
> D. 1.5.17 (Ulpianus libro vicensimo secundo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』7쪽.
>
> 인스크립티오는「Idem」(앞 단편 D. 1.5.16의 울피아누스) A 판본 스캔
>
> 로마 세계 안에 있는 사람들은 안토니누스 황제의 칙법으로 로마 시민이 되었다.
>
> in orbe Rōmānō 로마 세계 안에(탈격) quī sunt 있는 사람들(관계대명사 — 7장)
>
> ex cōnstitūtiōne 칙법에 따라(ex + 탈격) imperātōris Antōnīnī 안토니누스 황제의(2격)
>
> cīvēs Rōmānī 로마 시민들(1격 복수) effectī sunt 되었다(완료 수동)

꼴 하나

c = [k] · [tʃ] · [s]

같은 c, 세 가지 소리

1. 고전 발음에서 c는 어디서나 [k]다. cīvis는「키위스」에 가깝다.
2. 교회 발음은 e·i·ae·oe 앞의 c를 이탈리아어처럼 [tʃ]로 읽는다. cīvis는「치비스」.
3. 영미 법조 발음은 같은 자리를 영어처럼 [s]로 읽는다(stāre dēcīsīs — 19장).

Cīvis et iūdex.시민이자 심판인.

Cīvis et cōnsul.시민이자 집정관.

한국이라면? ≠ 국민 · 헌법 제2조

헌법 제2조 제1항은「대한민국의 국민이 되는 요건은 법률로 정한다」고 한다. 이 표제어 원문에서 로마 시민권은 황제의 칙법 하나로 로마 세계 안의 사람들에게 넓혀졌다.

---

5 hērēs hērēs, hērēdis hē·rēs 상속인 ★★★

남·여 3변화

복원 고전 [ˈheːr.reːs]

교회 [ˈɛː.res]

h는 고전 발음에서 약한 [h]로 내고, 교회 발음에서는 소리 내지 않는다. 상속인은 죽은 사람의 지위를 통째로 잇는 사람이고, 로마에서는 유언으로 노예를 상속인으로 세울 수도 있었다(이 표제어 원문).

쉬운 예

Hērēs et dominus.

상속인이자 주인.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Hērēs	1격 단수(사전형)	상속인
et	접속사	~이자
dominus	1격 단수 남성(사전형)	주인

원문

> Hērēdēs autem aut necessāriī dīcuntur aut suī et necessāriī aut extrāneī. Necessārius hērēs est servus cum lībertāte hērēs īnstitūtus, ideō sīc appellātus, quia sīve velit sīve nōlit, omnī modō post mortem testātōris prōtinus līber et hērēs est.
>
> 판본 철자: Heredes autem aut necessarii dicuntur aut sui et necessarii aut extranei. Necessarius heres est seruus cum libertate heres institutus, ideo sic appellatus, quia siue uelit siue nolit, omni modo post mortem testatoris protinus liber et heres est.
>
> Gai. 2.152–153 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 208쪽 A 판본 스캔
>
> 상속인은 필연 상속인, 가내 필연 상속인, 외부 상속인으로 나뉜다. 필연 상속인이란 자유와 함께 상속인으로 지정된 노예다. 그렇게 부르는 까닭은, 그가 원하든 원하지 않든 유언자가 죽으면 곧바로 어떤 경우에도 자유인이 되고 상속인이 되기 때문이다.
>
> hērēdēs 상속인들(1격 복수) aut … aut … aut ~이거나 ~이거나 ~이다 necessāriī 필연의
>
> suī et necessāriī 가내 필연의(자기 집안의) extrāneī 외부의
>
> cum lībertāte · īnstitūtus 자유와 함께 · 지정된(완료분사)
>
> sīve velit sīve nōlit 원하든 원하지 않든(접속법 — 14장) testātōris 유언자의(2격)

꼴 하나

h = [h] · 묵음

교회 발음은 h를 읽지 않는다

1. 고전 발음은 h를 약한 [h]로 낸다. hērēs는「헤레스」에 가깝다.
2. 교회 발음은 이탈리아어처럼 h를 소리 내지 않는다. hērēs는「에레스」.
3. 장음 부호가 두 개여도 강세 표시가 아니다. 두 음절 낱말이라 강세는 첫음절이다.

Hērēs et servus.상속인과 노예.

Hērēs, nōn dominus.주인이 아니라 상속인.

한국이라면? ≠ 상속인 · 민법 제1000조 · 제1003조

민법 제1000조는 혈족 상속인의 순위를 직계비속·직계존속·형제자매·4촌 이내 방계혈족으로 정하고, 제1003조는 배우자를 직계비속·직계존속과 같은 순위의 공동상속인(그들이 없으면 단독상속인)으로 둔다. 가이우스가 첫째로 꼽는 필연 상속인은 유언으로 자유와 상속인 지위를 함께 받은 노예였다.

---

6 **agnātus** agnātus, agnātī ag·**nā**·tus **종친(아버지 쪽 남성을 거친 친족)** ★★

남성 2변화

복원 고전 [aŋˈnaː.tos]

교회 [aɲˈnaː.tus]

아버지 쪽 남성을 거쳐 이어진 친족이다. 혈족 전체는 cognātus라 부르므로 종친도 혈족이다. 여성을 거쳐 이어진 혈족은 cognātus이지만 agnātus는 아니다(Gai. 1.156).

쉬운 예

Agnātus et cognātus.
종친이자 혈족.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Agnātus	1격 단수 남성(사전형)	종친
et	접속사	~이자
cognātus	1격 단수 남성(사전형)	혈족

원문

> Sunt autem agnātī per virīlis sexūs persōnās cognātiōne iūnctī, quasi ā patre cognātī, velutī frāter eōdem patre nātus, frātris fīlius nepōsve ex eō, item patruus et patruī fīlius et nepōs ex eō. At hī quī per fēminīnī sexūs persōnās cognātiōne coniunguntur nōn sunt agnātī, sed aliās nātūrālī iūre cognātī.
>
> 판본 철자: Sunt autem agnati per uirilis sexus personas cognatione iuncti, quasi a patre cognati, ueluti frater eodem patre natus, fratris filius neposue ex eo, item patruus et patrui filius et nepos ex eo. at hi qui per feminini sexus personas cognatione coniunguntur non sunt agnati, sed alias naturali iure cognati.
>
> Gai. 1.156 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 92쪽 A 판본 스캔
>
> 종친이란 남성들을 거쳐 혈연으로 이어진 사람들, 말하자면 아버지 쪽 혈족이다. 같은 아버지에게서 난 형제, 형제의 아들이나 그에게서 난 손자, 또 아버지의 형제와 그 아들과 그에게서 난 손자가 그렇다. 그러나 여성을 거쳐 혈연으로 이어진 사람들은 종친이 아니고, 따로 자연법에 따른 혈족(cognātī)이다.
>
> per virīlis sexūs persōnās 남성인 사람들을 거쳐(per + 4격) cognātiōne iūnctī 혈연으로 이어진 quasi ā patre 말하자면 아버지 쪽 eōdem patre nātus 같은 아버지에게서 난 nepōsve 또는 손자 patruus 아버지의 형제 fēminīnī sexūs 여성의(2격) aliās 따로·달리

꼴 하나

gn = [ŋn] · [ɲɲ]

g를 [g]로 읽지 않는다

1. 고전 발음에서 gn의 g는 코로 울리는 [ŋ]이 된다. agnātus는「앙나투스」에 가깝다.
2. 교회 발음은 이탈리아어 gn처럼 [ɲɲ]로 읽는다.「아냐투스」에 가깝다.
3. cognātus도 같다. 철자만 보고 [gn]으로 읽지 않는다.

Agnātus et hērēs.종친이자 상속인.

Cognātus, nōn agnātus.혈족이지만 종친은 아니다(여성을 거친 혈족).

한국이라면? ≠ 혈족 · 민법 제777조

민법 제777조는 친족을「8촌 이내의 혈족」「4촌 이내의 인척」「배우자」로 정할 뿐 부계와 모계를 가르지 않는다. 로마의 agnātus는 남성을 거친 혈족만이다.

---

7 **quaestor** quaestor, quaestōris quaes·tor **재무관; (옛) 형사 심문관** ★

남성 3변화

복원 고전 [ˈkʷaɛ̯s.tɔr]

교회 [ˈkʷɛs.tor]

폼포니우스는 국고의 돈을 찾아내고(inquīrere) 지키려고 뽑은 관리라서 이 이름이 붙었다고 설명한다(D. 1.2.2.22). 사형 사건을 맡은「살인 사건 재무관(quaestōrēs parricīdiī)」은 12표법에도 나온다고 같은 글이 전한다(D. 1.2.2.23).

쉬운 예

Quaestor et cōnsul.

재무관과 집정관.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Quaestor	1격 단수 남성(사전형)	재무관
et	접속사	~과
cōnsul	1격 단수 남성(사전형)	집정관

원문

Orīgō quaestōribus creandīs antīquissima est et paene ante omnēs magistrātūs.

판본 철자: Origo quaestoribus creandis antiquissima est et paene ante omnes magistratus.

D. 1.13.1 pr. (Ulpianus libro singulari de officio quaestoris) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』13쪽 A 판본 스캔

재무관을 뽑는 제도의 기원은 아주 오래되었고, 거의 모든 정무관보다 앞선다.

orīgō 기원(3변화 1격) quaestōribus creandīs 재무관을 뽑는 일의(동형사 — 12장)

antīquissima 가장 오래된(최상급 — 15장) paene 거의

ante omnēs magistrātūs 모든 정무관보다 앞서(ante + 4격 — 8장)

꼴 하나

qu · ae

qu는 한 소리 [kʷ], ae는 한 음절

1. qu의 u는 모음이 아니라 앞 자음에 붙는 입술 소리다. quae-stor는 두 음절이다.
2. ae는 고전 발음에서 「아이」에 가까운 [aɛ̯], 교회 발음에서 「에」 [ɛ]다.
3. 그래서 교회 발음의 quaestor는 「퀘스토르」에 가깝다.

Quaestor, nōn praetor.법무관이 아니라 재무관.

Quaestor et iūdex.재무관과 심판인.

---

8 cōnsul cōnsul, cōnsulis cōn·sul 집정관 ★★

남성 3변화

복원 고전 [ˈkõːnsʊɬ]

교회 [ˈkɔnˌsul]

왕을 쫓아낸 뒤 두 명씩 세운 로마의 최고 정무관이다(이 표제어 원문). n이 s 앞에 오면 고전 발음은 앞 모음을 코로 울리며 길게 끌고 n은 거의 사라진다(['kõːsʊɬ]). 합성음은 이 비음화를 내지 못한다(이 장 「이 소리에 대하여」).

쉬운 예

Cōnsul et populus.

집정관과 인민.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Cōnsul	1격 단수 남성(사전형)	집정관
et	접속사	~과
populus	1격 단수 남성(사전형)	인민

원문

Exāctīs deinde rēgibus cōnsulēs cōnstitūtī sunt duo: penes quōs summum iūs uti esset, lēge rogātum est: dictī sunt ab eō, quod plūrimum reī pūblicae cōnsulerent.

판본 철자: Exactis deinde regibus consules constituti sunt duo: penes quos summum ius uti esset, lege rogatum est: dicti sunt ab eo, quod plurimum rei publicae consulerent.

D. 1.2.2.16 (Pomponius libro singulari enchiridii) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』3쪽(인스크립티오는 2쪽 D. 1.2.2 머리) A 판본 스캔

그 뒤 왕들을 쫓아내고 집정관 두 명을 세웠다. 그들의 손에 최고의 권한(summum iūs)이 있도록 법률로 정했다. 그들이 나랏일을 가장 많이 돌본다(cōnsulere)는 데서 그 이름을 얻었다.

exāctīs rēgibus 왕들을 쫓아낸 뒤(절대 탈격 — 12장) cōnstitūtī sunt 세워졌다(완료 수동)

penes quōs 그들의 손에 summum iūs 최고의 권한 uti esset 있도록(uti = ut, 접속법 — 14장)

lēge rogātum est 법률로 정해졌다 dictī sunt 이름 지어졌다

reī pūblicae cōnsulerent 나랏일을 돌보았다(cōnsulō + 3격)

꼴 하나

-ns- 비음화

n이 s 앞에서 앞 모음을 코로 울린다

1. 고전 발음에서 n이 s·f 앞에 오면 앞 모음을 코로 울리며 길게 끌고 n은 약해진다.
2. 그래서 사전은 그 모음에 장음 부호를 단다. cōnsul, cōnstituō.
3. 교회 발음은 n을 그대로 ['kɔn.sul]로 읽는다.

Cōnsul et quaestor.집정관과 재무관.

Cōnsul, nōn rēx.왕이 아니라 집정관.

---

9 vīs vīs, vīs 힘; 폭력·강제 ★★

여성 3변화(불규칙)

복원 고전 ['wiːs]

교회 ['vis]

v는 고전 발음에서 [w]다. 복수는 vīrēs(힘들 → 권한)로 꼴이 크게 바뀐다(ultrā vīrēs — 19장). 법무관 고시는 처음에 「vī metusve causā(폭력이나 두려움 때문에)」라고 적었다가 나중에 metus만 남겼다(D. 4.2.1).

쉬운 예

Vīs et iniūria.

폭력과 불법.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Vīs	1격 단수 여성(사전형)	폭력
et	접속사	~과
iniūria	1격 단수 여성(사전형)	불법

원문

Vīs autem est maiōris reī impetus, quī repellī nōn potest.

판본 철자: Vis autem est maioris rei impetus, qui repelli non potest.

D. 4.2.2 (Paulus libro primo sententiarum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 50쪽. 『파울루스 의견집』 쪽

전승은 autem이 없고 maior로 읽는다(각주 16·17) A 판본 스캔

그런데 힘(vīs)이란 막아 낼 수 없는, 더 큰 것의 덮침이다.

autem 그런데 maiōris reī 더 큰 것의(비교급 + 5변화 2격) impetus 덮침·돌진(4변화 1격 — 8장)

quī ~하는(관계대명사 — 7장) repellī 물리쳐지다(수동 부정사) nōn potest 할 수 없다

꼴 하나

v = [w] · [v]

한 글자 V가 모음 u와 자음 [w]를 함께 맡았다

1. 로마인은 V 한 글자로 모음 u와 자음 [w]를 썼다. 판본도 uis · vis로 갈린다.
2. 고전 발음에서 자음 v는 [w], 교회 발음에서 [v]다. vīs는 「위스」·「비스」.
3. 영미 법조 발음은 ultrā vīrēs의 vīrēs를 ['vaɪ.riːz]로 읽는다. 긴 īr가 [aɪ]가 된다(19장).

Vīs, nōn iūs.법이 아니라 힘.

Vīs et fās.힘과 신법.

한국이라면? = 강박 · 민법 제110조

민법 제110조 제1항은 「사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다」고 한다. 로마 법무관도 두려움 때문에 한 행위를 효력 없는 것으로 다루었다(D. 4.2.1 「ratum non habebo」).

---

10 fās 신의 법이 허락하는 것; 허용 ★

중성 불변화

복원 고전 ['faːs]

교회 ['fas]

사람이 만든 iūs와 달리, 신들의 뜻에 비추어 허락된 것을 말한다. 반대말은 nefās다.
꼴이 변하지 않아서 「fās est(허락된다)」「fās nōn est(허락되지 않는다)」처럼 쓴다.

쉬운 예

Fās et iūs.
신의 법과 사람의 법.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fās	1격 단수 중성(불변)	신의 법
et	접속사	~과
iūs	1격 단수 중성(사전형)	사람의 법

원문

> **Et quidem stultum est illud admonēre ā prīncipe appellāre fās nōn esse, cum ipse sit quī prōvocātur.**
> 판본 철자: Et quidem stultum est illud admonere a principe appellare fas non esse, cum ipse sit qui provocatur.
> D. 49.2.1.1 (Ulpianus libro primo de appellationibus) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』824쪽
> A 판본 스캔
> 황제의 판결에 대해서는 상소하는 것이 허락되지 않는다고 굳이 일러 주는 것은 어리석다. 상소를 받는 사람이 바로 황제이기 때문이다.
> stultum est 어리석다 illud admonēre 그것을 일러 주는 것
> ā prīncipe appellāre 황제(의 판결)로부터 상소하다 fās nōn esse 허락되지 않는다(대격부정사 — 14장)
> cum ipse sit 그 자신이 ~이므로(접속법 — 14장) prōvocātur 상소를 받는다(수동)

꼴 하나

fās — 긴 ā

고전 IPA는 길이를 적고 교회 IPA는 적지 않는다

1. 고전 발음은 장모음 ā를 길게 [faː] 낸다.
2. 교회 발음 IPA는 ['fas]로 길이를 적지 않는다. 이탈리아어식 읽기는 모음 길이로 낱말을 가르지 않는다.
3. 변하지 않는 명사라 어느 격이든 fās 그대로다.

Fās et nefās.허락된 것과 금지된 것.

Iūs et fās.사람의 법과 신의 법.

---

11 summus summus, summa, summum sum·mus 가장 높은; 극도의 ★★

1·2변화 형용사(최상급)

복원 고전 ['sʊm.mʊs]

교회 ['sum.mus]

이 장 격언 「Summum iūs, summa iniūria」의 그 낱말이다. 형용사는 사전에 남성 · 여성 · 중성 세 꼴로 싣는다(3장). 겹자음 mm은 두 번 끊어 읽는다.

쉬운 예

Summa iniūria.
극도의 불법.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Summa	사전형 셋 가운데 여성	극도의
iniūria	1격 단수 여성(사전형)	불법

원문

> Et quidem summa dīvīsiō dē iūre persōnārum haec est quod omnēs hominēs aut līberī sunt aut servī.
>
> 판본 철자: Et quidem summa diuisio de iure personarum haec est quod omnes homines aut liberi sunt aut serui.
>
> Gai. 1.9 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 18쪽 A 판본 스캔
>
> 사람에 관한 법의 가장 큰 구분은 이것이다. 모든 사람은 자유인이거나 노예다.
>
> summa dīvīsiō 가장 큰 구분(1격) dē iūre persōnārum 사람에 관한 법의(dē + 탈격) haec est 이것이다 omnēs hominēs 모든 사람(1격 복수) aut … aut ~이거나 ~이거나 līberī · servī 자유인 · 노예(1격 복수)

꼴 하나

sum-mus — 겹자음

같은 자음이 겹치면 둘로 나눠 읽는다

1. mm은 앞 음절 끝과 뒤 음절 머리에 하나씩 붙는다. sum-mus.
2. 닫힌 첫 음절이 무겁다. 두 음절 낱말이라 강세는 어차피 첫음절이다.
3. sumus(우리는 ~이다 — 2장)와 summus는 m 하나 차이다. 겹자음을 홑자음처럼 읽지 않는다.

Summum iūs.최고의 법.

Summum iūs, summa iniūria.최고의 법은 최고의 불의다.

---

12 igitur i·gi·tur 그러므로; (12표법) 그러면 ★★

접속사

복원 고전 [ˈɪ.gɪ.tʊr]

교회 [ˈiː.d͡ʒi.tur]

고전 산문에서는 대개 문장의 둘째 자리에 온다(Continet igitur …). 12표법 I.1에서는 맨 앞에 서서 「그러면」으로 읽힌다(이 장 사건).

쉬운 예

Lēx igitur, nōn vīs.

그러므로 힘이 아니라 법률이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Lēx	1격 단수 여성(사전형)	법률
igitur	접속사(둘째 자리)	그러므로
nōn	부정어	아니
vīs	1격 단수 여성(사전형)	힘

원문

> Continet igitur haec clausula et vim et metum, et sī quis vī compulsus aliquid fēcit, per hoc ēdictum restituitur.
>
> 판본 철자: Continet igitur haec clausula et vim et metum, et si quis vi compulsus aliquid fecit, per hoc edictum restituitur.
>
> D. 4.2.3 pr. (Ulpianus libro undecimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』50쪽 A 판본 스캔
>
> 그러므로 이 조항은 폭력과 두려움을 함께 담는다. 누가 폭력에 떠밀려 무엇을 했다면 이 고시에 따라 원상회복을 받는다.
>
> continet 담는다 haec clausula 이 조항 et vim et metum 폭력도 두려움도(4격) sī quis 누가 ~하면 vī compulsus 폭력에 떠밀려 fēcit 했다(완료 — 10장) per hoc ēdictum 이 고시를 통해 restituitur 원상회복된다(수동)

꼴 하나

g = [g] · [dʒ]

c와 같은 규칙 — e·i 앞에서 갈린다

1. 고전 발음의 g는 [g]다. gn만은 예외로 [ŋn]이 된다(agnātus). igitur는「이기투르」에 가깝다.
2. 교회 발음은 e·i 앞의 g를 [dʒ]로 읽는다.「이지투르」에 가깝다.
3. 교회 IPA가 첫 i를 길게 적는 것은 강세 받는 열린 음절을 늘이는 이탈리아어식 버릇이다. 라틴어 장단과는 상관없다.

Iūs igitur, nōn vīs.그러므로 힘이 아니라 법이다.

Cōnsul igitur, nōn rēx.그러므로 왕이 아니라 집정관이다.

사건 · 법정으로 부르면 가라

로마의 시인 호라티우스가 길에서 귀찮은 사람에게 붙잡혀 있다. 그때 그 사람의 소송 상대방이 나타나 호라티우스에게 묻는다.「당신을 증인으로 세워도 되겠소?」

상대방은 그 귀찮은 사람이 법정에 나오겠다는 약속을 지키지 않았다며, 손을 대 법무관 앞으로 끌고 가려 한다. 고대의 호라티우스 주석가 포르퓌리오가 이 장면을 이렇게 풀었다.

> **법정으로 가자는 부름을 거절하면 원고는 어떻게 할 수 있는가? 왜 굳이 지나가는 사람을 증인으로 세우는가?**

▼ 원문과 답 보기

Sī in iūs vocat, ītō. Nī it, antestāminō: igitur em capitō.

판본 철자: Si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino: igitur em capito.

XII Tab. I.1 (Bruns⁷ p. 17) · Bruns, Fontes iuris Romani antiqui 7판(Gradenwitz 편, 1909) 17쪽. Bruns 본문은 ITO에 보충 표시를 달지 않는다. Bruns가 같은 쪽 Testimonia에 옮긴 포르퓌리오 사본의 읽기는「Si in ius vocationi tantestaminigitur en capito」로 몇 낱말을 붙여 쓴 꼴이다 (Bruns 주「sic, non tiur, codex」). Riccobono판(1941)과 Crawford(1996)는 ITO를 보충이나 의문으로 표시한다고 하나, 두 판은 판권이 남아 공개 이미지가 없어 이 책은 그 쪽을 확인하지 못했다. Crawford 번호 I.1 A 판본 스캔

(누가) 법정으로 부르면 가라. 가지 않으면 (부른 사람은) 증인을 세워라. 그러면 그를 붙잡아라.

sī ~하면 in iūs 법정으로(in + 4격 — 8장) vocat (그가) 부른다(1활용 — 4장) ītō 가라(eō의 미래 명령법 — 13장)

nī ~하지 않으면(= nisi) it 간다 antestāminō 증인을 세워라(antestor의 미래 명령법) igitur 그러면

em 그를(eum의 옛 꼴) capitō 붙잡아라(capiō의 미래 명령법)

Adversārius molestī illīus Horātium cōnsulit, an permittat sē antestārī, iniectā manū extractūrus ad praetōrem, quod vadimōniō nōn pāruerit.

판본 철자: Adversarius molesti illius Horatium consulit, an permittat se antestari, iniecta manu extracturus ad praetorem, quod vadimonio non paruerit.

Porph. ad Hor. sat. 1.9.76 (Bruns⁷ p. 17, Testimonia) · Bruns 7판(1909) 17쪽 Testimonia I.1 — 포르퓌리오의 호라티우스『풍자시』주석 A 판본 스캔

그 귀찮은 사람의 상대방이 호라티우스에게, 증인으로 세워도 되겠느냐고 물었다. 출석 약속을 지키지 않았다는 이유로 그 사람에게 손을 대 법무관 앞으로 끌고 가려는 것이었다.

adversārius 상대방 molestī illīus 그 귀찮은 사람의(2격)

Horātium cōnsulit 호라티우스에게 묻는다(현재 — 지난 일을 생생하게 그리는 현재)

an permittat 허락하겠느냐고(접속법 — 14장) sē antestārī 자기를 증인으로 세우는 것

iniectā manū 손을 대어(절대 탈격 — 12장) extractūrus 끌고 가려고(미래분사)

vadimōniō nōn pāruerit 출석 약속을 지키지 않았다

Antestārī est ergō ante testārī scīlicet antequam manum iniciat.

판본 철자: Antestari est ergo ante testari scilicet antequam manum iniciat.

Porph. ad Hor. sat. 1.9.76 (이어지는 문장) · Bruns 7판(1909) 17쪽 Testimonia. Bruns 괄호 주석 둘은 옮기지 않았다 — 사본은 est 뒤에 an을 더 쓰고, ante testari 자리를 antestare로 쓴다 A 판본 스캔

그러니까 antestārī란 미리(ante) 증인을 세우는(testārī) 것, 곧 손을 대기 전에 세우는 것이다.

ergō 그러니까 ante testārī 미리 증인을 세우다 scīlicet 곧 antequam manum iniciat 손을 대기 전에(접속법)

In iūs vocāre est iūris experiundī causā vocāre.

판본 철자: In ius vocare est iuris experiundi causa vocare.

D. 2.4.1 (Paulus libro quarto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 19쪽 A 판본 스캔

법정으로 부른다는 것은 권리를 다투어 보려고 부르는 것이다.

vocāre 부르다(부정사) iūris experiundī causā 권리를 다투어 보기 위해(동형사 2격 + causā — 12장)

In iūs vocārī nōn oportet neque cōnsulem neque praefectum neque praetōrem neque prōcōnsulem neque cēterōs magistrātūs, quī imperium habent, quī et coercēre aliquem possunt et iubēre in carcerem dūcī: …

판본 철자: In ius vocari non oportet neque consulem neque praefectum neque praetorem neque proconsulem neque ceteros magistratus, qui imperium habent, qui et coercere aliquem possunt et iubere in carcerem duci: …

D. 2.4.2 (Ulpianus libro quinto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 19쪽. 문장은 D. 2.4.4 pr.까지 이어진다(제사 중인 대제관 등) A 판본 스캔

집정관도, 장관도, 법무관도, 지방 총독도, 그 밖에 명령권을 가져 누구를 강제하고 감옥에 끌고 가라 명할 수 있는 정무관도 법정으로 불러서는 안 된다. …

vocārī nōn oportet 불러서는 안 된다(수동 부정사 + 비인칭) neque … neque ~도 ~도 아닌 prōcōnsulem 지방 총독을 imperium 명령권 coercēre 강제하다 in carcerem dūcī 감옥으로 끌려가다

법률가의 답

12표법이 답한다. 부르면 가야 하고, 가지 않으면 부른 사람은 증인을 세운 뒤 직접 붙잡아 끌고 갈 수 있다. 증인은 손을 대기 전에 세운다(포르퓌리오). 뒤의 법무관 고시는 부를 수 없는 사람을 정했다. 명령권을 가진 집정관·법무관 같은 정무관이 그렇다(D. 2.4.2).

문법 짚기

- ītō · antestāminō · capitō는 모두 -tō · -minō로 끝나는 미래 명령법이다(13장). 옛 법률은 「~하라」를 이 꼴로 쓴다.
- nī는 nisi(~하지 않으면)의 옛 꼴이다. 예외를 여는 낱말이라 인용할 때 잘라 내지 않는다.
- em은 eum(그를)의 옛 꼴이다. Wiktionary 고전 IPA는 ['ẽ:] — 어말 -m이 앞 모음을 코로 울리는 예다.
- 포르퓌리오 사본은 조문을 「Si in ius vocationi tantestaminigitur en capito」처럼 이어 쓴 채 전한다. Bruns 본문의 「ITO. NI IT」는 편자가 이 글자 덩어리를 끊고 고쳐 읽은 결과로 보인다. 판을 밝혀 인용하는 이유다.
- in iūs의 iūs는 「법」이 아니라 「법정」이다. 이 장 iūs의 원문(D. 1.1.11)이 그 뜻을 설명한다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · summum ius, summa iniuria

Summum iūs, summa iniūria. 고대

키케로『의무론』1권 33절에 나온다. 그런데 키케로 자신이 이 말을「이미 말버릇처럼 닳은 속담」이라고 소개한다. 키케로가 지은 말이 아니라 그 전부터 돌던 말이다.

키케로가 든 맥락은 법을 지나치게 교묘하면서 악의적으로 해석해 생기는 불의다. 법의 글자에 매달린 해석을 경계하는 말로 오늘도 쓰인다.

summum과 summa는 같은 형용사 summus가 iūs(중성) · iniūria(여성)에 맞춰 바뀐 꼴이다(형용사 일치 — 3장).

> Exsistunt etiam saepe iniūriae calumniā quādam et nimis callidā, sed malitiōsā iūris interpretātiōne. Ex quō illud "Summum iūs summa iniūria" factum est iam trītum sermōne prōverbium.Cic. Off. 1.33 · W. Miller, Cicero De officiis(Loeb, London · New York 1913) 34쪽. 라틴어 본문만 옮겼다 A 판본 스캔
>
> 불의는 또한 흔히 일종의 트집, 곧 법을 지나치게 교묘하지만 악의적으로 해석하는 데서 생긴다. 그래서「최고의 법은 최고의 불의」라는 말이 이제는 말버릇처럼 닳은 속담이 되었다.

한국이라면? · 라틴어 법률어와 한국 법률어

이 장 표제어를 한국 법령의 낱말과 맞대 본다. 조문은 국가법령정보센터 현행본(2026-10-21 조회)이다. 마지막 줄은 이 장 사건의 답과 견준다.

	로마	한국 법령	차이
≠	iūs — 법 · 권리 · 법정	민법 제1조「법률」「관습법」「조리」	한국어는 법 · 권리 · 법정을 다른 낱말로 쓴다. iūs 하나가 셋을 맡는다(D. 1.1.11).
≠	lēx — 인민이 표결한 법률	헌법 제103조「헌법과 법률」	개별 법률이라는 점은 같지만 만드는 주체가 다르다. 로마 lēx는 인민이 직접 표결했고(Inst. 1.2.4), 한국 법률은 국회가 의결한다(헌법 제40조「입법권은 국회에 속한다」).
≠	iūdex — 사건마다 지명된 시민	헌법 제103조「법관」	법관은 직업 법관이다. 로마는 정무관이 사건마다 심판인을 지명했고, 여자와 노예는 관습으로 막혔다(D. 5.1.12.2).
≠	agnātus — 남성을 거친 혈족	민법 제777조「8촌 이내의 혈족」	민법은 부계와 모계를 가르지 않는다.
≠	hērēs — 노예도 지정될 수 있었다	민법 제1000조 상속의 순위 · 제1003조 배우자의 상속순위	민법은 상속인을 혈족 순위(제1000조)와 배우자(제1003조)로 정한다(Gai. 2.152–153과 견주기).
+	fās — 신이 허락한 것	(대응하는 낱말 없음)	세속 법전에는 신법과 인간법의 구별이 없다.
≠	in iūs vocāre — 원고가 직접 법정으로 부른다	민사소송법 제255조 소장부본 송달, 제150조 제3항 자백간주	한국은 법원이 소장을 송달하고, 피고가 변론기일에 나오지 않으면 자백한 것으로 볼 수 있다. 로마는 원고가 증인을 세우고 손을 대 끌고 갔다.

대한민국헌법 · 민법 · 민사소송법 현행본(국가법령정보센터, 2026-10-21 조회 — data/kr_sources_ch01.yaml).

로마법 상식 · 12표법이란 무엇인가

12표법은 로마의 가장 오래된 성문법으로 전해진다. 폼포니우스는 열 사람을 세워 그리스 도시들에서 법을 구해 오게 하고, 그 법을 상아판에 적어 연단 앞에 내걸었으며, 이듬해 두 판을 더해「열두 판의 법」이라 불렀다고 쓴다(D. 1.2.2.4).

판 자체는 남아 있지 않다. 오늘 읽는 조문은 키케로 · 겔리우스 · 가이우스 · 포르퓌리오 같은 후대 저자가 인용한 조각을 근대 학자가 모아 번호를 매긴 재구성이다.

번호 체계도 여럿이다. 이 책은 Bruns 7판(1909)의 본문과 번호를 쓰고, 단편을 다르게 배열한 Crawford(1996)의 번호는 필요할 때 함께 적는다.「12표법 첫 조문」이라는 말은 재구성 순서에서 첫째라는 뜻일 뿐이다.

키케로는 어려서부터「si in ius vocat」같은 법을 입에 올리며 배웠다고 쓴다(『법률론』 2.4.9 — Bruns 17쪽 Testimonia).

D. 1.2.2.4(Mommsen 1889 · 2쪽) · Bruns 7판(1909) 17쪽 Testimonia

확인 문제 5

1. 사전형「lēx, lēgis」에서 lēgis는 몇 격인가?

- 1격
- **2격**
- 4격
- 탈격

사전은 명사를 1격과 2격(속격)으로 싣는다. lēgis는 2격「법률의」다. 격은 2장에서 배운다.

2. 이 장「격언 출처」에서 본 대로,「Summum iūs, summa iniūria」에 대해 원문에서 확인되는 것은?

- 키케로가 처음 지어낸 말이다
- **키케로가 이미 닳은 속담이라고 소개한다**
- 12표법 조문이다
- 중세 교회법 격언이다

『의무론』 1.33에서 키케로는 이 말을「iam tritum sermone proverbium(이미 말버릇처럼 닳은 속담)」이라고 쓴다. 키케로보다 먼저 돌던 말이다.

3. 복원 고전 발음에서 cīvis의 c는 어떻게 소리 나는가?

- **[k]**
- [s]
- [tʃ]
- [ts]

고전 발음의 c는 어디서나 [k]다. [tʃ]는 교회, [s]는 영미 법조 발음이다.

4. 교회 발음에서 소리 내지 않는 글자는?

- **hērēs의 h**
- igitur의 g
- vīs의 v
- lēx의 x

이탈리아어처럼 h는 소리가 없다. hērēs는 ['ɛː.res]다.

5. iūdicis(iūdex의 2격)의 강세는 어느 음절에 오는가?

- **iū**
- di
- cis

끝에서 둘째 di가 짧고 열려 있어 가볍다. 그래서 끝에서 셋째 iū에 강세가 온다.

1부 문법 · 제2장

1·2변화 명사와 sum — 격은 조사다

Prīma et secunda dēclīnātiō · sum

라틴어 명사는 끝이 바뀐다. 한국어가 「노예가」「노예의」「노예에게」처럼 조사를 붙이는 자리에서, 라틴어는 servus · servī · servō처럼 어미를 바꾼다. 이 장은 법률가가 가장 자주 쓰는 명사 스무 개로 1변화(causa)와 2변화(dominus · pactum)의 어미를 익히고, 「~이다」를 뜻하는 sum으로 짧은 문장을 만든다. 끝에서는 가이우스가 법 전체를 세 갈래로 나눈 문장을 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Omne autem iūs quō ūtimur vel ad persōnās pertinet vel ad rēs vel ad āctiōnēs. Gai. 1.8
   그런데 우리가 쓰는 모든 법은 사람에 관한 것이거나, 물건에 관한 것이거나, 소권에 관한 것이다.
2. 'Familiae' appellātiō quāliter accipiātur, videāmus. D. 50.16.195.1
   familia라는 이름이 어떻게 받아들여지는지 보자.
3. Igitur nūda pactiō obligātiōnem nōn parit, sed parit exceptiōnem. D. 2.14.7.4(문장 뒷부분)
   그러므로 맨 합의는 채무를 낳지 않고 항변을 낳는다.

▼ 처음 보는 문법 용어 30

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격. 「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격. 「~에게」. 받는 사람
4격	대격. 「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)
탈격	5격. 「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다
호격	6격. 부르는 말(「~아/야」). 대개 1격과 같고, 2변화 -us 명사 · 형용사의 단수만 -e로 따로 있다(domine · bone). 그리스계 이름에는 예외가 있다(Anchīsē)
술어	sum 뒤에서 주어가 무엇인지 말하는 낱말. 「형벌은 돈이다」의 「돈」. 목적어가 아니라 1격이다

중성 남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a

장음 부호 모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다

강세 낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다

이중모음 두 모음을 한 음절로 읽는 것. ae · au · oe 등. 고전 발음 [aɛ̯]는「아이」에 가깝고, 교회 발음은 [ɛ]

자음 i 모음 앞에서 그 모음과 한 음절을 이루는 i는 자음 [j]다(iūs = [juːs]). diēs · audiō처럼 i가 따로 한 음절을 이루면 모음이다. 근대 책은 자음 i를 j로 쓰기도 한다

어간 격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)

음절 모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)

비음화 고전 발음에서 어말 -m과 n + s 앞의 모음을 코로 울리는 것(cōnsul [ˈkõːsʊ̯ɬ]). 이 책의 합성음은 내지 못한다 (1장)

사전형 사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)

부정사 「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

관계대명사 앞 명사를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는 말(quī, quae, quod). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 이어지는 문장 안의 역할로 정한다 (7장)

4변화 사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)

5변화 사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)

완료 끝난 일을 말하는 시제(impulit「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)

미래완료 앞으로의 어느 때보다 먼저 끝날 일. 완료 어간 + -erō · -eris · -erit … 3인칭 복수 -erint. 법률 조건문「sī … ceciderit(떨어졌다면)」의 꼴 (10장)

탈형동사 꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)

완료분사 넷째 주요형에서 온「~된」꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)

현재분사 현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis).「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)

동명사 -ndī · -ndō · -ndum으로 끝나는 동사의 명사 꼴.「~하는 것」. 1격이 없고 부정사가 그 자리를 맡는다(tribuendī 주는 것의) (12장)

동형사 -ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴.「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)

비교급 「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris).「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)

접속법 「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

격은 조사다 — 여섯 격

라틴어 명사는 어미로「이/가 · 의 · 에게 · 을/를 · (으)로 · 아/야」를 나타낸다.

- 한국어는 낱말 뒤에 조사를 붙이고, 라틴어는 낱말 끝을 바꾼다. 어미가 바뀌는 방식을 「변화(dēclīnātiō)」라 하고 다섯 갈래가 있다. 이 장은 1변화와 2변화다.
- 격은 여섯이다. 주격 · 속격 · 여격 · 대격 · 탈격 · 호격. 이 책은 순서대로 1격~6격이라고도 부른다(호격이 6격).
- 조사가 있으니 어순이 자유롭다. Servus dominī est.와 Dominī servus est.는 같은 문장이다. 한국어 「주인의 노예다」와 「노예다, 주인의」처럼 강조만 달라진다.
- 낯선 것은 탈격 하나다. 「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」를 한 격이 맡는다. 법률 라틴어에 흔하다(bonā fidē 선의로 — 3장).
- 관사가 없다. causa는 「사건」도 「그 사건」도 「한 사건」도 된다.

표로 보기

격	이 책의 이름	한국어 조사	하는 일
주격 nōminātīvus	1격	이/가 · 은/는	주어 · est 뒤의 술어
속격 genetīvus	2격	의	꾸밈 · 소유
여격 datīvus	3격	에게	받는 사람
대격 accūsātīvus	4격	을/를	목적어 · 방향
탈격 ablātīvus	5격	(으)로 · 에서 · 때문에	수단 · 장소 · 원인
호격 vocātīvus	6격	아/야 · 여	부르기

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Causa	reī	est
1격 · 사건이	2격 · 피고인의	~이다

피고인의 사건이다.

Servī	sunt	familia	dominī
1격 복수 · 노예들이	~이다(복수)	1격 · familia	2격 · 주인의

노예들이 주인의 familia다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~Dominī servus est. → 주인들은 노예다~~	주인의 노예다	est가 단수다. 주어는 servus(단수 1격)이고 dominī는 2격이다.
~~Poena est pecūniam.~~	Poena est pecūnia.	est 뒤의 명사는 목적어가 아니라 술어다. 4격(-am)을 쓰지 않는다.
~~causa = the cause~~	causa = 원인 · 사건 · 그 사건	관사가 없으니 문맥으로 정한다. 법정에서는 대개 「사건」.
~~격 순서를 1격 주격 · 2격 대격으로 외운다~~	1격 주격 · 2격 속격 · 3격 여격 · 4격 대격	라틴어 문법서의 전통 순서다. 사전도 1격 다음에 2격(속격)을 싣는다.

1변화 · 2변화 어미 — 같은 꼴, 다른 격

어미 하나가 여러 격을 맡는다. 동사의 수와 주변 낱말로 가린다.

- 1변화는 causa처럼 1격 -a, 2격 -ae. 거의 모두 여성이다.
- 2변화 남성은 dominus처럼 1격 -us, 2격 -ī. 2변화 중성은 pactum처럼 1격 -um, 2격 -ī.
- 같은 꼴이 셋 이상의 격을 맡는다. causae는 2격 단수 · 3격 단수 · 1격 복수다. dominī는 2격 단수 · 1격 복수다.

- 중성은 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격 · 4격은 -a다. pacta를 1변화 단수로 읽는 실수가 가장 흔하다.
- 탈격 단수의 장음(causā, dominō)은 교재에만 있는 표시다. 원문 판본에는 장음 부호가 없으니 문맥으로 1격 causa와 가린다.

표로 보기

격	causa 단수	복수	dominus 단수	복수	pactum 단수	복수
1격	causa	causae	dominus	dominī	pactum	pacta
2격	causae	causārum	dominī	dominōrum	pactī	pactōrum
3격	causae	causīs	dominō	dominīs	pactō	pactīs
4격	causam	causās	dominum	dominōs	pactum	pacta
5격(탈격)	causā	causīs	dominō	dominīs	pactō	pactīs
6격(호격)	causa	causae	domine	dominī	pactum	pacta

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Causae reōrum sunt
1격 복수(동사 sunt) 2격 복수 ~이다(복수)
피고인들의 사건들이다.

Pacta nōn sunt testāmenta
중성 1격 복수 아니 ~이다(복수) 중성 1격 복수
합의들은 유언이 아니다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~pacta = 1변화 단수 「합의가」~~	pacta = pactum의 복수 「합의들이」	동사 sunt가 복수다. 2변화 중성 복수는 -a.
~~causae = 언제나 「사건의」~~	2격 단수 · 3격 단수 · 1격 복수	Causae sunt.에서는 1격 복수 「사건들이」.
~~domine를 1격으로 쓴다~~	dominus(1격) · domine(부를 때)	-us 명사만 호격이 따로 있다. Domine! = 주인님!
~~servī를 늘 복수로 읽는다~~	Culpa servī est. = 노예의 과실	est가 단수이고 culpa가 주어다. servī는 2격 단수.

sum — 「~이다」와 「있다」

sum 하나가 「~이다」와 「있다」를 맡는다. 어미가 주어를 알려 준다.

- 현재 여섯 꼴. sum es est sumus estis sunt. 불규칙이라 그대로 외운다.
- 「A est B」는 「A는 B다」. 앞뒤 명사가 둘 다 1격이다.
- 술어 없이 쓰면 「있다」. Damnum est. = 손해가 있다.
- 동사는 보통 문장 끝에 온다. 한국어처럼 「주어 .. 동사」다. 강조하려고 앞에 내기도 한다.

표로 보기

사람	단수	뜻	복수	뜻
1인칭	sum	나는 ~이다	sumus	우리는 ~이다
2인칭	es	너는 ~이다	estis	너희는 ~이다
3인칭	est	그는 ~이다 · 있다	sunt	그들은 ~이다 · 있다

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Reī　　estis

1격 복수　2인칭 복수 · 너희는 ~이다

너희가 피고인들이다.

Damnum　est

1격 단수 중성　있다

손해가 있다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~Ego sum reus.를 기본형으로~~	Reus sum.	주어 ego는 강조할 때만 쓴다. sum이 이미 「나」다.
~~Servī est.~~	Servī sunt.	주어가 복수(servī)면 동사도 복수.
~~est = 영어 is로만~~	est = ~이다 · 있다	술어가 없으면 존재를 말한다.
~~sunt를 「~이었다」로~~	sunt = 현재	과거(erant · fuērunt)는 9 · 10장.

표제어 21

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 「쉬운 예」는 이 장 문법만으로 지은 문장이고, 「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 causa　causa, causae　cau·sa　원인; 소송·사건　★★★

여성　1변화

복원 고전　[ˈkau̯.sa]

교회　[ˈka:u̯.sa]

원인·이유가 기본 뜻이고, 법정에서는 「사건·소송」이다. 탈격 causā는 2격 뒤에 붙어 「~을 위하여」가 된다(exemplī causā — 20장 e.g.).

쉬운 예

Causa reī est.

피고인의 사건이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Causa	1격 단수 여성	사건(이)
reī	2격 단수 남성(reus)	피고인의
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

In poenālibus **causīs** benignius interpretandum **est**.

판본 철자: In poenalibus causis benignius interpretandum est.

D. 50.17.155.2 (Paulus libro sexagensimo quinto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』872쪽

A 판본 스캔

형벌에 관한 사건에서는 더 너그럽게 해석해야 한다.

causīs 1변화 탈격 복수(-īs가 여격과 같다)　poenālibus 3변화 형용사 탈격 복수　benignius 비교급 부사　interpretandum est 「해석되어야 한다」(동형사 + sum, 비인칭)

꼴 하나

A + B의 2격 — causa reī

B의 A (2격은 뒤에서 꾸민다)

1. reī는 reus(피고인)의 2격 단수다. 2변화 남성 명사의 2격 단수 어미는 -ī.
2. 2격은 대개 꾸미는 명사 뒤에 온다. 「피고인의 사건」과 낱말 순서만 반대다.
3. est가 문장 끝에 온다. 동사가 뒤로 가는 것은 한국어와 같다.

Causa dominī est.주인의 사건이다.

Causae reōrum sunt.피고인들의 사건들이다.

---

2 **culpa** culpa, culpae cul·pa **과실(過失); 잘못·탓** ★★★

여성 1변화

복원 고전 [ˈkuɬ.pa]

교회 [ˈkul.pa]

일상어로는 「잘못」이지만 법률가의 라틴어에서는 고의(dolus)와 짝을 이루는 「과실」이다. 이 장 「가짜 친구」 참조.

쉬운 예 Culpa servī est.

노예의 과실이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Culpa	1격 단수 여성	과실(이)
servī	2격 단수 남성(servus)	노예의
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

'Lāta **culpa**' **est** nimia neglegentia, id est nōn intellegere quod omnēs intellegunt.

판본 철자: 'Lata culpa' est nimia neglegentia, id est non intellegere quod omnes intellegunt.

D. 50.16.213.2 (Ulpianus libro primo regularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』866쪽 A 판본 스캔

'중과실'이란 지나친 부주의, 곧 모든 사람이 아는 것을 알지 못하는 것이다.

lāta 넓은·큰(lātus의 여성) nimia 지나친 neglegentia 부주의(1변화 1격) id est 곧 intellegere 알다(부정사) omnēs 모든 사람(3변화 1격 복수) intellegunt 그들이 안다

꼴 하나

culpa · culpae

1변화의 1격 -a, 2격 -ae

1. 사전은 명사를 「1격, 2격」 두 꼴로 싣는다. culpa, culpae처럼 2격이 -ae면 1변화다.
2. 같은 culpae가 3격 단수와 1격 복수이기도 하다. 어느 쪽인지는 동사와 주변 낱말로 가린다.
3. 1변화 명사는 거의 모두 여성이다(예외 몇은 3장).

Culpae servōrum sunt.노예들의 과실들이다.

Poena culpae est.과실에 대한 형벌이다.

한국이라면? = 과실 · 형법 제14조 · 민법 제390조

형법 제14조는 과실을 「정상적으로 기울여야 할 주의를 게을리하여」로 풀어 쓴다. 민법 제390조 단서의 「고의나 과실」도 이 짝이다.

---

3 **poena** poena, poenae poe·na **형벌; 벌금·속죄금** ★★★

여성 1변화

복원 고전 [ˈpoe̯.na]

교회 [ˈpɛː.na]

oe는 한 음절로 읽는 이중모음이다(고전 [oe̯], 교회 [ɛ]). 로마 사법에서는 피해자에게 치르는 돈도 poena라 불렀다.

쉬운 예

Poena est pecūnia.
형벌은 돈(벌금)이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Poena	1격 단수 여성	형벌은
est	sum 3인칭 단수	~이다
pecūnia	1격 단수 여성	돈

원문

> **Poena est noxae** vindicta, fraus et ipsa noxa dīcitur et quasi poenae quaedam praeparātiō.
>
> 판본 철자: poena est noxae vindicta, fraus et ipsa noxa dicitur et quasi poenae quaedam praeparatio.
>
> D. 50.16.131 pr. (Ulpianus libro tertio ad legem Iuliam et Papiam) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』 862쪽 A 판본 스캔
>
> 형벌은 해악에 대한 응징이고, 부정(fraus)은 해악 그 자체라고도 하며 말하자면 형벌의 준비 같은 것이다.
>
> noxae·poenae 1변화 속격 단수(1격 복수와 같은 꼴) fraus 3변화 주격 dīcitur「~라고 불린다」(수동) quaedam「어떤」(대명형용사) praeparātiō 3변화 주격

꼴 하나

A est B.

A는 B다 — est 앞뒤가 둘 다 1격

1. est는 목적어를 받지 않는다. 그래서 뒤의 pecūnia도 1격이다(「돈을」이 아니라 「돈이다」).
2. 어순을 바꿔도 뜻은 같다. Pecūnia est poena. / Poena pecūnia est.
3. 부정은 동사 바로 앞에 nōn을 둔다. Poena nōn est pecūnia.

Pactum nōn est testāmentum.합의는 유언이 아니다.

Servus nōn est dominus.노예는 주인이 아니다.

한국이라면? ≠ 형벌 · 형법 제41조

형법 제41조의 형벌 아홉 가지는 모두 국가가 과한다. 벌금도 국고로 간다. 로마의 poena에는 피해자에게 가는 돈까지 들어 있었다.

---

4 **iniūria** iniūria, iniūriae in·jū·ri·a **불법·권리 침해; 인격 침해(모욕·폭행)** ★★★

여성 1변화

복원 고전 [ɪnˈjuː.ri.a]

교회 [inˈjuː.ri.a]

in(아님) + iūs(법)에서 왔다.「법에 맞지 않는 것」전반을 가리키고, 법률가들은 좁게「인격 침해」라는 불법행위 이름으로도 쓴다.

쉬운 예 Iniūria nōn est iūstitia.

불법은 정의가 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iniūria	1격 단수 여성	불법은
nōn	부정어	아니
est	sum 3인칭 단수	~이다
iūstitia	1격 단수 여성	정의

원문

> Generāliter **iniūria** dīcitur omne quod nōn iūre fit: …
>
> 판본 철자: Generaliter iniuria dicitur omne quod non iure fit: …
>
> Inst. 4.4 pr. · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』46쪽 A 판본 스캔
>
> 넓게는 법에 따르지 않고 행해지는 모든 것을 불법이라고 한다.
>
> dīcitur 수동「~라고 불린다」 omne 3변화 형용사 중성 quod 관계대명사 iūre 3변화 탈격(iūs) fit「행해지다」(fīō)

꼴 하나

in- + iūr- + -ia

「법(iūs)에 맞지 않음」— 낱말 조립

1. iūs(법)의 다른 격에서 쓰는 어간은 iūr-이다(2격 iūris — 5장).
2. 앞에 in-(아님)을 붙이고 뒤에 -ia(성질·일)를 붙이면 iniūria.
3. 영어 injury가 여기서 왔지만, 라틴어의 기본 뜻은「다침」이 아니라「불법」이다.

Iniūriae sunt dēlicta.불법들은 불법행위다.

Iniūria servī est.노예에게 가한 불법이다.

---

5 **familia** familia, familiae fa·mi·li·a **가산(家産)과 가솔(노예 포함); 가족** ★★★

여성 1변화

복원 고전 [faˈmɪ.li.a]

교회 [faˈmiː.li.a]

영어 family로 읽으면 틀린다. 법률가의 familia는 한 가장(pater familiās) 아래의 사람과 재산 전체이고, 노예만을 가리키기도 한다. 이 장「가짜 친구」참조.

쉬운 예 Servī sunt familia dominī.

노예들이 주인의 familia다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servī	1격 복수 남성	노예들이
sunt	sum 3인칭 복수	~이다
familia	1격 단수 여성	가솔
dominī	2격 단수 남성	주인의

원문

> Iūre propriō **familiam** dīcimus plūrēs **persōnās**, quae **sunt** sub ūnius potestāte aut nātūrā aut iūre subiectae, ut puta patrem familiās, mātrem familiās, fīlium familiās, fīliam familiās quīque deinceps vicem eōrum sequuntur, ut puta nepōtēs et neptēs et deinceps.
>
> 판본 철자: iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps.
>
> D. 50.16.195.2 (Ulpianus libro quadragensimo sexto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』 864쪽 A 판본 스캔
>
> 좁은 뜻에서 familia라 부르는 것은, 본성으로든 법으로든 한 사람의 권력 아래 복속된 여러 사람이다. 가장, 가모, 가장 아래의 아들과 딸, 그리고 그 자리를 차례로 잇는 사람들, 예컨대 손자와 손녀와 그 아래 사람들이 그렇다.
>
> iūre propriō 고유한 법으로·좁은 뜻으로(탈격) dīcimus 우리는 부른다
>
> plūrēs persōnās 여러 사람을(4격 복수) sub ūnius potestāte 한 사람의 권력 아래
>
> nātūrā aut iūre 본성으로든 법으로든(탈격) subiectae 복속된(완료분사 여성 복수) ut puta 예컨대
>
> quīque … sequuntur 그 자리를 잇는 사람들

꼴 하나

servī sunt

2변화 남성 1격 복수 -ī + 복수 동사

1. servī는 2격 단수일 수도, 1격 복수일 수도 있다. 동사가 sunt(복수)이므로 여기서는 1격 복수다.
2. 술어 familia는 단수다. 주어가 복수여도 술어 명사의 수는 뜻대로 정한다.
3. dominī는 문장 끝에서 familia를 꾸미는 2격 단수다.

Servī et ancillae familia sunt.남종과 여종이 familia다.

Pecūnia et servī familia sunt.돈과 노예가 familia다.

---

6 **pecūnia** pecūnia, pecūniae pe·cū·ni·a **돈; 재산** ★★

여성 1변화

복원 고전 [pɛˈkuː.ni.a]

교회 [peˈkuː.ni.a]

돈만이 아니라 재산 전반을 가리키기도 한다.

쉬운 예

Pecūnia dominī est.

돈은 주인의 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pecūnia	1격 단수 여성	돈은
dominī	2격 단수 남성	주인의 (것)
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

'**Pecūniae**' nōmine nōn sōlum numerāta **pecūnia**, sed omnēs rēs tam solī quam mōbilēs et tam corpora quam iūra continentur.

판본 철자: 'Pecuniae' nomine non solum numerata pecunia, sed omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora quam iura continentur.

D. 50.16.222 (Hermogenianus libro secundo iuris epitomarum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』866쪽 A 판본 스캔

'pecūnia'라는 이름에는 세어 놓은 돈뿐 아니라 토지든 동산이든, 유체물이든 권리든 모든 물건이 들어간다.

nōmine 이름으로(3변화 탈격) nōn sōlum … sed ~뿐 아니라 numerāta 세어진(완료분사)

rēs 물건들(5변화 1격 복수) tam … quam ~도 ~도 solī 토지의(2변화 속격)

mōbilēs 움직일 수 있는(3변화 형용사) continentur 포함된다(수동)

꼴 하나

A B-ī est.

A는 B의 것이다 — 2격이 술어 자리에

1. est 앞에 명사 없이 2격만 있으면「~의 것이다」로 읽는다.
2. 소유를 말하는 가장 짧은 문장이다. 동사 habēre(가지다)는 4장에서 배운다.
3. 2격 복수 -ōrum을 쓰면「~들의 것」이 된다.

Prōvincia populī est.속주는 인민의 것이다.

Servī dominōrum sunt.노예들은 주인들의 것이다.

---

7 **persōna** persōna, persōnae per·**sō**·na **(법에서) 사람; 가면·배역** ★★★

여성 1변화

복원 고전 [pɛrˈsoːna]

교회 [perˈsɔːna]

본래 배우의 가면이었다. 가이우스는 법을 사람·물건·소권으로 나누고(이 장 사건), 사람에 관한 법의 첫 구분을 자유인과 노예로 한다(Gai. 1.9).

쉬운 예

Dominus et servus persōnae sunt.

주인과 노예는 (법에서 말하는) 사람이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인과
et	접속사	~과
servus	1격 단수 남성	노예는
persōnae	1격 복수 여성	사람들
sunt	sum 3인칭 복수	~이다

원문

Nam quaedam **persōnae** suī iūris **sunt**, quaedam aliēnō iūrī subiectae sunt.

판본 철자: nam quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri subiectae sunt.

Gai. 1.48 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 35쪽 A 판본 스캔

어떤 사람들은 자권자(自權者)이고, 어떤 사람들은 남의 권력에 복속되어 있기 때문이다.

persōnae 1변화 주격 복수(-ae: 2격 단수와 같은 꼴) sunt sum 3인칭 복수

quaedam … quaedam「어떤 이들은 … 어떤 이들은」 suī iūris「자기 권리의」(3변화 속격, 관용구)

aliēnō iūrī 2변화 형용사 + 3변화 여격 subiectae 완료수동분사 여성 복수

꼴 하나

A et B … sunt.

주어가 둘이면 동사는 복수

1. et는「~과/그리고」. 두 주어를 이으면 동사는 sunt(복수)가 된다.
2. 술어 persōnae도 복수 1격(-ae)이다. 2격 단수와 꼴이 같으니 sunt를 보고 가린다.
3. 성이 다른 명사(dominus 남성, persōna 여성)도 sum으로 이을 수 있다.

Dolus et culpa sunt.고의와 과실이 있다.

Pactum et testāmentum sunt.합의와 유언이 있다.

한국이라면? ≠ 사람 · 민법 제3조

민법 제3조는 사람을「권리와 의무의 주체」로 정한다. 가이우스는 노예도 사람에 관한 법에서 다루었다 — persōna는 권리 주체라는 뜻만은 아니었다.

---

8 **sententia** sententia, sententiae sen·ten·ti·a **의견·견해; 판결** ★★

여성 1변화

복원 고전 [sɛnˈtɛn.ti.a]

교회 [senˈten.t͡si.a]

「생각·의견」이 기본 뜻이다. 법률가의 글에서는「(어느 법률가의) 견해」로 자주 나오고, 재판에서는「판결」이다.

쉬운 예

Sententia populī est.

인민의 뜻이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Sententia	1격 단수 여성	뜻
populī	2격 단수 남성	인민의
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Iūdex posteāquam semel **sententiam** dīxit, posteā iūdex esse dēsinit: et hōc iūre ūtimur, ut iūdex, quī semel vel plūris vel minōris condemnāvit, amplius corrigere sententiam suam nōn possit: semel enim male seu bene **officiō** fūnctus est.

판본 철자: Iudex posteaquam semel sententiam dixit, postea iudex esse desinit: et hoc iure utimur, ut iudex, qui semel vel pluris vel minoris condemnavit, amplius corrigere sententiam suam non possit: semel enim male seu bene officio functus est.

D. 42.1.55 (Ulpianus libro quinquagensimo primo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』669쪽

A 판본 스캔

재판관은 한번 판결을 말하고 나면 더는 재판관이 아니다. 우리는 이 법을 쓴다. 한번 더 많게든 더 적게든 지급을 명하는 판결을 한 재판관은 자기 판결을 더는 고칠 수 없다. 잘했든 못했든 그는 한번 직무를 다했기 때문이다.

iūdex 재판관(3변화 1격) posteāquam ~한 뒤에 dīxit 말했다(완료) dēsinit 그친다

hōc iūre ūtimur 우리는 이 법을 쓴다(ūtor + 탈격) plūris vel minōris 더 많게든 더 적게든(값의 속격)

condemnāvit (지급을 명하는) 판결을 했다 officiō fūnctus est 직무를 다했다(fungor + 탈격)

꼴 하나

sententiae sunt

1변화 1격 복수 -ae

1. 1변화 명사의 1격 복수 어미는 -ae다. 2격 단수와 꼴이 같다.
2. 동사가 sunt(복수)이고 다른 복수 주어가 없으면 -ae는 1격 복수다.
3. 교회 발음에서 ti + 모음은 [t͡si]로 읽는다(sentènzia). 앞이 s · t · x면 [ti] 그대로다(hostia). 복원 고전 발음은 늘 [ti]다.

Causae sunt.소송들이 있다.

Familiae sunt.가솔들이 있다.

---

9 **iūstitia** iūstitia, iūstitiae jūs·**ti**·ti·a **정의** ★★★

여성 1변화

복원 고전 [juːsˈtɪ.ti.a]

교회 [jusˈtit.t͡si.a]

iūstus(올바른)에 성질을 뜻하는 -itia가 붙었다. 18장에서 『법학제요』 첫 문장 「Iūstitia est …」를 읽는다.

쉬운 예 **Iūstitia nōn est poena.**
정의는 형벌이 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūstitia	1격 단수 여성	정의는
nōn	부정어	아니
est	sum 3인칭 단수	~이다
poena	1격 단수 여성	형벌

원문 **Iūstitia est** cōnstāns et perpetua voluntās iūs suum cuique tribuēns.

판본 철자: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.

Inst. 1.1 pr. · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『법학제요』 1쪽 A 판본 스캔

정의는 각자에게 자기 몫의 권리를 주는 한결같고 끊임없는 의지다.

est sum 3인칭 단수 perpetua 1·2변화 형용사 cōnstāns, voluntās 3변화 iūs 3변화 중성 대격 cuique 「각자에게」(여격) tribuēns 현재분사

꼴 하나

iū- 자음 i

모음 앞 첫 글자 i는 자음 [j]

1. iūstitia의 첫 i는 모음이 아니라 자음 [j]다. 그래서 iū-가 한 음절이다.
2. 근대 책은 이 i를 j로 써서 jūstitia라고도 적는다. 같은 글자다.
3. 영미 법조 발음은 j를 영어처럼 [dʒ]로 읽는다(19장).

Iūstitia et iniūria sunt.정의와 불법이 있다.

Iūstitia populī est.정의는 인민의 것이다.

---

10 **prōvincia** prōvincia, prōvinciae prō·**vin**·ci·a **속주; 정무관의 담당 직무** ★★

여성 1변화

복원 고전 [proːˈwɪŋ.ki.a]

교회 [proˈvin.t͡ʃi.a]

로마가 이탈리아 밖에서 다스린 지역이다. 정무관에게 맡긴 「담당 직무」라는 뜻도 함께 쓰였다.

쉬운 예

Sicilia prōvincia est.

시킬리아는 속주다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Sicilia	1격 단수 여성(지명)	시킬리아는
prōvincia	1격 단수 여성	속주
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Praeses **prōvinciae** in suae prōvinciae hominēs tantum imperium habet, et hoc dum in **prōvinciā est**: nam sī excesserit, prīvātus est.
>
> 판본 철자: Praeses provinciae in suae provinciae homines tantum imperium habet, et hoc dum in provincia est: nam si excesserit, privatus est.
>
> D. 1.18.3 (Paulus libro tertio decimo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 15쪽. 바로 다음 문장이 예외를 둔다: 「habet interdum imperium et adversus extraneos homines, si quid manu commiserint」(바깥 사람이라도 손으로 범행을 저질렀으면 때로 명령권을 가진다) A 판본 스캔
>
> 속주 총독은 자기 속주 사람들에게만 명령권을 가지며, 그것도 그 속주 안에 있는 동안만이다. 속주를 벗어나면 그는 사인(私人)이기 때문이다.
>
> praeses 총독(3변화 1격) suae prōvinciae hominēs 자기 속주의 사람들(4격) tantum ~에게만 imperium 명령권 dum ~하는 동안 excesserit 벗어나면(미래완료) prīvātus 사인·관직 없는 사람

꼴 하나

지명 + prōvincia est

1변화 지명 — Sicilia, Hispānia

1. 로마 속주 이름의 상당수가 -a로 끝나는 1변화 여성 명사다.
2. 고전 발음의 c는 언제나 [k](prō-vin-ki-a), 교회 발음은 i 앞에서 [t͡ʃ](pro-vin-cia)다.
3. v는 고전 발음에서 [w], 교회 발음에서 [v]다.

Hispānia prōvincia est.히스파니아는 속주다.

Prōvinciae populī sunt.속주들은 인민의 것이다.

---

11 **dominus** dominus, dominī **do**·mi·nus **소유자; 주인** ★★★

남성 2변화

복원 고전 [ˈdɔ.mɪ.nʊs]

교회 [ˈdɔ:.mi.nus]

노예의 주인이자 물건의 소유자다. 소유권 dominium이 여기서 나왔다.

쉬운 예

Dominus servī est.

(그는) 노예의 주인이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인
servī	2격 단수 남성	노예의
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

In potestāte itaque sunt **servī dominōrum**. Quae quidem potestās iūris gentium est: nam apud omnēs peraequē gentēs animadvertere possumus dominīs in servōs vītae necisque potestātem esse; et quodcumque per servum adquīritur, id **dominō** adquīritur.

판본 철자: In potestate itaque sunt serui dominorum. quae quidem potestas iuris gentium est: nam apud omnes peraeque gentes anim(a)duertere possumus dominis in seruos uitae necisque potestatem esse; et quo(d)cumque per seruum adquiritur, id domino adquiritur.

Gai. 1.52 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 36쪽. ⟨ ⟩는 Poste의 이탤릭(편자 보충) A 판본 스캔

그러므로 노예는 주인의 권력 아래 있다. 이 권력은 만민법에 속한다. 모든 민족에게서 똑같이 주인이 노예에 대해 생사여탈권을 가진다는 것을 볼 수 있고, 노예를 통해 얻는 것은 무엇이든 주인에게 얻어지기 때문이다.

potestāte 권력(3변화 탈격) dominōrum 주인들의(2변화 속격 복수) iūris gentium 만민법의 peraequē 똑같이 animadvertere possumus 볼 수 있다 dominīs 주인들에게(여격 복수, 소유) vītae necisque potestātem 생사여탈권 adquīritur 얻어진다(수동)

꼴 하나

dominus · dominī

2변화 남성 1격 -us, 2격 -ī

1. 사전형「dominus, dominī」에서 2격이 -ī면 2변화다.
2. 주어가 따로 없으면 est의 주어는「그(그녀·그것)」다. 라틴어는 주어를 자주 생략한다.
3. 1격 복수도 dominī다. 단수 2격인지는 동사(est / sunt)로 가린다.

Dominī servōrum sunt.노예들의 주인들이다.

Dominus pecūniae est.돈의 주인이다.

---

12 **servus** servus, servī ser·vus **노예** ★★★

남성 2변화

복원 고전 [ˈsɛr.wɔs]

교회 [ˈsɛr.vus]

로마 법률가의 사건에 가장 자주 나오는 사람이다. 다치고(아퀼리우스법), 물건을 맡고, 주인 대신 거래한다.

쉬운 예 Servī dominī sunt.

노예들은 주인의 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servī	1격 복수 남성	노예들은
dominī	2격 단수 남성	주인의 (것)
sunt	sum 3인칭 복수	~이다

원문

> Servitūs autem est cōnstitūtiō iūris gentium, quā quis **dominiō** aliēnō contrā **nātūram** subicitur. **Servī** autem ex eō appellātī sunt, quod imperātōrēs captīvōs vēndere iubent ac per hoc servāre nec occīdere solent.
>
> 판본 철자: Servitus autem est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur. Servi autem ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere iubent ac per hoc servare nec occidere solent.
>
> Inst. 1.3.2–3 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』2쪽 A 판본 스캔
>
> 노예 신분은 만민법의 제도로서, 이로써 사람이 자연에 반하여 남의 소유권 아래 복속된다. 노예(servī)라는 이름은, 장군들이 포로를 팔도록 명하고 그렇게 함으로써 죽이지 않고 살려 두곤(servāre) 하는 데서 붙었다.
>
> servitūs 노예 신분(3변화 1격) cōnstitūtiō 제도 quā 그것으로(관계사 탈격)
>
> dominiō aliēnō 남의 소유권에(여격) subicitur 복속된다(수동) appellātī sunt 이름이 붙었다(완료 수동)
>
> captīvōs 포로들을 servāre nec occīdere 살려 두고 죽이지 않다

꼴 하나

servī — 두 얼굴

-ī는 2격 단수이자 1격 복수

1. Servī dominī sunt.에서 servī와 dominī는 꼴이 같은 -ī다.
2. sunt는 복수 주어를 요구하지만 둘 다 1격 복수일 수 있어, 동사 수만으로는 어느 쪽이 주어인지 정해지지 않는다.
3. 여기서는 첫 낱말을 주어로 읽는 것이 자연스럽다. 반대로 읽으면(「주인들은 노예의 것」) 뜻이 뒤집히니, 헷갈림을 피하려면 Servī dominōrum sunt.처럼 쓴다.

Servī sunt.노예들이 있다.

Pecūnia servī est.노예의 돈이다.

---

13 **populus** populus, populī **po**·pu·lus **인민, 국민** ★★

남성 2변화

복원 고전 [ˈpɔ.pʊ.ɫʊs]

교회 [ˈpɔː.pu.lus]

첫 o가 긴 pōpulus는 「포플러」(여성 명사)다. 장음 부호 하나로 다른 낱말이 된다 — 1장 「장단」.

쉬운 예

Populus dominus prōvinciae est.

인민이 속주의 주인이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Populus	1격 단수 남성	인민이
dominus	1격 단수 남성	주인
prōvinciae	2격 단수 여성	속주의
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Plēbs autem ā **populō** eō distat, quod **populī** appellātiōne ūniversī cīvēs significantur, connumerātīs etiam patriciīs; plēbis autem appellātiōne sine patriciīs cēterī cīvēs significantur; …

판본 철자: plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione uniuersi ciues significantur, connumeratis et(iam) patriciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri ciues significantur; …

Gai. 1.3 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 1쪽. ⟨ ⟩는 Poste의 이탤릭(편자 보충) A 판본 스캔

평민은 인민과 이 점에서 다르다. 인민이라는 이름으로는 귀족까지 함께 센 시민 전체를 가리키고, 평민이라는 이름으로는 귀족을 뺀 나머지 시민을 가리킨다.

plēbs 평민(3변화 1격) ā populō 인민과(탈격) eō distat, quod ~라는 점에서 다르다

appellātiōne 이름으로(3변화 탈격) ūniversī cīvēs 시민 전체 significantur 가리켜진다(수동)

connumerātīs etiam patriciīs 귀족까지 함께 세어(탈격 독립구) cēterī 나머지

꼴 하나

A B C-ae est.

A는 C의 B다 — 1변화 2격 -ae

1. prōvinciae는 1변화 2격 단수다. dominus를 꾸민다.
2. 1격 복수(속주들이)로 읽으면 동사가 sunt여야 한다. est이므로 2격이다.
3. 2격을 꾸미는 명사 앞에 두어도 된다. Populus prōvinciae dominus est.

Iūdicium populī est.인민의 재판이다.

Populī sunt.인민들이 있다.

---

14 **reus** reus, reī re·us **피고인; (본래) 소송 당사자·채무자** ★★★

남성 2변화

복원 고전 [ˈre.ʊs]

교회 [ˈreː.us]

본래 소송의 당사자, 채무를 지는 사람이었다. 형사의 「피고인」은 그 가운데 한 뜻이다. mēns rea(범의)의 rea도 같은 말에서 왔다(19장).

쉬운 예

Reus sum.

내가 피고인이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고인
sum	sum 1인칭 단수	나는 ~이다

원문

Quī stipulātur, **reus** stipulandī dīcitur: quī prōmittit, reus prōmittendī habētur.

판본 철자: Qui stipulatur, reus stipulandi dicitur: qui promittit, reus promittendi habetur.

D. 45.2.1 (Modestinus libro secundo regularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』734쪽 A 판본 스캔

문답계약에서 약속을 받아 내는 사람은 '받는 쪽 당사자(reus stipulandī)'라 하고, 약속하는 사람은 '약속하는 쪽 당사자(reus prōmittendī)'로 본다.

quī ~하는 사람(관계대명사) stipulātur 문답으로 약속을 받아 낸다(탈형동사)

stipulandī 받아 내는 일의(동명사 속격) dīcitur 불린다 prōmittit 약속한다

prōmittendī 약속하는 일의(동명사 속격) habētur 여겨진다

꼴 하나

sum = 「나는 ~이다」

동사 어미가 주어를 담는다

1. sum 하나로 「나는 ~이다」가 된다. 주어 ego(나)는 강조할 때만 쓴다.
2. 1인칭 복수 sumus(우리는), 2인칭 es(너는)·estis(너희는).
3. 술어 명사는 주어에 맞춰 수가 바뀐다. 우리는 피고인들이다 → Reī sumus.

Dominus sum.내가 주인이다.

Reī sumus.우리가 피고인들이다.

---

15 **dolus** dolus, dolī **do**·lus **고의; 사기·속임수** ★★★

남성 2변화

복원 고전 [ˈdɔ.ɫʊs]

교회 [ˈdɔː.lus]

기본 뜻은 「속임수」다. 법률가는 dolus malus(나쁜 속임수)라고 써서 고의의 불법을 가리킨다. 이 장 「가짜 친구」 참조.

쉬운 예 Dolus nōn est culpa.
고의는 과실이 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dolus	1격 단수 남성	고의는
nōn	부정어	아니
est	sum 3인칭 단수	~이다
culpa	1격 단수 여성	과실

원문

> Magna neglegentia **culpa est**: magna culpa **dolus** est. D. 50.16.226 · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 866쪽 A 판본 스캔
> 큰 부주의는 과실이고, 큰 과실은 고의다.
> magna 1·2변화 형용사 여성 주격(3장 문법이나 어미가 명사와 같다) neglegentia 1변화 주격
> est sum 3인칭 단수

꼴 하나

nōn est

부정어 nōn은 동사 바로 앞

1. nōn은 부정하려는 동사 바로 앞에 둔다.
2. 남성 명사(dolus)와 여성 명사(culpa)를 est로 이을 수 있다. 술어 명사의 성은 주어와 같지 않아도 된다.
3. 강조하려면 nōn을 문장 앞으로 낸다. Nōn est culpa, dolus est.

Damnum nōn est poena.손해는 형벌이 아니다.

Servus nōn est reus.노예가 피고인은 아니다.

한국이라면? ≠ 고의 · 형법 제13조

형법 제13조는 고의를 「죄의 성립요소인 사실」의 인식으로 다룬다. dolus는 그보다 넓어 사기·속임수도 뜻한다.

---

16 **iūdicium** iūdicium, iūdiciī jū·**di**·ci·um **재판, 소송; 판단** ★★★

중성 2변화

복원 고전 [juːˈdɪ.ki.ũː]

교회 [juˈdiːˌʧi.um]

iūdex(재판관)가 하는 일이다. 고전 발음에서 어말 -um은 [ũː]처럼 흐린다. 합성음은 이 비음화를 내지 못한다.

쉬운 예 Causa iūdiciī est pecūnia.

소송의 원인은 돈이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Causa	1격 단수 여성	원인은
iūdiciī	2격 단수 중성	소송의
est	sum 3인칭 단수	~이다
pecūnia	1격 단수 여성	돈

원문

> Omnia autem **iūdicia** aut lēgitimō iūre cōnsistunt aut imperiō continentur.
>
> 판본 철자: Omnia autem iudicia aut legitimo iure consistunt aut imperio contin⟨e⟩nt⟨ur⟩.
>
> Gai. 4.103 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 534쪽. ⟨ ⟩는 Poste의 이탤릭(편자 보충) A 판본 스캔
>
> 모든 소송은 법률에 근거해 성립하거나, 정무관의 명령권에 기대어 유지된다.
>
> omnia iūdicia 모든 소송(2변화 중성 1격 복수) aut … aut ~이거나 ~이거나
>
> lēgitimō iūre 법률에 근거한 법으로(탈격) cōnsistunt 성립한다 imperiō 명령권으로(탈격)
>
> continentur 유지된다(수동)

꼴 하나

iūdicium · iūdiciī

2변화 중성 -um, 2격 -ī

1. 중성 2변화는 1격이 -um이다. 2격은 남성과 같은 -ī(-ium이면 -iī).
2. 중성은 1격과 4격이 언제나 같은 꼴이다.
3. 복수 1격은 -a다. iūdicia — 1변화 단수처럼 보여도 복수다.

Iūdicia sunt.재판들이 있다.

Iūdicium nōn est sententia.재판이 곧 판결은 아니다.

---

17 **testāmentum** testāmentum, testāmentī tes·tā·**men**·tum **유언** ★★★

중성 2변화

복원 고전 [tɛs.taːˈmɛn.tũː]

교회 [tes.taˈmɛn.tum]

testārī(증인을 세우다)에서 나온 말이다. 낱말 안에 증인(testis)이 들어 있다.

쉬운 예 Testāmentum dominī est.

주인의 유언이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Testāmentum	1격 단수 중성	유언
dominī	2격 단수 남성	주인의
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> **Testāmentum est** voluntātis nostrae iūsta sententia dē eō, quod quis post mortem suam fierī velit.
>
> 판본 철자: Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit.
>
> D. 28.1.1 (Modestinus libro secundo pandectarum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』371쪽. 피렌체 사본은 nostrae 대신 noster(각주 3) A 판본 스캔
>
> 유언은 누군가 자기가 죽은 뒤에 이루어지기를 바라는 것에 관한, 우리 의사의 법에 맞는 표시다.
>
> Testāmentum est 유언은 ~이다(1격 + sum) voluntātis nostrae 우리 의사의(3변화 속격 + 소유형용사)
>
> iūsta sententia 법에 맞는 표시(1변화 1격 — 형용사는 3장) dē eō 그것에 관하여(dē + 탈격)
>
> quod quis 누군가 ~하는 것 post mortem suam 자기 죽음 뒤에
>
> fierī velit 이루어지기를 바란다(접속법 — 14장)

꼴 하나

testā-MEN-tum

넷째 음절에서 강세를 찾는다

1. 끝에서 둘째 음절 men이 자음으로 닫혀 무겁다. 그래서 강세가 거기 온다.
2. 장음 부호 ā는 강세가 아니라 길이다. 강세 음절과 장모음은 따로 본다.
3. 복수는 testāmenta(중성 -a).

Testāmenta sunt.유언들이 있다.

Pacta et testāmenta sunt.합의들과 유언들이 있다.

한국이라면? = 유언 · 민법 제1060조

민법 제1060조는「유언은 본법의 정한 방식에 의하지 아니하면 효력이 생하지 아니한다」고 정한다.

---

18 **pactum** pactum, pactī pac·tum **합의, 약정** ★★★

중성 2변화

복원 고전 ['pak.tũː]

교회 ['pak.tum]

a가 짧은 pactum이다. 장음 pāctum은「박힌」이라는 다른 낱말이다.「pacta sunt servanda」가 정말 로마법인지는 이 장「격언 출처」.

쉬운 예

> Pactum est, nōn testāmentum.
>
> 합의이지 유언이 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pactum	1격 단수 중성	합의
est	sum 3인칭 단수	~이다
nōn	부정어	아니
testāmentum	1격 단수 중성	유언

원문

> **Pactum** autem ā pactiōne dīcitur (inde etiam pācis nōmen appellātum est) et est pactiō duōrum plūriumve in idem placitum et cōnsēnsus.
>
> 판본 철자: Pactum autem a pactione dicitur (inde etiam pacis nomen appellatum est) et est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus.
>
> D. 2.14.1.1–2 (Ulpianus libro quarto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』27쪽 A 판본 스캔
>
> 합의(pactum)라는 말은 약정(pactiō)에서 나왔다(평화 pāx라는 이름도 거기서 나왔다). 약정이란 둘 이상의 사람이 같은 것을 정하고 동의하는 것이다.
>
> pactiōne 약정에서(3변화 탈격) dīcitur 이름 지어진다 inde 거기서 pācis nōmen 평화(pāx)라는 이름 appellātum est 불렸다(완료 수동) duōrum plūriumve 둘 또는 여럿의 in idem placitum 같은 결정에 대한 cōnsēnsus 동의(4변화 1격)

꼴 하나

pacta sunt

-a로 끝나도 1변화가 아니다 — 2변화 중성 복수

1. pacta는 pactum의 1격 복수다. causa 같은 1변화 단수처럼 보이지만 아니다.
2. 동사가 sunt(복수)인 것이 단서다.
3. pacta sunt servanda의 servanda는 「지켜져야 할」(12장). 지금은 「합의들은 … 이다」까지 읽는다.

Pacta sunt servanda.합의는 지켜져야 한다.

Pacta nōn sunt testāmenta.합의들은 유언이 아니다.

---

19 **damnum** damnum, damnī **dam**·num **손해; 벌금** ★★★

중성 2변화

복원 고전 ['dam.nũː]

교회 ['dam.num]

손해이면서, 법률 용어로는 벌금이기도 하다. 아퀼리우스법이 다루는 「불법하게 끼친 손해(damnum iniūriā datum)」는 8장.

쉬운 예

> Damnum dominī est.
>
> 손해는 주인의 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Damnum	1격 단수 중성	손해는
dominī	2격 단수 남성	주인의 (것)
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> **Damnum** et damnātiō ab adēmptiōne et quasi dēminūtiōne **patrimōniī** dicta sunt.
>
> 판본 철자: Damnum et damnatio ab ademptione et quasi deminutione patrimonii dicta sunt.
>
> D. 39.2.3 (Paulus libro quadragensimo septimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』594쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 손해(damnum)와 배상 판결(damnātiō)이라는 말은 재산을 빼앗음, 말하자면 재산을 줄임에서 나왔다.
>
> damnātiō 책임을 지우는 판결 · 배상 선고(3변화 1격) ab adēmptiōne 빼앗음에서(탈격) quasi 말하자면 dēminūtiōne 줄임(탈격) patrimōniī 재산의(2변화 속격) dicta sunt 이름 지어졌다(완료 수동, 중성 복수)

꼴 하나

damnum · damna

중성 단수 -um, 복수 -a

1. 단수 damnum, 복수 damna. 1격과 4격이 같다.
2. 「주인의 것」은 손해를 주인이 진다는 뜻으로 읽힌다.
3. 고전 발음의 -um은 비음으로 흐리고, 교회 발음은 [um]으로 또렷이 읽는다.

Damnum est.손해가 있다.

Damna sunt.손해들이 있다.

한국이라면? = 손해 · 민법 제390조

민법 제390조의 「손해배상」의 손해다. 로마에서 damnum은 벌금이라는 뜻도 지녔다.

---

20 **dēlictum** dēlictum, dēlictī dē·**lic**·tum **불법행위, 범죄** ★★★

중성 2변화

복원 고전 [deːˈlɪk.tũː]

교회 [deˈlik.tum]

가이우스는 채무가 계약 아니면 불법행위에서 생긴다고 나눈다(Gai. 3.88 「ex contractu … ex delicto」).

쉬운 예

Dēlictum nōn est pactum.
불법행위는 합의가 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dēlictum	1격 단수 중성	불법행위는
nōn	부정어	아니
est	sum 3인칭 단수	~이다
pactum	1격 단수 중성	합의

원문

Trānseāmus nunc ad obligātiōnēs quae ex **dēlictō** nāscuntur, velutī sī quis **fūrtum** fēcerit, bona rapuerit, **damnum** dederit, iniūriam commīserit; …

판본 철자: Transeamus nunc ad obligationes quae ex delicto nascuntur, ueluti si quis furtum fecerit, bona rapuerit, damnum dederit, iniuriam commiserit; …

Gai. 3.182 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 402쪽 A 판본 스캔

이제 불법행위에서 생기는 채무로 넘어가자. 누가 절도를 했거나, 재물을 강탈했거나, 손해를 끼쳤거나, 인격 침해를 저지른 경우가 그렇다.

trānseāmus 넘어가자(접속법) obligātiōnēs 채무들(4격 복수) ex dēlictō 불법행위에서(탈격)
nāscuntur 생긴다(탈형동사) velutī sī 예컨대 ~한 경우 fūrtum fēcerit 절도를 했다
bona rapuerit 재물을 강탈했다 iniūriam commīserit 인격 침해를 저질렀다

꼴 하나

dē-LIC-tum

자음 둘 앞의 짧은 모음도 무겁다

1. lic의 i는 짧지만 뒤에 자음 c·t가 이어져 음절이 닫힌다. 닫힌 음절은 무겁다.
2. 그래서 강세는 끝에서 둘째 lic에 온다.
3. 첫 음절 dē의 장음은 강세와 상관없다.

Dēlicta sunt.불법행위들이 있다.

Dēlictum servī est.노예의 불법행위다.

한국이라면? ≠ 불법행위 · 범죄 · 민법 제750조 · 형법 제13조

dēlictum은 민사의 불법행위와 형사의 범죄를 함께 가리킨다. 한국법은 둘을 민법과 형법으로 나눈다.

---

21 **sum** sum, esse, fuī, futūrus ~이다; 있다 ★★★

불규칙 동사

복원 고전 ['sũ:]

교회 ['sum]

「~이다」와 「있다」를 함께 맡는다. 현재 여섯 꼴은 이 장 문법 코너. 12표법의 명령 estō(~이어라)는 13장.

쉬운 예 Reus nōn sum.

나는 피고인이 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고인
nōn	부정어	아니
sum	sum 1인칭 단수	나는 ~이다

꼴 하나

sum · es · est · sumus · estis · sunt

현재 여섯 꼴

1. 단수 sum(나) es(너) est(그), 복수 sumus(우리) estis(너희) sunt(그들).
2. 주어가 없어도 어미가 사람을 알려 준다.
3. 문장 끝에 오는 것이 보통이지만, 강조하면 앞으로 나온다. Est poena!

Dominus es.네가 주인이다.

Reī estis.너희가 피고인들이다.

사건 · 법은 몇 갈래인가

2세기 로마의 법학 교사 가이우스가 학생용 교과서를 쓴다. 첫머리에서 법 전체를 몇 갈래로 나누어 가르칠지 정해야 한다.

오늘의 한국 민법전도 같은 일을 했다. 조문 천여 개를 몇 편으로 묶었다.

당신이라면 법을 몇 갈래로 나누겠는가? 한국 민법전은 몇 편이고, 가이우스와 같은가?

▼ 원문과 답 보기

Omne autem iūs quō ūtimur vel ad **persōnās** pertinet vel ad rēs vel ad āctiōnēs. Et prius videāmus dē **persōnīs**.

판본 철자: Omne autem ius quo utimur uel ad personas pertinet uel ad res uel ad actiones. ⟨e⟩t prius uideamus de personis.

Gai. 1.8 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 13쪽. et의 e는 편자의 보충(Poste의 이탤릭). Seckel–Kübler(1938)는 sed A 판본 스캔

그런데 우리가 쓰는 모든 법은 사람에 관한 것이거나, 물건에 관한 것이거나, 소권에 관한 것이다. 그리고 먼저 사람에 관하여 보자.

iūs 법(3변화 중성 — 5장) quō ūtimur 우리가 쓰는 vel ... vel ~이거나 ~이거나

ad persōnās 사람들에(ad + 4격 — 8장) pertinet 관계된다 rēs 물건들(5변화 — 8장) āctiōnēs 소권들(3변화 — 5장)

prius videāmus 먼저 보자 dē persōnīs 사람들에 관하여(탈격 복수)

> Omne autem iūs, quō ūtimur, vel ad **persōnās** pertinet vel ad rēs vel ad āctiōnēs. Ac prius dē **persōnīs** videāmus. Nam parum est iūs nōsse, sī **persōnae**, quārum **causā** statūtum est, ignōrentur.
>
> 판본 철자: Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. ac prius de personis videamus. nam parum est ius nosse, si personae, quarum causa statutum est, ignorentur.
>
> Inst. 1.2.12 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889) 2쪽 A 판본 스캔
>
> (같은 문장) 그리고 먼저 사람에 관하여 보자. 법이 누구를 위해 정해졌는지 그 사람들을 모른다면 법을 아는 것은 보잘것없기 때문이다.
>
> ac 그리고 nam 왜냐하면 parum est 하찮다 persōnae 사람들이(1격 복수) quārum causā 그들을 위하여

> Omne iūs quō ūtimur vel ad **persōnās** pertinet vel ad rēs vel ad āctiōnēs.
>
> 판본 철자: Omne ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones.
>
> D. 1.5.1 · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』7쪽. 각주「autem ins. Gaius」 A 판본 스캔
>
> (같은 문장 — autem과 둘째 문장이 없다)

법률가의 답

가이우스는 셋으로 나눴다. 사람(persōnae), 물건(rēs), 소권(āctiōnēs). 유스티니아누스의『법학제요』는 이 문장을 옮기고 이유를 한 줄 덧붙였고,『학설휘찬』은 autem과 둘째 문장을 뺐다. 한국 민법은 5편이다. 사람과 물건은 남았지만 소권은 민사소송법으로 나갔고, 맨 앞에 총칙이 생겼다.

문법 짚기

- persōnās(4격 복수)와 persōnīs(탈격 복수)는 이 장의 1변화 어미다. 표에서 찾아보자.
- 같은 문장인데 판마다 uel/vel, et/ac/sed가 다르다. 원문을 인용할 때 판을 적는 이유다.
- rēs(5변화)·āctiōnēs(3변화)·iūs(3변화)는 뒤 장에서 배운다. 지금은 풀이만 보고 읽는다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda. 전승(문구 출처 미확인)

이 책이 대조한 로마법 원전에서는 이 세 낱말 꼴을 찾지 못했다. 로마 쪽 규칙은 오히려 반대다. 원인(causa) 없는 맨 합의는 채무를 낳지 않고 항변만 낳는다.

합의를 지켜 주겠다는 말은 법무관 고시에 있다(「pacta conventa … servabo」, D. 2.14.7.7). 그것도 사기나 법령 위반이 아닌 합의에 한한다.

「아무리 벌거벗은 합의라도 지켜야 한다(pacta quantumcunque nuda servanda sunt)」는 그레고리우스 9세 교령집(X 1.35.1)의 장 머리 요지다(Friedberg II col. 203). Friedberg판에 실린 요지이고, 언제 붙었는지는 확인하지 못했다. 전말은 17장.

> Sed cum nūlla subest causa, propter conventiōnem hīc cōnstat nōn posse cōnstituī obligātiōnem: igitur nūda pactiō obligātiōnem nōn parit, sed parit exceptiōnem.D. 2.14.7.4 (Ulpianus libro quarto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』28쪽 A 판본 스캔
>
> 그러나 아무 원인도 밑에 놓여 있지 않으면, 합의만으로는 여기서 채무가 성립할 수 없다는 것이 확립되어 있다. 그러므로 맨 합의는 채무를 낳지 않고 항변을 낳는다.

한국이라면? · 민법 편제와 가이우스의 3분법

사건의 답. 한국 민법은 법률 제21454호(2026. 3. 17. 시행) 기준이다. 가이우스의 권 구분은 Poste 4판 목차를 따랐다.

가이우스『법학제요』	한국 민법	차이

≠	제1권 persōnae — 사람	제1편 총칙 제2장「인」·제3장「법인」, 제4편 친족	가이우스의「사람」은 자유인·노예·가부장권의 신분법이다. 민법은 권리능력(제3조)에서 시작한다.
≠	제2·3권 rēs — 물건	제1편 총칙 제4장「물건」, 제2편 물권, 제3편 채권, 제5편 상속	가이우스의 한 갈래가 민법에서는 네 곳으로 나뉜다.
+	제4권 āctiōnēs — 소권	(민법에 없음 — 민사소송법)	로마법은「어떤 소권이 있는가」로 권리를 생각했다. 민법은 권리를 먼저 정하고 소송은 따로 둔다.
+	(총칙 없음)	제1편 총칙(통칙·인·법인·물건·법률행위·기간·소멸시효)	가이우스는 세 갈래를 바로 나눈다. 민법은 모든 편에 걸치는 규정을 맨 앞에 모았다.

민법 제1편~제5편 표제(국가법령정보센터, 2026-10-21 열람). Poste 4판(1904) 목차「PERSONAE, Book I … RES, Books II and III … ACTIONES, Book IV」.

가짜 친구 · familia · culpa · dolus

familia — ~~카즉아~~ 아니라 한 가장 아래의 사람과 재산, 때로는 노예 무리

울피아누스는 familia가 물건에도 사람에도 쓰인다고 먼저 밝히고, 12표법의「가장 가까운 종친이 familia를 가져라」(상속 재산)와 법무관 고시의「징세 청부인의 familia」(노예 무리)를 예로 든다.

> 'Familiae' appellātiō quāliter accipiātur, videāmus. Et quidem variē accepta est: nam et in rēs et in persōnās dēdūcitur.D. 50.16.195.1 (Ulpianus libro 46 ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』864쪽 A 판본 스캔
>
> familia라는 이름이 어떻게 받아들여지는지 보자. 그것은 여러 가지로 받아들여졌다. 물건에도 사람에도 쓰인다.

culpa — ~~죄가~~ 아니라 주의 깊은 사람이면 내다봤을 것을 못 본 잘못(과실)

정의는 무키우스의 것이고, 파울루스가 전한다. 기준이「주의 깊은 사람(dīligēns)」이라는 점이 오늘의 과실 판단과 닮았다.

> sed Mucius etiam dixit, si in privato idem accidisset, posse de culpa agi: culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit.D. 9.2.31 (Paulus libro 10 ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』129쪽. 옛 판들의 어순은「cum quod … potuerit」(각주 7) A 판본 스캔
>
> 그러나 무키우스는, 같은 일이 사유지에서 일어났더라도 과실을 근거로 소송할 수 있다고 말했다. 과실이란 주의 깊은 사람이라면 미리 내다볼 수 있었던 것을 내다보지 않았거나, 위험을 피할 수 없게 된 때에야 경고한 것이라는 것이다.

dolus — ~~고의 일반어~~ 아니라 남을 속이려는 꾀 — 법무관 고시는 굳이 dolus malus(나쁜 꾀)라고 쓴다

라베오의 정의를 울피아누스가 전하고(§2)「라베오의 정의가 옳다」고 덧붙인다(§3 첫 문장). 같은 절은 이어서, 옛사람들이「좋은 꾀(dolus bonus)」도 말했기 때문에 법무관이 malus를 붙였다고 설명한다.

> … itaque ipse sic definiit dolum malum esse omnem calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam. Labeonis definitio vera est.D. 4.3.1.2–3 (Ulpianus libro 11 ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』53쪽. 마지막 문장「Labeonis definitio vera est.」부터 §3(여백 번호) A 판본 스캔
>
> … 그래서 그(라베오) 자신은 악의(dolus malus)를, 남을 속여 넘기고 그르치고 기만하려고 쓰는 모든 교활·기만·책략이라고 정의했다. 라베오의 정의가 옳다.

요령 영어로 짐작하지 말고 법률가의 정의 문장을 찾는다.『학설휘찬』50권 16장(「낱말의 뜻에 관하여」)이 그런 문장을 모은 곳이다.

로마법 상식 · 가이우스의『법학제요』와 베로나 사본

『법학제요(Īnstitūtiōnēs)』는 2세기 로마의 법학 교사 가이우스가 쓴 네 권짜리 교과서다. 제1권이 사람, 제2·3권이 물건, 제4권이 소권이다.

1816년 니부어가 베로나 대성당 참사회 도서관에서, 히에로니무스의 글을 덮어쓴 양피지 밑에 지워진 채 남은 옛 글을 알아보았다. 그는 사비니와 의논해 이것이 가이우스의 책이라고 판단했다.

유스티니아누스 황제의『법학제요』는 서문에서 옛 교재들,「특히 우리 가이우스의 주해」에서 뽑아 엮었다고 밝힌다. 사람·물건·소권의 3분법도 그대로 옮겼다(이 장 사건).

Poste 4판(1904) lii~liv쪽 · Inst. prooem. 6(Krüger 1889)

법률가 인물 카드 · 가이우스(Gaius)

사료가 말하는 것과 전해 오는 추정을 나눈다.

구분	내용	근거
사료	이름은「가이우스」하나만 전한다. 그것이 개인 이름(praenomen)이라면 가문 이름은 사라졌다.	Poste 4판 liii쪽
사료	하드리아누스·안토니누스 피우스·마르쿠스 아우렐리우스 치세(117~180년)에 활동했다.	Poste 4판 liv쪽
사료	「인용법」이 파피니아누스·파울루스·가이우스·울피아누스·모데스티누스의 저술을 공인하면서 가이우스에게도 다른 이들과 같은 권위를 준다고 따로 밝혔다(426년 — 편자 환산).	CTh 1.4.3, Mommsen–Meyer(1905) 제1권 2부 34쪽
사료	유스티니아누스의『법학제요』가「특히 우리 가이우스의 주해에서」엮었다고 밝힌다.	Inst. prooem. 6, Krüger(1889)
전승(추정)	그리스계이거나 헬레니즘화한 소아시아 출신일 것이다.	Poste 4판 liii쪽「It is probable …」

확인 문제 5

1.「Culpa servī est.」의 servī는 무슨 격인가?

- 1격 복수
- **2격 단수**
- 3격 단수
- 4격 단수

동사 est가 단수이고 주어는 culpa다. servī는 culpa를 꾸미는 2격 단수「노예의」.

2. 「Pacta sunt.」의 pacta는?

1변화 1격 단수

1변화 탈격 단수

2변화 중성 1격 복수

2변화 남성 2격 단수

pactum(중성)의 복수 1격이 pacta다. 동사 sunt가 복수인 것이 단서다.

3. 「Poena est pecūnia.」에서 pecūnia가 4격 pecūniam이 아닌 까닭은?

여성 명사라서

est는 목적어를 받지 않아 뒤 명사도 1격이라서

탈격이라서

복수라서

sum 앞뒤의 명사는 둘 다 1격이다. 「형벌은 돈이다」.

4. dominus의 2격 단수와 같은 꼴인 것은?

1격 복수

3격 단수

4격 단수

탈격 단수

dominī는 2격 단수이자 1격 복수다. 동사의 수로 가린다.

5. 이 장 「격언 출처」에서 본 대로, 「pacta sunt servanda」에 가장 가까운 문구가 처음 확인되는 문헌은?

고대 로마법 원전

중세 교회법 문헌

영미 판결

20세기 국제조약

로마법 원전에는 이 문구가 없다. 「아무리 벌거벗은 합의라도 지켜야 한다」는 그레고리우스 9세 교령집(X 1.35.1)의 장 머리 요지가 가장 가까운 꼴이고, 그 요지가 언제 붙었는지는 확인하지 못했다. 정확한 세 낱말 꼴이 처음 나온 곳은 찾지 못했다.

1부 문법 · 제3장

형용사 1·2변화와 일치 — 좋은 신의, 나쁜 꾀

Adiectīva prīmae et secundae dēclīnātiōnis

라틴어 형용사는 꾸미는 명사를 따라 끝을 바꾼다. 남성 명사에는 bonus, 여성 명사에는 bona, 중성 명사에는 bonum이다. 어미는 2장에서 배운 1변화·2변화를 그대로 빌려 오므로 새로 외울 것은 거의 없다. 대신 「무엇에 맞추는가」를 익혀야 한다. 이 장은 bonus·malus·aequus·pūblicus·prīvātus처럼 법률가가

날마다 쓰는 형용사 열아홉 개를 다루고, 끝에서 「선의(bonā fidē)」의 반대말이
무엇인지 파울루스에게 묻는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Iūs est ars bonī et aequī. D. 1.1.1 pr.(켈수스의 정의, 울피아누스가 전함)
   법은 선과 형평의 기술이다.
2. Vel etiam potest dīvidī possessiōnis genus in duās speciēs, ut possideātur aut bonā fidē aut nōn bonā fidē. D. 41.2.3.22
   또는 점유를 두 종류로 나눌 수도 있다. 선의로 점유되거나, 선의 아닌 상태로 점유되거나.
3. Summa itaque rērum dīvīsiō in duōs articulōs dīdūcitur: nam aliae sunt dīvīnī iūris, aliae hūmānī. Gai. 2.2
   그러므로 물건의 가장 큰 나눔은 두 갈래다. 어떤 물건은 신의 법에, 어떤 물건은 인간의 법에 속한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 27

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격. 「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격. 「~에게」. 받는 사람
4격	대격. 「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)
탈격	5격. 「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다
호격	6격. 부르는 말(「~아/야」). 대개 1격과 같고, 2변화 -us 명사 · 형용사의 단수만 -e로 따로 있다(domine · bone). 그리스계 이름에는 예외가 있다(Anchīsē)
술어	sum 뒤에서 주어가 무엇인지 말하는 낱말. 「형벌은 돈이다」의 「돈」. 목적어가 아니라 1격이다
중성	남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a
장음 부호	모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다
강세	낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다
일치	형용사가 꾸미는 명사와 성·수·격을 같게 맞추는 것. 끝 글자가 같을 필요는 없다(aes aliēnum, bonā fidē) (3장)
술어 형용사	sum 뒤에서 주어가 어떠한지 말하는 형용사(Poena iūsta est.). 주어와 성·수를 맞추고 1격이다 (3장)
음절	모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)
사전형	사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)
활용	동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)
부정사	「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)
관계대명사	앞 명사를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는 말(quī, quae, quod). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 이어지는 문장 안의 역할로 정한다 (7장)
4변화	사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)

5변화	사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)
미완료	과거에 이어지던 일 · 되풀이되던 일을 말하는 시제(vocābam「부르고 있었다」). 현재 어간 + -ba- + 인칭 어미 -m · -s · -t … 한 번 끝난 일은 완료(10장) (9장)
완료	끝난 일을 말하는 시제(impulit「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)
미래완료	앞으로의 어느 때보다 먼저 끝날 일. 완료 어간 + -erō · -eris · -erit … 3인칭 복수 -erint. 법률 조건문「sī … ceciderit(떨어졌다면)」의 꼴 (10장)
탈형동사	꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)
완료분사	넷째 주요형에서 온「~된」꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)
절대 탈격	명사와 분사(또는 형용사)를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙이는 짜임(rēbus sīc stantibus 사정이 이대로인 채).「~하여 · ~한 뒤 · ~하면」(12장)
접속법	「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

형용사 1·2변화 — bonus, bona, bonum

형용사는 꾸미는 명사와 성·수·격을 맞춘다. 어미는 2장의 1변화·2변화를 그대로 빌린다.

- 형용사 사전형은 남성·여성·중성 1격 셋이다. bonus, bona, bonum. 남성과 중성은 2변화(dominus·pactum), 여성은 1변화(causa)처럼 변한다.
- 새로 외울 어미표는 없다. 2장 표의 세 칸을 한 줄에 모았을 뿐이다.
- 쓰임은 둘이다. 명사 곁에서 꾸미거나(dominus bonus 선한 주인), est 뒤에서 술어가 된다(Dominus bonus est. 주인은 선하다).
- 형용사는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 앞에 두면 강조다. 짝은 위치가 아니라 어미로 찾는다.
- 명사 없이 쓰면 사람이나 것이 된다. bonī 선한 사람들, bonum 좋은 것, bona 재산.

표로 보기

격	남성 단수	여성 단수	중성 단수	남성 복수	여성 복수	중성 복수
1격	bonus	bona	bonum	bonī	bonae	bona
2격	bonī	bonae	bonī	bonōrum	bonārum	bonōrum
3격	bonō	bonae	bonō	bonīs	bonīs	bonīs
4격	bonum	bonam	bonum	bonōs	bonās	bona
5격(탈격)	bonō	bonā	bonō	bonīs	bonīs	bonīs
6격(호격)	bone	bona	bonum	bonī	bonae	bona

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Dominus bonus est
1격 단수 남성 · 주인은 1격 단수 남성 · 선한 ~이다
주인은 선하다.

Servī aliēnī sunt
1격 복수 남성 · 노예들이 1격 복수 남성 · 남의 ~이다(복수)
남의 노예들이다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~Poena iūstus est.~~	Poena iūsta est.	poena가 여성이다. 술어 형용사도 여성 iūsta.
~~Pactum bonus est.~~	Pactum bonum est.	pactum은 중성이다. 남성 -us를 쓰지 않는다.
~~bona는 언제나 「좋은 (여성)」~~	bona = 여성 단수 · 중성 복수 · 「재산」	꼴이 같다. 동사 수와 꾸미는 명사로 가린다.
~~형용사는 명사 앞에 둔다~~	dominus bonus · fundus Tusculānus	라틴어는 명사 뒤가 흔하다. 앞이면 강조.

일치 — 어미가 아니라 성을 맞춘다

형용사와 명사는 성·수·격이 같을 뿐, 끝 글자가 같으라는 법은 없다.

- 2장의 명사는 모두 1·2변화라 형용사와 어미가 같았다. 뒤 장에서 3·4·5변화 명사가 나오면 어미 모양이 갈라진다.
- aes aliēnum(빚)의 aes는 3변화 중성, nūda proprietās의 proprietās는 3변화 여성이다. 형용사는 그래도 1·2변화 어미를 쓴다.
- 이 장 사건의 bonā fidē도 그렇다. fidēs는 5변화 여성(8장)이고 탈격이 fidē, 형용사는 여성 탈격 bonā.
- 1변화 명사 가운데 남성이 몇 있다(agricola 농부, nauta 선원). 이때 형용사는 남성 -us. agricola bonus.
- 그래서 형용사를 붙일 때는 명사의 어미가 아니라 사전의 성 표시(m·f·n)를 본다.

표로 보기

명사	변화 · 성	형용사와 함께	뜻
aes	3변화 중성	aes aliēnum	남의 돈 · 빚
proprietās	3변화 여성	nūda proprietās	맨 소유권
fidēs	5변화 여성	bona fidēs	선의
cōnsēnsus	4변화 남성	tacitus cōnsēnsus	묵시적 동의
tūtor	3변화 남성	tūtor lēgitimus	법정 후견인
agricola	1변화 남성	agricola bonus	선한 농부

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Aes aliēnum est
3변화 중성 1격 · 돈 중성 1격 · 남의 ~이다
빚이다.

Agricola bonus est
1변화 남성 1격 · 농부는 남성 1격 · 선한 ~이다
농부는 선하다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~aes aliēnus~~	aes aliēnum	aes는 중성이다. -us로 끝나지 않는다고 남성으로 보지 않는다.
~~agricola bona~~	agricola bonus	agricola는 1변화지만 남성이다. 형용사는 성을 따른다.
~~bonā fidē의 fidē를 1변화로~~	fidē = 5변화 fidēs의 탈격	형용사 bonā만 1변화 어미다. 명사는 8장에서 배운다.

~~nūda proprietātis~~	nūdae proprietātis	2격이면 형용사도 2격 -ae. 격까지 맞춘다.

표제어 19

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 형용사는 사전처럼 남성·여성·중성 세 꼴을 함께 적었다. 「쉬운 예」는 3장까지의 문법만으로 지은 문장이고, 「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이다. 고 · 교 단추는 복원 고전 · 교회 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 bonus bonus, bona, bonum bo·nus 좋은, 선한; (중성 복수 bona) 재산 ★★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ˈbɔ.nʊs]

교회 [ˈbɔː.nus]

남성 bonus, 여성 bona, 중성 bonum. 중성 복수 bona가 명사로 굳어 「재산」이 되었다. bonā fidē(선의로)는 이 장 사건.

쉬운 예

Dominus bonus est.

주인은 선하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인은
bonus	1격 단수 남성(형용사)	선한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

'Bonōrum' appellātiō aut nātūrālis aut cīvīlis est. Nātūrāliter **bona** ex eō dīcuntur, quod beant, hoc est **beātōs** faciunt: beāre est prōdesse.

판본 철자: 'Bonorum' appellatio aut naturalis aut civilis est. naturaliter bona ex eo dicuntur, quod beant, hoc est beatos faciunt: beare est prodesse.

D. 50.16.49 (Ulpianus libro quinquagensimo nono ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』859쪽. 바로 다음 문장 앞의 각주 1은 「시민법적으로는 …」 설명이 떨어져 나갔다고 본다(exciderunt talia) A 판본 스캔

'재산(bona)'이라는 이름은 자연적인 뜻이거나 시민법적인 뜻이다. 자연적으로는 사람을 복되게 하기(beant) 때문에, 곧 행복하게 만들기 때문에 bona라고 부른다. 복되게 한다는 것은 이롭게 한다는 것이다.

bonōrum 재산의(중성 2격 복수 — 형용사가 명사로) appellātiō 이름(3변화 1격)

nātūrālis · cīvīlis 자연적인 · 시민법적인(3변화 형용사 — 12장) nātūrāliter 자연적으로

dīcuntur 불린다(수동) beant 복되게 한다(beō) beātōs 복된 사람들을(4격 복수)

prōdesse 이롭다(부정사)

꼴 하나

bonus · bona · bonum

형용사 하나에 성별 꼴 셋

1. 사전은 형용사를 남성·여성·중성 1격 세 꼴로 싣는다. bonus, bona, bonum.
2. 남성 -us는 2변화 dominus, 여성 -a는 1변화 causa, 중성 -um은 2변화 pactum과 어미가 같다.
3. 꾸미는 명사의 성을 보고 셋 중 하나를 고른다. 주인은 남성이라 dominus bonus.

Domina bona est.여주인은 선하다.

Pactum bonum est.합의는 좋다.

한국이라면? ≠ 선의 · 민법 제249조

제249조는 동산을「선의이며 과실없이」점유한 양수인이 즉시 소유권을 얻는다고 정한다. 가이우스의 로마에서는 bonā fidē로 받아도 사용취득 기간(동산 1년)을 채워야 했다(Gai. 2.42·43).

---

2 **malus** malus, mala, malum ma·lus **나쁜, 악한** ★★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ˈma.ɫʊs]

교회 [ˈmaː.lus]

a가 짧다. ā가 긴 mālus는「사과나무」다(1장「장단」). dolus malus(악의)·malā fidē(악의로)로 법률 문장에 나온다.

쉬운 예

Dolus malus est.

악의가 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dolus	1격 단수 남성	꾀가
malus	1격 단수 남성(형용사)	나쁜
est	sum 3인칭 단수	있다

원문

Nōn fuit autem **contentus** praetor dolum dīcere, sed adiēcit **malum**, quoniam veterēs dolum etiam **bonum** dīcēbant et prō sollertiā hoc nōmen accipiēbant, maximē sī adversus hostem latrōnemve quis māchinētur.

판본 철자: Non fuit autem contentus praetor dolum dicere, sed adiecit malum, quoniam veteres dolum etiam bonum dicebant et pro sollertia hoc nomen accipiebant, maxime si adversus hostem latronemve quis machinetur.

D. 4.3.1.3 (Ulpianus libro undecimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』53쪽 A 판본 스캔

그런데 법무관은 dolus라고만 하지 않고 malus를 덧붙였다. 옛사람들은 dolus가 좋을(bonus) 수도 있다고 말하며 이 이름을「재치」라는 뜻으로 받아들였기 때문이다. 특히 누가 적이나 강도를 상대로 꾀를 쓸 때 그랬다.

contentus 만족한(완료분사) adiēcit 덧붙였다(완료)

dolum … malum 4격 단수 남성 — 형용사가 명사에 맞췄다 veterēs 옛사람들(3변화 1격 복수)

dīcēbant 말하곤 했다(미완료 — 9장) prō sollertiā 재치라는 뜻으로 hostem latrōnemve 적이나 강도를

māchinētur 꾀를 쓴다(탈형동사·접속법)

꼴 하나

dolus malus → dolum malum

명사가 격을 바꾸면 형용사도 같이 바꾼다

1. 원문의 dolum malum은 4격 단수 남성이다. 명사 dolum이 4격이니 형용사도 malum이 된다.
2. 둘 사이에 다른 낱말이 끼어도 짝은 어미로 찾는다(dolum … bonum).
3. 중성 malum(나쁜 것·악)도 꼴이 같다. 무엇에 걸리는지 문맥으로 가린다.

Dolī malī sunt.악의들이 있다.

Culpa mala nōn est dolus.나쁜 과실이 곧 악의는 아니다.

한국이라면? ≠ 악의 · 민법 제201조

제201조②의 악의 점유자는 수취한 과실을 반환한다. 민법의「악의」는 흔히「사정을 안다」는 뜻으로 새기고 (학설) 해칠 뜻을 요구하지 않는다. malus는 말 그대로「나쁜」이다.

---

3 **iūstus** iūstus, iūsta, iūstum jūs·tus **정당한; 적법한** ★★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ˈjuːs.tʊs]

교회 [ˈjus.tus]

iūs(법)에서 나왔다. 「올바른」이라는 도덕적 뜻과 함께 「법이 정한 요건을 갖춘」이라는 기술적 뜻이 있다. iūstae nūptiae는 「적법한 혼인」이다.

쉬운 예

Poena iūsta est.

형벌이 정당하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Poena	1격 단수 여성	형벌이
iūsta	1격 단수 여성(형용사)	정당한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Iūstās autem nuptiās inter sē cīvēs **Rōmānī** contrahunt, quī secundum praecepta lēgum coeunt, masculī quidem pūberēs, fēminae autem viripotentes, sīve patrēs familiās sint sīve fīliī familiās, dum tamen fīliī familiās et cōnsēnsum habeant parentum, quōrum in potestāte sunt.

판본 철자: Iustas autem nuptias inter se cives Romani contrahunt, qui secundum praecepta legum coeunt, masculi quidem puberes, feminae autem viripotentes, sive patres familias sint sive filii familias, dum tamen filii familias et consensum habeant parentum, quorum in potestate sunt.

Inst. 1.10 pr. · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』4쪽 A 판본 스캔

로마 시민들은 법률의 규정에 따라 맺어질 때 서로 적법한 혼인을 한다. 남자는 사춘기에 이르고 여자는 혼인할 나이에 이르러야 하며, 가장이든 가자(家子)든 상관없다. 다만 가자라면 자기를 권력 아래 둔 부모의 동의도 얻어야 한다.

iūstās nuptiās 적법한 혼인을(4격 복수 여성 — nuptiae는 늘 복수)

cīvēs Rōmānī 로마 시민들(3변화 명사 + 2변화 형용사) contrahunt 맺는다

secundum praecepta lēgum 법률의 규정에 따라 coeunt 결합한다 pūberēs 사춘기에 이른

viripotentes 혼인할 나이가 된(여자) dum tamen 다만 ~하는 한에서

꼴 하나

Poena iūsta est.

술어 형용사도 주어와 맞춘다

1. est 뒤의 형용사는 주어가 무엇인지 말하는 술어다. 술어 명사처럼 1격이다.
2. 술어 형용사는 주어의 성·수를 따른다. poena가 여성 단수라 iūsta.
3. 주어가 복수면 sunt와 복수 꼴. Poenae iūstae sunt.

Sententia iūsta est.판결이 정당하다.

Poenae iūstae sunt.형벌들이 정당하다.

---

4 **aequus** aequus, aequa, aequum aę·quus **공평한; 같은, 평평한** ★★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ˈaę.kʊs]

교회 [ˈɛː.kʷus]

본래 「평평한·같은」이다. 법률가는 중성 aequum을 명사로 써서 「공평한 것·형평」을 가리킨다. 명사 aequitās(형평)는 5장.

쉬운 예

Iūdicium aequum est.

재판이 공평하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdicium	1격 단수 중성	재판이
aequum	1격 단수 중성(형용사)	공평한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Est autem ā iūstitiā appellātum: nam, ut ēleganter Celsus dēfīnit, iūs est ars **bonī** et **aequī**.

판본 철자: est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi.

D. 1.1.1 pr. (Ulpianus libro primo institutionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』1쪽 A 판본 스캔

그런데 법(iūs)이라는 이름은 정의(iūstitia)에서 나왔다. 켈수스가 멋지게 정의하듯, 법은 선과 형평의 기술이기 때문이다.

ā iūstitiā 정의에서(탈격) appellātum 이름 지어진(완료분사 중성 — 주어 iūs에 맞춤) ut ~하듯

ēleganter 멋지게 dēfīnit 정의한다 iūs 법(3변화 중성 — 5장) ars 기술(3변화 여성)

bonī et aequī 선한 것과 공평한 것의(중성 2격 — 형용사가 명사로)

꼴 하나

bonum et aequum

중성 형용사가 명사 노릇 — 「좋은 것」「공평한 것」

1. 꾸밀 명사 없이 중성 단수로 쓰면 「~한 것」이 된다. aequum = 공평한 것.
2. 원문의 bonī et aequī는 그 2격이다. ars(기술)를 꾸며 「선과 형평의 기술」.
3. 남성 복수로 쓰면 사람이 된다. bonī = 선한 사람들.

Aequum est.공평한 일이다.

Bonī et iūstī sunt.선하고 정당한 사람들이다.

---

5 inīquus inīquus, inīqua, inīquum i·nī·quus **불공평한, 부당한** ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ɪˈniːˌkʊs]

교회 [iˈniːˌkʷus]

in-(아님) + aequus. 낱말 안쪽으로 들어가면서 ae가 ī로 바뀌었다. 영어 iniquity(죄악)는 뜻이 더 나갔다.

쉬운 예

Sententia inīqua est.

판결이 부당하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Sententia	1격 단수 여성	판결이
inīqua	1격 단수 여성(형용사)	부당한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Nōn dēbet alterī per alterum **inīqua** condiciō īnferrī.

판본 철자: Non debet alteri per alterum iniqua condicio inferri.

D. 50.17.74 (Papinianus libro primo quaestionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』870쪽 A 판본 스캔

한 사람 때문에 다른 사람에게 불공평한 처지가 지워져서는 안 된다.

dēbet ~해야 한다(2활용 — 4장) alterī 다른 사람에게(여격) per alterum 다른 사람을 통해(8장)

inīqua 1격 단수 여성 — condiciō에 맞춤 condiciō 처지·조건(3변화 여성) īnferrī 지워지다(수동 부정사)

꼴 하나

in- + aequus → inīquus

반대말을 만드는 in-

1. in-을 붙이면 「아님」이 된다. certus → incertus, iūstus → iniūstus.
2. aequus는 in- 뒤에서 모음이 바뀌어 inīquus가 된다. 사전에서 따로 찾는다.
3. 변화는 aequus와 같다. inīquus, inīqua, inīquum.

Dominus inīquus est.주인이 불공평하다.

Pactum inīquum est.합의가 불공평하다.

---

6 **pūblicus** pūblicus, pūblica, pūblicum pū·bli·cus **공적인, 국가의** ★★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ˈpuːblɪkʊs]

교회 [ˈpuːblikus]

iūs pūblicum(공법), rēs pūblica(국가)의 pūblicus다. 울피아누스는 로마 인민의 것만 엄밀하게 pūblicus라고 한다(원문).

쉬운 예 Pecūnia pūblica est.

공금이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pecūnia	1격 단수 여성	돈이
pūblica	1격 단수 여성(형용사)	공적인
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Bona cīvitātis abūsīvē '**pūblica**' dicta sunt: **sōla** enim ea pūblica sunt, quae populī **Rōmānī** sunt.
>
> 판본 철자: Bona civitatis abusive 'publica' dicta sunt: sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt.
>
> D. 50.16.15 (Ulpianus libro decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』857쪽 A 판본 스캔
>
> 도시 공동체의 재산을 '공적인 것(pūblica)'이라 부른 것은 말을 잘못 쓴 것이다. 로마 인민의 것만이 공적인 것이기 때문이다.
>
> bona 재산(중성 복수 — 이 장 bonus) cīvitātis 도시 공동체의(3변화 2격) abūsīvē 말을 잘못 써서 dicta sunt 불렸다(완료 수동, 중성 복수) sōla … ea 그것들만(중성 복수) populī Rōmānī 로마 인민의(2격 — 명사와 형용사가 함께 2격)

꼴 하나

ea pūblica sunt

중성 복수 술어 -a + sunt

1. bona(재산)는 중성 복수다. 그래서 술어도 중성 복수 pūblica이고 동사는 sunt다.
2. 중성 복수 -a를 여성 단수로 읽지 않는다. 동사 sunt가 단서다.
3. populī Rōmānī처럼 명사와 형용사가 나란히 2격이면 한 덩어리로 읽는다.

Bona pūblica sunt.재산이 공적인 것이다.

Pecūnia pūblica nōn est.공금이 아니다.

---

7 **prīvātus** prīvātus, prīvāta, prīvātum prī·vā·tus **사적인; 공직 없는** ★★★

1·2변화 형용사(분사에서)

복원 고전 [priːˈwaːtʊs]

교회 [priˈvaːtus]

prīvō(떼어 놓다)의 완료분사에서 왔다. 「국가에서 떼어 놓은」, 곧 공직이 없는 사람·개인의 것이다. 2장 prōvincia 원문의 「속주를 벗어나면 prīvātus」도 같은 뜻이다.

쉬운 예 **Pecūnia prīvāta est.**
사사로운 돈이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pecūnia	1격 단수 여성	돈이
prīvāta	1격 단수 여성(형용사)	사적인
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문 **Prīvātae** sunt quae singulōrum hominum sunt.
판본 철자: priuatae sunt quae singulorum homin(um sunt).
Gai. 2.11(끝 문장) · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 123쪽. hominum의 um과 sunt는 편자 보충(Poste 이탤릭)
A 판본 스캔
개개인의 것인 물건이 사적인 물건이다.
prīvātae 1격 복수 여성 — 생략된 rēs(물건)에 맞춤 sunt sum 3인칭 복수
quae ~인 것들(관계대명사 — 7장) singulōrum 개개의(2격 복수 — 1·2변화 형용사)
hominum 사람들의(3변화 2격 복수 — 5장)

꼴 하나
prīvātae sunt
명사가 빠져도 형용사 어미가 성을 알려 준다
1. 이 문장에는 명사가 없다. 여성 복수 -ae를 보고 앞 문장의 rēs(물건, 여성)를 되살린다.
2. 앞 문장은 「인간의 법에 속하는 물건은 공적이거나 사적이다」(Gai. 2.10 — hūmānus 원문).
3. 같은 꼴 prīvātae가 2격 단수일 수도 있다. 동사 sunt가 복수 1격임을 알려 준다.

Bona prīvāta sunt.재산이 사사로운 것이다.

Pecūnia prīvāta nōn est pūblica.사사로운 돈은 공금이 아니다.

---

8 **proprius** proprius, propria, proprium pro·pri·us **자기 고유의, 제 것인** ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ˈprɔ.pri.ʊs]
교회 [ˈprɔː.pri.us]

「제 것」이다. 소유권 proprietās가 여기서 나왔다. 짝은 aliēnus(남의). 남성 복수 1격은 propriī.

쉬운 예 **Pecūnia propria est.**
제 돈이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pecūnia	1격 단수 여성	돈이
propria	1격 단수 여성(형용사)	제 것인
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Sed sī rem lēgātāriī quis eī lēgāverit, inūtile lēgātum est, quia quod **proprium** est ipsīus, amplius eius fierī nōn potest: et licet aliēnāverit eam, nōn dēbētur nec ipsa nec aestimātiō eius.

판본 철자: Sed si rem legatarii quis ei legaverit, inutile legatum est, quia quod proprium est ipsius, amplius eius fieri non potest: et licet alienaverit eam, non debetur nec ipsa nec aestimatio eius.

Inst. 2.20.10 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』24쪽 A 판본 스캔

그런데 누가 수유자에게 수유자 자신의 물건을 유증했다면 그 유증은 효력이 없다. 이미 그 사람 자신의 것은 더 그의 것이 될 수 없기 때문이다. 그가 뒤에 그 물건을 남에게 넘겼더라도 물건도 그 값도 청구할 수 없다.

lēgātāriī 수유자의(2변화 2격) **lēgāverit** 유증했다면 **inūtile** 효력 없는(3변화 형용사 중성) **lēgātum** 유증(2변화 중성) **proprium** 1격 단수 중성 — 「제 것」(quod를 받음) **ipsīus** 그 사람 자신의 **fierī** 되다 **licet aliēnāverit** 남에게 넘겼더라도(aliēnus에서 나온 동사)

꼴 하나

proprius ↔ aliēnus

제 것과 남의 것 — 법률 형용사의 짝

1. proprius는 「제 것」, aliēnus는 「남의 것」이다. 소유를 따지는 문장에 짝으로 자주 나온다.
2. 둘 다 1·2변화라 어미가 같다. 남성 복수 1격은 propriī, aliēnī.
3. 원문의 aliēnāverit(넘겼다)는 aliēnus에서 나온 동사다. 「남의 것으로 만들다」.

Servī propriī sunt.제 노예들이다.

Pecūnia propria nōn est.제 돈이 아니다.

---

9 **aliēnus** aliēnus, aliēna, aliēnum a·li·ē·nus **남의, 남에게 속한** ★★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [a.liˈeː.nʊs]

교회 [a.liˈɛː.nus]

alius(다른)에서 나왔다. rēs aliēna(남의 물건), aes aliēnum(빚). 이 장 사건의 「남의 노예라도(quamvīs aliēnus sit)」에도 나온다.

쉬운 예

Servus aliēnus est.

남의 노예다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예
aliēnus	1격 단수 남성(형용사)	남의
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

'Aes **aliēnum**' est, quod nōs aliīs dēbēmus: 'aes **suum**' est, quod aliī nōbīs dēbent.

판본 철자: 'Aes alienum' est, quod nos aliis debemus: 'aes suum' est, quod alii nobis debent.

D. 50.16.213.1 (Ulpianus libro primo regularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』866쪽. 둘째 est에 각주 2 「es F」(피렌체 사본은 es) A 판본 스캔

'남의 돈(aes aliēnum)'은 우리가 남에게 갚아야 하는 것이고, '제 돈(aes suum)'은 남이 우리에게 갚아야 하는 것이다.

aes 청동·돈(3변화 중성) **aliēnum** 1격 단수 중성 — aes에 맞춤 **quod** ~하는 것 **aliīs** 남들에게(여격 복수) **dēbēmus** 갚아야 한다(2활용 — 4장) **suum** 제(소유형용사 — 7장) **aliī nōbīs dēbent** 남들이 우리에게 갚아야 한다

꼴 하나

aes aliēnum

어미가 아니라 성을 맞춘다

1. aes는 3변화 중성이라 끝이 -um이 아니다. 그래도 형용사는 중성 1격 aliēnum이다.
2. 명사와 형용사의 어미 모양이 다를 수 있다. 맞추는 것은 성·수·격이다.
3. 법률 라틴어 aes aliēnum은「빚」이다. 말 그대로는「남의 돈」.

Pecūnia aliēna est.남의 돈이다.

Servī aliēnī sunt.남의 노예들이다.

한국이라면? = 타인의 권리 · 민법 제569조

제569조는 매매의 목적인 권리가「타인에게 속한」경우에도 매매를 전제하고, 매도인에게 그 권리를 취득해 매수인에게 이전할 의무를 지운다.

---

10 **certus** certus, certa, certum cer·tus **확정된, 확실한** ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ˈkɛr.tʊs]

교회 [ˈt͡ʃɛr.tus]

고전 발음은 [k], 교회 발음은 e 앞에서 [t͡ʃ]다(1장). 법률가는 문답계약을 certa(확정된 것)와 incerta로 나눈다.

쉬운 예

Poena certa est.

형벌이 확정되어 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Poena	1격 단수 여성	형벌이
certa	1격 단수 여성(형용사)	확정된
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Stipulātiōnum quaedam **certae** sunt, quaedam **incertae**. **Certum** est, quod ex ipsā prōnūntiātiōne appāret quid quāle quantumque sit, ut ecce aureī decem, fundus Tusculānus, homō Stichus, trīticī Āfricī optimī modiī centum, vīnī Campānī optimī amphorae centum.

판본 철자: Stipulationum quaedam certae sunt, quaedam incertae. certum est, quod ex ipsa pronuntiatione apparet quid quale quantumque sit, ut ecce aurei decem, fundus Tusculanus, homo Stichus, tritici Africi optimi modii centum, vini Campani optimi amphorae centum.

D. 45.1.74 (Gaius libro octavo ad edictum provinciale) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』726쪽

A 판본 스캔

문답계약에는 확정된 것도 있고 확정되지 않은 것도 있다. 확정된 것이란 말 자체에서 무엇을, 어떤 것을, 얼마만큼 주는지 드러나는 것이다. 예컨대 금화 열 닢, 투스쿨룸의 토지, 노예 스티쿠스, 최상품 아프리카산 밀 백 모디우스, 최상품 캄파니아산 포도주 백 암포라가 그렇다.

stipulātiōnum 문답계약들의(3변화 2격 복수) quaedam … quaedam 어떤 것들은 … 어떤 것들은

certae · incertae 1격 복수 여성 — stipulātiōnēs에 맞춤 certum 중성 —「확정된 것」

ex ipsā prōnūntiātiōne 말 자체에서 quid quāle quantumque 무엇을·어떤 것을·얼마만큼

fundus Tusculānus 투스쿨룸의 토지(명사 + 형용사)

trīticī Āfricī optimī 최상품 아프리카산 밀의(2격 셋이 한 덩어리)

꼴 하나

fundus Tusculānus · homō Stichus

형용사는 대개 명사 뒤에 온다

1. 라틴어 형용사는 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. fundus Tusculānus = 투스쿨룸의 토지.
2. 앞에 오면 강조가 된다. 정해진 순서는 없고 어미가 짝을 알려 준다.
3. trīticī Āfricī optimī는 명사 하나에 형용사 둘, 셋 다 2격 단수 중성이다.

Pecūnia certa est.금액이 확정되어 있다.

Pacta certa sunt.합의들이 확정되어 있다.

한국이라면? ≠ 확정한 기한 · 민법 제387조

제387조①은 기한을 「확정한 기한」과 「불확정한 기한」으로 나누어 지체책임이 시작되는 때를 달리 정한다. 가이우스의 나눔은 기한이 아니라 급부 내용의 확정 여부다.

---

11 **incertus** incertus, incerta, incertum in·**cer**·tus **확정되지 않은, 불확실한** ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ɪŋˈkɛr.tʊs]

교회 [iŋˈʧɛr.tus]

in- + certus. 고전 발음에서 n은 뒤의 [k]에 끌려 [ŋ]이 된다.

쉬운 예

Causa incerta est.
사건이 불확실하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Causa	1격 단수 여성	사건이
incerta	1격 단수 여성(형용사)	불확실한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Ubi autem nōn appāret, quid quāle quantumque est in stipulātiōne, **incertam** esse stipulātiōnem dīcendum est.

판본 철자: Ubi autem non apparet, quid quale quantumque est in stipulatione, incertam esse stipulationem dicendum est.

D. 45.1.75 pr. (Ulpianus libro vicensimo secundo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』726쪽

A 판본 스캔

그런데 문답계약에서 무엇을, 어떤 것을, 얼마만큼 주는지 드러나지 않으면 그 문답계약은 확정되지 않은 것이라고 해야 한다.

ubi ~하면·~할 때 appāret 드러난다 in stipulātiōne 문답계약에서(탈격)

incertam 4격 단수 여성 — stipulātiōnem에 맞춤 esse ~이다(부정사) dīcendum est 말해야 한다(12장)

꼴 하나

incertam … stipulātiōnem

떨어져 있어도 짝은 어미로 찾는다

1. incertam과 stipulātiōnem 사이에 esse가 끼었다. 둘 다 4격 단수 여성이라 한 짝이다.
2. stipulātiō는 3변화라 어미가 -em이지만 형용사는 1변화식 -am이다.
3. 형용사가 술어 자리에 와도(「~라고」) 명사와 격을 맞춘다.

Pactum incertum est.합의가 확정되지 않았다.

Poenae incertae sunt.형벌들이 불확실하다.

12 **vērus** vērus, vēra, vērum vē·rus **참된, 진짜의** ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ˈweːrʊs]

교회 [ˈvɛːrus]

법률가가 자기 견해를 밝힐 때 「quod vērius est(더 참된 것은)」이라고 쓴다. vērus dominus는 「진짜 주인」(이 장 사건).

쉬운 예

Sententia vēra est.

그 견해가 옳다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Sententia	1격 단수 여성	견해가
vēra	1격 단수 여성(형용사)	참된
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> In tōtum omnia, quae animī dēstinātiōne agenda sunt, nōn nisi **vērā** et **certā** scientiā perficī possunt.
>
> 판본 철자: In totum omnia, quae animi destinatione agenda sunt, non nisi vera et certa scientia perfici possunt.
>
> D. 50.17.76 (Papinianus libro vicensimo quarto quaestionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』870쪽 (판본 머리 「Idem」 — 앞 단편 74의 파피니아누스) A 판본 스캔
>
> 대체로, 마음의 결정으로 해야 하는 모든 일은 참되고 확실한 앎이 있어야만 이루어질 수 있다.
>
> in tōtum 대체로 omnia 모든 것(3변화 중성 복수) animī dēstinātiōne 마음의 결정으로
>
> agenda sunt 해야 한다(12장) nōn nisi ~이 아니면 아니다 = ~이어야만
>
> vērā et certā scientiā 참되고 확실한 앎으로(탈격 단수 여성) perficī possunt 이루어질 수 있다

꼴 하나

vērā et certā scientiā

형용사 둘이 명사 하나에

1. vērā와 certā가 둘 다 scientiā(앎)를 꾸민다. 셋 다 탈격 단수 여성이다.
2. 형용사 둘은 et로 잇는다. 명사 앞에 두어 강조했다.
3. 탈격 -ā의 장음은 교재 표시다. 판본에는 vera로만 찍혀 있어 문맥으로 1격과 가린다.

Sententia vēra et certa est.그 견해는 참되고 확실하다.

Causae vērae sunt.원인들이 진짜다.

---

13 **falsus** falsus, falsa, falsum fal·sus **거짓의; (중성 명사) 위조** ★★

1·2변화 형용사(분사에서)

복원 고전 [ˈfaɬ.sʊs]

교회 [ˈfal.sus]

fallō(속이다)의 완료분사에서 왔다. 중성 falsum은 형법에서 「위조」다(코르넬리우스 위조법의 죄).

쉬운 예 Testāmentum falsum est.

그 유언은 위조다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Testāmentum	1격 단수 중성	유언이
falsum	1격 단수 중성(형용사)	거짓된
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Quid sit **falsum**, quaeritur: et vidētur id esse, sī quis **aliēnum** chīrographum imitētur aut libellum vel ratiōnēs intercīdat vel dēscrībat, nōn quī aliās in computātiōne vel in ratiōne mentītur.
>
> 판본 철자: Quid sit falsum, quaeritur: et videtur id esse, si quis alienum chirographum imitetur aut libellum vel rationes intercidat vel describat, non qui alias in computatione vel in ratione mentitur.
>
> D. 48.10.23 (Paulus libro singulari de poenis paganorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』805쪽(판본 머리「Idem」— 단편 21의 파울루스) A 판본 스캔
>
> 무엇이 위조(falsum)인지 묻는다. 누가 남의 자필 증서를 흉내 내거나, 문서나 장부를 잘라 내거나 베껴 쓰는 경우가 그것으로 보인다. 다른 데서 계산이나 장부에 거짓을 적는 사람은 그렇지 않다.
>
> **quid sit** 무엇인지(접속법 — 14장) **quaeritur** 묻는다(수동) **vidētur** ~로 보인다
>
> **aliēnum chīrographum** 남의 자필 증서를(4격 — 이 장 aliēnus) **imitētur** 흉내 낸다(탈형·접속법)
>
> **intercīdat · dēscrībat** 잘라 낸다 · 베껴 쓴다(접속법) **aliās** 다른 데서 **mentītur** 거짓말한다(탈형동사)

꼴 하나

falsum — 「거짓된 것」

분사에서 온 형용사, 다시 명사로

1. falsus는 동사 fallō(속이다)의「속여진」에서 온 형용사다. 변화는 bonus와 같다.
2. 중성 falsum을 명사로 쓰면「거짓된 것」, 법률가에게는「위조」다.
3. 원문 aliēnum chīrographum은 중성 4격 단수 짝이다(chīrographum은 2변화 중성). falsum과 성도 어미 -um도 같다.

Testāmenta falsa sunt.유언들이 위조다.

Pactum falsum nōn est.합의는 거짓이 아니다.

---

14 nūdus nūdus, nūda, nūdum nū·dus 벌거벗은; 형식·실질 없이 맨 ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ˈnuːdos]

교회 [ˈnuːdus]

「벌거벗은」에서「덧붙은 것 없이 맨」으로 넓어졌다. nūda pactiō(맨 합의 — 2장 격언 출처), nūda proprietās(용익권이 빠진 맨 소유권).

쉬운 예 Pactum nūdum est.

맨 합의다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pactum	1격 단수 중성	합의
nūdum	1격 단수 중성(형용사)	맨
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Cum autem fīnītus fuerit ūsus frūctus, revertitur scīlicet ad proprietātem et ex eō tempore **nūdae** proprietātis dominus incipit **plēnam** habēre in rē potestātem.

판본 철자: Cum autem finitus fuerit usus fructus, revertitur scilicet ad proprietatem et ex eo tempore nudae proprietatis dominus incipit plenam habere in re potestatem.

Inst. 2.4.4 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』14쪽 A 판본 스캔

용익권이 끝나면 그것은 당연히 소유권으로 돌아간다. 그때부터 맨 소유권의 주인이 그 물건에 대해 온전한 권력을 갖기 시작한다.

fīnītus fuerit 끝나면(미래완료 수동) ūsus frūctus 용익권(4변화 — 8장) revertitur 돌아간다 ad proprietātem 소유권으로(3변화) nūdae proprietātis 맨 소유권의(2격 단수 여성) incipit 시작한다 plēnam … potestātem 온전한 권력을(4격 단수 여성) in rē 물건에 대해(5변화 탈격 — 8장)

꼴 하나

nūda proprietās · nūdae proprietātis

3변화 명사에도 형용사는 1변화 어미

1. proprietās는 3변화 여성(2격 proprietātis)이다. 형용사는 여성이니 nūda, 2격이면 nūdae.
2. 명사가 3변화여도 1·2변화 형용사의 어미표는 바뀌지 않는다.
3. plēnam … potestātem도 같은 짝이다. 4격 단수 여성.

Pactum nūdum nōn est testāmentum.맨 합의는 유언이 아니다.

Pacta nūda sunt.맨 합의들이다.

---

15 **tacitus** tacitus, tacita, tacitum ta·ci·tus **말없는; 묵시의** ★★

1·2변화 형용사(분사에서)

복원 고전 [ˈta.kɪ.tʊs]

교회 [ˈtaːˌtʃi.tus]

taceō(침묵하다)의 분사에서 왔다. 법률가는 「말하지 않았지만 뜻이 드러난」, 곧 「묵시의」라는 뜻으로 쓴다. 「침묵은 동의인가」는 7장.

쉬운 예 Servus tacitus est.

노예가 말이 없다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
tacitus	1격 단수 남성(형용사)	말없는
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Sed nātūrālia quidem iūra, quae apud omnēs gentēs peraequē servantur, **dīvīnā** quādam prōvidentiā cōnstitūta semper **firma** atque immūtābilia permanent: ea vērō, quae ipsa sibi quaeque cīvitās cōnstituit, saepe mūtārī solent vel **tacitō** cōnsēnsū populī vel aliā posteā lēge lātā.
>
> 판본 철자: Sed naturalia quidem iura, quae apud omnes gentes peraeque servantur, divina quadam providentia constituta semper firma atque immutabilia permanent: ea vero, quae ipsa sibi quaeque civitas constituit, saepe mutari solent vel tacito consensu populi vel alia postea lege lata.
>
> Inst. 1.2.11 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』2쪽 A 판본 스캔
>
> 모든 민족에게서 똑같이 지켜지는 자연법은 어떤 신적인 섭리로 세워져 언제나 굳고 바뀌지 않는다. 반면 각 나라가 스스로 정한 법은 인민의 묵시적 동의로, 또는 뒤에 다른 법률이 제정되어 자주 바뀐다.
>
> **nātūrālia iūra** 자연법들(3변화 중성 복수) **apud omnēs gentēs** 모든 민족에게서
>
> **dīvīnā quādam prōvidentiā** 어떤 신적인 섭리로(탈격 — 이 장 dīvīnus)
>
> **firma atque immūtābilia** 굳고 바뀌지 않는(중성 복수) **quaeque cīvitās** 각 나라
>
> **mūtārī solent** 바뀌곤 한다 **tacitō cōnsēnsū** 묵시적 동의로(탈격 — 4변화 명사 + 2변화 형용사)
>
> **aliā … lēge lātā** 다른 법률이 제정되어(절대 탈격 — 12장)

꼴 하나

tacitō cōnsēnsū

탈격 짝 — 「묵시적 동의로」

1. cōnsēnsus(동의)는 4변화 남성이고 탈격이 cōnsēnsū다(8장). 형용사는 남성 탈격 tacitō.
2. 명사가 -ū, 형용사가 -ō로 끝나도 같은 탈격이다.
3. 탈격이 「~로써」를 맡는다. 「묵시적 동의로써 바뀐다」.

Servī tacitī sunt.노예들이 말이 없다.

Pactum tacitum est.묵시의 합의다.

한국이라면? = 묵시의 갱신 · 민법 제639조

제639조①은 기간이 끝난 뒤에도 임차인이 계속 쓰고 임대인이 상당한 기간 안에 이의하지 않으면 같은 조건으로 다시 임대차한 것으로 본다. 말 없는 태도에 법률효과를 붙이는 「묵시」다.

---

16 **lēgitimus** lēgitimus, lēgitima, lēgitimum lē·**gi**·ti·mus **적법한; 법률이 정한(法定)** ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ɬeːˈgɪ.tɪ.mʊs]

교회 [leˈd͡ʒiː.ti.mus]

lēx(법률, 1장)에서 나왔다. 「법률이 직접 정한」이라는 뜻이 기본이다. lēgitimī tūtōrēs(법정 후견인), lēgitimī hērēdēs(법정 상속인).

쉬운 예

Iūdicium lēgitimum est.

그 재판은 적법하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdicium	1격 단수 중성	재판이
lēgitimum	1격 단수 중성(형용사)	적법한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Quibus testāmentō quidem tūtor datus nōn sit, iīs ex lēge XII tabulārum agnātī sunt tūtōrēs, quī vocantur **lēgitimī**.
>
> 판본 철자: Quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis ex lege XII ⟨tabularum⟩ agnati sunt tutores, qui uocantur legitimi.
>
> Gai. 1.155 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 91쪽. tabularum은 편자 보충(Poste의 ⟨ ⟩·이탤릭) A 판본 스캔
>
> 유언으로 후견인이 정해지지 않은 사람에게는 12표법에 따라 종친이 후견인이 된다. 이들을 법정(lēgitimī) 후견인이라 부른다.
>
> quibus ~인 사람들에게(관계대명사 여격 — 7장) testāmentō 유언으로(탈격)
>
> tūtor datus nōn sit 후견인이 주어지지 않았다(접속법 — 14장) iīs 그들에게
>
> ex lēge XII tabulārum 12표법에 따라(XII = duodecim) agnātī 종친들(1장) vocantur 불린다(수동)
>
> lēgitimī 1격 복수 남성 — tūtōrēs에 맞춤

꼴 하나

tūtōrēs … lēgitimī

3변화 남성 복수에도 형용사는 -ī

1. tūtor(후견인)는 3변화 남성, 복수 1격 tūtōrēs다. 형용사는 2변화 남성 복수 lēgitimī.
2. quī vocantur lēgitimī는 「법정(후견인)이라 불리는」. 술어 형용사가 주어 quī(남성 복수)에 맞춘다.
3. 강세는 lē-GI-ti-mus. 끝에서 둘째 ti가 가벼워 셋째 gi에 온다.

Iūdicia lēgitima sunt.재판들이 적법하다.

Testāmentum lēgitimum nōn est.그 유언은 적법하지 않다.

한국이라면? ≠ 미성년후견인 · 민법 제931조 · 제932조

민법은 유언으로 지정된 미성년후견인이 없으면 가정법원이 선임한다(제932조①). 친족이 법률로 바로 후견인이 되는 lēgitimus 후견은 두지 않는다.

---

17 **mūtuus** mūtuus, mūtua, mūtuum mū·tu·us **빌린·빌려준; 서로의** ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ˈmuːtuʊs]

교회 [ˈmuːtus]

중성 mūtuum을 명사로 쓰면 소비대차(돈·곡식처럼 같은 종류로 갚는 대여)다.
「서로의」라는 뜻도 있어 영어 mutual로 짐작하기 쉽다 — 이 장 「가짜 친구」.

쉬운 예

Pecūnia mūtua est.
빌린 돈이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pecūnia	1격 단수 여성	돈
mūtua	1격 단수 여성(형용사)	빌린
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Appellāta est autem **mūtuī** datiō ab eō, quod dē **meō tuum** fit: et ideō, sī nōn fiat tuum, nōn nāscitur obligātiō.
>
> 판본 철자: Appellata est autem mutui datio ab eo, quod de meo tuum fit: et ideo, si non fiat tuum, non nascitur obligatio.
>
> D. 12.1.2.2 (Paulus libro vicensimo octavo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』159쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 소비대차의 교부(mūtuī datiō)라는 이름은 내 것이 네 것이 된다는 데서 붙었다. 그러므로 네 것이 되지 않으면 채무가 생기지 않는다.
>
> **appellāta est** 이름 붙었다(완료 수동, datiō에 맞춘 여성) **mūtuī** 소비대차의(중성 명사 mūtuum의 2격) **datiō** 줌·교부(3변화 여성) **dē meō tuum** 내 것에서 네 것(중성 — 7장) **fit · fiat** 된다 · 되면(접속법) **nāscitur** 생긴다(탈형동사) **obligātiō** 채무(3변화)

꼴 하나

mūtuum — 형용사에서 계약 이름으로

중성 명사가 된 형용사

1. 형용사 mūtuus의 중성 mūtuum이 명사로 굳어 「소비대차」가 되었다.
2. 원문의 mūtuī는 그 2격 「소비대차의」다. 2변화 중성 pactum과 같이 변한다.
3. 형용사로도 남아 있다. pecūnia mūtua = 빌린 돈.

Pecūnia mūtua nōn est dōnum.빌린 돈은 선물이 아니다.

Mūtuum pactum nōn est.소비대차는 맨 합의가 아니다.

한국이라면? ≠ 소비대차 · 민법 제598조

제598조의 소비대차는 소유권 이전과 반환을 「약정함으로써」 효력이 생긴다. 파울루스는 넘겨서 네 것이 되어야 채무가 생긴다고 한다 — 약정만으로 되는가, 넘겨야 되는가가 다르다.

---

18 **dīvīnus** dīvīnus, dīvīna, dīvīnum dī·**vī**·nus **신의, 신적인** ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [diːˈwiːˌnʊs]

교회 [diˈviːˌnus]

가이우스는 물건을 「신의 법(dīvīnī iūris)」에 속하는 것과 「인간의 법」에 속하는 것으로 크게 나눈다. 위의 신들에게 바친 물건(rēs sacrae)과 망자의 신들에게 맡긴 물건(rēs religiōsae)이 앞쪽이다(Gai. 2.3·4).

쉬운 예

Iūstitia dīvīna est.

정의는 신적인 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūstitia	1격 단수 여성	정의는
dīvīna	1격 단수 여성(형용사)	신적인
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Summa itaque rērum dīvīsiō in duōs articulōs dīdūcitur: nam aliae sunt **dīvīnī** iūris, aliae **hūmānī**.

판본 철자: Summa itaque rerum diuisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt diuini iuris, aliae humani.

Gai. 2.2 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 122쪽 A 판본 스캔

그러므로 물건의 가장 큰 나눔은 두 갈래다. 어떤 물건은 신의 법에, 어떤 물건은 인간의 법에 속한다.

summa 가장 큰(summus의 여성 — 1장) rērum 물건들의(5변화 2격 복수 — 8장)

dīvīsiō 나눔(3변화 여성) in duōs articulōs 두 갈래로 dīdūcitur 나뉜다(수동)

aliae … aliae 어떤 것들은 … 어떤 것들은(rēs에 맞춘 여성 복수)

dīvīnī iūris 신의 법의(2격 — 「~에 속한다」) hūmānī 인간의 (법의) — iūris가 생략됨

꼴 하나

dīvīnī iūris sunt

2격 + sum = 「~에 속한다」

1. 2장에서 본 「2격 + est = ~의 것이다」를 형용사가 붙은 2격으로 넓힌다.
2. iūs는 3변화 중성, 2격 iūris(5장). 형용사는 중성 2격 dīvīnī.
3. 뒤의 aliae hūmānī는 iūris와 sunt를 다시 쓰지 않았다. 형용사만 남은 2격이다.

Iūstitia dīvīna et hūmāna est.정의는 신적이고 인간적이다.

Bona dīvīna nōn sunt.그 재산은 신의 것이 아니다.

---

19 **hūmānus** hūmānus, hūmāna, hūmānum hū·**mā**·nus **인간의; 인정 있는** ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [huːˈmaːnʊs]

교회 [uˈmaːnus]

homō(사람)와 뿌리가 같다. 교회 발음은 h를 읽지 않는다(1장). 가이우스는 인간의 법에 속하는 물건을 다시 공적인 것과 사적인 것으로 나눈다(원문).

쉬운 예

Culpa hūmāna est.

과실은 인간적인 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Culpa	1격 단수 여성	과실은
hūmāna	1격 단수 여성(형용사)	인간적인
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Hae autem quae **hūmānī** iūris sunt, aut **pūblicae** sunt aut **prīvātae**.

판본 철자: Hae autem quae humani iuris sunt, ⟨aut pu⟩blic⟨ae⟩ s⟨un⟩t aut priuatae.

Gai. 2.10 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 123쪽. aut pu-, publicae의 ae, sunt의 un은 편자 보충(Poste 이탤릭)

A 판본 스캔

인간의 법에 속하는 물건은 공적인 것이거나 사적인 것이다.

hae 이것들(여성 복수 — 7장) quae ~인 것들 hūmānī iūris 인간의 법의(2격)

aut … aut ~이거나 ~이거나 pūblicae · prīvātae 1격 복수 여성 — 생략된 rēs에 맞춤

꼴 하나

aut pūblicae aut prīvātae

짝 형용사로 나누기

1. 로마 법률가는 형용사 짝으로 갈래를 나눈다. dīvīnus/hūmānus, pūblicus/prīvātus, certus/incertus.
2. 나뉘는 대상(rēs, 여성 복수)은 한 번도 안 나오지만, 형용사 -ae가 그것을 가리킨다.
3. aut … aut는 「~이거나 ~이거나」. 둘 중 하나라는 뜻이다.

Culpa hūmāna nōn est dolus.인간적인 과실은 악의가 아니다.

Bona hūmāna sunt.그 재산은 인간의 것이다.

사건 · 선의의 반대말은 무엇인가

남의 물건을 가진 사람이 둘 있다. 한 사람은 판 사람이 주인인 줄 알고 샀고, 다른 사람은 남의 것인 줄 알면서 샀다.

로마의 법률가 파울루스는 점유를 이 기준으로 두 종류로 나눈다. 앞사람의 점유는 bonā fidē, 곧 「좋은 신의로」 하는 점유다.

뒷사람의 점유는 라틴어로 무엇이라 부를까? 「선의」의 반대말을 한 낱말로 고른다면?

▼ **원문과 답 보기**

Vel etiam potest dīvidī possessiōnis genus in duās speciēs, ut possideātur aut **bonā** fidē aut nōn bonā fidē.

판본 철자: Vel etiam potest dividi possessionis genus in duas species, ut possideatur aut bona fide aut non bona fide.

D. 41.2.3.22 (Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 652쪽 A 판본 스캔

또는 점유의 유(類)를 두 종(種)으로 나눌 수도 있다. 선의로 점유되거나, 선의 아닌 상태로 점유되거나.

vel etiam 또는 ~도 potest dīvidī 나뉠 수 있다(수동 부정사 — 11장) possessiōnis genus 점유의 유(3변화 — 5장)

in duās speciēs 두 종으로(5변화 4격 복수 — 8장) ut possideātur 점유되도록(접속법 수동 — 14장)

aut … aut ~이거나 ~이거나 bonā fidē 좋은 신의로(여성 탈격 — 형용사 bona + 5변화 fidēs)

nōn bonā fidē 좋은 신의가 아닌 채로

Sed et per eum, quem **bonā** fidē possidēmus, quamvīs **aliēnus** sit vel līber, possessiōnem adquīrēmus. Sī **malā** fidē eum possideāmus, nōn putō adquīrī nōbīs possessiōnem per eum: sed nec **vērō** dominō aut sibi adquīret, quī ab aliō possidētur.

판본 철자: Sed et per eum, quem bona fide possidemus, quamvis alienus sit vel liber, possessionem adquiremus. si mala fide eum possideamus, non puto adquiri nobis possessionem per eum: sed nec vero domino aut sibi adquiret, qui ab alio possidetur.

D. 41.2.1.6 (Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 651쪽. si 앞 각주 7 「quod ins. F²」(피렌체 사본의 교정자가 quod를 넣었다) A 판본 스캔

우리가 선의로 점유하는 사람을 통해서도, 그가 남의 노예이거나 실은 자유인이더라도, 우리는 점유를 얻는다. 우리가 그를 악의로 점유한다면 그를 통해 우리에게 점유가 얻어지지 않는다고 나는 생각한다. 그렇다고 남에게 점유되는 그 사람이 진짜 주인이나 자기 자신에게 점유를 얻어 주지도 않는다.

per eum 그를 통해 quem … possidēmus 우리가 점유하는(노예처럼 점유되는 사람)

quamvīs … sit 비록 ~이더라도(접속법) aliēnus 남의 (노예)(1격 단수 남성 — 이 장) līber 자유인(15장)

adquīrēmus 얻을 것이다(미래 — 9장) malā fidē 나쁜 신의로·악의로(여성 탈격 — 이 장 malus)

vērō dominō 진짜 주인에게(3격 단수 남성 — 이 장 vērus)

법률가의 답

파울루스는 「nōn bonā fidē(선의 아닌)」라고 썼다. 반대편에 malā fidē(악의)를 세우지 않고 bonā fidē를 부정했다. 기준은 「선의인가 아닌가」 하나다. 같은 제목 첫 단편에서는 그도 malā fidē를 쓴다. 두 말이 함께 쓰였다.

문법 짚기

- bonā fidē · malā fidē의 bonā · malā는 여성 탈격 단수다. 명사 fidēs가 여성이기 때문이다(5변화는 8장).
- nōn bonā fidē에서 nōn은 동사가 아니라 어구를 부정한다.「선의로가 아니라」.
- quamvīs aliēnus sit의 aliēnus는 생략된 주어(그 사람, 남성)에 맞춘 1격이다.
- vērō dominō는 형용사와 명사가 함께 3격 단수 남성이다.「진짜 주인에게」.
- possideātur · dīvidī · adquīrī는 수동 꼴이다(11장·14장). 지금은 풀이로 읽는다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · bona fide · mala fide

bonā fidē · malā fidē 고대

문구가 고대 로마 원전에서 바로 확인된다. 가이우스는 사용취득의 요건을 말하면서「선의로 받았다면(sī modo eās bonā fidē accēperimus)」이라고 쓴다(아래). 짝 malā fidē도 같은 시대 법률가의 글에 있다(이 장 사건, D. 41.2.1.6).

원래는「좋은 신의로」라는 탈격 부사구다. 영어가 a bona fide purchaser처럼 형용사로 쓰는 것은 후대의 용법이다(격언 대장 70행).

반대말이 언제나 malā fidē인 것은 아니다. 파울루스는 nōn bonā fidē라고도 쓴다(이 장 사건).

> Cēterum etiam eārum rērum ūsūcapiō nōbīs conpetit, quae nōn ā dominō nōbīs trāditae fuerint, sīve mancipī sint eae rēs sīve nec mancipī, sī modo eās bonā fidē accēperimus, cum crēderēmus eum quī trāderet dominum esse.Gai. 2.43 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 147쪽. Ceterum의 u, eae의 첫 e, eas의 s는 편자 보충(Poste 이탤릭) A 판본 스캔
>
> 주인 아닌 사람이 우리에게 넘겨준 물건도, 그것이 악취물이든 아니든, 넘겨준 사람이 주인이라고 믿고 우리가 선의로 받았다면 우리는 그것을 사용취득할 수 있다.

한국이라면? · 선의 · 악의 — 로마 원문과 민법

사건의 답을 한국 민법에 대 본다. 민법은 법률 제21454호(2026. 3. 17. 시행) 기준이다.

	로마 원문	한국 민법	차이
≠	점유를 bonā fidē / nōn bonā fidē로 나눈다(D. 41.2.3.22)	제197조① 점유자는 선의로 점유한 것으로 추정한다. ② 본권에 관한 소에 패소하면 소가 제기된 때부터 악의의 점유자로 본다	파울루스는 나누기만 한다. 민법은 선의를 추정하고, 악의로 바뀌는 때까지 정한다.
≠	주인 아닌 사람에게서 bonā fidē로 받은 물건도 사용취득한다(Gai. 2.43). 동산 1년, 토지·건물 2년(Gai. 2.42)	제249조 동산 선의취득은 즉시. 제245조② 등기한 부동산 점유자는 10년	로마는 기간을 채워야 했다. 민법은 동산이면 즉시 소유권을 주고,「과실 없이」라는 요건을 더 붙인다.
≠	malā fidē로 점유하는 사람을 통해서는 점유를 얻지 못한다(D. 41.2.1.6)	제201조 선의의 점유자는 과실을 취득하고, 악의의 점유자는 수취한 과실을 반환한다	선의 · 악의라는 짝은 같지만 다루는 문제가 다르다. 로마 문장은 남을 통한 점유 취득을, 제201조는 과실이 누구에게 가는지를 정한다. 민법의「악의」는 사정을 안다는 뜻으로 새기는 것이 일반적이다(학설).

민법 제197조 · 제201조 · 제245조 · 제249조(국가법령정보센터 현행본, 2026-10-21 조회). Gai. 2.42 · 43은 Poste 4판(1904) 147쪽.

가짜 친구 · fidēs · mūtuus · prīvātus

fidēs — ~~신앙아~~ 아니라 믿을 만함 · 신의 — bona fidēs는 「좋은 신의」, 곧 선의

bonā fidē의 fidē는 5변화 명사 fidēs의 탈격이다. 「종교적 믿음」보다 「약속을 지키리라는 믿음, 믿을 만함」에 가깝다. 낱말 자체는 8장에서 표제어로 배운다.

mūtuus — ~~서로의(mutual) 합의가~~ 아니라 빌린 · 빌려준 — 중성 mūtuum은 소비대차

형용사에 「서로의」라는 뜻도 있다. 그러나 법률가가 중성 mūtuum을 명사로 쓰면 돈·곡식처럼 같은 종류로 갚는 대여다. 파울루스는 그 이름을 「내 것이 네 것이 된다(dē meō tuum)」에서 풀었다(이 장 mūtuus 원문).

prīvātus — ~~반말의 · 사생활의~~ 아니라 공직이 없는 · 국가에 속하지 않은

2장 prōvincia 원문에서 총독이 속주를 벗어나면 prīvātus가 된다고 했다. 관직 없는 사인이다. 가이우스는 물건도 pūblicae와 prīvātae로 나눈다(Gai. 2.10·11 — 이 장 hūmānus·prīvātus 원문).

요령 형용사는 무엇에 붙었는지, 아니면 명사로 굳었는지(mūtuum · bona · falsum)부터 본다.

확인 문제 5

1. 「bonā fidē」의 bonā는 무슨 꼴인가?

- 1격 단수 여성
- **탈격 단수 여성**
- 1격 복수 중성
- 4격 복수 여성

fidēs(여성)의 탈격 fidē에 맞춘 여성 탈격 단수다. 「좋은 신의로」.

2. 「aes aliēnum(빚)」에서 aliēnum이 -um인 까닭은?

- aes가 2변화라서
- **aes가 중성이라서**
- 4격이라서
- 복수라서

aes는 3변화 중성 명사다. 형용사는 어미 모양이 아니라 성을 따라 중성 1격 -um이 된다.

3. 「Poena ___ est.(형벌이 정당하다)」 빈칸에 맞는 꼴은?

- iūstus
- **iūsta**
- iūstum
- iūstam

poena가 여성 단수 1격이다. 술어 형용사도 여성 1격 iūsta.

4. 이 장 사건에서 파울루스가 점유를 둘로 나누며 bonā fidē의 짝으로 쓴 말은?

malā fidē

nōn bonā fidē

dolō malō

sine fidē

D. 41.2.3.22는 「aut bonā fidē aut nōn bonā fidē」다. malā fidē는 같은 제목 첫 단편(D. 41.2.1.6)에 나온다.

5. 「bona fide」라는 문구가 처음 확인되는 층은?

고대 로마 원전

중세 교회법

영미 판결

근대 대륙 학설

가이우스 『법학제요』 2.43이 「sī modo eās bonā fidē accēperimus」라고 쓴다. 영어의 형용사 용법(a bona fide purchaser)이 후대다.

1부 문법 · 제4장

동사 1·2활용 현재 — 어미가 주어다

Prīma et secunda coniugātiō · tempus praesēns

라틴어 동사는 끝 글자로 「누가」를 말한다. vocō는 「나는 부른다」, vocat는 「그가 부른다」, vocant는 「그들이 부른다」이다. 이 장은 사전에 -āre로 실리는 1활용(vocō, vocāre)과 -ēre로 실리는 2활용(habeō, habēre)의 현재 여섯 꼴을 익힌다. 표제어는 주다(dō)·지키다(servō)·빚지다(dēbeō)·점유하다(possideō)처럼 법률가가 날마다 쓰는 동사 스물한 개다. 끝에서는 산파가 건넨 약 때문에 여자가 죽은 사건을 놓고, 「죽였다」와 「죽음의 원인을 주었다」가 어떻게 다른지 라베오에게 묻는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Quī damnāre potest, is absolvendī quoque potestātem habet. D. 42.1.3
   책임을 인정하는 판결을 할 수 있는 사람은 책임을 벗기는 판결을 할 권한도 가진다.
2. Expressa nocent, nōn expressa nōn nocent. D. 50.17.195
   드러내어 적은 것은 해가 되고, 드러내어 적지 않은 것은 해가 되지 않는다.
3. Nēmō vidētur fraudāre eōs, quī sciunt et cōnsentiunt. D. 50.17.145
   알고 동의하는 사람들을 속인다고 보지는 않는다.

▼ 처음 보는 문법 용어 34

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격. 「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)

3격 여격.「~에게」. 받는 사람

4격 대격.「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)

탈격 5격.「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다

중성 남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a

장음 부호 모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다

강세 낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다

어간 격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)

일치 형용사가 꾸미는 명사와 성·수·격을 같게 맞추는 것. 끝 글자가 같을 필요는 없다(aes aliēnum, bonā fidē) (3장)

음절 모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)

사전형 사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)

활용 동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)

인칭 어미 동사 끝에서 주어를 나타내는 어미. 현재 능동은 -ō(-m) · -s · -t · -mus · -tis · -nt (4장)

부정사 「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

주요형 동사를 사전에 싣는 네 꼴. 현재 1인칭 단수 · 부정사 · 완료 1인칭 단수 · 완료분사(servō, servāre, servāvī, servātum) (4장)

3활용 부정사가 짧은 -ere로 끝나는 동사(agō, agere). 현재에서 어간 뒤에 -i-가 끼고 3인칭 복수는 -unt (6장)

4활용 부정사가 긴 -īre로 끝나는 동사(audiō, audīre). 3인칭 복수는 -iunt (6장)

관계대명사 앞 명사를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는 말(quī, quae, quod). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 이어지는 문장 안의 역할로 정한다 (7장)

전치사 명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)

4변화 사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)

5변화 사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)

완료 끝난 일을 말하는 시제(impulit「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)

미래완료 앞으로의 어느 때보다 먼저 끝날 일. 완료 어간 + -erō · -eris · -erit … 3인칭 복수 -erint. 법률 조건문「sī … ceciderit(떨어졌다면)」의 꼴 (10장)

완료분사 넷째 주요형에서 온「~된」꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)

현재분사 현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis).「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)

미래분사 완료분사 어간 + -ūrus(tribūtūrus「줄」).「~할」. 1·2변화 형용사처럼 변한다 (12장)

동명사 -ndī · -ndō · -ndum으로 끝나는 동사의 명사 꼴.「~하는 것」. 1격이 없고 부정사가 그 자리를 맡는다(tribuendī 주는 것의) (12장)

동형사 -ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴.「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)

대격부정사 「~라고 말하다 · 생각하다 · 알다」의 내용을 4격 주어 + 부정사로 쓰는 짜임(Prōculus in tōnsōre esse culpam 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고). 한국어로는 4격에 「이/가」, 부정사에 「~라고」를 붙인다 (14장)

인스크립티오 『학설휘찬』 단편 머리에 붙은 출처 표시(īnscrīptiō). 「법률가 + librō + 서수 + 책 이름」 꼴로, 그 문장을 어느 법률가의 어느 책 몇 권에서 뽑았는지 알려 준다 (16장)

비교급 「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris). 「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)

접속법 「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

어미가 주어다 — 1활용 현재

동사 끝의 -ō · -s · -t · -mus · -tis · -nt가 「나 · 너 · 그 · 우리 · 너희 · 그들」을 말한다.

- 라틴어 동사는 주어를 끝에 담는다. vocat 하나가 「그가 부른다」이고, 주어 명사는 필요할 때만 덧붙인다 (Dominus vocat).
- 동사의 어미가 바뀌는 방식을 「활용(coniugātiō)」이라 하고 넷이 있다. 사전의 둘째 꼴, 곧 부정사의 끝으로 가른다. -āre면 1활용, -ēre면 2활용이다.
- 1활용 현재는 부정사에서 -re를 뗀 어간(vocā-)에 인칭 어미를 붙인다. 1인칭 단수만 vocā- + -ō가 줄어 vocō가 된다.
- 어간의 ā는 -t · -nt 앞에서 짧아진다. vocās · vocāmus · vocātis는 길고, vocat · vocant는 짧다.
- 라틴어 현재는 한국어 「~한다」와 「~하고 있다」를 다 맡는다. Servus pecūniam tenet. = 노예가 돈을 쥔다 · 쥐고 있다.

표로 보기

사람	단수	뜻	복수	뜻
1인칭	vocō	나는 부른다	vocāmus	우리는 부른다
2인칭	vocās	너는 부른다	vocātis	너희는 부른다
3인칭	vocat	그는 부른다	vocant	그들은 부른다

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Dominus reum vocat
1격 · 주인이 4격 · 피고인을 3인칭 단수 · 부른다
주인이 피고인을 부른다.

Pacta servāmus
중성 4격 복수 · 합의들을 1인칭 복수 · 우리는 지킨다
우리는 합의를 지킨다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~Dominus vocant.~~	Dominus vocat.	주어 dominus가 단수다. 3인칭 단수 어미 -t.
~~vocat = 「나는 부른다」~~	vocō = 나는 부른다, vocat = 그가 부른다	-t는 3인칭이다. 1인칭 단수는 -ō.
~~Ego vocō.를 기본형으로~~	Vocō.	어미 -ō가 이미 「나」다. ego는 강조할 때만(7장).

~~vocat를 ['wɔ.ka:t]로 길게~~	vocat ['wɔ.kat]	어간 모음 ā는 -t 앞에서 짧아진다. 장음 부호를 떼고 적는다.

1활용과 2활용 — 사전의 네 꼴

동사는 네 꼴(주요형)로 외우고, 둘째 꼴 -āre · -ēre로 활용을 가린다.

- 사전은 동사를 네 꼴로 싣는다. 현재 1인칭 단수 · 부정사 · 완료 1인칭 단수 · 완료분사(목적분사)다. servō, servāre, servāvī, servātum.
- 둘째 꼴이 -āre면 1활용, -ēre(긴 e)면 2활용이다. 3활용은 -ere(짧은 e, 6장)라서 장음 부호 하나로 2활용과 갈린다.
- 2활용 현재는 어간 habē-에 같은 인칭 어미를 붙인다. habeō · habēs · habet · habēmus · habētis · habent. 1인칭 단수에 e가 남는 것이 1활용과 다르다.
- 1활용은 셋째 · 넷째 꼴이 대개 -āvī · -ātum으로 규칙적이다. dō(dedī, datum)와 praestō(praestitī)는 예외다. 2활용은 -uī · -itum이 흔하지만 낱말마다 외운다(possēdī, respondī, vīdī).
- 셋째 · 넷째 꼴은 10장(완료)과 12장(분사)에서 쓴다. 지금은 첫째 · 둘째 꼴로 현재를 만든다.

표로 보기

사전의 네 꼴	둘째 꼴 끝	활용	현재 3인칭 단수 · 복수
servō servāre servāvī servātum	-āre	1활용	servat · servant
mandō mandāre mandāvī mandātum	-āre	1활용	mandat · mandant
dō dare dedī datum	-are(짧은 a)	1활용(불규칙)	dat · dant
praestō praestāre praestitī praestātum	-āre	1활용(완료 불규칙)	praestat · praestant
habeō habēre habuī habitum	-ēre	2활용	habet · habent
dēbeō dēbēre dēbuī dēbitum	-ēre	2활용	dēbet · dēbent
possideō possidēre possēdī possessum	-ēre	2활용	possidet · possident
videō vidēre vīdī vīsum	-ēre	2활용	videt · vident

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Dominus servōs habet
1격 · 주인이 4격 복수 · 노예들을 2활용 3인칭 단수 · 가지고 있다
주인이 노예들을 가지고 있다.

Reus pecūniam dēbet
1격 · 채무자가 4격 · 돈을 2활용 3인칭 단수 · 빚지고 있다
채무자가 돈을 빚지고 있다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~habeō를 1활용으로 (habāre)~~	habeō, habēre — 2활용	첫째 꼴의 -eō와 둘째 꼴의 -ēre가 2활용 표지다.
~~dō의 부정사를 dāre로~~	dare	dō는 a가 짧은 예외다. 현재 직설법에서는 dās 말고는 짧게 적는다.
~~첫째 꼴만 외운다~~	네 꼴을 함께 외운다	appellō처럼 첫째 꼴이 같은 다른 동사가 있다(appellāre / appellere).

~~habent를 「그는 가진다」로~~	habent = 그들이 가진다	-nt는 3인칭 복수다. 단수는 habet.

누구에게, 무엇을 — 동사가 고르는 격

목적어는 대개 4격이지만, 받는 사람은 3격이고 3격만 받는 동사도 있다.

- 「주다 · 맡기다」는 둘을 받는다. 받는 사람은 3격, 주는 것은 4격이다. Dominus servō causam mandat.
- noceō(해치다) · respondeō(답하다)는 사람을 3격으로 받는다. 한국어로 「주인을 해친다」라고 옮겨도 라틴어는 「주인에게 해롭다」다.
- accūsō(고발하다)는 고발당하는 사람을 4격으로, 죄명을 2격으로 붙일 수 있다(3장까지의 낱말로 dolī — 사기의).
- putō(여기다)는 4격 둘을 받는다. 무엇을 · 어떻다고. 형용사는 앞 명사에 일치한다.
- 동사를 새로 외울 때 「무슨 격을 받는가」를 함께 적어 둔다. 사전도 「noceō + 3격」처럼 적는다.

표로 보기

동사	받는 격	예	뜻
dō	3격 + 4격	Dominus servō pecūniam dat.	주인이 노예에게 돈을 준다
mandō	3격 + 4격	Dominus servō causam mandat.	주인이 노예에게 사건을 맡긴다
noceō	3격	Dolus dominō nocet.	고의가 주인에게 해를 끼친다
respondeō	3격	Reus dominō respondet.	피고인이 주인에게 답한다
accūsō	4격 (+ 2격 죄명)	Reum dolī accūsant.	그들이 피고인을 사기 혐의로 고발한다
putō	4격 + 4격	Pactum iūstum putāmus.	우리는 합의를 정당하다고 여긴다

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Dolus servī dominō nocet
1격 · 고의가 2격 · 노예의 3격 · 주인에게 3격을 받는 동사
노예의 고의가 주인에게 해를 끼친다.

Reum dolī accūsant
4격 · 피고인을 2격 · 사기의(죄명) 3인칭 복수 · 고발한다
그들이 피고인을 사기 혐의로 고발한다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~Dolus dominum nocet.~~	Dolus dominō nocet.	noceō는 3격을 받는다.
~~Dominus servum pecūniam dat.~~	Dominus servō pecūniam dat.	받는 사람은 3격(-ō)이다. 4격 둘을 쓰면 「노예를 돈을」이 된다.
~~Reum dolum accūsant.~~	Reum dolī accūsant.	죄명은 2격으로 붙인다.
~~Pactum iūstus putāmus.~~	Pactum iūstum putāmus.	형용사가 pactum(중성 4격)에 일치해야 한다.

표제어 21

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 동사는 사전처럼 네 꼴(현재 1인칭 단수, 부정사, 완료, 완료분사)을 함께 적었다. 둘째 꼴의 -āre · -ēre가 활용을 정한다. 「쉬운 예」는 4장까지의 문법만으로

지은 문장이고, 「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이다. 고 · 교 단추는 복원 고전 · 교회 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

---

1 dō dō, dare, dedī, datum 주다; (법무관이 소권을) 주다 ★★★

1활용(불규칙 — 거의 모든 꼴의 a가 짧다)

복원 고전 ['doːɾ]

교회 ['dɔːɾ]

법률가의 dare는 「주다」 가운데서도 받는 사람의 것이 되게 넘겨주는 것이다(원문 Gai. 4.4). 법무관이 소권을 「준다(āctiōnem dare)」고도 쓴다 — 이 장 사건의 dandam. 「Dō ut dēs」의 출처는 이 장 「격언 출처」.

쉬운 예

Reus dominō pecūniam dat.

피고인이 주인에게 돈을 준다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고인이
dominō	3격 단수 남성	주인에게
pecūniam	4격 단수 여성	돈을
dat	dō 3인칭 단수 현재	준다

원문

> Sīc itaque discrētīs āctiōnibus certum est nōn posse nōs rem nostram ab aliō ita petere 'sī pāret eum **dare** oportēre'. Nec enim quod nostrum est nōbīs darī potest, cum scīlicet id darī nōbīs intellegātur, quod ita datur, ut nostrum fiat; nec rēs quae nostra iam est nostra amplius fierī potest.
>
> 판본 철자: Sic itaque discretis actionibus certum est non posse nos rem nostram ab alio ita petere SI PARET EVM DARE OPORTERE. nec enim quod nostrum est nobis dari potest, cum scilicet id dari nobis intellegatur, quod ⟨ita datur, ut⟩ nostrum fiat; nec res quae ⟨nostra iam est⟩ nostra amplius fieri potest.
>
> Gai. 4.4 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 442~443쪽. ⟨ ⟩ 안은 편자의 보충(Poste의 이탤릭 홑화살괄호). 방식서 문구는 판본에서 작은 대문자 A 판본 스캔
>
> 이렇게 소권을 나누었으니, 우리 물건을 남에게서 「그가 주어야 함이 밝혀지면」이라는 문구로 청구할 수 없음은 확실하다. 이미 우리 것인 것은 우리에게 「주어질」 수 없기 때문이다. 우리에게 준다는 것은 우리 것이 되도록 주는 것이고, 이미 우리 것인 물건이 더 우리 것이 될 수는 없다.
>
> **discrētīs āctiōnibus** 소권들을 나누었으니(탈격 독립구 — 12장) **certum est** 확실하다 **petere** 청구하다(3활용 부정사 — 6장) **sī pāret … oportēre** 방식서 문구 「~해야 함이 밝혀지면」 **darī** 주어지다(dō의 수동 부정사) **intellegātur** 이해된다(접속법 수동) **fiat · fierī** 되다(fīō — 11장) **amplius** 더

꼴 하나

dō · dās · dat · damus · datis · dant

dō의 현재 — a가 짧다

1. dō는 1활용이지만 a가 짧다. 부정사도 dare(da-re)이고, 1인칭 복수도 damus다.
2. 현재 직설법 여섯 꼴 가운데 a를 길게 적는 것은 2인칭 단수 dās(너는 준다) 하나다(명령법 dā도 길다).
3. 주는 사람은 1격, 받는 사람은 3격, 주는 물건은 4격이다. Reus dominō pecūniam dat.

Dominus servō pecūniam dat.주인이 노예에게 돈을 준다.

Populō iūstitiam damus.우리는 인민에게 정의를 준다.

---

2 servō servō, servāre, servāvī, servātum ser·vō 지키다, 보존하다 ★★

1활용

복원 고전 [ˈsɛr.wo:]

교회 [ˈsɛr.vo]

「pacta sunt servanda」(2장 격언 출처)의 servanda가 이 동사의 동형사다. 원문은 법무관이 고시에서 「합의를 지켜 주겠다」고 약속하는 문장이다.

쉬운 예

Populus pacta servat.

인민은 합의를 지킨다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Populus	1격 단수 남성	인민은
pacta	4격 복수 중성	합의들을
servat	servō 3인칭 단수 현재	지킨다

원문

Ait praetor: 'Pacta conventa, quae neque dolō malō, neque adversus lēgēs plēbis scīta senātūs cōnsulta dēcrēta ēdicta prīncipum, neque quō fraus cui eōrum fīat, facta erunt, servābō.'

판본 철자: Ait praetor: 'Pacta conventa, quae neque dolo malo, neque adversus leges plebis scita senatus consulta decreta edicta principum, neque quo fraus cui eorum fiat, facta erunt, servabo.'

D. 2.14.7.7 (Ulpianus libro quarto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』28쪽. 피렌체 사본(F)에는 decreta가 없다(각주 15「sic S cum B, decreta om. F」) A 판본 스캔

법무관은 말한다.「악의로 맺지 않았고, 법률·평민회 의결·원로원 의결·황제의 재결과 칙령에 반하지 않으며, 그 가운데 어느 것을 잠탈하려고 맺지도 않은 합의는 내가 지켜 주겠다.」

ait 말한다 pacta conventa 합의된 약정들(4격 복수) neque … neque ~도 아니고 ~도 아닌

dolō malō 악의로(탈격) adversus lēgēs 법률에 반하여(전치사 — 8장)

plēbis scīta · senātūs cōnsulta 평민회 의결 · 원로원 의결

quō fraus cui eōrum fīat 그 가운데 어느 것을 잠탈하도록 facta erunt 맺어졌을(미래완료 수동)

servābō 지키겠다(미래 — 9장)

꼴 하나

servō · servās · servat · servāmus · servātis · servant

1활용 현재 여섯 꼴 — 어간 servā- + 인칭 어미

1. 부정사 servāre에서 -re를 떼면 어간 servā-가 남는다. 여기에 -s · -t · -mus · -tis · -nt를 붙인다.
2. 1인칭 단수만 다르다. servā- + -ō가 줄어 servō가 된다.
3. 장음 ā는 -t · -nt 앞에서 짧아진다(servat, servant). 교재 표기도 그대로 짧게 적는다.

Pacta servāmus.우리는 합의를 지킨다.

Dominī servōs servant.주인들이 노예들을 살려 둔다.

---

3 **damnō** damnō, damnāre, damnāvī, damnātum dam·nō **유죄를 선고하다; (민사에서) 지급을 명하다**

★★★

1활용

복원 고전 ['dam.no:]

교회 ['dam.no]

damnum(손해·벌금 — 2장)과 한 집안이다. 법정에서 「책임 있다고 판정하다」를 맡고, 짝은 absolvō(풀어 주다 — 13장)다. 원문은 둘을 한 문장에 놓는다.

쉬운 예

Populus reum damnat.

인민이 피고인에게 유죄를 선고한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Populus	1격 단수 남성	인민이
reum	4격 단수 남성	피고인을
damnat	damnō 3인칭 단수 현재	유죄로 판정한다

원문

> Quī **damnāre** potest, is absolvendī quoque potestātem **habet**.
>
> 판본 철자: Qui damnare potest, is absolvendi quoque potestatem habet.
>
> D. 42.1.3 (Paulus libro septimo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』665쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 책임을 인정하는 판결을 할 수 있는 사람은 책임을 벗기는 판결을 할 권한도 가진다.
>
> quī ~하는 사람(관계대명사 — 7장)
>
> damnāre 책임을 인정하는 판결을 하다(부정사 — 민사에서는 지급을 명하는 판결)
>
> potest 할 수 있다(possum — 9장) is 그 사람은 absolvendī 책임을 벗기는 판결의(동명사 2격 — 12장)
>
> potestātem 권한을(3변화 4격) habet 가진다

꼴 하나

reum damnat

4격 목적어 — 남성 -um, 여성 -am

1. 목적어(「~을」)는 4격이다. 2변화 남성은 -um, 1변화는 -am으로 끝난다.
2. Populus reum damnat.에서 reum이 4격이니 「인민을」이 아니라 「피고인을」이다.
3. 어순을 바꿔도 격이 그대로면 뜻도 그대로다. Reum populus damnat.

Iūdicium dolum damnat.재판이 고의를 단죄한다.

Reōs nōn damnāmus.우리는 피고인들에게 유죄를 선고하지 않는다.

---

4 **iūdicō** iūdicō, iūdicāre, iūdicāvī, iūdicātum jū·di·cō **재판하다, 판결하다** ★★★

1활용

복원 고전 [ˈjuːˑdɪˑkoː]

교회 [ˈjuːˑdiˑko]

iūdex(재판관 — 1장)가 하는 일이다. 완료분사 iūdicātus에서 「rēs iūdicāta(판결로 확정된 일)」가 나왔다. 원문은 그 말의 정의다.

쉬운 예

Causam servī iūdicāmus.

우리는 노예의 사건을 재판한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Causam	4격 단수 여성	사건을
servī	2격 단수 남성	노예의
iūdicāmus	iūdicō 1인칭 복수 현재	우리는 재판한다

원문

> Rēs iūdicāta dīcitur, quae fīnem contrōversiārum prōnūntiātiōne iūdicis accipit: quod vel condemnātiōne vel absolūtiōne contingit.
>
> 판본 철자: Res iudicata dicitur, quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit: quod vel condemnatione vel absolutione contingit.
>
> D. 42.1.1 (Modestinus libro septimo pandectarum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』665쪽 A 판본 스캔
>
> 판결로 확정된 일(rēs iūdicāta)이란 재판관의 선고로 다툼이 끝난 것을 말한다. 그것은 피고에게 책임을 지우는 판결로도, 책임을 면하게 하는 판결로도 이루어진다.
>
> rēs iūdicāta 재판된 일(5변화 rēs — 8장 + 완료분사 — 12장) dīcitur ~라고 한다(수동)
>
> quae ~하는 것(관계대명사) fīnem contrōversiārum 다툼들의 끝을
>
> prōnūntiātiōne iūdicis 재판관의 선고로(3변화 탈격) accipit 받는다 vel … vel ~이든 ~이든
>
> condemnātiōne · absolūtiōne 책임을 지우는 판결 · 면하게 하는 판결로 contingit 이루어진다

꼴 하나

iūdicāmus · iūdicātis

1·2인칭 복수 -mus · -tis

1. 「우리는」은 -mus, 「너희는」은 -tis다. 어간 iūdicā-에 붙여 iūdicāmus · iūdicātis.
2. 주어 nōs(우리) · vōs(너희)는 강조할 때만 쓴다(7장). 어미가 이미 주어를 말한다.
3. 강세는 끝에서 둘째 음절 cā에 온다. 장음이라 무겁기 때문이다(iū-di-CĀ-mus).

Causās iūdicātis.너희가 사건들을 재판한다.

Dolum iūdicāmus.우리는 고의를 판단한다.

---

5 vocō vocō, vocāre, vocāvī, vocātum vo·cō 부르다; (법정에) 소환하다 ★★

1활용

복원 고전 [ˈwɔ.koː]

교회 [ˈvɔː.ko]

1장 사건 12표법 I.1 「Sī in iūs vocat」의 동사다. 원문은 법무관이 고시로 「부르지 말라」고 정한 사람들을 적는다.

쉬운 예

Dominus reum vocat.

주인이 피고인을 (법정으로) 부른다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인이
reum	4격 단수 남성	피고인을
vocat	vocō 3인칭 단수 현재	부른다

원문

> Praetor ait: 'parentem, patrōnum patrōnam, līberōs parentēs patrōnī patrōnae in iūs sine permissū meō nē quis vocet'.
>
> 판본 철자: Praetor ait: 'parentem, patronum patronam, liberos parentes patroni patronae in ius sine permissu meo ne quis vocet'.
>
> D. 2.4.4.1 (Ulpianus libro quinto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』19쪽 A 판본 스캔
>
> 법무관은 말한다. 「부모, 보호자인 옛 주인(남녀), 그 보호자의 자녀와 부모를 내 허가 없이 법정으로 부르지 말라.」
>
> ait 말한다 parentem 부모를(3변화 4격) patrōnum patrōnam 해방 노예의 옛 주인(남 · 여)을
>
> līberōs 자녀들을 in iūs 법정으로(in + 4격 — 8장) sine permissū meō 내 허가 없이(4변화 탈격)
>
> nē quis vocet 아무도 부르지 말라(금지의 접속법 — 13장)

꼴 하나

Dominus reum vocat.

주어 + 목적어 + 동사

1. 라틴어의 기본 어순은 한국어처럼 동사가 끝에 온다.「주인이 피고인을 부른다」.
2. 순서보다 격이 먼저다. dominus(1격)가 부르는 사람, reum(4격)이 불리는 사람이다.
3. 동사 vocat의 -t가「그가」다. 주어 dominus는 단수이니 맞다.

Dominī servōs vocant.주인들이 노예들을 부른다.

Reum vocās.너는 피고인을 부른다.

---

6 **probō** probō, probāre, probāvī, probātum pro·bō **증명하다; 시험하다, 승인하다** ★★★

1활용

복원 고전 [ˈprɔ.boː]

교회 [ˈprɔː.bo]

「좋다고 시험해 보다」에서「증명하다」가 나왔다. 증명 책임(onus probandī — 12장)의 probandī가 이 동사다. 원문은 원고가 증명하는 것이 원칙이지만 피고가 증명할 것도 있다고 말한다.

쉬운 예

Dolum nōn probās.

너는 고의를 증명하지 못한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dolum	4격 단수 남성	고의를
nōn	부정어	아니
probās	probō 2인칭 단수 현재	너는 증명한다

원문

Prīmā fronte aequius vidētur, ut petītor probet quod intendit: sed nīmīrum probātiōnēs quaedam ā reō exiguntur: nam sī crēditum petam, ille respondeat solūtam esse pecūniam, ipse hoc **probāre** cōgendus est.

판본 철자: prima fronte aequius videtur, ut petitor probet quod intendit: sed nimirum probationes quaedam a reo exiguntur: nam si creditum petam, ille respondeat solutam esse pecuniam, ipse hoc probare cogendus est.

D. 22.3.12 (Celsus libro septimo decimo digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』290쪽. 판본 인스크립티오는「Idem」(앞 단편 D. 22.3.11의 Celsus). 단편 앞부분(두 번 유증한 사안)은 줄였다 A 판본 스캔

얼핏 보면 원고가 자기 주장을 증명하는 것이 더 공평해 보인다. 그러나 어떤 증명은 분명 피고에게 요구된다. 내가 빌려준 돈을 청구하는데 상대가「돈은 이미 갚았다」고 답하면, 그것은 그가 증명해야 하기 때문이다.

prīmā fronte 얼핏 보아(탈격) aequius vidētur 더 공평해 보인다(videō 수동 — 11장)

ut petītor probet 원고가 증명하는 것(접속법 — 14장) quod intendit 그가 주장하는 것을

ā reō exiguntur 피고에게 요구된다 sī crēditum petam 내가 빌려준 것을 청구하면

respondeat 답하면(접속법) solūtam esse pecūniam 돈이 지급되었다고(대격부정사 — 14장)

cōgendus est ~하도록 강제되어야 한다(동형사)

꼴 하나

probās · probat

2인칭 단수 -s, 3인칭 단수 -t

1. 「너는」은 -s, 「그는」은 -t다. 어간 probā-에 붙이면 probās · probat.
2. 1활용 2인칭 단수는 ā가 길게 남는다(probās). -t 앞에서는 짧아진다(probat).
3. 부정은 동사 앞에 nōn. Dolum nōn probās. = 너는 고의를 증명하지 못한다.

Culpam probat.그는 과실을 증명한다.

Pactum nōn probās.너는 합의를 증명하지 못한다.

---

7 **accūsō** accūsō, accūsāre, accūsāvī, accūsātum ac·**cū**·sō **고발하다, 기소하다** ★★★

1활용

복원 고전 [akˈkuːsoː]

교회 [akˈkuːˌso]

ad + causa(2장)에서 온 말로, 「사건으로 끌어내다」이다. 원문 뒤에 고발이 금지된 사람들이 이어진다 — 성별이나 나이 때문에(여자, 미성년자), 군 복무 서약 때문에(복무 중인 병사) 등.

쉬운 예

Dominī servum accūsant.

주인들이 노예를 고발한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominī	1격 복수 남성	주인들이
servum	4격 단수 남성	노예를
accūsant	accūsō 3인칭 복수 현재	고발한다

원문

Quī **accūsāre** possunt, intellegēmus, sī scierimus, quī nōn possunt.

판본 철자: Qui accusare possunt, intellegemus, si scierimus, qui non possunt.

D. 48.2.8 (Macer libro secundo de publicis iudiciis) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』791쪽

A 판본 스캔

누가 고발할 수 있는지는, 누가 할 수 없는지를 알면 알게 될 것이다.

quī ~하는 사람들(관계대명사) accūsāre 고발하다(부정사)

possunt 할 수 있다(possum 3인칭 복수 — 9장) intellegēmus 우리는 알게 될 것이다(미래)

sī scierimus 우리가 알게 되면(미래완료)

꼴 하나

accūsant

3인칭 복수 -nt — 주어가 복수면 동사도 복수

1. 「그들이」는 -nt다. 어간 accūsā- + -nt → accūsant.
2. 주어 dominī는 -ī로 끝나는 2변화 1격 복수다. 2격 단수와 꼴이 같으니 동사 -nt를 보고 가린다.
3. 단수 주어면 accūsat. Dominus servum accūsat.

Reī dominum accūsant.피고인들이 주인을 고발한다.

Populus reōs accūsat.인민이 피고인들을 고발한다.

한국이라면? ≠ 공소 제기 · 형사소송법 제246조

제246조는 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」고 정한다. 마케르의『공적 재판론』은 사람들 가운데 누가 고발할 수 있고 누가 없는지를 묻는다 — 고발이 개인의 몫이었다는 뜻이다.

8 līberō līberō, līberāre, līberāvī, līberātum lī·be·rō 해방하다; (채무에서) 벗어나게 하다 ★★

1활용

복원 고전 [ˈliːbɛroː]

교회 [ˈliːbero]

līber(자유로운 — 15장)에서 왔다. 노예를 풀어 주는 것도, 채무자를 빚에서 풀어 주는 것도 līberāre다. 원문은 채무 소멸을 다루는 『법학제요』 3권 29제목의 첫머리다.

쉬운 예

Dominus servum līberat.

주인이 노예를 해방한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인이
servum	4격 단수 남성	노예를
līberat	līberō 3인칭 단수 현재	해방한다

원문

Tollitur autem omnis obligātiō solūtiōne eius quod dēbētur, vel sī quis cōnsentiente crēditōre aliud prō aliō solverit. Nec tamen interest, quis solvat, utrum ipse quī **dēbet** an alius prō eō: līberātur enim et aliō solvente, sīve sciente dēbitōre sīve ignōrante vel invītō solūtiō fiat.

판본 철자: Tollitur autem omnis obligatio solutione eius quod debetur, vel si quis consentiente creditore aliud pro alio solverit. nec tamen interest, quis solvat, utrum ipse qui debet an alius pro eo: liberatur enim et alio solvente, sive sciente debitore sive ignorante vel invito solutio fiat.

Inst. 3.29 pr. · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『법학제요』 42쪽. 「liberatur enim et」의 et는 B 사본에 없다(각주 20 「et] TCΘ, om. B」) A 판본 스캔

모든 채무는 갚아야 할 것을 지급하면 소멸한다. 채권자가 동의하여 다른 것을 대신 지급한 경우도 같다. 누가 지급하는지, 채무자 자신인지 그를 대신한 다른 사람인지는 상관없다. 다른 사람이 지급해도 채무자는 벗어나기 때문이다. 채무자가 알든 모르든, 원하지 않든 그렇다.

tollitur 없어진다(수동) solūtiōne 지급으로(3변화 탈격) quod dēbētur 갚아야 할 것(dēbeō 수동) cōnsentiente crēditōre 채권자가 동의하여(탈격 독립구 — 12장) solverit · solvat 지급하다(접속법) interest 상관이 있다 līberātur 벗어난다(līberō 수동 — 11장) aliō solvente 다른 사람이 지급하여 sīve … sīve ~든 ~든 invītō 원하지 않는(채무자)

꼴 하나

līberō, līberāre, līberāvī, līberātum

사전의 네 꼴 — 1활용은 -ō · -āre · -āvī · -ātum

1. 첫째 꼴은 「나는 해방한다」, 둘째 꼴 līberāre는 부정사 「해방하다」다.
2. 셋째 līberāvī는 「나는 해방했다」(10장), 넷째 līberātum은 「해방된」(12장)이다.
3. 1활용은 대부분 이 규칙대로다. 사전에 「līberō (1)」처럼 번호만 적기도 한다.

Servōs līberāmus.우리는 노예들을 해방한다.

Dominī servum nōn līberant.주인들이 노예를 해방하지 않는다.

한국이라면? ≠ 제삼자의 변제 · 민법 제469조

제469조 제1항은 제삼자도 변제할 수 있다고 하되, 제2항은 이해관계 없는 제삼자는 채무자의 의사에 반하여 변제하지 못한다고 정한다. 『법학제요』는 채무자가 원하지 않아도(invītō) 벗어난다고 한다.

9 obligō obligō, obligāre, obligāvī, obligātum o·bli·gō 의무를 지우다, 구속하다 ★★★

1활용

복원 고전 [ˈɔb.lɪ.goː]

교회 [ˈɔb.li.go]

ob + ligāre(묶다). 채무(obligātiō — 5장)는 「묶음」이다. 원문은 합의만으로 맺는 계약(매매 · 임약 · 조합 · 위임)이 양쪽을 서로 묶는다고 말한다.

쉬운 예

Pactum reum obligat.

합의가 채무자에게 의무를 지운다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pactum	1격 단수 중성	합의가
reum	4격 단수 남성	채무자를
obligat	obligō 3인칭 단수 현재	묶는다

원문

Item in hīs contractibus alter alterī obligātur dē eō, quod alterum alterī ex bonō et aequō **praestāre oportet**; cum aliōquin in verbōrum obligātiōnibus alius stipulētur, alius prōmittat, et in nōminibus alius expēnsum ferendō obliget, alius obligētur.

판본 철자: Item in his contractibus alter alteri obligatur de eo, quod alterum alteri ex bono et aequo praestare oportet; cum alioquin in uerborum obligationibus alius stipuletur, alius promittat, et in nominibus alius expensum ferendo oblige(t), alius obligetur.

Gai. 3.137 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 366쪽. obligetの t는 편자의 보충(이탤릭) A 판본 스캔

또 이 계약들에서는 서로가 서로에게, 선과 형평에 따라 서로 해 주어야 할 것에 관하여 의무를 진다. 반면 말로 맺는 채무에서는 한쪽이 약속을 받아 내고 다른 쪽이 약속하며, 장부 채무에서는 한쪽이 지출로 기입해 의무를 지우고 다른 쪽이 의무를 진다.

in hīs contractibus 이 계약들에서(4변화 탈격 — 8장) alter alterī 한쪽이 다른 쪽에게

obligātur 의무를 진다(obligō 수동 — 11장) ex bonō et aequō 선과 형평에 따라

praestāre oportet 해 주어야 한다(비인칭) aliōquin 반면

stipulētur · prōmittat 약속을 받아 내다 · 약속하다(접속법) in nōminibus 장부 채무에서

expēnsum ferendō 지출로 기입하여(동명사 탈격) obliget · obligētur 의무를 지우다 · 지다(접속법)

꼴 하나

Pactum reum obligat.

사물이 주어인 문장

1. 주어는 사람만이 아니다. 중성 명사 pactum(합의)이 1격 주어로 「묶는다」.
2. 중성 1격과 4격은 꼴이 같다(pactum). 동사 앞의 reum이 4격이니 pactum이 주어다.
3. 이 「묶음(ligāre)」이 obligātiō(채무)라는 낱말의 그림이다.

Pacta reōs obligant.합의들이 채무자들을 묶는다.

Testāmentum dominum nōn obligat.유언이 주인을 묶지는 않는다.

---

10 **mandō** mandō, mandāre, mandāvī, mandātum man·dō **맡기다, 위임하다** ★★★

1활용

복원 고전 [ˈman.doːˌ]

교회 [ˈman.do]

완료분사 mandātum이 「위임」이다. Wiktionary는 manus(손) + -dō(놓다)로 푼다 — 이 장 「어근」 참조. 같은 철자의 3활용 mandō(씹다)는 다른 낱말이다.

쉬운 예

Dominus servō causam mandat.

주인이 노예에게 사건을 맡긴다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인이
servō	3격 단수 남성	노예에게
causam	4격 단수 여성	사건을
mandat	mandō 3인칭 단수 현재	맡긴다

원문

> Mandātum cōnsistit sīve nostrā grātiā mandēmus sīve aliēnā. Itaque sīve ut mea negōtia gerās, sīve ut alterius, mandāverim, contrahitur mandātī obligātiō, et invicem alter alterī tenēbimur in id, quod vel mē tibi vel tē mihi bonā fidē **praestāre oportet**.
>
> 판본 철자: Mandatum consistit siue nostra gratia mandemus siue aliena. itaque siue ut mea negotia geras, siue ut alterius, mandauerim, contrahitur mandati obligatio, et inuicem alter alteri tenebimur ⟨in id⟩, quod uel me tibi uel te mihi bona fide praestare oporte⟨t⟩.
>
> Gai. 3.155 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 378쪽. 「in id」와 oportet의 t는 편자의 보충(이탤릭) A 판본 스캔
>
> 위임은 우리 자신을 위해 맡기든 남을 위해 맡기든 성립한다. 그래서 내가 너에게 내 일을 처리하라고 맡기든 남의 일을 처리하라고 맡기든 위임 채무가 생기고, 우리는 서로에게, 내가 너에게든 네가 나에게든 신의에 따라 해 주어야 할 것에 대하여 책임을 진다.
>
> cōnsistit 성립한다 nostrā grātiā 우리를 위해(탈격) mandēmus 우리가 맡기다(접속법)
>
> ut mea negōtia gerās 네가 내 일을 처리하도록 mandāverim 내가 맡겼다(접속법 완료)
>
> contrahitur 맺어진다 tenēbimur 책임을 지게 된다(teneō 미래 수동)
>
> bonā fidē 신의에 따라(5변화 탈격 — 8장)

꼴 하나

servō causam mandat

3격(누구에게) + 4격(무엇을) + 동사

1. 맡기는 동사는 두 목적어를 받는다. 받는 사람은 3격, 맡기는 것은 4격이다.
2. servō는 2변화 3격 단수(-ō), causam은 1변화 4격 단수(-am)다.
3. dō(주다)도 같은 틀이다. Dominus servō pecūniam dat.

Dominus servīs causās mandat.주인이 노예들에게 사건들을 맡긴다.

Populō prōvinciam mandāmus.우리는 인민에게 속주를 맡긴다.

한국이라면? = 위임 · 민법 제680조

제680조는 위임을 「사무의 처리를 위탁하고 상대방이 이를 승낙함으로써」 효력이 생기는 계약으로 정한다. 가이우스도 위임을 합의만으로 맺는 계약으로 다룬다(Gai. 3.135·3.155).

---

11 **locō** locō, locāre, locāvī, locātum lo·cō **놓다; 임대하다, (일을) 맡기다** ★★★

1활용

복원 고전 [ˈɫɔ.koː]

교회 [ˈlɔː.ko]

locus(곳 — 8장)에서 왔다. 「내놓다」가 법률어로는 빌려주기다. 빌려주는 쪽이 locāre, 빌리는 쪽이 condūcere이고, 계약 이름은 둘을 이어 locātiō conductiō(임약)라 한다.

쉬운 예

Dominus servum locat.

주인이 노예를 (일꾼으로) 빌려준다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인이
servum	4격 단수 남성	노예를
locat	locō 3인칭 단수 현재	빌려준다

원문

> Adeō autem ēmptiō et vēnditiō et locātiō et conductiō familiāritātem aliquam inter sē **habēre** videntur, ut in quibusdam causīs quaerī soleat, utrum ēmptiō et vēnditiō contrahātur an locātiō et conductiō. Velutī sī qua rēs in perpetuum locāta sit, quod ēvenit in praediīs mūnicipum, quae eā lēge locantur, ut quamdiū [id] vectīgal praestētur, neque ipsī conductōrī neque hērēdī eius praedium auferātur. Sed magis placuit locātiōnem conductiōnemque esse.
>
> 판본 철자: Adeo autem emptio et uenditio et locatio et conductio familiaritatem aliquam inter se habere uidentur, ut in quibusdam causis quaeri soleat, utrum emptio et uenditio contrahatur an locatio et conductio. ueluti si qua res in perpetuum locata sit, quod ⟨e⟩uenit in praediis municipum, quae ea lege locantur, ut quamdiu [id] uectigal praestetur, neque ipsi conductori neque heredi eius praedium a⟨u⟩feratur. sed magis placuit locationem conductionemque esse.
>
> Gai. 3.145 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 371쪽. [id]는 편자가 지운 글자, euenit의 e와 auferatur의 u는 편자의 보충(이탤릭) A 판본 스캔
>
> 매매와 임약은 서로 아주 가까워 보여서, 어떤 경우에는 매매인지 임약인지 묻게 된다. 예컨대 어떤 물건이 영구히 임대된 경우가 그렇다. 자치도시의 토지가 그렇게 되는데, 지대를 내는 동안에는 차주에게서도 그 상속인에게서도 토지를 빼앗지 않는다는 조건으로 임대된다. 그러나 임약이라는 견해가 더 지지를 얻었다.
>
> adeō … ut 아주 ~해서 · ēmptiō et vēnditiō 매매(산다 · 판다) · locātiō et conductiō 임약(빌려준다 · 빌린다) · habēre videntur 가진 것으로 보인다 · utrum … an ~인가 ~인가 · in perpetuum 영구히 · locāta sit · locantur 임대되었다(접속법 완료 수동) · 임대된다(현재 수동) · mūnicipum 자치도시들의(3변화 2격 복수) · vectīgal praestētur 지대가 치러지다(praestō 접속법 수동) · magis placuit 더 지지를 얻었다

꼴 하나

locō ↔ condūcō

한 계약, 두 동사 — 빌려주는 쪽과 빌리는 쪽

1. locāre는 내놓는 쪽, condūcere(3활용 — 6장)는 받아 가는 쪽이다.
2. 집을 빌려주는 사람도, 일을 맡기는 사람도 locāre다. 무엇을 내놓느냐가 다를 뿐이다.
3. 그래서 계약 이름이 locātiō conductiō, 동사 둘의 명사형을 이은 말이다.

Dominī servōs locant.주인들이 노예들을 빌려준다.

Prōvinciam nōn locāmus.우리는 속주를 임대하지 않는다.

한국이라면? ≠ 임대차 · 도급 · 민법 제618조 · 제664조

민법은 물건을 쓰게 하는 임대차(제618조)와 일을 완성하는 도급(제664조)을 따로 둔다. 가이우스는 옷 빨래 · 수선을 맡기는 일도 locātiō conductiō의 문제로 다룬다(Gai. 3.143).

---

12 **appellō** appellō, appellāre, appellāvī, appellātum ap·**pel**·lō **부르다; 상소하다** ★★★

1활용

복원 고전 [apˈpɛl.loː]

교회 [apˈpɛl.lo]

「부르다·이름 짓다」가 기본이고, 재판에서는 윗 재판관을 「불러」 판결을 다투는 것, 곧 상소다. 같은 철자의 3활용 appellō(몰고 가다)는 다른 낱말이다.

쉬운 예

Reī appellant.

피고인들이 상소한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reī	1격 복수 남성	피고인들이
appellant	appellō 3인칭 복수 현재	상소한다

원문

> Appellandī ūsus quam sit frequēns quamque necessārius, nēmō est quī nesciat, quippe cum inīquitātem iūdicantium vel imperītiam recorrigat: licet nōnnumquam bene lātās sententiās in peius refōrmet, neque enim utique melius **prōnūntiat** quī novissimus sententiam lātūrus est.
>
> 판본 철자: Appellandi usus quam sit frequens quamque necessarius, nemo est qui nesciat, quippe cum iniquitatem iudicantium vel imperitiam recorrigat: licet nonnumquam bene latas sententias in peius reformet, neque enim utique melius pronuntiat qui novissimus sententiam laturus est.
>
> D. 49.1.1 pr. (Ulpianus libro primo de appellationibus) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』821쪽. 제목은 Mommsen판 「De appellationibus et relationibus」 A 판본 스캔
>
> 상소가 얼마나 자주 쓰이고 얼마나 필요한지 모르는 사람은 없다. 재판하는 사람의 불공정이나 미숙을 바로잡기 때문이다. 잘 내려진 판결을 더 나쁘게 고치는 때도 있기는 하다. 마지막에 판결을 내리는 사람이 언제나 더 잘 판단하는 것은 아니기 때문이다.
>
> appellandī ūsus 상소의 쓰임(동명사 2격 + 4변화) quam … quamque 얼마나 ~하고 얼마나 ~한지 nēmō est quī nesciat 모르는 사람은 없다 iūdicantium 재판하는 사람들의(현재분사 — 12장) recorrigat 바로잡는다(접속법) licet ~하기는 하지만 bene lātās sententiās 잘 내려진 판결들을 in peius refōrmet 더 나쁘게 고친다 novissimus 마지막으로 lātūrus est 내리려는(미래분사)

꼴 하나

appellō (1) · appellō (3)

같은 철자, 다른 동사 — 사전의 둘째 꼴로 가른다

1. appellō, appellāre는 1활용 「부르다 · 상소하다」다.
2. appellō, appellere는 3활용 「몰고 가다 · 배를 대다」다(ad + pellō).
3. 첫째 꼴만 보면 같다. 사전의 둘째 꼴(-āre / -ere)을 꼭 함께 외운다.

Reus nōn appellat.피고인이 상소하지 않는다.

Appellāmus.우리가 상소한다.

한국이라면? = 항소 · 민사소송법 제390조 · 제415조

제390조는 항소를 「제1심 법원이 선고한 종국판결에 대하여」 한다고 정한다. 울피아누스가 말한 위험, 곧 상급 재판이 판결을 더 나쁘게 바꿀 수 있다는 점은 한국 민사 항소에서 제한된다. 제415조는 제1심 판결을 「불복의 한도안에서」만 바꿀 수 있게 한다.

---

13 **praestō** praestō, praestāre, praestitī, praestātum praes·tō **(책임을) 지다; 이행하다, 제공하다** ★★★

1활용(완료 praestitī)

복원 고전 [ˈpraɛ̯s.toː]

교회 [ˈprɛs.to]

채무의 내용을 「주다(dare) · 하다(facere) · 해 주다(praestāre)」 셋으로 말하는 원문의 셋째 낱말이다. culpam praestāre는 「과실에 책임을 지다」. 사건 원문의 praestitit는 완료형이다. 완료는 praestitī(Wiktionary는 praestāvī도 싣는다).

쉬운 예

Servus culpam praestat.

노예가 과실에 책임을 진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
culpam	4격 단수 여성	과실을
praestat	praestō 3인칭 단수 현재	책임진다

원문

> Obligātiōnum substantia nōn in eō cōnsistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitūtem nostram faciat, sed ut alium nōbīs obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum.
>
> 판본 철자: Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum.
>
> D. 44.7.3 pr. (Paulus libro secundo institutionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』716쪽. 피렌체 사본은 alium 대신 aliud(각주 19) A 판본 스캔
>
> 채무의 본질은 어떤 물건이나 역권을 우리 것으로 만드는 데 있지 않다. 남을 우리에게 묶어 무엇인가를 주거나, 하거나, 해 주게 하는 데 있다.
>
> obligātiōnum substantia 채무들의 본질(3변화 2격 복수) in eō … ut ~하는 데에
>
> cōnsistit 있다 · 성립한다 corpus 물건(3변화 중성) servitūtem 역권을(3변화 4격)
>
> obstringat 묶다(접속법)
>
> ad dandum … faciendum … praestandum 주는 것 · 하는 것 · 해 주는 것을 향해(동명사 — 12장)

꼴 하나

culpam praestāre

「과실을 지다」— 동사와 목적어가 굳은 법률 어구

1. praestāre의 기본 뜻은 「앞에 서다 · 내놓다」다. 법률가는 「(책임을) 떠맡다」로 쓴다.
2. culpam praestāre는 과실로 생긴 손해까지 책임진다는 뜻, dolum praestāre는 고의까지만이라는 뜻이다.
3. 완료가 praestitī로 불규칙하다. 사건 원문의 praestitit가 그 꼴이다.

Dolum praestāmus.우리는 고의에 책임을 진다.

Servī culpam nōn praestant.노예들은 과실에 책임을 지지 않는다.

---

14 **putō** putō, putāre, putāvī, putātum pu·tō **생각하다, 판단하다; ~로 여기다** ★★

1활용

복원 고전 [ˈpʊ.toː]

교회 [ˈpuː.to]

『학설휘찬』에서 법률가의 견해를 전하는 표지다. 「quīdam putant(어떤 이들은 본다)」 뒤에 다른 견해가 오는 일이 많다. 원문이 그 틀이다.

쉬운 예

Pactum iūstum putāmus.

우리는 그 합의를 정당하다고 생각한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pactum	4격 단수 중성	합의를
iūstum	4격 단수 중성(형용사)	정당하다고
putāmus	putō 1인칭 복수 현재	우리는 생각한다

원문

> Inter 'stuprum' et 'adulterium' hoc interesse quīdam **putant**, quod adulterium in nūptam, stuprum in viduam committitur. Sed lēx Iūlia dē adulteriīs hōc verbō indifferenter ūtitur.
>
> 판본 철자: Inter 'stuprum' et 'adulterium' hoc interesse quidam putant, quod adulterium in nuptam, stuprum in viduam committitur. sed lex Iulia de adulteriis hoc verbo indifferenter utitur.
>
> D. 50.16.101 pr. (Modestinus libro nono differentiarum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』861쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 어떤 이들은 stuprum(불법한 성관계)과 adulterium(간통)이 이 점에서 다르다고 본다. adulterium은 혼인한 여자에게, stuprum은 남편 없는 여자에게 저지른다는 것이다. 그러나 율리우스 간통법은 이 낱말을 가리지 않고 쓴다.
>
> inter … et ~과 ~ 사이에 hoc interesse 이런 차이가 있다고(대격부정사 — 14장) quīdam 어떤 이들은 putant 생각한다 in nūptam · in viduam 혼인한 여자에게 · 남편 없는 여자에게 committitur 저질러진다(수동) lēx Iūlia dē adulteriīs 율리우스 간통법 hōc verbō … ūtitur 이 낱말을 쓴다(ūtor + 탈격 — 11장) indifferenter 가리지 않고

꼴 하나

Pactum iūstum putāmus.

「A를 B로 여기다」 — 4격 둘

1. putāre는 4격 둘을 받을 수 있다. 무엇을(pactum) 어떻다고(iūstum) 여기는가.
2. 형용사 iūstum은 pactum에 맞춰 중성 4격 단수다(3장 일치).
3. 「~라고 생각한다」를 문장으로 길게 말하는 대격부정사는 14장에서 배운다.

Servum bonum putās.너는 그 노예를 착하다고 여긴다.

Causam iūstam putant.그들은 그 소송을 정당하다고 여긴다.

---

15 **habeō** habeō, habēre, habuī, habitum ha·be·ō **가지다; 여기다** ★★★

2활용

복원 고전 ['ha.be.oː]

교회 ['aː.be.o]

2장의 「돈은 주인의 것이다(Pecūnia dominī est)」를 이 동사로 말하면 「Dominus pecūniam habet」다. 원문은 법률가가 「가진다」를 어디까지 넓혔는지 보여 준다. 영장 이름 habeās corpus(19장)도 이 동사다.

쉬운 예

Dominus servōs habet.

주인이 노예들을 가지고 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인이
servōs	4격 복수 남성	노예들을
habet	habeō 3인칭 단수 현재	가지고 있다

원문

Id 'apud sē' quis '**habēre**' vidētur, dē quō **habet** āctiōnem: habētur enim quod petī potest.

판본 철자: Id 'apud se' quis 'habere' videtur, de quo habet actionem: habetur enim quod peti potest.

D. 50.16.143 (Ulpianus libro nono ad legem Iuliam et Papiam) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』863쪽

A 판본 스캔

누군가 소권을 가진 것은 그가 「자기에게 가지고 있다」고 본다. 청구할 수 있는 것은 가진 것으로 여기기 때문이다.

id 그것을 apud sē 자기 곁에(전치사 — 8장) quis 누군가

habēre vidētur 가진 것으로 보인다(videō 수동) dē quō 그것에 관하여 āctiōnem 소권을(3변화 4격)

habētur 가진 것으로 여겨진다(수동) petī potest 청구될 수 있다

꼴 하나

habeō · habēs · habet · habēmus · habētis · habent

2활용 현재 — 어간 habē- + 인칭 어미

1. 부정사 habēre에서 -re를 떼면 어간 habē-다. 1활용의 ā 자리에 ē가 온다.
2. 1인칭 단수는 e가 남는다. habē- + -ō → habeō. 1활용(servā- + -ō → servō)과 다른 점이다.
3. -t · -nt 앞에서 ē는 짧아진다(habet, habent).

Pecūniam habēmus.우리는 돈을 가지고 있다.

Dominī servōs habent.주인들이 노예들을 가지고 있다.

---

16 **teneō** teneō, tenēre, tenuī, tentum te·ne·ō **붙들다, 쥐고 있다; (수동) 책임을 지다** ★★★

2활용

복원 고전 [ˈtɛ.ne.oː]

교회 [ˈtɛː.ne.o]

손에 쥐는 것이 기본 뜻이고, 수동 tenērī는 「(소송에) 붙들리다」, 곧 책임을 진다는 뜻이다. lēge Aquiliā tenērī(아퀼리우스법으로 책임을 지다)는 14장 사건에 나온다. 완료 tenuī 말고 옛 꼴 tetinī도 있다.

쉬운 예 Servus pecūniam tenet.

노예가 돈을 쥐고 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
pecūniam	4격 단수 여성	돈을
tenet	teneō 3인칭 단수 현재	쥐고 있다

원문

Interdum fūrtī tenētur quī ipse fūrtum nōn fēcerit, quālis est cuius ope cōnsiliō fūrtum factum est.

판본 철자: Interdum furti tenetur ⟨qui⟩ ipse furtum non fecerit, qualis est cuius ope consilio furtum factum est.

Gai. 3.202 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 409쪽. qui는 편자의 보충(이탤릭) A 판본 스캔

때로는 스스로 훔치지 않은 사람도 절도 책임을 진다. 그의 도움과 조언으로 절도가 이루어진 사람이 그렇다.

interdum 때로 fūrtī 절도의(2격 — 책임의 근거) tenētur 책임을 진다(teneō 수동 — 11장)

ipse 스스로(7장) fēcerit 저질렀다(접속법 완료) quālis est 그런 사람이

cuius ope cōnsiliō 그의 도움과 조언으로(탈격) factum est 이루어졌다(완료 수동)

꼴 하나

teneō · servō

1인칭 단수 -eō는 2활용의 표지

1. 사전의 첫째 꼴이 -eō로 끝나면 대개 2활용이다(teneō, habeō, dēbeō).
2. 1활용은 -ō 앞에 e가 없다(servō, vocō). 첫째 꼴만으로도 거의 가를 수 있다.
3. 둘째 꼴 tenēre의 ē가 길다. 3활용 -ere(짧은 e, 6장)와는 장음 부호로 가른다.

Pecūniam tenēmus.우리는 돈을 쥐고 있다.

Servī pecūniam nōn tenent.노예들은 돈을 쥐고 있지 않다.

---

17 **dēbeō** dēbeō, dēbēre, dēbuī, dēbitum dē·be·ō **빚지다; ~해야 한다** ★★★

2활용

복원 고전 ['deːbeoː]

교회 ['dɛːbeo]

dē + habeō(남에게서 가지고 있다)로 풀이한다. 빚(dēbitum)과 채무자(dēbitor)가 여기서 나왔다. 부정사와 함께 쓰면 「~해야 한다」다.

쉬운 예 Reus pecūniam dēbet.

채무자가 돈을 빚지고 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	채무자가
pecūniam	4격 단수 여성	돈을
dēbet	dēbeō 3인칭 단수 현재	빚지고 있다

원문

'Cēdere diem' **significat** incipere dēbērī pecūniam: 'venīre diem' significat eum diem vēnisse, quō pecūnia petī possit.

판본 철자: 'Cedere diem' significat incipere deberi pecuniam: 'venire diem' significat eum diem venisse, quo pecunia peti possit.

D. 50.16.213 pr. (Ulpianus libro primo regularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』866쪽. 판본 인스크립티오는 「Idem」(앞 단편의 Ulpianus) A 판본 스캔

「기한이 다가선다(cēdere diem)」는 돈을 빚지기 시작한다는 뜻이고, 「기한이 온다(venīre diem)」는 돈을 청구할 수 있는 날이 왔다는 뜻이다.

cēdere diem 날이 다가서다(diēs 4격 — 8장) significat 뜻한다 incipere 시작하다(부정사)

dēbērī 빚져지다(dēbeō 수동 부정사) venīre 오다(4활용 — 6장) vēnisse 왔다(완료 부정사)

quō … possit ~할 수 있는(접속법)

꼴 하나

dēbet + 부정사

「~해야 한다」 — dēbeō 뒤에 부정사

1. 목적어가 명사면 「빚지다」, 부정사면 「~해야 한다」다.
2. Servus pecūniam servāre dēbet.에서 servāre가 부정사, 「돈을 지켜야 한다」.
3. 부정사는 사전의 둘째 꼴 그대로다(servāre, habēre).

Servus pecūniam servāre dēbet.노예는 돈을 지켜야 한다.

Pacta servāre dēbēmus.우리는 합의를 지켜야 한다.

---

18 **possideō** possideō, possidēre, possēdī, possessum pos·si·de·ō **점유하다** ★★★

2활용

복원 고전 [pɔsˈsɪ.de.oː]

교회 [posˈsiː.de.o]

점유(possessiō — 5장)의 동사다. 원문은 같은 물건을 여럿이 저마다 전부 점유할 수 없다고 말한다. 바로 뒤에 사비누스가 다른 견해(precārium으로 준 사람과 받은 사람이 함께 점유한다)를 냈다는 말이 이어진다.

쉬운 예

Populus prōvinciam possidet.

인민이 속주를 점유한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Populus	1격 단수 남성	인민이
prōvinciam	4격 단수 여성	속주를
possidet	possideō 3인칭 단수 현재	점유한다

원문

Ex contrāriō plūrēs eandem rem in solidum **possidēre** nōn possunt: contrā nātūram quippe est, ut, cum ego aliquid teneam, tū quoque id **tenēre** videāris.

판본 철자: Ex contrario plures eandem rem in solidum possidere non possunt: contra naturam quippe est, ut, cum ego aliquid teneam, tu quoque id tenere videaris.

D. 41.2.3.5 (Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』652쪽

A 판본 스캔

반대로 여러 사람이 같은 물건을 저마다 전부 점유할 수는 없다. 내가 무엇을 붙들고 있는데 너도 그것을 붙들고 있다고 보는 것은 자연에 어긋나기 때문이다.

ex contrāriō 반대로 plūrēs 여러 사람이(3변화 비교급) eandem rem 같은 물건을(7장 · 8장) in solidum 전부를 possidēre 점유하다(부정사) contrā nātūram 자연에 반하여 quippe 왜냐하면 cum ego aliquid teneam 내가 무엇을 붙들고 있을 때(접속법) tenēre videāris 붙들고 있는 것으로 보이다(접속법 수동)

꼴 하나

pos-SI-de-ō

2활용의 -eō — e와 ō는 두 음절

1. possideō는 pos · si · de · ō 네 음절이다. -eō의 e와 ō를 한 음절로 붙이지 않는다.
2. 끝에서 둘째 음절 de가 짧고 열려 있어 가볍다. 그래서 강세가 셋째 음절 si로 간다.
3. 부정사 pos-si-DĒ-re는 ē가 길어 강세가 de로 옮긴다.

Prōvinciās possidēmus.우리는 속주들을 점유한다.

Servī pecūniam nōn possident.노예들은 돈을 점유하지 않는다.

한국이라면? = 점유권 · 민법 제192조

제192조 제1항은「물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다」고 정한다. 파울루스도 점유를「붙들고 있음(tenēre)」으로 설명한다.

---

19 **respondeō** respondeō, respondēre, respondī, respōnsum res·**pon**·de·ō

대답하다; (법률가가) 해답하다 ★★

2활용

복원 고전 [rɛsˈpɔn.de.oː]

교회 [resˈpɔn.de.o]

문답계약(stipulātiō)은 묻고 답하는 말로 성립한다. 원문은「묻는 대로 답하지 않으면」의무가 생기지 않는다고 한다. 법률가가 질문에 내놓는 해답(respōnsum)도 이 동사에서 나왔다(16장).

쉬운 예

Reus nōn respondet.

피고인이 답하지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고인이
nōn	부정어	아니
respondet	respondeō 3인칭 단수 현재	답한다

원문

> Sī quis simpliciter interrogātus responderit: 'sī illud factum erit, dabō', nōn obligārī eum cōnstat: aut sī ita interrogātus: 'intrā kalendās quīntās?' responderit: 'dabō īdibus', aequē nōn obligātur: nōn enim sīc respondit, ut interrogātus est.
>
> 판본 철자: Si quis simpliciter interrogatus responderit: 'si illud factum erit, dabo', non obligari eum constat: aut si ita interrogatus: 'intra kalendas quintas?' responderit: 'dabo idibus', aeque non obligatur: non enim sic respondit, ut interrogatus est.
>
> D. 45.1.1.3 (Ulpianus libro quadragesimo octavo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』720쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 조건 없이 물었는데 「그 일이 일어나면 주겠다」고 답했다면 그는 의무를 지지 않는다는 것이 확립되어 있다. 「다섯 번째 초하루까지?」라고 물었는데 「이두스(달 중간의 날)에 주겠다」고 답한 경우도 마찬가지로 의무를 지지 않는다. 물은 대로 답하지 않았기 때문이다.
>
> **simpliciter** 조건 없이 **interrogātus** 질문을 받은(완료분사 — 12장) **responderit** 답했다(접속법 완료)
>
> **sī illud factum erit** 그 일이 일어나면(미래완료) **dabō** 주겠다(dō 미래 — 9장)
>
> **nōn obligārī eum cōnstat** 그가 의무를 지지 않는다는 것이 확립되어 있다
>
> **intrā kalendās quīntās** 다섯 번째 초하루까지 **īdibus** 이두스에(4변화 탈격) **aequē** 마찬가지로
>
> **sīc … ut** ~한 대로

꼴 하나

Reus nōn respondet.

목적어 없는 동사 — 주어 + nōn + 동사

1. respondeō는 목적어 없이도 문장이 된다. 「피고인이 답하지 않는다」.
2. 답을 받는 사람을 쓰면 3격이다. Reus dominō respondet. = 피고인이 주인에게 답한다.
3. 강세는 res-PON-de-ō. 끝에서 둘째 de가 가벼워 셋째 음절 pon으로 간다.

Reus dominō respondet.피고인이 주인에게 답한다.

Nōn respondēmus.우리는 답하지 않는다.

---

20 **noceō** noceō, nocēre, nocuī, nocitum no·ce·ō **해를 끼치다** ★★

2활용

복원 고전 [ˈnɔ.ke.oː]

교회 [ˈnɔː.t͡ʃe.o]

해를 입는 사람은 4격이 아니라 3격이다(「~에게 해롭다」). 원문의 같은 문장이 『학설휘찬』 유증 조건의 자리(D. 35.1.52)에도 나온다. 고전 발음 ['nɔ.ke.oː]와 교회 발음 ['nɔː.t͡ʃe.o]의 c 소리 차이도 본다.

쉬운 예 Dolus servī dominō nocet.
노예의 고의가 주인에게 해를 끼친다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dolus	1격 단수 남성	고의가
servī	2격 단수 남성	노예의
dominō	3격 단수 남성	주인에게
nocet	noceō 3인칭 단수 현재	해를 끼친다

원문 Expressa **nocent**, nōn expressa nōn nocent.
판본 철자: Expressa nocent, non expressa non nocent.
D. 50.17.195 (Modestinus libro septimo differentiarum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』873쪽. 판본 인스크립티오는「Idem」(앞 단편의 Modestinus). 각주 10「= D. 35, 1, 52」 A 판본 스캔
드러내어 적은 것은 해가 되고, 드러내어 적지 않은 것은 해가 되지 않는다.
expressa 드러내어 적은 것들(완료분사 중성 복수 — 12장) nocent 해가 된다(noceō 3인칭 복수)
nōn expressa 드러내어 적지 않은 것들

꼴 하나
dominō nocet
noceō는 3격을 받는다
1. 한국어로는「주인을 해친다」지만 라틴어는「주인에게 해롭다」로 생각한다. 그래서 3격 dominō.
2. 4격 dominum을 쓰면 틀린다. 동사마다 받는 격을 함께 외운다(이 장 문법 3).
3. 복수 주어면 nocent. Expressa nocent.

Culpa servōrum dominīs nocet.노예들의 과실이 주인들에게 해를 끼친다.

Pactum populō nōn nocet.그 합의는 인민에게 해가 되지 않는다.

---

21 **videō** videō, vidēre, vīdī, vīsum vi·de·ō **보다; (수동) ~로 보이다, ~로 여겨지다** ★★

2활용

복원 고전 [ˈwɪ.de.oː]
교회 [ˈviː.de.o]

법률가의 라틴어에서 가장 많이 만나는 꼴은 수동 vidētur(~로 여겨진다, 11장)다. 사실이 어떻든 법이 그렇게「본다」는 뜻이라 간주 규정처럼 읽힌다.「Quī tacet cōnsentīre vidētur」(7장)도 그 꼴이다.

쉬운 예 Iūstitiam nōn vidēs.
너는 정의를 보지 못한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūstitiam	4격 단수 여성	정의를
nōn	부정어	아니
vidēs	videō 2인칭 단수 현재	너는 본다

원문

Nēmō vidētur fraudāre eōs, quī sciunt et cōnsentiunt.

판본 철자: Nemo videtur fraudare eos, qui sciunt et consentiunt.

D. 50.17.145 (Ulpianus libro sexagensimo sexto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』871쪽. 각주 19「= D. 42, 8, 6, 9」, 각주 20「enim ins. D. I. gem.」(겹치는 단편에는 nemo enim) A 판본 스캔

알고 동의하는 사람들을 속인다고 보지는 않는다.

nēmō 아무도 ~않다(7장) vidētur ~로 여겨진다(videō 수동 — 11장) fraudāre 속이다(부정사) eōs 그들을(7장) quī sciunt 아는 사람들(4활용 — 6장) cōnsentiunt 동의한다(4활용)

꼴 하나

videt · vidētur

「본다」와 「보인다 · 여겨진다」

1. 능동 videt는 「그가 본다」다. 이 장에서 쓰는 꼴이다.
2. 수동 vidētur(11장)는 「보인다 · 여겨진다」다. 법률 문장에서는 거의 이쪽이다.
3. 고전 발음의 v는 [w]다. videt = [ˈwɪ.dɛt], 교회 발음은 [v].

Servum vidēmus.우리는 노예를 본다.

Dominī pecūniam nōn vident.주인들은 돈을 보지 못한다.

사건 · 산파가 건넨 약

산파(obstetrīx)가 약을 썼고, 그 약 때문에 여자가 죽었다.

같은 결과에도 두 경우가 있다. 산파가 제 손으로 약을 넣은 경우, 그리고 약을 건네 여자가 스스로 쓰게 한 경우다.

아퀼리우스법의 직접 소송은 「죽인(occīdere)」 사람을 상대로 한다.

> **두 경우 모두 산파가 「죽였다」고 할 수 있는가? 아니라면 피해자 쪽은 아무 소송도 할 수 없는가?**

▼ 원문과 답 보기

Item sī obstetrīx **medicāmentum** dederit et inde mulier perierit, Labeō distinguit, ut, sī quidem suīs manibus supposuit, videātur occīdisse: sīn vērō dedit, ut sibi mulier offerret, in factum āctiōnem dandam, quae sententia vēra est: magis enim **causam** mortis praestitit quam occīdit.

판본 철자: Item si obstetrix medicamentum dederit et inde mulier perierit, Labeo distinguit, ut, si quidem suis manibus supposuit, videatur occidisse: sin vero dedit, ut sibi mulier offerret, in factum actionem dandam, quae sententia vera est: magis enim causam mortis praestitit quam occidit.

D. 9.2.9 pr. (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』125쪽 A 판본 스캔

또 산파가 약을 주어 그 때문에 여자가 죽었다면, 라베오는 나눈다. 제 손으로 약을 넣었으면 죽였다고 보아야 하고, 여자가 스스로 쓰도록 건네주었으면 사실에 맞춘 소권(āctiō in factum)을 주어야 한다고. 이 견해가 옳다. 산파는 죽였다기보다 죽음의 원인을 주었기 때문이다.

obstetrīx 산파(3변화 — 5장) medicāmentum 약을(2변화 중성 4격) dederit · dedit 주었다(dō의 완료 — 10장) inde 그 때문에 mulier perierit 여자가 죽었다(접속법 완료) distinguit 나눈다(3활용 — 6장) suīs manibus supposuit 제 손으로 넣었다(4변화 탈격 · 완료) videātur occīdisse 죽였다고 보이다(접속법 수동 + 완료 부정사) sīn vērō 그러나 만일 ut sibi mulier offerret 여자가 스스로 쓰도록 in factum āctiōnem dandam 사실소권을 주어야 한다고(동형사 — dō) magis … quam ~라기보다(15장) causam mortis praestitit 죽음의 원인을 주었다(praestō 완료)

법률가의 답

라베오는 둘을 나눈다. 제 손으로 약을 넣었으면 「죽였다」고 보아 아퀼리우스법으로 다룬다. 건네주어 여자가 스스로 썼다면 죽인 것이 아니라 죽음의 원인을 준 것이다. 그래도 길이 막히지 않는다. 법무관이 사실에 맞춘 소권(āctiō in factum)을 준다. 울피아누스는 이 견해가 옳다고 한다.

문법 짚기

- dederit · dedit · dandam은 모두 dō의 꼴이다. 사전의 네 꼴(dō, dare, dedī, datum)을 알아야 여기서 dō를 찾아간다.
- praestitit는 praestō의 완료(praestitī)다. causam praestāre(원인을 내주다)는 culpam praestāre(과실에 책임지다)와 같은 동사의 다른 쓰임이다.
- 「āctiōnem dare(소권을 주다)」는 법무관이 주어인 말투다. dandam은 「주어야 할」(동형사 — 12장).
- distinguit(3활용) · supposuit(완료) · videātur(접속법 수동)는 뒤 장 문법이다. 지금은 풀이로 읽고, 14장 뒤 부록 I에서 다시 읽는다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · Dō ut dēs

Do ut des. 고대

「네가 주도록 나는 준다」는 파울루스가 『문제집(Quaestiōnēs)』 5권에서 이름 없는 맞교환 약정을 넷으로 나눈 말의 한 토막이다. 나는 주고 너는 주라, 나는 주고 너는 하라, 나는 하고 너는 주라, 나는 하고 너는 하라.

출발한 사안은 서로의 친아들(상대의 노예)을 해방해 주기로 한 두 사람이다. 한쪽만 해방했을 때 어떤 소송으로 상대를 붙드느냐를 묻다가 네 갈래가 나왔다.

같은 단편의 다음 절은 돈을 주고 물건을 받으면 매매라 하고, 물건과 물건을 바꾸는 쪽을 따로 다룬 뒤 「do ut des라는 항목은 다 풀었다(explicitus est articulus ille do ut des)」로 맺는다. 격언처럼 떼어 쓰는 세 낱말이 원문에서 이미 항목 이름으로 쓰였다.

> In hāc quaestiōne tōtīus ob rem datī tractātus īnspicī potest. Quī in hīs competit speciēbus: aut enim dō tibi ut dēs, aut dō ut faciās, aut faciō ut dēs, aut faciō ut faciās: in quibus quaeritur, quae obligātiō nāscātur.D. 19.5.5 pr. (Paulus libro quinto quaestionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 257쪽. 「explicitus est articulus ille do ut des」는 같은 단편 § 1 끝(같은 쪽) A 판본 스캔
>
> 이 문제에서는 「무엇을 위해 준 것」 전반에 관한 논의를 살펴볼 수 있다. 그 논의는 이런 경우들에 걸린다. 네가 주도록 내가 주거나, 네가 하도록 내가 주거나, 네가 주도록 내가 하거나, 네가 하도록 내가 하는 경우다. 여기서 어떤 채무가 생기는지를 묻는다.

한국이라면? · 네 갈래와 한국 민법의 쌍무계약

이 장 「격언 출처」의 네 갈래(D. 19.5.5)를 한국 민법의 계약 조문과 맞춘다. 민법은 2026. 3. 17. 시행 현행본 기준이다.

	파울루스의 네 갈래	한국 민법	차이
≠	dō ut dēs — 물건을 주고 물건을 받는다	교환(제596조) — 「금전 이외의 재산권을 상호이전할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다」	물건끼리 바꾼다는 내용은 같다. 그러나 로마의 교환은 한쪽이 물건을 넘겨야 채무가 생기고(D. 19.4.1.2 「ex re tradita」), 민법의 교환은 약정만으로 효력이 생긴다.
≠	dō ut faciās — 주고 일을 시킨다	도급(제664조) — 일의 완성 ↔ 보수 지급	민법은 보수를 주고 일의 완성을 약정하면 도급이라 이름 붙인다. 가이우스는 옷 빨래 · 수선을 맡기는 일을 locātiō conductiō의 문제로 다룬다(Gai. 3.143).
≠	faciō ut dēs — 일하고 받는다	고용(제655조) — 노무 제공 ↔ 보수 지급	민법은 노무 제공 자체를 약정하면 고용(제655조), 일의 완성을 약정하면 도급(제664조)으로 문언을 나눈다.

+	faciō ut faciās — 일하고 일을 받는다	(교환 제596조는 「금전 이외의 재산권」을 바꾸는 계약으로 정한다)	노무끼리 바꾸는 약정은 교환 조문의 문언 밖에 있다.
≠	(네 갈래 공통) ut — 「~하도록」 주고 한다	쌍무계약 · 동시이행의 항변권 (제536조)	서로의 이행이 서로의 이유가 되는 점은 닮았다. 그러나 네 갈래는 한쪽이 먼저 주거나 해야 소송이 열리고(D. 19.5.5.1–3), 제536조는 약정한 양쪽이 서로 이행을 거절할 수 있게 한다.

민법 제536조 · 제596조 · 제655조 · 제664조(국가법령정보센터 현행본, 2026-10-21 조회 — data/kr_sources_ch04.yaml). D. 19.4.1.2 · 19.5.5 pr.–3(Mommsen 1889, 257쪽).

어근 하나, 법률어 열 개 · dare — 주다, 그리고 놓다

dō(주다)는 인도유럽어 뿌리 *deh₃-(주다)에서 왔다. dōnum(선물) · dōs(지참재산) · dator(주는 사람)가 같은 뿌리이고, trādō · reddō · dēdō · vēndō도 「주다」 쪽 복합어다.

그런데 -dō로 끝난다고 모두 「주다」는 아니다. Wiktionary는 addō · condō · perdō · prōdō · mandō의 -dō를 「놓다」로 풀고, crēdō는 「마음을 두다」(*kr̥ed-dʰeh₁-)에서 왔다고 본다. 라틴어 안에서 두 뿌리가 같은 꼴로 겹쳤다.

법률어는 두 갈래에서 고루 나왔다. trādō에서 인도(trāditiō), vēndō에서 매도, mandō에서 위임(mandātum), crēdō에서 채권자(crēditor)다.

낱말	뜻
dō, dare	주다 — 뿌리 *deh₃-
datiō	줌 · 양도(dō + -tiō)
dōnum	선물 — *deh₃-
dōs, dōtis	지참재산 — *deh₃-
dator	주는 사람 — *deh₃-
trādō	넘겨주다 · 인도하다(trāns + dō)
reddō	돌려주다(re- + dō)
dēdō	내주다 · 넘겨주다(dē- + dō)
vēndō	팔다(vēnum + dō — 「팔려고 내주다」)
mandō	맡기다(manus + -dō 「놓다」)
crēdō	믿다 · 맡기다 · 빌려주다(「마음을 두다」)
addō	더하다(ad- + -dō 「놓다」)

어원은 Wiktionary(영어판) 각 표제어의 Etymology 절(2026-10-21 조회)을 따랐다.

확인 문제 5

1. 「Dominus servō pecūniam dat.」의 servō는 무슨 격인가?

1격

3격

4격

2격

받는 사람은 3격이다. servō는 2변화 남성 3격 단수(-ō)이고, 주는 것 pecūniam이 4격이다.

2. 「habent」를 바르게 읽은 것은?

나는 가진다

그는 가진다

그들이 가진다

너희가 가진다

-nt는 3인칭 복수 어미다. 그는 habet, 너희는 habētis.

3. 사전형 「praestō, praestāre, praestitī, praestātum」에서 활용(1활용인지 2활용인지)을 알려 주는 꼴은?

첫째 praestō

둘째 praestāre

셋째 praestitī

넷째 praestātum

둘째 꼴 부정사의 끝 -āre가 1활용, -ēre가 2활용이다. praestō는 완료가 praestitī로 불규칙하지만 1활용이다.

4. 「Dolus dominō nocet.」에서 dominō가 4격 dominum이 아닌 까닭은?

주어라서

noceō가 3격을 받는 동사라서

복수라서

탈격이라서

noceō는 해를 입는 사람을 3격으로 받는다. 「주인에게 해롭다」로 생각한다.

5. 이 장「격언 출처」에서 본 대로,「Dō ut dēs」가 처음 확인되는 문헌은?

- **『학설휘찬』의 파울루스 단편**
- 중세 교회법 교령집
- 영국 보통법 판결
- 근대 독일 민법학

파울루스가『문제집』5권에서 맞교환 약정을「do ut des · do ut facias · facio ut des · facio ut facias」넷으로 나눈 말이다(D. 19.5.5 pr.). 같은 단편에서 이미「do ut des라는 항목」이라고 부른다.

1부 문법 · 제5장

3변화 명사 — 2격에서 어간을 찾는다

Tertia dēclīnātiō

법률 라틴어의 핵심어는 3변화에 몰려 있다. lēx · crīmen · homō · pater, 그리고 -tās와 -tiō로 끝나는 추상명사(lībertās · obligātiō)가 모두 3변화다. 3변화는 1격 꼴이 낱말마다 제각각이라, 사전의 2격(-is)에서 어간을 찾아야 나머지 격을 만들 수 있다. 이 장은 스무 낱말로 그 방법을 익히고, 로마 법률가가 이 낱말들을 정의한 문장을 읽는다. 끝에서는 12표법의「같은 것으로 갚아라」를 판본의 꺾쇠까지 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Testis idōneus pater fīliō aut fīlius patrī nōn est. D. 22.5.9
   아버지는 아들에게, 아들은 아버지에게 적격의 증인이 아니다.
2. In omnibus quidem, maximē tamen in iūre aequitās spectanda est. D. 50.17.90
   모든 일에서 그렇지만, 무엇보다 법에서는 형평을 살펴야 한다.
3. Sī membrum rupsit, nī cum eō pacit, tāliō estō. XII Tab. VIII.2 (Bruns⁷ p. 29)
   사지를 망가뜨렸는데 그와 합의하지 않으면, 같은 것으로 갚아라.

▼ 처음 보는 문법 용어 30

변화 명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다

1격 주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리

2격 속격.「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)

3격 여격.「~에게」. 받는 사람

4격 대격.「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)

탈격 5격.「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다

호격 6격. 부르는 말(「~아/야」). 대개 1격과 같고, 2변화 -us 명사 · 형용사의 단수만 -e로 따로 있다(domine · bone). 그리스계 이름에는 예외가 있다(Anchīsē)

술어 sum 뒤에서 주어가 무엇인지 말하는 낱말.「형벌은 돈이다」의「돈」. 목적어가 아니라 1격이다

중성 남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a

장음 부호 모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다

강세 낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다

어간 격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)

i-어간 3변화 가운데 2격 복수가 -ium으로 끝나는 무리(mors → mortium, testis → testium). 1격과 2격의 음절 수가 같거나 1격이 자음 둘로 끝나는 낱말이 대개 여기 든다 (5장)

통성 같은 꼴로 남성도 여성도 되는 명사(testis 증인, cīvis 시민). 형용사는 실제 사람의 성에 맞춘다 (5장)

음절 모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)

사전형 사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)

활용 동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)

부정사 「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

관계대명사 앞 명사를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는 말(quī, quae, quod). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 이어지는 문장 안의 역할로 정한다 (7장)

전치사 명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)

4변화 사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)

5변화 사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)

미완료 과거에 이어지던 일 · 되풀이되던 일을 말하는 시제(vocābam「부르고 있었다」). 현재 어간 + -ba- + 인칭 어미 -m · -s · -t … 한 번 끝난 일은 완료(10장) (9장)

완료 끝난 일을 말하는 시제(impulit「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)

탈형동사 꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)

절대 탈격 명사와 분사(또는 형용사)를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙이는 짜임(rēbus sīc stantibus 사정이 이대로인 채).「~하여 · ~한 뒤 · ~하면」(12장)

동형사 -ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴.「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)

최상급「가장 ~한 · 아주 ~한」. 어간 + -issimus, -a, -um. -er 형용사는 -rimus(līberrimus) (15장)

접속법「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

비판장치 판본 쪽 아래에 붙는 각주(apparātus crīticus). 편자가 본문에 고른 읽기 말고 사본들이 달리 쓴 글자를 사본 기호와 함께 적는다. 몸젠 판의 F(피렌체 사본) · (sic) · cf. 등 (20장)

3변화 — 1격은 제각각, 2격은 -is

3변화 명사는 1격 꼴이 낱말마다 다르다. 사전의 2격(-is)에서 -is를 떼어 어간을 찾고, 나머지 격은 어간에 어미를 붙인다.

- 1 · 2변화는 1격만 보면 변화를 알았다(-a, -us, -um). 3변화는 1격이 lēx, homō, crīmen, cīvitās처럼 제각각이다.

- 그래서 사전형의 둘째 꼴이 열쇠다. lēx, lēgis에서 2격 -is 앞의 lēg-가 어간이고, 다른 격은 모두 이 어간에서 만든다.
- 1격과 어간이 크게 다른 낱말이 많다. homō → homin-, crīmen → crīmin-, ōrdō → ōrdin-, mōs → mōr-, pāx → pāc-. 낱말을 외울 때 2격까지 함께 외운다.
- 남성 · 여성은 어미가 같다. 4격 단수 -em, 1 · 4격 복수 -ēs. 중성은 1격과 4격이 같고 복수 1 · 4격이 -a다(crīmen → crīmina).
- 3격 단수 -ī와 탈격 단수 -e를 가린다. patrī는「아버지에게」, patre는「아버지로부터 · 아버지로」다. 2변화 2격의 -ī와도 다르다.
- 성은 1격 어미로 일부 짐작한다. -tās · -tiō로 끝나면 여성, -men으로 끝나면 대개 중성이다(사람을 가리키는 flāmen「사제」는 남성). 나머지는 낱말마다 외운다.

표로 보기

격	lēx 단수	복수	homō 단수	복수	crīmen 단수	복수
1격	lēx	lēgēs	homō	hominēs	crīmen	crīmina
2격	lēgis	lēgum	hominis	hominum	crīminis	crīminum
3격	lēgī	lēgibus	hominī	hominibus	crīminī	crīminibus
4격	lēgem	lēgēs	hominem	hominēs	crīmen	crīmina
5격(탈격)	lēge	lēgibus	homine	hominibus	crīmine	crīminibus
6격(호격)	lēx	lēgēs	homō	hominēs	crīmen	crīmina

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Lēgēs	hominum	crīmina	iūdicant
1격 복수 · 법률들이	2격 복수 · 사람들의	중성 4격 복수 · 범죄들을	판단한다(복수)

사람들의 법률이 범죄들을 판단한다.

Pater	fīliō	testis	nōn	est
1격 · 아버지는	3격(2변화) · 아들에게	1격 · 증인(술어)	아니	~이다

아버지는 아들에게 증인이 아니다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~homō의 2격 = homōis~~	hominis	1격과 어간이 다르다. 사전형 homō, hominis에서 어간 homin-을 찾는다.
~~crīmina = 1변화 단수「범죄가」~~	crīmen의 복수 1 · 4격「범죄들」	중성 복수는 -a. 2장 pacta와 같은 함정이다.
~~lēgēs를 늘 1격으로 읽는다~~	1격 또는 4격 복수	남성 · 여성 3변화는 복수 1격과 4격이 -ēs로 같다. 동사의 수와 다른 명사로 가린다.
~~patrī = 2격(2변화 -ī처럼)~~	3격 단수「아버지에게」	3변화의 2격은 -is(patris)다. -ī는 3격이다.

i-어간과 낱말 공장 -tās · -tiō

2격 복수가 -ium이면 i-어간이다. 추상명사를 만드는 -tās · -tiō 낱말은 모두 3변화 여성이다.

- 3변화에는 2격 복수가 -um인 자음 어간(lēgum, hominum)과 -ium인 i-어간(mortium, testium)이 있다. 나머지 격은 거의 같다.

- i-어간은 대개 1격과 2격의 음절 수가 같거나(testis, testis · cīvis, cīvis), 1격이 자음 둘로 끝난다(mors, mortis). 짐작하는 요령일 뿐이다. pater, patris는 음절 수가 같아도 자음 어간이니, 확인은 사전의 2격 복수(-ium)로 한다.
- -tās(2격 -tātis)는 형용사 · 명사에서 「~함」을 만든다. aequus → aequitās, vērus → vēritās, cīvis → cīvitās.
- -tiō(2격 -tiōnis)는 동사에서 「~하는 일」을 만든다. obligāre → obligātiō. possessiō처럼 -siō인 것도 같은 꼴이다.
- 영어 liberty · equity의 -ty와 obligation의 -tion이 여기서 왔다. 2격의 어간(lībertāt-, obligātiōn-)이 영어 낱말의 뼈대다.

표로 보기

1격	2격	어간	2격 복수	갈래
mors	mortis	mort-	mortium	i-어간(자음 둘)
testis	testis	test-	testium	i-어간(음절 수 같음)
cīvis	cīvis	cīv-	cīvium	i-어간(음절 수 같음)
pater	patris	patr-	patrum	자음 어간
lībertās	lībertātis	lībertāt-	lībertātum	자음 어간 · -tās
obligātiō	obligātiōnis	obligātiōn-	obligātiōnum	자음 어간 · -tiō

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Nōmina testium videō
중성 4격 복수 · 이름들을 2격 복수(i-어간) · 증인들의 나는 본다
나는 증인들의 이름을 본다.

Lībertās et cīvitās cīvium sunt
1격 · 자유와 그리고 1격 · 시민권은 2격 복수(i-어간) · 시민들의 ~이다(복수)
자유와 시민권은 시민들의 것이다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~testium = testis의 2격 단수~~	2격 복수 「증인들의」	-ium은 i-어간의 2격 복수다. 2격 단수는 testis.
~~lībertās를 남성으로~~	여성	-tās 낱말은 모두 여성이다. 꾸미는 형용사도 여성(lībertās bona).
~~obligātiō의 어간 = obligātiō-~~	obligātiōn-	2격 obligātiōnis에서 -is를 뗀다. n은 1격에서만 사라진다.
~~mortum~~	mortium	mors는 i-어간이다. 1격이 자음 둘로 끝나는 명사는 대개 그렇지만, 확인은 사전의 2격 복수로 한다.

표제어 20

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 「쉬운 예」는 이 장까지의 문법만으로 지은 문장이고, 「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이다. 3변화 명사는 사전형 두 꼴(1격, 2격)을 함께 외운다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 **crīmen** crīmen, crīminis cri·men **범죄; 혐의·고발** ★★★

중성 3변화

복원 고전 [ˈkriːmɛn]

교회 [ˈkriːmen]

고발 · 혐의에서 범죄 자체까지 가리킨다. 2격이 crīminis라서 다른 격은 모두 어간 crīmin-에서 만든다.

쉬운 예 Crīmen patris fīlium nōn damnat.

아버지의 범죄가 아들을 단죄하지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Crīmen	1격 단수 중성	범죄가
patris	2격 단수 남성(pater)	아버지의
fīlium	4격 단수 남성(2변화)	아들을
nōn	부정어	아니
damnat	damnō 3인칭 단수 현재	단죄한다

원문

> **Crīmen** vel poena paterna nūllam maculam fīliō īnflīgere potest: namque ūnusquisque ex suō admissō sortī subicitur nec aliēnī **crīminis** successor cōnstituitur, idque dīvī frātrēs Hierapolitanis rescrīpsērunt.
>
> 판본 철자: Crimen vel poena paterna nullam maculam filio infligere potest: namque unusquisque ex suo admisso sorti subicitur nec alieni criminis successor constituitur, idque divi fratres Hierapolitanis rescripserunt.
>
> D. 48.19.26 (Callistratus libro primo de cognitionibus) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』816쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 아버지의 범죄나 형벌은 아들에게 어떤 오점도 남길 수 없다. 누구나 자기가 저지른 일로 제 처지에 놓일 뿐, 남의 범죄를 물려받는 사람으로 세워지지 않기 때문이다. 신격화된 두 형제 황제도 히에라폴리스 사람들에게 그렇게 답서를 내렸다.
>
> vel 또는 paterna 아버지의(1·2변화 형용사) nūllam maculam 어떤 오점도(4격 — 7장 nūllus)
>
> fīliō 아들에게(3격) īnflīgere potest 가할 수 있다 ūnusquisque 각자
>
> ex suō admissō 자기가 저지른 일로(ex + 탈격 — 8장) sortī subicitur 처지에 놓인다(수동)
>
> crīminis 범죄의(3변화 2격) rescrīpsērunt 답서를 내렸다(완료)

꼴 하나

crīmen · crīminis

-men 중성 — 어간은 -min-

1. -men으로 끝나는 3변화 명사는 대개 중성이고(사람을 가리키는 flāmen「사제」는 남성), 2격은 -minis다. nōmen, nōminis도 같다.
2. 중성이라 1격과 4격이 같다. 문장 안에서 주어인지 목적어인지는 동사와 다른 명사로 가린다.
3. 복수 1 · 4격은 crīmina다. -a로 끝나도 1변화 단수가 아니다(2장 pacta와 같은 함정).

Crīmina hominum videt.그는 사람들의 범죄들을 본다.

Crīmen nōn est poena.범죄는 형벌이 아니다.

한국이라면? = 연좌제 금지 · 헌법 제13조 제3항

헌법 제13조 제3항은「자기의 행위가 아닌 친족의 행위로 인하여 불이익한 처우를 받지 아니한다」고 정한다. 원문의 칙답과 같은 원칙이다.

---

² tāliō tāliō, tāliōnis tā·li·ō 동해(同害) 보복 — 같은 것으로 갚음 ★★★

여성 3변화

복원 고전 [ˈtaːli.oː]

교회 [ˈtaːli.o]

「그만한(tālis)」에 -iō가 붙은 말이다(Wiktionary 어원). 12표법의 「TALIO ESTO」가 이 장 사건이다. Wiktionary 항목에 발음 절이 없어 IPA는 같은 사전의 발음 생성 규칙으로 만들었다.

쉬운 예

Tāliō poena est.
탈리오는 형벌이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Tāliō	1격 단수 여성	탈리오는
poena	1격 단수 여성	형벌
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Poena autem iniūriārum ex lēge XII tabulārum propter membrum quidem ruptum **tāliō** erat; propter **os** vērō frāctum aut conlīsum trecentōrum assium poena erat, sī līberō os frāctum erat; at sī servō, CL; propter cēterās vērō iniūriās XXV assium poena erat cōnstitūta. Et vidēbantur illīs temporibus in magnā paupertāte satis idōneae istae pecūniāriae poenae.
>
> 판본 철자: Poena autem iniuriarum ex leg⟨e) XII tabula⟨rum) propter membrum quidem ruptum talio erat; propter os uero fractum aut conlisum trecentorum assium poena era⟨t), si libero os fractum erat; at si seruo, CL; propter ceteras uero iniurias XXV assium poena er⟨a)t constituta. et uidebantur illis temporibus in magna paupertate satis idoneae istae pecuni⟨ari⟩ae poena⟨e).
>
> Gai. 3.223 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 427쪽. ⟨ ⟩는 Poste의 이탤릭(편자 보충) A 판본 스캔
>
> 그런데 인격 침해에 대한 형벌은 12표법에 따르면, 사지를 망가뜨린 경우에는 탈리오였다. 뼈를 부러뜨리거나 으스러뜨린 경우에는 뼈가 부러진 사람이 자유인이면 300아스, 노예이면 150아스의 형벌이었고, 그 밖의 인격 침해에는 25아스의 형벌이 정해져 있었다. 그 시절의 큰 가난 속에서는 이 금전 형벌이 충분히 알맞아 보였다.
>
> **iniūriārum** 인격 침해들의(1변화 2격 복수) **ex lēge XII tabulārum** 12표법에 따라(lēx 3변화 탈격)
> **membrum ruptum** 망가진(못 쓰게 된) 사지 **erat** ~였다(sum 미완료 — 9장)
> **os frāctum** 부러진 뼈(os, ossis — 3변화 중성) **assium** 아스의(3변화 i-어간 2격 복수)
> **līberō · servō** 자유인에게 · 노예에게 **paupertāte** 가난 속에서(3변화 탈격)

꼴 하나

tāliō · tāliōnis

-iō → -iōnis — 1격에 없던 n이 나타난다

1. 1격 tāliō만 보면 2변화처럼 보인다. 2격이 -iōnis라서 3변화다.
2. 어간은 tāliōn-이다. 4격 tāliōnem, 탈격 tāliōne.
3. ratiō · possessiō · obligātiō · condiciō도 같은 꼴이고, 모두 여성이다.

Tāliōnem lēx dat.법률이 탈리오를 준다.

Tāliō nōn est pāx.탈리오는 평화가 아니다.

한국이라면? ≠ 상해 · 형법 제257조 제1항

형법 제257조 제1항은 상해에 징역 · 자격정지 · 벌금을 정한다. 같은 상해를 되돌려 주는 형은 없다.

---

3 homō homō, hominis ho·mō 사람, 인간 ★★★

남성 3변화

복원 고전 [ˈhɔ.moː]

교회 [ˈɔː.mo]

남녀를 가리지 않는 「사람」이다(원문). Wiktionary는 끝 ō를 짧게도 읽는다고 적는다(homŏ). 이 책은 homō로 쓴다.

쉬운 예

Homō lēgēs servat.

사람은 법률을 지킨다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Homō	1격 단수 남성	사람은
lēgēs	4격 복수 여성(lēx)	법률들을
servat	servō 3인칭 단수 현재	지킨다

원문

> **'Hominis'** appellātiōne tam fēminam quam masculum continērī nōn dubitātur.
>
> 판본 철자: 'Hominis' appellatione tam feminam quam masculum contineri non dubitatur.
>
> D. 50.16.152 (Gaius libro decimo ad legem Iuliam et Papiam) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』863쪽
>
> A 판본 스캔
>
> '사람(homō)'이라는 이름에 여자도 남자도 들어간다는 데에는 의심이 없다.
>
> hominis 사람의(3변화 2격) appellātiōne 이름으로(3변화 탈격) tam … quam ~도 ~도
>
> fēminam · masculum 여자를 · 남자를(4격) continērī 포함되다(수동 부정사) dubitātur 의심된다(수동)

꼴 하나

homō · hominis

1격과 어간이 다르다 — homin-

1. 2격 hominis에서 -is를 떼면 어간 homin-이다.
2. 1격 homō에는 n이 없다. 1격만 외우면 다른 격을 만들 수 없다.
3. 복수 1 · 4격 hominēs, 2격 hominum.

Hominēs lēgēs servant.사람들은 법률을 지킨다.

Lēx hominum est.법률은 사람들의 것이다.

---

4 pater pater, patris pa·ter 아버지; 가장 ★★★

남성 3변화

복원 고전 [ˈpa.tɛr]

교회 ['paːter]

법률가의 pater는 낳은 아버지이자 가장(pater familiās)이다. 원문의 「혼인이 가리키는 사람」에서 「pater est quem nuptiae demonstrant」라는 법언이 나왔다.

쉬운 예

Pater fīliō pecūniam dat.

아버지가 아들에게 돈을 준다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pater	1격 단수 남성	아버지가
fīliō	3격 단수 남성(2변화)	아들에게
pecūniam	4격 단수 여성	돈을
dat	dō 3인칭 단수 현재	준다

원문

> … quia semper certa est, etiam sī vulgō concēperit: **pater** vērō is est, quem nūptiae dēmōnstrant.
>
> 판본 철자: … quia semper certa est, etiam si vulgo conceperit: pater vero is est, quem nuptiae demonstrant.
>
> D. 2.4.5 (Paulus libro quarto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』20쪽. 문장의 주어(어머니)는 앞 단편 D. 2.4.4.3에 있다 A 판본 스캔
>
> (앞 문장 — 혼외자라도 어머니를 법정에 소환하지 못한다.) 어머니는 혼인 밖에서 아이를 가졌더라도 언제나 확실하기 때문이다. 그러나 아버지는 혼인이 가리키는 사람이다.
>
> quia ~이기 때문에 certa est 확실하다(여성 — 주어는 어머니) etiam sī ~하더라도 vulgō concēperit 혼인 밖에서 아이를 가졌다(접속법) vērō 그러나 is … quem ~하는 그 사람 nūptiae 혼인(1변화 복수 명사) dēmōnstrant 가리킨다

꼴 하나

pater · patris

1격 -er, 어간은 e가 빠진 patr-

1. 2격 patris에서 어간 patr-을 얻는다. 1격의 e는 다른 격에서 빠진다(māter, mātris도 같다).
2. 3격 patrī는 「아버지에게」다. 2변화 2격 단수의 -ī와 헷갈리지 않는다.
3. pater familiās(가장)의 familiās는 1변화의 옛 2격이다(2장 familia).

Fīlius patrī pecūniam dat.아들이 아버지에게 돈을 준다.

Patrēs fīliōs habent.아버지들은 아들들을 가진다.

한국이라면? = 친생자 추정 · 민법 제844조 제1항

민법 제844조 제1항은 「아내가 혼인 중에 임신한 자녀는 남편의 자녀로 추정한다」고 정한다. 원문처럼 혼인으로 아버지를 정한다.

---

5 mors mors, mortis 죽음 ★★

여성 3변화 i-어간

복원 고전 [ˈmɔrs]

교회 [ˈmɔrs]

2격 복수가 mortium인 i-어간이다. 1격이 자음 둘(-rs)로 끝나는 꼴이 단서다. 탈격 causā를 붙인 mortis causā(죽음을 원인으로)가 사인증여(死因贈與)의 이름이다.

쉬운 예

> Mors hominum certa est.
>
> 사람들의 죽음은 확실하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Mors	1격 단수 여성	죽음은
hominum	2격 복수 남성(homō)	사람들의
certa	1격 단수 여성(certus)	확실한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Mortis causā dōnātiō est, cum quis habēre sē vult quam eum cui dōnat magisque eum cui dōnat quam hērēdem suum.

판본 철자: Mortis causa donatio est, cum quis habere se vult quam eum cui donat magisque eum cui donat quam heredem suum.

D. 39.6.1 pr. (Marcianus libro nono institutionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』610쪽 A 판본 스캔

사인증여란, 누가 (그 물건을) 받는 사람보다 자기가 가지기를 바라되, 자기 상속인보다는 받는 사람이 가지기를 바라는 경우다.

mortis causā 죽음을 원인으로(causā + 2격 — 2장) dōnātiō 증여(3변화 1격) cum quis 누가 ~할 때 habēre sē vult 자기가 가지기를 바란다 quam ~보다(앞에 「더」가 생략) cui dōnat 그가 주는 사람에게 magisque 그리고 오히려 hērēdem suum 자기 상속인을(3변화 4격)

꼴 하나

mors · mortis · mortium

자음 둘로 끝나는 1격 → i-어간

1. 1격 mors가 r · s 두 자음으로 끝난다. 이런 3변화 명사는 대개 i-어간이다.
2. i-어간은 2격 복수가 -um이 아니라 -ium이다. mortium(죽음들의).
3. 다른 격은 자음 어간과 같다. 4격 mortem, 탈격 morte.

Mors patris certa est.아버지의 죽음은 확실하다.

Mortem nōn videt.그는 죽음을 보지 않는다.

한국이라면? ≠ 사인증여 · 민법 제562조

민법 제562조는 「증여자의 사망으로 인하여 효력이 생길 증여에는 유증에 관한 규정을 준용한다」고 정한다. 원문은 효력 시점이 아니라 증여자의 선호 순서로 정의한다.

---

6 testis testis, testis tes·tis 증인 ★★★

남·여 3변화 i-어간

복원 고전 [ˈtɛs.tɪs]

교회 [ˈtɛs.tis]

남자 증인이면 남성, 여자 증인이면 여성이다. 2격 복수 testium. testāmentum(2장)도 같은 뿌리다. 철자가 같은 testis(고환, 남성)는 다른 낱말이다.

쉬운 예

Testis reum accūsat.

증인이 피고인을 고발한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Testis	1격 단수	증인이
reum	4격 단수 남성(reus)	피고인을
accūsat	accūsō 3인칭 단수 현재	고발한다

원문

Testis idōneus **pater** fīliō aut fīlius patrī nōn est.

판본 철자: Testis idoneus pater filio aut filius patri non est.

D. 22.5.9 (Paulus libro primo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』292쪽 A 판본 스캔

아버지는 아들에게, 아들은 아버지에게 적격의 증인이 아니다.

idōneus 적합한(1·2변화 형용사) fīliō 아들에게(2변화 3격) aut 또는 patrī 아버지에게(3변화 3격)

꼴 하나

testis · testis

1격과 2격의 음절 수가 같다 → i-어간

1. testis는 1격과 2격이 같은 꼴이다. 사전형「testis, testis」를 보고 3변화임을 안다.
2. 1격과 2격의 음절 수가 같은 명사는 대개 i-어간이다. 2격 복수 testium(증인들의).
3. 남녀를 다 가리키는 통성 명사다. 꾸미는 형용사의 성은 실제 증인에 맞춘다.

Testēs reum accūsant.증인들이 피고인을 고발한다.

Nōmina testium videō.나는 증인들의 이름을 본다.

한국이라면? ≠ 증인 적격 · 형사소송법 제146조

형사소송법 제146조는「법원은 법률에 다른 규정이 없으면 누구든지 증인으로 신문할 수 있다」고 정한다. 원문은 아버지와 아들을 서로의 증인에서 뺀다.

---

7 **nōmen** nōmen, nōminis nō·men **이름; 명목; (장부의) 채권 기재** ★★

중성 3변화

복원 고전 [ˈnoːmɛn]

교회 [ˈnɔːmen]

이름이 기본 뜻이다. 장부에 적힌 채무자의 이름이라는 데서「채권 기재 · 채권」으로도 쓴다(원문).

쉬운 예

Nōmen reī videō.

나는 피고인의 이름을 본다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nōmen	4격 단수 중성	이름을
reī	2격 단수 남성(reus)	피고인의
videō	videō 1인칭 단수 현재	나는 본다

원문

Litterīs obligātiō fit velutī **nōminibus** transscripticiis. Fit autem **nōmen** transscripticium duplicī modō, vel ā rē in persōnam vel ā persōnā in persōnam.

판본 철자: Litteris obligatio fit ueluti ⟨nomini⟩b⟨u⟩s transscripticiis. fit a⟨utem⟩ nomen transscripticium duplici modo, uel a re in personam uel a pe⟨r⟩sona in person⟨a⟩m.

Gai. 3.128 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 361쪽. ⟨ ⟩는 Poste의 이탤릭(편자 보충) A 판본 스캔

문서에 의한 채무는 예컨대 옮겨 적은 채권 기재로 생긴다. 옮겨 적은 기재는 두 방식으로 생긴다. 거래에서 사람으로, 또는 사람에서 사람으로.

litterīs 문서로(1변화 탈격 복수) fit 생긴다(fīō) nōminibus 채권 기재들로(3변화 탈격 복수)

transscripticiis 옮겨 적은 duplicī modō 두 방식으로(탈격)

ā rē in persōnam 거래(물건)에서 사람으로(전치사 — 8장)

꼴 하나

nōmen · nōminis

-men → -minis, 중성

1. 2격 nōminis에서 어간 nōmin-. crīmen, crīminis와 같은 꼴이다.
2. 쉬운 예의 Nōmen은 4격이다. 중성은 1격과 4격이 같으니 동사 videō(나는 본다)를 보고 정한다.
3. 탈격 복수 nōminibus처럼 3변화 3 · 탈격 복수는 -ibus다.

Nōmina reōrum videō.나는 피고인들의 이름을 본다.

Nōmen patris est.아버지의 이름이다.

8 **ratiō** ratiō, ratiōnis ra·ti·ō 이성; 이치 · 근거; 계산 ★★★

여성 3변화

복원 고전 ['ra.ti.oː]

교회 [ˈrat.t͡si.o]

이성 · 이치에서 계산 · 장부까지 뜻이 넓다. ratiō iūris는 「법의 이치」다. 영미 판결의 ratiō dēcīdendī(판결 이유)는 12장.

쉬운 예

Lēx ratiōnem habet.

법률은 이치를 가진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Lēx	1격 단수 여성	법률은
ratiōnem	4격 단수 여성	이치를
habet	habeō 3인칭 단수 현재	가진다

원문

Quod vērō contrā **ratiōnem** iūris receptum est, nōn est prōdūcendum ad cōnsequentiās.

판본 철자: Quod vero contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentias.

D. 1.3.14 (Paulus libro LIIII ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』6쪽. 같은 문장이 D. 50.17.141 pr.에도 있다(각주 7) A 판본 스캔

그러나 법의 이치에 반하여 받아들여진 것은 (다른 사안으로) 넓혀 결론을 끌어내서는 안 된다.

quod ~하는 것 contrā ratiōnem iūris 법의 이치에 반하여(contrā + 4격 — 8장)

receptum est 받아들여졌다(완료 수동) prōdūcendum 끌어내져야 할(동형사 — 12장)

ad cōnsequentiās 결론들로 · 같은 결과로

꼴 하나

ratiō · ratiōnem

4격 단수 -em

1. 3변화 남성 · 여성 명사의 4격 단수 어미는 -em이다. ratiōn- + -em.
2. 1변화 -am, 2변화 -um과 짝이 된다. 지금까지 배운 남성 · 여성 4격 단수는 모두 -m으로 끝난다(복수와 중성은 다르다).
3. 교회 발음은 ti + 모음을 [t͡si]로 읽는다(ràzio). 앞이 s · t · x면 [ti] 그대로다. 고전 발음은 늘 [ti]다.

Iūdex ratiōnem videt.재판관은 이치를 본다.

Ratiō lēgis certa est.법률의 이치는 확실하다.

---

9 **ōrdō** ōrdō, ōrdinis ōr·dō 순서; 신분 · 계층; (정규) 절차 ★★

남성 3변화

복원 고전 ['oːr.doː]

교회 [ˈɔr.do]

원문은 공적 형사재판의 정규 절차(ōrdō)가 쓰이지 않게 되고, 범죄를 「정규 절차 밖에서(extrā ōrdinem)」 증명한다고 말한다.

쉬운 예

Iūdex ōrdinem servat.

재판관이 순서를 지킨다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성	재판관이
ōrdinem	4격 단수 남성	순서를
servat	servō 3인칭 단수 현재	지킨다

원문

Ōrdō exercendōrum pūblicōrum capitālium in ūsū esse dēsiit, dūrante tamen poenā lēgum, cum extrā **ōrdinem** crīmina probantur.

판본 철자: Ordo exercendorum publicorum capitalium in usu esse desiit, durante tamen poena legum, cum extra ordinem crimina probantur.

D. 48.1.8 (Paulus libro singulari de iudiciis publicis) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』790쪽

A 판본 스캔

사형에 해당하는 공적 재판을 진행하던 정규 절차는 쓰이지 않게 되었다. 그래도 법률들이 정한 형벌은 그대로다. 이제 범죄는 정규 절차 밖에서 증명되기 때문이다.

exercendōrum pūblicōrum capitālium 진행할 공적 사형 재판들의(동형사 — 12장) in ūsū 쓰임 속에(8장) dēsiit 그쳤다(완료) dūrante poenā lēgum 법률들의 형벌이 지속되는 가운데(절대 탈격 — 12장) extrā ōrdinem 정규 절차 밖에서 crīmina 범죄들이(3변화 중성 1격 복수) probantur 증명된다(수동)

꼴 하나

ōrdō · ōrdinis

-dō → -dinis

1. 2격 ōrdinis에서 어간 ōrdin-. homō, hominis처럼 1격에 없던 n이 나타난다.
2. 1격의 ō가 어간에서는 i로 바뀐다(-dō → -din-).
3. 4격 ōrdinem, 탈격 ōrdine. 남성 명사다.

Ōrdō causārum certus est.소송들의 순서는 정해져 있다.

Iūdicēs ōrdinem servant.재판관들이 순서를 지킨다.

---

10 **mōs** mōs, mōris **관습; (복수) 품행 · 풍속** ★★★

남성 3변화

복원 고전 [ˈmoːs]

교회 [ˈmɔs]

복수 mōrēs는「품행 · 풍속」이다.『법학제요』는 오래된 관습이 법률을 닮는다고 말한다(원문). contrā bonōs mōrēs(선량한 풍속에 반하여)는 8장 전치사구.

쉬운 예

Mōs patrum lēx est.

조상들의 관습이 법이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Mōs	1격 단수 남성	관습이
patrum	2격 복수 남성(pater)	조상들의
lēx	1격 단수 여성	법
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Ex nōn scrīptō iūs venit, quod ūsus comprobāvit. Nam diūturnī **mōrēs** cōnsēnsū ūtentium comprobātī **lēgem** imitantur.

판본 철자: Ex non scripto ius venit, quod usus comprobavit. nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur.

Inst. 1.2.9 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』2쪽 A 판본 스캔

관행이 승인한 법은 쓰이지 않은 것(불문법)에서 나온다. 오래된 관습은 그것을 따르는 사람들의 동의로 승인되면 법률을 닮기 때문이다.

ex nōn scrīptō 쓰이지 않은 것에서(8장) venit 나온다 ūsus 관행(4변화 1격 — 8장)

comprobāvit 승인했다(완료) diūturnī mōrēs 오래된 관습들이(1격 복수)

cōnsēnsū ūtentium 쓰는 사람들의 동의로 lēgem imitantur 법률을 닮는다(탈형동사 — 11장)

꼴 하나

mōs · mōris

s가 모음 사이에서 r로 — mōr-

1. 2격 mōris. 1격의 s가 다른 격에서는 r이 된다.
2. 1장 iūs, iūris도 같은 변화다. 모음 사이의 s가 옛 라틴어에서 r로 바뀌었다.
3. 복수 1 · 4격 mōrēs, 2격 mōrum.

Mōrēs cīvium bonī sunt.시민들의 품행은 좋다.

Iūdex mōrem servat.재판관은 관습을 지킨다.

한국이라면? = 관습법 · 민법 제1조

민법 제1조는「민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다」고 정한다.

---

11 **pāx** pāx, pācis **평화; 합의** ★★

여성 3변화

복원 고전 ['paːks]

교회 ['paks]

2장 pactum의 원문(D. 2.14.1.1–2)이 pāx라는 이름도 pactiō(약정)에서 나왔다고 말한다.

쉬운 예

Pāx populum servat.

평화가 인민을 지킨다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pāx	1격 단수 여성	평화가
populum	4격 단수 남성(2변화)	인민을
servat	servō 3인칭 단수 현재	지킨다

원문

Postlīminiī iūs competit aut in bellō aut in **pāce**.

판본 철자: Postliminii ius competit aut in bello aut in pace.

D. 49.15.5 pr. (Pomponius libro trigensimo septimo ad Quintum Mucium) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』833쪽 A 판본 스캔

귀환권은 전시에도 평시에도 인정된다.

postlīminiī iūs 귀환권(적에게 잡혔던 사람이 돌아와 옛 권리를 되찾는 권리) competit 인정된다 · 속한다

aut … aut ~이든 ~이든 in bellō 전쟁 때(8장) in pāce 평화 때(3변화 탈격)

꼴 하나

pāx · pācis

x = c + s — 어간 pāc-

1. x는 c와 s를 한 글자로 쓴 것이다. 1격 pāx = pāc- + -s.
2. 2격 pācis에서 어간 pāc-이 그대로 보인다.
3. lēx, lēgis는 g + s다. 1격만으로는 c인지 g인지 알 수 없으니 2격을 함께 외운다.

Pācem populus habet.인민은 평화를 가진다.

Pāx cīvium bona est.시민들의 평화는 좋은 것이다.

---

12 **lībertās** lībertās, lībertātis lī·**ber**·tās **자유** ★★★

여성 3변화

복원 고전 [liːˈbɛr.taːs]

교회 [liˈbɛr.tas]

līber(자유로운 — 15장)에 -tās가 붙었다. 원문은「자유인(līberī)」이라는 이름도 lībertās에서 나왔다고 말한다.

쉬운 예

Lībertās hominum bona est.

사람들의 자유는 좋은 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Lībertās	1격 단수 여성	자유는
hominum	2격 복수 남성(homō)	사람들의
bona	1격 단수 여성(bonus)	좋은
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Et **lībertās** quidem est, ex quā etiam līberī vocantur, nātūrālis **facultās** eius quod cuique facere libet, nisi sī quid aut vī aut iūre prohibētur.

판본 철자: Et libertas quidem est, ex qua etiam liberi vocantur, naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid aut vi aut iure prohibetur.

Inst. 1.3.1 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』2쪽. Florentinus의 정의(D. 1.5.4 pr.)에서 왔다(각주 9)

A 판본 스캔

자유란 — 자유인이라는 이름도 여기서 나왔다 — 힘이나 법으로 금지되는 것이 아니면, 각자가 하고 싶은 것을 할 수 있는 본래의 능력이다.

ex quā 그것에서(관계대명사 탈격 — 7장) līberī vocantur 자유인이라 불린다(수동)

nātūrālis facultās 본래의 능력(3변화) eius quod ~하는 것의 cuique facere libet 각자가 하고 싶다

nisi sī quid 무엇이 ~하는 경우가 아니면 aut vī aut iūre 힘으로든 법으로든(3변화 탈격)

prohibētur 금지된다(수동)

꼴 하나

lībertās · lībertātis

-tās → -tātis, 언제나 여성

1. 2격 lībertātis에서 어간 lībertāt-. 1격에서는 어간 끝 t가 s 앞에서 사라졌다.
2. -tās로 끝나는 낱말은 모두 여성이다. 꾸미는 형용사도 여성(lībertās bona).
3. 영어 liberty, equity의 -ty가 이 -tās에서 왔다.

Lībertātem cīvēs amant.시민들은 자유를 사랑한다.

Lībertās nōn est pecūnia.자유는 돈이 아니다.

13 cīvitās cīvitās, cīvitātis cī·vi·tās 시민권; 국가 · 도시공동체 ★★★

여성 3변화

복원 고전 [ˈkiː.wɪ.taːs]

교회 [ˈʧiː.vi.tas]

cīvis(시민 — 1장)에 -tās가 붙었다. 「시민임」(시민권)과 「시민들의 공동체」(국가) 두 뜻이 있다. 원문은 앞의 뜻이다.

쉬운 예

Cīvitās cīvēs habet.
국가는 시민들을 가진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Cīvitās	1격 단수 여성	국가는
cīvēs	4격 복수(cīvis)	시민들을
habet	habeō 3인칭 단수 현재	가진다

원문

> Maxima est capitis dēminūtiō, cum aliquis simul et **cīvitātem** et **lībertātem** āmittit. … Minor sīve media est capitis dēminūtiō, cum cīvitās quidem āmittitur, lībertās vērō retinētur.
>
> 판본 철자: Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit. … Minor sive media est capitis deminutio, cum civitas quidem amittitur, libertas vero retinetur.
>
> Inst. 1.16.1–2 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』7쪽 A 판본 스캔
>
> 가장 큰 신분 감소는 누가 시민권과 자유를 함께 잃는 것이다. … 작은, 곧 중간의 신분 감소는 시민권은 잃되 자유는 남는 것이다.
>
> maxima 가장 큰(최상급 — 15장) capitis dēminūtiō 신분 감소(caput, capitis — 3변화 2격)
>
> cum aliquis 누가 ~할 때 simul et … et 함께 ~도 ~도
>
> cīvitātem · lībertātem 시민권을 · 자유를(3변화 4격) āmittit 잃는다 minor sīve media 더 작은, 곧 중간의
>
> āmittitur · retinētur 잃게 된다 · 유지된다(수동)

꼴 하나

cīvitās · cīvitātem

-tās 낱말의 4격 -tātem

1. 4격은 어간 cīvitāt-에 -em을 붙인 cīvitātem이다.
2. 원문에서 cīvitātem(4격, 목적어)과 cīvitās(1격, 수동문의 주어)가 함께 나온다.
3. 탈격 단수는 cīvitāte. 장음 ā는 어간의 것이다.

Cīvitātem cīvis habet.시민은 시민권을 가진다.

Cīvitās lēgēs servat.국가는 법률을 지킨다.

14 aequitās aequitās, aequitātis ae·qui·tās 형평 ★★★

여성 3변화

복원 고전 [ˈaɛ̯.kʷɪ.taːs]

교회 [ˈɛː.kʷi.tas]

aequus(공평한 — 3장)의 추상명사다. 법의 글자(iūs)와 맞서는 자리에 자주 놓인다. 1장 격언 summum ius, summa iniuria와 함께 읽는다.

쉬운 예 Iūdex aequitātem servat.
재판관이 형평을 지킨다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성	재판관이
aequitātem	4격 단수 여성	형평을
servat	servō 3인칭 단수 현재	지킨다

원문

> In omnibus quidem, maximē tamen in iūre **aequitās** spectanda est.
> 판본 철자: In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda est.
> D. 50.17.90 (Paulus libro quinto decimo quaestionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』870쪽. 피렌체 사본은 est 대신 sit(각주 22) A 판본 스캔
> 모든 일에서 그렇지만, 무엇보다 법에서는 형평을 살펴야 한다.
> in omnibus 모든 일에서(3변화 형용사 탈격 복수 — 12장) quidem … tamen ~이지만 그래도
> maximē 무엇보다 in iūre 법에서(3변화 탈격) spectanda est 살펴져야 한다(동형사 + sum — 12장)

꼴 하나

aequus → aequitās

형용사 + -itās = 「~함」

1. aequus(공평한)의 어간 aequ-에 -itās를 붙이면 aequitās(공평함, 형평).
2. vērus → vēritās, cīvis → cīvitās도 같은 조립이다.
3. 이렇게 만든 낱말은 모두 3변화 여성이다. 2격은 -itātis.

Aequitās iūdicum bona est.재판관들의 형평은 좋은 것이다.

Lēx aequitātem nōn habet.그 법률은 형평을 갖추지 못했다.

---

15 **vēritās** vēritās, vēritātis vē·ri·tās **진실** ★★★

여성 3변화

복원 고전 [ˈweːˌrɪˌtaːs]
교회 [ˈvɛːˌriˌtas]

vērus(참된 — 3장)에서 나왔다. 원문은 고문 신문이 진실을 속일 수 있다고 경고한다.

쉬운 예 Testis vēritātem probat.
증인이 진실을 증명한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Testis	1격 단수	증인이
vēritātem	4격 단수 여성	진실을
probat	probō 3인칭 단수 현재	증명한다

원문

> Quaestiōnī fidem nōn semper nec tamen numquam habendam cōnstitūtiōnibus dēclārātur: etenim rēs est fragilis et perīculōsa et quae **vēritātem** fallat.
>
> 판본 철자: Quaestioni fidem non semper nec tamen numquam habendam constitutionibus declaratur: etenim res est fragilis et periculosa et quae veritatem fallat.
>
> D. 48.18.1.23 (Ulpianus libro octavo de officio proconsulis) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』811쪽 A 판본 스캔
>
> 고문 신문을 늘 믿어서도 안 되지만 결코 믿지 않아서도 안 된다고 칙법들이 밝힌다. 그것은 깨지기 쉽고 위험하며 진실을 속일 수 있는 일이기 때문이다.
>
> quaestiōnī 고문 신문에(3변화 3격) fidem habendam 믿음을 두어야 함(동형사 — 12장)
>
> nōn semper nec tamen numquam 언제나는 아니지만 결코 아닌 것도 아니게
>
> cōnstitūtiōnibus 칙법들에 의해(3변화 탈격 복수) dēclārātur 밝혀진다(수동) rēs 일(5변화 — 8장)
>
> fragilis 깨지기 쉬운(3변화 형용사) quae vēritātem fallat 진실을 속일 수 있는(접속법 — 14장)

꼴 하나

vēritātem

4격 단수 -em — 목적어 자리

1. vēritātem은 어간 vēritāt-에 4격 어미 -em이 붙은 꼴이다.
2. 동사 probat의 목적어다. 1격(vēritās)이면 「진실이 증명한다」가 된다.
3. 원문의 vēritātem fallat도 같은 4격이다(「진실을 속이다」).

Iūdex vēritātem videt.재판관이 진실을 본다.

Vēritās causae certa est.사건의 진실은 확실하다.

---

16 **auctōritās** auctōritās, auctōritātis auc·tō·ri·tās **권위; (후견인 등의) 승인 · 동의** ★★★

여성 3변화

복원 고전 [aʊ̯kˈtoːˌrɪˌtaːs]

교회 [aʊ̯kˈtɔːˌriˌtas]

권위라는 뜻 말고도 법률 용어로는 후견인이 피후견인의 행위에 붙여 주는 「승인」이다(원문). 법학자의 의견이 갖는 권위는 16장 상자.

쉬운 예

Auctōritās iūdicis magna est.
재판관의 권위는 크다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Auctōritās	1격 단수 여성	권위는
iūdicis	2격 단수 남성(iūdex)	재판관의
magna	1격 단수 여성(magnus)	큰
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> **Auctōritās** autem **tūtōris** in quibusdam causīs necessāria pūpillīs est, in quibusdam nōn est necessāria.
>
> 판본 철자: Auctoritas autem tutoris in quibusdam causis necessaria pupillis est, in quibusdam non est necessaria.
>
> Inst. 1.21 pr. · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』8쪽 A 판본 스캔
>
> 후견인의 승인은 어떤 경우에는 피후견 미성년자에게 필요하고, 어떤 경우에는 필요하지 않다.
>
> tūtōris 후견인의(3변화 2격) in quibusdam causīs 어떤 경우들에서(8장) necessāria 필요한
>
> pūpillīs 피후견 미성년자들에게(2변화 3격 복수)

꼴 하나

A B-is magna est.

3변화 2격 -is가 꾸민다

1. iūdicis는 iūdex(재판관, 1장)의 2격이다. 1격 -x 뒤의 어간 iūdic-이 2격에서 드러난다.
2. 2격은 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. auctōritās iūdicis = 재판관의 권위.
3. magna는 여성 명사 auctōritās에 맞춘 여성 형용사다(3장).

Auctōritās patris magna est.아버지의 권위는 크다.

Auctōritās lēgum certa est.법률들의 권위는 확실하다.

한국이라면? = 미성년자의 능력 · 민법 제5조 제1항

민법 제5조 제1항은 법정대리인의 동의를 요구하되 「권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위」는 뺀다. 『법학제요』도 받는 약속에는 승인이 필요 없다고 이어 말한다.

---

17 **aetās** aetās, aetātis ae·tās **나이; 시대** ★★

여성 3변화

복원 고전 [ˈaɐ̯.taːs]

교회 [ˈɛː.tas]

사람의 나이와 한 시대를 함께 가리킨다. 원문은 만 25세 미만을 「자기 일을 지킬 수 없는 나이」라 부른다.

쉬운 예 Aetās fīliī certa est.

아들의 나이는 확실하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Aetās	1격 단수 여성	나이는
fīliī	2격 단수 남성(fīlius)	아들의
certa	1격 단수 여성(certus)	확실한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Masculī pūberēs et fēminae viripotentes usque ad vīcēsimum quīntum annum complētum cūrātōrēs accipiunt: quī, licet pūberēs sint, adhūc tamen huius **aetātis** sunt, ut negōtia sua tuērī nōn possint.

판본 철자: Masculi puberes et feminae viripotentes usque ad vicesimum quintum annum completum curatores accipiunt: qui, licet puberes sint, adhuc tamen huius aetatis sunt, ut negotia sua tueri non possint.

Inst. 1.23 pr. · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』8쪽. possint는 Krüger의 읽기, 사본들은 possunt(각주 20)

A 판본 스캔

사춘기가 지난 남자와 혼인할 나이가 된 여자는 만 25세가 될 때까지 보좌인을 받는다. 사춘기는 지났어도 아직 자기 일을 지킬 수 없는 나이이기 때문이다.

masculī pūberēs 사춘기가 지난 남자들(3변화 1격 복수) fēminae viripotentes 혼인할 나이가 된 여자들 usque ad vīcēsimum quīntum annum complētum 만 25세가 될 때까지 cūrātōrēs 보좌인들을(3변화 4격 복수) licet … sint ~이더라도(접속법 — 14장) huius aetātis 이런 나이의(3변화 2격) ut … nōn possint ~할 수 없을 만큼(14장)

꼴 하나

huius aetātis sunt

2격이 술어 자리에 — 「~한 나이이다」

1. aetātis는 aetās의 2격이다. sum 뒤에서 「~의 (사람)이다」로 읽는다(2장 pecūnia의 꼴).
2. 2격으로 성질 · 나이를 말하는 것은 법률가의 글에 흔하다.
3. 어간 aetāt-, 4격 aetātem, 탈격 aetāte.

Aetās testis certa est.증인의 나이는 확실하다.

Aetātem fīliī pater probat.아버지가 아들의 나이를 증명한다.

한국이라면? ≠ 성년 · 민법 제4조

민법 제4조는 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다」고 정한다. 로마는 사춘기를 지나도 25세까지 보좌인을 두었다.

---

18 possessiō possessiō, possessiōnis pos·**ses**·si·ō 점유 ★★★

여성 3변화

복원 고전 [pɔsˈsɛs.si.oː]

교회 [posˈsɛs.si.o]

possidēre(점유하다 — 4장)에서 나왔다. 소유와 다르다(3장 사건). 원문은 점유를 몸과 마음 둘 다로 얻는다고 말한다.

쉬운 예

Possessiō dominium nōn est.

점유는 소유권이 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Possessiō	1격 단수 여성	점유는
dominium	1격 단수 중성(2변화)	소유권
nōn	부정어	아니
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Et apīscimur **possessiōnem corpore** et animō, neque per sē animō aut per sē corpore.

판본 철자: Et apiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo aut per se corpore.

D. 41.2.3.1 (Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』652쪽

A 판본 스캔

우리는 점유를 몸과 마음으로 얻는다. 마음만으로도, 몸만으로도 얻지 못한다.

apīscimur 우리는 얻는다(탈형동사 — 11장) possessiōnem 점유를(3변화 4격)

corpore 몸으로(corpus, corporis — 3변화 탈격) animō 마음으로(2변화 탈격)

neque … aut ~도 ~도 아니다 per sē 그 자체만으로(8장)

꼴 하나

corpore et animō

수단의 탈격 — 3변화 -e, 2변화 -ō

1. corpore는 corpus(몸)의 탈격, animō는 animus(마음)의 탈격이다. 「~으로」.
2. 3변화 탈격 단수는 -e, 2변화는 -ō다. 서로 다른 변화가 같은 격으로 나란히 선다.
3. possessiōnem은 4격 목적어다. 동사는 문장 앞의 apīscimur(우리는 얻는다).

Possessiōnem dominus tenet.주인이 점유를 붙들고 있다.

Possessiō servī dominī est.노예의 점유는 주인의 것이다.

한국이라면? ≠ 점유권 · 민법 제192조 제1항

민법 제192조 제1항은 「물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다」고만 적는다. 원문의 마음(animus)에 해당하는 말은 조문에 없다.

---

19 obligātiō obligātiō, obligātiōnis o·bli·gā·ti·ō 채무, 채권관계 ★★★

여성 3변화

복원 고전 [ɔb.lɪˈgaː.ti.oː]

교회 [ob.liˈgat.t͡si.o]

obligāre(묶다 — 4장)에서 나왔다. 원문의 「법의 사슬(iūris vinculum)」은 채권관계를 정의할 때 지금도 인용되는 문장이다.

쉬운 예

Obligātiō reum tenet.

채무가 채무자를 붙든다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Obligātiō	1격 단수 여성	채무가
reum	4격 단수 남성(reus)	채무자를
tenet	teneō 3인칭 단수 현재	붙든다

원문

Nunc trānseāmus ad obligātiōnēs. **Obligātiō** est iūris vinculum, quō **necessitāte** adstringimur alicuius solvendae reī secundum nostrae cīvitātis iūra.

판본 철자: Nunc transeamus ad obligationes. obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.

Inst. 3.13 pr. · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』35쪽 A 판본 스캔

이제 채무로 넘어가자. 채무란, 우리 나라의 법에 따라 무언가를 이행해야 할 필요로 우리를 묶는 법의 사슬이다.

trānseāmus 넘어가자(접속법 — 13장) iūris vinculum 법의 사슬(iūs 3변화 2격)

quō 그것으로(관계대명사 탈격 — 7장) necessitāte 필요로(3변화 탈격)

adstringimur 우리가 묶인다(수동) alicuius solvendae reī 무언가 이행할 것의(동형사 — 12장)

secundum ~에 따라(8장) cīvitātis 국가의(3변화 2격)

꼴 하나

obligātiō · obligātiōnis

-tiō 낱말 — 동사에서 「~하는 일」

1. 동사 obligāre(묶다)의 어간에 -tiō를 붙여 「묶는 일」을 만들었다.
2. 2격 obligātiōnis, 어간 obligātiōn-. 1격에서 n이 사라진다.
3. -tiō 낱말은 모두 3변화 여성이다. 영어 -tion(obligation)이 여기서 왔다.

Obligātiōnēs reōs tenent.채무들이 채무자들을 붙든다.

Obligātiō reī certa est.채무자의 채무는 확실하다.

---

20 condiciō condiciō, condiciōnis con·di·ci·ō 조건; 처지 · 신분 ★★★

여성 3변화

복원 고전 [kənˈdɪ.ki.oː]

교회 [konˈdiː.t͡ʃi.o]

법률행위에 붙이는 「조건」 말고도 「처지 · 신분」을 뜻한다(D. 50.17.86 「deterior condicio」). 원문은 불능 조건을 정의한다.

쉬운 예

Pactum condiciōnem habet.

합의에 조건이 붙어 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pactum	1격 단수 중성	합의가
condiciōnem	4격 단수 여성	조건을
habet	habeō 3인칭 단수 현재	가진다

원문

> Sī impossibilis **condiciō** obligātiōnibus adiciātur, nihil valet stipulātiō. Impossibilis autem condiciō habētur, cui nātūra impedīmentō est, quō minus existat, velutī sī quis ita dīxerit: 'sī digitō caelum attigerō, dare spondēs?'
>
> 판본 철자: Si impossibilis condicio obligationibus adiciatur, nihil valet stipulatio. impossibilis autem condicio habetur, cui natura impedimento est, quo minus existat, veluti si quis ita dixerit: 'si digito caelum attigero, dare spondes?'
>
> Inst. 3.19.11 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』38쪽. habetur — 한 사본은 appellatur(각주 1) A 판본 스캔
>
> 채무에 불능 조건을 붙이면 그 문답계약은 아무 효력이 없다. 불능 조건이란 그것이 이루어지는 것을 자연이 막는 조건이다. 예컨대 누가 「내가 손가락으로 하늘을 만지면, 주겠다고 약속하는가?」라고 말한 경우다.
>
> impossibilis 불가능한(3변화 형용사 — 12장) obligātiōnibus 채무들에(3변화 3격 복수)
>
> adiciātur 붙여진다면(접속법 — 14장) nihil valet 아무 효력이 없다 stipulātiō 문답계약(3변화 1격)
>
> cui nātūra impedīmentō est 자연이 방해가 되는 quō minus existat 그것이 이루어지지 않도록
>
> digitō caelum attigerō 내가 손가락으로 하늘을 만지면
>
> dare spondēs 주기를 약속하는가(문답계약의 질문)

꼴 하나

condiciō · condiciōnem

-iō 명사의 4격 -iōnem

1. 2격 condiciōnis에서 어간 condiciōn-. 4격은 condiciōnem.
2. 교회 발음은 ci + 모음을 [ʧi]로 읽는다(condìcio). 고전 발음은 [ki].
3. 쉬운 예 「합의가 조건을 가진다」는 「합의에 조건이 붙어 있다」로 옮긴다.

Condiciō pactī certa est.합의의 조건은 확실하다.

Condiciōnēs pacta tenent.조건들이 합의들을 붙든다.

한국이라면? = 불능조건 · 민법 제151조 제3항

민법 제151조 제3항은 이미 성취할 수 없는 조건이 정지조건이면 그 법률행위를 무효로 한다. 원문의 「손가락으로 하늘을 만지면」은 정지조건이다.

사건 · 망가진 팔다리 — 12표법의 탈리오

12표법 시대의 로마. 다툼 끝에 한 사람이 이웃의 팔을 못 쓰게 망가뜨렸다.
피해자는 법이 정한 대로 갚아 주기를 원한다. (membrum ruptum이
어디까지인지는 학설이 갈린다. 여기서는 「영구히 못 쓰게 됨」으로 읽는 견해를
따랐고, 「팔뼈만 부러졌다」는 뒤탈 없이 붙은 골절이다.)

피해자는 가해자의 팔을 똑같이 망가뜨릴 수 있는가? 아니면 돈이나 합의로 끝내야
하는가? 팔뼈가 부러지기만 했다면 답이 달라지는가?

12표법은 피해자에게 무엇을 허락했고, 그 앞에 무엇을 두었을까?

▼ 원문과 답 보기

> Sī membrum rupsit, nī cum eō pacit, **tāliō** estō.
>
> 판본 철자: Si membrum rup(s)it, ni cum eo pacit, talio esto.
>
> XII Tab. VIII.2 (Bruns⁷ p. 29) · Bruns, Fontes iuris Romani antiqui 7판(Gradenwitz 편, Tübingen 1909) 29쪽. ⟨s⟩는 편자의 보충. Crawford(1996) 번호로는 I.13 A 판본 스캔
>
> 사지를 망가뜨렸는데 그와 합의하지 않으면, 같은 것으로 갚아라.
>
> sī 만약 membrum 사지 · 팔다리(2변화 중성) rupsit 망가뜨렸다(옛 꼴 — rumpō「깨뜨리다」는 10장)
>
> nī ~하지 않으면(= nisi, 예외 표지) cum eō 그와(cum + 탈격 — 8장) pacit 합의한다(옛 꼴)
>
> tāliō 같은 것으로 갚음(3변화 1격) estō ~이어라(미래 명령 — 13장)

> … illa **lēx tāliōnis**, cuius verba, nisi memoria mē fallit, haec sunt: 'sī m. rūpit nī cum e pacto tāliō estō'.
>
> 판본 철자: … illa lex talionis, cuius verba, nisi memoria me fallit, haec sunt: 'si m. rupit ni cum e pacto talio esto'.
>
> Gell. 20.1.14 (Bruns⁷ p. 29 전거란) · Bruns 7판 29쪽 단편 2의 전거란이 인용한 겔리우스 사본의 읽기. 앞부분은 Bruns가 줄인 것(—)을 다시 줄였다. m.은 membrum의 약자 A 판본 스캔
>
> …그 탈리오 법률이 있는데, 내 기억이 틀리지 않다면 그 말은 이렇다.「사지(m.)를 망가뜨렸으면, ni cum e pacto, 탈리오이어라.」가운데 세 낱말은 사본 그대로라 뜻이 서지 않는다.
>
> illa lēx tāliōnis 그 탈리오 법률(tāliōnis 3변화 2격) cuius verba 그 법률의 말은
>
> nisi memoria mē fallit 내 기억이 나를 속이지 않는다면 haec sunt 다음과 같다 rūpit 망가뜨렸다(사본의 읽기)
>
> e pacto 사본의 글자 — Bruns는「eo pacit」로 재구성

법률가의 답

법은「합의하지 않으면(nī … pacit)」같은 것으로 갚게 했다. 탈리오는 합의가 없을 때의 수단이다. 가이우스는 사지를 망가뜨리면 탈리오, 뼈를 부러뜨리면 300아스(노예면 150), 그 밖의 인격 침해는 25아스였다고 전한다(Gai. 3.223). 팔뼈만 부러졌다면 돈이다(VIII.3).

문법 짚기

- tāliō(1격)와 tāliōnis(2격)는 이 장의 3변화 명사다. 2격에서 어간 tāliōn-을 찾는다.
- nī는 nisi의 옛 꼴로「~하지 않으면」이다. 예외 표지라 인용할 때 잘라 내면 뜻이 뒤집힌다.
- rup⟨s⟩it의 ⟨s⟩는 편자가 보충한 글자다. 전거의 사본은 rupit · rapserit로 갈린다(로마법 상식 상자).
- rupsit · pacit는 옛 라틴어 꼴이고 estō는 미래 명령(13장)이다. 지금은 풀이로 읽는다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · nulla poena sine lege

Nūlla poena sine lēge. 근세

「법률 없으면 형벌 없다」는 흔히 로마법 격언으로 소개된다. 이 책이 확인한 이 라틴어 문구의 가장 이른 곳은 포이어바흐의 형법 교과서(1801)다.

포이어바흐는 §24에서 형법의 「예외 없는 하위 원칙」 셋을 독일어로 쓰고 괄호에 라틴어를 달았다. Nulla poena sine lege, Nulla poena sine crimine, Nullum crimen sine poena legali. 오늘 흔히 쓰는 「nullum crimen sine lege」는 이 세 명제에 없다.

로마 쪽에서 가장 가까운 문장은 울피아누스의 용어 설명이다. 벌금(multa)은 부과하는 사람의 재량이고, 형벌(poena)은 법률 등이 그 범죄에 특별히 정한 것만 부과된다는 구별이다. 죄형법정주의를 선언한 문장은 아니다.

> Nūlla poena sine lēge. … Nūlla poena sine crīmine. … Nūllum crīmen sine poenā lēgālī.Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts (Gießen 1801) §24 · 1801년판 20쪽(바이에른 주립도서관 소장본 스캔). 세 명제는 독일어 문장 뒤 괄호 속 라틴어다. 긴 s(ſ)는 s로 옮겼다 A 판본 스캔
> 법률 없으면 형벌 없다. … 범죄 없으면 형벌 없다. … 법률이 정한 형벌 없으면 범죄 없다.

> Et multa quidem ex arbitriō eius venit, quī multam dīcit: poena nōn irrogātur, nisi quae quāque lēge vel quō aliō iūre speciāliter huic dēlictō imposita est: …D. 50.16.131.1 (Ulpianus libro tertio ad legem Iuliam et Papiam) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 862쪽. quaque를 quaqua로 고치자는 추정이 있다(각주 10) A 판본 스캔
> 벌금은 그것을 정하는 사람의 재량에서 나온다. 그러나 형벌은, 어떤 법률이나 다른 법이 이 범죄에 특별히 정해 둔 것이 아니면 부과되지 않는다.

한국이라면? · 죄형법정주의 — 라틴어 명제와 한국 조문

격언 출처 코너의 명제를 한국 조문과 나란히 놓았다. 헌법은 1988. 2. 25. 시행본, 형법은 법률(2026. 10. 2. 시행) 기준이다.

	라틴어 명제 · 원문	한국 조문	차이
≠	Nūlla poena sine lēge (Feuerbach 1801 §24)	헌법 제12조 제1항 「법률과 적법한 절차에 의하지 아니하고는 처벌 · 보안처분 또는 강제노역을 받지 아니한다」	법률 없이 처벌하지 않는다는 원칙은 같다. 헌법은 여기에 적법한 절차를 더하고 보안처분 · 강제노역까지 넓힌다.
=	Nūllum crīmen sine lēge (후대의 꼴)	헌법 제13조 제1항 「행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며」 · 형법 제1조 제1항 「범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다」	기준은 행위 시의 법률이다. 포이어바흐의 세 명제에는 이 꼴이 없다.
≠	poena nōn irrogātur, nisi quae … lēge … imposita est (D. 50.16.131.1)	형법 제41조(형의 종류 — 벌금 포함)	로마 문장은 형벌과 벌금을 나누는 용어 설명이다. 한국 형법에서 벌금은 형벌의 하나다.
=	Crīmen vel poena paterna nūllam maculam fīliō īnflīgere potest (D. 48.19.26)	헌법 제13조 제3항 「자기의 행위가 아닌 친족의 행위로 인하여 불이익한 처우를 받지 아니한다」	황제의 칙답과 헌법이 같은 원칙을 말한다.

헌법 · 형법 국가법령정보센터 현행본(2026-10-21 열람). Feuerbach 1801년판 20쪽. 『학설휘찬』 Mommsen 816 · 862쪽.

명문장 · 무기 사이에서 법률은 침묵한다

Silent enim lēgēs inter arma nec sē exspectārī iubent, cum eī, quī exspectāre velit, ante iniūsta poena luenda sit quam iūsta repetenda.

판본 철자: Silent enim leges inter arma nec se exspectari iubent, cum ei, qui exspectare velit, ante iniusta poena luenda sit quam iusta repetenda.

Cic. Mil. 11 · A. C. Clark 편 Pro T. Annio Milone(Oxford 1895) 10쪽. iubent — 다른 사본은 volunt(같은 쪽 비판장치). 이 판은 절 번호를 시작 줄보다 한 줄 아래 여백에 찍는다(11은「iusta repetenda. Etsi」줄, 12는「Sequitur」다음 줄). 통용 절 번호로는 Silent enim leges부터 11절이다 A 판본 스캔

무기 사이에서 법률은 침묵하고, 자기를 기다리라고 명하지도 않는다. 기다리려는 사람은 정당한 형벌을 구하기도 전에 부당한 형벌부터 치러야 할 것이기 때문이다.

silent 침묵한다(sileō 2활용) lēgēs 법률들이(3변화 1격 복수) inter arma 무기들 사이에서(8장)

nec sē exspectārī iubent 자기를 기다리도록 명하지도 않는다 quī exspectāre velit 기다리려는 사람(접속법)

ante … quam ~보다 먼저 luenda · repetenda 치러야 할 · 되찾아야 할(동형사 — 12장)

흔히 어순을 바꾼「Inter arma enim silent leges」로 인용한다. 키케로의 맥락은 강도나 적의 매복에 맞선 자기방어다(같은 쪽 앞 문장).

로마법 상식 · 재구성은 교정을 거친다

12표법의 원문은 남아 있지 않다. 지금 읽는「12표법」은 후대 저자가 인용한 조각을 근대 학자가 모아 표와 번호를 매긴 재구성이다.

이 장의 단편 VIII.2가 좋은 예다. Bruns는 RUP(S)IT로 찍고 꺾쇠로 s가 편자의 보충임을 밝힌다. 같은 쪽 전거란에 따르면 페스투스 사본은 rapserit, 겔리우스 사본은 rupit이고, 쇨(Schoell)은 rupsit로 고쳤다.

「NI CUM EO PACIT」도 겔리우스 사본에는「ni cum e pacto」로 남아 있다(이 장 사건의 둘째 원문).

번호도 판마다 다르다. Bruns의 VIII.2는 Crawford(1996)에서 I.13이다. 이 책은 Bruns 7판(1909)의 글자와 번호를 쓰고, 판권이 남은 Crawford의 텍스트는 싣지 않는다.

Bruns 7판(1909) 29쪽 단편 2와 전거란 · Crawford 번호는 번호만 병기

확인 문제 5

1.「Testis idōneus pater fīliō aut fīlius patrī nōn est.」의 patrī는 무슨 격인가?

- 2격 단수
- **3격 단수**
- 탈격 단수
- 1격 복수

3변화의 2격 단수는 patris다. -ī는 3격 단수「아버지에게」.

2. homō의 2격 단수는?

- homōis
- homis
- **hominis**
- homōnis

사전형 homō, hominis. 1격과 어간(homin-)이 다르니 2격을 함께 외운다.

3. crīmina는?

- 1변화 1격 단수
- **3변화 중성 1 · 4격 복수**
- 3변화 2격 단수
- 2변화 남성 1격 복수

crīmen(중성)의 복수 1 · 4격이다. 중성 복수는 -a로 끝난다.

4. 2격 복수가 -ium으로 끝나는 i-어간은?

- lēx
- homō
- **mors**
- crīmen

mors는 1격이 자음 둘(-rs)로 끝난다. 2격 복수 mortium.

5. 이 장 「격언 출처」에서 본 대로, 「Nulla poena sine lege」라는 문구가 이 책이 확인한 가장 이른 곳은?

- 12표법
- 『학설휘찬』 50권 16장
- **포이어바흐의 형법 교과서(1801)**
- 마그나 카르타

포이어바흐가 1801년 교과서 §24에서 세 명제를 라틴어로 달았다. 『학설휘찬』 50.16.131.1은 형벌과 벌금을 구별하는 용어 설명이다.

1부 문법 · 제6장

3·4활용 동사 — 소송하고, 말하고, 듣는다

Tertia et quārta coniugātiō

법정의 동사는 대부분 3활용이다. 소송하다(agō), 말하다(dīcō), 청구하다(petō), 이기다(vincō). 3활용은 부정사가 짧은 -ere로 끝나고, 현재에서 어간 뒤 모음이 -i-·-u-로 바뀐다. 듣다(audiō)·오다(veniō)는 4활용이고, 잡다(capiō)·하다(faciō)는 둘 사이에 걸친 -iō 동사다. 이 장 끝에서는 상처 입은 들짐승이 언제 사냥꾼의 것이 되는지를 놓고 갈린 로마 법률가들의 견해를 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Dolō facit, quī petit quod redditūrus est. D. 50.17.173.3
   돌려주어야 할 것을 청구하는 사람은 악의로 행동하는 것이다.
2. 'Solvere' dīcimus eum, quī fēcit quod facere prōmīsit. D. 50.16.176
   하겠다고 약속한 것을 한 사람을「변제했다」고 한다.
3. Nihil aliud est āctiō quam iūs quod sibi dēbeātur, iūdiciō persequendī. D. 44.7.51
   소권이란 자기에게 갚아야 할 것을 재판으로 추급할 권리일 뿐이다.

▼ 처음 보는 문법 용어 38

변화 명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다

1격 주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리

2격 속격.「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)

3격 여격.「~에게」. 받는 사람

4격 대격.「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)

탈격 5격.「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다

술어 sum 뒤에서 주어가 무엇인지 말하는 낱말.「형벌은 돈이다」의「돈」. 목적어가 아니라 1격이다

중성 남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a

장음 부호 모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다

강세 낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다

어간 격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)

i-어간 3변화 가운데 2격 복수가 -ium으로 끝나는 무리(mors → mortium, testis → testium). 1격과 2격의 음절 수가 같거나 1격이 자음 둘로 끝나는 낱말이 대개 여기 든다 (5장)

음절 모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)

사전형 사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)

활용 동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)

인칭 어미 동사 끝에서 주어를 나타내는 어미. 현재 능동은 -ō(-m) · -s · -t · -mus · -tis · -nt (4장)

부정사 「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

3활용 부정사가 짧은 -ere로 끝나는 동사(agō, agere). 현재에서 어간 뒤에 -i-가 끼고 3인칭 복수는 -unt (6장)

4활용 부정사가 긴 -īre로 끝나는 동사(audiō, audīre). 3인칭 복수는 -iunt (6장)

-iō 동사 1인칭 단수가 -iō인데 부정사가 짧은 -ere인 3활용 동사(capiō, capere · faciō, facere). 현재 직설법 능동에서는 capiō와 capiunt에만 -i-가 남는다(capis · capit). 미완료 · 미래 · 접속법에는 남는다(capiēbam · capiam · capiās) (6장)

명령형 「~하라」. 현재 명령 단수는 현재 어간 그대로(age · audī), 복수는 -te(agite · audīte). dīc · fac · dūc는 끝 -e가 떨어진 꼴 (6장)

관계대명사 앞 명사를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는 말(quī, quae, quod). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 이어지는 문장 안의 역할로 정한다 (7장)

전치사	명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)
4변화	사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)
5변화	사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)
완료	끝난 일을 말하는 시제(impulit「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)
완료 어간	완료 · 과거완료 · 미래완료를 만드는 어간. 현재 어간에서 규칙으로 맞히기 어려워 사전의 셋째 꼴에서 찾는다(cadō → cecidī → cecid-) (10장)
탈형동사	꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)
완료분사	넷째 주요형에서 온「~된」꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)
현재분사	현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis).「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)
미래분사	완료분사 어간 + -ūrus(tribūtūrus「줄」).「~할」. 1·2변화 형용사처럼 변한다 (12장)
절대 탈격	명사와 분사(또는 형용사)를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙이는 짜임(rēbus sīc stantibus 사정이 이대로인 채).「~하여 · ~한 뒤 · ~하면」(12장)
동명사	-ndī · -ndō · -ndum으로 끝나는 동사의 명사 꼴.「~하는 것」. 1격이 없고 부정사가 그 자리를 맡는다(tribuendī 주는 것의) (12장)
동형사	-ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴.「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)
대격부정사	「~라고 말하다 · 생각하다 · 알다」의 내용을 4격 주어 + 부정사로 쓰는 짜임(Prōculus in tōnsōre esse culpam 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고). 한국어로는 4격에「이/가」, 부정사에「~라고」를 붙인다 (14장)
비교급	「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris).「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)
최상급	「가장 ~한 · 아주 ~한」. 어간 + -issimus, -a, -um. -er 형용사는 -rimus(līberrimus) (15장)
접속법	「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

3활용과 4활용 — 모음 하나가 활용을 가른다

3활용은 부정사가 짧은 -ere이고 현재에서 -i-·-u-가 끼어든다. 4활용은 긴 -īre이고 자음 앞에서 ī가 길다(audīs · audīmus).

- 4장의 1·2활용은 어간 끝 모음(-ā- · -ē-)이 어미 앞에 그대로 남았다. 3활용에는 그런 모음이 없다. 그래서 agō · agis · agit처럼 연결 모음 -i-가 끼고, 3인칭 복수에서만 -u-가 나온다(agunt).
- 부정사로 가린다. habēre(2활용)와 agere(3활용)는 철자로는 e 하나지만, habēre는 e가 길어 강세가 거기 오고(ha-BĒ-re), agere는 짧아 강세가 앞으로 간다(A-ge-re).
- 4활용은 audīre처럼 긴 ī를 가진다. 현재에서도 audīs · audīmus로 ī가 길고, 3인칭 복수는 audiunt다.
- capiō · faciō처럼 1인칭이 -iō로 끝나는데 부정사가 짧은 -ere인 동사가 있다. 3활용의 갈래(-iō 동사)다. 현재 직설법 능동에서는 capiō와 capiunt에만 -i-가 남고 나머지는 agō처럼 간다(capis · capit). 현재 접속법에는 남는다(capiam · capiās).
- 명령형 단수는 현재 어간 그대로다. age(하라) · cape(잡으라) · audī(들으라). dīcō · faciō · dūcō는 끝 -e가 떨어져 dīc · fac · dūc다.

표로 보기

사람	2활용 habeō(4장)	3활용 agō	3활용 -iō capiō	4활용 audiō
1인칭 단수	habeō	agō	capiō	audiō
2인칭 단수	habēs	agis	capis	audīs
3인칭 단수	habet	agit	capit	audit
1인칭 복수	habēmus	agimus	capimus	audīmus
2인칭 복수	habētis	agitis	capitis	audītis
3인칭 복수	habent	agunt	capiunt	audiunt
부정사	habēre	agere	capere	audīre
명령 단수	habē	age	cape	audī
명령 복수	habēte	agite	capite	audīte

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Iūdex reum audit
1격 · 재판관이 4격 · 피고인을 4활용 3인칭 단수
재판관이 피고인의 말을 듣는다.

Vēnātōrēs feram capiunt
1격 복수 · 사냥꾼들이 4격 · 들짐승을 -iō 동사 3인칭 복수
사냥꾼들이 들짐승을 잡는다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~agere를 a-GĒ-re로 읽는다~~	A-ge-re	3활용 부정사의 e는 짧다. 끝에서 둘째 음절이 가벼우니 강세가 셋째로 간다.
~~agō의 3인칭 복수 = agent~~	agunt	-ent는 2활용(habent)이다. 3활용은 -unt.
~~capiō의 3인칭 단수 = capiit~~	capit	현재 직설법 능동에서 -iō 동사는 1인칭 단수와 3인칭 복수(capiunt)에만 -i-가 남는다.
~~dīcō의 명령형 = dīce~~	dīc	dīcō · faciō · dūcō는 명령형 단수의 끝 -e가 떨어진다(dīc · fac · dūc).

사전에서 활용 가리기 — 부정사의 모음과 길이

사전의 둘째 꼴(부정사)을 본다. -āre 1활용, -ēre 2활용, -ere 3활용, -īre 4활용.

- 사전은 동사를 네 꼴로 싣는다. 현재 1인칭 단수, 부정사, 완료 1인칭 단수, 목적분사(agō, agere, ēgī, āctum). 활용을 정하는 것은 둘째 꼴이다.
- 부정사 끝의 모음과 그 길이를 본다. 장음 부호가 있는 교재에서는 바로 보이지만, 원문 판본에는 부호가 없다. 그래서 낱말마다 사전형을 한 번 확인해 두어야 한다.
- 1인칭 단수가 -iō로 끝나는 동사는 두 갈래다. 3활용 -iō(capiō, capere)와 4활용(audiō, audīre). 둘을 가르는 것도 부정사다.
- 3활용 동사의 완료는 모양이 제각각이다(agō → ēgī, emō → ēmī, vincō → vīcī). 완료는 10장에서 사전형으로 하나씩 익힌다.

- 현재와 완료가 장음 하나로 갈리는 짝이 있다. emit(산다)/ēmit(샀다), venit(온다)/vēnit(왔다). 판본에서는 문맥으로 가린다.

표로 보기

사전형(1인칭 · 부정사)	부정사 끝	활용	강세
vocō · vocāre	-āre	1활용	vo-CĀ-re
habeō · habēre	-ēre	2활용	ha-BĒ-re
agō · agere	-ere	3활용	A-ge-re
dīcō · dīcere	-ere	3활용	DĪ-ce-re
capiō · capere	-ere	3활용(-iō)	CA-pe-re
faciō · facere	-ere	3활용(-iō)	FA-ce-re
audiō · audīre	-īre	4활용	au-DĪ-re
veniō · venīre	-īre	4활용	ve-NĪ-re

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Reus nōn venit
1격 · 피고인이 아니 4활용 현재 3인칭 단수(완료는 vēnit)
피고인이 출석하지 않는다.

Ēmptor servum emit
1격 · 사는 사람이 4격 · 노예를 3활용 현재(완료는 ēmit)
사는 사람이 노예를 산다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~capiō는 -iō로 끝나니 4활용~~	3활용(-iō)	부정사가 capere(짧은 -ere)다. 4활용이면 -īre여야 한다.
~~habēre와 agere를 같은 활용으로~~	2활용 / 3활용	habēre의 ē는 길고 agere의 e는 짧다. 강세 자리도 다르다.
~~venit = 「왔다」로만~~	venit 온다 · vēnit 왔다	현재와 완료가 장음 하나로 갈린다. 판본에서는 문맥으로 본다.
~~dīcō와 dicō를 같은 동사로~~	dīcō 말하다(3활용) · dicō 바치다(1활용)	i의 길이와 부정사(dīcere / dicāre)가 다르다.

표제어 21

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 「쉬운 예」는 이 장까지의 문법만으로 지은 문장이고, 「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 **agō** agō, agere, ēgī, āctum a·gō **하다; 소송하다** ★★★

3활용

복원 고전 ['a.goː]
교회 ['aː.go]

기본 뜻은「몰다·하다」이고, 법정에서는「소송하다」다.「cum aliquō agere」는「누구를 상대로 소송하다」,「lēge agere」는「법률 소송으로 소송하다」(이 장 로마법 상식).

쉬운 예

Crēditor agit et pecūniam petit.
채권자가 소송하고 돈을 청구한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Crēditor	1격 단수 남성(3변화)	채권자가
agit	agō 3인칭 단수 현재	소송한다
et	접속사	그리고
pecūniam	4격 단수 여성	돈을
petit	petō 3인칭 단수 현재	청구한다

원문

In persōnam āctiō est, quā **agimus** cum aliquō, quī nōbīs vel ex contractū vel ex dēlictō obligātus est, id est cum **intendimus** DARE FACERE PRAESTĀRE OPORTĒRE.

판본 철자: In personam actio est, qua agimus cum aliquo, qui nobis uel ex contractu uel ex delicto obligatus est, id est cum intendimus DARE FACERE PRAESTARE OPORTERE.

Gai. 4.2 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 442쪽. agimus의 s, delicto의 o, PRAESTARE의 끝 E, OPORTERE의 R은 편자 보충(Poste의 이탤릭). Seckel–Kübler(Grenoble)는「quotiens cum aliquo agimus」 A 판본 스캔

대인 소권이란, 계약이나 불법행위로 우리에게 채무를 진 사람을 상대로 우리가 소송하는 소권이다. 곧「주어야 한다, 해야 한다, 이행해야 한다」고 주장하는 때다.

in persōnam 사람을 향한(대인 — in + 4격, 8장) quā 그것으로(관계대명사 탈격, 7장)

agimus 우리가 소송한다(3활용 1인칭 복수) cum aliquō 누구를 상대로

obligātus est 채무를 졌다(완료 수동) intendimus 우리가 주장한다(3활용)

DARE FACERE PRAESTĀRE OPORTĒRE「주어야, 해야, 이행해야 한다」(방식서 문구 — 13장)

꼴 하나

agō · agis · agit

3활용 현재 — 어간 ag- 뒤에 -ō · -is · -it

1. 사전형 agō, agere에서 부정사 끝이 짧은 -ere면 3활용이다. 어간은 ag-.
2. 1인칭 단수만 -ō이고, 나머지는 -i-가 끼어든다(agis · agit · agimus · agitis). 3인칭 복수는 -unt(agunt).
3. 주어가 3인칭 단수면 -it. 2장의 est처럼 문장 끝에 오는 일이 많다.

Crēditōrēs agunt.채권자들이 소송한다.

Dominus nōn agit.주인은 소송하지 않는다.

---

² āctiō āctiō, āctiōnis āc·ti·ō 소권; 소송 ★★★

여성 3변화

복원 고전 [ˈaːk.ti.oː]

교회 [ˈak.t͡si.o]

agō의 목적분사 āctum에서 나온 명사다(-tiō는「~하는 일」). 로마법은「무슨 권리가 있는가」보다「어떤 소권이 있는가」로 생각했다. 가이우스가 법을 사람·물건·소권으로 나눈 것(2장)의 셋째 갈래다.

쉬운 예 Āctiō crēditōris certa est.

채권자의 소권은 확실하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Āctiō	1격 단수 여성(3변화)	소권은
crēditōris	2격 단수 남성(3변화)	채권자의
certa	1격 단수 여성(형용사)	확실한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> **Nihil aliud est āctiō quam iūs quod sibi dēbeātur, iūdiciō persequendī.**
>
> 판본 철자: Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur, iudicio persequendi.
>
> D. 44.7.51 (Celsus libro tertio digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』719쪽. 각주「cf. Inst. 4, 6 pr.」—『법학제요』4.6 머리가 같은 정의를 옮겼다 A 판본 스캔
>
> 소권이란 자기에게 갚아야 할 것을 재판으로 추급할 권리일 뿐이다.
>
> nihil aliud … quam 다름 아닌 ~일 뿐 iūs 권리(3변화 중성 1격)
>
> quod sibi dēbeātur 자기에게 갚아야 할 것(접속법 — 14장) iūdiciō 재판으로(2변화 탈격)
>
> persequendī 추급하는 일의(동명사 속격 — 12장)

꼴 하나

āctiō · āctiōnis

3변화 -tiō 명사 — 2격에서 -n-이 나온다

1. 1격 āctiō만 보고는 어간을 알 수 없다. 2격 āctiōnis에서 어간 āctiōn-을 얻는다(5장).
2. -tiō로 끝나는 명사는 모두 여성이다. obligātiō · possessiō · condiciō와 같다.
3. 복수 1격은 āctiōnēs. 가이우스 1.8의「ad āctiōnēs」가 이 꼴의 4격이다.

Āctiōnēs sunt.소권들이 있다.

Āctiō dominī est.주인의 소권이다.

---

3 **dīcō** dīcō, dīcere, dīxī, dictum dī·cō **말하다; 선언하다** ★★★

3활용(짧은 명령형 dīc)

복원 고전 ['diːkoː]

교회 ['diːko]

「iūs dīcere」는「법을 말하다」, 곧 재판하다·관할권을 행사하다다. 재판관 iūdex가 바로「법(iūs)을 말하는(dīc-) 사람」이다(이 장 어근 코너). i가 짧은 dicō는「바치다」(1활용)로 다른 낱말이다.

쉬운 예 Iūdex sententiam dīcit.

재판관이 판결을 선고한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(3변화)	재판관이
sententiam	4격 단수 여성	판결을
dīcit	dīcō 3인칭 단수 현재	말한다·선고한다

원문

Iūs dīcentis officium lātissimum est: nam et bonōrum possessiōnem dare potest et in possessiōnem **mittere**, pūpillīs nōn habentibus tūtōrēs cōnstituere, iūdicēs lītigantibus dare.

판본 철자: Ius dicentis officium latissimum est: nam et bonorum possessionem dare potest et in possessionem mittere, pupillis non habentibus tutores constituere, iudices litigantibus dare.

D. 2.1.1 (Ulpianus libro primo regularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』18쪽 —「De iurisdictione」 제목의 첫 단편 A 판본 스캔

법을 말하는 사람(재판권자)의 직무는 매우 넓다. 상속재산 점유를 줄 수 있고, 점유에 들여보낼 수 있으며, 후견인 없는 미성년자에게 후견인을 세우고, 다투는 사람들에게 심판인을 줄 수 있다.

iūs dīcentis 법을 말하는 사람의(현재분사 속격 — 12장) officium 직무

lātissimum 가장 넓은(최상급 — 15장) bonōrum possessiōnem 상속재산 점유

in possessiōnem mittere 점유에 들여보내다

pūpillīs nōn habentibus tūtōrēs 후견인이 없는 미성년자들에게

iūdicēs lītigantibus dare 다투는 사람들에게 심판인을 주다

꼴 하나

iūs dīcere

「법을 말하다」 = 재판하다

1. dīcō의 부정사 dīcere는 짧은 -ere다. 강세는 dī-에 온다(DĪ-ce-re).
2. 4격 iūs가 목적어다. 둘을 이어 「재판권을 행사하다」라는 법률어가 된다.
3. 명령형 단수는 짧게 dīc!(말하라). faciō → fac!, dūcō → dūc!도 같다.

Iūdicēs iūs dīcunt.재판관들이 재판한다.

Testis vēritātem dīcit.증인이 진실을 말한다.

---

4 **petō** petō, petere, petīvī/petiī, petītum pe·tō **청구하다; 구하다·향하다** ★★★

3활용

복원 고전 [ˈpɛ.toː]

교회 [ˈpɛː.to]

「향해 가다」에서 「구하다」, 법정에서는 「청구하다」가 되었다. 청구는 petītiō, 원고는 petītor다. 11장 D. 50.17.88 「ubi nūlla petītiō est」에서 다시 만난다.

쉬운 예

Crēditōrēs pecūniam petunt.

채권자들이 돈을 청구한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Crēditōrēs	1격 복수 남성(3변화)	채권자들이
pecūniam	4격 단수 여성	돈을
petunt	petō 3인칭 복수 현재	청구한다

원문

Dolō facit, quī **petit** quod reddītūrus est.

판본 철자: Dolo facit, qui petit quod redditurus est.

D. 50.17.173.3 (Paulus libro sexto ad Plautium) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』872쪽. 같은 문장이 D. 44.4.8 pr.(악의의 항변)에도 있다(각주 24) A 판본 스캔

돌려주어야 할 것을 청구하는 사람은 악의로 행동하는 것이다.

dolō 악의로(dolus의 탈격 — 2장) facit 행동한다(faciō) quī ~하는 사람(관계대명사 — 7장)

quod ~하는 것을 reddītūrus est 돌려주게 될 처지다(미래분사 + sum — 12장)

꼴 하나

petit · petunt

3활용 3인칭 단수 -it, 복수 -unt

1. 단수 petit, 복수 petunt. 1·2활용의 -ant · -ent와 달리 3활용 복수는 -unt다.
2. 목적어는 4격이다. pecūniam petere = 돈을 청구하다.
3. quī petit(청구하는 사람)처럼 관계절 안에서도 같은 꼴이 쓰인다(7장).

Dominus servum petit.주인이 노예(의 반환)를 청구한다.

Hērēdēs pecūniam petunt.상속인들이 돈을 청구한다.

---

5 **capiō** capiō, capere, cēpī, captum ca·pi·ō **잡다; 취득하다** ★★★

3활용(-iō)

복원 고전 ['ka.pi.oː]

교회 ['kaː.pi.o]

사냥감을 「잡다」가 곧 「취득하다」다. 사용취득 ūsūcapiō(8장 ūsus + capiō), 12표법 I.1의 「capitō」(잡아라 — 1장)가 같은 동사다. 이 장 사건의 쟁점이 「언제 capere했는가」다.

쉬운 예

Vēnātōrēs feram capiunt.

사냥꾼들이 들짐승을 잡는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Vēnātōrēs	1격 복수 남성(3변화)	사냥꾼들이
feram	4격 단수 여성	들짐승을
capiunt	capiō 3인칭 복수 현재	잡는다

원문

Omnia igitur animālia, quae terrā marī caelō capiuntur, id est ferae bēstiae et volucrēs piscēs, capientium fiunt: …

판본 철자: Omnia igitur animalia, quae terra mari caelo capiuntur, id est ferae bestiae et volucres pisces, capientium fiunt: …

D. 41.1.1.1 (Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』 644쪽. 쌍점 뒤로 D. 41.1.2(Florentinus)가 이어진다. 각주 4 「et ins. Inst.」 — 『법학제요』는 volucres 뒤에 et가 있다

A 판본 스캔

그러므로 땅에서, 바다에서, 하늘에서 잡히는 모든 동물, 곧 들짐승과 새와 물고기는 잡는 사람의 것이 된다.

omnia animālia 모든 동물(3변화 중성 복수) quae ~하는(관계대명사 — 7장)

terrā marī caelō 땅에서·바다에서·하늘에서(탈격) capiuntur 잡힌다(수동 — 11장)

volucrēs piscēs 새들과 물고기들(3변화 복수) capientium 잡는 사람들의(현재분사 속격 — 12장)

fiunt ~이 된다(fīō)

꼴 하나

capiō · capis · capiunt

-iō 동사 — 3활용인데 -i-가 남는 자리가 있다

1. 부정사가 capere(짧은 -ere)라서 3활용이다. 그런데 1인칭 단수가 -iō로 끝난다.
2. 현재 직설법 능동에서는 1인칭 단수 capiō와 3인칭 복수 capiunt에만 -i-가 남는다. 나머지는 agō처럼 capis · capit · capimus.
3. 4활용 audiunt와 꼴이 같아 보인다. 부정사(capere / audīre)로 가린다.

Vēnātor feram capit.사냥꾼이 들짐승을 잡는다.

Servī piscēs capiunt.노예들이 물고기를 잡는다.

한국이라면? = 무주물 선점 · 민법 제252조 제1항

민법 제252조 제1항은 「무주의 동산을 소유의 의사로 점유한 자는 그 소유권을 취득한다」고 정한다. 「잡는 사람의 것이 된다」는 가이우스의 규칙과 같고, 민법은 소유의 의사를 요건으로 적는다.

---

6 faciō faciō, facere, fēcī, factum fa·ci·ō 하다, 만들다 ★★★

3활용(-iō, 짧은 명령형 fac)

복원 고전 ['fa.ki.oː]

교회 [ˈfaː.ʧi.o]

가장 넓은 동사다. 파피니아누스는 「facere」가 주는 일, 갚는 일, 세는 일, 재판하는 일, 걷는 일까지 담는다고 했다(원문). 완료분사 factum은 「행위·사실」(9장)이 된다.

쉬운 예

Servus damnum facit.

노예가 손해를 낸다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
damnum	4격 단수 중성	손해를
facit	faciō 3인칭 단수 현재	낸다·한다

원문

Verbum '**facere**' omnem omnīnō faciendī causam complectitur dandī, solvendī, numerandī, iūdicandī, ambulandī.

판본 철자: Verbum 'facere' omnem omnino faciendi causam complectitur dandi, solvendi, numerandi, iudicandi, ambulandi.

D. 50.16.218 (Papinianus libro vicensimo septimo quaestionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』866쪽

A 판본 스캔

「facere(하다)」라는 낱말은 하는 일의 모든 경우를 빠짐없이 담는다. 주는 일, 갚는 일, 세어 내주는 일, 재판하는 일, 걷는 일까지.

verbum 낱말(2변화 중성) omnem omnīnō 모든 것을 빠짐없이

faciendī causam 하는 일의 경우를(동명사 속격 — 12장) complectitur 담는다(탈형동사 — 11장)

dandī, solvendī, numerandī 주는·갚는·세는 일의 iūdicandī, ambulandī 재판하는·걷는 일의

꼴 하나

damnum facere

「손해를 하다」 = 손해를 끼치다

1. faciō도 -iō 동사다. facit · faciunt, 부정사 facere.
2. 4격 명사와 묶여 관용구가 된다. damnum facere(손해를 끼치다), fūrtum facere(절도하다).
3. 명령형 단수는 fac!(하라). 마지막 -e가 떨어진 짧은 꼴이다.

Servī damnum faciunt.노예들이 손해를 낸다.

Dominus testāmentum facit.주인이 유언을 한다.

---

7 audiō audiō, audīre, audīvī/audiī, audītum au·di·ō 듣다; 심문하다 ★★★

4활용

복원 고전 [ˈau̯.di.oː]

교회 [ˈaːu̯.di.o]

재판관이 당사자의 말을 「듣는」 일이 audīre다. 청문 audītiō, 듣는 곳 audītōrium이 같은 뿌리다. 「Audiātur et altera pars」(이 장 격언 출처)의 audiātur는 접속법 수동(13·11장)이다.

쉬운 예

Iūdex reum audit.

재판관이 피고인의 말을 듣는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(3변화)	재판관이
reum	4격 단수 남성	피고인을
audit	audiō 3인칭 단수 현재	듣는다

원문

> Dīvī Sevērī et Antōnīnī Magnī rescrīptum est, nē quis absēns pūniātur: et hōc iūre ūtimur, nē absentēs damnentur: neque enim inaudītā causā quemquam damnārī aequitātis ratiō patitur.
>
> 판본 철자: Divi Severi et Antonini Magni rescriptum est, ne quis absens puniatur: et hoc iure utimur, ne absentes damnentur: neque enim inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur.
>
> D. 48.17.1 pr. (Marcianus libro secundo publicorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』810쪽 — 「De requirendis vel absentibus damnandis」 제목의 첫 단편 A 판본 스캔
>
> 신황 세베루스와 안토니누스 대제의 칙답이 있다. 없는 사람을 처벌하지 말라는 것이다. 우리는 이 법을 써서 없는 사람에게 유죄를 선고하지 않는다. 사건을 듣지 않고 누구에게 유죄를 선고하는 것은 형평의 이치가 허락하지 않기 때문이다.
>
> dīvī 신격화된(죽은 황제에게 붙임) rescrīptum est 칙답이 내려졌다(완료 수동)
>
> nē quis absēns pūniātur 없는 사람은 처벌하지 말라고(접속법 — 13장)
>
> hōc iūre ūtimur 우리는 이 법을 쓴다 inaudītā causā 사건을 듣지 않은 채(절대 탈격 — 12장)
>
> damnārī 유죄 선고를 받다(수동 부정사) aequitātis ratiō 형평의 이치
>
> patitur 허락한다(탈형동사 — 11장)

꼴 하나

audiō · audīs · audiunt

4활용 — 자음 앞에서 ī가 길다

1. 부정사가 audīre(긴 -īre)면 4활용이다. 강세는 -dī-에 온다(au-DĪ-re).
2. 현재는 audiō · audīs · audit · audīmus · audītis · audiunt. 3인칭 복수는 -iunt.
3. 강세가 다르다. 3활용 capimus는 CA-pi-mus, 4활용 audīmus는 au-DĪ-mus.

Iūdicēs testēs audiunt.재판관들이 증인들의 말을 듣는다.

Iūdex partēs audit.재판관이 양쪽 당사자의 말을 듣는다.

한국이라면? ≠ 피고인의 출석권 · 형사소송법 제276조

형사소송법 제276조는 「피고인이 공판기일에 출석하지 아니한 때에는 특별한 규정이 없으면 개정하지 못한다」고 정한다. 없는 사람에게 유죄를 선고하지 말라는 로마 칙답과 같은 방향이다.

---

8 **pars** pars, partis **부분·몫; (소송의) 쪽·당사자** ★★★

여성 3변화(i-어간)

복원 고전 ['pars]

교회 ['pars]

「부분」에서 「(다투는) 한쪽」이 되었다. 영어 part가 여기서 나왔다. 법률가들은 「나누지 않은 채의 부분(prō indīvīsō)」, 곧 공유 지분을 두고 이 낱말의 범위를 다투었다(원문).

쉬운 예

Iūdex partēs audit.

재판관이 양쪽 당사자의 말을 듣는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(3변화)	재판관이
partēs	4격 복수 여성(3변화)	당사자들을
audit	audiō 3인칭 단수 현재	듣는다

원문

> Quīntus Mūcius ait partis appellātiōne rem prō indīvīsō significārī: nam quod prō dīvīsō nostrum sit, id nōn partem, sed tōtum esse. Servius nōn inēleganter partis appellātiōne utrumque significārī.
>
> 판본 철자: Quintus Mucius ait partis appellatione rem pro indiviso significari: nam quod pro diviso nostrum sit, id non partem, sed totum esse. Servius non ineleganter partis appellatione utrumque significari.
>
> D. 50.16.25.1 (Paulus libro vicensimo primo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』858쪽. 각주 3 — 「pro diviso」는 F²와 B의 읽기, F¹은 pro indiviso A 판본 스캔
>
> 퀸투스 무키우스는 「부분」이라는 이름이 나누지 않은 채의 몫을 가리킨다고 한다. 나누어 우리 것이 된 것은 부분이 아니라 전체라는 것이다. 세르비우스는 꽤 그럴듯하게, 「부분」이라는 이름이 둘 다를 가리킨다고 한다.
>
> ait 말한다 partis appellātiōne 「부분」이라는 이름으로(속격 + 탈격)
>
> prō indīvīsō 나누지 않은 채로(공유 지분) significārī 가리켜진다(수동 부정사 — 대격부정사 14장)
>
> prō dīvīsō 나누어진 채로 tōtum 전체 nōn inēleganter 꽤 그럴듯하게(부정의 부정) utrumque 둘 다

꼴 하나

pars · partis · partēs

3변화 — 1격이 짧고 2격에서 어간이 드러난다

1. 1격 pars, 2격 partis. 어간 part-에 3변화 어미를 붙인다.
2. 4격 단수 partem, 1·4격 복수 partēs(5장). 2격 복수는 partium(i-어간).
3. 「altera pars」(다른 쪽)의 altera는 7장 대명형용사다. 여기서는 「상대방」으로 읽는다.

Partēs sunt.당사자들이 있다.

Pars hērēdis est.상속인의 몫이다.

한국이라면? = 지분 · 민법 제262조

「나누지 않은 채의 부분」이 민법의 지분이다. 제262조는 「물건이 지분에 의하여 수인의 소유로 된 때에는 공유로 한다」고 하고, 지분은 균등한 것으로 추정한다.

---

9 **veniō** veniō, venīre, vēnī, ventum ve·ni·ō **오다; (법정에) 출석하다** ★★

4활용

복원 고전 [ˈwɛ.ni.oː]

교회 [ˈvɛː.ni.o]

현재 venit(온다)와 완료 vēnit(왔다)는 장음 하나로 갈린다(1장 장단). 「in iūdicium venīre」는 「소송에 오르다」다.

쉬운 예

Reus nōn venit.

피고인이 출석하지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고인이
nōn	부정어	아니
venit	veniō 3인칭 단수 현재	온다

원문

> In summā sciendum est eum quī cum aliquō cōnsistere velit in iūs vocāre oportēre et eum quī vocātus est, sī nōn vēnerit, poenam ex ēdictō praetōris **committere**.
>
> 판본 철자: In summa sciendum est eum qui cum aliquo consistere uelit ⟨in ius uocare⟩ oportere et eum qui uocatus est, si non uenerit, poenam ex edicto praetoris committere.
>
> Gai. 4.183 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 624쪽. 「⟨in ius uocare⟩」는 편자가 보충한 말이다(Poste의 꺾쇠). uenerit의 둘째 e도 이탤릭(보충) A 판본 스캔
>
> 끝으로 알아 둘 것은, 누구와 법정에서 맞서려는 사람은 그를 법정으로 불러야 하고, 불린 사람이 오지 않으면 법무관 고시에 따른 벌을 받는다는 것이다.
>
> in summā 끝으로·요컨대 sciendum est 알아 두어야 한다(동형사 — 12장)
>
> cōnsistere (법정에서) 맞서다(3활용 부정사) velit 원하다(접속법 — 14장)
>
> in iūs vocāre 법정으로 부르다(1장 12표법 I.1) vocātus est 불렸다(완료 수동)
>
> sī nōn vēnerit 오지 않았으면(완료 접속법) poenam committere 벌을 받게 되다(committō)

꼴 하나

venit / vēnit

장음 하나로 현재와 완료가 갈린다

1. 4활용 현재는 veniō · venīs · venit · venīmus · venītis · veniunt.
2. 완료 어간은 vēn-이다. vēnit(왔다)는 e가 길다(10장).
3. 판본에는 장음 부호가 없다. venit가 현재인지 완료인지는 문맥으로 본다.

Testēs veniunt.증인들이 온다.

Reī nōn veniunt.피고인들이 출석하지 않는다.

한국이라면? ≠ 불출석 · 민사소송법 제150조 제3항

가이우스는 소환에 응하지 않은 사람이 고시의 벌을 받는다고 한다. 민사소송법은 벌 대신, 변론기일에 출석하지 아니한 당사자에게 자백간주를 준용한다(제150조 제3항). 공시송달로 통지받은 당사자는 예외다.

---

10 **sciō** sciō, scīre, scīvī/sciī, scītum sci·ō **알다** ★★

4활용

복원 고전 ['ski.oː]

교회 [ˈʃiː.o]

현재분사 sciēns(알면서)는 법률가의 단골 낱말이다. 영미법의 scienter(알면서)도 여기서 나왔다. 교회 발음은 sc + i를 [ʃ]로 읽는다.

쉬운 예

Reus lēgem nōn scit.

피고인은 법을 모른다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고인은
lēgem	4격 단수 여성(3변화)	법을
nōn	부정어	아니
scit	sciō 3인칭 단수 현재	안다

원문

> Quī ā quōlibet rem **emit**, quam putat ipsīus esse, bonā fidē emit: at quī sine tūtōris auctōritāte ā pūpillō emit, vel falsō tūtōre auctōre, quem **scit** tūtōrem nōn esse, nōn vidētur bonā fidē **emere**, ut et Sabīnus scrīpsit.
>
> 판본 철자: Qui a quolibet rem emit, quam putat ipsius esse, bona fide emit: at qui sine tutoris auctoritate a pupillo emit, vel falso tutore auctore, quem scit tutorem non esse, non videtur bona fide emere, ut et Sabinus scripsit.
>
> D. 18.1.27 (Paulus libro octavo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』231쪽. 각주 1「= Vat. 1」, 각주 2 — 바티칸 단편(Vat. 1)은「[Qui a muliere] … sciens rem mancipi emit vel falso tutore auctore quem scit non esse, non videtur bona fide emisse …」로 다르게 전한다 A 판본 스캔
>
> 누구에게서든 그 사람의 것이라고 믿는 물건을 사는 사람은 선의로 산다. 그러나 후견인의 동의 없이 미성년자에게서 사거나, 후견인이 아닌 줄 알면서 그 가짜 후견인의 동의를 받아 사는 사람은 선의로 산다고 보지 않는다. 사비누스도 그렇게 썼다.
>
> ā quōlibet 누구에게서든(8장) putat 믿는다(1활용) ipsīus esse 그 사람의 것이다(7장)
>
> bonā fidē 선의로(5변화 탈격 — 3·8장) sine tūtōris auctōritāte 후견인의 동의 없이
>
> falsō tūtōre auctōre 가짜 후견인이 동의하여(절대 탈격 — 12장)
>
> quem scit tūtōrem nōn esse 후견인이 아닌 줄 아는 사람 nōn vidētur ~로 보이지 않는다(수동 — 11장)

꼴 하나

scit · sciunt

4활용 3인칭 — 단수 -it, 복수 -iunt

1. 4활용 3인칭 단수는 scit(장음 없음), 복수는 sciunt. -i-가 복수에서 살아난다.
2. 원문의 emit(산다)과 scit(안다)는 3활용과 4활용인데 3인칭 단수 어미가 같은 -it이다. 부정사(emere / scīre)로 가린다.
3. nōn scit = 모른다. 부정어 nōn은 동사 바로 앞에 둔다(2장).

Dominī lēgem sciunt.주인들은 법을 안다.

Testis vēritātem scit.증인은 진실을 안다.

---

11 **reddō** reddō, reddere, reddidī, redditum red·dō **돌려주다, 갚다** ★★

3활용

복원 고전 [ˈrɛd.doː]

교회 [ˈrɛd.do]

re-(다시) + dō(주다)다. 빌린 것을 돌려주는 데 쓰이고,「iūdicium reddere」는 정무관이「재판을 열어 주다」다.

쉬운 예 Dēbitor pecūniam reddit.
채무자가 돈을 갚는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dēbitor	1격 단수 남성(3변화)	채무자가
pecūniam	4격 단수 여성	돈을
reddit	reddō 3인칭 단수 현재	돌려준다

원문

> Cum quid mūtuum dederimus, etsī nōn cāvimus, ut aequē bonum nōbīs redderētur, nōn licet dēbitōrī dēteriōrem rem, quae ex eōdem genere sit, **reddere**, velutī vīnum novum prō vetere: nam in contrahendō quod agitur prō cautō habendum est, id autem agī intellegitur, ut eiusdem generis et eādem bonitāte solvātur, quā datum sit.
>
> 판본 철자: Cum quid mutuum dederimus, etsi non cavimus, ut aeque bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriorem rem, quae ex eodem genere sit, reddere, veluti vinum novum pro vetere: nam in contrahendo quod agitur pro cauto habendum est, id autem agi intellegitur, ut eiusdem generis et eadem bonitate solvatur, qua datum sit.
>
> D. 12.1.3 (Pomponius libro vicensimo septimo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』159쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 우리가 무엇을 소비대차로 주었을 때, 똑같이 좋은 것으로 돌려받겠다고 약정해 두지 않았더라도, 채무자는 같은 종류라도 더 나쁜 것을, 예컨대 묵은 포도주 대신 햇포도주를 돌려줄 수 없다. 계약에서 의도한 것은 약정한 것으로 보아야 하고, 의도한 것은 같은 종류, 같은 품질로 갚는 것이라고 이해되기 때문이다.
>
> mūtuum dederimus 소비대차로 주었다(완료 접속법) etsī nōn cāvimus 약정해 두지 않았어도 redderētur 돌려받도록(접속법 수동) nōn licet dēbitōrī 채무자에게 허용되지 않는다 dēteriōrem rem 더 나쁜 물건을(비교급 — 15장) vīnum novum prō vetere 묵은 것 대신 햇포도주를 prō cautō habendum est 약정한 것으로 보아야 한다 solvātur 갚아지도록(접속법 수동)

꼴 하나

re- + dō → reddō

「다시 주다」 = 돌려주다

1. dō(주다, 4장)는 1활용이지만 reddō는 3활용이다. 부정사 reddere.
2. 접두사 re-가 dō 앞에서 red-가 되었다. d가 둘인 까닭이다.
3. 무엇을(4격) 누구에게(3격) 돌려주는지가 대개 함께 나온다.

Servus dominō pecūniam reddit.노예가 주인에게 돈을 돌려준다.

Dēbitōrēs vīnum reddunt.채무자들이 포도주를 돌려준다.

한국이라면? = 소비대차의 반환 · 민법 제598조

민법 제598조는 소비대차의 차주가 「그와 같은 종류, 품질 및 수량으로 반환할 것을 약정」한다고 정의한다. 폼포니우스가 말한 「같은 종류, 같은 품질」(eiusdem generis et eādem bonitāte)과 같다.

---

12 **dēfendō** dēfendō, dēfendere, dēfendī, dēfēnsum dē·**fen**·dō **막다; 변호하다·(소송을) 맡아 응하다**

★★

3활용

복원 고전 [deːˈfɛn.doː]

교회 [deˈfɛn.do]

「막다」에서 「피고 쪽을 맡아 소송에 응하다」가 되었다. 소송대리인(prōcūrātor)이 없는 본인을 대신해 이 일을 할 때 무엇까지 해야 하는지를 법률가들이 정했다 (원문).

쉬운 예

Patrōnus reum dēfendit.

변호인이 피고인을 변호한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Patrōnus	1격 단수 남성	변호인이
reum	4격 단수 남성	피고인을
dēfendit	dēfendō 3인칭 단수 현재	변호한다

원문

> **Dēfendere** autem est id **facere** quod dominus in lītem faceret, et cavēre idōneē: nec dēbēbit dūrior condiciō prōcūrātōris fierī quam est dominī, praeterquam in satisdandō.
>
> 판본 철자: Defendere autem est id facere quod dominus in litem faceret, et cavere idonee: nec debebit durior condicio procuratoris fieri quam est domini, praeterquam in satisdando.
>
> D. 3.3.35.3 (Ulpianus libro nono ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』40쪽 A 판본 스캔
>
> 「응소한다」는 것은 본인이 소송에서 했을 일을 하고, 충분한 담보를 세우는 것이다. 대리인의 처지가 본인보다 무거워져서는 안 된다. 담보를 세우는 일만은 예외다.
>
> id facere quod ~한 것을 하다 dominus 본인(소송의 주인) in lītem 소송에서
>
> faceret 했을 것이다(접속법 — 14장) cavēre idōneē 충분히 담보를 세우다
>
> dūrior condiciō 더 무거운 처지(비교급) praeterquam in satisdandō 담보 제공에서만 빼고(예외)

꼴 하나

dēfendere est …

부정사가 주어 — 「~하는 것은 …이다」

1. 3활용 부정사 dēfendere가 est의 주어다. 「변호하는 것은」.
2. 술어도 부정사(facere · cavēre)다. 부정사는 중성 명사처럼 쓰인다.
3. 강세는 dē-FEN-de-re. fen이 자음으로 닫혀 무겁다.

Dēfendere nōn est accūsāre.변호하는 것은 고발하는 것이 아니다.

Patrōnī reōs dēfendunt.변호인들이 피고인들을 변호한다.

---

13 **vincō** vincō, vincere, vīcī, victum vin·cō **이기다; 승소하다** ★★

3활용

복원 고전 [ˈwɪŋ.koː]

교회 [ˈviŋ.ko]

완료분사 victus(진 사람)는 패소자, victor는 승소자다. 고전 발음은 n이 c 앞에서 [ŋ]이 된다.

쉬운 예

Bona causa vincit.

좋은 사건이 이긴다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Bona	1격 단수 여성(형용사)	좋은
causa	1격 단수 여성	사건이
vincit	vincō 3인칭 단수 현재	이긴다

원문

Ultrā frātrēs et sorōrēs cognātī nūllō modō aut **agere** possunt aut agentēs **vincere**.

판본 철자: ultra fratres et sorores cognati nullo modo aut agere possunt aut agentes vincere.

Inst. 2.18.1 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』22쪽 — 「De inofficioso testamento」(유류분을 무시한 유언) 제목 A 판본 스캔

형제자매를 넘어선 혈족은 어떤 방법으로도 (불륜유언의) 소송을 할 수 없고, 소송을 해도 이길 수 없다.

ultrā frātrēs et sorōrēs 형제자매를 넘어(ultrā + 4격 — 8장) cognātī 혈족들(2변화 1격 복수)

nūllō modō 어떤 방법으로도 ~않다(탈격) aut … aut ~하거나 ~하거나 agere possunt 소송할 수 있다

agentēs 소송하는 사람들이(현재분사 — 12장) vincere 이기다(3활용 부정사)

꼴 하나

agere · vincere

3활용 부정사 둘 — possunt에 걸린다

1. agere와 vincere는 둘 다 짧은 -ere 부정사다. 강세는 첫 음절(A-ge-re · VIN-ce-re).
2. possunt(~할 수 있다)는 부정사를 받는다. 이 동사는 9장에서 배운다.
3. vincit(이긴다)과 완료 vīcit(이겼다)은 어간 모음 길이와 c 앞 n이 다르다.

Reus vincit.피고가 이긴다.

Bonae causae vincunt.좋은 사건들이 이긴다.

---

14 crēdō crēdō, crēdere, crēdidī, crēditum crē·dō 믿다; 빌려주다(신용을 주다) ★★★

3활용

복원 고전 ['kreːdoː]

교회 [ˈkrɛːdo]

「믿다」와 「빌려주다」가 한 낱말이다. 상대의 신의를 믿고 내주는 것이 신용이다. 채권자 crēditor, 신용 crēditum이 여기서 나왔다. 사람에게 믿거나 빌려줄 때는 3격을 쓴다.

쉬운 예

Amīcus amīcō pecūniam crēdit.

친구가 친구에게 돈을 빌려준다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Amīcus	1격 단수 남성	친구가
amīcō	3격 단수 남성	친구에게
pecūniam	4격 단수 여성	돈을
crēdit	crēdō 3인칭 단수 현재	빌려준다

원문

Nam cuicumque reī adsentiāmur aliēnam fidem secūtī mox receptūrī quid, ex hōc contractū **crēdere** dīcimur.

판본 철자: nam cuicumque rei adsentiamur alienam fidem secuti mox recepturi quid, ex hoc contractu credere dicimur.

D. 12.1.1.1 (Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』159쪽 — 「De rebus creditis」 제목의 첫 단편. 바로 앞 문장이 켈수스를 인용해 「crēdere라는 이름은 넓다」고 하고 사용대차·질권도 이 제목에 든다고 한다 A 판본 스캔

남의 신의를 좇아 나중에 무언가를 돌려받기로 하고 어떤 것에 동의하든, 그 계약으로 우리는 「crēdere(신용을 주다)」한다고 말해진다.

cuicumque reī 무슨 일이든(3격 — 7·8장) adsentiāmur 우리가 동의하다(접속법, 탈형 — 11장)

aliēnam fidem secūtī 남의 신의를 좇아 mox receptūrī quid 나중에 무언가 돌려받을 셈으로(미래분사)

ex hōc contractū 이 계약으로(4변화 탈격) crēdere dīcimur 신용을 준다고 말해진다(수동)

꼴 하나

A B-ō C-am crēdit.

누가 누구에게 무엇을 빌려준다 — 3격과 4격

1. amīcō는 3격(~에게), pecūniam은 4격(~을)이다.
2. 3활용 3인칭 단수 crēdit. 복수는 crēdunt.
3. 「Amīcō crēdō.」는 「나는 친구를 믿는다」. 믿는 대상도 3격이다.

Crēditōrēs dēbitōribus pecūniam crēdunt.채권자들이 채무자들에게 돈을 빌려준다.

Iūdex testī crēdit.재판관이 증인을 믿는다.

한국이라면? ≠ 소비대차 · 민법 제598조

울피아누스의 crēdere는 남의 신의를 믿고 나중에 돌려받으려고 내주는 거래 전부다. 사용대차·질권도 같은 제목에 들어간다. 민법 제598조의 소비대차는 그 가운데 하나다.

---

15 **emō** emō, emere, ēmī, ēmptum e·mō **사다** ★★★

3활용

복원 고전 [ˈɛ.moː]

교회 [ˈɛː.mo]

본래 뜻은 「가지다·취하다」였다. 사는 사람 ēmptor, 매매 ēmptiō vēnditiō. 현재 emit(산다)와 완료 ēmit(샀다)는 첫 모음 길이로 갈린다. 13장 격언 「Caveat ēmptor」가 이 낱말이다.

쉬운 예

Ēmptor servum emit.
사는 사람이 노예를 산다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Ēmptor	1격 단수 남성(3변화)	사는 사람이
servum	4격 단수 남성	노예를
emit	emō 3인칭 단수 현재	산다

원문

Līberum hominem scientēs **emere** nōn possumus.

판본 철자: Liberum hominem scientes emere non possumus.

D. 18.1.34.2 (Paulus libro trigensimo tertio ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 231쪽

A 판본 스캔

자유인인 줄 알면서 그를 살 수는 없다.

līberum hominem 자유인을(3장 형용사 + 5장 명사) scientēs 알면서(sciō의 현재분사 — 12장)

emere 사다(3활용 부정사) nōn possumus 우리는 할 수 없다(9장)

꼴 하나

emit / ēmit

현재와 완료 — 첫 모음의 길이

1. 현재 emō · emis · emit · emimus · emitis · emunt.
2. 완료 ēmī의 3인칭 단수 ēmit는 e가 길다(10장). 판본에서는 문맥으로 가린다.
3. 「~에게서 산다」는 전치사 ab을 쓴다(8장).

Ēmptōrēs servōs emunt.사는 사람들이 노예들을 산다.

Dominus fundum emit.주인이 땅을 산다.

---

16 **vēndō** vēndō, vēndere, vēndidī, vēnditum vēn·dō **팔다** ★★★

3활용

복원 고전 ['weːn.doː]

교회 ['vɛn.do]

vēnum dare(팔려고 내놓다)가 줄어든 말이다. 파는 사람 vēnditor. 장음은 Wiktionary 표기를 따랐다(Lewis & Short는 vendo로 적는다 — 설계안 §11-6).

쉬운 예

Dominus servum vēndit.

주인이 노예를 판다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인이
servum	4격 단수 남성	노예를
vēndit	vēndō 3인칭 단수 현재	판다

원문

> Sed vērior est Nervae et Proculī sententia: nam ut aliud est **vēndere**, aliud **emere**, alius ēmptor, alius vēnditor, sīc aliud est pretium, aliud merx: quod in permūtātiōne discernī nōn potest, uter ēmptor, uter vēnditor sit.
>
> 판본 철자: sed verior est Nervae et Proculi sententia: nam ut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, sic aliud est pretium, aliud merx: quod in permutatione discerni non potest, uter emptor, uter venditor sit.
>
> D. 18.1.1.1 (Paulus libro trigensimo tertio ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』229쪽 —「De contrahenda emptione」 제목의 첫 단편. 앞 문장들이 사비누스·카시우스의 반대 견해(물물교환도 매매다)와 그 근거로 든 호메로스 시구를 전한다 A 판본 스캔
>
> 그러나 네르바와 프로쿨루스의 견해가 더 옳다. 파는 것과 사는 것이 다르고 사는 사람과 파는 사람이 다르듯, 값과 물건도 다르다. 물물교환에서는 누가 사는 사람이고 누가 파는 사람인지 가를 수 없다.
>
> vērior 더 옳은(비교급 — 15장) Nervae et Proculī 네르바와 프로쿨루스의 ut … sīc ~하듯 ~하다 aliud … aliud 이것과 저것은 다르다 pretium · merx 값 · 물건(상품) in permūtātiōne 물물교환에서 discernī nōn potest 가려질 수 없다 uter … sit 둘 중 누가 ~인지(간접 의문)

꼴 하나

aliud est vēndere, aliud emere

「파는 것과 사는 것은 다르다」 — 부정사 둘의 대비

1. 3활용 부정사 vēndere · emere가 각각 est의 주어다.
2. aliud … aliud는「이것은 이것, 저것은 저것」, 곧 둘이 다르다는 말이다.
3. 사람을 말하면 ēmptor · vēnditor(3변화 -tor,「~하는 사람」)다.

Vēnditōrēs servōs vēndunt.파는 사람들이 노예들을 판다.

Dominus fundum vēndit.주인이 땅을 판다.

한국이라면? = 매매 · 민법 제563조

민법 제563조는 매매를「당사자 일방이 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써」 성립한다고 정한다. 파는 쪽과 사는 쪽, 물건과 값을 나누는 네르바·프로쿨루스의 구조다.

---

17 **trādō** trādō, trādere, trādidī, trāditum trā·dō **넘겨주다, 인도하다** ★★★

3활용

복원 고전 ['traːdoː]

교회 ['traːdo]

trāns(건너) + dō(주다)다. 물건을 넘겨 점유를 옮기는 인도가 trāditiō다.「전통(tradition)」도「넘겨준 것」에서 나왔다.

쉬운 예

Vēnditor ēmptōrī servum trādit.

파는 사람이 사는 사람에게 노예를 넘겨준다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Vēnditor	1격 단수 남성(3변화)	파는 사람이
ēmptōrī	3격 단수 남성(3변화)	사는 사람에게
servum	4격 단수 남성	노예를
trādit	trādō 3인칭 단수 현재	넘겨준다

원문

> Trāditiō nihil amplius trānsferre dēbet vel potest ad eum quī **accipit**, quam est apud eum quī **trādit**. Sī igitur quis dominium in fundō habuit, id trādendō **trānsfert**, sī nōn habuit, ad eum quī accipit nihil trānsfert.
>
> 판본 철자: Traditio nihil amplius transferre debet vel potest ad eum qui accipit, quam est apud eum qui tradit. si igitur quis dominium in fundo habuit, id tradendo transfert, si non habuit, ad eum qui accipit nihil transfert.
>
> D. 41.1.20 pr. (Ulpianus libro vicensimo nono ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』646쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 인도는 넘겨주는 사람에게 있는 것보다 많은 것을 받는 사람에게 옮길 수 없고, 옮겨서도 안 된다. 그러므로 누가 땅에 소유권을 가졌으면 인도하여 그것을 옮기고, 가지지 않았으면 받는 사람에게 아무것도 옮기지 못한다.
>
> trāditiō 인도(3변화 1격) nihil amplius … quam ~보다 많은 것은 아무것도
>
> trānsferre 옮기다(불규칙 부정사) ad eum quī accipit 받는 사람에게
>
> apud eum quī trādit 넘겨주는 사람에게(있는) dominium 소유권
>
> trādendō 인도함으로써(동명사 탈격 — 12장)

꼴 하나

quī accipit · quī trādit

「받는 사람」과「넘겨주는 사람」— 3활용 현재 둘

1. accipit(받는다)은 capiō에서 나온 -iō 동사, trādit(넘겨준다)는 보통 3활용이다.
2. 3인칭 단수는 둘 다 -it이다. 부정사가 accipere · trādere로 같은 -ere다.
3. quī는「~하는 사람」(7장). 지금은 동사 꼴만 본다.

Vēnditōrēs servōs trādunt.파는 사람들이 노예들을 넘겨준다.

Dominus fundum trādit.주인이 땅을 인도한다.

한국이라면? = 인도 · 민법 제188조 제1항

민법 제188조 제1항은「동산에 관한 물권의 양도는 그 동산을 인도하여야 효력이 생긴다」고 정한다. 울피아누스도 소유권이 인도로 넘어감(id trādendō trānsfert)을 전제로 그 한계를 말한다.

---

18 **quaerō** quaerō, quaerere, quaesīvī/quaesiī, quaesītum quae·rō **찾다; 묻다; 심리하다** ★★

3활용

복원 고전 [ˈkʷaɐ̯.roː]

교회 [ˈkʷɛː.ro]

「찾다」에서「묻다」·「따지다」가 나왔다. 법률가의 글은「quaesītum est」(문제가 되었다)로 쟁점을 연다(이 장 사건). 형사 법정 quaestiō, 재무관 quaestor(1장)도 같은 뿌리다.

쉬운 예

Iūdex vēritātem quaerit.

재판관이 진실을 찾는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(3변화)	재판관이
vēritātem	4격 단수 여성(3변화)	진실을
quaerit	quaerō 3인칭 단수 현재	찾는다

원문

Prohibitī āctiō quadruplī est ex ēdictō praetōris intrōducta; lēx autem eō nōmine nūllam poenam cōnstituit. Hoc sōlum praecipit, ut quī **quaerere** velit, nūdus quaerat, līciō cīnctus, lancem habēns; quī sī quid invēnerit, iubet id lēx fūrtum manifestum esse.

판본 철자: Prohibiti actio quadrupli est ex edicto praetoris introducta; lex autem eo nomine nullam poenam constituit. hoc solum praecipit, ut qui quaerere uelit, nudus quaerat, licio cinctus, lancem habens; qui si quid inuenerit, iubet id lex furtum manifestum esse.

Gai. 3.192 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 406쪽. edicto의 dicto, introducta의 in, poenam의 am, praecipit의 둘째 i, licio의 io, esse의 끝 e는 편자 보충(Poste의 이탤릭) A 판본 스캔

수색을 막은 사람에 대한 소권은 네 배 소권으로 법무관 고시가 들여왔다. 법률(12표법)은 그 이름으로는 벌을 정하지 않았다. 다만 수색하려는 사람은 허리띠만 두르고 접시를 든 맨몸으로 수색하라고 정하고, 그렇게 해서 무언가를 찾으면 그것을 현행 절도로 한다고 명한다.

prohibitī āctiō (수색을) 막은 자에 대한 소권 quadruplī 네 배의

ex ēdictō praetōris intrōducta 법무관 고시로 도입된

ut quī quaerere velit 수색하려는 사람은 ~하도록(접속법 — 14장) nūdus quaerat 맨몸으로 수색하라

līciō cīnctus 허리띠를 두르고 lancem habēns 접시를 들고(현재분사) fūrtum manifestum 현행 절도

꼴 하나

quaerit · quaerunt

3활용 — 찾다·묻다

1. 사전형 quaerō, quaerere. 부정사가 짧은 -ere라 3활용이다.
2. 현재 quaerō · quaeris · quaerit · quaerimus · quaeritis · quaerunt.
3. 완료분사 quaesītum의 s는 r과 바뀐 옛 소리다. 「quaesītum est」는 10·11장.

Iūdicēs vēritātem quaerunt.재판관들이 진실을 찾는다.

Dominus servum quaerit.주인이 노예를 찾는다.

---

19 **committō** committō, committere, commīsī, commissum com·**mit**·tō

맡기다; (죄를) 저지르다; (벌을) 받게 되다 ★★

3활용

복원 고전 [kɔmˈmɪt.toː]

교회 [komˈmit.to]

con- + mittō(보내다)다. 「함께 두다·맡기다」에서 「(일을) 저지르다」가 나왔다. fūrtum committere(절도를 저지르다), poenam committere(벌을 받게 되다 — 이 장 veniō 원문).

쉬운 예

Servus fūrtum committit.

노예가 절도를 저지른다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
fūrtum	4격 단수 중성	절도를
committit	committō 3인칭 단수 현재	저지른다

원문

Itaque sī quis rē quae apud eum dēposita sit ūtātur, fūrtum **committit**.

판본 철자: Itaque si quis re quae apud eum deposita sit utatur, furtum committit.

Gai. 3.196 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 407쪽. re의 e는 편자 보충(Poste의 이탤릭). 바로 앞 3.195가 절도를 「주인의 뜻에 반해 남의 물건을 손대는 것」으로 넓게 정의한다 A 판본 스캔

그러므로 누가 자기에게 맡겨진 물건을 쓰면 절도를 저지른다.

itaque 그러므로 sī quis 누가 ~하면 rē 물건을(5변화 탈격 — ūtor는 탈격을 받는다, 8·11장)

quae apud eum dēposita sit 그에게 맡겨진(접속법 완료 수동) ūtātur 쓰다(탈형동사 접속법)

committit 저지른다(3활용)

꼴 하나

fūrtum committere

「절도를 저지르다」— 4격 + committō

1. committō, committere. 부정사가 짧은 -ere다. 3인칭 단수 committit.
2. 목적어 fūrtum은 2변화 중성 4격이다. 1격과 꼴이 같다.
3. 완료 commīsīi에서는 t가 사라지고 s가 된다(10장).

Servī fūrtum committunt.노예들이 절도를 저지른다.

Dominus servō pecūniam committit.주인이 노예에게 돈을 맡긴다.

---

20 **solvō** solvō, solvere, solvī, solūtum sol·vō **풀다; 갚다(변제하다)** ★★★

3활용

복원 고전 [ˈsɔɬ.wɔː]

교회 [ˈsɔl.vɔ]

「풀다」가 기본 뜻이고, 채무에서 풀려나게 하는 것이 「갚다」다. 변제는 solūtiō, 갚을 능력이 있는 사람은 solvēns.

쉬운 예

Dēbitōrēs pecūniam solvunt.

채무자들이 돈을 갚는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dēbitōrēs	1격 복수 남성(3변화)	채무자들이
pecūniam	4격 단수 여성	돈을
solvunt	solvō 3인칭 복수 현재	갚는다

원문

'Solūtiōnis' verbō satisfactiōnem quoque omnem accipiendam placet. '**Solvere**' **dīcimus** eum, quī fēcit quod facere prōmīsit.

판본 철자: 'Solutionis' verbo satisfactionem quoque omnem accipiendam placet. 'solvere' dicimus eum, qui fecit quod facere promisit.

D. 50.16.176 (Ulpianus libro quadragensimo quinto ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』 864쪽. 각주 4 — F²는 qui 앞에 id를 더 넣는다 A 판본 스캔

「변제」라는 낱말로는 모든 만족(채권자를 만족시키는 일)도 받아들여야 한다는 것이 정설이다. 하겠다고 약속한 것을 한 사람을「변제했다」고 한다.

solūtiōnis verbō「변제」라는 낱말로 satisfactiōnem 만족(채권자를 달래는 일)

accipiendam placet 받아들여야 한다는 것이 정설이다 dīcimus 우리는 말한다(3활용 1인칭 복수)

fēcit 했다(faciō 완료) prōmīsit 약속했다(완료)

꼴 하나

solvō · solvunt

3활용 — v 뒤의 -unt

1. 사전형 solvō, solvere. 현재 solvō · solvis · solvit · solvimus · solvitis · solvunt.
2. 완료분사 solūtum에서 v가 모음 u로 바뀐다. 변제 solūtiō도 그렇다.
3. 고전 발음의 v는 [w]다(SOL-wō). I은 자음 앞에서 어둡게 [ɨ].

Dēbitor pecūniam solvit.채무자가 돈을 갚는다.

Hērēdēs pecūniam nōn solvunt.상속인들이 돈을 갚지 않는다.

한국이라면? = 변제 · 민법 제460조

민법 제460조(변제제공의 방법)는「변제는 채무내용에 좇은 현실제공으로」하라고 정한다. 변제 그 자체가 아니라 변제의 제공 방법을 정한 조문이다. 울피아누스도 돈만이 아니라「약속한 것을 한」사람을 변제한 사람으로 본다.

---

21 **fera** fera, ferae fe·ra 들짐승 ★★

여성 1변화

복원 고전 [ˈfɛ.ra]

교회 [ˈfɛː.ra]

형용사 ferus(사나운·길들지 않은)의 여성형이 명사가 되었다(fera bēstia에서 bēstia가 빠짐). 영미법의「ferae nātūrae」(야생의 것)가 같은 낱말이다.

쉬운 예

Vēnātor feram vulnerat.

사냥꾼이 들짐승에게 상처를 입힌다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Vēnātor	1격 단수 남성(3변화)	사냥꾼이
feram	4격 단수 여성	들짐승을
vulnerat	vulnerō 3인칭 단수 현재(1활용)	상처 입힌다

원문

In bēstiīs autem propter nātūrālem feritātem haec āctiō locum nōn habet: et ideō sī ursus fūgit et sīc nocuit, nōn potest quondam dominus convenīrī, quia **dēsinit** dominus esse, ubi fera ēvāsit: et ideō et sī eum occīdī, meum corpus est.

판본 철자: In bestiis autem propter naturalem feritatem haec actio locum non habet: et ideo si ursus fugit et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desinit dominus esse, ubi fera evasit: et ideo et si eum occidi, meum corpus est.

D. 9.1.1.10 (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』124쪽 —「Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur」제목 A 판본 스캔

야수에게는 타고난 사나움 때문에 이 소권(가축이 끼친 손해의 소권)이 자리를 갖지 않는다. 그래서 곰이 달아나 사람을 해쳤다면 전 주인을 상대로 소송할 수 없다. 들짐승이 빠져나가면 그는 주인이기를 그치기 때문이다. 그래서 내가 그 곰을 죽였다면 그 몸뚱이는 내 것이다.

in bēstiīs 야수들에서는(탈격) propter nātūrālem feritātem 타고난 사나움 때문에(propter + 4격 — 8장) locum nōn habet 자리가 없다·적용되지 않는다 ursus fūgit et nocuit 곰이 달아나 해를 끼쳤다(완료) quondam dominus 전 주인 convenīrī 소송 상대가 되다(수동 부정사) dēsinit dominus esse 주인이기를 그친다(3활용) ubi fera ēvāsit 들짐승이 빠져나가면

꼴 하나

fera · feram

1변화 명사 — 4격 -am

1. fera, ferae는 1변화 여성 명사다(2장 causa와 같다).
2. 목적어가 되면 4격 feram. 동사 vulnerat는 1활용(vulnerō).
3. 복수 1격 ferae는 2격 단수와 꼴이 같다. 동사의 수로 가린다.

Vēnātōrēs ferās capiunt.사냥꾼들이 들짐승들을 잡는다.

Ferae silvās habitant.들짐승들은 숲에 산다.

한국이라면? = 야생동물 · 민법 제252조 제3항

민법 제252조 제3항은「야생하는 동물은 무주물로 하고 사양하는 야생동물도 다시 야생상태로 돌아가면 무주물로」한다. 들짐승이 빠져나가면 주인이기를 그친다는 울피아누스의 말과 같다.

사건 · 상처 입은 들짐승은 누구의 것인가

사냥꾼이 들짐승을 잡을 수 있을 만큼 다치게 했다. 짐승은 달아나고 사냥꾼은 뒤를 쫓는다.

그 사이 다른 사람이 나타나 그 짐승을 잡아서 자기 것으로 가져갔다. 처음 사냥꾼이「내 짐승을 훔쳤다」고 따진다.

> **짐승은 언제부터 사냥꾼의 것인가 — 상처를 입힌 순간인가, 손에 넣은 순간인가? 가져간 사람은 도둑인가?**

▼ **원문과 답 보기**

Illud quaesītum est, an fera bēstia, quae ita vulnerāta sit, ut capī possit, statim nostra esse intellegātur. Trebātiō placuit statim nostram esse et eō usque nostram vidērī, dōnec eam persequāmur, quod sī dēsierīmus eam persequī, **dēsinere** nostram esse et rūrsus fierī occupantis: … plērīque nōn aliter putāvērunt eam nostram esse, quam sī eam cēperīmus, quia multa **accidere** possunt, ut eam nōn capiāmus: quod vērius est.

판본 철자: Illud quaesitum est, an fera bestia, quae ita vulnerata sit, ut capi possit, statim nostra esse intellegatur. Trebatio placuit statim nostram esse et eo usque nostram videri, donec eam persequamur, quod si desierimus eam persequi, desinere nostram esse et rursus fieri occupantis: … plerique non aliter putaverunt eam nostram esse, quam si eam ceperimus, quia multa accidere possunt, ut eam non capiamus: quod verius est.

D. 41.1.5.1 (Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』644쪽. 줄인 곳(…)은「itaque si per hoc tempus, quo eam persequimur, alius eam ceperit eo animo, ut ipse lucrifaceret, furtum videri nobis eum commisisse」(그 사이 남이 잡아 가면 절도를 저지른 것으로 본다)다. 각주 7 quo는 F²에서 quod, 각주 8 ipse 뒤에 F²는 eam을 더 넣는다 A 판본 스캔

이런 문제가 있었다. 잡을 수 있을 만큼 상처를 입은 들짐승은 곧바로 우리 것으로 이해되는가. 트레바티우스는 곧바로 우리 것이고, 우리가 쫓는 동안은 계속 우리 것으로 보인다고 했다. 쫓기를 그만두면 우리 것이기를 그치고 다시 먼저 차지하는 사람의 것이 된다는 것이다. … 대다수는 우리가 그 짐승을 잡았을 때에만 우리 것이라고 보았다. 우리가 그것을 잡지 못하게 되는 일이 많이 생길 수 있기 때문이다. 이 견해가 더 옳다.

quaesītum est 문제가 되었다(quaerō 완료 수동 — 11장) an ~인지(간접 의문) fera bēstia 들짐승
vulnerāta sit 상처 입었다(접속법 완료 수동) ut capī possit 잡힐 수 있을 만큼(capiō의 수동 부정사)
Trebātiō placuit 트레바티우스의 견해였다 dōnec eam persequāmur 우리가 그것을 쫓는 동안(탈형동사 — 11장)
occupantis 먼저 차지하는 사람의(현재분사 속격) plērīque 대다수 cēperīmus 우리가 잡았다(capiō 완료 접속법)
accidere 일어나다(3활용 부정사 — 10장 accidō) nōn capiāmus 우리가 잡지 못하다(capiō 현재 접속법)

Sed posteriōrem sententiam nōs cōnfirmāmus, quia multa **accidere** solent, ut eam nōn capiās.

판본 철자: sed posteriorem sententiam nos confirmamus, quia multa accidere solent, ut eam non capias.

Inst. 2.1.13 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』11쪽. 같은 문제를 2인칭(tua · persequaris · ceperis)으로 다시 쓰고 이 문장으로 끝맺는다 A 판본 스캔

(유스티니아누스 황제) 그러나 우리는 뒤의 견해를 확정한다. 네가 그 짐승을 잡지 못하게 되는 일이 많이 생기곤 하기 때문이다.

posteriōrem sententiam 뒤의 견해를(비교급 — 15장) nōs cōnfirmāmus 우리(황제)는 확정한다
solent ~하곤 한다(2활용) capiās 네가 잡다(capiō 현재 접속법 2인칭)

법률가의 답

트레바티우스는 상처를 입힌 때부터, 쫓는 동안은 사냥꾼의 것이라고 했다. 그 사이 남이 잡아 가면 절도다. 대다수 법률가는 실제로 잡아야 사냥꾼의 것이 된다고 보았다. 못 잡게 될 일이 많기 때문이다. 가이우스는 다수설이 더 옳다고 했고, 유스티니아누스의『법학제요』가 그것을 확정했다. 가져간 사람은 도둑이 아니다.

문법 짚기

- capī(잡히다)·capiāmus(우리가 잡다)·capiās(네가 잡다)·cēperīmus(우리가 잡았다)가 모두 capiō다. 현재 접속법에서는 -iō 동사의 -i-가 모든 사람에 남는다(capiāmus · capiās). 현재 직설법에서 capiō · capiunt에만 남는 것과 다르다.
- accidere는 3활용 부정사다. 짧은 -ere라 강세가 앞으로 간다(ac-CI-de-re).
- 같은 문제를 가이우스는「우리(nostra)」로,『법학제요』는「너(tua)」로 쓴다. 인칭 어미가 바뀌어도 동사는 같다.
- persequāmur(탈형동사)·putāvērunt(완료)는 11장·10장에서 배운다. 지금은 풀이를 보고 읽는다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · Audiātur et altera pars

Audiātur et altera pars. 전승(문구 출처 미확인)

「다른 쪽의 말도 들어야 한다」. 로마법 원전에서 이 네 낱말 꼴은 찾지 못했다. 이 책의 격언 대장은 「전승(문구 출처 미확인)」으로 둔다. 12표법이나 로마법 조문으로 소개하는 것은 근거가 없다.

생각의 뿌리로 흔히 드는 것은 세네카의 비극 『메데아』다. 코린토스 왕 크레온이 메데아를 듣지도 않고 추방하려 하자 메데아가 이렇게 말한다. 크레온은 「너는 펠리아스의 말을 듣고서 그를 벌했느냐」고 되받는다(200행).

법률가의 글에서 가장 가까운 것은 마르키아누스가 전하는 칙답이다. 「사건을 듣지 않고 누구에게 유죄를 선고하는 것은 형평이 허락하지 않는다」(D. 48.17.1 pr. — 이 장 audiō 원문).

> Quī statuit aliquid parte inaudītā alterā: / aequum licet statuerit, haud aequus fuit.Seneca, Medea 199–200 · Peiper–Richter, L. Annaei Senecae Tragoediae(Leipzig, Teubner 1867) 285쪽. 판본은 강조를 위해 글자 사이를 띄워 찍었다(statuit · inaudita · statuerit · aequus) A 판본 스캔
>
> 다른 쪽의 말을 듣지 않고 무언가를 정한 사람은, 정한 것이 공정하더라도 그 자신은 공정하지 않았다.

한국이라면? · 듣고 판단하라 — 당사자 심문

「다른 쪽의 말도 들어라」를 한 조문으로 적은 한국 법령은 찾지 못했다. 절차마다 따로 적는다. 조문은 국가법령정보센터 현행본(2026-10-21 열람)이다.

	로마	한국	차이
≠	궐석 유죄 판결 금지 — 「inaudītā causā」(D. 48.17.1 pr.)	형사소송법 제276조 — 피고인이 공판기일에 출석하지 아니한 때에는 특별한 규정이 없으면 개정하지 못한다	형사소송법은 「특별한 규정」이 있으면 예외를 둔다. 로마 칙답은 이유를 형평(aequitās)에서 찾는다. 형사소송법은 개정(開廷) 자체를 막고, 칙답은 궐석자의 처벌 · 유죄 판결을 막는다.
=	「Audiātur et altera pars」(전승)	민사소송법 제134조 — 당사자는 법원에서 변론하여야 하고, 변론을 열지 않을 때도 당사자를 심문할 수 있다	변론이 원칙이고 결정 사건은 법원이 정한다.
+	(로마 원문 없음)	민사집행법 제304조 — 임시의 지위를 정하는 가처분은 변론기일 또는 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 열어야 한다. 다만 그러면 목적을 달성할 수 없을 때는 그러하지 아니하다	격언에 예외가 붙은 모양이다. 듣다가는 늦는 사건이 있다.
≠	소환에 응하지 않으면 고시의 벌(Gai. 4.183)	민사소송법 제150조 제3항 — 변론기일에 출석하지 아니한 당사자에게 자백간주를 준용	로마는 벌로, 민사소송법은 불리한 사실 인정으로 불출석을 다룬다.
=	Medea 199–200 — 들은 뒤에 정하라	행정절차법 제22조 — 처분 전 청문·공청회·의견제출	의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분에는 의견제출 기회를 주어야 한다(제3항).

형사소송법 제276조, 민사소송법 제134조·제150조, 민사집행법 제304조, 행정절차법 제22조(국가법령정보센터 현행본, 2026-10-21 열람). D. 48.17.1 pr. (Mommsen 1889, 810쪽), Gai. 4.183(Poste 1904, 624쪽).

어근 하나, 법률어 열 개 · dīcere — 법을 말하는 사람들

dīcō(말하다)의 어간 dīc- · dict-는 법률어 곳곳에 들어 있다. 재판관 iūdex부터가 「법(iūs)을 말하는 사람」이다.

정무관이 「앞에 내어 말한 것(ē + dīcō)」이 고시 ēdictum이고, 「사이에 끼어 말한 것(inter + dīcō)」이 금지 명령 interdictum이다. 영어 verdict는 라틴어에서 바로 오지 않았다. 앵글로노르만어 verdit(veir 「참」 + dit 「말」)에서 왔고, 중세 라틴어 vērēdictum은 그 말을 라틴어로 옮긴 꼴이다.

낱말	뜻
iūdex	재판관 — iūs + dīc-
iūdicium	재판 — iūdex에서
iūrisdictiō	관할권 — iūris + dictiō(말함)
ēdictum	(법무관) 고시 — ēdīcō(공포하다)의 완료분사
interdictum	특시명령 — interdīcō(금하다)
condictiō	반환청구 소권 — condīcō(통고하다)
dictum	말한 것 — obiter dictum(지나가며 한 말, 19장)
dictātor	독재관 — dictō(dīcō의 반복형)
verdict	(영어) 배심 평결 — 앵글로노르만어 verdit(veir + dit)에서. 중세 라틴어 vērēdictum은 그 라틴어화

어원은 Wiktionary(영어판) iudex · iurisdictio · edictum · interdico · condictio · condico · dictum · dictator · dicto · verdict 항목(2026-10-21 열람)

로마법 상식 · 소권의 역사 — 법률 소송에서 방식서로

가이우스는 옛 소송을 「법률 소송(lēgis āctiōnēs)」이라 부르고 다섯 방식을 든다. 서약금(sacrāmentum), 심판인 청구, 통고(condictiō), 손 얹기(manūs iniectiō), 담보 잡기(pignoris capiō)다(Gai. 4.12).

말이 법률 문언에 묶여 있었다. 포도나무를 베였다며 소송에서 「포도나무(vītēs)」라고 말한 사람은 졌다. 12표법이 「나무(arborēs)」라고 썼기 때문이다(Gai. 4.11).

가이우스에 따르면 이런 엄격함 탓에 조금만 틀려도 소송에서 졌고, 그래서 아이부티우스법과 두 율리우스법이 법률 소송을 없애고 정해진 문구, 곧 방식서(fōrmula)로 소송하게 했다(Gai. 4.30). 방식서 소송은 13장에서 읽는다.

Gai. 4.11·4.12(Poste 4판 455쪽) · Gai. 4.30(Poste 4판 470쪽)

확인 문제 5

1. 「Iūdex reum audit.」의 reum은 무슨 격인가?

- 1격 단수
- 2격 단수
- **4격 단수**
- 탈격 단수

audit(듣는다)의 목적어다. 2변화 남성 4격 단수 -um. 주어는 1격 iūdex.

2. agō, agere는 몇 활용인가?

- 1활용
- 2활용
- **3활용**
- 4활용

부정사가 짧은 -ere다. 2활용은 -ēre(habēre), 4활용은 -īre(audīre).

3. capiō의 3인칭 복수 현재는?

- capunt
- **capiunt**
- capient
- capent

현재 직설법 능동에서 -iō 동사는 1인칭 단수 capiō와 3인칭 복수 capiunt에만 -i-가 남는다.

4. 「Reus nōn venit.」와 「Reus nōn vēnit.」의 차이는?

- 차이 없다
- **앞은 현재(오지 않는다) · 뒤는 완료(오지 않았다)**
- 앞은 완료 · 뒤는 현재
- 앞은 복수 · 뒤는 단수

veniō의 완료 어간은 vēn-이다. 장음 하나로 현재와 완료가 갈린다.

5. 이 장 「격언 출처」에서 본 대로, 「Audiātur et altera pars」는 어디까지 확인되는가?

- 12표법 조문이다
- 『학설휘찬』의 규칙에 같은 문구가 있다
- **문구 출처는 미확인 — 생각의 뿌리는 세네카『메데아』등**
- 영국 판결에서 처음 나왔다

네 낱말 꼴은 로마법 원전에서 찾지 못했다. 세네카『메데아』199~200행과 D. 48.17.1 pr.의 칙답이 같은 생각을 말할 뿐이다.

1부 문법 · 제7장

대명사와 관계대명사 — 침묵하는 「그 사람」

Prōnōmina et prōnōmen relātīvum

법률가의 규칙은 대개 「~하는 사람은(quī …) ~이다」로 시작한다. 주어가 누구인지 이름을 대지 않고 행위로 가리키기 때문이다. 이 장은 그 quī와, 「그·이·저·바로 그·같은」을 뜻하는 지시대명사, 「나·너·자기」를 뜻하는 인칭·재귀대명사, 그리고 nēmō·nihil·alius·quisque처럼 사람과 물건을 막연하게 가리키는 말을

익힌다. 끝에서는 「침묵하는 자는 동의한 것으로 본다」는 격언이 같은 책 안에서 정반대 규칙과 나란히 놓여 있는 장면을 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Quī tacet, nōn utique fatētur: sed tamen vērum est eum nōn negāre. D. 50.17.142
   침묵하는 사람이 꼭 자백하는 것은 아니다. 그러나 그가 부인하지 않는다는 것은 참이다.
2. Nēmō ex suō dēlictō meliōrem suam condiciōnem facere potest. D. 50.17.134.1
   누구도 자기 불법행위로 자기 처지를 더 낫게 만들 수 없다.
3. Alterius circumventiō aliī nōn praebet āctiōnem. D. 50.17.49
   한 사람이 속은 일이 다른 사람에게 소권을 주지는 않는다.

▼ 처음 보는 문법 용어 38

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격. 「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격. 「~에게」. 받는 사람
4격	대격. 「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)
탈격	5격. 「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다
술어	sum 뒤에서 주어가 무엇인지 말하는 낱말. 「형벌은 돈이다」의 「돈」. 목적어가 아니라 1격이다
중성	남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a
장음 부호	모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다
강세	낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다
어간	격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)
음절	모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)
사전형	사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)
활용	동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)
인칭 어미	동사 끝에서 주어를 나타내는 어미. 현재 능동은 -ō(-m) · -s · -t · -mus · -tis · -nt (4장)
부정사	「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)
3활용	부정사가 짧은 -ere로 끝나는 동사(agō, agere). 현재에서 어간 뒤에 -i-가 끼고 3인칭 복수는 -unt (6장)
4활용	부정사가 긴 -īre로 끝나는 동사(audiō, audīre). 3인칭 복수는 -iunt (6장)
관계대명사	앞 명사를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는 말(quī, quae, quod). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 이어지는 문장 안의 역할로 정한다 (7장)
선행사	관계대명사가 받는 앞 명사. servus quem reus emit의 servus. 없으면 quī가 「~하는 사람」이 된다 (7장)
지시대명사	「그 · 이 · 저 · 같은」처럼 가리키는 대명사(is · hic · ille · īdem). 명사 앞에서는 형용사처럼 꾸민다 (7장)

인칭대명사	「나 · 너 · 우리 · 너희」(ego · tū · nōs · vōs). 동사 어미가 이미 주어를 말하므로 1격은 강조할 때만 쓴다 (7장)
재귀대명사	문장의 주어 자신을 다시 가리키는 말(suī · sibi · sē). 1격이 없고 성·수를 가리지 않는다 (7장)
대명사형 변화	2격 단수 -īus · 3격 단수 -ī가 세 성 공통인 변화(illīus · illī, nūllīus · nūllī). 나머지 격은 대개 1·2변화 어미다 (7장)
전치사	명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)
4변화	사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)
5변화	사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ēd(bonā fidē) (8장)
완료	끝난 일을 말하는 시제(impulit「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)
탈형동사	꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)
완료분사	넷째 주요형에서 온「~된」꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)
현재분사	현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis).「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)
절대 탈격	명사와 분사(또는 형용사)를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙이는 짜임(rēbus sīc stantibus 사정이 이대로인 채).「~하여 · ~한 뒤 · ~하면」(12장)
동형사	-ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴.「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)
대격부정사	「~라고 말하다 · 생각하다 · 알다」의 내용을 4격 주어 + 부정사로 쓰는 짜임(Prōculus in tōnsōre esse culpam 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고). 한국어로는 4격에「이/가」, 부정사에「~라고」를 붙인다 (14장)
간접의문	「누가 · 무엇을 · ~인지」 묻는 말을 다른 문장 속에 넣은 것. 동사가 접속법이 된다(appāret cuius ictū periērit 누구의 일격으로 죽었는지 드러난다) (14장)
인스크립티오	『학설휘찬』 단편 머리에 붙은 출처 표시(īnscrīptiō).「법률가 + librō + 서수 + 책 이름」꼴로, 그 문장을 어느 법률가의 어느 책 몇 권에서 뽑았는지 알려 준다 (16장)
비교급	「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris).「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)
접속법	「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

관계대명사 quī — 「~하는」

관계대명사의 성·수는 선행사를 따르고, 격은 관계절 안에서 하는 일로 정한다.

- 한국어는「피고인이 산 노예」처럼 꾸미는 말을 앞에 둔다. 라틴어는 명사를 먼저 말하고 quī로 문장을 하나 더 붙인다. servus quem reus emit = 피고인이 산 노예.
- 성과 수는 앞 명사(선행사)를 따른다. servus(남성 단수)를 받으면 quī · cuius · cui · quem · quō 가운데 하나다.
- 격은 관계절 안의 역할이다. quem은 emit의 목적어라서 4격이다. 선행사 servus가 1격이어도 quem은 4격이다.
- 선행사가 없으면 quī가「~하는 사람」, quod가「~하는 것」이 된다. 법 규칙의「Quī tacet …」이 이 꼴이다.

- 의문사 quis와 2격 이하가 같다. cuius는 「누구의」일 수도 「그 사람의(관계)」일 수도 있다. 직접 물음이면 물음표가 단서지만, 문장 속에서는 뜻과 구문으로 가린다(간접의문 — 14장).

표로 보기

격	남성 단수	여성 단수	중성 단수	남성 복수	여성 복수	중성 복수
1격	quī	quae	quod	quī	quae	quae
2격	cuius	cuius	cuius	quōrum	quārum	quōrum
3격	cui	cui	cui	quibus	quibus	quibus
4격	quem	quam	quod	quōs	quās	quae
5격(탈격)	quō	quā	quō	quibus	quibus	quibus

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Quī tacet nōn negat

관계대명사 1격 · ~하는 사람은 | 관계절의 동사 | 주절 · 부인하지 않는다

침묵하는 사람은 부인하지 않는다.

Servus quem reus emit tacet

선행사 · 1격 | 관계대명사 4격 남성 · emit의 목적어 | 관계절의 주어 | 산다 | 주절의 동사

피고인이 산 노예가 침묵한다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~Servus quī reus emit~~	Servus quem reus emit	관계절 안에서 노예는 「사는」 대상이다. 선행사가 1격이어도 관계대명사는 4격.
~~quae = 언제나 여성~~	quae = 여성 단수 1격 · 여성 복수 1격 · 중성 복수 1격·4격	중성 복수 1격·4격도 quae다. 선행사로 가린다.
~~Quī tacet …? = 누가 침묵하는가?~~	침묵하는 사람은 …	물음표가 없고 뒤에 주절이 온다. 의문이면 Quis tacet?
~~관계대명사를 선행사와 같은 격으로 맞춘다~~	성·수만 맞추고 격은 관계절에서	한국어로 옮길 때 「~하는」 앞의 조사를 보고 격을 정한다.

지시대명사 — 그 · 이 · 저 · 바로 그 · 같은

is는 그냥 「그」, hic는 가까운 「이」, ille는 먼 「저」, ipse는 「바로 그」, īdem은 「같은」이다.

- 다섯 낱말 모두 2격 단수가 -ius(eius · huius · illīus · ipsīus · eiusdem), 3격 단수가 -ī(eī · illī · ipsī · eīdem, hic만 huic)로 세 성 공통이다. 이것을 대명사형 변화라 한다.
- 나머지 격은 대개 bonus · bona · bonum의 1·2변화 어미를 따른다. 그래서 ille · illa · illud는 1격과 2·3격만 외우면 된다.
- 명사 앞에 두면 형용사처럼 꾸미고(hic servus 이 노예), 혼자 쓰면 사람이나 물건을 가리킨다(hic 이 사람).
- 법률가는 is quī …(~하는 그 사람)와 id quod …(~하는 그것)를 가장 많이 쓴다. 관계절의 머리 자리다.
- nūllus · alius · alter · ūllus 같은 몇몇 형용사도 같은 2격 -īus · 3격 -ī를 쓴다(이 장 표제어).

표로 보기

격 · 수	is	ea	id	hic	haec	hoc
1격 단수	is	ea	id	hic	haec	hoc

2격 단수	eius	eius	eius	huius	huius	huius
3격 단수	eī	eī	eī	huic	huic	huic
4격 단수	eum	eam	id	hunc	hanc	hoc
5격 단수	eō	eā	eō	hōc	hāc	hōc
1격 복수	eī	eae	ea	hī	hae	haec
2격 복수	eōrum	eārum	eōrum	hōrum	hārum	hōrum
3격 복수	eīs	eīs	eīs	hīs	hīs	hīs
4격 복수	eōs	eās	ea	hōs	hās	haec
5격 복수	eīs	eīs	eīs	hīs	hīs	hīs

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Hic	est	reus	ille	testis
가까운 사람 · 1격	~이다	술어	먼 사람 · 1격	술어(est 생략)

이 사람은 피고인이고, 저 사람은 증인이다.

Dominus	eius	servī	est
술어 · 1격	is 2격 · servī를 꾸밈	2격 · 노예의	~이다

(그는) 그 노예의 주인이다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~eius = 「그녀의」라서 여성만~~	eius = 그의 · 그녀의 · 그것의	2격 단수는 세 성이 같다. 누구인지는 문맥으로 정한다.
~~haec = 여성 단수뿐~~	haec = 여성 단수 1격 · 중성 복수 1격·4격	Haec verba(이 말들 — 중성 복수)처럼 자주 나온다.
~~ipse = 재귀대명사 「자기」~~	ipse = 「스스로 · 바로 그」	「자기를」은 sē다. ipse는 강조만 한다. nēminem sibi ipsum … mūtāre에서 ipsum은 nēminem에 맞춘 4격이다(아무도 스스로 자기에게). 「자기 자신에게」는 sibi ipsī.
~~hic와 hīc를 같은 낱말로~~	hic(이것) · hīc(여기, 부사)	장음 부호 하나로 다른 낱말이다. 원문에는 장음이 없으니 문맥으로 가린다.

인칭대명사와 재귀대명사 — 나 · 너 · 자기

동사 어미가 이미 주어를 말하므로 ego · tū는 강조할 때만 쓴다. 「자기」는 sē, 「자기의」는 suus.

- ego · tū의 2격 meī · tuī는 「나에 대한」이라는 뜻으로만 드물게 쓴다. 「나의 · 너의」는 형용사 meus · tuus다.
- 3인칭 인칭대명사는 따로 없다. 「그 · 그녀」는 is · ea가 맡는다.
- 재귀대명사 suī · sibi · sē는 문장 주어를 다시 가리킨다. 주어가 아니면 is를 쓴다.
- 소유도 같은 원리다. 주어의 것이면 suus, 다른 사람의 것이면 eius. 한국어 「자기」와 「그의」의 구별과 같다.

표로 보기

격	ego(나)	nōs(우리)	tū(너)	vōs(너희)	suī(자기)

1격	ego	nōs	tū	vōs	—
2격	meī	nostrī · nostrum	tuī	vestrī · vestrum	suī
3격	mihi	nōbīs	tibi	vōbīs	sibi
4격	mē	nōs	tē	vōs	sē
5격(탈격)	mē	nōbīs	tē	vōbīs	sē

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Reus sē dēfendit
주어 · 1격 재귀 4격 · 주어 자신 변호한다
피고인은 자기를 변호한다.

Dominus servum suum vēndit
주어 4격 재귀 소유 · servum에 맞춤 판다
주인이 자기 노예를 판다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~Ego reus sum.을 기본형으로~~	Reus sum.	sum이 이미 「나는」이다. ego는 「다른 사람이 아니라 내가」라고 힘줄 때.
~~Dominus servum eius vēndit. = 자기 노예를 판다~~	그(다른 사람)의 노예를 판다	주어 자신의 것이면 suum을 쓴다.
~~sē에 1격이 있다~~	재귀대명사는 1격이 없다	주어를 되가리키는 말이라 주어 자리에 올 수 없다.
~~mihi = 「나를」~~	mihi = 「나에게」(3격) · mē = 「나를」	Dā mihi …는 「나에게 주라」다.

표제어 21

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 「쉬운 예」는 이 장까지의 문법만으로 지은 문장이고, 「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이다. 대명사는 짧은 낱말이라 「정의하는 원문」이 없다. 그래서 그 대명사가 법 규칙의 뼈대를 이루는 문장, 특히 『학설휘찬』 50권 17장 「법의 여러 규칙」을 많이 골랐다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 quī quī, quae, quod ~하는 (사람·것); 누구(의문) ★★★

관계대명사

복원 고전 [ˈkʷiː]
교회 [ˈkʷiː]

앞에 나온 명사(선행사)를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는다. 선행사가 없으면 「~하는 사람」 자체가 된다. Quī tacet …는 「침묵하는 사람은 …」이다. 이 장 문법 코너 참조.

쉬운 예 Testis quī videt, dīcit.

본 증인이 말한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Testis	1격 단수(3변화)	증인이
quī	관계대명사 1격 단수 남성	~하는 (사람)
videt	videō 3인칭 단수	본다
dīcit	dīcō 3인칭 단수	말한다

원문

> Semper **quī** nōn prohibet prō sē intervenīre, mandāre crēditur.
>
> 판본 철자: Semper qui non prohibet pro se intervenire, mandare creditur.
>
> D. 50.17.60 (Ulpianus libro decimo disputationum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』869쪽.「Idem」은 앞 단편 58의 Ulpianus(쪽 이미지 확인) A 판본 스캔
>
> 남이 자기를 위해 나서는 것을 막지 않는 사람은 언제나 위임한 것으로 본다.
>
> semper 언제나 quī ~하는 사람은(관계대명사 1격, 선행사 생략) prohibet 막는다(2활용)
>
> prō sē 자기를 위해(재귀대명사 탈격 — 전치사는 8장) intervenīre 끼어들다·나서다(부정사)
>
> mandāre 위임하다(부정사) crēditur「~한다고 믿어진다」(수동 — 11장)

꼴 하나

(is) quī …

선행사 없는 quī =「~하는 사람」

1. 법 규칙은 주어를 이름이 아니라 행위로 정한다.「quī nōn prohibet」= 막지 않는 사람.
2. 이때 앞에 있어야 할 is(그 사람)가 빠진 것으로 본다. Is quī …와 뜻이 같다.
3. quī의 격은 관계절 안의 역할로 정한다. prohibet의 주어이므로 1격이다.

Quī tacet, nōn negat.침묵하는 사람은 부인하지 않는다.

Quī vēndit, pecūniam habet.파는 사람이 돈을 가진다.

---

² quis quis, quis(quae), quid 누구, 무엇; (문장 속에서) 누가, 누군가 ★★★

의문·부정대명사

복원 고전 [ˈkʷɪs]

교회 [ˈkʷis]

직접 묻는 문장이면「누구?」, 묻지 않는 문장 속이면 대개「누가(어떤 사람이)」다.
문장 속에 든 물음(간접의문 — 14장)은 물음표가 없으니 뜻과 구문으로 가린다.
법률가의 문장에서는 sī quis(누가 ~하면)처럼 막연한 주어로 아주 자주 나온다.
관계대명사 quī와 2격 이하 꼴이 같다.

쉬운 예 Quis est reus?

누가 피고인인가?

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Quis	의문대명사 1격 단수	누가
est	sum 3인칭 단수	~이다
reus	1격 단수 남성	피고인

원문

Quod **quis** ex culpā suā damnum sentit, nōn intellegitur damnum sentīre.

판본 철자: Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intellegitur damnum sentire.

D. 50.17.203 (Pomponius libro octavo ad Quintum Mucium) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』873쪽. 각주 14「si ins. F²」(피렌체 사본 둘째 손이 quod 뒤에 si를 넣음), 각주 15「damnum del.」(둘째 damnum을 지우자는 편자 제안) A 판본 스캔

누가 자기 과실로 입는 손해는, 손해를 입는 것으로 여기지 않는다.

quod ~하는 것(관계대명사 중성 4격 — damnum을 미리 받음) quis 누가(부정대명사 1격)

ex culpā suā 자기 과실로(탈격 — 전치사는 8장) sentit 느낀다·입는다(4활용)

intellegitur「~한다고 이해된다」(수동 — 11장) sentīre 입다(부정사)

꼴 하나

Quis …? / quis …

물음이면「누구」, 아니면「누가」

1. 문장 끝 물음표는 직접 물음「누구?」의 단서다. Quis est reus? = 누가 피고인인가?
2. 묻지 않는 문장 속 quis는 대개「어떤 사람이」다(sī quis). 간접의문(14장)도 물음표가 없으니 뜻으로 가린다.
3. 중성은 quid(무엇). Quid est? = 무엇인가?

Quis testis est?누가 증인인가?

Quid reus dīcit?피고인은 무엇을 말하는가?

---

3 is is, ea, id 그, 그 사람, 그것 ★★★

지시대명사

복원 고전 [ˈɪs]

교회 [ˈis]

가장 힘이 약한 지시대명사로, 영어 he·she·it에 가깝다. 관계대명사 quī의 짝으로「is quī …(~하는 그 사람)」를 이룬다. 2격 eius(그의)는 소유를 말할 때 늘 쓴다.

쉬운 예

Is quī damnum dat, poenam dēbet.

손해를 끼치는 그 사람이 벌을 갚아야 한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Is	1격 단수 남성	그 사람이
quī	관계대명사 1격 단수 남성	~하는
damnum	4격 단수 중성	손해를
dat	dō 3인칭 단수	끼친다
poenam	4격 단수 여성	벌을
dēbet	dēbeō 3인칭 단수	갚아야 한다

원문

Is damnum dat, quī iubet dare: **eius** vērō nūlla culpa est, **cui** pārēre necesse sit.

판본 철자: Is damnum dat, qui iubet dare: eius vero nulla culpa est, cui parere necesse sit.

D. 50.17.169 pr. (Paulus libro secundo ad Plautium) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』872쪽.「Idem」은 단편 166의 Paulus(쪽 이미지 확인) A 판본 스캔

손해를 끼치라고 명령하는 사람이 손해를 끼치는 것이다. 복종할 수밖에 없는 사람에게는 아무 과실도 없다.

damnum dat 손해를 끼친다 iubet 명령한다(2활용) eius 그 사람의(is 2격) vērō 그러나·한편

nūlla 아무 ~도 없는(nūllus 여성) cui 그 사람에게(관계대명사 3격) pārēre 복종하다(부정사)

necesse sit 불가피하다(접속법 — 14장)

꼴 하나

is · ea · id

그(남) · 그(여) · 그것(중)

1. 성에 따라 꼴이 셋이다. 가리키는 명사의 성을 따른다. 노예(servus)면 is, 형벌(poena)이면 ea.
2. 2격은 세 성 모두 eius, 3격은 모두 eī다.「그의」를 성으로 가르지 못한다.
3. 4격은 eum · eam · id. 대격부정사의 주어로 자주 나온다(이 장 사건 eum nōn negāre).

Ea poena iūsta est.그 형벌은 정당하다.

Dominus eius servī est.(그는) 그 노예의 주인이다.

---

4 **hic** hic, haec, hoc **이, 이것; (나중 것을 가리켜) 후자** ★★

지시대명사

복원 고전 [ˈhɪk]

교회 [ˈik]

말하는 사람 가까이 있는 것을 가리킨다. ad hoc(이것을 위하여 — 8장)의 hoc가 중성 4격이다. 장음 ī가 있는 hīc는「여기」라는 부사로 다른 낱말이다.

쉬운 예

Hic servus meus est.

이 노예는 내 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Hic	1격 단수 남성	이
servus	1격 단수 남성	노예는
meus	소유형용사 1격 단수 남성	나의 (것)
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Huius studiī duae sunt positiōnēs, pūblicum et prīvātum.

판본 철자: Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum.

D. 1.1.1.2 (Ulpianus libro primo institutionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』1쪽. 각주 3「publicum et privatum bis F」(피렌체 사본은 이 두 낱말을 두 번 적었다). 각주 2「§ 2. 3 = Inst. 1, 1, 4」 A 판본 스캔

이 학문(법학)에는 두 영역이 있다. 공법과 사법이다.

huius 이(hic 2격 — 앞 문장의 법학을 받음) **studiī** 학문의(2변화 중성 2격) **duae** 둘(수사 여성 — 15장) **positiōnēs** 자리·영역(3변화 1격 복수) **pūblicum et prīvātum** 공적인 것과 사적인 것(iūs를 생략한 중성)

꼴 하나

hic · haec · hoc

이(남) · 이(여) · 이것(중)

1. 셋 다 h-로 시작한다. 1격 복수는 hī · hae · haec — 중성 복수가 여성 단수와 같은 haec다.
2. 2격 huius, 3격 huic는 세 성 공통이다.
3. 고전 발음은 h를 살리고, 교회 발음은 h를 읽지 않는다([ik]).

Haec causa nova est.이 사건은 새롭다.

Hoc pactum iūstum est.이 합의는 정당하다.

---

5 **ille** ille, illa, illud il·le **저, 저것; 그(유명한); (앞의 것을 가리켜) 전자** ★★

지시대명사

복원 고전 [ˈɪl.lɛ]

교회 [ˈil.le]

떨어져 있는 것을 가리킨다. hic와 짝을 이루면 hic는「후자」, ille는「전자」다. 2격 illīus, 3격 illī는 세 성 공통이다.

쉬운 예

Hic est reus, ille testis.

이 사람은 피고인이고, 저 사람은 증인이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Hic	1격 단수 남성	이 사람은
est	sum 3인칭 단수	~이다
reus	1격 단수 남성	피고인
ille	1격 단수 남성	저 사람은
testis	1격 단수(3변화)	증인

원문

In tōtō iūre generī per speciem dērogātur et **illud** potissimum habētur, quod ad speciem dērēctum est.

판본 철자: In toto iure generi per speciem derogatur et illud potissimum habetur, quod ad speciem derectum est.

D. 50.17.80 (Papinianus libro trigensimo tertio quaestionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』870쪽. 각주 14「genere F」(피렌체 사본은 generi 대신 genere).「Idem」은 단편 74의 Papinianus A 판본 스캔

법 전체에서 일반은 특별에 의해 깨지고, 특별한 것을 겨냥한 규정이 가장 앞선 것으로 여겨진다.

in tōtō iūre 법 전체에서(탈격) generī 일반에게(genus 3격) per speciem 특별(종)에 의해(전치사 — 8장) dērogātur 깨진다(비인칭 수동) illud 저것·그것(ille 중성 1격 — 뒤 quod가 내용) potissimum 가장 우선하는 것으로 habētur 여겨진다(수동) ad speciem dērēctum 특별을 겨냥한

꼴 하나

hic …, ille …

이것은 …, 저것은 … (가까운 것 · 먼 것)

1. 둘을 나란히 세울 때 hic와 ille를 짝으로 쓴다. 한국어「이 사람 · 저 사람」과 같다.
2. 앞 문장 속 둘을 받을 때는 hic가 나중에 말한 것, ille가 먼저 말한 것이다.
3. illud quod …는「~하는 그것」. 뒤에 관계절을 끌어오는 머리로 자주 쓴다.

Hic tacet, ille dīcit.이 사람은 침묵하고 저 사람은 말한다.

Illa lēx antīqua est.저 법률은 오래되었다.

---

6 **ipse** ipse, ipsa, ipsum ip·se **그 자신, 바로 그, 스스로** ★★★

강조대명사

복원 고전 [ˈɪp.sɛ]

교회 [ˈip.se]

「바로 그것」이라고 힘을 준다. 법률 라틴어의 ipsō iūre(법 그 자체로, 당연히)·ipsō factō(그 사실 자체로)가 탈격이다. 재귀대명사 sē와 달리「자기」가 아니라「스스로」다.

쉬운 예 Dominus ipse servum vēndit.

주인이 직접 노예를 판다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인이
ipse	1격 단수 남성	스스로·직접
servum	4격 단수 남성	노예를
vēndit	vēndō 3인칭 단수	판다

원문

> Nihil interest, **ipsō** iūre quis āctiōnem nōn habeat an per exceptiōnem īnfirmētur.
>
> 판본 철자: Nihil interest, ipso iure quis actionem non habeat an per exceptionem infirmetur.
>
> D. 50.17.112 (Paulus libro octavo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』871쪽 A 판본 스캔
>
> 누가 법 그 자체로 소권을 갖지 못하든, 항변으로 소권이 무력해지든 다를 바 없다.
>
> nihil interest 아무 차이가 없다 ipsō iūre 법 그 자체로(ipse 탈격 + iūs 탈격) quis 누가 āctiōnem 소권을(3변화 4격) habeat … an 갖든 … 아니면(접속법 — 14장) per exceptiōnem 항변으로 īnfirmētur 무력해진다(접속법 수동)

꼴 하나

ipse · ipsa · ipsum

바로 그 · 스스로 — 1·2변화 어미에 2격 -īus

1. 1격 단수 남성만 -e로 끝나고, 나머지는 bonus처럼 -a · -um · -ī · -ō로 변한다.
2. 2격 ipsīus, 3격 ipsī는 세 성 공통이다(대명사형 변화).
3. 꾸미는 명사와 성·수·격을 맞춘다. ipsō iūre의 ipsō는 iūre(탈격 중성)에 맞춘 꼴이다.

Reus ipse dīcit.피고인 자신이 말한다.

Iūdex ipsam lēgem audit.재판관이 법률 그 자체에 귀 기울인다.

---

7 īdem īdem, eadem, idem ī·dem 같은 (사람·것) ★★

지시대명사

복원 고전 [ˈiː.dẽː]

교회 [ˈiː.dem]

is에 -dem을 붙인 말이다. 남성 īdem은 장음, 중성 idem은 단음이다. 인용 약어 id.(같은 저자)가 여기서 나왔다(20장).『학설휘찬』의 인스크립티오「Idem libro …」는「같은 법률가가」라는 뜻이다.

쉬운 예 Eadem est causa.

같은 사건이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Eadem	1격 단수 여성	같은
est	sum 3인칭 단수	~이다
causa	1격 단수 여성	사건

원문

'Collēgārum' appellātiōne **hī** continentur, quī sunt **eiusdem** potestātis.

판본 철자: 'Collegarum' appellatione hi continentur, qui sunt eiusdem potestatis.

D. 50.16.173 pr. (Ulpianus libro trigensimo nono ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』864쪽. 「Idem」은 단편 172의 Ulpianus(쪽 이미지 확인) A 판본 스캔

「동료(collēgae)」라는 이름에는 같은 권한을 가진 사람들이 들어간다.

collēgārum 동료들의(1변화 2격 복수) appellātiōne 이름으로(3변화 탈격) hī 이 사람들이(hic 1격 복수) continentur 포함된다(수동) quī sunt ~인 사람들(관계대명사 1격 복수) eiusdem potestātis 같은 권한의(īdem 2격 + 3변화 2격)

꼴 하나

is + -dem

「그」에 「바로」를 붙여 「같은」

1. is · ea · id 뒤에 -dem을 붙인다. eadem · eiusdem · eīdem처럼 is의 꼴이 그대로 보인다.
2. d 앞에서 m이 n으로 바뀐다. eum + dem → eundem, eam + dem → eandem.
3. 남성 1격 īdem은 is-dem이 줄어 i가 길어졌고, 중성 idem은 i가 짧다(A&G는 id-dem이 줄어든 꼴이 아니라 옛 꼴의 흔적으로 본다).

Īdem testis iterum dīcit.같은 증인이 다시 말한다.

Eundem reum accūsant.그들은 같은 피고인을 고발한다.

---

8 **ego** ego, meī (복수 nōs, nostrī) ēgo 나 ★★

인칭대명사

복원 고전 [ˈɛ.goː]

교회 [ˈɛː.go]

동사 어미가 이미 「나」를 말하므로 ego는 힘을 줄 때만 쓴다. 옛 법률 행위의 말 「hunc ego hominem … meum esse aiō」는 그 강조가 핵심이다. Wiktionary 표제는 끝모음이 길고 짧은 두 꼴(egŏ)을 다 적는다.

쉬운 예

Ego hunc servum emō.

내가 이 노예를 산다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Ego	인칭대명사 1격 단수	내가
hunc	hic 4격 단수 남성	이
servum	4격 단수 남성	노예를
emō	emō 1인칭 단수	산다

원문

> … is quī mancipiō accipit, aes tenēns ita dīcit: Hunc **ego** hominem ex iūre Quirītium **meum** esse aiō isque **mihi** ēmptus estō hōc aere aēneāque lībrā; …
>
> 판본 철자: … is qui mancipio accipit, ⟨aes⟩ tenens ita dicit: HVNC EGO HOMINEM EX IV⟨RE⟩ QVIRITIVM MEVM ESSE AIO ⟨I⟩SQVE MIHI EMPTVS ESTO HOC AERE AENEAQVE LIBRA; …
>
> Gai. 1.119 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 74~75쪽(IA n137~n138). ⟨ ⟩는 편자의 보충(Poste의 이탤릭) — aes, IVRE의 RE, ISQVE의 I A 판본 스캔
>
> … 악취행위로 넘겨받는 사람이 동 조각을 쥐고 이렇게 말한다. 「나는 이 사람이 퀴리테스의 법에 따라 내 것이라고 주장한다. 그리고 그는 이 동과 청동 저울로 나에게 매수된 것으로 하라.」
>
> is quī mancipiō accipit 악취행위(握取行爲)로 넘겨받는 사람
>
> aes tenēns 동 조각을 쥐고(현재분사 — 12장) hunc … hominem 이 사람을(hic 4격) ego 나는(강조)
>
> ex iūre Quirītium 퀴리테스(로마 시민)의 법에 따라
>
> meum esse aiō 내 것이라고 주장한다(대격부정사 — 14장) isque 그리고 그는(is + -que)
>
> mihi 나에게(ego 3격) ēmptus estō 매수된 것으로 하라(미래 명령 — 13장)

꼴 하나

ego · meī · mihi · mē · mē

나 — 1격 · 2격 · 3격 · 4격 · 탈격

1. 3격 mihi(나에게)와 4격 mē(나를)가 가장 자주 나온다. Dā mihi …(나에게 주라 — 9장 격언).
2. 복수 nōs(우리)는 1격과 4격이 같다. 3격·탈격은 nōbīs.
3. 「나의」는 2격 meī가 아니라 소유형용사 meus · mea · meum으로 말한다.

Ego reus nōn sum.나는 피고인이 아니다.

Dominus mihi pecūniam dat.주인이 나에게 돈을 준다.

---

9 **tū** tū, tuī (복수 vōs, vestrī) **너** ★★

인칭대명사

복원 고전 ['tuː]

교회 ['tuː]

문답계약과 법률 행위의 말에서 상대를 부를 때 나온다. 「너의」는 소유형용사 tuus · tua · tuum이다. 4격·탈격 tē는 장음이다.

쉬운 예

Tū testis es, nōn reus.

너는 증인이지 피고인이 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Tū	인칭대명사 1격 단수	너는
testis	1격 단수(3변화)	증인
es	sum 2인칭 단수	~이다
nōn	부정어	아니
reus	1격 단수 남성	피고인

원문

Coniūnctiōnem enim nōnnumquam prō disiūnctiōne accipī Labeō ait: ut in illā stipulātiōne 'mihi hērēdīque **meō tē** hērēdemque **tuum**'.

판본 철자: Coniunctionem enim nonnumquam pro disiunctione accipi Labeo ait: ut in illa stipulatione 'mihi heredique meo te heredemque tuum'.

D. 50.16.29 (Paulus libro sexagensimo sexto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 858쪽. 「Idem」은 단편 28의 Paulus(쪽 이미지 확인) A 판본 스캔

라베오는 「그리고」가 때로 「또는」으로 받아들여진다고 말한다. 「나와 내 상속인에게, 너와 네 상속인이」라는 저 문답계약에서처럼.

coniūnctiōnem 연결(「그리고」)을(3변화 4격) nōnnumquam 때때로 prō disiūnctiōne 분리(「또는」)로 accipī 받아들여진다(수동 부정사 — 11장) ait 말한다 in illā stipulātiōne 저 문답계약에서(ille 탈격) mihi hērēdīque meō 나와 내 상속인에게(3격) tē hērēdemque tuum 너와 네 상속인을(tū 4격 · tuus)

꼴 하나

tū · tuī · tibi · tē · tē

너 — 1격 · 2격 · 3격 · 4격 · 탈격

1. ego와 같은 틀이다. mihi ↔ tibi, mē ↔ tē.
2. 복수 vōs(너희)는 1격 · 4격이 같고, 3격 · 탈격은 vōbīs.
3. 「너의」는 tuus · tua · tuum. tē hērēdemque tuum = 너와 네 상속인을.

Tibi pecūniam dō.나는 너에게 돈을 준다.

Iūdex tē audit.재판관이 네 말을 듣는다.

---

10 **suī** suī, sibi, sē (1격 없음) su·ī **자기 자신** ★★★

재귀대명사

복원 고전 ['suːiː]

교회 ['suːi]

주어 자신을 가리키므로 1격이 없다. 사전 표제는 2격 suī이고, 실제로 가장 자주 보는 꼴은 4격·탈격 sē다. suī iūris(자권자 — 2장 Gai. 1.48)가 2격이다.

쉬운 예

Reus sē dēfendit.

피고인은 자기를 변호한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고인은
sē	재귀대명사 4격	자기를
dēfendit	dēfendō 3인칭 단수	변호한다

원문

Illud quoque ā veteribus praeceptum est nēminem **sibi ipsum** causam possessiōnis mūtāre posse.

판본 철자: Illud quoque a veteribus praeceptum est neminem sibi ipsum causam possessionis mutare posse.

D. 41.2.3.19 (Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 652쪽 A 판본 스캔

옛 법률가들은 이것도 가르쳤다. 누구도 스스로 자기에게 점유의 원인을 바꿀 수 없다는 것이다.

illud 이것(ille 중성 — 뒤의 내용을 미리 가리킴) ā veteribus 옛사람들에 의해

praeceptum est 가르쳐졌다(완료 수동) nēminem 아무도(nēmō 4격 — 대격부정사의 주어)

sibi ipsum 스스로 자기에게(sibi는 재귀 3격, ipsum은 nēminem에 맞춘 4격 강조)

causam possessiōnis 점유의 원인을 mūtāre posse 바꿀 수 있다(부정사)

꼴 하나

sē vs eum

주어 자신이면 sē, 다른 사람이면 eum

1. Reus sē dēfendit. = 피고인이 자기(피고인)를 변호한다.
2. Reus eum dēfendit. = 피고인이 그(다른 사람)를 변호한다.
3. sē는 성과 수를 가리지 않는다. 주어가 여성이든 복수든 꼴이 같다.

Testēs sē dēfendunt.증인들이 자기들을 변호한다.

Dominus sibi servum emit.주인이 자기를 위해 노예를 산다.

---

11 **suus** suus, sua, suum su·us **자기의** ★★★

재귀 소유형용사(1·2변화)

복원 고전 ['su.ʊs]

교회 ['suː.us]

주어 자신의 것을 말한다. 「그의(다른 사람의)」는 eius다. 『법학제요』 첫 문장 iūs suum cuique tribuēns(각자에게 자기 몫을 주는)의 suum이 이 낱말이다(18장).

쉬운 예

Dominus servum suum vēndit.

주인이 자기 노예를 판다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인이
servum	4격 단수 남성	노예를
suum	4격 단수 남성	자기의
vēndit	vēndō 3인칭 단수	판다

원문

Nēmō ex **suō** dēlictō meliōrem **suam** condiciōnem facere potest.

판본 철자: Nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem facere potest.

D. 50.17.134.1 (Ulpianus libro vicesimo primo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 871쪽

A 판본 스캔

누구도 자기 불법행위로 자기 처지를 더 낫게 만들 수 없다.

nēmō 아무도 ~ 않다 ex suō dēlictō 자기 불법행위에서(탈격 — 전치사는 8장)

meliōrem 더 나은(비교급 — 15장) suam condiciōnem 자기 처지를(3변화 4격)

facere potest 만들 수 있다

꼴 하나

suus vs eius

주어의 것이면 suus, 다른 사람의 것이면 eius

1. Dominus servum suum vēndit. = 주인이 자기 노예를 판다.
2. Dominus servum eius vēndit. = 주인이 그(다른 사람)의 노예를 판다.
3. suus는 형용사라 꾸미는 명사에 성·수·격을 맞춘다. suō dēlictō(중성 탈격), suam condiciōnem(여성 4격).

Reus causam suam dēfendit.피고인은 자기 사건을 변호한다.

Testēs nōmina sua dīcunt.증인들이 자기 이름을 말한다.

---

12 **nēmō** nēmō, nēminis nē·mō **아무도 ~ 않다, 아무도 없다** ★★★

대명사(3변화형, 남성·여성)

복원 고전 ['neː.moː]

교회 [ˈnɛː.mo]

nē(아니) + homō(사람)에서 왔다고 보며, 3변화 homō처럼 변한다(nēminem · nēminī). 「Nēmō ...」로 시작하는 법 격언이 많다 — Nēmō plūs iūris(16장), nēmō iūdex in causā suā(19장).

쉬운 예 **Nēmō testem audit.**
아무도 증인의 말을 듣지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nēmō	1격 단수	아무도
testem	4격 단수(3변화)	증인을
audit	audiō 3인칭 단수	듣는다

원문 **Nēmō** damnum facit, nisi quī **id** fēcit, quod facere iūs nōn habet.
판본 철자: Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere ius non habet.
D. 50.17.151 (Paulus libro sexagensimo quarto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 872쪽
A 판본 스캔
할 권리가 없는 일을 한 사람이 아니면, 아무도 손해를 끼치는 것이 아니다.
damnum facit 손해를 끼친다 nisi quī ~한 사람이 아니면 id 그것을(is 중성 4격)
fēcit 했다(완료 — 10장) quod 그것을(관계대명사 중성 4격) facere iūs nōn habet 할 권리가 없다

꼴 하나
Nēmō + 긍정 동사
부정은 nēmō 하나로 — nōn을 또 쓰지 않는다
1. Nēmō testem audit.에 nōn이 없어도 「듣지 않는다」가 된다. 부정은 nēmō가 맡는다.
2. nōn을 하나 더 쓰면 부정이 둘이 되어 「누구나 듣는다」로 뒤집힌다(nēmō nōn = 누구나).
3. 변화는 homō와 같다. 2격 nēminis 대신 고전 작가는 흔히 nūllīus를 썼다.

Nēmō reus est.아무도 피고인이 아니다.

Nēmō pecūniam habet.아무도 돈이 없다.

---

13 nihil nihil (불변) ni·hil 아무것도 ~ 않다, 무(無) ★★★

중성 불변화 대명사

복원 고전 [ˈni.(ɦ)ɪ̯ɬ]
교회 [ˈniː.kil]

1격과 4격으로만 쓰는 불변화 중성이다. nihil interest(아무 차이가 없다)는 『학설휘찬』의 단골 문구다. 교회 발음은 h를 [k]로 읽는다(nìkil).

쉬운 예 **Reus nihil dīcit.**
피고인은 아무것도 말하지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고인은
nihil	4격(불변)	아무것도
dīcit	dīcō 3인칭 단수	말한다

원문

Nihil cōnsēnsuī tam contrārium est, **quī** ac bonae fideī iūdicia sustinet, quam vīs atque metus: **quem** comprobāre contrā bonōs mōrēs est.

판본 철자: Nihil consensui tam contrarium est, qui ac bonae fidei iudicia sustinet, quam vis atque metus: quem comprobare contra bonos mores est.

D. 50.17.116 pr. (Ulpianus libro undecimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』871쪽. 각주 3「ac abundat — videntur ante id quaedam intercidisse」(ac는 남는 글자이고, 그 앞에 몇 낱말이 빠진 듯하다) A 판본 스캔

동의는 신의성실 소송까지 떠받치는데, 그 동의에 폭력과 강박만큼 반대되는 것은 없다. 그것을 승인하는 것은 선량한 풍속에 어긋난다.

cōnsēnsuī 동의에(4변화 3격 — 8장) tam … quam ~만큼 contrārium 반대되는(중성 — nihil에 맞춤) quī 그것(동의)은(관계대명사 1격 남성) bonae fideī iūdicia 신의성실 소송들을 sustinet 떠받친다 vīs atque metus 폭력과 강박 quem 그것을(관계대명사 4격 남성) contrā bonōs mōrēs 선량한 풍속에 반하여

꼴 하나

nihil = 1격 · 4격

꼴이 하나뿐 — 자리로 격을 정한다

1. 동사의 목적어 자리면 4격「아무것도 ~ 않다」, est 앞의 주어면 1격「아무것도 ~이 아니다」.
2. 꾸미는 형용사는 중성 단수로 맞춘다. nihil contrārium(반대되는 아무것도).
3. nōn을 따로 쓰지 않는다. nihil이 이미 부정이다.

Testis nihil videt.증인은 아무것도 보지 못한다.

Nihil iūstum est.아무것도 정당하지 않다.

---

14 **alius** alius, alia, aliud a·li·us **다른 (사람·것)** ★★

대명사형 형용사

복원 고전 [ˈa.li.ʊs]

교회 [ˈaː.li.us]

셋 이상 가운데「다른 것」이다. 둘 가운데「다른 하나」는 alter. 중성이 aliud(-ud)로 끝나는 것이 ille · illud와 같다. inter alia(그 밖에 — 8장)가 중성 복수다.

쉬운 예

Alius testis venit.

다른 증인이 온다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Alius	1격 단수 남성	다른
testis	1격 단수(3변화)	증인이
venit	veniō 3인칭 단수	온다

원문

Alterius circumventiō **aliī** nōn praebet āctiōnem.

판본 철자: Alterius circumventio alii non praebet actionem.

D. 50.17.49 (Ulpianus libro trigensimo quinto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』869쪽. 각주 10「actione F」(피렌체 사본은 actionem 대신 actione) A 판본 스캔

한 사람이 속은 일이 다른 사람에게 소권을 주지는 않는다.

alterius 한쪽 사람의·남의(alter 2격) circumventiō 속임을 당함(3변화 1격) aliī 다른 사람에게(alius 3격) praebet 준다·제공한다(2활용) āctiōnem 소권을

꼴 하나

alius … alius …

어떤 이는 … 다른 이는 … / 다른 것

1. 2격은 흔히 alterius를 빌려 쓰고, 3격은 aliī다. 이 aliī는 1격 복수와 꼴이 같다.
2. 위 원문에서 주어는 circumventiō(단수)이므로 aliī는 「다른 사람에게」(3격)다.
3. alius … alius를 이어 쓰면 「어떤 이는 …, 다른 이는 …」이 된다.

Alius tacet, alius dīcit.어떤 이는 침묵하고 어떤 이는 말한다.

Aliud pactum est.다른 합의다.

---

15 **alter** alter, altera, alterum al·ter **(둘 가운데) 다른 하나, 한쪽; 남** ★★★

대명사형 형용사(-er)

복원 고전 [ˈaɬ.tɛr]

교회 [ˈal.ter]

짝을 이루는 둘 가운데 하나다. 소송의 「상대방」, 계약의 「다른 쪽」이 늘 alter다. 「Audiātur et altera pars」(상대방의 말도 들어야 한다 — 6장)와 「alterum nōn laedere」(남을 해치지 말 것 — 18장)가 이 낱말이다.

쉬운 예

Alter reus tacet, alter negat.

피고인 한 사람은 침묵하고, 다른 한 사람은 부인한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Alter	1격 단수 남성	한쪽
reus	1격 단수 남성	피고인은
tacet	taceō 3인칭 단수	침묵한다
alter	1격 단수 남성	다른 쪽은
negat	negō 3인칭 단수	부인한다

원문

'Habēre' duōbus modīs dīcitur, **alterō** iūre dominiī, alterō optinēre sine interpellātiōne id quod quis ēmerit.

판본 철자: 'Habere' duobus modis dicitur, altero iure dominii, altero optinere sine interpellatione id quod quis emerit.

D. 50.16.188 pr. (Paulus libro trigensimo tertio ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』864쪽

A 판본 스캔

「가진다(habēre)」는 두 방식으로 말한다. 하나는 소유권으로 가지는 것, 다른 하나는 누가 산 것을 방해받지 않고 차지하고 있는 것이다.

duōbus modīs 두 방식으로(수사 탈격 — 15장) dīcitur 말해진다(수동)

alterō … alterō 한 방식은 … 다른 방식은(alter 탈격) iūre dominiī 소유권으로

optinēre 차지하고 있다(부정사) sine interpellātiōne 방해 없이(전치사 — 8장)

id quod quis ēmerit 누가 산 것을(접속법 완료)

꼴 하나

alter … alter …

둘 가운데 하나는 … 다른 하나는 …

1. 둘을 가를 때 쓴다. 셋 이상이면 alius … alius.
2. 2격 alterīus, 3격 alterī는 세 성 공통이다. alterī는「남에게」로 자주 읽힌다.
3. 남성 1격만 -er로 끝나고 나머지는 altera · alterum처럼 1·2변화 어미다(e를 지키는 -er형).

Alter dominus est, alter servus.하나는 주인이고 다른 하나는 노예다.

Altera pars tacet.상대방은 침묵한다.

---

16 **quisque** quisque, quaeque, quidque quis·que **각자, 저마다** ★★★

부정대명사

복원 고전 [ˈkʷɪs.kʷɛ]

교회 [ˈkʷis.kʷe]

quis에 -que(~든지)를 붙였다. 변하는 것은 앞부분 quis뿐이다. 3격 cuique가 『법학제요』 첫 문장과 이 책 제목 Suum cuique에 나온다. 교회 발음 cuique는 합성음이 세 음절로 읽는 일이 있어 2장에서 손으로 고쳤다.

쉬운 예

Quisque suam causam dēfendit.

저마다 자기 사건을 변호한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Quisque	1격 단수 남성	저마다
suam	4격 단수 여성	자기의
causam	4격 단수 여성	사건을
dēfendit	dēfendō 3인칭 단수	변호한다

원문

Secundum nātūram est commoda **cuiusque** reī eum sequī, **quem** sequentur incommoda.

판본 철자: Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda.

D. 50.17.10 (Paulus libro tertio ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』868쪽 A 판본 스캔

어떤 물건이든 그 이익은, 그 불이익을 떠안을 사람에게 돌아가는 것이 자연에 맞다.

secundum nātūram 자연에 따라(전치사 — 8장) commoda 이익들(중성 복수 1격)

cuiusque reī 각 물건의(quisque 2격 + rēs 5변화 — 8장) eum 그 사람을(is 4격)

sequī 따르다(탈형동사 부정사 — 11장) quem 그 사람을(관계대명사 4격)

sequentur 따를 것이다(미래 — 9장) incommoda 불이익들

꼴 하나

quis + -que

앞 quis만 변하고 -que는 그대로

1. 2격 cuiusque, 3격 cuique, 4격 quemque. -que를 떼면 quis의 꼴이 보인다.
2. 주어가「각자」여도 동사는 단수다. Quisque … dēfendit.
3. suus와 잘 어울린다. Suum cuique = 각자에게 자기의 것을.

Quisque testis dīcit.증인들이 저마다 말한다.

Cuique suum dant.그들은 각자에게 자기 몫을 준다.

---

17 **aliquis** aliquis, aliqua, aliquid a·li·quis **누군가, 무언가, 어떤** ★★

부정대명사

복원 고전 [ˈa.lɪ.kʷɪs]

교회 [ˈaː.li.kʷis]

ali-(다른) + quis다. quis보다 「누군가는 있다」는 뜻이 강하다. sī · nisi · nē 뒤에서는 ali-를 빼고 quis만 쓰는 것이 보통이다(sī quis 누가 ~하면).

쉬운 예

Aliquis testem vocat.

누군가 증인을 부른다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Aliquis	1격 단수 남성	누군가
testem	4격 단수(3변화)	증인을
vocat	vocō 3인칭 단수	부른다

원문

> In spōnsālibus nihil interest, utrum testātiō interpōnātur an **aliquis** sine scrīptūrā spondeat.
>
> 판본 철자: In sponsalibus nihil interest, utrum testatio interponatur an aliquis sine scriptura spondeat.
>
> D. 23.1.7 pr. (Paulus libro trigesimo quinto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』294쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 약혼에서는 증인을 세워 확인하든, 누군가 문서 없이 약속하든 차이가 없다.
>
> in spōnsālibus 약혼에서(3변화 중성 복수 탈격) nihil interest 아무 차이가 없다
>
> utrum … an ~인지 ~인지 testātiō 증인을 세운 확인(3변화 1격)
>
> interpōnātur 끼워 넣어진다(접속법 수동) aliquis 누군가 sine scrīptūrā 문서 없이(전치사 — 8장)
>
> spondeat 약속하다(접속법)

꼴 하나

aliquis · aliquid

누군가 · 무언가 — 뒷부분 quis가 변한다

1. 2격 alicuius, 3격 alicui, 4격 aliquem. 앞 ali-는 그대로 두고 뒤를 quis처럼 바꾼다.
2. 중성 aliquid(무언가)는 명사로, aliquod(어떤)는 형용사로 쓴다.
3. 막연한 「누가 ~하면」은 보통 sī quis다. sī aliquis로 쓰면 「누군가」가 강조된다.

Aliquis tacet.누군가 침묵한다.

Reus aliquid dīcit.피고인이 무언가를 말한다.

---

18 **nūllus** nūllus, nūlla, nūllum nūl·lus **어떤 ~도 없는, 아무도 아닌** ★★★

대명사형 형용사

복원 고전 [ˈnuːl.lʊs]

교회 [ˈnul.lus]

nē + ūllus(어떤)에서 왔다. 2격 nūllīus, 3격 nūllī로 변한다. nūlla poena sine lēge(법률 없으면 형벌 없다 — 5장)의 nūlla가 여성 1격이다.

쉬운 예

Nūlla poena est.

아무 형벌도 없다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nūlla	1격 단수 여성	아무 ~도 없는
poena	1격 단수 여성	형벌
est	sum 3인칭 단수	있다

원문

Nūllus vidētur dolō facere, quī **suō** iūre ūtitur.

판본 철자: Nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur.

D. 50.17.55 (Gaius libro secundo de testamentis ad edictum urbicum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』 869쪽 A 판본 스캔

자기 권리를 행사하는 사람은 누구도 악의로 행한 것으로 보지 않는다.

nūllus 아무도 ~ 않다(nēmō 대신 쓴 형용사) vidētur ~하는 것으로 보인다(videō 수동 — 11장) dolō 악의로(탈격) facere 행하다(부정사) quī ~하는 사람 suō iūre 자기 권리를(ūtor는 탈격을 받는다) ūtitur 쓴다·행사한다(탈형동사 — 11장)

꼴 하나

nūllus · nūlla · nūllum

명사 앞에서「어떤 ~도 없는」

1. 꾸미는 명사와 성·수·격을 맞춘다. nūlla poena(여성), nūllum pactum(중성).
2. 2격 nūllīus, 3격 nūllī는 세 성 공통이다. 다른 격은 bonus와 같다.
3. 명사 없이 쓰면 사람을 가리켜「아무도」(= nēmō)가 된다.

Nūllum pactum est.아무 합의도 없다.

Nūllus testis venit.어떤 증인도 오지 않는다.

---

19 **taceō** taceō, tacēre, tacuī, tacitum ta·ce·ō **침묵하다, 말하지 않다** ★★★

2활용

복원 고전 ['ta.ke.oː]

교회 [ˈta:.ʧe.o]

이 장 격언 Quī tacet의 동사다. 완료분사 tacitum에서 형용사 tacitus(말 없는·묵시의 — 3장)가 나왔다. 법률가는 질문을 받고 침묵하는 경우를 따로 다룬다(아래 원문, 『학설휘찬』 11권 1장「법정 심문에 관하여」).

쉬운 예

Reus tacet.

피고인은 침묵한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고인은
tacet	taceō 3인칭 단수	침묵한다

원문

Nihil interest, neget **quis** an taceat interrogātus an obscūrē respondeat, ut incertum dīmittat interrogātōrem.

판본 철자: Nihil interest, neget quis an taceat interrogatus an obscure respondeat, ut incertum dimittat interrogatorem.

D. 11.1.11.7 (Ulpianus libro vicensimo secundo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』 151쪽 (단편 머리 150쪽) A 판본 스캔

질문을 받은 사람이 부인하든, 침묵하든, 질문한 사람을 갈피를 못 잡게 돌려보낼 만큼 흐리게 답하든 다를 바 없다.

nihil interest 아무 차이가 없다 neget 부인하다(negō 접속법) quis 누가 taceat 침묵하다(taceō 접속법) interrogātus 질문을 받은(완료분사 — 12장) obscūrē 흐리게 respondeat 답하다(접속법) ut … dīmittat ~하게 돌려보내도록(14장) incertum 갈피를 못 잡은 채로 interrogātōrem 질문한 사람을(3변화 4격)

꼴 하나

taceō · tacēs · tacet

2활용 현재 — -ē- 어간

1. 사전형 taceō, tacēre에서 -ēre면 2활용이다. 어간 tacē-에 인칭 어미를 붙인다.
2. 단수 taceō · tacēs · tacet, 복수 tacēmus · tacētis · tacent.
3. 고전 발음은 c가 언제나 [k](ta-ke-ō), 교회 발음은 e 앞에서 [t͡ʃ](tà-ce-o)다.

Testēs tacent.증인들이 침묵한다.

Cūr tacēs?너는 왜 침묵하는가?

한국이라면? ≠ 자백간주 · 민사소송법 제150조

민사소송법 제150조①은 변론에서 상대방 주장을 명백히 다투지 아니하면 자백한 것으로 본다. 다툼 없는 침묵을 자백으로 의제하는 셈이라, 「꼭 자백하는 것은 아니다」(D. 50.17.142)와 결론이 갈린다.

---

20 **cōnsentiō** cōnsentiō, cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsum cōn·**sen**·ti·ō **동의하다, 뜻을 같이하다** ★★★

4활용

복원 고전 [kõːˈsɛn.ti.oː]

교회 [konˈsɛn.t͡si.o]

con-(함께) + sentiō(느끼다)다. 명사 cōnsēnsus(동의 — 4변화, 8장)는 「합의가 계약을 만든다」는 로마 계약법의 열쇠말이다. 교회 발음 ti + 모음은 [t͡si]다.

쉬운 예

Pater et fīlia cōnsentiunt.

아버지와 딸이 뜻을 같이한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pater	1격 단수 남성(3변화)	아버지와
et	접속사	~과
fīlia	1격 단수 여성	딸이
cōnsentiunt	cōnsentiō 3인칭 복수	동의한다

원문

In spōnsālibus etiam cōnsēnsus **eōrum** exigendus est, **quōrum** in nuptiīs dēsīderātur. Intellegī tamen semper fīliae patrem cōnsentīre, nisi ēvidenter dissentiat, Iūliānus scrībit.

판본 철자: In sponsalibus etiam consensus eorum exigendus est, quorum in nuptiis desideratur. intellegi tamen semper filiae patrem consentire, nisi evidenter dissentiat, Iulianus scribit.

D. 23.1.7.1 (Paulus libro trigesimo quinto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』294쪽

A 판본 스캔

약혼에도 혼인에서 동의가 필요한 사람들의 동의가 있어야 한다. 그러나 아버지가 분명히 반대하지 않는 한 언제나 딸의 약혼에 동의한 것으로 이해한다고 율리아누스는 쓴다.

cōnsēnsus 동의(4변화 1격 — 8장) eōrum 그 사람들의(is 2격 복수)

exigendus est 요구되어야 한다(동형사) quōrum 그 사람들의(관계대명사 2격 복수)

dēsīderātur 요구된다(수동) intellegī 이해된다(수동 부정사) fīliae 딸에게(3격)

patrem cōnsentīre 아버지가 동의한다고(대격부정사 — 14장)

nisi ēvidenter dissentiat 분명히 반대하지 않는 한

꼴 하나

cōnsentiō · cōnsentīs · cōnsentit

4활용 현재 — 3인칭 복수 -iunt

1. 사전형 cōnsentiō, cōnsentīre에서 -īre면 4활용이다.
2. 3인칭 복수는 -iunt다. cōnsentiunt(그들이 동의한다). 3활용 -unt와 가르는 표지다.
3. 반대말 dissentiō(반대하다)도 같은 틀로 변한다. 원문의 dissentiat는 그 접속법이다.

Dominus cōnsentit.주인이 동의한다.

Nōn cōnsentīmus.우리는 동의하지 않는다.

한국이라면? = 승낙 의제 · 상법 제53조

상법 제53조는 상인이 상시 거래관계에 있는 자로부터 영업부류에 속한 계약의 청약을 받고 낙부 통지를 해태하면 승낙한 것으로 본다. 침묵을 동의로 보는 드문 조문이다. 청약을 받은 쪽만 상인이면 되고, 청약한 쪽이 상인일 필요는 없다.

---

21 **negō** negō, negāre, negāvī, negātum ne·gō **부인하다, 아니라고 하다; 거절하다** ★★★

1활용

복원 고전 [ˈnɛ.goː]

교회 [ˈnɛː.go]

nec(아니)와 한 뿌리로 본다. 사실을 「부인하다」와 요구를 「거절하다」를 함께 맡는다. 이 장 사건 D. 50.17.142의 eum nōn negāre(그가 부인하지 않는다)가 부정사다.

쉬운 예

Reus pecūniam dēbēre negat.

피고인은 돈을 빚지고 있음을 부인한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고인은
pecūniam	4격 단수 여성	돈을
dēbēre	dēbeō 부정사(negō의 내용 — 아래 꼴 상자)	빚지고 있음을
negat	negō 3인칭 단수	부인한다

원문

Quī tacuit quoque apud praetōrem, in **eā** causā est, ut īnstitūtā āctiōne in solidum conveniātur, quasi negāverit **sē** hērēdem esse.

판본 철자: Qui tacuit quoque apud praetorem, in ea causa est, ut instituta actione in solidum conveniatur, quasi negaverit se heredem esse.

D. 11.1.11.4 (Ulpianus libro vicensimo secundo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』150쪽

A 판본 스캔

법무관 앞에서 침묵한 사람도, 소가 제기되면 전액에 대해 소구되는 처지에 놓인다. 마치 자기가 상속인임을 부인한 것처럼.

tacuit 침묵했다(완료 — 10장) apud praetōrem 법무관 앞에서(전치사 — 8장)

in eā causā est, ut ~하는 처지에 있다 īnstitūtā āctiōne 소가 제기되면(절대 탈격 — 12장)

in solidum 전액에 대해 conveniātur 소구된다(접속법 수동)

quasi negāverit 마치 부인한 것처럼(접속법 완료) sē hērēdem esse 자기가 상속인이라고(대격부정사)

꼴 하나

… negat (부정사 + negō)

「~이라고 부인하다」— 부인하는 내용은 부정사로

1. negō는 내용을 부정사로 받는다. dēbēre negat = 빚지고 있음을 부인한다.
2. 주어가 자기에 대해 부인하면 sē + 부정사. Sē reum esse negat. = 자기가 피고인이라는 것을 부인한다.
3. 1활용 현재 negō · negās · negat, negāmus · negātis · negant.

Testis negat.증인이 부인한다.

Servī culpam negant.노예들이 과실을 부인한다.

한국이라면? ≠ 추인 거절 의제 · 민법 제131조

민법 제131조는 무권대리에서 본인이 기간 안에 확답을 발하지 아니하면 추인을 거절한 것으로 본다. 같은 침묵을 민법 제15조 제1항 · 제2항은 추인으로 본다(특별한 절차가 필요한 행위는 취소로 본다 — 제3항). 침묵의 뜻은 법이 상황마다 정한다.

사건 · 침묵은 동의인가

(규칙을 적용해 보려고 꾸민 사례다.) 원고가 법정에서 말한다.「피고는 나에게서 돈을 빌리고 아직 갚지 않았다.」재판관이 피고에게 그 말이 맞는지 묻는다.

피고는 끝까지 입을 열지 않는다. 부인도 하지 않고 인정도 하지 않는다.

「침묵하는 자는 동의한 것으로 본다」는 라틴어 격언을 아는 원고는, 피고가 빌린 사실을 인정한 셈이라고 주장한다.

피고의 침묵을 자백으로 보아도 되는가? 그 격언은 어느 책에 있고, 같은 책은 무엇이라고 덧붙이는가?

▼ 원문과 답 보기

Quī tacet, cōnsentīre vidētur.

판본 철자: Qui tacet, consentire videtur.

VI 5.12 reg. 43 · Friedberg, Corpus Iuris Canonici II(1881; Graz 1955 사진 재인쇄) col. 1123. 쪽머리「LIB. V. TIT. XII. DE REGULIS IURIS」— 「법의 규칙에 관하여」 부분에는 따로 인쇄된 표제 번호가 없어 5.13으로 적는 문헌도 있다 A 판본 스캔

침묵하는 사람은 동의하는 것으로 보인다.

quī ~하는 사람은(관계대명사 1격) tacet 침묵한다(2활용) cōnsentīre 동의하다(부정사)

vidētur ~하는 것으로 보인다(videō의 수동 — 11장)

Is, **quī** tacet, nōn fatētur; sed nec utique negāre vidētur.

판본 철자: Is, qui tacet, non fatetur; sed nec utique negare videtur.

VI 5.12 reg. 44 · Friedberg, Corpus Iuris Canonici II(1881; Graz 1955 사진 재인쇄) col. 1123 — 규칙 43 바로 다음 줄 A 판본 스캔

침묵하는 그 사람은 자백하는 것이 아니다. 그렇다고 꼭 부인하는 것으로 보이지도 않는다.

is 그 사람은(is 1격) fatētur 자백한다(탈형동사 — 11장) nec utique 꼭 ~하는 것도 아니다 negāre 부인하다(부정사)

Quī tacet, nōn utique fatētur: sed tamen vērum est **eum** nōn negāre.

판본 철자: Qui tacet, non utique fatetur: sed tamen verum est eum non negare.

D. 50.17.142 (Paulus libro quinquagensimo sexto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』871쪽.「Idem」은 단편 141의 Paulus A 판본 스캔

침묵하는 사람이 꼭 자백하는 것은 아니다. 그러나 그가 부인하지 않는다는 것은 참이다.

nōn utique 꼭 ~하는 것은 아니다 fatētur 자백한다(탈형동사 — 11장) vērum est 참이다

eum nōn negāre 그가 부인하지 않는다는 것(대격부정사 — 14장)

법률가의 답

파울루스는「침묵하는 사람이 꼭 자백하는 것은 아니지만 부인하지 않는 것은 맞다」고 했다. 1298년 교황 보니파키우스 8세의『제6서』는「침묵은 동의로 본다」

(규칙 43) 바로 다음에 「자백도 아니고 꼭 부인도 아니다」(규칙 44)를 실었다. 격언 하나만으로는 자백이 되지 않는다. 침묵의 효과는 그 장면을 두고 법이 따로 정한다.

문법 짚기

- 세 문장 모두 관계대명사 quī로 시작한다. 선행사가 없으니 「침묵하는 사람은」이다. 규칙 44는 선행사 is를 살려 「Is, quī tacet」라고 썼다.
- 파울루스의 eum은 is의 4격이다. 「vērum est eum nōn negāre」 — 그가 부인하지 않는다는 것이 참이다. 대격부정사는 14장에서 배운다.
- tacet(2활용)·negāre(1활용 부정사)는 지금까지 배운 꼴이다. vidētur(수동)·fatētur(탈형)는 11장에서 다시 본다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · Quī tacet, cōnsentīre vidētur

Quī tacet, cōnsentīre vidētur. 중세

이 문구가 처음 확인되는 곳은 로마법이 아니라 교회법이다. 보니파키우스 8세의 교령집 『제6서(Liber Sextus)』 끝의 「법의 규칙에 관하여」 규칙 43이다.

그 부분 끝의 날짜 줄은 「재위 4년, 3월 노나이 닷새 전(3월 3일)」으로, 서력 1298년이다. 이 부분의 규칙은 모두 88개다.

로마 쪽 가장 가까운 문장인 파울루스(D. 50.17.142)는 「꼭 자백하는 것은 아니다」에 무게를 둔다. 「로마법 격언」이라는 소개는 층을 잘못 짚은 것이다.

한국이라면? · 침묵과 의사표시 — 한국 법은 침묵을 무엇으로 보는가

한국 법에는 침묵에 효과를 붙이는 조문이 여럿 있다. 같은 침묵을 어떤 조문은 승낙·추인으로, 어떤 조문은 거절로 본다. 조문은 국가법령정보센터 현행본(2026-10-21 조회)이다.

	라틴어 규칙	한국 조문	차이
=	Quī tacet, cōnsentīre vidētur. (VI 5.12 reg. 43)	상법 제53조 — 낙부의 통지를 해태한 때에는 승낙한 것으로 본다	상인이 상시 거래관계에 있는 자로부터 영업부류에 속한 계약의 청약을 받은 때에만 적용된다.
=	Quī tacet, cōnsentīre vidētur. (VI 5.12 reg. 43)	민법 제15조 제1항 · 제2항 — 확답을 발송하지 아니하면 그 행위를 추인한 것으로 본다	제한능력자의 상대방이 능력자가 된 본인(제1항)이나 법정대리인(제2항)에게 1개월 이상의 기간을 정해 확답을 촉구한 뒤에만 그렇다. 특별한 절차가 필요한 행위는 반대로 취소한 것으로 본다(제3항).
≠	Quī tacet, cōnsentīre vidētur. (VI 5.12 reg. 43)	민법 제131조 — 확답을 발하지 아니한 때에는 추인을 거절한 것으로 본다	무권대리의 본인이 침묵하면 거꾸로 거절이다.
≠	Quī tacet, nōn utique fatētur. (D. 50.17.142)	민사소송법 제150조① — 명백히 다투지 아니한 때에는 자백한 것으로 본다	민사 변론에서는 다투지 않는 침묵이 자백으로 의제된다. 다만 변론 전체의 취지로 보아 다툰 것이면 그렇지 않다.
+	Quī tacet, nōn utique fatētur. (D. 50.17.142)	형사소송법 제283조의2① · 헌법 제12조② — 진술하지 아니할 수 있다 · 불리한 진술을 강요당하지 아니한다	조문은 침묵할 권리를 정한다. 침묵을 유죄 판단에 어떻게 다룰지는 조문이 아니라 판례·학설의 문제다.

상법 제53조, 민법 제15조 · 제131조, 민사소송법 제150조, 형사소송법 제283조의2, 헌법 제12조(국가법령정보센터 현행본, 2026-10-21 조회 — data/kr_sources_ch07.yaml). 『제6서』 Friedberg II col. 1123, 『학설휘찬』 Mommsen 871쪽.

확인 문제 5

1. 「Is damnum dat, quī iubet dare.」의 quī는 무슨 격인가?

- **1격**
- 2격
- 3격
- 4격

quī는 관계절 안에서 iubet(명령한다)의 주어다. 그래서 1격이다. 선행사는 Is.

2. 「Quī tacet, cōnsentīre vidētur」라는 문구가 처음 확인되는 문헌은?

- 『학설휘찬』 50권 17장
- **보니파키우스 8세의 『제6서』**
- 영국 보통법 판결집
- 근대 독일 민법전

『제6서』「법의 규칙에 관하여」 규칙 43이다(1298년). 로마의 파울루스는 오히려 「침묵하는 사람이 꼭 자백하는 것은 아니다」라고 했다.

3. 「Servus quem reus emit」에서 quem이 4격인 까닭은?

- 선행사 servus가 4격이라서
- **관계절 안에서 emit의 목적어라서**
- 남성 명사 뒤라서
- 복수라서

관계대명사의 성·수는 선행사를 따르지만 격은 관계절 안의 역할로 정한다.

4. 「Reus sē dēfendit」와 「Reus eum dēfendit」는 어떻게 다른가?

- 뜻이 같다
- **sē는 피고인 자신 · eum은 다른 사람**
- sē는 복수 · eum은 단수
- eum은 피고인 자신 · sē는 다른 사람

재귀대명사 sē는 주어 자신을 다시 가리킨다. is의 4격 eum은 주어 아닌 다른 사람이다.

5. 「Alterius circumventiō aliī nōn praebet āctiōnem.」의 aliī는?

alius 1격 복수

alius 3격 단수

alter 2격 단수

aliquis 3격 단수

주어는 단수 circumventiō이고 동사도 단수 praebet이다. 그래서 aliī는 1격 복수가 아니라 「다른 사람에게」(3격)다.

1부 문법 · 제8장

전치사와 4·5변화 — 법은 전치사구로 말한다

Praepositiōnēs · quārta et quīnta dēclīnātiō

법률 라틴어의 상당수는 전치사구다. in rem, sub condiciōne, bonā fidē처럼 짧은 구 하나가 법률 개념 하나를 이룬다. 전치사는 뒤에 오는 명사의 격을 정한다. 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것이 있다. 이 장은 전치사 열셋과 함께, 그 뒤에 자주 오는 4변화 명사(manus · ūsus · cāsus)와 5변화 명사(rēs · diēs · fidēs)를 익힌다. 끝에서는 투창 연습장을 가로지르다 창에 맞은 노예 사건을 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Rēs iūdicāta prō vēritāte accipitur. D. 50.17.207
   판결된 사건은 진실로 받아들여진다.
2. Omnis stipulātiō aut pūrē aut in diem aut sub condiciōne fit. Inst. 3.15.2
   모든 문답계약은 조건 없이, 또는 기한을 붙여, 또는 조건을 붙여 맺어진다.
3. 'Locus' est nōn fundus, sed portiō aliqua fundī: 'fundus' autem integrum aliquid est. D. 50.16.60 pr.
   「장소(locus)」는 토지가 아니라 토지의 어떤 부분이다. 「토지(fundus)」는 온전한 무엇이다.

▼ 처음 보는 문법 용어 34

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격. 「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격. 「~에게」. 받는 사람
4격	대격. 「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)
탈격	5격. 「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다
호격	6격. 부르는 말(「~아/야」). 대개 1격과 같고, 2변화 -us 명사 · 형용사의 단수만 -e로 따로 있다(domine · bone). 그리스계 이름에는 예외가 있다(Anchīsē)
중성	남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a
장음 부호	모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다
강세	낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다

어간 격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)

일치 형용사가 꾸미는 명사와 성·수·격을 같게 맞추는 것. 끝 글자가 같을 필요는 없다(aes aliēnum, bonā fidē) (3장)

음절 모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)

사전형 사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)

활용 동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)

부정사 「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

3활용 부정사가 짧은 -ere로 끝나는 동사(agō, agere). 현재에서 어간 뒤에 -i-가 끼고 3인칭 복수는 -unt (6장)

4활용 부정사가 긴 -īre로 끝나는 동사(audiō, audīre). 3인칭 복수는 -iunt (6장)

명령형 「~하라」. 현재 명령 단수는 현재 어간 그대로(age · audī), 복수는 -te(agite · audīte). dīc · fac · dūc는 끝 -e가 떨어진 꼴 (6장)

관계대명사 앞 명사를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는 말(quī, quae, quod). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 이어지는 문장 안의 역할로 정한다 (7장)

지시대명사 「그 · 이 · 저 · 같은」처럼 가리키는 대명사(is · hic · ille · īdem). 명사 앞에서는 형용사처럼 꾸민다 (7장)

인칭대명사 「나 · 너 · 우리 · 너희」(ego · tū · nōs · vōs). 동사 어미가 이미 주어를 말하므로 1격은 강조할 때만 쓴다 (7장)

전치사 명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)

4변화 사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)

5변화 사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)

완료 끝난 일을 말하는 시제(impulit「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)

탈형동사 꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)

완료분사 넷째 주요형에서 온「~된」꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)

현재분사 현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis).「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)

절대 탈격 명사와 분사(또는 형용사)를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙이는 짜임(rēbus sīc stantibus 사정이 이대로인 채).「~하여 · ~한 뒤 · ~하면」(12장)

동명사 -ndī · -ndō · -ndum으로 끝나는 동사의 명사 꼴.「~하는 것」. 1격이 없고 부정사가 그 자리를 맡는다(tribuendī 주는 것의) (12장)

인스크립티오 『학설휘찬』 단편 머리에 붙은 출처 표시(īnscrīptiō).「법률가 + librō + 서수 + 책 이름」꼴로, 그 문장을 어느 법률가의 어느 책 몇 권에서 뽑았는지 알려 준다 (16장)

비교급 「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris).「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)

접속법 「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

전치사는 격을 정한다

전치사마다 받는 격이 정해져 있다 — 4격, 탈격, 또는 뜻에 따라 둘 다.

- 한국어 조사「~로 · ~에서 · ~ 없이」를 라틴어는 전치사 + 격으로 말한다. 전치사는 명사 앞에 오고, 뒤 명사의 격을 정한다.
- 4격을 받는 무리가 가장 크다. ad · per · inter · contrā · post · ante · praeter · propter · secundum · apud · ob · trāns · extrā.
- 탈격을 받는 기본 전치사는 ā/ab · ē/ex · dē · prō · sine · cum 여섯이다. 한 줄로 외워 둔다. 그 밖에 cōram · prae · tenus 등도 탈격을 받는다.
- in과 sub는 둘 다 받는다. 머무르면 탈격(in campō 들판에서), 들어가거나 겨누면 4격(in campum 들판으로 · in rem 물건을 겨눈).
- 법률 라틴어의 짧은 구는 대개 이 틀이다. 전치사의 격을 알면 in rem과 in rē, ex ante와 ex post도 저절로 읽힌다.

표로 보기

전치사	받는 격	뜻	법률 라틴어의 예
ad	4격	~로 · ~에 관해	ad hoc
per	4격	~을 지나 · ~을 통해	per lūsum
inter · apud	4격	~ 사이에 · ~에게서	inter vīvōs · apud iūdicem
contrā · praeter	4격	~에 반하여 · ~ 외에	contrā lēgem · praeter lēgem
post · ante	4격	~ 뒤에 · ~ 앞에	post mortem · ante diem
propter · ob	4격	~ 때문에	propter īnfirmitātem
secundum · extrā	4격	~에 따라 · ~ 밖에	secundum lēgem · extrā culpam
ā / ab	탈격	~에서 · ~에 의해	ā pugnō
ē / ex	탈격	~에서 생겨 · ~에 근거해	ex contractū
dē · prō	탈격	~에 관해 · ~ 대신	dē iūre · prō vēritāte
sine · cum	탈격	~ 없이 · ~와 함께	sine culpā · cum sociō
in · sub	탈격 / 4격	(탈격) ~에서 · 아래 / (4격) ~로 · ~을 겨눠	in rē · in rem · sub condiciōne

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

in campō	est	in campum	venit
in + 탈격 · 들판에(머무름)	있다	in + 4격 · 들판으로(이동)	온다

노예는 들판에 있고, 주인은 들판으로 온다.

Contrā	lēgem	agis
전치사 · 4격을 받는다	4격 · 법률(lēx)	너는 행동한다

너는 법률에 반하여 행동한다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~in rem = 「물건 안에」~~	in rem = 「물건을 겨눈 (대물)」	rem은 4격이다. 머무는 곳이면 탈격 rē였을 것이다.
~~sine culpam~~	sine culpā	sine는 탈격만 받는다.
~~cum eō agere = 그와 함께 소송하다~~	그를 상대로 소송하다	소송 동사와 함께 쓴 cum은 상대방을 가리킨다.

~~ā는 모음 앞에서도 쓴다(ā aliō)~~	ab aliō	모음 앞에서는 ab, 자음 앞에서는 ā가 보통이다. ē/ex도 같다.

4변화 — manus · ūsus · cāsus

사전의 2격이 -ūs면 4변화다. 어미에 u가 들어간다.

- 4변화 명사는 대개 동사에서 나온 남성 명사다. ūtor → ūsus(사용), cadō → cāsus(우연), lūdō → lūsus(놀이), contrahō → contractus(계약).
- 1격 단수 -us는 2변화 dominus와 같다. 그래서 사전의 2격이 중요하다. dominī(2변화)인가, manūs(4변화)인가.
- 2격 단수 · 1격 복수 · 4격 복수가 모두 -ūs다. 원문에는 장음 부호가 없으니 manus 한 꼴이 1격 단수일 수도, 2격 단수일 수도, 복수일 수도 있다.
- 탈격 단수 -ū(manū · cāsū · contractū)는 눈에 띄는 꼴이다. 법률 문장에서 가장 자주 만나는 4변화 꼴이다.
- manus는 여성, cornū(뿔)처럼 -ū로 끝나는 중성도 몇 있다.

표로 보기

격	manus 단수	복수	ūsus 단수	복수
1격	manus	manūs	ūsus	ūsūs
2격	manūs	manuum	ūsūs	ūsuum
3격	manuī	manibus	ūsuī	ūsibus
4격	manum	manūs	ūsum	ūsūs
5격(탈격)	manū	manibus	ūsū	ūsibus
6격(호격)	manus	manūs	ūsus	ūsūs

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Uxor in manū virī est
1격 · 아내가 in + 4변화 탈격 · 손 안에 2격 · 남편의 있다
아내가 남편의 손(권력) 안에 있다.

culpā cāsū damnum
1변화 탈격 · 과실로 4변화 탈격 · 우연으로 1격 · 손해가
과실이 아니라 우연으로 손해가 있다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~ūsus를 2변화로 보고 2격 ūsī~~	ūsus, ūsūs — 2격 ūsūs	사전의 2격이 -ūs면 4변화다.
~~manus = 남성~~	manus = 여성	4변화 명사 대부분은 남성이지만 manus는 여성이다. 형용사도 여성으로 맞춘다.
~~manūs는 언제나 복수~~	2격 단수일 수도 있다	manūs iniectiō(손을 얹음 — 옛 집행 절차)의 manūs는 2격 단수 「손의」다. 문장 안 자리로 가린다.
~~cāsū = 「격으로」로만~~	법률 문장에서는 「우연으로」	문법 용어 「격」과 같은 낱말이지만 법률가의 cāsū는 culpā와 맞서는 「우연」이다.

5변화 — rēs · diēs · fidēs

사전의 2격이 -ēī · -eīī면 5변화다. 어미에 e가 들어간다.

- 5변화는 명사 수가 가장 적다. 그런데 rēs · diēs · fidēs · speciēs처럼 법률가가 날마다 쓰는 낱말이 여기 있다.
- 거의 모두 여성이다. diēs만 대개 남성이고, 「정해진 날 · 기한」의 뜻일 때 여성으로도 쓴다.
- 2격 · 3격 단수가 같은 꼴(reī · diēī)이다. 모음 뒤에서는 -ēī(diēī), 자음 뒤에서는 -eī(reī · fideī)로 e의 길이가 다르다.
- 1격 단수와 1 · 4격 복수가 모두 -ēs다. rēs 한 꼴이 「물건이」「물건들이」「물건들을」 셋이다.
- 탈격 단수 -ē(rē · diē · fidē)가 법률 구에 흔하다. bonā fidē · dē rē · ex diē.

표로 보기

격	rēs 단수	복수	diēs 단수	복수
1격	rēs	rēs	diēs	diēs
2격	reī	rērum	diēī	diērum
3격	reī	rēbus	diēī	diēbus
4격	rem	rēs	diem	diēs
5격(탈격)	rē	rēbus	diē	diēbus
6격(호격)	rēs	rēs	diēs	diēs

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Iūdex	dē rē	iūdicat
1격 · 재판관이	dē + 5변화 탈격 · 물건에 관하여	판단한다

재판관이 그 물건에 관하여 판단한다.

Diēs	venit	pecūniam	petimus
5변화 1격 · 기한이	온다	4격 · 돈을	우리는 청구한다

기한이 온다. 우리는 돈을 청구한다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~rēs를 언제나 단수 「물건」으로~~	1격 단수 · 1격 복수 · 4격 복수	Rēs dominī sunt.이면 동사가 복수이니 「물건들은」이다.
~~rēs pūblicus~~	rēs pūblica	rēs는 여성이다. 형용사도 여성으로 맞춘다(rēs iūdicāta).
~~fidēs의 2격을 fidēīro~~	fideī	자음 뒤의 5변화는 2 · 3격 -eī의 e가 짧다(Wiktionary 표제 fidēs, fideī).
~~in rem의 rem을 3변화로~~	rēs(5변화)의 4격	3변화 4격 -em(lēgem)과 끝이 같아 보이지만 사전형이 다르다.

표제어 22

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 전치사는 「+4격」「+탈격」으로 받는 격을 적었다. 4·5변화 명사는 사전처럼 1격과 2격을 함께 적었다. 「쉬운 예」는 8장까지의 문법만으로 지은 문장이고, 「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이다. 고 · 교 단추는 복원 고전 · 교회 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 fidēs fidēs, fideī fi·dēs 신의 · 믿음; 믿을 만함 ★★★

여성 5변화

복원 고전 [ˈfɪ.deːs]

교회 [ˈfiː.des]

3장에서 「미리 보기」로 만난 bonā fidē(선의로)의 몸통이다. 2격 fideī의 e는 짧다.
자음 뒤의 5변화 명사는 -eī, 모음 뒤(diēs)는 -ēī로 적는다.

쉬운 예

Reus bonā fidē possidet.
피고는 선의로 점유한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고는
bonā	탈격 단수 여성(형용사)	좋은
fidē	탈격 단수 여성(5변화)	신의로
possidet	2활용 3인칭 단수 현재	점유한다

원문

Bona **fidēs** tantundem possidentī praestat, quantum vēritās, quotiēns lēx impedīmentō nōn est.

판본 철자: Bona fides tantundem possidenti praestat, quantum veritas, quotiens lex impedimento non est.

D. 50.17.136 (Paulus libro octavo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』871쪽

A 판본 스캔

선의는 점유자에게 진실이 주는 것만큼을 준다. 법률이 막지 않는 한 그렇다.

bona fidēs 선의(1격 — 5변화 명사 + 형용사) tantundem … quantum ~만큼 똑같이
possidentī 점유하는 사람에게(현재분사 3격) praestat 베푼다 · 보장한다 vēritās 진실(3변화 1격)
quotiēns ~하는 때마다 · ~하는 한 impedīmentō nōn est 방해가 되지 않는다(목적의 3격)

꼴 하나

bonā fidē

5변화 탈격 -ē + 형용사 탈격 -ā — 「~로」

1. fidē는 fidēs의 탈격 단수다. 5변화 탈격은 언제나 -ē로 끝난다.
2. fidēs가 여성이므로 형용사도 여성 탈격 bonā로 맞춘다. 끝 글자(-ā와 -ē)는 달라도 된다.
3. 전치사 없이 탈격만으로 「~로」가 된다. 영어 bona fide는 이 탈격 꼴을 그대로 가져갔다.

Ēmptor bonā fidē emit.매수인은 선의로 산다.

Servus malā fidē possidet.노예는 악의로 점유한다.

한국이라면? ≠ 신의성실 · 민법 제2조

민법 제2조 제1항은 권리 행사와 의무 이행이 「신의에 좇아 성실히」 하여야 한다고 정한다. 로마의 bona fidēs는 이 일반 원칙 말고도 「선의(사정을 모름)」의 뜻으로 많이 쓰였다.

2 rēs rēs, reī 물건; 일 · 사건; 재산 ★★★

여성 5변화

복원 고전 [ˈreːs]

교회 [ˈrɛs]

라틴어에서 가장 넓은 명사다. 「물건」에서 「일 · 사건 · 재산 · 국가(rēs pūblica)」까지 간다. 가이우스는 법을 사람 · 물건 · 소권으로 나누었고(2장 사건), 물건에는 권리도 든다(아래 원문).

쉬운 예

Iūdex dē rē iūdicat.

재판관이 그 물건에 관하여 판단한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(3변화)	재판관이
dē	전치사(+탈격)	~에 관하여
rē	탈격 단수 여성(5변화)	그 물건
iūdicat	1활용 3인칭 단수 현재	판단한다

원문

'Reī' appellātiōne et causae et iūra continentur.

판본 철자: 'Rei' appellatione et causae et iura continentur.

D. 50.16.23 (Ulpianus libro quarto decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』858쪽

A 판본 스캔

「물건(rēs)」이라는 이름에는 소송거리도 권리도 들어간다.

reī 물건의(5변화 2격 단수) appellātiōne 이름으로(3변화 탈격) et … et ~도 ~도

causae 소송거리 · 청구권(1변화 1격 복수) iūra 권리들(3변화 중성 1격 복수)

continentur 포함된다(수동)

꼴 하나

rēs · reī · rem

5변화 — 1격 -ēs, 2격 -eī, 4격 -em

1. 사전형「rēs, reī」에서 2격이 -eī면 5변화다.
2. 1격 단수와 1 · 4격 복수가 모두 rēs다. 동사의 수로 가린다.
3. 4격 단수 rem은 in rem(물건에 대한 — 대물 소권)의 rem이다.

Rēs dominī est.물건은 주인의 것이다.

Rem petimus.우리는 물건을 청구한다.

한국이라면? ≠ 물건 · 민법 제98조

민법 제98조의 물건은「유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력」이다. 울피아누스의 rēs에는 권리(iūra)까지 들어간다.『법학제요』도 무체물(rēs incorporālēs)을 물건으로 다룬다(Inst. 2.2).

---

3 diēs diēs, diēī di·ēs 날; 기일 · 기한 ★★★

남성 5변화

복원 고전 ['di.eːs]

교회 ['diːes]

5변화에서 드물게 남성이다. 다만「정해진 날 · 기한」의 뜻일 때는 여성으로도 쓴다(Wiktionary). 법률가는 이행기를 diēs라 부른다 — in diem(기한을 붙여), ex diē(어느 날부터).

쉬운 예

Diēs venit; pecūniam petimus.

기한이 온다. 우리는 돈을 청구한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Diēs	1격 단수(5변화)	기한이
venit	4활용 3인칭 단수 현재	온다
pecūniam	4격 단수 여성	돈을
petimus	3활용 1인칭 복수 현재	우리는 청구한다

원문

> **Circā diem** duplex īnspectiō est: nam vel **ex diē** incipit obligātiō aut cōnfertur **in diem**.
>
> 판본 철자: Circa diem duplex inspectio est: nam vel ex die incipit obligatio aut confertur in diem.
>
> D. 44.7.44.1 (Paulus libro septuagensimo quarto ad edictum praetoris) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』 719쪽. 인스크립티오의 praetoris는 피렌체 사본 교정자(F²)가 지웠다(각주 4) A 판본 스캔
>
> 기한에는 두 가지 살필 점이 있다. 채무가 어느 날부터 시작되거나, 어느 날까지로 미루어진다.
>
> circā diem 기한에 관하여(circā + 4격) duplex īnspectiō 두 겹의 살핌 ex diē 어느 날부터(ex + 탈격) incipit 시작된다 obligātiō 채무(3변화 1격) cōnfertur in diem 어느 날까지로 미루어진다(수동)

꼴 하나

ex diē · in diem

같은 diēs가 탈격이면「~부터」, 4격이면「~까지」

1. ex는 탈격을 받는다. ex diē는「그날부터」.
2. in이 4격을 받으면 방향 · 끝점이다. in diem은「그날을 향해 · 그날까지」.
3. 2격 diēī의 둘째 e는 길다. 모음 i 뒤라서다(fideī와 비교).

Ex diē pecūniam dēbeō.나는 그날부터 돈을 빚진다.

In diem prōmittis.너는 기한을 붙여 약속한다.

한국이라면? = 기한 · 민법 제152조

민법 제152조는 시기(始期)와 종기(終期)를 나눈다. 시기 있는 법률행위는 기한이 도래한 때부터 효력이 생긴다. 파울루스의 ex diē와 같은 구별이다.

---

4 **manus** manus, manūs ma·nus **손; (가족법) 아내에 대한 남편 쪽의 권력** ★★

여성 4변화

복원 고전 [ˈma.nos]

교회 [ˈmaː.nus]

4변화 명사는 대개 남성인데 manus는 여성이다. 로마 가족법에서「손 안으로 들어간다(in manum convenīre)」는 아내가 남편 쪽의 권력 아래로 들어간다는 뜻이다(Gai. 1.109–111).

쉬운 예

Uxor in manū virī est.

아내가 남편의 손(권력) 안에 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Uxor	1격 단수 여성(3변화)	아내가
in	전치사(+탈격 — 있는 곳)	~안에
manū	탈격 단수 여성(4변화)	손
virī	2격 단수 남성	남편의
est	sum 3인칭 단수	있다

원문

Sed **in potestāte** quidem et masculī et fēminae esse solent; **in manum** autem fēminae tantum conveniunt.

판본 철자: Sed in potestate quidem et masculi et feminae esse solent; in manum autem feminae tantum co(n)ueniunt.

Gai. 1.109 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 66쪽. conueniunt의 n은 편자 보충(Poste 이탤릭) A 판본 스캔

가부장권 아래에는 남자도 여자도 있곤 하지만, 손(수권) 안으로 들어가는 것은 여자뿐이다.

in potestāte 권력 안에(in + 탈격 — 있는 상태) masculī et fēminae 남자도 여자도(1격 복수)

esse solent 있곤 한다 in manum 손 안으로(in + 4격 — 들어감) tantum ~만

conveniunt 들어온다 · 함께 온다

꼴 하나

in potestāte esse · in manum convenīre

in + 탈격은「안에 있음」, in + 4격은「안으로 들어감」

1. 가이우스는 한 문장에서 in을 두 번 쓴다. potestāte는 탈격, manum은 4격이다.
2. 「있다(esse)」에는 탈격, 「들어오다(convenīre)」에는 4격. 동사가 정지냐 이동이냐로 고른다.
3. manum은 4변화 4격 단수(-um), manū는 탈격 단수(-ū)다.

Fīlius in potestāte patris est.아들은 아버지의 권력 아래 있다.

Uxor in manum virī venit.아내가 남편의 손 안으로 들어온다.

---

5 **ūsus** ūsus, ūsūs ū̲·sus **사용; 사용권** ★★★

남성 4변화

복원 고전 [ˈuːsʊs]

교회 [ˈuːsus]

ūtor(쓰다)에서 나온 명사다. ūsus frūctus(사용과 수익 — 용익권)와 짝을 이룬다.
ūsus만 받은 사람은 쓰기만 하고 열매를 거둘 일반적인 권리는 없다(아래 원문).
다만 본인과 가족이 먹고 살 만큼은 그 땅에서 나는 것을 가져갈 수 있다(D. 7.8.12.1).

쉬운 예

Ūsum fundī habeō.

나는 토지의 사용권을 가진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Ūsum	4격 단수 남성(4변화)	사용권을
fundī	2격 단수 남성	토지의
habeō	2활용 1인칭 단수 현재	나는 가진다

원문

Cui **ūsus** relictus est, ūtī potest, fruī nōn potest.

판본 철자: Cui usus relictus est, uti potest, frui non potest.

D. 7.8.2 pr. (Ulpianus libro septimo decimo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』109쪽

A 판본 스캔

사용권을 유증받은 사람은 쓸 수는 있으나 수익할 수는 없다.

cui ~에게(관계대명사 3격 — 7장) ūsus 사용권(4변화 1격)

relictus est 남겨졌다 · 유증되었다(완료 수동) ūtī 쓰다(탈형동사 ūtor의 부정사)

fruī 수익하다(fruor의 부정사) potest ~할 수 있다

꼴 하나

ūsus · ūsūs

4변화 — 1격 -us, 2격 -ūs

1. 1격 ūsus는 2변화 dominus와 끝이 같다. 사전의 2격(-ūs)을 보고 4변화로 안다.
2. 2격 단수 ūsūs의 ū는 길다. 1격 복수 · 4격 복수도 ūsūs다.
3. 3격 ūsuī, 4격 ūsum, 탈격 ūsū. 탈격 -ū는 manū · cāsū와 같다.

Ūsus fundī meus est.토지의 사용권은 내 것이다.

Dē ūsū domūs agimus.우리는 집의 사용권에 관하여 소송한다.

---

6 cāsus cāsus, cāsūs cā·sus 우연 · 사고; (문법) 격 ★★★

남성 4변화

복원 고전 [ˈkaːsʊs]

교회 [ˈkaːsus]

cadō(떨어지다)에서 나왔다.「떨어진 일」 곧 우연이다. 문법 용어「격」도 같은 낱말이다. 법률가는 cāsus를 culpa(과실)와 맞세운다.

쉬운 예

Nōn culpā, sed cāsū damnum est.
과실이 아니라 우연으로 손해가 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nōn	부정어	아니라
culpā	탈격 단수 여성	과실로
sed	접속사	그러나
cāsū	탈격 단수 남성(4변화)	우연으로
damnum	1격 단수 중성	손해가
est	sum 3인칭 단수	있다

원문

Ac nē is quidem hāc lēge tenētur, quī **cāsū** occīdit, sī modo culpa eius nūlla invenītur: nam aliōquin nōn minus **ex dolō** quam **ex culpā** quisque hāc lēge tenētur.

판본 철자: Ac ne is quidem hac lege tenetur, qui casu occidit, si modo culpa eius nulla invenitur: nam alioquin non minus ex dolo quam ex culpa quisque hac lege tenetur.

Inst. 4.3.3 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』45쪽 A 판본 스캔

우연으로 죽인 사람도 이 법률(아퀼리우스법)로 책임지지 않는다. 다만 그에게 아무 과실도 발견되지 않는 경우에 한한다. 그렇지 않으면 누구든 고의로 한 것과 똑같이 과실로 한 것에 대해서도 이 법률로 책임지기 때문이다.

nē is quidem 그 사람조차 ~않다 · hāc lēge 이 법률로(탈격) · tenētur 책임진다(teneō 수동 —「붙들린다」) · cāsū 우연으로(4변화 탈격) · occīdit 죽였다 · sī modo ~하기만 하면 · ~인 한 · invenītur 발견된다(수동) · nōn minus ex dolō quam ex culpā 고의로 한 것 못지않게 과실로 한 것도

꼴 하나

cāsū · culpā

원인의 탈격 —「우연으로」「과실로」

1. cāsū는 4변화 탈격 단수, culpā는 1변화 탈격 단수다. 둘 다 전치사 없이「~로」다.
2. 법률가는 이 두 탈격을 나란히 놓고 책임을 가른다. 이 장 사건도 같은 물음이다.
3. 문법 용어「격」(cāsus)도 이 낱말이다. 1격은 cāsus nōminātīvus.

Servus cāsū cadit.노예가 우연히 넘어진다.

Dominus culpā servī damnum habet.주인은 노예의 과실로 손해를 입는다.

한국이라면? ≠ 우연 · 불가항력 · 민법 제392조

로마법은 과실 없는 우연한 손해를 책임에서 뺐다. 민법 제392조는 이행지체 중이면 채무자가 과실이 없어도 배상하게 한다. 다만 이행기에 이행했어도 손해를 면할 수 없었으면 그렇지 않다.

---

7 **lūsus** lūsus, lūsūs lū·sus **놀이 · 장난** ★

남성 4변화

복원 고전 [ˈɬuː.sʊs]

교회 [ˈluː.ʂus]

lūdō(놀다)에서 나왔다. 이 장 사건의 첫 구절 per lūsum(장난으로)의 lūsum이 4격이다.

쉬운 예

Lūsus servōrum in campō est.

노예들의 놀이가 들판에서 벌어진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Lūsus	1격 단수 남성(4변화)	놀이가
servōrum	2격 복수 남성	노예들의
in	전치사(+탈격)	~에서
campō	탈격 단수 남성	들판
est	sum 3인칭 단수	있다

원문

Nam **lūsus** quoque noxius **in culpā** est.

판본 철자: nam lusus quoque noxius in culpa est.

D. 9.2.10 (Paulus libro vicensimo secundo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』125쪽. 이 장 사건(D. 9.2.9.4) 바로 뒤에 붙어 그 이유를 단다 A 판본 스캔

해로운 장난도 과실에 들기 때문이다.

nam 왜냐하면 quoque ~도 noxius 해로운(1·2변화 형용사) in culpā est 과실 안에 있다 · 과실에 든다

꼴 하나

per lūsum

per + 4격 —「~으로 · ~을 통해」

1. lūsum은 4변화 4격 단수다. 2변화 dominum과 끝이 같다.
2. per는 언제나 4격을 받는다.「장난을 통해」곧「장난으로」.
3. 2격 단수 lūsūs와 1격 lūsus는 장음 하나 차이다. 원문에는 장음 부호가 없으니 문맥으로 가린다.

Per lūsum servum vulnerās.너는 장난으로 노예를 다치게 한다.

Lūsus nōn semper culpa est.놀이가 언제나 과실은 아니다.

8 locus locus, locī lo·cus 장소; 토지의 일부 ★★

남성 2변화

복원 고전 [ˈɬɔ.kʊs]

교회 [ˈlɔː.kus]

복수는 loca(장소들)와 locī(책의 대목들) 둘이 쓰인다. 법률가는 locus를 토지(fundus)의 「일부」로 정의한다(아래 원문). 「Aquiliae locus est」는 「아퀼리우스법이 설 자리가 있다」, 곧 그 법의 소송이 된다는 관용구다(이 장 사건).

쉬운 예

Servus per eum locum ambulat.

노예가 그 장소를 지나 걷는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
per	전치사(+4격)	~을 지나
eum	지시대명사 4격 단수 남성	그
locum	4격 단수 남성	장소
ambulat	1활용 3인칭 단수 현재	걷는다

원문

'Locus' est nōn fundus, sed portiō aliqua fundī: 'fundus' autem integrum aliquid est.

판본 철자: 'Locus' est non fundus, sed portio aliqua fundi: 'fundus' autem integrum aliquid est.

D. 50.16.60 pr. (Ulpianus libro sexagensimo nono ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』859쪽

A 판본 스캔

「장소(locus)」는 토지가 아니라 토지의 어떤 부분이다. 「토지(fundus)」는 온전한 무엇이다.

fundus 토지(2변화 1격) portiō aliqua 어떤 부분(3변화 1격) fundī 토지의(2격) integrum aliquid 온전한 무엇(중성)

꼴 하나

in locō · in locum

같은 locus — 탈격은 「그 자리에」, 4격은 「그 자리로」

1. in locō는 머무는 곳, in locum은 가는 곳이다.
2. per eum locum(그 장소를 지나)은 per가 4격을 받는 꼴이다.
3. 「~ 대신」은 in locum으로 말한다. in locum dominī = 주인의 자리에(대신).

Servus in locō est.노예가 그 자리에 있다.

Servus in locum venit.노예가 그 자리로 온다.

9 iter iter, itineris i·ter 길 · 여정; (지역권) 통행권 ★★

중성 3변화(불규칙)

복원 고전 [ˈɪ.tɛr]

교회 [ˈiː.ter]

2격 itineris처럼 다른 격의 어간이 길어진다. 법률에서는 남의 땅을 걸어 지나갈 권리, 곧 가장 좁은 통행 지역권이다(아래 원문).

쉬운 예

Iter per fundum habeō.

나는 토지를 지나는 통행권을 가진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iter	4격 단수 중성(3변화)	통행권을
per	전치사(+4격)	~을 지나는
fundum	4격 단수 남성	토지
habeō	2활용 1인칭 단수 현재	나는 가진다

원문

Iter est iūs eundī ambulandī hominī, nōn etiam iūmentum agendī vel vehiculum: āctus est iūs agendī vel iūmentum vel vehiculum.

판본 철자: iter est ius eundi ambulandi homini, non etiam iumentum agendi vel vehiculum: actus est ius agendi vel iumentum vel vehiculum.

Inst. 2.3 pr. · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』13쪽. 각주 17「pr. ex Ulp. I. 2 inst.(Dig. 8, 3, 1 pr.)」

A 판본 스캔

통행권(iter)은 사람이 지나가고 걸어 다닐 권리이고, 짐승이나 수레를 몰고 갈 권리까지는 아니다. 축로권(āctus)은 짐승이나 수레를 몰고 갈 권리다.

iūs eundī ambulandī 가고 걸을 권리(동명사 2격 — 12장) hominī 사람에게(3변화 3격)

nōn etiam ~까지는 아니고 iūmentum agendī 짐승을 모는(동명사) vehiculum 수레(2변화 중성)

āctus 축로권 — 몰고 갈 권리(4변화 1격)

꼴 하나

iter · itineris

1격이 짧고 다른 격은 어간 itiner-

1. 사전형「iter, itineris」에서 2격의 -is를 떼면 어간 itiner-가 나온다(5장 3변화).
2. 중성이라 1격과 4격이 iter로 같다. 복수 1 · 4격은 itinera.
3. 같은 절 앞 문장은 시골 토지의 지역권으로 통행(iter) · 축로(actus) · 도로(via) · 수로(aquae ductus) 넷을 든다. 앞의 셋이 다니는 길에 관한 것이다.

Iter nōn est via.통행권은 도로권이 아니다.

Dominus iter servō dat.주인이 노예에게 통행을 허락한다.

한국이라면? ≠ 지역권 · 민법 제291조

민법 제291조는 지역권을「일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기토지의 편익에 이용하는 권리」로 하나로 정한다. 로마는 걷기(iter) · 몰기(āctus) · 도로(via)를 이름부터 나누었다.

---

10 **ad** ad (+4격) **~로 · ~까지; ~에 관하여 · ~를 위하여** ★★★

전치사(+4격)

복원 고전 ['ad]

교회 ['ad]

방향 · 목적을 나타내는 가장 흔한 전치사다. ad hoc(이것을 위해 — 이 장「격언 출처」), ad personās(사람에 관한 — 2장 사건)가 같은 ad다.

쉬운 예 Servus ad dominum venit.
노예가 주인에게로 온다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
ad	전치사(+4격)	~에게로
dominum	4격 단수 남성	주인
venit	4활용 3인칭 단수 현재	온다

원문 Sed et posteriōrēs lēgēs **ad priōrēs** pertinent, nisi contrāriae sint, idque multīs argūmentīs probātur.
판본 철자: Sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint, idque multis argumentis probatur.
D. 1.3.28 (Paulus libro V ad legem Iuliam et Papiam) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』6쪽. 바로 앞 D. 1.3.26「Non est novum, ut priores leges ad posteriores trahantur」와 짝이다 A 판본 스캔
뒤의 법률도 앞의 법률에 관계된다. 서로 어긋나지 않는 한 그렇고, 이것은 많은 논거로 증명된다.
posteriōrēs lēgēs 뒤의 법률들(3변화 1격 복수 — 비교급) ad priōrēs 앞의 것들에(ad + 4격 복수) pertinent 관계된다 nisi contrāriae sint 서로 반대되지 않는 한(접속법) idque 그리고 그것은 multīs argūmentīs 많은 논거로(탈격 복수) probātur 증명된다(수동)

꼴 하나
ad + 4격
「~로(방향)」에서 「~에 관하여 · ~에 속하여」로

1. ad dominum은 몸이 움직여 가는 방향이다.
2. ad priōrēs pertinent(앞의 것들에 닿는다)처럼 「관계된다 · 속한다」도 ad로 말한다.
3. 받는 명사는 언제나 4격이다. priōrēs는 3변화 비교급의 4격 복수다.

Ad iūdicem venīmus.우리는 재판관에게 온다.

Causa ad populum pertinet.그 사건은 인민에 관한 것이다.

---

11 **ab** ab, ā (+탈격) **~에서 · ~로부터; (수동문) ~에 의해** ★★★

전치사(+탈격)

복원 고전 ['ab]
교회 ['ab]

모음 앞에서 ab, 자음 앞에서 흔히 ā로 쓴다(ā dominō). 낱말 이름의 출처를 댈 때 「ā ~ appellātum」(~에서 이름 붙었다)이라는 틀이『학설휘찬』50권 16장에 자주 나온다. 원문에서 가이우스가 pignus를 pugnus(주먹)에서 푼 것은 고대인의 어원 풀이이고, 오늘의 어원 설명과는 다를 수 있다.

쉬운 예 Servus ā dominō fugit.
노예가 주인에게서 도망친다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
ā	전치사(+탈격)	~에게서
dominō	탈격 단수 남성	주인
fugit	3활용(-iō) 3인칭 단수 현재	도망친다

원문

'Pignus' appellātum **ā pugnō**, quia rēs, quae pignorī dantur, **manū** trāduntur.

판본 철자: 'Pignus' appellatum a pugno, quia res, quae pignori dantur, manu traduntur.

D. 50.16.238.2 (Gaius libro sexto ad legem duodecim tabularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』 867쪽 A 판본 스캔

「질물(pignus)」이라는 이름은 주먹(pugnus)에서 왔다. 질물로 주는 물건은 손으로 건네지기 때문이다.

appellātum 이름 붙었다(완료분사 — est 생략) ā pugnō 주먹에서(ā + 탈격) quia ~이기 때문에 rēs 물건들(5변화 1격 복수) pignorī dantur 질물로 주어진다(목적의 3격 + 수동) manū 손으로(4변화 탈격) trāduntur 건네진다(수동)

꼴 하나

ā + 탈격 · ab + 탈격

「~에서 떨어져」— 출발점 · 출처

1. 자음 앞에서는 ā(ā dominō), 모음 앞에서는 ab(ab aliō)를 쓰는 것이 보통이다.
2. 받는 격은 언제나 탈격이다. ā pugnō의 pugnō는 2변화 탈격.
3. 11장의 수동문에서는 「~에 의해」가 된다(ā iūdice damnātur — 재판관에 의해 유죄 판결을 받는다).

Pecūniam ā reō petō.나는 피고에게서 돈을 청구한다.

Ab aliō rem accipis.너는 다른 사람에게서 물건을 받는다.

---

12 **dē** dē (+탈격) **~에 관하여; ~에서 (아래로)** ★★★

전치사(+탈격)

복원 고전 ['deː]

교회 [ˈdɛː]

『학설휘찬』·『법학제요』의 제목 상당수가 dē로 시작한다(Dē lēge Aquiliā — Inst. 4.3, Dē verbōrum significātiōne — D. 50.16). dē factō · dē iūre의 dē도 같은 낱말이다(19장).

쉬운 예

Iūdex dē causā iūdicat.

재판관이 사건에 관하여 판단한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(3변화)	재판관이
dē	전치사(+탈격)	~에 관하여
causā	탈격 단수 여성	사건
iūdicat	1활용 3인칭 단수 현재	판단한다

원문

Superiōre commentāriō **dē iūre** persōnārum exposuimus; modo videāmus **dē rēbus**; quae vel in nostrō patrimōniō sunt vel extrā nostrum patrimōnium habentur.

판본 철자: ⟨Superiore commentario de iure personarum⟩ | exposuimus; modo uideamus de rebus; quae uel in nostro patrimonio sunt uel extra nostrum patrimonium habentur.

Gai. 2.1 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 122쪽. 「Superiore commentario de iure personarum」은 편자 보충(Poste 이탤릭). personarum 뒤의 「|」는 판본의 구획 표시 A 판본 스캔

앞 권에서는 사람에 관한 법을 풀었다. 이제 물건에 관하여 보자. 물건은 우리의 재산 안에 있거나, 우리 재산 밖에 있는 것으로 여겨진다.

superiōre commentāriō 앞 권에서(탈격) dē iūre persōnārum 사람에 관한 법을(dē + 탈격) exposuimus 우리는 풀었다(완료) videāmus 보자(접속법) dē rēbus 물건들에 관하여(5변화 탈격 복수) in nostrō patrimōniō 우리 재산 안에(in + 탈격) extrā nostrum patrimōnium 우리 재산 밖에(extrā + 4격) habentur 여겨진다(수동)

꼴 하나

dē + 탈격

「~에 관하여」— 책 제목과 소송의 대상

1. dē rēbus의 rēbus는 5변화 탈격 복수다. -ēbus는 3격 복수와 꼴이 같다.
2. 제목의 dē는 「~에 관하여」, 운동 동사와 함께면 「~에서 아래로」다.
3. 「재산 안(in + 탈격)」과 「재산 밖(extrā + 4격)」은 받는 격이 다르다.

Dē rē agimus.우리는 그 물건에 관하여 소송한다.

Dē fidē dubitās.너는 신의에 관하여 의심한다.

---

13 **ex** ex, ē (+탈격) **~에서 (밖으로); ~에 근거하여 · ~로부터 생겨** ★★★

전치사(+탈격)

복원 고전 [ˈɛkS]

교회 [ˈɛkS]

모음 앞에서는 늘 ex, 자음 앞에서는 ē도 쓴다. 채무가 「어디서 생기는가」를 말하는 전치사라 법률가의 글에 끝없이 나온다 — ex contractū(계약에서), ex dēlictō(불법행위에서), ex turpī causā(19장).

쉬운 예

Pecūniam ex contractū dēbēs.
너는 계약에 근거해 돈을 빚진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pecūniam	4격 단수 여성	돈을
ex	전치사(+탈격)	~에 근거해
contractū	탈격 단수 남성(4변화)	계약
dēbēs	2활용 2인칭 단수 현재	너는 빚진다

원문

Nunc trānseāmus ad obligātiōnēs. Quārum summa dīvīsiō in duās speciēs dīdūcitur: omnis enim obligātiō vel **ex contractū** nāscitur vel **ex dēlictō**.

판본 철자: ⟨Nunc transeamus⟩ ad obligationes. quarum summa diuisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio uel ex contractu nascitur uel ex delicto.

Gai. 3.88 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 315쪽. 「Nunc transeamus」는 편자 보충(Poste 이탤릭) A 판본 스캔

이제 채무로 넘어가자. 채무의 가장 큰 나눔은 두 종류다. 모든 채무는 계약에서 생기거나 불법행위에서 생긴다.

trānseāmus 넘어가자(접속법) ad obligātiōnēs 채무들로(ad + 4격) quārum 그것들의(관계대명사 2격) in duās speciēs 두 종류로(in + 4격 — 5변화 4격 복수) dīdūcitur 나뉜다(수동) ex contractū 계약에서(4변화 탈격) nāscitur 생긴다(탈형동사)

꼴 하나

ex contractū · ex dēlictō

ex + 탈격 —「~에서 생겨」

1. contractū는 4변화 탈격, dēlictō는 2변화 탈격이다. 둘 다 ex가 탈격을 요구해서다.
2. in duās speciēs의 speciēs는 5변화 4격 복수다. 1격 복수와 꼴이 같다.
3. 법률 라틴어의 ex는 대개 「근거 · 원인」이다. 「밖으로」의 뜻은 장소를 말할 때다.

Obligātiō ex dēlictō est.불법행위에서 생긴 채무다.

Ex fundō venīs.너는 토지에서 온다.

14 **in** in (+4격 · +탈격) **(4격) ~로 · ~에 대하여; (탈격) ~에서 · ~안에** ★★★

전치사(+4격 · +탈격)

복원 고전 [ˈɪn]

교회 ['in]

두 격을 받는 전치사다. 탈격이면 머무는 곳, 4격이면 가는 곳 · 겨누는 상대다.
소권의 이름 in rem(물건을 겨누는) · in persōnam(사람을 겨누는)은 4격이다. in iūs vocāre(법정으로 부르다 — 1장)도 4격.

쉬운 예

Servus in campō est; dominus in campum venit.

노예는 들판에 있고, 주인은 들판으로 온다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예는
in	전치사(+탈격)	~에
campō	탈격 단수 남성	들판
est	sum 3인칭 단수	있다
dominus	1격 단수 남성	주인은
in	전치사(+4격)	~으로
campum	4격 단수 남성	들판
venit	4활용 3인칭 단수 현재	온다

원문

> Āctiōnum genera sunt duo, **in rem**, quae dīcitur vindicātiō, et **in persōnam**, quae condictiō appellātur.
>
> 판본 철자: Actionum genera sunt duo, in rem, quae dicitur vindicatio, et in personam, quae condictio appellatur.
>
> D. 44.7.25 pr. (Ulpianus libro singulari regularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』718쪽 A 판본 스캔
>
> 소권의 종류는 둘이다. 대물 소권(in rem)은 반환청구(vindicātiō)라 하고, 대인 소권(in persōnam)은 「청구(condictiō)」라 부른다. 여기의 condictiō는 대인 청구 전반을 가리키는 넓은 말이고, 부당이득 반환은 그 가운데 몇몇 condictiō의 쓰임이다.
>
> **āctiōnum** 소권들의(3변화 2격 복수) **genera** 종류들(3변화 중성 1격 복수)
>
> **in rem** 물건을 겨눈(in + 4격 — 5변화) **dīcitur · appellātur** 불린다(수동)
>
> **in persōnam** 사람을 겨눈(in + 4격)
>
> **vindicātiō · condictiō** 소유물 반환청구 · 대인 청구(3변화 1격 — condictiō는 이 문맥의 넓은 뜻)

꼴 하나

in rem · in rē

in + 4격「~을 겨냥해 · ~로」/ in + 탈격「~에서 · ~에 관해」

1. rem은 rēs의 4격, rē는 탈격이다. in rem은「물건을 상대로」.
2. 「~안에 있다」면 탈격,「~안으로 · ~을 향해」면 4격을 쓴다.
3. 원문에 장음 부호가 없어도 4격 -m은 눈에 보인다. in re와 in rem을 헷갈리지 않는다.

Āctiō in rem est.대물 소권이다.

In rē nostrā sumus.우리는 우리 일(재산)에 관여하고 있다.

15 **per** per (+4격) **~을 지나 · ~을 통해; ~에 의하여(대리인)** ★★★

전치사(+4격)

복원 고전 [ˈpɛr]

교회 [ˈpɛr]

공간(땅을 지나)에서 수단(사람을 통해)으로 넓어졌다. 로마법에서 「누구를 통해 취득하는가」는 per로 묻는다. per sē(그 자체로)는 이 장 「격언 출처」.

쉬운 예 Per servum pecūniam accipiō.

나는 노예를 통해 돈을 받는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Per	전치사(+4격)	~을 통해
servum	4격 단수 남성	노예
pecūniam	4격 단수 여성	돈을
accipiō	3활용(-iō) 1인칭 단수 현재	나는 받는다

원문

> Adquīritur autem nōbīs nōn sōlum **per nōsmet** ipsōs, sed etiam per eōs quōs in potestāte **manū** mancipiōve habēmus; item per eōs servōs in quibus ūsumfrūctum habēmus; item per hominēs līberōs et servōs aliēnōs quōs bonā fidē possidēmus.
>
> 판본 철자: Adquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam per eos quos in potestate manu mancipioue habemus; item p⟨er⟩ eos seruos in quibus usu⟨mfructum⟩ habemus; item per homines liberos et seruos alienos quos bona fide possidemus.
>
> Gai. 2.86 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 170쪽. 둘째 per의 er, usumfructum의 mfructum은 편자 보충(Poste 이탤릭 — usu는 바로 선 활자, r2 쪽 이미지 재대조) A 판본 스캔
>
> 우리는 우리 자신을 통해서뿐 아니라, 가부장권 · manus · mancipium 아래 둔 사람들을 통해서도 취득한다. 우리가 용익권을 가진 노예를 통해서도, 우리가 선의로 점유하는 자유인과 남의 노예를 통해서도 그렇다.
>
> adquīritur nōbīs 우리에게 취득된다(수동) nōn sōlum … sed etiam ~뿐 아니라 ~도
>
> per nōsmet ipsōs 우리 자신을 통해
>
> in potestāte manū mancipiōve 가부장권 · manus · mancipium(남에게 팔려 넘어간 자유인에 대한 권력) 아래(탈격)
>
> in quibus ūsumfrūctum habēmus 우리가 용익권을 가진 bonā fidē 선의로(5변화 탈격)
>
> possidēmus 우리는 점유한다

꼴 하나

per + 4격

「~을 지나」에서 「~을 통해(수단 · 사람)」로

1. per servum의 servum, per hominēs의 hominēs는 모두 4격이다.
2. 사람 앞의 per는 「그 사람을 시켜 · 그 사람을 통해」다. 로마의 가장은 아들과 노예를 통해 취득했다.
3. 같은 문장의 manū(4변화)와 fidē(5변화)는 탈격이다. 전치사 in과 탈격 용법을 함께 본다.

Per fundum ambulās.너는 토지를 지나 걷는다.

Per fīlium rem emō.나는 아들을 통해 물건을 산다.

---

16 **prō** prō (+탈격) **~ 대신 · ~으로서; ~를 위하여; ~ 앞에** ★★★

전치사(+탈격)

복원 고전 ['proːi]

교회 [ˈprɔː]

「~의 자리에」가 기본이다. 그래서 「~으로 여겨」(prō vēritāte — 진실로)와 「~를 위하여」(prō bonō)가 함께 나온다. prō sē · prō bonō는 19장.

쉬운 예 Prō dominō respondeō.
나는 주인을 대신해 답한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Prō	전치사(+탈격)	~을 대신해
dominō	탈격 단수 남성	주인
respondeō	2활용 1인칭 단수 현재	나는 답한다

원문 **Rēs** iūdicāta **prō vēritāte** accipitur.
판본 철자: Res iudicata pro veritate accipitur.
D. 50.17.207 (Ulpianus libro primo ad legem Iuliam et Papiam) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』873쪽.
각주 20「= D. 1, 5, 25」(같은 문장이 신분 문제 단편에도 있다) A 판본 스캔
판결된 사건은 진실로 받아들여진다.
rēs iūdicāta 판결된 사건 · 기판사항(5변화 + 완료분사) prō vēritāte 진실로 · 진실을 대신해(prō + 탈격)
accipitur 받아들여진다(수동)

꼴 하나

prō + 탈격

「~의 자리에」— 대신 · ~으로서 · ~를 위해

1. vēritāte는 3변화 vēritās의 탈격이다. prō는 언제나 탈격을 받는다.
2. prō vēritāte는「진실 대신」이 아니라「진실로(여겨)」다. 판결이 진실의 자리를 차지한다.
3. rēs iūdicāta는 5변화 명사에 여성 분사가 붙은 꼴이다. rēs가 여성이기 때문이다.

Prō patre pecūniam solvis.너는 아버지 대신 돈을 갚는다.

Prō populō pugnāmus.우리는 인민을 위해 싸운다.

---

17 **sine** sine (+탈격) si·ne ~ 없이 ★★★

전치사(+탈격)

복원 고전 ['sɪ.nɛ]
교회 ['siː.ne]

nūlla poena sine lēge(5장 격언)의 sine다. 꼴이 같은 동사 sine(sinō「허락하다」의 명령형)와 혼동하지 않는다.

쉬운 예 Sine culpā poena nōn est.
과실 없이는 형벌이 없다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Sine	전치사(+탈격)	~ 없이
culpā	탈격 단수 여성	과실
poena	1격 단수 여성	형벌이
nōn	부정어	아니
est	sum 3인칭 단수	있다

원문

Cōnstituitur etiam nūdus **ūsus**, id est **sine frūctū**: quī et ipse īsdem modīs cōnstituī solet, quibus et ūsus frūctus.

판본 철자: Constituitur etiam nudus usus, id est sine fructu: qui et ipse isdem modis constitui solet, quibus et usus fructus.

D. 7.8.1.1 (Gaius libro septimo ad edictum provinciale) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』108~109쪽(쪽 넘김 — 「nudus usus」부터 109쪽) A 판본 스캔

맨 사용권, 곧 수익 없는 사용권도 설정된다. 그것도 용익권과 같은 방식으로 설정되곤 한다.

cōnstituitur 설정된다(수동) nūdus ūsus 맨 사용권(4변화 1격) id est 곧 sine frūctū 수익 없이(4변화 탈격) īsdem modīs 같은 방식으로(탈격) cōnstituī solet 설정되곤 한다 ūsus frūctus 용익권(사용과 수익)

꼴 하나

sine + 탈격

「~ 없이」— 받는 격은 탈격 하나

1. sine frūctū의 frūctū는 4변화 탈격 단수다(frūctus, frūctūs).
2. sine culpā · sine dolō처럼 법률가는 sine로 책임 요건이 빠진 경우를 말한다.
3. 반대말 cum(~와 함께)도 탈격을 받는다.

Sine iūdice causa nōn est.재판관 없이는 소송이 없다.

Sine fidē pactum nihil valet.신의 없이 합의는 아무 힘이 없다.

---

18 **cum** cum (+탈격) **~와 함께; ~를 상대로** ★★★

전치사(+탈격)

복원 고전 ['kũː]

교회 ['kum]

소송에서는 「~를 상대로」다 — cum eō agere(그를 상대로 소송하다). 꼴이 같은 접속사 cum(~할 때 · ~이므로)은 14장에서 배운다. 이 장 사건의 「sī cum aliī … iaculārentur」는 접속사다.

쉬운 예

Cum sociō agō.

나는 조합원을 상대로 소송한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Cum	전치사(+탈격)	~를 상대로
sociō	탈격 단수 남성	조합원
agō	3활용 1인칭 단수 현재	나는 소송한다

원문

Sed et sī quis **cum parente** suō patrōnōve agat, item sī socius **cum sociō** iūdiciō societātis agat, nōn plūs āctor cōnsequitur, quam adversārius eius facere potest.

판본 철자: Sed et si quis cum parente suo patronove agat, item si socius cum socio iudicio societatis agat, non plus actor consequitur, quam adversarius eius facere potest.

Inst. 4.6.38 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』50쪽 A 판본 스캔

누가 자기 부모나 보호자를 상대로 소송하거나, 조합원이 다른 조합원을 상대로 조합 소송을 하면, 원고는 상대방이 치를 수 있는 만큼보다 더 받지 못한다.

cum parente suō 자기 부모를 상대로(cum + 탈격) patrōnōve 또는 보호자를(-ve「또는」) agat 소송한다면(접속법) iūdiciō societātis 조합 소송으로(탈격) nōn plūs … quam ~보다 더 많이 ~않다 āctor 원고(3변화 1격) cōnsequitur 얻는다(탈형동사) adversārius 상대방

꼴 하나

cum + 탈격

「~와 함께」— 소송에서는 「~를 상대로」

1. cum parente의 parente는 3변화 탈격, cum sociō의 sociō는 2변화 탈격이다.
2. agere cum는 「~와 함께 소송하다」가 아니라 「~를 상대로 소송하다」다.
3. 인칭대명사에는 뒤에 붙는다. mēcum(나와 함께), tēcum(너와 함께).

Cum dominō ambulō.나는 주인과 함께 걷는다.

Cum reō agis.너는 피고를 상대로 소송한다.

---

19 inter inter (+4격) in·ter ~ 사이에 ★★★

전치사(+4격)

복원 고전 [ˈɪn.tɛr]

교회 [ˈin.ter]

「둘 이상 사이」다. inter vīvōs(산 사람들 사이의 — 생전 행위), inter partēs(당사자 사이에), inter alia(그 밖에도 · 다른 것들 가운데 — 이 장 「격언 출처」).

쉬운 예

Inter virum et uxōrem pāx est.

남편과 아내 사이에 평화가 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Inter	전치사(+4격)	~ 사이에
virum	4격 단수 남성	남편
et	접속사	~과
uxōrem	4격 단수 여성(3변화)	아내
pāx	1격 단수 여성(3변화)	평화가
est	sum 3인칭 단수	있다

원문

Mōribus **apud nōs** receptum est, nē **inter virum** et uxōrem dōnātiōnēs valērent.

판본 철자: Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent.

D. 24.1.1 (Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』311쪽

A 판본 스캔

남편과 아내 사이의 증여는 효력이 없다는 것이 우리 관습으로 받아들여졌다.

mōribus 관습으로(3변화 탈격 복수) apud nōs 우리에게서 · 우리 사이에서(apud + 4격)

receptum est 받아들여졌다(완료 수동) nē … valērent ~이 효력을 갖지 않도록(접속법)

dōnātiōnēs 증여들(3변화 1격 복수)

꼴 하나

inter + 4격 + et + 4격

두 사람 사이 — 둘 다 4격

1. inter 뒤의 virum(2변화)과 uxōrem(3변화)이 et로 이어지고 둘 다 4격이다.
2. 「사이에 있다」도 4격이다. in과 달리 inter는 머무름 · 이동 모두 4격이다.
3. 같은 문장의 apud nōs도 4격을 받는다(apud는 문법 코너 표).

Inter servōs lītēs sunt.노예들 사이에 다툼들이 있다.

Inter nōs pactum est.우리 사이에 합의가 있다.

한국이라면? ≠ 부부간 증여 · 민법 제828조(삭제)

민법 제828조(부부간의 계약 취소)는 2012. 2. 10. 삭제되었다. 지금 한국법에는 부부 사이 증여를 따로 막는 조문이 없다. 로마 관습은 증여를 무효로 했다.

---

20 contrā contrā (+4격) cont·rā ~에 반하여 · ~을 거슬러 ★★★

전치사(+4격) · 부사

복원 고전 [ˈkɔn.traː]

교회 [ˈkɔn.tra]

contrā lēgem(법률에 반하여), contrā bonōs mōrēs(선량한 풍속에 반하여)가 대표 구다. 부사로 쓰이면 「반대로」다.

쉬운 예

Contrā lēgem agis.

너는 법률에 반하여 행동한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Contrā	전치사(+4격)	~에 반하여
lēgem	4격 단수 여성(3변화)	법률
agis	3활용 2인칭 단수 현재	너는 행동한다

원문

Contrā lēgem facit, quī id facit quod lēx prohibet, **in fraudem** vērō, quī salvīs verbīs lēgis sententiam eius circumvenit.

판본 철자: Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit.

D. 1.3.29 (Paulus libro singulari ad legem Cinciam) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』6쪽 A 판본 스캔

법률이 금하는 것을 하는 사람은 법률에 반하여 행동하는 것이고, 법률의 문언은 지키면서 그 취지를 피해 가는 사람은 법률을 잠탈하는 것이다.

contrā lēgem 법률에 반하여(+4격) quī id facit 그것을 하는 사람 prohibet 금한다

in fraudem 잠탈하여 · 속여서(in + 4격) salvīs verbīs lēgis 법률의 문언을 지킨 채(절대 탈격 — 12장)

sententiam eius 그 취지를 circumvenit 에워 피해 간다

꼴 하나

contrā lēgem · in fraudem lēgis

정면 위반(contrā + 4격)과 우회(in + 4격)

1. lēgem은 3변화 lēx의 4격이다. contrā는 언제나 4격을 받는다.
2. in fraudem의 in도 4격을 받아 「~을 노리고」의 뜻이 된다.
3. 파울루스는 같은 문장에서 두 전치사로 두 위반을 가른다.

Contrā fidem agit.그는 신의에 반하여 행동한다.

Contrā bonōs mōrēs est.그것은 선량한 풍속에 반한다.

---

21 sub sub (+탈격 · +4격) ~ 아래에; ~을 조건으로 ★★★

전치사(+탈격 · +4격)

복원 고전 [ˈsʊb]

교회 [ˈsub]

in처럼 두 격을 받는다. 「아래에 있다」면 탈격, 「아래로 들어가다」면 4격. 법률어 sub condiciōne(조건부로)와 sub poenā(벌칙부로 — 19장 subpoena)는 탈격이다.

쉬운 예 Sub condiciōne prōmittō.

나는 조건부로 약속한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Sub	전치사(+탈격)	~을 조건으로
condiciōne	탈격 단수 여성(3변화)	조건
prōmittō	3활용 1인칭 단수 현재	나는 약속한다

원문

> Omnis stipulātiō aut pūrē aut **in diem** aut **sub condiciōne** fit.
>
> 판본 철자: Omnis stipulatio aut pure aut in diem aut sub condicione fit.
>
> Inst. 3.15.2 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』36쪽 A 판본 스캔
>
> 모든 문답계약은 조건 없이, 또는 기한을 붙여, 또는 조건을 붙여 맺어진다.
>
> omnis stipulātiō 모든 문답계약(3변화 1격) aut … aut … aut ~이거나 ~이거나 ~이거나
>
> pūrē 순수하게 · 조건 없이(부사) in diem 기한을 붙여(in + 4격 — 5변화)
>
> sub condiciōne 조건 아래(sub + 탈격) fit 이루어진다

꼴 하나

in diem · sub condiciōne

기한은 in + 4격, 조건은 sub + 탈격

1. in diem은「그날을 향해」, sub condiciōne는「조건 아래」다.
2. 두 전치사 모두 두 격을 받지만, 이 두 법률 구에서는 격이 굳어 있다.
3. pūrē(조건 없이)는 형용사 pūrus에서 나온 부사다. 세 갈래가 한 문장에 다 있다.

Sub iūdice causa est.사건은 재판관 아래(계속 중)에 있다.

Sub poenā vocās.너는 벌칙을 걸고 소환한다.

---

22 **secundum** secundum (+4격) se·**cun**·dum **~에 따라 · ~에 맞게** ★★

전치사(+4격)

복원 고전 [sɛˈkʊn.dũː]

교회 [seˈkun.dum]

sequor(따르다)에서 나왔다. 형용사 secundus(둘째의 · 순조로운)의 중성 4격과 꼴이 같다. secundum lēgem(법률에 따라), secundum nātūram(자연에 따라).

쉬운 예 Secundum lēgem iūdicāmus.

우리는 법률에 따라 판단한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Secundum	전치사(+4격)	~에 따라
lēgem	4격 단수 여성(3변화)	법률
iūdicāmus	1활용 1인칭 복수 현재	우리는 판단한다

원문

Conductor omnia **secundum lēgem** conductiōnis facere dēbet et, sī quid in lēge praetermissum fuerit, id ex bonō et aequō dēbet praestāre.

판본 철자: Conductor omnia secundum legem conductionis facere debet et, si quid in lege praetermissum fuerit, id ex bono et aequo debet praestare.

Inst. 3.24.5 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』40쪽 A 판본 스캔

임차인은 모든 것을 임대차 약관에 따라 해야 하고, 약관에 빠진 것이 있으면 그것은 선과 형평에 따라 이행해야 한다.

conductor 임차인 · 차주(3변화 1격)

secundum lēgem conductiōnis 임대차의 약관에 따라(+4격 — lēx는 여기서 「계약 조항」)

facere dēbet 해야 한다 sī quid … praetermissum fuerit 무엇이 빠져 있으면 in lēge 약관 안에(in + 탈격)

ex bonō et aequō 선과 형평에 따라(ex + 탈격) praestāre 이행하다 · 책임지다

꼴 하나

secundum + 4격

「~에 따라」 — 사전에서 secundus와 구별

1. lēgem은 3변화 lēx의 4격이다. secundum이 4격을 받는다.
2. 전치사 secundum은 뒤에 4격 명사가 오고, 형용사 secundum은 중성 명사와 일치한다.
3. 같은 문장의 ex bonō et aequō도 「~에 따라」로 옮기지만 ex는 탈격을 받는다.

Secundum fidem agimus.우리는 신의에 따라 행동한다.

Secundum contractum pecūniam solvō.나는 계약에 따라 돈을 갚는다.

사건 · 투창장을 가로지른 노예

사람들이 창던지기를 하고 있다. 경우는 둘이다.

첫째, 몇 사람이 장난으로 창을 던지다가 남의 노예를 맞혀 죽였다.

둘째, 사람들이 투창 연습장에서 창을 던지고 있는데, 노예 하나가 그 연습장을 가로질러 지나가다 창에 맞아 죽었다.

노예의 주인은 두 경우 모두 던진 사람에게 아퀼리우스법(남의 노예나 가축을 위법하게 죽인 사람에게 배상하게 하는 법률)으로 소송할 수 있는가?

당신이 법무관이라면 두 경우를 똑같이 다루겠는가? 다르게 다룬다면 무엇이 그 차이를 만드는가?

▼ 원문과 답 보기

Sed sī **per lūsum** iaculantibus servus fuerit occīsus, Aquiliae locus est: sed sī cum aliī **in campō** iaculārentur, servus per eum locum trānsierit, Aquilia cessat, quia nōn dēbuit **per campum** iaculātōrium iter intempestīvē facere. Quī tamen datā operā **in eum** iaculātus est, utique Aquiliā tenēbitur:

판본 철자: Sed si per lusum iaculantibus servus fuerit occisus, Aquiliae locus est: sed si cum alii in campo iacularentur, servus per eum locum transierit, Aquilia cessat, quia non debuit per campum iaculatorium iter intempestive facere. qui tamen data opera in eum iaculatus est, utique Aquilia tenebitur:

D. 9.2.9.4 (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』125쪽. 각주 17 — 편자는 여기서 Inst. 4.3.4와 비슷한 문장이 빠졌다고 본다(「exciderunt similia iis quae leguntur Inst. 4, 3, 4」). 문장 끝 쌍점 뒤는 파울루스의 D. 9.2.10(lūsus 원문)으로 이어진다 A 판본 스캔

장난으로 창을 던지는 사람들에게 노예가 죽었다면 아퀼리우스법이 설 자리가 있다. 그러나 다른 사람들이 연습장에서 창을 던지고 있을 때 노예가 그 장소를 지나갔다면 아퀼리우스법은 멈춘다. 투창 연습장을 때 아니게 지나가서는 안 되었기 때문이다. 그래도 일부러 그를 겨누어 던진 사람은 어떻든 아퀼리우스법으로 책임질 것이다.

per lūsum 장난으로(per + 4변화 4격) iaculantibus 창을 던지는 사람들에게(현재분사 3격 복수 — 탈형동사 iaculor)

fuerit occīsus 죽임을 당했다면(수동 접속법) Aquiliae locus est 아퀼리우스법이 설 자리가 있다(소송이 된다)
sī cum … iaculārentur ~가 던지고 있을 때(접속사 cum + 접속법 — 14장) in campō 연습장에서(in + 탈격)
per eum locum 그 장소를 지나(per + 4격) trānsierit 지나갔다면 cessat 멈춘다 · 적용되지 않는다
per campum iaculātōrium 투창 연습장을 지나(per + 4격) iter intempestīvē facere 때 아니게 길을 가다
datā operā 일부러(탈격 관용구 — 12장) in eum 그를 겨누어(in + 4격) tenēbitur 책임질 것이다(미래 수동)

Itaque sī quis, dum iaculīs lūdit vel exercitātur, trānseuntem servum tuum trāiēcerit, distinguitur. Nam sī id **ā mīlite** quidem **in campō** eōque, ubi solitum est exercitārī, admissum est, nūlla culpa eius intellegitur: sī alius tāle quid admīsit, culpae reus est. Idem iūris est **dē mīlite**, sī is **in aliō locō**, quam quī exercitandīs mīlitibus dēstinātus est, id admīsit.

판본 철자: Itaque si quis, dum iaculis ludit vel exercitatur, transeuntem servum tuum traiecerit, distinguitur. nam si id a milite quidem in campo eoque, ubi solitum est exercitari, admissum est, nulla culpa eius intellegitur: si alius tale quid admisit, culpae reus est. idem iuris est de milite, si is in alio loco, quam qui exercitandis militibus destinatus est, id admisit.

Inst. 4.3.4 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』45쪽. 각주 12 — quidem은 후대 사본(dett.)의 읽기, 주요 사본은 qui A 판본 스캔

(『법학제요』의 같은 사건) 누가 창으로 놀거나 연습하다가 지나가는 네 노예를 꿰뚫었다면 경우를 나눈다. 병사가 늘 연습하는 연습장에서 그랬다면 그에게 과실이 없다고 본다. 다른 사람이 그런 일을 했다면 과실 책임이 있다. 병사라도 병사 연습용으로 정해진 곳이 아닌 다른 곳에서 그랬다면 마찬가지다.

dum iaculīs lūdit 창으로 노는 동안(lūdō — lūsus의 동사) exercitātur 연습한다 trānseuntem 지나가는(현재분사 4격)
trāiēcerit 꿰뚫었다면 distinguitur 구별된다 · 경우를 나눈다 ā mīlite 병사에 의해(ā + 탈격)
in campō 연습장에서(in + 탈격) culpae reus est 과실 책임이 있다 dē mīlite 병사에 관해(dē + 탈격)
in aliō locō 다른 곳에서(in + 탈격)

법률가의 답

다르게 다룬다. 장난으로 던지다 죽였으면 아퀼리우스법 소송이 된다. 장난도 해로우면 과실이기 때문이다(D. 9.2.10). 투창장에서 연습하는데 노예가 가로질러 갔으면 소송이 없다. 투창장을 때 아니게 지나가서는 안 되었다. 다만 일부러 겨누었다면 어디서든 책임진다.『법학제요』는 정해진 연습장의 병사만 과실이 없다고 좁힌다.

문법 짚기

- per lūsum · per eum locum · per campum — per가 세 번 나오고, 받는 명사는 모두 4격이다. lūsum은 4변화.
- in campō(연습장에서, 탈격)와 in eum(그를 겨누어, 4격) — 같은 in이 격에 따라 뜻이 갈린다.
- 「sī cum aliī … iaculārentur」의 cum은 전치사가 아니다. 뒤에 탈격 명사가 없고 동사(접속법)가 따라온다. 「~할 때」의 접속사 cum이다(14장).
- Aquiliae locus est(아퀼리우스법이 설 자리가 있다)와 Aquilia cessat(아퀼리우스법이 멈춘다)는 소송이 되느냐 안 되느냐를 말하는 법률가의 관용구다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · per se · inter alia · ad hoc

per sē · inter alia · ad hoc 고대

셋 다 고전 라틴어의 평범한 전치사구다. 격언 대장 72행은 per sē를 키케로 『의무론』 1.30에서, inter alia를 리비우스 3.10.6에서, ad hoc을 키케로 · 『학설휘찬』 · 퀸틸리아누스의 여러 곳에서 확인했다(학술 전사 대조).

고전 문헌에서 ad hoc은 「이것을 위하여 · 이 목적으로」라는 보통 구다(아래 원문의 datā ad hoc operā). 오늘 법률가가 「임시의」라는 형용사처럼 쓰는 용법은 이 원문들에서 보이지 않는다. 그 용법이 언제 생겼는지는 확인하지 못했다.

같은 대장 행의 prīmā faciē(일응)도 고전 문헌에 있다. 가이우스 4.126 「exceptiō, quae prīmā faciē iūsta videātur」(Poste 4판 559쪽)다. 15장에서 다룬다.

> At sī quis in aliēnō locō nōn datā ad hoc operā, sed fortuītū invēnerit, dīmidium dominō solī concessit.Inst. 2.1.39 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『법학제요』 12쪽. 주어는 앞 문장의 「divus Hadrianus」 A 판본 스캔
> 그러나 누가 남의 땅에서 이것을 노리고 애쓴 것이 아니라 우연히 (보물을) 발견했다면, (하드리아누스 황제는) 절반을 땅 주인에게 주었다.

한국이라면? · 불법행위의 과실 — 아퀼리우스법과 민법 제750조

사건의 답을 한국 민법에 대 본다. 민법은 법률 제21454호(2026. 3. 17. 시행) 기준이다.

	로마 원문	한국 민법	차이
=	장난으로 던지다 죽이면 소송이 된다 — 해로운 장난도 과실(D. 9.2.9.4 · 9.2.10)	제750조 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다	과실로도 책임진다는 점은 같다. 로마는 「장난」이라는 사정 유형으로 과실을 판단했다.
=	일부러 겨누었으면 어디서든 책임진다(datā operā)	제750조의 「고의」	고의면 장소와 상관없이 책임진다. 로마도 고의와 과실을 같은 소송으로 물었다(Inst. 4.3.3).
≠	투창장을 때 아니게 지나간 노예가 맞았으면 소송이 멈춘다(Aquilia cessat)	제763조 · 제396조 피해자에게 과실이 있으면 법원은 배상 책임과 그 금액을 정할 때 참작하여야 한다	로마 원문은 소송 자체를 막는다. 민법은 책임을 지우되 피해자 과실을 참작한다. 과실상계는 10장에서 다시 본다.
+	정해진 연습장의 병사만 과실이 없다(Inst. 4.3.4)	(조문 없음 — 판례 · 학설의 주의의무 판단)	누가 어디서 했는지로 주의의무를 가르는 것은 한국에서는 조문이 아니라 법원의 판단에 맡겨져 있다(학설).

민법 제750조 · 제763조 · 제396조(국가법령정보센터 현행본, 2026-10-21 조회 — data/kr_sources_ch08.yaml).

로마법 상식 · 아퀼리우스법(lēx Aquilia)

남의 노예나 가축을 위법하게 죽이거나 다치게 한 사람에게 배상하게 한 법률이다. 울피아누스는 이 법률이 그 전에 손해를 다룬 모든 법률을, 12표법이든 다른 것이든 고쳤다고 쓴다. 호민관 아퀼리우스가 평민회에 제안한 평민회 의결(plēbiscītum)이다(D. 9.2.1).

제1장은 남의 노예나 가축을 죽인 경우다. 그 해 안에 가장 비쌌던 값을 주인에게 물어 준다. 오늘은 절름발이인 노예라도 그 해 안에 성했다면 성한 값이다(Inst. 4.3 pr. · 9).

제2장은『법학제요』때 이미 쓰이지 않았다. 제3장은 나머지 손해 — 태우고(ustum) 깨뜨리고(frāctum) 망가뜨린(ruptum) 것 — 를 다루고, 가장 가까운 30일 안의 값으로 물어 준다. 문언에「가장 비싼(plūrimī)」이라는 말은 없지만 사비누스는 그 말이 있는 것처럼 30일 안의 가장 비싼 값으로 평가한다고 보았다(Inst. 4.3.12–15).

문언의「위법하게(iniūriā)」는「아무 권리 없이」로 풀이되고, 고의뿐 아니라 과실(culpa)로 한 것도 이 법률로 책임진다(Inst. 4.3.2–3). 이 장 사건은 그 과실을 어디까지 볼지의 문제다.

D. 9.2.1 pr.–1(Mommsen 1889 124쪽) · Inst. 4.3 pr. · 4.3.2–3 · 4.3.9 · 4.3.12–15(Krüger 1889 44~46쪽)

확인 문제 5

1. 가이우스의「in manum autem fēminae tantum conveniunt」에서 manum은 무슨 격인가?

- 1격 단수
- **4격 단수**
- 탈격 단수
- 2격 복수

manus(4변화)의 4격 단수가 manum이다.「손 안으로 들어간다」는 이동이라 in이 4격을 받았다.

2.「in rem」과「in rē」의 차이는?

- 뜻이 같고 철자만 다르다
- **in rem은 4격으로「물건을 겨눈」· in rē는 탈격으로「물건에서 · 물건에 관해」**
- in rem은 복수 · in rē는 단수
- in rē가 고전 철자이고 in rem은 중세 철자다

in은 두 격을 받는다. 4격이면 방향 · 상대, 탈격이면 머무는 자리다. 대물 소권 āctiō in rem은 4격이다.

3. 다음 가운데 탈격을 받는 전치사로만 묶은 것은?

- ad · per · inter
- **ab · dē · sine**
- contrā · secundum · post
- in · sub · per

탈격을 받는 기본 전치사는 ā/ab · ē/ex · dē · prō · sine · cum이다. in · sub는 두 격을 다 받는다.

4. rēs의 2격 단수는?

- rēs
- **reī**
- rem
- rērum

사전형「rēs, reī」. reī는 3격 단수와도 같다. rērum은 2격 복수.

5. 이 장「격언 출처」에서 본 대로, ad hoc · per sē · inter alia는 어느 층의 문구인가?

- 중세 교회법에서 처음 나온다
- **고대 로마 문헌에 이미 있는 평범한 전치사구다**
- 영미 판결이 만든 말이다
- 출처를 전혀 알 수 없다

셋 다 키케로 · 리비우스 · 『학설휘찬』 등 고전 문헌에 있다(대장 72행). 고전에서 ad hoc은「이것을 위하여」라는 보통 뜻이었다.

1부 문법 · 제9장

미완료와 미래 — 밤도둑의 시간

Tempus imperfectum et futūrum

지금까지의 동사는 모두 현재였다. 이 장은 과거에 이어지던 일을 말하는 미완료(vocābam「부르고 있었다」)와 앞으로 일어날 일을 말하는 미래(vocābō「부를 것이다」)를 배운다. 1·2활용과 3·4활용은 미래를 만드는 방법이 달라서, agam이「나는 할 것이다」인 줄 모르면 법률가의 문장이 뒤집힌다. 끝에서는 12표법의「밤도둑」조항을 읽는다. 로마 사람들도 그 조항의 nox 한 낱말을 두고 문법을 따졌다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Iūra nōn in singulās persōnās, sed generāliter cōnstituuntur. D. 1.3.8
   법은 낱낱의 사람을 겨냥해서가 아니라 일반적으로 정해진다.
2. Inde sōla cōgitātiō fūrtī faciendī nōn facit fūrem. D. 47.2.1.1
   그러므로 도둑질을 하려는 생각만으로는 도둑이 되지 않는다.
3. Sī nox fūrtum faxsit, sī im occīsit, iūre caesus estō. XII Tab. VIII.12 (Bruns⁷ p. 31)
   밤에 도둑질을 했는데 그를 죽였으면, 그는 적법하게 죽은 것이어라.

▼ 처음 보는 문법 용어 36

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격.「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격.「~에게」. 받는 사람

4격 대격.「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)

탈격 5격.「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다

중성 남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a

장음 부호 모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다

강세 낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다

어간 격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)

i-어간 3변화 가운데 2격 복수가 -ium으로 끝나는 무리(mors → mortium, testis → testium). 1격과 2격의 음절 수가 같거나 1격이 자음 둘로 끝나는 낱말이 대개 여기 든다 (5장)

음절 모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)

사전형 사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)

활용 동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)

인칭 어미 동사 끝에서 주어를 나타내는 어미. 현재 능동은 -ō(-m) · -s · -t · -mus · -tis · -nt (4장)

부정사 「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

3활용 부정사가 짧은 -ere로 끝나는 동사(agō, agere). 현재에서 어간 뒤에 -i-가 끼고 3인칭 복수는 -unt (6장)

4활용 부정사가 긴 -īre로 끝나는 동사(audiō, audīre). 3인칭 복수는 -iunt (6장)

전치사 명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)

4변화 사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)

5변화 사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)

미완료 과거에 이어지던 일 · 되풀이되던 일을 말하는 시제(vocābam「부르고 있었다」). 현재 어간 + -ba- + 인칭 어미 -m · -s · -t … 한 번 끝난 일은 완료(10장) (9장)

시제 표지 어간과 인칭 어미 사이에 들어가 시제를 알리는 글자. 미완료 -ba-, 1·2활용 미래 -b-(vocābō · vocābit), 3·4활용 미래는 1인칭 단수 -a-(agam), 나머지 -e-(agēs · aget) (9장)

완료 끝난 일을 말하는 시제(impulit「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)

완료 어간 완료 · 과거완료 · 미래완료를 만드는 어간. 현재 어간에서 규칙으로 맞히기 어려워 사전의 셋째 꼴에서 찾는다(cadō → cecidī → cecid-) (10장)

미래완료 앞으로의 어느 때보다 먼저 끝날 일. 완료 어간 + -erō · -eris · -erit … 3인칭 복수 -erint. 법률 조건문「sī … ceciderit(떨어졌다면)」의 꼴 (10장)

탈형동사 꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)

완료분사 넷째 주요형에서 온「~된」꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)

현재분사 현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis).「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)

절대 탈격 명사와 분사(또는 형용사)를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙이는 짜임(rēbus sīc stantibus 사정이 이대로인 채).「~하여 · ~한 뒤 · ~하면」(12장)

동형사	-ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴.「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)
대격부정사	「~라고 말하다 · 생각하다 · 알다」의 내용을 4격 주어 + 부정사로 쓰는 짜임(Prōculus in tōnsōre esse culpam 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고). 한국어로는 4격에「이/가」, 부정사에「~라고」를 붙인다 (14장)
인스크립티오	『학설휘찬』 단편 머리에 붙은 출처 표시(īnscrīptiō).「법률가 + librō + 서수 + 책 이름」 꼴로, 그 문장을 어느 법률가의 어느 책 몇 권에서 뽑았는지 알려 준다 (16장)
비교급	「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris).「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)
접속법	「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)
비판장치	판본 쪽 아래에 붙는 각주(apparātus crīticus). 편자가 본문에 고른 읽기 말고 사본들이 달리 쓴 글자를 사본 기호와 함께 적는다. 몸젠 판의 F(피렌체 사본) · (sic) · cf. 등 (20장)

미완료 — 과거에 이어지던 일

미완료는 현재 어간에 -ba-를 넣고 인칭 어미 -m · -s · -t · -mus · -tis · -nt를 붙인다. 「~하고 있었다 · ~하곤 했다」.

- 현재 어간에 시제 표지 -ba-, 이어 인칭 어미를 붙인다. 1인칭 단수 어미가 -ō가 아니라 -m이다(vocābam).
- 1·2활용은 어간 모음 ā · ē를 그대로 둔다(vocābam · habēbam). 3·4활용은 -ēba-가 된다(agēbam · audiēbam · capiēbam).
- 뜻은 과거에 이어지던 일, 되풀이되던 일, 배경이다.「그는 판정하고 있었다 · 판정하곤 했다」. 한 번 끝난 일은 완료(10장)로 말한다.
- sum의 미완료는 eram · erās · erat · erāmus · erātis · erant. possum은 앞에 pot-을 붙여 poteram이다.
- 법률가는 옛 제도를 설명할 때 미완료를 쓴다. 가이우스의 소송 의식 묘사(vindicō 원문)가 그 예다.

표로 보기

사람	vocō(1)	habeō(2)	agō(3)	audiō(4)	sum
1인칭 단수	vocābam	habēbam	agēbam	audiēbam	eram
2인칭 단수	vocābās	habēbās	agēbās	audiēbās	erās
3인칭 단수	vocābat	habēbat	agēbat	audiēbat	erat
1인칭 복수	vocābāmus	habēbāmus	agēbāmus	audiēbāmus	erāmus
2인칭 복수	vocābātis	habēbātis	agēbātis	audiēbātis	erātis
3인칭 복수	vocābant	habēbant	agēbant	audiēbant	erant

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Custōs portam servābat
1격 · 지키는 사람이 4격 · 문을 미완료 3인칭 단수 · servā- + ba + t
지키는 사람이 문을 지키고 있었다.

Fūrēs fugiēbant
1격 복수 · 도둑들이 미완료 3인칭 복수 · fugi- + ēba + nt
도둑들이 달아나고 있었다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜

~~vocābam = 「나는 부를 것이다」~~	「나는 부르고 있었다」	-ba-는 미완료 표지다. 미래는 -bō(vocābō).
~~agābam~~	agēbam	3활용의 미완료는 -ēba-다. 1활용의 ā를 옮겨 오지 않는다.
~~미완료를 늘 「~했다」로 옮긴다~~	「~하고 있었다 · ~하곤 했다」	한 번 끝난 일은 완료(10장)다. 미완료는 이어지던 일 · 되풀이된 일을 말한다.
~~erat를 3변화 명사로 읽는다~~	sum의 미완료 「~였다」	sum의 미완료는 er-로 시작한다. eram · erās · erat.

미래 — 두 가지 만드는 법

1·2활용은 -bō · -bis · -bit, 3·4활용은 -am · -ēs · -et으로 미래를 만든다.

- 1·2활용(그리고 eō)은 어간에 -b-를 붙인다. vocābō · vocābis · vocābit · vocābimus · vocābitis · vocābunt.
- 3·4활용은 -b-를 쓰지 않는다. 1인칭 단수만 -am, 나머지는 -ē-가 들어간다. agam · agēs · aget · agēmus · agētis · agent.
- 3활용 미래 aget와 현재 agit는 모음 하나(e · i)로 갈린다. 원문에 장음 부호가 없으니 이 한 글자를 놓치지 않는다.
- sum의 미래는 erō · eris · erit · erimus · eritis · erunt, possum은 poterō. 「~일 것이다 · ~할 수 있을 것이다」.
- 로마 법률가의 미래는 대개 「(그 경우에는) ~일 것이다」라는 결론이다. sēcūrus erō(occīdō 원문), plectendus erit(clāmor 원문).

표로 보기

사람	vocō(1)	habeō(2)	agō(3)	audiō(4)	sum
1인칭 단수	vocābō	habēbō	agam	audiam	erō
2인칭 단수	vocābis	habēbis	agēs	audiēs	eris
3인칭 단수	vocābit	habēbit	aget	audiet	erit
1인칭 복수	vocābimus	habēbimus	agēmus	audiēmus	erimus
2인칭 복수	vocābitis	habēbitis	agētis	audiētis	eritis
3인칭 복수	vocābunt	habēbunt	agent	audient	erunt

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Fūrem　capiēmus

4격 · 도둑을　3활용(-iō) 미래 1인칭 복수 · capi- + ē + mus

우리는 도둑을 잡을 것이다.

Testis　iūrābit

1격 · 증인이　1활용 미래 3인칭 단수 · iūrā- + bi + t

증인이 선서할 것이다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~agam = 「나는 하고 있었다」~~	「나는 할 것이다」	3활용의 미래 1인칭 단수는 -am이다. 미완료는 agēbam.
~~agēbō~~	agam	3 · 4활용은 미래에 -b-를 쓰지 않는다.
~~aget = 현재 「그가 한다」~~	미래 「그가 할 것이다」	현재는 agit(-i-), 미래는 aget(-e-).

~~vocābunt = 미완료「그들이 부르고 있었다」~~	미래「그들이 부를 것이다」	-bunt는 미래 3인칭 복수다. 미완료는 vocābant(-ba-).

불규칙 동사 — sum · possum · eō

sum · possum · eō는 따로 외운다. 다만 eō의 미완료 · 미래는 1·2활용처럼 -bam · -bō다.

- sum은 어간이 es- · er- · fu-로 바뀐다. 미완료와 미래는 er-로 시작한다(eram · erō).
- possum은 pot- + sum이다. sum의 꼴이 s로 시작하면 pos-(possum · possunt), e로 시작하면 pot-(potest · poterō)이 된다.
- eō(가다)는 어간이 i-(ī-)다. 현재는 짧고 불규칙하지만(eō · īs · it), 미완료 ībam과 미래 ībō는 1 · 2활용과 같은 방식이다.
- 미래 3인칭 복수가 셋 다 -unt로 끝난다. erunt · poterunt · ībunt. 현재 sunt · possunt · euntt와 헷갈리기 쉽다.

표로 보기

꼴	sum	possum	eō
현재 1인칭 단수	sum	possum	eō
현재 3인칭 단수	est	potest	it
현재 3인칭 복수	sunt	possunt	eunt
미완료 1인칭 단수	eram	poteram	ībam
미완료 3인칭 단수	erat	poterat	ībat
미래 1인칭 단수	erō	poterō	ībō
미래 3인칭 단수	erit	poterit	ībit
미래 3인칭 복수	erunt	poterunt	ībunt

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

In iūs ībimus

in + 4격 · 법정으로 eō 미래 1인칭 복수 · ī- + bi + mus

우리는 법정으로 갈 것이다.

Fūrem capere poterāmus

4격 · 도둑을 부정사 · 잡는 것 possum 미완료 1인칭 복수 · pot- + erāmus

우리는 도둑을 잡을 수 있었다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~potsum~~	possum	s 앞에서 pot-이 pos-로 바뀐다.
~~it = 영어 대명사 it~~	eō 3인칭 단수「그가 간다」	nī it(가지 않으면 — 1장 12표법)도 이 동사다.
~~erunt = 「그들은 ~아다」~~	「그들은 ~일 것이다」	현재는 sunt, 미래가 erunt다.
~~ībō를 3활용처럼 eam으로~~	ībō	eō는 미래에 -bō를 쓴다(ībō · ībis · ībit).

표제어 20

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 「쉬운 예」는 이 장까지의 문법만으로 지은 문장이고, 「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이다. 동사는 사전형 네 꼴(현재 · 부정사 · 완료 · 완료분사)로 싣는다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 nox nox, noctis 밤 ★★★

여성 3변화 i-어간

복원 고전 [ˈnɔks]

교회 [ˈnɔks]

2격 noctis에서 어간 noct-를 찾는다. 2격 복수는 noctium(i-어간 — 5장). 「밤에」는 보통 탈격 nocte나 부사 noctū로 쓴다. 12표법은 1격 꼴 nox를 「밤에」로 썼다(이 장 사건).

쉬운 예

Nox longa erat.
밤이 길었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nox	1격 단수 여성	밤이
longa	1격 단수 여성(형용사)	긴
erat	sum 미완료 3인칭 단수	~였다

원문

Fūrtum ā furvō, id est nigrō dictum Labeō ait, quod clam et obscūrō fiat et plērumque nocte: …

판본 철자: Furtum a furuo, id est nigro dictum Labeo ait, quod clam et obscuro fiat et plerumque nocte: …

D. 47.2.1 pr. (Paulus libro trigensimo nono ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 764쪽. 판본 철자 furuo(u) 그대로. 문장은 다른 어원 풀이 셋(fraus · ferre · 그리스어)으로 이어진다 A 판본 스캔

절도(furtum)라는 이름은 「검은 것」, 곧 어두운 것(furvum)에서 왔다고 라베오는 말한다. 몰래, 어둠 속에서, 대개 밤에 일어나기 때문이다. …

ā furvō 검은 것에서(ā + 탈격 — 8장) id est 곧 nigrō 검은(탈격) dictum 불렸다(완료분사 — 12장) ait 말한다 clam 몰래 obscūrō 어둠 속에서(탈격) fiat 일어난다(fīō 접속법 — 11·14장) plērumque 대개 nocte 밤에(시간의 탈격)

꼴 하나

nox · noctis — nocte

탈격 nocte = 「밤에」(때를 나타내는 탈격)

1. 1격 nox는 x 하나에 어간 noct-의 c·t가 숨어 있다. 2격 noctis를 보고 어간을 찾는다.
2. 「언제」는 전치사 없이 탈격으로 말한다. nocte 밤에, diē 낮에(diēs — 8장).
3. 12표법의 「sī nox …」는 1격 꼴로 「밤에」를 말한 드문 옛 어법이다(이 장 사건).

Nocte fūr venit. 밤에 도둑이 온다.

Noctēs longae erant. 밤들이 길었다.

한국이라면? + 야간주거침입절도 · 형법 제330조

형법 제330조는 「야간에」 주거 등에 침입해 절취한 자를 10년 이하의 징역에 처한다. 제329조 절도(6년 이하)보다 무겁다. 밤이 도둑의 죄를 무겁게 하는 사정이다.

2 noctū noc·tū 밤에 ★★

부사

복원 고전 [ˈnɔk.tuː]

교회 [ˈnɔk.tu]

굴절하지 않는 부사다. 반대말은 interdiū(낮에). 가이우스가 12표법을 풀어 쓸 때 nox 대신 이 낱말을 썼다(이 장 사건).

쉬운 예

Fūr noctū veniēbat.

도둑은 밤에 오곤 했다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fūr	1격 단수(3변화)	도둑은
noctū	부사	밤에
veniēbat	veniō 미완료 3인칭 단수	오곤 했다

원문

> Frūgem — arātrō quaesītam noctū pāvisse ac secuisse pūberī XII tabulīs capital **erat**, suspēnsumque Cererī necārī **iubēbant**, — inpūbem praetōris arbitrātū verberārī noxiamve dupliōnemve dēcernī.
>
> 판본 철자: Frugem — aratro quaesitam noctu pavisse ac secuisse puberi XII tabulis capital erat, suspensumque Cereri necari iubebant, — inpubem praetoris arbitratu verberari noxiamve duplionemve decerni.
>
> Plin. nat. 18.3.12 (Bruns⁷ p. 31, XII Tab. VIII.9 전거) · Bruns, Fontes iuris Romani antiqui 7판(Gradenwitz 편, Tübingen 1909) 31쪽 단편 9가 인용한 플리니우스. 줄표(—)는 Bruns가 줄인 곳이다 A 판본 스캔
>
> 쟁기로 거둔 곡식을 밤에 (가축에게) 뜯기거나 베어 가는 것은, 12표법에서 성년자에게는 사형에 해당하는 죄였다. 그들은 (그를) 매달아 케레스 여신에게 바쳐 죽이라고 명했다. 미성년자는 법무관의 재량으로 매질하고 손해 배상이나 두 배 배상을 정하게 했다.
>
> frūgem 곡식을(3변화 4격) arātrō quaesītam 쟁기로 얻은 pāvisse ac secuisse 뜯기고 벤 것(완료 부정사) pūberī 성년자에게(3격) capital erat 사형에 해당하는 일이었다(미완료 — 이 장) suspēnsum … necārī iubēbant 매달아 죽이라고 명하곤 했다(미완료 — 이 장) inpūbem 미성년자를 noxiam dupliōnemve 손해 배상이나 두 배 배상을 dēcernī 정해지게(수동 부정사 — 이 장 dēcernō)

꼴 하나

noctū ↔ interdiū

밤에 · 낮에 — 굴절하지 않는 때의 부사

1. noctū는 꼴이 바뀌지 않는다. 문장 어디에 두어도 「밤에」다.
2. 같은 뜻을 명사의 탈격 nocte로도 말한다. 법률가들은 둘을 섞어 쓴다.
3. 반대말 interdiū는 「낮에」. 가이우스는 noctū와 interdiū로 밤도둑과 낮도둑을 나눈다(사건).

Servus noctū vigilābat.노예는 밤에 깨어 있곤 했다.

Dominus interdiū labōrābit.주인은 낮에 일할 것이다.

---

3 fūr fūr, fūris 도둑 ★★★

남·여 3변화

복원 고전 ['fuːr]

교회 ['fur]

1격이 한 음절이다. 2격 fūris, 4격 fūrem. 남자 도둑이면 남성, 여자 도둑이면 여성으로 받는다. fūrtum(절도)과 같은 뿌리다.

쉬운 예

Fūrem capiēmus.

우리는 도둑을 잡을 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fūrem	4격 단수(3변화)	도둑을
capiēmus	capiō 미래 1인칭 복수	우리는 잡을 것이다

원문

Inde sōla cōgitātiō fūrtī faciendī nōn facit fūrem.

판본 철자: Inde sola cogitatio furti faciendi non facit furem.

D. 47.2.1.1 (Paulus libro trigensimo nono ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』764쪽

A 판본 스캔

그러므로 도둑질을 하려는 생각만으로는 도둑이 되지 않는다.

inde 그러므로 sōla 오직 ~만(형용사 1격) cōgitātiō 생각(3변화 1격)

fūrtī faciendī 도둑질을 할(동형사 2격 — 12장) facit 만든다 fūrem 도둑을(4격)

꼴 하나

fūr · fūris · fūrem

1격 한 음절, 다른 격은 fūr- + 어미

1. 3변화 자음 어간이다. 어간 fūr-가 1격과 같아서 찾기 쉽다.
2. 4격 단수 fūrem, 1 · 4격 복수 fūrēs, 2격 복수 fūrum.
3. 원문의 nōn facit fūrem은「도둑으로 만들지 않는다」. facere가 4격 둘(누구를 무엇으로)을 받는 꼴이다.

Fūrēs fugiēbant.도둑들이 달아나고 있었다.

Fūr nōn erit.도둑은 없을 것이다.

---

4 **fūrtum** fūrtum, fūrtī fūr·tum **절도, 도둑질; 훔친 물건** ★★★

중성 2변화

복원 고전 [ˈfuːr.tũː]

교회 [ˈfur.tum]

로마에서 절도는 먼저 피해자가 소송으로 다투는 사법상의 불법행위(dēlictum — 2장)였다.「fūrtum facere 도둑질하다」로 자주 쓴다. 장음은 Wiktionary 표기(fūrtum)를 따랐다. Lewis & Short는 furtum으로 적는다.

쉬운 예

Fūrtum nōn faciam.

나는 도둑질을 하지 않겠다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fūrtum	4격 단수 중성	도둑질을
nōn	부정어	아니
faciam	faciō 미래 1인칭 단수	나는 할 것이다

원문

Fūrtum est contrectātiō reī fraudulōsa lucrī faciendī grātiā vel ipsius reī vel etiam ūsūs eius possessiōnisve. Quod lēge nātūrālī prohibitum est admittere.

판본 철자: Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve. quod lege naturali prohibitum est admittere.

D. 47.2.1.3 (Paulus libro trigensimo nono ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』764쪽

A 판본 스캔

절도란, 이득을 얻으려고 물건 자체나 그 사용이나 점유를 부정하게 손대어 취하는 것이다. 그런 짓을 저지르는 것은 자연법으로 금지되어 있다.

contrectātiō 손대어 다룸(3변화 1격) reī 물건의(5변화 2격 — 8장) fraudulōsa 부정한

lucrī faciendī grātiā 이득을 얻으려고 ūsūs 사용의(4변화 2격 — 8장)

possessiōnisve 또는 점유의(-ve「또는」) prohibitum est 금지되어 있다(완료 수동 — 11장)

admittere 저지르다

꼴 하나

fūrtum facere

도둑질하다 — 법률가의 짝말

1. fūrtum은 2변화 중성. 1격과 4격이 같다.
2. 「도둑질하다」는 동사 하나가 아니라 fūrtum facere(절도를 저지르다)로 말한다.
3. 미래 faciam은 3활용(-iō)의 미래 -am이다. 현재 1인칭 faciō와 헷갈리지 않는다.

Servus fūrtum faciēbat.노예가 도둑질을 하고 있었다.

Fūrta nōn faciēmus.우리는 도둑질을 하지 않을 것이다.

한국이라면? ≠ 절도 · 형법 제329조

형법 제329조는 「타인의 재물을 절취한 자」를 벌한다. 파울루스의 정의는 물건 자체뿐 아니라 그 사용이나 점유를 부정하게 취한 것까지 절도에 넣는다.

---

5 **factum** factum, factī fac·tum **사실; 행위** ★★★

중성 2변화

복원 고전 [ˈfak.tũː]

교회 [ˈfak.tum]

faciō(하다)의 완료분사가 명사가 된 것이다 — 「행해진 것」. 법률가는 iūs(법)와 factum(사실)을 짝으로 세운다. 「āctiō in factum」은 법무관이 사안의 사실에 맞춰 내주는 소권이다(이 원문).

쉬운 예

Factum narrābō.
내가 사실을 이야기하겠다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Factum	4격 단수 중성	사실을
narrābō	narrō 미래 1인칭 단수	나는 이야기할 것이다

원문

Nōnnumquam ēvenit, ut cessantibus iūdiciīs prōditīs et vulgāribus āctiōnibus, cum proprium nōmen invenīre nōn **possumus**, facile **dēscendēmus** ad eās, quae in factum appellantur.

판본 철자: Nonnumquam evenit, ut cessantibus iudiciis proditis et vulgaribus actionibus, cum proprium nomen invenire non possumus, facile descendemus ad eas, quae in factum appellantur.

D. 19.5.1 pr. (Papinianus libro octavo quaestionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』257쪽.

descendemus — 후대 사본(dett.)은 descendamus(각주 11) A 판본 스캔

공표된 소송 방식과 흔히 쓰는 소권이 들어맞지 않아 고유한 이름을 찾지 못하는 일이 때때로 있다. 그럴 때 우리는 손쉽게 '사실에 맞춘(in factum)' 소권이라 부르는 것으로 내려갈 것이다.

nōnnumquam 때때로 ēvenit 일어난다

cessantibus … āctiōnibus 소권들이 쓰이지 않을 때(절대 탈격 — 12장) prōditīs 공표된

vulgāribus 흔한(3변화 형용사) invenīre 찾다 possumus 우리는 할 수 있다(possum — 이 장)

dēscendēmus 우리는 내려갈 것이다(3활용 미래 — 이 장) appellantur 불린다(수동 — 11장)

꼴 하나

factum ↔ iūs

사실과 법 — 법률가의 맞짝

1. factum은 faciō의 완료분사 중성「행해진 것」이 명사가 되었다. 2변화 중성으로 변한다.
2. 소송에서 당사자는 factum을 대고, 재판관은 iūs를 말한다.「격언 출처」의 Dā mihi factum이 이 짝이다.
3. in factum은「사실에 맞추어」. 정해진 이름이 없는 사안에 법무관이 내준 소권을 āctiō in factum이라 한다.

Iūdex factum audiet.재판관이 사실을 들을 것이다.

Facta erant certa.사실들은 확실했다.

---

6 **occīdō** occīdō, occīdere, occīdī, occīsum oc·cī·dō **죽이다** ★★★

3활용

복원 고전 [ɔkˈkiːˌdoː]

교회 [otˈʧiːˌdo]

ob + caedō(베다)에서 왔다. i가 길다. 짧은 i의 occidō(쓰러지다, ob + cadō)는 다른 낱말이다. 아퀼리우스법의 첫 장이「불법으로 죽인(iniūriā occīderit)」자를 다룬다.

쉬운 예

Fūrem nōn occīdam.
나는 도둑을 죽이지 않겠다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fūrem	4격 단수	도둑을
nōn	부정어	아니
occīdam	occīdō 미래 1인칭 단수	나는 죽일 것이다

원문

Itaque sī servum tuum latrōnem īnsidiantem mihi occīderō, sēcūrus **erō**: nam adversus perīculum nātūrālis ratiō permittit sē dēfendere.

판본 철자: Itaque si servum tuum latronem insidiantem mihi occidero, securus ero: nam adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere.

D. 9.2.4 pr. (Gaius libro septimo ad edictum provinciale) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』125쪽

A 판본 스캔

그러므로 당신의 노예가 강도가 되어 나를 노리고 숨어 있다가 내가 그를 죽인다면, 나는 책임을 지지 않을 것이다. 위험에 맞서 자신을 지키는 것을 자연의 이치가 허락하기 때문이다.

itaque 그러므로 · latrōnem 강도를(3변화 4격) · īnsidiantem 숨어서 노리는(현재분사 — 12장) · mihi 나를(3격 — 7장) · occīderō 내가 죽인다면(미래완료 — 10장) · sēcūrus 걱정 없는 · 책임 없는 · erō 나는 ~일 것이다(sum 미래 — 이 장) · adversus perīculum 위험에 맞서 · nātūrālis ratiō 자연의 이치 · sē dēfendere 자신을 지키는 것

꼴 하나

occīdō → occīdam · occīdēs

3활용 미래 — 1인칭 -am, 나머지 -ē-

1. 3활용의 미래는 -bō를 쓰지 않는다. occīdam · occīdēs · occīdet · occīdēmus · occīdētis · occīdent.
2. 1인칭 단수만 -am이고 나머지는 -ē-가 들어간다. occīdet는「그가 죽일 것이다」.
3. 현재 occīdit(-i-)와 미래 occīdet(-e-)를 모음 하나로 가린다.

Dominus servum nōn occīdet.주인은 노예를 죽이지 않을 것이다.

Latrōnēs viātōrēs occīdēbant.강도들이 나그네들을 죽이곤 했다.

한국이라면? ≠ 정당방위 · 형법 제21조 제1항

형법 제21조 제1항은 현재의 부당한 침해를 막으려는 행위를「상당한 이유가 있는 경우에」벌하지 않는다. 가이우스는「자연의 이치(nātūrālis ratiō)」를 근거로 들고 상당성은 따로 말하지 않는다.

---

7 **caedō** caedō, caedere, cecīdī, caesum cae·dō **베다; 치다; 죽이다** ★★

3활용

복원 고전 [ˈkaɐ̯.doː]

교회 [ˈt͡ʃɛː.do]

나무를 베는 데도, 사람을 치거나 죽이는 데도 쓴다. 12표법 밤도둑 조항의「caesus」(죽임을 당한)가 이 동사의 완료분사다. 복합어에서는 ae가 ī로 바뀐다 (occīdō · succīdō).

쉬운 예

Servus arborem caedēbat.

노예가 나무를 베고 있었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
arborem	4격 단수 여성(3변화)	나무를
caedēbat	caedō 미완료 3인칭 단수	베고 있었다

원문

Inter pulsātiōnem et verberātiōnem hoc interest, ut Ofilius scrībit: verberāre est cum dolōre caedere, pulsāre sine dolōre.

판본 철자: Inter pulsationem et verberationem hoc interest, ut Ofilius scribit: verberare est cum dolore caedere, pulsare sine dolore.

D. 47.10.5.1 (Ulpianus libro quinquagensimo sexto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』780쪽

A 판본 스캔

오필리우스가 쓰듯, 밀쳐 때림(pulsātiō)과 매질(verberātiō)은 이 점이 다르다. 매질은 아프게 치는 것이고, 밀쳐 때림은 아프지 않게 치는 것이다.

inter … hoc interest ~ 사이에는 이런 차이가 있다 pulsātiōnem 밀쳐 때림(3변화 4격)

verberātiōnem 매질(3변화 4격) ut … scrībit ~가 쓰듯 verberāre 매질하다

cum dolōre 아프게(cum + 탈격 — 8장) pulsāre 밀쳐 때리다 sine dolōre 아프지 않게(sine + 탈격)

꼴 하나

caedō ≠ cadō

베다(ae) · 넘어지다(a) — 한 글자 차이

1. caedō(베다)와 cadō(넘어지다 — 10장)는 ae와 a 한 글자로 갈린다.
2. 미완료는 3활용이라 -ēbam이다. caedēbam · caedēbās · caedēbat.
3. 원문처럼 법률가는 비슷한 동사를 정의로 가른다. verberāre = cum dolōre caedere.

Arborēs nōn caedēmus.우리는 나무들을 베지 않을 것이다.

Fūrem caedent.그들은 도둑을 칠 것이다.

---

8 **dēprehendō** dēprehendō, dēprehendere, dēprehendī, dēprehēnsum dē·pre·hen·dō

(현장에서) 붙잡다; 들키다 ★★

3활용

복원 고전 [deː.preˈ(ɦ)ɛn.doː]

교회 [de.preˈɛn.do]

dē + prehendō(붙잡다). 법률가는「현장에서 붙잡히다」의 뜻으로 써서, 현행 절도(fūrtum manifestum)를 정의할 때 이 동사를 쓴다(원문).

쉬운 예

Dominus fūrem in domō dēprehendet.

주인이 집 안에서 도둑을 붙잡을 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인이
fūrem	4격 단수	도둑을
in	전치사(+ 탈격)	~ 안에서
domō	탈격 단수(domus)	집
dēprehendet	dēprehendō 미래 3인칭 단수	붙잡을 것이다

원문

> Manifestum fūrtum quīdam id esse dīxērunt, quod dum fit dēprehenditur. Aliī vērō ulterius, quod eō locō dēprehenditur, ubi fit, velutī sī in olīvētō olīvārum, in vīnētō ūvārum fūrtum factum est, quamdiū in eō olīvētō aut vīnētō fūr sit; aut sī in domō fūrtum factum sit, quamdiū in eā domō fūr sit.
>
> 판본 철자: M⟨anif⟩estum f⟨ur⟩tum quidam id esse dixerunt, quo⟨d⟩ dum fit deprehenditur. alii uero ulterius, quod eo loco deprehendit⟨ur⟩, ubi fit, ueluti si in ⟨o⟩liueto oliuarum, in uineto uuarum furtum factum est, quamdiu in eo oliueto aut uineto fu⟨r⟩ sit; a⟨ut⟩ si in domo furtum factum sit, quamdiu in ea domo fur sit.
>
> Gai. 3.184 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 404쪽. ⟨ ⟩는 Poste가 이탤릭으로 찍은 편자 보충 글자 A 판본 스캔
>
> 어떤 이들은 현행 절도를「저지르는 동안 붙잡힌 것」이라고 했다. 다른 이들은 더 넓게, 저지른 그 자리에서 붙잡힌 것이라고 했다. 예컨대 올리브밭에서 올리브를, 포도밭에서 포도를 훔쳤다면 도둑이 그 밭에 있는 동안, 집에서 훔쳤다면 도둑이 그 집에 있는 동안이다.
>
> **manifestum fūrtum** 현행 절도 **quīdam** 어떤 이들(7장) **dīxērunt** 말했다(완료 — 10장)
>
> **dum fit** 일어나는 동안 **dēprehenditur** 붙잡힌다(수동 — 11장) **ulterius** 더 넓게
>
> **olīvētō · vīnētō** 올리브밭에서 · 포도밭에서 **quamdiū … sit** ~에 있는 동안(접속법 — 14장)

꼴 하나

dē- + prehendō

「아래로·완전히」+「붙잡다」

1. 접두사 dē-는 8장의 전치사 dē(~로부터·~에 관하여)와 같은 말이다.
2. 3활용이다. 미래 dēprehendam · dēprehendēs · dēprehendet.
3. 완료분사 dēprehēnsum에서「현장에서 붙잡힌(dēprehēnsus)」도둑이라는 말이 나온다(사건 D. 9.2.4.1).

Fūrēs in agrō dēprehendēbāmus.우리는 밭에서 도둑들을 붙잡곤 했다.

Custōdēs fūrem dēprehendent.지키는 사람들이 도둑을 붙잡을 것이다.

---

9 **clāmor** clāmor, clāmōris **clā**·mor **고함, 외침** ★★

남성 3변화

복원 고전 [ˈkɬaː.mɔr]

교회 [ˈklaɪ.mor]

clāmō(외치다)에서 왔다. 로마법에서 고함은 증거를 남기는 수단이었다. 밤도둑을 죽이려면「소리쳐 알려야」했다(사건 D. 9.2.4.1).

쉬운 예

Clāmor magnus erat.

고함이 컸다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Clāmor	1격 단수 남성	고함이
magnus	1격 단수 남성(형용사)	큰
erat	sum 미완료 3인칭 단수	~였다

원문

> Nōn tamen semper quī clāmōre ūsus est, auxilium tulisse vidētur: quid enim, sī, cum posset manū dēpellere ā dominō perīculum, ille clāmōrem inānem ēlēgit? Plectendus utique **erit**.
>
> 판본 철자: Non tamen semper qui clamore usus est, auxilium tulisse videtur: quid enim, si, cum posset manu depellere a domino periculum, ille clamorem inanem elegit? plectendus utique erit.
>
> D. 29.5.1.36 (Ulpianus libro quinquagesimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』411쪽 (인스크립티오는 410쪽 29.5.1 머리). 주인이 살해될 때 곁에 있던 노예의 책임을 다룬 원로원 의결(SC Silanianum) 해설이다
>
> A 판본 스캔
>
> 그러나 소리를 지른 노예가 언제나 도움을 준 것으로 여겨지지는 않는다. 손으로 주인에게서 위험을 물리칠 수 있었는데도 헛된 고함을 골랐다면 어떤가? 그는 마땅히 벌을 받을 것이다.
>
> clāmōre ūsus est 고함을 썼다(ūtor + 탈격 — 11장) auxilium tulisse 도움을 주었다(완료 부정사) vidētur 여겨진다 cum posset ~할 수 있었는데도(접속법 — 14장) manū 손으로(4변화 탈격 — 8장) dēpellere 물리치다 inānem 헛된(3변화 형용사 — 12장) ēlēgit 골랐다(완료) plectendus … erit 벌받아야 할 것이다(erit — sum 미래, 이 장)

꼴 하나

clāmor · clāmōris

-or 남성 — 2격에서 ō가 길어진다

1. -or로 끝나는 3변화 명사는 대개 남성이다(dolor · timor).
2. 1격 clāmor의 o는 짧고, 다른 격 clāmōr-의 ō는 길다. 강세도 clā-MŌ-ris로 옮겨 간다.
3. cum clāmōre「고함과 함께」는 cum + 탈격이다(8장).

Clāmōrem audiēbāmus.우리는 고함을 듣고 있었다.

Vīcīnī clāmōrem audient.이웃들이 고함을 들을 것이다.

---

10 **custōs** custōs, custōdis cus·tōs **지키는 사람, 감시인, 보관자** ★★

남·여 3변화

복원 고전 [ˈkʊs.toːs]

교회 [ˈkus.tos]

2격 custōdis에서 어간 custōd-가 나온다. custōdia(지킴; 감시받는 사람)와 custōdiō(지키다)가 같은 뿌리다. 이 장「명문장」의 custōdēs가 복수다.

쉬운 예

Custōs portam servābat.

지키는 사람이 문을 지키고 있었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Custōs	1격 단수(3변화)	지키는 사람이
portam	4격 단수 여성	문을
servābat	servō 미완료 3인칭 단수	지키고 있었다

원문

> Quod sī ipse custōs custōdiam interfēcerit, homicīdiī reus est: …
>
> 판본 철자: Quod si ipse custos custodiam interfecerit, homicidii reus est: …
>
> D. 48.3.14.4 (Herennius Modestinus libro quarto de poenis) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』793쪽.
>
> 죄수를 지키는 군인의 책임을 다룬 절이다 A 판본 스캔
>
> 만일 지키는 사람(custōs) 자신이 갇힌 사람(custōdia)을 죽였다면, 그는 살인죄의 피고인이다.
>
> quod sī 그런데 만일 ipse 자신이(7장) custōdiam 감시받는 사람을 · 죄수를(1변화 4격)
>
> interfēcerit 죽였다면(미래완료 — 10장) homicīdiī 살인의(2변화 2격) reus 피고인(2장)

꼴 하나

custōs · custōdis

1격 -ōs, 어간 custōd-

1. 1격의 s 앞에서 어간의 d가 떨어졌다. 2격 custōdis에서 어간 custōd-를 찾는다.
2. 4격 custōdem, 1 · 4격 복수 custōdēs.
3. custōdia는「지킴」이면서「지켜지는 사람(죄수)」이기도 하다. 원문의 custōdiam이 그 뜻이다.

Custōdēs fūrem tenēbunt.지키는 사람들이 도둑을 붙들 것이다.

Custōs vigilābat.지키는 사람이 깨어 있었다.

---

11 **custōdiō** custōdiō, custōdīre, custōdīvī, custōdītum cus·tō·di·ō **지키다, 감시하다; 보관하다** ★★

4활용

복원 고전 [kʊsˈtoːˌdi.oː]

교회 [kusˈtɔːˌdi.o]

custōs(지키는 사람)의 동사다. 완료는 custōdiī도 쓴다. 빌린 물건을「지키는」 주의의 정도가 계약 책임의 핵심이었다(원문).

쉬운 예

Rem tuam custōdiam.

내가 네 물건을 지키겠다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Rem	4격 단수(5변화 rēs)	물건을
tuam	4격 단수 여성(tuus)	네
custōdiam	custōdiō 미래 1인칭 단수	나는 지킬 것이다

원문

> At is quī ūtendum accēpit sānē quidem exāctam dīligentiam custōdiendae reī praestāre iubētur nec sufficit eī tantam dīligentiam adhibuisse, quantam suīs rēbus adhibēre solitus est, sī modo alius dīligentior **poterit** eam rem custōdīre: sed propter maiōrem vim maiōrēsve cāsūs nōn tenētur, sī modo nōn huius culpā is cāsus intervēnerit: …
>
> 판본 철자: at is qui utendum accepit sane quidem exactam diligentiam custodiendae rei praestare iubetur nec sufficit ei tantam diligentiam adhibuisse, quantam suis rebus adhibere solitus est, si modo alius diligentior poterit eam rem custodire: sed propter maiorem vim maioresve casus non tenetur, si modo non huius culpa is casus intervenerit: …
>
> Inst. 3.14.2 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』36쪽 A 판본 스캔
>
> 반면 쓰라고 빌린 사람은 물건을 지키는 데 정확한 주의를 다해야 한다. 더 주의 깊은 다른 사람이라면 그 물건을 지킬 수 있을 경우에는, 자기 물건에 늘 기울이던 만큼의 주의를 기울였다는 것으로 모자란다. 그러나 더 큰 힘이나 더 큰 사고에 대해서는, 그 사고가 그의 과실로 일어나지 않았다면 책임지지 않는다.
>
> quī ūtendum accēpit 쓰라고 받은(빌린) 사람 exāctam dīligentiam 정확한 주의
>
> custōdiendae reī 물건을 지키는(동형사 — 12장) praestāre iubētur 다하도록 명해진다
>
> sī modo ~하기만 하면 poterit 할 수 있을 것이다(possum 미래 — 이 장)
>
> maiōrem vim 더 큰 힘을(비교급 — 15장) sī modo nōn ~하지 않았다면(예외 표지)
>
> intervēnerit 끼어들었다면

꼴 하나

custōdiō → custōdiam · custōdiēbam

4활용 미래 -iam · -iēs, 미완료 -iēbam

1. 4활용은 3활용처럼 미래를 만든다. custōdiam · custōdiēs · custōdiet.
2. 미완료는 -iēbam이다. custōdiēbam「나는 지키고 있었다」.
3. 1인칭 custōdiam은 1변화 명사 custōdia의 4격과 꼴이 같다. 동사 자리인지 목적어 자리인지 본다.

Servī domum custōdiēbant.노예들이 집을 지키고 있었다.

Pecūniam custōdiet.그가 돈을 보관할 것이다.

한국이라면? = 선량한 관리자의 주의 · 민법 제374조 · 제609조

민법 제374조는 특정물을 인도할 채무자에게 인도할 때까지「선량한 관리자의 주의로 보존」하게 한다. 사용대차(제609조)의 차주가 빌린 물건을 돌려줄 채무도 특정물 인도 채무다.

---

12 **possum** possum, posse, potuī **pos**·sum **~할 수 있다** ★★★

불규칙(pot- + sum)

복원 고전 [ˈpɔs.sũː]

교회 [ˈpɔs.sum]

pot-(할 수 있는) + sum이다. sum의 꼴이 e로 시작하면 pot-, s로 시작하면 pos-가 된다(potest · possunt). 부정사(4장)를 받는다.

쉬운 예 Fūrem capere poterāmus.

우리는 도둑을 잡을 수 있었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fūrem	4격 단수	도둑을
capere	capiō 부정사	잡는 것
poterāmus	possum 미완료 1인칭 복수	우리는 할 수 있었다

원문

> Nōn **possunt** omnēs articulī singillātim aut lēgibus aut senātūs cōnsultīs comprehendī: sed cum in aliquā causā sententia eōrum manifesta est, is quī iūrisdictiōnī praeest ad similia prōcēdere atque ita iūs dīcere dēbet.
>
> 판본 철자: Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus aut senatus consultis comprehendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui iurisdictioni praeest ad similia procedere atque ita ius dicere debet.
>
> D. 1.3.12 (Iulianus libro XV digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』6쪽. 인스크립티오는「Idem」(앞 단편의 Iulianus). sententia eorum manifesta — 피렌체 사본은 eorumanifesta(각주 5) A 판본 스캔
>
> 모든 조목을 법률이나 원로원 의결로 하나하나 다 담을 수는 없다. 그러나 어떤 사안에서 그 뜻이 분명하면, 재판권을 맡은 사람은 비슷한 사안으로 나아가 그렇게 법을 말해야 한다.
>
> articulī 조목들(2변화 1격 복수) singillātim 하나하나
>
> senātūs cōnsultīs 원로원 의결로(senātus 4변화 2격 — 8장) comprehendī 담기다(수동 부정사 — 11장)
>
> sententia eōrum 그것들의 뜻 manifesta 분명한 iūrisdictiōnī praeest 재판권을 맡고 있다(3격)
>
> ad similia prōcēdere 비슷한 것들로 나아가다 dēbet ~해야 한다

꼴 하나

pot- + sum

e 앞은 pot-, s 앞은 pos-

1. 현재 possum · potes · potest · possumus · potestis · possunt. sum의 꼴(sum · es · est …)에 pot-을 붙이고 s 앞에서 pos-로 바꾼다.
2. 미완료 poteram, 미래 poterō. sum의 eram · erō에 pot-을 붙인 꼴이다.
3. 「~할 수 있다」의 내용은 부정사로 잇는다. capere possum「잡을 수 있다」.

Iūdex causam dēcernere poterit.재판관이 사건을 판정할 수 있을 것이다.

Testēs venīre nōn possunt.증인들이 올 수 없다.

---

13 eō eō, īre, iī, itum e̲·ō 가다 ★★

불규칙

복원 고전 [ˈɐ.oːˑ]

교회 [ˈɛː.o]

완료는 īvī도 쓴다. 꼴이 짧아 원문에서 놓치기 쉽다. it(그가 간다), īre(가다), ībit(그가 갈 것이다). 1장 12표법의 「ītō 가라 · nī it 가지 않으면」이 이 동사다.

쉬운 예

In iūs ībimus.

우리는 법정으로 갈 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
In	전치사(+ 4격)	~으로
iūs	4격 단수 중성	법정
ībimus	eō 미래 1인칭 복수	우리는 갈 것이다

원문

> Quī sellā aut lectīcā vehitur, **īre**, nōn agere dīcitur: iūmentum vērō dūcere nōn **potest**, quī iter tantum habet.
>
> 판본 철자: Qui sella aut lectica vehitur, ire, non agere dicitur: iumentum vero ducere non potest, qui iter tantum habet.
>
> D. 8.3.7 pr. (Paulus libro vicensimo primo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』116쪽.
>
> 인스크립티오는「Idem」(앞 단편의 Paulus) A 판본 스캔
>
> 의자 가마나 들것 가마에 실려 가는 사람은「가는(īre)」것이지「모는(agere)」것이 아니라고 한다. 그러나 통행권(iter)만 가진 사람은 짐 끄는 짐승을 끌고 갈 수 없다.
>
> sellā aut lectīcā 의자 가마나 들것 가마로(탈격) vehitur 실려 간다(수동 — 11장) īre 가다(부정사) agere (짐승을) 몰다 dīcitur ~라고 말해진다 iūmentum 짐 끄는 짐승 potest 할 수 있다(possum) iter 통행권(3변화 중성 — 8장)

꼴 하나

eō · ībam · ībō

어간 i-(ī-) — 현재 · 미완료 · 미래

1. 현재 eō · īs · it · īmus · ītis · eunt. a · o · u 앞에서만 e-가 된다.
2. 미완료는 1·2활용처럼 -bam, 미래는 -bō를 쓴다. ībam「가고 있었다」, ībō「갈 것이다」.
3. 원문의 법률 용어 iter(통행권)도 이 동사에서 왔다.「가는 권리」다.

Ad praetōrem ībant.그들은 법무관에게 가고 있었다.

Reus nōn ībit.피고인은 가지 않을 것이다.

---

14 **iūrō** iūrō, iūrāre, iūrāvī, iūrātum jū·rō **맹세하다, 선서하다** ★★★

1활용

복원 고전 ['juːroː]

교회 ['juːro]

iūs(법)와 같은 뿌리로 본다. 선서는 iūsiūrandum(「맹세되어야 할 법」)이다. 로마 소송에서는 한쪽이 상대방에게 선서를 맡기고, 상대방이 선서하면 그것으로 다툼이 끝나기도 했다(원문의「선서의 항변」).

쉬운 예

Testis iūrābit.

증인이 선서할 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Testis	1격 단수(3변화)	증인이
iūrābit	iūrō 미래 3인칭 단수	선서할 것이다

원문

> Colōnus, cum quō propter succīsās forte arborēs **agēbātur** ex locātō, sī iūrāverit sē nōn succīdisse, sīve ē lēge duodecim tabulārum dē arboribus succīsīs sīve ē lēge Aquiliā damnī iniūriā sīve interdictō quod vī aut clam posteā **conveniētur**, per exceptiōnem iūrisiūrandī dēfendī **poterit**.
>
> 판본 철자: Colonus, cum quo propter succisas forte arbores agebatur ex locato, si iuraverit se non succidisse, sive e lege duodecim tabularum de arboribus succisis sive e lege Aquilia damni iniuria sive interdicto quod vi aut clam postea convenietur, per exceptionem iurisiurandi defendi poterit.
>
> D. 12.2.28.6 (Paulus libro octavo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』164쪽. Bruns 7판 31쪽이 12표법 VIII.11의 전거로 이 절을 줄여 인용한다 A 판본 스캔
>
> 나무를 베었다는 이유로 임대차에 기한 소송을 당하던 소작인이, 자기는 베지 않았다고 선서했다면, 그 뒤에 12표법의 나무 벌채 조항으로든, 아퀼리우스법의 불법 손해로든, 「폭력으로나 몰래 한 것」에 관한 특시명령으로든 소송을 당할 때, 선서의 항변으로 자신을 지킬 수 있을 것이다.
>
> colōnus 소작인 cum quō … agēbātur 그를 상대로 소송이 진행되고 있었다(미완료 수동 — 이 장 · 11장) succīsās arborēs 베어진 나무들 ex locātō 임대차에 기하여 iūrāverit 선서했다면(미래완료 — 10장) sē nōn succīdisse 자기는 베지 않았다고(대격부정사 — 14장) conveniētur 소송을 당할 것이다(미래 수동) exceptiōnem iūrisiūrandī 선서의 항변 dēfendī poterit 방어될 수 있을 것이다(possum 미래 — 이 장)

꼴 하나

iūrō → iūrābam · iūrābō

1활용 미완료 -ābam, 미래 -ābō

1. 1활용은 어간 모음 ā에 미완료 표지 -ba-를 붙인다. iūrābam · iūrābās · iūrābat.
2. 미래는 -b-에 -ō · -is · -it · -imus · -itis · -unt. iūrābō · iūrābis · iūrābit.
3. 3인칭 복수 미래는 -bunt다. iūrābunt「그들이 선서할 것이다」.

Testēs iūrābant.증인들이 선서하고 있었다.

Nōn iūrābō.나는 선서하지 않겠다.

한국이라면? ≠ 선서 · 민사소송법 제319조

민사소송법 제319조는 재판장이 증인에게 신문에 앞서 선서하게 한다. 원문의 선서는 당사자가 한 것이고, 그 선서가 뒤의 소송을 막는 항변이 되었다.

---

15 spondeō spondeō, spondēre, spopondī, spōnsum spon·de·ō 엄숙히 약속하다 ★★

2활용

복원 고전 [ˈspɔn.de.oː]

교회 [ˈspɔn.de.o]

문답계약(stipulātiō)에서「Spondēs? 약속하는가?」「Spondeō. 약속한다」로 묻고 답하는 동사다. 완료는 spepondī · spondī도 전한다. 신랑 · 신부(spōnsus · spōnsa)도 같은 뿌리다.

쉬운 예

Dominus pecūniam spondēbat.

주인은 돈을 (주겠다고) 엄숙히 약속하곤 했다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인은
pecūniam	4격 단수 여성	돈을
spondēbat	spondeō 미완료 3인칭 단수	약속하곤 했다

원문

> Sed haec quidem verbōrum obligātiō 'Darī spondēs? Spondeō' propria cīvium Rōmānōrum est; cēterae vērō iūris gentium sunt, itaque inter omnēs hominēs sīve cīvēs Rōmānōs sīve peregrīnōs valent.
>
> 판본 철자: Sed haec quidem uerborum obligatio DARI SPONDES? SPONDEO propria ciuium Romanorum est; cetera⟨e⟩ uero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines siue ciues Romanos siue peregrinos ualent.
>
> Gai. 3.93 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 330쪽. ⟨e⟩는 Poste가 이탤릭으로 찍은 편자 보충 글자 A 판본 스캔
>
> 그런데 「주겠다고 엄숙히 약속하는가? 엄숙히 약속한다」라는 말의 채무는 로마 시민에게만 고유하다. 나머지 꼴들은 만민법에 속하므로 로마 시민이든 외국인이든 모든 사람 사이에서 효력이 있다.
>
> verbōrum obligātiō 말로 생기는 채무 darī 주어지다(수동 부정사 — 11장)
>
> spondēs 너는 엄숙히 약속하는가 propria 고유한(+ 2격) cēterae 나머지 (꼴들) iūris gentium 만민법의
>
> peregrīnōs 외국인들(을) valent 효력이 있다

꼴 하나

Spondēs? — Spondeō.

묻는 동사를 그대로 받아 답한다

1. 문답계약은 묻는 말의 동사를 답에서 되풀이해야 성립했다. spondēs(2인칭) → spondeō(1인칭).
2. 2활용이라 미완료 spondēbam, 미래 spondēbō(1·2활용의 -bō).
3. 원문은 이 낱말 꼴만은 로마 시민끼리만 쓸 수 있다고 한다. 다른 꼴(dabis? dabō 등)은 외국인과도 통했다.

Prō amīcō spondēbō.나는 친구를 위해 약속할 것이다.

Amīcī pecūniam spondēbunt.친구들이 돈을 엄숙히 약속할 것이다.

---

16 **prōmittō** prōmittō, prōmittere, prōmīsī, prōmissum prō·**mit**·tō **약속하다** ★★★

3활용

복원 고전 [proːˈmɪt.toː]

교회 [proˈmit.to]

prō(앞으로) + mittō(보내다). 문답계약의 약속하는 쪽을 reus prōmittendī라 한다 (2장 reus 원문). spondeō와 달리 외국인과의 문답에도 쓸 수 있었다.

쉬운 예 Pecūniam prōmittam.

내가 돈을 약속하겠다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pecūniam	4격 단수 여성	돈을
prōmittam	prōmittō 미래 1인칭 단수	나는 약속할 것이다

원문

Verbīs obligātiō fit ex interrogātiōne et respōnsiōne, velutī 'Darī spondēs? Spondeō. **Dabis**? **Dabō**. Prōmittis? Prōmittō. Fideprōmittis? Fideprōmittō. Fidēiubēs? Fidēiubeō. **Faciēs**? Faciam.'

판본 철자: Verbis obligatio fit ex interrogatione ⟨e⟩t r⟨e⟩sponsione, ueluti DARI SPONDES? SPONDEO: DABIS? DABO: PROMITTIS? PROMITTO: FIDEPROMITTIS? FIDEPROMITTO: FIDEIVBES? FIDEIVBEO: FACIES? FACIAM.

Gai. 3.92 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 330쪽. ⟨e⟩는 Poste가 이탤릭으로 찍은 편자 보충 글자. 같은 문장이 Inst. 3.15 pr.에 있다 A 판본 스캔

말로 하는 채무는 묻고 답하는 것으로 생긴다. 예컨대 「주겠다고 엄숙히 약속하는가? 엄숙히 약속한다.」「주겠는가? 주겠다.」「약속하는가? 약속한다.」「신의를 걸고 약속하는가? 신의를 걸고 약속한다.」「(보증인으로서) 믿으라고 하는가? 믿으라고 한다.」「하겠는가? 하겠다.」

verbīs 말로(탈격 복수) fit 생긴다(fīō) interrogātiōne et respōnsiōne 물음과 답으로(3변화 탈격) dabis? dabō 주겠는가? 주겠다(dō 미래 — 이 장) fideprōmittis 신의를 걸고 약속하는가(보증) fidēiubēs 믿으라고 하는가(보증) faciēs? faciam 하겠는가? 하겠다(3활용 미래 — 이 장)

꼴 하나

Dabis? — Dabō. · Faciēs? — Faciam.

미래로 묻고 미래로 답한다

1. dabis · dabō는 dō(1활용)의 미래다. -bi- · -bō가 1·2활용 미래의 표지다.
2. faciēs · faciam은 faciō(3활용 -iō)의 미래다. 1인칭만 -am, 2인칭은 -ēs.
3. 미래로 묻고 답해 약속이 된다. 「줄 것인가? 줄 것이다」가 곧 채무다.

Prōmittēs? Prōmittam.약속하겠는가? 약속하겠다.

Reus pecūniam prōmittēbat.채무자가 돈을 약속하곤 했다.

---

17 **dēcernō** dēcernō, dēcernere, dēcrēvī, dēcrētum dē·cer·nō **결정하다, 판정하다** ★★

3활용

복원 고전 [deːˈkɛr.noː]

교회 [deˈt͡ʃɛr.no]

dē + cernō(가려내다). 완료분사 dēcrētum이 「결정 · 판결」(교회법의 decretum, 영어 decree)이 되었다. 황제가 심리해 내린 판정도 dēcrētum이다(원문).

쉬운 예

Iūdex causam dēcernet.

재판관이 사건을 판정할 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수(3변화)	재판관이
causam	4격 단수 여성	사건을
dēcernet	dēcernō 미래 3인칭 단수	판정할 것이다

원문

Quodcumque igitur imperātor per epistulam et subscrīptiōnem statuit vel cognōscēns dēcrēvit vel dē plānō interlocūtus est vel ēdictō praecēpit, lēgem esse cōnstat.

판본 철자: Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat.

D. 1.4.1.1 (Ulpianus libro primo institutionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』7쪽 A 판본 스캔

그러므로 황제가 서한과 회답 서명으로 정한 것이든, 심리하여 판정한 것이든, 법정 밖에서 간이하게 말한 것이든, 고시로 명한 것이든, 무엇이든 법률이라는 것이 확립되어 있다.

quodcumque 무엇이든 imperātor 황제 per epistulam 서한으로(per + 4격 — 8장)

statuit 정했다(완료) cognōscēns 심리하면서(현재분사 — 이 장 cognōscō)

dēcrēvit 판정했다(완료 — 10장) dē plānō 법정 밖에서 · 간이하게 ēdictō praecēpit 고시로 명했다

lēgem esse cōnstat 법률이라는 것이 확립되어 있다(대격부정사 — 14장)

꼴 하나

dēcernō → dēcrēvī · dēcrētum

현재 어간과 완료 어간이 크게 다르다

1. 현재 dēcern-, 완료 dēcrēv-, 완료분사 dēcrēt-. 사전형 네 꼴을 함께 외워야 원문에서 알아본다.
2. 이 장의 미완료 · 미래는 현재 어간에서 만든다. dēcernēbam · dēcernam.
3. 원문 dēcrēvit는 완료(10장)다. 명사 dēcrētum(판정)과 어간이 같다.

Praetor causās dēcernēbat.법무관이 사건들을 판정하고 있었다.

Iūdicēs dēcernent.재판관들이 판정할 것이다.

---

18 **cōnstituō** cōnstituō, cōnstituere, cōnstituī, cōnstitūtum cōns·**ti**·tu·ō **세우다, 정하다; (법을) 제정하다**

★★★

3활용

복원 고전 [kõːˈstɪ.tu.oː]

교회 [konˈstiː.tu.o]

con + statuō(세우다).「제정된 것」cōnstitūtiō가 황제의 칙법(cōnstitūtiōnēs prīncipum)을 가리키고, 근대에는 헌법(constitution)이 되었다.

쉬운 예

Populus lēgem cōnstituet.

인민이 법률을 정할 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Populus	1격 단수 남성	인민이
lēgem	4격 단수(3변화 lēx)	법률을
cōnstituet	cōnstituō 미래 3인칭 단수	정할 것이다

원문

Iūra nōn in singulās persōnās, sed generāliter cōnstituuntur.

판본 철자: Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur.

D. 1.3.8 (Ulpianus libro III ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』6쪽 A 판본 스캔

법은 낱낱의 사람을 겨냥해서가 아니라 일반적으로 정해진다.

iūra 법들(3변화 중성 1격 복수) in singulās persōnās 낱낱의 사람들을 향해(in + 4격 — 8장)

generāliter 일반적으로 cōnstituuntur 정해진다(수동 — 11장)

꼴 하나

cōnstituō → cōnstituam · cōnstituēbam

어간이 -u-로 끝나는 3활용

1. 어간 cōnstitu-에 3활용 어미를 붙인다. 현재 cōnstituit, 미래 cōnstituet, 미완료 cōnstituēbat.
2. u는 자음 v가 아니라 모음이다. cōn-sti-tu-ō 네 음절.
3. 원문의 cōnstituuntur는 수동(11장). 「정해진다」. u가 둘 이어진다.

Rōmānī lēgēs cōnstituēbant.로마인들이 법률들을 정하고 있었다.

Diem cōnstituēmus.우리는 날짜를 정할 것이다.

---

19 **vindicō** vindicō, vindicāre, vindicāvī, vindicātum vin·di·cō **(자기 것이라고) 청구하다; 되찾다; 벌하다**

★★★

1활용

복원 고전 [ˈwɪn.dɪ.koː]

교회 [ˈvin.di.ko]

법률가의 기본 뜻은 「이 물건은 내 것이라고 주장하다」다. 소유물 반환 소송을 reī vindicātiō라 한다. 「복수하다 · 벌하다」의 뜻(영어 vindicate · vengeance)도 같은 낱말이다.

쉬운 예

Servum meum vindicābam.
나는 내 노예를 (내 것이라고) 청구하고 있었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servum	4격 단수 남성	노예를
meum	4격 단수 남성(meus)	내
vindicābam	vindicō 미완료 1인칭 단수	나는 청구하고 있었다

원문

Sī in rem **agēbātur**, mōbilia quidem et moventia, quae modo in iūs adferrī addūcīve possent, in iūre vindicābantur ad hunc modum: quī **vindicābat** festūcam **tenēbat**; deinde ipsam rem adprehendēbat, velutī hominem, et ita dīcēbat: 'Hunc ego hominem ex iūre Quirītium meum esse aiō secundum suam causam. Sīcut dīxī, ecce tibi, vindictam inposuī', et simul hominī festūcam inpōnēbat; adversārius eadem similiter dīcēbat et faciēbat; …

판본 철자: Si in rem agebatur, mobilia quidem et mouentia, quae modo in ius adferri adduciue possent, in iure uindicabantur ad hunc modum: qui uindicabat ⟨f⟩estucam tenebat; deinde ipsam rem adprehendebat, ueluti hominem, et ita dicebat HVNC EGO HOMINEM EX IVRE QVIRITIVM MEVM ESSE AIO SECVNDVM SVAM CAVSAM. SICVT DIXI, ECCE TIBI, VINDICTAM INPOSVI, et simul homini festucam inponebat; aduersarius eadem similiter dicebat et faciebat; …

Gai. 4.16 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 456~457쪽(IA n519~n520). ⟨f⟩는 Poste가 이탤릭으로 찍은 편자 보충 글자. 법정 문구는 작은 대문자 A 판본 스캔

물건에 관한 소송이면, 법정으로 가져오거나 끌고 올 수 있는 동산과 (스스로) 움직이는 것은 법정에서 이렇게 청구되었다. 청구하는 사람이 지팡이를 들고, 이어 물건 자체, 예컨대 노예를 붙잡고 이렇게 말했다. 「나는 이 사람이 로마 시민법에 따라 그 원인으로 내 것이라고 말한다. 내가 말했듯이, 보라, 너에게 지팡이를 얹었다.」 그러면서 동시에 그 사람에게 지팡이를 얹었다. 상대방도 같은 말을 하고 같은 일을 했다. …

in rem agēbātur 물건에 관해 소송이 진행되었다(미완료 수동)

mōbilia · moventia 동산 · 스스로 움직이는 것(노예 · 가축) vindicābantur 청구되었다(미완료 수동)

vindicābat · tenēbat · adprehendēbat · dīcēbat 청구하던 · 들고 있었다 · 붙잡았다 · 말했다(미완료 — 이 장)

festūcam 지팡이를(1변화 4격) ex iūre Quirītium 로마 시민법에 따라 aiō 나는 말한다

vindictam inposuī 지팡이를 얹었다(완료 — 10장) inpōnēbat · faciēbat 얹었다 · 했다(미완료 — 이 장)

꼴 하나

vindicābat · tenēbat · dīcēbat

의식을 묘사하는 미완료 — 「~하곤 했다」

1. 가이우스는 옛날 소송 의식을 미완료로 늘어놓는다. 한 번 일어난 일이 아니라 늘 그렇게 하던 일이기 때문이다.
2. 1활용 vindicābat, 2활용 tenēbat, 3활용 dīcēbat. 표지 -ba-는 같고 앞의 모음만 다르다.
3. vindicābantur는 미완료 수동(11장)이다. -ba- 뒤에 수동 어미 -ntur가 붙었다.

Dominus rem suam vindicābit.주인이 자기 물건을 청구할 것이다.

Dominī hominem vindicābant.주인들이 그 사람을 자기 것이라고 주장하고 있었다.

한국이라면? = 소유물반환청구권 · 민법 제213조

민법 제213조는 소유자가 자기 물건을 점유한 자에게 반환을 청구하게 하고, 점유할 권리가 있는 점유자는 거부할 수 있게 한다. 로마의 reī vindicātiō가 이 청구의 원형이다.

---

20 **cognōscō** cognōscō, cognōscere, cognōvī, cognitum cog·**nōs**·cō **알다, 알게 되다; (사건을) 심리하다**

★★

3활용

복원 고전 [kɔŋˈnoːs.koː]

교회 [koɲˈɲɔs.ko]

con + (g)nōscō(알다). 법정에서는 「사건을 알아보다」, 곧 심리하다다. 정무관이 직접 심리하는 절차를 cognitiō라 하고, 「causā cognitā(사건을 심리한 뒤에)」라는 어구로 자주 나온다.

쉬운 예

Praetor causam cognōscet.

법무관이 사건을 심리할 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Praetor	1격 단수(3변화)	법무관이
causam	4격 단수 여성	사건을
cognōscet	cognōscō 미래 3인칭 단수	심리할 것이다

원문

Ostendimus, quī **possunt** dē suspectō cognōscere: nunc videāmus, quī suspectī fierī possunt.

판본 철자: Ostendimus, qui possunt de suspecto cognoscere: nunc videamus, qui suspecti fieri possunt.

Inst. 1.26.2 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』9쪽 A 판본 스캔

의심스러운 후견인에 관한 사건을 누가 심리할 수 있는지 보였다. 이제 누가 의심스러운 자가 될 수 있는지 보자.

ostendimus 우리는 보였다(완료 — 10장) quī possunt 누가 ~할 수 있는지(possum — 이 장)

dē suspectō 의심스러운 (후견인)에 관하여 cognōscere 심리하다 videāmus 보자(접속법 — 13장)

suspectī fierī 의심스러운 자가 되다

꼴 하나

cognōscō → cognōscam · cognōscēbam

3활용 — 미래 -am · -ēs, 미완료 -ēbam

1. 미래 cognōscam · cognōscēs · cognōscet. 미완료 cognōscēbam.
2. 완료 cognōvī, 완료분사 cognitum으로 어간이 바뀐다. causā cognitā가 이 분사다(12장).
3. 고전 발음에서 gn은 [ŋn]이다. 교회 발음은 이탈리아어처럼 [ɲɲ]로 읽는다.

Iūdex causās cognōscēbat.재판관이 사건들을 심리하고 있었다.

Vēritātem cognōscēmus.우리는 진실을 알게 될 것이다.

사건 · 밤도둑 — 죽여도 되는가

기원전 5세기 로마. 한밤중에 도둑이 집에 들어와 물건을 들고 나가려 한다.
집주인이 붙잡으려 하자 몸싸움이 벌어졌고, 집주인이 도둑을 죽였다.

같은 일이 대낮에 일어났다면 어떤가? 그리고 집주인은 그 자리에서 무엇을 했어야 하는가?

12표법은 밤도둑을 죽인 집주인을 처벌했을까? 왜 밤과 낮을 나누었을까?

▼ 원문과 답 보기

Sī nox fūrtum faxsit, sī im occīsit, iūre caesus estō.

판본 철자: Si nox furtum faxsit, si im occisit, iure caesus esto.

XII Tab. VIII.12 (Bruns⁷ p. 31) · Bruns, Fontes iuris Romani antiqui 7판(Gradenwitz 편, Tübingen 1909) 31쪽 단편 12. 같은 쪽 전거란에 따르면 마크로비우스 사본은 「factum sit」이고 faxsit는 Cuiacius의 교정이다(「faxsit em. Cuiacius」). Crawford(1996) 번호로는 I.17 A 판본 스캔

밤에 도둑질을 했는데 그를 죽였으면, 그는 적법하게 죽은 것이어라.

sī 만약 nox 밤에(1격 꼴 — 옛 어법) fūrtum faxsit 도둑질을 했다(faxsit — faciō의 옛 꼴) im 그를(is의 옛 4격 = eum) occīsit 죽였다(occīdō의 옛 꼴) iūre 법에 맞게(탈격) caesus 죽임을 당한(caedō 완료분사) estō ~이어라(미래 명령 — 13장)

Nōn **esse** ab rē putō hōc in locō id quoque admonēre, quod decemvirī in duodecim tabulīs inūsitātissimē nox prō noctū dīxērunt. Verba haec **sunt**: 'sī nox fūrtum factum sit, sī im occīsit iūre caesus estō', in quibus verbīs id etiam notandum, quod ab eō, quod est is, nōn eum cāsū accūsātīvō sed im dīxērunt.

판본 철자: non esse ab re puto hoc in loco id quoque admonere, quod DECEM VIRI in DUODECIM TABVLIS inusitatissime nox pro noctu dixerunt. uerba haec sunt si nox furtum factum sit, si im occisit iure caesus esto, in quibus uerbis id etiam notandum, quod ab eo, quod est is, non eum casu accusatiuo sed im dixerunt.

Macr. Sat. 1.4.19 · F. Eyssenhardt 편 Macrobius 2판(Leipzig, Teubner 1893) 17쪽. 법률 문구는 판에서 성긴 글자로 찍었다 A 판본 스캔

이 자리에서 이것도 짚어 두는 것이 엉뚱하지 않다고 생각한다. 10인 위원은 12표법에서 아주 드문 어법으로 noctū 대신 nox라고 했다. 그 말은 이렇다. 「밤에 도둑질이 일어났고 그를 죽였으면, 적법하게 죽은 것이어라.」 이 말에서는 is에서 4격 eum이 아니라 im이라고 한 것도 눈여겨볼 만하다.

nōn esse ab rē 엉뚱하지 않다 admonēre 짚어 두다 decemvirī 10인 위원(12표법 제정자) inūsitātissimē 아주 드문 어법으로 nox prō noctū noctū 대신 nox를 dīxērunt 말했다(완료 — 10장) factum sit 일어났다(접속법 완료 수동 — 사본의 읽기) cāsū accūsātīvō 대격(4격)으로

Lēx duodecim tabulārum fūrem noctū dēprehēnsum occīdere permittit, ut tamen id ipsum cum clāmōre testificētur: interdiū autem dēprehēnsum ita permittit occīdere, sī is sē tēlō dēfendat, ut tamen aequē cum clāmōre testificētur.

판본 철자: Lex duodecim tabularum furem noctu deprehensum occidere permittit, ut tamen id ipsum cum clamore testificetur: interdiu autem deprehensum ita permittit occidere, si is se telo defendat, ut tamen aeque cum clamore testificetur.

D. 9.2.4.1 (Gaius libro septimo ad edictum provinciale) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』125쪽 A 판본 스캔

12표법은 밤에 현장에서 붙잡힌 도둑을 죽이는 것을 허락한다. 다만 바로 그 일을 고함으로 알려 증거를 남겨야 한다. 낮에 붙잡힌 도둑은 그가 무기로 자신을 지키려 할 때만 죽이도록 허락한다. 이때도 똑같이 고함으로 알려야 한다.

dēprehēnsum 현장에서 붙잡힌(완료분사) occīdere permittit 죽이는 것을 허락한다

ut tamen 다만 ~하도록(접속법 — 14장) cum clāmōre 고함과 함께 testificētur 증거를 남긴다(탈형동사 — 11장)

interdiū 낮에 sī is sē tēlō dēfendat 그가 무기로 자신을 지키려 하면

Sed et sī quemcumque alium ferrō sē petentem quis occīderit, nōn **vidēbitur** iniūriā occīdisse: et sī metū quis mortis fūrem occīderit, nōn **dubitābitur**, quīn lēge Aquiliā nōn teneātur. Sīn autem cum posset adprehendere, māluit occīdere, magis est ut iniūriā fēcisse videātur: ergō et Cornēliā **tenēbitur**.

판본 철자: Sed et si quemcumque alium ferro se petentem quis occiderit, non videbitur iniuria occidisse: et si metu quis mortis furem occiderit, non dubitabitur, quin lege Aquilia non teneatur. sin autem cum posset adprehendere, maluit occidere, magis est ut iniuria fecisse videatur: ergo et Cornelia tenebitur.

D. 9.2.5 pr. (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』125쪽.『모세법과 로마법 대조(Collatio)』7.3.2–4에 같은 글이 있고(각주 2), 그곳은 metu quis mortis 대신 quis noctu다(각주 5) A 판본 스캔

칼을 들고 자기에게 덤비는 다른 누구를 죽였어도 불법으로 죽인 것으로 보이지 않을 것이다. 죽을까 두려워서 도둑을 죽였다면 아퀼리우스법으로 책임지지 않는다는 데 의심이 없을 것이다. 그러나 붙잡을 수 있었는데도 죽이는 쪽을 택했다면 불법으로 한 것으로 보는 편이 낫다. 그러면 코르넬리우스법으로도 책임질 것이다.

ferrō sē petentem 칼로 자기를 덮치는(현재분사 — 12장) occīderit 죽였다면(미래완료 — 10장)

vidēbitur 여겨질 것이다(미래 수동) metū mortis 죽음이 두려워서(4변화 탈격 — 8장)

dubitābitur 의심될 것이다(미래 수동) cum posset adprehendere 붙잡을 수 있었는데도 māluit 더 원했다 · 택했다

tenēbitur 책임질 것이다(미래 수동) Cornēliā 코르넬리우스법(살인에 관한 법률)으로

법률가의 답

12표법은 밤도둑을 죽였으면「적법하게 죽은 것」이라 했다. 가이우스는 조건을 붙인다. 밤에도 고함으로 알려야 하고, 낮에는 도둑이 무기로 맞설 때만 죽일 수 있다. 울피아누스는 더 좁힌다. 붙잡을 수 있었는데 죽였다면 불법이다.

문법 짚기

- 12표법의 nox는 1격 꼴인데「밤에」로 쓰였다. 마크로비우스가「noctū 대신 nox」를「아주 드문 어법」이라 한 까닭이다. 보통은 noctū나 nocte다.
- im은 대명사 is의 옛 4격(= eum)이다(7장). 마크로비우스가 바로 이 점을 짚는다.
- faxsit · occīsit는 옛 꼴이다. Bruns가 찍은 faxsit는 사본의「factum sit」를 Cuiacius가 고친 것이다(Bruns 31쪽 전거란). estō는 미래 명령(13장).
- 울피아누스의 vidēbitur · dubitābitur · tenēbitur는 이 장의 미래에 수동 어미(11장)를 붙인 꼴이다. 법률가가 결론을 미래로 말한다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · Da mihi factum, dabo tibi ius

Dā mihi factum, dabō tibi iūs. 전승(문구 출처 미확인)

「나에게 사실을 달라, 너에게 법을 주겠다」. 사실은 당사자가 대고 법은 법원이 안다는 원칙(iūra nōvit cūria, 「법원은 법을 안다」)과 짝으로 로마법 격언처럼 소개된다.

이 책의 조사에서는 이 문구를 고대 로마 원전에서도 교회법대전에서도 찾지 못했다. 전승(문구 출처 미확인)이다. dā는 dō의 명령, dabō는 이 장의 미래다.

생각이 가장 가까운 로마 문장은 디오클레티아누스 황제의 칙답(290년)이다. 당사자나 조력자가 덜 말한 것이 있으면 재판관이 법률과 공법에 맞는 것을 채워 말하라는 것이다. 다만 이 칙답은 사실과 법을 나누어 말하지 않는다.

> Nōn dubitandum est iūdicī, sī quid ā lītigātōribus vel ab hīs quī negōtiīs adsistunt minus fuerit dictum, id supplēre et prōferre, quod sciat lēgibus et iūrī pūblicō convenīre.C. 2.10.1 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. ad Honoratum) · Krüger, Corpus Iuris Civilis II『칙법휘찬』102쪽. 표제「Ut quae desunt advocationi partium iudex suppleat」(당사자 변론에 빠진 것은 재판관이 채운다). 날짜 S. xvi k. Mart., 연도 290은 편자의 환산 A 판본 스캔
>
> 소송 당사자나 그 사건을 돕는 사람들이 덜 말한 것이 있으면, 재판관은 법률과 공법에 맞는다고 아는 것을 채워 내놓기를 망설여서는 안 된다.

한국이라면? · 정당방위와 야간 절도 — 12표법과 한국 형법

사건의 답과 한국 조문을 나란히 놓았다. 형법은 법률(2026. 10. 2. 시행) 기준이다.

	로마 원문	한국 조문	차이
≠	Sī nox fūrtum faxsit, sī im occīsit, iūre caesus estō (XII Tab. VIII.12)	형법 제21조 제1항「현재의 부당한 침해로부터 자기 또는 타인의 법익을 방위하기 위하여 한 행위는 상당한 이유가 있는 경우에는 벌하지 아니한다」	12표법은 밤이라는 사정만으로 살해를 적법하게 했다. 형법은 밤낮을 나누지 않고「상당한 이유」를 따진다.
≠	sī metū mortis fūrem occīderit … nōn teneātur (D. 9.2.5 pr.)	형법 제21조 제3항「제2항의 경우에 야간이나 그 밖의 불안한 상태에서 공포를 느끼거나 경악하거나 흥분하거나 당황하였기 때문에 그 행위를 하였을 때에는 벌하지 아니한다」	정도를 넘은 방위(제2항)라도 야간의 공포 때문이면 벌하지 않는다. 울피아누스도 죽음이 두려워 도둑을 죽였으면 책임이 없다고 한다. 다만 그가 말하는 것은 아퀼리우스법의 배상 책임이고, 붙잡을 수 있었는데 죽였으면 위법하며 코르넬리우스법(형사)으로도 책임진다고 잇는다.
≠	cum clāmōre testificētur (D. 9.2.4.1)	(형법 제21조에 해당 요건 없음)	가이우스는 고함으로 알려 증거를 남기라고 한다. 형법 제21조의 문언에는 이런 절차 요건이 없다.
+	fūrtum · nox (D. 47.2.1 pr. · 1.3)	형법 제330조「야간에 사람의 주거 … 에 침입하여 타인의 재물을 절취한 자는 10년 이하의 징역에 처한다」· 제329조(절도, 6년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금)	한국 형법에서 밤은 도둑의 형을 무겁게 하는 사정이다. 12표법에서 밤은 집주인의 방위를 넓히는 사정이었다.

형법 제21조 · 제329조 · 제330조(국가법령정보센터 현행본, 2026-10-21 조회 — data/kr_sources_ch09.yaml). 12표법 Bruns 7판 31쪽,『학설휘찬』Mommsen 125 · 764쪽.

명문장 · 누가 감시자를 감시하는가

Audiō quid veterēs ōlim moneātis amīcī: 'pōne seram, prohibē'. Sed quis custōdiet ipsōs custōdēs? Cauta est et ab illīs incipit uxor.

판본 철자: audio quid veteres olim moneatis amici: 'pone seram, prohibe'. sed quis custodiet ipsos custodes? cauta est et ab illis incipit uxor.

Iuv. 6.346–348 · L. Friedländer 편 D. Junii Juvenalis Saturarum libri V(Leipzig 1895) 325쪽. prohibe — 다른 사본 무리(ω)는 cohibe(같은 쪽 비판장치) A 판본 스캔

옛 친구들이여, 그대들이 무엇을 충고하는지 들린다.「빗장을 걸고 막아라.」그러나 누가 그 감시자들을 감시할 것인가? 아내는 영리해서 바로 그들부터 시작한다.

audiō 나는 듣는다 moneātis 그대들이 충고하는지(접속법 — 14장) pōne seram 빗장을 걸어라(명령) prohibē 막아라(명령) custōdiet 감시할 것이다(custōdiō 미래 — 이 장) ipsōs custōdēs 감시자들 자신을(4격 복수) cauta 조심성 있는 · 영리한 ab illīs incipit 그들부터 시작한다

권력 통제의 문구로 인용되지만, 유베날리스의 맥락은 아내를 지키라고 문지기를 두어도 아내가 먼저 문지기를 꾄다는 풍자다. custōdiet는 이 장의 4활용 미래다.

확인 문제 5

1.「Fūrem capiēmus.」의 fūrem은 무슨 격인가?

- 1격 단수
- 2격 단수
- **4격 단수**
- 탈격 단수

3변화 fūr, fūris의 4격 단수다. capiēmus(우리는 잡을 것이다)의 목적어.

2. 3활용 agō의「agam」은?

- 현재 1인칭 단수
- 미완료 1인칭 단수
- **미래 1인칭 단수**
- 1변화 명사 4격

3 · 4활용의 미래 1인칭 단수는 -am이다. 미완료는 agēbam.

3.「aget」와「agit」의 차이는?

- 같은 꼴의 다른 철자
- **aget는 미래 · agit는 현재**
- aget는 미완료 · agit는 현재
- aget는 복수 · agit는 단수

3활용 미래 3인칭 단수는 -et, 현재는 -it다. 모음 하나로 시제가 갈린다.

4. 마크로비우스가 12표법「sī nox fūrtum …」에서 짚은 것은?

- **nox를 noctū 대신 쓴 드문 어법**
- fūrtum의 철자 오류
- 사형 규정의 잔혹함
- 조문 번호의 혼동

「decemvirī … inūsitātissimē nox prō noctū dīxērunt」. 그는 im이 eum 대신 쓰인 것도 짚는다(Sat. 1.4.19).

5. 이 장「격언 출처」에서 본 대로,「Dā mihi factum, dabō tibi iūs」의 문구 출처는?

- 12표법
- 『학설휘찬』
- **문구 출처 미확인(전승)**
- 영국 판결

고대 로마 원전과 교회법대전에서 이 문구를 찾지 못했다. 생각이 가까운 로마 문장으로 디오클레티아누스의 칙답(C. 2.10.1)이 있지만 문구가 다르다.

1부 문법 · 제10장

완료 체계 — 이미 일어난 일을 적는 꼴

Perfectum · plūsquamperfectum · futūrum exāctum

법률가는 이미 일어난 일을 판단한다. 그래서 『학설휘찬』의 사실관계는「밀쳤다 · 넘어졌다 · 부러뜨렸다」처럼 완료로 적히는 일이 많고, 법률가의 답도「나는 답했다(respondī)」로 시작한다. 이 장은 사전의 셋째 꼴에서 완료 어간을 꺼내 완료 · 과거완료 · 미래완료를 만드는 법을 익힌다. 끝에서는 공놀이 중에 밀려 넘어져 다리가 부러진 노예 사건을 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Servus cecidit et crūs frēgit. D. 9.2.52.4
   노예가 넘어져 다리가 부러졌다.
2. Lēgātum est dōnātiō testāmentō relicta. D. 31.36
   유증은 유언으로 남겨진 증여다.
3. Quod īnfāns vel furiōsus possessor perdidit vel corrūpit, impūnītum est. D. 6.1.60
   유아나 정신병자인 점유자가 잃었거나 망가뜨린 것은 책임을 묻지 않는다.

▼ 처음 보는 문법 용어 32

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격.「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격.「~에게」. 받는 사람
4격	대격.「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)
탈격	5격.「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다

중성 남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a

장음 부호 모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다

강세 낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다

어간 격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)

음절 모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)

사전형 사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)

활용 동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)

부정사 「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

3활용 부정사가 짧은 -ere로 끝나는 동사(agō, agere). 현재에서 어간 뒤에 -i-가 끼고 3인칭 복수는 -unt (6장)

4활용 부정사가 긴 -īre로 끝나는 동사(audiō, audīre). 3인칭 복수는 -iunt (6장)

-iō 동사 1인칭 단수가 -iō인데 부정사가 짧은 -ere인 3활용 동사(capiō, capere · faciō, facere). 현재 직설법 능동에서는 capiō와 capiunt에만 -i-가 남는다(capis · capit). 미완료 · 미래 · 접속법에는 남는다(capiēbam · capiam · capiās) (6장)

관계대명사 앞 명사를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는 말(quī, quae, quod). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 이어지는 문장 안의 역할로 정한다 (7장)

전치사 명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)

4변화 사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)

5변화 사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)

미완료 과거에 이어지던 일 · 되풀이되던 일을 말하는 시제(vocābam 「부르고 있었다」). 현재 어간 + -ba- + 인칭 어미 -m · -s · -t … 한 번 끝난 일은 완료(10장) (9장)

완료 끝난 일을 말하는 시제(impulit 「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)

완료 어간 완료 · 과거완료 · 미래완료를 만드는 어간. 현재 어간에서 규칙으로 맞히기 어려워 사전의 셋째 꼴에서 찾는다(cadō → cecidī → cecid-) (10장)

과거완료 과거의 어느 때보다 먼저 끝난 일(ceciderat 「넘어졌었다」). 완료 어간 + -eram · -erās · -erat … (10장)

미래완료 앞으로의 어느 때보다 먼저 끝날 일. 완료 어간 + -erō · -eris · -erit … 3인칭 복수 -erint. 법률 조건문 「sī … ceciderit(떨어졌다면)」의 꼴 (10장)

중복 완료 머리 자음을 겹쳐 만드는 완료(cadō → cecidī, dō → dedī). 합성어는 겹친 머리를 버리기도 한다(accidō → accidī) (10장)

완료분사 넷째 주요형에서 온 「~된」 꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)

동명사 -ndī · -ndō · -ndum으로 끝나는 동사의 명사 꼴. 「~하는 것」. 1격이 없고 부정사가 그 자리를 맡는다(tribuendī 주는 것의) (12장)

동형사 -ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴. 「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께 「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)

간접의문 「누가 · 무엇을 · ~인지」 묻는 말을 다른 문장 속에 넣은 것. 동사가 접속법이 된다(appāret cuius ictū periērit 누구의 일격으로 죽었는지 드러난다) (14장)

접속법 「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

완료 — 셋째 꼴에서 어간을 꺼낸다

완료 능동 직설법은 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 떼고 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다.

- 완료는 끝난 일을 말한다(「~했다」). 법률가의 사실관계(impulit 밀쳤다, cecidit 넘어졌다)와 답(respondī 나는 답했다)이 이 꼴로 적힌다.
- 완료 어간은 현재에서 규칙으로 맞히기 어려운 것이 많다. 그래서 사전은 동사를 네 꼴로 싣는다(4장). 셋째 꼴 impulī에서 -ī를 떼면 완료 어간 impul-이다.
- 어미 여섯은 활용과 상관없이 모든 동사에 같다. 1인칭 단수 -ī, 2인칭 -istī, 3인칭 -it.
- 3인칭 복수 -ērunt 대신 짧은 -ēre도 쓴다(impulēre). 현재 부정사(impellere)와 어간이 다르니 어간을 본다.
- sum의 완료는 fuī다. 어미는 다른 동사와 같다(fuit 그는 ~였다).

표로 보기

사람	어미	impellō → impulī	cadō → cecidī	sum → fuī
1인칭 단수	-ī	impulī	cecidī	fuī
2인칭 단수	-istī	impulistī	cecidistī	fuistī
3인칭 단수	-it	impulit	cecidit	fuit
1인칭 복수	-imus	impulimus	cecidimus	fuimus
2인칭 복수	-istis	impulistis	cecidistis	fuistis
3인칭 복수	-ērunt	impulērunt	cecidērunt	fuērunt

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Servus cecidit et crūs frēgit
1격 · 노예가 | 완료 3인칭 단수 · 넘어졌다 | 그리고 | 4격 중성 · 다리를 | 완료 3인칭 단수 · 부러뜨렸다

노예가 넘어져 다리가 부러졌다.

Respondī nōn posse
완료 1인칭 단수 · 나는 답했다 | 아니 | 부정사 · 할 수 있다

나는 (소송)할 수 없다고 답했다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~cecidit = 넘어진다~~	cecidit = 넘어졌다(완료)	현재는 cadit다. 셋째 꼴 cecidī에서 온 어간 cecid-이면 완료다.
~~impulērunt를 미래로 읽는다~~	impulērunt = 그들이 밀쳤다	-ērunt는 완료 3인칭 복수의 표지다. 미래는 9장의 -ent · -bunt.
~~accidit는 언제나 현재~~	현재일 수도 완료일 수도	accidō의 완료 accidī는 현재와 어간이 같다. 문맥으로 가린다.
~~frangō의 완료를 frangī로 만든다~~	frēgī	완료 어간은 현재에서 만들지 않고 사전의 셋째 꼴에서 찾는다.

과거완료와 미래완료 —「그보다 먼저」

완료 어간 + -eram은 과거완료(~했었다), 완료 어간 + -erō는 미래완료(~했을 것이다 · ~했다면)다. 미래완료 3인칭 복수는 -erint.

- 과거완료는 과거의 어느 때보다 먼저 끝난 일이다. 이 장 사건의「cuius impulsū ceciderat」는 소송을 묻기 전에 이미「넘어졌던」일이다.
- 미래완료는 앞으로의 어느 때보다 먼저 끝날 일이다. 법률 문장은「sī + 미래완료」를 조건의 기본 틀로 쓴다. Sī lapis ceciderit —「돌이 떨어졌다면」.
- 어미는 sum의 미완료 eram · 미래 erō(9장)와 거의 같다. 미래완료 3인칭 복수만 -erunt가 아니라 -erint다.
- 미래완료와 접속법 완료(14장)는 장음을 빼고 쓰면 1인칭 단수(-erō / -erim) 말고는 철자가 같다. 이 책은 Wiktionary를 따라 접속법 완료의 -erīs · -erīmus · -erītis를 길게 적는다. 고전 문헌에는 두 길이가 섞여 나온다.「utrum … ceciderit」는 utrum이 이끄는 간접의문이라 접속법이고, sī 뒤의 frēgeris는 미래완료다. 조건절인지 의문절인지는 문맥으로 가린다.
- 한국어로는「~했었다 · ~했다면」으로 옮겨 시간의 앞뒤를 살린다.

표로 보기

사람	과거완료 어미	impellō	미래완료 어미	impellō
1인칭 단수	-eram	impuleram	-erō	impulerō
2인칭 단수	-erās	impulerās	-eris	impuleris
3인칭 단수	-erat	impulerat	-erit	impulerit
1인칭 복수	-erāmus	impulerāmus	-erimus	impulerimus
2인칭 복수	-erātis	impulerātis	-eritis	impuleritis
3인칭 복수	-erant	impulerant	-erint	impulerint

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Sī	pilam	frēgeris	aliam	dabis
만약	4격 · 공을	미래완료 2인칭 단수 · 깨뜨렸다면	4격 여성 · 다른 (공을)	미래 2인칭 단수 · 줄 것이다

네가 공을 깨뜨렸다면 다른 공을 줄 것이다.

Servus	iam	ceciderat	cum	dominus	vēnit
1격 · 노예는	이미	과거완료 3인칭 단수 · 넘어졌었다	~했을 때	1격 · 주인이	완료 3인칭 단수 · 왔다

주인이 왔을 때 노예는 이미 넘어져 있었다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~ceciderat = 넘어졌다(완료)~~	넘어졌었다(과거완료)	완료 어간 뒤의 -erat가 과거완료의 표지다.
~~impulerint = 완료 3인칭 복수~~	미래완료 3인칭 복수(또는 접속법 완료)	완료는 impulērunt. -erint는 미래완료다.
~~Sī lapis ceciderit → 돌이 떨어질 것이면~~	돌이 떨어졌다면	미래완료 조건은 그 일이 먼저 끝난 뒤의 결과를 말한다.
~~eram을 과거완료 어미로~~	eram = sum의 미완료 · fueram = sum의 과거완료	과거완료는 완료 어간(fu-) 뒤에 -eram을 붙인다.

완료 어간을 만드는 길

완료 어간은 대개 -v- · -u- 붙이기, -s- 붙이기, 머리 자음 겹치기, 모음 늘이기 가운데 하나로 생긴다. 사전의 셋째 꼴로 확인한다.

- -v- · -u- 붙이기가 가장 흔하다. 1 · 4활용(vocāvī, fīnīvī)과 2활용 다수(placuī).
- -s- 붙이기는 자음 어간 뒤에 온다. 자음끼리 닮아 꼴이 바뀐다(iubeō → iussī, lūdō → lūsī).
- 머리 자음 겹치기(중복). cadō → cecidī, dō → dedī. 합성어는 겹친 머리를 버리기도 한다(accidō → accidī) — perdō → perdidī처럼 남기는 것도 있다.
- 모음 늘이기. frangō → frēgī, fugiō → fūgī, cōgō → coēgī. 현재에만 있던 n · m이 빠지기도 한다(rumpō → rūpī, relinquō → relīquī).
- 그 밖에 모음이 바뀌거나(impellō → impulī) 현재 어간에 -ī만 붙는(dēfendō → dēfendī, 6장) 것도 있다.

표로 보기

갈래	현재	완료	뜻
-v- 붙이기	fīniō	fīnīvī	끝내다
-u- 붙이기	placeō	placuī	마음에 들다
-s- 붙이기	iubeō	iussī	명령하다
-s- 붙이기	lūdō	lūsī	놀다
머리 겹치기	cadō	cecidī	넘어지다
머리 겹치기	perdō	perdidī	잃다
모음 늘이기	frangō	frēgī	부러뜨리다
모음 늘이기	rumpō	rūpī	깨뜨리다
모음 늘이기	relinquō	relīquī	남기다
모음 늘이기	cōgō	coēgī	몰아넣다
모음 바꾸기	impellō	impulī	밀치다
그대로	dēfendō	dēfendī	막다

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Pater fīliō fundum relīquit
1격 · 아버지가 3격 · 아들에게 4격 · 토지를 완료(relinquō — n이 빠짐) · 남겼다
아버지가 아들에게 토지를 남겼다.

Iūdex lītem fīnīvit
1격 · 재판관이 4격 · 다툼을 완료(-v-) · 끝냈다
재판관이 다툼을 끝냈다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~cadō의 완료 = cadī~~	cecidī	머리 자음을 겹치는 동사다. 사전의 셋째 꼴을 본다.
~~합성어도 언제나 겹친다 (accecidī)~~	accidī	accidō는 겹친 머리를 버린다. perdō(perdidī)처럼 남기는 것도 있어 사전으로 확인한다.
~~relinquit와 relīquit는 같은 꼴~~	relinquit 현재 · relīquit 완료	완료에서는 현재의 n이 빠진다. 판본에서는 n의 유무로 가린다.
~~perdidit = 현재 「잃는다」~~	완료 「잃었다」	현재 3인칭 단수는 perdit다. -did-가 중복 완료의 표지다.

표제어 19

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 「쉬운 예」는 이 장까지의 문법만으로 지은 문장이고, 「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 pila pila, pilae pi·la 공 ★

여성 1변화

복원 고전 [ˈpɪ.ɬa]

교회 [ˈpiː.la]

짧은 i다. 긴 i의 pīla(기둥 · 절구)와 pīlum(투창)은 다른 낱말이다. 공놀이는 『학설휘찬』의 아퀼리우스법 사건에 두 번 나온다 — 이 장 사건과 14장 이발사 사건. 이 낱말의 원문 예는 이 장 사건 원문(D. 9.2.52.4 「Cum pila complures luderent」)이 겸한다.

쉬운 예 Servus pilam percēpit.
노예가 공을 받아 잡았다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
pilam	4격 단수 여성	공을
percēpit	완료 3인칭 단수(percipiō)	받아 잡았다

꼴 하나

pila · pīlum

공과 투창 — 모음 길이도 변화도 다르다

1. pila(짧은 i)는 1변화 여성 「공」이다. 탈격 pilā는 「공으로」.
2. pīlum(긴 i)은 2변화 중성 「투창」이다. 그 탈격 pīlō가 이 장 lūdō의 원문에 나온다.
3. 판본에는 장음 부호가 없다. pila · pilo는 어미와 문맥으로 가린다.

Pilam percēpī.나는 공을 받았다.

Pilā lūsistis.너희는 공으로 놀았다.

2 lūdō lūdō, lūdere, lūsī, lūsum lū·dō 놀다; (돈을 걸고) 노름하다 ★★

3활용

복원 고전 [ˈɬuː.doː]

교회 [ˈluː.do]

놀이 일반을 말하고, 「in pecūniam lūdere(돈을 걸고 놀다)」는 노름이다. 『학설휘찬』 11권 5장 「노름꾼에 관하여(Dē āleātōribus)」가 이 낱말을 다룬다.

쉬운 예 Puerī pilā lūsērunt.
아이들이 공으로 놀았다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Puerī	1격 복수 남성	아이들이
pilā	탈격 단수 여성	공으로
lūsērunt	완료 3인칭 복수	놀았다

원문

> Senātūs cōnsultum **vetuit** in pecūniam lūdere, praeterquam sī quis certet hastā vel pīlō iaciendō vel currendō saliendō luctandō pugnandō quod virtūtis causā fiat: …
>
> 판본 철자: Senatus consultum vetuit in pecuniam ludere, praeterquam si quis certet hasta vel pilo iaciendo vel currendo saliendo luctando pugnando quod virtutis causa fiat: …
>
> D. 11.5.2.1 (Paulus libro nono decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』154쪽. 문장은 다음 단편 D. 11.5.3(Marcianus)으로 이어진다 A 판본 스캔
>
> 원로원 의결은 돈을 걸고 노는 것을 금지했다. 다만 창이나 투창을 던지거나, 달리기 · 뛰기 · 씨름 · 권투처럼 용기(virtūs)를 겨루려고 하는 경기는 예외다.
>
> vetuit 금지했다(완료 · vetō) in pecūniam 돈을 걸고 praeterquam sī 다만 ~하는 경우는 빼고
>
> certet 겨룬다(접속법 — 14장)
>
> hastā vel pīlō iaciendō 창이나 투창을 던져서(동형사 탈격 — 12장. iaciendō가 pīlō에 성 · 수 · 격을 맞춘다)
>
> virtūtis causā 용기를 위하여 fiat 행해진다(접속법 · fīō)

꼴 하나

lūdō → lūsī

-s- 완료 — d가 s 앞에서 사라진다

1. 셋째 꼴 lūsī에서 -ī를 떼면 완료 어간 lūs-다. lūd- 뒤에 s가 붙으며 d가 빠졌다.
2. 완료 3인칭 복수는 lūsērunt「그들이 놀았다」.
3. 넷째 꼴 lūsum에서 명사 lūsus(놀이, 8장)가 나왔다.

Puerī in campō lūsērunt.아이들이 들판에서 놀았다.

In pecūniam nōn lūsimus.우리는 돈을 걸고 놀지 않았다.

한국이라면? ≠ 도박 · 형법 제246조 제1항

형법은 도박을 벌하되「일시오락 정도에 불과한 경우」를 뺀다. 원로원 의결은 돈을 건 놀이를 막되 용기를 겨루는 경기를 뺐다. 금지와 예외의 짜임은 같고, 예외를 가르는 기준이 다르다.

---

3 percipiō percipiō, percipere, percēpī, perceptum per·ci·pi·ō 받아 잡다; (과실을) 거두다 ★★

3활용(-iō)

복원 고전 [pɛrˈkɪ.pi.oː]

교회 [perˈt͡ʃiː.pi.o]

per(완전히) + capiō(잡다). 법률 라틴어에서「frūctūs percipere」는 과실을 거두어 자기 것으로 하는 일이다.

쉬운 예

Dominus frūctūs percēpit.

주인이 과실을 거두었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인이
frūctūs	4격 복수 남성(4변화)	과실을
percēpit	완료 3인칭 단수	거두었다

원문

> Bonae fideī ēmptor nōn dubiē percipiendō frūctūs etiam ex aliēnā rē suōs interim facit nōn tantum eōs, quī dīligentiā et operā eius **pervēnērunt**, sed omnēs, quia quod ad frūctūs attinet, locō dominī paene est.
>
> 판본 철자: Bonae fidei emptor non dubie percipiendo fructus etiam ex aliena re suos interim facit non tantum eos, qui diligentia et opera eius pervenerunt, sed omnes, quia quod ad fructus attinet, loco domini paene est.
>
> D. 41.1.48 pr. (Paulus libro septimo ad Plautium) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』649쪽 A 판본 스캔
>
> 선의의 매수인은 과실을 거둠으로써, 남의 물건에서 나온 것이라도 그동안 자기 것으로 삼는다는 데 의심이 없다. 자기의 수고와 노력으로 생긴 것만이 아니라 모든 과실이 그렇다. 과실에 관한 한 그는 거의 소유자의 자리에 있기 때문이다.
>
> bonae fideī ēmptor 선의의 매수인(8장 fidēs) percipiendō 거둠으로써(동명사 탈격)
> frūctūs 과실을(4변화 4격 복수) suōs facit 자기 것으로 삼는다 pervēnērunt 생겨 왔다(완료 3인칭 복수)
> quod ad frūctūs attinet 과실에 관해서는 locō dominī 소유자의 자리에

꼴 하나

percipiō → percēpī

capiō → cēpīī를 따른다

1. percipiō는 per + capiō다. 합성어 안에서 a가 i로 약해졌다.
2. 완료는 capiō의 cēpīī를 따라 percēpī. 어간 모음이 길어지고 바뀐다.
3. 「percipere」는 손으로 받는 일에서 과실을 거두는 일까지 넓다. 이 장 사건에서는 공을 받는 일이다.

Colōnus frūctūs percēpit.소작인이 과실을 거두었다.

Frūctūs nōn percēpistī.너는 과실을 거두지 않았다.

한국이라면? = 선의 점유자의 과실 취득 · 민법 제201조 제1항

「선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.」 파울루스의 결론과 같다. 같은 단편은 이어서, 과실이 땅에서 분리되면 거두기 전이라도 곧 선의 매수인의 것이 된다고 덧붙인다.

---

4 impellō impellō, impellere, impulī, impulsum im·pel·lō 밀치다; 몰아대다 ★★

3활용

복원 고전 [ɪmˈpɛl.loː]

교회 [imˈpɛl.lo]

in + pellō(밀다). 판본은 닮기 전의 철자 inp-를 쓰기도 한다(inpulsu). 아퀼리우스법 사건에서는 「누가 직접 손해를 입혔는가」를 가르는 낱말이다.

쉬운 예

Quis servum impulit?

누가 노예를 밀쳤는가?

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Quis	의문대명사 1격	누가
servum	4격 단수 남성	노예를
impulit	완료 3인칭 단수	밀쳤는가

원문

> Proinde sī quis alterius inpulsū damnum **dederit**, Proculus scrībit neque eum quī **impulit** tenērī, quia nōn occīdit, neque eum quī impulsus est, quia damnum iniūriā nōn dedit: secundum quod in factum āctiō erit danda in eum quī impulit.
>
> 판본 철자: Proinde si quis alterius inpulsu damnum dederit, Proculus scribit neque eum qui impulit teneri, quia non occidit, neque eum qui impulsus est, quia damnum iniuria non dedit: secundum quod in factum actio erit danda in eum qui impulit.
>
> D. 9.2.7.3 (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』125쪽. 판본은 inpulsu와 impulit를 함께 쓴다 A 판본 스캔
>
> 그러므로 누가 다른 사람에게 밀려 손해를 입혔다면, 프로쿨루스는 민 사람도 책임지지 않는다고 쓴다. 죽인 것은 그가 아니기 때문이다. 밀린 사람도 책임지지 않는다. 불법하게 손해를 입힌 것이 아니기 때문이다. 이에 따르면 민 사람을 상대로 사실소권을 주어야 한다.
>
> alterius inpulsū 다른 사람의 밀침으로(4변화 탈격) dederit 입혔다면(미래완료) impulit 밀쳤다(완료) tenērī 책임진다(수동 부정사 — 11장) occīdit 죽였다(완료) impulsus est 밀렸다(완료 수동 — 11장) in factum āctiō 사실소권(법무관이 사실관계에 맞춰 주는 소권) erit danda 주어져야 할 것이다

꼴 하나

impellō → impulī

모음이 바뀌는 완료

1. in + pellō. n이 p 앞에서 m으로 닮는다. 판본에는 닮기 전 철자 inpulsu도 남아 있다.
2. 완료 impulī는 e가 u로 바뀌고 l 하나가 빠진 꼴이다. 어간 impul-.
3. 넷째 꼴 impulsum에서 명사 impulsus(밀침)가 나왔다.

Quis mē impulit?누가 나를 밀쳤는가?

Servum nōn impulimus.우리는 노예를 밀치지 않았다.

---

5 impulsus impulsus, impulsūs im·**pul**·sus **밀침, 충격; 떠미는 힘** ★

남성 4변화

복원 고전 [ɪmˈpoɬ.sʊs]

교회 [imˈpul.sus]

impellō의 넷째 꼴에서 나온 4변화 명사(8장). 사람의 밀침에도 강물 같은 자연의 힘에도 쓴다. 탈격 impulsū가 가장 흔하다.

쉬운 예

> Servus impulsū cecidit.
>
> 노예가 밀침 때문에 넘어졌다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
impulsū	탈격 단수 남성(4변화)	밀침 때문에
cecidit	완료 3인칭 단수(cadō)	넘어졌다

원문

Sed et quod Labeō putat vērum est, referre, utrum impulsū flūminis ruit aedificium an dēterius ante factum posteā ceciderit.

판본 철자: Sed et quod Labeo putat verum est, referre, utrum impulsu fluminis ruit aedificium an deterius ante factum postea ceciderit.

D. 39.2.24.11 (Ulpianus libro octogensimo primo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』599쪽

A 판본 스캔

라베오가 생각하는 것도 옳다. 건물이 강물에 떠밀려 무너졌는지, 아니면 그전에 이미 나빠져 있다가 뒤에 쓰러졌는지가 중요하다는 것이다.

putat 생각한다 referre 차이가 있다 · 중요하다(비인칭) utrum … an ~인지 아니면 ~인지

impulsū flūminis 강의 떠미는 힘으로(4변화 탈격 + 2격) ruit 무너졌다(완료 · ruō)

dēterius factum 더 나빠진 ceciderit 쓰러졌는지(접속법 완료 — 14장)

꼴 하나

impulsū

4변화 탈격 단수「밀침으로」

1. impulsus, impulsūs — 2격이 -ūs면 4변화다(8장).
2. 탈격 단수 -ū는「~으로 · ~ 때문에」. 누구의 밀침인지는 2격을 붙여 말한다(alterius impulsū).
3. 같은 꼴 impulsus가 impellō의 완료분사「밀린」이기도 하다(12장). 2격 impulsūs로 명사를 가린다.

Flūminis impulsū aedificium ruit.강물에 떠밀려 건물이 무너졌다.

Impulsū tuō cecidī.너의 밀침으로 나는 넘어졌다.

---

6 **cadō** cadō, cadere, cecidī, cāsum ca·dō **넘어지다, 떨어지다; (소송에서) 지다** ★★

3활용

복원 고전 ['ka.doː]

교회 ['kaː.do]

넷째 꼴 cāsum에서 cāsus(떨어짐 → 사고 · 우연, 8장)가 나왔다. 법정에서「causā cadere」는 청구가 지나쳐 소송에서 지는 것이다(Gai. 4.53).

쉬운 예

Lapis ē plōstrō cecidit.

돌이 수레에서 떨어졌다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Lapis	1격 단수 남성(3변화)	돌이
ē	전치사(+ 탈격)	~에서
plōstrō	탈격 단수 중성	수레
cecidit	완료 3인칭 단수	떨어졌다

원문

Sī ex plōstrō lapis **ceciderit** et quid **rūperit** vel **frēgerit**, Aquiliae āctiōne plōstrārium tenērī placet, sī male composuit lapidēs et ideō lāpsī sunt.

판본 철자: Si ex plostro lapis ceciderit et quid ruperit vel fregerit, Aquiliae actione plostrarium teneri placet, si male composuit lapides et ideo lapsi sunt.

D. 9.2.27.33 (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』128쪽

A 판본 스캔

수레에서 돌이 떨어져 무엇을 깨거나 부러뜨렸다면, 수레꾼이 돌을 잘못 실어서 돌이 미끄러진 경우에는 그가 아퀼리우스법 소권으로 책임진다는 것이 정설이다.

ex plōstrō 수레에서 ceciderit 떨어졌다면(미래완료) rūperit vel frēgerit 깨거나 부러뜨렸다면(미래완료)

plōstrārium 수레꾼을 placet 정설이다(비인칭) composuit 실었다(완료 · compōnō)

lāpsī sunt 미끄러졌다(탈형 완료 — 11장)

꼴 하나

cadō → cecidī

중복 완료 — 머리 자음을 겹친다

1. 첫 자음 c에 e를 붙여 앞에 한 번 더 쓴다. ce-cid-ī.
2. 겹치면서 a가 i로 바뀐다(cad- → -cid-). 완료 어간은 cecid-.
3. 「sī … ceciderit」는 미래완료 조건 「떨어졌다면」이다. 이 장 문법 코너 둘째.

Lapis cecidit.돌이 떨어졌다.

Servī in campō cecidērunt.노예들이 들판에서 넘어졌다.

---

7 **accidō** accidō, accidere, accidī ac·ci·dō **(일이) 일어나다, 생기다** ★★

3활용(넷째 꼴 없음)

복원 고전 [ˈak.kɪ.doː]

교회 [ˈat.ʧi.do]

ad + cadō — 「위에 떨어지다」에서 「일어나다」. 긴 ī의 accīdō(베어 내다)는 다른 낱말이다. 주어는 사람이 아니라 일 · 사고다.

쉬운 예 Multa cāsū accidērunt.

많은 일이 우연으로 일어났다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Multa	1격 복수 중성	많은 일이
cāsū	탈격 단수 남성(4변화)	우연으로
accidērunt	완료 3인칭 복수	일어났다

원문

Animālium vērō cāsūs mortēsque, quae sine culpā accidunt, fugae servōrum quī custōdīrī nōn solent, rapīnae, tumultūs, incendia, aquārum magnitūdinēs, impetūs praedōnum ā nūllō praestantur.

판본 철자: animalium vero casus mortesque, quae sine culpa accidunt, fugae servorum qui custodiri non solent, rapinae, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus praedonum a nullo praestantur.

D. 50.17.23 (Ulpianus libro vicensimo nono ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』868쪽.

단편의 마지막 문장. 각주 13 「mortes quaeque F」, 14 「accedunt F」 A 판본 스캔

그러나 과실 없이 일어나는 짐승의 사고와 죽음, 지키지 않는 것이 보통인 노예의 도주, 약탈, 소요, 화재, 큰물, 강도의 습격은 아무도 책임지지 않는다.

cāsūs mortēsque 사고와 죽음(4변화 · 3변화 1격 복수) sine culpā 과실 없이 accidunt 일어난다(현재)

custōdīrī 지켜지다(수동 부정사) rapīnae · tumultūs · incendia 약탈 · 소요 · 화재

impetūs praedōnum 강도의 습격 praestantur 책임이 지워진다(수동)

꼴 하나

ad + cadō → accidō → accidī

합성어는 중복을 버린다

1. ad-가 c 앞에서 ac-로 닮고, cadō의 a는 i로 약해진다.
2. cadō의 완료는 cecidī지만 합성어 accidō의 완료는 겹치지 않은 accidī다.
3. 그래서 accidit는 현재 「일어난다」도 완료 「일어났다」도 된다. 문맥으로 가린다.

Damnum accidit.손해가 생긴다(또는 생겼다).

Multa nōbīs accidērunt.우리에게 많은 일이 일어났다.

---

8 **crūs** crūs, crūris **다리(정강이)** ★

중성 3변화

복원 고전 ['kruːs]

교회 ['krus]

「crūs frangere(다리를 부러뜨리다)」는 아퀼리우스법 사건의 단골 표현이다. 이 장 사건과 같은 법률가 알페누스의 다른 답에도 나온다.

쉬운 예

Mūla crūs agāsōnis frēgit.

노새가 마부의 다리를 부러뜨렸다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Mūla	1격 단수 여성	노새가
crūs	4격 단수 중성	다리를
agāsōnis	2격 단수 남성(3변화)	마부의
frēgit	완료 3인칭 단수(frangō)	부러뜨렸다

원문

Agāsō cum in tabernam equum dēdūceret, mūlam equus **olfēcit**, mūla calcem **reiēcit** et crūs agāsōnī **frēgit**: cōnsulēbātur, possetne cum dominō mūlae agī, quod ea pauperiem fēcisset. **Respondī** posse.

판본 철자: Agaso cum in tabernam equum deduceret, mulam equus olfecit, mula calcem reiecit et crus agasoni fregit: consulebatur, possetne cum domino mulae agi, quod ea pauperiem fecisset. respondi posse.

D. 9.1.5 (Alfenus libro secundo digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』124쪽 A 판본 스캔

마부가 말을 가게 안으로 끌고 가는데 말이 노새의 냄새를 맡았다. 노새가 뒷발질을 해 마부의 다리를 부러뜨렸다. 노새가 짐승 손해(pauperiēs)를 입혔다는 이유로 노새 주인을 상대로 소송할 수 있는지 자문이 있었다. 나는 할 수 있다고 답했다.

agāsō 마부(3변화 1격) dēdūceret 끌고 가던 중(접속법 미완료 — 14장)

olfēcit 냄새를 맡았다(완료 · olfaciō) calcem reiēcit 뒷발질했다(완료)

agāsōnī 마부에게(3격 — 다친 사람) cōnsulēbātur 자문이 있었다(미완료 수동)

pauperiem 짐승이 낸 손해를 respondī 나는 답했다(완료 1인칭 단수)

꼴 하나

crūs, crūris

3변화 중성 — 1격의 s가 다른 격에서 r

1. 1격 crūs, 2격 crūris. 모음 사이의 s가 r로 바뀐 옛 소리 변화다(iūs, iūris와 같다).
2. 중성이라 1격과 4격이 같다. 「crūs frēgit」의 crūs는 4격이다.
3. 복수 1 · 4격은 crūra.

Crūra equī frēgit.그는 말의 다리들을 부러뜨렸다.

Crūs servī sānum nōn erat.노예의 다리가 성하지 않았다.

한국이라면? ≠ 동물 점유자의 책임 · 민법 제759조 제1항

알페누스는 노새 주인을 상대로 소송할 수 있다고만 답한다. 민법 제759조는 점유자에게 책임을 지우되 「보관에 상당한 주의를 해태하지 아니한 때」에는 면하게 한다.

---

9 **frangō** frangō, frangere, frēgī, frāctum fran·gō **부수다, 부러뜨리다** ★★

3활용

복원 고전 ['fraŋ.goː]

교회 ['fraŋ.go]

12표법 이래 「뼈를 부러뜨리다(os frangere)」는 인격 침해(iniūria)의 한 갈래였다. 넷째 꼴 frāctum에서 영어 fracture가 나왔다.

쉬운 예

Quis os frēgit?

누가 뼈를 부러뜨렸는가?

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Quis	의문대명사 1격	누가
os	4격 단수 중성(3변화)	뼈를
frēgit	완료 3인칭 단수	부러뜨렸는가

원문

> Manū fūstīve sī os **frēgit** līberō, CCC, sī servō, CL poenam subitō.
>
> 판본 철자: Manu fustive si os fregit libero, CCC, si servo, CL poenam subito.
>
> XII Tab. VIII.3 (Bruns⁷ p. 29) · Bruns, Fontes iuris Romani antiqui 7판(1909) 29쪽. 같은 쪽 편자 주석(Th. M.)은 이것이 법률 문언 그대로가 아니라 파울루스의 문장을 법률 꼴로 맞춰 되살린 것이라고 밝힌다 A 판본 스캔
>
> 손이나 몽둥이로 자유인의 뼈를 부러뜨렸으면 300, 노예의 뼈면 150의 벌을 받으라.
>
> manū fūstīve 손이나 몽둥이로(-ve = 또는) os 뼈를(3변화 중성 4격 · os, ossis)
>
> frēgit 부러뜨렸으면(완료) līberō 자유인에게(3격)
>
> CCC · CL 300 · 150(로마 숫자 — 단위는 전거에 따라 아스 또는 세스테르티우스)
>
> poenam subitō 벌을 받으라(미래 명령 — 13장)

꼴 하나

frangō → frēgī

모음 늘이기 완료 — 현재의 n이 빠진다

1. 현재 어간 frang-의 n은 현재에만 있다.
2. 완료는 n을 빼고 모음을 늘인다. a가 ē로 바뀌어 frēg-ī.
3. 넷째 꼴 frāctum. 12표법 원문은 완료 frēgit로 「부러뜨렸으면」을 말한다.

Os servī frēgistī.너는 노예의 뼈를 부러뜨렸다.

Pilam nōn frēgimus.우리는 공을 깨지 않았다.

---

10 **rumpō** rumpō, rumpere, rūpī, ruptum rum·pō **깨뜨리다, 부러뜨리다; (유언을) 깨뜨리다** ★★

3활용

복원 고전 [ˈrom.poː]

교회 [ˈrum.po]

아퀼리우스법 제3장의 열쇠 낱말이다. 옛 법률가들은 이것을 「망가뜨리다(corrumpere)」로 넓게 읽었다. 5장 사건 12표법 VIII.2의 rup⟨s⟩it도 이 동사다.

쉬운 예

Servus vās rūpit.

노예가 그릇을 깼다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
vās	4격 단수 중성(3변화)	그릇을
rūpit	완료 3인칭 단수	깼다

원문

Inquit lēx '**rūperit**'. **Rūpisse** verbum ferē omnēs veterēs sīc **intellēxērunt** 'corrūperit'.

판본 철자: Inquit lex 'ruperit'. rupisse verbum fere omnes veteres sic intellexerunt 'corruperit'.

D. 9.2.27.13 (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』128쪽

A 판본 스캔

법률은「rūperit(깨뜨렸다면)」라고 말한다. 거의 모든 옛 법률가는 rūpisse라는 낱말을「corrūperit(망가뜨렸다면)」로 이해했다.

inquit 말한다 rūperit 깨뜨렸다면(미래완료 — 법률 문언) rūpisse 깨뜨렸음(완료 부정사)

veterēs 옛 사람들이(3변화 1격 복수) intellēxērunt 이해했다(완료 3인칭 복수)

corrūperit 망가뜨렸다면(미래완료)

꼴 하나

rumpō → rūpī

모음 늘이기 완료 — 현재의 m이 빠진다

1. 현재 어간 rump-의 m은 현재에만 있다. 완료는 m을 빼고 u를 늘인다. rūp-ī.
2. 완료 부정사는 완료 어간 + -isse. rūpisse「깨뜨렸음」.
3.「testāmentum rumpere(유언을 깨뜨리다)」라는 법률 용법도 있다.

Vās rūpī.나는 그릇을 깼다.

Membrum servī rūpērunt.그들이 노예의 사지를 부러뜨렸다.

---

11 **fīniō** fīniō, fīnīre, fīnīvī, fīnītum fī·ni·ō **끝내다; 경계를 정하다** ★★

4활용

복원 고전 ['fiː.ni.oː]

교회 ['fiː.ni.o]

fīnis(끝 · 경계)에서 나온 동사다. 완료 fīniī도 쓴다. 넷째 꼴의「causa fīnīta(끝난 사건)」가 이 장 격언 출처 코너에 나온다.

쉬운 예

Iūdex lītem fīnīvit.

재판관이 다툼을 끝냈다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(3변화)	재판관이
lītem	4격 단수 여성(3변화)	다툼을
fīnīvit	완료 3인칭 단수	끝냈다

원문

Quī trānsigit, quasi dē rē dubiā et līte incertā neque fīnītā trānsigit. Quī vērō pacīscitur, dōnātiōnis causā rem certam et indubitātam līberālitāte remittit.

판본 철자: Qui transigit, quasi de re dubia et lite incerta neque finita transigit. qui vero paciscitur, donationis causa rem certam et indubitatam liberalitate remittit.

D. 2.15.1 (Ulpianus libro quinquagensimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』33쪽

A 판본 스캔

화해하는 사람은 의심스러운 일, 곧 불확실하고 끝나지 않은 다툼에 관하여 화해한다. 그러나 (다툼 없이) 약정하는 사람은 확실하고 의심 없는 것을 증여하는 뜻에서 너그러이 면제해 준다.

trānsigit 화해한다 dē rē dubiā 의심스러운 일에 관하여(5변화 탈격)

līte incertā 불확실한 다툼(3변화 탈격 · līs) fīnītā 끝난(완료분사 — 12장)

pacīscitur 약정한다(탈형 — 11장) dōnātiōnis causā 증여로서 remittit 면제한다

꼴 하나

fīniō → fīnīvī

-v- 완료 — 4활용의 기본형

1. 4활용 현재 어간 fīnī- 뒤에 -v-를 붙인다. fīnīv-ī.
2. v가 빠진 fīniī도 쓴다. 3인칭 단수는 fīnīvit 또는 fīniit.
3. 넷째 꼴 fīnītum.「causa fīnīta」는「끝난 사건」이다.

Lītem fīnīvimus.우리는 다툼을 끝냈다.

Causam fīnīvistī.너는 사건을 끝냈다.

한국이라면? = 화해 · 민법 제731조

민법은 화해를「당사자가 상호양보하여 … 분쟁을 종지할 것을 약정」하는 것으로 정한다. 울피아누스도 끝나지 않은 다툼을 화해의 요건으로 보고, 다툼 없는 일방적 면제는 증여로 돌린다.

---

12 **pereō** pereō, perīre, periī, peritum pe·re·ō **죽다; 없어지다, 멸실되다** ★★

불규칙(eō의 합성어)

복원 고전 [ˈpɛ.re.oː]

교회 [ˈpɛː.re.o]

per(끝까지) + eō(가다, 9장). 사람에게는「죽다」, 물건에는「없어지다」다. 위험 부담 · 책임을 다루는 문장에「rēs periit(물건이 멸실되었다)」로 자주 나온다. 완료 perīvī도 있다.

쉬운 예

Equus periit.
말이 죽었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Equus	1격 단수 남성	말이
periit	완료 3인칭 단수	죽었다

원문

… et quia in locātō conductō culpa, in dēpositō dolus dumtaxat praestātur, at hōc ēdictō omnimodō quī **recēpit** tenētur, etiamsī sine culpā eius rēs **periit** vel damnum datum est, nisi sī quid damnō fātālī contingit.

판본 철자: … et quia in locato conducto culpa, in deposito dolus dumtaxat praestatur, at hoc edicto omnimodo qui recepit tenetur, etiamsi sine culpa eius res periit vel damnum datum est, nisi si quid damno fatali contingit.

D. 4.9.3.1 (Ulpianus libro quarto decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』72쪽. 선주 · 여관 · 마구간 주인에 관한 고시. 각주 7「receperit F²」 A 판본 스캔

… 또 임대차에서는 과실을, 임치에서는 고의만을 책임지지만, 이 고시로는 (손님의 물건을) 맡아 받은 사람이 어떻게든 책임진다. 자기 과실 없이 물건이 없어졌거나 손해가 났더라도 그렇다. 다만 피할 수 없는 재해로 생긴 것은 예외다.

in locātō conductō 임대차에서 in dēpositō 임치에서 dumtaxat ~만 recēpit 맡아 받았다(완료 · recipiō) periit 없어졌다(완료) damnum datum est 손해가 생겼다(완료 수동 — 11장) damnō fātālī 피할 수 없는 재해로

꼴 하나

pereō → periī

eō(가다)의 완료 iī를 따른다

1. per + eō. 완료는 eō의 iī를 따라 periī, 3인칭 단수 periit.
2. 3인칭 복수는 periērunt. 어미는 다른 동사와 같다.
3. 넷째 꼴 peritum. 같은 소리의 형용사 perītus(능숙한)는 장음이 다른 별개 낱말이다.

Rēs periit.물건이 없어졌다.

Servī in incendiō periērunt.노예들이 화재로 죽었다.

한국이라면? ≠ 공중접객업자의 책임 · 상법 제152조 제1항

상법은 공중접객업자에게 임치받은 물건의 손해를 지우되, 보관에 주의를 게을리하지 않았음을 증명하면 면하게 한다. 로마 고시는 과실이 없어도 지우고 피할 수 없는 재해만 뺐다.

---

13 iubeō iubeō, iubēre, iussī, iussum ju·be·ō 명령하다; (민회가) 의결하다 ★★★

2활용

복원 고전 [ˈjʊ.be.oː]

교회 [ˈjuː.be.o]

사람에게 「~하라고 명령하다」이고, 민회 · 원로원이 주어면 「의결하다」다(Gai. 1.3 「quod populus iubet」). 원로원 의결의 정의도 이 동사로 한다(practice).

쉬운 예

Dominus servum venīre iussit.

주인이 노예에게 오라고 명령했다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인이
servum	4격 단수 남성(iubeō + 4격 + 부정사 — 아래 꼴 상자)	노예에게
venīre	현재 부정사(veniō)	오라고
iussit	완료 3인칭 단수	명령했다

원문

'Senātūs cōnsultum est, quod senātus iubet atque cōnstituit'.

판본 철자: 'Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit'.

Inst. 1.2.5 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』1쪽. 판본은 가이우스의 문장을 따옴표로 싣고, 각주 19는 출전을 「Gai. 1, 4」로 적는다 A 판본 스캔

「원로원 의결은 원로원이 명령하고 정한 것이다.」

senātūs cōnsultum 원로원 의결(senātūs는 4변화 2격) quod ~하는 것(관계대명사 중성)

senātus 원로원이(4변화 1격) iubet 명령한다 · 의결한다 atque cōnstituit 그리고 정한다

꼴 하나

iubeō → iussī

-s- 완료 — b가 s에 닮는다

1. 어간 iub- 뒤에 s가 붙으며 b가 s로 닮는다. iuss-ī.
2. 「누구에게 ~하라고 명령하다」는 4격 + 부정사다. servum venīre iubet.
3. 넷째 꼴 iussum에서 iussū(명령으로)가 나왔다. 「āctiō quod iussū」의 그 낱말이다.

Iūdex testem venīre iussit.재판관이 증인에게 오라고 명령했다.

Quis tē dare iussit?누가 너에게 주라고 명령했는가?

---

14 cōgō cōgō, cōgere, coēgī, coāctum cō·gō 모으다, 몰아넣다; 강제하다 ★★

3활용

복원 고전 [ˈkoːɪ̯.goːɪ̯]

교회 [ˈkɔː.go]

co(함께) + agō(몰다)가 줄어든 낱말이다. 가축을 「몰아넣다」에서 사람을 「강제하다」로 넓어졌다. 강박 아래 한 행위를 「coāctus(강요된)」라고 한다.

쉬운 예 Bovēs in locum angustum coēgimus.
우리는 소들을 좁은 곳으로 몰아넣었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Bovēs	4격 복수 남성(3변화 · bōs)	소들을
in	전치사(+ 4격 · 방향)	~으로
locum	4격 단수 남성	곳
angustum	4격 단수 남성(형용사)	좁은
coēgimus	완료 1인칭 복수	우리는 몰아넣었다

원문 Bovēs aliēnōs in angustum locum **coēgistī** eōque effectum est, ut dēicerentur: datur in tē ad exemplum lēgis Aquiliae in factum āctiō.

판본 철자: Boves alienos in angustum locum coegisti eoque effectum est, ut deicerentur: datur in te ad exemplum legis Aquiliae in factum actio.

D. 9.2.53 (Neratius libro primo membranarum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』131쪽 A 판본 스캔

네가 남의 소들을 좁은 곳으로 몰아넣었고 그 때문에 소들이 떨어졌다. 너를 상대로 아퀼리우스법을 본뜬 사실소권이 주어진다.

bovēs aliēnōs 남의 소들을(3변화 4격 복수) coēgistī 네가 몰아넣었다(완료 2인칭 단수)

eōque 그리고 그 때문에 effectum est ut ~하는 결과가 되었다

dēicerentur 떨어졌다(접속법 미완료 수동) datur in tē 너를 상대로 주어진다

ad exemplum lēgis Aquiliae 아퀼리우스법을 본떠

꼴 하나

cōgō → coēgī

agō → ēgī를 따른다

1. cōgō는 co + agō다. 현재에서는 두 모음이 합쳐 ō가 되었다.
2. 완료는 agō의 ēgī를 따라 co-ēgī. 모음이 길어지는 완료다.
3. 2인칭 단수 coēgistī는 「네가 몰았다」. 법률가가 사례를 「너」에게 말하듯 쓰는 문체다.

Quis tē coēgit?누가 너를 강제했는가?

Bovēs nōn coēgistis.너희는 소들을 몰지 않았다.

---

15 **perdō** perdō, perdere, perdidī per·dō **잃다; 망치다** ★★

3활용

복원 고전 [ˈpɛr.doːɪ̯]

교회 [ˈpɛr.do]

per + dō(주다, 4장) — 「내주어 없애다」에서 「잃다 · 망치다」. 점유자가 돌려줄 물건을 잃었을 때 누가 그 손실을 지는가를 다투는 문장에 나온다.

쉬운 예

Pecūniam perdidī.

나는 돈을 잃었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pecūniam	4격 단수 여성	돈을
perdidī	완료 1인칭 단수	나는 잃었다

원문

> Quod īnfāns vel furiōsus possessor **perdidit** vel **corrūpit**, impūnītum est.
>
> 판본 철자: Quod infans vel furiosus possessor perdidit vel corrupit, impunitum est.
>
> D. 6.1.60 (Pomponius libro vicensimo nono ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』93쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 유아나 정신병자인 점유자가 잃었거나 망가뜨린 것은 책임을 묻지 않는다.
>
> quod ~한 것(관계대명사) īnfāns 유아(3변화) furiōsus 정신병자 possessor 점유자
>
> perdidit vel corrūpit 잃었거나 망가뜨렸다(완료) impūnītum 벌 · 책임이 없는

꼴 하나

perdō → perdidī

dō의 합성어 — 중복 완료

1. dō의 완료 dedī처럼 머리를 겹친다. per-did-ī.
2. 그래서 perdidit는 완료다. 현재 3인칭 단수는 perdit.
3. 표제어표(Wiktionary)는 고전기의 넷째 꼴을 싣지 않는다. 사전형이 셋이다.

Rem perdidistī.너는 물건을 잃었다.

Servī pecūniam perdidērunt.노예들이 돈을 잃었다.

한국이라면? ≠ 책임능력 · 민법 제753조 · 제754조

민법은 책임을 변식할 지능이 없는 미성년자와 심신상실 중의 사람에게 배상 책임을 지우지 않는다. 폼포니우스가 유아와 정신병자를 함께 든 것과 짝이 맞는다. 다만 이 단편은 점유물 반환의 장면이다.

---

16 **dēlinquō** dēlinquō, dēlinquere, dēlīquī, dēlictum dē·**lin**·quō **잘못을 저지르다, 범행하다** ★★

3활용

복원 고전 [deːˈlɪŋ.kʷoː]

교회 [deˈliŋ.kʷo]

dē + linquō(남기다) —「해야 할 것에서 벗어나다」. 넷째 꼴에서 2장 dēlictum(불법행위)이 나왔다. 형사법 문헌은 범행을 고의 · 격정 · 우연으로 나눈다 (practice).

쉬운 예

Quis dēlīquit?

누가 잘못을 저질렀는가?

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Quis	의문대명사 1격	누가
dēlīquit	완료 3인칭 단수	잘못을 저질렀는가

원문

Dēlinquitur autem aut prōpositō aut impetū aut cāsū. Prōpositō dēlinquunt latrōnēs, quī factiōnem habent: impetū autem, cum per ēbrietātem ad manūs aut ad ferrum venītur: cāsū vērō, cum in vēnandō tēlum in feram missum hominem **interfēcit**.

판본 철자: Delinquitur autem aut proposito aut impetu aut casu. proposito delinquunt latrones, qui factionem habent: impetu autem, cum per ebrietatem ad manus aut ad ferrum venitur: casu vero, cum in venando telum in feram missum hominem interfecit.

D. 48.19.11.2 (Marcianus libro secundo de publicis iudiciis) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 815쪽. 각주 4 「delinquunt F²」(첫 낱말) A 판본 스캔

범행은 계획으로, 격정으로, 또는 우연으로 저질러진다. 패거리를 이룬 강도들은 계획으로 저지른다. 격정으로 저지르는 것은 술에 취해 주먹다짐이나 칼부림에 이를 때다. 우연으로 저지르는 것은 사냥하다 짐승에게 던진 창이 사람을 죽였을 때다.

dēlinquitur 범행이 저질러진다(비인칭 수동)

prōpositō · impetū · cāsū 계획으로 · 격정으로 · 우연으로(탈격) factiōnem 패거리를

ad manūs · ad ferrum 주먹다짐에 · 칼부림에 venītur 이르게 된다(비인칭 수동)

in vēnandō 사냥하는 중에(동명사) missum 던져진(완료분사 — 12장) interfēcit 죽였다(완료)

꼴 하나

dēlinquō → dēlīquī

현재의 n이 빠지고 i가 길어진다

1. linquō(남기다)의 합성어다. 현재 어간의 n은 현재에만 있다.
2. 완료 dēlīquī는 n을 빼고 i를 늘인 꼴이다. relinquō → relīquī와 같다.
3. 넷째 꼴 dēlictum이 명사 「불법행위 · 범죄」로 굳었다(2장).

Servus nōn dēlīquit.노예는 잘못을 저지르지 않았다.

Cāsū dēlīquistī.너는 우연으로 잘못을 저질렀다.

---

17 **relinquō** relinquō, relinquere, relīquī, relictum re·**lin**·quō **남기다; (유언으로) 남겨 주다** ★★★

3활용

복원 고전 [rɛˈlɪŋ.kʷoː]

교회 [reˈliŋ.kʷo]

상속법의 기본 동사다. 유언으로 무엇을 「남기다」가 곧 유증 · 신탁유증을 하는 일이다. 넷째 꼴 relictum은 「남겨진 것」.

쉬운 예

Pater fīliō fundum relīquit.

아버지가 아들에게 토지를 남겼다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pater	1격 단수 남성(3변화)	아버지가
fīliō	3격 단수 남성	아들에게
fundum	4격 단수 남성	토지를
relīquit	완료 3인칭 단수	남겼다

원문

Lēgātum est dōnātiō testāmentō relicta.

판본 철자: Legatum est donatio testamento relicta.

D. 31.36 (Modestinus libro tertio pandectarum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 433쪽 A 판본 스캔

유증은 유언으로 남겨진 증여다.

lēgātum 유증(2변화 중성) dōnātiō 증여(3변화) testāmentō 유언으로(탈격)

relicta 남겨진(완료분사 여성 — 12장)

꼴 하나

relinquō → relīquī

현재의 n이 빠지고 i가 길어진다

1. 현재 어간 relinqu-의 n은 현재에만 있다. 완료는 n을 빼고 i를 늘인다. relīqu-ī.
2. relīquit(완료)와 relinquit(현재)는 n 하나로 갈린다. 판본에는 장음 부호가 없으니 n을 본다.
3. 「누구에게 무엇을 남기다」는 3격 + 4격이다.

Testāmentō fundum relīquit.그는 유언으로 토지를 남겼다.

Nihil hērēdī relīquistī.너는 상속인에게 아무것도 남기지 않았다.

---

18 **fugiō** fugiō, fugere, fūgī, fugitum fu·gi·ō **도망치다, 피하다** ★★

3활용(-iō)

복원 고전 [ˈfʊ.gi.oː]

교회 [ˈfuː.d͡ʒi.o]

노예 매매의 하자로 「도망 노예(fugitīvus)」가 있어서 법률가들이 「도망」을 따졌다. 고등 안찰관 고시(노예 · 가축 매매의 하자 고지)를 풀이하는 『학설휘찬』 21권 1장에 나온다.

쉬운 예

Servus ā dominō fūgit.

노예가 주인에게서 달아났다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
ā	전치사(+ 탈격)	~에게서
dominō	탈격 단수 남성	주인
fūgit	완료 3인칭 단수	달아났다

원문

Item apud Vivianum relātum est fugitīvum ferē ab affectū animī intellegendum esse, nōn utique ā fugā: nam eum, quī hostem aut latrōnem, incendium ruīnamve fugeret, quamvīs **fūgisse** vērum est, nōn tamen fugitīvum esse.

판본 철자: Item apud Vivianum relatum est fugitivum fere ab affectu animi intellegendum esse, non utique a fuga: nam eum, qui hostem aut latronem, incendium ruinamve fugeret, quamvis fugisse verum est, non tamen fugitivum esse.

D. 21.1.17.3 (Ulpianus libro primo ad edictum aedilium curulium) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』 271쪽 A 판본 스캔

또 비비아누스의 책에는, 도망 노예인지는 대체로 마음가짐으로 판단해야 하고 꼭 도망했다는 사실로 판단할 것은 아니라고 적혀 있다. 적이나 강도, 불이나 무너짐을 피해 달아난 노예는, 달아난 것이 사실이라도 도망 노예가 아니라는 것이다.

apud Vivianum 비비아누스의 책에 relātum est 적혀 있다(완료 수동) fugitīvum 도망 노예(fugiō에서) ab affectū animī 마음가짐으로(4변화 탈격) intellegendum esse 판단되어야 한다 fugeret 피했다(접속법 미완료 — 14장) quamvīs 비록 ~이라도 fūgisse 달아났음(완료 부정사)

꼴 하나

fugiō → fūgī

모음 늘이기 완료(-iō 동사)

1. -iō 동사(6장)다. 완료는 u를 늘인 fūgī, 어간 fūg-.
2. 현재 fugit와 완료 fūgit는 장음 하나만 다르다. 판본에서는 문맥으로 가린다.
3. 완료 부정사 fūgisse = 완료 어간 + -isse.

Ā latrōnibus fūgimus.우리는 강도들에게서 달아났다.

Servī nōn fūgērunt.노예들은 달아나지 않았다.

---

19 **placeō** placeō, placēre, placuī, placitum pla·ce·ō **마음에 들다; (견해가) 받아들여지다, 정해지다**

★★★

2활용

복원 고전 [ˈpɬa.ke.oː]

교회 [ˈplaː.ʧe.o]

마음에 드는 사람은 3격으로 쓴다. 법률가의 글에서 완료 placuit는 「~로 정해졌다 · ~가 통설이다」이고, 황제가 「좋다고 정한 것」이 법률의 힘을 갖는다는 문장의 동사이기도 하다.

쉬운 예

Sententia iūdicī placuit.
그 견해가 재판관의 마음에 들었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Sententia	1격 단수 여성	그 견해가
iūdicī	3격 단수 남성(3변화)	재판관의 (마음에)
placuit	완료 3인칭 단수	들었다

원문

Sed et quod prīncipī **placuit**, lēgis habet vigōrem, cum lēge rēgiā, quae dē imperiō eius lāta est, populus eī et in eum omne suum imperium et potestātem **concessit**.

판본 철자: Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit.

Inst. 1.2.6 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』1쪽. 각주 20「ex Ulp. l. 1 inst. (Dig. 1, 4, 1)」— 『학설휘찬』 D. 1.4.1 pr.(Mommsen 7쪽)은 끝 동사를 concessit가 아닌 conferat로 쓴다 A 판본 스캔

황제가 좋다고 정한 것도 법률의 힘을 가진다. 그의 통치권에 관하여 제정된 왕법으로, 인민이 자기의 모든 통치권과 권력을 그에게 넘겨주었기 때문이다.

prīncipī 황제에게(3격) placuit 좋다고 여겨졌다(완료) lēgis vigōrem 법률의 힘을 lēge rēgiā 왕법으로(탈격) lāta est 제정되었다(완료 수동 · ferō) imperium et potestātem 통치권과 권력을 concessit 넘겨주었다(완료 · concēdō)

꼴 하나

placeō → placuī

-u- 완료 — 2활용의 흔한 꼴

1. 2활용 동사의 완료는 -uī가 흔하다. placeō → placuī, habeō → habuī.
2. 「누구의 마음에 들다」 — 그 사람은 3격이다. iūdicī placuit.
3. 법률가의 글에서 placuit는 「정해졌다 · 통설이다」로 옮기는 일이 많다.

Pactum tibi placuit.그 합의가 너의 마음에 들었다.

Sententiae populō nōn placuērunt.그 견해들은 인민의 마음에 들지 않았다.

사건 · 공놀이에서 넘어진 노예

여러 사람이 공놀이를 하고 있었다. 그 가운데 한 사람이, 공을 받으려던 어린 노예를 밀쳤다. 노예는 넘어져 다리가 부러졌다.

노예의 주인은 밀친 사람을 상대로 아퀼리우스법(남의 노예나 가축을 죽이거나 다치게 한 손해를 묻는 법률)에 따라 소송하려 한다.

> **밀친 사람에게 책임을 물을 수 있는가? 무엇이 결론을 가르는가?**

▼ **원문과 답 보기**

> Cum pilā complūrēs lūderent, quīdam ex hīs servulum, cum pilam percipere cōnārētur, **impulit**, servus **cecidit** et crūs **frēgit**: quaerēbātur, an dominus servulī lēge Aquiliā cum eō, cuius impulsū **ceciderat**, agere potest. **Respondī** nōn posse, cum cāsū magis quam culpā vidērētur factum.
>
> 판본 철자: Cum pila complures luderent, quidam ex his servulum, cum pilam percipere conaretur, impulit, servus cecidit et crus fregit: quaerebatur, an dominus servuli lege Aquilia cum eo, cuius impulsu ceciderat, agere potest. respondi non posse, cum casu magis quam culpa videretur factum.
>
> D. 9.2.52.4 (Alfenus libro secundo digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』131쪽. 이 절에 각주 이독 없음
>
> A 판본 스캔
>
> 여럿이 공놀이를 하는데 그 가운데 한 사람이, 공을 받으려던 어린 노예를 밀쳤다. 노예는 넘어져 다리가 부러졌다. 어린 노예의 주인이, 그를 밀쳐 넘어지게 한 사람을 상대로 아퀼리우스법으로 소송할 수 있는지가 물어졌다. 나는 할 수 없다고 답했다. 과실보다는 우연으로 일어난 일로 보였기 때문이다.
>
> cum pilā 공으로 complūrēs 여럿이 lūderent 놀고 있을 때(접속법 미완료 — 14장)
>
> quīdam ex hīs 그들 가운데 한 사람이 servulum 어린 노예를(servus의 지소어) cōnārētur ~하려 했다(탈형 · 접속법)
>
> quaerēbātur 물음이 있었다(미완료 수동) cuius impulsū 그의 밀침으로 ceciderat 넘어졌던(과거완료)
>
> cāsū magis quam culpā 과실보다는 우연으로 vidērētur factum 일어난 것으로 보였다(접속법)

> Commūnis servus cum apud alterum esset, crūs **frēgit** in opere: quaerēbātur, alter dominus quid cum eō, penes quem fuisset, ageret. **Respondī**, sī quid culpā illīus magis quam cāsū rēs commūnis damnī cēpisset, per arbitrum commūnī dīvidundō posse reciperārī.
>
> 판본 철자: Communis servus cum apud alterum esset, crus fregit in opere: quaerebatur, alter dominus quid cum eo, penes quem fuisset, ageret. respondi, si quid culpa illius magis quam casu res communis damni cepisset, per arbitrum communi dividundo posse reciperari.
>
> D. 10.3.26 (Alfenus Varus libro secundo digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』146쪽. 각주 17「quid F²N, quidem F¹」, 18「sic N, reciperare FS」 A 판본 스캔
>
> (같은 알페누스의 다른 답) 공유 노예가 공유자 한 사람 밑에 있다가 일하던 중 다리가 부러졌다. 다른 공유자가 노예를 데리고 있던 사람에게 무슨 소송을 할 수 있는지가 물어졌다. 나는, 공유물이 우연보다는 그 사람의 과실로 손해를 입었다면 공유물 분할 소송의 심판인을 통해 되찾을 수 있다고 답했다.
>
> commūnis servus 공유 노예 apud alterum 공유자 한 사람 밑에 in opere 일하던 중
>
> penes quem fuisset 그가 데리고 있던 사람(접속법 과거완료) culpā illīus magis quam cāsū 우연보다는 그 사람의 과실로
>
> damnī cēpisset 손해를 입었다면(접속법 과거완료) commūnī dīvidundō 공유물 분할(소송)으로
>
> reciperārī 되찾아지다(수동 부정사)

법률가의 답

알페누스는 소송할 수 없다고 답했다. 과실보다는 우연(cāsus)으로 일어난 일로 보였기 때문이다. 같은 알페누스가 공유 노예가 일하다 다리가 부러진 사건에서는 「우연보다 과실 때문이라면」 되찾을 수 있다고 했다. 두 답의 기준은 같고, 우연과 과실 가운데 어느 쪽이 무거운지가 결론을 가른다.

문법 짚기

- impulit · cecidit · frēgit — 완료 3인칭 단수 셋이 잇달아 사실을 적는다. 어간 impul- · cecid- · frēg-는 사전의 셋째 꼴에서 온다.
- ceciderat는 과거완료다. 소송을 묻는 때보다 앞서 이미 「넘어졌던」 일.
- respondī는 완료 1인칭 단수 「나는 답했다」. 법률가가 자기 답을 적는 꼴이다.

- lūderent · cōnārētur · vidērētur는 접속법(14장), quaerēbātur는 미완료 수동이다(9 · 11장). 지금은 풀이로 읽는다.
- cāsū magis quam culpā — 4변화 탈격 cāsū(8장)와 1변화 탈격 culpā를 「~보다 더」로 잇는다(15장).

이 격언, 진짜 로마법인가 · Roma locuta, causa finita

Rōma locūta, causa fīnīta. 전승(문구 출처 미확인)

「로마가 말했으니 사건은 끝났다」는 아우구스티누스의 말로 흔히 인용된다. 그러나 그의 설교 131의 해당 대목에는 「Roma」도 「locuta」도 없다.

설교는 펠라기우스파 문제로 두 공의회의 결정이 사도좌에 보내졌고 답서가 왔다고 말한 뒤 「사건은 끝났다(Causa finita est)」라고 하고, 곧바로 「오류도 언젠가 끝나기를!」이라고 덧붙인다. 미뉴판 편자 주석은 두 공의회를 카르타고와 밀레비스로, 답서를 417년 초 인노켄티우스 1세의 것으로 적는다.

축약형이 처음 나온 문헌은 찾지 못했다. 이 책은 원문을 줄인 후대의 문구로 분류한다(부록 C 62행).

> Iam enim dē hāc causā duo concilia missa sunt ad Sēdem Apostolicam: inde etiam rescrīpta vēnērunt. Causa fīnīta est: utinam aliquandō fīniātur error! Augustinus, Sermo 131.10 · Migne, Patrologia Latina 38, 734단. J는 판본 철자 그대로. 「concilia」 뒤의 편자 각주 (a)는 옮기지 않았다 A 판본 스캔
>
> 이 사건에 관해서는 이미 두 공의회(의 결정)가 사도좌에 보내졌고, 거기서 답서도 왔다. 사건은 끝났다. 오류도 언젠가 끝나기를!

한국이라면? · 과실 · 우연 · 피해자의 과실

사건의 답. 한국 민법은 법률 제21454호(2026. 3. 17. 시행) 기준이다.

	로마 원문	한국 조문	차이
=	cāsū magis quam culpā → 소송 불가 (D. 9.2.52.4)	민법 제750조 「고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자」	과실이 없으면 손해를 물리지 않는다는 데서 같다. 우연한 사고의 손해는 입은 사람이 진다.
≠	Quod quis ex culpā suā damnum sentit, nōn intellegitur damnum sentīre. (D. 50.17.203)	민법 제396조 과실상계 · 제763조(불법행위에 준용)	폼포니우스의 규칙은 자기 과실로 입은 손해를 「손해로 치지 않는다」고만 말하고, 손해를 나누는 말이 없다. 민법은 피해자의 과실을 책임과 금액을 정할 때 「참작」하게 한다.
≠	mūla … crūs agāsōnī frēgit … respondī posse (D. 9.1.5)	민법 제759조 제1항 동물 점유자의 책임	알페누스는 노새 주인을 상대로 소송할 수 있다고 답했다. 민법은 점유자가 보관에 상당한 주의를 다했으면 책임을 면하게 한다.

민법 제396조 · 제750조 · 제759조 · 제763조(국가법령정보센터 현행본, 2026-10-21 조회 — data/kr_sources_ch10.yaml). D. 50.17.203(Pomponius libro octavo ad Quintum Mucium)은 Mommsen 1889, 873쪽(각주 14 「si ins. F²」, 15 「damnum del. edd.」). D. 9.1.5는 같은 판 124쪽.

확인 문제 5

1. 「Servus cecidit et crūs frēgit.」의 crūs는 무슨 격인가?

1격 단수

4격 단수

탈격 단수

2격 단수

crūs는 3변화 중성이라 1격과 4격이 같다. 주어는 servus이고 crūs는 frēgit의 목적어인 4격이다.

2. 「impulit」는 무슨 시제인가?

현재

미완료

완료

미래완료

셋째 꼴 impulī의 어간 impul-에 3인칭 단수 어미 -it가 붙은 완료다. 현재는 impellit.

3. 「cuius impulsū ceciderat」의 ceciderat는?

완료

과거완료

미래완료

미완료

완료 어간 cecid- 뒤의 -erat가 과거완료의 표지다. 소송을 묻기 전에 이미 「넘어졌던」 일.

4. cadō의 완료 어간은?

cad-

cecid-

cās-

cād-

머리 자음을 겹치는 중복 완료다(cecidī). cās-는 넷째 꼴 cāsum의 것이다.

5. 이 장「격언 출처」에서 본 대로,「Rōma locūta, causa fīnīta」와 아우구스티누스 설교 131의 관계는?

- 설교에 이 문구가 그대로 있다
- **설교에는「Causa finita est」만 있고 Rōma locūta는 없다**
- 『학설휘찬』의 규칙이다
- 교황 답서의 문구다

설교는 공의회 결정과 답서를 말한 뒤「Causa finita est」라고 하고「오류도 끝나기를」을 덧붙인다.「Rōma locūta」는 없고, 축약형이 처음 나온 곳은 찾지 못했다.

1부 문법 · 제11장

수동태와 탈형동사 —「~로 본다」의 문법

Vōx passīva · verba dēpōnentia

로마 법률가는 판단을 수동으로 말하기를 좋아한다.「~로 본다(vidētur)」「~로 여겨진다(intellegitur)」「~로 간주된다(habētur)」가 법언마다 나온다. 이 장은 수동 어미 -r · -ris · -tur · -mur · -minī · -ntur와「완료분사 + sum」으로 만드는 완료 수동을 익힌다. 그리고 꼴은 수동인데 뜻은 능동인 탈형동사(fateor 자백하다, ūtor 쓰다, loquor 말하다)를 열여덟 낱말로 읽는다. 끝에서는 폼포니우스가 답한 포도주 유증 사건을 판단하고, 『학설휘찬』 끝 장「옛 법의 여러 규칙」에서 유언 해석과 지체의 규칙 둘을 함께 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. **Cōgitātiōnis poenam nēmō patitur.** D. 48.19.18
   생각만으로 형벌을 받는 사람은 없다.
2. **Nūlla intellegitur mora ibi fierī, ubi nūlla petītiō est.** D. 50.17.88
   청구가 없는 곳에서는 지체가 생긴 것으로 보지 않는다.
3. **Nōn fatētur quī errat, nisi iūs ignōrāvit.** D. 42.2.2
   잘못 안 사람은 자백한 것이 아니다. 다만 법을 몰랐으면 그렇지 않다.

▼ 처음 보는 문법 용어 40

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격.「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격.「~에게」. 받는 사람
4격	대격.「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)
탈격	5격.「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다
술어	sum 뒤에서 주어가 무엇인지 말하는 낱말.「형벌은 돈이다」의「돈」. 목적어가 아니라 1격이다
중성	남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a
장음 부호	모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다

강세 낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다

어간 격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)

통성 같은 꼴로 남성도 여성도 되는 명사(testis 증인, cīvis 시민). 형용사는 실제 사람의 성에 맞춘다 (5장)

음절 모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)

사전형 사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)

활용 동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)

부정사 「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

주요형 동사를 사전에 싣는 네 꼴. 현재 1인칭 단수 · 부정사 · 완료 1인칭 단수 · 완료분사(servō, servāre, servāvī, servātum) (4장)

3활용 부정사가 짧은 -ere로 끝나는 동사(agō, agere). 현재에서 어간 뒤에 -i-가 끼고 3인칭 복수는 -unt (6장)

4활용 부정사가 긴 -īre로 끝나는 동사(audiō, audīre). 3인칭 복수는 -iunt (6장)

-iō 동사 1인칭 단수가 -iō인데 부정사가 짧은 -ere인 3활용 동사(capiō, capere · faciō, facere). 현재 직설법 능동에서는 capiō와 capiunt에만 -i-가 남는다(capis · capit). 미완료 · 미래 · 접속법에는 남는다(capiēbam · capiam · capiās) (6장)

전치사 명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)

4변화 사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)

미완료 과거에 이어지던 일 · 되풀이되던 일을 말하는 시제(vocābam「부르고 있었다」). 현재 어간 + -ba- + 인칭 어미 -m · -s · -t … 한 번 끝난 일은 완료(10장) (9장)

시제 표지 어간과 인칭 어미 사이에 들어가 시제를 알리는 글자. 미완료 -ba-, 1·2활용 미래 -b-(vocābō · vocābit), 3·4활용 미래는 1인칭 단수 -a-(agam), 나머지 -e-(agēs · aget) (9장)

완료 끝난 일을 말하는 시제(impulit「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)

과거완료 과거의 어느 때보다 먼저 끝난 일(ceciderat「넘어졌었다」). 완료 어간 + -eram · -erās · -erat … (10장)

미래완료 앞으로의 어느 때보다 먼저 끝날 일. 완료 어간 + -erō · -eris · -erit … 3인칭 복수 -erint. 법률 조건문「sī … ceciderit(떨어졌다면)」의 꼴 (10장)

수동태 주어가「~되는」쪽인 꼴. 현재 · 미완료 · 미래는 어미 -r · -ris · -tur · -mur · -minī · -ntur, 완료 체계는 완료분사 + sum(iūdicātus est) (11장)

탈형동사 꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)

반탈형 현재 체계는 능동 꼴, 완료 체계는 수동 꼴인 동사(audeō, audēre, ausus sum · soleō, solēre, solitus sum). 11장의 fīō(fierī, factus sum)도 이렇게 활용한다. Allen & Greenough(§192)는 fīō를「중립 수동」쪽에 따로 둔다 (11장)

완료분사 넷째 주요형에서 온「~된」꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)

행위자 탈격 수동문에서「~에 의해」를 나타내는 ā/ab + 탈격(ā iūdice 재판관에 의해). 사물 · 도구면 전치사 없이 탈격만 쓴다 (11장)

현재분사	현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis).「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)
절대 탈격	명사와 분사(또는 형용사)를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙이는 짜임(rēbus sīc stantibus 사정이 이대로인 채).「~하여 · ~한 뒤 · ~하면」(12장)
동명사	-ndī · -ndō · -ndum으로 끝나는 동사의 명사 꼴.「~하는 것」. 1격이 없고 부정사가 그 자리를 맡는다(tribuendī 주는 것의) (12장)
동형사	-ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴.「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)
대격부정사	「~라고 말하다 · 생각하다 · 알다」의 내용을 4격 주어 + 부정사로 쓰는 짜임(Prōculus in tōnsōre esse culpam 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고). 한국어로는 4격에「이/가」, 부정사에「~라고」를 붙인다 (14장)
인스크립티오	『학설휘찬』 단편 머리에 붙은 출처 표시(īnscrīptiō).「법률가 + librō + 서수 + 책 이름」 꼴로, 그 문장을 어느 법률가의 어느 책 몇 권에서 뽑았는지 알려 준다 (16장)
비교급	「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris).「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)
접속법	「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

수동태 — 어미 -r와「분사 + sum」

현재 · 미완료 · 미래의 수동은 어미로, 완료 체계의 수동은 완료분사와 sum으로 만든다.

- 능동「재판관이 사건을 심리한다」를 수동「사건이 재판관에 의해 심리된다」로 돌리면, 목적어(4격)가 주어(1격)가 되고 하는 사람은 ā/ab + 탈격으로 물러난다.
- 현재 · 미완료 · 미래 수동 어미는 -r · -ris · -tur · -mur · -minī · -ntur다. 시제 표지(-bā- · -bi-)는 능동과 같다.
- 완료 · 과거완료 · 미래완료 수동은 넷째 주요형에서 온 완료분사(iūdicātus)에 sum · eram · erō를 붙인다. 분사는 주어의 성 · 수에 맞춘다.
- 하는 사람이 사람이면 ā/ab + 탈격, 도구면 전치사 없는 탈격이다(gladiō occīsus 칼로 살해된).
- 법률가는 하는 사람을 밝히지 않는 수동을 즐겨 쓴다.「~로 본다」「~가 요구된다」는 판단의 주체를 지우는 말투다(문법 코너 3).

표로 보기

사람	현재	미완료	미래	완료
1인칭 단수	iūdicor	iūdicābar	iūdicābor	iūdicātus sum
2인칭 단수	iūdicāris	iūdicābāris	iūdicāberis	iūdicātus es
3인칭 단수	iūdicātur	iūdicābātur	iūdicābitur	iūdicātus est
1인칭 복수	iūdicāmur	iūdicābāmur	iūdicābimur	iūdicātī sumus
2인칭 복수	iūdicāminī	iūdicābāminī	iūdicābiminī	iūdicātī estis
3인칭 복수	iūdicantur	iūdicābantur	iūdicābuntur	iūdicātī sunt

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Mora ā dēbitōre facta est

1격 · 주어 행위자 탈격 · 채무자에 의해 완료 수동 · 여성 단수(mora에 맞춤)

지체는 채무자에 의해 생겼다.

Verba lēgis ā iūdice intelleguntur

1격 복수 · 주어　2격 · 법률의　행위자 탈격　현재 수동 3인칭 복수

법률의 말은 재판관에 의해 이해된다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~iūdicātus est = 「심리하고 있다」~~	iūdicātus est = 「심리되었다」(완료)	est가 현재라고 현재로 읽으면 안 된다. 분사 + sum 전체가 완료 수동이다.
~~Mora ā dēbitōre factus est.~~	Mora ā dēbitōre facta est.	분사는 주어 mora(여성 단수)에 맞춘다.
~~Verba ā lēge intelleguntur.~~의 ā lēge = 사람처럼 「법률에 의해」로만	도구 · 수단이면 ā 없이 탈격 lēge	ā/ab은 원칙적으로 사람 행위자에 쓴다. 사물은 전치사 없는 탈격이다.
~~iūdicāberis = iūdicābiris~~	미래 수동 2인칭 단수는 -beris	1 · 2활용 미래 수동에서 2인칭 단수만 e가 나온다.

탈형동사 — 꼴은 수동, 뜻은 능동

탈형동사는 인칭 활용이 수동 어미뿐이고 뜻은 능동이다. 사전형은 셋(현재 · 부정사 · 완료)이다.

- fateor(자백하다), loquor(말하다)처럼 수동 꼴만 쓰면서 뜻은 능동인 동사를 탈형동사(verba dēpōnentia)라 한다. 능동 꼴을 「내려놓았다(dēpōnere)」는 데서 온 이름이다.
- 활용은 수동과 똑같다. 그래서 문법 코너 1의 표를 그대로 쓴다. fatētur = 「자백한다」, fassus est = 「자백했다」.
- 뜻이 능동이니 4격 목적어를 받는다(mātrem sequitur). 다만 ūtor · fruor · fungor는 탈격을 받는다.
- 사전형 셋째 꼴에서 완료를 바로 읽는다. 넷째 주요형은 없다. 법률 문장에서 자주 만나는 것은 loquor · sequor · ūtor · patior · nāscor · morior · fateor다.
- 분사는 두 태를 다 갖는다. sequēns(따르는) · secūtūrus(따를)는 능동 꼴이고, secūtus(따른)는 능동 뜻, 동형사 sequendus(따라야 할)는 수동 뜻이다. crīminor(고발하다 · 고발당하다)처럼 가끔 수동 뜻으로 쓰이는 탈형동사도 있다(13장 tuērī).
- fīō(되다)는 반대로 현재 체계는 능동 꼴, 완료는 수동 꼴(factus sum)이라 「반탈형」이라 한다.

표로 보기

사전형	활용	3인칭 단수 현재	완료	뜻
testor · testārī · testātus sum	1활용	testātur	testātus est	유언하다
fateor · fatērī · fassus sum	2활용	fatētur	fassus est	자백하다
polliceor · pollicērī · pollicitus sum	2활용	pollicētur	pollicitus est	약속하다
loquor · loquī · locūtus sum	3활용	loquitur	locūtus est	말하다
sequor · sequī · secūtus sum	3활용	sequitur	secūtus est	따르다
ūtor · ūtī · ūsus sum	3활용(탈격)	ūtitur	ūsus est	쓰다
nāscor · nāscī · nātus sum	3활용	nāscitur	nātus est	태어나다
patior · patī · passus sum	3활용 -iō	patitur	passus est	겪다
morior · morī · mortuus sum	3활용 -iō	moritur	mortuus est	죽다
fīō · fierī · factus sum	반탈형	fit	factus est	되다

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Dominus iūre suō ūtitur

1격 · 주어 탈격 목적어 · 자기 권리를 탈형 현재 · 「쓴다」(능동 뜻)

소유자가 자기 권리를 행사한다.

Pater sine testāmentō mortuus est

1격 · 주어 sine + 탈격 탈형 완료 · 「죽었다」

아버지가 유언 없이 죽었다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~loquitur = 「말해진다」~~	loquitur = 「말한다」	loquor는 꼴만 수동이고 뜻은 능동이다. 수동 뜻으로 쓰이는 탈형동사는 드물다.
~~Dominus iūs suum ūtitur.~~	Dominus iūre suō ūtitur.	ūtor는 탈격을 받는다.
~~fateor의 능동형 fateō를 찾는다~~	fateō라는 꼴은 없다	탈형동사의 인칭 활용에는 능동 꼴이 없다. 사전 표제가 -or다.
~~nātus est = 「낳았다」~~	nātus est = 「태어났다」	nāscor는 「태어나다」다. 「낳다」는 pariō다.

법률가의 수동 — 「~로 본다」

법률가는 판단을 vidētur · intellegitur · habētur 같은 수동으로 말한다. 뒤에 부정사나 술어가 온다.

- 「Quī tacet cōnsentīre vidētur(침묵하는 자는 동의하는 것으로 본다 — 7장)」의 vidētur는 videō(보다)의 수동이다. 직역은 「~하는 것으로 보인다」이고 법률 문장에서는 「~로 본다」다.
- intellegitur(~로 여겨진다 · 인정된다)와 habētur(~로 간주된다)도 같은 자리에 온다. 셋 다 판단하는 사람을 밝히지 않는다.
- 뒤에는 부정사(vim facere, mandāre, fierī)나 술어 명사 · 형용사(pro iūdicātō)가 와서 「무엇으로」를 채운다.
- 수동 부정사(-rī · -ī)가 다시 붙는 일이 많다. spectārī placuit(살펴야 한다고 정해졌다), nōn posse repetī(돌려받을 수 없다).

표로 보기

꼴	원형	법률 문장의 뜻	이 장 원문
vidētur	videō	~로 본다	D. 50.17.155.1 Nōn vidētur vim facere
intellegitur	intellegō	~로 여겨진다 · 인정된다	D. 17.1.18 · D. 22.1.32 pr. · D. 50.17.88
habētur	habeō	~로 간주된다	D. 42.2.3 confessus pro iūdicātō habētur
dīcitur	dīcō	~라고 불린다	2장 poena · iniūria 원문
exigitur(exigenda est)	exigō	~가 요구된다	D. 28.1.2
īnfertur	īnferō	(소가) 제기된다	D. 44.7.28

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Nōn vidētur vim facere

수동 · ~로 보지 않는다 4격 · 폭력을 부정사 · 행사하는 것으로

폭력을 행사하는 것으로 보지 않는다.

Nūlla intellegitur mora

1격 여성 · 아무 ~도 아닌 수동 · 인정된다 1격 · 지체가

아무 지체도 인정되지 않는다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~vidētur = 「본다」~~	vidētur = 「~로 보인다 · ~로 본다」	videō의 수동이다. 법률 문장은 판단 주체를 지우고 「~로 본다」로 옮긴다.
~~vidētur를 「겉보기만 그렇다」로~~	법률 문장의 vidētur는 법적 판단	「그렇게 보이지만 사실은 아니다」라는 뜻이 아니다. 7장 Quī tacet도 같다.
~~intellegitur의 주어를 「재판관」으로 넣어 읽는다~~	주어는 문장 안의 1격(mora · quī …)	수동이다. 누가 그렇게 보는지는 밝히지 않는다.
~~placuit을 수동으로~~	placuit = 능동 「좋다고 보았다 · 정했다」(비인칭)	placeō의 완료 능동이다. 법률가들의 의견이 굳었다는 뜻으로 쓴다.

표제어 18

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 「쉬운 예」는 이 장까지의 문법만으로 지은 문장이고, 「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이다. 탈형동사는 사전형이 셋(fateor, fatērī, fassus sum)이다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 fateor fateor, fatērī, fassus sum fa·te·or 자백하다, 인정하다 ★★★

2활용 탈형동사

복원 고전 [ˈfa.te.ɔr]

교회 [ˈfaː.te.or]

꼴은 수동(-or, -tur)인데 뜻은 능동 「자백하다」다. 법정의 자백은 접두사가 붙은 cōnfiteor로 더 자주 쓰고, 「자백한 사람(cōnfessus)」은 판결받은 사람처럼 다룬다(D. 42.2.1).

쉬운 예

Reus culpam fatētur.

피고인이 과실을 자백한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고인이
culpam	4격 단수 여성	과실을
fatētur	현재 3인칭 단수(탈형 — 꼴은 수동)	자백한다

원문

Nōn **fatētur** quī errat, nisi iūs ignōrāvit.

판본 철자: Non fatetur qui errat, nisi ius ignoravit.

D. 42.2.2 (Ulpianus libro quinquagensimo octavo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』669쪽

A 판본 스캔

잘못 안 사람은 자백한 것이 아니다. 다만 (사실이 아니라) 법을 몰랐으면 그렇지 않다.

fatētur 자백한다(탈형 현재 3인칭 단수) quī errat 잘못 아는 사람은 nisi ~이 아니라면(예외 표지) iūs 법을(3변화 중성 4격) ignōrāvit 몰랐다(완료)

꼴 하나

fatētur — 「-tur」인데 능동

탈형동사는 수동 어미로 능동 뜻을 낸다

1. 보통 동사라면 -tur는 「~된다」다. 탈형동사는 같은 어미로 「~한다」를 말한다.
2. 그래서 culpam은 fatētur가 받는 4격 목적어다. 보통 동사의 수동은 4격 목적어를 받지 않지만, rogātus est처럼 사물의 4격을 남기는 예외도 있다.
3. 사전형 셋째 꼴 fassus sum이 「자백했다」(완료)다. 넷째 주요형은 없다.

Servus fūrtum fatētur.노예가 절도를 자백한다.

Reī culpam fassī sunt.피고인들이 과실을 자백했다.

한국이라면? ≠ 자백 · 민사소송법 제288조

제288조는 자백한 사실을 증명할 필요가 없다고 하고, 진실에 어긋나는 자백은 착오로 말미암은 것임을 증명하면 취소할 수 있게 한다. 울피아누스는 잘못 안 사람은 처음부터 자백한 것이 아니라고 본다.

---

2 interpretor interpretor, interpretārī, interpretātus sum in·terp·re·tor 해석하다 ★★★

1활용 탈형동사

복원 고전 [ɪnˈtɛr.prɛ.tɔr]

교회 [inˈtɛr.pre.tor]

interpres(통역자·해석자)에서 나온 동사다. 부정사 interpretārī는 수동 부정사 꼴(-rī)이지만 「해석하다」다. 영어 interpret의 뿌리.

쉬운 예

Iūdex verba testāmentī interpretātur.

재판관이 유언의 말을 해석한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(3변화)	재판관이
verba	4격 복수 중성	말들을
testāmentī	2격 단수 중성	유언의
interpretātur	현재 3인칭 단수(탈형)	해석한다

원문

Cum in testāmentō ambiguē aut etiam perperam **scrīptum est**, benignē **interpretārī** et secundum id, quod crēdibile est cōgitātum, crēdendum est.

판본 철자: Cum in testamento ambigue aut etiam perperam scriptum est, benigne interpretari et secundum id, quod credibile est cogitatum, credendum est.

D. 34.5.24 (Marcellus libro undecimo digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』494쪽. 단편 번호는 「24 (25)」로 인쇄(괄호는 다른 판 번호). 각주 12 「benigne interpretandum et」(추정 교정) A 판본 스캔

유언에 애매하게, 또는 틀리게 적혀 있으면, 너그럽게 해석하고, 생각했으리라 믿을 만한 것에 따라 믿어야 한다.

cum ~할 때(접속사) ambiguē aut etiam perperam 애매하게 또는 틀리게

scrīptum est 적혀 있다(완료 수동) benignē interpretārī 너그럽게 해석하는 것(탈형 부정사)

secundum id 그것에 따라 crēdibile 믿을 만한(3변화 형용사 — 12장) cōgitātum 생각된(완료분사)

crēdendum est 믿어야 한다(동형사 — 12장)

꼴 하나

interpretārī — 부정사도 수동 꼴

탈형동사의 현재 부정사는 -rī(1·2·4활용) · -ī(3활용)

1. 보통 동사의 능동 부정사는 -re(iūdicāre)이고, 수동 부정사가 -rī(iūdicārī)다.
2. 탈형동사는 능동 부정사가 따로 없어서 -rī 꼴이 「해석하다」 자체다.
3. 3활용은 -ī 하나만 남는다(loquī 말하다, ūtī 쓰다).

Iūdex lēgem interpretārī dēbet.재판관은 법률을 해석해야 한다.

Verba lēgis interpretātī sumus.우리는 법률의 말을 해석했다.

---

3 testor testor, testārī, testātus sum tes·tor 증언하다; 유언하다 ★★★

1활용 탈형동사

복원 고전 [ˈtɛs.tɔr]

교회 [ˈtɛs.tor]

testis(증인)와 한 집안이다. 증인을 세워 말하는 것이 유언이었으므로 「유언하다」로도 쓴다. 현재분사 testāns(유언하는 사람)는 이 장 사건에 나온다. testāmentum은 2장 표제어.

쉬운 예

Pater ante mortem testātus est.

아버지는 죽기 전에 유언했다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pater	1격 단수 남성(3변화)	아버지는
ante	전치사(4격 지배)	~ 전에
mortem	4격 단수 여성	죽음
testātus est	완료 3인칭 단수(탈형)	유언했다

원문

In eō quī **testātur** eius temporis, quō testāmentum facit, integritās mentis, nōn corporis sānitās exigenda est.

판본 철자: In eo qui testatur eius temporis, quo testamentum facit, integritas mentis, non corporis sanitas exigenda est.

D. 28.1.2 (Labeo libro primo posteriorum a Iavoleno epitomatorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 371쪽. 인스크립티오의 a는 피렌체 사본에 없다(각주 4) A 판본 스캔

유언하는 사람에게는, 유언을 하는 그때의 정신의 온전함이 요구되고 몸의 건강은 요구되지 않는다.

in eō quī testātur 유언하는 사람에게서 eius temporis 그때의(2격)

quō testāmentum facit 유언을 하는(때) integritās mentis 정신의 온전함 corporis sānitās 몸의 건강

exigenda est 요구되어야 한다(동형사 — 12장)

꼴 하나

testātus est

탈형동사의 완료 = 완료분사 + sum, 뜻은 능동

1. 보통 동사에서 vocātus est는 「불렸다」(수동)다. 탈형동사 testātus est는 「유언했다」(능동)다.
2. 분사 끝은 주어의 성·수에 맞춘다. 여자면 testāta est, 여럿이면 testātī sunt.
3. est 대신 erat를 쓰면 과거완료, erit를 쓰면 미래완료다.

Māter testāta est.어머니가 유언했다.

Fīliī nōn testātī sunt.아들들은 유언하지 않았다.

한국이라면? = 유언능력 · 민법 제1063조

제1063조는 피성년후견인도 의사능력이 회복된 때에는 유언할 수 있게 한다. 라베오의 기준도 유언하는 그때의 정신 상태다.

---

4 loquor loquor, loquī, locūtus sum lo·quor 말하다 ★★

3활용 탈형동사

복원 고전 [ˈɬɔ.kʷɔr]

교회 [ˈlɔː.kʷor]

「rēs ipsa loquitur(사실이 스스로 말한다)」의 동사다(19장). 문답계약(stipulātiō)은 두 사람이 입으로 묻고 답해야 성립했으므로, 말할 수 없는 사람은 이 계약을 맺지 못했다.

쉬운 예

Testis in iūdiciō loquitur.

증인이 법정에서 말한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Testis	1격 단수(3변화 통성)	증인이
in	전치사(탈격 — 장소)	~에서
iūdiciō	탈격 단수 중성	법정
loquitur	현재 3인칭 단수(탈형)	말한다

원문

Stipulātiō nōn potest **cōnficī** nisi utrōque loquente: et ideō neque mūtus neque surdus neque īnfāns stipulātiōnem contrahere possunt: nec absēns quidem, quoniam exaudīre invicem dēbent.

판본 철자: Stipulatio non potest confici nisi utroque loquente: et ideo neque mutus neque surdus neque infans stipulationem contrahere possunt: nec absens quidem, quoniam exaudire invicem debent.

D. 45.1.1 pr. (Ulpianus libro quadragesimo octavo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』720쪽

A 판본 스캔

문답계약은 두 사람이 모두 말하지 않으면 맺어질 수 없다. 그러므로 말 못 하는 사람도, 듣지 못하는 사람도, 어린아이도 문답계약을 맺을 수 없다. 그 자리에 없는 사람도 그렇다. 서로 알아들어야 하기 때문이다.

stipulātiō 문답계약(3변화 1격) cōnficī 맺어지다(수동 부정사)

nisi utrōque loquente 둘 다 말하지 않으면(절대 탈격 — 12장)

mūtus · surdus · īnfāns 말 못 하는 사람 · 듣지 못하는 사람 · 어린아이 contrahere 맺다

absēns 그 자리에 없는 사람 exaudīre invicem 서로 알아듣다

꼴 하나

loquitur · loquuntur

3활용 탈형의 현재 — 연결모음 -i- · -u-

1. 3활용 보통 동사 regitur(다스려진다)와 꼴이 같다. loquitur는 「말한다」다.
2. 복수는 loquuntur. qu 뒤에 u가 또 와서 u가 둘로 보인다.
3. 2인칭 단수는 loqueris다. -is가 아니라 -eris인 점이 능동(regis)과 다르다.

Testēs in iūdiciō loquuntur.증인들이 법정에서 말한다.

Reus nōn loquitur.피고인이 말하지 않는다.

---

5 sequor sequor, sequī, secūtus sum se·quor 따르다 ★★★

3활용 탈형동사

복원 고전 [ˈsɛ.kʷɔr]

교회 [ˈsɛː.kʷor]

4격 목적어를 받는 탈형동사다(mātrem sequitur 어머니를 따른다). 「종물은 주물을 따른다」 같은 후대 법언(17장)과 「et seq.(그리고 다음)」 약어(20장)도 이 동사다.

쉬운 예

Fīlius mātrem sequitur.

아들이 어머니를 따른다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fīlius	1격 단수 남성	아들이
mātrem	4격 단수 여성(3변화)	어머니를
sequitur	현재 3인칭 단수(탈형)	따른다

원문

Lēx nātūrae haec est, ut quī **nāscitur** sine lēgitimō mātrimōniō mātrem sequātur, nisi lēx speciālis aliud indūcit.

판본 철자: Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequatur, nisi lex specialis aliud inducit.

D. 1.5.24 (Ulpianus libro vicensimo septimo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』8쪽

A 판본 스캔

적법한 혼인 없이 태어난 사람은 어머니(의 신분)를 따른다는 것이 자연의 법이다. 다만 특별한 법률이 달리 정하면 그렇지 않다.

lēx nātūrae 자연의 법 ut … sequātur ~가 따른다는 것(접속법 — 14장)

quī nāscitur 태어나는 사람(탈형) sine lēgitimō mātrimōniō 적법한 혼인 없이

nisi ~하지 않으면(예외 표지) lēx speciālis 특별 법률(3변화 형용사 — 12장) aliud indūcit 달리 정한다

꼴 하나

sequitur + 4격

탈형동사도 목적어를 받는다

1. 수동 꼴이라 목적어를 못 받을 것 같지만, 탈형동사는 뜻이 능동이라 4격을 받는다.
2. 「~에 의해」(ā + 탈격)가 붙지 않는다. sequitur는 「따른다」이지 「따라진다」가 아니다.
3. 완료는 secūtus est(따랐다)다. 사전형 셋째 꼴에서 찾는다.

Servī dominum secūtī sunt.노예들이 주인을 따랐다.

Iūdex lēgem sequitur.재판관은 법률을 따른다.

한국이라면? ≠ 자의 성과 본 · 민법 제781조

제781조는 자녀가 원칙적으로 아버지의 성과 본을 따르고, 아버지를 알 수 없으면 어머니의 성과 본을 따르게 한다. 울피아누스가 말한 것은 성이 아니라 신분이다.

---

6 ūtor ūtor, ūtī, ūsus sum ū·tor 쓰다; (권리를) 행사하다 ★★★

3활용 탈형동사(탈격 지배)

복원 고전 [ˈuː.tɔr]

교회 [ˈuɪ.tor]

목적어를 4격이 아니라 탈격으로 받는다(iūre suō ūtitur 자기 권리를 쓴다). 완료분사 ūsus는 8장의 명사 ūsus(사용)와 같은 꼴이다. 2장 가이우스의 「quō ūtimur(우리가 쓰는)」도 이 동사.

쉬운 예

Dominus iūre suō ūtitur.

소유자가 자기 권리를 행사한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	소유자가
iūre	탈격 단수 중성(3변화)	권리를(탈격 목적어)
suō	재귀 소유형용사 탈격 단수	자기의
ūtitur	현재 3인칭 단수(탈형)	쓴다

원문

Nōn **vidētur** vim facere, quī iūre suō **ūtitur** et ōrdināriā āctiōne **experītur**.

판본 철자: Non videtur vim facere, qui iure suo utitur et ordinaria actione experitur.

D. 50.17.155.1 (Paulus libro sexagensimo quinto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』872쪽

A 판본 스캔

자기 권리를 행사하고 통상의 소권으로 다투는 사람은 폭력을 행사하는 것으로 보지 않는다.

vidētur ~로 보인다(수동) vim facere 폭력을 행사하다(vīs 4격)

iūre suō ūtitur 자기 권리를 쓴다(탈격 목적어) ōrdināriā āctiōne 통상의 소권으로(탈격)

experītur 시험한다·소송으로 다툰다(4활용 탈형)

꼴 하나

ūtitur + 탈격

「무엇을」을 탈격으로 — ūtor · fruor · fungor

1. 「~을 쓴다」의 「~을」이 탈격이다. iūs(권리)의 탈격 iūre를 쓴다.
2. 본래 「~로써 이익을 얻다」라는 뜻이어서 탈격이 남았다고 설명한다.
3. 같은 무리로 fruor(누리다)·fungor(직무를 다하다 — 2장 officiō functus)가 있다.

Cīvēs lēgibus ūtuntur.시민들은 법률을 쓴다.

Iūdex iūre suō ūsus est.재판관이 자기 권한을 행사했다.

한국이라면? ≠ 권리남용 · 민법 제2조 제2항

제2조 제2항은 「권리는 남용하지 못한다」고 한다. 파울루스는 자기 권리를 쓰는 사람을 폭력 행사자로 보지 않는다고 할 뿐, 남용의 한계를 말하지 않는다.

---

7 **patior** patior, patī, passus sum **pa**·ti·or **겪다, 당하다; 참다·허용하다** ★★★

3활용(-iō) 탈형동사

복원 고전 [ˈpa.ti.ɔr]

교회 [ˈpat.t͡si.or]

「겪다」에서 「(남이 하는 것을) 내버려 두다·허용하다」까지 쓴다. 이 장 intellegō 원문의 「Quī patitur ab aliō mandārī(남이 위임하는 것을 허용하는 사람)」가 뒤쪽 뜻이다. passiō(수난)·영어 passive가 여기서 나왔다.

쉬운 예 Nēmō poenam sine lēge patitur.
누구도 법률 없이 형벌을 받지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nēmō	1격 단수(대명사)	누구도 ~않다
poenam	4격 단수 여성	형벌을
sine	전치사(탈격 지배)	~ 없이
lēge	탈격 단수 여성(3변화)	법률
patitur	현재 3인칭 단수(탈형)	겪는다

원문 Cōgitātiōnis poenam nēmō **patitur**.
판본 철자: Cogitationis poenam nemo patitur.
D. 48.19.18 (Ulpianus libro tertio ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』816쪽. 피렌체 사본 교정손(F²)은 patiatur(각주 1) A 판본 스캔
생각만으로 형벌을 받는 사람은 없다.
cōgitātiōnis 생각의(3변화 2격) poenam 형벌을 nēmō 아무도 ~않다 patitur 겪는다(탈형)

꼴 하나
patior · pateris · patitur
3활용 -iō 탈형 — 1인칭에 -i-가 남는다
1. capiō처럼 -iō 동사라서 1인칭 단수 patior, 3인칭 복수 patiuntur에 i가 있다.
2. 2인칭 단수 pateris, 3인칭 단수 patitur에는 i가 따로 보이지 않는다.
3. 부정사는 patī, 완료는 passus sum이다.

Servī poenam patiuntur.노예들이 형벌을 받는다.

Reus poenam passus est.피고인이 형벌을 받았다.

한국이라면? ≠ 음모·예비 · 형법 제28조
형법 제28조는 음모나 예비가 실행의 착수에 이르지 않으면 특별한 규정이 없는 한 벌하지 않는다.
울피아누스의 문장은 행위 없는 생각을 말하고, 형법은 생각을 넘은 준비 행위까지 원칙적으로 벌하지 않는다.

---

8 **nāscor** nāscor, nāscī, nātus sum nās·cor **태어나다; (채무·소권이) 생기다** ★★★

3활용 탈형동사

복원 고전 [ˈnaːs.kɔr]
교회 [ˈnas.kor]

사람이 「태어나다」에서 채무·소권이 「생기다」로 넓어진다. 법률가는 obligātiō ex contractū nāscitur(채무가 계약에서 생긴다)처럼 쓴다. 12장 nāscitūrus(태어날 자 = 태아)의 동사다.

쉬운 예 Obligātiō ex contractū nāscitur.
채무는 계약에서 생긴다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Obligātiō	1격 단수 여성(3변화)	채무는
ex	전치사(탈격 지배)	~에서
contractū	탈격 단수 남성(4변화)	계약
nāscitur	현재 3인칭 단수(탈형)	생긴다

원문

Obligātiōnēs aut ex contractū **nāscuntur** aut ex maleficiō aut propriō quōdam iūre ex variīs causārum figūrīs.

판본 철자: Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris.

D. 44.7.1 pr. (Gaius libro secundo aureorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 716쪽. maleficio 앞 ex는 사본마다 et이거나 없다(각주 4) A 판본 스캔

채무는 계약에서 생기거나, 불법행위에서 생기거나, 여러 가지 원인의 모습에서 어떤 고유한 법으로 생긴다.

obligātiōnēs 채무들(3변화 1격 복수) aut … aut … aut ~이거나 ~이거나 ~이거나

contractū 계약(4변화 탈격) maleficiō 불법행위(2변화 탈격) propriō quōdam iūre 어떤 고유한 법으로

ex variīs causārum figūrīs 여러 원인의 모습에서

꼴 하나

nāscitur · nāscuntur

3활용 탈형 — 단수 -itur, 복수 -untur

1. 3인칭 단수는 -itur, 복수는 -untur. 주어 obligātiō(단수)면 nāscitur다.
2. 주어가 복수 obligātiōnēs면 nāscuntur다. 원문이 이 꼴이다.
3. 완료 nātus est(태어났다)의 nātus는 「태어난 사람·아들」이라는 명사로도 쓴다.

Obligātiōnēs ex dēlictō nāscuntur.채무들은 불법행위에서 생긴다.

Fīlius Rōmae nātus est.아들이 로마에서 태어났다.

---

9 morior morior, morī, mortuus sum mo·ri·or 죽다 ★★

3활용(-iō) 탈형동사

복원 고전 [ˈmɔ.ri.ɔr]

교회 [ˈmɔː.ri.or]

완료분사 mortuus(죽은)는 형용사로도 쓴다. 상속법은 「유언 없이 죽으면(intestātō moritur)」에서 시작한다. 명사 mors(죽음)는 5장.

쉬운 예

Pater sine testāmentō mortuus est.

아버지가 유언 없이 죽었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pater	1격 단수 남성(3변화)	아버지가
sine	전치사(탈격 지배)	~ 없이
testāmentō	탈격 단수 중성	유언
mortuus est	완료 3인칭 단수(탈형)	죽었다

원문

Sī intestātō **moritur**, cui suus hērēs nec escit, adgnātus proximus familiam habētō.

판본 철자: Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto.

XII Tab. V.4 (Bruns⁷ p. 23) · Bruns, Fontes iuris Romani antiqui 7판(Gradenwitz 편, Tübingen 1909) 23쪽. 전거란 — 『Collatio』(16.4.1)는 intestatus · est로 읽고, 「nec escit」은 Cuiacius의 읽기다 A 판본 스캔

유언 없이 죽었는데 그에게 자기 상속인(가내 상속인)이 없으면, 가장 가까운 종친이 가산을 가져라.

sī 만약 intestātō 유언 없이(탈격) moritur 죽는다(탈형 현재 — 옛 법은 현재로 조건을 말한다)

cui 그에게(관계사 3격) suus hērēs 자기 상속인(가부장 아래 있던 자녀)

nec escit 없으면(escit = erit의 옛 꼴) adgnātus proximus 가장 가까운 종친

habētō 가져라(미래 명령 — 13장)

꼴 하나

moritur · mortuus est

「죽는다」와 「죽었다」 — 현재와 완료

1. moritur는 -iō 탈형의 현재 3인칭 단수다(patitur와 같은 꼴).
2. 완료는 mortuus est. 분사 mortuus가 주어의 성·수를 따른다(mortua est 그녀가 죽었다).
3. 12표법은 조건(sī)을 현재로 말한다. 한국어로는 「죽었는데」로 옮기는 편이 자연스럽다.

Māter sine testāmentō mortua est.어머니가 유언 없이 죽었다.

Servī in bellō moriuntur.노예들이 전쟁에서 죽는다.

한국이라면? ≠ 상속의 순위 · 민법 제1000조

제1000조는 직계비속 · 직계존속 · 형제자매 · 4촌 이내 방계혈족 순으로 상속인을 정한다. 12표법은 가내 상속인이 없으면 가장 가까운 종친(부계 친족)에게 간다.

---

10 **polliceor** polliceor, pollicērī, pollicitus sum pol·li·ce·or **약속하다** ★★

2활용 탈형동사

복원 고전 [pɔlˈlɪ.keːɔr]

교회 [polˈliːˈt͡ʃe.or]

상대의 승낙 없이 혼자 하는 약속이다. 명사 pollicitātiō는 특히 시민이 도시(cīvitās)에 공사나 돈을 약속하는 것을 가리킨다. 합의(pactum — 2장)와 대비된다.

쉬운 예

Cīvis pecūniam cīvitātī pollicētur.

시민이 도시에 돈을 약속한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Cīvis	1격 단수(3변화)	시민이
pecūniam	4격 단수 여성	돈을
cīvitātī	3격 단수 여성(3변화)	도시에
pollicētur	현재 3인칭 단수(탈형)	약속한다

원문

Pactum est duōrum cōnsēnsus atque conventiō, pollicitātiō vērō offerentis sōlīus prōmissum.

판본 철자: Pactum est duorum consensus atque conventio, pollicitatio vero offerentis solius promissum.

D. 50.12.3 pr. (Ulpianus libro quarto disputationum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』854쪽

A 판본 스캔

합의(pactum)는 두 사람의 동의이자 합치이고, 약속(pollicitātiō)은 제공하는 사람 혼자의 약속이다.

duōrum 두 사람의(2격) cōnsēnsus atque conventiō 동의이자 합치

pollicitātiō 약속(polliceor에서 온 명사) vērō 그러나 · 한편

offerentis sōlīus 제공하는 사람 혼자의(현재분사 2격 — 12장)

prōmissum 약속(prōmittō의 완료분사 명사)

꼴 하나

pollicētur · pollicitus est

2활용 탈형 — 현재 -ētur, 완료 -itus est

1. 2활용이라 3인칭 단수가 -ētur다(fatētur와 같다).
2. 완료 pollicitus est는「약속했다」. 분사 어간이 pollicit-로 바뀐다.
3. 약속받는 사람은 3격(cīvitātī)으로 쓴다.

Cīvēs opus cīvitātī pollicentur.시민들이 도시에 공사를 약속한다.

Cīvis pecūniam pollicitus est.시민이 돈을 약속했다.

---

11 **intellegō** intellegō, intellegere, intellēxī, intellēctum in·**tel**·le·gō

이해하다; (수동) ~로 여겨지다·인정되다 ★★★

3활용

복원 고전 [ɪnˈtɛl.lɛ.goː]

교회 [inˈtɛl.le.go]

보통 동사의 수동이 법률 문장에서 굳은 예다. intellegitur는「(법적으로) ~로 본다」로 옮긴다. 이 장의 원문 셋이 이 꼴을 쓴다(D. 17.1.18 · 22.1.32 pr. · 50.17.88).

쉬운 예

Verba lēgis ā iūdice intelleguntur.

법률의 말은 재판관에 의해 이해된다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Verba	1격 복수 중성	말들은
lēgis	2격 단수 여성(3변화)	법률의
ā	전치사(행위자 탈격)	~에 의해
iūdice	탈격 단수(3변화)	재판관
intelleguntur	현재 수동 3인칭 복수	이해된다

원문

Quī **patitur** ab aliō **mandārī**, ut sibi crēdātur, mandāre **intellegitur**.

판본 철자: Qui patitur ab alio mandari, ut sibi credatur, mandare intellegitur.

D. 17.1.18 (Ulpianus libro quadragensimo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』217쪽

A 판본 스캔

남이 (제3자에게) 자기에게 돈을 꾸어 주라고 위임하는 것을 내버려 두는 사람은, 스스로 위임한 것으로 본다.

quī patitur 내버려 두는 사람은(탈형) ab aliō 남에 의해(행위자 탈격) mandārī 위임되는 것(수동 부정사)

ut sibi crēdātur 자기에게 신용이 주어지도록 = 돈을 꾸어 주라고(접속법 — 14장)

mandāre 위임하다(능동 부정사) intellegitur ~로 여겨진다(수동)

꼴 하나

intellegitur + 부정사

「~하는 것으로 본다」— 법률가의 판단 꼴

1. intellegitur는 intellegō의 현재 수동 3인칭 단수다. 주어는「Quī …(~하는 사람)」.
2. 뒤의 부정사 mandāre가「무엇으로 보이는지」를 말한다.「위임하는 것으로 여겨진다」.
3. 행위자를 밝히면 ā/ab + 탈격(ā iūdice 재판관에 의해)이다.

Pactum ā iūdice intellegitur.합의가 재판관에 의해 인정된다.

Verba testāmentī intellēcta sunt.유언의 말이 이해되었다.

12 **fīō** fīō, fierī, factus sum fī·ō **되다, 생기다; 행해지다** ★★★

반탈형 · 불규칙(faciō의 수동 대용)

복원 고전 ['fiː.oː]

교회 ['fiː.o]

현재 체계(fīō, fit, fīunt)는 능동 꼴이고 완료는 수동 꼴(factus sum)이라 「반탈형」이라 부른다. faciō(하다)의 수동을 대신하므로 「행해지다」도 된다. 13장 fīat(이루어지게 하라)의 동사.

쉬운 예

Servus lībertus fit.

노예가 해방노예가 된다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
lībertus	1격 단수 남성(술어)	해방노예
fit	현재 3인칭 단수(fīō)	된다

원문

> Servī autem aut **nāscuntur** aut **fiunt**. Nāscuntur ex ancillīs nostrīs: fiunt aut iūre gentium, id est ex captīvitāte, aut iūre cīvīlī, cum homō līber maior vīgintī annīs ad pretium participandum sēsē vēnumdarī **passus est**.
>
> 판본 철자: Servi autem aut nascuntur aut fiunt. nascuntur ex ancillis nostris: fiunt aut iure gentium, id est ex captivitate, aut iure civili, cum homo liber maior viginti annis ad pretium participandum sese venumdari passus est.
>
> Inst. 1.3.4 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』2쪽 A 판본 스캔
>
> 노예는 태어나거나 되거나 한다. 우리 여종에게서 태어난다. 노예가 되는 것은 만민법에 따라, 곧 포로가 되어서이거나, 시민법에 따라, 스무 살이 넘은 자유인이 값을 나눠 가지려고 자기를 팔리게 내버려 두었을 때다.
>
> nāscuntur 태어난다(탈형) fiunt 된다(fīō 3인칭 복수) ex ancillīs nostrīs 우리 여종들에게서
>
> ex captīvitāte 포로 됨에서 iūre cīvīlī 시민법에 따라(3변화 형용사 — 12장)
>
> maior vīgintī annīs 스무 살보다 많은(비교급 — 15장)
>
> ad pretium participandum 값을 나눠 가지려고(동형사 — 12장)
>
> sēsē vēnumdarī passus est 자기를 팔리게 내버려 두었다(patior 완료 + 수동 부정사)

꼴 하나

fit · fīunt · factus est

반탈형 — 현재는 능동 꼴, 완료는 수동 꼴

1. 현재 fīō, fīs, fit, fīmus, fītis, fīunt. 어미는 능동이다.
2. 부정사 fierī와 완료 factus est(되었다 · 행해졌다)는 수동 꼴이다.
3. est 앞뒤처럼 fit 앞뒤도 1격이다(Servus lībertus fit). 「무엇이 된다」의 「무엇」이 술어다.

Servī lībertī fīunt.노예들이 해방노예가 된다.

Iniūria facta est.불법이 행해졌다.

---

13 **turpitūdō** turpitūdō, turpitūdinis tur·pi·tū·dō **부도덕, 추함; 수치** ★★★

여성 3변화

복원 고전 [tʊr.pɪˈtuː.doː]

교회 [tur.pi'tuː.do]

turpis(추한 — 3변화 형용사, 12장)에서 나온 명사다. 법률가는 부도덕한 목적으로 준 것(ob turpem causam)의 반환을 다룰 때 「누구에게 turpitūdō가 있는가」를 묻는다. 이 장 「격언 출처」 참조.

쉬운 예

Turpitūdō servī ā dominō allēgātur.

노예의 부도덕이 주인에 의해 주장된다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Turpitūdō	1격 단수 여성(3변화)	부도덕이
servī	2격 단수 남성	노예의
ā	전치사(행위자 탈격)	~에 의해
dominō	탈격 단수 남성	주인
allēgātur	현재 수동 3인칭 단수	주장된다

원문

Ubi autem et dantis et accipientis turpitūdō **versātur**, nōn posse **repetī** dīcimus: velutī sī pecūnia dētur, ut male iūdicētur.

판본 철자: Ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus: veluti si pecunia detur, ut male iudicetur.

D. 12.5.3 (Paulus libro decimo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』168쪽 A 판본 스캔

그런데 주는 사람에게도 받는 사람에게도 부도덕이 있으면, 돌려받을 수 없다고 우리는 말한다. 예컨대 재판을 그르치게 하려고 돈을 준 경우가 그렇다.

ubi ~하는 곳에서 · ~하면

et dantis et accipientis 주는 사람에게도 받는 사람에게도(현재분사 2격 — 12장)

versātur 있다 · 관여한다(versor, 탈형) nōn posse repetī 돌려받아질 수 없다(수동 부정사)

dīcimus 우리는 말한다 sī … dētur 주어진다면(접속법 수동 — 14장)

ut male iūdicētur 잘못 재판되도록(접속법 수동)

꼴 하나

turpitūdō · turpitūdinis

-tūdō 명사 — 2격 -tūdinis, 여성

1. 1격 -dō가 2격에서 -dinis로 늘어난다. 어간은 turpitūdin-.
2. -tūdō는 형용사에 붙어 성질을 나타내는 여성 명사를 만든다(cōnsuētūdō 관습 — 14장).
3. 원문에서는 주어(1격)로 나온다. 동사 versātur가 3인칭 단수다.

Turpitūdinem reī iūdex nōn audit.재판관은 피고인의 부도덕을 들어주지 않는다.

Turpitūdō utrīusque nōn excūsātur.양쪽의 부도덕은 용서되지 않는다.

한국이라면? = 불법원인급여 · 민법 제746조

제746조는 불법의 원인으로 급여한 사람은 반환을 청구하지 못하게 하고, 불법원인이 수익자에게만 있으면 반환을 허용한다. 파울루스·울피아누스의 구별(양쪽 부도덕 / 받은 쪽만 부도덕)과 짜임이 같다.

---

14 **allēgō** allēgō, allēgāre, allēgāvī, allēgātum al·lē·gō **내세우다, 주장하다; (사절로) 보내다** ★★

1활용

복원 고전 [alˈleːɡoː]

교회 [alˈlɛːɡo]

장음 ē가 있는 1활용 allēgō(내세우다)와, 짧은 e의 3활용 allegō(뽑다)는 다른 낱말이다. 영어 allege가 앞의 것에서 왔다. 격언「Nēmō audītur propriam turpitūdinem allēgāns」의 allēgāns는 이 동사의 현재분사(12장).

쉬운 예

Reus causam suam allēgat.
피고인이 자기 사유를 내세운다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고인이
causam	4격 단수 여성	사유를
suam	재귀 소유형용사 4격 단수	자기의
allēgat	현재 능동 3인칭 단수	내세운다

원문

Inofficiōsum testāmentum dīcere hoc est allēgāre, quārē **exhērēdārī** vel **praeterīrī** nōn dēbuerit: quod plērumque accidit, cum falsō parentēs īnstimulātī līberōs suōs vel exhērēdant vel praetereunt.

판본 철자: Inofficiosum testamentum dicere hoc est allegare, quare exheredari vel praeteriri non debuerit: quod plerumque accidit, cum falso parentes instimulati liberos suos vel exheredant vel praetereunt.

D. 5.2.3 (Marcellus libro tertio digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』78쪽 A 판본 스캔

유언이 도리에 어긋난다고 말한다는 것은, 왜 자기가 상속에서 배제되거나 빠뜨려져서는 안 되었는지를 내세우는 것이다. 그런 일은 대개 부모가 거짓에 부추겨져 자녀를 배제하거나 빠뜨릴 때 일어난다.

inofficiōsum (부모의) 도리에 어긋나는 hoc est 곧 ~이다 allēgāre 내세우다(부정사) quārē 왜 exhērēdārī vel praeterīrī 상속에서 배제되거나 빠뜨려지는 것(수동 부정사) nōn dēbuerit ~해서는 안 되었는지(접속법 — 14장) īnstimulātī 부추겨진(완료분사)

꼴 하나

allēgat → allēgātur

능동 -t에 -ur를 붙이면 수동 -tur

1. 1활용 현재 수동은 능동 어미 뒤에 -r을 붙이는 꼴이 많다. allēgat → allēgātur.
2. 1인칭 단수는 -ō 대신 -or(allēgor), 2인칭 단수는 -āris다.
3. 수동이 되면 능동의 목적어(4격)가 주어(1격)가 된다. Causa allēgātur.

Causa ā reō allēgātur.사유가 피고인에 의해 주장된다.

Causae ā reīs allēgātae sunt.사유들이 피고인들에 의해 주장되었다.

한국이라면? ≠ 유류분 · 민법 제1112조

로마의 자녀는「도리에 어긋난 유언」이라고 다투어 유언을 무너뜨렸다. 한국 민법은 유언을 그대로 두고 유류분(직계비속은 법정상속분의 2분의 1 — 제1112조)을 보장한다.

---

15 **mora** mora, morae mo·ra **지체(이행지체); 늦어짐** ★★★

여성 1변화

복원 고전 [ˈmɔ.ra]
교회 [ˈmɔː.ra]

일상어「늦어짐」이 법률가에게서「이행지체」가 된다. 채무자가 지체에 빠지면 (mora) 이자·위험 부담이 달라진다.「mora fit(지체가 생긴다)」처럼 fīō와 함께 쓴다.

쉬운 예

Mora ā dēbitōre facta est.

지체는 채무자에 의해 생겼다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Mora	1격 단수 여성	지체는
ā	전치사(행위자 탈격)	~에 의해
dēbitōre	탈격 단수 남성(3변화)	채무자
facta est	완료 3인칭 단수 여성(fīō · faciō 수동)	생겼다

원문

> Mora fierī **intellegitur** nōn ex rē, sed ex persōnā, id est, sī interpellātus oportūnō locō nōn solverit: quod apud iūdicem **exāminābitur**: nam, ut et Pompōnius librō duodecimō epistulārum scrīpsit, difficilis est huius reī dēfīnītiō.
>
> 판본 철자: Mora fieri intellegitur non ex re, sed ex persona, id est, si interpellatus oportuno loco non solverit: quod apud iudicem examinabitur: nam, ut et Pomponius libro duodecimo epistularum scripsit, difficilis est huius rei definitio.
>
> D. 22.1.32 pr. (Marcianus libro quarto regularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』287쪽 A 판본 스캔
>
> 지체는 물건이 아니라 사람에게서 생기는 것으로 본다. 곧 적절한 곳에서 이행을 청구받고도 갚지 않았으면 지체다. 이것은 재판관 앞에서 심리될 것이다. 폼포니우스가 서한집 12권에 썼듯이, 이 일은 정의하기 어렵기 때문이다.
>
> **mora fierī intellegitur** 지체가 생긴다고 여겨진다
>
> **nōn ex rē, sed ex persōnā** 물건에서가 아니라 사람에게서 **interpellātus** 청구받은(완료분사)
>
> **oportūnō locō** 적절한 곳에서 **nōn solverit** 갚지 않았다면(미래완료)
>
> **apud iūdicem exāminābitur** 재판관 앞에서 심리될 것이다(미래 수동)
>
> **difficilis** 어려운(3변화 형용사 — 12장) **dēfīnītiō** 정의

꼴 하나

exāminābitur

미래 수동 — 1·2활용 -bitur

1. 미래 능동 exāminābit(심리할 것이다)에 수동 어미를 달면 exāminābitur(심리될 것이다).
2. 1·2활용 미래 수동은 -bor, -beris, -bitur, -bimur, -biminī, -buntur.
3. 2인칭 단수만 -biris가 아니라 -beris다. 자주 틀리는 자리다.

Mora ā iūdice exāminābitur.지체는 재판관이 심리할 것이다.

Causae ā iūdice exāminābantur.사건들이 재판관에 의해 심리되고 있었다.

한국이라면? ≠ 이행지체 · 민법 제387조

제387조는 확정기한이 있으면 기한이 도래한 때부터, 기한이 없으면 이행청구를 받은 때부터 지체책임을 지게 한다. 마르키아누스의 지체는 청구(interpellātiō)를 받고도 갚지 않은 경우를 기준으로 삼는다.

---

16 **petītiō** petītiō, petītiōnis pe·tī·ti·ō **(법) 청구, 소; 요구** ★★★

여성 3변화

복원 고전 [pɛˈtiːˌtiˌoː]

교회 [peˈtitˌt͡siˌo]

petō(청구하다 — 6장)의 명사다. 파피니아누스의 정의에서는 물건에 대한 소(in rem)를 가리키는 말로 āctiō(사람에 대한 소)와 나뉜다. 넓게는「청구」일반이다(이 장 사건).

쉬운 예 Petītiō ab āctōre fit.
청구는 원고가 한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Petītiō	1격 단수 여성(3변화)	청구는
ab	전치사(행위자 탈격)	~에 의해
āctōre	탈격 단수 남성(3변화)	원고
fit	현재 3인칭 단수(fīō)	행해진다

원문 Āctiō in persōnam **īnfertur**: petītiō in rem: persecūtiō in rem vel in persōnam reī persequendae grātiā.
판본 철자: Actio in personam infertur: petitio in rem: persecutio in rem vel in personam rei persequendae gratia.
D. 44.7.28 (Papinianus libro primo definitionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』718쪽 A 판본 스캔
āctiō는 사람을 상대로 제기되고, petītiō는 물건을 상대로, persecūtiō는 물건이나 사람을 상대로 그것을 추급하려고 제기된다.
in persōnam 사람을 상대로(in + 4격) īnfertur 제기된다(īnferō 수동) in rem 물건을 상대로 persecūtiō 추급(persequor의 명사) reī persequendae grātiā 물건을 추급하기 위하여(동형사 — 12장)

꼴 하나

petītiō · petītiōnis

-tiō 명사 — 동사에서「~하는 일」

1. petō(청구하다)의 넷째 주요형 petītum에서 -tum을 떼고 -tiō를 붙였다.
2. 3변화 여성, 2격 petītiōnis. obligātiō(5장)와 같은 무리다.
3. 교회 발음에서 ti + 모음은 [t͡si]로 읽는다(petìzio).

Petītiōnēs ab āctōribus fīunt.청구들은 원고들이 한다.

Nūlla petītiō facta est.아무 청구도 행해지지 않았다.

---

17 **voluntās** voluntās, voluntātis vo·**lun**·tās **의사, 의지** ★★★

여성 3변화

복원 고전 [wɔˈɬʊn.taːs]
교회 [voˈlun.tas]

volō(원하다)에서 나온 명사다. 계약·유언 해석은「말(verba)이냐 의사(voluntās)냐」를 다툰다.『법학제요』첫 문장의 정의도 정의(iūstitia)를 voluntās라고 한다(2장 iūstitia 원문).

쉬운 예 Voluntās testātōris servātur.
유언자의 의사가 지켜진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Voluntās	1격 단수 여성(3변화)	의사가
testātōris	2격 단수 남성(3변화)	유언자의
servātur	현재 수동 3인칭 단수	지켜진다

원문

In conventiōnibus contrahentium voluntātem potius quam verba **spectārī** placuit.

판본 철자: In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit.

D. 50.16.219 (Papinianus libro secundo responsorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』866쪽

A 판본 스캔

약정에서는 말보다 계약 당사자들의 의사를 살펴야 한다고 정해졌다.

in conventiōnibus 약정들에서(탈격 복수) contrahentium 계약하는 사람들의(현재분사 2격 복수 — 12장)

voluntātem 의사를(4격) potius quam verba 말보다 오히려 spectārī 살펴지는 것(수동 부정사)

placuit (법률가들이) 정했다 · 좋다고 보았다

꼴 하나

servātur

현재 수동 3인칭 단수 — 능동 servat + -ur

1. 능동 Hērēs voluntātem servat.(상속인이 의사를 지킨다)를 수동으로 돌렸다.
2. 목적어 voluntātem(4격)이 주어 voluntās(1격)가 되고, 동사가 servātur가 된다.
3. 지키는 사람을 밝히려면 ab hērēde(상속인에 의해)를 덧붙인다.

Voluntās testātōris ab hērēde servātur.유언자의 의사가 상속인에 의해 지켜진다.

Voluntātēs testātōrum servābuntur.유언자들의 의사가 지켜질 것이다.

---

18 **fruor** fruor, fruī, frūctus sum **fru**·or **누리다; 수익하다** ★★

3활용 탈형동사(탈격 지배)

복원 고전 [ˈfruːɔr]

교회 [ˈfruːˑor]

ūtor처럼 탈격을 받는다. 완료분사 frūctus는 명사 frūctus(열매·수익, 4변화)와 같은 꼴이다. ūtī fruī(쓰고 누리다)가 짝을 이뤄 「용익권(ūsus frūctus)」이 된다. Wiktionary는 완료를 fruitus sum으로도 싣는다.

쉬운 예

Fīlius frūctibus fundī fruitur.

아들이 토지의 수익을 누린다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fīlius	1격 단수 남성	아들이
frūctibus	탈격 복수 남성(4변화)	수익을(탈격 목적어)
fundī	2격 단수 남성	토지의
fruitur	현재 3인칭 단수(탈형)	누린다

원문

Ūsus frūctus est iūs aliēnīs rēbus ūtendī fruendī salvā rērum substantiā.

판본 철자: Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia.

D. 7.1.1 (Paulus libro tertio ad Vitellium) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』96쪽. 같은 정의가 Inst. 2.4 pr.에 있다(각주 10) A 판본 스캔

용익권은 물건의 본체를 그대로 두고 남의 물건을 쓰고 누리는 권리다.

ūsus frūctus 사용과 수익 = 용익권(4변화) aliēnīs rēbus 남의 물건을(탈격 — ūtor · fruor의 목적어)

ūtendī fruendī 쓰고 누리는(동명사 2격 — 12장)

salvā rērum substantiā 물건의 본체를 온전히 두고(절대 탈격 — 12장)

꼴 하나

fruitur + 탈격

「누리다」의 대상도 탈격

1. fruitur는 3활용 탈형 현재 3인칭 단수다. 목적어 frūctibus가 탈격 복수다.
2. frūctus(4변화)의 탈격 복수는 -ibus다(8장 4변화 표).
3. ūtor와 fruor를 함께 쓰면 「쓰고 누린다」. 원문에서는 동명사 ūtendī fruendī로 나온다.

Dominus fundō suō fruitur.소유자가 자기 토지를 누린다.

Fīliī frūctibus ūtuntur et fruuntur.아들들이 수익을 쓰고 누린다.

한국이라면? = 사용 · 수익 · 민법 제211조

제211조는 소유자가 소유물을 사용 · 수익 · 처분할 권리가 있다고 한다. ūtī(사용) · fruī(수익)가 바로 이 두 칸이다. 로마의 용익권은 처분 없이 남의 물건의 앞의 둘만 갖는 권리다.

사건 · 독 속의 포도주 — 가져가지 않는 수유자

유언자가 상속인에게 「저장 독(dōlium)에 든 포도주를 아무개에게 주라」고 명했다.
dolium은 땅에 묻거나 붙박아 두는 큰 독이다.

그런데 포도주를 받을 사람(수유자)이 가져가지 않고 미룬다. 상속인은 독을 비우지 못해 손해를 본다.

> **상속인은 포도주를 쏟아 버려도 되는가? 수유자가 나중에 포도주를 청구하면 상속인은 그대로 내주어야 하는가?**

▼ **원문과 답 보기**

Sī hērēs **damnātus sit** dare vīnum, quod in dōliīs esset, et per lēgātārium stetit, quō minus accipiat, perīculōsē hērēdem factūrum, sī id vīnum effundet: sed lēgātārium petentem vīnum ab hērēde dolī malī exceptiōne placuit **summovērī**, sī nōn praestet id, quod propter moram eius damnum **passus sit** hērēs.

판본 철자: Si heres damnatus sit dare vinum, quod in doliis esset, et per legatarium stetit, quo minus accipiat, periculose heredem facturum, si id vinum effundet: sed legatarium petentem vinum ab herede doli mali exceptione placuit summoveri, si non praestet id, quod propter moram eius damnum passus sit heres.

D. 33.6.8 (Pomponius libro sexto epistularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』468쪽. damnatus를 피렌체 사본은 datus로 쓴다(각주 3) A 판본 스캔

상속인이 독 속에 있는 포도주를 주라고 명받았는데 수유자 때문에 그가 받아 가지 못하고 있다면, 상속인이 그 포도주를 쏟아 버리는 것은 제 위험으로 하는 일이다. 그러나 상속인에게서 포도주를 청구하는 수유자는, 그의 지체 때문에 상속인이 입은 손해를 물어 주지 않으면, 악의의 항변으로 물리칠 수 있다고 정해졌다.

damnātus sit 명받았다(완료 수동 — 접속법 꼴은 14장) placuit summovērī 물리쳐진다고 정해졌다(수동 부정사)

passus sit 입었다·겪었다(patior 탈형 완료 — 접속법 꼴) in dōliīs 독들 안에(탈격 복수)

per lēgātārium stetit, quō minus accipiat 수유자 때문에 받아 가지 못하게 되었다

perīculōsē … factūrum 위험하게 하는 셈이다(미래 부정사 — 대격부정사는 14장) effundet 쏟아 버린다(미래)

petentem 청구하는(현재분사 4격 — 12장) dolī malī exceptiōne 악의의 항변으로(탈격)

sī nōn praestet 물어 주지 않으면(접속법 — 14장) propter moram eius 그(수유자)의 지체 때문에

In testāmentīs plēnius voluntātēs testantium **interpretāmur**.

판본 철자: In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur.

D. 50.17.12 (Paulus libro tertio ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』868쪽. 피렌체 사본은 interpretantur(각주 10) A 판본 스캔

유언에서 우리는 유언자들의 의사를 더 넓게 해석한다.

in testāmentīs 유언들에서(in + 탈격 복수) plēnius 더 넓게 · 더 충분히(비교급 부사 — 15장)

voluntātēs 의사들을(3변화 4격 복수)　testantium 유언하는 사람들의(testor의 현재분사 2격 복수 — 12장)
interpretāmur 우리는 해석한다(탈형 1인칭 복수)

Nūlla **intellegitur** mora ibi **fierī**, ubi nūlla petītiō est.
판본 철자: Nulla intellegitur mora ibi fieri, ubi nulla petitio est.

D. 50.17.88 (Scaevola libro quinto quaestionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』870쪽. 같은 문장이 D. 45.1.127에 있고 거기서는 enim이 더 들어간다(각주 20 · 21) A 판본 스캔

청구가 없는 곳에서는 지체가 생긴 것으로 보지 않는다.
nūlla 아무 ~도 아닌(여성 1격)　intellegitur ~로 여겨진다(현재 수동)　mora 지체(1격)　ibi … ubi ~한 곳에서는
fierī 생기다(fīō 부정사)　petītiō 청구(1격)

법률가의 답
폼포니우스는 상속인이 포도주를 쏟아 버리면 제 위험으로 하는 일이라고 한다. 그러나 수유자가 나중에 포도주를 청구하면서, 자기 지체 때문에 상속인이 입은 손해를 물어 주지 않으면 악의의 항변으로 물리칠 수 있다. 지체는 받을 사람에게도 생긴다.

문법 짚기
- damnātus sit는 damnō(4장)의 완료 수동이다. 「(유언으로) 명받았다」. sit는 접속법 꼴(14장)이지만 「분사 + sum」 짜임은 이 장 그대로다.
- passus sit는 탈형동사 patior의 완료다. 꼴은 수동이지만 뜻은 능동 「(손해를) 입었다」. damnum이 목적어(4격)다.
- summovērī는 summoveō의 현재 수동 부정사(-rī)다. placuit에 걸려 「물리쳐진다고 정해졌다」.
- 함께 실은 두 규칙에서 interpretāmur는 탈형 1인칭 복수(우리는 해석한다), intellegitur는 intellegō의 현재 수동(~로 여겨진다)이다. 피렌체 사본의 interpretantur도 탈형이라 「그들은 해석한다」다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

Nēmō audītur propriam turpitūdinem allēgāns. 전승(문구 출처 미확인)
「자기의 부도덕을 내세우는 사람의 말은 들어주지 않는다」는 흔히 로마법 격언으로 인용된다. 이 책은 이 문구가 처음 나오는 문헌을 찾지 못했다. 전승(문구 출처 미확인)이다. 교회법대전(Friedberg판 두 권)의 OCR 텍스트를 검색해도 이 꼴은 나오지 않았다. 중세 교회법 시대에 생겼다는 설명이 있으나 이 책은 확인하지 못했다.

뿌리로 꼽을 만한 로마 문장은『학설휘찬』12권 5장(부도덕한 원인으로 준 것의 반환)이다. 주는 쪽과 받는 쪽이 모두 부도덕하면 돌려받지 못하고(D. 12.5.3 — turpitūdō 원문), 받는 쪽만 부도덕하면 돌려받는다(D. 12.5.4.2).

로마 문장은 「누가 말하는가」가 아니라 「누구에게 부도덕이 있는가」로 판단한다. 영미법 쪽 짝은 「ex turpī causā nōn orītur āctiō」(19장)다. 맨스필드 경은 1775년 판결(Holman v Johnson)에서 「ex dolo malo non oritur actio」를 공서의 원칙으로 들고, 소권이 ex turpi causa에서 생기면 원고를 돕지 않는다고 했다.

Item sī dederit fūr, nē prōderētur, quoniam utrīusque turpitūdō versātur, cessat repetītiō. Quotiēns autem sōlīus accipientis turpitūdō versātur, Celsus ait repetī posse: velutī sī tibi dederō, nē mihi iniūriam faciās.D. 12.5.4.1–2 (Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』169쪽 A 판본 스캔

또 도둑이 (자기를) 고발하지 말라고 주었으면, 양쪽 모두에게 부도덕이 있으므로 반환 청구는 없다. 그러나 받는 쪽에게만 부도덕이 있으면, 켈수스는 돌려받을 수 있다고 한다. 예컨대 내게 불법을 저지르지 말라고 내가 너에게 준 경우가 그렇다.

한국이라면? · 불법원인급여와 이 장의 규칙들

격언 출처 코너의 로마 문장과 이 장 원문을 한국 조문과 나란히 놓았다. 민법은 2026. 3. 17. 시행본, 민사소송법 · 형법은 2026. 10. 2. 시행본 기준이다.

	로마 문장	한국 조문	차이
=	Ubi … et dantis et accipientis turpitūdō versātur, nōn posse repetī (D. 12.5.3) · sōlīus accipientis … repetī posse (D. 12.5.4.2)	민법 제746조「불법의 원인으로 인하여 재산을 급여하거나 노무를 제공한 때에는 그 이익의 반환을 청구하지 못한다. 그러나 그 불법원인이 수익자에게만 있는 때에는 그러하지 아니하다」	원칙(반환 불가)과 예외(받은 쪽만 불법이면 반환)의 짜임이 같다.
≠	Nūlla intellegitur mora ibi fierī, ubi nūlla petītiō est (D. 50.17.88)	민법 제387조「①채무이행의 확정한 기한이 있는 경우에는 채무자는 기한이 도래한 때로부터 지체책임이 있다 … ②채무이행의 기한이 없는 경우에는 채무자는 이행청구를 받은 때로부터 지체책임이 있다」	청구를 기준으로 삼는 것은 기한 없는 채무(제2항) 뿐이다. 확정기한이 있으면 청구 없이도 지체가 된다.
≠	Nōn fatētur quī errat, nisi iūs ignōrāvit (D. 42.2.2)	민사소송법 제288조「… 다만, 진실에 어긋나는 자백은 그것이 착오로 말미암은 것임을 증명한 때에는 취소할 수 있다」	한국법은 자백을 일단 성립시키고 취소를 허용한다. 로마 문장은 잘못 안 사람의 자백을 처음부터 자백으로 보지 않는다.
≠	Cōgitātiōnis poenam nēmō patitur (D. 48.19.18)	형법 제28조「범죄의 음모 또는 예비행위가 실행의 착수에 이르지 아니한 때에는 법률에 특별한 규정이 없는 한 벌하지 아니한다」	한국 형법은 생각을 넘은 음모 · 예비까지 원칙적으로 벌하지 않되, 특별 규정으로 벌하는 길을 둔다.
+	Ūsus frūctus est iūs aliēnīs rēbus ūtendī fruendī (D. 7.1.1)	민법 제211조「소유자는 법률의 범위내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다」	로마의 용익권은 남의 물건의 사용 · 수익만 떼어 낸 물권이다. 민법에는 같은 이름의 물권이 없다.

민법 · 민사소송법 · 형법 국가법령정보센터 현행본(2026-10-21 조회 — data/kr_sources_ch11.yaml).『학설휘찬』Mommsen 96 · 168 · 169 · 669 · 816 · 870쪽.

확인 문제 5

1.「Dominus iūre suō ūtitur.」의 iūre는 무슨 격인가?

- 1격
- 4격
- **탈격**
- 2격

ūtor(쓰다)는 목적어를 탈격으로 받는다. iūs의 탈격 iūre,「자기 권리를 쓴다」.

2. 「fatētur」를 바르게 옮긴 것은?

자백된다

자백한다

자백했다

자백할 것이다

fateor는 탈형동사다. 꼴은 현재 수동 3인칭 단수지만 뜻은 능동 「자백한다」.

3. 「Mora ā dēbitōre facta est.」에서 facta가 여성인 까닭은?

dēbitor가 여성이라서

주어 mora가 여성 단수라서

완료분사는 늘 여성이라서

est가 단수라서

완료 수동의 분사는 주어의 성 · 수에 맞춘다. mora는 1변화 여성 단수다.

4. 「Nūlla intellegitur mora ibi fierī, ubi nūlla petītiō est.」(D. 50.17.88)에 따르면 지체가 생기려면 무엇이 있어야 하는가?

유언

청구

자백

계약서

청구(petītiō)가 없는 곳에서는 지체(mora)가 생긴 것으로 보지 않는다.

5. 이 장 「격언 출처」에서 본 대로, 「Nēmō audītur propriam turpitūdinem allēgāns」의 문구는 어디서 처음 확인되는가?

『학설휘찬』 12권 5장

그레고리우스 9세 교령집

맨스필드 경의 1775년 판결

확인되지 않았다(전승)

이 문구의 초출은 찾지 못했다. 『학설휘찬』 12권 5장은 생각의 뿌리일 뿐 같은 문구가 아니고, 1775년 판결(맨스필드 경)은 ex dolo malo · ex turpi causa를 말한 다른 계통이다.

1부 문법 · 제12장

3변화 형용사와 분사 — 주는 정의, 주려는 정의

Adiectīva tertiae dēclīnātiōnis et participia

형용사에도 3변화가 있다. omnis · cīvīlis · pār처럼 명사 3변화 어미를 쓰되 대부분 탈격 단수가 -ī인 무리다. 현재분사(tribuēns 「주는」)도 이 어미로 변하되 절대 탈격에서는 탈격 단수가 -e이므로, 이 장은 둘을 함께 익히고 분사로 문장에 상황을 덧붙이는 절대 탈격과 -nd- 꼴(동명사 · 동형사)까지 간다.

끝에서는 정의(正義)의 정의가 『법학제요』와 『학설휘찬』에서 tribuēns와 tribuendī로 갈리는 자리를 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Nēmō potest mūtāre cōnsilium suum in alterius iniūriam. D. 50.17.75
   누구도 자기 뜻을 바꾸어 남에게 손해를 끼칠 수는 없다.
2. Eī incumbit probātiō quī dīcit, nōn quī negat. D. 22.3.2
   증명은 주장하는 사람에게 지워지고, 부인하는 사람에게 지워지지 않는다.
3. Omnia, quae iūre contrahuntur, contrāriō iūre pereunt. D. 50.17.100
   법으로 맺어진 모든 것은 반대되는 법으로 소멸한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 44

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격. 「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격. 「~에게」. 받는 사람
4격	대격. 「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)
탈격	5격. 「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다
호격	6격. 부르는 말(「~아/야」). 대개 1격과 같고, 2변화 -us 명사 · 형용사의 단수만 -e로 따로 있다(domine · bone). 그리스계 이름에는 예외가 있다(Anchīsē)
술어	sum 뒤에서 주어가 무엇인지 말하는 낱말. 「형벌은 돈이다」의 「돈」. 목적어가 아니라 1격이다
중성	남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a
장음 부호	모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다
강세	낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다
어간	격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)
i-어간	3변화 가운데 2격 복수가 -ium으로 끝나는 무리(mors → mortium, testis → testium). 1격과 2격의 음절 수가 같거나 1격이 자음 둘로 끝나는 낱말이 대개 여기 든다 (5장)
일치	형용사가 꾸미는 명사와 성·수·격을 같게 맞추는 것. 끝 글자가 같을 필요는 없다(aes aliēnum, bonā fidē) (3장)
술어 형용사	sum 뒤에서 주어가 어떠한지 말하는 형용사(Poena iūsta est.). 주어와 성·수를 맞추고 1격이다 (3장)
음절	모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)
사전형	사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)
활용	동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)
부정사	「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

주요형	동사를 사전에 싣는 네 꼴. 현재 1인칭 단수 · 부정사 · 완료 1인칭 단수 · 완료분사(servō, servāre, servāvī, servātum) (4장)
3활용	부정사가 짧은 -ere로 끝나는 동사(agō, agere). 현재에서 어간 뒤에 -i-가 끼고 3인칭 복수는 -unt (6장)
4활용	부정사가 긴 -īre로 끝나는 동사(audiō, audīre). 3인칭 복수는 -iunt (6장)
-iō 동사	1인칭 단수가 -iō인데 부정사가 짧은 -ere인 3활용 동사(capiō, capere · faciō, facere). 현재 직설법 능동에서는 capiō와 capiunt에만 -i-가 남는다(capis · capit). 미완료 · 미래 · 접속법에는 남는다(capiēbam · capiam · capiās) (6장)
관계대명사	앞 명사를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는 말(quī, quae, quod). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 이어지는 문장 안의 역할로 정한다 (7장)
전치사	명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)
5변화	사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)
미완료	과거에 이어지던 일 · 되풀이되던 일을 말하는 시제(vocābam「부르고 있었다」). 현재 어간 + -ba- + 인칭 어미 -m · -s · -t … 한 번 끝난 일은 완료(10장) (9장)
완료	끝난 일을 말하는 시제(impulit「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)
미래완료	앞으로의 어느 때보다 먼저 끝날 일. 완료 어간 + -erō · -eris · -erit … 3인칭 복수 -erint. 법률 조건문「sī … ceciderit(떨어졌다면)」의 꼴 (10장)
반탈형	현재 체계는 능동 꼴, 완료 체계는 수동 꼴인 동사(audeō, audēre, ausus sum · soleō, solēre, solitus sum). 11장의 fīō(fierī, factus sum)도 이렇게 활용한다. Allen & Greenough(§192)는 fīō를「중립 수동」쪽에 따로 둔다 (11장)
완료분사	넷째 주요형에서 온「~된」꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)
두 어미 형용사	1격 단수가 남·여성 하나, 중성 하나인 3변화 형용사(omnis · omne). 탈격 단수 -ī, 2격 복수 -ium, 중성 복수 -ia (12장)
한 어미 형용사	1격 단수가 세 성 같은 3변화 형용사(pār · innocēns). 사전은 2격(paris · innocentis)을 함께 싣는다 (12장)
현재분사	현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis).「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)
미래분사	완료분사 어간 + -ūrus(tribūtūrus「줄」).「~할」. 1·2변화 형용사처럼 변한다 (12장)
절대 탈격	명사와 분사(또는 형용사)를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙이는 짜임(rēbus sīc stantibus 사정이 이대로인 채).「~하여 · ~한 뒤 · ~하면」(12장)
동명사	-ndī · -ndō · -ndum으로 끝나는 동사의 명사 꼴.「~하는 것」. 1격이 없고 부정사가 그 자리를 맡는다(tribuendī 주는 것의) (12장)
동형사	-ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴.「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)
대격부정사	「~라고 말하다 · 생각하다 · 알다」의 내용을 4격 주어 + 부정사로 쓰는 짜임(Prōculus in tōnsōre esse culpam 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고). 한국어로는 4격에「이/가」, 부정사에「~라고」를 붙인다 (14장)
인스크립티오	『학설휘찬』 단편 머리에 붙은 출처 표시(īnscrīptiō).「법률가 + librō + 서수 + 책 이름」꼴로, 그 문장을 어느 법률가의 어느 책 몇 권에서 뽑았는지 알려 준다 (16장)
비교급	「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris).「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)
최상급	「가장 ~한 · 아주 ~한」. 어간 + -issimus, -a, -um. -er 형용사는 -rimus(līberrimus) (15장)

접속법	「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)
비판장치	판본 쪽 아래에 붙는 각주(apparātus crīticus). 편자가 본문에 고른 읽기 말고 사본들이 달리 쓴 글자를 사본 기호와 함께 적는다. 몸젠 판의 F(피렌체 사본) · (sic) · cf. 등 (20장)

3변화 형용사 — 어미 셋 · 둘 · 하나

3변화 형용사는 명사 3변화 어미를 쓰되 대부분 i-어간이다. 탈격 단수 -ī, 2격 복수 -ium, 중성 복수 -ia.

- 형용사는 1·2변화(bonus, bona, bonum — 3장)와 3변화 두 무리뿐이다. 3변화는 1격 단수의 꼴 수로 나눈다.
- 두 어미 형용사가 가장 흔하다. omnis(남 · 여) · omne(중). cīvīlis · commūnis도 이 무리다.
- 한 어미 형용사는 1격 단수가 세 성 같다. pār · innocēns · cōnstāns. 사전은 2격(paris · innocentis)을 함께 싣는다.
- 세 어미 형용사는 1격 단수가 셋이다(ācer · ācris · ācre 날카로운). 수가 적다.
- 명사 3변화와 다른 곳은 셋이다. 탈격 단수 -ī(lēge ↔ parī), 2격 복수 -ium, 중성 복수 -ia. 호격은 1격과 같다. 예외도 있다. vetus(낡은)는 탈격 단수 vetere, 2격 복수 veterum이고, dīves · prīnceps · particeps도 2격 복수가 -um이다.

표로 보기

격	남·여 단수	중성 단수	남·여 복수	중성 복수
1격	omnis	omne	omnēs	omnia
2격	omnis	omnis	omnium	omnium
3격	omnī	omnī	omnibus	omnibus
4격	omnem	omne	omnēs	omnia
5격(탈격)	omnī	omnī	omnibus	omnibus

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Omnia commūnia sunt
중성 1격 복수 · 모든 것이 중성 1격 복수 · 공동인(술어) ~이다(복수)
모든 것이 공동이다.

Parī culpā tenentur
탈격 단수 -ī · 같은 탈격 단수 · 과실로 수동 3인칭 복수 · 책임진다
그들은 같은 과실로 책임진다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~parī = 3격 단수뿐~~	3격 · 탈격 단수	pārī는 탈격 단수도 -ī다(산문). parī culpāī는 탈격.
~~omnia = 1변화 여성 단수~~	중성 1 · 4격 복수	3변화 형용사 중성 복수는 -ia다. 동사가 복수(sunt)다.
~~omnum~~	omnium	3변화 형용사의 2격 복수는 -ium이다.
~~cīvīlis는 남성뿐~~	남성 · 여성 1격 단수	두 어미 형용사는 남성과 여성이 같은 꼴이다. lēx cīvīlis(여성).

분사 셋과 절대 탈격

분사는 동사가 만든 형용사다. 현재 -ns(능동 · 같은 때), 완료 -tus(대개 수동 · 앞선 때), 미래 -tūrus(능동 · 뒤의 때). 명사와 분사를 탈격으로 짝지으면 절대 탈격이다.

- 현재분사는 현재 어간에 -ns, 2격 -ntis. 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다(tribuēns, tribuentis).「~하는」. 다만 탈격 단수는 형용사로 명사를 꾸밀 때만 -ī(ab amantī muliere 사랑하는 여자에게서)이고, 분사 그대로 쓸 때 — 특히 절대 탈격 — 와 명사로 쓸 때는 -e다(dominō imperante 주인이 명하여, ab amante 사랑하는 사람에게서).
- 완료분사는 사전 넷째 꼴에서 온다(tribūtum → tribūtus). 1·2변화이고 대개 수동「~된」이다(11장).
- 미래분사는 완료분사 어간에 -ūrus를 붙인다(tribūtūrus「줄」). 1·2변화.
- 분사는 명사 없이 사람을 가리킨다. praetereuntem 지나가는 사람을, absentem 출석하지 않은 사람을, cōnfitentem 자백하는 사람을.
- 절대 탈격은 명사와 분사를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙인다. Aquiliō tribūnō rogante = 호민관 아퀼리우스가 제안하여(Inst. 4.3.15).
- 14장 이발사 사건(D. 9.2.11 pr.)의 pilā percussā(공이 맞아) · adiectō cultellō(면도칼이 닿아)도 절대 탈격이다. 한국어로는「~하여 · ~한 뒤 · ~하는 동안 · ~하면」가운데 문맥에 맞게 옮긴다.

표로 보기

꼴	만드는 법	예	뜻
현재분사	현재 어간 + -ns · -ntis	tribuēns · tribuentis	주는
완료분사	넷째 주요형 -tus	tribūtus	주어진
미래분사	완료분사 어간 + -ūrus	tribūtūrus	줄
절대 탈격(현재분사)	명사 + 현재분사 탈격	nūllō iūre cōgente	어떤 법도 강제하지 않는데
절대 탈격(완료분사)	명사 + 완료분사 탈격	mūtātīs mōribus	성품이 바뀌어
절대 탈격(형용사)	명사 + 형용사 탈격	cēterīs paribus	다른 것이 같으면

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Dōnārī — 수동 부정사 · 증여되다
vidētur — 수동 · ~로 보인다
quod — 관계대명사 · ~하는 것은
nūllō iūre — 탈격 · 어떤 법도
cōgente — 현재분사 탈격 · 강제하지 않는데(절대 탈격)
concēditur — 수동 · 내주어진다

어떤 법도 강제하지 않는데 내주는 것은 증여된 것으로 본다(D. 50.17.82, 파피니아누스 — Mommsen 870쪽).

Pilā percussā — 탈격 + 완료분사 탈격 · 공이 맞고 나서(절대 탈격)
servus — 1격 · 노예가
cecidit — 완료 · 넘어졌다(10장)

공이 맞고 나서 노예가 넘어졌다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~tribuēns = 「주어진」~~	「주는」(능동)	현재분사는 능동이다. 수동「주어진」은 완료분사 tribūtus.
~~Aquiliō tribūnō rogante = 호민관 아퀼리우스에게 묻는~~	호민관 아퀼리우스가 제안하여	셋 다 탈격이고 문장의 주어 · 목적어와 엮이지 않는다. 절대 탈격이다.
~~절대 탈격을 늘 「~한 뒤」로 옮긴다~~	「~하여 · ~하는 동안 · ~하면 · ~한데도」	현재분사면 같은 때, 완료분사면 앞선 때다. 이유 · 조건 · 양보는 문맥이 정한다.
~~absentem 뒤에 명사가 빠졌다~~	「출석하지 않은 사람을」	분사와 형용사는 명사 없이 사람을 가리킨다. 4격 단수면「~한 사람을」.

-nd- 꼴 — 동명사와 동형사

동명사(-ndī · -ndō · -ndum)는「~하는 것」이라는 명사, 동형사(-ndus · -nda · -ndum)는「~되어야 할」이라는 형용사다.

- 둘 다 현재 어간에 -nd-를 붙인다. 1활용 -and-(probandī), 2 · 3활용 -end-(tribuendī), 4활용과 -iō 동사 -iend-(audiendī).
- 동명사에는 1격이 없다.「~하는 것이」는 부정사(tribuere)가 맡는다. 2격 tribuendī「주는 것의」, 탈격 tribuendō「줌으로써」, ad tribuendum「주기 위해」.
- 동명사는 동사처럼 목적어와 3격을 거느린다. voluntās iūs suum cuique tribuendī = 각자에게 그의 권리를 주는 것의 의지(사건 코너).
- 동형사는 꾸미는 명사에 일치하는 형용사다. rēs iūdicanda 판결되어야 할 사건. sum과 함께 쓰면「~되어야 한다」(causa iūdicanda est).
- 목적은 2격 + causā · grātiā로 말한다. dēfendendī meī causā 나를 지키기 위하여, corrigendī iūris cīvīlis grātiā 시민법을 바로잡기 위하여.

표로 보기

쓰임	꼴	예	뜻
동명사 2격	-ndī	tribuendī	주는 것의 · 주려는
동명사 탈격	-ndō	tribuendō	줌으로써
동명사 ad + 4격	ad -ndum	ad tribuendum	주기 위해
동형사(일치)	-ndus · -nda · -ndum	rēs iūdicanda	판결되어야 할 사건
동형사 + sum	-ndus est	causa iūdicanda est	사건은 판결되어야 한다
목적	-ndī causā · grātiā	dēfendendī causā	지키기 위하여

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Voluntās tribuendī cōnstāns est
1격 · 의지는 동명사 2격 · 주는 것의 현재분사형 형용사 1격 · 한결같은 ~이다
주려는 의지는 한결같다.

Causa iūdicanda est
1격 · 사건은 동형사 여성 1격 · 판결되어야 할 ~이다
사건은 판결되어야 한다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~tribuendī = 현재분사 2격~~	동명사 2격「주는 것의」	현재분사 2격은 tribuentis다. -nd-가 있으면 동명사나 동형사.
~~iūdicandus = 판결하는 (사람)~~	판결되어야 할	동형사는 수동 · 당위다.「판결하는」은 현재분사 iūdicāns.
~~onus probandī = 증명된 짐~~	증명하는 것의 짐 (증명책임)	probandī는 동명사 2격이다.「증명된」은 완료분사 probātus.
~~mūtandīs = 바뀐 것들~~	바뀌어야 할 것들	-nd-는 앞으로 할 일 · 해야 할 일이다. 이미 바뀐 것은 mūtātīs.

표제어 21

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 「쉬운 예」는 이 장까지의 문법만으로 지은 문장이고, 「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이다. mūtātīs mūtandīs · cēterīs paribus 같은 어구 표제어는 로마 원전에서 그 꼴을 찾지 못해 원문을 싣지 않았다(격언 출처 코너). 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

---

1 **tribuō** tribuō, tribuere, tribuī, tribūtum **tri**·bu·ō **나누어 주다; (몫을) 주다·인정하다** ★★★

3활용

복원 고전 [ˈtrɪ.bu.oː]

교회 [ˈtriː.bu.o]

「suum cuique tribuere(각자에게 그의 몫을 주다)」의 동사. 현재분사 tribuēns, 동명사 tribuendī, 완료분사 tribūtus가 모두 이 장에 나온다(사건 코너).

쉬운 예

Iūdex suum cuique tribuit.

재판관이 각자에게 그의 몫을 준다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(3변화)	재판관이
suum	4격 단수 중성(suus)	자기 것을
cuique	3격 단수(quisque)	각자에게
tribuit	3활용 현재 3인칭 단수	준다

원문

Exemplī locō latrō spolia quae mihi abstulit posuit apud Sēium īnscium dē malitiā **dēpōnentis**: utrum latrōnī an mihi restituere Sēius dēbeat? Sī per sē **dantem** accipientemque intuēmur, haec est bona fidēs, ut commissam rem recipiat is quī dedit: sī tōtīus reī aequitātem, quae ex omnibus persōnīs quae negōtiō istō continguntur implētur, mihi **reddenda sunt**, quō factō scelestissimō adēmpta sunt. Et probō hanc esse iūstitiam, quae suum cuique ita tribuit, ut nōn distrahātur ab ūllīus persōnae iūstiōre repetītiōne.

판본 철자: exempli loco latro spolia quae mihi abstulit posuit apud Seium inscium de malitia deponentis: utrum latroni an mihi restituere Seius debeat? si per se dantem accipientemque intuemur, haec est bona fides, ut commissam rem recipiat is qui dedit: si totius rei aequitatem, quae ex omnibus personis quae negotio isto continguntur impletur, mihi reddenda sunt, quo facto scelestissimo adempta sunt. et probo hanc esse iustitiam, quae suum cuique ita tribuit, ut non distrahatur ab ullius personae iustiore repetitione.

D. 16.3.31.1 (Tryphoninus libro nono disputationum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』213쪽. 각주 13 「cui Brencm.」— quō 대신 cui로 읽자는 Brenkman의 제안 A 판본 스캔

예를 들어 강도가 내게서 빼앗은 약탈물을, 맡기는 자의 악의를 모르는 세이우스에게 맡겼다. 세이우스는 강도에게 돌려주어야 하는가, 나에게 돌려주어야 하는가? 주는 사람과 받는 사람만 본다면, 맡긴 사람이 맡긴 물건을 돌려받는 것이 신의다. 그러나 이 거래에 닿는 모든 사람을 두고 채워지는 사안 전체의 형평을 본다면, 그 물건은 나에게 돌려주어야 한다. 그 더없이 사악한 짓으로 내게서 빼앗긴 것이기 때문이다. 그리고 나는, 각자에게 그의 것을 주되 누구의 더 정당한 반환 청구에도 어긋나지 않게 주는 것, 그것이 정의라고 인정한다.

latrō · spolia 강도 · 약탈물(중성 복수)

īnscium dē malitiā dēpōnentis 맡기는 자의 악의를 모르는(dēpōnentis — 현재분사 2격)

dantem accipientemque 주는 사람과 받는 사람을(현재분사 4격) intuēmur 우리가 본다(탈형 intueor)

reddenda sunt 돌려주어야 한다(동형사 + sum) quō factō scelestissimō 그 더없이 사악한 짓으로(탈격)

distrahātur 어긋나다·찢기다(접속법 — 14장) repetītiōne 반환 청구로(3변화 탈격)

꼴 하나

suum cuique tribuere

각자에게(3격) 자기 몫을(4격) 주다

1. tribuere는 「누구에게(3격) 무엇을(4격)」 준다. cuique가 3격, suum이 4격이다.
2. cuique는 quisque(각자)의 3격, suum은 「그 자신의 것」이다(7장).
3. 현재분사 tribuēns · 동명사 tribuendī로 바꿔도 cuique와 suum은 그대로 따라온다(사건 코너).

Dominus servō pecūniam tribuit.주인이 노예에게 돈을 준다.

Iūdicēs suum cuique tribuunt.재판관들이 각자에게 그의 몫을 준다.

---

2 cōnstāns cōnstāns, cōnstantis cōns·tāns 한결같은, 변함없는; 침착한 ★★

3변화 한 어미 형용사(현재분사)

복원 고전 ['kõː.stãːs]

교회 [ˈkɔn.stans]

cōnstō(굳게 서 있다)의 현재분사가 형용사로 굳었다. 정의(正義)의 정의 「cōnstāns et perpetua voluntās」의 첫 형용사다(사건 코너).

쉬운 예

Iūdex cōnstāns est.

재판관은 한결같다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성	재판관은
cōnstāns	1격 단수 남성(한 어미 형용사)	한결같은
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Sānē sī tam magna causa iūstī errōris interveniēbat, ut etiam cōnstantissimus quisque lābī posset, etiam maiōrī vīgintī quīnque annīs succurrēbātur: …

판본 철자: sane si tam magna causa iusti erroris interveniebat, ut etiam constantissimus quisque labi posset, etiam maiori viginti quinque annis succurrebatur: …

Inst. 4.6.33 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『법학제요』 49쪽. 과다 청구(plūs petītiō) 절의 한 문장이고, 뒤의 예(veluti …)는 뺐다 A 판본 스캔

물론 정당한 착오의 원인이 아무리 침착한 사람이라도 넘어질 만큼 컸다면, 스물다섯 살이 넘은 사람에게도 구제를 주었다. …

sānē 물론 iūstī errōris 정당한(용서할 만한) 착오의 cōnstantissimus quisque 아무리 침착한 사람이라도(최상급 — 15장) lābī 넘어지다(탈형 lābor의 부정사) posset ~할 수 있을(접속법 — 14장) maiōrī vīgintī quīnque annīs 스물다섯 살보다 나이 많은 사람에게 succurrēbātur 구제가 주어졌다(미완료 수동, 비인칭)

꼴 하나

cōnstāns · cōnstantis

1격 -ns, 2격 -ntis

1. 현재분사와 그것이 굳은 형용사는 1격 -ns, 2격 -ntis다. 어간은 cōnstant-.
2. 한 어미 형용사라 1격 단수가 세 성 같다. cōnstāns voluntās(여성) · cōnstāns iūdex(남성).
3. 중성 복수 1 · 4격은 cōnstantia, 2격 복수는 cōnstantium이다(i-어간).

Testis cōnstāns nōn est.증인이 한결같지 않다.

Iūdicēs cōnstantēs sunt.재판관들은 한결같다.

---

3 innocēns innocēns, innocentis in·no·cēns 죄 없는, 무고한; (명사로) 무고한 사람 ★★★

3변화 한 어미 형용사

복원 고전 [ˈɪn.nɔ.kẽːs]

교회 [ˈin.no.ʧens]

in-(아님)과 nocēns(해치는 — noceō의 현재분사, 4장)가 합쳐졌다. nocēns는「죄 있는」, innocēns는「죄 없는」이다. 아래 원문의 부재자 유죄 금지에는 같은 단편 바로 다음 문장이 단서를 단다. 통지에도 총독의 고시에도 따르지 않은 불복종자(contumācēs)에게는 출석하지 않았어도 선고해야 한다(adversus contumāces vērō … etiam absentēs prōnūntiārī oportet, 같은 쪽).

쉬운 예

Iūdex innocentem nōn damnat.

재판관은 무고한 사람을 유죄로 판결하지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성	재판관은
innocentem	4격 단수(한 어미 형용사를 명사로)	무고한 사람을
nōn	부정어	않는다
damnat	1활용 현재 3인칭 단수	유죄로 판결한다

원문

Absentem in crīminibus damnārī nōn dēbēre dīvus Traiānus Iūliō Frontōnī rescrīpsit. Sed nec dē suspīciōnibus dēbēre aliquem damnārī dīvus Traiānus Adsidiō Sevērō rescrīpsit: satius enim esse inpūnītum relinquī facinus **nocentis** quam **innocentem** damnārī.

판본 철자: Absentem in criminibus damnari non debere divus Traianus Iulio Frontoni rescripsit. sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari divus Traianus Adsidio Severo rescripsit: satius enim esse inpunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari.

D. 48.19.5 pr. (Ulpianus libro septimo de officio proconsulis) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』813쪽.

각주 14「damnare F」— 피렌체 사본은 끝 낱말이 능동 damnare A 판본 스캔

트라야누스 황제는 율리우스 프론토에게, 형사 사건에서 출석하지 않은 사람을 유죄로 판결해서는 안 된다고 칙답했다. 또 아드시디우스 세베루스에게는 혐의만으로 누구도 유죄로 판결해서는 안 된다고 칙답했다. 죄 있는 자의 범행을 벌하지 않은 채 두는 편이 무고한 사람을 유죄로 판결하는 것보다 낫기 때문이다.

absentem 출석하지 않은 사람을(absum의 현재분사 4격) damnārī 유죄 판결을 받다(수동 부정사) dīvus 신격화된(작고한 황제에게 붙는 말) rescrīpsit 칙답했다 dē suspīciōnibus 혐의를 근거로 satius 더 낫다(비교급 — 15장) inpūnītum relinquī 벌받지 않은 채 남겨지다 nocentis 죄 있는 자의(noceō의 현재분사 2격)

꼴 하나

nocēns · innocēns

현재분사가「죄 있는 · 죄 없는」형용사로

1. nocēns는 noceō(해치다, 4장)의 현재분사「해치는 (자)」에서「죄 있는」이 되었다.
2. 앞에 in-(아님)을 붙이면 innocēns「해치지 않는 → 죄 없는」.
3. 명사 없이 쓰면 사람이다. innocentem(4격 단수) = 무고한 사람을.

Innocentēs nōn damnantur.무고한 사람들은 유죄 판결을 받지 않는다.

Poena nocentis est.형벌은 죄 있는 자의 것이다.

한국이라면? = 합리적 의심 · 무죄추정 · 형사소송법 제307조 제2항 · 제275조의2

제307조 제2항「범죄사실의 인정은 합리적인 의심이 없는 정도의 증명에 이르러야 한다」. 혐의(suspiciō)만으로 유죄 판결하지 말라는 칙답과 같은 쪽이다. 제275조의2는 피고인을 무죄로 추정한다.

---

4 **adiciō** adiciō, adicere, adiēcī, adiectum a·**di**·ci·ō **덧붙이다, 더하다** ★★

3활용(-iō)

복원 고전 [aˈdɪ.ki.oː / adˈjɪ.ki.oː]

교회 [adˈjiː.t͡ʃi.o]

ad(~에)와 iaciō(던지다)가 합쳐졌다. 계약 문구를「덧붙이는」동사이고, 완료분사 adiectus는 14장 이발사 사건의 절대 탈격 adiectō cultellō(면도칼이 닿아)에 나온다.

쉬운 예

Vēnditor verba adicit.

매도인이 문구를 덧붙인다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Vēnditor	1격 단수 남성(3변화)	매도인이
verba	4격 복수 중성	말들을 · 문구를
adicit	3활용(-iō) 현재 3인칭 단수	덧붙인다

원문

Ferē aliquī solent haec verba adicere: 'dolus malus ā vēnditōre aberit', quī etiam sī adiectum nōn est, abesse dēbet.

판본 철자: Fere aliqui solent haec verba adicere: 'dolus malus a venditore aberit', qui etiam si adiectum non est, abesse debet.

D. 18.1.68.1 (Proculus libro sexto epistularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』234쪽. 각주 3*「aliqui] nequiquam scr.」— aliquī 대신 nēquīquam으로 고치자는 학자의 추정 A 판본 스캔

흔히 어떤 사람들은「매도인 쪽의 악의는 없을 것이다」라는 문구를 덧붙인다. 그런데 그 악의는 덧붙이지 않았더라도 없어야 하는 것이다.

ferē 흔히 aliquī 어떤 사람들이(1격 복수) solent ~하곤 한다(반탈형 soleō) dolus malus 악의(2장) aberit 없을 것이다(absum 미래) quī 그것은(앞의 dolus malus를 받는다) adiectum nōn est 덧붙여지지 않았다(완료 수동 — 11장)

꼴 하나

ad- + iaciō → adiciō

던져 붙이다 → 덧붙이다

1. iaciō(던지다)에 접두사가 붙으면 모음이 약해져 -iciō가 된다(adiciō · dēiciō).
2. 완료분사는 adiectus. adiectum nōn est =「덧붙여지지 않았다」.
3. 탈격 짝 adiectō cultellō는「면도칼이 덧닿아」, 곧 절대 탈격이다(14장 사건).

Testis verba adicit.증인이 말을 덧붙인다.

Verba adiecta sunt.문구가 덧붙여졌다.

---

5 percutiō percutiō, percutere, percussī, percussum per·cu·ti·ō 치다, 때리다, 맞히다 ★★

3활용(-iō)

복원 고전 [pɛrˈkʊ.ti.oː]

교회 [perˈkut.t͡si.o]

아퀼리우스법 사건의 단골 동사. 14장 이발사 사건의 절대 탈격 pilā percussā(공이 맞아)가 이 동사의 완료분사다.

쉬운 예

Lapis praetereuntem percutit.

돌이 지나가는 사람을 친다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Lapis	1격 단수 남성(3변화)	돌이
praetereuntem	4격 단수 현재분사(praetereō)	지나가는 사람을
percutit	3활용(-iō) 현재 3인칭 단수	친다

원문

Quī, cum aliter tuērī sē nōn possent, damnī culpam dederint, innoxiī sunt: vim enim vī dēfendere omnēs lēgēs omniaque iūra permittunt. Sed sī **dēfendendī** meī causā lapidem in adversārium mīserō, sed nōn eum, sed **praetereuntem** percusserō, tenēbor lēge Aquiliā: illum enim sōlum quī vim īnfert ferīre concēditur, et hoc, sī tuendī dumtaxat, nōn etiam ulcīscendī causā factum sit.

판본 철자: Qui, cum aliter tueri se non possent, damni culpam dederint, innoxii sunt: vim enim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt. sed si defendendi mei causa lapidem in adversarium misero, sed non eum, sed praetereuntem percussero, tenebor lege Aquilia: illum enim solum qui vim infert ferire conceditur, et hoc, si tuendi dumtaxat, non etiam ulciscendi causa factum sit.

D. 9.2.45.4 (Paulus libro decimo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』130쪽. 각주 11「possunt F¹」, 12「culpam] quiddam scr.」 A 판본 스캔

달리 자신을 지킬 수 없어서 손해를 끼친 사람들은 책임이 없다. 힘을 힘으로 막는 것은 모든 법률과 모든 법이 허용하기 때문이다. 그러나 내가 나를 지키려고 공격자에게 돌을 던졌는데 그가 아니라 지나가던 사람을 맞혔다면, 나는 아퀼리우스법으로 책임질 것이다. 칠 수 있는 상대는 힘을 가하는 그 사람뿐이고, 그것도 오직 지키려고 한 일이지 앙갚음하려고 한 일이 아니어야 하기 때문이다.

tuērī sē 자신을 지키다(탈형) innoxiī 책임 없는 vim vī 힘을 힘으로(4격 · 탈격 — 5장)

dēfendendī meī causā 나를 지키기 위하여(동형사 2격 + causā)

mīserō · percusserō 던졌다면 · 맞혔다면(미래완료 — 10장)

praetereuntem 지나가는 사람을(현재분사 4격) ferīre concēditur 치는 것이 허용된다

tuendī … ulcīscendī causā 지키기 위해 … 앙갚음하기 위해(동명사 2격)

꼴 하나

percutiō → percussus

치다 → 맞은(완료분사)

1. 완료 percussī, 완료분사 percussum. 어간 끝 t가 분사에서 ss로 바뀐다.
2. 탈격 짝 pilā percussā(공이 맞아)는 절대 탈격이다(14장 사건).
3. 원문의 percusserō는 미래완료「(그때까지) 맞혔다면」이다(10장).

Servus percussus est.노예가 맞았다.

Praetereuntem percutiēbat.그는 지나가는 사람을 치고 있었다.

---

6 **mūtō** mūtō, mūtāre, mūtāvī, mūtātum mū·tō **바꾸다** ★★★

1활용

복원 고전 ['muːtoː]

교회 ['muːto]

완료분사 mūtātus(바뀐)와 동형사 mūtandus(바뀌어야 할)가 mūtātīs mūtandīs를 만든다.

쉬운 예

Reus cōnsilium mūtat.

피고인이 생각을 바꾼다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고인이
cōnsilium	4격 단수 중성	생각을
mūtat	1활용 현재 3인칭 단수	바꾼다

원문

> **Nēmō potest mūtāre cōnsilium suum in alterius iniūriam.**
>
> 판본 철자: Nemo potest mutare consilium suum in alterius iniuriam.
>
> D. 50.17.75 (Papinianus libro tertio quaestionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』870쪽.
>
> 인스크립티오는「Idem」— 앞 단편 74가 Papinianus A 판본 스캔
>
> 누구도 자기 뜻을 바꾸어 남에게 손해를 끼칠 수는 없다.
>
> cōnsilium suum 자기 뜻 · 결정을 in alterius iniūriam 남의 손해가 되게(in + 4격 — 결과)

꼴 하나

mūtātus · mūtandus

바뀐 · 바뀌어야 할

1. 완료분사 mūtātus는「바뀐」, 동형사 mūtandus는「바뀌어야 할」이다.
2. 둘을 탈격 복수로 짝지은 것이 mūtātīs mūtandīs다(다음 표제어).
3. 울피아누스도 mūtātīs mōribus(성품이 바뀌어)처럼 같은 짜임을 썼다(격언 출처 코너).

Lēx mūtātur.법률이 바뀐다.

Cōnsilia mūtāta sunt.뜻이 바뀌었다.

---

7 mūtātīs mūtandīs mūtātīs mūtandīs (어구) **바꿀 것은 바꾸어 — 준용** ★★★

절대 탈격(완료분사 + 동형사), 복수

복원 고전 [muːˈtaːˌtiːs muːˈtanˌdiːs]

교회 [muˈtaːˌtis muˈtanˌdis]

영미 법조 [mjuːˌtɑːˌɾɪs mjuːˈtænˌdɪs]

「바뀌어야 할 것들이 바뀌고서」. 준용 규정의 라틴어다. 로마 원전에서 이 두 낱말 꼴은 찾지 못했다(격언 출처 코너).

쉬운 예

Mūtātīs mūtandīs, eadem lēx est.

바꿀 것을 바꾸면 같은 법률이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Mūtātīs	탈격 복수 중성 완료분사	바뀌고서(절대 탈격의 술어)
mūtandīs	탈격 복수 중성 동형사	바뀌어야 할 것들이
eadem	1격 단수 여성(īdem)	같은
lēx	1격 단수 여성	법률
est	sum 3인칭 단수	~이다

꼴 하나

mūtātīs mūtandīs

바뀌어야 할 것들이 바뀌고서(절대 탈격)

1. mūtandīs가 명사 노릇(바뀌어야 할 것들)을 하고 mūtātīs가 그 술어(바뀐)다.
2. 둘 다 탈격 복수라 문장 밖에서 「~한 채로」를 덧붙인다.
3. 한국 법령의 「준용한다」가 이 일을 한다(아래 한국이라면?).

Mūtātīs verbīs, sententia eadem est.말이 바뀌었어도 뜻은 같다.

Mūtātō nōmine, rēs eadem est.이름이 바뀌었어도 물건은 같다.

한국이라면? = 준용 · 민법 제567조

「본절의 규정은 매매 이외의 유상계약에 준용한다. 그러나 그 계약의 성질이 이를 허용하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다.」 단서가 「바꿀 것은 바꾸어」의 한계를 적은 셈이다.

출처 층 전승(문구 출처 미확인)

---

8 cēterīs paribus cēterīs paribus (어구) 다른 조건이 같다면 ★★

절대 탈격(형용사 둘), 복수

복원 고전 [ˈkeːtɛ.riːs ˈpa.rɪ.bʊs]

교회 [ˈʧɛː.te.ris ˈpaː.ri.bus]

영미 법조 [ˌket.ə.rɪs ˈper.ɪ.bʊs]

비교 논증과 법경제학의 상투어다. 원형 cēterus · pār를 Wiktionary로 대조하고 꼴은 규칙으로 만들었다(R). 로마 원전의 문구는 찾지 못했다(격언 출처 코너).

쉬운 예 Cēterīs paribus, possessor vincit.
다른 조건이 같다면 점유자가 이긴다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Cēterīs	탈격 복수(cēterus)	나머지가
paribus	탈격 복수(pār, 3변화)	같은 채로
possessor	1격 단수 남성(3변화)	점유자가
vincit	3활용 현재 3인칭 단수	이긴다

꼴 하나

cēterīs paribus

나머지가 같은 채로

1. cēterīs는 cēterī(나머지)의 탈격 복수, paribus는 pār(같은)의 탈격 복수다.
2. 분사 없이 형용사 둘로 만든 절대 탈격이다. 「나머지가 같은 채로」.
3. pār는 3변화라 탈격 복수가 -ibus다(이 장 문법 코너).

Cēterīs paribus, reus absolvitur.다른 조건이 같다면 피고인은 무죄가 된다.

Paribus sententiīs, reus absolvitur.표가 같으면 피고인은 무죄가 된다.

출처 층 전승(문구 출처 미확인)

---

9 pār pār, paris 같은, 대등한; (명사로) 동료·짝 ★★★

3변화 한 어미 형용사(명사로도)

복원 고전 [ˈpaːr]

교회 ['par]

탈격 단수가 parī(i-어간). 반대말 impār(같지 않은). 17장 마그나 카르타의 「동료의 판결(iūdicium parium)」에서 다시 만난다.

쉬운 예 **Iūdicēs parēs sunt.**
재판관들은 대등하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdicēs	1격 복수 남성	재판관들은
parēs	1격 복수 남성(술어 형용사)	대등한
sunt	sum 3인칭 복수	~이다

원문

> **Sī in duābus āctiōnibus alibī summa maior, alibī īnfāmia est, praepōnenda est causa exīstimātiōnis. Ubi autem aequiperant, fāmōsa iūdicia, etsī summam imparem habent, prō paribus accipienda sunt.**
> 판본 철자: Si in duabus actionibus alibi summa maior, alibi infamia est, praeponenda est causa existimationis. ubi autem aequiperant, famosa iudicia, etsi summam imparem habent, pro paribus accipienda sunt.
> D. 50.17.104 (Ulpianus libro secundo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』870쪽. 각주 27 「aequiperant] aeque parant infamiam scr.」— 학자의 추정 A 판본 스캔
> 두 소송 가운데 한쪽은 걸린 금액이 크고 다른 쪽은 불명예가 걸려 있다면, 명예가 걸린 사건을 앞세워야 한다. 그러나 둘이 맞먹는다면, 불명예를 낳는 소송들은 금액이 같지 않더라도 대등한 것으로 받아들여야 한다.
> **alibī … alibī** 한쪽은 … 다른 쪽은 **īnfāmia** 불명예(유죄 판결에 따르는 명예 손상)
> **praepōnenda est** 앞세워야 한다(동형사 + sum) **exīstimātiōnis** 명예의 **aequiperant** 맞먹는다
> **fāmōsa iūdicia** 불명예를 낳는 소송들 **imparem** 같지 않은(impār의 4격)
> **prō paribus** 대등한 것으로(탈격 복수)

꼴 하나

pār · paris · parī

탈격 단수가 -ī

1. pār는 한 어미 3변화 형용사다. 2격 paris, 어간 par-.
2. i-어간이라 탈격 단수가 -ī다(parī culpā 같은 과실로). 명사 3변화의 -e(lēge)와 다르다.
3. 탈격 복수 paribus가 cēterīs paribus의 그 꼴이다.

Pār poena est.형벌이 같다.

Parī culpā tenentur.그들은 같은 과실로 책임진다.

---

10 rēbus sīc stantibus rēbus sīc stantibus (어구) **사정이 이대로인 한** ★★★

절대 탈격(명사 + 현재분사), 복수

복원 고전 [ˈreː.bʊs ˈsiːk ˈstan.tɪ.bʊs]

교회 [ˈrɛː.bus ˈsik ˈstan.ti.bus]

「사정들이 이렇게 서 있는 채로」. 약속에 사정 유지라는 조건이 묵시로 붙는다는 생각(clausula rēbus sīc stantibus)이다. 문구 출처는 찾지 못했고 뿌리는 세네카다(격언 출처 코너).

쉬운 예 Rēbus sīc stantibus, pactum servātur.
사정이 이대로인 한 합의는 지켜진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Rēbus	탈격 복수 여성(rēs, 5변화)	사정들이
sīc	부사	이렇게
stantibus	탈격 복수 현재분사(stō)	서 있는 채로
pactum	1격 단수 중성	합의가
servātur	1활용 현재 수동 3인칭 단수	지켜진다

꼴 하나

rēbus sīc stantibus

사정들이 이렇게 서 있는 채로

1. rēbus는 rēs(5변화, 8장)의 탈격 복수, stantibus는 stō의 현재분사 탈격 복수다.
2. 명사 + 현재분사의 절대 탈격이다. 현재분사라 「~하는 동안」, 같은 때를 말한다.
3. 반대는 rēbus mūtātīs(사정이 바뀌어) — 완료분사로 바꾸면 앞선 때가 된다.

Rēbus mūtātīs, pactum nōn servātur.사정이 바뀌면 합의가 지켜지지 않는다.

Lēge stante, poena manet.법률이 서 있는 동안 형벌은 남는다.

한국이라면? ≠ 사정변경 · 민법 제628조

「… 경제사정의 변동으로 인하여 약정한 차임이 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 장래에 대한 차임의 증감을 청구할 수 있다.」 사정이 바뀌면 약속을 고친다는 생각은 같지만, 제628조는 계약을 깨지 않고 값을 고친다. 이 장 「한국이라면?」 참조.

출처 층 전승(문구 출처 미확인)

뿌리: Sen. Ben. 4.35.3

---

11 **stō** stō, stāre, stetī, statum **서 있다; (~을) 따르다·지키다** ★★

1활용

복원 고전 ['stoː]

교회 ['stɔː]

「~에 서다」에서 「~을 따르다」가 나왔다. 19장의 stāre dēcīsīs(결정된 것을 따르다)도 이 동사다. 현재분사 stāns, stantis.

쉬운 예 Testis in forō stat.
증인이 광장에 서 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Testis	1격 단수(3변화)	증인이
in forō	in + 탈격	광장에
stat	1활용 현재 3인칭 단수	서 있다

원문

Dīvus Pius iūreiūrandō, quod propriā superstitiōne iūrātum est, **standum** rescrīpsit.

판본 철자: Divus Pius iureiurando, quod propria superstitione iuratum est, standum rescripsit.

D. 12.2.5.1 (Ulpianus libro vicensimo secundo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』163쪽.

바로 앞 5 pr. 끝에 미래 수동 stābitur(그것을 따를 것이다)가 있다 A 판본 스캔

피우스 황제는 저마다 자기 신앙에 따라 한 맹세라도 그 맹세를 따라야 한다고 칙답했다.

Dīvus Pius 작고한 황제 (안토니누스) 피우스 iūreiūrandō 맹세에(3격 — iūsiūrandum)

propriā superstitiōne 자기 신앙(의식)으로 iūrātum est 맹세되었다(완료 수동)

standum 따라야 한다(stō의 동형사 — esse가 빠졌다) rescrīpsit 칙답했다

꼴 하나

standum est + 3격

~를 따라야 한다(비인칭 동형사)

1. 목적어가 없는 stō는 동형사를 중성 단수 standum으로만 쓴다.
2. 따를 대상은 3격으로 둔다. iūreiūrandō standum = 맹세를 따라야 한다.
3. stāre dēcīsīs(19장)의 stāre가 같은 동사다.

Pactō standum est.합의를 따라야 한다.

Sententiae standum est.판결을 따라야 한다.

---

12 **ferō** ferō, ferre, tulī, lātum fe·rō **나르다; (법률을) 내놓다·발의하다** ★★★

불규칙(3활용 계열)

복원 고전 [ˈfɛ.roː]

교회 [ˈfɛː.ro]

lēgem ferre는 법률안을「내놓다」. 동형사 ferendus와 완료분사 lātus가 dē lēge ferendā · lātā를 만든다.

쉬운 예

Tribūnus lēgem fert.

호민관이 법률을 발의한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Tribūnus	1격 단수 남성	호민관이
lēgem	4격 단수 여성(3변화)	법률을
fert	불규칙 현재 3인칭 단수	내놓는다

원문

> Ac nē plūrimī quidem verbum adicitur. Sed Sabīnō rēctē placuit perinde **habendam** aestimātiōnem, ac sī etiam hāc parte plūrimī verbum adiectum fuisset: nam plēbem Rōmānam, quae **Aquiliō tribūnō rogante** hanc lēgem tulit, contentam fuisse, quod prīmā parte eō verbō ūsa est.
>
> 판본 철자: Ac ne plurimi quidem verbum adicitur. sed Sabino recte placuit perinde habendam aestimationem, ac si etiam hac parte plurimi verbum adiectum fuisset: nam plebem Romanam, quae Aquilio tribuno rogante hanc legem tulit, contentam fuisse, quod prima parte eo verbo usa est.
>
> Inst. 4.3.15 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』46쪽. 각주 2「Gai. 3, 218. 219」— 가이우스에서 옮긴 대목
>
> A 판본 스캔
>
> (아퀼리우스법 셋째 장에는)「가장 높은(plūrimī)」이라는 말조차 덧붙어 있지 않다. 그러나 사비누스는 이 부분에도 그 말이 덧붙어 있는 것처럼 값을 매겨야 한다고 옳게 보았다. 호민관 아퀼리우스가 제안하여 이 법률을 의결한 로마 평민은, 첫 장에서 그 말을 쓴 것으로 족하다고 여겼다는 것이다.
>
> **plūrimī** 가장 높은 (값의) — 첫 장의「그해 가장 높은 값」
>
> **adicitur · adiectum fuisset** 덧붙여진다 · 덧붙어 있었다면(접속법 — 14장)
>
> **habendam aestimātiōnem** 매겨야 할 값을(동형사)
>
> **Aquiliō tribūnō rogante** 호민관 아퀼리우스가 제안하여(절대 탈격) **tulit** 의결했다(ferō 완료)
>
> **contentam fuisse** 만족했다고(대격부정사 — 14장) **ūsa est** 썼다(탈형 ūtor)

꼴 하나

ferō · ferre · tulī · lātum

어간이 셋인 불규칙 동사

1. 현재 fer-, 완료 tul-, 완료분사 lāt-. 사전형을 통째로 외운다.
2. lēgem ferre는 제안한 정무관에게도, 의결한 민회에게도 쓴다. 이 원문은 평민이 tulit다.
3. 동형사 ferendus(내놓아야 할), 완료분사 lātus(내놓인)가 dē lēge ferendā · lātā를 만든다.

Lēx lāta est.법률이 의결되었다.

Tribūnī lēgem ferent.호민관들이 법률을 발의할 것이다.

---

13 dē lēge ferendā

dē lēge ferendā · dē lēge lātā (어구) **입법론으로 · 해석론(현행법)으로** ★★

전치사 dē + 탈격 + 동형사 · 완료분사

복원 고전 [ˈdeː ˈɬeː.gɛ fɛˈrɛn.daː · ˈdeː ˈɬeː.gɛ ˈɬaː.taː]

교회 [ˈdɛː ˈlɛː.ʤe feˈrɛn.da · ˈdɛː ˈlɛː.ʤe ˈlaː.ta]

「내놓아야 할 법률에 관하여」와「내놓인 법률에 관하여」. 근대 법학의 학술어이고 로마 원전의 문구가 아니다. 이 책은 초출을 조사하지 않았다.

쉬운 예

Dē lēge ferendā dīcō, nōn dē lēge lātā.

나는 입법론을 말하는 것이지, 현행법을 말하는 것이 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dē lēge ferendā	dē + 탈격 + 동형사 탈격	내놓아야 할 법률에 관하여
dīcō	3활용 현재 1인칭 단수	나는 말한다
nōn	부정어	아니
dē lēge lātā	dē + 탈격 + 완료분사 탈격	내놓인 법률에 관하여

꼴 하나

dē + 탈격 + 분사 · 동형사

~에 관하여

1. dē는 탈격을 받는다(8장). lēge가 lēx의 탈격 단수다.
2. ferendā는 동형사 「내놓아야 할」, lātā는 완료분사 「내놓인」. 둘 다 lēge에 일치한다.
3. 그래서 「앞으로 만들 법률」과 「이미 만든 법률」이 갈린다.

Dē rē iūdicātā dīcimus.우리는 판결된 사건에 관하여 말한다.

Dē lēge mūtandā quaerēbant.그들은 바꾸어야 할 법률에 관하여 묻고 있었다.

---

14 onus probandī onus probandī, oneris probandī **증명책임** ★★★

중성 | 3변화 명사 + 동명사 2격

복원 고전 [ˈɔ.nʊs prəˈban.diː]

교회 [ˈɔː.nus proˈban.di]

「증명하는 것의 짐」. 어구 꼴은 후대의 것이고, 로마 법률가는 같은 생각을 probātiō(증명)라는 명사로 말한다(원문).

쉬운 예

Onus probandī āctōris est.

증명책임은 원고의 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Onus	1격 단수 중성(3변화)	짐은
probandī	동명사 2격(probō)	증명하는 것의
āctōris	2격 단수 남성(3변화)	원고의
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Eī incumbit probātiō quī dīcit, nōn quī negat.

판본 철자: Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.

D. 22.3.2 (Paulus libro sexagesimo nono ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 289쪽

A 판본 스캔

증명은 주장하는 사람에게 지워지고, 부인하는 사람에게 지워지지 않는다.

eī 그에게(is의 3격) incumbit 지워진다 · 놓인다 probātiō 증명(probō의 명사)

꼴 하나

onus + 동명사 2격

~하는 것의 짐

1. probandī는 probō(증명하다, 4장)의 동명사 2격 「증명하는 것의」다.
2. onus probandī = 증명하는 것의 짐 → 증명책임. onus는 3변화 중성(oneris).
3. 「증명된」은 완료분사 probātus다. -nd-가 있으면 아직 하지 않은 일이다.

Onus probandī reō nōn est.증명책임은 피고인에게 있지 않다.

Ars probandī difficilis est.증명하는 기술은 어렵다.

한국이라면? ≠ 증명책임 · 민법 제135조 제1항

「다른 자의 대리인으로서 계약을 맺은 자가 그 대리권을 증명하지 못하고 또 본인의 추인을 받지 못한 경우에는 …」 증명책임이라는 생각은 양쪽에 다 있다. 로마 문장은 주장하는 쪽에 지우는 일반 원칙이고, 민법은 일반 조문 없이 이 조문처럼 개별 조문에서 나눈다. 분배의 일반 원칙은 학설·판례가 정한다(학설).

---

15 ratiō dēcīdendī ratiō dēcīdendī, ratiōnis dēcīdendī **판결 이유(판결을 떠받치는 근거)** ★★

여성 | 3변화 명사 + 동명사 2격

복원 고전 [ˈra.ti.oː deː.kiːˈdɛn.diː]

교회 [ˈrat.t͡si.o de.ʧiˈdɛn.di]

영미 법조 [ˌreɪ.ʃi.oʊ ˌdes.ɪˈden.di]

영미 선례구속에서 구속력을 갖는 부분이다. 곁가지로 한 말 obiter dictum(19장)과 짝을 이룬다. 영미 법조 발음은 영어판 「미국 법조 관행 발음」 값(Cambridge 미수록)이다.

쉬운 예 **Ratiō dēcīdendī in sententiā est.**
판결 이유는 판결 안에 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Ratiō	1격 단수 여성(3변화)	이유가
dēcīdendī	동명사 2격(dēcīdō)	결정하는 것의
in sententiā	in + 탈격	판결 안에
est	sum 3인칭 단수	있다

꼴 하나

ratiō + 동명사 2격

~하는 것의 이유

1. dēcīdendī는 dēcīdō(결정하다)의 동명사 2격이다.
2. dēcīdō(ī 장음, 「잘라 정하다」)와 dēcidō(i 단음, 「떨어지다」)는 철자가 같고 장음만 다르다.
3. 같은 짜임: onus probandī(증명하는 것의 짐), modus operandī(일하는 것의 방식).

Ratiō dēcīdendī clāra est.판결 이유가 분명하다.

Iūdex ratiōnem dēcīdendī scrībit.재판관이 판결 이유를 쓴다.

---

16 **nāscitūrus** nāscitūrus, nāscitūra, nāscitūrum nās·ci·**tū**·rus **태어날 (자); 태아** ★★★

미래분사(nāscor), 1·2변화

복원 고전 [naːs.kɪˈtuː.rʊs]

교회 [naʃ.ʃiˈtuː.rus]

nāscor(태어나다, 11장)의 미래분사. 「Nāscitūrus prō iam nātō habētur」는 전승 격언(문구 출처 미확인)이고, 뿌리는 파울루스의 D. 1.5.7이다.

쉬운 예 **Nāscitūrus hērēs erit.**
태어날 아이가 상속인이 될 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nāscitūrus	1격 단수 남성 미래분사	태어날 자가
hērēs	1격 단수(3변화)	상속인
erit	sum 미래 3인칭 단수	~일 것이다

원문

> Quod dīcimus eum, quī nāscī spērātur, prō **superstite** esse, tunc vērum est, cum dē ipsīus iūre quaeritur: aliīs autem nōn prōdest nisi nātus.
>
> 판본 철자: Quod dicimus eum, qui nasci speratur, pro superstite esse, tunc verum est, cum de ipsius iure quaeritur: aliis autem non prodest nisi natus.
>
> D. 50.16.231 (Paulus libro singulari ad senatus consultum Tertullianum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)
>
> 『학설휘찬』 866쪽. 인스크립티오는 「Idem」 — 단편 226부터 Paulus A 판본 스캔
>
> 태어나리라 기대되는 자를 살아 있는 사람으로 친다는 우리의 말은, 그 자신의 권리가 문제 될 때에만 맞다. 남에게는 태어나지 않으면 이롭지 않다.
>
> quī nāscī spērātur 태어나리라 기대되는 자(= nāscitūrus) prō superstite 살아 있는 사람으로
>
> tunc … cum ~할 때에 quaeritur 문제 된다(비인칭 수동) prōdest 이롭다(prōsum)
>
> nisi nātus 태어나지 않으면(완료분사)

꼴 하나

-ūrus · -ūra · -ūrum

~할(미래분사)

1. 미래분사는 대개 완료분사 어간에 -ūrus를 붙인다(tribūtus → tribūtūrus).
2. nāscor의 미래분사는 nāscitūrus다. 사전에서 따로 확인한다.
3. 1·2변화 형용사처럼 변한다. 여성 nāscitūra, 중성 nāscitūrum.

Nāscitūrī hērēdēs erunt.태어날 아이들이 상속인이 될 것이다.

Pater fīliō nāscitūrō pecūniam relīquit.아버지가 태어날 아들에게 돈을 남겼다.

한국이라면? = 태아 · 민법 제762조 · 제1000조 제3항

「태아는 손해배상의 청구권에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다.」 제1000조 제3항은 상속순위에 관하여 같다. 정해진 사항에서만 출생한 것으로 보는 점이 「그 자신의 권리가 문제 될 때에만」과 닮았다.

---

17 # iūdicandus iūdicandus, iūdicanda, iūdicandum jū·di·**can**·dus **판결되어야 할, 심판받을** ★★

동형사(iūdicō), 1·2변화

복원 고전 [juːˑdɪˈkanˑdʊs]

교회 [ju.di'kan.dus]

iūdicō(판결하다, 4장)의 동형사. 원형 iūdicō는 Wiktionary로 대조했고 꼴은 규칙으로 만들었다(R). Dies irae의 Lacrimosa 연 「Iūdicandus homo reus(심판받을 피고인 인간)」도 이 꼴이다.

쉬운 예

> Causa iūdicanda est.
>
> 사건은 판결되어야 한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Causa	1격 단수 여성	사건은
iūdicanda	1격 단수 여성 동형사	판결되어야 할
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Notandum, quod in hāc āctiōne, quae adversus **cōnfitentem** datur, iūdex nōn reī **iūdicandae**, sed **aestimandae** datur: nam nūllae partēs sunt iūdicandī in cōnfitentēs.
> 판본 철자: Notandum, quod in hac actione, quae adversus confitentem datur, iudex non rei iudicandae, sed aestimandae datur: nam nullae partes sunt iudicandi in confitentes.
> D. 9.2.25.2 (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』127쪽
> A 판본 스캔
> 눈여겨볼 것은, 자백하는 사람을 상대로 주어지는 이 소송에서 심판인은 사건을 판결하라고가 아니라 값을 매기라고 주어진다는 점이다. 자백하는 사람에게는 판결할 몫이 없기 때문이다.
> notandum 눈여겨볼 것(동형사) adversus cōnfitentem 자백하는 사람을 상대로(cōnfiteor의 현재분사 4격) reī iūdicandae 판결할 사건의(동형사 2격 — 목적) aestimandae 값을 매길 (사건의) nūllae partēs … iūdicandī 판결할 몫이 없다(동명사 2격) in cōnfitentēs 자백하는 사람들에 대해서는

꼴 하나

-ndus · -nda · -ndum

~되어야 할(동형사)

1. 동형사는 현재 어간 + -ndus. 1·2변화 형용사처럼 꾸미는 명사에 일치한다.
2. rēs iūdicanda = 판결되어야 할 사건, rēs iūdicāta = 판결된 사건(완료분사).
3. sum과 함께 쓰면「~되어야 한다」. Causa iūdicanda est.

Reus iūdicandus est.피고인은 심판받아야 한다.

Rēs iūdicandae multae sunt.판결해야 할 사건이 많다.

---

18 **parricīdium** parricīdium, parricīdiī par·ri·cī·di·um **친족 살해** ★★

중성 2변화

복원 고전 [paːr.rɪˈkiː.di.ũː]

교회 [par.riˈʧiː.di.um]

이 책은「친족 살해」로 옮긴다. 폼페이우스법은 부모뿐 아니라 형제자매·사촌·배우자·의붓자식·보호자까지 넣었다(원문).「존속살해」로 옮기면 좁다.

쉬운 예

Parricīdium crīmen est.

친족 살해는 범죄다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Parricīdium	1격 단수 중성	친족 살해는
crīmen	1격 단수 중성(3변화)	범죄
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Lēge Pompeiā dē parricīdiīs cavētur, ut, sī quis patrem mātrem, avum aviam, frātrem sorōrem patruēlem mātruēlem, patruum avunculum amitam, cōnsobrīnum cōnsobrīnam, uxōrem virum generum socrum, vītricum, prīvignum prīvignam, patrōnum patrōnam occīderit cuiusve dolō malō id factum erit, ut poenā eā teneātur quae est lēgis Cornēliae dē sīcāriīs.
>
> 판본 철자: Lege Pompeia de parricidiis cavetur, ut, si quis patrem matrem, avum aviam, fratrem sororem patruelem matruelem, patruum avunculum amitam, consobrinum consobrinam, uxorem virum generum socrum, vitricum, privignum privignam, patronum patronam occiderit cuiusve dolo malo id factum erit, ut poena ea teneatur quae est legis Corneliae de sicariis.
>
> D. 48.9.1 (Marcianus libro quarto decimo institutionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』802쪽. 첫 문장. 각주 28~30 — 여러 판이 materteram(이모) · sponsum, socerum(약혼자 · 시아버지) · nurum(며느리)를 끼워 넣었다 (ins. edd.) A 판본 스캔
>
> 폼페이우스 친족 살해법은 이렇게 정한다. 누구든 아버지 · 어머니, 할아버지 · 할머니, 형제 · 자매 · 친사촌 · 외사촌, 삼촌 · 외삼촌 · 고모, 이종사촌 형제자매, 아내 · 남편, 사위 · 장모(시어머니), 계부, 의붓아들 · 의붓딸, 보호자(남녀)를 죽였거나 그의 악의로 그 일이 행해졌다면, 코르넬리우스 자객법의 형벌로 처벌받는다.
>
> cavētur 정해져 있다(비인칭 수동) patruēlem mātruēlem 친사촌 · 외사촌
>
> cōnsobrīnum cōnsobrīnam 이종사촌 형제 · 자매 generum socrum 사위 · 장모(시어머니)
>
> prīvignum prīvignam 의붓아들 · 의붓딸 patrōnum patrōnam 보호자(해방 노예의 옛 주인)
>
> cuiusve dolō malō 또는 그의 악의로 sīcāriīs 자객들(코르넬리우스 살인법의 이름)

꼴 하나

-cīdium

~를 죽임

1. -cīdium은 caedō(죽이다, 9장)에서 왔다. 같은 짜임으로 homicīdium(사람 죽임).
2. 2변화 중성이라 2격은 parricīdiī(사전에 따라 parricīdī).
3. 법률 이름은 복수로 쓴다. lēx Pompeia dē parricīdiīs(친족 살해들에 관한 폼페이우스법).

Parricīdium excūsārī nōn potest.친족 살해는 변명될 수 없다.

Parricīdia gravia sunt.친족 살해는 무거운 범죄다.

한국이라면? ≠ 존속살해 · 형법 제250조 제2항

「자기 또는 배우자의 직계존속을 살해한 자는 사형, 무기 또는 7년 이상의 징역에 처한다.」 직계존속뿐이다. 폼페이우스법은 형제자매 · 사촌 · 배우자 · 보호자까지 넣었다.

---

19 cīvīlis cīvīlis, cīvīle cī·vī·lis 시민의; 시민법의, 민사의 ★★★

3변화 두 어미 형용사

복원 고전 [kiːˈwiːlɪs]

교회 [ʧiˈviːlis]

iūs cīvīle은 로마 시민의 법이다. 근대어 civil law(민법 · 대륙법)의 뿌리지만 뜻이 같지는 않다. cīvis(시민, 1장)의 형용사.

쉬운 예 Iūs cīvīle populī Rōmānī est.

시민법은 로마 인민의 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūs	1격 단수 중성(3변화)	법은
cīvīle	1격 단수 중성(두 어미 형용사)	시민의
populī Rōmānī	2격 단수 남성	로마 인민의
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Iūs autem **cīvīle** est, quod ex lēgibus, plēbis scītīs, senātūs cōnsultīs, dēcrētīs prīncipum, auctōritāte **prūdentium** venit. Iūs praetōrium est, quod praetōrēs introdūxērunt **adiuvandī** vel supplendī vel corrigendī iūris cīvīlis grātiā propter ūtilitātem pūblicam. Quod et honōrārium dīcitur ad honōrem praetōrum sīc nōminātum.
>
> 판본 철자: Ius autem civile est, quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit. Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. quod et honorarium dicitur ad honorem praetorum sic nominatum.
>
> D. 1.1.7 pr.–1 (Papinianus libro secundo definitionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』1쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 그런데 시민법은 법률 · 평민회 의결 · 원로원 의결 · 황제의 결정 · 법률가들의 권위에서 나오는 것이다. 법무관법은 법무관들이 공공의 이익을 위하여 시민법을 돕거나 채우거나 바로잡으려고 도입한 것이다. 이것은 법무관들의 영예(honor)를 따서 그렇게 이름 붙여 「명예법(honōrārium)」이라고도 한다.
>
> **plēbis scītīs** 평민회 의결로 **senātūs cōnsultīs** 원로원 의결로 **dēcrētīs prīncipum** 황제의 결정으로 **auctōritāte prūdentium** 법률가들의 권위로(prūdēns — 현재분사형 형용사) **adiuvandī … corrigendī iūris cīvīlis grātiā** 시민법을 돕거나 … 바로잡기 위하여(동형사 2격 + grātiā) **ūtilitātem pūblicam** 공공의 이익을 **nōminātum** 이름 붙은(완료분사)

꼴 하나

cīvīlis · cīvīle

남·여성 -is, 중성 -e

1. 두 어미 형용사다. 남성 · 여성 cīvīlis, 중성 cīvīle. 2격은 셋 다 cīvīlis.
2. iūs가 중성이라 iūs cīvīle, 2격은 iūris cīvīlis(이 원문).
3. i-어간이라 탈격 단수 -ī, 2격 복수 -ium, 중성 복수 -ia다.

Lēx cīvīlis est.시민의 법률이다.

Iūra cīvīlia mūtantur.시민법들이 바뀐다.

한국이라면? ≠ 민법의 법원(法源) · 민법 제1조

「민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다.」 파피니아누스의 목록에는 법률가들의 권위가 들어 있다. 민법 제1조에는 학설이 없다.

---

20 **commūnis** commūnis, commūne com·**mū**·nis **공동의, 공통의, 모두의** ★★★

3변화 두 어미 형용사

복원 고전 [kɔmˈmuːˑnɪs]

교회 [komˈmuːˑnis]

「모두에게 공통인 것(rēs commūnēs omnium)」은 공기 · 흐르는 물 · 바다다(원문).
servus commūnis는 여럿이 함께 가진 노예다.

쉬운 예

Mare omnibus commūne est.

바다는 모두에게 공통이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Mare	1격 단수 중성(3변화)	바다는
omnibus	3격 복수(omnis)	모두에게
commūne	1격 단수 중성(두 어미 형용사)	공통인
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Et quidem **nātūrālī** iūre **commūnia** sunt omnium haec: āēr et aqua **prōfluēns** et mare et per hoc lītora maris.

판본 철자: Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris.

Inst. 2.1.1 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』10쪽. 첫 문장 A 판본 스캔

그리고 자연법에 따르면 다음 것은 모든 사람의 공유물이다. 공기, 흐르는 물, 바다, 그리고 그로써 바닷가.

nātūrālī iūre 자연법으로(3변화 형용사 탈격 -ī)

commūnia … omnium 모든 사람에게 공통인 것(중성 복수를 명사로) āēr 공기

aqua prōfluēns 흐르는 물(현재분사) per hoc 그로써 lītora 바닷가(중성 복수)

꼴 하나

commūnis + 2격 · 3격

~의 · ~에게 공통인

1. commūnia omnium = 모든 사람의 공통물. 중성 복수가 명사 노릇을 한다.
2. 3격과 함께「~에게 공통인」. omnibus commūne = 모두에게 공통인.
3. 두 어미라 중성 단수 commūne, 중성 복수 commūnia.

Rēs commūnis est.공동의 물건이다.

Servus commūnis meus et tuus est.공동 노예는 나의 것이자 너의 것이다.

한국이라면? ≠ 공유 · 민법 제262조 제1항

「물건이 지분에 의하여 수인의 소유로 된 때에는 공유로 한다.」민법의 공유는 지분을 가진 여럿의 소유다. 로마의 rēs commūnēs omnium은 공기 · 바다처럼 모든 사람이 쓰는 것이다.

---

21 **omnis** omnis, omne om·nis **모든; 전체의** ★★★

3변화 두 어미 형용사

복원 고전 [ˈɔm.nɪs]

교회 [ˈɔm.nis]

단수는「모든 · 각각의」, 복수는「모든 (사람 · 것)」. 중성 복수 omnia가「모든 것」이다. 3변화 형용사 변화표의 본보기(문법 코너).

쉬운 예

Omnēs cīvēs lēgem servant.

모든 시민이 법률을 지킨다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Omnēs	1격 복수 남성(두 어미 형용사)	모든
cīvēs	1격 복수(3변화)	시민들이
lēgem	4격 단수 여성	법률을
servant	1활용 현재 3인칭 복수	지킨다

원문

Omnia, quae iūre contrahuntur, contrāriō iūre pereunt.

판본 철자: Omnia, quae iure contrahuntur, contrario iure pereunt.

D. 50.17.100 (Gaius libro primo regularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』870쪽 A 판본 스캔

법으로 맺어진 모든 것은 반대되는 법으로 소멸한다.

omnia 모든 것(중성 복수 1격) contrahuntur 맺어진다(수동) contrāriō iūre 반대되는 법(행위)으로

pereunt 소멸한다(pereō)

꼴 하나

omnis · omne · omnia

두 어미, 중성 복수 -ia

1. 남성 · 여성 omnis, 중성 omne. 탈격 단수는 omnī.
2. 남성 복수 omnēs가 「모든 사람」, 중성 복수 omnia가 「모든 것」이다.
3. 2격 복수 omnium(-ium)이 i-어간의 표지다.

Omnia mūtantur.모든 것이 바뀐다.

Lēx omnibus commūnis est.법률은 모두에게 공통이다.

사건 · 주는 정의, 주려는 정의

유스티니아누스의 편찬자들은 학생용 교과서 『법학제요』와 법률가 글 모음 『학설휘찬』을 함께 펴냈다. 두 책 모두 첫 장 제목이 「정의와 법에 관하여」이고, 같은 정의(正義) 정의를 싣는다.

2장에서 읽은 『법학제요』의 문장은 「… iūs suum cuique tribuēns」로 끝난다. 『학설휘찬』에서는 끝 낱말이 tribuendī다.

끝 낱말 하나가 바뀌면 정의(正義)의 뜻이 달라지는가? 어느 쪽이 울피아누스가 쓴 꼴일까?

▼ 원문과 답 보기

Iūstitia est **cōnstāns** et perpetua voluntās iūs suum cuique **tribuendī**.

판본 철자: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.

D. 1.1.10 pr. (Ulpianus libro primo regularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 1쪽. 각주 15 「= Inst. 1, 1 pr. § 3. 1」, 각주 16 「tribuens Inst. cum B.」. 같은 책 『법학제요』 1쪽(Krüger) 각주 3은 Inst. 1.1 pr.–1이 울피아누스 1권(Dig. 1, 1, 10 pr. § 2)에서 왔다고 적는다

A 판본 스캔

정의는 각자에게 그의 권리를 주려는 한결같고 끊임없는 의지다.

cōnstāns 한결같은(현재분사형 형용사 — 이 장) perpetua 끊임없는(1·2변화 형용사) voluntās 의지(3변화 여성) iūs suum 그의 권리를(4격) cuique 각자에게(3격) tribuendī 주는 것의(동명사 2격 — 이 장)

법률가의 답

tribuēns는 현재분사라 voluntās에 걸려 「주는 의지」, tribuendī는 동명사 2격이라 「주려는 의지」다. Krüger는 『법학제요』 문장이 울피아누스(D. 1.1.10)에서 왔다고 적고, Mommsen은 『학설휘찬』을 tribuendī로 두며 tribuens 읽기를 각주에 남겼다. 어느 쪽이 원래 꼴인지 판본은 단정하지 않는다.

문법 짚기

- tribuēns는 현재분사 1격 여성 단수로 voluntās에 일치한다. cōnstāns도 같은 현재분사 꼴이 형용사로 굳은 것이다.
- tribuendī는 동명사 2격이다. 동명사도 동사처럼 목적어 iūs suum과 3격 cuique를 그대로 거느린다.
- 같은 문장이 판본마다 분사와 동명사로 갈린다. 원문을 인용할 때 책과 판을 적는 이유다(2장 사건과 같은 교훈).
- 14장 이발사 사건(D. 9.2.11 pr.)에는 절대 탈격 pilā percussā와 adiectō cultellō가 나온다. 이 장 문법 코너에서 미리 읽어 둔다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · mūtātīs mūtandīs · cēterīs paribus · rēbus sīc stantibus

Mūtātīs mūtandīs · cēterīs paribus 전승(문구 출처 미확인)

「바꿀 것은 바꾸어」와 「다른 조건이 같다면」. 둘 다 이 장의 절대 탈격이다. 이 책의 조사에서 두 문구를 고대 로마 원전에서 찾지 못했다 — 전승(문구 출처 미확인).

짜임은 로마 법률가의 것이다. 울피아누스는 노예의 값을 정하면서 mūtātīs mōribus(성품이 바뀌어)라고 쓴다. 다만 짜임이 같다는 뜻이지 이 문구의 뿌리라는 뜻은 아니다.

> Sed et sī bonae frūgī servus intrā annum mūtātīs mōribus occīsus sit, pretium id aestimābitur, quantō valēret, priusquam mōrēs mūtāret.D. 9.2.23.5 (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』127쪽 A 판본 스캔
>
> 착실하던 노예가 그 한 해 안에 성품이 바뀐 뒤에 죽임을 당했다면, 성품이 바뀌기 전에 얼마였는지로 값을 매길 것이다.

Rēbus sīc stantibus 전승(문구 출처 미확인)

「사정이 이대로인 한」. 약속에는 사정이 바뀌지 않는다는 조건이 붙어 있다는 생각이다. 이 꼴의 문구 출처는 찾지 못했다 — 전승(문구 출처 미확인).

뿌리로 드는 것은 세네카의 『은혜에 관하여』다. 약속한 뒤 사정이 바뀌었으면 약속을 지키지 않아도 신의를 어기는 것이 아니라며 아래 문장을 쓴다. 법률가의 글이 아니라 윤리서다.

> Omnia esse dēbent eadem, quae fuērunt, cum prōmitterem, ut prōmittentis fidem teneās; quae autem maior fierī mūtātiō potest, quam sī tē malum virum et ingrātum conperī?Sen. Ben. 4.35.3 · C. Hosius 편 L. Annaei Senecae De beneficiis libri VII · De clementia libri II(Leipzig, Teubner 1900) 116쪽. 비판장치 9행 「teneat R」— 사본 R은 teneat A 판본 스캔
>
> 내가 약속하던 때와 모든 것이 같아야 약속한 사람의 신의를 붙잡을 수 있다. 그런데 네가 나쁘고 은혜를 모르는 사람임을 알게 되었다면, 그보다 큰 변화가 어디 있겠는가?

한국이라면? · 사정변경 — 약속은 언제 고칠 수 있나

이 책이 찾은 로마 쪽 문장은 세네카의 윤리서다(격언 출처). 한국 민법은 몇 곳에 개별 조문을 두고, 판례는 계약해제의 법리를 신의칙에서 끌어낸다. 조문은 국가법령정보센터 현행본(2026-10-21 조회)이다.

	로마 · 격언	한국	차이
=	Omnia esse dēbent eadem, quae fuērunt, cum prōmitterem (Sen. Ben. 4.35.3)	민법 제557조 「증여계약후에 증여자의 재산상태가 현저히 변경되고 그 이행으로 인하여 생계에 중대한 영향을 미칠 경우에는 증여자는 증여를 해제할 수 있다」	세네카의 예도 은혜, 곧 주는 쪽의 약속이다. 민법은 증여자의 재산 사정이 바뀐 경우를 적었다.
≠	rēbus sīc stantibus — 계약을 고친다	민법 제628조 「임대물에 대한 공과부담의 증감 기타 경제사정의 변동으로 인하여 약정한 차임이 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 장래에 대한 차임의 증감을 청구할 수 있다」	해제가 아니라 값을 고친다.
≠	(같은 생각)	민법 제286조 「지료가 토지에 관한 조세 기타 부담의 증감이나 지가의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 그 증감을 청구할 수 있다」	지상권의 지료에도 임대차의 차임과 같은 규칙을 둔다.

≠	pacta sunt servanda(2장) ↔ rēbus sīc stantibus	대법원 2007. 3. 29. 선고 2004다31302 판결 — 사정변경으로 인한 계약해제는 「계약준수 원칙의 예외로서 인정」되고, 사정은 「계약의 기초가 되었던 객관적인 사정」이다	예견할 수 없던 현저한 변경, 해제하는 쪽에 책임 없음, 계약대로면 신의칙에 현저히 반함을 요구한다. 그 사건에서는 해제를 인정하지 않았다.

민법 제286조 · 제557조 · 제628조(국가법령정보센터 현행본, 2026-10-21 조회 — data/kr_sources_ch12.yaml). 대법원 2007. 3. 29. 선고 2004다31302 판결(판결요지, korean-law 조회). Sen. Ben. 4.35.3(Hosius 1900, 116쪽).

법률가 인물 카드 · 파피니아누스(Aemilius Papinianus)

사료가 말하는 것과 전해 오는 이야기를 나눈다. 「전승」 줄은 사실로 확인된 것이 아니다.

구분	내용	근거
사료	카라칼라가 실권을 잡자 근위대장 파피니아누스를 해임했다.	Cassius Dio 78.1.1(Cary 영역, Loeb 9권 279쪽)
사료	근위병들이 파피니아누스를 고발하자 카라칼라가 죽이도록 허락했고, 칼 대신 도끼로 죽인 자를 나무랐다.	Cassius Dio 78.4.1(Loeb 9권 285~287쪽)
사료	콘스탄티누스가 울피아누스와 파울루스가 파피니아누스의 글에 단 주석을 없애라고 명했다(321년 — 편자 환산).	CTh 1.4.1, Mommsen–Meyer(1905) 34쪽
사료	「인용법」 — 의견이 갈리면 수가 많은 쪽이 이기고, 수가 같으면 파피니아누스가 있는 쪽이 이긴다. 그는 「한 사람씩은 이기지만 둘에게는 진다(qui ut singulos vincit, ita cedit duobus)」. 그가 어느 쪽에도 없어 같은 무게의 의견이 맞서면 재판관이 고른다.	CTh 1.4.3(426년 — 편자 환산), Mommsen–Meyer(1905) 34쪽
사료	이 장의 cīvīlis 원문(D. 1.1.7 pr.–1)과 mūtō 원문(D. 50.17.75)이 그의 글이다. 『학설휘찬』 본문 글자의 약 6%가 그의 것이다(자체 집계).	Mommsen 1889, 1 · 870쪽; Grenoble 전사본 50권 자체 집계(2026-10-22 재집계)
전승	동생을 죽인 카라칼라가 원로원과 민중 앞에서 변명해 달라고 하자 「친족 살해(parricīdium)는 저지르기만큼 쉽게 변명되지 않는다」고 답했다. 『Historia Augusta』만 전하고, 그 작자도 「많은 사람이 말한다(multi dicunt)」로 소개한다. 위 디오의 두 대목에는 이 말이 없다.	Historia Augusta, Caracalla 8.5 「non tam facile parricidium excusari posse quam fieri」(Jordan–Eyssenhardt 1864, 166쪽)

확인 문제 5

1. 「Parī culpā tenentur.」의 parī는 무슨 격인가?

- 3격 단수
- **탈격 단수**
- 1격 복수
- 2격 단수

culpā(탈격)를 꾸민다. pār는 i-어간이라 탈격 단수가 -ī다. 「같은 과실로」.

2. D. 1.1.10 pr.의 「tribuendī」는?

현재분사 1격

동명사 2격

완료분사 2격

미래분사 1격

-nd-가 있는 2격, 곧 동명사다. voluntās tribuendī = 주는 것의 의지. 『법학제요』의 tribuēns는 현재분사 1격이다.

3. 「Aquiliō tribūnō rogante」의 뜻으로 맞는 것은?

호민관 아퀼리우스에게 물으며

호민관 아퀼리우스가 제안하여

아퀼리우스를 호민관으로 뽑으며

호민관 아퀼리우스를 위하여

명사 둘과 현재분사가 모두 탈격인 절대 탈격이다. rogō는 법률안을 「묻다 · 제안하다」.

4. omnis의 2격 복수는?

omnum

omnium

omnōrum

omnis

omnis는 i-어간이라 2격 복수가 -ium이다.

5. 이 장 「격언 출처」에서 본 대로, 「mūtātīs mūtandīs」의 문구 출처는?

12표법

『학설휘찬』의 법률가 문장

전승(문구 출처 미확인)

영국 판결

이 책의 조사에서 고대 로마 원전에서 이 꼴을 찾지 못했다. 울피아누스의 mūtātīs mōribus처럼 같은 짜임의 절대 탈격은 있다.

1부 문법 · 제13장

접속법 ① 명령·소망과 미래 명령법 — 법무관이 심판인에게 쓴 지시문

Coniūnctīvus iussīvus et optātīvus · imperātīvus futūrus

로마 법정의 문장은 명령으로 가득하다. 법률은 「~이어라(estō)」라고 쓰고, 법무관은 심판인에게 「(지급을) 명하라(condemnātō) · 풀어 주라(absolvitō)」라고 쓰며, 고시에서는 한발 물러서 「돌려놓아라(restituās)」처럼 접속법으로

명한다. 이 장은 접속법 현재를 만들고, 그것을 주절에 써서 「~하라 · ~하기를 · ~하지 말라」를 말하는 법과 옛 법률의 미래 명령법을 익힌다. 끝에서는 가이우스가 전하는 방식서 한 편, 은 탁자를 맡긴 사건의 지시문을 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Sī nōn pāret, absolvitō. Gai. 4.47
   드러나지 않으면 (피고를) 풀어 주라.
2. Ollīs salūs populī suprēma lēx estō. Cic. Leg. 3.8
   그들에게는 인민의 안녕이 최고의 법이어라.
3. Dēpositum est, quod custōdiendum alicui datum est. D. 16.3.1 pr.
   임치물이란 누구에게 지키라고 맡긴 것이다.

▼ 처음 보는 문법 용어 46

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격. 「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격. 「~에게」. 받는 사람
4격	대격. 「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)
탈격	5격. 「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다
중성	남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a
장음 부호	모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다
강세	낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다
어간	격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)
일치	형용사가 꾸미는 명사와 성·수·격을 같게 맞추는 것. 끝 글자가 같을 필요는 없다(aes aliēnum, bonā fidē) (3장)
음절	모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)
비음화	고전 발음에서 어말 -m과 n + s 앞의 모음을 코로 울리는 것(cōnsul [ˈkõːsʊɬ]). 이 책의 합성음은 내지 못한다 (1장)
사전형	사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)
미래 명령법	-tō·-minō로 끝나는 명령(ītō 가라, capitō 붙잡아라). 옛 법률 조문이 「~하라」를 이 꼴로 쓴다 (13장)
활용	동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)
인칭 어미	동사 끝에서 주어를 나타내는 어미. 현재 능동은 -ō(-m) · -s · -t · -mus · -tis · -nt (4장)
부정사	「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)
주요형	동사를 사전에 싣는 네 꼴. 현재 1인칭 단수 · 부정사 · 완료 1인칭 단수 · 완료분사(servō, servāre, servāvī, servātum) (4장)

3활용	부정사가 짧은 -ere로 끝나는 동사(agō, agere). 현재에서 어간 뒤에 -i-가 끼고 3인칭 복수는 -unt (6장)
4활용	부정사가 긴 -īre로 끝나는 동사(audiō, audīre). 3인칭 복수는 -iunt (6장)
전치사	명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)
4변화	사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)
5변화	사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)
미완료	과거에 이어지던 일 · 되풀이되던 일을 말하는 시제(vocābam「부르고 있었다」). 현재 어간 + -ba- + 인칭 어미 -m · -s · -t … 한 번 끝난 일은 완료(10장) (9장)
완료	끝난 일을 말하는 시제(impulit「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)
과거완료	과거의 어느 때보다 먼저 끝난 일(ceciderat「넘어졌었다」). 완료 어간 + -eram · -erās · -erat … (10장)
미래완료	앞으로의 어느 때보다 먼저 끝날 일. 완료 어간 + -erō · -eris · -erit … 3인칭 복수 -erint. 법률 조건문「sī … ceciderit(떨어졌다면)」의 꼴 (10장)
탈형동사	꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)
반탈형	현재 체계는 능동 꼴, 완료 체계는 수동 꼴인 동사(audeō, audēre, ausus sum · soleō, solēre, solitus sum). 11장의 fīō(fierī, factus sum)도 이렇게 활용한다. Allen & Greenough(§192)는 fīō를「중립 수동」쪽에 따로 둔다 (11장)
완료분사	넷째 주요형에서 온「~된」꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)
현재분사	현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis).「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)
미래분사	완료분사 어간 + -ūrus(tribūtūrus「줄」).「~할」. 1·2변화 형용사처럼 변한다 (12장)
절대 탈격	명사와 분사(또는 형용사)를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙이는 짜임(rēbus sīc stantibus 사정이 이대로인 채).「~하여 · ~한 뒤 · ~하면」(12장)
동명사	-ndī · -ndō · -ndum으로 끝나는 동사의 명사 꼴.「~하는 것」. 1격이 없고 부정사가 그 자리를 맡는다(tribuendī 주는 것의) (12장)
동형사	-ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴.「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)
대격부정사	「~라고 말하다 · 생각하다 · 알다」의 내용을 4격 주어 + 부정사로 쓰는 짜임(Prōculus in tōnsōre esse culpam 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고). 한국어로는 4격에「이/가」, 부정사에「~라고」를 붙인다 (14장)
간접의문	「누가 · 무엇을 · ~인지」 묻는 말을 다른 문장 속에 넣은 것. 동사가 접속법이 된다(appāret cuius ictū periērit 누구의 일격으로 죽었는지 드러난다) (14장)
목적절	「~하도록 · ~하지 않도록」을 말하는 ut · nē + 접속법 절(nē quis rē suā male ūtātur 누구도 자기 물건을 나쁘게 쓰지 않도록) (14장)
인스크립티오	『학설휘찬』 단편 머리에 붙은 출처 표시(īnscrīptiō).「법률가 + librō + 서수 + 책 이름」꼴로, 그 문장을 어느 법률가의 어느 책 몇 권에서 뽑았는지 알려 준다 (16장)
비교급	「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris).「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)
최상급	「가장 ~한 · 아주 ~한」. 어간 + -issimus, -a, -um. -er 형용사는 -rimus(līberrimus) (15장)
접속법	「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

권고 접속법 주절에 홀로 선 접속법으로 「~하라 · ~하자」를 말하는 쓰임(Caveat ēmptor 사는 사람이 조심하라). 부정은 nē (13장)

비인칭 동사 주어 없이 3인칭 단수로만 쓰는 동사(oportet ~해야 한다). 해야 할 일은 부정사로, 하는 사람은 4격으로 쓴다 (13장)

비판장치 판본 쪽 아래에 붙는 각주(apparātus crīticus). 편자가 본문에 고른 읽기 말고 사본들이 달리 쓴 글자를 사본 기호와 함께 적는다. 몸젠 판의 F(피렌체 사본) · (sic) · cf. 등 (20장)

접속법 현재 — -a-와 -e-

접속법 현재는 1활용에서 -e-, 2 · 3 · 4활용에서 -a-를 어간 뒤에 끼운다. sum은 sim · sīs · sit.

- 직설법이 「~한다」를 말한다면 접속법은 「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는다. 이 장은 접속법을 주절에 쓰는 법만 다룬다. 종속절의 접속법은 14장이다.
- 만드는 법은 하나만 기억하면 된다. 1활용은 a가 e로 바뀌고(vocat → vocet), 나머지 활용은 어간 끝에 a가 들어간다(habet → habeat, agit → agat, audit → audiat).
- 인칭 어미는 직설법과 같다. 1인칭 단수만 -ō 대신 -m이다(vocem, agam).
- 수동은 같은 모음 뒤에 수동 어미를 붙인다. vocētur, habeātur, restituātur, audiātur.
- 3활용의 1인칭 단수 agam은 미래 agam과 꼴이 같다. 다른 인칭(미래 agēs · aget, 접속법 agās · agat)으로 가린다.

표로 보기

사람	vocō (1활용)	habeō (2활용)	agō (3활용)	audiō (4활용)	sum
1인칭 단수	vocem	habeam	agam	audiam	sim
2인칭 단수	vocēs	habeās	agās	audiās	sīs
3인칭 단수	vocet	habeat	agat	audiat	sit
1인칭 복수	vocēmus	habeāmus	agāmus	audiāmus	sīmus
2인칭 복수	vocētis	habeātis	agātis	audiātis	sītis
3인칭 복수	vocent	habeant	agant	audiant	sint

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Ēmptor caveat

1격 · 사는 사람이 2활용 접속법 현재(cave-a-t) · 조심하라

사는 사람이 조심하라.

Iūdex reum condemnet

1격 · 재판관은 4격 · 피고에게 1활용 접속법 현재(condemn-e-t) · 지급을 명하라

재판관은 피고에게 지급을 명하라.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~vocat를 접속법으로 읽는다~~	vocat는 직설법, 접속법은 vocet	1활용은 접속법에서 a가 e로 바뀐다. -at가 접속법인 것은 2 · 3 · 4활용이다.
~~habet = 접속법~~	habet 직설법 · habeat 접속법	2활용 접속법은 어간 e 뒤에 a가 하나 더 들어간다.
~~agam은 늘 미래~~	agam은 미래이기도 접속법이기도 하다	1인칭 단수만 겹친다. 문맥과 다른 인칭 꼴로 가린다.

~~sit = 앉다~~	sit = sum의 접속법「~이기를 · ~이어라」	sum의 접속법 현재는 sim · sīs · sit · sīmus · sītis · sint로 따로 외운다.

주절의 접속법 — 명령 · 소망 · 금지

주절에 홀로 선 접속법은「~하라(권고)」,「~하기를(소망)」, nēo와 함께「~하지 말라(금지)」다.

- 현재 명령법에는 3인칭 꼴이 없어 3인칭「~하라」는 접속법이 맡는다(옛 법률 문체의 미래 명령법 estō · suntō는 아래 코너). Caveat ēmptor(사는 사람이 조심하라). 1인칭 복수는「~하자」다. Videāmus(살펴보자 — caveō 원문).
- 소망은「~이 이루어지기를」이다. Fīat iūstitia는 명령으로도 소망으로도 읽힌다. 접속법 둘을 나란히 두면 뒤의 것이 양보「~할지라도」로 읽히기도 한다(ruat caelum).
- 금지는 nē + 접속법이다.「Nē quid in locō sacrō fīat」(신성한 곳에서 아무것도 행해지지 않게 하라 — fīat 원문). 부정어는 nōn이 아니라 nē다.
- 법무관의 고시와 특시명령은 명령을 접속법 2인칭으로 쓴다(restituās, exhibeās). Poste는 이를「더 부드러운 명령」이라 부르고, 법률 · 평민회 의결의 명령법(damnās estō)과 대비한다(Poste 4판 8쪽).

표로 보기

쓰임	예	뜻
권고 3인칭	Caveat ēmptor.	사는 사람이 조심하라
권고 1인칭 복수	Videāmus.	살펴보자
소망	Fīat iūstitia.	정의가 이루어지기를 · 행해지게 하라
양보	ruat caelum	하늘이 무너질지라도
금지	Nē quid fīat.	아무것도 행해지지 않게 하라
고시의 2인칭 명령	Restituās.	(너는) 돌려놓아라

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Nē	quid	in locō sacrō	fīat
금지 · ~하지 않게	1격 · 무엇이	전치사 + 탈격 · 신성한 곳에서	fīō 접속법 현재 · 행해지게 하라

신성한 곳에서는 아무것도 행해지지 않게 하라.

Fīat	iūstitia	ruat	caelum
접속법 · 행해지게 하라	1격 · 정의가	접속법(양보) · 무너질지라도	1격 · 하늘이

하늘이 무너질지라도 정의가 행해지게 하라.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~Nōn quid fīat.~~	Nē quid fīat.	주절의 접속법을 부정할 때는 nē를 쓴다.
~~Caveat ēmptor. → 사는 사람은 조심한다~~	사는 사람은 조심하라	caveat는 직설법 cavet가 아니라 접속법이다. 주절에 홀로 서면 권고다.
~~restituās = 너는 돌려준다~~	restituās = 돌려놓아라 (고시의 명령)	직설법은 restituis. -ās는 3활용 접속법 2인칭 단수다.
~~ruat caelum = 하늘이 무너진다~~	하늘이 무너질지라도	접속법이고, 앞의 fīat와 짝을 이루어 양보로 읽힌다.

미래 명령법 — 법률의「~하라」

단수 -tō, 2인칭 복수 -tōte, 3인칭 복수 -ntō. 법률 · 유언 · 방식서의 명령이다.

- 현재 명령(condemnā, absolve)은「지금 ~하라」, 미래 명령(condemnātō, absolvitō)은「(그 일이 생기면) ~하라」다. 정해 둔 조건에 맞춰 뒤에 따를 명령이라 법률 문체가 되었다.
- 3인칭에도 쓴다.「iūdex estō」는「심판인이 있어라 · 심판인이 되어라」,「tāliō estō」는「탈리오가 있어라」다.
- Poste에 따르면 명령권을 가진 법무관은 심판인에게 말할 때 명령법을 쓴다(iūdex estō, condemnātō, absolvitō — 4판 9쪽, 예링을 따라). 가이우스가 든 방식서(Gai. 4.43)는 한 절 안에 condemnā · absolve와 absolvitō · condemnātō를 함께 쓴다.
- 수동 · 탈형동사는 -tor · -ntor를 쓰고, 아주 옛 법률에는 -minō도 있다. 키케로가 지은 법률의 appellāminō(불려라 — 이 장 명문장)가 그 꼴이다.

표로 보기

활용	2 · 3인칭 단수	2인칭 복수	3인칭 복수
vocō (1활용)	vocātō	vocātōte	vocantō
habeō (2활용)	habētō	habētōte	habentō
agō (3활용)	agitō	agitōte	aguntō
audiō (4활용)	audītō	audītōte	audiuntō
sum	estō	estōte	suntō

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Iūdex estō

1격 · 심판인이 sum 미래 명령법 3인칭 단수 · ~이어라

심판인이 되어라.

Sī nōn pāret absolvitō

조건 · 드러나지 않으면 absolvō 미래 명령법 2인칭 단수 · 풀어 주라

드러나지 않으면 풀어 주라.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~absolvitō = 1인칭「나는 풀어 준다」~~	absolvitō = 풀어 주라 (미래 명령)	-ō로 끝나 1인칭 현재처럼 보이지만 -tō다. 1인칭은 absolvō.
~~suntō = sunt의 오타~~	suntō = 그들은 ~이어라	sum의 3인칭 복수 미래 명령법이다.
~~condemnātō를 완료분사 condemnātus의 탈격으로~~	condemnātō = 지급을 명하라(미래 명령)	완료분사 탈격 단수와 꼴이 같다. 방식서에서 심판인에게 하는 말이면 명령이다.
~~미래 명령은 미래 시제~~	미래 명령은 명령법	미래 직설법 erit(~일 것이다)와 달리, estō는「~이어라」라는 명령이다.

표제어 21

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다).「쉬운 예」는 이 장까지의 문법만으로 지은 문장이고,「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 caveō caveō, cavēre, cāvī, cautum ca·ve·ō 조심하다; (담보를) 약속하다 ★★★

2활용

복원 고전 ['ka.we.oː]

교회 ['kaː.ve.o]

일상어로는「조심하다」이지만 법률가의 라틴어에서는「(보증인이나 약속으로) 담보를 서다」가 흔하다. 담보 약속 cautiō가 같은 뿌리다. 접속법 caveat는「조심하라」이기도 하고「담보하라」이기도 하다.

쉬운 예

Reus caveat.

피고인은 조심하라.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	1격 단수 남성	피고인은
caveat	caveō 접속법 현재 3인칭 단수(권고)	조심하라

원문

> **Videāmus** tamen, nē inīquum sit ēmptōrem compellī dīmittere corpus et ad āctiōnem iūdicātī mittī, sī interdum nihil praestātur propter inopiam vēnditōris, potiusque rēs ita ōrdinanda sit, ut ēmptor caveat, sī intrā certum tempus pecūnia sibi solūta sit, sē mancipium restitūtūrum.
>
> 판본 철자: Videamus tamen, ne iniquum sit emptorem compelli dimittere corpus et ad actionem iudicati mitti, si interdum nihil praestatur propter inopiam venditoris, potiusque res ita ordinanda sit, ut emptor caveat, si intra certum tempus pecunia sibi soluta sit, se mancipium restituturum.
>
> D. 21.1.26 (Gaius libro primo ad edictum aedilium curulium) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』274쪽 — 안찰관 고시의 반환(redhibitiō) 절차 A 판본 스캔
>
> 그러나 살펴보자. 파는 사람이 가난해 때로 아무것도 치르지 못하는데, 사는 사람에게 노예를 내놓고 판결 집행 소권으로 물러나라고 강요하는 것은 부당하지 않은가. 차라리 사는 사람이「정해진 기간 안에 대금을 돌려받으면 노예를 돌려주겠다」고 담보 약속을 하도록 일을 정해야 하지 않는가.
>
> videāmus 살펴보자(권고 접속법 1인칭 복수 — 이 장) nē inīquum sit 부당하지 않은지
>
> compellī 강요되다(수동 부정사) dīmittere corpus 몸(노예)을 내놓다 āctiōnem iūdicātī 판결 집행 소권
>
> ōrdinanda sit 정해져야 하다(동형사 — 12장)
>
> ut ēmptor caveat 사는 사람이 담보 약속을 하도록(목적절 — 14장)
>
> restitūtūrum 돌려주리라고(미래분사, 대격부정사 — 14장)

꼴 하나

cave-a-t

2활용 접속법 현재 — 어간 + -a- + 인칭 어미

1. 2활용 현재 어간은 cavē-다. 접속법은 여기에 -a-를 끼운다. caveam · caveās · caveat.
2. 직설법 cavet(조심한다)과 한 글자 차이다. -eat로 끝나면 2활용 접속법이다.
3. 주절의 3인칭 접속법은「~하라 · ~하게 하라」로 읽는다(권고 접속법).

Servus caveat.노예는 조심하라.

Caveant reī.피고인들은 조심하라.

2 ēmptor ēmptor, ēmptōris ēmp·tor 사는 사람, 매수인 ★★★

남성 3변화

복원 고전 ['eːmp.tɔr]

교회 ['ɛmp.tor]

emō(사다 — 6장)의 넷째 주요형 ēmptum에 「~하는 사람」의 -or를 붙인 꼴이다.
짝은 vēnditor(파는 사람)이고, 매매는 ēmptiō vēnditiō다.

쉬운 예

Ēmptor servum emit.
사는 사람이 노예를 산다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Ēmptor	1격 단수 남성(3변화)	사는 사람이
servum	4격 단수 남성	노예를
emit	emō 3인칭 단수 현재	산다

원문

> Sī vīna quae in dōliīs erunt vēnierint eaque, antequam ab ēmptōre tollerentur, suā nātūrā corrupta fuerint, sī quidem dē bonitāte eōrum adfirmāvit vēnditor, tenēbitur ēmptōrī: quod sī nihil adfirmāvit, ēmptōris erit perīculum, quia sīve nōn dēgustāvit sīve dēgustandō male probāvit, dē sē querī dēbet. Plānē sī, cum intellegeret vēnditor nōn dūrātūram bonitātem eōrum usque ad in eum diem quō tollī dēbērent, nōn admonuit ēmptōrem, tenēbitur eī, quantī eius interesset admonitum fuisse.
>
> 판본 철자: Si vina quae in doliis erunt venierint eaque, antequam ab emptore tollerentur, sua natura corrupta fuerint, si quidem de bonitate eorum adfirmavit venditor, tenebitur emptori: quod si nihil adfirmavit, emptoris erit periculum, quia sive non degustavit sive degustando male probavit, de se queri debet. plane si, cum intellegeret venditor non duraturam bonitatem eorum usque ad in eum diem quo tolli deberent, non admonuit emptorem, tenebitur ei, quanti eius interesset admonitum fuisse.
>
> D. 18.6.16 (Gaius libro secundo cottidianarum rerum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』241쪽. 판본의 단편 번호는 「16 (15)」. 끝 문장 「usque ad in eum diem」의 in은 각주 15 「in del. dett.」(후대 사본에서는 빠짐)
>
> A 판본 스캔
>
> 독에 든 포도주를 팔았는데 사는 사람이 가져가기 전에 저절로 상했다면, 파는 사람이 그 품질을 장담했으면 사는 사람에게 책임을 진다. 그러나 아무것도 장담하지 않았다면 위험은 사는 사람의 몫이다. 맛을 보지 않았거나 맛을 보고도 잘못 가렸으니 자기 탓을 해야 하기 때문이다. 다만 파는 사람이 포도주의 품질이 가져가야 할 날까지 가지 않으리라는 것을 알면서도 사는 사람에게 경고하지 않았다면, 경고를 받았더라면 사는 사람이 누렸을 이익만큼 그에게 책임을 진다.
>
> vīna 포도주들(2변화 중성 복수) in dōliīs 독들 안에 vēnierint 팔렸다면(vēneō 미래완료)
> tollerentur 가져가지기(접속법 — 14장) adfirmāvit 장담했다 tenēbitur 책임을 질 것이다(수동 미래)
> dēgustandō 맛을 보면서(동명사 탈격 — 12장)
> plānē sī … nōn admonuit 다만 ~인데도 경고하지 않았다면
> dē sē querī dēbet 자기에 대해 불평해야 한다(querī 탈형동사)

꼴 하나

ēmpt- + -or

「~하는 사람」 — 행위자 명사

1. 넷째 주요형의 어간(ēmpt-)에 -or를 붙이면 「~하는 사람」이 된다.
2. āctor(소송하는 사람, 원고)도 agō의 āct-에서 같은 방식으로 만들었다.
3. 3변화 남성이고, 2격 ēmptōris에서 o가 길어진다.

Ēmptor pretium solvit.사는 사람이 값을 치른다.

Ēmptōrēs servōs probant.사는 사람들이 노예들을 살펴본다.

한국이라면? = 매수인 · 민법 제580조

민법은 「매도인」과 「매수인」으로 짝을 짓는다. 로마의 vēnditor · ēmptor와 같은 짝이다. 제580조는 목적물에 하자가 있을 때 매도인의 담보책임을 정한다.

---

3 **caveat ēmptor** 어구 **사는 사람이 조심하라(매수인 주의)** ★★★

접속법 현재 3인칭 단수 + 1격 주어

복원 고전 [ˈka.we.at ˈeːmp.tər]

교회 [ˈkaː.ve.at ˈɛmp.tor]

영미 법조 [ˌkæv.i.æt ˈemp.tɔːr]

영미 보통법의 문구다. 로마 원전에서 이 꼴로 확인되지 않고, 로마법은 오히려 파는 사람에게 알릴 의무를 지웠다(이 장 격언 출처). 『학설휘찬』에 「ut ēmptor caveat」라는 꼴이 있기는 하지만 뜻은 「사는 사람이 담보 약속을 하도록」이다(caveō 원문).

쉬운 예

Caveat vēnditor.

파는 사람이 조심하라.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Caveat	caveō 접속법 현재 3인칭 단수(권고)	조심하라
vēnditor	1격 단수 남성(3변화)	파는 사람이

꼴 하나

Caveat ēmptor. — 동사가 앞에

권고 접속법은 문장 머리로 나오기 쉽다

1. 라틴어 동사는 보통 끝에 오지만, 명령 · 권고는 힘을 주려고 앞에 둔다.
2. 주어가 복수면 동사도 복수 caveant가 된다.
3. 부정은 nēd다. Nē ēmptor fallātur. = 사는 사람이 속지 않게 하라.

Caveant ēmptōrēs.사는 사람들은 조심하라.

Caveat iūdex.재판관은 조심하라.

한국이라면? ≠ 매수인 주의 · 민법 제580조 제1항 단서 · 상법 제69조

민법은 매수인이 하자를 알았거나 과실로 몰랐으면 담보책임을 묻지 못하게 한다. 상인 간 매매에서는 매수인이 곧바로 검사하고 통지해야 한다. 원칙은 매도인의 책임이고 매수인 주의는 단서와 특칙에 있다.

출처 층 영미 보통법

---

4 fīat fīō, fierī, factus sum fī·at 이루어지게 하라; ~이 되게 하라 ★★

반탈형 fīō의 접속법 현재 3인칭 단수

복원 고전 [ˈfiː.at]

교회 [ˈfiː.at]

영미 법조 [ˈfiː.ɑːt]

fīō(되다, 이루어지다 — 11장)의 접속법 현재. 「그렇게 되어라」라는 명령이자 소망이다. 영어 명사 fiat(명령, 재가)가 여기서 왔다.

쉬운 예

Pāx fīat.

평화가 이루어지게 하라.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pāx	1격 단수 여성(3변화)	평화가
fīat	fīō 접속법 현재 3인칭 단수	이루어지게 하라

원문

> Interdicta autem competunt vel hominum causā vel dīvīnī iūris aut dē religiōne, sīcut est 'nē quid in locō sacrō **fiat**' vel 'quod factum est **restituātur**' et dē mortuō īnferendō vel sepulchrō aedificandō.
>
> 판본 철자: Interdicta autem competunt vel hominum causa vel divini iuris aut de religione, sicut est 'ne quid in loco sacro fiat' vel 'quod factum est restituatur' et de mortuo inferendo vel sepulchro aedificando.
>
> D. 43.1.2.1 (Paulus libro sexagensimo tertio ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』681쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 그런데 특시명령은 사람을 위해서, 또는 신법이나 종교에 관해서 주어진다.「신성한 곳에서는 아무것도 행해지지 않게 하라」나「행해진 것은 되돌려 놓아라」가 그렇고, 죽은 이를 묻는 일이나 무덤을 짓는 일에 관한 것도 그렇다.
>
> interdicta 특시명령들(2변화 중성 복수) competunt 주어진다 · 해당한다
>
> hominum causā 사람들을 위하여 nē quid … fiat 아무것도 행해지지 않게 하라(금지 — 이 장)
>
> restituātur 되돌려지게 하라(접속법 수동 — 이 장)
>
> īnferendō · aedificandō 묻는 일 · 짓는 일(동형사 탈격 — 12장)

꼴 하나

fīat · fīant

fīō의 접속법 현재

1. fīō는 현재 체계에서 능동 꼴을 쓴다. 접속법 현재는 fīam · fīās · fīat · fīāmus · fīātis · fīant.
2. 직설법 fit(된다)과 견주면 -a-가 접속법 표지다.
3.「nē + 접속법」은「~하지 말라 · ~되지 않게 하라」다. nē quid fīat = 아무것도 행해지지 않게 하라.

Iūdicium fīat.재판이 열리게 하라.

Nē quid fīat.아무것도 행해지지 않게 하라.

---

5 fīat iūstitia, ruat caelum 어구 하늘이 무너질지라도 정의가 행해지게 하라 ★★★

접속법 현재 3인칭 단수 둘(명령 · 양보)

복원 고전 [ˈfiːat juːsˈtɪ.ti.a ˈru.at ˈkaɐ̯.ɬũː]

교회 [ˈfiːat jusˈtit.t͡si.a ˈruː.at ˈt͡ʃɛː.lum]

앞의 fīat는「행해지게 하라」, 뒤의 ruat는「무너질지라도」(양보)로 읽는다. 로마 원전에서 확인되지 않는다. 확인된 가장 이른 법정 용례는 1768년 영국 왕좌법원에서 맨스필드 경이 한 말이다(이 장 격언 출처).

쉬운 예

> Fīat iūdicium, ruat domus.
>
> 집이 무너질지라도 재판은 열리게 하라.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fīat	fīō 접속법 현재 3인칭 단수	열리게 하라
iūdicium	1격 단수 중성	재판이
ruat	ruō 접속법 현재 3인칭 단수(양보)	무너질지라도
domus	1격 단수 여성(4변화)	집이

꼴 하나

Fīat A, ruat B.

A가 이루어지게 하라, B가 무너질지라도

1. 접속법 둘이 쉼표로 나란히 선다. 앞은 명령 · 소망이고 뒤는 양보로 읽는다.
2. 「~할지라도」를 나타내는 접속사가 없다. 두 문장의 관계가 양보의 뜻을 만든다.
3. 둘 다 3인칭 단수 접속법 현재다. fī-a-t, ru-a-t.

Ruat caelum.하늘이 무너지게 하라(무너질지라도).

Fīat iūstitia.정의가 행해지게 하라.

출처 층 영미 보통법

---

6 **ruō** ruō, ruere, ruī, rutum ru·ō **무너지다; 쏟아지다** ★★

3활용

복원 고전 ['ru.oː]

교회 ['ruː.o]

건물이 「무너지다」. 명사 ruīna(무너짐)도 법률문에 나온다. 법무관 고시는 소란 · 화재 · 붕괴 · 난파 때문에 맡긴 물건을 따로 다룬다(D. 16.3.1.1 「neque ruinae」).

쉬운 예

Domus ruit.

집이 무너진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Domus	1격 단수 여성(4변화)	집이
ruit	ruō 3인칭 단수 현재	무너진다

원문

Damnī īnfectī quīdam vīcīnō reprōmisserat: ex eius aedificiō tēgulae ventō dēiectae ceciderant in vīcīnī tēgulās eāsque frēgerant: quaesītum est, an aliquid praestārī oportet. Respondit, sī vitiō aedificiī et īnfirmitāte factum esset, dēbēre praestārī: sed sī tanta vīs ventī fuisset, ut quamvīs firma aedificia convelleret, nōn dēbēre. Et quod in stipulātiōne est 'sīve quid ibi ruet', nōn vidērī sibi ruere, quod aut ventō aut omnīnō aliquā vī extrīnsecus admōta caderet, sed quod ipsum per sē concideret.

판본 철자: Damni infecti quidam vicino repromisserat: ex eius aedificio tegulae vento deiectae ceciderant in vicini tegulas easque fregerant: quaesitum est, an aliquid praestari oportet. respondit, si vitio aedificii et infirmitate factum esset, debere praestari: sed si tanta vis venti fuisset, ut quamvis firma aedificia convelleret, non debere. et quod in stipulatione est 'sive quid ibi ruet', non videri sibi ruere, quod aut vento aut omnino aliqua vi extrinsecus admota caderet, sed quod ipsum per se concideret.

D. 39.2.43 pr. (Alfenus Varus libro secundo digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』600쪽. repromisserat는 판본 철자(ss). 각주 13「measque F」(easque 자리) A 판본 스캔

어떤 사람이 이웃에게 앞으로 생길 손해를 물어 주겠다고 약속해 두었다. 그의 건물에서 기와가 바람에 떨어져 이웃의 기와 위로 떨어져 그것을 깼다. 무엇을 치러야 하는지 물었다. 그는 답했다. 건물의 결함과 부실로 일어났다면 치러야 하지만, 튼튼한 건물이라도 뽑을 만큼 바람이 셌다면 치르지 않아도 된다. 그리고 약정의 「거기서 무엇이 무너지면」은, 바람이나 바깥에서 가해진 어떤 힘으로 떨어진 것은 무너진 것으로 보지 않고 저절로 내려앉은 것만 무너진 것으로 본다.

damnī īnfectī 아직 생기지 않은 손해에 대하여(2격) reprōmisserat 약속해 두었었다(과거완료)

tēgulae ventō dēiectae 바람에 떨어진 기와들(완료분사) frēgerant 깨뜨렸었다

dēbēre praestārī 치러져야 한다고(대격부정사 — 14장) ruet 무너질 것이다(미래 — 「무너지면」)

extrīnsecus admōta 바깥에서 가해진 concideret 내려앉다(접속법 — 14장)

꼴 하나

ruit · ruet · ruat

3활용 현재 · 미래 · 접속법 현재

1. 3활용 현재는 ruit, 미래는 ruet(-e-), 접속법 현재는 ruat(-a-)다.
2. 1인칭 단수는 미래와 접속법이 둘 다 ruam이다. 나머지 인칭은 모음 e와 a로 가린다.
3. 원문의 「sīve quid ibi ruet」의 ruet는 미래 「무너지면」이다.

Pariēs ruet.벽이 무너질 것이다.

Nē pariēs ruat.벽이 무너지지 않게 하라.

---

7 **caelum** caelum, caelī cae·lum **하늘; 공중** ★★

중성 2변화

복원 고전 [ˈkaɐ̯.ɬũː]

교회 [ˈt͡ʃɛː.lum]

교회 발음에서 c + ae가 [t͡ʃɛ]로 바뀌는 좋은 예다. 법률문에서는 땅 위의 「공간」이기도 하다. 지역권이 땅 위의 하늘을 문제 삼는다(원문).

쉬운 예

Caelum līberum est.

하늘은 자유롭다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Caelum	1격 단수 중성	하늘은
līberum	1격 단수 중성(1 · 2변화 형용사)	자유로운
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Sī intercēdat solum pūblicum vel via pūblica, neque itineris āctūsve neque altius tollendī servitūtēs impedit: sed immittendī prōtegendī prohibendī, item flūminum et stīllicidiōrum servitūtem impedit, quia caelum, quod suprā id solum intercēdit, līberum esse dēbet.

판본 철자: Si intercedat solum publicum vel via publica, neque itineris actusve neque altius tollendi servitutes impedit: sed immittendi protegendi prohibendi, item fluminum et stillicidiorum servitutem impedit, quia caelum, quod supra id solum intercedit, liberum esse debet.

D. 8.2.1 pr. (Paulus libro vicensimo primo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』113쪽. 각주 5 「proiciendi dett.」(prohibendi 자리) A 판본 스캔

사이에 공공 토지나 공공 도로가 끼어 있으면, 통행 · 가축 통행 지역권과 더 높이 짓는 지역권은 막히지 않는다. 그러나 들보를 박아 넣는 지역권, 처마를 내미는 지역권, 막는 지역권, 그리고 빗물을 흘려보내는 지역권들은 막힌다. 그 땅 위로 놓인 하늘은 자유로워야 하기 때문이다.

intercēdat 사이에 끼면(접속법 — 14장) itineris āctūsve 통행과 가축 통행의(2격)

altius tollendī 더 높이 올리는 일의(동명사 2격 — 12장. servitūtēs와 일치하지 않는다)

servitūtēs 지역권들(3변화) impedit 막는다

immittendī prōtegendī prohibendī 박아 넣는 · 내미는 · 막는 일의 stīllicidiōrum 낙숫물들의 suprā 위에

꼴 하나

caelum · caelī

2변화 중성

1. 1격과 4격이 같다(caelum). 2격은 caelī.
2. 중성 명사를 꾸미는 형용사도 중성이다. caelum līberum.
3. 고전 발음 ['kae̯.ɬũ:]과 교회 발음 ['ʧɛ:.lum]을 견주어 듣는다.

Caelum serēnum est.하늘이 맑다.

Sub caelō iūdicium fit.하늘 아래에서 재판이 열린다.

---

8 **estō** sum, esse, fuī, futūrus es·tō **~이어라; ~이 되게 하라** ★★★

불규칙 동사 sum의 미래 명령법 2 · 3인칭 단수

복원 고전 ['ɛs.to:]

교회 ['ɛs.to]

옛 법률과 방식서가 쓰는 「~이어라」다. 복수는 suntō. 12표법 「tāliō estō」(5장), 방식서 「iūdex estō」(이 장 사건), 키케로가 지은 법률 「salūs populī suprēma lēx estō」(이 장 명문장)가 모두 이 꼴이다.

쉬운 예

Lēx certa estō.
법률은 확실하여라.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Lēx	1격 단수 여성(3변화)	법률은
certa	1격 단수 여성(형용사)	확실한
estō	sum 미래 명령법 3인칭 단수	~이어라

원문

Sollemnis autem īnstitūtiō haec est: Titius hērēs **estō**; sed et illa iam conprobāta vidētur: Titium hērēdem esse iubeō; at illa nōn est conprobāta: Titium hērēdem esse volō; sed et illae ā plērīsque inprobātae sunt: Titium hērēdem īnstituō, item hērēdem faciō.

판본 철자: Sollemnis autem institutio haec est TIT⟨I⟩VS HERES ESTO; sed et ill⟨a⟩ iam conprobata uidetur TITIVM HEREDEM ESSE IVBEO; at illa non est conprobata TITIVM HEREDEM ESSE VOLO; sed et illae a plerisque inprobatae s⟨un⟩t TITIVM HEREDEM INSTIT⟨V⟩O, item HEREDEM FACIO.

Gai. 2.117 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 185쪽. ⟨ ⟩는 Poste판 이탤릭(편자 보충) A 판본 스캔

그런데 격식 있는 상속인 지정은 이것이다. 「티티우스는 상속인이어라.」「나는 티티우스가 상속인이기를 명한다」도 이제 인정되는 것으로 보인다. 그러나 「나는 티티우스가 상속인이기를 바란다」는 인정되지 않는다. 「나는 티티우스를 상속인으로 지정한다」, 「나는 상속인으로 삼는다」도 대부분이 인정하지 않는다.

sollemnis 격식을 갖춘(3변화 형용사) īnstitūtiō (상속인) 지정 hērēs 상속인(3변화)

conprobāta 인정된(완료분사) iubeō · volō 명한다 · 바란다 ā plērīsque inprobātae 대부분에게 거부된

꼴 하나

estō · estōte · suntō

sum의 미래 명령법

1. 2 · 3인칭 단수는 estō, 2인칭 복수는 estōte, 3인칭 복수는 suntō다.
2. 현재 명령 es(~이어라)는 거의 쓰지 않는다. 법률과 유언은 estō를 쓴다.
3. 상속인 지정은 Titius hērēs estō(원문)가 정식이다. iubeō 꼴도 인정되었으나 volō는 인정되지 않았고 īnstituō · faciō는 대부분이 배척했다(Gai. 2.117).

Iūdicēs iūstī suntō.재판관들은 공정하여라.

Testis estō.증인이어라.

---

9 **praetor** praetor, praetōris **prae**·tor **법무관** ★★★

남성 3변화

복원 고전 [ˈpraɛ̯.tɔr]

교회 [ˈprɛː.tor]

로마의 사법 정무관. 취임하면서 어떤 소송을 줄지 고시(ēdictum)로 알렸고, 뒤를 잇는 법무관은 앞사람의 고시를 대체로 이어받았다(이 장 로마 상자). 키케로가 지은 법률은 이 이름을 「앞장서다(praeīre)」로 푼다(이 장 명문장 「praeeundō … praetōrēs」).

쉬운 예

Praetor iūdicem dat.

법무관이 심판인을 준다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Praetor	1격 단수 남성(3변화)	법무관이
iūdicem	4격 단수 남성(3변화)	심판인을
dat	dō 3인칭 단수 현재	준다

원문

Cumque cōnsulēs āvocārentur bellīs fīnitimīs neque esset quī in cīvitāte iūs reddere posset, factum est, ut praetor quoque creārētur, quī urbānus appellātus est, quod in urbe iūs redderet. Post aliquot deinde annōs nōn sufficiente eō praetōre, quod multa turba etiam peregrīnōrum in cīvitātem venīret, creātus est et alius praetor, quī peregrīnus appellātus est ab eō, quod plērumque inter peregrīnōs iūs dīcēbat.

판본 철자: Cumque consules avocarentur bellis finitimis neque esset qui in civitate ius reddere posset, factum est, ut praetor quoque crearetur, qui urbanus appellatus est, quod in urbe ius redderet. Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat.

D. 1.2.2.27–28 (Pomponius libro singulari enchiridii) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』3쪽 A 판본 스캔

집정관들이 이웃과의 전쟁으로 불려 나가 도시 안에서 법을 베풀 사람이 없게 되자, 법무관도 뽑게 되었다. 도시에서 법을 베풀었으므로 「도시 법무관」이라 불렸다. 몇 해 뒤 외인들도 무리 지어 도시로 들어와 그 법무관 하나로 모자라게 되자 또 한 법무관을 뽑았다. 주로 외인들 사이에서 법을 말했으므로 「외인 법무관」이라 불렸다.

āvocārentur 불려 나갔을 때(접속법 — 14장) bellīs fīnitimīs 이웃과의 전쟁들로(탈격)

iūs reddere 법을 베풀다(재판하다) creārētur 뽑히도록(접속법 수동) urbānus 도시의

nōn sufficiente eō praetōre 그 법무관으로 모자라서(절대 탈격 — 12장) peregrīnus 외인의 · 외국인의

plērumque 대개

꼴 하나

praetor · praetōris

3변화 -or 명사

1. 1격 praetor에서 2격 praetōris로 가며 o가 길어진다.
2. 강세도 옮긴다. PRAE-tor → prae-TŌ-ris.
3. 복수 1격은 praetōrēs. 키케로의 명문장에 나온다.

Praetōrēs ēdicta prōpōnunt.법무관들이 고시를 내건다.

Ēdictum praetōris lēgimus.우리는 법무관의 고시를 읽었다.

---

10 **ēdictum** ēdictum, ēdictī ē·**dic**·tum **고시(告示)** ★★★

중성 2변화

복원 고전 [eːˈdɪk.tũː]

교회 [e'dik.tum]

ēdīcō(공포하다)의 넷째 주요형에서 왔다(6장 어원 상자). 「밖으로 내어 말한 것」.
법무관 · 안찰관이 임기 첫머리에 내는 고시다.

쉬운 예

Praetor ēdictum prōpōnit.
법무관이 고시를 내건다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Praetor	1격 단수 남성(3변화)	법무관이
ēdictum	4격 단수 중성	고시를
prōpōnit	prōpōnō 3인칭 단수 현재	내건다

원문

… Iūs autem ēdīcendī habent magistrātūs populī Rōmānī; sed amplissimum iūs est in ēdictīs duōrum praetōrum, urbānī et peregrīnī, quōrum in prōvinciīs iūrisdictiōnem praesidēs eārum habent; item in ēdictīs aedīlium curūlium, quōrum iūrisdictiōnem in prōvinciīs populī Rōmānī quaestōrēs habent; nam in prōvinciās Caesaris omnīnō quaestōrēs nōn mittuntur, et ob id hoc ēdictum in hīs prōvinciīs nōn prōpōnitur.

판본 철자: … ius autem edicendi habent magistratus populi Romani; sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in prouinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in prouinciis populi Romani quaestores habent; nam in prouincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his prouinciis non proponitur.

Gai. 1.6 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 2쪽. 절 첫머리는 사본이 비어 있다(Poste의 줄표) A 판본 스캔

(…) 그런데 고시를 낼 권한은 로마 인민의 정무관들에게 있다. 가장 넓은 권한은 두 법무관, 곧 도시 법무관과 외인 법무관의 고시에 있다. 속주에서는 그들의 관할권을 속주 총독이 가진다. 다음으로 고등 안찰관의 고시에 있는데, 로마 인민의 속주에서는 그들의 관할권을 재무관이 가진다. 황제의 속주에는 재무관을 아예 보내지 않으므로 그 속주들에서는 이 고시가 내걸리지 않는다.

ēdīcendī 고시하는 일의(동명사 2격 — 12장) magistrātūs 정무관들(4변화 1격 복수)
amplissimum 가장 넓은(최상급 — 15장) urbānī et peregrīnī 도시의 그리고 외인의 (법무관)
praesidēs 속주 총독들 aedīlium curūlium 고등 안찰관들의 prōpōnitur 내걸린다(수동)

꼴 하나

ē- + dict- + -um

「밖으로 말한 것」— 낱말 조립

1. ē(밖으로)에 dīcō(말하다)의 넷째 주요형 dictum이 붙었다.
2. 합성되면서 첫 음절 ē가 길게 남는다. ē-DIC-tum.
3. 고시는 「내건다(prōpōnere)」고 한다. 흰 판에 적어 광장에 걸었기 때문이다(이 장 로마 상자).

Ēdictum praetōris certum est.법무관의 고시는 확실하다.

Ēdicta legantur.고시들이 읽히게 하라.

---

11 fōrmula fōrmula, fōrmulae fōr·mu·la 방식서(方式書); 틀 ★★★

여성 1변화

복원 고전 [ˈfoːr.mʊ.ɬa]

교회 [ˈfɔr.mu.la]

fōrma(꼴)에 작은 것을 뜻하는 -ula가 붙었다. 법무관이 사건마다 심판인에게 써 주는 지시문이 방식서다(이 장 사건). 영어 formula의 뿌리다.

쉬운 예

Fōrmula brevis est.

방식서는 짧다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fōrmula	1격 단수 여성	방식서는
brevis	1격 단수 여성(3변화 형용사)	짧은
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Partēs autem fōrmulārum hae sunt: dēmōnstrātiō, intentiō, adiūdicātiō, condemnātiō.

판본 철자: Partes autem formularum hae sunt: demonstratio intentio adiudicatio condemnatio.

Gai. 4.39 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 480쪽 A 판본 스캔

그런데 방식서의 부분은 이것들이다. 청구 원인 표시, 청구 취지, 분배 판결, 판결 명령.

partēs 부분들(3변화 1격 복수) fōrmulārum 방식서들의(2격 복수) dēmōnstrātiō 청구 원인 표시 intentiō 청구 취지 adiūdicātiō 분배 판결(공유물 분할 등) condemnātiō 판결 명령

꼴 하나

fōrm- + -ula

작은 것을 뜻하는 꼬리 -ulus · -ula · -ulum

1. fōrma(꼴)에 -ula를 붙이면 「작은 꼴, 틀」이 된다.
2. 강세는 끝에서 셋째 FŌR에 온다. 가운데 u가 짧기 때문이다.
3. 1변화이므로 2격은 fōrmulae, 2격 복수는 fōrmulārum이다.

Praetor fōrmulam dat.법무관이 방식서를 준다.

Fōrmulae in albō prōpōnuntur.방식서들이 흰 판에 내걸린다.

한국이라면? ≠ 청구의 취지 · 민사소송법 제249조 제1항

소장에는 당사자, 청구의 취지와 원인을 적는다. 원고가 직접 쓴다. 로마에서는 법무관이 방식서를 정해 주었고, 청구 취지(intentiō)와 판결 명령(condemnātiō)이 그 안에 함께 있었다.

---

12 pāreō pāreō, pārēre, pāruī, pāritum pā·re·ō 드러나다; 복종하다 ★★

2활용

복원 고전 [ˈpaːɾ.e.oː]

교회 [ˈpaː.re.o]

방식서의 「sī pāret」은 「(그것이) 드러나면, 증명되면」이다. 주어 없이 3인칭 단수로 쓴다. 다른 뜻 「복종하다」는 3격을 받는다(nēminī pārentō — 이 장 명문장).

쉬운 예

Sī pāret, condemnā.
드러나면 지급을 명하라.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Sī	접속사	~하면
pāret	pāreō 3인칭 단수 현재	드러나다
condemnā	condemnō 현재 명령법 2인칭 단수	지급을 명하라

원문

> Intentiō est ea pars fōrmulae, quā āctor dēsīderium suum conclūdit: velut haec pars fōrmulae: Sī pāret N. Negidium A. Ageriō sēstertium X mīlia dare oportēre; item haec: Quidquid pāret N. Negidium A. Ageriō dare facere oportēre; item haec: Sī pāret hominem ex iūre Quirītium A. Agerii esse.
>
> 판본 철자: Intentio est ea pars formulae, qua actor desiderium suum concludit: uelut haec pars formulae SI PARET N. NEGIDIVM A. AGERIO SESTERTIVM X MILIA DARE OPORTERE; item haec QVIDQVID PARET N. NEGIDIVM A. AGERIO DARE FACERE ⟨OPORTERE⟩; item haec SI PARET HOMIN⟨EM⟩ EX IVRE QVIRITIVM A. AGERII ESSE.
>
> Gai. 4.41 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 480쪽. ⟨ ⟩는 Poste판의 보충(⟨OPORTERE⟩는 꺾쇠 + 이탤릭, HOMIN⟨EM⟩은 이탤릭) A 판본 스캔
>
> 청구 취지는 원고가 자기 요구를 담는 방식서의 부분이다. 예컨대 「누메리우스 네기디우스가 아울루스 아게리우스에게 1만 세스테르티우스를 주어야 함이 드러나면」, 또 「누메리우스 네기디우스가 아울루스 아게리우스에게 주거나 해야 함이 드러나는 것은 무엇이든」, 또 「그 노예가 퀴리테스의 법에 따라 아울루스 아게리우스의 것임이 드러나면」.
>
> intentiō 청구 취지 āctor 원고(소송하는 사람) dēsīderium 요구 · 바람 conclūdit 담는다 · 마무리한다 N. · A. Numerius · Aulus의 약자(방식서 견본의 가명) sēstertium X mīlia 1만 세스테르티우스 dare oportēre 주어야 함을(대격부정사 — 14장) ex iūre Quirītium 퀴리테스(로마 시민)의 법에 따라

꼴 하나

Sī pāret …

「~이 드러나면」 — 비인칭 pāret

1. pāret은 주어 없이 3인칭 단수로 「드러난다」다. 무엇이 드러나는지는 뒤의 대격부정사가 말한다.
2. 반대는 sī nōn pāret(드러나지 않으면). 방식서의 마지막 조건이다.
3. pāreō의 접속법 현재는 pāream · pāreās · pāreat — 2활용이므로 -ea-.

Sī nōn pāret, absolve.드러나지 않으면 풀어 주라.

Servī dominō pāreant.노예들은 주인에게 복종하라.

---

13 **oportet** oportet, oportēre, oportuit o·**por**·tet **~해야 한다** ★★★

2활용 비인칭 동사

복원 고전 [ɔˈpɔr.tɛt]

교회 [oˈpɔr.tet]

주어 없이 3인칭 단수로만 쓰는 비인칭 동사다. 「~하는 것이 마땅하다」. 방식서의 청구 취지는 「dare oportēre(주어야 함)」가 있는지를 묻는다. 법적 의무를 말하는 동사다.

쉬운 예

Pecūniam dare oportet.

돈을 주어야 한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pecūniam	4격 단수 여성	돈을
dare	dō 현재 부정사	주는 것
oportet	비인칭 3인칭 단수 현재	~해야 한다

원문

> Sed eās quidem fōrmulās, in quibus dē iūre quaeritur, in iūs conceptās vocāmus, quālēs sunt, quibus intendimus: nostrum esse aliquid ex iūre Quirītium aut nōbīs darī oportēre aut prō fūre damnum dēcīdī oportēre; sunt et aliae, in quibus iūris cīvīlis intentiō est.
>
> 판본 철자: Sed eas quid⟨em⟩ formulas, in quibus de iure quaeritur, in ius conceptas uocamus, quales sunt, quibus intendimus NOSTRVM ESSE ALIQVID EX IVRE QVIRITIVM au⟨t⟩ NOBIS DARI OPORTERE aut PRO FVRE DAMNVM ⟨DECIDI OPORTERE; sunt et aliae, in⟩ quibus iuris ciuilis intentio est.
>
> Gai. 4.45 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 486쪽. ⟨ ⟩ 안은 Poste판의 보충(꺾쇠 · 이탤릭) A 판본 스캔
>
> 그런데 법에 관해 묻는 방식서들을 우리는 「법으로 구성된」 방식서라고 부른다. 청구 취지에서 「무엇이 퀴리테스의 법에 따라 우리 것이다」, 「우리에게 주어져야 한다」, 「도둑으로서 손해를 합의금으로 치러야 한다」고 주장하는 것들이 그렇다. 시민법의 청구 취지를 담은 다른 방식서들도 있다.
>
> **dē iūre quaeritur** 법에 관해 물어진다(수동) **in iūs conceptās** 법으로 구성된 **intendimus** 우리가 청구 취지로 주장한다 **darī oportēre** 주어져야 함을 **prō fūre** 도둑으로서 **damnum dēcīdī** 손해가 합의금으로 정산됨을

꼴 하나

oportet + 부정사

「~하는 것이 마땅하다」

1. oportet 자체에는 주어가 없다. 해야 할 일은 부정사로 쓴다.
2. 누가 해야 하는지는 4격으로 쓴다. Reum solvere oportet. = 피고가 갚아야 한다(대격부정사 — 14장).
3. 시제는 oportēbat(미완료) · oportuit(완료)로 바뀐다. 인칭은 바뀌지 않는다.

Iūdicem audīre oportet.재판관은 들어야 한다.

Servum restituere oportuit.노예를 돌려주었어야 했다.

---

14 condemnō condemnō, condemnāre, condemnāvī, condemnātum con·**dem**·nō

(돈의 지급을) 명하다; (형사) 유죄 판결하다 ★★★

1활용

복원 고전 [kənˈdɛm.noː]

교회 [konˈdɛm.no]

con- + damnō(4장). 형사에서는 「유죄 판결」이고, 민사 방식서에서는 피고에게 돈의 「지급을 명하는」 판결이다. 방식서의 이 부분을 condemnātiō(판결 명령)라 하는데, 가이우스는 판결 명령이 언제나 금전 평가로 짜인다고 쓴다(Gai. 4.48, Poste 487쪽). 이 장의 방식서에서는 「지급을 명하라」로 옮긴다.

쉬운 예

Iūdex reum condemnat.

재판관이 피고에게 지급을 명한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(3변화)	재판관이
reum	4격 단수 남성	피고에게
condemnat	condemnō 3인칭 단수 현재	지급을 명한다

원문

> Condemnātiō est ea pars fōrmulae, quā iūdicī condemnandī absolvendīve potestās permittitur: velut haec pars fōrmulae: Iūdex, N. Negidium A. Ageriō sēstertium X mīlia condemnā. Sī nōn pāret, absolve; item haec: Iūdex, N. Negidium A. Ageriō dumtaxat X mīlia condemnā. Sī nōn pāret, **absolvitō**; item haec: Iūdex, N. Negidium A. Ageriō **condemnātō** et reliqua, ut nōn adiciātur dumtaxat X mīlia.
>
> 판본 철자: Condemnatio est ea pars formulae, qua iudici condemnandi absoluendiue potestas p⟨er⟩mittitur: uelut haec pars formulae IVDEX N. NEGIDIVM A. AGERIO SESTERTIVM X MILIA CONDEMNA. SI NON PARET, ABSOLVE; item haec IVDEX N. NEGIDIVM A. AGERIO DVMTAX⟨A⟩T ⟨X MILIA⟩ CONDEMNA. SI N⟨ON⟩ PARET, ABSOLVITO; item haec IVDEX N. NEGIDIVM A. AGERIO CONDEMNATO et reliqua, ut non adiciatur DVMTAXAT ⟨X MILIA⟩.
>
> Gai. 4.43 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 481쪽. ⟨ ⟩는 Poste판 이탤릭 · 꺾쇠(편자 보충). 한 절 안에 현재 명령 CONDEMNA · ABSOLVE와 미래 명령 ABSOLVITO · CONDEMNATO가 함께 있다 A 판본 스캔
>
> 판결 명령은 심판인에게 지급을 명하거나 피고를 풀어 줄 권한을 주는 방식서의 부분이다. 예컨대 이 부분이다.「심판인이여, 누메리우스 네기디우스가 아울루스 아게리우스에게 1만 세스테르티우스를 치르도록 명하라. 드러나지 않으면 풀어 주라.」또 이것.「심판인이여, … 1만까지만 지급을 명하라. 드러나지 않으면 풀어 주라.」또 이것.「심판인이여, … 지급을 명하라」하고 나머지를 잇되「1만까지만」은 붙이지 않는 것.
>
> condemnandī absolvendīve 지급을 명하거나 풀어 주는 일의(동명사 2격 — 12장) potestās 권한(3변화) permittitur 주어진다(수동) condemnā · absolve 지급을 명하라 · 풀어 주라(현재 명령법) absolvitō · condemnātō 풀어 주라 · 지급을 명하라(미래 명령법 — 이 장) dumtaxat ~까지만(상한) et reliqua 그리고 나머지 adiciātur 덧붙여지다(접속법 수동)

꼴 하나

condemnā · condemnātō

현재 명령과 미래 명령

1. 1활용 현재 명령 단수는 어간 그대로 condemnā, 미래 명령은 -tōr를 붙여 condemnātō다.
2. 가이우스가 든 방식서들은 두 꼴을 섞어 쓴다. 뜻의 차이는 크지 않고, -tō가 법률 문체다.
3. 접속법 현재는 1활용이라 -e-다. condemnet(지급을 명하라 · 명하기를).

Iūdex reum condemnet.재판관은 피고에게 지급을 명하라.

Iūdex, Negidium condemnātō.심판인이여, 네기디우스에게 지급을 명하라.

---

15 **absolvō** absolvō, absolvere, absolvī, absolūtum ab·**sol**·vō

풀어 주다; (피고를) 풀어 주는 판결을 하다 — 민사는 청구 기각, 형사는 무죄 ★★★

3활용

복원 고전 [apˈsɔɬ.woː]

교회 [abˈsɔl.vo]

ab(떨어져) + solvō(풀다 — 6장). 고전 IPA의 [ps]는 b가 뒤의 s에 끌려 소리 나는 예다. 방식서는「sī nōn pāret, absolvitō」로 끝난다.

쉬운 예

Iūdex reum absolvit.

재판관이 피고를 풀어 준다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(3변화)	재판관이
reum	4격 단수 남성	피고를
absolvit	absolvō 3인칭 단수 현재	풀어 준다

원문

Nostrī praeceptōrēs absolvere eum dēbēre exīstimant, nec interesse cuius generis sit iūdicium; et hoc est quod vulgō dīcitur Sabīnō et Cassiō placēre omnia iūdicia absolūtōria esse.

판본 철자: nostri praeceptores absoluere eum debere existimant, nec interes⟨se⟩ cuius generis ⟨s⟩it iudicium; et hoc est quod uulgo dicitur Sabino et Cassio placere omni|a iudicia absolutoria esse.

Gai. 4.114 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 554쪽. ⟨ ⟩는 Poste판 이탤릭. 「|」는 Poste가 사본의 줄 끝을 표시한 것 A 판본 스캔

우리 학파의 스승들은 (재판 중에 원고를 만족시킨) 피고를 풀어 주어야 한다고 본다. 어떤 종류의 재판인지는 상관없다. 흔히 「사비누스와 카시우스는 모든 재판에서 피고를 풀어 줄 수 있다고 본다」라고 하는 것이 이것이다.

praeceptōrēs 스승들(3변화) absolvere eum dēbēre 그를 풀어 주어야 한다고(대격부정사 — 14장) exīstimant 생각한다 cuius generis sit 어떤 종류인지(간접의문 — 14장) vulgō 흔히 absolūtōria 피고를 풀어 주는 것으로 끝날 수 있는

꼴 하나

absolve · absolvitō

3활용의 현재 명령과 미래 명령

1. 3활용 현재 명령 단수는 어간 + e(absolve), 복수는 -ite(absolvite).
2. 미래 명령은 -itō(absolvitō), 3인칭 복수는 -untō(absolvuntō).
3. 접속법 현재는 -a-다. absolvat(풀어 주라 · 풀어 주기를).

Iūdicēs, absolvite.재판관들이여, 풀어 주라.

Iūdex reum absolvat.재판관은 피고를 풀어 주라.

한국이라면? ≠ 무죄 · 형사소송법 제325조

형사소송법은 범죄가 되지 않거나 증명이 없으면 「무죄」를 선고하게 한다. 로마의 absolvere는 민사에서 피고를 풀어 주는 판결에도 쓴다. 한국 민사판결로 치면 청구 기각에 가깝다.

---

16 **nisi** ni·si ~하지 않으면; ~을 빼고 ★★★

접속사

복원 고전 [ˈnɪ.sɪ]

교회 [ˈni:.şi]

예외를 여는 낱말이다. 인용에서 nisi 이하를 자르면 뜻이 뒤집힌다. 옛 꼴은 nī(12표법 「nī it」 — 1장). Wiktionary는 끝 i를 길게 읽는 고전 발음도 함께 싣는다.

쉬운 예 Nisi restituit, condemnātur.

돌려주지 않으면 지급 판결을 받는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nisi	접속사	~하지 않으면
restituit	restituō 3인칭 단수 현재	돌려준다
condemnātur	condemnō 수동 3인칭 단수 현재	지급 판결을 받는다

원문

> Praetereā quāsdam āctiōnēs arbitrāriās id est ex arbitriō iūdicis pendentēs appellāmus, in quibus nisi arbitriō iūdicis is cum quō agitur āctōrī satisfaciat, velutī rem restituat vel exhibeat vel solvat vel ex noxālī causā servum dēdat, condemnārī dēbeat.
>
> 판본 철자: Praeterea quasdam actiones arbitrarias id est ex arbitrio iudicis pendentes appellamus, in quibus nisi arbitrio iudicis is cum quo agitur actori satisfaciat, veluti rem restituat vel exhibeat vel solvat vel ex noxali causa servum dedat, condemnari debeat.
>
> Inst. 4.6.31 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』49쪽 A 판본 스캔
>
> 또 우리는 어떤 소권들을「재량 소권」, 곧 심판인의 재량에 달린 소권이라 부른다. 이 소권들에서는 피고가 심판인의 재량에 따라 원고를 만족시키지 않으면, 예컨대 물건을 돌려주거나 내보이거나 치르거나 가해 소송이면 노예를 넘겨주지 않으면, 지급을 명하는 판결을 받아야 한다.
>
> āctiōnēs arbitrāriās 재량 소권들 ex arbitriō iūdicis pendentēs 심판인의 재량에 달린(현재분사)
>
> is cum quō agitur 소송당하는 사람 = 피고 āctōrī satisfaciat 원고를 만족시키다(접속법 — 14장)
>
> exhibeat 내보이다 ex noxālī causā 가해 소송의 경우에 dēdat 넘겨주다
>
> condemnārī dēbeat 지급을 명하는 판결을 받아야 하다

꼴 하나

nisi + 동사

「~하지 않으면」

1. nisi = sī + nōn과 비슷하지만,「그 경우만 빼고」라는 예외의 힘이 더 세다.
2. 법률 문장에서는 원칙 뒤에 nisi가 와서 예외를 연다. 원칙만 인용하면 틀린다.
3. 방식서의「condemnātō, nisi restituat」는「지급을 명하라, 돌려주지 않는 한」이다(이 장 사건).

Nisi pāret, absolve.드러나지 않으면 풀어 주라.

Nēmō, nisi iūdex, iūdicat.재판관 말고는 아무도 재판하지 않는다.

---

17 **restituō** restituō, restituere, restituī, restitūtum res·ti·tu·ō **돌려주다; 원래대로 되돌리다** ★★★

3활용

복원 고전 [rɛsˈtɪ.tu.oː]

교회 [resˈtiː.tu.o]

re(다시) + statuō(세우다)에서 왔다.「원래 자리에 다시 세우다」. 원상회복 restitūtiō in integrum이 같은 뿌리다. 방식서의「nisi restituat」(이 장 사건)와 고시의「restituās」가 이 동사다.

쉬운 예 Mēnsam restitue!

탁자를 돌려주어라!

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Mēnsam	4격 단수 여성	탁자를
restitue	restituō 현재 명령법 2인칭 단수	돌려주어라

원문

> **'Restituās'** inquit. Restituere vidētur, quī in prīstinum statum redūcit: quod fit, sīve quis tollit id quod factum est vel repōnat quod sublātum est.
>
> 판본 철자: 'Restituas' inquit. restituere videtur, qui in pristinum statum reducit: quod fit, sive quis tollit id quod factum est vel reponat quod sublatum est.
>
> D. 43.8.2.43 (Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』685쪽 (인스크립티오는 684쪽). 바로 앞 §35의 고시 원문이 「… restituas」로 끝난다 A 판본 스캔
>
> (법무관은) 「돌려놓아라」라고 말한다. 원래 상태로 되돌리는 사람이 돌려놓는 것으로 본다. 만들어진 것을 치우든, 치워진 것을 제자리에 다시 놓든 그렇게 된다.
>
> restituās 돌려놓아라(접속법 현재 2인칭 단수 — 이 장) inquit 그가 말한다
>
> in prīstinum statum 원래 상태로 redūcit 되돌린다 sīve … vel ~든 ~든 repōnat 다시 놓다(접속법) sublātum 치워진(tollō의 완료분사)

꼴 하나

restituās · restituat

3활용 접속법 현재 — 2 · 3인칭 단수

1. 3활용은 어간 뒤에 -a-를 끼운다. restituam · restituās · restituat.
2. 법무관 고시는 명령을 접속법 2인칭으로 쓴다. 「restituās」 = (너는) 돌려놓아라.
3. 수동 접속법은 restituātur(되돌려지게 하라).

Rem restituās. 물건을 돌려놓아라.

Quod factum est restituātur. 행해진 것은 되돌려지게 하라.

한국이라면? ≠ 원상회복 · 민법 제548조 제1항

민법은 계약을 해제하면 각 당사자가 원상회복 의무를 진다고 정한다. 로마의 restituere는 해제에 묶이지 않고, 고시 · 방식서에서 「돌려놓으라」는 명령으로 널리 쓰인다.

---

18 **dēpōnō** dēpōnō, dēpōnere, dēposuī, dēpositum dē·pō·nō **맡기다; 내려놓다** ★★

3활용

복원 고전 [deːˈpoːˌnoː]

교회 [deˈpɔːˌno]

dē(아래로) + pōnō(놓다). 넷째 주요형 dēpositum이 「임치물 · 임치」라는 명사로 굳었다. 원문의 울피아누스도 이 짜임을 풀어 설명한다.

쉬운 예 Mēnsam apud amīcum dēpōnō.

나는 친구에게 탁자를 맡긴다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Mēnsam	4격 단수 여성	탁자를
apud	전치사(4격 지배)	~의 곁에
amīcum	4격 단수 남성	친구
dēpōnō	dēpōnō 1인칭 단수 현재	나는 맡긴다

원문

> Dēpositum est, quod custōdiendum alicui datum est, dictum ex eō quod pōnitur: praepositiō enim dē auget dēpositum, ut ostendat tōtum fideī eius commissum, quod ad custōdiam reī pertinet.
>
> 판본 철자: Depositum est, quod custodiendum alicui datum est, dictum ex eo quod ponitur: praepositio enim de auget depositum, ut ostendat totum fidei eius commissum, quod ad custodiam rei pertinet.
>
> D. 16.3.1 pr. (Ulpianus libro trigensimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』209쪽 — 「Depositi vel contra」 제목의 첫 단편. 각주 12「depositum del.」 A 판본 스캔
>
> 임치물이란 누구에게 지키라고 맡긴 것이다. 「놓인다(pōnitur)」에서 이름이 왔다. 앞에 붙은 dē가 depositum의 뜻을 키우는데, 물건을 지키는 일에 관한 모든 것이 그 사람의 신의에 맡겨졌음을 보이려는 것이다.
>
> custōdiendum 지켜져야 할(동형사 — 12장) alicui 누군가에게 dictum ex eō 그것에서 이름 붙여진 praepositiō 앞붙이(전치사) auget 키운다 ut ostendat 보이려고(목적절 — 14장) fideī eius commissum 그의 신의에 맡겨진

꼴 하나

dēpōnō → dēpositum

넷째 주요형이 명사가 된다

1. 넷째 주요형 dēpositum은 「맡겨진 것」이다. 그대로 「임치물」이라는 명사로 쓴다.
2. 완료는 dēposuī다. 현재 어간 pōn-과 모양이 다르니 사전형 넷을 함께 외운다.
3. 가이우스의 방식서에서 「DEPOSVIT」(맡겼다)과 「DEPOSVISSE」(맡겼음을)로 나온다(이 장 사건).

Pecūniam dēposuit.그는 돈을 맡겼다.

Dēpositum restituātur.임치물은 돌려지게 하라.

한국이라면? = 임치 · 민법 제693조

민법은 임치를 「금전이나 유가증권 기타 물건의 보관을 위탁하고 상대방이 이를 승낙함으로써」 성립한다고 정한다. 지키라고 맡긴다는 울피아누스의 정의와 같은 짜임이다.

---

19 **mēnsa** mēnsa, mēnsae mēn·sa **탁자; (환전상의) 계산대** ★

여성 1변화

복원 고전 ['mẽː.sa]

교회 [ˈmɛn.sa]

고전 IPA ['mẽː.sa]는 n + s 앞 모음이 길어지고 코로 울리는 비음화의 예다.
법률문에서 은 탁자나 시트루스 나무 탁자는 값진 동산이다(사건 · 원문).

쉬운 예

> Mēnsa argentea est.
>
> 탁자는 은으로 만든 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Mēnsa	1격 단수 여성	탁자는
argentea	1격 단수 여성(형용사)	은으로 된
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Quamvīs suprā dīximus, cum in corpore cōnsentiāmus, dē quālitāte autem dissentiāmus, ēmptiōnem esse, tamen vēnditor tenērī dēbet, quantī interest nōn esse dēceptum, etsī vēnditor quoque nesciet: velutī sī mēnsās quasi citreās emat, quae nōn sunt.
>
> 판본 철자: Quamvis supra diximus, cum in corpore consentiamus, de qualitate autem dissentiamus, emptionem esse, tamen venditor teneri debet, quanti interest non esse deceptum, etsi venditor quoque nesciet: veluti si mensas quasi citreas emat, quae non sunt.
>
> D. 19.1.21.2 (Paulus libro trigesimo tertio ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』246~247쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 앞에서 우리는 물건 자체에는 뜻이 맞고 성질에서만 엇갈려도 매매는 성립한다고 했다. 그렇더라도 파는 사람은 사는 사람이 속지 않았을 때의 이익만큼 책임을 져야 한다. 파는 사람도 몰랐더라도 그렇다. 예컨대 시트루스 나무 탁자인 줄 알고 탁자들을 샀는데 그렇지 않은 경우다.
>
> quamvīs ~이기는 하지만 in corpore cōnsentiāmus 물건 자체에는 뜻이 맞다(접속법 — 14장)
>
> dē quālitāte 성질에 관해서는 ēmptiōnem esse 매매가 있다고(대격부정사)
>
> quantī interest 이익이 얼마든 그만큼 dēceptum 속은(완료분사) nesciet 모를 것이다(미래)
>
> quasi citreās 시트루스 나무 것인 줄 알고

꼴 하나

mēnsa · mēnsae · mēnsās

1변화 — 1격 · 2격 · 4격 복수

1. 사전형 mēnsa, mēnsae. 1변화 여성이다.
2. 4격 복수 mēnsās는 원문의 「mēnsās … emat(탁자들을 사다)」에 나온다.
3. 형용사가 따라온다. mēnsa argentea(은 탁자), mēnsās citreās(시트루스 나무 탁자들).

Mēnsās citreās emit.그는 시트루스 나무 탁자들을 산다.

Mēnsa dēposita est.탁자가 맡겨졌다.

---

20 salūs salūs, salūtis sa·lūs 안녕; 안전; 건강 ★★

여성 3변화

복원 고전 [ˈsa.ɫuːs]

교회 [ˈsaː.lus]

「온전함」이 기본 뜻이다. 공동체의 안녕(salūs populī — 이 장 명문장)에도, 한 사람의 몸과 건강에도(원문) 쓴다.

쉬운 예

Salūs reī in perīculō est.

피고인의 안전이 위험에 처해 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Salūs	1격 단수 여성(3변화)	안전이
reī	2격 단수 남성	피고인의
in	전치사(탈격 지배)	~ 안에
perīculō	탈격 단수 중성	위험
est	sum 3인칭 단수	있다

원문

> Cōnsiliō et operā cūrātōris tuērī dēbet nōn sōlum patrimōnium, sed et corpus ac salūs furiōsī.
>
> 판본 철자: Consilio et opera curatoris tueri debet non solum patrimonium, sed et corpus ac salus furiosi.
>
> D. 27.10.7 pr. (Iulianus libro vicesimo primo digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』370쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 보좌인의 조언과 수고로 정신병자의 재산뿐 아니라 몸과 안녕도 지켜져야 한다.
>
> cōnsiliō et operā 조언과 수고로(탈격) cūrātōris 보좌인의(3변화 2격)
>
> tuērī dēbet 지켜져야 한다(tueor는 탈형동사인데 여기서는 수동 뜻으로 읽힌다)
>
> nōn sōlum … sed et ~뿐 아니라 ~도 patrimōnium 재산 furiōsī 정신병자의

꼴 하나

salūs · salūtis

3변화 — 1격에서 t가 숨는다

1. 어간은 salūt-다. 1격에서 t + s가 s로 줄어 salūs가 되었다.
2. 2격 salūtis, 4격 salūtem. 인사말 salūtem dīcere(안녕을 말하다)의 그 꼴이다.
3. 강세는 1격 SA-lūs, 2격 sa-LŪ-tis로 옮긴다.

Salūs populī suprēma est. 인민의 안녕이 가장 높다.

Iūdex salūtem reī cūrat. 재판관은 피고인의 안전을 돌본다.

---

21 **suprēmus** suprēmus, suprēma, suprēmum su·**prē**·mus **가장 높은; 마지막의** ★★

1 · 2변화 형용사(superus의 최상급)

복원 고전 [sʊˈpreːmʊs]

교회 [suˈprɛːmus]

「가장 높은」과 「마지막의」를 함께 뜻한다. 법률가는 유언을 「마지막 뜻」으로 보고, 법무관 고시는 「마지막 유언판」을 따른다(원문). 비교급 · 최상급 만드는 법은 15장.

쉬운 예

> Lēx suprēma est.
>
> 법률이 최고다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Lēx	1격 단수 여성(3변화)	법률이
suprēma	1격 단수 여성(형용사)	가장 높은
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Nōn autem omnēs tabulās praetor sequitur hāc parte ēdictī, sed suprēmās, hoc est eās, quae novissimae ita factae sunt, post quās nūllae factae sunt: suprēmae enim hae sunt nōn quae sub ipsō mortis tempore factae sunt, sed post quās nūllae factae sunt, licet hae veterēs sint.

판본 철자: Non autem omnes tabulas praetor sequitur hac parte edicti, sed supremas, hoc est eas, quae novissimae ita factae sunt, post quas nullae factae sunt: supremae enim hae sunt non quae sub ipso mortis tempore factae sunt, sed post quas nullae factae sunt, licet hae veteres sint.

D. 37.11.1.1 (Ulpianus libro trigensimo nono ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』560쪽 — 「De bonorum possessione secundum tabulas」 제목의 첫 단편. 각주 9 「post quas nullae factae sunt del.」(첫 번째 구절)

A 판본 스캔

그런데 법무관은 고시의 이 부분에서 모든 유언판을 따르지 않고 마지막 것만 따른다. 곧 가장 나중에 그렇게 만들어져 그 뒤로 아무것도 만들어지지 않은 판이다. 마지막 판이란 죽을 무렵에 만든 판이 아니라, 오래되었더라도 그 뒤로 아무것도 만들어지지 않은 판이다.

tabulās (유언을 적은) 판들 hāc parte ēdictī 고시의 이 부분에서 novissimae 가장 나중의(최상급) post quās 그 뒤로 sub ipsō mortis tempore 바로 죽을 무렵에 licet … sint ~일지라도(접속법) veterēs 오래된(3변화 형용사)

꼴 하나

suprēmus · suprēma · suprēmum

1 · 2변화 형용사 — 명사의 성에 맞춘다

1. lēx(여성)에는 suprēma, iūs(중성)에는 suprēmum, diēs(남성)에는 suprēmus.
2. 「suprēma lēx」처럼 형용사가 앞에 와도 되고 뒤에 와도 된다.
3. 복수 여성 suprēmae(마지막 판들)는 원문에서 tabulae를 꾸민다.

Suprēmum iūs populī est.최고의 권리는 인민의 것이다.

Tabulae suprēmae valent.마지막 유언판이 효력이 있다.

사건 · 은 탁자를 돌려주지 않는 사람

아울루스 아게리우스가 은 탁자를 누메리우스 네기디우스에게 맡겼다. 돌려 달라고 하자 네기디우스는 내주지 않는다.

아게리우스는 법무관에게 간다. 법무관은 스스로 판결하지 않는다. 사건을 맡을 심판인을 세우고, 그에게 무엇을 따져 어떻게 판결할지 적은 지시문(방식서) 한 장을 준다.

당신이 법무관이라면 심판인에게 무엇을 지시하겠는가? 재판 도중에 네기디우스가 탁자를 돌려주면 어떻게 되어야 하는가?

▼ 원문과 답 보기

Sed ex quibusdam causīs praetor et in iūs et in factum conceptās fōrmulās prōpōnit, velutī dēpositī et commodātī. Illa enim fōrmula, quae ita concepta est: Iūdex **estō**. Quod A. Agerius apud N. Negidium mēnsam argenteam dēposuit, quā dē rē agitur, quidquid ob eam rem N. Negidium A.Ageriō dare facere oportet ex fidē bonā, eius iūdex N. Negidium A.Ageriō **condemnātō**, nisi **restituat**. Sī nōn pāret, **absolvitō** — in iūs concepta est.

판본 철자: Sed ex quibusdam causis praetor et in ius et in factum conceptas formulas proponit, uel⟨u⟩ti depositi et commodati. illa enim formula, quae ita concepta est IVDEX ESTO. QVOD A. AGERIVS APVD N. NEGIDIVM MENSAM ARGENTEAM DEPOSV⟨I⟩T, QVA DE RE ⟨AGITVR⟩, QVIDQVID OB EAM REM N. NEGIDIVM A. AGERIO DARE FACERE OPORTET EX FIDE BONA, EIVS ⟨I⟩VDEX N. NEGIDIVM A. AGERIO CONDEMNATO, N⟨ISI⟩ R⟨ESTITVAT⟩. SI NON PARET, ABSOLV⟨ITO⟩, in ius concepta est.

Gai. 4.47 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 487쪽. ⟨ ⟩는 Poste판 이탤릭(편자 보충). Seckel–Kübler판(1938)에는 「NISI RESTITVAT」가 없고, A. · N.을 AVLVS · NVMERIVS로 풀어 쓰며 IVDEX 앞뒤에 쉼표를 둔다(Grenoble 전사 Responsa/gai4.htm으로 대조, 2026-10-21)

A 판본 스캔

그런데 어떤 소송에서는 법무관이 법으로 구성된 방식서와 사실로 구성된 방식서를 함께 내건다. 임치와 사용대차가 그렇다. 다음과 같이 짠 방식서는 법으로 구성된 것이다.「○○가 심판인이어라. 아울루스 아게리우스가 누메리우스 네기디우스에게 은 탁자를 맡긴 일이 이 소송의 대상이니, 그 일로 누메리우스 네기디우스가 신의에 따라 아울루스 아게리우스에게 주거나 해야 할 것이 무엇이든, 심판인은 그만큼 누메리우스 네기디우스가 아울루스 아게리우스에게 치르도록 명하라. 돌려주지 않는 한. 드러나지 않으면 풀어 주라.」

in iūs · in factum conceptās 법으로 · 사실로 구성된 prōpōnit (고시에) 내건다

dēpositī et commodātī 임치와 사용대차의 (소송) A. · N. Aulus · Numerius(방식서 견본의 가명)

quā dē rē agitur 그 일에 관해 소송이 진행된다 quidquid 무엇이든 dare facere oportet 주거나 해야 한다

ex fidē bonā 신의에 따라(5변화 — 8장) eius 그것(그만큼)의

At illa fōrmula, quae ita concepta est: Iūdex **estō**. Sī pāret A. Agerium apud N. Negidium mēnsam argenteam dēposuisse eamque dolō malō N. Negidiī A. Ageriō redditam nōn esse, quantī ea rēs erit, tantam pecūniam iūdex N. Negidium A. Ageriō **condemnātō**. Sī nōn pāret, **absolvitō** — in factum concepta est.

판본 철자: at illa formula, quae ita concepta est IVDEX ESTO. SI PARET A. AGERIVM APVD N. NEGIDIVM MENSAM ARGENTEAM DEPOSVISSE EAMQVE DOLO MALO N. NEGIDII A. AGERIO REDDITA⟨M⟩ NON ESSE, QVANTI EA RES ERIT, TANTAM PECVNIAM IVDEX N. NEGIDIVM A. AGERIO CONDEMNATO. SI NON PARET, ABSOLV⟨ITO⟩, in factum concepta est.

Gai. 4.47(둘째 방식서) · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 487쪽. REDDITA⟨M⟩의 M과 ABSOLV⟨ITO⟩는 Poste판 이탤릭 A 판본 스캔

그러나 다음과 같이 짠 방식서는 사실로 구성된 것이다.「○○가 심판인이어라. 아울루스 아게리우스가 누메리우스 네기디우스에게 은 탁자를 맡겼고, 누메리우스 네기디우스의 악의로 그것이 아울루스 아게리우스에게 돌려지지 않았음이 드러나면, 심판인은 그 물건의 값만큼의 돈을 누메리우스 네기디우스가 아울루스 아게리우스에게 치르도록 명하라. 드러나지 않으면 풀어 주라.」

dēposuisse 맡겼음을(완료 부정사 — 14장) dolō malō 악의로(탈격) redditam nōn esse 돌려지지 않았음을

quantī ea rēs erit 그 물건의 값이 얼마이든 tantam pecūniam 그만큼의 돈을

법률가의 답

가이우스는 같은 사건에 방식서 두 벌을 든다. 하나는「신의에 따라 주거나 해야 할 것」이라는 법적 의무를 묻고, 다른 하나는「맡겼고 악의로 돌려받지 못했는가」라는 사실을 묻는다. 둘 다「드러나면 지급을 명하고, 아니면 피고를 풀어 주라」로 끝난다. Poste판 첫 방식서에는「돌려주지 않는 한」이 붙어, 피고가 돌려주면 지급 판결을 피한다.

문법 짚기

- estō · condemnātō · absolvitō는 미래 명령법이다. 법무관이 심판인에게「~하라」고 할 때의 꼴이다.
- restituat는 restituō의 접속법 현재다. nisi 뒤에서「돌려주지 않는 한」이라는 예외를 연다. 조건문 속 접속법의 자세한 규칙은 14장이다.
- pāret(드러난다)와 oportet(~해야 한다)는 둘 다 주어 없이 3인칭 단수로 쓰는 동사다.
- 『법학제요』는 피고가 심판인의 재량에 따라「돌려주지 않으면」지급 판결을 받는 소권을「재량 소권」이라 부른다(nisi 원문, Inst. 4.6.31). 첫 방식서의 nisi restituat가 그 짜임이다.
- 같은 절을 Seckel–Kübler판(1938)은 NISI RESTITVAT 없이 싣는다. 판을 밝혀 인용하는 이유다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · caveat ēmptor · fīat iūstitia, ruat caelum

Caveat ēmptor. 영미 보통법

확인된 가장 이른 문구는 피츠허버트의 것으로 전하는 영어 농서『The Book of Husbandry』의 말(馬) 매매 조언이다. 길들여져 사람이 타 본 말이면「Caveat emptor」, 사는 사람에게 볼 눈과 만질 손이 있다는 것이다. 여백 주에도「Caveat emptor.」가 찍혀 있다. 초판의 연도와 저자 문제는 이 책에서 다루지 않았다.

로마법은 오히려 반대쪽에 가깝다. 안찰관 고시는 노예를 파는 사람에게 병과 결함을 알리라고 명했고(아래 인용), 고시의 사항을 담보하지 않는 파는 사람에게는 반환 소송을 주었다(D. 21.1.28).

그렇다고 로마의 사는 사람이 늘 보호받지는 않았다. 맛보지 않고 산 포도주가 상하면「자기 탓을 해야 한다」(ēmptor 원문, D. 18.6.16). 다만 파는 사람이 상할 줄 알면서 경고하지 않았으면 그가 책임진다(같은 단편).

> … Caveat ēmptor …Fitzherbert, The Book of Husbandry §118 · W. W. Skeat 편『The Book of Husbandry』(English Dialect Society, London 1882) 73쪽,「118. Wartes.」여백 주「Caveat emptor.」. 라틴어 두 낱말만 옮기고 앞뒤 영어 문장은 여기 적는다 —「There is a defaute in a horse, that is neyther sorance, hurte, nor disease, and that is, if a horse wante wartes behynde, benethe the spauen-place, for then he is noo chapmannes ware, if he be wylde; but if he be tame, and haue ben rydden vpon, than Caueat emptor, beware the byer, for the byer hath bothe his eyen to se, and his handes to handell.」B1 대조값과 같다 A 판본 스캔
> (말에게는 병도 상처도 질병도 아닌 결함이 하나 있다. 뒷다리 관절 아래에 사마귀가 없는 말이다. 이런 말은 사나우면 장사꾼이 팔 물건이 못 된다. 그러나 길들여져 사람이 타 본 말이라면 그때는) 사는 사람이 조심하라 (사는 사람에게는 볼 눈도 만질 손도 있기 때문이다).

> Aiunt aedīlēs: 'Quī mancipia vēndunt certiōrēs faciant ēmptōrēs, quid morbī vitiīve cuique sit, quis fugitīvus errōve sit noxāve solūtus nōn sit: eademque omnia, cum ea mancipia vēnībunt, palam rēctē prōnūntiantō. …'D. 21.1.1.1 (Ulpianus libro primo ad edictum aedilium curulium) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』270쪽. 각주 3「cf. edictum eorum apud Gellium 4, 2, 1」, 각주 4「eaque Hal.」. 고시는「quodsi mancipium …」으로 이어진다 A 판본 스캔
> 안찰관들은 말한다.「노예를 파는 사람들은 사는 사람들에게 각 노예에게 어떤 병이나 결함이 있는지, 누가 도망하거나 떠도는 버릇이 있는지, 누가 가해 책임에서 아직 풀리지 않았는지 알려라. 그 노예들을 팔 때에는 이 모든 것을 공개적으로 바르게 밝혀라. …」

Fīat iūstitia, ruat caelum. 영미 보통법

로마 원전에서 확인되지 않는다. 로마 격언으로 소개하거나 피소(Calpurnius Piso)의 말로 돌리는 일이 있으나, 고전 출전에 없다는 것이 2차 문헌의 통설이다.

확인된 가장 이른 법정 용례는 영국 왕좌법원의 윌크스 사건이다. 맨스필드 경이 1768년 6월 8일 심리에서「반란이 확실한 결과라 해도」이 말을 해야 한다고 했고, 판례집에는 1770년 항목으로 실렸다.

더 이른 후보(1602년 Watson의 책, 1563년 Manlius의「fiat iustitia et pereat mundus」)는 원문을 대조하지 못했다.

> … "Fiat iūstitia, ruat caelum."R v Wilkes (1770) 4 Burr 2527, 2562 · Burrow, Reports of Cases adjudged in the Court of King's Bench 4권 2562쪽(쪽머리「Hilary Term 10 Geo. 3. B. R.」). 긴 s(ſ)는 s로 옮겼다. 라틴어 부분만 옮기고 영어 문장은 여기 적는다 —「We muſt not regard Political Conſequences; how formidable ſoever they might be: If Rebellion was the certain Conſequence, we are bound to ſay "Fiat Juſtitia, Ruat Cælum."」사건 항목 2527쪽(1770. 2. 7.)과 발언일 1768. 6. 8.(2548쪽)은 B1 대조값 A 판본 스캔
> (정치적 결과가 아무리 무섭더라도 우리는 그것을 헤아려서는 안 된다. 반란이 확실한 결과라 하더라도 우리는)「하늘이 무너져도 정의가 행해지게 하라」(고 말해야 한다).

한국이라면? · 하자담보 — 사는 사람이 조심할 것인가

이 장 격언 출처의 답을 한국 조문과 맞댄다. 조문은 국가법령정보센터 현행본 (2026-10-21 조회)이다. 문언 비교이고, 판례와 학설의 해석은 다루지 않는다.

로마 · 영미	한국	차이

=	안찰관 고시 — 파는 사람이 병과 결함을 알려라(D. 21.1.1.1)	민법 제580조 제1항 본문 — 매매의 목적물에 하자가 있는 때에는 제575조 제1항(해제 · 손해배상)을 준용	원칙은 둘 다 파는 사람의 책임이다.
=	파는 사람도 몰랐어도 책임(D. 19.1.21.2)	민법 제580조 제1항 — 문언에 매도인이 알았는지를 묻는 말이 없다	조문은 매도인의 인식을 요건으로 적지 않는다. 그 의미는 해석의 문제다.
≠	맛보지 않았으면 「자기 탓」(D. 18.6.16)	민법 제580조 제1항 단서 — 매수인이 하자 있는 것을 알았거나 과실로 인하여 이를 알지 못한 때에는 그러하지 아니하다	로마는 품질을 장담했는지를, 민법은 매수인의 앎과 과실을 본다. 로마도 상할 줄 알면서 경고하지 않은 파는 사람에게는 책임을 지웠다(같은 단편 끝 문장).
≠	파는 사람이 담보하지 않으면 반환 소송은 2개월, 사는 사람의 이익만큼의 소송은 6개월 안에(D. 21.1.28)	민법 제582조 — 매수인이 그 사실을 안 날로부터 6월 내에 행사	민법은 기간을 「안 날」부터 센다. 로마 고시의 기간은 파는 사람이 담보하지 않은 경우의 것이다.
≠	「Caveat emptor」(영미)	상법 제69조 — 상인 간 매매에서 매수인은 지체 없이 검사하고 하자를 즉시 통지하지 않으면 해제 · 감액 · 손해배상을 청구하지 못한다(매도인이 악의면 적용 안 함)	한국법에서 「사는 사람이 조심하라」에 가장 가까운 조문이다. 매수인에게 검사 · 통지를 지운다는 점은 닮았지만, 상인끼리의 매매에만 걸리고 매도인이 악의면 적용되지 않는다.

민법 제575조 · 제580조 · 제582조, 상법 제69조(국가법령정보센터 현행본, 2026-10-21 조회 — data/kr_sources_ch13.yaml). 『학설휘찬』 Mommsen 1889, 241 · 246~247 · 270 · 274쪽.

명문장 · 인민의 안녕이 최고의 법이어라

Rēgiō imperiō duo suntō, iīque praeeundō, iūdicandō, cōnsulendō praetōrēs, iūdicēs, cōnsulēs appellāminō: mīlitiae summum iūs habentō, nēminī pārentō: ollīs salūs populī suprēma lēx estō.

판본 철자: Regio imperio duo sunto, iique praeeundo, iudicando, consulendo praetores, iudices, consules appellamino: militiae summum ius habento, nemini parento: ollis salus populi suprema lex esto.

Cic. Leg. 3.8 · J. Vahlen 편 M. Tullii Ciceronis De legibus libri(Berlin 1871) 132쪽. 비판장치 — consulendo는 Heinsius의 교정(사본 AB consuendo), appellamino는 사본 B, ollis는 R. Stephanus의 교정(사본 B oius), populi는 판본들의 읽기(사본 AB populo) A 판본 스캔

왕의 명령권을 가진 자는 둘이어라. 그들은 앞장서고 재판하고 의논한다는 데서 법무관 · 재판관 · 집정관이라 불려라. 전쟁에서는 최고의 권한을 가지고 아무에게도 복종하지 말라. 그들에게는 인민의 안녕이 최고의 법이어라.

rēgiō imperiō 왕의 명령권을 가진(탈격) suntō 있어라(sum 미래 명령 3인칭 복수 — 이 장)

praeeundō, iūdicandō, cōnsulendō 앞장서는 일 · 재판하는 일 · 의논하는 일에서(동명사 탈격 — 12장)

appellāminō 불려라(옛 미래 명령 — 이 장) mīlitiae 전쟁에서(장소)

habentō · pārentō 가져라 · 복종하라(3인칭 복수 미래 명령) ollīs 그들에게(illīs의 옛 꼴) suprēma 가장 높은

흔히 12표법 조문으로 소개되지만, 키케로가 『법률론』에서 이상 국가를 위해 지은 법률이다. ollīs는 전시의 두 최고 정무관을 가리킨다. 이 판의 비판장치에 따르면 두 사본은 「salus populo」로 적고, 「populī」는 옛 판들이 고친 읽기다.

로마법 상식 · 법무관 고시와 방식서 소송

재판을 맡은 정무관은 임기를 시작하며 어떤 경우에 소송을 줄지 고시로 알렸다. 고시는 흰 판(album)에 적어 광장에 내걸었다(Poste 4판 7~8쪽). 가이우스는 고시할 권한 가운데 두 법무관의 것이 가장 넓다고 쓴다(Gai. 1.6).

하드리아누스 때 법률가 살비우스 율리아누스가 고시를 최종 형태로 정리했다. 유스티니아누스는 그를 「법무관 고시의 정리자」라 불렀다(Poste 4판 8쪽).

법무관은 스스로 판결하지 않았다. 「iūdex estō」로 심판인을 세우고, 방식서에 무엇이 드러나면 지급을 명하고 아니면 피고를 풀어 줄지 적어 주었다. 방식서의 부분은 청구 원인 표시 · 청구 취지 · 분배 판결 · 판결 명령이다(Gai. 4.39).

이렇게 생긴 법무관법은 시민법을 돕고 보충하고 고치는 법으로 불렸다(D. 1.1.7.1 — 12장).

Poste 4판(1904) 7~9쪽 · Gai. 1.6(Poste 2쪽) · Gai. 4.39–47(Poste 480~487쪽) · D. 1.1.7.1(Mommsen 1쪽)

확인 문제 5

1. 「Caveat ēmptor.」의 ēmptor는 무슨 격인가?

1격 단수

2격 단수

4격 단수

탈격 단수

3변화 남성 명사의 1격 단수이고 caveat의 주어다. 2격은 ēmptōris, 4격은 ēmptōrem.

2. caveat는 어떤 꼴인가?

직설법 현재 3인칭 단수

접속법 현재 3인칭 단수

미래 3인칭 단수

미래 명령법

2활용 caveō의 직설법은 cavet. 어간 뒤에 -a-가 들어간 caveat는 접속법이고, 주절에서 「~하라」로 읽는다.

3. 방식서의 「Sī nōn pāret, absolvitō」에서 absolvitō는?

1인칭 단수 현재

현재 명령법

미래 명령법

접속법 현재

-itō로 끝나는 3활용 미래 명령법이다. 법무관이 심판인에게 「(피고를) 풀어 주라」고 하는 꼴이다.

4. 이 장 격언 출처에서 본 대로, 「Fīat iūstitia, ruat caelum」이 법정에서 쓰인 확인된 가장 이른 용례는?

『학설휘찬』의 법률가 문장

키케로 『법률론』

1768년 영국 왕좌법원 맨스필드 경의 발언

그레고리우스 9세 교령집

로마 원전에서는 확인되지 않는다. 윌크스 사건에서 맨스필드 경이 한 말(1768년 심리, 판례집 4 Burr 2562)이 확인된 가장 이른 법정 용례다.

5. Poste판 가이우스 4.47 첫 방식서의 「nisi restituat」가 하는 일은?

지급 판결을 확정한다

피고가 돌려주면 지급 판결을 피하게 한다

심판인을 바꾼다

원고에게 벌금을 물린다

「돌려주지 않는 한 지급을 명하라」다. 『법학제요』는 이런 소권을 재량 소권이라 부른다(Inst. 4.6.31).

1부 문법 · 제14장

접속법 ② 종속절과 대격부정사 — 누가 무엇이라고 말했는가

Coniūnctīvus in sententiīs subiūnctīs · accūsātīvus cum īnfīnītīvō

『학설휘찬』의 문장은 거의 언제나 「누가 ~라고 말한다」로 짜여 있다. 라틴어는 이 「~라고」를 4격 주어와 부정사로 적는다(대격부정사). 또 「~하도록 · ~하지 않도록 · ~이므로 · ~이더라도 · ~인지」를 말하는 종속절에서는 동사가 접속법으로 바뀐다. 이 장은 두 장치를 익히고, 앞 장들에서 낱말 풀이에 기대어 읽던 법률가의 문장을 처음으로 문법대로 읽는다. 끝에서는 공놀이하던 공에 맞아 이발사의 면도칼이 노예의 목을 벤 사건을 원문으로 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Proculus in tōnsōre esse culpam. D. 9.2.11 pr.(문장 일부)
   프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고 (말한다).
2. Expedit enim reī pūblicae, nē quis rē suā male ūtātur. Inst. 1.8.2(문장 끝)
   누구도 자기 물건을 나쁘게 쓰지 않는 것이 나라에 이롭기 때문이다.
3. Hērēs īnstitūtus sī putet testātōrem vīvere, quamvīs iam dēfūnctus sit, adīre hērēditātem nōn potest. D. 29.2.32 pr.
   상속인으로 지정된 사람이 유언자가 살아 있다고 생각하면, 유언자가 이미 죽었더라도 상속을 승인할 수 없다.

▼ 처음 보는 문법 용어 44

변화 명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다

1격 주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리

2격 속격. 「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)

3격 여격. 「~에게」. 받는 사람

4격 대격. 「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)

탈격 5격. 「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다

술어 sum 뒤에서 주어가 무엇인지 말하는 낱말. 「형벌은 돈이다」의 「돈」. 목적어가 아니라 1격이다

중성 남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a

장음 부호 모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다

강세 낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다

어간 격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)

일치 형용사가 꾸미는 명사와 성·수·격을 같게 맞추는 것. 끝 글자가 같을 필요는 없다(aes aliēnum, bonā fidē) (3장)

술어 형용사 sum 뒤에서 주어가 어떠한지 말하는 형용사(Poena iūsta est.). 주어와 성·수를 맞추고 1격이다 (3장)

음절 모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)

사전형 사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)

활용 동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)

인칭 어미 동사 끝에서 주어를 나타내는 어미. 현재 능동은 -ō(-m) · -s · -t · -mus · -tis · -nt (4장)

부정사 「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

주요형 동사를 사전에 싣는 네 꼴. 현재 1인칭 단수 · 부정사 · 완료 1인칭 단수 · 완료분사(servō, servāre, servāvī, servātum) (4장)

3활용 부정사가 짧은 -ere로 끝나는 동사(agō, agere). 현재에서 어간 뒤에 -i-가 끼고 3인칭 복수는 -unt (6장)

4활용 부정사가 긴 -īre로 끝나는 동사(audiō, audīre). 3인칭 복수는 -iunt (6장)

-iō 동사 1인칭 단수가 -iō인데 부정사가 짧은 -ere인 3활용 동사(capiō, capere · faciō, facere). 현재 직설법 능동에서는 capiō와 capiunt에만 -i-가 남는다(capis · capit). 미완료 · 미래 · 접속법에는 남는다(capiēbam · capiam · capiās) (6장)

재귀대명사 문장의 주어 자신을 다시 가리키는 말(suī · sibi · sē). 1격이 없고 성·수를 가리지 않는다 (7장)

전치사 명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)

4변화 사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)

미완료 과거에 이어지던 일 · 되풀이되던 일을 말하는 시제(vocābam「부르고 있었다」). 현재 어간 + -ba- + 인칭 어미 -m · -s · -t … 한 번 끝난 일은 완료(10장) (9장)

완료 끝난 일을 말하는 시제(impulit「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)

완료 어간 완료 · 과거완료 · 미래완료를 만드는 어간. 현재 어간에서 규칙으로 맞히기 어려워 사전의 셋째 꼴에서 찾는다(cadō → cecidī → cecid-) (10장)

과거완료	과거의 어느 때보다 먼저 끝난 일(ceciderat「넘어졌었다」). 완료 어간 + -eram · -erās · -erat … (10장)
미래완료	앞으로의 어느 때보다 먼저 끝날 일. 완료 어간 + -erō · -eris · -erit … 3인칭 복수 -erint. 법률 조건문「sī … ceciderit(떨어졌다면)」의 꼴 (10장)
수동태	주어가「~되는」쪽인 꼴. 현재 · 미완료 · 미래는 어미 -r · -ris · -tur · -mur · -minī · -ntur, 완료 체계는 완료분사 + sum(iūdicātus est) (11장)
탈형동사	꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)
완료분사	넷째 주요형에서 온「~된」꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)
현재분사	현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis).「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)
절대 탈격	명사와 분사(또는 형용사)를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙이는 짜임(rēbus sīc stantibus 사정이 이대로인 채).「~하여 · ~한 뒤 · ~하면」(12장)
동형사	-ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴.「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)
대격부정사	「~라고 말하다 · 생각하다 · 알다」의 내용을 4격 주어 + 부정사로 쓰는 짜임(Prōculus in tōnsōre esse culpam 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고). 한국어로는 4격에「이/가」, 부정사에「~라고」를 붙인다 (14장)
간접의문	「누가 · 무엇을 · ~인지」 묻는 말을 다른 문장 속에 넣은 것. 동사가 접속법이 된다(appāret cuius ictū periērit 누구의 일격으로 죽었는지 드러난다) (14장)
시제 일치	종속절 접속법의 시제를 주절에 맞추는 규칙. 주절이 현재 · 미래면 현재 · 완료, 주절이 과거면 미완료 · 과거완료 (14장)
목적절	「~하도록 · ~하지 않도록」을 말하는 ut · nē + 접속법 절(nē quis rē suā male ūtātur 누구도 자기 물건을 나쁘게 쓰지 않도록) (14장)
결과절	「그래서 ~할 정도로」를 말하는 ut + 접속법 절. 앞에 adeō · ita · tam이 오는 일이 많고, 부정은 ut nōn (14장)
비교급	「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris).「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)
최상급	「가장 ~한 · 아주 ~한」. 어간 + -issimus, -a, -um. -er 형용사는 -rimus(līberrimus) (15장)
접속법	「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

대격부정사 — 「A가 B라고 말한다」

「말하다 · 생각하다 · 알다 · 정해졌다」 뒤의 내용은 4격 주어 + 부정사로 쓴다.

- 한국어「프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고 말한다」의「~라고」절을 라틴어는 접속사 없이 쓴다. 주어를 4격으로, 동사를 부정사로 바꾸면 된다(culpam esse).
- 『학설휘찬』의 법률가 인용은 거의 이 꼴이다. ait · scrībit · putat · respondit · placuit 뒤를 보면 4격 + 부정사가 있다. ait는 생략되기도 한다(Proculus in tōnsōre esse culpam).
- 부정사의 시제는 주동사와의 앞뒤 관계다. 현재 부정사는「같은 때」, 완료 부정사는「앞선 때」, 미래 부정사는「뒤의 때」다.
- 대격부정사 안에서 sum 뒤의 술어 명사 · 형용사도 4격이다(eum morbōsum esse). 1격으로 두지 않는다.
- 주동사의 주어와 부정사의 주어가 같으면 4격 재귀대명사 sē를 쓴다(sē dēferre professus est — 자기가 고발하겠다고 공언했다).

표로 보기

부정사	능동(occīdō 죽이다)	수동	주동사와의 때
현재	occīdere	occīdī	같은 때
완료	occīdisse	occīsum esse	앞선 때
미래	occīsūrum esse	occīsum īrī	뒤의 때
sum	esse	—	같은 때
sum 미래	futūrum esse · fore	—	뒤의 때

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Proculus in tōnsōre esse culpam
1격 · 말하는 사람 in + 탈격 · 이발사에게 부정사 · 있다고 4격 · 부정사의 주어「과실이」
프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고 (말한다).

Omnēs tenērī Iūliānus ait
4격 복수 · 부정사의 주어 수동 현재 부정사 · 책임진다고 1격 · 말하는 사람 말한다
모두가 책임진다고 율리아누스는 말한다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~Proculus … culpam = 「프로쿨루스가 과실을 (저지른다)」~~	프로쿨루스는 (이발사에게) 과실이 있다고 (말한다)	culpam은 목적어가 아니라 esse의 주어다. 부정사가 보이면 앞의 4격을 그 주어로 먼저 읽는다.
~~Putō locum perīculōsus esse.~~	Putō locum perīculōsum esse.	대격부정사 안의 술어 형용사도 주어(locum)에 맞춰 4격이다.
~~occīsum esse = 「죽어다」~~	occīsum esse = 「죽임을 당했다고」(완료 수동 부정사)	완료분사 + esse는 수동 완료다. 능동 완료는 occīdisse.
~~Paulus dīcit quod ignōrantia nocet.를 거본꼴로~~	Paulus dīcit ignōrantiam nocēre.	고전 라틴어는「말하다」뒤에 quod절이 아니라 대격부정사를 쓴다. quod절은 후대 · 교회 라틴어에서 늘었다.

접속법 종속절 — ut · nē · cum · quamvīs · 간접의문

종속절의 동사가 접속법이면 그 절은 사실을 그대로 말하지 않고, 목적 · 결과 · 이유 · 양보 · 물음을 말한다.

- 접속법은 13장에서「~하자 · ~하기를」로 처음 보았다. 이 장의 접속법은 큰 문장 안의 작은 문장(종속절)에 있다. 한국어「~하도록 · ~해서 · ~이므로 · ~이더라도 · ~인지」에 해당한다.
- ut · nē는 목적이다(~하도록 · ~하지 않도록). adeō · ita · tam 뒤의 ut는 결과다(~할 정도로).「명하다 · 의결하다 · 정하다」의 내용도 ut · nē절이다.
- cum + 접속법은 이유(~이므로) · 양보(~인데도) · 상황(~했을 때)이다. 같은 cum이라도「~할 때」를 단순히 말하면 직설법을 쓸 수 있다(Iūdex cum sedēbit — 이 장「음악 속 법정」).
- 「누가 · 무엇을 · 어떻게 · ~인지」묻는 말이 다른 문장 속에 들어가면 동사가 접속법이 된다(간접의문). utrum … an은「~인지 아니면 ~인지」.
- sī절도 접속법을 쓰면「~한다면(일반 가정)」이다.『학설휘찬』의 사실관계「sī quis … dēiēcerit」가 이 꼴이다. 관계절의 접속법은「~할 그런」(성격)이다(est quod eī imputētur — 그에게 돌릴 만한 것이 있다).

표로 보기

접속사	뜻	예	출전

ut + 접속법	~하도록(목적)	cūrāre ut prōvincia quiēta sit	D. 1.18.13 pr.
adeō ut	~할 정도로(결과)	adeō ut vel in trānsitū manūmittantur	Inst. 1.5.2
nē	~하지 않도록	nē quis rē suā male ūtātur	Inst. 1.8.2
cum(이유)	~이므로	cum sit poena	D. 9.2.11.2
quamvīs	비록 ~이더라도	quamvīs iam dēfūnctus sit	D. 29.2.32 pr.
utrum … an	~인지 ~인지	utrum … teneātur an	Inst. 3.25.9
의문사(간접의문)	누가 · 누구의	cuius ictū perierit	D. 9.2.11.2
sī + 접속법	~한다면	sī quis … commīserit	D. 9.2.11 pr.
관계사 + 접속법	~할 만한	est quod eī imputētur	D. 9.2.11 pr.

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Dominus servum custōdit nē fugiat
1격 · 주인은 4격 · 노예를 직설법 현재 · 지킨다 ~하지 않도록 접속법 현재 · 도망치다
주인은 노예가 도망치지 않도록 지킨다.

Nōn appāret quis occīderit
드러나지 않는다 의문사 · 누가 접속법 완료 · 죽였는지
누가 죽였는지 드러나지 않는다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~ut를 언제나 「~처럼」으로~~	ut + 접속법 = ~하도록 · ~할 정도로	「~처럼」은 직설법과 함께일 때다. 동사의 법을 먼저 본다.
~~Dominus custōdit ut servus nōn fugiat.(목적)~~	Dominus custōdit nē servus fugiat.	목적절의 부정은 nē다. ut nōn은 결과절의 부정이다.
~~cum이 나오면 언제나 전치사 「~와 함께」~~	cum + 동사 = 접속사(~이므로 · ~할 때)	뒤에 탈격 명사가 오면 전치사, 동사로 끝나는 절이 오면 접속사다.
~~간접의문의 접속법을 「~일지도 모른다」로~~	cuius ictū perierit = 누구의 일격으로 죽었는지	간접의문의 접속법은 불확실함이 아니라 「다른 문장 속 물음」이라는 표지다.

접속법의 네 시제와 시제 일치

주절이 현재 · 미래면 종속절 접속법은 현재 · 완료, 주절이 과거면 미완료 · 과거완료다.

- 접속법에는 현재 · 미완료 · 완료 · 과거완료 네 시제가 있다. 현재는 13장에서 보았다. 미완료는 현재 부정사에 인칭 어미를 붙이고(tenēre-t → tenēret), 과거완료는 완료 부정사에 붙인다(tenuisse-t).
- 완료 접속법은 완료 어간 + -erim · -erīs · -erit · -erīmus · -erītis · -erint다. A&G §169d(81쪽)는 -erim, -eris를 본보기로 싣고, 주석에서 -īs · -īt · -īmus · -ītis 꼴도 보인다고 하며 짧은 꼴은 미래완료와 섞인 결과로 설명한다. 미래완료 직설법(-erō · -eris · -erit …)과 꼴이 겹칠 수 있으니 1인칭 단수(-erim / -erō)와 문맥으로 가린다.
- 시제 일치. 주절이 현재 · 미래(「일차 시제」)면 종속절은 같은 때 · 뒤의 때에 현재, 앞선 때에 완료를 쓴다. 주절이 과거(「이차 시제」)면 각각 미완료 · 과거완료다.
- 그래서 「praecēpit ut … pretium dominīs darētur」의 darētur는 미완료다. 「~하도록」은 뒤의 일이지만 주절 praecēpit가 과거이기 때문이다.

- 같은 문장의 cōgantur는 현재다. 법률가의 글에서 시제 일치가 언제나 지켜지지는 않는다. 꼴이 규칙과 어긋나면 뜻은 문맥으로 잡는다.

표로 보기

시제	sum	teneō(능동)	teneō(수동)	만드는 법
현재	sit	teneat	teneātur	현재 어간 + -a- (1활용은 -e-)
미완료	esset	tenēret	tenērētur	현재 부정사 + 어미
완료	fuerit	tenuerit	tentus sit	완료 어간 + -eri-
과거완료	fuisset	tenuisset	tentus esset	완료 부정사 + 어미

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Senātus cēnsuit nē servī arma habērent
1격 · 원로원은 완료(이차 시제) ~하지 못하도록 1격 복수 · 노예들이 4격 · 무기를 미완료 접속법(시제 일치)
원로원은 노예들이 무기를 갖지 못하도록 의결했다.

Sciō quid reus fēcerit
현재(일차 시제) 무엇을 1격 · 피고인이 완료 접속법 · 앞선 때
나는 피고인이 무엇을 했는지 안다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~darētur를 과거의 일로~~	darētur = (그 뒤에) 주어지도록	미완료 접속법은 과거 시점에서 본 「같은 때 · 뒤의 때」다. 시제 일치 때문에 고른 꼴이다.
~~fēcerit를 늘 미래완료로~~	간접의문 · cum절 안이면 완료 접속법	두 꼴은 1인칭 단수(fēcerim / fēcerō) 말고 거의 같다. 종속절의 종류로 가린다.
~~tenēret = tenēre + t를 우연한 꼴로~~	미완료 접속법 = 현재 부정사 + 인칭 어미	esset · tenēret · audīret 모두 부정사에 -m · -s · -t를 붙였다.
~~Sciō quid reus fēcit.~~	Sciō quid reus fēcerit.	고전 산문의 간접의문은 접속법이다. 직설법은 구어 · 후대 라틴어에서 늘었다.

표제어 20

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 「쉬운 예」는 이 장까지의 문법만으로 지은 문장이고, 「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 ignōrantia ignōrantia, ignōrantiae ig·nō·**ran**·ti·a 모름, 부지(不知) ★★★

여성 1변화

복원 고전 [iŋ.noːˈran.ti.a]

교회 [iɲ.ɲoˈran.t͡si.a]

법률가는 ignōrantia iūris(법의 부지)와 ignōrantia factī(사실의 부지)를 가른다. 『학설휘찬』 22권 6장의 제목이 「법과 사실의 부지에 관하여」다. 이 장 「격언 출처」 참조.

쉬운 예

Paulus dīcit ignōrantiam iūris nocēre.

파울루스는 법의 부지가 해가 된다고 말한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Paulus	1격 단수 남성(사람 이름)	파울루스는
dīcit	dīcō 현재 3인칭 단수	말한다
ignōrantiam	4격 단수 여성 — 대격부정사의 주어	부지가
iūris	2격 단수 중성(iūs)	법의
nocēre	noceō 현재 부정사	해가 된다고

원문

> In omnī parte error in iūre nōn eōdem locō quō factī ignōrantia habērī dēbēbit, cum iūs fīnītum et **possit** esse et **dēbeat**, factī interpretātiō plērumque etiam prūdentissimōs **fallat**.
>
> 판본 철자: In omni parte error in iure non eodem loco quo facti ignorantia haberi debebit, cum ius finitum et possit esse et debeat, facti interpretatio plerumque etiam prudentissimos fallat.
>
> D. 22.6.2 (Neratius libro quinto membranarum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』293쪽 A 판본 스캔
>
> 어느 면에서나 법의 착오는 사실의 부지와 같은 자리에 놓이지 않을 것이다. 법은 확정되어 있을 수 있고 또 그래야 하지만, 사실의 해석은 아주 현명한 사람들조차 흔히 속이기 때문이다.
>
> error 착오(3변화 1격) eōdem locō quō ~와 같은 자리에(탈격)
>
> habērī dēbēbit 놓여야 할 것이다(수동 부정사 + 미래)
>
> cum … possit … dēbeat … fallat ~이므로(cum + 접속법 현재: 이유) fīnītum 한정된 · 확정된(완료분사)
>
> plērumque 대개 prūdentissimōs 가장 현명한 사람들을(최상급 4격 복수)

꼴 하나

dīcit + 4격 + 부정사

「A가 ~라고 말한다」— 대격부정사

1. 「말하다 · 생각하다 · 알다」 뒤의 내용은 that절이 아니라 4격 주어 + 부정사로 쓴다.
2. ignōrantiam이 4격인 것은 nocēre의 주어이기 때문이다. 목적어로 읽으면 뜻이 틀어진다.
3. 한국어로는 4격에 「이/가」, 부정사에 「~라고」를 붙여 옮긴다.

Iūdex dīcit reum nōn nocēre.재판관은 피고인이 해롭지 않다고 말한다.

Putō ignōrantiam factī nōn nocēre.나는 사실의 부지는 해가 되지 않는다고 생각한다.

한국이라면? ≠ 법률의 착오 · 형법 제16조

형법 제16조는 죄가 되지 않는다고 오인한 행위를 「그 오인에 정당한 이유가 있는 때에 한하여」 벌하지 않는다. 로마 규칙은 이유를 묻지 않고 사람의 범주(25세 미만 등)로 예외를 둔다.

---

² excūsō excūsō, excūsāre, excūsāvī, excūsātum ex·cū·sō 변명이 되게 하다; (의무를) 면제하다 ★★

1활용

복원 고전 [ɛkˈskuːˑsoː]

교회 [ekˈskuːˑso]

ex(밖으로) + causa(이유)에서 왔다. 로마법에서 가장 자주 보이는 쓰임은 후견 · 보좌 같은 공적 부담을 「면제받다(수동 excūsārī)」다. 「Ignōrantia iūris nōn excūsat」의 excūsat는 「면책시킨다」.

쉬운 예

Ignōrantia factī reum excūsat.

사실의 부지는 피고인을 면책한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Ignōrantia	1격 단수 여성	부지는
factī	2격 단수 중성	사실의
reum	4격 단수 남성	피고인을
excūsat	현재 3인칭 단수	면책한다

원문

> Excūsantur autem tūtōrēs vel cūrātōrēs variīs ex causīs: plērumque autem propter līberōs, sīve in potestāte **sint** sīve ēmancipātī. Sī enim trēs līberōs quis superstitēs Rōmae **habeat** vel in Italiā quattuor vel in prōvinciīs quīnque, ā tūtēlā vel cūrā possunt excūsārī exemplō cēterōrum mūnerum: nam et tūtēlam et cūram placuit pūblicum mūnus esse.
>
> 판본 철자: Excusantur autem tutores vel curatores variis ex causis: plerumque autem propter liberos, sive in potestate sint sive emancipati. si enim tres liberos quis superstites Romae habeat vel in Italia quattuor vel in provinciis quinque, a tutela vel cura possunt excusari exemplo ceterorum munerum: nam et tutelam et curam placuit publicum munus esse.
>
> Inst. 1.25 pr. · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』9쪽. 각주 3「et] TΘ, vel B」(curam 앞) A 판본 스캔
>
> 후견인이나 보좌인은 여러 사유로 면제된다. 대개는 자녀 때문인데, 자녀가 가장권 아래 있든 해방되었든 상관없다. 누가 로마에서 살아 있는 자녀 셋을, 이탈리아에서 넷을, 속주에서 다섯을 두었다면, 다른 공적 부담의 예에 따라 후견이나 보좌를 면제받을 수 있다. 후견과 보좌도 공적 부담으로 보기로 했기 때문이다.
>
> tūtōrēs vel cūrātōrēs 후견인이나 보좌인(3변화 1격 복수) sīve … sint sīve ~이든 ~이든(접속법 현재: 양보)
>
> ēmancipātī 해방된(완료분사) superstitēs 살아 있는(3변화 4격 복수)
>
> habeat 가진다면(접속법 현재 — 일반 가정) excūsārī 면제받다(수동 부정사)
>
> mūnerum 공적 부담들의(3변화 2격 복수) placuit … esse ~이라고 정해졌다(대격부정사)

꼴 하나

excūsārī ā tūtēlā

수동 부정사 + ā/ab + 탈격 —「~에서 면제받다」

1. 능동 excūsāre는「면제하다」, 수동 부정사 excūsārī는「면제받다」다. 어미 -re가 -rī로 바뀐다(1 · 2 · 4활용).
2. 무엇에서 벗어나는지는 ā/ab + 탈격으로 쓴다. ā tūtēlā = 후견에서.
3. possunt excūsārī처럼 possum 뒤에 부정사가 온다(9장).

Tūtor ā tūtēlā excūsārī potest.후견인은 후견에서 면제받을 수 있다.

Cūrātōrēs excūsantur.보좌인들은 면제받는다.

한국이라면? ≠ 후견인의 사임 · 민법 제939조

민법 제939조는 후견인이「정당한 사유가 있는 경우에는 가정법원의 허가를 받아」사임하게 한다. 로마는 자녀 수처럼 면제 사유를 미리 정해 두었다.

---

3 ut ~하도록(목적); ~할 정도로(결과); ~처럼 · ~할 때(직설법) ★★★

접속사(+접속법) · 부사

복원 고전 [ˈʊt]

교회 [ˈut]

접속법을 받으면 목적(「~하도록」)이나 결과(「그래서 ~할 정도로」)다. 직설법을 받으면「~처럼 · ~할 때」다. 결과의 ut는 앞에 adeō · ita · tam 같은「그만큼」말이 오는 일이 많다.

쉬운 예

Iūdex sedet ut audiat.

재판관은 듣기 위해 앉아 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성	재판관은
sedet	sedeō 현재 3인칭 단수	앉아 있다
ut	접속사(목적)	~하기 위해
audiat	audiō 접속법 현재 3인칭 단수	듣다

원문

Servī vērō ā dominīs semper manūmittī solent: adeō ut vel in trānsitū **manūmittantur**, velutī cum praetor aut prōcōnsul aut praeses in balneum vel in theātrum **eat**.

판본 철자: Servi vero a dominis semper manumitti solent: adeo ut vel in transitu manumittantur, veluti cum praetor aut proconsul aut praeses in balneum vel in theatrum eat.

Inst. 1.5.2 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』2쪽. Krüger는 가이우스에서 온 문장을 작은 따옴표로 표시한다 (여기서는 옮기지 않았다) A 판본 스캔

노예는 주인에 의해 언제든 해방된다. 지나가는 길에도 해방될 정도다. 예컨대 법무관이나 지방총독이나 속주 총독이 목욕장이나 극장에 갈 때가 그렇다.

manūmittī 해방되다(수동 부정사) solent ~하곤 한다 adeō ut ~할 정도로(결과)

in trānsitū 지나가는 길에(4변화 탈격) manūmittantur 해방된다(접속법 현재 수동 — 결과)

velutī cum 예컨대 ~할 때 eat 간다(eō의 접속법 현재)

꼴 하나

ut + 접속법

목적「~하도록」· 결과「~할 정도로」

1. 이 장에서는 ut + 접속법의 목적과 결과를 먼저 가린다. 직설법이면「~처럼 · ~할 때」다. 접속법 ut절에는 양보(설령 ~일지라도)와 명령 · 내용을 담는 것도 있다.
2. 앞에 adeō · ita · tam이 있으면 결과일 가능성이 크다. adeō ut =「~할 정도로」.
3. 부정은 목적이면 nē, 결과면 ut nōn이다. 꼴로 둘을 가를 수 있다.

Testis vocātur ut dīcat.증인은 말하라고 불린다.

Ita clāmat ut omnēs audiant.모두가 들을 만큼 그는 소리친다.

---

4 nē ~하지 않도록; (명령 · 금지) ~하지 마라 ★★★

접속사(+접속법) · 부정 부사

복원 고전 ['neː]

교회 ['neː]

목적절과 명령 · 금지의 부정어다.「누구도 ~하지 않도록」은 nē quis로 쓴다(quis = 누군가). 원로원 의결 · 법률 · 고시의 금지 조항이 이 꼴로 적힌다.

쉬운 예

Dominus servum custōdit nē fugiat.

주인은 노예가 도망치지 않도록 지킨다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인은
servum	4격 단수 남성	노예를
custōdit	custōdiō 현재 3인칭 단수	지킨다
nē	접속사(부정 목적)	~하지 않도록
fugiat	fugiō 접속법 현재 3인칭 단수	도망치다

원문

Nam cōnsultus ā quibusdam praesidibus prōvinciārum dē hīs servīs, quī ad aedem sacram vel ad statuās prīncipum cōnfugiunt, praecēpit ut, sī intolerābilis **videātur** dominōrum saevitia, **cōgantur** servōs bonīs condiciōnibus vēndere, ut pretium dominīs darētur, et rēctē: expedit enim reī pūblicae, nē quis rē suā male **ūtātur**.

판본 철자: nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis, qui ad aedem sacram vel ad statuas principum confugiunt, praecepit ut, si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos bonis condicionibus vendere, ut pretium dominis daretur, et recte: expedit enim rei publicae, ne quis re sua male utatur.

Inst. 1.8.2 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』3쪽. 가이우스에서 온 문장이라는 작은 따옴표는 옮기지 않았다

A 판본 스캔

(안토니누스 황제는) 신전이나 황제상으로 도망쳐 오는 노예들에 관해 몇몇 속주 총독의 문의를 받고, 주인의 가혹함이 견딜 수 없다고 보이면 주인들이 노예를 좋은 조건으로 팔도록 강제하여 그 값이 주인들에게 돌아가게 하라고 명했다. 옳은 일이다. 누구도 자기 물건을 나쁘게 쓰지 않는 것이 나라에 이롭기 때문이다.

cōnsultus 문의를 받고(완료분사) praesidibus 총독들에 의해(3변화 탈격) cōnfugiunt 도망쳐 온다 praecēpit ut … cōgantur 강제되도록 명했다(명령 내용의 ut절) sī … videātur 보이면(접속법 현재) darētur 주어지도록(접속법 미완료 — 시제 일치) expedit 이롭다(비인칭) nē quis … ūtātur 누구도 쓰지 않도록(ūtor + 탈격 rē suā)

꼴 하나

nē quis + 접속법

「누구도 ~하지 않도록」

1. nē 뒤에서는 aliquis(누군가)가 짧아져 quis가 된다. nē quis = 누구도 ~하지 않도록.
2. 목적절의 부정은 nōn이 아니라 nē다. ut nōn이면 결과절의 부정이다.
3. expedit · cautum est · cēnsuit 같은「이롭다 · 정했다 · 의결했다」뒤에 nē절이 자주 온다.

Cautum est nē quis fūrtum faciat.누구도 절도하지 못하도록 정해져 있다.

Iūdex vigilat nē reus fugiat.재판관은 피고인이 도망치지 않도록 살핀다.

---

5 **quamvīs** quam·vīs **비록 ~이더라도** ★★

접속사(+접속법) · 부사

복원 고전 [ˈkʷam.wiːs]

교회 [ˈkʷam.vis]

quam(~만큼) + vīs(네가 원한다) —「네가 원하는 만큼」에서「아무리 ~해도」가 되었다. 고전기 산문에서는 접속법을 받는 것이 원칙이고, 법률가의 글에는 직설법도 보인다.

쉬운 예 Quamvīs servus sit, homō est.
비록 노예일지라도 사람이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Quamvīs	접속사(양보)	비록 ~이더라도
servus	1격 단수 남성	노예
sit	sum 접속법 현재 3인칭 단수	~이다
homō	1격 단수 남성	사람
est	sum 현재 3인칭 단수	~이다

원문 Hērēs īnstitūtus sī **putet testātōrem vīvere**, quamvīs iam **dēfūnctus sit**, adīre hērēditātem nōn potest.
판본 철자: Heres institutus si putet testatorem vivere, quamvis iam defunctus sit, adire hereditatem non potest.
D. 29.2.32 pr. (Ulpianus libro octavo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』402쪽 A 판본 스캔
상속인으로 지정된 사람이 유언자가 살아 있다고 생각하면, 유언자가 이미 죽었더라도 상속을 승인할 수 없다.
īnstitūtus 지정된(완료분사) sī putet 생각한다면(접속법 현재)
testātōrem vīvere 유언자가 살아 있다고(대격부정사)
dēfūnctus sit 죽었다(탈형동사 dēfungor의 접속법 완료)
adīre hērēditātem 상속을 승인하다(직역「상속재산에 다가가다」)

꼴 하나
quamvīs + 접속법
양보「비록 ~이더라도」
1. quamvīs절은 사실이든 아니든「그렇더라도 결론은 같다」를 말한다. 동사는 접속법.
2. 주절에 tamen(그래도)이 함께 오기도 한다. quamvīs … tamen = 비록 ~지만 그래도.
3. 같은 뜻의 licet도 접속법을 받는다. cum이「~인데도」일 때도 접속법이다.

Quamvīs reus negāverit tamen damnātur.피고인이 부인했더라도 그래도 유죄 판결을 받는다.

Quamvīs dominus absit servus nōn fugit.주인이 없더라도 노예는 도망치지 않는다.

---

6 **tōnsor** tōnsor, tōnsōris tōn·sor **이발사** ★

남성 3변화

복원 고전 [ˈtõː.sɔr]
교회 [ˈtɔn.sor]

tondeō(깎다)에서 온「깎는 사람」이다. 이 장 사건의 이발사는 사람이 지나다니는 곳에 의자(sella)를 놓고 면도한다. 고전 발음의 ns는 앞 모음을 비음으로 늘인다(합성음에는 나지 않는다).

쉬운 예 Tōnsor in locō perīculōsō sedet.
이발사가 위험한 곳에 앉아 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Tōnsor	1격 단수 남성	이발사가
in locō perīculōsō	in + 탈격 단수	위험한 곳에
sedet	sedeō 현재 3인칭 단수	앉아 있다

원문

Trebātius amplius etiam pistōrem et tōnsōrem, quī familiae rūsticae causā parātī sunt, putat **continērī**, item fabrum, quī vīllae reficiendae causā **parātus sit**, et mulierēs quae pānem **coquant** quaeque vīllam servent: item molitōrēs, sī ad ūsum rūsticum parātī sunt: item focāriam et vīlicam, sī modo aliquō officiō virum adiuvet: item lānificās quae familiam rūsticam vestiunt, et quae pulmentāria rūsticīs coquant.

판본 철자: Trebatius amplius etiam pistorem et tonsorem, qui familiae rusticae causa parati sunt, putat contineri, item fabrum, qui villae reficiendae causa paratus sit, et mulieres quae panem coquant quaeque villam servent: item molitores, si ad usum rusticum parati sunt: item focariam et vilicam, si modo aliquo officio virum adiuvet: item lanificas quae familiam rusticam vestiunt, et quae pulmentaria rusticis coquant.

D. 33.7.12.5 (Ulpianus libro vicesimo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』469쪽 A 판본 스캔

(농장 비품을 유증했을 때) 트레바티우스는 더 나아가, 농장 노예단을 위해 마련된 빵 굽는 사람과 이발사도 포함된다고 본다. 농가를 고치려고 마련해 둔 대장장이, 빵을 굽고 농가를 지키는 여자들도 그렇다. 방아꾼도 농사에 쓰려고 마련했다면 그렇고, 부엌일 하는 여자와 관리인의 아내도 무슨 일로든 남편을 돕는다면 그렇다. 농장 노예단의 옷을 짓는 길쌈하는 여자들과 농부들에게 반찬을 만들어 주는 여자들도 그렇다.

pistōrem 빵 굽는 사람을 putat continērī 포함된다고 본다(대격부정사 — 주어 pistōrem et tōnsōrem)

fabrum 대장장이를 vīllae reficiendae causā 농가를 고치려고(동형사)

parātus sit 마련된(관계절 접속법 — 그런 사람) coquant · servent 굽는 · 지키는(관계절 접속법)

molitōrēs 방아꾼들 lānificās 길쌈하는 여자들 pulmentāria 반찬 · 곁들이 음식

꼴 하나

tōnsor · tōnsōris

-or 명사(3변화 남성) —「~하는 사람」

1. 동사 어간에 -or을 붙이면 그 일을 하는 사람이다. tōnsor 깎는 사람, pistor 빵 굽는 사람.
2. 2격은 -ōris다. 어간 tōnsōr-에 3변화 어미를 붙인다(tōnsōrem · tōnsōrī · tōnsōre).
3. 법률어에도 많다. accūsātor 고발인, dēlātor 밀고자, testātor 유언자.

Tōnsōrēs in forō sedent.이발사들은 광장에 앉아 있다.

Culpa tōnsōris est.이발사의 과실이다.

---

7 **gula** gula, gulae gu·la **목구멍, 목** ★

여성 1변화

복원 고전 [ˈgʊ.ɬa]

교회 [ˈguː.la]

『학설휘찬』(Mommsen판 1권)에서 이 낱말은 이 장 사건(D. 9.2.11 pr.)에만 나온다. 그래서 따로 원문을 싣지 않고 사건 코너에서 읽는다.「먹보 · 식탐」이라는 뜻도 있다.

쉬운 예

Gula servī praecīsa est.

노예의 목이 베였다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Gula	1격 단수 여성	목이
servī	2격 단수 남성	노예의
praecīsa est	praecīdō 완료 수동 3인칭 단수 여성	베였다

꼴 하나

gula sit praecīsa

완료 수동 접속법 = 완료분사 + sit

1. 완료 수동 직설법은 완료분사 + est(praecīsa est), 접속법은 완료분사 + sit다.
2. 완료분사는 주어 gula(여성 단수)에 맞춰 praecīsa가 된다.
3. 사건 원문에서는 sī … dēiēcerit et … gula sit praecīsa처럼 sī절 안에서 접속법이다.

Sī gula servī praecīsa sit, dominus agit.노예의 목이 베였다면 주인이 소송한다.

Gulae servōrum praecīsae sunt.노예들의 목이 베였다.

---

8 **praecīdō** praecīdō, praecīdere, praecīdī, praecīsum prae·cī·dō **베다, 잘라 내다** ★

3활용

복원 고전 [praɛ̯ˈkiː.doː]

교회 [preˈt͡ʃiː.do]

prae(앞을) + caedō(치다)다. 합성되면서 ae가 ī로 바뀌었다(caedō → -cīdō).
『학설휘찬』에서는 밧줄 · 포도 덩굴 · 손가락을 「잘라 냈다」는 사실관계에 자주 나온다.

쉬운 예

Nauta fūnem praecīdit.

선원이 밧줄을 끊는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nauta	1격 단수 남성(1변화)	선원이
fūnem	4격 단수 남성(fūnis)	밧줄을
praecīdit	현재 3인칭 단수	끊는다

원문

Catōnem quoque scrībere legō, cui digitus dē manū aut dē pede **praecīsus sit**, eum **morbōsum esse**: quod vērum est secundum suprā scrīptam distīnctiōnem.

판본 철자: Catonem quoque scribere lego, cui digitus de manu aut de pede praecisus sit, eum morbosum esse: quod verum est secundum supra scriptam distinctionem.

D. 21.1.10.1 (Ulpianus libro primo ad edictum aedilium curulium) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』 271쪽 A 판본 스캔

카토도, 손가락이나 발가락이 잘린 (노예는) 병든 것이라고 썼다고 나는 읽는다. 위에 적은 구별에 따르면 맞는 말이다.

Catōnem … scrībere 카토가 쓴다고(대격부정사 — legō의 내용) legō 나는 읽는다

cui … praecīsus sit 그에게서 … 잘린(관계절 접속법, 여격은 「~에게서」)

eum morbōsum esse 그가 병들었다고(카토가 쓴 내용 — 대격부정사 안의 대격부정사)

secundum ~에 따르면 suprā scrīptam 위에 적은

꼴 하나

legō A-em scrībere B-um esse

대격부정사가 두 겹 — 「A가 B라고 썼다고 나는 읽는다」

1. legō의 내용이 Catōnem scrībere(카토가 쓴다고)이고, 다시 scrībere의 내용이 eum morbōsum esse다.
2. 4격이 둘(Catōnem · eum)이다. 각각 바로 뒤 부정사(scrībere · esse)의 주어다.
3. 법률가는 이렇게 남의 말을 겹겹이 전한다. 바깥에서 안으로 한 겹씩 풀어 읽는다.

Legō Labeōnem scrībere servum sānum esse.라베오가 그 노예는 건강하다고 쓴 것을 나는 읽는다.

Audiō tōnsōrem gulam praecīdisse.이발사가 목을 베었다고 나는 듣는다.

9 **imputō** imputō, imputāre, imputāvī, imputātum im·pu·tō **계산에 넣다; 탓으로 돌리다** ★★

1활용

복원 고전 [ˈɪm.pʊ.toː]

교회 [ˈim.pu.to]

in(안에) + putō(셈하다)다. 본뜻은 장부에 「셈해 넣다」이고, 법률가는 「(손해 · 잘못을) 누구 몫으로 치다」로 쓴다. 영어 impute의 뿌리다. sibi imputāre dēbet = 「자기 탓으로 돌려야 한다」.

쉬운 예

Culpa tōnsōrī imputātur.
과실은 이발사에게 돌려진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Culpa	1격 단수 여성	과실은
tōnsōrī	3격 단수 남성	이발사에게
imputātur	현재 수동 3인칭 단수	돌려진다

원문

Sīcutī medicō imputārī ēventus mortālitātis nōn dēbet, ita quod per imperītiam commīsit, imputārī eī dēbet: praetextū hūmānae fragilitātis dēlictum dēcipientis in perīculō hominēs innoxium esse nōn dēbet.

판본 철자: Sicuti medico imputari eventus mortalitatis non debet, ita quod per imperitiam commisit, imputari ei debet: praetextu humanae fragilitatis delictum decipientis in periculo homines innoxium esse non debet.

D. 1.18.6.7 (Ulpianus libro primo opinionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』16쪽(단편 머리는 15쪽)

A 판본 스캔

의사에게 사람이 죽기 마련이라는 결과를 탓으로 돌려서는 안 되듯이, 그가 미숙해서 저지른 일은 그에게 돌려야 한다. 위험 속에서 사람들을 속이는 자의 잘못이 인간의 연약함을 핑계로 벌받지 않아서는 안 된다.

sīcutī … ita ~듯이 ~도 imputārī 돌려지다(수동 부정사)

ēventus mortālitātis 죽기 마련인 결과(4변화 1격) per imperītiam 미숙으로

praetextū ~을 핑계로(4변화 탈격) dēcipientis 속이는 자의(현재분사 2격)

innoxium 벌받지 않는 · 해 없는

꼴 하나

A-ī B imputātur

3격 + imputāre — 「누구에게 무엇을 돌리다」

1. 누구의 탓인지는 3격으로 쓴다. medicō · eī · tōnsōrī.
2. 무엇을 돌리는지는 능동이면 4격, 수동이면 1격 주어다(ēventus … imputārī).
3. sibi imputāre dēbet(자기에게 돌려야 한다)는 「제 탓이다」라는 관용구다.

Medicō imperītia imputātur.미숙은 의사에게 돌려진다.

Sibi imputāre dēbet.그는 자기 탓으로 돌려야 한다.

10 **queror** queror, querī, questus sum que·ror **불평하다, 탓하다; 고소하다** ★★

3활용 탈형

복원 고전 [ˈkʷɛ.rɔr]

교회 [ˈkʷɛː.ror]

탈형동사다(11장). 꼴은 수동인데 뜻은 「불평하다」다. 부정사는 querī. dē sē querī = 「자기 자신을 탓하다」. 불효 유언을 다투는 querēla(소)도 같은 뿌리다.

쉬운 예

Servus dē dominō querēbātur.
노예는 주인을 원망하고 있었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예는
dē dominō	dē + 탈격 단수	주인에 관해
querēbātur	탈형 미완료 3인칭 단수	원망하고 있었다

원문

Socius sociō utrum eō nōmine tantum **teneātur** prō sociō āctiōne, sī quid dolō commīserit, sīcut is quī dēpōnī apud sē passus est, an etiam culpae, id est dēsidiae atque neglegentiae nōmine, quaesītum est: praevaluit tamen etiam culpae nōmine **tenērī eum**. Culpa autem nōn ad exāctissimam dīligentiam dīrigenda est: sufficit enim tālem dīligentiam in commūnibus rēbus adhibēre socium, quālem suīs rēbus adhibēre solet. Nam quī parum dīligentem socium sibi adsūmit, dē sē querī dēbet.

판본 철자: Socius socio utrum eo nomine tantum teneatur pro socio actione, si quid dolo commiserit, sicut is qui deponi apud se passus est, an etiam culpae, id est desidiae atque neglegentiae nomine, quaesitum est: praevaluit tamen etiam culpae nomine teneri eum. culpa autem non ad exactissimam diligentiam dirigenda est: sufficit enim talem diligentiam in communibus rebus adhibere socium, qualem suis rebus adhibere solet. nam qui parum diligentem socium sibi adsumit, de se queri debet.

Inst. 3.25.9 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』41쪽. 각주 4「sic Dig., hoc est sibi imputare debet addunt libri」— 사본들은 끝에「곧 자기에게 돌려야 한다」를 덧붙인다 A 판본 스캔

동업자가 동업자에게 동업 소권으로 책임지는 것이, 임치를 받은 사람처럼 고의로 무엇을 저질렀을 때뿐인지, 아니면 과실, 곧 게으름과 부주의 때문에도인지가 물어졌다. 과실로도 책임진다는 견해가 이겼다. 다만 과실은 가장 엄격한 주의를 기준으로 재지 않는다. 동업자가 공동의 일에 자기 일에 늘 기울이는 만큼의 주의를 기울이면 충분하다. 주의가 모자란 동업자를 스스로 고른 사람은 자기 자신을 탓해야 하기 때문이다.

utrum … an ~인지 아니면 ~인지(간접의문 — 접속법 teneātur) prō sociō āctiōne 동업 소권으로

dēpōnī apud sē passus est 자기에게 맡겨지는 것을 허락한(임치받은) — patior

praevaluit … tenērī eum 그가 책임진다는 견해가 이겼다(대격부정사)

dīrigenda est 맞추어져야 한다(동형사)

adhibēre socium 동업자가 기울이는 것(대격부정사 — sufficit의 주어) adsūmit 받아들인다 · 고른다

querī 탓하다(탈형동사 부정사)

꼴 하나

dē sē querī dēbet

탈형동사의 부정사 -ī / -rī

1. 탈형동사는 부정사도 수동 꼴이다. 3활용은 -ī(querī), 1 · 2 · 4활용은 -rī(ūtī는 3활용 ūtor).
2. dēbet · potest 뒤에 그대로 붙는다. querī dēbet = 탓해야 한다.
3. dē sē의 sē는 재귀대명사 탈격이다(7장). 주어 자신을 가리킨다.

Dē sē querī dēbet.그는 자기 자신을 탓해야 한다.

Reus dē iūdice querī nōn potest.피고인은 재판관을 탓할 수 없다.

한국이라면? ≠ 과실상계 · 민법 제396조 · 제763조

민법은 피해자의 과실을 손해배상의 책임과 그 금액을 정할 때 참작하게 하고 불법행위에도 준용한다. 이 원문들의「자기를 탓하라」는 금액을 나누는 계산을 말하지 않는다.

---

11 **perīculōsus** perīculōsus, perīculōsa, perīculōsum pe·rī·cu·lō·sus **위험한** ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [pɛ.riː.kʊˈɬoː.sʊs]

교회 [pe.ri.kuˈlɔːˌsus]

perīculum(위험)에 「~이 가득한」을 뜻하는 -ōsus가 붙었다. 이 장 사건의 「위험한 곳(locus perīculōsus)」, 격언 「Omnis dēfīnītiō in iūre cīvīlī perīculōsa est」(D. 50.17.202)에 나온다.

쉬운 예 Sciō locum perīculōsum esse.
나는 그곳이 위험하다는 것을 안다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Sciō	sciō 현재 1인칭 단수	나는 안다
locum	4격 단수 남성 — 대격부정사의 주어	그곳이
perīculōsum	4격 단수 남성(술어 형용사)	위험하다
esse	sum 현재 부정사	~라는 것을

원문

> Sī fīlius familiās seorsum ā patre **habitāverit** et quid ex cēnāculō eius dēiectum **effūsumve sit**, sīve quid positum suspēnsumve habuerit, cuius cāsus perīculōsus est: Iūliānō placuit in patrem nūllam esse āctiōnem, sed cum ipsō fīliō agendum.
>
> 판본 철자: Si filius familias seorsum a patre habitaverit et quid ex cenaculo eius deiectum effusumve sit, sive quid positum suspensumve habuerit, cuius casus periculosus est: Iuliano placuit in patrem nullam esse actionem, sed cum ipso filio agendum.
>
> Inst. 4.5.2 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』47쪽 A 판본 스캔
>
> 가장 아래의 아들이 아버지와 따로 살면서 그 위층 방에서 무엇이 던져지거나 쏟아졌다면, 또는 떨어지면 위험한 물건을 놓아두거나 매달아 두었다면, 율리아누스는 아버지에게는 소권이 없고 아들 본인을 상대로 소송해야 한다고 보았다.
>
> seorsum 따로 habitāverit 살았다면(접속법 완료) cēnāculō 위층 방(2변화 탈격)
> dēiectum effūsumve sit 던져지거나 쏟아졌다면(접속법 완료 수동) suspēnsum 매단
> cuius cāsus 그것이 떨어지는 일이 placuit … esse ~라는 것이 (율리아누스의) 견해였다(대격부정사)
> agendum 소송해야 한다(동형사, esse 생략)

꼴 하나

locum perīculōsum esse

대격부정사 안의 술어 형용사도 4격

1. 「그곳이 위험하다」를 대격부정사로 넣으면 주어 locum이 4격이 된다.
2. 술어 형용사 perīculōsum도 주어에 맞춰 4격 남성 단수다. 1격 perīculōsus로 두면 틀린다.
3. 형용사 어미 -ōsus는 「~이 많은」이다. damnōsus 손해가 큰, fūriōsus 미친.

Putō viam perīculōsam esse.나는 그 길이 위험하다고 생각한다.

Locus perīculōsus est.그곳은 위험하다.

---

12 **cōnsuētūdō** cōnsuētūdō, cōnsuētūdinis cōn·su·ē·tū·dō **관습, 습관** ★★★

여성 3변화

복원 고전 [kõːˌsʷeːˈtuːˌdoː]

교회 [kon.sʷeˈtuːˌdo]

cōnsuēscō(익숙해지다)에서 왔다. 율리아누스는 오래된 관습이 법률처럼 지켜지는 까닭을 인민의 동의로 설명한다. 이 장 사건의 ex cōnsuētūdine는 「늘 하던 대로」.

쉬운 예

Cōnsuētūdō prō lēge servātur.

관습은 법률로서 지켜진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Cōnsuētūdō	1격 단수 여성	관습은
prō lēge	prō + 탈격 단수	법률로서
servātur	servō 현재 수동 3인칭 단수	지켜진다

원문

Inveterāta cōnsuētūdō prō lēge nōn immeritō custōdītur, et hoc est iūs quod dīcitur mōribus cōnstitūtum. Nam cum ipsae lēgēs nūllā aliā ex causā nōs **teneant**, quam quod iūdiciō populī receptae sunt, meritō et ea, quae sine ūllō scrīptō populus probāvit, tenēbunt omnēs: nam quid interest suffrāgiō populus voluntātem suam **dēclāret** an rēbus ipsīs et factīs? Quārē rēctissimē etiam illud receptum est, ut lēgēs nōn sōlum suffrāgiō lēgis lātōris, sed etiam tacitō cōnsēnsū omnium per dēsuētūdinem **abrogentur**.

판본 철자: Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod dicitur moribus constitutum. nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis? quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur.

D. 1.3.32.1 (Iulianus libro LXXXIIII digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 6쪽. 각주 13 「sic F¹S, LXXXXIIII F² perperam」, 14 「abrogetur F」 A 판본 스캔

오래된 관습이 법률처럼 지켜지는 데는 까닭이 있다. 이것이 관행으로 세워졌다고 하는 법이다. 법률 자체도 인민의 판단으로 받아들여졌다는 것 말고 다른 까닭으로 우리를 구속하지 않으므로, 인민이 아무 글 없이 승인한 것도 마땅히 모두를 구속할 것이다. 인민이 투표로 뜻을 밝히든 일과 행동 자체로 밝히든 무슨 차이가 있겠는가? 그러므로 법률이 입법자의 투표로만이 아니라 모든 사람의 말없는 합의로, 쓰지 않음으로써 폐지된다는 것도 아주 옳게 받아들여졌다.

inveterāta 오래된 · nōn immeritō 까닭 없지 않게 · mōribus 관행으로(3변화 탈격 복수)

cum … teneant ~하므로(cum + 접속법: 이유) · quam quod ~라는 것 말고

quid interest … dēclāret an 밝히든 ~든 무슨 차이인가(간접의문 + 접속법) · lēgis lātōris 입법자의

ut … abrogentur 폐지된다는 것(ut절 + 접속법) · dēsuētūdinem 쓰지 않음(3변화 4격)

꼴 하나

cum + 접속법 = 「~이므로」

이유 · 양보 · 상황의 cum

1. cum이 접속법을 받으면 「~이므로(이유)」「~인데도(양보)」「~했을 때(상황)」 가운데 하나다.
2. 어느 뜻인지는 주절과의 관계로 정한다. 율리아누스의 cum … teneant는 이유다.
3. 전치사 cum(8장, + 탈격)과 꼴이 같다. 뒤에 탈격 명사가 오는지, 동사가 오는지 본다.

Cum reus absit iūdicium differtur.피고인이 없으므로 재판이 미루어진다.

Cum servus fūgerit dominus quaerit.노예가 도망쳤으므로 주인이 찾는다.

한국이라면? ≠ 관습법 · 민법 제1조

민법 제1조는 「법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고」라고 하여 관습법을 법률 다음 순서에 둔다. 율리아누스는 쓰지 않음으로써 법률이 폐지된다고까지 말한다.

---

13 **trānsitus** trānsitus, trānsitūs trān·si·tus **통행, 지나감; 넘어감** ★

남성 4변화

복원 고전 [ˈtrãː.sɪ.tʊs]

교회 [ˈtran.si.tus]

trānseō(건너가다)에서 왔다. 이 장 사건의 「사람이 많이 지나는 곳(trānsitus frequēns)」이 공간의 통행이고, 상속에서는 한 순위에서 다음 순위로 「넘어감」이다.

쉬운 예 Hīc trānsitus frequēns est.
여기는 통행이 잦다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Hīc	부사	여기는
trānsitus	1격 단수 남성(4변화)	통행이
frequēns	1격 단수(3변화 형용사)	잦다
est	sum 현재 3인칭 단수	~이다

원문

> In plūrium hērēdum gradibus hoc servandum est, ut, sī testāmentum **prōferātur**, prius ā scrīptīs **incipiātur**, deinde trānsitus fiat ad eōs ad quōs lēgitima hērēditās pertinet, etiamsī īdem sit, ad quem utrōque modō pertineat: nam hoc gradātim cōnsequitur, ut prius ex testāmentō dēlātam, deinde lēgitimam **repudiet**.
>
> 판본 철자: In plurium heredum gradibus hoc servandum est, ut, si testamentum proferatur, prius a scriptis incipiatur, deinde transitus fiat ad eos ad quos legitima hereditas pertinet, etiamsi idem sit, ad quem utroque modo pertineat: nam hoc gradatim consequitur, ut prius ex testamento delatam, deinde legitimam repudiet.
>
> D. 29.2.70 pr. (Paulus libro quinquagesimo septimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』 404쪽 A 판본 스캔
>
> 상속인의 순위가 여럿일 때는 이것을 지켜야 한다. 유언장이 제출되면 먼저 유언에 적힌 상속인에서 시작하고, 그다음에 법정상속이 속하는 사람들에게 넘어간다. 두 길로 같은 사람에게 돌아가는 경우에도 그렇다. 그러면 그 사람은 차례대로, 먼저 유언으로 주어진 상속을, 그다음에 법정상속을 포기하게 되기 때문이다.
>
> plūrium hērēdum gradibus 여러 상속인 순위에서 servandum est 지켜야 한다(동형사)
> ut … incipiātur … fiat ~하도록(ut + 접속법 현재: 지켜야 할 내용) prōferātur 제출되면(접속법 현재 수동)
> ā scrīptīs 유언에 적힌 사람들에서 etiamsī … sit 비록 ~이라도
> dēlātam (상속을) 주어진(완료분사 4격 — hērēditātem 생략) repudiet 포기하다(접속법 현재)

꼴 하나

trānsitus · trānsitūs

4변화 남성 — 2격이 -ūs

1. 사전형 2격이 -ūs면 4변화다(8장). 1격 -us와 장음으로만 갈린다.
2. in trānsitū(지나가는 길에)의 -ū는 4변화 탈격이다(Inst. 1.5.2, 이 장 ut).
3. 완료분사 꼴(trānsitum)에서 만든 -tus 명사는 대개 4변화다. cāsus · ūsus · ēventus.

In trānsitū servus manūmittitur.노예가 지나가는 길에 해방된다.

Trānsitūs frequentēs sunt.통행이 잦다.

---

14 **prōferō** prōferō, prōferre, prōtulī, prōlātum prō·fe·rō **내놓다, 제출하다; (판결을) 내리다** ★★

불규칙 동사(ferō 합성)

복원 고전 [ˈproːˌfɛˌroː]

교회 [ˈprɔːˌfeˌro]

prō(앞으로) + ferō(나르다, 12장)다. 유언장 · 증서를 「제출하다」, 판결을 「내리다(sententiam prōferre)」에 쓴다. 이 장 「음악 속 법정」 Dies irae 5연의 「기록된 책이 제출되리라(prōferētur)」도 이 동사다.

쉬운 예

Hērēs testāmentum prōfert.

상속인이 유언장을 제출한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Hērēs	1격 단수(3변화)	상속인이
testāmentum	4격 단수 중성	유언장을
prōfert	현재 3인칭 단수(불규칙)	제출한다

원문

> Iūdicibus dē iūre dubitantibus praesidēs respondēre solent: dē factō cōnsulentibus nōn dēbent praesidēs cōnsilium impertīre, vērum iubēre eōs prout religiō suggerit sententiam **prōferre**: haec enim rēs nōnnumquam īnfāmat et māteriam grātiae vel ambitiōnis tribuit.
>
> 판본 철자: Iudicibus de iure dubitantibus praesides respondere solent: de facto consulentibus non debent praesides consilium impertire, verum iubere eos prout religio suggerit sententiam proferre: haec enim res nonnumquam infamat et materiam gratiae vel ambitionis tribuit.
>
> D. 5.1.79.1 (Ulpianus libro quinto de officio proconsulis) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』77쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 재판관들이 법에 관해 의심하면 총독들은 대개 답해 준다. 그러나 사실에 관해 묻는 재판관에게는 조언을 주어서는 안 되고, 양심이 이끄는 대로 판결을 내리라고 명해야 한다. 그런 일은 때때로 평판을 더럽히고 정실이나 청탁의 빌미를 주기 때문이다.
>
> dubitantibus 의심하는(현재분사 3격 복수) cōnsulentibus 묻는(현재분사 3격 복수) impertīre 나누어 주다 iubēre eōs … prōferre 그들이 내리도록 명하다(4격 + 부정사) prout ~대로 religiō 양심 · 신의 īnfāmat 평판을 더럽힌다 ambitiōnis 청탁의

꼴 하나

prōferō · prōferre · prōtulī · prōlātum

ferō의 합성어 — 주요형 넷이 제각각

1. ferō(나르다)는 tulī · lātum으로 어간이 바뀐다(12장). 합성어 prōferō도 그대로 따른다.
2. 현재는 prōfert(3인칭 단수)처럼 연결 모음 없이 붙는다. 미래 수동은 prōferētur.
3. 넷째 꼴 prōlātum은 ferō의 lātum을 그대로 물려받았다. tulī · lātum은 ferō 어간과 뿌리가 다르다.

Iūdex sententiam prōtulit.재판관이 판결을 내렸다.

Testāmentum prōferētur.유언장이 제출될 것이다.

---

15 **contineō** contineō, continēre, continuī, contentum con·**ti**·ne·ō **담다, 포함하다; 붙잡아 두다** ★★

2활용

복원 고전 [kɔnˈtɪ.ne.oː]

교회 [konˈtiː.ne.o]

con(함께) + teneō(쥐다, 4장)다. 합성되면서 e가 i로 바뀌었다.『학설휘찬』50권 16장은「X라는 이름에 Y도 포함된다(appellātiōne X … continētur)」는 문장으로 가득하다.

쉬운 예 Hōc librō tōtum iūs continētur.
이 책에 법 전체가 담겨 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Hōc librō	탈격 단수 남성	이 책에
tōtum	1격 단수 중성	전체
iūs	1격 단수 중성(3변화)	법이
continētur	현재 수동 3인칭 단수	담겨 있다

원문

> Iūstā interpretātiōne recipiendum est, ut appellātiōne 'fīliī', sīcutī fīliam familiās **continērī** saepe respondēbimus, ita et nepōs **videātur** comprehendī, et 'patris' nōmine avus quoque dēmōnstrārī **intellegātur**.
>
> 판본 철자: Iusta interpretatione recipiendum est, ut appellatione 'filii', sicuti filiam familias contineri saepe respondebimus, ita et nepos videatur comprehendi, et 'patris' nomine avus quoque demonstrari intellegatur.
>
> D. 50.16.201 (Iulianus libro octagensimo primo digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』865쪽.
>
> 각주 7「respondimus edd.」— 옛 판들은 완료 respondimus(「답했다」) A 판본 스캔
>
> 올바른 해석으로 받아들여야 할 것은 이렇다.「아들」이라는 이름에 가장 아래의 딸이 포함된다고 우리가 자주 답할 것이듯이, 손자도 포함된다고 보고,「아버지」라는 이름으로 할아버지도 가리켜진다고 이해하는 것이다.
>
> recipiendum est 받아들여야 한다(동형사) appellātiōne 이름으로(3변화 탈격)
>
> fīliam … continērī 딸이 포함된다고(대격부정사) respondēbimus 답할 것이다(미래)
>
> ut … videātur … intellegātur ~하도록(ut + 접속법) comprehendī 포함되다(수동 부정사) avus 할아버지

꼴 하나

appellātiōne X continētur Y

「X라는 이름에 Y가 포함된다」

1. 수동 continētur의 주어 Y는 1격이다.「X라는 이름」은 탈격 appellātiōne + 2격 X.
2. 대격부정사로 넣으면 Y가 4격, 동사가 continērī가 된다(fīliam … continērī).
3. 법률 용어의 범위를 정하는 정의 문장의 기본꼴이다(50권 16장).

Appellātiōne fīliī nepōs continētur.아들이라는 이름에 손자가 포함된다.

Putō fīliam continērī.나는 딸이 포함된다고 생각한다.

---

16 **lateō** lateō, latēre, latuī la·te·ō **숨어 있다, 드러나지 않다** ★

2활용(수동 · 목적분사 없음)

복원 고전 [ˈɬa.te.oː]

교회 [ˈlaː.te.o]

영어 latent의 뿌리다. 자동사라 수동과 넷째 주요형이 없다. 이 장「음악 속 법정」의「숨은 것은 무엇이든 드러나리라(Quidquid latet, appārēbit)」에 나온다.

쉬운 예 Fūr in vīllā latet.
도둑이 농가에 숨어 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fūr	1격 단수 남성(3변화)	도둑이
in vīllā	in + 탈격 단수	농가에
latet	현재 3인칭 단수	숨어 있다

원문

Congruit bonō et gravī praesidī cūrāre, ut pācāta atque quiēta prōvincia sit quam regit. Quod nōn difficile obtinēbit, sī sollicitē **agat**, ut malīs hominibus prōvincia **careat** eōsque conquīrat: nam et sacrilegōs latrōnēs plagiāriōs fūrēs conquīrere dēbet et prout quisque **dēlīquerit** in eum animadvertere, receptōrēsque eōrum coercēre, sine quibus latrō diūtius latēre nōn potest.

판본 철자: Congruit bono et gravi praesidi curare, ut pacata atque quieta provincia sit quam regit. quod non difficile obtinebit, si sollicite agat, ut malis hominibus provincia careat eosque conquirat: nam et sacrilegos latrones plagiarios fures conquirere debet et prout quisque deliquerit in eum animadvertere, receptoresque eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest.

D. 1.18.13 pr. (Ulpianus libro septimo de officio proconsulis) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』16쪽. 각주 7「proconsulis F」 A 판본 스캔

훌륭하고 진중한 총독이라면 자기가 다스리는 속주가 평온하고 조용하도록 힘써야 마땅하다. 속주에서 나쁜 사람들이 없어지도록 부지런히 애쓰고 그들을 찾아낸다면 이는 어렵지 않게 이룰 것이다. 그는 신전 도둑, 강도, 사람 납치범, 절도범을 찾아내고 각자 저지른 대로 벌해야 하며, 그들을 숨겨 주는 자들도 다스려야 한다. 그들 없이는 강도가 오래 숨어 있을 수 없다.

congruit 어울린다 · 마땅하다(비인칭) cūrāre ut … sit ~하도록 힘쓰다(ut + 접속법) sī sollicitē agat 부지런히 애쓰면(접속법 현재) careat 없게 되다(+탈격) plagiāriōs 사람 납치범들을 prout … dēlīquerit 저지른 대로(접속법 완료) animadvertere in ~을 벌하다 receptōrēs 숨겨 주는 자들

꼴 하나

latēre nōn potest

2활용 부정사 -ēre + possum

1. 2활용은 부정사가 긴 -ēre다(latēre). 3활용 짧은 -ere(agere)와 장음으로 갈린다.
2. possum(9장) 뒤의 부정사는 「~할 수 있다」. nōn potest latēre = 숨어 있을 수 없다.
3. 2활용 접속법 현재는 -eat · -eant다(lateat). 1활용 -et과 헷갈리지 않는다.

Fūr diū latēre nōn potest.도둑은 오래 숨어 있을 수 없다.

Nēmō scit ubi fūr lateat.도둑이 어디 숨어 있는지 아무도 모른다.

---

17 **appāreō** appāreō, appārēre, appāruī, appāritum ap·pā·re·ō **드러나다, 분명하다** ★★

2활용

복원 고전 [ap'paːre.oː]

교회 [ap'paːre.o]

ad + pāreō(나타나다, 13장)다. 비인칭 appāret는 「~이 분명하다」로, 법률가가 사실이 증명되었는지를 말할 때 쓴다. 뒤에 간접의문(cuius … perierit)이나 대격부정사가 온다.

쉬운 예

Appāret servum occīsum esse.
노예가 살해된 것이 분명하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Appāret	비인칭 현재 3인칭 단수	분명하다
servum	4격 단수 남성 — 대격부정사의 주어	노예가
occīsum esse	완료 수동 부정사(남성 4격)	살해되었다는 것이

원문

> Sed sī plūrēs servum percusserint, utrum omnēs quasi occīderint **teneantur**, videāmus. Et sī quidem appāret cuius ictū **perierit**, ille quasi occīderit tenētur: quod sī nōn appāret, omnēs quasi occīderint tenērī Iūliānus ait, et sī cum ūnō **agātur**, cēterī nōn līberantur: nam ex lēge Aquiliā quod alius praestitit, alium nōn relevat, cum sit poena.
>
> 판본 철자: Sed si plures servum percusserint, utrum omnes quasi occiderint teneantur, videamus. et si quidem apparet cuius ictu perierit, ille quasi occiderit tenetur: quod si non apparet, omnes quasi occiderint teneri Iulianus ait, et si cum uno agatur, ceteri non liberantur: nam ex lege Aquilia quod alius praestitit, alium non relevat, cum sit poena.
>
> D. 9.2.11.2 (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』126쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 그런데 여러 사람이 노예를 쳤다면, 모두가 죽인 사람으로서 책임지는지 보자. 누구의 일격으로 죽었는지 드러나면 그 사람이 죽인 사람으로서 책임진다. 드러나지 않으면 모두가 죽인 사람으로서 책임진다고 율리아누스는 말한다. 한 사람을 상대로 소송해도 나머지는 풀려나지 않는다. 아퀼리우스법에서는 한 사람이 치른 것이 다른 사람을 벗어나게 하지 않기 때문이다. 그것이 벌이므로.
>
> percusserint 쳤다면(접속법 완료) utrum … teneantur 책임지는지(간접의문)
>
> quasi occīderint 죽인 것처럼 · 죽인 사람으로서(quasi + 접속법)
>
> cuius ictū perierit 누구의 일격으로 죽었는지(간접의문, pereō 접속법 완료)
>
> omnēs … tenērī 모두가 책임진다고(대격부정사) agātur 소송하면(비인칭 수동 · 접속법)
>
> praestitit · relevat 치렀다 · 벗어나게 한다 cum sit poena 벌이므로(이유 cum)

꼴 하나

appāret cuius ictū perierit

간접의문 — 의문사 + 접속법

1. 「누구의 일격으로 죽었는가?」(Cuius ictū periit?)를 다른 문장 속에 넣으면 동사가 접속법이 된다.
2. perierit는 pereō의 접속법 완료다. 주절 appāret가 현재이고 죽은 일이 앞서므로 완료.
3. 「~인지 아닌지」는 utrum … an, 또는 -ne로 묻는다(utrum … teneantur).

Nōn appāret quis occīderit.누가 죽였는지 드러나지 않는다.

Quaerimus utrum servus fūgerit.우리는 노예가 도망쳤는지 묻는다.

한국이라면? ≠ 가해자 불명의 공동불법행위 · 민법 제760조 제2항

민법 제760조 제2항은 「공동 아닌 수인의 행위중 어느 자의 행위가 그 손해를 가한 것인지를 알 수 없는 때에도」 연대 책임을 지운다. 모두에게 책임을 지우는 점은 율리아누스와 같다. 효과는 다르다. 아퀼리우스법 소송은 벌이라 한 사람이 치러도 나머지가 벗어나지 못하지만, 민법은 손해를 연대하여 배상하게 한다.

---

18 **inultus** inultus, inulta, inultum i·**nul**·tus **벌받지 않은, 보복받지 않은** ★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ɪˈnʊɬ.tʊs]

교회 [iˈnul.tus]

in(아님) + ultus(ulcīscor「앙갚음하다」의 완료분사)다.『학설휘찬』에는 피상속인의 죽음을 벌하지 않은 채(inulta mors) 둔 상속인이 불이익을 받는 사안에 나온다. Dies irae 6연「Nīl inultum remanēbit」.

쉬운 예

Iniūria inulta nōn manēbit.

불법은 벌받지 않은 채 남지 않을 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iniūria	1격 단수 여성	불법은
inulta	1격 단수 여성(형용사)	벌받지 않은 채
nōn	부정어	아니
manēbit	maneō 미래 3인칭 단수	남을 것이다

원문

> Sī cui crīmen **obiciātur**, praecēdere dēbet crīmen subscrīptiō. Quae rēs ad id inventa est, nē facile quis **prōsiliat** ad accūsātiōnem, cum **sciat** inultam sibi accūsātiōnem nōn futūram.
>
> 판본 철자: Si cui crimen obiciatur, praecedere debet crimen subscriptio. quae res ad id inventa est, ne facile quis prosiliat ad accusationem, cum sciat inultam sibi accusationem non futuram.
>
> D. 48.2.7 pr. (Ulpianus libro septimo de officio proconsulis) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』791쪽.
>
> 각주 8「in ins. F²」(debet 뒤) A 판본 스캔
>
> 누구에게 죄를 씌울 때에는 고발인의 서명이 죄(의 고발)보다 앞서야 한다. 이 제도는 누구든 쉽게 고발에 뛰어들지 않도록 고안되었다. 자기 고발이 벌 없이 끝나지 않으리라는 것을 알기 때문이다.
>
> sī cui 누구에게(cui = alicui) obiciātur 씌워지면(접속법 현재 수동)
>
> subscrīptiō 고발인의 서명(책임을 지겠다는 표시) inventa est 고안되었다
>
> nē … prōsiliat 뛰어들지 않도록(목적) cum sciat 알기 때문에(이유 cum)
>
> inultam … nōn futūram 벌 없이 끝나지 않으리라고(미래 부정사 futūram esse의 대격부정사)

꼴 하나

inultam … nōn futūram (esse)

미래 부정사의 대격부정사

1. 「~일 것이라고」는 미래 부정사로 쓴다. sum의 미래 부정사는 futūrum esse(또는 fore).
2. futūram은 주어 accūsātiōnem(여성 4격)에 맞춘 꼴이다. esse는 흔히 생략한다.
3. 형용사 inultam도 술어라서 4격 여성이다. 대격부정사 안에서는 모두 4격으로 맞춘다.

Sciō iniūriam inultam nōn futūram.나는 불법이 벌받지 않은 채 끝나지 않으리라는 것을 안다.

Mors servī inulta est.노예의 죽음은 벌받지 않았다.

---

19 **cēnseō** cēnseō, cēnsēre, cēnsuī, cēnsum cēn·se·ō **의견을 내다, 판단하다; (원로원이) 의결하다** ★★

2활용

복원 고전 ['kẽː.se.oː]

교회 ['ʧɛn.se.o]

감찰관(cēnsor)이 시민의 재산과 품행을 「평가하는」 일이 본뜻이다. 원로원 의결은 「Senātus cēnsuit, nē …」처럼 이 동사로 시작하는 일이 많다. Dies irae 6연의 다른 읽기 cēnsēbit도 이 동사다(이 장 「음악 속 법정」).

쉬운 예

Senātus cēnsuit nē servī arma habērent.

원로원은 노예들이 무기를 갖지 못하도록 의결했다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Senātus	1격 단수 남성(4변화)	원로원은
cēnsuit	완료 3인칭 단수	의결했다
nē	접속사(부정 목적)	~하지 못하도록
servī	1격 복수 남성	노예들이
arma	4격 복수 중성	무기를
habērent	habeō 접속법 미완료 3인칭 복수	갖다

원문

> Senātus cēnsuit, nē quisquam eōrum, ā quibus quid fiscō petētur, alia īnstrūmenta dēlātōrī **cōgātur** ēdere, quam quae ad eam causam **pertinērent**, ex quā sē dēferre professus est.
>
> 판본 철자: Senatus censuit, ne quisquam eorum, a quibus quid fisco petetur, alia instrumenta delatori cogatur edere, quam quae ad eam causam pertinerent, ex qua se deferre professus est.
>
> D. 2.13.3 (Mauricianus libro secundo de poenis) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』26쪽. 각주 11「Modestinus Hal.」(할로안더판의 저자 표기), 12「esset F altero loco」 A 판본 스캔
>
> 원로원은 이렇게 의결했다. 국고를 위해 무엇이 청구될 상대방 가운데 누구도, 밀고자가 고발하겠다고 밝힌 바로 그 사건에 관계된 것 말고 다른 문서를 밀고자에게 내보이도록 강제되지 않는다.
>
> cēnsuit 의결했다(완료) nē quisquam … cōgātur 누구도 강제되지 않도록(접속법 현재 수동) fiscō 국고를 위해(3격) petētur 청구될 것이다(미래 수동) dēlātōrī 밀고자에게 ēdere 내보이다(부정사) pertinērent 관계되는(관계절 접속법 미완료) professus est 공언했다(탈형 완료)

꼴 하나

cēnsuit nē + 접속법

의결 · 명령 내용의 ut/nē절

1. 「~하라고/하지 말라고 의결했다 · 명했다」는 ut/nē + 접속법으로 쓴다. 대격부정사가 아니다.
2. 대격부정사는 「~라고 말했다(사실 전달)」, ut/nē절은 「~하도록 했다(의지)」다.
3. 과거 cēnsuit 뒤에는 원칙상 미완료 접속법이 온다(habērent). 원문은 현재 cōgātur를 썼다 — 규칙이 늘 지켜지지는 않는다.

Senātus cēnsuit ut reus audīrētur.원로원은 피고인의 말을 들으라고 의결했다.

Cēnseō reum absolvendum esse.나는 피고인을 무죄 방면해야 한다고 판단한다.

---

20 **sedeō** sedeō, sedēre, sēdī, sessum se·de·ō **앉다; (재판관이) 법정을 열다** ★★

2활용

복원 고전 [ˈsɛ.de.oː]

교회 [ˈseː.de.o]

Wiktionary는 「회의 · 법정에 앉다, 법정을 열다, 주재하다」 뜻을 함께 싣는다. 재판관은 앉아서 재판한다. Dies irae 6연 「Iūdex ergō cum sedēbit」(재판관이 앉으실 때)가 미사경본의 읽기다(이 장 「음악 속 법정」).

쉬운 예

Iūdex prō tribūnālī sedet.
재판관이 재판석에 앉아 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성	재판관이
prō tribūnālī	prō + 탈격 단수	재판석에
sedet	현재 3인칭 단수	앉아 있다

원문

Dē vī prīvātā damnātī pars tertia bonōrum ex lēge Iūliā pūblicātur et cautum est, nē senātor sit, nē decuriō, aut ūllum honōrem **capiat**, nēve in eum ōrdinem **sedeat**, nēve iūdex sit: et vidēlicet omnī honōre quasi īnfāmis ex senātūs cōnsultō carēbit.

판본 철자: De vi privata damnati pars tertia bonorum ex lege Iulia publicatur et cautum est, ne senator sit, ne decurio, aut ullum honorem capiat, neve in eum ordinem sedeat, neve iudex sit: et videlicet omni honore quasi infamis ex senatus consulto carebit.

D. 48.7.1 pr. (Marcianus libro quarto decimo institutionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』801쪽. 각주 9「in XIIII ordinibus Cuiacius」— 쿠야키우스는「(기사 신분의) 14열 좌석에」로 고쳐 읽었다 A 판본 스캔

사적 폭력으로 유죄 판결을 받은 사람은 율리우스법에 따라 재산의 3분의 1이 몰수된다. 그리고 그가 원로원 의원도 도시 참사회원도 되지 못하고, 어떤 관직도 맡지 못하며, 그 신분의 자리에 앉지 못하고, 재판관이 되지 못하도록 정해져 있다. 그는 원로원 의결에 따라 파렴치자로서 모든 명예를 잃게 될 것이다.

dē vī prīvātā damnātī 사적 폭력으로 유죄 판결을 받은 자의(2격) pūblicātur 몰수된다
cautum est nē … sit ~하지 못하도록 정해져 있다 decuriō 도시 참사회원 nēve ~도 하지 않도록
in eum ōrdinem sedeat 그 신분(의 자리)에 앉다(접속법 현재) quasi īnfāmis 파렴치자로서
carēbit 잃게 될 것이다(+탈격)

꼴 하나

nē … sit, nēve … sedeat

금지 조항을 nē · nēve로 잇는다

1. 법률이「~하지 못한다」를 늘어놓을 때 첫 금지는 nē, 이어지는 금지는 nēve(= et nē)로 잇는다.
2. 동사는 모두 접속법 현재다(sit · capiat · sedeat). cautum est의 내용이기 때문이다.
3. sedeō의 접속법 현재는 sedeat다. 2활용은 -ea-, 1활용은 -e-(servet)가 표지다.

Cautum est nē iūdex sedeat nēve sententiam dīcat.그가 재판관으로 앉지도 판결을 말하지도 못하도록 정해져 있다.

Iūdicēs sedent.재판관들이 앉아 있다.

사건 · 이발사와 공놀이

로마의 길가. 몇 사람이 공놀이를 하는데 한 사람이 공을 세게 쳤다. 공이 마침 면도하던 이발사의 손을 때렸고, 손에 든 면도칼이 노예의 목을 베었다.

죽은 노예의 주인은 아퀼리우스법으로 배상을 받으려 한다. 상대는 공을 친 사람일 수도, 이발사일 수도 있다. 목을 내맡긴 쪽 사정도 따져 볼 만하다.

누가 책임지는가? 이발사가 의자를 놓은 자리가 답을 바꾸는가? 목을 맡긴 사람 쪽에도 탓이 있는가?

▼ 원문과 답 보기

Item Mela scrībit, sī, cum pilā quīdam **lūderent**, vehementius quis pilā percussā in tōnsōris manūs eam **dēiēcerit** et sīc servī, quem tōnsor habēbat, gula **sit praecīsa** adiectō cultellō: in quōcumque eōrum culpa sit, eum lēge Aquiliā **tenērī**. Proculus in tōnsōre **esse culpam**: et sānē sī ibi tondēbat,

ubi ex cōnsuētūdine lūdēbātur vel ubi trānsitus frequēns erat, est quod eī **imputētur**: quamvīs nec illud male **dīcātur**, sī in locō perīculōsō sellam habentī tōnsōrī sē quis commīserit, ipsum dē sē **querī dēbēre**.

판본 철자: Item Mela scribit, si, cum pila quidam luderent, vehementius quis pila percussa in tonsoris manus eam deiecerit et sic servi, quem tonsor habebat, gula sit praecisa adiecto cultello: in quocumque eorum culpa sit, eum lege Aquilia teneri. Proculus in tonsore esse culpam: et sane si ibi tondebat, ubi ex consuetudine ludebatur vel ubi transitus frequens erat, est quod ei imputetur: quamvis nec illud male dicatur, si in loco periculoso sellam habenti tonsori se quis commiserit, ipsum de se queri debere.

D. 9.2.11 pr. (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 126쪽. 각주 2 「habebat] radebat edd. cum B」(옛 판들은 「면도하던」), 3 「praecisadiecto F, praecisa deiecto vel praecisa adiecto dett., praecisa adacto edd.」, 4 「illum F」 A 판본 스캔

또 멜라는 이렇게 쓴다. 몇 사람이 공놀이를 하는데 누가 공을 더 세게 쳐서 공을 이발사의 손에 떨어뜨렸고, 그래서 이발사가 (면도하고) 있던 노예의 목이 면도칼에 닿아 베였다면, 그들 가운데 누구든 과실이 있는 사람이 아퀼리우스법으로 책임진다. 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고 한다. 늘 공놀이를 하던 곳이나 사람이 많이 지나다니던 곳에서 면도했다면 과연 그에게 돌릴 만한 것이 있다. 다만 위험한 곳에 의자를 둔 이발사에게 누가 몸을 맡겼다면 그 사람은 자기 자신을 탓해야 한다는 말도 틀리지 않다.

Mela 멜라(1세기 초 법률가 — 울피아누스가 인용) cum … lūderent 놀고 있을 때(cum + 접속법 미완료 — 상황)

vehementius 더 세게(비교급 부사) pilā percussā 공이 쳐져서(절대 탈격 — 12장)

dēiēcerit 떨어뜨렸다면(sī + 접속법 완료) habēbat (손님으로) 두고 있었다

gula sit praecīsa 목이 베였다면(접속법 완료 수동) adiectō cultellō 면도칼이 닿아(절대 탈격)

in quōcumque … culpa sit 누구에게든 과실이 있으면 eum … tenērī 그가 책임진다고(대격부정사)

tondēbat 면도하고 있었다(미완료) lūdēbātur 공놀이가 벌어지곤 했다(비인칭 수동)

est quod eī imputētur 그에게 돌릴 만한 것이 있다(관계절 접속법)

quamvīs nec … dīcātur ~라는 말도 틀리지 않지만(양보) sellam habentī tōnsōrī 의자를 둔 이발사에게(현재분사 3격)

sē … commīserit 몸을 맡겼다면 ipsum … querī dēbēre 그 사람 자신이 탓해야 한다고(대격부정사)

법률가의 답

멜라는 셋 가운데 과실이 있는 쪽이 아퀼리우스법으로 책임진다고 했다.
프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고 보았다. 늘 공놀이를 하거나 사람이 많이 지나는 곳에서 면도했다면 그를 탓할 만하다. 울피아누스는 덧붙인다. 위험한 곳에 의자를 둔 이발사에게 몸을 맡긴 사람은 자기 자신을 탓해야 한다는 말도 틀리지 않다.

문법 짚기

- 법률가 셋의 말이 모두 대격부정사다. eum … tenērī(멜라), in tōnsōre esse culpam(프로쿨루스 — ait 생략), ipsum dē sē querī dēbēre(울피아누스가 전하는 견해). 4격 주어를 먼저 찾는다.
- 사실관계는 sī + 접속법 완료(dēiēcerit · sit praecīsa · commīserit)로 적었다. 「~했다면」의 일반 가정이다.
- cum … lūderent는 상황의 cum이다. 공놀이가 진행 중이던 과거 상황을 배경으로 그리므로 미완료 접속법이다. 누군가 공을 세게 쳐 이발사의 손에 떨어뜨린 일(dēiēcerit)은 그 배경 속에서 일어났다.
- est quod eī imputētur는 관계절 접속법이다. 「돌릴 수 있는 그런 것이 있다」 — 확정이 아니라 판단의 여지를 남긴다.
- 10장 공놀이 사건(D. 9.2.52.4)은 같은 공놀이인데 결론이 반대였다. 그 사건에는 과실보다 우연이 무거웠다. 이 사건에서는 이발사의 자리가 과실을 만든다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · Ignōrantia iūris nōn excūsat

Ignōrantia iūris nōn excūsat. 영미 보통법

이 꼴 그대로는 로마 원전에 없다. 이 책의 격언 대장이 확인한 가장 이른 꼴은 블랙스톤『영국법 주해』4권(1769) 27쪽의「Ignorantia juris, quod quisque tenetur scire, neminem excusat」다. 블랙스톤은 이것이「로마인의 격언이었던 것처럼 우리 법의 격언이기도 하다」고 쓰고, 각주에 Plowden 보고서 343쪽과『학설휘찬』22.6.9를 든다. Plowden 쪽은 이 책에서 대조하지 않았다.

뿌리인 파울루스의 문장은「법의 부지는 각자에게 해가 되고 사실의 부지는 해가 되지 않는다」는 규칙이다. 그러나 바로 다음 문장에서 25세 미만인 사람은 법을 몰라도 된다고 하고, 몇몇 사건의 여성도 그렇다고 한다. 예외를 잘라 내고「로마 원칙」으로 인용하면 원문과 달라진다.

중세 교회법의『제6서』규칙 13은「사실의 부지는 면책하고, 법의 부지는 면책하지 않는다」로 줄였다. 이 책이 대조한 문헌 가운데 excūsat라는 동사로 적은 가장 이른 꼴이다.

> Rēgula est iūris quidem ignōrantiam cuique nocēre, factī vērō ignōrantiam nōn nocēre. Videāmus igitur, in quibus speciēbus locum habēre possit, ante praemissō quod minōribus vīgintī quīnque annīs iūs ignōrāre permissum est. Quod et in fēminīs in quibusdam causīs propter sexūs īnfirmitātem dīcitur: et ideō sīcubi nōn est dēlictum, sed iūris ignōrantia, nōn laeduntur. Hāc ratiōne sī minor vīgintī quīnque annīs fīliō familiās crēdiderit, subvenītur eī, ut nōn videātur fīliō familiās crēdidisse.D. 22.6.9 pr. (Paulus libro singulari de iuris et facti ignorantia) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』294쪽. 각주 1「sed del.」(iuris ignorantia 앞) A 판본 스캔
>
> 법의 부지는 각자에게 해가 되지만 사실의 부지는 해가 되지 않는다는 것이 규칙이다. 그러면 이것이 어떤 경우에 적용되는지 보자. 먼저 말해 둘 것은, 25세 미만인 사람에게는 법을 모르는 것이 허용된다는 점이다. 몇몇 사건에서는 여성도 성별의 연약함 때문에 그렇다고 한다. 그래서 불법행위가 아니라 법의 부지만 있는 곳에서는 그들이 해를 입지 않는다. 이런 이유로 25세 미만인 사람이 가장 아래의 아들에게 돈을 빌려주었다면, 그 사람을 구제하여 가장 아래의 아들에게 빌려준 것으로 보지 않는다.

> Ignōrantia factī, nōn iūris, excūsat.VI 5.12 reg. 13 · Friedberg, Corpus Iuris Canonici II(Leipzig 1881; 1955 사진 재인쇄) col. 1122. 쪽머리「LIB. V. TIT. XII. DE REGULIS IURIS」 A 판본 스캔
>
> 사실의 부지는 면책하고, 법의 부지는 면책하지 않는다.

> Ignōrantia iūris, quod quisque tenētur scīre, nēminem excūsatBlackstone, Commentaries on the Laws of England IV (Oxford 1769) 27 · 초판 4권(속표지 M.DCC.LXIX — B1 쪽 대조 ✅). 이탤릭 라틴어 뒤에「is as well the maxim of our own law, as it was of the Roman」. 각주 z「Plowd. 343.」· a「Ff. 22. 6. 9.」. long s(ſ)는 s로 옮겼다 A 판본 스캔
>
> 누구나 알아야 할 것인 법을 모르는 것은 아무도 면책하지 않는다.

한국이라면? · 법률의 착오 — 파울루스의 규칙과 형법 제16조

격언의 뿌리를 한국 조문에 대 본다. 형법은 2026. 10. 2. 시행본, 민법은 2026. 3. 17. 시행본(국가법령정보센터 2026-10-21 조회)이다. = ≠ + 는 조문 문언 비교이고, 조문을 어떻게 해석하는지는 다루지 않는다.

	로마 원문	한국 조문	차이
≠	iūris ignōrantiam cuique nocēre(D. 22.6.9 pr.) — 예외는 25세 미만 · 몇몇 사건의 여성	형법 제16조「자기의 행위가 법령에 의하여 죄가 되지 아니하는 것으로 오인한 행위는 그 오인에 정당한 이유가 있는 때에 한하여 벌하지 아니한다」	형법은 사람의 범주가 아니라「정당한 이유」로 예외를 정한다. 누구든 이유가 있으면 벌하지 않는다.

=	factī vērō ignōrantiam nōn nocēre(D. 22.6.9 pr.) — 단 아주 큰 부주의가 있으면 보호하지 않는다 (같은 단편 §2)	형법 제13조「죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다」	사실을 몰랐으면 해가 되지 않는다는 점은 같다. 제13조 단서는 법률에 특별한 규정이 있으면 예외로 한다.
+	error in iūre ≠ factī ignōrantia(D. 22.6.2) — 법과 사실을 다른 자리에 둔다	민법 제109조 제1항「법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다」	민법 제109조 문언은 착오가 사실에 관한 것인지 법에 관한 것인지 가르지 않는다. 구별은 조문 밖, 해석의 몫이다.
+	Iūdicibus dē iūre dubitantibus praesidēs respondēre solent: dē factō … nōn(D. 5.1.79.1)	(대응 조문 없음)	로마의 재판관은 법을 몰라 총독에게 물을 수 있었고, 사실은 스스로 판단해야 했다. 법을 모르는 것이 재판관에게는 허물이 아니었다. 한국에서 재판관이 법 해석 일반을 다른 기관에 묻는 절차는 이 책이 확인한 조문에서 찾지 못했다. 가까운 것은 법률의 위헌 여부가 재판의 전제가 될 때 헌법재판소에 제청하는 길(헌법 제107조 제1항)이다.

형법 제13조 · 제16조, 민법 제109조(국가법령정보센터 현행본, 2026-10-21 조회 — data/kr_sources_ch14.yaml). D. 22.6.9.2「Sed facti ignorantia ita demum cuique non nocet, si non ei summa neglegentia obiciatur」는 Mommsen 1889, 294쪽.

음악 속 법정 · Dies irae 5 · 6연 — 기록이 제출되고, 숨은 것이 드러나리라

「Dies irae(진노의 날)」는 최후의 심판을 노래하는 중세 라틴어 시다. 1570년 이후 로마 미사경본은 이것을 위령 미사의 연송(Sequentia)으로 실었고, 그래서 레퀴엠 곡들에 이 가사가 들어간다. 지은이는 토마스 첼라노라고 전해질 뿐이다(Blume는「Ascribitur Thomae Celanensi」로 적는다).

5 · 6연은 법정 그 자체다. 기록된 책이「제출되고(prōferētur)」, 재판관이「앉으면(sedēbit)」, 숨은 것은「드러나고(appārēbit)」, 아무것도「벌받지 않은 채(inultum)」 남지 않는다. 이 장의 표제어 여섯(prōferō · contineō · sedeō · lateō · appāreō · inultus)이 여섯 줄에 다 나온다.

문법도 이 장의 것이다. In quō tōtum continētur는 직설법 관계절, Unde mundus iūdicētur는「그것으로 세상이 심판받도록」의 접속법 관계절(목적)이다. cum sedēbit는 접속법이 아니라 미래 직설법이다.「~할 때」를 단순히 때로 말하는 cum이다.

1970년 바오로 6세의 미사경본 총지침 40항은 연송을 부활 · 성령강림 밖에서는 임의로 했고, 1988년『Ordo cantus Missae』394항의 위령 미사 노래 목록에는 연송이 없다. Lentini(1984)에 따르면 이 시는『시간 전례』(성무일도) 연중 34주간 찬미가로 옮겨졌다.

Liber scrīptus prōferētur,
기록된 책이 제출되리라.
In quō tōtum continētur,
거기에 모든 것이 담겨 있으니,
Unde mundus iūdicētur.
그것으로 세상이 심판받도록.
Iūdex ergō cum sedēbit,
그러니 재판관이 (심판의 자리에) 앉으실 때,
Quidquid latet, appārēbit,

숨은 것은 무엇이든 드러나고,

Nīl inultum remanēbit.

아무것도 벌받지 않은 채 남지 않으리라.

본문: Missale Romanum(New York: Benziger 1942 — 1920 전형판 계열) [91]쪽(IA missaleromanume00churgoog, n756). 대조: Missale Romanum(Venetiis 1575) 235장 앞면(IA bub_gb_G0ZLvCMC6gwC, n504 — 「Quicquid latet apparebit」). 다른 읽기: C. Blume, Analecta Hymnica 54(Leipzig 1915) no. 178, 269쪽 · 272쪽 교감(IA analectahymnicam5455drev, n296 · n299). 쪽 이미지 대조 2026-10-21. 악보 · 음반은 쓰지 않았다.

다른 읽기: Blume의 AH 54는 6연 1행을 「Iudex ergo cum censebit」로 싣는다. Blume가 채택한 읽기로, 6연을 담은 가장 오랜 두 증거(13세기 말 · 13/14세기의 추기)에 있고 Blume는 이것을 「더 어려운 읽기」로 보아 원래 읽기로 판단했다(「재판관이 감찰관의 직무를 행할 때」). 다른 대부분의 사본과 1570년 이후 미사경본은 sedebit다. AH는 이 밖에 3연 「Tuba mirum sparget sonum」(미사경본 spargens), 7연 「Dum vix iustus sit securus」(미사경본 Cum)로도 미사경본과 다르다.

확인 문제 5

1. 「Proculus in tōnsōre esse culpam.」의 culpam은 무슨 격이고, 왜 그 격인가?

- 1격 — 문장의 주어라서
- **4격 — 부정사 esse의 주어라서**
- 탈격 — in 뒤라서
- 2격 — tōnsōre를 꾸며서

「~라고 말한다」의 내용은 4격 주어 + 부정사로 쓴다(대격부정사). culpam은 esse의 주어이고, 문장의 주어는 Proculus다. in 뒤의 탈격은 tōnsōre다.

2. 「Dominus servum custōdit nē fugiat.」의 fugiat는?

- 직설법 현재 — 「도망친다」
- **접속법 현재 — nē 목적절**
- 미래 — 「도망칠 것이다」
- 명령법 — 「도망쳐라」

nē 뒤의 동사는 접속법이다. 「도망치지 않도록」. 3활용 -iō 동사 fugiō의 접속법 현재 3인칭 단수 fugiat.

3. 「praecēpit ut … pretium dominīs darētur」의 darētur가 미완료 접속법인 까닭은?

- **주절 praecēpit가 과거(이차 시제)라서**
- 수동태라서
- 결과절이라서
- 사실과 반대되는 가정이라서

시제 일치. 주절이 과거면 종속절의 「같은 때 · 뒤의 때」는 미완료 접속법이다.

4. Dies irae 6연 「Iūdex ergō cum sedēbit」에서 cum 뒤에 접속법이 아닌 sedēbit가 온 까닭은?

- cum이 전치사라서
- **「~할 때」를 단순히 때로 말하는 cum은 직설법을 쓸 수 있어서**
- 운율 때문에 틀린 꼴이라서
- sedēbit가 접속법 미완료라서

sedēbit는 미래 직설법이다. 이유 · 양보 · 상황의 cum은 접속법이지만, 미래의 「때」를 말하는 cum은 직설법이다.

5. 이 장 「격언 출처」에서 본 대로, 「법의 부지는 아무도 면책하지 않는다」는 문구가 이 책의 대장에서 처음 확인되는 층은?

- 고대 로마법 원전
- 중세 교회법
- **영미 보통법**
- 20세기 형법전

블랙스톤 『영국법 주해』 4권(1769)이 이 책이 확인한 가장 이른 꼴이다. 뿌리는 파울루스(D. 22.6.9 pr.)이지만 그 문장은 「해가 된다(nocēre)」라고 쓰고 25세 미만 등 예외를 바로 붙인다. 『제6서』 규칙 13은 「사실의 부지는 면책하고 법의 부지는 그렇지 않다」로 적었다.

1부 문법 · 제15장

수사·비교·부사 — 세 번 팔면 자유다

Numerī · comparātiō · adverbia

「몇 번」과 「더」를 말하는 장이다. 라틴어는 횟수를 ter(세 번)처럼 꼴이 바뀌지 않는 수사 부사로 세고, 비교급은 -ior, 최상급은 -issimus를 붙여 만든다. 법률가의 말버릇 prior(앞선)와 potior(우선하는), plūs(더 많이)와 minus(더 적게)가 모두 이 장의 꼴이다. 끝에서는 12표법의 「아버지가 아들을 세 번 팔면」과, 그 조항을 가이우스가 어떻게 읽었는지를 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Bona fidēs nōn patitur, ut bis idem exigātur. D. 50.17.57
   신의는 같은 것을 두 번 받아 내는 것을 허락하지 않는다.
2. In eō, quod plūs sit, semper inest et minus. D. 50.17.110 pr.
   더 많은 것 안에는 언제나 더 적은 것도 들어 있다.
3. In parī causā possessor potior habērī dēbet. D. 50.17.128 pr.
   사정이 같으면 점유자가 우선한다고 보아야 한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 33

변화 명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다

1격 주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리

2격 속격.「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)

3격 여격.「~에게」. 받는 사람

4격 대격.「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)

탈격 5격.「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다

술어 sum 뒤에서 주어가 무엇인지 말하는 낱말.「형벌은 돈이다」의「돈」. 목적어가 아니라 1격이다

중성 남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a

장음 부호 모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다

강세 낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다

어간 격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)

술어 형용사 sum 뒤에서 주어가 어떠한지 말하는 형용사(Poena iūsta est.). 주어와 성·수를 맞추고 1격이다 (3장)

음절 모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)

사전형 사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)

활용 동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)

부정사 「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

4활용 부정사가 긴 -īre로 끝나는 동사(audiō, audīre). 3인칭 복수는 -iunt (6장)

지시대명사 「그 · 이 · 저 · 같은」처럼 가리키는 대명사(is · hic · ille · īdem). 명사 앞에서는 형용사처럼 꾸민다 (7장)

전치사 명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)

4변화 사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)

5변화 사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)

완료 끝난 일을 말하는 시제(impulit「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)

탈형동사 꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)

완료분사 넷째 주요형에서 온「~된」꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)

현재분사 현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis).「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)

동명사 -ndī · -ndō · -ndum으로 끝나는 동사의 명사 꼴.「~하는 것」. 1격이 없고 부정사가 그 자리를 맡는다(tribuendī 주는 것의) (12장)

비교급 「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris).「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)

최상급 「가장 ~한 · 아주 ~한」. 어간 + -issimus, -a, -um. -er 형용사는 -rimus(līberrimus) (15장)

비교의 탈격 quam 없이 비교 대상을 탈격으로 두는 것(fortior patre 아버지보다 강한, minor vīgintī quīnque annīs 스물다섯 해보다 어린) (15장)

기수	「하나 · 둘 · 셋」처럼 수를 세는 말. ūnus · duo · trēs만 격이 바뀌고 4~100은 꼴이 그대로다 (duodecim) (15장)
서수	「첫째 · 둘째」처럼 차례를 말하는 수사(prīmus, secundus, tertius). 1·2변화 형용사처럼 변한다 (15장)
수사 부사	「한 번 · 두 번 · 세 번」처럼 횟수를 말하는 부사(semel, bis, ter). 꼴이 바뀌지 않는다 (15장)
접속법	「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

비교급과 최상급

비교급은 어간 + -ior(중성 -ius), 최상급은 어간 + -issimus.「~보다」는 quam 또는 비교의 탈격.

- 원급 어간에 -ior(남성 · 여성) · -ius(중성)를 붙이면 비교급이다. iūstus → iūstior, iūstius. 비교급은 3변화로 변한다(2격 iūstiōris).
- 최상급은 -issimus, -a, -um이다. -er로 끝나면 -rimus(līber → līberrimus), facilis 같은 몇은 -limus(facillimus).
- 「~보다」는 quam 뒤에 같은 격으로 두거나, quam 없이 비교 대상을 탈격으로 둔다(비교의 탈격). fortior patre(아버지보다 강한).
- 가장 흔한 형용사가 불규칙이다. bonus · malus · magnus · parvus · multus는 따로 외운다.
- 최상급은「가장 ~한」만이 아니라「아주 ~한」이다. satis minimam rem(아주 작은 물건 — dē minimīs 원문).

표로 보기

원급	뜻	비교급	최상급
iūstus	올바른	iūstior	iūstissimus
fortis	강한	fortior	fortissimus
līber	자유로운	līberior	līberrimus
facilis	쉬운	facilior	facillimus
bonus	좋은	melior	optimus
malus	나쁜	peior	pessimus
magnus	큰	maior	maximus
parvus	작은	minor	minimus
multus	많은	plūs	plūrimus
(원급 없음)	앞의	prior	prīmus

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Fīlius fortior est quam pater
1격 · 아들이 | 비교급 1격 · 더 강한 | ~이다 | quam + 1격 · 아버지보다
아들이 아버지보다 더 강하다.

Nihil est iūstius lēge
1격 · 아무것도 | ~이다 | 비교급 중성 1격 · 더 올바른 | 비교의 탈격 · 법률보다
법률보다 더 올바른 것은 없다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜

~~maior = 시장(市長)~~	maior = 더 큰	magnus(큰)의 비교급이다. 영어 major · mayor가 여기서 왔다.
~~fortiōrī를 최상급으로~~	fortior의 탈격 단수	최상급은 fortissimus다. -ior-가 보이면 비교급이다.
~~plūs iūs~~	plūs iūris	단수 plūs는 중성 명사처럼 쓰여 셀 것을 2격으로 받는다(16장 D. 50.17.54).
~~Mūcius … prīmus cōnstituit의 prīmus = 주된(primary)~~	여기서 prīmus = 처음으로	prīmus에는 「으뜸의 · 주된」이라는 전의도 있지만, 이 원문에서는 처음으로 한 사람을 가리키는 서수다.

수사 — 기수 · 서수 · 수사 부사

기수는 「몇」, 서수는 「몇째」, 수사 부사는 「몇 번」. 이 표의 1~100에서 기수는 1~3만 변하고, 서수는 형용사처럼, 수사 부사는 변하지 않는다.

- 기수 ūnus · duo · trēs만 격이 바뀐다(ūnā mancipātiōne 탈격, illās trēs 4격, aliās duās 4격). 4부터 100까지는 꼴이 그대로다(duodecim tabulārum). 그 위로는 200~900(ducentī, -ae, -a 등)이 형용사 복수처럼 변하고, 1000은 mīlle가 변하지 않지만 복수 mīlia는 명사로 변한다(mīlia · mīlium · mīlibus — 13장 sēstertium X mīlia).
- 서수는 1·2변화 형용사다(prīmus, secundus, tertius). 꾸미는 명사와 성 · 수 · 격을 맞춘다.
- 수사 부사는 「몇 번」이다. semel · bis · ter · quater, 다섯 번부터는 대개 -iēns(quīnquiēns · deciēns).
- 서수에서 나온 부사 prīmum · tertiō(세 번째로)는 「몇 번째로」다. 가이우스는 해방 의식을 iterum(다시) · tertiō로 센다(이 장 사건).
- 원문은 숫자를 로마 숫자로 적기도 한다(lēx XII tabulārum). 읽을 때는 duodecim이다.

표로 보기

수	기수	서수	수사 부사
1	ūnus	prīmus	semel
2	duo	secundus	bis
3	trēs	tertius	ter
4	quattuor	quārtus	quater
5	quīnque	quīntus	quīnquiēns
10	decem	decimus	deciēns
12	duodecim	duodecimus	—
20	vīgintī	vīcēsimus	—
100	centum	centēsimus	centiēns

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Ter fīlium vēndidit
수사 부사 · 세 번 4격 · 아들을 완료 · 팔았다
그는 아들을 세 번 팔았다.

Duās tabulās adiēcērunt
기수 duo 여성 4격 · 두 4격 복수 · 표를 완료 3인칭 복수 · 더했다
그들은 두 표를 더했다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~duo를 늘 duo로~~	duo · duae · duo, 4격 duōs · duās	1~3의 기수는 격과 성에 따라 변한다.
~~bis = 두 배~~	bis = 두 번	수사 부사는 횟수다. 「두 배」는 duplum.
~~tertiō = 셋째에게 (3격)~~	tertiō = 세 번째로(부사)	가이우스의 「tertiō pater eum mancipat」에는 꾸밀 명사가 없다.
~~XII = 11~~	XII = 12	X(10) + II(2). 작은 수가 뒤에 오면 더한다.

부사 — 만들기와 비교

1·2변화 형용사는 -ē, 3변화는 -iter로 부사를 만든다. 비교급 부사는 -ius, 최상급 부사는 -issimē.

- 1·2변화 형용사 어간에 -ē를 붙인다(iūstus → iūstē). 3변화는 -iter(fortis → fortiter).
- 몇은 중성 4격을 그대로 부사로 쓴다(facile 쉽게, multum 많이). bonus → bene, malus → male는 불규칙이다.
- 비교급 부사는 비교급의 중성 4격 단수와 같다(iūstius, fortius, plūs, minus). 최상급 부사는 -issimē.
- 법률 문장의 짝 부사는 비교를 잇는다. amplius quam(~보다 더 — semel 원문), sīcut … ita(~듯이 그렇게 — prior 원문).

표로 보기

형용사	부사	비교급 부사	최상급 부사
iūstus	iūstē	iūstius	iūstissimē
fortis	fortiter	fortius	fortissimē
facilis	facile	facilius	facillimē
bonus	bene	melius	optimē
malus	male	peius	pessimē
multus	multum	plūs	plūrimum
parvus	paulum	minus	minimē
magnus	magnopere	magis	maximē

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Iūdex iūstius iūdicāvit
1격 · 재판관이 비교급 부사 · 더 올바르게 완료 · 판결했다
재판관이 더 올바르게 판결했다.

Amplius quam semel nōn tenētur
비교급 부사 · 더 quam + 비교 대상 · 한 번보다 부정 + 현재 수동 · 책임지지 않는다
한 번보다 더 책임지지 않는다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~bonē~~	bene	bonus의 부사는 불규칙이다.
~~fortē = 강하게~~	fortiter = 강하게	3변화 형용사는 -iter. forte는 「우연히」라는 다른 부사다.

~~iūstius를 형용사로만~~	형용사 중성 비교급이자 비교급 부사	Nihil est iūstius(형용사) · iūstius iūdicāvit(부사). 동사를 꾸미면 부사다.
~~magis = 더 큰~~	magis = 더(정도)	magnus의 부사 비교급이다. 「더 큰」은 형용사 maior.

표제어 21

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 「쉬운 예」는 이 장까지의 문법으로 지은 문장이고, 「원문」은 로마 법률가의 문장을 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이다. ā fortiōrī · ā priōrī · ā posteriōrī · fortis는 로마 법률가의 글에서 알맞은 문장을 찾지 못해 원문을 싣지 않았다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 ter 세 번 ★★

수사 부사(불변)

복원 고전 [ˈtɛr]

교회 [ˈter]

「몇 번」을 세는 수사 부사다. semel(한 번) · bis(두 번) · ter(세 번)는 꼴이 바뀌지 않는다. 12표법 「아버지가 아들을 세 번 팔면」의 ter — 이 장 사건.

쉬운 예

Pater fīlium ter vēndidit.

아버지가 아들을 세 번 팔았다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pater	1격 단수 남성	아버지가
fīlium	4격 단수 남성	아들을
ter	수사 부사	세 번
vēndidit	vēndō 완료 3인칭 단수	팔았다

원문

Cum autem fīlius familiās ex noxālī causā mancipiō datur, dīversae scholae auctōrēs putant **ter** eum mancipiō darī dēbēre, quia lēge XII tabulārum cautum sit, nē aliter fīlius dē potestāte patris exeat, quam sī ter fuerit mancipātus; Sabīnus et Cassius cēterīque nostrae scholae auctōrēs sufficere **ūnam** mancipātiōnem crēdidērunt, et illās **trēs** lēgis XII tabulārum ad voluntāriās mancipātiōnēs pertinēre.

판본 철자: Cum autem filius familias ex noxali causa mancipio datur, diuersae scholae auctores putant ter eum mancipio dari debere, qui⟨a⟩ lege XII tabularum cautum sit, ⟨ne aliter filius de potestate patris⟩ exeat, quam si ter fuerit mancipatus; Sabin⟨us⟩ et Cassius ceterique nostr⟨ae⟩ scholae auctores sufficere unam mancipationem crediderunt, et illa⟨s⟩ tres leg⟨is⟩ XII tabularum ad uoluntarias mancipationes pertinere.

Gai. 4.79 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 522쪽. ⟨ ⟩ 안은 Poste 판의 이탤릭(편자의 추정 보충) A 판본 스캔

가솔인 아들이 가해 책임 때문에 악취행위(握取行爲)로 넘겨질 때, 다른 학파의 학자들은 그를 세 번 넘겨야 한다고 본다. 12표법이 아들은 세 번 넘겨지지 않으면 달리는 아버지의 권력에서 벗어나지 못한다고 정했기 때문이라는 것이다. 사비누스와 카시우스, 그리고 우리 학파의 다른 학자들은 한 번이면 충분하다고 믿었고, 12표법의 세 번은 스스로 하는 악취행위에 관한 것이라고 보았다.

ex noxālī causā 가해 책임 때문에(노예·가솔이 끼친 손해) mancipiō darī 악취행위로 넘겨지다

dīversae scholae auctōrēs 다른 학파의 학자들 cautum sit 정해졌다(접속법 — 14장)

nē aliter … quam sī ~하지 않으면 달리는 ~않도록 fuerit mancipātus 넘겨졌다(접속법 완료 수동)

ūnam mancipātiōnem 한 번의 악취행위를(ūnus 4격) illās trēs 그 세 번을(기수 trēs 4격)

voluntāriās 스스로 하는

꼴 하나

semel · bis · ter

한 번 · 두 번 · 세 번 — 수사 부사

1. 「몇 번」은 수사 부사로 말한다. semel · bis · ter · quater(네 번). 꼴이 바뀌지 않는다.
2. 기수 ūnus · duo · trēs(하나 · 둘 · 셋)와 다르다. 기수 trēs는 명사를 꾸미며 격이 바뀐다(illās trēs, 4격).
3. 다섯 번부터는 대개 -iēns로 끝난다(quīnquiēns 다섯 번, deciēns 열 번).

Bis vēndidit, nōn ter.두 번 팔았지, 세 번은 아니다.

Ter manūmissus est.그는 세 번 해방되었다.

---

² vēnum vē·num 팔 것으로, 매물로 ★

남성 결함 명사(주로 4격 vēnum)

복원 고전 [ˈweːnũː]

교회 [ˈvɛːnum]

거의 4격 vēnum 하나로만 쓰이는 명사다. vēnum dare(팔다), vēnum īre(팔리다)처럼 동사와 붙어 다니고, 이것이 줄어 vēndō(팔다) · vēneō(팔리다)가 되었다(Wiktionary 어원). 12표법 「ter vēnum duuit」의 vēnum.

쉬운 예

Dominus servum vēnum dedit.

주인이 노예를 팔았다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인이
servum	4격 단수 남성	노예를
vēnum	4격(결함 명사)	매물로
dedit	dō 완료 3인칭 단수	주었다(→ 팔았다)

원문

Plūrēs ex mūnicipibus, quī dīversa praedia possidēbant, saltum commūnem, ut iūs compāscendī habērent, mercātī sunt idque etiam ā successōribus eōrum est observātum: sed nōnnūllī ex hīs, quī hoc iūs habēbant, praedia sua illa propria vēnum dedērunt.

판본 철자: Plures ex municipibus, qui diversa praedia possidebant, saltum communem, ut ius compascendi haberent, mercati sunt idque etiam a successoribus eorum est observatum: sed nonnulli ex his, qui hoc ius habebant, praedia sua illa propria venum dederunt.

D. 8.5.20.1 (Scaevola libro quarto digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』122쪽. 이어지는 질문은 공동 방목권이 판 토지를 따라가는가이다 A 판본 스캔

지방 도시 주민 여럿이 저마다 다른 토지를 가지고 있었는데, 함께 방목할 권리를 가지려고 공동 목초지를 샀고, 그들의 승계인들도 그렇게 지켜 왔다. 그런데 이 권리를 가진 사람 가운데 몇이 자기 고유의 토지를 팔았다.

plūrēs 여럿이(plūs의 복수 — 이 장) mūnicipibus 지방 도시 주민들 saltum commūnem 공동 목초지를 iūs compāscendī 함께 방목할 권리(동명사 속격) mercātī sunt 샀다(탈형동사 완료 — 11장) successōribus 승계인들(에게서) nōnnūllī 몇몇이 vēnum dedērunt 팔았다

꼴 하나

vēnum dare

팔다 — 「매물로 주다」

1. vēnum은 「팔 것으로」라는 4격이다. dare(주다)와 함께 「팔다」가 된다.
2. 두 낱말이 붙어 줄어든 것이 vēndō(팔다)다. vēnum + īre(가다)는 vēneō(팔리다).
3. 12표법의 duuit · duit는 dō의 옛 접속법 현재 꼴이다(Wiktionary duit). vēnum duuit = 팔면.

Fundum vēnum dabimus.우리는 토지를 팔 것이다.

Servī vēnum dantur.노예들이 팔린다.

---

3 **līber** līber, lībera, līberum lī·ber **자유로운; (복수 명사 līberī) 자녀** ★★★

1·2변화 형용사(-er)

복원 고전 ['liː.bɛr]

교회 ['liː.ber]

i가 길다. 짧은 i의 liber는 「책」이다. 복수 līberī는 명사로 「자녀」가 되어 가이우스의 가부장권 문장에 줄곧 나온다. 12표법 「filius a patre liber esto」의 līber.

쉬운 예

Fīlius ā patre līber est.

아들은 아버지에게서 자유롭다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fīlius	1격 단수 남성	아들은
ā	전치사(+ 탈격)	~에게서
patre	탈격 단수 남성	아버지
līber	1격 단수 남성(술어 형용사)	자유로운
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Ingenuī sunt quī līberī nātī sunt; lībertīnī quī ex iūstā servitūte manūmissī sunt.

판본 철자: Ingenui sunt qui liberi nati sunt; libertini qui ex iusta seruitute manumissi sunt.

Gai. 1.11 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 18쪽 A 판본 스캔

생래 자유인은 자유인으로 태어난 사람이고, 해방 자유인은 적법한 노예 신분에서 해방된 사람이다.

ingenuī 생래 자유인들 līberī 자유로운 자로(술어 — 남성 복수)

nātī sunt 태어났다(탈형동사 nāscor 완료) lībertīnī 해방 자유인들

ex iūstā servitūte 적법한 노예 신분에서 manūmissī sunt 해방되었다(완료 수동)

꼴 하나

līber · liber

자유로운 · 책 — 장음 하나 차이

1. līber(자유로운)의 i는 길고, liber(책)의 i는 짧다. 원문에는 장음 부호가 없으니 문맥으로 가린다.
2. 복수 līberī는 명사로 「자녀」도 된다. Gai. 1.55의 「līberī nostrī」는 「우리 자녀들」이다.
3. -er 형용사라 남성 1격에 -us가 없다(līber, lībera, līberum). 최상급은 līberrimus.

Servus līber factus est.노예가 자유인이 되었다.

Līberī in potestāte patris sunt.자녀들은 아버지의 권력 아래 있다.

---

4 **potestās** potestās, potestātis po·tes·tās **권력, 권한** ★★★

여성 3변화

복원 고전 [pɔˈtɛs.taːs]

교회 [poˈtɛs.tas]

공법의 권한과 가장의 권력을 함께 가리킨다. 파울루스는 이 낱말의 뜻을 사람마다 나누어 정리했다(원문). 가장의 권력은 다음 표제어 patria potestās.

쉬운 예

Magistrātus potestātem habet.

정무관은 권한을 가진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Magistrātus	1격 단수 남성(4변화)	정무관은
potestātem	4격 단수 여성	권한을
habet	habeō 3인칭 단수 현재	가진다

원문

'Potestātis' verbō **plūra** significantur: in persōnā magistrātuum imperium: in persōnā līberōrum patria potestās: in persōnā servī dominium.

판본 철자: 'Potestatis' verbo plura significantur: in persona magistratuum imperium: in persona liberorum patria potestas: in persona servi dominium.

D. 50.16.215 (Paulus libro singulari ad legem Fufiam Caniniam) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』866쪽

A 판본 스캔

potestās라는 말로는 여러 가지를 뜻한다. 정무관에게는 명령권, 자녀에게는 가부장권, 노예에게는 소유권이다.

verbō 말로(탈격) plūra 여러 것이(plūs의 중성 복수 — 이 장) significantur 뜻해진다(수동) in persōnā ~의 경우에 magistrātuum 정무관들의(4변화 2격 복수) imperium 명령권 dominium 소유권

꼴 하나

potestās, potestātis

-tās 명사 — 3변화 여성

1. 사전형 2격 potestātis에서 -is를 떼면 어간 potestāt-이 남는다.
2. -tās로 끝나는 명사는 여성이다(lībertās · cīvitās — 5장).
3. in potestāte(권력 아래에)는 in + 탈격, in potestātem(권력 아래로)은 in + 4격이다(8장).

Fīlius in potestātem patris revertitur.아들이 아버지의 권력 아래로 돌아간다.

Potestās magistrātuum magna est.정무관들의 권한은 크다.

---

5 patria potestās patria potestās, patriae potestātis 가부장권(家父長權) ★★★

여성 형용사(patrius) + 3변화

복원 고전 [ˈpa.tri.a pɔˈtɛs.taːs]

교회 [ˈpaː.tri.a poˈtɛs.tas]

아버지(가장)가 자녀에게 가지는 권력이다. patria는 형용사 patrius(아버지의)의 여성이고, 명사 patria(조국)와 꼴이 같다. 이 장「로마 상식」과「한국이라면?」.

쉬운 예

Fīlius in patriā potestāte est.
아들은 가부장권 아래 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fīlius	1격 단수 남성	아들은
in	전치사(+ 탈격)	~ 아래에
patriā	탈격 단수 여성(patrius)	아버지의
potestāte	탈격 단수 여성	권력
est	sum 3인칭 단수	있다

원문

> Item in potestāte nostrā sunt līberī nostrī quōs iūstīs nuptiīs prōcreāvimus. Quod iūs proprium cīvium Rōmānōrum est; ferē enim nūllī aliī sunt hominēs quī **tālem** in fīliōs suōs habent potestātem **quālem** nōs habēmus.
>
> 판본 철자: Item in potestate nostra sunt liberi nostri quos iustis nuptiis procreauimus. quod ius proprium ciuium Romanorum est; fere enim nulli alii sunt homines qu⟨i⟩ talem in filios suos habent potestatem qualem nos habemus.
>
> Gai. 1.55 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 39쪽. 같은 절은 이어서 하드리아누스 황제의 고시와 갈라티아인의 예를 든다 A 판본 스캔
>
> 또한 정당한 혼인으로 우리가 낳은 자녀들은 우리 권력 아래 있다. 이 권리는 로마 시민에게 고유하다. 우리가 가진 것과 같은 권력을 자기 아들들에게 가지는 사람들은 거의 없기 때문이다.
>
> līberī nostrī 우리 자녀들 iūstīs nuptiīs 정당한 혼인으로(탈격) prōcreāvimus 우리가 낳았다(완료)
> proprium 고유한 ferē … nūllī aliī 거의 다른 누구도 아니다
> tālem … quālem ~와 같은 그런(같음의 비교 — 이 장)

꼴 하나

tālis … quālis

「~와 같은 그런」— 같음의 비교

1. tālem(그런)과 quālem(어떠한)이 짝을 이루어 두 대상이 같다고 말한다.
2. 짝 낱말은 저마다 자기 절의 격을 따른다. tālem은 habent의, quālem은 habēmus의 목적어다.
3. 「~보다 더」(비교급 + quam)와 달리 같음을 비교한다. tantus … quantus(그만큼 큰)도 같은 짜임이다.

Tālis est fīlius quālis pater.아들은 아버지와 같은 사람이다.

Tālem potestātem habet quālem nōs habēmus.그는 우리가 가진 것과 같은 권력을 가진다.

한국이라면? ≠ 친권 · 민법 제909조 제1항 · 제2항

민법 제909조 제1항은 「부모는 미성년자인 자의 친권자가 된다」고 하고, 혼인 중에는 부모가 함께 행사한다(제2항). 가이우스의 potestās는 아버지 한 사람의 것이고 자녀의 나이로 끝나지 않았다(이 장 한국 표).

---

6 **prīmus** prīmus, prīma, prīmum prī·mus **첫째의; 처음으로** ★★

서수(1·2변화 형용사)

복원 고전 [ˈpriːmʊs]

교회 [ˈpriːmus]

서수 「첫째」이자 prior(앞선)의 최상급 꼴이다. 주어에 맞춰 붙으면 「처음으로」로 읽힌다(원문의 Mūcius … prīmus). prīmā faciē의 prīmā.

쉬운 예

Prīmus testis vērum dīxit.

첫째 증인은 참말을 했다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Prīmus	서수 1격 단수 남성	첫째
testis	1격 단수(3변화)	증인은
vērum	4격 단수 중성	참을
dīxit	dīcō 완료 3인칭 단수	말했다

원문

> Post hōs Quīntus Mūcius Pūblīī fīlius pontifex **maximus** iūs cīvīle **prīmus** cōnstituit generātim in librōs **decem et octō** redigendō.
>
> 판본 철자: Post hos Quintus Mucius Publii filius pontifex maximus ius civile primus constituit generatim in libros decem et octo redigendo.
>
> D. 1.2.2.41 (Pomponius libro singulari enchiridii) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』4쪽 A 판본 스캔
>
> 이들 다음으로, 푸블리우스의 아들인 대제관 퀸투스 무키우스가 시민법을 종류별로 열여덟 권의 책에 정리함으로써 처음으로 체계를 세웠다.
>
> post hōs 이들 다음으로 pontifex maximus 대제관(maximus는 magnus의 최상급 — 이 장)
>
> prīmus 처음으로(주어에 맞춘 서수) cōnstituit 세웠다(완료) generātim 종류별로(부사 — 이 장)
>
> decem et octō 열여덟(기수 — 이 장) redigendō 정리함으로써(동명사 탈격)

꼴 하나

prīmus · secundus · tertius

서수 — 형용사처럼 변한다

1. 서수는 1·2변화 형용사다(prīmus, -a, -um). 꾸미는 명사와 성 · 수 · 격을 맞춘다.
2. 주어에 붙은 prīmus는 「처음으로 (~한 사람)」으로 읽는다. Mūcius … prīmus cōnstituit.
3. 서수의 탈격 · 4격에서 부사가 나온다. prīmō(처음에), tertiō(세 번째로 — 이 장 사건의 가이우스).

Secundus testis tacuit.둘째 증인은 침묵했다.

Tertiō pater fīlium vēndidit.세 번째로 아버지가 아들을 팔았다.

---

7 faciēs faciēs, faciēī fa·ci·ēs 얼굴; 겉모습 ★

여성 5변화

복원 고전 ['fa.ki.eːs]

교회 [ˈfaːtʃi.es]

5변화 명사다(rēs · diēs — 8장). 탈격 faciē가 prīmā faciē(첫 겉모습으로)의 꼴이다.
동사 faciō의 미래 2인칭 단수 faciēs(너는 할 것이다)와 철자가 같다.

쉬운 예

Faciēs operis appāret.

공사의 모습이 드러난다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Faciēs	1격 단수 여성(5변화)	모습이
operis	2격 단수 중성(3변화)	공사의
appāret	appāreō 3인칭 단수 현재	드러난다

원문

> Opus autem factum accipimus nōn, sī **ūnum vel alterum** cementum fuit impositum, sed sī prōpōnātur īnstar quoddam operis et quasi faciēs quaedam facta operis
>
> 판본 철자: Opus autem factum accipimus non, si unum vel alterum cementum fuit impositum, sed si proponatur instar quoddam operis et quasi facies quaedam facta operis
>
> D. 39.1.21.3 (Ulpianus libro octogensimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』593쪽. 인쇄본에 문장 끝 마침표가 없다. 각주 13「operis del.」— 마지막 operis를 지운 편자가 있다 A 판본 스캔
>
> 공사가「이루어졌다」고 보는 것은 돌조각 한둘을 얹었을 때가 아니라, 공사의 꼴 같은 것, 말하자면 공사의 겉모습 같은 것이 드러났을 때다.
>
> opus factum 이루어진 공사 accipimus 우리는 받아들인다 · 본다 ūnum vel alterum 하나나 또 하나 cementum 돌조각(사전형 caementum) impositum 얹힌 prōpōnātur 드러나다(접속법) īnstar quoddam 어떤 꼴 faciēs quaedam 어떤 겉모습

꼴 하나

faciēs, faciēī

5변화 — 2격 -ēī

1. 사전형 2격이 -ēī면 5변화다(rēs, reī · diēs, diēī — 8장).
2. 탈격 단수 faciē가 prīmā faciē의 꼴이다. 끝의 ē가 길다.
3. 동사 faciō의 미래 faciēs(너는 할 것이다)와 철자가 같다. 문장에서 동사 자리인지 본다.

Faciēs reī mūtāta est.물건의 모습이 바뀌었다.

Quid faciēs?너는 무엇을 할 것인가?(동사 faciō)

---

8 prīmā faciē 겉보기에는; (영미법) 일응(一應) ★★★

어구 — 탈격 둘

복원 고전 ['priː.maː 'fa.ki.eː]

교회 [ˈpriː.ma ˈfaː.t͡ʃi.e]

영미 법조 [ˌpraɪ.mə ˈfeɪ.ʃi]

「첫 겉모습으로」. 영미법에서는 반증이 없으면 인정된다는「일응(prima facie case)」으로 쓴다. 로마 법률가도 이 어구를「겉보기에는」의 뜻으로 썼다 — 이 장「격언 출처」.

쉬운 예

> Exceptiō prīmā faciē iūsta vidētur.
>
> 그 항변은 겉보기에는 정당해 보인다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Exceptiō	1격 단수 여성(3변화)	항변은
prīmā	탈격 단수 여성(서수)	첫
faciē	탈격 단수 여성(5변화)	겉모습으로
iūsta	1격 단수 여성	정당한
vidētur	videō 현재 수동 3인칭 단수	보인다

원문

> Aliquandō, licet aliēnam obligātiōnem suscipiat mulier, nōn adiuvātur hōc senātūs cōnsultō: quod tum accidit, cum **prīmā faciē** quidem aliēnam, rē vērā autem suam obligātiōnem suscipiat.
>
> 판본 철자: Aliquando, licet alienam obligationem suscipiat mulier, non adiuvatur hoc senatus consulto: quod tum accidit, cum prima facie quidem alienam, re vera autem suam obligationem suscipiat.
>
> D. 16.1.13 pr. (Gaius libro nono ad edictum provinciale) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』206쪽.「이 원로원 의결」은 D. 16.1의 제목이 가리키는 벨레이우스 원로원 의결(여자의 보증 · 채무 인수 제한)이다 A 판본 스캔
>
> 여자가 남의 채무를 떠맡더라도 이 원로원 의결의 도움을 받지 못하는 때가 있다. 겉보기에는 남의 채무이지만 실제로는 자기 채무를 떠맡는 경우가 그렇다.
>
> licet … suscipiat 떠맡더라도(양보 접속법) aliēnam obligātiōnem 남의 채무를
>
> adiuvātur 도움을 받는다(수동) senātūs cōnsultō 원로원 의결로(4변화 2격 + 탈격)
>
> prīmā faciē quidem 겉보기에는 rē vērā autem 그러나 실제로는 suam 자기의

꼴 하나

prīmā faciē … rē vērā

겉보기에는 … 실제로는 — 탈격 두 쌍

1. 두 탈격 어구가 맞선다. prīmā faciē(첫 겉모습으로)와 rē vērā(참된 사실로).
2. quidem … autem(~이기는 하나 … 그러나)이 대조를 받친다(D. 16.1.13 pr.).
3. prīmā는 prīmus의 여성 탈격이다. 장음 ā가 탈격 표시다(1격 prīma).

Prīmā faciē dominus vidētur.겉보기에는 소유자로 보인다.

Rē vērā fūr est.실제로는 도둑이다.

출처 층 고대

---

9 ā fortiōrī 더욱 강한 이유로, 하물며 ★★★

어구 — 전치사 ā + 비교급 탈격

복원 고전 [ˈaː fɔr.tiˈoːˌriː]

교회 [ˈaː forˌt͡siˈɔːˌri]

영미 법조 [ˌeɪˌfɔːrˌtiˈɔːrˌi]

글자대로는「더 강한 쪽에서」. 약한 경우에 성립하면 강한 경우에는 더욱 성립한다는 추론으로, 한국 법학의「물론해석」이다. 로마 법률가의 글에서는 이 어구를 찾지 못했다 — 이 장「격언 출처」.

쉬운 예

> Sī servus līber est, ā fortiōrī fīlius līber est.
>
> 노예가 자유롭다면 하물며 아들은 더욱 자유롭다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Sī	접속사	~라면
servus	1격 단수 남성	노예가
līber	1격 단수 남성	자유로운
est	sum 3인칭 단수	~이다
ā fortiōrī	ā + 비교급 탈격	더욱 강한 이유로
fīlius	1격 단수 남성	아들은
līber	1격 단수 남성	자유로운
est	sum 3인칭 단수	~이다

꼴 하나

ā + 비교급 탈격

「더 ~한 쪽에서」— 추론의 방향

1. fortior(더 강한)는 3변화 비교급이다. 고전기의 보통 탈격 단수는 fortiōre이고, 이 어구는 -ī 꼴 fortiōrī를 쓴다.
2. ā priōrī(앞선 것에서) · ā posteriōrī(뒤의 것에서)도 같은 짜임이다.
3. 같은 추론을 로마 규칙은 「더 많은 것 안에는 더 적은 것도 들어 있다」로 말한다(minus 원문).

Ā minōre ad maius.작은 것에서 큰 것으로.

Ā fortiōrī valet.더욱 강한 이유로 효력이 있다.

출처 층 전승(문구 출처 미확인)

---

10 **fortis** fortis, forte for·tis **강한; 용감한** ★

3변화 형용사(두 어미)

복원 고전 [ˈfɔr.tɪs]

교회 [ˈfɔr.tis]

비교급 fortior(더 강한), 최상급 fortissimus(가장 강한)의 원급이다. 법률 라틴어에서는 이 낱말보다 비교급 탈격 fortiōrī(ā fortiōrī)로 더 자주 만난다.

쉬운 예 Fīlius fortior est quam pater.
아들이 아버지보다 더 강하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fīlius	1격 단수 남성	아들이
fortior	비교급 1격 단수 남성	더 강한
est	sum 3인칭 단수	~이다
quam	비교 접속사	~보다
pater	1격 단수 남성	아버지

꼴 하나

fortis → fortior → fortissimus

원급 → 비교급(-ior) → 최상급(-issimus)

1. 어간 fort-에 -ior를 붙이면 비교급, -issimus를 붙이면 최상급이다.
2. 비교급은 3변화로 변한다(2격 fortiōris). 최상급은 1·2변화(-us, -a, -um)다.
3. 비교 대상은 quam 뒤에 같은 격으로 두거나, quam 없이 탈격으로 둔다(fortior patre).

Nēmō fortior est.아무도 더 강하지 않다.

Fortissimus mīles cecidit.가장 용감한 병사가 쓰러졌다.

---

11 **ā priōrī** **앞선 것에서; 선험적으로** ★★

어구 — 전치사 ā + 비교급 탈격

복원 고전 [ˈaː priˈoːɾ.riː]

교회 [ˈaː priˈɔː.ri]

영미 법조 [ˌɑː priːˈɔːr.aɪ]

「앞선 것에서」. 원인에서 결과로, 또는 경험에 앞선 원리에서 나아가는 추론을 가리킨다. 격언 대장(80행)은 고전 말뭉치에서 이 어구를 찾지 못했다 — 전승(문구

출처 미확인).

쉬운 예 Iūdex ā priōrī iūdicat.
재판관이 앞선 것(원리)에서 판단한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(3변화)	재판관이
ā	전치사(+ 탈격)	~에서
priōrī	비교급 탈격 단수	앞선 것
iūdicat	iūdicō 3인칭 단수 현재	판단한다

꼴 하나

ā priōrī ↔ ā posteriōrī

앞선 것에서 ↔ 뒤의 것에서

1. prior(앞선)와 posterior(뒤의)는 짝을 이루는 비교급이다. 둘 다 3변화로 변한다.
2. 탈격 단수가 -ī로 끝나는 꼴을 쓴다. ā fortiōrī와 같다.
3. 「앞서다」는 시간에도 순서에도 쓴다. prior tempore(시간에서 앞선 — prior 원문).

Ā causā ad effectum.원인에서 결과로.

Prior lēx posteriōrī cēdit.앞선 법률은 뒤의 법률에 물러난다.

---

12 **ā posteriōrī** 뒤의 것에서; 후험적으로 ★★

어구 — 전치사 ā + 비교급 탈격

복원 고전 [ˈaː pɔs.tɛ.riˈoː.riː]
교회 [ˈaː pos.te.riˈɔː.ri]
영미 법조 [ˌeɪ pɑː.ˌstɪr.iˈɔː.ri]

「뒤의 것에서」. 결과에서 원인으로, 경험한 사실에서 거슬러 올라가는 추론이다. ā priōrī와 짝이고, 문구 출처는 같이 확인하지 못했다(격언 대장 80행).

쉬운 예 Ā posteriōrī probāmus.
우리는 뒤의 것(결과)에서 증명한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Ā	전치사(+ 탈격)	~에서
posteriōrī	비교급 탈격 단수	뒤의 것
probāmus	probō 1인칭 복수 현재	우리는 증명한다

꼴 하나

posterus → posterior → postrēmus

뒤의 → 더 뒤의 → 맨 뒤의

1. posterior는 posterus(뒤따르는)의 비교급이다. 최상급은 postrēmus(마지막의).
2. 비교급인데 「더」의 뜻이 약하다. 둘 가운데 「뒤의 것」으로 읽는다.
3. 짝 prior · posterior는 「앞의 · 뒤의」로 법률 순위에 자주 나온다.

Posterior creditor exspectat.뒤의 채권자는 기다린다.

Ā posteriōrī iūdicāvit.그는 뒤의 것에서 판단했다.

---

13 **prior** prior, prius pri·or 앞선, 먼저의 ★★

비교급(원급 없음), 3변화

복원 고전 [ˈpri.ɔr]

교회 [ˈpriː.or]

원급 형용사가 없는 비교급이고, 최상급 꼴이 prīmus다. 중성 prius는 부사「먼저」로도 쓴다. 격언「Prior tempore, potior iūre」(격언 대장 15행)의 로마 원문이 이 표제어 원문이다.

쉬운 예

Prior creditor potior est.

앞선 채권자가 우선한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Prior	비교급 1격 단수 남성	앞선
creditor	1격 단수 남성(3변화)	채권자가
potior	비교급 1격 단수 남성	우선하는
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Sī fundum pignorī accēpistī, antequam reī pūblicae obligārētur, sīcut **prior** es tempore, ita **potior** iūre.

판본 철자: Si fundum pignori accepisti, antequam rei publicae obligaretur, sicut prior es tempore, ita potior iure.

C. 8.17.3 (Imp. Antoninus A. Varo) · Krüger, Corpus Iuris Civilis II『칙법휘찬』343쪽. 제목「Qui potiores in pignore habeantur」. 인쇄본 머리는「3 (4) Idem A. Varo」(Idem = 앞 칙답의 Imp. Antoninus, 괄호는 옛 번호). 날짜 PP. v id. Oct., 연도 213은 편자의 환산 A 판본 스캔

그 토지가 공동체에 담보로 잡히기 전에 네가 그것을 질물로 받았다면, 너는 시간에서 앞서듯이 권리에서도 앞선다.

fundum 토지를 pignorī accēpistī 질물로 받았다(pignus 3격)

antequam … obligārētur 담보로 잡히기 전에(접속법) reī pūblicae 공동체에(5변화 3격)

sīcut … ita ~듯이 그렇게(이 장 부사 짝) tempore · iūre 시간에서 · 권리에서(관점의 탈격)

꼴 하나

prior, prius

원급 없는 비교급 — 최상급 prīmus

1. 원급 형용사가 없다. 비교급 prior, 최상급 prīmus만 있다.
2. 남성 · 여성은 prior, 중성은 prius다. 2격은 셋 다 priōris.
3. 중성 4격 prius는 부사「먼저」가 된다. prius vēnit(그가 먼저 왔다).

Prior es tempore.너는 시간에서 앞선다.

Prius vēnit.그가 먼저 왔다.

한국이라면? = 권리의 순위 · 민법 제333조 · 부동산등기법 제4조 제1항

동산질권의 순위는「설정의 선후에 의한다」(민법 제333조). 같은 부동산에 등기한 권리의 순위는「등기한 순서에 따른다」(부동산등기법 제4조 제1항). 시간에서 앞선 사람이 권리에서도 앞선다.

---

14 **potior** potior, potius **po**·ti·or **더 나은; 우선하는** ★★

비교급 형용사, 3변화

복원 고전 [ˈpɔ.ti.ɔr]

교회 [ˈpɔt.t͡si.or]

「더 힘 있는 · 우선하는」. 같은 철자의 탈형동사 potior(차지하다, potīrī)와 다른 낱말이다. 중성 potius는 부사「오히려」.

쉬운 예

Possessor potior est quam petītor.

점유자가 청구자보다 우선한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Possessor	1격 단수 남성(3변화)	점유자가
potior	비교급 1격 단수 남성	우선하는
est	sum 3인칭 단수	~이다
quam	비교 접속사	~보다
petītor	1격 단수 남성(3변화)	청구자

원문

> In parī causā possessor **potior** habērī dēbet.
>
> 판본 철자: In pari causa possessor potior haberi debet.
>
> D. 50.17.128 pr. (Paulus libro nono decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』871쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 사정이 같으면 점유자가 우선한다고 보아야 한다.
>
> in parī causā 같은 사정에서(3변화 형용사 pār 탈격) possessor 점유자가 potior 우선하는 자로 habērī dēbet 여겨져야 한다(수동 부정사)

꼴 하나

potior — 같은 철자 두 낱말

형용사「우선하는」· 탈형동사「차지하다」

1. 형용사 potior는 비교급이다(2격 potiōris). quam이나 비교의 탈격과 함께 온다.
2. 탈형동사 potior(potīrī, 4활용 — 11장)는「차지하다」이고 목적어를 탈격으로 받는다(rē potītur).
3. 원문에 dēbet · est 같은 동사가 따로 있으면 potior는 형용사다.

Potior est quī prior est.앞선 자가 우선한다.

Rē potītus est.그는 그 물건을 차지했다(탈형동사).

---

15 **plūs** plūs, plūris **더 많은 (것); 더 많이** ★★★

multus의 비교급(단수는 중성 명사처럼)

복원 고전 [ˈpɫuːs]

교회 ['plus]

multus(많은)의 비교급이다. 단수 plūs는 중성 명사처럼 쓰여 셀 것을 2격으로 받고 (plūs cautiōnis · plūs iūris), 복수 plūrēs · plūra는 형용사다.

쉬운 예

Plūs petīvit quam dēbētur.

그는 받을 것보다 더 많이 청구했다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Plūs	중성 4격 단수	더 많은 것을
petīvit	petō 완료 3인칭 단수	청구했다
quam	비교 접속사	~보다
dēbētur	dēbeō 현재 수동 3인칭 단수	빚져 있다

원문

Plūs cautiōnis in rē est quam in persōnā.

판본 철자: Plus cautionis in re est quam in persona.

D. 50.17.25 (Pomponius libro undecimo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』868쪽

A 판본 스캔

담보는 사람에게보다 물건에 더 많이 있다.

plūs cautiōnis 더 많은 담보(plūs + 2격) in rē 물건에(5변화 탈격 — 질물 · 저당)

quam in persōnā 사람에게보다(보증인 같은 인적 담보)

꼴 하나

plūs + 2격 · plūrēs + 명사

단수는 명사처럼, 복수는 형용사로

1. 단수 plūs는 중성 명사처럼 쓰고 셀 것을 2격으로 붙인다. plūs cautiōnis(더 많은 담보).
2. 복수 plūrēs(남 · 여) · plūra(중성)는 형용사로 명사를 꾸민다. plūrēs ex mūnicipibus(vēnum 원문).
3. 비교 대상은 quam 뒤에 같은 꼴로 둔다. in rē … quam in persōnā(둘 다 in + 탈격).

Plūs pecūniae petit.그는 더 많은 돈을 청구한다.

Plūrēs testēs vēnērunt.더 많은 증인이 왔다.

---

16 **minus** mi·nus **더 적게; 더 적은 것** ★★

비교급 부사(parvus · minor의 중성)

복원 고전 [ˈmɪ.nʊs]

교회 ['miː.nus]

parvus(작은)의 비교급 minor의 중성이자 부사다. plūs(더 많이)와 짝이다. 「더 많은 것에는 더 적은 것이 들어 있다」는 원문이 ā fortiōrī와 같은 방향의 로마 추론이다.

쉬운 예

Minus petīvit.

그는 더 적게 청구했다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Minus	비교급 부사 · 중성 4격	더 적게
petīvit	petō 완료 3인칭 단수	청구했다

원문

In eō, quod **plūs** sit, semper inest et **minus**.

판본 철자: In eo, quod plus sit, semper inest et minus.

D. 50.17.110 pr. (Paulus libro sexto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』871쪽 A 판본 스캔

더 많은 것 안에는 언제나 더 적은 것도 들어 있다.

in eō 그것 안에 quod plūs sit 더 많은 것(접속법 — 14장) semper 언제나 inest 들어 있다(in + sum)

et minus 더 적은 것도

꼴 하나

plūs · minus

더 많이 · 더 적게 — 비교의 짝

1. minus는 minor(더 작은)의 중성이고 부사로 쓴다. 최상급 부사는 minimē(가장 적게 · 결코 아니).
2. 「~보다」는 quam으로 잇는다. minus quam decem(열보다 적게).
3. minus를 수학의 「빼기」로 읽지 않는다. 라틴어에서는 「더 적게」다.

Nōn minus quam decem.열보다 적지 않게.

Minus dēbet quam petitur.그는 청구된 것보다 적게 빚지고 있다.

17 bis 두 번 ★★

수사 부사(불변)

복원 고전 [ˈbɪs]

교회 [ˈbis]

「두 번」. 「Nē bis in idem」(같은 일로 두 번은 안 된다)의 bis이고, 그 문구 출처는 격언 대장 49행에서 확인되지 않았다(전승). 원문은 같은 것을 두 번 받아 내지 못하게 하는 『학설휘찬』 규칙이다.

쉬운 예

Bis idem petit.

그는 같은 것을 두 번 청구한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Bis	수사 부사	두 번
idem	지시대명사 중성 4격(īdem)	같은 것을
petit	petō 3인칭 단수 현재	청구한다

원문

Bona fidēs nōn patitur, ut **bis** idem exigātur.

판본 철자: Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur.

D. 50.17.57 (Gaius libro octavo decimo ad edictum provinciale) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 869쪽

A 판본 스캔

신의는 같은 것을 두 번 받아 내는 것을 허락하지 않는다.

bona fidēs 신의(5변화 — 8장) patitur 허락한다(탈형동사 — 11장)

ut … exigātur ~가 받아 내어지는 것을(접속법 — 14장) idem 같은 것

꼴 하나

bis idem

같은 것을 두 번

1. bis(두 번)가 idem(같은 것 — 7장)과 붙어 「같은 것을 두 번」이 된다.
2. 「두 배」는 duplum이고, bis는 횟수 「두 번」이다.
3. 법률 문장에서 bis는 금지와 잘 어울린다. nōn patitur(허락하지 않는다)와 nē bis(두 번은 안 된다).

Bis iūrāvit.그는 두 번 선서했다.

Nē bis in idem.같은 일로 두 번은 안 된다.

한국이라면? ≠ 이중처벌 금지 · 헌법 제13조 제1항

헌법 제13조 제1항 뒷부분은 「동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다」고 한다. 가이우스의 규칙은 형벌이 아니라 같은 채권을 두 번 받아 내는 것을 막는다.

18 semel se·mel 한 번; 단번에 ★★

수사 부사(불변)

복원 고전 [ˈsɛ.mɛɬ]

교회 [ˈseː.mel]

「한 번」이자 「한번 ~하면」. 수사 부사 셋(semel · bis · ter)의 첫째다. 원문은 bis와 semel이 한 문장에 함께 나온다.

쉬운 예 Iūdex semel iūdicāvit.
재판관은 한 번 판결했다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(3변화)	재판관은
semel	수사 부사	한 번
iūdicāvit	iūdicō 완료 3인칭 단수	판결했다

원문

> Quī **bis** idem prōmittit, ipsō iūre **amplius** quam **semel** nōn tenētur.
> 판본 철자: Qui bis idem promittit, ipso iure amplius quam semel non tenetur.
> D. 45.1.18 (Pomponius libro decimo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』722쪽. 각주 8 — ipso를 피렌체 사본 첫 손(F¹)은 ideo A 판본 스캔
> 같은 것을 두 번 약속한 사람도 법 자체로 한 번보다 더 책임지지 않는다.
> quī ~하는 사람 prōmittit 약속한다 ipsō iūre 법 자체로(탈격)
> amplius quam semel 한 번보다 더(비교급 부사 + quam) tenētur 책임진다(수동)

꼴 하나

amplius quam semel

한 번보다 더 — 비교급 부사 + quam

1. amplius는 amplus(넓은)의 비교급 부사 「더」다.
2. quam 뒤에 비교 대상을 둔다. 여기서는 부사 semel이 그 자리에 왔다.
3. nōn이 붙어 「한 번보다 더는 아니다」, 곧 「한 번만」이 된다.

Nōn amplius quam semel solvit.그는 한 번보다 더 갚지 않았다.

Semel dīxit.그는 한 번 말했다.

---

19 duodecim du·o·de·cim 열둘, 12 ★★

기수(불변)

복원 고전 [duˈɔ.dɛ.kĩː]

교회 [duˈɔː.de.ʧĩm]

duo(둘) + decem(열). lēx duodecim tabulārum(12표법)의 duodecim이다.
원문에서는 흔히 로마 숫자 XII로 적는다. 폼포니우스는 처음 열 표에 두 표를 더해 12표가 되었다고 전한다(원문).

쉬운 예 Lēx duodecim tabulārum antīqua est.
12표법은 오래되었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Lēx	1격 단수 여성(3변화)	법률은
duodecim	기수(불변)	열둘의
tabulārum	2격 복수 여성	표의
antīqua	1격 단수 여성	오래된
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Quī ipsī animadvertērunt aliquid deesse istīs **prīmīs** lēgibus ideōque sequentī annō aliās **duās** ad eāsdem tabulās adiēcērunt: et ita ex accēdentī appellātae sunt lēgēs **duodecim** tabulārum.
>
> 판본 철자: qui ipsi animadverterunt aliquid deesse istis primis legibus ideoque sequenti anno alias duas ad easdem tabulas adiecerunt: et ita ex accedenti appellatae sunt leges duodecim tabularum.
>
> D. 1.2.2.4 (Pomponius libro singulari enchiridii) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』2쪽. 각주 9 — accedenti는 S와『요람(Epitome)』의 읽기, 피렌체 사본(F)은 accidentia A 판본 스캔
>
> 그들(10인 위원) 스스로 이 첫 법률들에 무언가 모자란다는 것을 알아차리고, 이듬해 같은 표들에 두 표를 더 보탰다. 이렇게 더해진 것 때문에「12표의 법률」이라고 불리게 되었다.
>
> animadvertērunt 알아차렸다(완료) deesse 모자라다(부정사) prīmīs lēgibus 첫 법률들에(서수 + 3격) sequentī annō 이듬해(현재분사 탈격) aliās duās 다른 두 개를(duo 여성 4격) adiēcērunt 더했다 ex accēdentī 더해진 것에서(현재분사) appellātae sunt 불렸다(완료 수동)

꼴 하나

duodecim tabulārum

4~100의 기수는 꼴이 바뀌지 않는다

1. 4부터 100까지의 기수는 격이 바뀌지 않는다. tabulārum(2격)과 함께여도 duodecim 그대로다.
2. ūnus · duo · trēs만 변한다. 원문의 duās는 duo의 여성 4격이다.
3. 18은 duodēvīgintī(20에서 2를 뺌)이고, 폼포니우스는 decem et octō라고도 쓴다(prīmus 원문).

Decem virī lēgēs scrīpsērunt.10인 위원이 법률을 썼다.

Duās tabulās adiēcērunt.그들은 두 표를 더했다.

---

20 **centumvir** centumvir, centumvirī cen·tum·vir **백인관(百人官); (복수) 백인관 법정** ★

남성 2변화(-vir)

복원 고전 [kɛnˈtʊm.wɪr]

교회 [ʧenˈtum.vir]

centum(백) + vir(사람). 복수 centumvirī로 백인관 법정을 가리킨다. 가이우스 시대에도 이 법정에 가는 소송은 방식서가 아니라 옛 법률소송(lēgis āctiō)으로 시작했다(원문).

쉬운 예

Centumvirī causam audiunt.
백인관들이 사건을 듣는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Centumvirī	1격 복수 남성	백인관들이
causam	4격 단수 여성	사건을
audiunt	audiō 3인칭 복수 현재	듣는다

원문

> Sānē quidem cum ad centumvirōs ītur, ante lēge agitur sacrāmentō apud praetōrem urbānum vel peregrīnum [praetōrem].
>
> 판본 철자: sane qu⟨idem⟩ cum ad ⟨c⟩entumuiros it⟨ur⟩, ante lege agitur sacramento apud praetorem urbanum uel peregrinum [praetorem].
>
> Gai. 4.31 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 471쪽. ⟨ ⟩는 Poste 판의 이탤릭(편자 보충), [ ]는 편자가 지운 낱말. 같은 절 앞부분(470쪽)에 사본 결락이 있다 A 판본 스캔
>
> 물론 백인관 법정으로 갈 때에는, 먼저 시민 담당 법무관이나 외인 담당 법무관 앞에서 신성금(sacrāmentum) 방식의 법률소송을 한다.
>
> sānē quidem 물론 ad centumvirōs 백인관들에게(4격 복수) ītur 간다(eō의 비인칭 수동 — 11장) ante 먼저(부사) lēge agitur 법률소송을 한다 sacrāmentō 신성금 방식으로(탈격) praetōrem urbānum vel peregrīnum 시민 담당 또는 외인 담당 법무관

꼴 하나

centum + vir

백 + 사람 — 수사가 붙은 합성어

1. centum(100)은 꼴이 바뀌지 않고, 뒤의 vir가 2변화로 변한다(centumvirī, centumvirōs).
2. 같은 방식으로 decemvir(10인 위원 — 12표법을 만든 사람들, 9장 마크로비우스)가 있다.
3. 고전 발음은 c를 [k]로(kɛnˈtʊm.wɪr), 교회 발음은 e 앞에서 [t͡ʃ]로 읽는다.

Ad centumvirōs ītur.백인관 법정으로 간다.

Decemvirī lēgēs tulērunt.10인 위원이 법률을 내놓았다.

---

21 dē minimīs 아주 사소한 것들에 관하여 ★★

어구 — 전치사 dē + 최상급 탈격 복수

복원 고전 [ˈdeː ˈmɪ.nɪ.miːs]

교회 [ˈdɛː ˈmiː.ni.mis]

「Dē minimīs nōn cūrat lēx」(법은 사소한 일을 돌보지 않는다)의 머리다. 이 격언은 격언 대장 80행 밖이라 문구 출처를 조사하지 않았다. 원문은 생각이 닿는 로마 문장 — 아주 작은 일 때문에 더 큰 일을 해치는 원상회복은 들어주지 않는다는 칼리스트라투스의 기록이다.

쉬운 예

Dē minimīs nōn cūrat praetor.

법무관은 아주 사소한 것들에 마음 쓰지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dē	전치사(+ 탈격)	~에 관하여
minimīs	최상급 탈격 복수	아주 사소한 것들
nōn	부정어	아니
cūrat	cūrō 3인칭 단수 현재	마음 쓴다
praetor	1격 단수 남성	법무관은

원문

Sciō illud ā quibusdam observātum, nē propter satis **minimam** rem vel summam, sī **maiōrī** reī vel summae praeiūdicētur, audiātur is quī in integrum restituī postulat.

판본 철자: Scio illud a quibusdam observatum, ne propter satis minimam rem vel summam, si maiori rei vel summae praeiudicetur, audiatur is qui in integrum restitui postulat.

D. 4.1.4 (Callistratus libro primo edicti monitorii) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』50쪽 A 판본 스캔

어떤 이들이 이렇게 지켜 왔다는 것을 안다. 아주 작은 물건이나 금액 때문에 더 큰 물건이나 금액이 불리해진다면, 원상회복을 구하는 사람의 말을 들어주지 않는다는 것이다.

sciō 나는 안다 ā quibusdam observātum 어떤 이들이 지켜 온 것(완료분사)

satis minimam 아주 작은(최상급 — 「가장」이 아니라 「아주」) summam 금액

maiōrī 더 큰(magnus의 비교급 3격) praeiūdicētur 불리해지다(접속법 수동)

in integrum restituī postulat 원상회복을 구한다

꼴 하나

dē + 최상급 탈격 복수

「아주 작은 것들에 관하여」

1. minimus는 parvus(작은)의 최상급이다. parvus → minor → minimus.
2. 최상급은 「가장」뿐 아니라 「아주」도 된다. satis minimam rem(아주 작은 물건).
3. 반대쪽 magnus(큰) → maior → maximus. 원문의 maiōrī는 비교급 3격이다.

Dē minimā rē agitur.아주 작은 일을 두고 소송한다.

Maior rēs agitur.더 큰 일이 다투어진다.

사건 · 세 번 팔면 자유다

기원전 5세기 로마. 아버지는 권력 아래 있는 아들을 남에게 팔 수 있었다. 아들을 산 사람이 그를 놓아주면, 아들은 다시 아버지의 권력 아래로 돌아왔다.

그런데 아버지가 같은 아들을 세 번 팔았다. 아들은 이제 어떻게 되는가? 딸이나 손자라면 어떤가?

> **12표법은 세 번 팔린 아들을 어떻게 했을까? 그리고 후대 법률가들은 이 조항을 무엇에 썼을까?**

▼ **원문과 답 보기**

Sī pater fīlium **ter** vēnum duuit, fīlius ā patre līber estō.

판본 철자: Si pater filium ter venum duuit, filius a patre liber esto.

XII Tab. IV.2 (Bruns⁷ p. 22) · Bruns, Fontes iuris Romani antiqui 7판(Gradenwitz 편, Tübingen 1909) 22쪽 IV.2. 같은 쪽 전거란 — 「uenum dauit Ulpiani liber, uenum d(uit?) Gai」(울피아누스 사본은 dauit, 가이우스 사본은 d(uit?)). Bruns는 TER를 보충 표시 없이 찍는다

A 판본 스캔

아버지가 아들을 세 번 팔면, 아들은 아버지에게서 자유로워라.

sī 만약 pater 아버지가 fīlium 아들을 ter 세 번(수사 부사 — 이 장) vēnum duuit 팔면(dō의 옛 접속법 꼴) ā patre 아버지에게서(탈격) līber 자유로운 estō ~이어라(미래 명령 — 13장)

Sed fīlius quidem **tribus** mancipātiōnibus, cēterī vērō līberī sīve masculīnī sexūs sīve fēminīnī **ūnā** mancipātiōne exeunt dē parentum potestāte; lēx enim XII tabulārum **tantum** in persōnā fīliī dē tribus mancipātiōnibus loquitur hīs verbīs: 'Sī pater fīlium **ter** vēnum duit, ā patre fīlius līber estō.'

판본 철자: sed filius quidem tribus mancipationibus, ceteri uero liberi siue masculini sexus siue feminini una mancipatione exeun⟨t⟩ de parent⟨um⟩ potestate; lex enim XII tabularum tantum in persona filii de tribus mancipationibus loquitur h⟨is⟩ uerbis SI PATER FILIVM ⟨TER⟩ VENVM DV⟨IT⟩, A PATRE FILIVS LIBER ESTO.

Gai. 1.132 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 80~81쪽. ⟨ ⟩는 Poste 판의 이탤릭(편자의 추정 보충) — 법률 문구의 TER도 보충이다. 앞 문장 「Praeterea emancipatione desinunt liberi in potestate parentum esse」(80쪽) A 판본 스캔

그러나 아들은 세 번의 악취행위로, 그 밖의 자녀는 아들 쪽이든 딸 쪽이든 한 번의 악취행위로 부모의 권력에서 벗어난다. 12표법은 아들의 경우에만 세 번의 악취행위를 말하기 때문이다. 그 말은 이렇다. 「아버지가 아들을 세 번 팔면, 아들은 아버지에게서 자유로워라.」

tribus mancipātiōnibus 세 번의 악취행위로(기수 trēs 탈격) cēterī līberī 그 밖의 자녀들 sīve … sīve ~이든 ~이든 masculīnī sexūs 남성의(4변화 2격) ūnā mancipātiōne 한 번의 악취행위로(ūnus 탈격) exeunt 벗어난다(ex + eō) tantum ~에서만 loquitur hīs verbīs 이런 말로 말한다(탈형동사)

Fīlius **ter** mancipātus, ter manūmissus suī iūris fit, id enim lēx **XII** tab. iubet hīs verbīs: 'sī pater — estō'.

판본 철자: filius ter mancipatus, ter manumissus sui iuris fit, id enim lex XII tab. iubet his verbis: 'si pater — esto'.

Ulp. fr. 10.1 (Bruns⁷ p. 22, 전거란) · Bruns 7판 22쪽 IV.2 전거란(「Ulp. (fr. 10,1)」)에 인용된 울피아누스 단편. 법률 문구는 Bruns가 「si pater — esto」로 줄였다. 같은 전거란은 Gai. 4.79도 함께 가리킨다(Cf.) A 판본 스캔

세 번 넘겨지고 세 번 풀려난 아들은 자권자가 된다. 12표법이 이런 말로 그렇게 명하기 때문이다.
「아버지가 … 이어라.」
ter mancipātus 세 번 넘겨진(완료분사) ter manūmissus 세 번 해방된 suī iūris fit 자권자가 된다(fīō — 11장)
iubet 명한다

법률가의 답

아들은 세 번째로 팔리면 아버지의 권력에서 벗어난다. 가이우스 시대의 법률가들은 이 조항을 해방(ēmancipātiō)의 의식으로 썼다. 팔고 풀어 주기를 세 번 되풀이했고, 문구가 「아들」만 말하므로 딸과 손자는 한 번으로 족하다고 읽었다.

문법 짚기

- ter(세 번)는 수사 부사라 꼴이 바뀌지 않는다. 기수 trēs(셋)는 tribus mancipātiōnibus처럼 탈격이 된다.
- 가이우스는 같은 절에서 의식을 iterum(다시) · tertiō(세 번째로)로 센다. tertiō는 서수 tertius에서 나온 부사다.
- Poste 판은 가이우스가 인용한 법률 문구의 TER를 이탤릭(편자 보충)으로 찍는다. Bruns는 TER를 보충 표시 없이 싣고, 전거란에 울피아누스의 「ter mancipātus, ter manūmissus」를 함께 든다.
- duuit · duit는 dō의 옛 접속법 현재 꼴이다(= det, 14장). līber는 주어 fīlius에 맞춘 남성 1격, estō는 미래 명령(13장)이다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · prīmā faciē · ā fortiōrī

Prīmā faciē. 고대

「첫 겉모습으로」, 영미법의 「일응(一應)」이다. 격언 대장(72행)은 키케로 · 리비우스 · 퀸틸리아누스와 『학설휘찬』 1 · 50권, 가이우스 1 · 2권을 찾아 이 어구를 찾지 못해 「전승(문구 출처 미확인)」으로 두었다.

이 장을 쓰며 가이우스 4권과 『학설휘찬』 다른 권을 더 찾았다. 가이우스는 항변이 「겉보기에는 정당해 보여도」 원고를 부당하게 해칠 때가 있다고 쓰고(Gai. 4.126), 『학설휘찬』의 가이우스 단편도 「겉보기에는 남의 채무, 실제로는 자기 채무」라고 쓴다(D. 16.1.13 pr. — prīmā faciē 원문). 어구 자체는 로마 법률가의 것이다.

로마 법률가의 뜻은 「겉보기에는」이었다. 반증이 없으면 증명된 것으로 보는 영미법의 「일응의 증명(prima facie case)」이라는 쓰임이 언제 생겼는지는 이 책에서 조사하지 않았다.

> Interdum ēvenit, ut exceptiō, quae prīmā faciē iūsta videātur, inīquē noceat āctōrī.Gai. 4.126 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 559쪽. 다음 문장에서 이를 막는 「재항변(replicātiō)」을 설명한다 A 판본 스캔
> 때로는 겉보기에는 정당해 보이는 항변이 원고를 부당하게 해치는 일이 생긴다.

Ā fortiōrī. 전승(문구 출처 미확인)

「더 강한 쪽에서」, 곧 「하물며」. 격언 대장(80행)은 고전 말뭉치에서 이 어구를 찾지 못했다.

이 장에서 Mommsen · Krüger 『학설휘찬』 · 『법학제요』 스캔의 OCR 전문과 Poste 판 가이우스 전문을 더 찾았으나 fortiōrī라는 꼴은 나오지 않았다. 전승(문구 출처 미확인)이다.

같은 방향의 추론은 로마 규칙에 있다. 「더 많은 것 안에는 언제나 더 적은 것도 들어 있다」(D. 50.17.110 pr. — minus 원문), 「(주인이) 반대해도 넘길 수 있는 사람은 하물며(multō magis) 모르거나 없을 때에도 넘길 수 있다」(D. 50.17.26). 로마 법률가는 이 추론을 multō magis로 말했다. 다만 그것이 이 어구의 뿌리라고 단정할 근거는 찾지 못했다.

한국이라면? · 가부장권과 친권

사건의 답과 한국 민법을 나란히 놓았다. 민법은 법률(2026. 3. 17. 시행) 기준이다.

	로마 원문	한국 조문	차이
≠	Item in potestāte nostrā sunt līberī nostrī … (Gai. 1.55)	민법 제909조 제1항「부모는 미성년자인 자의 친권자가 된다」· 제2항「친권은 부모가 혼인중인 때에는 부모가 공동으로 이를 행사한다」	가부장권은 아버지(가장) 한 사람의 권력이었다. 친권은 부모 모두의 것이고 혼인 중에는 함께 행사한다.
≠	Hī vērō quī in potestāte parentis sunt, mortuō eō suī iūris fīunt. (Gai. 1.127 — Poste 판은 이 절의 상당 부분을 편자 보충으로 찍는다)	민법 제4조「사람은 19세로 성년에 이르게 된다」· 제909조 제1항 (미성년자인 자)	친권은 자녀가 성년이 되면 끝난다. 가이우스가 드는 것은 아버지의 죽음이고, 자녀의 나이를 말하지 않는다.
≠	Sī pater fīlium ter vēnum duuit, fīlius ā patre līber estō. (XII Tab. IV.2)	민법 제924조 제1항「가정법원은 부 또는 모가 친권을 남용하여 자녀의 복리를 현저히 해치거나 해칠 우려가 있는 경우에는 … 그 친권의 상실 또는 일시 정지를 선고할 수 있다」	12표법은 세 번 판 아버지의 권력을 문언으로 끝냈다. 그 취지가 벌이었는지는 문언만으로 알 수 없다. 민법은 법원이 자녀의 복리를 기준으로 친권을 거둔다.
≠	tālem in fīliōs suōs habent potestātem (Gai. 1.55)	민법 제913조「친권자는 자를 보호하고 교양할 권리의무가 있다」	민법은 친권을「권리의무」로 쓴다. 가이우스의 문장에는 권력만 있고 의무를 말하는 낱말이 없다.

민법 제4조 · 제909조 · 제913조 · 제924조(국가법령정보센터 현행본, 2026-10-21 조회 — data/kr_sources_ch15.yaml). 가이우스 Poste 4판 39 · 78 · 80~81쪽, 12표법 Bruns 7판 22쪽.

로마법 상식 · 가부장권(patria potestās)

가이우스는 정당한 혼인으로 낳은 자녀가 아버지의 권력 아래 있다고 쓰고, 이런 권력은 로마 시민에게 고유하다고 덧붙인다(Gai. 1.55).

파울루스는 potestās라는 말이 정무관에게는 명령권, 자녀에게는 가부장권, 노예에게는 소유권을 뜻한다고 정리한다(D. 50.16.215).

권력 아래 있는 자녀는 아버지가 죽으면 자권자(suī iūris)가 된다(Gai. 1.127). 살아 있는 아버지에게서 벗어나는 길로 가이우스는 해방(ēmancipātiō)을 든다.

해방은 12표법의「세 번 팔면」조항을 빌린 의식이었다. 아들은 팔고 풀어 주기를 세 번, 딸과 손자는 한 번 거쳤다(Gai. 1.132 — 이 장 사건).

Gai. 1.55 · 1.127 · 1.132(Poste 4판 39 · 78 · 80~81쪽) · D. 50.16.215(Mommsen 1889 · 866쪽)

확인 문제 5

1. 「In parī causā possessor potior habērī dēbet.」의 causā는 무슨 격인가?

1격 단수

2격 단수

4격 단수

탈격 단수

in + 탈격 「같은 사정에서」. 1변화 탈격 단수는 장음 -ā다(교재 표기).

2. melior는 어느 형용사의 비교급인가?

magnus

bonus

multus

parvus

bonus → melior → optimus. magnus는 maior, multus는 plūs, parvus는 minor.

3. 12표법 「Sī pater fīlium ter vēnum duuit」의 ter는?

기수 「셋」

서수 「셋째」

수사 부사 「세 번」

비교급 「더」

「몇 번」을 세는 수사 부사다. 꼴이 바뀌지 않는다. 기수는 trēs, 서수는 tertius.

4. ā fortiōrī의 fortiōrī는?

fortis의 최상급 1격

fortior의 탈격 단수

fortis의 부사

fortiter의 비교급

비교급 fortior(더 강한)의 탈격 단수다. 고전기의 보통 꼴은 fortiōre이고, 이 어구는 -ī 꼴을 쓴다.

5. 이 장 「격언 출처」에서 본 대로, 「ā fortiōrī」의 문구 출처는?

키케로의 연설

『학설휘찬』 50권 17장

문구 출처 미확인(전승)

12표법

격언 대장과 이 장의 추가 검색 모두에서 로마 원전에 이 어구가 나오지 않았다. 「더 많은 것에는 더 적은 것도 들어 있다」(D. 50.17.110 pr.)가 같은 방향의 로마 추론이지만 문구가 다르다.

읽기 ① 옛 법의 규칙 — 『학설휘찬』 50권 17장

Dē dīversīs rēgulīs iūris antīquī

『학설휘찬』 마지막 권의 마지막 장은 한 줄짜리 문장 이백여 개를 모아 「옛 법의 여러 규칙에 관하여」라는 제목을 붙였다. 오늘 「로마법 격언」으로 통하는 말의 상당수가 여기서 나왔다. 이 장은 그 가운데 열 개를 원문으로 읽는다.

문법은 더 배우지 않는다. 1~15장에서 익힌 격·활용·접속법으로 법률가의 문장을 한 줄씩 풀고, 맨 앞에서는 파울루스가 「규칙이란 무엇인가」에 답한 문장부터 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Quod initiō vitiōsum est, nōn potest tractū temporis convalēscere. D. 50.17.29
   처음에 하자 있는 것은 시간이 흐른다고 유효해질 수 없다.
2. Nuptiās nōn concubitus, sed cōnsēnsus facit. D. 50.17.30
   혼인을 만드는 것은 동침이 아니라 합의다.
3. Nēmō plūs iūris ad alium trānsferre potest, quam ipse habēret. D. 50.17.54
   누구도 자기가 가졌을 것보다 많은 권리를 남에게 넘길 수 없다.

▼ 처음 보는 문법 용어 36

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격. 「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격. 「~에게」. 받는 사람
4격	대격. 「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)
탈격	5격. 「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다
중성	남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a
장음 부호	모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다
강세	낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다
어간	격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)
일치	형용사가 꾸미는 명사와 성·수·격을 같게 맞추는 것. 끝 글자가 같을 필요는 없다(aes aliēnum, bonā fidē) (3장)
음절	모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)
사전형	사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)
활용	동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)
부정사	「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

주요형	동사를 사전에 싣는 네 꼴. 현재 1인칭 단수 · 부정사 · 완료 1인칭 단수 · 완료분사(servō, servāre, servāvī, servātum) (4장)
3활용	부정사가 짧은 -ere로 끝나는 동사(agō, agere). 현재에서 어간 뒤에 -i-가 끼고 3인칭 복수는 -unt (6장)
관계대명사	앞 명사를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는 말(quī, quae, quod). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 이어지는 문장 안의 역할로 정한다 (7장)
선행사	관계대명사가 받는 앞 명사. servus quem reus emit의 servus. 없으면 quī가 「~하는 사람」이 된다 (7장)
전치사	명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)
4변화	사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)
5변화	사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)
미완료	과거에 이어지던 일 · 되풀이되던 일을 말하는 시제(vocābam 「부르고 있었다」). 현재 어간 + -ba- + 인칭 어미 -m · -s · -t … 한 번 끝난 일은 완료(10장) (9장)
완료	끝난 일을 말하는 시제(impulit 「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)
과거완료	과거의 어느 때보다 먼저 끝난 일(ceciderat 「넘어졌었다」). 완료 어간 + -eram · -erās · -erat … (10장)
탈형동사	꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)
완료분사	넷째 주요형에서 온 「~된」 꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)
현재분사	현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis). 「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)
동명사	-ndī · -ndō · -ndum으로 끝나는 동사의 명사 꼴. 「~하는 것」. 1격이 없고 부정사가 그 자리를 맡는다(tribuendī 주는 것의) (12장)
동형사	-ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴. 「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께 「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)
대격부정사	「~라고 말하다 · 생각하다 · 알다」의 내용을 4격 주어 + 부정사로 쓰는 짜임(Prōculus in tōnsōre esse culpam 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고). 한국어로는 4격에 「이/가」, 부정사에 「~라고」를 붙인다 (14장)
간접의문	「누가 · 무엇을 · ~인지」 묻는 말을 다른 문장 속에 넣은 것. 동사가 접속법이 된다(appāret cuius ictū periērit 누구의 일격으로 죽었는지 드러난다) (14장)
인스크립티오	『학설휘찬』 단편 머리에 붙은 출처 표시(īnscrīptiō). 「법률가 + librō + 서수 + 책 이름」 꼴로, 그 문장을 어느 법률가의 어느 책 몇 권에서 뽑았는지 알려 준다 (16장)
비교급	「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris). 「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)
서수	「첫째 · 둘째」처럼 차례를 말하는 수사(prīmus, secundus, tertius). 1·2변화 형용사처럼 변한다 (15장)
접속법	「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

인스크립티오 읽기 — 이 문장은 누구의 몇 권에서 왔나

『학설휘찬』 인용은 번호(권·장·단편·절)와, 문장 머리의 「법률가 + librō + 서수 + 책 이름」(인스크립티오)으로 이루어진다.

- D. 50.17.54는 『학설휘찬(Digesta)』 50권 17장 54번째 단편이다. 단편 안이 나뉘면 pr.(머리말) · 1 · 2 …로 절을 단다(D. 50.17.155 pr. · 50.17.156.2).
- 단편마다 머리에 출처가 붙는다. 「Ulpiānus librō quadrāgēnsimō sextō ad ēdictum」 — 울피아누스가 쓴 『고시 주해』 46권에서 뽑았다는 뜻이다. 이것을 인스크립티오라 부른다.
- librō는 liber(책·권)의 탈격 「~권에서」, 그 뒤의 서수(15장)도 탈격으로 맞춘다. ad ēdictum · ad Sabīnum는 「고시에 대하여 · 사비누스에 대하여」 — 주해서의 이름이다.
- 같은 법률가가 이어지면 이름 대신 Idem(같은 사람)을 쓴다. 그래서 이 책의 cite는 Idem을 풀어 법률가 이름으로 적었다.
- Mommsen판은 원전의 옛 철자를 따라 quadrāgēnsimō처럼 n을 넣은 서수를 쓴다(quadrāgēsimō와 같은 말).

표로 보기

부분	D. 50.17.54 (Ulpiānus librō quadrāgēnsimō sextō ad ēdictum)	뜻
D.	Digesta	『학설휘찬』(Pandectae라고도 한다)
50	liber quīnquāgēsimus	50권 — 마지막 권
17	titulus XVII	17장 「옛 법의 여러 규칙에 관하여」
54	fragmentum	54번째 단편(뽑아 온 글 한 토막)
pr. · 1 · 2	prīncipium · paragraphus	단편 머리말과 그 뒤의 절
Ulpiānus	1격	법률가 이름 — 앞 단편과 같으면 Idem
librō quadrāgēnsimō sextō	탈격 + 서수 탈격	46권에서
ad ēdictum	ad + 4격	(법무관) 고시 주해 — 책 이름

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Paulus librō octāvō ad Sabīnum
1격 · 법률가 탈격 · 권에서 서수 탈격 · 8 ad + 4격 · 사비누스 주해
파울루스의 『사비누스 주해』 8권에서

Idem librō ūndecimō epistulārum
같은 사람 탈격 · 권에서 서수 탈격 · 11 2격 복수 · 서간들의
같은 사람(야볼레누스)의 『서간집』 11권에서

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~D. 50.17.54 = 50조 17항 54호~~	50권 17장 54번째 단편	『학설휘찬』은 법전 조문이 아니라 법률가 글을 뽑아 엮은 책이다. 번호는 권·장·단편이다.
~~librō = 책이(1격)~~	librō = ~권에서(탈격)	출처를 말하는 탈격이다. 1격은 liber.
~~ad ēdictum = 고시에게~~	고시에 관하여(주해)	ad + 4격이 책 제목에서는 「~에 대한 주해」다. ad Sabīnum은 사비누스 저작의 주해.
~~Idem = 같은 것~~	Idem = 같은 사람(앞 단편의 법률가)	인스크립티오의 Idem은 남성 1격이다. 앞 단편을 보아야 누구인지 안다.

규칙의 틀 — 처음 보는 규칙도 읽히는 문형

규칙은 몇 개의 정해진 틀로 쓰인다. 틀을 먼저 알아보면 낱말 풀이만으로 뜻이 잡힌다.

- 주어가 사람 일반이면 nēmō(아무도 ~ 않다)나 quī(~하는 사람은)로 연다. 동사는 potest · dēbet가 많다.
- 주어가 행위나 물건이면 quod(~인 것은)·ea, quae(~인 것들은)로 연다. 관계절이 주어 노릇을 한다(7장).
- 비교의 틀 nihil tam … quam …(~만큼 ~한 것은 없다)과 plūs … quam …(~보다 많은)이 자주 나온다(15장).
- aequum est · verum est 뒤에는 대격부정사가 온다(14장). 4격 주어 + 부정사를 「~가 ~하는 것」으로 묶어 읽는다.
- 규칙에는 예외가 붙어 있는 일이 많다. nisi · sī nōn · plērumque(대개)를 떼고 인용하면 뜻이 바뀐다.

표로 보기

틀	이 장의 규칙	뜻
Nēmō … potest	Nēmō plūs iūris ad alium trānsferre potest	누구도 ~할 수 없다
Quod … est, nōn potest …	Quod initiō vitiōsum est, nōn potest … convalēscere	~인 것은 ~할 수 없다
A nōn B, sed C facit	Nuptiās nōn concubitus, sed cōnsēnsus facit	A를 만드는 것은 B가 아니라 C다
Nihil tam … quam …	Nihil tam nātūrāle est quam … dissolvere	~만큼 ~한 것은 없다
2격 + nūlla obligātiō est	Inpossibilium nūlla obligātiō est	~에 대해서는 채무가 없다
Omnis … perīculōsa est	Omnis dēfīnītiō in iūre cīvīlī perīculōsa est	모든 ~는 위험하다
… cuique … nocēre dēbet	Factum cuique suum … nocēre dēbet	각자에게 해가 되어야 한다
aequum est + 대격부정사	Iūre nātūrae aequum est nēminem … fierī locuplētiōrem	~가 ~하는 것은 공평하다

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Quod initiō vitiōsum est nōn potest tractū temporis convalēscere

~인 것은(관계절이 주어) · 탈격 · 처음에 · 하자 있다 · ~할 수 없다 · 시간의 흐름으로 · 부정사 · 유효해지다

처음에 하자 있는 것은 시간이 흐른다고 유효해질 수 없다.

Iūre nātūrae aequum est nēminem cum alterius dētrīmentō fierī locuplētiōrem

탈격 + 2격 · 자연법에 따라 · 공평하다 · 4격 · 부정사의 주어 · 남의 손해와 함께 · 되다(fīō 부정사) · 비교급 4격 · 더 부유하게

누구도 남의 손해로 더 부유해지지 않는 것이 자연의 법에 비추어 공평하다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~Quod initiō … = 왜냐하면 처음에~~	~인 것은	문장 머리의 quod는 「왜냐하면」이 아니라 관계대명사(선행사 id가 빠졌다)인 일이 규칙에서는 더 흔하다. 주절의 주어가 없으면 이쪽이다.
~~Nuptiās … facit = 혼인들이 만든다~~	(무엇이) 혼인을 만든다	nuptiās는 4격이다. 주어는 동사 facit와 수가 맞는 cōnsēnsus.
~~nēminem를 목적어 「아무도 아닌 사람을」로~~	대격부정사의 주어 「누구도 ~ 않게」	aequum est 뒤의 4격 + 부정사는 한 덩어리 「~가 ~하는 것」이다(14장).

~~Omnis dēfīnītiō … perīculōsa est.로 끝내 인용~~	뒷문장까지 — parum est enim, ut nōn subvertī posset	야볼레누스는 이유를 붙였다. 뒤집히지 않는 정의가 드물기 때문이라는 것이다.

표제어 20

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 읽기 장이라 표제어는 이 장의 규칙 열 개를 읽는 데 필요한 낱말이다. 「원문」은 그 낱말이 법적 뜻으로 쓰인 다른 원전 문장이고, 규칙 열 개는 사건과 명문장 코너에 모았다. ↺ 표시는 앞 장 표제어가 다시 나온 것이다. 소리와 발음 표기는 처음 나온 장의 값을 그대로 쓴다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 rēgula rēgula, rēgulae rē·gu·la 규칙; 자(곧은 막대) ★★★

여성 1변화

복원 고전 [ˈreː.gʊ.ɬa]

교회 [ˈrɛː.gu.la]

본뜻은 곧게 긋는 자다. 법률가는 여러 사건에 두루 맞는 짧은 문장을 rēgula라 불렀다. 『학설휘찬』 50권 17장의 제목이 「옛 법의 여러 규칙에 관하여(Dē dīversīs rēgulīs iūris antīquī)」다.

쉬운 예

Rēgula brevis est.

규칙은 짧다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Rēgula	1격 단수 여성	규칙은
brevis	3변화 형용사 1격 단수 여성	짧은
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Catōniāna rēgula **sīc dēfīnit**, quod, sī testāmentī factī tempore dēcessisset testātor, inūtile foret, id lēgātum quandōcumque dēcesserit, nōn valēre. Quae dēfīnītiō in quibusdam falsa est.
>
> 판본 철자: Catoniana regula sic definit, quod, si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum quandocumque decesserit, non valere. quae definitio in quibusdam falsa est.
>
> D. 34.7.1 pr. (Celsus libro trigesimo quinto digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 495쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 카토의 규칙은 이렇게 정한다. 유언을 작성한 때에 유언자가 죽었더라면 무효였을 유증은, 그가 언제 죽든 효력이 없다. 그런데 이 정의는 어떤 경우에는 틀렸다.
>
> Catōniāna 카토의(카토가 세운) — 여성 1격 sīc dēfīnit 이렇게 정의한다
>
> testāmentī factī tempore 유언을 작성한 때에(시간의 탈격) dēcessisset 죽었더라면(접속법 과거완료)
>
> inūtile foret 무효였을 것(foret = esset) lēgātum 유증 quandōcumque 언제든
>
> nōn valēre 효력이 없다(대격부정사) in quibusdam 어떤 경우에는

꼴 하나

rēgula · dē rēgulīs iūris

1변화 명사 — 복수 탈격 -īs

1. rēgula, rēgulae — 2격이 -ae라 1변화다. 여성.
2. 복수 탈격은 rēgulīs. 전치사 dē(~에 관하여)가 탈격을 받는다.
3. iūris는 iūs의 2격「법의」. dē rēgulīs iūris = 법의 규칙들에 관하여.

Rēgulae iūris brevēs sunt.법의 규칙들은 짧다.

Iūdex dē rēgulā dubitat.판사가 그 규칙을 의심한다.

---

2 **initium** initium, initiī i·**ni**·ti·um **처음, 시작** ★★★

중성 2변화

복원 고전 [ɪˈnɪ.ti.ũː]

교회 [iˈnit.t͡si.um]

탈격 initiō 하나로「처음에」가 된다(시간의 탈격). ab initiō는「처음부터」. 법률가는 행위의 효력을「처음」의 상태로 재는 일이 많다.

쉬운 예 Initium causae certum est.
사건의 시작은 확실하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Initium	1격 단수 중성	시작은
causae	2격 단수 여성	사건의
certum	형용사 1격 단수 중성	확실한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문 **Omnia**, **quae** ex testāmentō proficīscuntur, ita statum ēventūs capiunt, sī initium quoque sine vitiō cēperint.

판본 철자: Omnia, quae ex testamento proficiscuntur, ita statum eventus capiunt, si initium quoque sine vitio ceperint.

D. 50.17.201 (Iavolenus libro decimo epistularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』873쪽.

인스크립티오는「Idem」— 앞 단편 198의 Iavolenus A 판본 스캔

유언에서 나오는 모든 것은, 그 시작도 하자 없이 이루어졌을 때에만 결과에서도 효력을 얻는다.

proficīscuntur 나온다(탈형동사) ita … sī ~일 때에만 그렇게 statum ēventūs 결과의 지위(4변화 2격) capiunt 얻는다 sine vitiō 하자 없이 cēperint 얻었다면(접속법 완료)

꼴 하나

initium → initiō · ab initiō

2변화 중성 — 탈격 하나로「처음에」

1. initium, initiī — 2변화 중성. 1격과 4격이 같다.
2. 탈격 단수 initiō만으로「처음에」. 시간의 탈격이라 전치사가 필요 없다.
3. ab initiō는「처음부터」. 출발점을 힘주어 말할 때 ab을 붙인다.

Initiō pactum certum erat.처음에는 합의가 확실했다.

Ab initiō lēgātum nōn valet.처음부터 그 유증은 효력이 없다.

---

3 **vitiōsus** vitiōsus, vitiōsa, vitiōsum vi·ti·**ō**·sus **하자 있는, 결함 있는** ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [wɪ.tiˈoː.sʊs]

교회 [vit.t͡siˈɔː.ʂus]

vitium(흠·하자)에 「~가 가득한」을 뜻하는 -ōsus가 붙었다. 법률행위의 하자에도, 일의 결과물의 결함에도 쓴다.

쉬운 예

Opus vitiōsum est.

그 일(공사)은 결함이 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Opus	3변화 중성 1격 단수	공사는
vitiōsum	형용사 1격 단수 중성	결함 있는
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Locāvī opus faciendum ita, ut prō opere redēmptōrī certam mercēdem in diēs singulōs darem: opus vitiōsum factum est: an ex locātō agere possim? Respondit: sī ita opus locāstī, ut bonitās eius tibi ā conductōre adprobārētur, tametsī convēnit, ut in singulās operās certa pecūnia darētur, praestārī tamen tibi ā conductōre dēbet, sī id opus vitiōsum factum est: nōn enim quicquam interest, utrum ūnō pretiō opus an in singulās operās collocātur, sī modo ūniversitās cōnsummātiōnis ad conductōrem pertinuit. Poterit itaque ex locātō cum eō agī, quī vitiōsum opus fēcerit. Nisi sī ideō in operās singulās mercēs cōnstitūta erit, ut arbitriō dominī opus efficerētur: tum enim nihil conductor praestāre dominō dē bonitāte operis vidētur.

판본 철자: Locavi opus faciendum ita, ut pro opere redemptori certam mercedem in dies singulos darem: opus vitiosum factum est: an ex locato agere possim? respondit: si ita opus locasti, ut bonitas eius tibi a conductore adprobaretur, tametsi convenit, ut in singulas operas certa pecunia daretur, praestari tamen tibi a conductore debet, si id opus vitiosum factum est: non enim quicquam interest, utrum uno pretio opus an in singulas operas collocatur, si modo universitas consummationis ad conductorem pertinuit. poterit itaque ex locato cum eo agi, qui vitiosum opus fecerit. nisi si ideo in operas singulas merces constituta erit, ut arbitrio domini opus efficeretur: tum enim nihil conductor praestare domino de bonitate operis videtur.

D. 19.2.51.1 (Iavolenus libro undecimo epistularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』255쪽. collocatur — 후대 사본은 locatur(각주 8) A 판본 스캔

나는 공사를 맡기면서 수급인에게 일한 날마다 정해진 삯을 주기로 했다. 공사가 결함 있게 되었다. 도급 소송을 할 수 있는가? 그는 답했다. 공사의 좋고 나쁨을 수급인이 당신에게 인정받기로 하고 맡겼다면, 날품마다 정해진 돈을 주기로 했더라도 공사가 결함 있게 되었으면 수급인이 책임져야 한다. 공사를 한 값에 맡기든 날품으로 맡기든 아무 차이가 없다. 일을 끝까지 완성하는 책임이 수급인에게 있었다면 그렇다. 그러므로 결함 있는 공사를 한 사람에게 도급 소송을 할 수 있다. 다만 공사를 주인의 지시대로 하게 하려고 날품 삯을 정한 것이라면 그렇지 않다. 그때에는 수급인이 공사의 좋고 나쁨에 대해 주인에게 아무것도 책임지지 않는 것으로 본다.

locāvī 맡겼다(locō 완료 — 도급을 주다) redēmptōrī 수급인에게 in diēs singulōs 하루하루마다 ex locātō agere 도급(임약) 소송을 하다 bonitās 좋음, 품질 adprobārētur 인정받다(접속법 미완료 수동) ūniversitās cōnsummātiōnis 완성 전체 arbitriō dominī 주인의 지시대로

꼴 하나

vitium → vitiōsus

명사 + -ōsus =「~가 가득한」 형용사

1. vitium(하자) 어간 viti-에 -ōsus를 붙였다. 1·2변화 형용사다.
2. 꾸미는 명사와 성·수·격을 맞춘다. opus(중성)이면 vitiōsum.
3. 같은 짜임의 낱말 — perīculōsus(위험한, 14장 perīculum + -ōsus).

Pactum vitiōsum nōn valet.하자 있는 합의는 효력이 없다.

Rēs vitiōsae vēndēbantur.결함 있는 물건들이 팔리고 있었다.

4 **tractus** tractus, tractūs trac·tus **끌기; (시간의) 경과** ★

남성 4변화

복원 고전 [ˈtrak.tʊs]

교회 [ˈtrak.tus]

trahō(끌다)에서 나온 명사다. 법률 문장에서는 거의 tractū temporis(시간이 흐름으로써) 한 구로 나온다. 명사 문서에 IPA가 없어 같은 철자의 분사 형태에서 규칙으로 만들었다.

쉬운 예 Tractus temporis longus est.
시간의 경과가 길다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Tractus	4변화 1격 단수 남성	경과가
temporis	3변화 2격 단수 중성(tempus)	시간의
longus	형용사 1격 단수 남성	긴
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Sed etiam ex hīs causīs dīcitur aliquandō cōgendum prōcūrātōrem iūdicium accipere: velutī sī dominus praesēns nōn sit et āctor adfirmet tractū temporis futūrum ut rēs pereat.
>
> 판본 철자: Sed etiam ex his causis dicitur aliquando cogendum procuratorem iudicium accipere: veluti si dominus praesens non sit et actor adfirmet tractu temporis futurum ut res pereat.
>
> D. 3.3.12 (Gaius libro tertio ad edictum provinciale) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』39쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 그러나 다음과 같은 사유로도 대리인을 강제해 소송을 받아들이게 해야 할 때가 있다고 한다. 예컨대 본인이 그 자리에 없고, 원고가 시간이 흐르면 물건이 없어질 것이라고 주장하는 경우다.
>
> cōgendum 강제해야 한다(동형사) prōcūrātōrem 소송 대리인을
>
> iūdicium accipere 소송을 받아들이다(피고로 응소하다) velutī sī 예컨대 ~한 경우
>
> praesēns 출석한, 그 자리에 있는 adfirmet 주장한다(접속법)
>
> futūrum ut rēs pereat 물건이 없어지게 될 것(이라고)

꼴 하나

tractus · tractū temporis

4변화 — 탈격 단수 -ū

1. tractus, tractūs — 2격이 -ūs라 4변화다(8장).
2. 탈격 단수는 tractū. 수단·원인의 탈격으로「끌림으로써 · 흐름으로써」.
3. temporis는 tempus의 2격. tractū temporis = 시간의 흐름으로써.

Tractū temporis rēs perit.시간이 흐르면서 물건이 없어진다.

Pactum tractū temporis nōn mūtātur.합의는 시간이 흐른다고 바뀌지 않는다.

5 **convalēscō** convalēscō, convalēscere, convaluī, convalitum con·va·lēs·cō

회복하다; (무효였던 것이) 유효해지다 ★★

3활용

복원 고전 [kɔn.waˈɬeːs.koː]

교회 [koŋ.vaˈlɛs.ko]

valeō(건강하다, 효력이 있다)에 시작을 뜻하는 -scō가 붙었다. 병에서「회복하다」가 법률가의 손에서「(하자가) 치유되다」가 되었다.

쉬운 예

Servus aeger convalēscit.

병든 노예가 회복한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예가
aeger	형용사 1격 단수 남성	병든
convalēscit	3활용 현재 3인칭 단수	회복한다

원문

> **Quae** ab initiō inūtilis fuit īnstitūtiō, ex postfactō convalēscere **nōn potest**.
>
> 판본 철자: Quae ab initio inutilis fuit institutio, ex postfacto convalescere non potest.
>
> D. 50.17.210 (Licinnius Rufinus libro secundo regularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』873쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 처음부터 무효였던 상속인 지정은 뒤에 생긴 일로 유효해질 수 없다.
>
> Quae … īnstitūtiō ~한 (상속인) 지정은 — 관계절이 앞에 나왔다 inūtilis 무효인 fuit ~였다(sum 완료)
>
> ex postfactō 나중의 일로 convalēscere 유효해지다(부정사)

꼴 하나

valeō → convalēscō

-scō =「~하게 되다」(시작 동사)

1. valeō(효력이 있다)에 con-과 -scō를 붙였다. 3활용으로 바뀐다.
2. -scō 동사는 상태가「시작됨」을 뜻한다. convalēscō = 효력이 생기기 시작하다.
3. 부정 규칙은「nōn potest convalēscere」꼴로 자주 나온다(이 장 규칙 29와 이 원문).

Lēgātum convaluit.그 유증이 유효해졌다.

Pactum vitiōsum nōn convalēscet.하자 있는 합의는 유효해지지 않을 것이다.

한국이라면? = 무효행위의 추인 · 민법 제139조

제139조 본문은 무효인 법률행위는 추인하여도 효력이 생기지 않는다고 한다. 단서는 무효임을 알고 추인하면「새로운 법률행위」로 본다 — 옛 행위가 살아나는 것이 아니다.

---

6 nuptiae nuptiae, nuptiārum nup·ti·ae 혼인, 혼례 ★★★

여성 1변화(복수만)

복원 고전 [ˈnʊp.ti.aɛ̯]

교회 [ˈnup.t͡si.e]

늘 복수로 쓴다. 단수형 동사 꼴로 옮기지 말 것 — Nuptiae sunt(혼인이다). Wiktionary는 u의 장단을 둘 다 적는다(nŭptiae). 이 책은 3장과 같이 장음 없이 적는다.

쉬운 예

Nuptiae fīliae certae sunt.

딸의 혼인은 확정되었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nuptiae	1격 복수 여성	혼인은
fīliae	2격 단수 여성	딸의
certae	형용사 1격 복수 여성	확정된
sunt	sum 3인칭 복수	~이다

원문

> Nuptiae sunt coniūnctiō maris et fēminae et cōnsortium omnis vītae, dīvīnī et hūmānī iūris commūnicātiō.
>
> 판본 철자: Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio.
>
> D. 23.2.1 (Modestinus libro primo regularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』295쪽 A 판본 스캔
>
> 혼인은 남자와 여자의 결합이고, 온 생애의 공동체이며, 신의 법과 사람의 법을 함께 나누는 것이다.
>
> coniūnctiō 결합(3변화) maris 남자의(mās, maris) cōnsortium 공동체, 운명을 함께함
>
> omnis vītae 온 생애의 dīvīnī et hūmānī iūris 신의 법과 사람의 법의 commūnicātiō 함께 나눔

꼴 하나

nuptiae, nuptiārum

복수만 쓰는 1변화 명사

1. 사전형이 복수 1격 · 2격이다. 단수 꼴이 없다.
2. 동사도 복수다. Nuptiae sunt …, nuptiās facit(4격 복수).
3. 같은 무리 — dīvitiae(재산), īnsidiae(매복). 3장 iūstae nuptiae(적법한 혼인).

Nuptiās cōnsēnsus facit.합의가 혼인을 만든다.

Nuptiae nōn sunt pactum.혼인은 합의계약이 아니다.

한국이라면? ≠ 혼인의 성립 · 민법 제812조 · 제815조

제815조 1호는 혼인의 합의가 없으면 무효라 해 합의를 요건으로 둔다. 그러나 효력은 제812조①대로 「신고함으로써」 생긴다. 로마는 합의만으로 혼인이 섰다.

---

7 concubitus concubitus, concubitūs con·cu·bi·tus 동침 ★

남성 4변화

복원 고전 [kɔŋˈkʊ.bɪ.tʊs]

교회 [koŋˈku:.bi.tus]

concumbō(함께 눕다)에서 나온 4변화 명사다. 혼인 성립을 다투는 문장에서 cōnsēnsus의 맞수로 나온다. 명사 문서에 IPA가 없어 같은 철자의 분사 형태에서 규칙으로 만들었다.

쉬운 예

> Concubitus nōn est cōnsēnsus.
>
> 동침은 합의가 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Concubitus	4변화 1격 단수 남성	동침은
nōn	부정어	아니
est	sum 3인칭 단수	~이다
cōnsēnsus	4변화 1격 단수 남성	합의

원문

Cui fuerit sub hāc condiciōne lēgātum 'sī in familiā nūpsisset', vidētur implēta condiciō statim atque ducta est uxor, quamvīs nōndum in cubiculum marītī vēnerit. Nuptiās enim **nōn concubitus, sed cōnsēnsus facit.**

판본 철자: Cui fuerit sub hac condicione legatum 'si in familia nupsisset', videtur impleta condicio statim atque ducta est uxor, quamvis nondum in cubiculum mariti venerit. nuptias enim non concubitus, sed consensus facit.

D. 35.1.15 (Ulpianus libro trigesimo quinto ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』499쪽. 끝 문장은 D. 50.17.30과 같은 글(각주 1). 짝 단편의 인스크립티오는 trigesimo sexto(각주 2) A 판본 스캔

「집안 사람과 혼인하면」이라는 조건으로 유증을 받은 여자는, 아내로 맞아들여진 즉시 조건이 이루어진 것으로 본다. 아직 남편의 침실에 들어가지 않았어도 그렇다. 혼인을 만드는 것은 동침이 아니라 합의이기 때문이다.

Cui fuerit … lēgātum ~에게 유증이 되었다면(그 여자에게) sub hāc condiciōne 이 조건으로 nūpsisset 혼인했다면(접속법 과거완료) implēta 이루어진(완료분사) statim atque ~하자마자 ducta est uxor 아내로 맞아들여졌다 quamvīs nōndum 아직 ~하지 않았더라도 cubiculum 침실

꼴 하나

nōn A, sed B facit

「A가 아니라 B가 만든다」— 규칙의 대조 틀

1. nuptiās(4격)를 앞에 두고, 주어 둘을 nōn … sed …로 맞세웠다.
2. 동사 facit는 단수다. 실제 주어는 sed 뒤의 cōnsēnsus 하나이기 때문이다.
3. concubitus · cōnsēnsus 둘 다 4변화 1격 -us. 2변화 -us와 2격(-ūs)으로 가린다.

Pactum nōn verba, sed cōnsēnsus facit.합의를 만드는 것은 말이 아니라 뜻의 일치다.

Rēgulam nōn iūdex, sed iūs facit.규칙을 만드는 것은 판사가 아니라 법이다.

---

8 **cōnsēnsus** cōnsēnsus, cōnsēnsūs cōn·**sēn**·sus **합의, 동의** ★★★

남성 4변화

복원 고전 [kõːˈsẽː.sʊs]

교회 [konˈsɛn.sus]

cōnsentiō(뜻을 같이하다, 7장)의 명사다. 로마의 매매·임약·조합·위임은 형식 없이 cōnsēnsus만으로 맺어졌다 — 낙성계약.

쉬운 예

Cōnsēnsus partium pactum facit.

당사자들의 합의가 약정을 만든다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Cōnsēnsus	4변화 1격 단수 남성	합의가
partium	3변화 2격 복수(pars)	당사자들의
pactum	2변화 4격 단수 중성	약정을
facit	3활용 현재 3인칭 단수	만든다

원문

Ideō autem istīs modīs cōnsēnsū dīcimus obligātiōnēs contrahī, quia neque verbōrum neque scrīptūrae ūlla proprietās dēsīderātur, sed sufficit eōs quī negōtium gerunt cōnsēnsisse.

판본 철자: Ideo autem ⟨i⟩stis modis consensu dicimus obligationes contrahi, qu⟨ia⟩ neque uerborum neque scripturae ulla proprietas desidera⟨tur⟩, sed sufficit eos qui negotium gerunt consensisse.

Gai. 3.136 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 366쪽. ⟨ ⟩는 편자의 보충(Poste의 이탤릭) A 판본 스캔

그런데 이런 방식에서는 채무가 합의로 맺어진다고 말한다. 말이나 문서의 어떤 특별한 형식도 요구되지 않고, 거래하는 사람들이 합의한 것으로 충분하기 때문이다.

istīs modīs 이런 방식들에서(매매·임약·조합·위임 — 3.135) cōnsēnsū 합의로(4변화 탈격) contrahī 맺어진다(수동 부정사) proprietās 고유한 형식 dēsīderātur 요구된다 sufficit 충분하다 cōnsēnsisse 합의했다는 것(완료 부정사)

꼴 하나

cōnsēnsus · cōnsēnsū

4변화 — 1격 -us, 탈격 -ū

1. cōnsēnsus, cōnsēnsūs — 2격 -ūs가 4변화의 표지다.
2. 탈격 cōnsēnsū = 합의로. 계약이 무엇으로 맺어지는지 말할 때 쓴다(rē · verbīs · litterīs · cōnsēnsū).
3. contrārius cōnsēnsus = 반대의 합의. 맺은 것을 푸는 합의다(규칙 35).

Ēmptiō cōnsēnsū contrahitur.매매는 합의로 맺어진다.

Cōnsēnsū partium pactum dissolvitur.당사자들의 합의로 약정이 풀린다.

---

9 dissolvō dissolvō, dissolvere, dissolvī, dissolūtum dis·sol·vō 풀다, 해소하다 ★★

3활용

복원 고전 [dɪsˈsɔɬ.wɔː]

교회 [disˈsɔl.vo]

solvō(풀다, 갚다)에 「따로따로」의 dis-가 붙었다. 채무를 「푸는」 것이 변제(solūtiō)이고, 계약을 통째로 「풀어 없애는」 것이 dissolvere다.

쉬운 예

Pactum cōnsēnsū dissolvimus.

우리는 합의로 약정을 푼다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pactum	2변화 4격 단수 중성	약정을
cōnsēnsū	4변화 탈격 단수	합의로
dissolvimus	3활용 현재 1인칭 복수	우리는 푼다

원문

Hoc amplius eae obligātiōnēs, quae cōnsēnsū contrahuntur, contrāriā voluntāte dissolvuntur.

판본 철자: Hoc amplius eae obligationes, quae consensu contrahuntur, contraria voluntate dissolvuntur.

Inst. 3.29.4 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』43쪽 A 판본 스캔

그 밖에도 합의로 맺어지는 채무는 반대의 의사로 풀린다.

hoc amplius 이에 더하여 eae obligātiōnēs, quae ~하는 그 채무들은 contrahuntur 맺어진다(수동) contrāriā voluntāte 반대의 의사로(탈격) dissolvuntur 풀린다(수동 3인칭 복수)

꼴 하나

dissolvō → dissolvitur

3활용 수동 — 「풀린다」

1. 3활용 현재 수동 3인칭 단수는 -itur, 복수는 -untur(11장).
2. 무엇으로 풀리는지는 탈격이 말한다 — contrāriō cōnsēnsū(반대 합의로).
3. 짝 동사 colligō(묶다)·contrahō(맺다)와 함께 「맺은 대로 푼다」는 규칙 35의 뼈대가 된다.

Obligātiō verbīs dissolvitur.말로 맺은 채무는 말로 풀린다.

Nuptiae dissolūtae sunt.혼인이 해소되었다.

---

10 **trānsferō** trānsferō, trānsferre, trānstulī, trānslātum trāns·fe·rō **넘기다, 이전하다** ★★★

불규칙(ferō 합성)

복원 고전 [ˈtrãːf.fɛ.roː]

교회 ['trans.fe.ro]

ferō(나르다, 12장)에 trāns(건너)가 붙었다. 주요형이 trānstulī · trānslātum으로 모양이 크게 바뀐다. 권리를 남에게 「넘기는」 법률어다.

쉬운 예

Dominus rem ad fīlium trānsfert.

주인이 물건을 아들에게 넘긴다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dominus	1격 단수 남성	주인이
rem	5변화 4격 단수	물건을
ad fīlium	ad + 4격	아들에게
trānsfert	현재 3인칭 단수	넘긴다

원문

Nēmō potest gladiī potestātem sibi datam vel cuius alterius coercitiōnis ad alium **trānsferre**.

판본 철자: Nemo potest gladii potestatem sibi datam vel cuius alterius coercitionis ad alium transferre.

D. 50.17.70 (Ulpianus libro primo de officio proconsulis) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』870쪽. 같은 글이 D. 1.16.6 pr.(각주 2), 그쪽은 「nec enim potest quis」(각주 3) A 판본 스캔

누구도 자기에게 주어진 칼의 권한이나 그 밖의 어떤 강제의 권한을 남에게 넘길 수 없다.

gladiī potestātem 칼의 권한(사형을 집행하는 권한) sibi datam 자기에게 주어진(완료분사)

vel cuius alterius 또는 다른 어떤 coercitiōnis 강제(권)의 ad alium 다른 사람에게

꼴 하나

ferō → trānsferō · trānsferre

ferō 합성 동사 — 불규칙 변화를 그대로 물려받는다

1. 현재 trānsfert(3인칭 단수), 부정사 trānsferre — 연결 모음이 없다(ferō와 같다).
2. 완료 trānstulī, 분사 trānslātum — 다른 뿌리에서 온 꼴이다.
3. ad + 4격이 받는 사람을 가리킨다. ad alium trānsferre = 남에게 넘기다.

Iūs ad hērēdem trānslātum est.권리가 상속인에게 넘어갔다.

Nēmō rem aliēnam trānsferre potest.누구도 남의 물건을 넘길 수 없다.

한국이라면? ≠ 선의취득 · 민법 제249조

제249조는 양도인이 정당한 소유자가 아니어도 선의·무과실로 평온·공연하게 동산을 양수해 점유한 자가 즉시 소유권을 취득한다고 한다. 「가진 것 이상은 넘길 수 없다」(규칙 54)의 예외다.

11 adversārius adversārius, adversāriī ad·ver·sā·ri·us 상대방(소송·거래의) ★★

남성 2변화

복원 고전 [ad.wɛrˈsaː.ri.ʊs]

교회 [ad.ver'saː.ri.us]

adversus(맞은편의)에서 나왔다. 원고·피고 어느 쪽에서 보든 「맞은편 사람」이다. 영어 adversary의 조상.

쉬운 예 Adversārius nōn respondet.

상대방이 답하지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Adversārius	2변화 1격 단수 남성	상대방이
nōn	부정어	아니
respondet	2활용 현재 3인칭 단수	답한다

원문

> Generāliter cum dē fraude disputātur, nōn quid nōn habeat āctor, sed quid per adversārium habēre nōn potuerit, cōnsīderandum est.
>
> 판본 철자: Generaliter cum de fraude disputatur, non quid non habeat actor, sed quid per adversarium habere non potuerit, considerandum est.
>
> D. 50.17.78 (Papinianus libro trigensimo primo quaestionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』870쪽. quid 뒤의 non은 바실리카를 따른 것이고 피렌체 사본(F)에는 없다(각주 13) A 판본 스캔
>
> 일반적으로 사해(詐害)를 다툴 때에는, 원고가 무엇을 갖고 있지 않은가가 아니라 상대방 때문에 무엇을 가질 수 없었는가를 살펴야 한다.
>
> generāliter 일반적으로 dē fraude 사해(남을 해치는 속임)에 관하여 disputātur 다투어진다(비인칭 수동) quid nōn habeat 무엇을 갖지 않는가(간접의문 — 접속법) per adversārium 상대방 때문에 cōnsīderandum est 살펴야 한다(동형사)

꼴 하나

per adversārium

per + 4격 = 「~을 통해 · ~ 때문에」

1. adversārius, adversāriī — 2변화 남성. 4격 단수 adversārium.
2. per는 4격을 받는다(8장). 사람 앞에서는 「~의 손으로 · ~ 탓에」.
3. factum adversāriō nocet — 3격은 「상대방에게」(규칙 155).

Per adversārium rem nōn habeō.상대방 때문에 나는 그 물건을 갖지 못한다.

Adversāriō respondēmus.우리는 상대방에게 답한다.

12 impossibilis impossibilis, impossibile im·pos·si·bi·lis 불가능한 ★★★

3변화 형용사(2어미)

복원 고전 [ɪm.pɔsˈsɪ.bɪ.lɪs]

교회 [im.pos'siː.bi.lis]

possibilis(가능한)에 부정의 in-이 붙었다. Mommsen판은 규칙 185에서 동화되지 않은 철자 inpossibilium을 쓴다. 중성 복수 impossibilia는 「불가능한 것들」.

쉬운 예 Condiciō impossibilis est.
그 조건은 불가능하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Condiciō	3변화 1격 단수 여성	조건은
impossibilis	3변화 형용사 1격 단수	불가능한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문 **Ea, quae** darī impossibilia sunt vel quae in rērum nātūrā nōn sunt, prō nōn adiectīs habentur.

판본 철자: Ea, quae dari impossibilia sunt vel quae in rerum natura non sunt, pro non adiectis habentur.

D. 50.17.135 (Ulpianus libro vicesimo tertio ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』871쪽.

인스크립티오는「Idem」— 앞 단편 134의 Ulpianus A 판본 스캔

주는 것이 불가능한 것이나 세상에 존재하지 않는 것은 덧붙이지 않은 것으로 본다.

ea, quae ~한 것들은 darī 주어지는 것(수동 부정사) impossibilia 불가능한(중성 복수)

in rērum nātūrā 사물의 자연 속에, 곧 세상에 prō nōn adiectīs 덧붙이지 않은 것으로

habentur 여겨진다

꼴 하나

impossibilis · impossibile · impossibilium

3변화 형용사 — 남녀 -is, 중성 -e, 2격 복수 -ium

1. 2어미 형용사다. 남성·여성 impossibilis, 중성 impossibile(12장).
2. 중성 복수 impossibilia는 명사처럼「불가능한 것들」.
3. 2격 복수 impossibilium = 불가능한 것들의(규칙 185 — 판본 철자 inpossibilium).

Rēs impossibilēs nōn dēbentur.불가능한 것들은 채무가 되지 않는다.

Pactum impossibile nūllum est.불가능한 합의는 무효다.

한국이라면? = 목적이 불능한 계약 · 민법 제535조

제535조①은「목적이 불능한 계약」을 체결할 때 그 불능을 알았거나 알 수 있었던 자의 신뢰이익 배상을 정한다. 그런 계약이 무효라는 것은 조문이 전제할 뿐 직접 쓰지 않는다(통설).

---

13 dēfīnītiō dēfīnītiō, dēfīnītiōnis dē·fī·nī·ti·ō 정의(定義); 경계 짓기 ★★

여성 3변화

복원 고전 [deːˈfiːˈniːˌti.oː]

교회 [deˈfiˈnitˌʧi.o]

fīnis(경계)에서 온 dēfīniō(경계를 긋다)의 명사다. 개념에 금을 긋는 일이라, 금 밖에 사례 하나가 남으면 정의가 무너진다(규칙 202).

쉬운 예 Dēfīnītiō lēgis certa nōn est.
그 법률의 정의는 확실하지 않다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dēfīnītiō	3변화 1격 단수 여성	정의는
lēgis	3변화 2격 단수(lēx)	법률의
certa	형용사 1격 단수 여성	확실한
nōn	부정어	아니
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Dēfīnītiō pecūliī quam Tuberō exposuit, ut Labeō ait, ad vicāriōrum pecūlia nōn pertinet, quod falsum est: nam eō ipsō, quod dominus servō pecūlium cōnstituit, etiam vicāriō cōnstituisse exīstimandus est.
>
> 판본 철자: Definitio peculii quam Tubero exposuit, ut Labeo ait, ad vicariorum peculia non pertinet, quod falsum est: nam eo ipso, quod dominus servo peculium constituit, etiam vicario constituisse existimandus est.
>
> D. 15.1.6 (Celsus libro sexto digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』196쪽 A 판본 스캔
>
> 투베로가 내놓은 특유재산의 정의는, 라베오가 말하듯 하위 노예의 특유재산에는 미치지 않는다. 그러나 이는 틀렸다. 주인이 노예에게 특유재산을 정해 준 바로 그 일로써 하위 노예에게도 정해 준 것으로 보아야 하기 때문이다.
>
> pecūliī 특유재산의(주인이 노예·자식에게 맡겨 둔 재산) exposuit 내놓았다(expōnō 완료)
>
> ut Labeō ait 라베오가 말하듯 vicāriōrum 하위 노예들의(노예가 부리는 노예) pertinet 미친다, 관계된다
>
> eō ipsō, quod ~라는 바로 그 일로 exīstimandus est 여겨져야 한다(동형사)

꼴 하나

dēfīnītiō, dēfīnītiōnis

3변화 -tiō 명사 — 2격 -tiōnis, 언제나 여성

1. -tiō로 끝나는 명사는 2격 -tiōnis, 여성이다(5장 ratiō · obligātiō와 같다).
2. 동사 dēfīniō(정의하다)의 행위를 가리킨다. 규칙 202「Omnis dēfīnītiō … perīculōsa est」.
3. 교회 발음은 ti + 모음을 [tsi]로 읽는다(-nit.t͡si.o).

Dēfīnītiōnem iūris quaerimus.우리는 법의 정의를 찾는다.

Dēfīnītiōnēs perīculōsae sunt.정의들은 위험하다.

---

14 locuplēs locuplēs, locuplētis lo·cu·plēs 부유한, 재산 있는 ★★

3변화 형용사(1어미)

복원 고전 [ˈɬɔ.kʊ.płeːs]

교회 [ˈlɔː.ku.ples]

1어미 형용사라 세 성이 1격에서 같고 2격 locuplētis로 어간이 드러난다. 비교급 locuplētior(더 부유한)는 부당이득 규칙(206)의 열쇠말이다.

쉬운 예

Hērēs locuplēs est.
그 상속인은 부유하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Hērēs	3변화 1격 단수	상속인은
locuplēs	3변화 형용사 1격 단수	부유한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> **Quī** rem aliēnam dēfendit, **numquam** locuplēs habētur.
>
> 판본 철자: Qui rem alienam defendit, numquam locuples habetur.
>
> D. 50.17.166 (Paulus libro quadragensimo octavo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』872쪽 A 판본 스캔
>
> 남의 물건을 두고 (소송에서) 방어하는 사람은 결코 재산 있는 사람으로 여겨지지 않는다.
>
> Quī … dēfendit ~를 방어하는 사람은 rem aliēnam 남의 물건을 numquam 결코 ~ 않다
>
> habētur 여겨진다(수동)

꼴 하나

locuplēs → locuplētior

1어미 형용사와 그 비교급

1. 사전형 locuplēs, locuplētis — 2격에서 어간 locuplēt-이 보인다.
2. 비교급은 어간 + -ior: locuplētior(더 부유한). 4격은 locuplētiōrem(15장).
3. fierī locuplētiōrem = 더 부유해지다. 규칙 206의 마지막 두 낱말이다.

Servus locuplētior factus est.그 노예는 더 부유해졌다.

Nēmō locuplēs nāscitur.아무도 부자로 태어나지 않는다.

한국이라면? = 부당이득 · 민법 제741조

제741조의 「이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자」가 규칙 206의 「남의 손해로 더 부유해지는(locuplētior fierī) 자」다. 「법률상 원인없이」라는 요건이 덧붙었다.

15 nātūra nātūra, nātūrae nā·tū·ra 자연, 본성; 사물의 이치 ★★★

여성 1변화

복원 고전 [naːˈtuːra]

교회 [naˈtuːra]

nāscor(태어나다, 11장)에서 왔다 — 「타고난 것」. 법률가에게 nātūra는 「사물의 이치」이자 자연법(iūs nātūrāle)의 근거다. 이 장 규칙 35·206에 두 번 나온다.

쉬운 예

Nātūra rērum certa est.

사물의 이치는 확실하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nātūra	1격 단수 여성	이치는
rērum	5변화 2격 복수	사물들의
certa	형용사 1격 단수 여성	확실한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Iūs nātūrāle est, quod nātūra omnia animālia docuit: nam iūs istud nōn hūmānī generis proprium, sed omnium animālium, quae in terrā, quae in marī nāscuntur, avium quoque commūne est.
>
> 판본 철자: Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est.
>
> D. 1.1.1.3 (Ulpianus libro primo institutionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』1쪽 A 판본 스캔
>
> 자연법은 자연이 모든 동물에게 가르친 것이다. 이 법은 사람에게만 고유한 것이 아니라, 땅에서 나고 바다에서 나는 모든 동물과 새들에게도 공통이기 때문이다.
>
> nātūrāle 자연의(3변화 형용사 중성) docuit 가르쳤다(doceō 완료 — 4격 둘) istud 그(이) hūmānī generis 인류의 proprium 고유한 nāscuntur 태어난다(탈형동사) avium 새들의(avis 2격 복수)

꼴 하나

nātūra · nātūrālis · iūre nātūrae

명사와 그 형용사

1. nātūra, nātūrae — 1변화 여성.
2. 형용사 nātūrālis(-is, -e, 3변화). iūs nātūrāle = 자연법.
3. iūre nātūrae = 자연의 법으로(탈격 + 2격). 규칙 206의 첫 두 낱말이다.

Hoc nātūrā aequum est.이것은 본성상 공평하다.

Iūs nātūrāle commūne est.자연법은 공통이다.

16 commodum commodum, commodī com·mo·dum 이익, 편익 ★★

중성 2변화

복원 고전 [ˈkɔm.mɔ.dũː]

교회 [ˈkɔm.mo.dum]

형용사 commodus(알맞은)의 중성이 명사가 되었다. 반대말은 incommodum(불이익). 「이익을 누리는 자가 불이익도 진다」(D. 50.17.10 — 7장)의 그 낱말이다.

쉬운 예

Commodum dominī est.

이익은 주인의 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Commodum	2변화 1격 단수 중성	이익은
dominī	2격 단수 남성	주인의
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Nēmō plūs commodī hērēdī suō relinquit, **quam** ipse habuit.

판본 철자: Nemo plus commodi heredi suo relinquit, quam ipse habuit.

D. 50.17.120 (Paulus libro duodecimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』871쪽

A 판본 스캔

누구도 자기가 가졌던 것보다 많은 이익을 자기 상속인에게 남기지 못한다.

plūs commodī 더 많은 이익을(부분 속격) hērēdī suō 자기 상속인에게(3격) relinquit 남긴다

quam ipse habuit 자기가 가졌던 것보다

꼴 하나

plūs commodī

plūs + 2격 =「더 많은 ~」(부분 속격)

1. plūs는「더 많은 것」이라는 중성 명사처럼 쓰인다(15장).
2. 무엇이 더 많은지는 2격이 말한다. plūs commodī = 이익의 더 많은 것 → 더 많은 이익.
3. 규칙 54의 plūs iūris(더 많은 권리)와 같은 틀이다.

Plūs pecūniae nōn habeō.나는 더 많은 돈을 갖고 있지 않다.

Commoda et incommoda hērēs habet.상속인은 이익과 불이익을 함께 갖는다.

---

17 **obligātiō** obligātiō, obligātiōnis o·bli·gā·ti·ō **채무, 채권관계** ★★★

여성 3변화

복원 고전 [ɔb.lɪˈgaː.ti.oː]

교회 [ob.liˈgat.t͡si.o]

↺ 5장 표제어. 소리와 발음 표기는 5장 값을 그대로 쓴다. 이 장 규칙 35·185에서 다시 나온다 — 무엇으로 맺고(contrahitur) 무엇으로 푸는가(dissolvitur), 무엇에는 생기지 않는가.

쉬운 예

Obligātiōnēs ex pactīs nāscuntur.

채무는 약정에서 생긴다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Obligātiōnēs	3변화 1격 복수 여성	채무들은
ex pactīs	ex + 탈격 복수	약정들에서
nāscuntur	탈형동사 현재 3인칭 복수	생긴다

원문

Quod nūllīus esse potest, id ut alicuius fieret, **nūlla obligātiō** valet efficere.

판본 철자: Quod nullius esse potest, id ut alicuius fieret, nulla obligatio valet efficere.

D. 50.17.182 (Paulus libro tertio ad Vitellium) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』873쪽. 인스크립티오는「Idem」— 앞 단편들의 Paulus A 판본 스캔

누구의 것도 될 수 없는 것을 누군가의 것이 되게 하는 일은, 어떤 채무로도 해낼 수 없다.

Quod … id ~인 것, 그것을 nūllīus 아무의 것도 아닌(2격)

ut alicuius fieret 누군가의 것이 되게(접속법 미완료) valet 힘이 있다, ~할 수 있다 efficere 이루어 내다

꼴 하나

nūlla obligātiō est

「채무가 없다」— 규칙의 부정 틀

1. nūllus(아무 ~도 아닌, 7장)가 obligātiō와 성·수·격을 맞춰 nūlla.
2. 무엇에 대한 채무인지는 2격으로 앞에 둔다. Inpossibilium nūlla obligātiō est.
3. 주어로도 쓴다 — nūlla obligātiō valet efficere(어떤 채무도 해낼 수 없다).

Rērum aliēnārum nūlla obligātiō est.남의 물건들에 대해서는 채무가 없다.

Obligātiō cōnsēnsū contracta est.채무가 합의로 맺어졌다.

---

18 respondeō respondeō, respondēre, respondī, respōnsum res·pon·de·ō

대답하다; (법률가가) 해답하다 ★★

2활용

복원 고전 [rɛsˈpɔn.de.oː]

교회 [resˈpɔn.de.o]

↺ 4장 표제어. 소리와 발음 표기는 4장 값을 그대로 쓴다. 법률가가 묻는 사람에게 법적 의견을 주는 일이 respondēre이고, 그 의견이 respōnsum이다. 이 장 「로마법 상식」의 해답권(iūs respondendī)이 이 낱말이다.

쉬운 예

Iūris perītus cōnsulentibus respondet.
법률가가 묻는 사람들에게 해답한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūris	3변화 2격 단수 중성	법의
perītus	형용사 1격 단수 남성	밝은 (사람이)
cōnsulentibus	현재분사 3격 복수(cōnsulō)	묻는 사람들에게
respondet	2활용 현재 3인칭 단수	해답한다

원문

Quotiēns dubia interpretātiō lībertātis est, secundum lībertātem respondendum erit.
판본 철자: Quotiens dubia interpretatio libertatis est, secundum libertatem respondendum erit.
D. 50.17.20 (Pomponius libro septimo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』868쪽
A 판본 스캔
자유에 관한 해석이 의심스러울 때마다 자유 쪽으로 해답해야 할 것이다.
quotiēns ~할 때마다 dubia 의심스러운
interpretātiō lībertātis 자유에 관한 해석(노예 해방의 문언 해석)
secundum lībertātem 자유 쪽으로(secundum + 4격)
respondendum erit 해답해야 할 것이다(동형사 비인칭)

꼴 하나

respondendum est · iūs respondendī

동형사 — 「해답해야 한다」와 「해답하는 (권리)」

1. respondendum est(erit) = 해답해야 한다(해야 할 것이다). 동형사 + sum의 비인칭 꼴(12장).
2. respondendī는 동명사 2격 「해답하는 것의」. iūs respondendī = 해답하는 권리.
3. 완료분사의 중성 respōnsum이 명사가 되어 「해답」. 복수 respōnsa.

Iūrisperītīs iūs respondendī datum est.법률가들에게 해답권이 주어졌다.

Prō reō respondendum est.피고인에게 유리하게 해답해야 한다.

19 **aequus** aequus, aequa, aequum ae·quus **공평한; 같은, 평평한** ★★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ˈaɐ̯.kʊs]

교회 [ˈɛː.kʷus]

↺ 3장 표제어. 소리와 발음 표기는 3장 값을 그대로 쓴다. 규칙에서는 중성 aequum est(~는 공평하다)가 대격부정사를 받는 틀로 자주 나온다(규칙 206).

쉬운 예 Iūdex aequus esse dēbet.
판사는 공평해야 한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	3변화 1격 단수	판사는
aequus	형용사 1격 단수 남성	공평한
esse	sum 부정사	~이
dēbet	2활용 현재 3인칭 단수	~해야 한다

원문

> Cum quis in aliī locum successerit, nōn est **aequum** eī **nocēre** hoc, quod adversus eum nōn nocuit, in cuius locum successit.
>
> 판본 철자: Cum quis in alii locum successerit, non est aequum ei nocere hoc, quod adversus eum non nocuit, in cuius locum successit.
>
> D. 50.17.156.2 (Ulpianus libro septuagensimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』872쪽. 둘째 non은 짝 단편과 바실리카를 따른 것이고 피렌체 사본(F)에는 없다(각주 9) A 판본 스캔
>
> 어떤 사람이 다른 사람의 자리를 이어받았을 때, 그가 자리를 이어받은 사람에게 해가 되지 않았던 것이 그에게 해가 되는 것은 공평하지 않다.
>
> cum … successerit ~를 이어받았을 때(접속법 완료)
>
> in aliī locum 다른 사람의 자리에(aliī — alius의 2격으로 쓴 꼴) aequum est 공평하다(중성 비인칭)
>
> eī nocēre hoc 이것이 그에게 해가 되는 것(대격부정사) adversus eum 그 사람에 대해
>
> in cuius locum 그의 자리에

꼴 하나

aequum est + 대격부정사

「~가 ~하는 것은 공평하다」

1. aequum은 중성 단수. 주어가 문장(부정사구)이라 중성이 된다.
2. 부정사구의 주어는 4격이다. nēminem … fierī locuplētiōrem(규칙 206).
3. nōn est aequum = 공평하지 않다. 부정은 est 앞에 둔다.

Aequum est hērēdem pecūniam reddere.상속인이 돈을 돌려주는 것이 공평하다.

Nōn est aequum servum pūnīrī.노예가 처벌받는 것은 공평하지 않다.

20 **nēmō** nēmō, nēminis nē·mō **아무도 ~ 않다, 아무도 없다** ★★★

대명사(3변화형, 남성·여성)

복원 고전 [ˈneː.moː]

교회 [ˈnɛː.mo]

↺ 7장 표제어. 소리와 발음 표기는 7장 값을 그대로 쓴다. D. 50.17에는 nēmō로 시작하는 규칙 문장이 열 개가 넘는다. 이 장의 규칙 54·206(4격 nēminem)도 그 틀이다.

쉬운 예

Nēmō sine causā damnātur.

아무도 이유 없이 유죄 판결을 받지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nēmō	1격	아무도 ~ 않다
sine causā	sine + 탈격	이유 없이
damnātur	1활용 현재 수동 3인칭 단수	유죄 판결을 받는다

원문

Nēmō dē domō suā extrahī **dēbet**.

판본 철자: Nemo de domo sua extrahi debet.

D. 50.17.103 (Paulus libro primo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』870쪽. 짝 단편 D. 2.4.21은「tamen de domo sua nemo」(각주 25·26) A 판본 스캔

누구도 자기 집에서 끌려 나와서는 안 된다.

dē domō suā 자기 집에서(domus 탈격) extrahī 끌려 나오다(수동 부정사)

dēbet ~해야 한다 — 부정 주어와 함께「~해서는 안 된다」

꼴 하나

Nēmō … potest / dēbet

「누구도 ~할 수 없다 · ~해서는 안 된다」

1. nēmō가 주어면 nōn을 따로 쓰지 않는다. 부정은 nēmō 하나로 끝난다.
2. 동사는 3인칭 단수. potest(~할 수 있다) · dēbet(~해야 한다)가 가장 흔하다.
3. 4격은 nēminem, 3격 nēminī. 규칙 206의 nēminem은 대격부정사의 주어다.

Nēmō sine cōnsēnsū vēndere potest.누구도 합의 없이 팔 수는 없다.

Nēminem invītum dēfendere cōgimus.우리는 아무에게도 원치 않는 방어를 강요하지 않는다.

사건 · 규칙에서 법을 끌어낼 수 있는가

로마의 한 법정. 원고 쪽 법률가가「옛 법률가들의 규칙이 이렇다」며 한 줄짜리 문장을 내민다. 그 규칙대로라면 원고가 이긴다.

피고 쪽은 그 규칙이 들어맞지 않는 경우가 이미 알려져 있고, 이 사건이 바로 그런 경우라고 맞선다. 심판인은 규칙 한 줄과 사건의 사정을 놓고 고민한다.

> **규칙이 법을 만드는가, 법이 규칙을 만드는가? 들어맞지 않는 사례가 하나 나오면 그 규칙은 어떻게 되는가?**

▼ 원문과 답 보기

Rēgula est, quae rem quae est breviter ēnārrat. Nōn ex rēgulā iūs **sūmātur**, sed ex iūre quod est rēgula **fiat**. Per rēgulam igitur brevis rērum nārrātiō trāditur, et, ut ait Sabīnus, quasi causae coniectiō est, quae simul cum in aliquō **vitiāta est**, perdit officium suum.

판본 철자: Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et, ut ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul cum in aliquo vitiata est, perdit officium suum.

D. 50.17.1 (Paulus libro sexto decimo ad Plautium) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』868쪽.『학설휘찬』50권 17장의 첫 단편 A 판본 스캔

규칙이란 있는 법을 짧게 풀어 말하는 것이다. 법을 규칙에서 끌어내지 말고, 있는 법에서 규칙이 만들어지게 하라. 그러므로 규칙으로는 사안들을 짧게 서술한 것이 전해진다. 사비누스가 말하듯 그것은 말하자면 사건의 요지를 모은 것이어서, 어느 한 경우에서라도 어긋나는 순간 제 구실을 잃는다.

quae rem quae est 있는 것(법)을 … 하는 것 — 관계절 둘 breviter ēnārrat 짧게 풀어 말한다

sūmātur 끌어내지게 하라(접속법 수동) fiat 만들어지게 하라(fīō 접속법) nārrātiō 서술 trāditur 전해진다

causae coniectiō 사건 요지를 모아 놓은 것 simul cum ~하자마자 vitiāta est 어긋났다, 손상되었다(완료 수동)
perdit officium suum 제 구실을 잃는다

법률가의 답

파울루스는 규칙이 이미 있는 법을 짧게 서술할 뿐이라고 한다. 법을 규칙에서 끌어내지 말고 있는 법에서 규칙을 만들라는 것이다. 사비누스의 말을 빌려, 규칙은 사안의 요지를 모은 것이라 한 경우에서라도 어긋나면 제 구실을 잃는다고 덧붙인다. 심판인은 규칙이 아니라 그 뒤의 법으로 판단해야 한다.

문법 짚기

- sūmātur · fīat는 접속법 현재다. 「~하지 말고 ~하라」는 명령·권고의 접속법이다(13장).
- Rēgula est, quae rem quae est … — 관계절이 둘 겹쳤다. 앞 quae는 rēgula를, 뒤 quae는 rem을 받는다(7장).
- vitiāta est는 완료 수동(11장), quae simul cum … = 그것이 ~하자마자.
- ut ait Sabīnus의 ut는 직설법과 함께 「~가 말하듯」이다. 목적·결과의 ut(접속법)와 다르다(14장).

이 격언, 진짜 로마법인가 · Nēmō plūs iūris

Nēmō plūs iūris ad alium trānsferre potest, quam ipse habēret. 고대

문구가 로마 원전에 그대로 있다. 울피아누스 『고시 주해』 46권의 문장이 『학설휘찬』 50권 17장 54번에 실렸다(이 장 명문장).

교황 보니파키우스 8세의 『제6서』가 「법의 규칙」 79번으로 끝만 바꿔 다시 적었다(아래).

같은 뜻으로 흔히 쓰는 「Nēmō dat quod nōn habet」은 후대 축약형이다. 그 꼴이 처음 나온 문헌은 찾지 못했다.

> Nēmō potest plūs iūris trānsferre in alium, quam sibi competere dīnōscātur.VI 5.12 reg. 79 · Friedberg, Corpus Iuris Canonici II(1881; Graz 1955 사진 재인쇄) col. 1124 A 판본 스캔
> 누구도 자기에게 속한다고 인정되는 것보다 많은 권리를 남에게 넘길 수 없다.

한국이라면? · 무권리자의 처분 — 가진 것 이상은 넘길 수 없다

이 장 규칙 여섯을 한국 민법 조문에 대 본다. 조문은 국가법령정보센터 현행본(민법 법률 제21454호, 2026. 3. 17. 시행 — 2026-10-21 조회)이다.

	로마 규칙	한국 조문	차이
≠	Nēmō plūs iūris ad alium trānsferre potest. (D. 50.17.54)	민법 제249조 — 양도인이 정당한 소유자가 아닌 때에도 즉시 그 동산의 소유권을 취득한다	동산을 선의·무과실로 평온·공연하게 양수해 점유하면 무권리자에게서도 소유권을 얻는다. 거래 안전을 위해 규칙 54에 예외를 열었다.
≠	Nēmō plūs iūris ad alium trānsferre potest. (D. 50.17.54)	민법 제569조 — 매도인은 그 권리를 취득하여 매수인에게 이전하여야 한다	규칙 54가 막는 것은 넘기는 일(처분)이지 약속(채권)이 아니다. 남의 권리도 팔 수는 있다. 매매계약은 서고, 매도인이 그 권리를 구해 넘길 의무를 진다. 로마도 같았다. 울피아누스는 남의 물건을 파는 데 의심이 없다고 썼다(D. 18.1.28).

=	Quod initiō vitiōsum est, nōn potest tractū temporis convalēscere. (D. 50.17.29)	민법 제139조 — 무효인 법률행위는 추인하여도 그 효력이 생기지 아니한다	단서는 무효임을 알고 추인하면 새로운 법률행위로 본다. 처음 행위가 되살아나는 것은 아니라는 점에서 규칙과 같은 생각이다.
≠	Nuptiās nōn concubitus, sed cōnsēnsus facit. (D. 50.17.30)	민법 제812조① — 혼인은 … 신고함으로써 그 효력이 생긴다 · 제815조 1호 — 당사자간에 혼인의 합의가 없는 때 무효	합의는 한국에서도 요건이지만 그것만으로는 혼인이 서지 않는다. 신고가 있어야 효력이 생긴다.
=	Inpossibilium nūlla obligātiō est. (D. 50.17.185)	민법 제535조① — 목적이 불능한 계약을 체결할 때에 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 자는 … 손해를 배상하여야 한다	조문은 불능한 계약이 무효임을 전제로 신뢰이익 배상만 정한다. 무효라는 결론 자체는 통설의 해석이다.
=	Aequum est nēminem cum alterius dētrīmentō fierī locuplētiōrem. (D. 50.17.206)	민법 제741조 — 법률상 원인없이 … 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다	폼포니우스의 「형평」이 한국에서는 「법률상 원인 없음」이라는 요건으로 바뀌어 조문이 되었다.

민법 제139조 · 제249조 · 제535조 · 제569조 · 제741조 · 제812조 · 제815조 (국가법령정보센터 현행본, 2026-10-21 조회 — data/kr_sources_ch16.yaml). 『학설휘찬』 Mommsen 231 · 869 · 873쪽.

명문장 · 옛 법의 규칙 아홉 개 더

Quod initiō vitiōsum est, nōn potest tractū temporis convalēscere.

판본 철자: Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.

D. 50.17.29 (Paulus libro octavo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 869쪽 A 판본 스캔

처음에 하자 있는 것은 시간이 흐른다고 유효해질 수 없다.

initiō 처음에(시간의 탈격) vitiōsum 하자 있는 tractū temporis 시간의 흐름으로 convalēscere 유효해지다

같은 생각을 리키니우스 루피누스는 상속인 지정에 맞춰 적었다(D. 50.17.210 — 표제어 convalēscō 원문). 격언 대장 38행.

Nuptiās nōn concubitus, sed cōnsēnsus facit.

판본 철자: Nuptias non concubitus, sed consensus facit.

D. 50.17.30 (Ulpianus libro trigensimo sexto ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 869쪽. = D. 35.1.15(각주 2) A 판본 스캔

혼인을 만드는 것은 동침이 아니라 합의다.

Nuptiās 혼인을(4격 복수 — 맨 앞) concubitus 동침이(4변화 1격) cōnsēnsus 합의가 facit 만든다(단수 — sed 뒤 주어)

원래 자리는 유증 조건을 다룬 D. 35.1.15의 끝 문장이다(표제어 concubitus 원문). 규칙 모음은 사례에서 결론 한 줄만 떼어 왔다.

Nihil tam nātūrāle est quam eō genere quidque dissolvere, quō colligātum est. Ideō verbōrum obligātiō verbīs tollitur: nūdī cōnsēnsūs obligātiō contrāriō cōnsēnsū dissolvitur.

판본 철자: Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est. ideo verborum obligatio verbis tollitur: nudi consensus obligatio contrario consensu dissolvitur.

D. 50.17.35 (Ulpianus libro quadragensimo octavo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 869쪽. 인스크립티오는 「Idem」 — 앞 단편 34의 Ulpianus A 판본 스캔

무엇이든 그것을 묶은 방식대로 푸는 것만큼 자연스러운 일은 없다. 그래서 말로 맺은 채무는 말로 없어지고, 맨 합의로 맺은 채무는 반대의 합의로 풀린다.

tam … quam ~만큼 ~한 **eō genere … quō** ~한 바로 그 방식으로 **quidque** 각각의 것을 **colligātum est** 묶였다(colligō 1활용 완료 수동) **verbōrum obligātiō** 말(문답계약)의 채무 **tollitur** 없어진다 **nūdī cōnsēnsūs** 맨 합의의(4변화 2격)

Nēmō plūs iūris ad alium trānsferre potest, quam ipse habēret.

판본 철자: Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet.

D. 50.17.54 (Ulpianus libro quadragensimo sexto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』869쪽 A 판본 스캔

누구도 자기가 가졌을 것보다 많은 권리를 남에게 넘길 수 없다.

plūs iūris 더 많은 권리(부분 속격) **ad alium** 남에게 **trānsferre** 넘기다 **quam ipse habēret** 자기가 가졌을 것보다(접속법 미완료)

격언 9 — 이 장「이 격언, 진짜 로마법인가」.

Id, quod nostrum est, sine factō nostrō ad alium trānsferrī nōn potest.

판본 철자: Id, quod nostrum est, sine facto nostro ad alium transferri non potest.

D. 50.17.11 (Pomponius libro quinto ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』868쪽 A 판본 스캔

우리의 것은 우리의 행위 없이 남에게 넘어갈 수 없다.

Id, quod nostrum est 우리의 것인 그것은 **sine factō nostrō** 우리의 행위 없이 **trānsferrī** 넘겨지다(수동 부정사)

규칙 54가 넘기는 쪽의 한계라면, 이 규칙은 넘어가는 권리의 주인 쪽을 지킨다.

Factum cuique suum, nōn adversāriō nocēre dēbet.

판본 철자: Factum cuique suum, non adversario nocere debet.

D. 50.17.155 pr. (Paulus libro sexagensimo quinto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』872쪽 A 판본 스캔

각자의 행위는 그 자신에게 해가 되어야지 상대방에게 해가 되어서는 안 된다.

factum 행위(1격) **cuique** 각자에게(quisque 3격) **suum** 자기의(factum에 일치) **adversāriō** 상대방에게 **nocēre** 해가 되다(3격을 받는다)

같은 단편 §2「In poenālibus causīs benignius interpretandum est」는 2장 causa의 원문이다.

Inpossibilium nūlla obligātiō est.

판본 철자: Inpossibilium nulla obligatio est.

D. 50.17.185 (Celsus libro octavo digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』873쪽. inpossibilium은 판본 철자 그대로(동화되지 않은 in-). 인스크립티오는「Idem」— 앞 단편 184의 Celsus A 판본 스캔

불가능한 것들에 대해서는 채무가 없다.

Inpossibilium 불가능한 것들의(2격 복수 — impossibilium) **nūlla** 아무 ~도 없는 **obligātiō** 채무

흔히 쓰는「Ad impossibilia nēmō tenētur」는 후대의 꼴이다(격언 대장 10행).

Omnis dēfīnītiō in iūre cīvīlī perīculōsa est: parum est enim, ut nōn subvertī posset.

판본 철자: Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset.

D. 50.17.202 (Iavolenus libro undecimo epistularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』873쪽. parum — Haloander판은 rarum(각주 13). 인스크립티오는「Idem」— 앞 단편들의 Iavolenus A 판본 스캔

시민법에서 모든 정의는 위험하다. 뒤집힐 수 없는 정의는 드물기 때문이다.

in iūre cīvīlī 시민법에서 **perīculōsa** 위험한 **parum est** 드물다, 모자라다 **ut nōn subvertī posset** 뒤집힐 수 없는 일(접속법 — 결과)

앞 문장만 떼어 인용하는 일이 많다(격언 대장 40행). 켈수스가 카토의 규칙을「어떤 경우에는 틀린 정의」라 한 것(표제어 rēgula 원문)이 그 실례다.

Iūre nātūrae aequum est nēminem cum alterius dētrīmentō et iniūriā fierī locuplētiōrem.

판본 철자: Iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem.

D. 50.17.206 (Pomponius libro nono ex variis lectionibus) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』873쪽. locupletiorem — 피렌체 사본(F)은 locupletionem(각주 19). 인스크립티오는「Idem」— 앞 단편들의 Pomponius A 판본 스캔

누구도 남의 손해와 불법으로 더 부유해지지 않는 것이 자연의 법에 비추어 공평하다.

Iūre nātūrae 자연법에 따라 **aequum est** 공평하다 **nēminem** 누구도 ~ 않게(4격 — 부정사의 주어)

dētrīmentō 손해(2변화 탈격)　iniūriā 불법(1변화 탈격)　fierī 되다(fīō 부정사)　locuplētiōrem 더 부유하게(비교급 4격)
같은 폼포니우스의 거의 같은 문장이 비채변제 반환을 다룬 D. 12.6.14에 있다 —
「Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem」(Mommsen 169쪽). 격언 대장 39행.

로마법 상식 · 법학자의 해답권(iūs respondendī)

가이우스는 「법학자의 해답(respōnsa prūdentium)」을 법의 원천으로 꼽고, 법을 세우도록 허락받은 사람들의 견해라고 정의한다. 그들의 견해가 모두 같으면 법률의 효력을 갖고, 갈리면 심판인이 골라 따를 수 있다. 하드리아누스의 칙답이 그렇게 정했다고 덧붙인다(Gai. 1.7).

폼포니우스에 따르면 아우구스투스 전에는 공적으로 해답하는 권리를 황제가 주지 않았다. 자기 학식을 믿는 사람이 묻는 사람에게 답했다. 아우구스투스가 처음으로, 법의 권위를 높이려고 자기 권위에 기대어 해답하게 했다(D. 1.2.2.49).

기사 신분의 마수리우스 사비누스가 처음 공적으로 해답했고, 티베리우스가 그에게 허락했다(D. 1.2.2.48·50). 하드리아누스는 해답을 허락해 달라는 전직 법무관들에게 그것은 청하는 것이 아니라 갖추는 것이라고 답했다(D. 1.2.2.49).

이 장의 규칙은 대부분 이런 해답과 주해에서 한 줄씩 뽑혀 나왔다.

Gai. 1.7(Poste 4판 1904, 2쪽) · D. 1.2.2.48–50(Mommsen 1889, 5쪽 — 48의 respondit는 F²의 읽기, F¹은 rescripsit, 각주 12)

법률가 인물 카드 · 울피아누스(Domitius Ulpianus)

이 장 규칙 열 개 가운데 셋(30 · 35 · 54)이 울피아누스의 문장이다. 사료가 말하는 것과 전해 오는 이야기를 나눈다.

구분	내용	근거
사료	자기 저작에서 시리아 페니키아의 「가장 빛나는 티루스 식민시, 내 출신지(unde mihi origo est)」라고 쓴다.	D. 50.15.1 pr.(Ulpianus libro primo de censibus), Mommsen 856쪽
사료	알렉산데르 세베루스가 즉위하자 도미티우스 울피아누스에게 근위대 지휘와 그 밖의 국정을 맡겼다. 동시대 원로원 의원 카시우스 디오의 기록이다.	Cassius Dio 80.1.1(Cary 영역 Loeb 9권, LacusCurtius)
사료	근위병들이 밤에 습격해 죽였다. 궁으로 달아나 황제와 황태후에게 피신했으나 소용없었다고 디오는 쓴다. 사망 연도는 이 책에서 확인하지 않았다.	Cassius Dio 80.2.2
사료	「인용법」이 파피니아누스 · 파울루스 · 가이우스 · 울피아누스 · 모데스티누스 다섯 사람의 저술을 공인했다.	CTh 1.4.3(Mommsen–Meyer 1905)
자체 집계	『학설휘찬』 본문 글자의 약 41%, 단편 9,134개 가운데 약 27%(2,460개 안팎)가 울피아누스의 것으로, 둘 다 1위다. 2위 파울루스는 글자 약 17%. 단편 머리의 법률가 이름으로 묶고 Idem은 앞 법률가로 이어 센 값이다. 글자는 단편 번호·법률가 이름·절 번호를 뺀 본문의 로마자만 셌다.	Grenoble 전사본(Mommsen판 바탕) 50권 자체 집계, 2026-10-22 재집계
전승	황제가 울피아누스를 「후견인처럼(prō tūtōre)」 여겼고, 병사들의 분노에서 자기 자주색 옷으로 그를 가려 여러 번 지켜 주었다고 한다. 신뢰도 논란이 있는 『Historia Augusta』만 전한다.	Historia Augusta, Alexander Severus 51.4

확인 문제 5

1. 「Nuptiās nōn concubitus, sed cōnsēnsus facit.」의 nuptiās는 무슨 격인가?

1격 복수

2격 단수

4격 복수

탈격 복수

nuptiae(복수만 쓰는 1변화)의 4격 복수다. 동사 facit의 목적어이고, 주어는 sed 뒤의 cōnsēnsus다.

2. 이 장 「격언 출처」에서 본 대로, 「Nēmō plūs iūris ad alium trānsferre potest, quam ipse habēret」의 문구가 처음 확인되는 층은?

고대 로마 법률가의 저작

중세 교회법(『제6서』)

영미 판결

19세기 독일 학설

울피아누스의 문장(D. 50.17.54)에 그대로 있다. 『제6서』 규칙 79는 끝을 바꿔 다시 적은 것이고, 「Nēmō dat quod nōn habet」은 후대 축약형이다.

3. 인스크립티오 「Ulpiānus librō quadrāgēnsimō sextō ad ēdictum」의 뜻은?

울피아누스에게 보낸 고시 46호

울피아누스의 『고시 주해』 46권에서

울피아누스가 46번째로 쓴 책

고시 46조에 대한 울피아누스의 판결

librō는 탈격 「~권에서」, quadrāgēnsimō sextō는 서수 46의 탈격, ad ēdictum은 「고시에 대한 (주해)」다.

4. 파울루스(D. 50.17.1)에 따르면 규칙과 법의 관계는?

규칙에서 법을 끌어낸다

있는 법에서 규칙을 만든다

규칙은 법보다 우선한다

규칙은 황제가 정한다

「Nōn ex rēgulā iūs sūmātur, sed ex iūre quod est rēgula fīat.」 규칙은 있는 법을 짧게 서술할 뿐이고, 한 경우에서라도 어긋나면 제 구실을 잃는다.

5. 「Inpossibilium nūlla obligātiō est.」의 inpossibilium은?

1격 단수

2격 복수

4격 단수

탈격 복수

3변화 형용사 impossibilis의 2격 복수 「불가능한 것들의」. 판본은 동화되지 않은 철자 in-을 쓴다.

2부 읽기 · 제17장

읽기 ② 중세의 법언 — 마그나 카르타와 교회법대전

Magna Carta et Corpus Iūris Canonicī

「로마법 격언」으로 통하는 말 가운데 꽤 많은 수가 실은 중세에 만들어졌다. 이 장은 그 현장 두 곳을 읽는다. 하나는 1215년 잉글랜드의 특허장 마그나 카르타이고, 다른 하나는 교황들의 교령을 모은 교회법대전이다. 두 곳 모두 로마 법률가의 라틴어로 쓰였지만 철자가 다르고, 고전 사전에 없는 낱말이 섞여 있다. 끝에서는 「합의는 지켜져야 한다」가 로마법에서 교회법으로 건너가며 뜻이 뒤집힌 과정을 원문으로 따라간다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Accessōrium nātūram sequī congruit prīncipālis. VI 5.12 reg. 42
   종된 것이 주된 것의 성질을 따르는 것이 이치에 맞다.
2. Frūstrā sibi fidem quis postulat ab eō servārī, cui fidem ā sē praestitam servāre recūsat. VI 5.12 reg. 75
   자기가 준 신의는 지키기를 거부하면서 상대에게 자기에 대한 신의를 지키라고 요구해 봐야 헛일이다.
3. Comitēs et barōnēs nōn amercientur nisi per parēs suōs, et nōn nisi secundum modum dēlictī. Magna Carta (1215) c. 21
   백작과 남작은 자기 동료들에 의하지 않고는, 그리고 잘못의 정도에 따르지 않고는 벌금형을 받지 않는다.

▼ 처음 보는 문법 용어 37

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격. 「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격. 「~에게」. 받는 사람
4격	대격. 「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)
탈격	5격. 「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다
술어	sum 뒤에서 주어가 무엇인지 말하는 낱말. 「형벌은 돈이다」의 「돈」. 목적어가 아니라 1격이다
중성	남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a
장음 부호	모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다

강세 낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다

이중모음 두 모음을 한 음절로 읽는 것. ae · au · oe 등. 고전 발음 [aɛ̯]는 「아이」에 가깝고, 교회 발음은 [ɛ]

자음 i 모음 앞에서 그 모음과 한 음절을 이루는 i는 자음 [j]다(iūs = [juːs]). diēs · audiō처럼 i가 따로 한 음절을 이루면 모음이다. 근대 책은 자음 i를 j로 쓰기도 한다

어간 격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)

i-어간 3변화 가운데 2격 복수가 -ium으로 끝나는 무리(mors → mortium, testis → testium). 1격과 2격의 음절 수가 같거나 1격이 자음 둘로 끝나는 낱말이 대개 여기 든다 (5장)

일치 형용사가 꾸미는 명사와 성·수·격을 같게 맞추는 것. 끝 글자가 같을 필요는 없다(aes aliēnum, bonā fidē) (3장)

술어 형용사 sum 뒤에서 주어가 어떠한지 말하는 형용사(Poena iūsta est.). 주어와 성·수를 맞추고 1격이다 (3장)

음절 모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)

무거운 음절 장모음·이중모음을 담거나 자음으로 닫힌 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면 거기에 강세가 온다 (1장)

활용 동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)

부정사 「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

3활용 부정사가 짧은 -ere로 끝나는 동사(agō, agere). 현재에서 어간 뒤에 -i-가 끼고 3인칭 복수는 -unt (6장)

4활용 부정사가 긴 -īre로 끝나는 동사(audiō, audīre). 3인칭 복수는 -iunt (6장)

전치사 명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)

미완료 과거에 이어지던 일 · 되풀이되던 일을 말하는 시제(vocābam 「부르고 있었다」). 현재 어간 + -ba- + 인칭 어미 -m · -s · -t … 한 번 끝난 일은 완료(10장) (9장)

완료 끝난 일을 말하는 시제(impulit 「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)

미래완료 앞으로의 어느 때보다 먼저 끝날 일. 완료 어간 + -erō · -eris · -erit … 3인칭 복수 -erint. 법률 조건문 「sī … ceciderit(떨어졌다면)」의 꼴 (10장)

탈형동사 꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)

완료분사 넷째 주요형에서 온 「~된」 꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)

두 어미 형용사 1격 단수가 남·여성 하나, 중성 하나인 3변화 형용사(omnis · omne). 탈격 단수 -ī, 2격 복수 -ium, 중성 복수 -ia (12장)

현재분사 현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis). 「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)

절대 탈격 명사와 분사(또는 형용사)를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙이는 짜임(rēbus sīc stantibus 사정이 이대로인 채). 「~하여 · ~한 뒤 · ~하면」 (12장)

동명사 -ndī · -ndō · -ndum으로 끝나는 동사의 명사 꼴. 「~하는 것」. 1격이 없고 부정사가 그 자리를 맡는다(tribuendī 주는 것의) (12장)

동형사 -ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴. 「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께 「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)

대격부정사	「~라고 말하다 · 생각하다 · 알다」의 내용을 4격 주어 + 부정사로 쓰는 짜임(Prōculus in tōnsōre esse culpam 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고). 한국어로는 4격에 「이/가」, 부정사에 「~라고」를 붙인다 (14장)
인스크립티오	『학설휘찬』 단편 머리에 붙은 출처 표시(īnscrīptiō). 「법률가 + librō + 서수 + 책 이름」 꼴로, 그 문장을 어느 법률가의 어느 책 몇 권에서 뽑았는지 알려 준다 (16장)
비교급	「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris). 「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)
접속법	「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

중세 라틴어 철자 — 같은 낱말, 다른 글자

중세 문서와 그 판본은 고전 사전과 다른 철자를 쓴다. 글자가 달라도 같은 낱말인지 먼저 맞춰 본다.

- 자음 i를 j로 적는다. Stubbs판 마그나 카르타의 judicium · justiciam은 iūdicium · iūstitiam이다.
- 이중모음 ae를 e로 줄인다. Bémont판 39조 끝의 terre는 terrae, 다른 조의 gwerre는 gwerrae다. 반대로 Stubbs의 foeminae처럼 없는 이중모음이 생기기도 한다.
- ti 뒤에 모음이 오면 ci로도 적는다(justicia). 중세에 ti와 ci의 소리가 [tsi]로 같아져 생긴 혼동이다.
- 교회법 판본은 -cumque를 -cunque로 쓴다(quantumcunque). 고전 편집본도 옛 철자를 살리기도 한다 — 세네카 Haase판의 volgō · conpōnam.
- 그래서 이 책은 원문 칸에 판본 철자를 그대로 두었다. 사전을 찾을 때만 고전 철자로 바꾼다.

표로 보기

고전 사전 표기	이 장 원문	어디서
iūdicium	judicium	Stubbs 39조
iūstitiam	justiciam	Stubbs 40조
terrae	terre	Bémont 39조
fēminae	foeminae	Stubbs 54조
charta	carta	Stubbs 1237년 확인장
exsulō	exulō · exsularet	Stubbs 39조 · Rex pacificus
quantumcumque	quantumcunque	X 1.35.1 요지 · 클레멘스 서문
epistulās	epistolās	Rex pacificus
vulgō · compōnam	volgō · conpōnam	세네카 Haase판

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Pacta	quantumcunque	nūda	servanda sunt
중성 1격 복수 · 합의들은	= quantumcumque · 아무리 ~라도	중성 1격 복수 · 맨	동형사 + sum · 지켜져야 한다

합의는 아무리 맨 합의라도 지켜져야 한다.

lēgāle	jūdicium	parium suōrum	terre
중성 4격 · 적법한	= iūdicium · 판결을	2격 복수 · 자기 동료들의	= terrae · 나라의

자기 동료들의 적법한 판결이나 나라의 법에 의하지 않고는.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜

~~judicium은 iūdicium과 다른 낱말~~	같은 낱말 — j는 자음 i	중세 · 근세 판본이 자음 i를 j로 적었다. 이 책의 대조 엔진도 j와 i를 같게 본다.
~~terre를 3변화 탈격으로 읽는다~~	terre = terrae(1변화 2격)	중세 철자가 ae를 e로 줄였다. lēgem terrae와 같은 구절이다.
~~판본 철자를 고전 철자로 고쳐 인용한다~~	인용은 판본 철자 그대로	고치면 어느 판을 인용했는지 알 수 없다. 사전 찾기에만 고전 철자를 쓴다.
~~quantumcunque를 사전에서 못 찾았으니 오자~~	-cunque = -cumque	m이 뒤의 q 앞에서 n으로 적힌 중세 관행이다. Wiktionary도 quantumcumque로 싣는다.

중세 영국 법률어 — 고전 사전에 없는 동사 셋

마그나 카르타 39조의 imprisonetur · dissaisiatur · utlagetur는 영국 법정 말을 라틴어 어미에 얹은 낱말이다. 이 책은 소리 없이 표로만 다룬다.

- 세 동사는 Wiktionary 라틴어 항목에 없다(후보 철자 여덟 개를 찾아봤으나 모두 없었다). 그래서 장음 · IPA · 합성음을 붙이지 않는다.
- 꼴은 라틴어다. -ētur · -iātur는 접속법 현재 수동 3인칭 단수 어미로, 앞의 capiātur · exulētur와 같은 금지의 접속법이다.
- 몸통은 영어 쪽 낱말이다. 영어 imprison은 고대 프랑스어 emprisonner, disseise는 dis- + seize(점유 seisin을 빼앗다), outlaw는 고대 영어 ūtlaga(고대 노르드어 útlagi)에서 왔다(Wiktionary 영어 항목).
- 같은 헌장 다른 조에도 이 말들이 나온다. 42조「exceptīs imprisonatis et utlagatis」, 52조「disseisitus」, 18조「dē novā dissaisina」.
- 같은 동사도 판마다 철자가 다르다. 39조를 Stubbs는 dissaisiatur, Bémont는 disseisiatur로 적는다.

표로 보기

원문 꼴	영어 낱말	뜻	같은 헌장의 다른 꼴
imprisonetur	imprison	투옥되다	54조 imprisonetur · 42조 imprisonatis
dissaisiatur (Stubbs) · disseisiatur (Bémont)	disseise	자유보유 토지의 점유(seisin)를 빼앗기다	52조 disseisitus · 18조 dissaisina
utlagetur	outlaw	법의 보호 밖에 놓이다(법외자 선언)	42조 utlagatis

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Nūllus liber homō capiātur
1격 · 어떤 ~도 아닌 1격 · 자유로운 1격 · 사람 접속법 수동 · 체포되지 말라
어떤 자유인도 체포되지 말라.

super eum ībimus mittēmus
super + 4격 · 그를 치러 eō 미래 1인칭 복수 · 갈 것이다 mittō 미래 1인칭 복수 · 보낼 것이다
우리는 그를 치러 가지도 않고, 그를 치러 (사람을) 보내지도 않을 것이다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~imprisonetur를 고전 사전에서 찾는다~~	중세 영국 법률어 — 영어 imprison	고전 라틴어에는 이 동사가 없다. 어미만 라틴어다.

~~utlagetur = 「법을 넘어서다」(ultrā + lēx)~~	outlaw — 고대 영어 ūtlaga	라틴어 ultrā와 상관없다. 영어 낱말을 라틴어 철자로 옮긴 것이다.
~~39조의 금지 동사는 모두 직설법~~	접속법 현재 수동	capiātur · imprisonetur … dēstruātur 모두 -tur 앞에 접속법 모음이 있다. 법조문 명령의 접속법이다(13장).
~~ibimus · mittēmus도 접속법~~	미래 직설법 1인칭 복수	주어가 국왕(nōs)으로 바뀌어 「하지 않겠다」는 약속이 된다.

교회법 인용 읽기 — VI · X · D. · c.

교회법대전은 책마다 인용 약호가 다르다. 약호를 알면 Friedberg판 몇째 단(col.)을 펴야 하는지 바로 안다.

- 「VI 5.12 reg. 42」는 보니파키우스 8세의 『제6서』 5권 12장(「법의 규칙에 관하여」) 규칙 42번이다. 이 책은 Friedberg판 쪽머리를 따라 5.12로 적는다 . 5.13으로 적는 문헌도 있다.
- 「X 1.35.1」은 그레고리우스 9세 교령집(Liber Extra) 1권 35장 1절이다. X는 「Extra」의 머리글자다.
- 「De cons. D. 1 c. 11」은 그라티아누스 『교령집』 셋째 부분 「축성에 관하여」 1구분 11장이다. 같은 D.가 로마법에서는 『학설휘찬』이니 앞 말을 보고 가린다.
- Friedberg판은 쪽이 아니라 단(column) 번호를 쓴다. 한 면에 두 단이 있어 번호가 둘씩 올라간다(col. 1123 · 1124가 한 면).
- 장 머리의 작은 활자 한 줄은 요지(summārium)다. 교황이 쓴 글이 아니다.

표로 보기

약호	풀어 쓰면	이 장에서
VI	Liber Sextus — 보니파키우스 8세	reg. 1 · 22 · 42 · 75 · 78
X	Liber Extra — 그레고리우스 9세(1234년 교서 Rex pacificus)	X 1.35.1 · X 3.24.8
Clem.	Clēmentīnae — 클레멘스 5세 교령, 요한 22세 서문	서문 첫 문장
De cons. D. c.	그라티아누스 『교령집』 셋째 부분	D. 1 c. 11(필요는 법을 모른다)
col.	Friedberg판 단 번호	col. 203 · 204 · 1122~1124
summārium	장 머리 요지	Pacta quantumcunque nuda servanda sunt

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Dē rēgulīs iūris
전치사 + 탈격 · ~에 관하여 탈격 복수 · 규칙들 2격 · 법의
법의 규칙들에 관하여.

Ex conciliō Āfricānō
전치사 + 탈격 · ~에서 탈격 · 공의회 탈격 · 아프리카의
아프리카 공의회에서.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~X 1.35.1의 X는 로마 숫자 10~~	X = Extra(Liber Extra)	그레고리우스 9세 교령집의 약호다. 숫자가 아니다.

~~요지 문장을 교황의 말로 인용한다~~	요지는 장 머리 표제	본문은 아래에 따로 있다. X 1.35.1의 본문은 아프리카 공의회 기록이다.
~~col. 1123을 1123쪽으로 적는다~~	1123단(column)	Friedberg판은 단 번호를 매긴다. 한 면이 두 단이다.
~~Friedberg 1959 안티냇 판을 출전으로 적는다~~	1881년판 사진 재인쇄(Graz 1955)	1959 항목은 퍼블릭 도메인 텍스트에 이용 제한을 붙여 올린 것이라 이 책은 쓰지 않는다(설계안 §4-1 차단 목록).

표제어 19

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 읽기 장이라 표제어는 마그나 카르타와 교회법 문장을 읽는 데 필요한 낱말이고, ↺ 표시는 앞 장 표제어가 다시 나온 것이다(소리와 발음 표기는 처음 나온 장의 값). 「원문」은 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춘 문장이다. 중세 문장은 판본 철자(judicium · foeminae · quantumcunque)를 그대로 두었고, 교재 표기에서도 글자는 바꾸지 않고 장음만 달았다. 중세 영국 법률어 동사 셋(imprisonetur · dissaisiatur · utlagetur)은 고전 사전에 없어 소리 없이 문법 코너 표로만 다룬다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 capiō capiō, capere, cēpī, captum ca·pi·ō 잡다; (사람을) 체포하다 ★★★

3활용(-iō)

복원 고전 ['ka.pi.oː]

교회 ['kaː.pi.o]

↺ 6장 표제어. 6장에서는 사냥감을 「잡아 취득하다」였고, 마그나 카르타에서는 사람을 「체포하다」다. capiātur는 접속법 현재 수동 3인칭 단수로, Nūllus와 함께 「아무도 체포되지 않는다(체포되지 말라)」는 금지가 된다(13장 접속법).

쉬운 예

Nūllus līber homō capiātur.

어떤 자유인도 체포되지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nūllus	형용사 1격 단수 남성	어떤 ~도 아닌
līber	형용사 1격 단수 남성	자유로운
homō	3변화 1격 단수	사람(이)
capiātur	접속법 현재 수동 3인칭 단수	체포되지 말라

원문

Nūllus capiātur nec **imprisonetur** propter **appellum foeminae** dē morte alterius quam virī suī.

판본 철자: Nullus capiatur nec imprisonetur propter appellum foeminae de morte alterius quam viri sui.

Magna Carta (1215) c. 54 · Stubbs, Select Charters 7판(Oxford 1890) 303쪽. foeminae는 판본 철자(고전 fēminae)

A 판본 스캔

누구도 여자의 고소를 이유로, 그 여자의 남편 아닌 다른 사람의 죽음에 관하여 체포되거나 투옥되지 않는다.

capiātur 체포되지 말라(접속법 현재 수동)

imprisonetur 투옥되지 말라(중세 영국 법률어 — 문법 코너 둘째 표)

propter appellum 고소 때문에(propter + 4격; appellum은 중세 낱말 「사인 소추」)

foeminae 여자의(2격 — 고전 철자 fēminae) dē morte 죽음에 관하여(dē + 탈격)

alterius quam virī suī 자기 남편 아닌 다른 사람의

꼴 하나

Nūllus … capiātur

「아무도 ~되지 말라」 — 부정 형용사 + 접속법 현재 수동

1. capiātur는 capiō의 접속법 현재 수동 3인칭 단수다. 직설법이면 capitur.
2. 법조문의 접속법은 명령이다(13장). Nūllus가 붙으면 「누구도 ~되지 않는다」는 금지가 된다.
3. 마그나 카르타는 이 꼴을 되풀이한다. capiātur · exulētur · dēstruātur 모두 같은 접속법이다.

Nūllus servus capiātur.어떤 노예도 체포되지 말라.

Nēmō sine iūdiciō capiātur.누구도 재판 없이 체포되지 말라.

---

2 exulō exulō, exulāre, exulāvī, exulātum e·xu·lō 추방되어 살다, 망명하다 ★★

1활용

복원 고전 [ˈɛk.sʊ.ɫoː]

교회 [ˈɛk.su.lo]

exsul(추방된 사람)에서 온 동사다. 고전 표기는 exsulō이고 Wiktionary가 exulō를 이형으로 싣는다. 마그나 카르타 39조의 exulētur는 원래 자동사인 이 낱말을 수동(「추방되다」)으로 쓴 중세식 용법이다. 그레고리우스 9세의 교서 「Rex pacificus」는 exsularet로 쓴다.

쉬운 예

Reus nūdus exulat.
피고인은 맨몸으로 추방되어 산다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Reus	2변화 1격 단수	피고인은
nūdus	형용사 1격 단수 남성	맨몸으로
exulat	1활용 직설법 현재 3인칭 단수	추방되어 산다

원문

Item cum cīvitās āmissa est, nūlla restitūtiōnis aequitās est adversus eum, quī āmissīs bonīs et cīvitāte relictā nūdus **exulat**.

판본 철자: Item cum civitas amissa est, nulla restitutionis aequitas est adversus eum, qui amissis bonis et civitate relicta nudus exulat.

D. 4.5.7.3 (Paulus libro undecimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』62쪽. 제목「De capite minutis」(신분 상실에 관하여) A 판본 스캔

또 시민권을 잃은 경우에는, 재산을 잃고 시민권을 떠나 맨몸으로 망명해 사는 사람을 상대로 하는 원상회복의 형평은 없다.

cīvitās āmissa est 시민권을 잃었다(완료 수동) restitūtiōnis aequitās 원상회복의 형평
adversus eum 그 사람을 상대로(adversus + 4격) āmissīs bonīs 재산을 잃고(절대 탈격 — 12장)
cīvitāte relictā 시민권을 떠나(절대 탈격) nūdus 맨몸으로(1격 술어 형용사)

꼴 하나

exul- → exulat · exulētur

1활용 — 직설법 -at, 접속법 수동 -ētur

1. exulō는 amōō처럼 1활용이다. 직설법 현재 3인칭 단수는 exulat.
2. 접속법은 모음이 a → e로 바뀐다. 능동 exulet, 수동 exulētur.
3. 고전에서는 「망명해 살다」라는 자동사라 수동을 잘 쓰지 않는다. 마그나 카르타는 「추방되다」로 썼다.

Cīvis nōn exulet.시민은 추방되어 살지 말라.

Nūllus exulētur.누구도 추방되지 말라.

3 **dēstruō** dēstruō, dēstruere, dēstrūxī, dēstrūctum dēst·ru·ō **허물다; 무너뜨리다, 파멸시키다** ★★

3활용

복원 고전 ['deːs.truˑoː]

교회 ['dɛs.truˑo]

dē-(아래로) + struō(쌓다). 「쌓은 것을 허물다」가 본뜻이고, 마그나 카르타 39조는 「어떤 방식으로든 파멸시키다」라는 포괄 금지로 썼다. 로마 법률가는 이미 한 일을 「뒤집다」라는 뜻으로도 쓴다(아래 원문).

쉬운 예

Crēditor pactum dēstruit.

채권자가 합의를 뒤집는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Crēditor	3변화 1격 단수	채권자가
pactum	2변화 중성 4격 단수	합의를
dēstruit	3활용 직설법 현재 3인칭 단수	허문다

원문

> Sed sī fraudandī causā pactum factum dīcātur, nihil praetor adicit: sed ēleganter Labeō ait hoc aut inīquum esse, aut supervacuum. Inīquum, sī quod semel remīsit crēditor dēbitōrī suō bonā fidē, iterum hoc cōnētur dēstruere: supervacuum, sī dēceptus hoc fēcerit, inest enim dolō et fraus.
>
> 판본 철자: Sed si fraudandi causa pactum factum dicatur, nihil praetor adicit: sed eleganter Labeo ait hoc aut iniquum esse, aut supervacuum. iniquum, si quod semel remisit creditor debitori suo bona fide, iterum hoc conetur destruere: supervacuum, si deceptus hoc fecerit, inest enim dolo et fraus.
>
> D. 2.14.7.10 (Ulpianus libro quarto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』28쪽. 제목「De pactis」(합의에 관하여) A 판본 스캔
>
> 그러나 사기할 목적으로 합의를 맺었다고 주장되는 경우에 대하여 법무관은 아무것도 덧붙이지 않는다. 라베오는 이것이 부당하거나 아니면 불필요하다고 멋지게 말한다. 채권자가 채무자에게 한 번 선의로 면제해 준 것을 다시 뒤집으려 한다면 부당하고, 속아서 그렇게 했다면 불필요하다. 악의(dolus)에는 사기도 들어 있기 때문이다.
>
> **fraudandī causā** 속이기 위하여(동명사 2격 + causā) **dīcātur** 주장된다면(접속법)
>
> **inīquum · supervacuum** 부당한 · 불필요한 **remīsit** 면제했다(remittō 완료)
>
> **cōnētur dēstruere** 허물려고 한다면(탈형동사 cōnor + 부정사) **inest** 들어 있다

꼴 하나

dēstruere · dēstruātur

3활용 부정사 -ere, 접속법 수동 -ātur

1. 3활용은 부정사가 -ere다. dēstruere(허물다).
2. 접속법 현재는 3활용에서 모음이 a가 된다. 능동 dēstruat, 수동 dēstruātur.
3. 마그나 카르타의 「aliquō modō dēstruātur」는 「어떤 방식으로든 파멸되지 말라」 — 앞의 열거를 한데 묶는 그물이다.

Nēmō pactum dēstruat.누구도 합의를 허물지 말라.

Domus nōn dēstruātur.집은 헐리지 말라.

4 **aliquis** aliquis, aliqua, aliquid a·li·quis **누군가, 무언가, 어떤** ★★

부정대명사

복원 고전 ['a.lɪ.kʷɪs]

교회 ['aː.li.kʷis]

↺ 7장 표제어. 마그나 카르타 39조의 aliquō modō(탈격,「어떤 방식으로든」)가 이 말이다. 부정어와 함께 쓰면「아무도 ~않다」에 가까워진다(nōn … aliquis).

쉬운 예

Aliquō modō dēstruitur.

그는 어떤 방식으로든 파멸된다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Aliquō	형용사적 용법 탈격 단수 남성	어떤
modō	2변화 탈격 단수	방식으로
dēstruitur	3활용 직설법 현재 수동 3인칭 단수	파멸된다

원문

Nōn dēbet aliquis alterius odiō praegravārī.

판본 철자: Non debet aliquis alterius odio praegravari.

VI 5.12 reg. 22 · Friedberg, Corpus Iuris Canonici II(1881; Graz 1955 사진 재인쇄) col. 1122. 쪽머리「SEXTI DECRETAL. LIB. V. TIT. XII. DE REGULIS IURIS」 A 판본 스캔

누구도 다른 사람에 대한 미움 때문에 무거운 짐을 지게 되어서는 안 된다.

dēbet ~해야 한다(부정과 함께「~해서는 안 된다」) alterius 다른 사람의(alter의 2격)

odiō 미움 때문에(원인의 탈격) praegravārī 무겁게 짓눌리다(수동 부정사)

꼴 하나

nōn dēbet aliquis + 부정사

「누구도 ~해서는 안 된다」— 규칙 문장의 틀

1. 주어는 aliquis(누군가), 동사는 dēbet(~해야 한다). 앞에 nōn이 붙어 금지가 된다.
2. 해야 할 일은 부정사로 온다. 수동 부정사 praegravārī는「짓눌림을 당하다」.
3.『제6서』규칙에는 이 틀이 흔하다(reg. 76「Dēlictum persōnae nōn dēbet …」).

Nōn dēbet aliquis sine iūdiciō pūnīrī.누구도 재판 없이 처벌되어서는 안 된다.

Aliquis pactum servāre dēbet.누군가는 합의를 지켜야 한다.

---

5 mittō mittō, mittere, mīsī, missum mit·tō 보내다 ★★

3활용

복원 고전 [ˈmɪt.toː]

교회 [ˈmit.to]

마그나 카르타 39조의「nec super eum mittēmus」는 국왕이 1인칭 복수로「그를 치러 (사람을) 보내지 않겠다」고 약속한 말이다. 목적어가 생략되어 있다. missiō in possessiōnem(점유 부여)처럼 법률 용어에도 자주 나온다.

쉬운 예

Rēx iūdicēs mittit.

왕이 재판관들을 보낸다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Rēx	3변화 1격 단수	왕이
iūdicēs	3변화 4격 복수	재판관들을
mittit	3활용 직설법 현재 3인칭 단수	보낸다

원문

> Recognitiōnēs dē novā **dissaisina**, dē morte antecessōris, et dē ultimā praesentātiōne, nōn capiantur nisi in suīs comitātibus et hoc modō; nōs, vel sī extrā rēgnum fuerimus, capitālis **jūsticiārius** noster, mittēmus duōs jūsticiāriōs per ūnumquemque comitātum per **quatuor** vicēs in annō, quī, cum quatuor mīlitibus cujuslibet comitātūs ēlēctīs per comitātum, capiant in comitātū et in diē et locō comitātūs assisās praedictās.
>
> 판본 철자: Recognitiones de nova dissaisina, de morte antecessoris, et de ultima praesentatione, non capiantur nisi in suis comitatibus et hoc modo; nos, vel si extra regnum fuerimus, capitalis justiciarius noster, mittemus duos justiciarios per unumquemque comitatum per quatuor vices in anno, qui, cum quatuor militibus cujuslibet comitatus electis per comitatum, capiant in comitatu et in die et loco comitatus assisas praedictas.
>
> Magna Carta (1215) c. 18 · Stubbs, Select Charters 7판(Oxford 1890) 299쪽. 교재 표기의 jūsticiārius · comitātus · assisa는 Wiktionary(comitātus는 Lewis & Short도)의 장음을 따랐다. 사전에서 찾지 못한 중세 영국 법률어 dissaisina는 장음 없이 두었다 A 판본 스캔
>
> 새 점유 침탈, 선대의 사망, 마지막 성직 추천에 관한 심리는 그 사람들의 주(州)에서만, 다음 방식으로 열린다. 짐이, 또는 짐이 나라 밖에 있으면 짐의 대법관이, 한 해에 네 번 주마다 재판관 둘을 보내고, 그들이 주가 뽑은 그 주의 기사 넷과 함께 주 법정이 열리는 날과 곳에서 위 심리를 연다.
>
> recognitiōnēs (배심의) 심리, 확인 절차 dissaisina 점유 침탈(중세 영국 법률어 — 문법 코너 둘째 표) nōn capiantur nisi ~에서만 열린다(접속법 + nisi 예외) fuerimus (만약) 우리가 ~있다면(미래완료) mittēmus 우리가 보낼 것이다(미래 1인칭 복수) per quatuor vicēs in annō 한 해에 네 번(quatuor = quattuor) ēlēctīs 뽑힌(완료분사 탈격 복수) assisās 심리(assize, 중세 낱말)

꼴 하나

mittēmus — 미래 1인칭 복수

3활용 미래는 -am · -ēs · -et · -ēmus

1. 3활용의 미래는 1 · 2활용처럼 -bō가 아니라 모음 e를 쓴다(9장). mittam, mittēs, mittet, mittēmus.
2. 국왕은 「짐」을 nōs(우리)로 말한다. 그래서 동사도 1인칭 복수다.
3. 39조의 ībimus(가지 않겠다)는 eō의 미래로, 형태는 1 · 2활용식 -bimus다.

Iūdicem mittēmus.우리는 재판관을 보낼 것이다.

Nōn mittēmus mīlitēs.우리는 군사를 보내지 않을 것이다.

---

6 lēgālis lēgālis, lēgāle lē·gā·lis 법의, 적법한 ★★★

3변화 두 어미 형용사

복원 고전 [ɬeːˈgaːlɪs]

교회 [leˈgaːlis]

lēx(법)에 형용사 어미 -ālis가 붙었다. 마그나 카르타 39조의 「per lēgāle iūdicium parium suōrum」(동료들의 적법한 판결로)는 영미법 적법절차(due process)를 말할 때 늘 불려 나오는 구절이다. iūdicium이 중성이라 lēgāle(중성 4격)로 일치한다.

쉬운 예 Iūdicium lēgāle est.
그 판결은 적법하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdicium	2변화 중성 1격 단수	판결은
lēgāle	3변화 형용사 중성 1격 단수	적법한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Sī quis fuerit **disseisitus** vel ēlongātus per nōs sine lēgālī **jūdiciō** parium suōrum, dē terrīs, castallis, lībertātibus, vel jūre suō, statim ea eī restituēmus; et sī contentiō super hoc orta fuerit, tunc inde fīat per jūdicium vīgintī quīnque barōnum, dē quibus fit mentiō īnferius in sēcūritāte pācis: …
>
> 판본 철자: Si quis fuerit disseisitus vel elongatus per nos sine legali judicio parium suorum, de terris, castallis, libertatibus, vel jure suo, statim ea ei restituemus; et si contentio super hoc orta fuerit, tunc inde fiat per judicium viginti quinque baronum, de quibus fit mentio inferius in securitate pacis: …
>
> Magna Carta (1215) c. 52 · Stubbs, Select Charters 7판(Oxford 1890) 302~303쪽. castallis는 인쇄 그대로(성 castellum의 뜻). 같은 판의 39조는 dissaisiatur, 이 조는 disseisitus로 철자가 다르다 A 판본 스캔
>
> 누구든 동료들의 적법한 판결 없이 짐에게 토지 · 성 · 자유 또는 자기 권리를 빼앗기거나 쫓겨났다면 짐은 곧바로 그것을 그에게 돌려준다. 이에 관하여 다툼이 생기면 아래 평화 보장 조항에서 말하는 25인 남작의 판결로 정한다.
>
> **fuerit disseisitus** 점유를 빼앗겼다면(미래완료 수동 — 중세 영국 법률어) **ēlongātus** 멀리 쫓겨난(중세 라틴어) **sine lēgālī jūdiciō** 적법한 판결 없이(sine + 탈격) **parium suōrum** 자기 동료들의(pār의 2격 복수) **restituēmus** 우리가 돌려줄 것이다(미래) **orta fuerit** 생겼다면(탈형동사 orior의 미래완료) **fīat** 이루어지라(접속법)

꼴 하나

lēgālis · lēgāle — 두 어미 형용사

남성 · 여성 -is, 중성 -e (12장)

1. lēgālis는 cīvīlis처럼 남성 · 여성이 같은 꼴, 중성만 -e다(12장 3변화 형용사).
2. iūdicium(중성) 앞에서는 lēgāle, 탈격이면 lēgālī. 원문「sine lēgālī jūdiciō」가 그 꼴이다.
3. 3변화 i-어간 형용사라 탈격 단수가 -ī다. 명사 lēx의 탈격 lēge와 헷갈리지 않는다.

Lēgālī iūdiciō damnātur.그는 적법한 판결로 유죄 판결을 받는다.

Pāx lēgālis est.그 평화는 적법하다.

한국이라면? ≠ 법률에 의한 재판 · 헌법 제27조 ①

헌법 제27조 ①은「헌법과 법률이 정한 법관에 의하여」재판받을 권리를 정한다. 39조는 판단할 사람을「자기 동료들(parēs)」로 정했다. 직업 법관이냐 같은 신분의 사람이냐가 다르다.

---

7 **pār** pār, paris **(명사) 동료, 같은 신분의 사람** ★★

3변화(명사로 쓴 형용사)

복원 고전 ['paːr]

교회 ['par]

↺ 12장 표제어(형용사「같은」). 여기서는 명사로 쓰여「같은 신분의 동료」다. 영어 peer(동료, 귀족)가 이 낱말에서 왔다. 마그나 카르타의 iūdicium parium suōrum은「자기 동료들의 판결」이다.

쉬운 예

Barō parēs suōs habet.
남작은 자기 동료들을 가진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Barō	3변화 1격 단수	남작은
parēs	3변화 4격 복수	동료들을
suōs	재귀 소유형용사 4격 복수 남성	자기의
habet	2활용 직설법 현재 3인칭 단수	가진다

원문

Comitēs et barōnēs nōn **amercientur** nisi per parēs suōs, et nōn nisi secundum modum dēlictī.

판본 철자: Comites et barones non amercientur nisi per pares suos, et non nisi secundum modum delicti.

Magna Carta (1215) c. 21 · Stubbs, Select Charters 7판(Oxford 1890) 299쪽 A 판본 스캔

백작과 남작은 자기 동료들에 의하지 않고는, 그리고 잘못의 정도에 따르지 않고는 벌금형을 받지 않는다.

comitēs · barōnēs 백작들 · 남작들(3변화 1격 복수)

amercientur 벌금형을 받다(중세 라틴어 amerciare, 접속법 수동)

nisi per parēs suōs 자기 동료들에 의하지 않고는(per + 4격)

secundum modum dēlictī 잘못의 정도에 따라(secundum + 4격)

꼴 하나

per parēs suōs · iūdicium parium suōrum

pār의 4격 복수 parēs, 2격 복수 parium

1. pār는 3변화 i-어간이다. 2격 복수가 -ium이라 parium이 된다(5장).
2. per + 4격「~에 의하여」에는 parēs,「~의 판결」에는 2격 parium.
3. suōs · suōrum은 주어(백작 · 남작 · 자유인)에게 돌아가는 재귀 소유형용사다(7장).

Per parēs iūdicātur.그는 동료들에 의해 재판받는다.

Iūdicium parium iūstum est.동료들의 판결은 정당하다.

---

8 lēx terrae 나라의 법, 국법 ★★★

여성 3변화 lēx + 1변화 terra의 2격

복원 고전 [ˈɬeːks ˈtɛr.raɛ̯]

교회 [ˈlɛks ˈtɛr.re]

영어「the law of the land」가 이 말의 직역이다. 39조의「vel per lēgem terrae」는 동료의 판결과 나란히 놓인 두 번째 길이다. Bémont판은 같은 자리를 중세 철자 terre로 적었다(문법 코너 첫째 표). IPA는 lēx · terra 낱말 항목을 이어 붙였다.

쉬운 예

Lēx terrae iūsta est.

나라의 법은 정당하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Lēx	3변화 1격 단수	법은
terrae	1변화 2격 단수	나라의
iūsta	형용사 1격 단수 여성	정당한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Omnēs fīnēs quī iniūstē et contrā lēgem terrae factī sunt nōbīscum, et omnia **amerciamenta** facta iniūstē et contrā lēgem terrae, omnīnō condōnentur, vel fiat inde per iūdicium vīgintī quīnque barōnum dē quibus fit mentiō īnferius in sēcūritāte pācis, vel per iūdicium maiōris partis eōrumdem, …
>
> 판본 철자: Omnes fines qui injuste et contra legem terrae facti sunt nobiscum, et omnia amerciamenta facta injuste et contra legem terrae, omnino condonentur, vel fiat inde per judicium viginti quinque baronum de quibus fit mentio inferius in securitate pacis, vel per judicium majoris partis eorumdem, …
>
> Magna Carta (1215) c. 55 · Stubbs, Select Charters 7판(Oxford 1890) 303쪽. 문장 뒷부분(캔터베리 대주교 동석, 이해관계 있는 남작의 제척)은 줄였다 A 판본 스캔
>
> 부당하게 나라의 법에 반하여 짐과 맺어진 모든 납부금(fīnēs)과, 부당하게 나라의 법에 반하여 매겨진 모든 벌금은 전부 면제되거나, 아래 평화 보장 조항에서 말하는 25인 남작 또는 그 과반수의 판결로 정해진다.
>
> fīnēs (중세) 국왕에게 바친 합의금 · 납부금 contrā lēgem terrae 나라의 법에 반하여(contrā + 4격)
>
> nōbīscum 우리와 함께(cum이 뒤에 붙음) amerciamenta 벌금(중세 라틴어)
>
> condōnentur 면제되라(접속법 수동) maiōris partis 더 큰 쪽의 · 과반수의(비교급 2격)

꼴 하나

per lēgem terrae

per + 4격 lēgem, 뒤에 2격 terrae

1. lēx의 4격은 lēgem이다(3변화, 5장). per 뒤라 4격이 된다.
2. terrae는 terra의 2격 「나라의」. 같은 꼴이 3격 단수와 1격 복수이기도 하지만 여기서는 lēgem을 꾸민다.
3. 45조는 같은 뜻을 lēx rēgnī(왕국의 법)로 적는다. 39조의 표현이 영미법의 상투어가 되었다.

Contrā lēgem terrae damnātur.그는 나라의 법에 반하여 유죄 판결을 받는다.

Per lēgem terrae iūdicātur.그는 나라의 법에 따라 재판받는다.

한국이라면? = 법률에 의하지 아니하고는 · 헌법 제12조 ①

헌법 제12조 ①은 「누구든지 법률에 의하지 아니하고는 체포·구속 … 을 받지 아니하며」라고 쓴다. 신체를 묶으려면 법의 근거가 있어야 한다는 같은 틀이다.

---

9 Magna Carta 대헌장(큰 특허장) ★★★

여성 1 · 2변화 형용사 + 1변화 명사

복원 고전 [ˈmaŋ.na ˈkar.ta]

교회 [ˈmaɲ.ɲa ˈkar.ta]

magna(큰)는 형용사, carta는 charta(문서, 증서)의 중세 이형이다. 「큰 특허장」이라는 이름은 함께 나온 「숲에 관한 특허장(carta dē forestā)」과 구별하려고 붙은 말이다(아래 1237년 확인장이 둘을 나란히 부른다). IPA는 magnus · carta 낱말 항목에서 규칙으로 만들었다.

쉬운 예

> Magna Carta lībertātēs servat.
>
> 대헌장은 자유들을 지킨다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Magna	형용사 1격 단수 여성	큰
Carta	1변화 1격 단수	특허장은
lībertātēs	3변화 4격 복수	자유들을
servat	1활용 직설법 현재 3인칭 단수	지킨다

원문

> Sciātis quod … concessimus et hāc **cartā** nostrā cōnfirmāvimus … omnibus dē rēgnō nostrō Angliae, omnēs lībertātēs et līberās cōnsuētūdinēs contentās in cartīs nostrīs quās eīsdem fidēlibus nostrīs fierī fēcimus cum minōris essēmus aetātis, scīlicet tam in magnā cartā nostrā quam in cartā nostrā dē forestā.
>
> 판본 철자: Sciatis quod … concessimus et hac carta nostra confirmavimus … omnibus de regno nostro Angliae, omnes libertates et liberas consuetudines contentas in cartis nostris quas eisdem fidelibus nostris fieri fecimus cum minoris essemus aetatis, scilicet tam in magna carta nostra quam in carta nostra de foresta.
>
> Henry III, Confirmation of the Charters (1237) · Stubbs, Select Charters 7판(Oxford 1890) 365쪽. Stubbs 표제「A.D. 1237. Confirmation of the Charters」. 수여 대상 열거(대주교 · 주교 …)와 앞머리 동기 문구는 줄였다 A 판본 스캔
>
> 너희는 알라. 짐은 … 이 특허장으로 짐의 잉글랜드 왕국의 모든 사람에게, 짐이 미성년일 때 그 충성스러운 자들에게 만들어 준 특허장들, 곧 짐의 큰 특허장과 숲에 관한 특허장에 담긴 모든 자유와 자유로운 관습을 수여하고 확인하였다.
>
> **sciātis** 너희는 알라(접속법 — 특허장의 상투 머리말)
>
> **concessimus · cōnfirmāvimus** 우리가 수여했고 확인했다(완료) **contentās** 담긴(contineō 완료분사)
>
> **fierī fēcimus** 만들어지게 했다 **cum minōris essēmus aetātis** 우리가 미성년이었을 때(성질의 2격)
>
> **tam … quam** ~도 ~도 **dē forestā** 숲에 관한(중세 낱말 foresta)

꼴 하나

magna carta — 형용사와 명사의 일치

성 · 수 · 격을 맞춘다 — in magnā cartā

1. carta가 1변화 여성이라 형용사도 magna다(3장 일치).
2. in + 탈격「~안에」에서는 둘 다 탈격으로 바뀐다. in magnā cartā.
3. 고전 철자는 charta다. 중세 문서는 ch를 c로 적는 일이 많다(문법 코너 첫째 표).

In magnā cartā lībertātēs sunt.큰 특허장 안에 자유들이 있다.

Rēx magnam cartam cōnfirmat.왕이 큰 특허장을 확인한다.

---

10 **nūdus** nūdus, nūda, nūdum **nū**·dus **벌거벗은; 형식 · 실질 없이 맨** ★★

1 · 2변화 형용사

복원 고전 [ˈnuːdos]

교회 [ˈnuːdus]

↺ 3장 표제어. 법률가의 nūdum pactum(맨 합의)은 문답계약 같은 방식이나 인도(引渡) 같은 뒷받침이 없는 합의다. 로마법은 이것에 소권을 주지 않았다.「합의는 지켜져야 한다」의 전말이 이 낱말에 걸려 있다(이 장 격언 출처).

쉬운 예

Pactum nūdum est.

그 합의는 맨 합의다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pactum	2변화 중성 1격 단수	합의는
nūdum	형용사 중성 1격 단수	맨
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> **Dīvīsiōnis placitum nisi trāditiōne vel stipulātiōne sūmat effectum, ad āctiōnem, ut nūdum pactum, nūllī prōdesse poterit.**
> 판본 철자: Divisionis placitum nisi traditione vel stipulatione sumat effectum, ad actionem, ut nudum pactum, nulli prodesse poterit.
> D. 2.14.45 (Hermogenianus libro secundo iuris epitomarum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』32쪽.
> 제목「De pactis」 A 판본 스캔
> 분할 약정은 인도나 문답계약으로 효력을 얻지 않으면, 맨 합의로서 누구에게도 소권을 주는 데 쓸모가 없을 것이다.
> **dīvīsiōnis placitum** 분할에 관한 약정 **nisi … sūmat effectum** 효력을 얻지 않으면(nisi + 접속법)
> **trāditiōne vel stipulātiōne** 인도나 문답계약으로(탈격) **ut nūdum pactum** 맨 합의로서
> **nūllī** 아무에게도(nūllus의 3격) **prōdesse poterit** 이로울 수 있을 것이다

꼴 하나

ex nūdō pactō

「맨 합의로부터」— ex + 탈격, 형용사 일치

1. pactum이 중성이라 형용사도 중성 nūdum이다. 탈격은 둘 다 -ō.
2. 로마 문헌의 단골 문구는「ex nūdō pactō āctiō nōn nāscitur」꼴이다(이 장 격언 출처의 칙법).
3. 교회법 요지는 복수로「pacta … nūda」라고 쓴다. 중성 복수 -a.

Ex nūdō pactō āctiō nōn est.맨 합의로부터는 소권이 없다.

Pacta nūda sunt.그 합의들은 맨 합의다.

---

11 quantumcumque quan·tum·**cum**·que 아무리 ~하더라도, 얼마나 ~하든 ★★

부사(quantuscumque의 중성 4격)

복원 고전 [kʷan.toŋˈkoŋ.kʷɛ]

교회 [kʷan.tumˈkum.kʷe]

quantum(얼마나) + -cumque(~이든). Friedberg판 교회법은 중세 철자 quantumcunque를 쓴다. 원문 칸은 판본 철자 그대로 두었고, 교재 표기도 글자를 바꾸지 않았다.「pacta quantumcunque nūda servanda sunt」의 그 낱말이다.

쉬운 예

> **Pactum, quantumcumque nūdum, servātur.**
> 합의는 아무리 맨 합의라도 지켜진다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pactum	2변화 중성 1격 단수	합의는
quantumcumque	부사	아무리 ~라도
nūdum	형용사 중성 1격 단수	맨
servātur	1활용 직설법 현재 수동 3인칭 단수	지켜진다

원문

> Quoniam nūlla iūris sānctiō, **quantumcunque** perpēnsō dīgesta cōnsiliō, ad hūmānae nātūrae varietātem et māchinātiōnēs eius inopinales sufficit, nec ad dēcīsiōnem lūcidam suae nōdōsae ambiguitātis attingit, … necessāria est superiōris auctōritās, ut tam per dēterminātiōnis opportūnae suffrāgium tollat ambigua, lītēs auferat, altercātiōnēs dirimat et obscūra succīdat, …
>
> 판본 철자: Quoniam nulla iuris sanctio, quantumcunque perpenso digesta consilio, ad humanae naturae varietatem et machinationes eius inopinales sufficit, nec ad decisionem lucidam suae nodosae ambiguitatis attingit, … necessaria est superioris auctoritas, ut tam per determinationis opportunae suffragium tollat ambigua, lites auferat, altercationes dirimat et obscura succidat, …
>
> Clem. prooem. (Ioannes XXII) · Friedberg, Corpus Iuris Canonici II(1881; Graz 1955 사진 재인쇄) col. 1129(『클레멘스 교령집』 서문 첫 면 — 다음 면이 col. 1131~1132). 각주 2 「possunt」 이독(possint 자리)은 줄인 부분에 있다. inopinales는 인쇄 그대로 A 판본 스캔
>
> 어떤 법률 규정도, 아무리 깊이 생각한 끝에 다듬어졌더라도, 인간 본성의 다양함과 그 예상치 못한 술수를 다 감당하지 못하고 얽힌 모호함을 밝게 결정하는 데까지 이르지 못하므로, … 윗사람의 권위가 필요하다. 시의적절한 결정으로 모호한 것을 없애고, 소송을 거두고, 다툼을 끊고, 어두운 것을 잘라 내도록.
>
> quoniam ~이므로 iūris sānctiō 법률 규정
>
> quantumcunque perpēnsō dīgesta cōnsiliō 아무리 깊은 숙고로 정리되었더라도(= quantumcumque, 탈격 + 완료분사)
>
> sufficit 감당한다(부정어 nūlla와 함께 「감당하지 못한다」) superiōris auctōritās 윗사람(교황)의 권위
>
> tollat · auferat · dirimat · succīdat 없애다 · 거두다 · 끊다 · 잘라 내다(목적의 접속법)

꼴 하나

quantumcumque + 형용사 · 분사

양보 — 「아무리 ~하더라도」

1. 뒤에 오는 형용사나 분사를 꾸며 양보의 뜻을 낸다. quantumcumque nūda 「아무리 벌거벗었어도」.
2. -cumque는 「~이든」이다. quīcumque(누구든), ubicumque(어디서든)와 같은 짝이다.
3. 중세 판본은 -cunque로 적는다. 사전에서 찾을 때는 -cumque로 바꿔 본다.

Lēx, quantumcumque iūsta, nōn sufficit.법은 아무리 정당해도 충분하지 않다.

Pacta, quantumcumque nūda, servanda sunt.합의는 아무리 맨 합의라도 지켜져야 한다.

---

12 **servō** servō, servāre, servāvī, servātum ser·vō **지키다, 보존하다** ★★★

1활용

복원 고전 [ˈsɛr.wɔː]

교회 [ˈsɛr.vɔ]

↺ 4장 표제어. 「pacta servanda sunt」의 servanda는 동형사 중성 복수로, sunt와 함께 「지켜져야 한다」는 의무를 나타낸다(12장 동형사). 아래 원문은 신의(fidēs)를 「지키다」에 쓴 『제6서』 규칙이다.

쉬운 예

> Pacta servanda sunt.
>
> 합의는 지켜져야 한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pacta	2변화 중성 1격 복수	합의들은
servanda	동형사 중성 1격 복수	지켜져야 할
sunt	sum 3인칭 복수	~이다

원문

Frūstrā sibi fidem quis postulat ab eō servārī, cui fidem ā sē praestitam servāre recūsat.

판본 철자: Frustra sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praestitam servare recusat.

VI 5.12 reg. 75 · Friedberg, Corpus Iuris Canonici II(1881; Graz 1955 사진 재인쇄) col. 1124 A 판본 스캔

자기가 준 신의는 지키기를 거부하면서 상대에게 자기에 대한 신의를 지키라고 요구해 봐야 헛일이다.

frūstrā 헛되이 quis 누군가(sī · nē 없이도 쓰는 부정대명사)

postulat … servārī 지켜지기를 요구한다(수동 부정사) ab eō 그 사람에 의해

ā sē praestitam 자기가 준(완료분사 여성 4격) recūsat 거부한다

꼴 하나

servanda sunt — 동형사 + sum

「~되어야 한다」— 의무의 수동 우언법

1. servandus, -a, -um은「지켜져야 할」이라는 동형사다(12장). 주어에 성 · 수를 맞춘다.
2. 주어 pacta가 중성 복수라 servanda, 동사는 복수 sunt.
3. 단수면 Pactum servandum est. 같은 틀로「Fidēs servanda est」(신의는 지켜져야 한다)도 된다.

Fidēs servanda est.신의는 지켜져야 한다.

Pactum servandum est.합의는 지켜져야 한다.

---

13 summārium summārium, summāriī sum·mā·ri·um 요약, 요지 ★★

중성 2변화

복원 고전 [sʊmˈmaːˌriˌũː]

교회 [sumˈmaːˌriˌum]

summa(합계, 요점)에서 왔다. 교회법대전의 장 머리마다 작은 활자로 붙은 한 줄 요약도 summārium이라 부른다.「pacta quantumcunque nūda servanda sunt」가 교령 본문이 아니라 이 요지라는 점이 이 장 격언 출처의 열쇠다.

쉬운 예

Summārium breve est.

요지는 짧다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Summārium	2변화 중성 1격 단수	요지는
breve	3변화 형용사 중성 1격 단수	짧은
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Commentāriōs, quōs dēsīderās, dīligenter ōrdinātōs et in angustum coāctōs ego vērō **conpōnam**: sed vidē, nē plūs prōfutūra sit ratiō ōrdināria quam haec, quae nunc **volgō** breviārium dīcitur, ōlim cum Latīnē loquerēmur, summārium vocābātur.

판본 철자: Commentarios, quos desideras, diligenter or⟨di⟩natos et in angustum coactos ego vero conponam: sed vide, ne plus profutura sit ratio ordinaria quam haec, quae nunc volgo breviarium dicitur, olim cum latine loqueremur, summarium vocabatur.

Sen. Ep. 39.1 · Haase, L. Annaei Senecae opera quae supersunt III(Leipzig, Teubner 1886) 81쪽(『도덕 서간』 4권 10 = 39). or⟨di⟩natos의 di는 이 판의 이탤릭(편자 보충). conponam · volgo는 이 판 철자 A 판본 스캔

네가 바라는 메모는 꼼꼼히 정리하고 좁게 압축해서 내가 꼭 엮어 주겠다. 그러나 보라, 차례대로 하는 방법이, 지금 사람들이 흔히 breviārium이라 부르고 옛날 우리가 라틴어로 말하던 때에는 summārium이라 부르던 이것보다 더 이롭지 않을까.

commentāriōs 메모 · 비망록(4격 복수) in angustum coāctōs 좁게 압축된

conpōnam 내가 엮겠다(= compōnam, 미래) nē … sit ~이 아닐까(걱정 · 유보의 접속법)

volgō 흔히(= vulgō) cum Latīnē loquerēmur 우리가 라틴어로 말하던 때(접속법 미완료)

vocābātur 불렸다(미완료 수동)

꼴 하나

summārium · breviārium

-ārium — 「~을 모아 둔 것」을 만드는 중성 명사

1. summa(요점)에 -ārium을 붙이면 summārium(요점 모음), brevis(짧은)에서는 breviārium.
2. 2변화 중성이라 1격 · 4격이 같고 복수는 -ia(summāria).
3. 세네카는 breviārium을 새말로, summārium을 옛 라틴어로 대비한다. 1세기 로마인도 낱말의 유행을 의식했다.

Summāria legō.나는 요지들을 읽는다.

In summāriō lēx nōn est.요지 안에 법이 있는 것은 아니다.

---

14 **dēcrētālis** dēcrētālis, dēcrētāle dē·crē·tā·lis **교령의; (복수 여성 명사로) 교령집** ★★

3변화 두 어미 형용사

복원 고전 [deːˈkreːˈtaːlɪs]

교회 [deˈkreˈtaːlis]

dēcrētum(결정)에서 온 형용사다. epistulae dēcrētālēs는 교황이 구체적 사건에 답한 「교령 서한」이고, 그것을 모은 책도 그냥 Dēcrētālēs라 부른다. 그레고리우스 9세의 교령집을 「Liber Extra」, 인용 약호로 X라 쓴다.

쉬운 예

Epistulae dēcrētālēs lēgēs sunt.
교령 서한들은 법이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Epistulae	1변화 1격 복수	서한들은
dēcrētālēs	3변화 형용사 1격 복수 여성	교령의
lēgēs	3변화 1격 복수	법들
sunt	sum 3인칭 복수	~이다

원문

Sānē dīversās cōnstitūtiōnēs et dēcrētālēs **epistolās** praedēcessōrum nostrōrum, in dīversa dispersās volūmina, … ad commūnem, et maximē studentium, ūtilitātem per dīlēctum fīlium frātrem Raymundum, capellanum et poenitentiārum nostrum, illās in ūnum volūmen resecātīs superfluīs prōvīdimus redigendās, adiicientēs cōnstitūtiōnēs nostrās et dēcrētālēs epistolās, per quās nōnnūlla, quae in priōribus erant dubia, dēclārantur.

판본 철자: Sane diversas constitutiones et decretales epistolas praedecessorum nostrorum, in diversa dispersas volumina, … ad communem, et maxime studentium, utilitatem per dilectum filium fratrem Raymundum, capellanum et poenitentiarum nostrum, illas in unum volumen resecatis superfluis providimus redigendas, adiicientes constitutiones nostras et decretales epistolas, per quas nonnulla, quae in prioribus erant dubia, declarantur.

Gregorius IX, bulla Rex pacificus (1234) · Friedberg, Corpus Iuris Canonici II(1881; Graz 1955 사진 재인쇄) col. 1~4. 각주 1 「Potthast no. 9694. — dat. Spoleti. Non. Septemb. … (5. Sept. 1234.)」. 중간(교령들이 중복 · 모순 · 장황해 혼란을 낳았다는 부분)은 줄였다. poenitentiarum은 인쇄 그대로 A 판본 스캔

여러 책에 흩어져 있던 선임 교황들의 여러 칙령과 교령 서한을 … 모두의, 특히 공부하는 이들의 이익을 위하여, 사랑하는 아들인 수사 라이문두스, 짐의 사제이자 고해 담당자를 시켜 군더더기를 잘라 내고 한 권으로 엮게 하였고, 앞의 것들에서 의심스러웠던 몇몇을 밝히는 짐의 칙령과 교령 서한을 덧붙였다.

sānē 그래서 · 실로 dēcrētālēs epistolās 교령 서한들을(epistolās = epistulās)

dispersās 흩어진(완료분사) resecātīs superfluīs 군더더기를 잘라 내고(절대 탈격)

prōvīdimus redigendās 엮어지도록 조치했다(동형사) adiicientēs 덧붙이면서(현재분사)

꼴 하나

dēcrētālēs — 형용사가 명사로

「교령의 (서한들)」→「교령집」

1. dēcrētālis는 두 어미 형용사다. 복수 1격 · 4격이 dēcrētālēs.
2. 원래 epistulae를 꾸몄지만 명사가 빠지고 형용사만 남아 책 이름이 되었다.
3. 같은 방식으로 lēgālis(적법한) · prīncipālis(주된)도 -ālis 형용사다.

Dēcrētālēs legimus.우리는 교령집을 읽는다.

Epistula dēcrētālis brevis est.그 교령 서한은 짧다.

---

15 **canonicus** canonicus, canonica, canonicum ca·no·ni·cus **교회법의, 규범에 맞는; (명사) 참사회원**

★★

1 · 2변화 형용사

복원 고전 [kaˈnɔ.nɪ.kʊs]

교회 [kaˈnɔː.ni.kus]

그리스어 kanōn(자, 규범)에서 온 말이다. 교회의 법을 iūs canonicum이라 하고, 그 법전 모음이 Corpus Iūris Canonicī(교회법대전)다. 로마의 세속법은 이와 짝지어 iūs cīvīle이라 부른다.

쉬운 예

Iūs canonicum lēx ecclēsiae est.
교회법은 교회의 법이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūs	3변화 중성 1격 단수	법
canonicum	형용사 중성 1격 단수	교회의
lēx	3변화 1격 단수	법
ecclēsiae	1변화 2격 단수	교회의
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Beneficium ecclēsiasticum nōn potest licitē sine īnstitūtiōne canonicā obtinērī.
판본 철자: Beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institutione canonica obtineri.
VI 5.12 reg. 1 · Friedberg, Corpus Iuris Canonici II(1881; Graz 1955 사진 재인쇄) col. 1122.「De regulis iuris」의 첫 규칙(머리「Bonifacius VIII. Regula I.」) A 판본 스캔
교회 성직록은 교회법에 맞는 서임 없이 적법하게 얻을 수 없다.
beneficium ecclēsiasticum 교회 성직록(성직에 딸린 수입) licitē 적법하게(부사)
sine īnstitūtiōne canonicā 교회법에 맞는 서임 없이(sine + 탈격) obtinērī 얻어지다(수동 부정사)

꼴 하나

iūs canonicum · iūs cīvīle

같은 iūs에 붙는 두 형용사 — 교회법과 세속법

1. iūs가 중성이라 canonicum · cīvīle 모두 중성 1격이다.
2. 교회법은 세속의 로마법과 짝을 이루며 같은 낱말 iūs로 불렸다. 형용사만 바뀐다.
3. 2격 iūris canonicī는「교회법의」. Corpus Iūris Canonicī = 교회법의 대전(大全).

Iūs canonicum et iūs cīvīle discimus.우리는 교회법과 세속법을 배운다.

Īnstitūtiō canonica est.그 서임은 교회법에 맞다.

---

16 **accessōrium** accessōrium, accessōriī ac·ces·sō·ri·um **(중세 라틴어) 종된 것, 부속물** ★★

중성 2변화

복원 고전 [ak.kɛsˈsoː.ri.ũː]

교회 [at.ʧesˈsɔː.ri.um]

accēdō(다가가 붙다)에서 나온 중세 낱말로, 형용사 accessōrius의 중성을 명사로 쓴 것이다. Wiktionary 명사 항목에 IPA가 없어 형용사 accessōrius의 IPA에서 규칙으로 만들었다. 「Accessōrium sequitur prīncipāle」(종물은 주물을 따른다)이라는 격언 꼴은 이 『제6서』 규칙을 줄인 것이다.

쉬운 예

Accessōrium prīncipāle sequitur.
종된 것은 주된 것을 따른다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Accessōrium	2변화 중성 1격 단수	종된 것은
prīncipāle	3변화 형용사 중성 4격 단수	주된 것을
sequitur	탈형동사 직설법 현재 3인칭 단수	따른다

원문

Accessōrium nātūram sequī congruit prīncipālis.
판본 철자: Accessorium naturam sequi congruit principalis.
VI 5.12 reg. 42 · Friedberg, Corpus Iuris Canonici II(1881; Graz 1955 사진 재인쇄) col. 1123. 7장 사건의 reg. 43 바로 앞 규칙 A 판본 스캔
종된 것이 주된 것의 성질을 따르는 것이 이치에 맞다.
nātūram 성질을(4격) sequī 따르다(탈형동사 sequor의 부정사)
congruit ~이 이치에 맞다(비인칭처럼 씀) prīncipālis 주된 것의(3변화 2격 단수)

꼴 하나

Accessōrium … sequī congruit

대격부정사 — 「종된 것이 따르는 것이 맞다」

1. congruit(맞다)의 주어는 부정사구 전체다. 그 안의 의미상 주어 accessōrium은 4격(중성이라 1격과 같은 꼴)이다(14장).
2. sequī는 탈형동사라 꼴은 수동 부정사지만 뜻은 능동 「따르다」(11장).
3. prīncipālis는 nātūram을 꾸미는 2격이다. 「주된 것의 성질」.

Accessōrium prīncipāle nōn sequitur.종된 것이 주된 것을 따르지 않는다.

Accessōria prīncipālia sequuntur.종된 것들은 주된 것들을 따른다.

한국이라면? ≠ 종물은 주물의 처분에 따른다 · 민법 제100조 ②
민법 제100조 ②는 「종물은 주물의 처분에 따른다」고 쓴다. 『제6서』의 규칙은 더 넓게 「성질(nātūra)」을 따른다고 하고, 민법은 그 효과를 「처분」에 한정해 적었다.

---

17 **prīncipālis** prīncipālis, prīncipāle prīn·ci·pā·lis **으뜸의, 주된** ★★

3변화 두 어미 형용사

복원 고전 [priːŋ.kɪˈpaː.lɪs]

교회 [priɲ.ʧiˈpaː.lis]

prīnceps(첫째인 사람)에서 온 형용사다. causa prīncipālis는 「주된 원인 · 주된 법률관계」이고, 중성 prīncipāle은 명사처럼 「주된 것」이 된다. 아래 파울루스 문장이 『제6서』 규칙 42의 로마 쪽 뿌리다.

쉬운 예

Causa prīncipālis nōn cōnsistit.

주된 법률관계가 성립하지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Causa	1변화 1격 단수	원인 · 법률관계가
prīncipālis	3변화 형용사 1격 단수 여성	주된
nōn	부정어	아니
cōnsistit	3활용 직설법 현재 3인칭 단수	성립한다

원문

> Cum prīncipālis causa nōn cōnsistat, plērumque nē ea quidem, quae sequuntur, locum habent.
>
> 판본 철자: Cum principalis causa non consistat, plerumque ne ea quidem, quae sequuntur, locum habent.
>
> D. 50.17.178 (Paulus libro quinto decimo ad Plautium) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』873쪽.
>
> 인스크립티오 「Idem」은 50.17.166 「Paulus」에서 이어진다 A 판본 스캔
>
> 주된 법률관계가 성립하지 않으면, 대개는 그에 따르는 것들도 효력을 갖지 못한다.
>
> cum … cōnsistat 성립하지 않을 때(cum + 접속법) plērumque 대개(예외를 남기는 말)
>
> nē … quidem ~조차 아니다 quae sequuntur 따르는 것들(탈형동사)
>
> locum habent 자리를 가진다 · 효력이 있다

꼴 하나

plērumque — 「대개」

로마 규칙의 유보어 — 중세 축약형에서 사라진다

1. 파울루스는 plērumque(대개)를 넣어 예외를 남겼다.
2. 『제6서』 규칙 42는 이 유보 없이 「이치에 맞다(congruit)」로 바꿔 적었다.
3. 격언을 인용할 때 원문의 유보어(plērumque · nisi · sī nōn)가 빠지지 않았는지 본다.

Causa prīncipālis cessat.주된 법률관계가 그친다.

Plērumque accessōrium cadit.대개 종된 것도 무너진다.

---

18 necessitās necessitās, necessitātis ne·ces·si·tās 필요, 불가피함, 긴급 ★★

여성 3변화

복원 고전 [nɛˈkɛs.sɪ.taːs]

교회 [neˈʧɛs.si.tas]

necesse(필요한)에서 온 추상명사다(-tās, 5장). 「Necessitās nōn habet lēgem」(필요는 법을 모른다)은 그라티아누스 『교령집』의 미사 장소 규정에서 나온 말이다(이 장 격언 출처). 『제6서』는 반대쪽 경계도 적어 둔다 — 필요 때문에 허용된 것은 선례가 되지 않는다(아래 원문).

쉬운 예

Necessitās lēgem nōn habet.

필요는 법을 갖지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Necessitās	3변화 1격 단수	필요는
lēgem	3변화 4격 단수	법을
nōn	부정어	아니
habet	2활용 직설법 현재 3인칭 단수	가진다

원문

> In argūmentum trahī nequeunt, quae propter necessitātem aliquandō sunt concessa.
> 판본 철자: In argumentum trahi nequeunt, quae propter necessitatem aliquando sunt concessa.
> VI 5.12 reg. 78 · Friedberg, Corpus Iuris Canonici II(1881; Graz 1955 사진 재인쇄) col. 1124 A 판본 스캔
> 필요 때문에 어쩌다 허용된 것은 논거(선례)로 끌어다 쓸 수 없다.
> in argūmentum 논거로(in + 4격) trahī 끌려오다(수동 부정사) nequeunt ~할 수 없다(nequeō)
> propter necessitātem 필요 때문에(propter + 4격) aliquandō 어쩌다 · 때로
> sunt concessa 허용되었다(완료 수동 중성 복수)

꼴 하나

necessitās · necessitātem

-tās 명사 — 2격 -tātis, 4격 -tātem

1. -tās로 끝나는 추상명사는 여성 3변화다(lībertās · aequitās — 5장).
2. 4격은 necessitātem. propter 뒤라 4격이 되었다.
3. 고전 IPA의 첫 음절 ne는 짧고, 강세는 둘째 음절 ces에 온다(ces가 무거운 음절).

Propter necessitātem concēditur.필요 때문에 허용된다.

Necessitās nōn est lēx.필요는 법이 아니다.

한국이라면? ≠ 긴급피난 · 형법 제22조 ①

형법 제22조 ①은 현재의 위난을 피하는 행위를 「상당한 이유가 있는 때에」 벌하지 않는다. 필요가 법을 지우는 것이 아니라 법이 정한 요건 안에서만 면책한다.

---

19 venīre contrā factum proprium 자기의 앞선 행위에 반하여 나오다(선행행위 모순)

★★★

부정사 + contrā + 4격

복원 고전 [wɛˈniːˌrɛ ˈkɔnˌtraː ˈfakˌtũː ˈprɔˌpriˌũː]

교회 [veˈniːˌre ˈkɔnˌtra ˈfakˌtum ˈprɔːˌpriˌum]

「Venīre contrā factum proprium nēminī licet」(누구도 자기 앞선 행위에 반하여 나올 수 없다)의 몸통이다. 이 꼴은 로마 원전에서 찾지 못했고, 교황 교령에서 확인된다(이 장 격언 출처). IPA는 venīre · contrā · factum · proprius 낱말 항목을 이어 붙였다.

쉬운 예

> Contrā factum proprium nōn venit.
> 그는 자기 앞선 행위에 반하여 나오지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Contrā	전치사(+4격)	~에 반하여
factum	2변화 중성 4격 단수	행위
proprium	형용사 중성 4격 단수	자기의
nōn	부정어	아니
venit	4활용 직설법 현재 3인칭 단수	나온다

원문

... quia nōn dēceptōribus, sed dēceptīs iūra subveniunt, unde per ea, quae superius prōpositа sunt, sē contrā factum proprium lēgitimē dēfendere nōn valēbant, ...

판본 철자: ... quia non deceptoribus, sed deceptis iura subveniunt, unde per ea, quae superius proposita sunt, se contra factum proprium legitime defendere non valebant, ...

X 3.24.8 · Friedberg, Corpus Iuris Canonici II(1881; Graz 1955 사진 재인쇄) col. 536. 표제「De donationibus」. 앞뒤의 이탤릭 부분(Friedberg가 교황 등록부에서 되살린 생략분)은 빼고 로마체 본문만 옮겼다 A 판본 스캔

... 법은 속인 사람이 아니라 속은 사람을 돕기 때문에, 위에서 내놓은 사유로는 그들이 자기 앞선 행위에 반하여 적법하게 자신을 방어할 수 없었다. ...

dēceptōribus · dēceptīs 속인 사람들에게 · 속은 사람들에게(3격 복수) iūra subveniunt 법이 돕는다 per ea quae ... prōpositа sunt 내놓은 것들로는 sē ... dēfendere 자신을 방어하다 lēgitimē 적법하게 nōn valēbant ~할 수 없었다(미완료)

꼴 하나

contrā factum proprium

contrā + 4격 —「자기 행위에 반하여」

1. contrā는 4격을 받는다(8장). factum proprium은 중성 4격.
2. proprium은「자기 고유의」다. suum과 달리 강조가 들어간다.
3. 격언 꼴에서는 부정사 venīre가 주어 노릇을 하고 nēminī licet(누구에게도 허용되지 않는다)가 술어가 된다.

Nēminī licet contrā factum proprium venīre.누구도 자기 앞선 행위에 반하여 나오는 것이 허용되지 않는다.

Contrā pactum proprium venit.그는 자기 합의에 반하여 나온다.

한국이라면? ≠ 신의성실 · 민법 제2조 ①

민법 제2조 ①은 신의에 좇아 성실히 하라고만 쓴다. 앞선 행위와 모순되는 권리 행사를 막는 원칙은 학설과 판례가 이 조문에서 끌어낸 것이고, 조문 문언에는 없다.

사건 · 자유인을 가두려면

1215년 잉글랜드. 존 왕과 맞선 귀족들이 왕에게서 특허장 하나를 받아 낸다. 그 안에 왕이 사람을 마음대로 잡아들이지 못하게 하는 조항을 넣어야 한다.

왕이 할 수 있는 일은 많다. 체포, 투옥, 땅 빼앗기, 법외자 선언, 추방. 직접 군사를 이끌고 가거나 부하를 보낼 수도 있다.

당신이 귀족들의 문안 담당이라면 무엇을 금지하고, 어떤 경우에만 허용하겠는가?
금지 목록을 다 적을 수 없다면 어떻게 빈틈을 막겠는가?

▼ 원문과 답 보기

Nūllus līber homō capiātur, vel **imprisonetur**, aut **dissaisiatur**, aut **utlagetur**, aut exulētur, aut aliquō modō dēstruātur, nec super eum ībimus, nec super eum mittēmus, nisi per lēgāle **jūdicium** parium suōrum vel per lēgem terrae.

판본 철자: Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut dissaisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terrae.

Magna Carta (1215) c. 39 · Stubbs, Select Charters 7판(Oxford 1890) 301쪽(IA leaf 316 — 원문출처 §1-8 M5 대조값). 표제「A.D. 1215. Great Charter of Liberties」 A 판본 스캔

어떤 자유인도, 자기 동료들의 적법한 판결이나 나라의 법에 의하지 않고는, 체포되거나 투옥되거나 점유를 빼앗기거나 법외자가 되거나 추방되거나 어떤 방식으로든 파멸되지 않는다. 짐은 그를 치러 가지도 않고, 그를 치러 사람을 보내지도 않는다.

capiātur · exulētur · dēstruātur 체포 · 추방 · 파멸되지 말라(접속법 현재 수동)

imprisonetur · dissaisiatur · utlagetur 투옥 · 점유 박탈 · 법외자 선언(중세 영국 법률어 — 문법 코너 둘째 표)

aliquō modō 어떤 방식으로든(탈격) ībimus · mittēmus 우리가 가지 않을 · 보내지 않을 것이다(미래)

nisi per ~에 의하지 않고는(예외) lēgāle jūdicium parium suōrum 자기 동료들의 적법한 판결

> Nūllus līber homō capiātur, vel imprisonetur, aut **disseisiatur**, aut utlagetur, aut exulētur, aut aliquō modō dēstruātur, nec super eum ībimus, nec super eum mittēmus, nisi per lēgāle jūdicium parium suōrum vel per lēgem **terre**.
>
> 판본 철자: Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre.
>
> Magna Carta (1215) c. 39 (Bémont) · Bémont, Chartes des libertés anglaises(Paris 1892) 33쪽, 「V. — Grande charte de Jean sans Terre」. 각주 1(terre 뒤)은 대헌장 전인 1215년 5월 10일 특허장에 비슷한 약속이 있다고 적는다 A 판본 스캔
>
> (같은 조항, 중세 철자 판) 글자가 다른 곳은 둘 — disseisiatur(Stubbs는 dissaisiatur)와 terre(Stubbs는 terrae).

법률가의 답

귀족들은 다섯 가지를 열거하고 「어떤 방식으로든 파멸되지 않는다」로 빈틈을 막았다. 왕이 직접 가거나 보내는 것도 금했다. 허용하는 길은 둘, 동료들의 적법한 판결과 나라의 법이다. 다만 보호 대상은 「자유인」뿐이다. 이 조항은 뒤에 영미법 적법절차의 뿌리로 불리게 된다.

문법 짚기

- 금지 동사 여섯은 모두 접속법 현재 수동 3인칭 단수다(-ātur · -ētur). 주어 Nūllus līber homō가 「아무도」를 만든다.
- 뒤의 ībimus · mittēmus는 미래 직설법 1인칭 복수다. 주어가 「자유인」에서 「짐(nōs)」으로 바뀐다.
- 예외는 nisi 뒤 per + 4격 둘 — per lēgāle iūdicium(4격 단수 중성)과 per lēgem(4격 단수).
- 같은 조항인데 판마다 dissaisiatur/disseisiatur, terrae/terre가 다르다. 그래서 cite에 판을 적는다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · pacta sunt servanda의 전말 · 종물은 주물을 · 필요는 법을 · 선행행위 모순

Pacta sunt servanda. 전승(문구 출처 미확인)

2장에서 본 대로 로마법 원전에는 이 세 낱말 꼴이 없다. 로마 쪽 규칙은 반대다. 디오클레티아누스 황제의 칙답은「맨 합의로부터는 우리 법상 소권이 생길 수 없었다」고 잘라 말한다(아래 첫 인용).

「아무리 벌거벗은 합의라도 지켜야 한다」는 그레고리우스 9세 교령집 1권 35장「합의에 관하여」1절의 장 머리 요지다(둘째 인용, Friedberg II col. 203). Friedberg판에 실린 요지이고, 언제 붙었는지는 확인하지 못했다.「1234년 교황령」이라고 단정하지 않는다.

그 아래 본문(col. 204)은 아프리카 공의회 기록이다. 주교들 사이의 합의를 두고「모두가 말했다. 평화는 지켜지고 합의는 보존되어라」로 끝난다(셋째 인용). servanda라는 낱말은 요지에만 있다.

세 낱말 꼴이 처음 나온 곳은 찾지 못했다. 그래서 층은「전승(문구 출처 미확인)」이고, 뿌리는 교회법(요지)이다.

> Nam sī conventiō placitī fine stetit, ex nūdō pactō perspicis āctiōnem iūre nostrō nāscī nōn potuisse.C. 4.65.27 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Maximiano Agopodi) · Krüger, Corpus Iuris Civilis II『칙법휘찬』190쪽. 각주 5「prospicis libri」, 각주 6 이독. 연도 294는 편자의 환산 A 판본 스캔
> 약정의 합의가 그것으로 끝났다면, 맨 합의로부터는 우리 법상 소권이 생길 수 없었다는 것을 너는 안다.

> Pacta quantumcunque nūda servanda sunt.X 1.35.1 (summarium) · Friedberg, Corpus Iuris Canonici II(1881; Graz 1955 사진 재인쇄) col. 203. 표제「TITULUS XXXV. DE PACTIS. CAP. I.」아래 작은 활자 요지. Friedberg판 요지(작성 시기 다툼) A 판본 스캔
> (요지) 합의는 아무리 벌거벗었더라도 지켜져야 한다.

> … Aut inita pacta suam obtineant firmitātem, aut conventus, sī sē nōn cohibuerit, ecclēsiasticam sentiat disciplīnam. Dīxērunt ūniversī: Pāx servētur, pacta custōdiantur.X 1.35.1 (Ex concilio Africano) · Friedberg, Corpus Iuris Canonici II(1881; Graz 1955 사진 재인쇄) col. 204. 앞의 이탤릭 부분(Unde 등, 편자가 공의회 기록에서 되살린 생략분)은 빼고 로마체만 옮겼다. 각주 1「Restitutum ex Conc. Carth. I. hab. 348. c. 12. ap. Bruns I, 116.」A 판본 스캔
> … 맺은 합의가 효력을 지니든지, 아니면 소환된 당사자(conventus)가 자제하지 않으면 교회의 징계를 받든지 하라. 모두가 말했다.「평화는 지켜지고 합의는 보존되어라.」

Accessōrium sequitur prīncipāle. 중세

이 꼴 그대로는 아니지만『제6서』규칙 42「Accessōrium nātūram sequī congruit prīncipālis」가 가장 가까운 문구다(표제어 accessōrium의 원문).

로마 쪽 뿌리는 파울루스의「주된 법률관계가 성립하지 않으면 대개는 따르는 것들도 효력이 없다」(D. 50.17.178, 표제어 prīncipālis의 원문)다. 파울루스의 plērumque(대개)가 교회법 규칙에서는 빠졌다.

Necessitās nōn habet lēgem. 중세

그라티아누스『교령집』셋째 부분「축성에 관하여」1구분 11장의 문장이다. 축성되지 않은 곳에서 미사를 드리지 말라는 규정 끝에「최고의 필요가 아니라면」이라는 예외와 함께 나온다(아래 인용).

법 일반을 넘어서는 원칙이 아니라 전례 장소 규정의 예외 사유였다. 로마법이나 키케로의 말로 소개하는 것은 근거가 없다.

> Satius ergō est missam nōn cantāre, aut nōn audīre, quam in hīs locīs, ubi fierī nōn oportet; nisi prō summā necessitāte contingat, quoniam necessitās lēgem nōn habet.Decretum Gratiani, De cons. D. 1 c. 11 · Friedberg, Corpus Iuris Canonici I(Leipzig 1879) col. 1297. 장 머리 요지「Sacrificia non nisi super altare et in locis Deo consecratis offerantur」, 머리「Item Felix Episcopus omnibus orthodoxis, [ep. I.]」. Satius · ergo · his에 각주 136~138 이독 A 판본 스캔
> 그러므로 미사를 드려서는 안 되는 곳에서 드리거나 듣느니 차라리 드리지도 듣지도 않는 편이 낫다. 다만 최고의 필요 때문에 그렇게 된다면 그렇지 않다. 필요는 법을 갖지 않기 때문이다.

Venīre contrā factum proprium nēminī licet. 증세

『학설휘찬』에서는 이 문구를 찾지 못했다(격언 대장의 검색 범위 D. 1 · 2 · 5 · 50권). 확인되는 곳은 교황 교령이다.

X 3.24.8(증여에 관한 교령)은 「se contrā factum proprium lēgitimē dēfendere nōn valēbant」라고 쓴다(표제어 venīre contrā의 원문, col. 536).

격언 대장이 「X 1.6.32(추정)」로 적은 「contrā factum proprium temere veniendō」는 Friedberg II col. 78의 X 1.6.32에 있다. 다만 이탤릭으로 인쇄된 부분이라 Friedberg가 되살린 생략분(교령집 본문 밖)이다.

한국이라면? · 마그나 카르타 39조와 헌법 제12조 — 적법절차

사건의 답을 오늘의 헌법 조문과 나란히 놓았다. 헌법은 1988. 2. 25. 시행본(국가법령정보센터 현행본)이다.

	마그나 카르타 39조	대한민국헌법	차이
≠	Nūllus līber homō	제12조 ①「모든 국민은 … 누구든지」	39조는「자유인」만 보호 대상으로 적었다. 헌법은 국민 모두, 체포 금지 문장은「누구든지」로 쓴다.
=	capiātur, vel imprisonetur …	제12조 ①「체포・구속・압수・수색 또는 심문」	신체를 묶는 처분을 열거한다는 틀이 같다. 39조는 점유 박탈 · 법외자 선언 · 추방까지 한 문장에 넣었다.
=	vel per lēgem terrae	제12조 ①「법률에 의하지 아니하고는」·「법률과 적법한 절차에 의하지 아니하고는」	「나라의 법」이「법률」과「적법한 절차」로 갈라져 있다.
≠	per lēgāle iūdicium parium suōrum	제27조 ①「헌법과 법률이 정한 법관에 의하여」	39조는 같은 신분의 동료가 판단한다. 국민참여재판의 배심원 평결도 법원을 기속하지 않는다(국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 ⑤).
≠	nec super eum ībimus, nec super eum mittēmus	제12조 ③「법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다」	39조는 왕이 직접 가거나 보내는 것을 금했다. 헌법은 체포 전에 법관의 영장이라는 절차를 끼워 넣었다.

대한민국헌법 제12조 · 제27조, 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 (국가법령정보센터 현행본, 2026-10-21 조회 — data/kr_sources_ch17.yaml). Magna Carta (1215) c. 39, Stubbs 1890 301쪽.

로마법 상식 · 교회법대전 — 로마 규칙이 교회법으로 건너간 길

교회법대전(Corpus Iūris Canonicī)은 한 사람이 지은 법전이 아니라 여러 시대의 모음이다. 그라티아누스의『교령집』, 그레고리우스 9세가 1234년 교서「Rex pacificus」로 공포한 교령집(Liber Extra), 보니파키우스 8세의『제6서』, 요한 22세가 서문을 붙인『클레멘스 교령집』등이 한데 묶였다.

「Rex pacificus」는 정의를「정직하게 살고, 남을 해치지 않고, 각자에게 그의 몫을 주라」로 요약한다.『법학제요』1.1.3의 세 계율(18장)이 교황 교서 안에 그대로 들어와 있다.

『제6서』끝의「법의 규칙」88개에는『학설휘찬』50권 17장의 문장을 거의 그대로 옮긴 것이 있다. 규칙 86「Damnum, quod quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis, imputare」는 7장에서 읽은 D. 50.17.203(자기 과실로 입은 손해는 손해로 치지 않는다)을 바꿔 쓴 것이다.

Friedberg II(1881; Graz 1955) col. 1~4(Rex pacificus) · col. 1124(VI 5.12 reg. 86) · col. 1129(Clem. prooem.) · Friedberg I(1879)

확인 문제 5

1. 「per lēgāle iūdicium parium suōrum」의 parium은 무슨 격인가?

1격 복수

2격 복수

4격 복수

탈격 단수

pār는 3변화 i-어간이라 2격 복수가 parium이다. iūdicium을 꾸며 「자기 동료들의 판결」이 된다.

2. 「pacta quantumcunque nuda servanda sunt」는 그레고리우스 9세 교령집(X 1.35.1)의 어느 부분인가?

교황이 쓴 교령 본문

장 머리의 요지(summārium)

로마 『학설휘찬』의 인용

아프리카 공의회 주교의 발언

장 머리 작은 활자 요지다. 본문은 아프리카 공의회 기록이고 그 끝은 「Pāx servētur, pacta custōdiantur」다. 요지가 언제 붙었는지는 확인하지 못했다.

3. 마그나 카르타 39조의 ībimus · mittēmus는 어떤 꼴인가?

접속법 현재 수동

미래 직설법 1인칭 복수

완료 직설법

명령법

eō · mittō의 미래 1인칭 복수다. 국왕(nōs)이 「가지 않겠다 · 보내지 않겠다」고 약속한다.

4. 「Necessitās nōn habet lēgem」이 확인되는 문헌은?

키케로 『법률론』

『학설휘찬』 50권 17장

그라티아누스 『교령집』 축성 부분

마그나 카르타

De cons. D. 1 c. 11의 미사 장소 규정 끝에 예외 사유로 나온다.

5. 중세 판본의 terre는 고전 표기로 무엇인가?

terra(1격)

terrae(2격)

terrā(탈격)

terram(4격)

중세 철자는 ae를 e로 줄였다. lēgem terrae(나라의 법)의 2격이다.

2부 읽기 · 제18장

읽기 ③『법학제요』첫 문단 — 정의와 법에 관하여

Dē iūstitiā et iūre

533년 유스티니아누스 황제의 법학 교과서『법학제요』는 정의를 정의하는 문장으로 시작한다.「Iūstitia est cōnstāns et perpetua voluntās iūs suum cuique tribuēns.」이 책의 제목『Suum cuique(각자에게 그의 몫을)』가 이 문장과 몇 줄 뒤의「suum cuique tribuere」에서 왔다. 이 장은 그 첫 문단을 원문으로 읽고, 3세기 법률가 울피아누스의 문장이 6세기 교과서의 첫 줄이 된 길을 판본 각주로 따라간다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Iūris praecepta sunt haec: honestē vīvere, alterum nōn laedere, suum cuique tribuere. Inst. 1.1.3
   법의 계명은 이것이다. 바르게 살 것, 남을 해치지 말 것, 각자에게 그의 몫을 줄 것.
2. Lēx est commūne praeceptum, virōrum prūdentium cōnsultum, dēlictōrum quae sponte vel ignōrantiā contrahuntur coercitiō, commūnis reī pūblicae spōnsiō. D. 1.3.1
   법률은 공동의 명령이고, 슬기로운 사람들의 결의이며, 고의로든 모르고든 저지른 범죄의 억제이고, 나라 전체의 약속이다.
3. Quaedam enim tametsī honestē accipiantur, inhonestē tamen petuntur. D. 50.13.1.5(문장 끝)
   어떤 것은 바르게 받을 수는 있어도, 청구하는 것은 바르지 않기 때문이다.

▼ 처음 보는 문법 용어 38

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격.「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격.「~에게」. 받는 사람
4격	대격.「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)
탈격	5격.「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다
호격	6격. 부르는 말(「~아/야」). 대개 1격과 같고, 2변화 -us 명사 · 형용사의 단수만 -e로 따로 있다(domine · bone). 그리스계 이름에는 예외가 있다(Anchīsē)
술어	sum 뒤에서 주어가 무엇인지 말하는 낱말.「형벌은 돈이다」의「돈」. 목적어가 아니라 1격이다
중성	남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a
장음 부호	모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다

강세	낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다
어간	격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)
음절	모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)
활용	동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)
부정사	「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)
주요형	동사를 사전에 싣는 네 꼴. 현재 1인칭 단수 · 부정사 · 완료 1인칭 단수 · 완료분사(servō, servāre, servāvī, servātum) (4장)
3활용	부정사가 짧은 -ere로 끝나는 동사(agō, agere). 현재에서 어간 뒤에 -i-가 끼고 3인칭 복수는 -unt (6장)
명령형	「~하라」. 현재 명령 단수는 현재 어간 그대로(age · audī), 복수는 -te(agite · audīte). dīc · fac · dūc는 끝 -e가 떨어진 꼴 (6장)
관계대명사	앞 명사를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는 말(quī, quae, quod). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 이어지는 문장 안의 역할로 정한다 (7장)
대명사형 변화	2격 단수 -īus · 3격 단수 -ī가 세 성 공통인 변화(illīus · illī, nūllīus · nūllī). 나머지 격은 대개 1·2변화 어미다 (7장)
4변화	사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)
5변화	사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)
미완료	과거에 이어지던 일 · 되풀이되던 일을 말하는 시제(vocābam「부르고 있었다」). 현재 어간 + -ba- + 인칭 어미 -m · -s · -t … 한 번 끝난 일은 완료(10장) (9장)
완료	끝난 일을 말하는 시제(impulit「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)
탈형동사	꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)
완료분사	넷째 주요형에서 온 「~된」 꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)
현재분사	현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis). 「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)
동명사	-ndī · -ndō · -ndum으로 끝나는 동사의 명사 꼴. 「~하는 것」. 1격이 없고 부정사가 그 자리를 맡는다(tribuendī 주는 것의) (12장)
동형사	-ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴. 「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께 「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)
대격부정사	「~라고 말하다 · 생각하다 · 알다」의 내용을 4격 주어 + 부정사로 쓰는 짜임(Prōculus in tōnsōre esse culpam 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고). 한국어로는 4격에 「이/가」, 부정사에 「~라고」를 붙인다 (14장)
인스크립티오	『학설휘찬』 단편 머리에 붙은 출처 표시(īnscrīptiō). 「법률가 + librō + 서수 + 책 이름」 꼴로, 그 문장을 어느 법률가의 어느 책 몇 권에서 뽑았는지 알려 준다 (16장)
비교급	「더 ~한」. 형용사 어간 + -ior(남 · 여) · -ius(중성)이고 3변화로 변한다(iūstior, 2격 iūstiōris). 「~보다」는 quam 또는 탈격 (15장)
최상급	「가장 ~한 · 아주 ~한」. 어간 + -issimus, -a, -um. -er 형용사는 -rimus(līberrimus) (15장)

비교의 탈격	quam 없이 비교 대상을 탈격으로 두는 것(fortior patre 아버지보다 강한, minor vīgintī quīnque annīs 스물다섯 해보다 어린) (15장)
기수	「하나 · 둘 · 셋」처럼 수를 세는 말. ūnus · duo · trēs만 격이 바뀌고 4~100은 꼴이 그대로다(duodecim) (15장)
접속법	「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)
동격	앞의 명사와 같은 것을 가리키며 나란히 놓인 말. Iūris praecepta sunt haec: honestē vīvere … 에서 부정사구 셋이 haec와 동격이다 (18장)
비판장치	판본 쪽 아래에 붙는 각주(apparātus crīticus). 편자가 본문에 고른 읽기 말고 사본들이 달리 쓴 글자를 사본 기호와 함께 적는다. 몸젠 판의 F(피렌체 사본) · (sic) · cf. 등 (20장)

정의문 읽기 — A est B와 겹겹의 꾸밈말

로마 법률가의 정의는「A est B」뼈대에 B를 꾸미는 형용사 · 분사 · 2격을 겹쳐 붙인 꼴이다.

- 뼈대는 2장의「A est B」다. Iūstitia est … voluntās. est 앞뒤가 모두 1격이다.
- 형용사는 꾸미는 명사에 성 · 수 · 격을 맞춘다. cōnstāns(3변화, 12장)와 perpetua(1 · 2변화)가 여성 1격 voluntās에 함께 붙는다.
- 현재분사도 꾸밈말이다. tribuēns는 voluntās에 맞추면서 제 목적어(iūs suum)와 받는 사람(cuique)을 거느린다.
- 「무엇에 대한」 앎은 2격으로 쓴다. rērum nōtitia, iūstī scientia. 한국어「~에 대한」이 라틴어에서는 2격이다.
- 계명은 명사 대신 부정사를 늘어놓는다. honestē vīvere 같은 부정사구 셋이 haec(이것들)와 동격이다.

표로 보기

자리	낱말	꼴	하는 일
주어	Iūstitia	1격 단수 여성	정의되는 말
동사	est	sum 3인칭 단수	A = B
꾸밈 ①	cōnstāns	3변화 형용사 1격 여성	한결같은
꾸밈 ②	perpetua	1 · 2변화 형용사 1격 여성	끊임없는
술어	voluntās	3변화 1격 단수 여성	정의하는 말(의지)
목적어	iūs suum	중성 4격 단수	자기 몫의 권리를
받는 사람	cuique	quisque 3격 단수	각자에게
꾸밈 ③	tribuēns	현재분사 1격 단수	나누어 주는

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Iūris prūdentia est dīvīnārum atque hūmānārum rērum nōtitia iūstī atque iniūstī scientia

Iūris prūdentia — 1격 · 법학은
est — ~이다
dīvīnārum atque hūmānārum rērum — 2격 복수 · 신의 일과 사람의 일에 대한
nōtitia — 1격 술어 · 앎
iūstī atque iniūstī — 중성 2격 · 옳은 것과 그른 것에 대한
scientia — 1격 술어 · 학문

법학이란 신의 일과 사람의 일에 대한 앎이고, 옳은 것과 그른 것에 대한 학문이다.

Iūris praecepta sunt haec honestē vīvere alterum nōn laedere suum cuique tribuere

Iūris praecepta — 1격 복수 · 법의 계명들은
sunt — ~이다(복수)
haec — 1격 중성 복수 · 이것들
honestē vīvere — 부정사구 · 바르게 사는 것
alterum nōn laedere — 부정사구 · 남을 해치지 않는 것
suum cuique tribuere

부정사구 · 각자에게 그의 몫을 주는 것

법의 계명은 이것이다. 바르게 살 것, 남을 해치지 말 것, 각자에게 그의 몫을 줄 것.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~tribuēns가 cuique를 꾸민다(주는 각자에게)~~	tribuēns는 voluntās에 맞춘 1격	분사도 형용사처럼 성 · 수 · 격을 맞춘다. tribuēns는 1격, cuique는 3격이다.
~~rērum nōtitia = 일들이 가진 앎~~	일들에 대한 앎	앎 · 학문을 뜻하는 명사 뒤의 2격은 대개 그 대상이다.
~~iūstī = 올바른 사람의~~	옳은 것의(중성)	2격 단수는 남성과 중성의 꼴이 같다. iniūstī와 짝을 이루어 학문의 대상을 말하므로 중성 「옳은 것」으로 읽는다.
~~honestē를 호격으로 읽는다~~	honestē는 부사(바르게)	-ē는 1 · 2변화 형용사에서 부사를 만드는 어미다(honestus → honestē, 15장). 동사 vīvere를 꾸민다.

suum cuique — 「저마다 자기 것」

재귀 소유형용사 suus는 같은 구 안의 quisque를 가리킬 수 있다. 짝을 이루면 「저마다 자기 …」다.

- suus(자기의)는 보통 문장의 주어를 가리킨다(7장). suum cuique에서는 바로 옆의 cuique(각자)를 가리킨다. 「각자에게 그 각자의 것을」.
- suum은 중성 단수 4격으로 명사처럼 쓰였다. 「자기 것 · 자기 몫」. 몫이 여럿이면 중성 복수 sua다.
- 『법학제요』 pr.의 iūs suum cuique에서는 suum이 iūs를 꾸민다. 1.1.3의 suum cuique tribuere에서는 suum 혼자 「몫」이다.
- quisque는 격마다 꼴이 바뀐다. 3격 cuique는 한 낱말이고, 끝의 -que를 「그리고」로 떼어 읽지 않는다. 교회 발음에서는 두 음절이다(ˈkuj.kʷe).
- 짝을 이룰 때는 suus가 quisque 앞에 오는 일이 많다. suum cuique, suae quisque reī(이 장 quisque 원문).

표로 보기

격	남성	여성	중성
1격	quisque	quaeque	quidque · quodque
2격	cuiusque	cuiusque	cuiusque
3격	cuique	cuique	cuique
4격	quemque	quamque	quidque · quodque
5격(탈격)	quōque	quāque	quōque

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Suum cuique tribuere

중성 4격 · 자기 것을 | 3격 · 각자에게 | 부정사 · 주는 것

각자에게 그의 몫을 주는 것.

Suae quisque reī moderātor est

여성 2격 · 자기의 | 1격 · 누구나 | 5변화 2격 · 일의 | 1격 술어 · 조정자 | ~이다

누구나 자기 일의 조정자다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜

~~suum cuique = 그(주어)의 것을 각자에게~~	각자에게 각자 자기 것을	suus가 quisque와 짝을 이루면 quisque를 가리킨다.
~~cuique = cui + que(그리고 누구에게)~~	quisque의 3격 한 낱말	quisque의 -que는 부정대명사의 일부라 떼어 내지 않는다.
~~suum을 남성 1격으로 읽는다~~	중성 4격	tribuere의 목적어다. 2변화 중성은 1격과 4격이 같다(-um).
~~sua cuique의 sua를 여성 단수로~~	중성 복수 4격「자기 것들을」	중성 복수 1 · 4격 어미는 -a다(2장).

표제어 20

낱말 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다(장음 부호에서 규칙으로 계산했다). 읽기 장이라 표제어는『법학제요』첫 문단과 그 편찬을 읽는 데 필요한 낱말이다.「원문」은 그 낱말이 법적 뜻으로 쓰인 다른 원전 문장이고, 첫 문단은 사건 코너에 모았다. ↺ 표시는 앞 장 표제어가 다시 나온 것이다. 소리와 발음 표기는 처음 나온 장의 값을 그대로 쓴다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 iūstitia iūstitia, iūstitiae jūs·**ti**·ti·a 정의 ★★★

여성 1변화

복원 고전 [juːsˈtɪ.ti.a]

교회 [jusˈtit.t͡si.a]

↺ 2장 표제어. 소리와 발음 표기는 2장 값을 그대로 쓴다. 2장에서는『법학제요』첫 문장을 이 낱말의 원문으로 보았다. 이 장에서는 그 문장을 문단째 읽고(사건), 원문 자리에는 울피아누스가 법률가를「정의의 사제」라 부른 문장을 둔다.

쉬운 예

Iūstitiam colimus.

우리는 정의를 섬긴다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūstitiam	4격 단수 여성	정의를
colimus	3활용 현재 1인칭 복수	우리는 섬긴다

원문

> Cuius meritō quis nōs sacerdōtēs appellet: iūstitiam namque colimus et bonī et aequī nōtitiam profitēmur, aequum ab inīquō sēparantēs, licitum ab illicitō discernentēs, bonōs nōn sōlum metū poenārum, vērum etiam praemiōrum quoque exhortātiōne efficere cupientēs, vēram nisi fallor philosophiam, nōn simulātam affectantēs.
>
> 판본 철자: Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes.
>
> D. 1.1.1.1 (Ulpianus libro primo institutionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』1쪽 A 판본 스캔
>
> 그러니 누군가 우리를 사제라 부르는 것도 마땅하다. 우리는 정의를 섬기고 선과 형평에 대한 앎을 공언하며, 공평한 것을 불공평한 것에서 떼어 놓고 허용된 것을 허용되지 않은 것과 가려내며, 사람들을 형벌의 두려움만이 아니라 상의 권유로도 선하게 만들려 하고, 내가 틀리지 않았다면 겉꾸민 철학이 아니라 참된 철학을 추구하기 때문이다.
>
> cuius meritō 그 공로로 · 그러니 마땅히 sacerdōtēs 사제들(3변화 4격 복수) colimus 섬긴다 profitēmur 공언한다(탈형동사)
>
> sēparantēs · discernentēs · cupientēs · affectantēs 현재분사 1격 복수 — 주어「우리」를 꾸민다(12장)
>
> metū poenārum 형벌의 두려움으로 nisi fallor 내가 틀리지 않다면

꼴 하나

형용사 + -itia → 성질 명사

iūstus(올바른) → iūstitia(올바름 = 정의)

1. iūstus(올바른)에 성질을 뜻하는 -itia를 붙이면 iūstitia다. 1변화 여성 명사가 된다.
2. nōtus(알려진)에서 nōtitia(앎)가 나온 것도 같은 틀이다(이 장 표제어).
3. 반대말은 앞에 in-(아님)을 붙인 iniūstitia(불의)다.

Iūstitia et nōtitia sunt.정의와 앎이 있다.

Iniūstitiam nōn colimus.우리는 불의를 섬기지 않는다.

---

² perpetuus perpetuus, perpetua, perpetuum per·**pe**·tu·us **끊임없는, 영속하는** ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [pɛrˈpɛ.tu.ʊs]

교회 [perˈpɛː.tu.us]

정의의 정의에서 voluntās(의지)를 꾸미는 말이다. 법률가는 지역권의 원인이 「영속적」이어야 한다고 할 때도, 법무관의 상설 고시(ēdictum perpetuum, 13장)를 말할 때도 이 낱말을 쓴다. 『법학제요』 머리 제목의 황제 칭호도 「IUSTINIANI PERPETUO AUGUSTI」다.

쉬운 예

Voluntās perpetua est.
의지는 끊임없다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Voluntās	1격 단수 여성(3변화)	의지는
perpetua	1격 단수 여성	끊임없는
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Omnēs autem servitūtēs praediōrum perpetuās causās habēre dēbent, et ideō neque ex lacū neque ex stagnō concēdī aquae ductus potest. Stīllicidiī quoque immittendī nātūrālis et perpetua causa esse dēbet.

판본 철자: omnes autem servitutes praediorum perpetuas causas habere debent, et ideo neque ex lacu neque ex stagno concedi aquae ductus potest. stillicidii quoque immittendi naturalis et perpetua causa esse debet.

D. 8.2.28 (Paulus libro quinto decimo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 115쪽. 단편의 끝 두 문장 A 판본 스캔

그런데 토지 지역권은 모두 영속적인 원인을 가져야 한다. 그래서 호수에서도 못에서도 물을 끌어오는 지역권은 설정할 수 없다. 낙숫물을 흘려보내는 지역권에도 자연적이고 영속적인 원인이 있어야 한다.

servitūtēs praediōrum 토지의 지역권들 perpetuās causās 영속적인 원인들을(여성 4격 복수)

ex lacū 호수에서(4변화 탈격) ex stagnō 못에서 concēdī 허락되다(수동 부정사)

aquae ductus 물 끌어오기 — 도수(導水) 지역권

stīllicidiī immittendī 낙숫물을 흘려보내는 일의(동형사 2격)

꼴 하나

perpetuus · perpetua · perpetuum

꾸미는 명사에 성 · 수 · 격을 맞춘다

1. cōnstāns et perpetua voluntās — voluntās가 여성 1격이라 perpetua다.
2. perpetuās causās — causa가 여성 4격 복수라 -ās다.
3. ēdictum perpetuum — 중성 명사에는 -um. 13장 법무관 고시의 이름이다.

Causa perpetua est.원인이 영속적이다.

Causae perpetuae sunt.원인들이 영속적이다.

---

3 suum cuique suum(suus 중성 4격) + cuique(quisque 3격) 각자에게 그의 몫을 ★★★

어구

복원 고전 [ˈsu.ũː ˈkʊj.kʷɛ]

교회 [ˈsuːum ˈkuj.kʷe]

이 책의 제목이다. 『법학제요』 첫 문장의 iūs suum cuique tribuēns, 몇 줄 뒤 계명의 suum cuique tribuere에서 왔다. 키케로는 그보다 이백여 년 앞서 바른 것(honestum)의 네 갈래 가운데 하나를 사회를 지키고 「각자에게 그의 몫을 나누어 주는」 일로 꼽았다(원문). cuique는 교회 발음에서 두 음절이다.

쉬운 예

Iūdex suum cuique reddit.

재판관은 각자에게 그의 몫을 돌려준다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성(3변화)	재판관은
suum	4격 단수 중성(suus)	자기 것을
cuique	3격 단수(quisque)	각자에게
reddit	3활용 현재 3인칭 단수	돌려준다

원문

Sed omne, quod est honestum, id quattuor partium oritur ex aliquā: aut enim in perspicientiā vērī sollertiāque versātur aut in hominum societāte tuendā tribuendōque **suum cuique** et rērum contractārum fidē aut in animī excelsī atque invictī magnitūdine ac rōbore aut in omnium, quae fiunt quaeque dīcuntur, ōrdine et modō, in quō inest modestia et temperantia.

판본 철자: Sed omne, quod est honestum, id quattuor partium oritur ex aliqua: aut enim in perspicientia veri sollertiaque versatur aut in hominum societate tuenda tribuendoque suum cuique et rerum contractarum fide aut in animi excelsi atque invicti magnitudine ac robore aut in omnium, quae fiunt quaeque dicuntur, ordine et modo, in quo inest modestia et temperantia.

Cic. Off. 1.15 · W. Miller, Cicero De officiis(Loeb, London · New York 1913) 16쪽. 라틴어 본문만 옮겼다 A 판본 스캔

그런데 바른 것은 모두 네 부분 가운데 어느 하나에서 나온다. 참된 것을 꿰뚫어 보는 통찰과 재치에 있거나, 사람들의 사회를 지키고 각자에게 그의 몫을 나누어 주며 맺은 거래를 성실히 지키는 데 있거나, 높고 꺾이지 않는 마음의 크기와 힘에 있거나, 행하고 말하는 모든 것의 질서와 절도에 있다. 그 안에 절제와 중용이 있다.

honestum 바른 것 · 명예로운 것(중성 명사적 용법) partium … ex aliquā 부분들 가운데 어느 하나에서 perspicientiā vērī 참된 것을 꿰뚫어 봄에 societāte tuendā 사회를 지키는 데(동형사 탈격, 12장) tribuendōque 그리고 나누어 주는 데(동명사 탈격) rērum contractārum fidē 맺은 일들의 신의에 ōrdine et modō 질서와 절도에

꼴 하나

suum cuique + 동사

cuique는 받는 사람(3격), suum은 줄 것(4격)

1. cuique는 quisque(각자)의 3격, suum은 suus(자기의)의 중성 4격이다.「각자에게 그 자신의 것을」.
2. 동사를 바꿔도 짜임은 같다. tribuere(나누어 주다) · reddere(돌려주다) · dare(주다).
3. 몫이 여럿이면 중성 복수 sua를 쓴다. sua cuique = 각자에게 자기 것들을.

Suum cuique damus.우리는 각자에게 그의 몫을 준다.

Sua cuique reddimus.우리는 각자에게 자기 것들을 돌려준다.

한국이라면? ≠ 부당이득 · 민법 제741조

민법 제741조는 법률상 원인 없이 타인의 재산으로 얻은 이익을 돌려주라고 한다.「각자에게 그의 몫」을 요건으로 바꾼 조문으로 읽을 수 있으나, 조문이 이 계명을 가리키지는 않는다(이 책의 비교).

---

4 **quisque** quisque, quaeque, quidque **quis**·que **각자, 저마다** ★★★

부정대명사

복원 고전 [ˈkʷɪs.kʷɛ]

교회 [ˈkʷis.kʷe]

↺ 7장 표제어. 소리와 발음 표기는 7장 값을 그대로 쓴다.『법학제요』 첫 문장의 cuique가 이 낱말의 3격이다. 재귀 소유형용사 suus와 짝을 지으면「저마다 자기 …」가 된다(이 장 문법 코너 둘째).

쉬운 예

Quisque suum iūs petit.

저마다 자기 권리를 청구한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Quisque	1격 단수 남성	저마다
suum	4격 단수 중성(suus)	자기의
iūs	4격 단수 중성(3변화)	권리를
petit	3활용 현재 3인칭 단수	청구한다

원문

Nam **suae** quidem **quisque** reī moderātor atque arbiter nōn omnia negōtia, sed plēraque ex propriō animō facit: aliēna vērō negōtia exāctō officiō geruntur nec quicquam in eōrum administrātiōne neglēctum ac dēclīnātum culpā vacuum est

판본 철자: nam suae quidem quisque rei moderator atque arbiter non omnia negotia, sed pleraque ex proprio animo facit: aliena vero negotia exacto officio geruntur nec quicquam in eorum administratione neglectum ac declinatum culpa vacuum est

C. 4.35.21 (Imp. Constantinus A. Volusiano pp.) · Krüger, Corpus Iuris Civilis II(1892)『칙법휘찬』175쪽. 날짜 줄이 없고 연도 [a. 313—315?]는 편자의 추정. 각주 15「omnia ex re secundum Graecos scr.」. 판본 원문은 끝에 마침표 없이 연도 괄호로 이어진다 A 판본 스캔

누구나 자기 일에서는 조정자이자 결정권자여서, 모든 일은 아니어도 대부분을 제 뜻대로 한다. 그러나 남의 일은 엄격한 의무에 따라 처리되고, 그 관리에서 소홀히 하거나 피한 것은 무엇이든 과실을 면하지 못한다.

suae … reī 자기 일의(5변화 2격) moderātor atque arbiter 조정자이자 결정권자 plēraque 대부분을 ex propriō animō 자기 뜻대로 exāctō officiō 엄격한 의무로(탈격) geruntur 처리된다(수동) culpā vacuum 과실이 없는(vacuus + 탈격)

꼴 하나

suae quisque reī — suus + quisque

「저마다 자기 일의」

1. quisque가 주어(1격)이고, suae가 그를 가리킨다.「누구나 자기의」.
2. suae … reī는 5변화 rēs의 2격 단수에 맞춘 꼴이다(8장).
3. suus가 quisque 앞에 오는 어순이 흔하다. suum cuique도 그 틀이다.

Suum quisque dēfendit.저마다 자기 것을 지킨다.

Sua cuique placent.저마다 자기 것이 마음에 든다.

---

5 **iūrisprūdentia** iūrisprūdentia, iūrisprūdentiae jū·risp·rū·**den**·ti·a **법학, 법의 지혜** ★★★

여성 1변화

복원 고전 [juːˑrɪs.pruːˈdɛn.ti.a]

교회 [ju.ris.pruˈdɛn.t͡si.a]

「법(iūs)의 2격 + 슬기(prūdentia)」가 한 낱말로 붙었다. Wiktionary는 붙여 쓴 꼴을 고전기 뒤의 말(post-Classical)로 적는다. Krüger판『법학제요』는 1.1.1에서 Iūris prūdentia로 띄어 쓰고, 3.2.3a(원문)에서는 iūrisprūdentia로 붙여 쓴다.

쉬운 예 Iūrisprūdentia est scientia.

법학은 학문이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūrisprūdentia	1격 단수 여성	법학은
est	sum 3인칭 단수	~이다
scientia	1격 단수 여성	학문

원문

> … media autem iūrisprūdentia, quae erat lēge quidem duodecim tabulārum iūnior, imperiālī autem dispositiōne anterior, suptīlitāte quādam excōgitātā praefātam differentiam indūcēbat et penitus eās ā successiōne adgnātōrum repellēbat, omnī aliā successiōne incognitā, dōnec praetōrēs, paulātim asperitātem iūris cīvīlis corrigentēs sīve quod dēest adimplentēs, hūmānō prōpositō alium ōrdinem suīs ēdictīs addidērunt et cognātiōnis līneā proximitātis nōmine intrōductā per bonōrum possessiōnem eās adiuvābant et pollicēbantur hīs bonōrum possessiōnem, quae unde cognātī appellātur.
>
> 판본 철자: … media autem iurisprudentia, quae erat lege quidem duodecim tabularum iunior, imperiali autem dispositione anterior, suptilitate quadam excogitata praefatam differentiam inducebat et penitus eas a successione adgnatorum repellebat, omni alia successione incognita, donec praetores, paulatim asperitatem iuris civilis corrigentes sive quod deest adimplentes, humano proposito alium ordinem suis edictis addiderunt et cognationis linea proximitatis nomine introducta per bonorum possessionem eas adiuvabant et pollicebantur his bonorum possessionem, quae unde cognati appellatur.
>
> Inst. 3.2.3a · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』30쪽. 문장 앞부분(12표법은 남녀를 가리지 않고 종친을 불렀다)은 줄였다 A 판본 스캔

> … 그러나 그 사이의 법학은, 12표법보다는 뒤이고 황제의 입법보다는 앞선 것으로서, 어떤 정교한 이론을 짜내어 앞에서 말한 남녀의 차별을 들여왔고 여자들을 종친 상속에서 아예 밀어냈다. 다른 상속 길은 알려지지 않았다. 마침내 법무관들이 시민법의 가혹함을 조금씩 고치거나 모자란 것을 채우면서 인정 어린 뜻으로 고시에 다른 순위를 더했다. 그들은 혈족의 줄을 가까움의 이름으로 들여와 유산점유로 그 여자들을 도왔고, 「unde cognātī」라 불리는 유산점유를 이들에게 약속했다.

media iūrisprūdentia 그 사이(중간 시대)의 법학 — 법률가들

lēge … iūnior 12표법보다 뒤의(비교의 탈격, 15장)

imperiālī … dispositiōne anterior 황제의 입법보다 앞선 **suptīlitāte** 정교함으로 **eās** 그 여자들을 **repellēbat** 밀어냈다(미완료) **dōnec praetōrēs** 마침내 법무관들이 ~하기까지 **bonōrum possessiōnem** 유산점유를

꼴 하나

iūris + prūdentia → iūrisprūdentia

2격이 앞에서 꾸미다가 한 낱말로 붙은 꼴

1. iūris는 iūs(법)의 2격, prūdentia는 「슬기 · 앎」이다. 「법의 슬기」.
2. 두 낱말로 쓰면 iūris가 2격으로 남고 prūdentia만 변한다. 붙여 쓰면 끝만 변한다.
3. 『법학제요』는 법학을 「신의 일과 사람의 일에 대한 앎」으로 정의한다(사건 코너).

Iūrisprūdentia nōtitia iūris est.법학은 법에 대한 앎이다.

Iūris prūdentiam colimus.우리는 법학을 섬긴다.

---

6 **dīvīnus** dīvīnus, dīvīna, dīvīnum dī·**vī**·nus **신의, 신적인** ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [diːˈwiːnʊs]

교회 [diˈviːnus]

↺ 3장 표제어. 소리와 발음 표기는 3장 값을 그대로 쓴다. 법학의 정의(dīvīnārum atque hūmānārum rērum nōtitia)와 물건의 구분(dīvīnī iūris · hūmānī iūris)에 짝으로 나온다.

쉬운 예

Rēs dīvīnae nūllīus sunt.

신의 물건은 누구의 것도 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Rēs	1격 복수 여성(5변화)	물건들은
dīvīnae	1격 복수 여성	신의
nūllīus	2격 단수(nūllus)	아무의 (것도 아니다)
sunt	sum 3인칭 복수	~이다

원문

> **Nūllīus autem sunt rēs sacrae et religiōsae et sānctae: quod enim dīvīnī iūris est, id nūllīus in bonīs est.**
>
> 판본 철자: Nullius autem sunt res sacrae et religiosae et sanctae: quod enim divini iuris est, id nullius in bonis est.
>
> Inst. 2.1.7 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』10쪽 A 판본 스캔
>
> 신성물 · 종교물 · 성역물은 누구의 것도 아니다. 신법에 속하는 것은 누구의 재산에도 들지 않기 때문이다.
>
> **nūllīus** 아무의 것도 아닌(nūllus 2격)
>
> **rēs sacrae · religiōsae · sānctae** 신에게 바친 물건 · 무덤 같은 종교적 물건 · 성벽 같은 성역물
>
> **dīvīnī iūris** 신법에 속하는(2격 술어) **in bonīs** 재산 가운데

꼴 하나

dīvīnī iūris est — 2격 술어

「신법에 속한다」

1. 2격이 est의 술어가 되면「~에 속한다 · ~의 것이다」다(2장 pecūnia dominī est).
2. 반대쪽은 hūmānī iūris(인법에 속하는)다. 가이우스가 물건을 이렇게 둘로 나눴다(3장).
3. nūllus의 2격은 nūllīus다. 대명사형 변화라 -īus로 끝난다(7장).

Rēs sacra dīvīnī iūris est.신성물은 신법에 속한다.

Pecūnia hūmānī iūris est.돈은 인법에 속한다.

---

7 **hūmānus** hūmānus, hūmāna, hūmānum hū·**mā**·nus **사람의; 인정 있는** ★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [huːˈmaːnʊs]

교회 [uˈmaːnus]

↺ 3장 표제어. 소리와 발음 표기는 3장 값을 그대로 쓴다. 교회 발음은 h를 소리 내지 않는다. 법률가는「살아 있다」를 in rēbus hūmānīs esse(사람의 일 가운데 있다)라고 즐겨 쓴다.

쉬운 예

Iūs hūmānum est.

사람의 법이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūs	1격 단수 중성(3변화)	법
hūmānum	1격 단수 중성	사람의
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Cavērī, ut ad certam altitūdinem monumentum aedificētur, nōn potest, quia id, quod hūmānī iūris esse dēsiit, servitūtem nōn recipit: sīcut nē illa quidem servitūs cōnsistere potest, ut certus numerus hominum in ūnō locō humētur.
>
> 판본 철자: Caveri, ut ad certam altitudinem monumentum aedificetur, non potest, quia id, quod humani iuris esse desiit, servitutem non recipit: sicut ne illa quidem servitus consistere potest, ut certus numerus hominum in uno loco humetur.
>
> D. 8.4.4 (Iavolenus libro decimo ex Cassio) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』118쪽 A 판본 스캔
>
> 무덤을 일정한 높이까지만 짓도록 (지역권으로) 약정할 수는 없다. 인법에 속하기를 그친 것은 지역권을 받아들이지 않기 때문이다. 마찬가지로 일정한 수의 사람을 한 곳에 묻게 하는 지역권도 성립할 수 없다.
>
> cavērī 약정되다(수동 부정사) ad certam altitūdinem 일정한 높이까지 monumentum 무덤 · 기념물 hūmānī iūris esse dēsiit 인법에 속하기를 그쳤다 servitūtem nōn recipit 지역권을 받아들이지 않는다 humētur 묻히다(humō, 접속법 수동)

꼴 하나

in rēbus hūmānīs esse

「사람의 일 가운데 있다」= 살아 있다

1. in + 탈격 rēbus hūmānīs. 5변화 rēs의 탈격 복수에 형용사가 맞췄다(8장).
2. 반대로 무덤이 된 땅은 hūmānī iūris esse dēsiit,「인법에 속하기를 그쳤다」(원문).
3. 교회 발음에서는 h가 소리 나지 않아 ūmānus처럼 들린다.

Pater in rēbus hūmānīs est.아버지는 살아 있다.

Servus in rēbus hūmānīs nōn est.노예는 살아 있지 않다.

---

8 **nōtitia** nōtitia, nōtitiae nō·**ti**·ti·a **앎, 인식; 안면** ★★

여성 1변화

복원 고전 [noːˈtɪ.ti.a]

교회 [noˈtit.t͡si.a]

nōtus(알려진)에 -itia가 붙었다. 법학의 정의에서는「신의 일과 사람의 일에 대한 앎」이고, 일상에서는「알고 지내는 사이(안면)」다.『학설휘찬』50권 16장은 친구(amīcus)를 정의하면서 가벼운 안면과 구별한다(원문).

쉬운 예

> Nōtitia iūris ūtilis est.
>
> 법에 대한 앎은 쓸모 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nōtitia	1격 단수 여성	앎은
iūris	2격 단수 중성(iūs)	법에 대한
ūtilis	1격 단수 여성(3변화 형용사)	쓸모 있는
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

'Amīcōs' appellāre dēbēmus nōn levī nōtitiā coniūnctōs, sed quibus fuerint in iūra cum patre familiās honestīs familiāritātis quaesīta ratiōnibus.

판본 철자: 'Amicos' appellare debemus non levi notitia coniunctos, sed quibus fuerint in iura cum patre familias honestis familiaritatis quaesita rationibus.

D. 50.16.223.1 (Paulus libro secundo sententiarum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』866쪽. in iūra … quaesīta는 뜻이 순하지 않아 편자가 각주 11에서「quibus fuerint vincula cum patre familias familiaritatis honestis quaesita rationibus」로 고쳐 읽기를 제안(scr.). 번역은 그 취지를 따랐다 A 판본 스캔

「친구」라고 불러야 할 사람은 가벼운 안면으로 이어진 이들이 아니라, 가장(家長)과 바른 친교의 이유로 관계를 맺은 이들이다.

'Amīcōs' 「친구들」이라는 말(4격 복수) levī nōtitiā 가벼운 안면으로(탈격)

coniūnctōs 이어진 이들(완료분사 4격 복수) cum patre familiās 가장과

honestīs … ratiōnibus 바른 이유로 familiāritātis 친교의

꼴 하나

nōtitia + 2격

「~에 대한 앎」

1. rērum nōtitia — 앎을 뜻하는 명사 뒤의 2격은 그 대상이다.「일들에 대한 앎」.
2. 2격이 앞에 와도 같다. iūris nōtitia = nōtitia iūris.
3. 탈격 nōtitiā는「앎으로 · 안면으로」. 원문의 levī nōtitiā coniūnctī가 그 꼴이다.

Nōtitia rērum est.일들에 대한 앎이다.

Nōtitiam iūris habēmus.우리는 법에 대한 앎을 가진다.

---

9 **iūstus** iūstus, iūsta, iūstum jūs·tus **정당한; 적법한** ★★★

1·2변화 형용사

복원 고전 [ˈjuːs.tos]

교회 [ˈjus.tus]

↺ 3장 표제어. 소리와 발음 표기는 3장 값을 그대로 쓴다. 법학의 정의에서 iūstī atque iniūstī는「옳은 것과 그른 것의」(중성 2격)다. 법률가의 iūstus는 자주「법에 맞는 · 적법한」이다. iūstum mātrimōnium은 적법한 혼인이다(원문).

쉬운 예 Mātrimōnium iūstum est.

혼인이 적법하다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Mātrimōnium	1격 단수 중성	혼인이
iūstum	1격 단수 중성	적법한
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Ut bonōrum possessiō petī possit unde vir et uxor, iūstum esse mātrimōnium oportet. Cēterum sī iniūstum fuerit mātrimōnium, nēquāquam bonōrum possessiō petī poterit, quemadmodum nec ex testāmentō adīrī hērēditās vel secundum tabulās petī bonōrum possessiō potest: nihil enim capī propter iniūstum mātrimōnium potest.
>
> 판본 철자: Ut bonorum possessio peti possit unde vir et uxor, iustum esse matrimonium oportet. ceterum si iniustum fuerit matrimonium, nequaquam bonorum possessio peti poterit, quemadmodum nec ex testamento adiri hereditas vel secundum tabulas peti bonorum possessio potest: nihil enim capi propter iniustum matrimonium potest.
>
> D. 38.11.1 pr. (Ulpianus libro quadragensimo septimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』 585쪽. 각주 4는 testāmentō 뒤에 바실리카에 따른 보충을 제안 — 싣지 않았다 A 판본 스캔
>
> 「부부 사이(unde vir et uxor)」의 유산점유를 청구하려면 혼인이 적법해야 한다. 혼인이 적법하지 않으면 이 유산점유는 결코 청구할 수 없다. 유언에 따라 상속을 승인하거나 유언장에 따른 유산점유를 청구할 수 없는 것과 같다. 적법하지 않은 혼인으로는 아무것도 얻을 수 없기 때문이다.
>
> bonōrum possessiō 유산점유 unde vir et uxor「부부 사이로부터」— 법무관 고시의 순위 이름
>
> iūstum esse … oportet 적법해야 한다 nēquāquam 결코 ~ 않다
>
> adīrī hērēditās 상속이 승인되다(수동 부정사) capī 얻어지다(수동 부정사)

꼴 하나

iūstus ↔ iniūstus

「적법한」↔「적법하지 않은」

1. 법률가의 iūstus는「정의로운」보다「법에 맞는」일 때가 많다. iūstum mātrimōnium = 적법한 혼인.
2. 반대말은 in-을 붙인 iniūstus다. iniūria(불법)와 같은 짜임이다(2장).
3. 중성 2격 iūstī · iniūstī는「옳은 것의 · 그른 것의」. 법학의 정의에 나온다.

Mātrimōnium iniūstum est.혼인이 적법하지 않다.

Iūstī scientia est.옳은 것에 대한 학문이다.

---

10 **scientia** scientia, scientiae sci·**en**·ti·a **앎, 학문** ★★

여성 1변화

복원 고전 [skiˈɛn.ti.a]

교회 [ʃiˈɛn.t͡si.a]

sciō(알다)에서 나온 명사다. 법학의 정의에서는「옳은 것과 그른 것에 대한 학문」이지만, 법률가가 사람의「앎」을 따질 때는 법률가의 지식이 아니라 보통 사람이 스스로 또는 물어서 얻을 수 있는 앎을 말한다(원문). 교회 발음에서 sc + i는 [ʃ]다.

쉬운 예

Scientia iūris nōn est omnium.

법에 대한 학문은 모든 사람의 것이 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Scientia	1격 단수 여성	학문은
iūris	2격 단수 중성(iūs)	법에 대한
nōn	부정어	아니
est	sum 3인칭 단수	~이다
omnium	2격 복수(omnis)	모든 사람의

원문

> Satis est enim scīre mortuum esse sēque proximum cognātum fuisse cōpiamque eōrum quōs cōnsuleret habuisse: scientiam enim nōn hanc accipī, quae iūris prūdentibus sit, sed eam, quam quis aut per sē habeat aut cōnsulendō prūdentiōrēs adsequī potest.
>
> 판본 철자: satis est enim scire mortuum esse seque proximum cognatum fuisse copiamque eorum quos consuleret habuisse: scientiam enim non hanc accipi, quae iuris prudentibus sit, sed eam, quam quis aut per se habeat aut consulendo prudentiores adsequi potest.
>
> D. 37.1.10 (Paulus libro secundo ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』544쪽. 단편 뒷부분.
>
> 각주 1「cognatum del.」(cognātum을 지우자는 견해) A 판본 스캔
>
> 망인이 죽었다는 것, 자기가 가장 가까운 혈족이라는 것을 알고, 물어볼 사람을 둘 수 있었으면 충분하다. 여기서 앎이란 법률가들이 가진 앎이 아니라, 누구든 스스로 갖거나 더 슬기로운 이에게 물어서 얻을 수 있는 앎으로 받아들이기 때문이다.
>
> satis est 충분하다 mortuum esse (망인이) 죽었다는 것(대격부정사, 14장)
>
> proximum cognātum 가장 가까운 혈족 cōpiam … habuisse (물어볼 사람을) 둘 수 있었다는 것
>
> iūris prūdentibus 법률가들에게(3격 복수) cōnsulendō 물어서(동명사 탈격)
>
> prūdentiōrēs 더 슬기로운 이들을(비교급)

꼴 하나

sciō → scientia

동사 어간 + -ia = 명사

1. sciō(알다)의 현재분사 sciēns(4격 scientem)에 -ia가 붙어 scientia(앎)가 되었다.
2. prūdēns(슬기로운) → prūdentia(슬기)도 같은 틀이다. iūrisprūdentia가 여기서 나왔다.
3. 교회 발음은 sci-를 [ʃi]로 읽는다. 고전 발음은 [ski]다.

Scientia et prūdentia sunt.앎과 슬기가 있다.

Scientiam iūris quaerimus.우리는 법에 대한 앎을 찾는다.

---

11 **praeceptum** praeceptum, praeceptī prae·cep·tum **계명, 가르침; 명령** ★★★

중성 2변화

복원 고전 [praɛˈkɛp.tũː]

교회 [preˈt͡ʃɛp.tum]

praecipiō(앞서 잡다 · 지시하다)의 완료분사 중성이 명사로 굳었다. 「법의 계명(iūris praecepta)」이 이 장 사건의 셋째 문장이다. 파피니아누스는 법률(lēx)을 「공동의 명령(commūne praeceptum)」으로 정의한다(원문).

쉬운 예

Lēx est praeceptum.

법률은 명령이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Lēx	1격 단수 여성(3변화)	법률은
est	sum 3인칭 단수	~이다
praeceptum	1격 단수 중성	명령

원문

Lēx est commūne **praeceptum**, virōrum prūdentium cōnsultum, dēlictōrum quae sponte vel ignōrantiā contrahuntur coercitiō, commūnis reī pūblicae **spōnsiō**.

판본 철자: Lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae sponsio.

D. 1.3.1 (Papinianus libro primo definitionum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』5쪽 A 판본 스캔

법률은 공동의 명령이고, 슬기로운 사람들의 결의이며, 고의로든 모르고든 저지른 범죄의 억제이고, 나라 전체의 약속이다.

commūne praeceptum 공동의 명령(3변화 형용사 중성, 12장) virōrum prūdentium 슬기로운 사람들의 cōnsultum 결의 sponte vel ignōrantiā 스스로든 모르고든(탈격) contrahuntur 저질러진다(수동) coercitiō 억제 spōnsiō 약속 · 서약

꼴 하나

praeceptum · praecepta

2변화 중성 — 복수 1 · 4격 -a

1. 단수 praeceptum, 복수 praecepta. 중성 복수 1 · 4격은 언제나 -a다(2장).
2. iūris praecepta는「법의 계명들」. 2격 iūris가 앞에서 꾸민다.
3. 동사 praecipere의 4주요형 praecipiō, praecipere, praecēpī, praeceptum의 넷째 꼴과 같다.

Praecepta iūris tria sunt.법의 계명은 셋이다.

Praeceptum lēgis servāmus.우리는 법률의 명령을 지킨다.

---

12 **honestē** ho·**nes**·tē **바르게, 명예롭게** ★★★

부사(honestus에서)

복원 고전 [hɔˈnɛs.teː]

교회 [oˈnɛs.te]

형용사 honestus(바른 · 명예로운)의 부사다. 계명의 첫째 honestē vīvere(바르게 살 것)에 나온다. 울피아누스는 법학 교수가 보수를 소송으로 청구하는 것을 두고, 바르게 받을 수는 있어도 청구하는 것은 바르지 않은 것이 있다고 쓴다(원문).

쉬운 예 Honestē vīvimus.

우리는 바르게 산다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Honestē	부사	바르게
vīvimus	3활용 현재 1인칭 복수	우리는 산다

원문

> Proinde nē iūris quidem cīvīlis professōribus iūs dīcent: est quidem rēs sānctissima cīvīlis sapientia, sed quae pretiō nummāriō nōn sit aestimanda nec dehonestanda, dum in iūdiciō honor petitur, quī in ingressū sacrāmentī offerrī dēbuit. Quaedam enim tametsī honestē accipiantur, inhonestē tamen petuntur.
>
> 판본 철자: Proinde ne iuris quidem civilis professoribus ius dicent: est quidem res sanctissima civilis sapientia, sed quae pretio nummario non sit aestimanda nec dehonestanda, dum in iudicio honor petitur, qui in ingressu sacramenti offerri debuit. quaedam enim tametsi honeste accipiantur, inhoneste tamen petuntur.
>
> D. 50.13.1.5 (Ulpianus libro octavo de omnibus tribunalibus) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』855쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 그러므로 (총독들은) 시민법 교수들에게조차 (보수 청구의) 재판을 열어 주지 않을 것이다. 시민법의 지혜는 참으로 가장 거룩한 것이지만, 처음 맡을 때 바쳐야 했을 사례를 재판에서 청구하는 식으로 돈으로 값을 매기거나 욕되게 해서는 안 되는 것이다. 어떤 것은 바르게 받을 수는 있어도, 청구하는 것은 바르지 않기 때문이다.
>
> nē ... quidem ~조차 ~ 않다 professōribus 교수들에게(3변화 3격 복수)
>
> iūs dīcent 재판을 할 것이다(미래) sānctissima 가장 거룩한(최상급, 15장) pretiō nummāriō 돈의 값으로
>
> honor 사례 · 보수 tametsī 비록 ~라도 inhonestē 바르지 않게

꼴 하나

honestus → honestē

1 · 2변화 형용사의 부사 어미 -ē

1. -us로 끝나는 형용사는 보통 어간에 -ē를 붙여 부사를 만든다(15장). honestus → honestē. 예외도 있다. bonus의 부사는 bene, malus는 male이고 끝 e가 짧다.
2. 반대말은 in-을 붙인 inhonestē다. 원문은 둘을 맞세웠다.
3. 부사는 동사 앞에서 꾸민다. honestē vīvere = 바르게 사는 것.

Iūdex honestē iūdicat.재판관은 바르게 판단한다.

Inhonestē petunt.그들은 바르지 않게 청구한다.

한국이라면? ≠ 신의성실 · 민법 제2조 제1항

민법 제2조 제1항은「권리의 행사와 의무의 이행」을 신의에 좇아 성실히 하라고 한다. honestē vīvere는 거래 장면에 한정되지 않은 삶 전체의 가르침이다.

---

13 **vīvō** vīvō, vīvere, vīxī, vīctum vī·vō **살다** ★★★

3활용

복원 고전 ['wiː.woː]

교회 ['viː.vo]

계명의 honestē vīvere에서 부정사 vīvere가 명사처럼 쓰였다. 법률가는 이 낱말의 뜻까지 정의했다.「산다」에는 먹을 것만이 아니라 옷과 잠자리도 들어간다는 것이다(원문).

쉬운 예

Servus honestē vīvit.
노예는 바르게 산다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Servus	1격 단수 남성	노예는
honestē	부사	바르게
vīvit	3활용 현재 3인칭 단수	산다

원문

> Verbum 'vīvere' quīdam putant ad cibum pertinēre: sed Ofilius ad Atticum ait hīs verbīs et vestīmenta et strāmenta continērī, sine hīs enim vīvere nēminem posse.
>
> 판본 철자: Verbum 'vivere' quidam putant ad cibum pertinere: sed Ofilius ad Atticum ait his verbis et vestimenta et stramenta contineri, sine his enim vivere neminem posse.
>
> D. 50.16.234.2 (Gaius libro secundo ad legem duodecim tabularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』 867쪽. 판본의 인스크립티오는「Idem」(앞 단편 232의 Gaius) A 판본 스캔
>
> 「산다」는 말을 어떤 이들은 먹을 것에 관한 것이라 여긴다. 그러나 오필리우스는『아티쿠스에게』에서 이 말에 옷과 잠자리 깔개도 들어간다고 한다. 그것 없이는 아무도 살 수 없기 때문이다.
>
> verbum 낱말 quīdam putant 어떤 이들은 여긴다 ad cibum pertinēre 음식에 관계된다(대격부정사) ait 말한다 vestīmenta · strāmenta 옷 · 짚 깔개(중성 복수) continērī 포함되다(수동 부정사) nēminem posse 아무도 할 수 없다는 것(대격부정사)

꼴 하나

honestē vīvere

부정사는 중성 단수 명사처럼 쓰인다

1. vīvere는 3활용 vīvō의 현재 부정사다(4 · 6장의 -re).
2. 부정사구가「~하는 것」으로 주어나 동격이 된다. 계명 셋이 haec와 동격이다.
3. 부사는 부정사 앞에서 꾸민다. honestē vīvere = 바르게 사는 것.

Honestē vīvere praeceptum est.바르게 사는 것이 계명이다.

Sine iūre vīvere nēmō potest.법 없이는 아무도 살 수 없다.

---

14 **alter** alter, altera, alterum al·ter **(둘 가운데) 다른 하나, 한쪽; 남** ★★★

대명사형 형용사(-er)

복원 고전 [ˈaɬ.tɛr]

교회 [ˈal.ter]

↺ 7장 표제어. 소리와 발음 표기는 7장 값을 그대로 쓴다. 계명의 alterum nōn laedere에서 alterum은「나 아닌 남」이다. 3격 alterī는「남을 위해」— 로마법은 남을 위해 문답계약으로 약속을 받아 내는 것을 원칙적으로 막았다(원문).

쉬운 예

Alter reus, alter āctor est.

한쪽은 피고, 다른 쪽은 원고다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Alter	1격 단수 남성	한쪽은
reus	1격 단수 남성	피고
alter	1격 단수 남성	다른 쪽은
āctor	1격 단수 남성(3변화)	원고
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

Alterī stipulārī nēmō potest, praeterquam sī servus dominō, fīlius patrī stipulētur: inventae sunt enim huiusmodī obligātiōnēs ad hoc, ut **ūnusquisque sibi** adquīrat quod **suā** interest: cēterum ut aliī dētur, nihil interest meā.

판본 철자: Alteri stipulari nemo potest, praeterquam si servus domino, filius patri stipuletur: inventae sunt enim huiusmodi obligationes ad hoc, ut unusquisque sibi adquirat quod sua interest: ceterum ut alii detur, nihil interest mea.

D. 45.1.38.17 (Ulpianus libro quadragensimo nono ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』 723~724쪽. 724쪽 각주 1「quo F」(quod의 다른 읽기) A 판본 스캔

누구도 남을 위해 문답계약으로 약속을 받아 낼 수 없다. 다만 노예가 주인을 위해, 아들이 아버지를 위해 받아 내는 때는 그렇지 않다. 이런 채무는 각자 자기에게 이익이 되는 것을 얻으라고 만들어졌기 때문이다. 남에게 주어지는 것은 나에게 아무 이익이 없다.

alterī 남을 위해(3격 단수) stipulārī 문답계약으로 약속을 받아 내다(탈형동사 부정사) praeterquam sī ~하는 때를 빼고 inventae sunt 고안되었다(완료 수동) ūnusquisque 각자 quod suā interest 자기에게 이익이 되는 것 nihil interest meā 나에게는 아무 이익이 없다

꼴 하나

alterī · alterum

3격 -ī, 4격 -um — 대명사형 변화

1. alter는 대명사형 변화라 2격 alterīus, 3격 alterī다(7장 nūllus와 같다).
2. 4격 alterum은 2변화와 같다. alterum nōn laedere = 남을 해치지 않는 것.
3. alter … alter는「한쪽은 … 다른 쪽은」. 둘을 맞세운다.

Alterī nōn nocēmus.우리는 남을 해치지 않는다.

Alterum nōn laedimus.우리는 남을 해치지 않는다.

한국이라면? ≠ 제삼자를 위한 계약 · 민법 제539조

민법 제539조는 당사자 일방이 제삼자에게 이행하기로 약정하면 그 제삼자가 채무자에게 직접 청구할 수 있다고 한다. 로마의 원칙(alterī stipulārī nēmō potest)과 반대 방향이다.

---

15 **laedō** laedō, laedere, laesī, laesum lae·dō **해치다, 해를 입히다** ★★★

3활용

복원 고전 [ˈɬaɛ̯.doː]

교회 [ˈlɛː.do]

계명의 둘째 alterum nōn laedere(남을 해치지 말 것)의 동사다. 이 말만 떼어 손해배상의 일반 원칙처럼 인용하는 일이 있다(이 장 격언 출처). 법률가의 원문에서는 권리를「해친다」는 뜻으로 자주 나온다(원문).

쉬운 예 Alterum nōn laedimus.

우리는 남을 해치지 않는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Alterum	4격 단수 남성	남을
nōn	부정어	아니
laedimus	3활용 현재 1인칭 복수	우리는 해친다

원문

> Imperātōrēs Antōnīnus et Vērus ita rescrīpsērunt: 'Prīvātīs pactiōnibus nōn dubium est nōn laedī iūs cēterōrum. ...'
>
> 판본 철자: Imperatores Antoninus et Verus ita rescripserunt: 'Privatis pactionibus non dubium est non laedi ius ceterorum. ...'
>
> D. 2.15.3 pr. (Scaevola libro primo digestorum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』33쪽. 답서의 첫 문장.
>
> 뒤는 상속인과 망인의 어머니 사이의 화해가 유언을 깨뜨리지 못한다는 적용 A 판본 스캔
>
> 안토니누스와 베루스 두 황제가 이렇게 답서를 내렸다.「사적인 합의로 다른 사람들의 권리가 해를 입지 않는다는 데에는 의심이 없다. ...」
>
> Imperātōrēs 황제들(3변화 1격 복수) rescrīpsērunt 답서를 내렸다(완료)
>
> prīvātīs pactiōnibus 사적 합의들로(탈격) nōn dubium est 의심이 없다
>
> nōn laedī 해를 입지 않는다(수동 부정사 — 대격부정사) iūs cēterōrum 다른 사람들의 권리가

꼴 하나

laedere → laedī

3활용 수동 부정사 -ī

1. 3활용 동사는 능동 부정사 -ere를 -ī로 바꿔 수동 부정사를 만든다(11장). laedere → laedī.
2. nōn dubium est 뒤의 iūs ... laedī는 대격부정사다(14장). iūs가 그 주어다.
3. 완료분사 laesus는「해를 입은」. quī laesus est = 피해자.

Iūs cēterōrum nōn laeditur.다른 사람들의 권리는 해를 입지 않는다.

Quī laesus est, agit.해를 입은 사람이 소송한다.

한국이라면? ≠ 불법행위 · 민법 제750조

민법 제750조는 고의 · 과실, 위법행위, 손해를 요건으로 배상책임을 정한다. alterum nōn laedere는 요건 없는 가르침이라 이 조문의 근거로 바로 읽을 수 없다.

---

16 **īnstitūtiō** īnstitūtiō, īnstitūtiōnis īns·ti·**tū**·ti·ō **가르침, 교육; 제도** ★★

여성 3변화

복원 고전 [ĩːˈstɪˈtuːˌtiˌoː]

교회 [inˌstiˈtutˌt͡siˌo]

īnstituō(세우다 · 가르치다)에서 나온 명사다. 복수 Īnstitūtiōnēs는 법학 입문 교과서의 이름이다. 가이우스의 책도 유스티니아누스의 책도 이 이름이다. 유스티니아누스의『법학제요』는 머리 제목에서「Īnstitūtiōnum sīve elementōrum(입문 또는 첫걸음)」이라고도 한다.

쉬운 예 **Īnstitūtiōnēs librī sunt.**

『법학제요』는 책이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Īnstitūtiōnēs	1격 복수 여성	법학제요는
librī	1격 복수 남성	책들
sunt	sum 3인칭 복수	~이다

원문

> Quās ex omnibus antīquōrum īnstitūtiōnibus et praecipuē ex commentāriīs Gāiī nostrī tam īnstitūtiōnum quam rērum cottīdiānārum aliīsque multīs commentāriīs compositās cum trēs praedictī virī prūdentēs nōbīs optulērunt, et lēgimus et cognōvimus et plēnissimum nostrārum cōnstitūtiōnum rōbur eīs accommodāvimus.
>
> 판본 철자: Quas ex omnibus antiquorum institutionibus et praecipue ex commentariis Gaii nostri tam institutionum quam rerum cottidianarum aliisque multis commentariis compositas cum tres praedicti viri prudentes nobis optulerunt, et legimus et cognovimus et plenissimum nostrarum constitutionum robur eis accommodavimus.
>
> Inst. prooem. 6 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』 서문(1쪽 앞 쪽, 쪽 번호 없음). 각주 8「sic BU cum Θ, contulerunt V」 A 판본 스캔
>
> 앞서 말한 슬기로운 세 사람이 옛사람들의 모든 교과서, 특히 우리 가이우스의『법학제요』와『일상의 일』주해, 그 밖의 많은 주해에서 엮은 이 책을 우리에게 바치자, 우리는 읽고 검토한 뒤 우리 칙법이 가진 온전한 효력을 이 책에 주었다.
>
> quās 그것들을(앞 문장의 īnstitūtiōnēs를 받는 관계대명사)
>
> antīquōrum īnstitūtiōnibus 옛사람들의 교과서들에서 praecipuē 특히
>
> rērum cottīdiānārum『일상의 일』(가이우스의 다른 저서) compositās 엮인(완료분사 4격 복수)
>
> optulērunt 바쳤다(offerō 완료) rōbur 효력 · 힘

꼴 하나

īnstitūtiō, īnstitūtiōnis

3변화 -iō, -iōnis

1. 1격 -iō, 2격 -iōnis. 동사에서「~하는 일」을 만드는 흔한 꼴이다(āctiō · obligātiō, 5 · 6장).
2. 책 이름은 복수 Īnstitūtiōnēs다.「가르침들」→ 입문서.
3. 인용 약호 Inst.와 Gai.를 가른다. 유스티니아누스의 책은 Inst., 가이우스의 책은 Gai.(2장).

Īnstitūtiōnēs Gāiī legimus.우리는 가이우스의『법학제요』를 읽는다.

Īnstitūtiō iūris ūtilis est.법의 가르침은 쓸모 있다.

---

17 **dīgesta** dīgesta, dīgestōrum (dīgerō의 완료분사 중성 복수) dī·**ges**·ta **정리된 것들 → 『학설휘찬』** ★★

중성 2변화 중성 복수(분사)

복원 고전 [diːˈgɛs.ta]

교회 [diˈd͡ʒɛs.ta]

dīgerō(dis- + gerere, 나누어 정리하다)의 완료분사 중성 복수다.「정리된 것들」이 법률가 저술을 발췌해 엮은 50권 책의 이름이 되었다. 다른 이름이 pandectae이고, 판본 제목도「Digestorum seu Pandectarum」이다. 인용 약호 D.가 이 낱말의 머리글자다.

쉬운 예 Dīgesta quīnquāgintā librī sunt.

『학설휘찬』은 50권이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dīgesta	1격 복수 중성	학설휘찬은
quīnquāgintā	기수(변하지 않음)	쉰
librī	1격 복수 남성	권
sunt	sum 3인칭 복수	~이다

원문

> Igitur post librōs quīnquāgintā dīgestōrum seu pandectārum, in quōs omne iūs antīquum collātum est (quōs per eundem virum excelsum Tribonianum nec nōn cēterōs virōs illūstrēs et fācundissimōs cōnfēcimus), in hōs quattuor librōs eāsdem īnstitūtiōnēs partīrī iussimus, ut sint tōtius lēgitimae scientiae prīma elementa.
>
> 판본 철자: Igitur post libros quinquaginta digestorum seu pandectarum, in quos omne ius antiquum collatum est (quos per eundem virum excelsum Tribonianum nec non ceteros viros illustres et facundissimos confecimus), in hos quattuor libros easdem institutiones partiri iussimus, ut sint totius legitimae scientiae prima elementa.
>
> Inst. prooem. 4 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』 서문(1쪽 앞 쪽, 쪽 번호 없음) A 판본 스캔
>
> 그리하여 옛 법 전체를 모아 넣은『학설휘찬』(pandectae) 50권을 — 같은 탁월한 인물 트리보니아누스와 그 밖의 뛰어나고 말 잘하는 이들을 통해 완성한 뒤 — 이『법학제요』를 네 권으로 나누라고 명했다. 법학 전체의 첫걸음이 되게 하려는 것이다.
>
> **post librōs** 책들 뒤에(post + 4격) **dīgestōrum seu pandectārum**『학설휘찬』의(2격 복수) **collātum est** 모아졌다(완료 수동) **cōnfēcimus** 완성했다 **partīrī** 나누다(탈형동사 부정사) **iussimus** 명했다 **prīma elementa** 첫걸음 · 기초

꼴 하나

dīgerō → dīgesta

완료분사 중성 복수가 책 이름으로

1. dīgerō, dīgerere, dīgessī, dīgestum. 넷째 꼴의 중성 복수가 dīgesta다.
2. 중성 복수라 2격은 dīgestōrum, 탈격은 dīgestīs다(2장 pacta와 같다).
3. 인용 약호 D. 1.1.10은「『학설휘찬』 1권 1장 10단편」이다.

Dīgesta legimus.우리는『학설휘찬』을 읽는다.

In dīgestīs scrīptum est.『학설휘찬』에 적혀 있다.

---

18 **cōdex** cōdex, cōdicis cō·dex **책; 법전 → 『칙법휘찬』** ★★

남성 3변화

복원 고전 [ˈkoːdɛks]

교회 [ˈkɔːdeks]

본래 caudex(나무줄기)의 다른 꼴로,「책」을 뜻하게 되었다(Wiktionary). 유스티니아누스는 황제들의 칙법을『칙법휘찬(Cōdex)』으로 묶었고, 534년 개정판을 내면서 초판은 더 인용하지 말라고 했다(원문). 인용 약호 C.가 이 낱말의 머리글자다.

쉬운 예

Cōdex lēgum est.

법들의 책이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Cōdex	1격 단수 남성	책
lēgum	2격 복수 여성(lēx)	법들의
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Repetītā itaque iussiōne nēminī in posterum concēdimus vel ex dēcīsiōnibus nostrīs vel ex aliīs cōnstitūtiōnibus, quās anteā fēcimus, vel ex prīmā Iūstīniānī cōdicis ēditiōne aliquid recitāre: sed quod in praesentī pūrgātō et renovātō cōdice nostrō scrīptum inveniātur, hoc tantummodo in omnibus rēbus et iūdiciīs et obtineat et recitētur.
>
> 판본 철자: Repetita itaque iussione nemini in posterum concedimus vel ex decisionibus nostris vel ex aliis constitutionibus, quas antea fecimus, vel ex prima Iustiniani codicis editione aliquid recitare: sed quod in praesenti purgato et renovato codice nostro scriptum inveniatur, hoc tantummodo in omnibus rebus et iudiciis et obtineat et recitetur.
>
> Const. Cordi 5 · Krüger, Corpus Iuris Civilis II(1892)『칙법휘찬』4쪽(머리 칙법「Cordi」). 각주 13「puro CW」. 날짜 줄 D. XVI k. Dec. … dn. Iustiniano pp. A. IIII et Paulino vc. conss., 연도 [a. 534]는 편자의 환산 A 판본 스캔
>
> 그러므로 거듭 명하노니, 앞으로 누구도 우리의 결정례나 앞서 만든 다른 칙법, 또는 『유스티니아누스 칙법휘찬』 초판에서 무엇이든 인용해서는 안 된다. 지금 다듬고 새로 고친 우리 칙법휘찬에 적힌 것만 모든 일과 재판에서 효력을 갖고 인용된다.
>
> repetītā … iussiōne 거듭된 명령으로(탈격) nēminī … concēdimus 누구에게도 허락하지 않는다 dēcīsiōnibus 결정례들에서 prīmā … ēditiōne 초판에서 recitāre 낭독하다 · 인용하다 pūrgātō et renovātō 다듬고 새로 고친 tantummodo 오직

꼴 하나

cōdex, cōdicis

3변화 -ex, -icis

1. 1격 -ex가 다른 격에서 -ic-로 바뀐다. iūdex, iūdicis와 같은 짝이다(1장).
2. 탈격 cōdice, 2격 복수 cōdicum. 원문의 renovātō cōdice가 탈격이다.
3. 법전 이름은 Cōdex Iūstīniānus, 인용은 C. 4.35.21(4권 35장 21칙법)처럼 한다.

In cōdice scrīptum est.칙법휘찬에 적혀 있다.

Cōdicem legimus.우리는 칙법휘찬을 읽는다.

---

19 **novella** novellus, novella, novellum no·**vel**·la **새로운 → 『신칙법(Novellae)』** ★★

1·2변화 형용사(여성형)

복원 고전 [nəˈwɛl.la]

교회 [noˈvɛl.la]

novus(새로운)에 작은꼴 어미 -ellus가 붙은 novellus의 여성형이다(Wiktionary). novella cōnstitūtiō(새 칙법)에서 명사 cōnstitūtiō를 떼고 형용사만 남은 이름이 『신칙법(Novellae)』이다. 『칙법휘찬』 개정판 뒤에 나올 칙법을 이 이름으로 따로 묶겠다고 황제가 미리 밝혔다(원문). 인용 약호는 Nov.다.

쉬운 예 Novella cōnstitūtiō est.

새 칙법이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Novella	1격 단수 여성	새
cōnstitūtiō	1격 단수 여성(3변화)	칙법
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Hoc etenim nēminī dubium est, quod, sī quid in posterum melius inveniātur et ad cōnstitūtiōnem necessāriō sit redigendum, hoc ā nōbīs et cōnstituātur et in aliam congregātiōnem referātur, quae novellārum nōmine cōnstitūtiōnum significētur.
>
> 판본 철자: hoc etenim nemini dubium est, quod, si quid in posterum melius inveniatur et ad constitutionem necessario sit redigendum, hoc a nobis et constituatur et in aliam congregationem referatur, quae novellarum nomine constitutionum significetur.
>
> Const. Cordi 4 · Krüger, Corpus Iuris Civilis II(1892)『칙법휘찬』4쪽(머리 칙법「Cordi」, 연도 [a. 534]는 편자의 환산)
>
> A 판본 스캔
>
> 앞으로 더 나은 것이 발견되어 칙법으로 정해야 한다면, 그것은 우리가 정하고 다른 묶음에 넣어 「새 칙법」이라는 이름으로 부르리라는 데 누구도 의심하지 않는다.
>
> nēminī dubium est 누구에게도 의심이 없다 in posterum 앞으로 melius 더 나은 것(비교급 중성) redigendum (칙법으로) 정해야 할(동형사) congregātiōnem 묶음 · 모음 novellārum … cōnstitūtiōnum 새 칙법들의(2격 복수) significētur 불리게 될(접속법 수동)

꼴 하나

novus → novellus

작은꼴 어미 -ellus

1. novus(새로운)에 -ellus가 붙어 novellus가 되었다. 1 · 2변화 형용사다.
2. novella cōnstitūtiō에서 명사를 빼면 Novella만 남는다. 복수 Novellae = 새 칙법들.
3. 원문의 novellārum cōnstitūtiōnum은 2격 복수. 형용사와 명사가 성 · 수 · 격을 맞췄다.

Novellae cōnstitūtiōnēs sunt.새 칙법들이다.

Novellam legimus.우리는 새 칙법을 읽는다.

---

20 **imperātor** imperātor, imperātōris im·pe·**rā**·tor **사령관; 황제** ★★

남성 3변화

복원 고전 [ɪm.pɛˈraːtɔr]

교회 [im.peˈraːtor]

imperium(명령권)을 가진 사람이다.『법학제요』서문은 머리에「IMPERATOR CAESAR FLAVIUS IUSTINIANUS … CUPIDAE LEGUM IUVENTUTI」, 곧「법을 배우려는 젊은이들에게」보낸다고 적는다. 가이우스는 황제의 결정이 법률의 효력을 갖는 이유를 황제가 법률로 명령권을 받는다는 데서 찾는다(원문).

쉬운 예

Imperātor lēgēs dat.

황제가 법을 준다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Imperātor	1격 단수 남성	황제가
lēgēs	4격 복수 여성(lēx)	법들을
dat	1활용 현재 3인칭 단수	준다

원문

Cōnstitūtiō prīncipis est quod imperātor dēcrētō vel ēdictō vel epistulā cōnstituit. Nec umquam dubitātum est, quīn id lēgis vicem optineat, cum ipse imperātor per lēgem imperium accipiat.

판본 철자: Constitutio principis est quod imperator decreto uel edicto uel epistula constituit. nec umquam dubitatum est, quin id legis uicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat.

Gai. 1.5 · Krüger–Studemund 본문, Poste 4판(1904) 2쪽 A 판본 스캔

황제의 칙법이란 황제가 판결이나 고시나 서한으로 정한 것이다. 그것이 법률의 효력을 갖는다는 데 의심이 있었던 적은 없다. 황제 자신이 법률을 통해 명령권을 받기 때문이다.

cōnstitūtiō prīncipis 원수(황제)의 칙법 dēcrētō · ēdictō · epistulā 판결로 · 고시로 · 서한으로(탈격) dubitātum est 의심되었다(비인칭 수동) quīn ~라는 데(의심의 부정 뒤) lēgis vicem optineat 법률의 자리를 차지한다 · 법률의 효력을 갖는다 per lēgem 법률을 통해 imperium 명령권

꼴 하나

imperātor, imperātōris

3변화 -tor, -tōris

1. 동사 imperāre(명령하다)에 「하는 사람」을 뜻하는 -tor가 붙었다. 2격 -tōris.
2. 같은 짝 낱말 imperium(명령권)이 원문 끝에 나온다.
3. -tor 낱말은 많다. āctor(원고) · moderātor(조정자) · praetor(법무관, 13장).

Imperātōris ēdictum est.황제의 고시다.

Imperātōrī pārēmus.우리는 황제에게 따른다.

한국이라면? ≠ 입법권 · 헌법 제40조

헌법 제40조는 「입법권은 국회에 속한다」고 한다. 가이우스는 황제가 판결 · 고시 · 서한으로 정한 것도 법률의 효력을 갖는다고 한다.

사건 · 법학 입문서의 첫 줄

6세기 콘스탄티노폴리스. 50권 『학설휘찬』이 끝나자 유스티니아누스 황제는 트리보니아누스와 법학 교수 테오필루스 · 도로테우스에게 갓 입학한 학생이 읽을 네 권짜리 교과서를 만들라고 한다(서문 3 · 4).

첫 제목은 「정의와 법에 관하여(Dē iūstitiā et iūre)」. 편찬자들 손에는 2~3세기 법률가들이 쓴 교과서와 주해가 있다.

> **당신이 편찬자라면 법학 입문서의 첫 문단을 어떻게 시작하겠는가? 정의(正義)를 먼저 정의하겠는가, 법학을 먼저 정의하겠는가? 문장은 새로 짓겠는가, 옛 법률가의 것을 빌리겠는가?**

▼ 원문과 답 보기

Iūstitia est cōnstāns et perpetua **voluntās** iūs **suum cuique tribuēns**. Iūris prūdentia est dīvīnārum atque hūmānārum rērum **nōtitia**, iūstī atque iniūstī **scientia**.

판본 철자: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens. Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.

Inst. 1.1 pr.–1 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『법학제요』 1쪽. 각주 3 「pr. § 1 ex Ulp. l. 1 (Dig. 1, 1, 10 pr. § 2)」 — 울피아누스 1권에서 왔다는 편자의 표시 A 판본 스캔

정의란 각자에게 그의 권리를 나누어 주는 한결같고 끊임없는 의지다. 법학이란 신의 일과 사람의 일에 대한 앎이고, 옳은 것과 그른 것에 대한 학문이다.

cōnstāns 한결같은(현재분사에서 굳은 3변화 형용사, 12장) perpetua 끊임없는 voluntās 의지(3변화 1격) tribuēns 나누어 주는(현재분사) Iūris prūdentia 법학 — Krüger판은 두 낱말 rērum 일들의(5변화 2격 복수) nōtitia 앎 scientia 학문

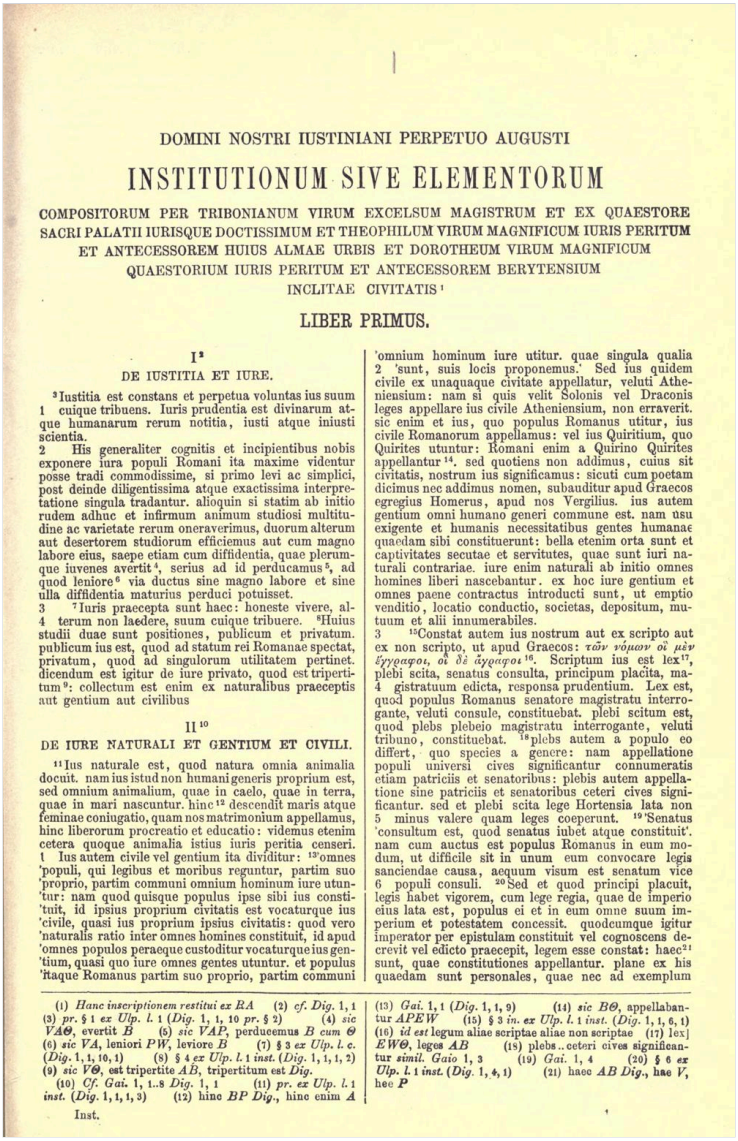
> Iūris praecepta sunt haec: honestē **vīvere**, alterum nōn **laedere**, **suum cuique tribuere**.
>
> 판본 철자: Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
>
> Inst. 1.1.3 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』1쪽. 각주 7「§ 3 ex Ulp. l. c. (Dig. 1, 1, 10, 1)」 A 판본 스캔
>
> 법의 계명은 이것이다. 바르게 살 것, 남을 해치지 말 것, 각자에게 그의 몫을 줄 것.
>
> praecepta 계명들(2변화 중성 복수) haec 이것들(중성 복수) honestē 바르게(부사) vīvere 사는 것(부정사)
>
> alterum 남을(4격) laedere 해치는 것 tribuere 나누어 주는 것

법률가의 답

편찬자들은 정의, 법학, 법의 계명 순으로 시작했고 문장은 새로 짓지 않았다.
Krüger판 각주대로 셋 다 3세기 울피아누스의『규칙집』1권에서 왔다(D. 1.1.10).
사이의 1.1.2는 가르치는 순서를, 뒤의 1.1.4는 공법과 사법의 구분을 다룬다.

문법 짚기

- Iūstitia est … voluntās — est 앞뒤가 1격이다(2장). cōnstāns · perpetua · tribuēns가 모두 voluntās에 맞춰 여성 1격 단수다.
- 울피아누스의 같은 문장(D. 1.1.10 pr.)은 끝이 동명사 tribuendī다. Mommsen판 각주는『학설휘찬』사본 하나(B)도 tribuēns라고 적는다. 분사와 동명사는 12장 사건에서 읽었다.
- dīvīnārum atque hūmānārum rērum은 5변화 rēs의 2격 복수에 형용사가 맞춘 꼴이다(8장).「~에 대한」 앎이다.
- 계명 셋은 부정사구다.「무엇을 할 것인가」를 명사 대신 동사로 말한다.
- Krüger는 1.1.1에서 Iūris prūdentia로 띄어 쓰고, 3.2.3a에서는 iūrisprūdentia로 붙여 쓴다(이 장 표제어 원문).



DOMINI NOSTRI IUSTINIANI PERPETUO AUGUSTI

INSTITUTIONUM SIVE ELEMENTORUM

COMPOSITORUM PER TRIBONIANUM VIRUM EXCELSUM MAGISTRUM ET EX QUAESTORE SACRI PALATII IURISQUE DOCTISSIMUM ET THEOPHILUM VIRUM MAGNIFICUM IURIS PERITUM ET ANTECESSOREM HUIUS ALMAE URBIS ET DOROTHEUM VIRUM MAGNIFICUM QUAESTORIUM IURIS PERITUM ET ANTECESSOREM BERYTENSIUM INCLITAE CIVITATIS[1]

LIBER PRIMUS.

I[2]

DE IUSTITIA ET IURE.

[3]Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum 1 cuique tribuens. Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.
2 His generaliter cognitis et incipientibus nobis exponere iura populi Romani ita maxime videntur posse tradi commodissime, si primo levi ac simplici, post deinde diligentissima atque exactissima interpretatione singula tradantur. alioquin si statim ab initio rudem adhuc et infirmum animum studiosi multitudine ac varietate rerum oneraverimus, duorum alterum aut desertorem studiorum efficiemus aut cum magno labore eius, saepe etiam cum diffidentia, quae plerumque iuvenes avertit[4], serius ad id perducamus[5], ad quod leniore[6] via ductus sine magno labore et sine ulla diffidentia maturius perduci potuisset.
3 [7]Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, al- 4 terum non laedere, suum cuique tribuere. [8]Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem pertinet. dicendum est igitur de iure privato, quod est tripertitum[9]: collectum est enim ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus

II[10]

DE IURE NATURALI ET GENTIUM ET CIVILI.

[11]Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit. nam ius istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur. hinc[12] descendit maris atque feminae coniugatio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio et educatio: videmus etenim cetera quoque animalia istius iuris peritia censeri.
1 Ius autem civile vel gentium ita dividitur: [13]'omnes 'populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo 'proprio, partim communi omnium hominum iure utun- 'tur: nam quod quisque populus ipse sibi ius consti- 'tuit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius 'civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero 'naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud 'omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gen- 'tium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. et populus 'itaque Romanus partim suo proprio, partim communi 'omnium hominum iure utitur. quae singula qualia 2 'sunt, suis locis proponemus.' Sed ius quidem civile ex unaquaque civitate appellatur, veluti Atheniensium: nam si quis velit Solonis vel Draconis leges appellare ius civile Atheniensium, non erraverit. sic enim et ius, quo populus Romanus utitur, ius civile Romanorum appellamus: vel ius Quiritium, quo Quirites utuntur: Romani enim a Quirino Quirites appellantur[14]. sed quotiens non addimus, cuius sit civitatis, nostrum ius significamus: sicuti cum poetam dicimus nec addimus nomen, subauditur apud Graecos egregius Homerus, apud nos Vergilius. ius autem gentium omni humano generi commune est. nam usu exigente et humanis necessitatibus gentes humanae quaedam sibi constituerunt: bella etenim orta sunt et captivitates secutae et servitutes, quae sunt iuri naturali contrariae. iure enim naturali ab initio omnes homines liberi nascebantur. ex hoc iure gentium et omnes paene contractus introducti sunt, ut emptio venditio, locatio conductio, societas, depositum, mutuum et alii innumerabiles.
3 [15]Constat autem ius nostrum aut ex scripto aut ex non scripto, ut apud Graecos: *τῶν νόμων οἱ μὲν ἔγγραφοι, οἱ δὲ ἄγραφοι*[16]. Scriptum ius est lex[17], plebi scita, senatus consulta, principum placita, ma- 4 gistratuum edicta, responsa prudentium. Lex est, quod populus Romanus senatore magistratu interrogante, veluti consule, constituebat. plebi scitum est, quod plebs plebeio magistratu interrogante, veluti tribuno, constituebat. [18]plebs autem a populo eo differt, quo species a genere: nam appellatione populi universi cives significantur connumeratis etiam patriciis et senatoribus: plebis autem appellatione sine patriciis et senatoribus ceteri cives significantur. sed et plebi scita lege Hortensia lata non 5 minus valere quam leges coeperunt. [19]'Senatus 'consultum est, quod senatus iubet atque constituit'. nam cum auctus est populus Romanus in eum modum, ut difficile sit in unum eum convocare legis sanciendae causa, aequum visum est senatum vice 6 populi consuli. [20]Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit. quodcumque igitur imperator per epistulam constituit vel cognoscens decrevit vel edicto praecepit, legem esse constat: haec[21] sunt, quae constitutiones appellantur. plane ex his quaedam sunt personales, quae nec ad exemplum

(1) *Hanc inscriptionem restitui ex RA* (2) *cf. Dig.* 1, 1 (3) *pr.* § 1 *ex Ulp. l.* 1 (*Dig.* 1, 1, 10 *pr.* § 2) (4) *sic VAΘ*, evertit *B* (5) *sic VAP*, perducemus *B cum Θ* (6) *sic VA*, leniori *PW*, leviore *B* (7) § 3 *ex Ulp. l. c.* (*Dig.* 1, 1, 10, 1) (8) § 4 *ex Ulp. l.* 1 *inst.* (*Dig.* 1, 1, 1, 2) (9) *sic VΘ*, est tripertite *AB*, tripertitum est *Dig.* (10) *Cf. Gai.* 1, 1..8 *Dig.* 1, 1 (11) *pr. ex Ulp. l.* 1 *inst.* (*Dig.* 1, 1, 1, 3) (12) hinc *BP Dig.*, hinc enim *A* (13) *Gai.* 1, 1 (*Dig.* 1, 1, 9) (14) *sic BΘ*, appellabantur *APEW* (15) § 3 *in. ex Ulp. l.* 1 *inst.* (*Dig.* 1, 1, 6, 1) (16) *id est* legum aliae scriptae aliae non scriptae (17) lex | *EWΘ*, leges *AB* (18) plebs .. ceteri cives significantur *simil. Gaio* 1, 3 (19) *Gai.* 1, 4 (20) § 6 *ex Ulp. l.* 1 *inst.* (*Dig.* 1, 4, 1) (21) haec *AB Dig.*, hae *V*, hee *P*

Inst.

『법학제요』 첫 쪽 — 왼쪽 단 첫 줄이 「Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens」, 셋째 문단이 「Iuris praecepta sunt haec … suum cuique tribuere」다. 쪽 아래는 편자의 비판장치(사본마다 다른 읽기) Inst. 1.1 pr.–1.2.6 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『법학제요』 1쪽 A 판본 스캔

이 격언, 진짜 로마법인가 · Iūris praecepta — 「남을 해치지 말라」의 원래 자리

Iūris praecepta sunt haec: honestē vīvere, alterum nōn laedere, suum cuique tribuere. 고대

문구는 울피아누스의 『규칙집(Regulae)』 1권에 있고, 『학설휘찬』이 D. 1.1.10.1로, 『법학제요』가 1.1.3으로 같은 글자로 옮겼다. Mommsen판과 Krüger판의 각주가 서로를 가리킨다.

세 계명은 입문서가 법의 가르침을 한 줄로 요약한 말이다. 소권의 요건을 정한 규칙이 아니다. 로마법에서 남에게 입힌 손해는 아퀼리우스법의 소권(8장) 같은 개별 소권으로 다투었다.

그런데 alterum nōn laedere만 떼어 손해배상 책임의 일반 원칙처럼 인용하는 일이 있다. 원문에서 이 말은 「바르게 살라」「각자에게 그의 몫을」과 한 줄에 묶인 가르침이고, 고의 · 과실이나 손해를 따지지 않는다.

> Iūris praecepta sunt haec: honestē vīvere, alterum nōn laedere, suum cuique tribuere.D. 1.1.10.1 (Ulpianus libro primo regularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 1쪽. 단편 10의 각주 15 「= Inst. 1, 1 pr. § 3.1」 A 판본 스캔
> 법의 계명은 이것이다. 바르게 살 것, 남을 해치지 말 것, 각자에게 그의 몫을 줄 것.

한국이라면? · 세 계명과 민법 — 신의칙은 honestē vīvere인가

사건의 계명 셋을 민법 조문에 대 본다. 조문은 국가법령정보센터 현행본(민법 2026. 3. 17. 시행, 2026-10-21 조회)이다. 계명과 조문을 잇는 것은 이 책의 비교이고, 조문이 계명을 가리키지는 않는다.

	로마 계명	한국 조문	차이
≠	honestē vīvere — 바르게 살 것	민법 제2조 제1항 — 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다	민법은 권리 행사와 의무 이행이라는 장면에 한정한다. 계명은 삶 전체의 가르침이다.
≠	honestē vīvere — 바르게 살 것	민법 제103조 — 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효	바르지 않은 것을 민법은 법률행위의 무효라는 효과로 다룬다. 계명에는 효과가 없다.
≠	alterum nōn laedere — 남을 해치지 말 것	민법 제750조 — 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 배상할 책임	조문은 고의 · 과실, 위법, 손해를 요건으로 둔다. 계명에는 요건이 없다.
≠	suum cuique tribuere — 각자에게 그의 몫을 줄 것	민법 제741조 — 법률상 원인없이 타인의 재산 또는 노무로 얻은 이익은 반환	남의 몫을 돌려주라는 점에서 가장 가깝다. 조문은 「법률상 원인」 유무로 몫을 가른다.
+	(계명에 없음)	민법 제2조 제2항 — 권리는 남용하지 못한다	권리를 가진 사람의 행사 자체를 제한한다. 세 계명에는 이에 대응하는 말이 없다.

민법 제2조 · 제103조 · 제539조 · 제741조 · 제750조, 헌법 제40조 (국가법령정보센터 현행본, 2026-10-21 조회 — data/kr_sources_ch18.yaml). Inst. 1.1.3은 Krüger 1889, 1쪽.

로마법 상식 · 고전기와 유스티니아누스기

로마법 연구에서 「고전기」는 대개 가이우스(2세기)에서 울피아누스 · 파울루스(3세기 초)에 이르는 법률가들의 시대를 가리킨다. 이 책이 읽어 온 『학설휘찬』 문장 대부분이 그때 쓰였다.

그 글을 모은 것은 300년쯤 뒤 콘스탄티노폴리스의 유스티니아누스다. 법률가들의 저술을 발췌해 50권 『학설휘찬』으로 묶고, 같은 해 네 권짜리 『법학제요』를

교과서로 냈다. 서문 날짜 줄의 「유스티니아누스 세 번째 집정관 해」는 533년이다 (Krüger가 같은 해 칙법에 붙인 연도).

황제들의 칙법은 『칙법휘찬』으로 묶었고, 534년 개정판을 내며 그 뒤의 칙법은 「새 칙법(novellae)」으로 따로 모으겠다고 했다. 이 책이 쓰는 Mommsen–Krüger판 『Corpus Iuris Civilis』는 1권에 『법학제요』와 『학설휘찬』, 2권에 『칙법휘찬』을 담았다.

그래서 한 문장에 두 시대가 겹친다. 『법학제요』 첫 문장은 3세기 울피아누스의 말이지만 6세기 교과서의 첫 줄로 다시 쓰였다.

Inst. prooem. 4 · 날짜 줄(Krüger 1889, 서문 쪽) · C. 1.17.2 날짜 줄 「dn. Iustiniano pp. A. III consule. [a. 533]」(Krüger 1892, 74쪽) · Const. Cordi 4(Krüger 1892, 4쪽, [a. 534])

법률가 인물 카드 · 트리보니아누스(Tribonianus)

『법학제요』와 『학설휘찬』 편찬을 이끈 사람이다. 황제의 공식 문서가 말하는 것과 동시대 역사가의 비난을 나눈다.

구분	내용	근거
사료	『법학제요』 머리 제목이 편찬자로 트리보니아누스를 맨 앞에 적는다. 「magister, 전 궁정 법무장관(ex quaestore sacri palatii), 법에 가장 밝은 사람」. 후기 제정의 이 quaestor는 황제의 법률 문안과 청원을 맡았다. 교수 테오필루스 · 도로테우스가 뒤를 잇는다.	Inst. 머리 제목, Krüger(1889) 1쪽(각주 1 「Hanc inscriptionem restitui ex RA」 — 편자가 사본에서 되살린 제목). 직무는 Notitia dignitatum Or. 12 「Leges dictandae. Preces.」
사료	황제는 서문에서 세 사람의 솜씨와 「법률 지식(lēgum scientia)」을 믿고 교과서를 맡겼다고 하고, 50권 『학설휘찬』도 「같은 탁월한 인물 트리보니아누스」를 통해 만들었다고 밝힌다.	Inst. prooem. 3 · 4, Krüger(1889) 서문 쪽
사료	534년 『칙법휘찬』 개정도 그에게 맡겼다. 이때 직함은 「magister, ex quaestore et ex consule」, 곧 전 궁정 법무장관이자 전 집정관이다.	Const. Cordi 2, Krüger(1892) 4쪽
사료(동시대 역사가의 비난)	프로코피우스는 그를 팜필리아 출신의 황제 고문(quaestor)으로 소개하고, 타고난 능력과 교양은 누구에게도 뒤지지 않았으나 돈을 지나치게 밝혀 정의를 팔았고, 그래서 날마다 법을 없애고 새로 만들었다고 비난한다. 그의 평가이고, 이 책은 반대 사료를 찾지 않았다.	Procopius, Wars 1.24.11 · 16(Dewing 영역 1914)
사료	니카 반란 때 자리에서 물러났다가 뒤에 같은 자리로 돌아왔고, 여러 해 재직하다 병으로 죽었다고 프로코피우스는 쓴다.	Procopius, Wars 1.25.1–2(Dewing 영역 1914)

확인 문제 5

1. 「suum cuique tribuere」의 cuique는 무슨 격인가?

1격

3격

4격

탈격

quisque(각자)의 3격 단수다. 받는 사람 「각자에게」. suum은 4격 「자기 것을」.

2. 「honestē vīvere, alterum nōn laedere, suum cuique tribuere」라는 문구가 처음 확인되는 층은?

고대 로마법 원전

중세 교회법

근세 자연법학

영미 판결

울피아누스 『규칙집』 1권의 문장이고, 『학설휘찬』(D. 1.1.10.1)과 『법학제요』(1.1.3)가 같은 글자로 옮겼다.

3. 「Iūstitia est … voluntās iūs suum cuique tribuēns.」에서 tribuēns의 목적어는?

suum

iūs

cuique

voluntās

tribuēns는 「무엇을(4격) 누구에게(3격)」 준다. 목적어는 iūs이고 suum은 iūs를 꾸민다. cuique는 받는 사람이다.

4. 「honestē vīvere」의 vīvere는?

3인칭 단수 현재

부정사

명령형

현재분사

3활용 vīvō의 현재 부정사다. 「바르게 사는 것」 — 계명 셋이 부정사구로 haec와 동격이다.

5. Krüger판 각주에 따르면『법학제요』첫 문단의 문장들은 어디서 왔는가?

- 트리보니아누스가 새로 지었다
- **울피아누스의『규칙집』**
- 가이우스의『법학제요』
- 키케로의『의무론』

각주 3 · 7이 D. 1.1.10(울피아누스『규칙집』1권)을 가리킨다. 키케로는 suum cuique라는 말을 먼저 썼지만 이 문단의 출처는 아니다.

2부 읽기 · 제19장

읽기 ④ 영미 법률 라틴어 — 영장의 첫 낱말이 이름이 되다

Habeās corpus · stāre dēcīsīs

영미 법정은 지금도 라틴어 어구를 영어 문장 한가운데에 끼워 쓴다. 그 어구는 대개 라틴어 문장에서 떼어 낸 조각이라, 격을 알면 뜻이 선다. habeas corpus · certiorari · subpoena 같은 영장 이름은 국왕이 내린 영장의 첫 낱말이었다. 이 장은 그 영장 서식을 원문으로 읽고,「로마법 격언」으로 통하는 영미 법언이 실제로는 어디서 처음 나왔는지 판결집과 법서의 쪽으로 확인한다. 같은 어구를 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 세 발음으로 나란히 듣는 것도 이 장에서다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Ream linguam nōn facit, nisi mēns rea. Augustinus, Sermo 180.2
   마음이 죄 있지 않으면 혀를 죄인으로 만들지 않는다.
2. Rēs loquitur ipsa, iūdicēs, quae semper valet plūrimum. Cic. Mil. 53
   재판관 여러분, 사실이 스스로 말합니다. 그것이 언제나 가장 힘이 셉니다.
3. Generālī lēge dēcernimus nēminem sibi esse iūdicem vel iūs sibi dīcere dēbēre. C. 3.5.1
   일반 법률로 정하노니, 누구도 자기 자신의 재판관이 되거나 스스로 법을 선언해서는 안 된다.

▼ 처음 보는 문법 용어 42

변화	명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다
1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격.「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격.「~에게」. 받는 사람
4격	대격.「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)
탈격	5격.「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다
호격	6격. 부르는 말(「~아/야」). 대개 1격과 같고, 2변화 -us 명사 · 형용사의 단수만 -e로 따로 있다(domine · bone). 그리스계 이름에는 예외가 있다(Anchīsē)
술어	sum 뒤에서 주어가 무엇인지 말하는 낱말.「형벌은 돈이다」의「돈」. 목적어가 아니라 1격이다
중성	남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a
장음 부호	모음 위의 가로줄(ā ē ī ō ū). 모음이 길다는 표시이고 강세 표시가 아니다. 로마 원문에는 없고 교재에만 단다

강세 낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다

이중모음 두 모음을 한 음절로 읽는 것. ae · au · oe 등. 고전 발음 [aɛ̯]는 「아이」에 가깝고, 교회 발음은 [ɛ]

어간 격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)

일치 형용사가 꾸미는 명사와 성·수·격을 같게 맞추는 것. 끝 글자가 같을 필요는 없다(aes aliēnum, bonā fidē) (3장)

술어 형용사 sum 뒤에서 주어가 어떠한지 말하는 형용사(Poena iūsta est.). 주어와 성·수를 맞추고 1격이다 (3장)

음절 모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)

비음화 고전 발음에서 어말 -m과 n + s 앞의 모음을 코로 울리는 것(cōnsul ['kõ:.sʊɬ]). 이 책의 합성음은 내지 못한다 (1장)

사전형 사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)

활용 동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)

부정사 「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)

주요형 동사를 사전에 싣는 네 꼴. 현재 1인칭 단수 · 부정사 · 완료 1인칭 단수 · 완료분사(servō, servāre, servāvī, servātum) (4장)

명령형 「~하라」. 현재 명령 단수는 현재 어간 그대로(age · audī), 복수는 -te(agite · audīte). dīc · fac · dūc는 끝 -e가 떨어진 꼴 (6장)

관계대명사 앞 명사를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는 말(quī, quae, quod). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 이어지는 문장 안의 역할로 정한다 (7장)

재귀대명사 문장의 주어 자신을 다시 가리키는 말(suī · sibi · sē). 1격이 없고 성·수를 가리지 않는다 (7장)

전치사 명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)

4변화 사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)

5변화 사전의 2격이 -ēī · -eī인 명사(rēs, reī · diēs, diēī). 수는 적지만 법률가가 자주 쓰는 낱말이 많다. 탈격 단수가 -ē다(bonā fidē) (8장)

완료 끝난 일을 말하는 시제(impulit 「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)

완료 어간 완료 · 과거완료 · 미래완료를 만드는 어간. 현재 어간에서 규칙으로 맞히기 어려워 사전의 셋째 꼴에서 찾는다(cadō → cecidī → cecid-) (10장)

미래완료 앞으로의 어느 때보다 먼저 끝날 일. 완료 어간 + -erō · -eris · -erit … 3인칭 복수 -erint. 법률 조건문 「sī … ceciderit(떨어졌다면)」의 꼴 (10장)

탈형동사 꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)

완료분사 넷째 주요형에서 온 「~된」 꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)

현재분사 현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis). 「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)

절대 탈격 명사와 분사(또는 형용사)를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙이는 짜임(rēbus sīc stantibus 사정이 이대로인 채). 「~하여 · ~한 뒤 · ~하면」 (12장)

동명사	-ndī · -ndō · -ndum으로 끝나는 동사의 명사 꼴. 「~하는 것」. 1격이 없고 부정사가 그 자리를 맡는다(tribuendī 주는 것의) (12장)
동형사	-ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴. 「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께 「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)
대격부정사	「~라고 말하다 · 생각하다 · 알다」의 내용을 4격 주어 + 부정사로 쓰는 짜임(Prōculus in tōnsōre esse culpam 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고). 한국어로는 4격에 「이/가」, 부정사에 「~라고」를 붙인다 (14장)
간접의문	「누가 · 무엇을 · ~인지」 묻는 말을 다른 문장 속에 넣은 것. 동사가 접속법이 된다(appāret cuius ictū periērit 누구의 일격으로 죽었는지 드러난다) (14장)
인스크립티오	『학설휘찬』 단편 머리에 붙은 출처 표시(īnscrīptiō). 「법률가 + librō + 서수 + 책 이름」 꼴로, 그 문장을 어느 법률가의 어느 책 몇 권에서 뽑았는지 알려 준다 (16장)
최상급	「가장 ~한 · 아주 ~한」. 어간 + -issimus, -a, -um. -er 형용사는 -rimus(līberrimus) (15장)
접속법	「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)
비판장치	판본 쪽 아래에 붙는 각주(apparātus crīticus). 편자가 본문에 고른 읽기 말고 사본들이 달리 쓴 글자를 사본 기호와 함께 적는다. 몸젠 판의 F(피렌체 사본) · (sic) · cf. 등 (20장)

어구는 문장의 조각이다 — 격으로 풀어 읽기

영미 법률 라틴어 어구는 대부분 「전치사 + 탈격」, 「명사 + 2격」, 「영장의 명령 동사」 셋 가운데 하나다.

- 영어 문장 속 라틴어 어구는 라틴어 문장에서 떼어 낸 조각이다. 조각이 어떤 격인지 알면 영어 사전 없이도 뜻이 선다.
- dē · ex · prō는 탈격을 받는다(8장). in · sub는 「~안에 · ~아래에」처럼 자리를 말할 때 탈격을, 방향을 말할 때 4격을 받는다. dē factō · ex parte · prō bonō · in camerā · sub poenā는 모두 탈격이다. ultrā만 4격을 받는다(ultrā vīrēs).
- 2격은 뒤에서 꾸민다(2장). amīcus cūriae는 「법정의 친구」라서, 여럿이면 앞 낱말만 복수가 된다(amīcī cūriae).
- 영장 이름은 영장 속 동사다. habeās(접속법 — 13장) · certiōrārī(수동 부정사 — 11장) · dūcēs tēcum(미래 — 9장)은 국왕이 받는 사람에게 명하던 말이었다(이 장 원문).
- 영미 법조계의 표기는 교재 표기와 다르다. 모음 앞 i를 j로 쓰고(de jure · res judicata) 장음 부호를 달지 않는다. 원문 판본도 장음 부호가 없다.

표로 보기

어구	짜임	직역	영미 법정의 뜻
dē factō	dē + 탈격	사실로부터	사실상
dē iūre	dē + 탈격	법으로부터	법률상
prō sē	prō + 탈격(재귀대명사)	자기를 위해	본인 소송
prō bonō	prō + 탈격	좋은 것을 위해	무료 공익 변론
ex parte	ex + 탈격	한쪽에서	일방 당사자의
in camerā	in + 탈격	방 안에서	비공개로
sub poenā	sub + 탈격	벌칙 아래	벌칙부 소환
ultrā vīrēs	ultrā + 4격 복수	힘들 너머로	권한 밖의
amīcus cūriae	1격 + 2격	법정의 친구	법정 조언자

quid prō quō	4격 + prō + 탈격	무엇 대신 무엇	대가
habeās corpus	접속법 2인칭 단수 + 4격	몸을 가지고 있으라	인신보호영장
certiōrārī	수동 부정사	알려지다	사건이송명령

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Amīcus cūriae sententiam dat
1격 · 친구가 2격 · 법정의 4격 · 의견을 준다
법정 조언자가 의견을 낸다.

Testis sub poenā venit
1격 · 증인이 sub + 탈격 · 벌칙 아래 온다
증인이 벌칙을 걸고 온다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~amicus curiae의 복수를 amicus curiaes로~~	amīcī cūriae	복수가 되는 것은 1격 amīcus다. cūriae는 「법정의」로 그대로 남는다.
~~ex parte = 「당사자 출신의」~~	ex + 탈격 parte 「한쪽에서」	parte는 pars(부분 · 쪽)의 탈격이다. 로마 상속법에서는 「일부로」였다(Inst. 2.14.5).
~~habeas corpus = 「몸을 가진다」(직설법)~~	「몸을 가지고 있으라」(접속법)	직설법 2인칭 단수는 habēs다. habeās의 -eā-가 접속법 표지다(13장).
~~ultra vires의 vires를 탈격으로~~	4격 복수	ultrā는 4격을 받는다. vīrēs는 vīs(힘)의 1 · 4격 복수다.

세 발음 — 같은 어구, 세 소리

영미 법조 발음은 라틴어 철자를 영어 낱말처럼 읽는다. 긴 모음이 영어식 이중모음이 되는 것이 가장 큰 차이다.

- 고전과 교회 발음은 철자를 라틴어 규칙으로 읽고, 영미 법조 발음은 영어 철자 규칙으로 읽는다. 1장 표가 글자 단위로 갈랐다면, 이 표는 어구 단위로 나란히 놓는다.
- 긴 ī는 영미식에서 [aɪ]가 된다. vīrēs [ˈvaɪ.riːz], dēcīsīs [dɪˈsaɪ.sɪs]. 고전은 [iː], 교회는 [i] · [iː]다.
- e · i 앞의 c는 고전 [k], 교회 [tʃ], 영미 [s]다. dēcīsīs 한 낱말에서 세 소리가 갈린다.
- ae · oe는 영미식으로 [aɪ] · [iː]가 된다. cūriae의 끝 [aɪ], subpoena의 [iː]. j로 쓰는 i는 영어 j처럼 읽는다(de jure의 [ʒ]).
- 영미 칸은 Cambridge(US) 사전값이고, 사전에 없으면 영어판 자료집이 적은 미국 법조 관행 발음이다. 같은 어구도 사람마다 다르게 읽는다(Cambridge는 de facto의 de를 [dɪ] · [deɪ] 둘 다 싣는다).

표로 보기

어구	복원 고전	교회	영미 법조
dē factō	ˈdeː ˈfak.toː	ˈdɛː ˈfak.to	ˌdɪ ˈfæk.toʊ
dē iūre	ˈdeː ˈjuː.rɛ	ˈdɛː ˈjuː.re	ˌdiː ˈʒʊr.i
dē novō	ˈdeː ˈnɔ.woː	ˈdɛː ˈnɔː.vo	ˌdeɪ ˈnoʊ.voʊ
habeās corpus	ˈha.be.aːs ˈkɔr.pʊs	ˈaː.be.as ˈkɔr.pus	ˌheɪ.bi.əs ˈkɔːr.pəs
certiōrārī	kɛr.ti.oːˈraː.riː	t͡ʃer.t͡si.oˈraː.ri	ˌsɝː.ʃi.əˈrer.i
sub poenā	ˈsʊb ˈpoe̯.naː	ˈsub ˈpɛː.na	səˈpiː.nə

stāre dēcīsīs	ˈstaːrɛ deːˈkiːsiːs	ˈstaːre deˈt͡ʃiːsis	ˌstɑːr.i dɪˈsaɪ.sɪs
ultrā vīrēs	ˈʊɬ.traː ˈwiː.reːs	'ul.tra 'viː.res	ˌʌl.trə ˈvaɪ.riːz
mēns rea	'mɛ̃ːs 're.a	ˈmɛns ˈrɛː.a	ˌmenzˈriː.ə
affīdāvit	af.fiːˈdaː.wɪt	af.fi'daː.vit	ˌæf.əˈdeɪ.vɪt

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Stāre dēcīsīs

고 ['staːrɛ] · 영 ['stɑːr.i] c = 고 [k] · 교 [tʃ] · 영 [s]

결정된 것을 지켜라(선례구속).

Ultrā vīrēs

고 ['ʊɬ.traː] · 영 ['ʌl.trə] v · ī = 고 [w · iː] · 교 [v · iː] · 영 [v · aɪ]

권한 밖.

고전 · 교회 IPA는 Wiktionary(영어판) 각 낱말 항목의 줄을 이어 붙였다(일부 굴절형은 규칙 생성). 영미 IPA는 Cambridge US 또는 영어판 자료집(Objection!) 값이다.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~영미식 발음은 틀린 라틴어다~~	영어 낱말이 된 라틴어의 발음	영미 법정에서 통하는 발음이다. 로마 원전을 소리 내어 읽을 때 고전 발음으로 돌아간다.
~~법정에서 certiorari를 [kɛr.ti.oː.raː.riː]로~~	[ˌsɜː.ʃi.əˈrer.i]	영미 법조는 c를 [s], ti를 [ʃi]로 읽는다. 고전 발음은 원전용이다.
~~subpoena의 b를 소리 낸다~~	[səˈpiː.nə]	Cambridge US 표기에 b가 없다. oe는 [iː]다.
~~이 장 어구에는 모두 영미 소리가 있다~~	근거 있는 어구에만	res ipsa loquitur · ex turpi causa · nemo iudex · ubi ius는 사전값을 찾지 못해 영미 칸을 비웠다.

표제어 22

여러 낱말로 된 어구 표제어라 음절 · 강세 표시는 한 낱말 표제어에만 붙는다. 「원문」은 로마 원전이나 영국의 영장 서식 · 판결집 · 법서를 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮긴 것이고, 영미 판결 속 영어 문장은 어구가 들어 있는 문장 전체를 옮겼다(그 소리는 라틴어 어구만 읽는다). 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 영 단추는 Cambridge 사전값이나 영어판 자료집의 미국 법조 관행 발음이 있는 어구에만 있다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 dē factō 사실상(의) ★★★

전치사 dē + factum의 탈격

복원 고전 ['deː 'fak.toː]

교회 [ˈdɛː ˈfak.to]

영미 법조 [ˌdɪ ˈfæk.toʊ]

factum(일어난 일 · 사실, 9장)의 탈격에 dē(~로부터 · ~에 관하여)가 붙었다. 키케로는 dē iūre와 짝지어 「법률 문제냐 사실 문제냐」라는 뜻으로 썼다. 「사실상 존재한다 / 법률상 존재한다」의 대비로 쓴 첫 용례는 찾지 못했다. Cambridge US는 de의 소리를 [dɪ] · [deɪ] 둘 다 싣는다.

쉬운 예

Rēx dē factō est, nōn dē iūre.

그는 사실상의 왕이지, 법률상의 왕이 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Rēx	1격 단수 남성	왕(이)
dē factō	dē + 탈격 단수 중성	사실상
est	sum 3인칭 단수	~이다
nōn	부정어	아니
dē iūre	dē + 탈격 단수 중성	법률상

원문

Ita et senātus rem, nōn hominem notāvit, et Pompeius **dē iūre**, nōn **dē factō** quaestiōnem tulit.

판본 철자: Ita et senatus rem, non hominem notavit, et Pompeius de iure, non de facto quaestionem tulit.

Cic. Mil. 31 · A. C. Clark 편 Pro T. Annio Milone(Oxford 1895) 27쪽 A 판본 스캔

이렇게 원로원은 사람이 아니라 사건을 문제 삼았고, 폼페이우스도 사실에 관해서가 아니라 법에 관해서 심리 법안을 냈다.

senātus 원로원(4변화 1격) rem, nōn hominem 사건을, 사람이 아니라(4격)

notāvit 낙인찍었다 · 문제 삼았다(완료) dē iūre, nōn dē factō 법에 관하여, 사실에 관해서가 아니라

quaestiōnem tulit 심리(법정)를 여는 법안을 냈다(ferō 완료)

꼴 하나

dē + 탈격

「~로부터 · ~에 관하여」

1. dē는 탈격을 받는다(8장). factō는 factum, iūre는 iūs(3변화 중성)의 탈격이다.
2. 고전기 뜻은 「~에 관하여」다. dē iūre quaestiō는 「법에 관한 물음」.
3. 영미 법률가는 이 둘을 「사실상 · 법률상」이라는 대립 형용사처럼 쓴다. 정부 · 국경 · 차별 앞에 붙는다.

Dē factō dominus est.그는 사실상의 주인이다.

Dē iūre servus nōn est.그는 법률상 노예가 아니다.

---

² dē iūre 법률상(의); 법에 따라 ★★★

전치사 dē + iūs의 탈격

복원 고전 [ˈdeː ˈjuːɾɛ]

교회 [ˈdɛː ˈjuːɾe]

영미 법조 [ˌdɪː ˈʒʊr.i]

영미 법조계는 de jure로 쓴다(Wiktionary 「alternative spelling of dē iūre」). 영미 발음은 j를 영어처럼 [ʒ]로 읽는다(Cambridge US). 중세 영국의 영장은 「법에 따라 그리고 왕국의 법과 관습에 따라(de jure et secundum legem et consuetudinem regni)」를 맺음말로 썼다(이 항목 원문).

쉬운 예

Hērēs dē iūre est.

그는 법률상 상속인이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Hērēs	1격 단수 남성	상속인
dē iūre	dē + 탈격 단수 중성	법률상
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> … Tibi **praecipimus**, quod sī jūdicium inde redditum sit, tunc recordum et prōcessum praedicta cum omnibus ea tangentibus nōbīs sub sigillō tuō distīnctē et apertē **mittās**, et hoc breve, ita quod ea habeāmus tālī diē ubicunque tunc fuerimus in Angliā, ut īnspectīs recordō et prōcessū praedictīs ulterius inde fierī faciāmus quod **dē jūre** et secundum lēgem et cōnsuētūdinem rēgnī nostrī Angliae fuerit faciendum.
>
> 판본 철자: … Tibi præcipimus, quod si judicium inde redditum sit, tunc Recordum et Processum prædicta cum omnibus ea tangentibus nobis sub sigillo tuo distincte et aperte mittas, et hoc breve, ita quod ea habeamus tali die ubicunque tunc fuerimus in Anglia, ut inspectis Recordo et Processu prædictis ulterius inde fieri faciamus quod de jure et secundum legem et consuetudinem regni nostri Angliæ fuerit faciendum.
>
> F.N.B. 242 B (Certiorari 옛 서식, Holdsworth, HEL I 부록 XIII A) · W. S. Holdsworth, A History of English Law I, 3판(Boston: Little, Brown 1922) 부록 XIII「Certiorari」A. Old Forms, 658–659쪽. 서식 끝의 출전 표시「F.N.B. 242 B」(피츠허버트『Natura Brevium』). 앞부분「Rex vicecomiti salutem. Quia … certiorari velimus …」는 줄였다 A 판본 스캔
>
> … 그대에게 명하노니, 그 일에 관하여 판결이 내려졌다면 그 기록과 절차를 그에 관한 모든 것과 함께 그대의 인장 아래 분명하고 공개적으로 우리에게 보내고 이 영장도 보내라. 그래서 우리가 그때 잉글랜드 어디에 있든 정한 날에 그것들을 받아, 기록과 절차를 살펴본 뒤 법에 따라, 그리고 우리 잉글랜드 왕국의 법과 관습에 따라 해야 할 일을 더 하게 하라.
>
> **praecipimus** 우리가 명한다(국왕의 복수 1인칭)
>
> **sī jūdicium … redditum sit** 판결이 내려졌다면(접속법 완료 수동)
>
> **recordum et prōcessum** 기록과 절차(중세 라틴어 법률어) **mittās** 보내라(접속법 — 명령 내용)
>
> **īnspectīs recordō et prōcessū** 기록과 절차를 살펴본 뒤(절대 탈격 — 12장) **dē jūre** 법에 따라
>
> **fuerit faciendum** 해야 할 것이 될(동형사 — 12장)

꼴 하나

dē iūre · dē jure

같은 어구의 두 표기

1. 고대 로마 글자에는 i와 j의 구별이 없었다. 근세 인쇄본과 영미 법조계는 모음 앞 i를 j로 쓴다.
2. 그래서 iūs, iūdex는 영미 문헌에서 jus, judex가 된다(res judicata, nemo judex).
3. 소리도 갈린다. 고전 · 교회는 [j], 영미 법조는 영어 j처럼 [ʒ] · [dʒ].

Iūs est.법이다.

Dē iūre iūdex est.그는 법률상 재판관이다.

---

3 prō bonō 좋은 것을 위해 → (공익을 위한) 무료 변론 ★★

전치사 prō + bonum의 탈격

복원 고전 [ˈpro: ˈbɔ.no:]

교회 [ˈprɔ: ˈbɔ:.no]

영미 법조 [ˌproʊ ˈboʊ.noʊ]

어구 자체는 리비우스에「pro bono atque utili(좋고 이로운 것으로서)」로 나온다(격언 대장 73행 — 이 책은 판본 쪽 대조를 하지 않았다).「pro bono publico(공공의 이익을 위해)」의 줄임말로서 무료 법률 봉사를 뜻하게 된 첫 용례는 찾지 못했다.

쉬운 예

> Advocātus prō bonō agit.
>
> 변호인이 공익을 위해(무료로) 소송을 한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Advocātus	1격 단수 남성	변호인이
prō bonō	prō + 탈격 단수 중성	좋은 것을 위해
agit	agō 3인칭 단수	소송을 한다

꼴 하나

prō + 탈격

「~를 위해 · ~ 대신 · ~로서」

1. prō는 탈격을 받는다(8장). bonō는 중성 명사로 쓴 bonum(좋은 것)의 탈격.
2. 「~ 대신」의 뜻도 있다. quid prō quō(무엇 대신 무엇)가 그 예다.
3. 영어에서는 형용사처럼 쓴다. pro bono work, pro bono counsel.

Prō populō agit.그는 인민을 위해 소송을 한다.

Prō dominō respondet.그는 주인 대신 답한다.

한국이라면? ≠ 공익활동 · 변호사법 제27조 제1항

「변호사는 연간 일정 시간 이상 공익활동에 종사하여야 한다.」 한국은 공익활동을 변호사의 법률상 의무로 적었다. 무엇이 공익활동인지는 같은 조 제3항이 대한변호사협회에 맡긴다.

---

4 suā sponte 스스로; (법원이) 직권으로 ★★

suus의 여성 탈격 + spōns의 탈격 sponte

복원 고전 [ˈsu.a: ˈspɔn.tɛ]

교회 [ˈsu:.a ˈspɔn.te]

영미 법조 [ˌsu:.ə ˈspɑ:n.teɪ]

spōns(자유 의지, 2격 spontis — 3변화 여성)의 탈격이 sponte다. 소유형용사 suā(7장)가 같은 여성 탈격으로 일치한다. 미국 판결은 당사자가 다투지 않은 쟁점을 법원이 스스로 다룰 때 「sua sponte」라고 쓴다. 영미 칸은 영어판의 미국 법조 관행 발음(Cambridge 미수록)이다.

쉬운 예

Iūdex suā sponte quaerit.
재판관이 직권으로 묻는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성	재판관이
suā sponte	탈격 단수 여성 둘	자기 의지로
quaerit	quaerō 3인칭 단수	묻는다

원문

Iam illud ipse dīcet prōfectō, quod **suā sponte** fēcit, Pūbliōne Clōdiō tribuendum putārit an temporī.

판본 철자: Iam illud ipse dicet profecto, quod sua sponte fecit, Publione Clodio tribuendum putarit an tempori.

Cic. Mil. 16 · A. C. Clark 편 Pro T. Annio Milone(Oxford 1895) 14–15쪽. 비판장치 「ipse dicet HEs; dicet ipse Tσχ」

A 판본 스캔

이제 이것은 그(폼페이우스) 자신이 분명 말해 줄 것이다. 자기가 스스로 한 일을, 푸블리우스 클로디우스의 몫으로 돌려야 한다고 생각했는지, 아니면 시국의 몫으로 돌려야 한다고 생각했는지를.

ipse dīcet 그 자신이 말할 것이다(미래 — 9장) quod suā sponte fēcit 그가 스스로 한 일

Pūbliōne Clōdiō 푸블리우스 클로디우스에게(-ne는 의문 표지) tribuendum 돌려야 할(동형사 — 12장)

putārit 생각했는지(putāverit의 줄임, 간접의문 — 14장) an temporī 아니면 시국에게

꼴 하나

suā sponte

여성 탈격 둘의 일치

1. sponte는 3변화 여성 명사 spōns, spontis(자유 의지)의 탈격이다.
2. suā는 suus(자기의)의 여성 탈격 단수. 명사와 성 · 수 · 격을 맞췄다(3장 일치).
3. 「누구의」 뜻인지는 주어가 정한다. meā sponte는 「내 뜻으로」.

Meā sponte veniō.나는 내 뜻으로 온다.

Servus suā sponte fugit.노예가 제 뜻으로 달아난다.

---

5 ex parte (고전) 일부로; (영미) 일방 당사자의 · 한쪽만 출석한 ★★

전치사 ex + pars의 탈격

복원 고전 [ˈɛks ˈpar.tɛ]
교회 [ˈɛks ˈpar.te]
영미 법조 [ˌeks ˈpɑːr.ʈi]

고전 법률가에게 ex parte는 「일부로(지분으로)」다. 상속인을 ex parte로 세운다는 말이 『법학제요』와 『학설휘찬』에 흔하다. 영국 영장은 ex parte nostra(우리 쪽에서)라고 썼고(이 장 sub poenā 원문), 영미 소송법은 상대방 없이 한쪽만 출석하는 절차를 ex parte라 부른다. 영미 칸은 영어판의 관행 발음이다.

쉬운 예

Hērēs ex parte est.
그는 일부(지분)의 상속인이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Hērēs	1격 단수 남성	상속인
ex parte	ex + 탈격 단수 여성	일부로
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

… neque enim īdem **ex parte** testātus et ex parte intestātus dēcēdere potest, nisi sit mīles, cuius sōla voluntās in testandō spectātur.

판본 철자: … neque enim idem ex parte testatus et ex parte intestatus decedere potest, nisi sit miles, cuius sola voluntas in testando spectatur.

Inst. 2.14.5 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『법학제요』 20쪽. 앞 문장은 「유언자가 한 사람을 반(semis)의 상속인으로만 세워도 그 반이 전체가 된다」 A 판본 스캔

… 같은 사람이 일부는 유언을 남기고 일부는 유언 없이 죽을 수는 없기 때문이다. 다만 군인이면 그렇지 않다. 군인은 유언할 때 그 뜻만을 보기 때문이다.

neque enim 왜냐하면 ~ 않기 때문이다 īdem 같은 사람이(남성 1격)
testātus · intestātus 유언을 남긴 · 유언 없는(탈형동사 완료분사) dēcēdere 죽다(부정사)
nisi sit mīles 군인이 아니라면(예외) in testandō 유언하는 데(동명사 — 12장)

꼴 하나

ex + 탈격

「~에서 · ~로부터」

1. ex는 탈격을 받는다(8장). parte는 pars(부분 · 쪽, 3변화)의 탈격.
2. 「한쪽에서」가 영미 소송법에서 「상대방 없이 한쪽만」으로 좁혀졌다.
3. 같은 꼴 ex parte가 로마 상속법에서는 「일부로」다. 원문을 읽을 때 영미 뜻을 들이지 않는다.

Ex parte hērēs est.그는 일부의 상속인이다.

Ex parte reī petit.그는 피고 쪽에서 청구한다.

6 in camerā 방 안에서 → 비공개로(판사실에서) ★★

전치사 in + camera의 탈격

복원 고전 [ˈɪn ˈka.mɛ.raː]

교회 ['in 'kaː.me.ra]

영미 법조 [ˌɪn ˈkæm.rə]

camera는 그리스어 kamára(둥근 천장을 인 것 · 둥근 천장의 방)에서 빌린 말로 「방」이다(Wiktionary). 판사실에서 공개하지 않고 심리하거나, 판사만 문서를 보는 일을 in camera라 한다. camera의 고전 IPA 줄 ['ka.mɛ.raː]가 이 탈격형이다. 첫 용례는 찾지 못했다(격언 대장 75행).

쉬운 예 **Iūdex in camerā audit.**
재판관이 방 안에서(비공개로) 듣는다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성	재판관이
in camerā	in + 탈격 단수 여성	방 안에서
audit	audiō 3인칭 단수	듣는다

꼴 하나

in + 탈격 · in + 4격

「~ 안에서」와 「~ 안으로」

1. in이 탈격을 받으면 머무는 자리(in camerā 방 안에서), 4격을 받으면 들어가는 방향이다(in cameram 방 안으로).
2. 어미 하나가 「에서」와 「으로」를 가른다(8장).
3. 영미 법률가는 탈격 꼴만 쓴다. 판사실에서 「이루어진」 심리이기 때문이다.

In camerā sedet.그는 방 안에 앉아 있다.

In cameram venit.그는 방 안으로 들어온다.

한국이라면? = 비밀심리 · 심리 비공개 · 민사소송법 제347조 제4항 · 법원조직법 제57조 제1항

문서제출의무를 가리려고 법원이 문서를 제시받을 때 「법원은 그 문서를 다른 사람이 보도록 하여서는 안된다」(민사소송법 제347조 제4항). 미국의 in camera review와 같은 장치다. 심리 자체의 비공개는 법원조직법 제57조 제1항 단서.

7 amīcus cūriae amīcus cūriae, amīcī cūriae 법정의 친구 → 법정 조언자(참고인) ★★★

남성 2변화 남성 + cūria(1변화)의 2격 — 복수는 앞 낱말만

복원 고전 [aˈmiː.kos ˈkuː.ri.aɛ̯]

교회 [a'miː.kus 'kuː.ri.e]

영미 법조 [ˌæm.ɪ.kəs ˈkjʊr.i.aɪ]

당사자가 아니면서 법원에 의견서를 내는 사람이다. 복수는 앞 낱말만 바뀌어 amīcī cūriae다. Wiktionary의 cūria 항목에 IPA 줄이 없어 고전 · 교회 IPA의 cūriae 부분은 철자 규칙으로 만든 값이다 — 그래서 고 · 교 소리는 붙이지 않았다. 영미 칸은 Cambridge US의 amicus 항목에 실린 결합형이다.

쉬운 예 Amīcus cūriae sententiam dat.
법정 조언자가 의견을 낸다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Amīcus	1격 단수 남성	친구가
cūriae	2격 단수 여성	법정의
sententiam	4격 단수 여성	의견을
dat	dō 3인칭 단수	준다

꼴 하나

A + B의 2격 — 복수는 A만

「법정의 친구들」은 amīcī cūriae

1. 2격은 뒤에서 꾸민다(2장). cūriae는 cūria(법정 · 원로원 의사당)의 2격 단수.
2. 친구가 여럿이어도 법정은 하나다. 그래서 amīcus만 복수 amīcī가 된다.
3. 영어 신문이 amicus curiaes로 쓰면 틀린다. 미국 판결은 amici curiae로 쓴다.

Amīcī cūriae sunt.그들은 법정 조언자들이다.

Iūdex cūriae audit.법정의 재판관이 듣는다.

한국이라면? ≠ 참고인 의견서 · 민사소송규칙 제134조의2
국가기관 · 지방자치단체는 공익 관련 사항에 관하여 대법원에 의견서를 낼 수 있고, 대법원은 공공단체 등 그 밖의 참고인에게 의견서를 내게 할 수 있다. 대법원 사건으로 한정되고 일반 참고인은 법원이 요청할 때만 낸다는 점이 미국과 다르다.

---

8 quid prō quō 무엇 대신 무엇 → 대가 · 맞바꿈 ★★

대명사 quid(4격) + 전치사 prō + quid의 탈격 quō

복원 고전 [ˈkʷɪd ˈproː ˈkʷoː]
교회 [ˈkʷid ˈprɔː ˈkʷɔː]
영미 법조 [ˌkwɪd proʊ ˈkwoʊ]

의문대명사 quid(7장)의 두 꼴이 prō를 사이에 두고 마주 선다. 계약의 약인(consideration)이나 뇌물의 「대가 관계」를 말할 때 쓴다. 키케로 같은 고전 작가의 표현으로 소개되기도 하지만 이 문구가 처음 나온 곳은 찾지 못했다(격언 대장 76행 — 전승).

쉬운 예 Quid prō quō petit.
그는 대가를(무엇 대신 무엇을) 요구한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Quid	4격 단수 중성	무엇을
prō quō	prō + 탈격 단수 중성	무엇 대신
petit	petō 3인칭 단수	요구한다

꼴 하나

quid · quō

같은 대명사의 4격과 탈격

1. quid는 1 · 4격 중성, quō는 탈격이다(7장 의문대명사).
2. prō가 탈격을 받으므로 뒤는 quō가 된다.「무엇을 · 무엇 대신」.
3. 영어에서는 한 덩어리 명사가 된다(a quid pro quo).

Pecūniam prō servō dat.그는 노예 대신(값으로) 돈을 준다.

Quid prō pecūniā dās?너는 돈 대신 무엇을 주느냐?

---

9 ultrā vīrēs 힘(권한) 너머로 → 권한 밖의 ★★

전치사 ultrā + vīs의 4격 복수 vīrēs

복원 고전 [ˈʊɬ.traː ˈwiː.reːs]

교회 ['ul.tra 'viː.res]

영미 법조 [ˌʌl.trə ˈvaɪ.riːz]

vīs(힘, 1장)는 단수와 복수가 딴 낱말처럼 보인다. 복수 vīrēs는「힘들 → 능력 · 권한」이다. 어구는 퀸틸리아누스에 목소리를「힘 이상으로」몰아붙이지 말라는 뜻으로 나온다(격언 대장 74행 — 이 책은 판본 쪽 대조를 하지 않았다). 법인이 목적 밖의 행위를 하면 무효라는 회사법 법리는 영미에서 생겼다. 영미 칸은 영어판의 관행 발음이다.

쉬운 예

Pactum ultrā vīrēs est.

그 합의는 권한 밖의 것이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Pactum	1격 단수 중성	합의는
ultrā vīrēs	ultrā + 4격 복수 여성	힘(권한) 너머
est	sum 3인칭 단수	~이다

꼴 하나

ultrā + 4격

「~ 너머로」— 탈격이 아니라 4격

1. ultrā는 4격을 받는다. 영미 어구의 다수가 탈격을 받는 전치사라 혼동하기 쉽다.
2. vīrēs는 vīs의 1 · 4격 복수다. 단수 vim(4격) · vī(탈격)와 꼴이 크게 다르다.
3. 반대말 intrā vīrēs(권한 안의)도 같은 4격이다.

Ultrā lēgem nōn est.그것은 법률 너머의 것이 아니다.

Intrā vīrēs agit.그는 권한 안에서 행동한다.

한국이라면? = 법인의 권리능력 · 목적 범위 · 민법 제34조

「법인은 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위내에서 권리와 의무의 주체가 된다.」목적 범위를 넘은 행위의 효력을 어디까지 볼지는 판례 · 학설에 맡겨져 있다.

---

10 sub poenā sub poenā · dūcēs tēcum 벌칙을 걸고 → (영) subpoena 벌칙부 소환장 ★★★

전치사 sub + poena의 탈격 / dūcō 미래 2인칭 단수 + tēcum

복원 고전 [ˈsʊb ˈpoe̯.naː]

교회 ['sub 'pɛː.na]

영미 법조 [səˈpiː.nə]

영장 끝의 「이것을 100파운드의 벌칙을 걸고(sub poena centum librarum) 소홀히 하지 말라」에서 두 낱말이 붙어 영어 명사 subpoena가 되었다(이 항목 원문).
문서를 가지고 출석하라는 소환장은 subpoena duces tecum이다. dūcēs는 dūcō의 미래 2인칭 단수, tēcum은 cum tē다 — 「너는 너와 함께 가져올 것이다」. duces tecum의 영미 발음 [ˌduːsiːz ˈtiːkəm]은 영어판의 관행 발음이다.

쉬운 예

Testis sub poenā venit.
증인이 벌칙을 걸고(벌칙 아래) 온다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Testis	1격 단수 남성	증인이
sub poenā	sub + 탈격 단수 여성	벌칙 아래
venit	veniō 3인칭 단수	온다

원문

> Edwardus etc. dīlēctō sibi Ricardō Spynk des Norwyco, salūtem. Quibusdam certīs dē causīs, tibi **praecipimus** firmiter injungentēs, quod **sīs** cōram cōnsiliō nostrō apud Westmonasterium, diē Mercuriī proximō post quindenam nātīvitātis Sānctī Jōhannis Baptistae proximō futūrum: ad respondendum super hiis quae tibi objicientur ex parte nostrā, et ad faciendum et recipiendum quod cūria nostra cōnsīderāverit in hāc parte. Et hoc **subpoena** centum lībrārum nūllātenus omittās.
>
> 판본 철자: Edwardus etc. dilecto sibi Ricardo Spynk des Norwyco, salutem. Quibusdam certis de causis, tibi præcipimus firmiter injungentes, quod sis coram consilio nostro apud Westmonasterium, die Mercurii proximo post quindenam nativitatis Sancti Johannis Baptistæ proximo futurum: ad respondendum super hiis quæ tibi objicientur ex parte nostra, et ad faciendum et recipiendum quod curia nostra consideraverit in hac parte. Et hoc subpœna centum librarum nullatenus omittas.
>
> Palgrave, Council 41 (Subpoena 영장, Holdsworth, HEL I 부록 XVII B) · W. S. Holdsworth, A History of English Law I, 3판 (1922) 부록 XVII B 「The Writ of Subpœna」, 661쪽. 출전 표시 「Palgrave Council 41」. 「Et hoc subpœna … omittas」는 Holdsworth의 이탤릭 강조. 「des Norwyco」는 판본 그대로. 연도 표시는 「anno regni nostri tricesimo septimo」(37년) 뿐이라 연대를 적지 않는다 A 판본 스캔
>
> 에드워드 (운운), 사랑하는 노리치의 리처드 스핑크에게 인사한다. 몇몇 일정한 이유로 그대에게 굳게 명하노니, 다가오는 세례자 성 요한 탄생 축일의 보름째 날 다음 수요일에 웨스트민스터에서 우리 평의회 앞에 나오라. 우리 쪽에서 그대에게 제기될 것에 답하고, 우리 법정이 이 건에 관하여 정하는 것을 행하고 받기 위해서다. 그리고 이것을 100파운드의 벌칙을 걸고 결코 소홀히 하지 말라.
>
> **dīlēctō sibi** 그(왕)에게 사랑받는 · 친애하는 **firmiter injungentēs** 굳게 명하면서(현재분사 — 12장) **quod sīs cōram cōnsiliō** 평의회 앞에 있으라는 것(접속법) **quindenam** 축일 뒤 보름째 날(중세 라틴어) **ad respondendum** 답하기 위해(ad + 동명사) **ex parte nostrā** 우리 쪽에서 **subpoena centum lībrārum** 100파운드의 벌칙 아래 **nūllātenus omittās** 결코 소홀히 하지 말라(부정 명령의 접속법)

꼴 하나

sub + 탈격 → 영어 한 낱말

어구가 붙어 명사 · 동사가 된다

1. sub는 머무는 자리면 탈격을 받는다(8장). poenā는 poena(형벌 · 벌금, 2장)의 탈격.
2. 영어는 두 낱말을 붙여 subpoena라는 명사를 만들고, 동사로도 쓴다(to subpoena a witness).
3. oe는 영미식으로 [iː]다. 「서피나」에 가깝게 읽는다.

Sub poenā mortis.사형의 벌칙을 걸고.

Sub dominō est.그는 주인 아래 있다.

한국이라면? = 증인 불출석 과태료 · 민사소송법 제311조 제1항

증인이 정당한 사유 없이 출석하지 않으면 법원은 소송비용을 부담하게 하고 「500만원 이하의 과태료」에 처한다. 영장 안에 액수를 박아 넣던 subpoena와 달리 한국은 법률이 상한을 정한다.

11 affīdāvit af·fi·dā·vit 그가 선서했다 → (영) 선서진술서 ★★

affīdō(1활용)의 직설법 완료 3인칭 단수

복원 고전 [af.fiːˈdaː.wɪt]

교회 [af.fiˈdaɪ.vit]

영미 법조 [ˌæf.əˈdeɪ.vɪt]

Wiktionary는 affīdō(「맹세하다」)의 완료 3인칭 단수로 싣는다. 진술서 끝에 적던 「그가 선서했다」가 문서 이름이 되었다는 설명은 2차 문헌에만 있고 이 책은 원문으로 확인하지 못했다(격언 대장 76행).

쉬운 예 Testis affīdāvit.
증인이 선서했다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Testis	1격 단수 남성	증인이
affīdāvit	affīdō 완료 3인칭 단수	선서했다

꼴 하나

-āvit

1활용 완료 3인칭 단수(10장)

1. 1활용 동사의 완료 어간은 -āv-이다. 3인칭 단수 어미 -it를 붙이면 -āvit.
2. vocāvit(그가 불렀다) · probāvit(그가 증명했다)와 같은 꼴이다.
3. 영어는 동사 한 꼴을 그대로 명사로 썼다. 복수는 affidavits.

Testis probāvit.증인이 증명했다.

Iūdex vocāvit.재판관이 불렀다.

한국이라면? ≠ 증언에 갈음하는 서면 · 민사소송법 제310조 제1항

법원은 상당하다고 인정하면 「출석 · 증언에 갈음하여 증언할 사항을 적은 서면」을 내게 할 수 있다. 선서를 전제로 하는 affidavit와 달리 이 서면은 선서 없이 낸다(조문에 선서 요건이 없다).

12 habeās corpus (그) 몸을 가지고 있으라 → 인신보호영장 ★★★

중성 habeō 접속법 현재 2인칭 단수 + 3변화 중성 corpus의 4격

복원 고전 [ˈha.be.aːs ˈkɔr.pʊs]

교회 [ˈaː.be.as ˈkɔr.pus]

영미 법조 [ˌheɪ.bi.əs ˈkɔːr.pəs]

국왕이 사람을 가둔 자에게 「그 사람의 몸을 법정에 데려오라(habeās corpus)」고 명한 영장이다. 영장은 「우리가 그대에게 명하노니(Praecipimus tibi quod) … 몸을 가지고 있으라」로 짜여 있어 habeās가 접속법이다(13장). 갇힌 사람을 심사에 붙이는 영장의 정식 이름은 habeas corpus ad subjiciendum이다. habeās의 IPA는 habeō(W)에서 규칙으로 만들었다.

쉬운 예 Habeās corpus!
그 몸을 가지고 있으라(데려오라)!

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Habeās	habeō 접속법 현재 2인칭 단수(명령)	가지고 있으라
corpus	4격 단수 중성	몸을

원문

Carolus Deī grātiā etc. Jōhannī Liloe mīlitī Guardiano prisonae nostrae de le Fleet salūtem. **Praecipimus** tibi quod corpus Walterī Earl mīlitis in prisonā nostrā sub custōdiā tuā dētentum, ut dīcitur, ūnā cum causā dētentiōnis suae, quōcunque nōmine praedictus Walterus cēnseātur in eādem, **habeās corpus** ad subjiciendum et recipiendum ea quae cūria nostra dē eō ad tunc et ibīdem ōrdināre contingant in hāc parte, et haec nūllātenus **omittās** perīculō incumbendō; et habeās ibi hoc breve.

판본 철자: Carolus Dei gratia etc. Johanni Lilœ militi Guardiano prisonæ nostræ de le Fleet salutem. Præcipimus tibi quod corpus Walteri Earl militis in prisona nostra sub custodia tua detentum, ut dicitur, una cum causa detentionis suæ, quocunque nomine prædictus Walterus censeatur in eadem, Habeas Corpus ad subjiciendum et recipiendum ea quæ curia nostra de eo ad tunc et ibidem ordinare contingant in hac parte, et hæc nullatenus omittas periculo incumbendo; et habeas ibi hoc breve.

Holdsworth, HEL I 부록 XVI A (Habeas corpus ad subjiciendum 옛 서식) · W. S. Holdsworth, A History of English Law I, 3판(1922) 부록 XVI「Habeas Corpus ad subjiciendum」A. Old Form, 660쪽. 날짜 줄「Teste Hyde apud Westmonasterium quarto die Nov. anno 8.」은 옮기지 않았다.「contingant」은 판본 그대로(문법대로라면 단수) A 판본 스캔

찰스, 하느님의 은총으로 (운운), 우리 플리트 감옥의 간수인 기사 존 릴로에게 인사한다. 그대에게 명하노니, 말하는 바로는 그대의 감시 아래 우리 감옥에 갇혀 있는 기사 월터 얼의 몸을, 그가 그 안에서 어떤 이름으로 불리든 그 구금의 사유와 함께 데려오라. 우리 법정이 그때 그곳에서 이 건에 관하여 그에게 정하게 될 것에 따르고 그것을 받게 하기 위해서다. 그리고 이를 결코 소홀히 하지 말라. 그 위험은 그대가 진다. 그리고 이 영장을 거기에 가져오라.

Praecipimus tibi quod 그대에게 명하노니 ~하라(뒤에 접속법)

dētentum 갇힌(완료분사 중성 — corpus에 일치) ut dīcitur 말하는 바로는

ūnā cum causā dētentiōnis 구금 사유와 함께 habeās corpus 몸을 가지고 있으라(접속법 — 13장)

ad subjiciendum et recipiendum 따르고 받기 위해(ad + 동명사)

perīculō incumbendō 위험이 덮칠 것으로(동형사 탈격) hoc breve 이 영장(breve, 중성 — 중세 라틴어)

꼴 하나

Praecipimus tibi quod … habeās

「명하노니 ~하라」— 명령 내용은 접속법

1. 직설법 2인칭 단수는 habēs(너는 가지고 있다), 접속법은 habeās(가지고 있으라)다. 2활용은 접속법에서 -eā-가 된다(13장).
2. 국왕의 명령「praecipimus tibi quod」뒤의 동사는 접속법이다. 영장 끝「habeās ibi hoc breve」도 같은 꼴이다.
3. corpus는 3변화 중성이라 1격 · 4격이 같다. 여기서는 habeās의 목적어(4격).

Habeās testem!증인을 데려오라!

Corpus habēs.너는 몸을 가지고 있다.

한국이라면? ≠ 인신보호법 · 체포 · 구속적부심사 · 인신보호법 제2조 · 제3조, 헌법 제12조 제6항

인신보호법은 시설에 위법하게 수용된 사람의 구제청구를 정하되,「형사절차에 따라 체포 · 구속된 자」는 대상에서 뺀다(제2조 제1항 단서). 형사 구금은 헌법 제12조 제6항의 적부심사가 맡는다. 영미 habeas corpus 하나가 하는 일을 한국은 두 제도로 나눴다.

---

13 certiōrārī cer·ti·ō·**rā**·rī 알려지다 · 통지받다 → (영) 사건이송명령 · 상고허가 ★★★

certiōrō(1활용)의 현재 부정사 수동

복원 고전 [kɛr.ti.oːˈraː.riː]

교회 [ʧer.ʦi.oˈra:.ri]

영미 법조 [ˌsɝː.ʃi.əˈrer.i]

certiōrō는「알리다」, 수동 부정사 certiōrārī는「알려지다」다. 영장은 국왕이「몇몇 이유로 우리는 그 기록에 관하여 알려지기를 원한다(certiorari volumus)」고 말한 뒤, 하급 법원에 기록을 올려 보내라고 명했다. 미국 연방대법원이 상고를 받아들이는

것을「certiorari를 허가한다」고 하는 까닭이다. 영미 칸은 영어판의 관행 발음이다 (Cambridge 미수록).

쉬운 예

Rēx certiōrārī vult.

왕은 알려지기를(통지받기를) 원한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Rēx	1격 단수 남성	왕은
certiōrārī	certiōrō 현재 부정사 수동	알려지기를
vult	volō 3인칭 단수	원한다

원문

Rēx etc. Quia quibusdam certīs dē causīs **certiōrārī** volumus super recordō et prōcessū cujusdam inquīsītiōnis captae cōram dīlēctīs et fidēlibus nostrīs W. et P. jūstitiīs nostrīs ad gaolam nostram dē N. assignātīs dēlīberandam, prō morte E. unde C. prō morte predictō rectatus fuit, ut dīcitur, quae quidem recordum et prōcessus cōram vōbīs certīs dē causīs venīre fēcimus, quae penes vōs resident, ut dīcitur; vōbīs **mandāmus** quod recordum et prōcessus praedicta cum omnibus eō tangentibus nōbīs sub sigillīs vestrīs distīnctē etc.

판본 철자: Rex etc. Quia quibusdam certis de causis Certiorari volumus super Recordo et Processu cujusdam inquisitionis captæ coram dilectis et fidelibus nostris W. et P. Justitiis nostris ad Gaolam nostram de N. assignatis deliberandam, pro morte E. unde C. pro morte predicto rectatus fuit, ut dicitur, quæ quidem Recordum et Processus coram vobis certis de causis venire fecimus, quæ penes vos resident, ut dicitur; vobis mandamus quod Recordum et Processus prædicta cum omnibus eo tangentibus nobis sub sigillis vestris distincte etc.

F.N.B. 245 F (Certiorari 옛 서식, Holdsworth, HEL I 부록 XIII A) · W. S. Holdsworth, A History of English Law I, 3판(1922) 부록 XIII「Certiorari」A. Old Forms의 둘째 서식, 659쪽. 출전 표시「F.N.B. 245 F」. 끝의「distincte etc.」는 판본이 줄인 그대로.「predicto」는 판본 철자 A 판본 스캔

왕이 (운운). 몇몇 일정한 이유로 우리는 어떤 사문(査問)의 기록과 절차에 관하여 알려지기를 원한다. 그 사문은 N.의 우리 감옥을 비우는(수감자를 재판하는) 일을 맡은 우리의 충실한 판사 W. 와 P. 앞에서 E.의 죽음에 관하여 받은 것으로, 그 일로 C.가 위 죽음에 대해 고발되었다고 한다. 그 기록과 절차는 일정한 이유로 우리가 그대들 앞에 오게 했고 지금 그대들에게 있다고 한다. 그대들에게 명하노니, 위 기록과 절차를 그에 관한 모든 것과 함께 그대들의 인장 아래 분명히 (운운).

quibusdam certīs dē causīs 몇몇 일정한 이유로(영장의 관용구)

certiōrārī volumus 우리는 알려지기를 원한다(수동 부정사 + volō)

super recordō et prōcessū 기록과 절차에 관하여

cōram dīlēctīs et fidēlibus nostrīs 우리의 사랑하고 충실한 ~ 앞에서

rectatus fuit 고발되었다(중세 라틴어) penes vōs 그대들의 손에

vōbīs mandāmus quod 그대들에게 명하노니

꼴 하나

-ārī

1활용 현재 부정사 수동(11장)

1. 능동 부정사 -āre(certiōrāre 알리다)의 끝 -e를 -ī로 바꾸면 수동 부정사다.
2. volumus(우리는 원한다) 같은 동사 뒤에 부정사가 온다.「알려지기를 원한다」.
3. 강세는 rā에 온다(cer-ti-ō-RĀ-rī). 영미 법조는 [ˌsɝː.ʃi.əˈrer.i]로 같은 자리에 둔다.

Probārī potest.그것은 증명될 수 있다.

Vocārī vult.그는 불리기를 원한다.

한국이라면? ≠ 심리불속행 · 상고심절차에 관한 특례법 제4조 제1항

미국 연방대법원은 certiorari를 허가할 사건을 고른다. 한국 대법원은 상고를 받은 뒤, 상고이유 주장이 법에 적힌 사유를 담지 않았다고 보면 「더 나아가 심리(審理)를 하지 아니하고 판결로 상고를 기각」한다. 고르는 방향이 반대다.

---

14 mēns rea 죄 있는 마음 → 범의(犯意) ★★★

여성 · 3변화 여성 mēns + 형용사 reus의 여성

복원 고전 ['mẽːs 'reːa]

교회 [ˈmɛns ˈrɛː.a]

영미 법조 [ˌmenzˈriː.ə]

reus(2장 피고인)를 형용사로 쓰면 「죄 있는」이다. 여성 명사 mēns에 맞춰 rea가 되었다. 코크의 「Actus non facit reum, nisi mens sit rea」(이 장 격언 출처)에서 떼어 낸 말이고, 생각의 뿌리는 거짓 맹세에 관한 아우구스티누스의 설교다(이 항목 원문). mēns의 고전 IPA [mẽːs]는 -ns 앞 비음화를 적은 것이다(1장 「이 소리에 대하여」).

쉬운 예

Mēns rea nōn est.

범의(죄 있는 마음)가 없다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Mēns	1격 단수 여성	마음이
rea	1격 단수 여성(형용사)	죄 있는
nōn	부정어	아니
est	sum 3인칭 단수	있다

원문

> Interest quemadmodum verbum prōcēdat ex animō. Ream linguam nōn facit, nisi **mēns rea**.
>
> 판본 철자: Interest quemadmodum verbum procedat ex animo. Ream linguam non facit, nisi mens rea.
>
> Augustinus, Sermo 180.2 · Migne, Patrologia Latina 38, 973단(Sermo 180 「De verbis apostoli Iacobi」 c. 2). 거짓 맹세(perjurium)를 다룬 대목 A 판본 스캔
>
> 말이 마음에서 어떻게 나오는지가 중요하다. 마음이 죄 있지 않으면 혀를 죄인으로 만들지 않는다.
>
> interest 중요하다 · 차이가 있다(비인칭)
>
> quemadmodum … prōcēdat 어떻게 나오는지(간접의문 접속법 — 14장) ex animō 마음에서
>
> ream linguam 혀를 죄 있는 것으로(4격 + 술어 형용사) nisi mēns rea 마음이 죄 있지 않으면(facit 생략)

꼴 하나

명사 + 형용사(성 일치)

reus · rea · reum

1. reus는 명사(피고인)로도 형용사(죄 있는)로도 쓴다. 형용사면 꾸미는 명사의 성을 따른다(3장).
2. mēns는 여성이라 rea, āctus는 남성이라 reus, 4격 linguam(여성)에는 ream.
3. 그래서 mens rea와 actus reus는 끝이 다르다. 둘을 같은 꼴로 쓰면 틀린다.

Lingua rea nōn est.혀는 죄 있지 않다.

Animus reus est.그 마음이 죄 있다.

한국이라면? ≠ 고의 · 형법 제13조

mens rea는 고의만이 아니라 무모함(recklessness) · 과실까지 아우르는 주관적 요건이고, 무엇이 필요한지는 범죄마다 다르다. 형법 제13조는 고의를 원칙으로 적고 단서에서 예외(과실범 처벌)를 연다 — 「nisi」로 예외를 두는 격언의 짜임과 닮았다.

15 āctus reus 죄 있는 행위 → 범죄 행위(객관적 요소) ★★★

남성 | 4변화 남성 āctus + 형용사 reus

복원 고전 [ˈaːk.tʊs ˈreː.ʊs]

교회 [ˈak.tus ˈrɛː.us]

영미 법조 [ˌæk.təs ˈreɪ.əs]

āctus(행위)는 agō(6장)에서 온 4변화 명사다. 영미 형법은 범죄를 행위(actus reus)와 범의(mens rea)로 나눈다. 두 말은 모두 코크의 격언에서 떼어 냈는데, 격언에서 reus는 āctus를 꾸미는 형용사가 아니라 「피고인(reum)」이었다. 후대가 짝을 맞춰 「죄 있는 행위」로 다시 짠 말이다.

쉬운 예

Āctus reus est, mēns rea nōn est.

범죄 행위는 있으나 범의는 없다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Āctus	1격 단수 남성(4변화)	행위가
reus	1격 단수 남성(형용사)	죄 있는
est	sum 3인칭 단수	있다
mēns rea	1격 단수 여성	범의가
nōn est	부정어 + sum	없다

원문

Āctus nōn facit **reum**, nisi mēns sit rea.

판본 철자: Actus non facit reum, nisi mens sit rea.

Coke, 3 Inst. 107 · Coke, The Third Part of the Institutes of the Laws of England(London 1644) 107쪽, 47장 「Of Larceny or Theft」의 「Felonious taking」 주석. 앞 문장은 「First it must be felonious, id est, cum animo furandi, as hath been said.」 A 판본 스캔

마음이 죄 있지 않으면 행위가 사람을 죄인으로 만들지 않는다.

āctus 행위가(4변화 1격) facit reum 피고인(죄인)을 만든다 nisi ~하지 않으면(예외)

sit ~이다(접속법 — 14장)

꼴 하나

4변화 -us

āctus · āctūs — 2변화 -us와 다르다

1. āctus는 4변화다. 2격 단수와 1격 복수가 āctūs(긴 ū)이고, 2변화처럼 āctī가 되지 않는다(8장).
2. 1격 단수만 보면 2변화 reus와 꼴이 같다. 사전의 2격(āctūs · reī)으로 가른다.
3. 그래서 āctus reus는 다른 변화의 두 낱말이 우연히 같은 끝으로 만난 짝이다.

Āctūs reī sunt.그것들은 피고인의 행위들이다.

Āctus nōn est.행위가 없다.

16 rēs ipsa loquitur 사실(사물)이 스스로 말한다 → 과실의 추정 ★★★

5변화 rēs + 강조대명사 ipsa + 탈형동사 loquor 3인칭 단수

복원 고전 [ˈreːs ˈɪp.sa ˈɬɔ.kʷɪ.tʊr]

교회 [ˈrɛs ˈip.sa ˈlɔː.kʷi.tur]

사고가 난 모양 자체가 과실을 말해 준다는 영미 불법행위법의 법리다. 어구는 키케로에 어순만 다르게 나온다(이 항목 원문). 법리의 출발로 꼽히는 1863년 사건에서는 판결 이유가 아니라 변론 도중 재판장 Pollock C.B.가 끼어든 말이었다(이 장 격언 출처). Cambridge 사전과 영어판 자료집에 발음이 없어 영미 칸은 비웠다.

쉬운 예 Factum ipsum loquitur.

사실 자체가 말한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Factum	1격 단수 중성	사실이
ipsum	1격 단수 중성(강조)	그 자체
loquitur	loquor 3인칭 단수(탈형)	말한다

원문

> **Rēs loquitur ipsa**, iūdicēs, quae semper valet plūrimum.
>
> 판본 철자: Res loquitur ipsa, iudices, quae semper valet plurimum.
>
> Cic. Mil. 53 · A. C. Clark 편 Pro T. Annio Milone(Oxford 1895) 47쪽 A 판본 스캔
>
> 재판관 여러분, 사실이 스스로 말합니다. 그것이 언제나 가장 힘이 셉니다.
>
> rēs 사실 · 일(5변화 1격) loquitur 말한다(탈형동사 — 11장) ipsa 그 자체가(rēs에 맞춘 여성)
>
> iūdicēs 재판관들이여(호격 복수) quae 그것은(관계대명사) plūrimum 가장 많이(최상급 부사 — 15장)

꼴 하나

ipse · ipsa · ipsum

「바로 그것 자체」— 꾸미는 명사에 성을 맞춘다

1. ipse는 강조대명사다(7장). rēs가 여성이라 ipsa, factum이면 ipsum.
2. loquitur는 탈형동사 loquor(11장)라 수동 꼴로 「말한다」(능동 뜻)다.
3. 키케로는 rēs loquitur ipsa, 영미 법리는 rēs ipsa loquitur. 라틴어는 어순이 바뀌어도 뜻이 같다.

Lēx ipsa loquitur.법률 자체가 말한다.

Testis ipse loquitur.증인 자신이 말한다.

---

17 ex turpī causā nōn orītur āctiō 부도덕한 원인에서 소권은 생기지 않는다 ★★

전치사구(ex + 탈격) + 탈형동사 orior 3인칭 단수

복원 고전 [ˈɛks ˈtor.piː ˈkaʊ̯.saː ˈnoːn ɔˈriː.tor ˈaː.k.tiˌoː]

교회 [ˈɛks ˈtur.pi ˈkaː.ʊ̯.sa ˈnɔn oˈriː.tur ˈak.t͡ʃi.o]

맨스필드 경의 1775년 판결이 이 생각을 공서(公序)의 원칙으로 말했다(이 장 격언 출처). 로마법에는 같은 문구가 없고, 「부도덕한 원인을 담은 합의는 지키지 않는다」는 문장이 있다(이 항목 원문). 11장의 불법원인급여(D. 12.5)와 이어진다. Wiktionary 「(law)」 어구 문서의 장음 표기를 따랐다. 영미 칸은 사전값을 찾지 못해 비웠다.

쉬운 예 Ex turpī causā āctiō nōn est.

부도덕한 원인에서는 소권이 없다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Ex turpī causā	ex + 탈격 단수 여성	부도덕한 원인에서
āctiō	1격 단수 여성	소권이
nōn est	부정어 + sum	없다

원문

> Pacta, quae **turpem causam** continent, nōn sunt observanda: velutī sī pacīscar nē fūrtī agam vel iniūriārum, sī fēceris: expedit enim timēre fūrtī vel iniūriārum poenam: sed post admissa haec pacīscī possumus.
>
> 판본 철자: Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda: veluti si paciscar ne furti agam vel iniuriarum, si feceris: expedit enim timere furti vel iniuriarum poenam: sed post admissa haec pacisci possumus.
>
> D. 2.14.27.4 (Paulus libro tertio ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』30쪽 A 판본 스캔
>
> 부도덕한 원인을 담은 합의는 지켜서는 안 된다. 예컨대 네가 절도나 인격 침해를 저지르더라도 내가 절도 소송이나 인격 침해 소송을 하지 않기로 합의하는 경우다. 절도나 인격 침해의 형벌을 두려워하게 하는 편이 이롭기 때문이다. 그러나 이런 일이 저질러진 뒤에는 합의할 수 있다.
>
> turpem causam 부도덕한 원인을(3변화 형용사 4격) observanda 지켜야 할(동형사 — 12장)
>
> pacīscar 내가 합의한다(탈형동사 접속법) nē fūrtī agam 절도로 소송하지 않기로(2격이 소송 이름)
>
> sī fēceris 네가 저지르면(미래완료) expedit 이롭다(비인칭)
>
> post admissa haec 이것들이 저질러진 뒤에(완료분사)

꼴 하나

orior · orītur

탈형동사「생기다 · 솟아나다」(11장)

1. orītur는 수동 꼴이지만 뜻은 능동「생긴다」다. 탈형동사의 표지다.
2. 사전형은 orior, orīrī, ortus sum이다. 탈형동사는 주요형이 셋이다(11장).
3. 맨스필드는 ex dolō malō nōn orītur āctiō(악의에서 소권은 생기지 않는다)라고도 말했다. 틀은 같고 원인 낱말만 바뀐다.

Ex pactō āctiō orītur.합의에서 소권이 생긴다.

Ex dolō āctiō nōn orītur.악의에서 소권은 생기지 않는다.

한국이라면? = 불법원인급여 · 민법 제746조

「불법의 원인으로 인하여 재산을 급여하거나 노무를 제공한 때에는 그 이익의 반환을 청구하지 못한다.」 단서는 불법원인이 수익자에게만 있으면 반환을 허용한다(11장). 조문은 kr_sources_ch11 · ch19.

---

18 nēmō iūdex in causā suā 누구도 자기 사건의 재판관이 될 수 없다 ★★★

대명사 + 3변화 + 전치사구(in + 탈격), sum 생략

복원 고전 [ˈneːmoː ˈjuːdɛks ˈɪn ˈkaʊ̯saː ˈsuaː]

교회 [ˈnɛːmo ˈjuːdeks ˈin ˈkaːʊ̯sa ˈsuːa]

동사가 없는 격언이다(est나 esse dēbet 같은 동사가 빠졌다). 이 다섯 낱말 꼴이 처음 나온 곳은 찾지 못했다. 가장 가까운 꼴은 1610년 Bonham 사건 보고서의「aliquis non debet esse iudex in propria causa」이고, 로마법에는『학설휘찬』과『칙법휘찬』에 같은 생각이 있다(이 항목 원문과 격언 출처). 영미 칸은 사전값을 찾지 못해 비웠다.

쉬운 예

Nēmō iūdex suae causae est.

누구도 자기 사건의 재판관이 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Nēmō	1격 단수	아무도
iūdex	1격 단수 남성	재판관
suae causae	2격 단수 여성	자기 사건의
est	sum 3인칭 단수	~이다

원문

> Iūliānus ait, sī alter ex lītigātōribus iūdicem sōlum hērēdem vel ex parte fēcerit, alius iūdex necessāriō sūmendus est, quia inīquum est aliquem **suae reī iūdicem** fierī.
>
> 판본 철자: Iulianus ait, si alter ex litigatoribus iudicem solum heredem vel ex parte fecerit, alius iudex necessario sumendus est, quia iniquum est aliquem suae rei iudicem fieri.
>
> D. 5.1.17 (Ulpianus libro vicensimo secundo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』74쪽.
>
> 인스크립티오「Idem」은 D. 5.1.14의 Ulpianus A 판본 스캔
>
> 율리아누스는 말한다. 소송 당사자 가운데 한 사람이 재판관을 단독 상속인으로, 또는 일부의 상속인으로 세웠다면 반드시 다른 재판관을 골라야 한다. 누군가가 자기 일의 재판관이 되는 것은 불공평하기 때문이다.
>
> ait 말한다 alter ex lītigātōribus 소송 당사자 가운데 한쪽이
>
> hērēdem … fēcerit 상속인으로 세웠다면(미래완료) ex parte 일부로(이 장 표제어)
>
> sūmendus est 골라야 한다(동형사 — 12장)
>
> suae reī iūdicem fierī 자기 일의 재판관이 되는 것(대격부정사 — 14장)

꼴 하나

suus · suae reī

재귀 소유형용사는 주어를 가리킨다(7장)

1. suae reī는「자기 일의」, 2격 단수 여성이다. rēs(5변화)가 여성이라 suae.
2. 「자기」가 누구인지는 그 절의 주어가 정한다. 여기서는 aliquem(누군가)이다.
3. 코크의 1620년판 보고서는 같은 자리를 sui rei로 찍었다. 문법대로라면 suae다(이 장 격언 출처).

Nēmō iūdex in rē suā est.누구도 자기 일에서 재판관이 아니다.

Iūdex suae causae nōn est.그는 자기 사건의 재판관이 아니다.

한국이라면? = 법관의 제척 · 민사소송법 제41조 제1호

법관 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이「사건의 당사자가 되거나」당사자와 공동권리자 · 공동의무자 등의 관계에 있으면 직무집행에서 제척된다. 로마 법률가가 재판관을 상속인으로 세운 경우를 따진 것과 같은 생각이다.

---

19 stāre dēcīsīs 결정된 것들에 서다 → 선례구속 ★★★

stō의 부정사 + dēcīdō 완료분사의 중성 3격 · 탈격 복수

복원 고전 [ˈstaːˌrɛ deːˈkiːˌsiːs]

교회 [ˈstaːˌre deˈʧiːˌşis]

영미 법조 [ˌstɑːr.i dɪˈsaɪˌsɪs]

stāre(12장 stō)는「~에 서다 · ~을 지키다」이고, dēcīsīs는 dēcīdō(잘라 결정하다)의 완료분사를 중성 복수 명사로 쓴「결정된 것들」이다. 흔히「stare decisis et non quieta movere(결정된 것을 지키고 잠잠한 것을 흔들지 말라)」로 늘여 인용하지만, 어느 꼴이든 처음 나온 곳은 찾지 못했다. 로마법 원칙이 아니라 영미 보통법의 원칙이다.

쉬운 예

> Iūdicēs dēcīsīs stant.
>
> 재판관들은 결정된 것들을 지킨다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdicēs	1격 복수 남성	재판관들이
dēcīsīs	3격 · 탈격 복수 중성(분사)	결정된 것들에
stant	stō 3인칭 복수	서 있다 · 지킨다

꼴 하나

분사 → 명사

dēcīsum「결정된 것」, 복수 dēcīsa

1. dēcīdō의 완료분사는 dēcīsus(-a, -um). 중성을 명사로 쓰면「결정된 것」이다(12장).
2. stāre는 탈격(또는 3격)을 받아「~을 지키다」가 된다. 그래서 dēcīsīs(-īs).
3. 12장 ratiō dēcīdendī(결정하는 이유)는 같은 동사의 동명사다. 짝으로 외운다.

Pactīs stāre dēbēmus.우리는 합의된 것들을 지켜야 한다.

Iūdex dēcīsīs stat.재판관은 결정된 것들을 지킨다.

한국이라면? ≠ 상급심 재판의 기속력 · 법원조직법 제8조

「상급법원 재판에서의 판단은 해당 사건에 관하여 하급심(下級審)을 기속(羈束)한다.」 한국 법률이 정한 기속력은「해당 사건」에 한정된다. 다른 사건의 선례가 법적으로 구속한다고 정한 조문은 없다.

---

20 ubi iūs, ibi remedium 권리가 있는 곳에 구제가 있다 ★★

관계부사 ubi … 부사 ibi + 3변화 · 2변화 중성, est 생략

복원 고전 [ˈʊ.biː ˈjuːs ˈɪ.biː rɛˈmɛ.diˌũː]

교회 [ˈuː.bi ˈjus ˈiː.bi reˈmɛː.diˌum]

ubi … ibi(~한 곳에 · 거기에)의 짝으로 짠 격언이다. 동사 est가 둘 다 생략되었다. 처음 나온 곳은 찾지 못했다. 1703년 Ashby v White의 Holt 수석재판관 의견과 이어 소개되지만, 그 쪽에 있는 것은 같은 취지의 영어 문장뿐이다(이 장 격언 출처). ubi는 Wiktionary가 끝 i의 장단을 둘 다 허용한다 — 표제어는 짧게 적고, IPA 칸은 표제어표 원표(Wiktionary 고전 줄 ['ʊ.biː] · ['ɪ.biː])대로 두었다.

쉬운 예

Ubi iūs est, ibi āctiō est.

권리가 있는 곳에 소권이 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Ubi	관계부사	~한 곳에
iūs	1격 단수 중성	권리가
est	sum 3인칭 단수	있다
ibi	부사	거기에
āctiō est	1격 단수 여성 + sum	소권이 있다

꼴 하나

ubi …, ibi …

「~한 곳, 거기에」— 짝 부사

1. ubi는「어디에 · ~한 곳에」, ibi는「거기에」다. 앞뒤가 짝을 이룬다.
2. 격언은 동사 est를 즐겨 생략한다.「Ubi iūs, ibi remedium」=「Ubi iūs est, ibi remedium est」.
3. D. 50.17.88「Nūlla intellegitur mora ibi fierī, ubi nūlla petītiō est」(11장)도 ibi … ubi 짝이다.

Ubi lēx, ibi poena.법률이 있는 곳에 형벌이 있다.

Ubi reus est, ibi iūdex est.피고인이 있는 곳에 재판관이 있다.

한국이라면? ≠ 재판청구권 · 헌법 제27조 제1항

「모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다.」 권리마다 구제 수단이 있어야 한다는 생각을 한국은 재판을 받을 권리라는 기본권으로 적었다.

21 dē novō 새로 · 처음부터 → (영) 처음부터 다시 하는 심사 ★★★

전치사 dē + novus의 중성 탈격

복원 고전 [ˈdeː ˈnɔ.woː]

교회 [ˈdɛː ˈnɔː.vo]

영미 법조 [ˌdeɪ ˈnoʊ.voʊ]

Wiktionary는 이 어구를「(Medieval Latin)」으로 싣는다. 미국 항소법원은 하급심 판단을 존중하지 않고 처음부터 다시 보는 심사 기준을 de novo review라 부른다. 이 장 명문장의 연방순회항소법원 판결은 특허심판원의 자명성 판단은 de novo로, 그 밑에 깔린 사실 인정은「상당한 증거(substantial evidence)」로 심사했다. 어느 기준을 쓰는지는 무엇을 누가 판단했느냐에 따라 다르다. 영미 칸은 영어판의 관행 발음이다.

쉬운 예 Iūdex causam dē novō cognōscit.

재판관이 사건을 처음부터 새로 심리한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Iūdex	1격 단수 남성	재판관이
causam	4격 단수 여성	사건을
dē novō	dē + 탈격 단수 중성	새로
cognōscit	cognōscō 3인칭 단수	심리한다

꼴 하나

dē + 형용사 중성 탈격

형용사가 부사구가 된다

1. novō는 novus(새로운)의 중성 탈격이다. dē와 함께「새로운 것으로부터 → 새로」.
2. 같은 뜻의 다른 어구로 dē integrō(온전한 것으로부터 → 처음부터)가 있다.
3. 미국 판결에서는 부사(review de novo)로도 형용사(de novo review)로도 쓴다.

Dē integrō agit.그는 처음부터 다시 소송을 한다.

Dē novō petit.그는 새로 청구한다.

22 obiter dictum obiter dictum, obiter dicta 지나가며 한 말 → 방론(傍論) ★★★

중성 부사 obiter + dīcō 완료분사 중성 dictum(2변화)

복원 고전 [ˈɔ.bɪ.tɛr ˈdɪk.tũː]

교회 [ˈɔː.bi.ter ˈdik.tum]

영미 법조 [ˌoʊ.bɪ.ɾɚ ˈdɪk.təm]

obiter는 ob(~에 맞닥뜨려) + iter(길)로「길 가다가 · 지나가며」다(Wiktionary). 판결 이유 가운데 결론에 꼭 필요하지 않아 선례로서 구속력이 없는 부분이다. 구속력 있는 부분 ratiō dēcīdendī(12장)와 짝이다. 복수는 obiter dicta. Wiktionary의 obiter 항목에 IPA 줄이 없어 고전 · 교회 IPA의 obiter 부분은 철자 규칙으로 만든 값이다 — 그래서 고 · 교 소리는 붙이지 않았다. 영미 칸은 영어판의 관행 발음이다.

쉬운 예

Hoc obiter dictum est.

이것은 지나가며 한 말이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Hoc	1격 단수 중성(지시)	이것은
obiter	부사	지나가며
dictum	1격 단수 중성(분사)	말해진 것
est	sum 3인칭 단수	~이다

꼴 하나

dictum · dicta

중성 단수와 복수(2장)

1. dictum은 dīcō(말하다, 6장)의 완료분사 중성을 명사로 쓴 「말해진 것」이다.
2. 2변화 중성 복수는 -a다. 그래서 「방론들」은 obiter dicta.
3. 영어 dictum(단수) · dicta(복수)가 이 라틴어 꼴을 그대로 지킨다.

Haec obiter dicta sunt.이것들은 지나가며 한 말들이다.

Dictum iūdicis est.그것은 재판관의 말이다.

사건 · 간수는 왜 의원을 내주지 않았나 — 1604년 셜리 사건

1604년 3월 15일, 잉글랜드 의회가 열리기 나흘 전이었다. 스테이닝 선거구에서 뽑힌 하원의원 토머스 셜리 경이 금세공인 길스 심슨의 소송으로 붙잡혀 플리트 감옥에 갇혔다. 빚 때문이었다.

하원은 의원은 체포되지 않는다는 특권을 내세워 셜리를 의회로 데려오라는 habeas corpus 영장을 받아 냈고, 다툼은 두 달을 끌었다. 5월 7일 자 영장에도 플리트 감옥 간수는 셜리를 데려오지 않았다.

> **간수는 영장에 무엇이라고 답했을까? 그가 진짜로 두려워한 것은 무엇이었을까?**

▼ 원문과 답 보기

Jācōbus Deī grātiā [etc.] guardiano prisonae nostrae de le Fleet salūtem. **Praecipimus** tibi quod **habeās** cōram nōbīs, in praesentī parliamento nostrō apud Westm., in diē Mārtis octāvō diē īnstantis mēnsis Maiī, circā hōram octāvam ante merīdiem ejusdem diēī, **corpus** Thōmae Shirley mīlitis, captī et in prisonā nostrā sub custōdiā tuā, ut dīcitur, dētentī, quōcunque nōmine aut cognōmine īdem Thōmās cēnseātur, ūnā cum causā captiōnis et dētentiōnis ejusdem Thōmae, **ad respondendum** super hiis quae sibi tunc ibīdem objicientur, et ad faciendum ulterius et recipiendum quod per nōs in parliamento nostrō praedictō cōnsīderātum et ōrdinātum fuerit. Et hoc nūllātenus **omittās**, sīcut nōbīs inde respondēre volueris. Et habeās ibi hoc breve.

판본 철자: Jacobus Dei gratia [etc.] guardiano prisonae nostrae de le Fleet salutem. Praecipimus tibi quod habeas coram nobis, in praesenti parliamento nostro apud Westm., in die Martis octavo die instantis mensis Maii, circa horam octavam ante meridiem ejusdem diei, corpus Thomae Shirley militis, capti et in prisona nostra sub custodia tua, ut dicitur, detenti, quocunque nomine aut cognomine idem Thomas censeatur, una cum causa captionis et detentionis ejusdem Thomae, ad respondendum super hiis quae sibi tunc ibidem objicientur, et ad faciendum ulterius et recipiendum quod per nos in parliamento nostro praedicto consideratum et ordinatum fuerit. Et hoc nullatenus omittas, sicut nobis inde respondere volueris. Et habeas ibi hoc breve.

Shirley's Case (1604) — habeas corpus 영장 · G. W. Prothero 편, Select Statutes and Other Constitutional Documents Illustrative of the Reigns of Elizabeth and James I, 4판(Oxford 1913) 322–323쪽. 편자의 출전 표시 「Commons' Journals, I. pp. 149–214」. 날짜 줄 「Teste meipso, apud Westm., septimo die Maii, anno regni nostri … secundo …」은 옮기지 않았다. [etc.]는 편자의 줄임 A 판본 스캔

제임스, 하느님의 은총으로 (운운), 우리 플리트 감옥 간수에게 인사한다. 그대에게 명하노니, 이달 5월 8일 화요일 오전 8시 무렵 웨스트민스터의 지금 열린 우리 의회에, 말하는 바로는 붙잡혀 그대의 감시 아래 우리 감옥에 갇혀 있는 기사 토머스 셜리의 몸을 데려오라. 그 토머스가 어떤 이름이나 성으로 불리든 그의 체포와 구금의 사유와 함께다. 그곳에서 그에게 제기될 것에 답하고, 우리가 위 의회에서 숙고하여 정하는 것을 더 행하고 받게 하기 위해서다. 우리에게 그 일에 관하여 답하려거든 이를 결코 소홀히 하지 말라. 그리고 이 영장을 거기에 가져오라.

Praecipimus tibi quod habeās 그대에게 명하노니 가지고 있으라(접속법 — 13장)

in praesentī parliamento 지금 열린 의회에 in diē Mārtis 화요일에(마르스의 날)

captī … dētentī 붙잡히고 갇힌(완료분사 2격 — Thōmae에 일치)

ūnā cum causā captiōnis et dētentiōnis 체포와 구금의 사유와 함께 ad respondendum 답하기 위해(ad + 동명사 — 12장)

sīcut nōbīs inde respondēre volueris 그 일로 우리에게 답하려거든

Respōnsum Jōhannis Trench armigerī, gardiani: Ego Jōhannēs Trench armiger, gardianus prisonae Dominī Rēgis de le Fleet, Dominō Rēgī in parliamento suō **certificō**, quod istud **breve adeō tardē** mihi advēnit quod corpus īnfrā nōminātī Thōmae Shirley ad diem, hōram et locum īnfrā content. habēre nōn potuī, prout interius mihi praecipitur.

판본 철자: Responsum Johannis Trench armigeri, gardiani: Ego Johannes Trench armiger, gardianus prisonae Domini Regis de le Fleet, Domino Regi in parliamento suo certifico, quod istud breve adeo tarde mihi advenit quod corpus infra nominati Thomae Shirley ad diem, horam et locum infra content. habere non potui, prout interius mihi praecipitur.

Shirley's Case (1604) — 플리트 감옥 간수의 회신 · Prothero 4판(Oxford 1913) 323쪽. 「content.」은 판본의 줄임(contentum) A 판본 스캔

간수 존 트렌치 향사의 회신. 나 존 트렌치 향사, 국왕 폐하의 플리트 감옥 간수는 의회에 계신 국왕 폐하께 증명합니다. 이 영장이 너무 늦게 내게 왔으므로, 안쪽에 이름이 적힌 토머스 셜리의 몸을 안쪽에 적힌 날과 시각과 장소에 데려갈 수 없었습니다. 안쪽에서 내게 명하신 대로는.

Respōnsum 회신 · 반환서(영장에 대한 답) armiger 향사(기사 아래의 신분) certificō 나는 증명한다(중세 라틴어)

adeō tardē … quod 너무 늦게 ~해서 ~했다(결과 — 영국 라틴어는 ut 대신 quod)

īnfrā nōminātī 안쪽(본문)에 이름이 적힌 habēre nōn potuī 가지고 있을(데려갈) 수 없었다

법률가의 답

간수 존 트렌치는 「영장이 너무 늦게 와서 정한 날 · 시각 · 장소에 몸을 데려갈 수 없었다」고 답했다. 편자 프로서로는 진짜 걸림돌을 따로 적는다. 빚 때문에 갇힌 사람을 풀어 주면 채권자가 청구권을 잃고, 간수는 놓아준 책임으로 소송을 당했다. 간수는 런던탑에 갇힌 뒤에야 굴복했고 셜리는 5월 15일 풀려났다.

문법 짚기

- habeās는 habeō의 접속법 현재 2인칭 단수다. 「praecipimus tibi quod」(명하노니) 뒤의 동사가 접속법이 되는 13장의 틀이고, 영장 이름 habeas corpus가 이 낱말이다.
- corpus Thōmae … captī et … dētentī — 분사 captī · dētentī는 corpus가 아니라 2격 Thōmae에 맞췄다. 갇힌 것은 몸이 아니라 토머스이기 때문이다.
- ad respondendum · ad faciendum · ad recipiendum은 ad + 동명사로 목적을 말한다(12장). 「답하러 · 행하러 · 받으러」.
- 간수의 회신 adeō tardē … quod … nōn potuī는 결과를 말한다. 고전 라틴어라면 ut … nōn potuerim(14장)이고, 영국 법률 라틴어는 quod + 직설법을 썼다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · 「로마법 격언」인가, 영국 판결의 말인가

Actus non facit reum nisi mens sit rea. 영미 보통법

이 꼴이 처음 확인되는 곳은 코크의 『잉글랜드 법학제요 제3부』(1644)다. 대역죄 장(6쪽, 여백 「Regula」) · 살인 장(54쪽) · 절도 장(107쪽)에 세 번 나온다.

뿌리는 거짓 맹세를 다룬 아우구스티누스의 설교다(이 장 mēns rea 원문). 로마법 원전이 아니다. nisi 이하를 빼고 인용하면 뜻이 뒤집힌다.

> Et āctus nōn facit reum, nisi mēns sit rea.Coke, 3 Inst. 6 · Coke, The Third Part of the Institutes(London 1644) 6쪽, 1장 「High Treason」의 「Fait compasser ou imaginer」 주석. 여백 「Regula.」. 앞 문장은 「an Act done per infortunium, without compassing, intent, or imagination, is not within this Act」 A 판본 스캔
>
> 그리고 마음이 죄 있지 않으면 행위가 사람을 죄인으로 만들지 않는다.

Res ipsa loquitur. 고대

어구는 키케로의 「Res loquitur ipsa, iudices」(Pro Milone 53)에 어순만 다르게 있다(이 장 rēs ipsa loquitur 원문). 그러나 과실을 추정하는 법리는 영국 판결에서 나왔다.

출발로 꼽히는 Byrne v Boadle(1863)에서 이 말은 판결 이유가 아니다. 가게 창문에서 떨어진 밀가루 통에 맞은 행인의 사건에서, 피고 대리인의 변론 도중 Pollock 수석재판관이 끼어든 말이다.

> [Pollock, C. B. There are certain cases of which it may be said res ipsa loquitur, and this seems one of them. In some cases the Courts have held that the mere fact of the accident having occurred is evidence of negligence, as, for instance, in the case of railway collisions.]Byrne v Boadle (Exch. 1863) 2 H. & C. 722, 725 · The English Reports 159권 299–300쪽(원보고서 쪽 [725]가 본문에 찍혀 있다). 피고 대리인 Charles Russell의 변론 중 대괄호로 들어간 재판장의 말 A 판본 스캔
>
> [Pollock 수석재판관: 「사실이 스스로 말한다」고 할 만한 사건들이 있고, 이 사건도 그 하나로 보입니다. 어떤 사건들에서 법원은 사고가 났다는 사실만으로 과실의 증거가 된다고 보았습니다. 이를테면 철도 충돌 사건입니다.]

Ex turpi causa non oritur actio. 영미 보통법

맨스필드 경은 Holman v Johnson(1775)에서 공서의 원칙을 「ex dolo malo non oritur actio」로 말하고, 소권이 ex turpi causa에서 생기면 법원은 원고를 돕지 않는다고 했다. 여섯 낱말 격언 꼴 그대로는 아니다.

로마법 쪽 뿌리는 「부도덕한 원인을 담은 합의는 지키지 않는다」(D. 2.14.27.4 — 이 장 원문)와 불법원인급여(D. 12.5 — 11장)다.

> The principle of public policy is this; ex dolo malo non oritur actio. No court will lend its aid to a man who founds his cause of action upon an immoral or an illegal act. If, from the plaintiff's own stating or otherwise, the cause of action appears to arise ex turpi causâ, or the transgression of a positive law of this country, there the court says he has no right to be assisted.Holman v Johnson (K.B. 1775) 1 Cowp. 341, 343 · Cowper, Reports of Cases adjudged in the Court of King's Bench 1774–1778(1783) 343쪽(사건 첫 쪽 341). Lord Mansfield 부분. 긴 s(ſ)는 s로 옮겼다. 1783년판은 한 권본이라 「1」은 판본에 없는 권 번호다 A 판본 스캔
>
> 공서의 원칙은 이렇다. 악의에서 소권은 생기지 않는다. 어떤 법원도 부도덕하거나 위법한 행위에 소송 원인을 둔 사람을 돕지 않는다. 원고 자신의 진술로든 다른 길로든 소송 원인이 부도덕한 원인에서, 또는 이 나라 실정법 위반에서 생긴 것으로 드러나면, 법원은 그가 도움을 받을 권리가 없다고 말한다.

Nemo iudex in causa sua. 영미 보통법

이 꼴의 초출은 찾지 못했다. 가장 가까운 꼴은 Dr Bonham's Case(1610)의 코크 보고서다. 본문은 법률 프랑스어이고 이 대목만 라틴어다. 1620년판의 sui rei를 그대로 둔다 — 문법에 맞는 꼴은 suae다(1777년 영어판, 20장 [sic]).

뿌리는 D. 5.1.17(이 장 원문)과『칙법휘찬』3권 5장이다. 그 장 제목이「Ne quis in sua causa iudicet vel sibi ius dicat」다.

> ... quia aliquis nōn dēbet esse iūdex in propriā causā; imō inīquum est aliquem suī reī esse iūdicem: ...Dr Bonham's Case (C.P. 1610) 8 Co. Rep. 107a, 118a · Coke, La huictme part des reports(London 1620) fol. 118 앞면(사건 첫 쪽 fol. 107). 앞은 법률 프랑스어「... & parties dauer le moitie del forfeiture,」, 뒤는「& un ne poet estre iudge & attorney pur ascun des parties」. sui rei는 판본 그대로(1777년 영어판 Vol. IV 같은 쪽은 suae rei) A 판본 스캔
>
> ... 누구도 자기 사건의 재판관이어서는 안 되고, 오히려 누군가가 자기 일의 재판관이 되는 것은 불공평하기 때문이다 ...

> Generālī lēge dēcernimus nēminem sibi esse iūdicem vel iūs sibi dīcere dēbēre. In rē enim propriā inīquum admodum est alicui licentiam tribuere sententiae.C. 3.5.1 (a. 376) · Krüger, Corpus Iuris Civilis II『칙법휘찬』125쪽. 표제「Ne quis in sua causa iudicet vel sibi ius dicat」. 발령 황제 Valens · Gratianus · Valentinianus,「Lecta k. Dec.」, 연도 376은 편자의 환산 A 판본 스캔
>
> 일반 법률로 정하노니, 누구도 자기 자신의 재판관이 되거나 스스로 법을 선언해서는 안 된다. 자기 일에서 누군가에게 판결의 재량을 주는 것은 몹시 불공평하기 때문이다.

Stare decisis (et non quieta movere). 영미 보통법

처음 나온 곳을 찾지 못했다. 전승(문구 출처 미확인)이다.「로마법 원칙」으로 소개되는 일이 있지만 선례가 뒤 사건을 구속한다는 생각은 영미 보통법의 것이다. 낱말은 12장의 stō와 dēcīdō다.

Ubi ius, ibi remedium. 영미 보통법

전승(문구 출처 미확인)이다. Ashby v White(1703)의 Holt 수석재판관 의견과 이어 소개되지만, 그 쪽(2 Ld. Raym. 938, 953)에 있는 것은 같은 취지의 영어 문장이다.

「구제 없는 권리를 상상하는 것은 헛된 일이다. 권리의 결여와 구제의 결여는 서로 맞물린다.」(Raymond『Reports』2권, 1775년판 953쪽). 그 권에「ibi remedium」은 없다(조사 B1).

한국이라면? · 한국 판결 속 라틴어

국가법령정보센터 판례 본문을 korean-law MCP로 검색한 결과다(조사 B2 과제 3, 흥미소재 §7-1). 공개 판결만 담긴 데이터베이스라「드물다」는 말은 이 검색 범위 안에서만 성립한다.

	라틴어	한국 판결	쓰인 모습
=	res judicata(기판력)	대법원 2019. 6. 20. 선고 2018도20698 전원합의체 판결 — 반대의견에 대한 대법관 김재형의 보충의견	「기판력(旣判力, res judicata)은 이미 판결한 사안에 대해서는 누구도 더 이상 심리를 해서는 안 된다는 원칙에서 유래한다.」 한국어 법률어 뒤 괄호 병기. 판결 전체에서 라틴어는 이 한 곳이다.
=	in dubio pro reo	대전지방법원 2010. 12. 9. 선고 2010고단3073 판결	「'의심스러운 경우에는 피고인에게 유리하게(in dubio pro reo)'라는 형사법의 금언에도 반하는 해석이다.」 번역을 앞에 두고 원어를 괄호에 넣었다.

≠	prima facie(일응의)	대법원 2018. 3. 15. 선고 2017다240496 판결	몬트리올 협약 제11조를 풀어 쓰며「반증이 없는 한 … 증거(prima facie evidence)」라고 병기했다. 법원 자신의 라틴어가 아니라 조약 영문의 병기다.
+	pacta sunt servanda · rebus sic stantibus · ne bis in idem · nemo judex	검색 결과 0건	어구를 그대로 넣은 판례 본문 검색(2026-10-21, nemo judex · nemo iudex 두 철자)에서 찾지 못했다. 같은 방법으로 res judicata · in dubio pro reo를 넣으면 위 두 판결이 나온다. 이 데이터베이스의 검색으로 찾지 못했다는 뜻이지, 한국 법원이 쓴 적이 없다는 뜻은 아니다. 미국 판결이 de novo · certiorari · amicus curiae를 그대로 쓰는 것(이 장 명문장)과 대조된다.

korean-law MCP 판례 id 209151(2018도20698) · 158732(2010고단3073) · 194236(2017다240496, 2026-10-21 전문 재조회).「한국이라면?」칸의 조문은 data/kr_sources_ch19.yaml(현행본 2026-10-21 조회).

가짜 친구 · 라틴어처럼 보이는 법률 프랑스어

voir dire — ~~라틴어가~~ 아니라 법률 프랑스어「진실을 말하다」— 배심원 예비심문

Wiktionary(영어판)의 어원은 앵글로노르만어「진실을 말하다」, 고대 프랑스어 voir(참된 · 진실) + dire(말하다)다. voir는「보다」가 아니다. 두 낱말의 뿌리는 라틴어 vērum · dīcere이지만 어구는 라틴어가 아니다. 격언 대장도「라틴어 아님」으로 적었다(78행).

en banc — ~~라틴어가~~ 아니라 프랑스어「벤치(재판석) 위에서」— 전원재판부

미국 연방항소법원이 현직 정규 재직 판사 전원으로 꾸린 재판부(28 U.S.C. § 46(c) — 불참이나 원로 판사 참여 같은 예외가 있다)에서 다시 심리하는 것을 en banc라 한다(Wiktionary「Borrowed from French en banc」). 연방순회항소법원의 2026. 8. 11. Range of Motion 명령에는 이 말이 21번 나온다(법원 게시 PDF 28쪽 전체, 대소문자 무시 · 줄바꿈 무시 자체 집계). 이 명령도 각주에「Circuit Judge Newman did not participate.」라고 적는다.

oyez — ~~라틴어가~~ 아니라 고대 프랑스어「들으라」— 개정 선언

고대 프랑스어 oir(듣다)의 복수 명령형이고, 뿌리는 라틴어 audīre다(Wiktionary). Wiktionary 용법 설명은 미국 연방대법원이 지금도 개정 때 이 말을 쓴다고 적는다. 영어「O yes」로 잘못 알아들은 민간 어원도 같은 항목에 있다.

요령 영국 법원의 말은 오래 법률 프랑스어였다. 코크의 1620년판 판결 보고서도 본문은 법률 프랑스어이고 격언만 라틴어다(이 장 격언 출처 — Bonham 사건). 어미가 단서는 된다. oyez의 -ez는 프랑스어 동사 꼴이다. 그러나 라틴어에도 vir(남자) · ēn(보라!)이 있으니, 어느 말인지는 사전의 어원 항목으로 가린다.

명문장 · 미국 판결 속 라틴어 — 연방순회항소법원, 2026

> "We review the Board's obviousness determination de novo and its underlying factual determinations for substantial evidence." The Nielsen Company (US), LLC v. TVision Insights, Inc., No. 25-1371 (Fed. Cir. Aug. 14, 2026), slip op. 10 · 연방순회항소법원 판결 PDF(법원 게시본) 10쪽 . 법원이 Rai Strategic Holdings, Inc. v. Philip Morris Prods. S.A., 92 F.4th 1085, 1092 (Fed. Cir. 2024)을 인용한 문장 A 판본 스캔
>
> 「우리는 심판원의 자명성 판단은 처음부터 다시(de novo) 심사하고, 그 밑에 깔린 사실 인정은 상당한 증거가 있는지로 심사한다.」
>
> 법률 판단은 de novo, 사실 인정은 존중 — 미국 항소심의 심사 기준이 한 문장에 들어 있다.

> We review a district court's Rule 12(b)(6) dismissal under the law of the regional circuit—here the Fifth Circuit—which reviews such dismissals de novo.VDPP, LLC v. Volkswagen Group of America, Inc., No. 24-2226 (Fed. Cir. Aug. 19, 2026), slip op. 3 · 연방순회항소법원 판결 PDF(법원 게시본) 3쪽 A 판본 스캔
> 우리는 지방법원의 연방민사소송규칙 12(b)(6)에 따른 각하를 지역 항소법원의 법, 여기서는 제5항소법원의 법에 따라 심사하는데, 그 법원은 그런 각하를 처음부터 다시(de novo) 심사한다.

> ... the recognized principle that the court conducting the action cannot predetermine the res judicata effect of the judgment; this can be tested only in a subsequent action ...AML IP, LLC v. Bath & Body Works Direct, Inc., No. 25-1280 (Fed. Cir. Aug. 28, 2026), slip op. 11 · 연방순회항소법원 판결 PDF(법원 게시본) 11쪽 . 법원이 연방민사소송규칙 23조의 1966년 개정 자문위원회 주석을 인용한 부분 A 판본 스캔
> ... 소송을 진행하는 법원은 그 판결의 기판력(res judicata) 효과를 미리 정할 수 없고, 그것은 뒤의 소송에서만 따져 볼 수 있다는 확립된 원칙 ...
> 미국 판결은 res judicata를 영어 낱말처럼 쓴다. 한국 판결은「기판력(res judicata)」처럼 괄호에 넣는다(이 장「한국이라면?」).

확인 문제 5

1.「habeās corpus」의 corpus는 무슨 격인가?

- 1격
- 2격
- **4격**
- 탈격

habeās(가지고 있으라)의 목적어다. corpus는 3변화 중성이라 1격과 4격의 꼴이 같아서, 동사와의 관계로 4격을 가린다.

2.「dē factō」·「dē iūre」의 factō · iūre는 무슨 격인가?

- **탈격**
- 4격
- 2격
- 3격

dē는 탈격을 받는다. factō는 factum, iūre는 iūs의 탈격 단수다.

3. 이 장「격언 출처」에서 본 대로,「Actus non facit reum nisi mens sit rea」가 이 꼴로 처음 확인되는 문헌은?

- 『학설휘찬』
- 아우구스티누스의 설교
- **코크『잉글랜드 법학제요 제3부』(1644)**
- 미국 연방대법원 판결

코크의 책에 세 번 나온다. 아우구스티누스의 설교는「Ream linguam non facit, nisi mens rea」로 생각의 뿌리이고, 로마법 원전에는 이 문구가 없다.

4. Byrne v Boadle(1863)에서 「res ipsa loquitur」는 어떤 말이었나?

판결 이유의 결론

변론 도중 재판장 Pollock이 끼어든 말

원고 대리인의 서면

배심 평결문

보고서는 피고 대리인의 변론 중 대괄호로 재판장의 말을 넣었다. 법리의 출발로 꼽히지만 판결 이유의 문장이 아니다.

5. 「voir dire」는 어느 말인가?

고전 라틴어

교회 라틴어

법률 프랑스어

중세 영국 라틴어

앵글로노르만 법률 프랑스어로 「진실을 말하다」다. 뿌리는 라틴어 vērum · dīcere이지만 어구는 라틴어가 아니다.

2부 읽기 · 제20장

모토·약어·인용 관행 — 각주는 아직 라틴어로 말한다

Exemplī grātiā · id est · ibīdem

법률 문서의 각주에는 지금도 라틴어가 산다. e.g. · i.e. · Id. · supra · [sic]는 모두 라틴어 문장 조각을 줄인 것이다. 이 장은 그런 약어와 각주 낱말 열아홉을 풀어 쓰고, 풀어 쓴 꼴이 로마 법률가의 문장에 실제로 나오면 그 문장을 함께 읽는다. 끝에서는 이 책이 인용한 『학설휘찬』의 편자 몸젠이 「틀려 보이는 글자를 고칠 것인가」에 어떻게 답했는지 머리말을 읽는다. 마지막으로 키케로의 문장이 미국 한 주의 표어가 된 예를 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. In factum āctiō dīcitur, quālis est exemplī grātiā āctiō, quae datur patrōnō adversus lībertum, ā quō contrā ēdictum praetōris in iūs vocātus est. D. 44.7.25.1
   사실소권이라 불리는 것은, 예를 들면 해방노예가 법무관 고시를 어기고 보호자를 법정에 소환했을 때 그 보호자에게 주어지는 소권 같은 것이다.
2. Ibīdem nōn male Pompōnius iungit eius, quī ad exhibendum ēgit, utrōque tempore interfuisse oportēre rem eī restituī. D. 10.4.7.7(문장 앞부분)
   같은 곳에서 폼포니우스는 적절하게 덧붙인다. 제시 소송을 낸 사람에게는 두 시점 모두에 물건이 반환되는 데 이익이 있어야 한다.
3. Quam ob rem ā trāditā lēctiōne rārissimē recessī. 몸젠, 『학설휘찬』 머리말(문장 앞부분)
   그래서 나는 전해 온 읽기에서 아주 드물게만 벗어났다.

▼ 처음 보는 문법 용어 37

변화 명사·형용사의 어미가 격과 수에 따라 바뀌는 방식(dēclīnātiō). 다섯 갈래가 있고, 사전의 2격 어미(-ae · -ī · -is · -ūs · -eī)로 어느 변화인지 안다

1격	주격. 주어(「~이/가」)와 sum 뒤의 술어 자리
2격	속격. 「~의」. 꾸미는 명사 뒤에 오는 일이 많다. 사전은 1격 다음에 2격을 싣는다(causa, causae)
3격	여격. 「~에게」. 받는 사람
4격	대격. 「~을/를」. 목적어. 전치사와 함께 방향도 나타낸다(8장)
탈격	5격. 「~로써 · ~에서 · ~ 때문에」. 한국어 조사 여럿을 한 격이 맡는다
중성	남성·여성 어느 쪽도 아닌 성. 1격과 4격이 언제나 같고, 복수 1격·4격은 -a
강세	낱말에서 힘을 주는 음절. 끝에서 둘째 음절이 무거우면(장모음·이중모음·자음으로 닫힘) 거기, 아니면 셋째에 온다
어간	격 어미를 붙이는 낱말의 몸통. 3변화는 사전의 2격에서 -is를 떼어 찾는다(lēx, lēgis → lēg-) (5장)
음절	모음 하나를 중심으로 끊어 읽는 소리 덩어리. 이중모음(ae·au·oe)은 한 음절이고, qu·자음 i는 자음으로 센다 (1장)
사전형	사전 표제에 싣는 꼴. 명사는 1격·2격(iūs, iūris), 형용사는 세 성(summus, summa, summum), 동사는 주요형 넷 (1장)
미래 명령법	-tō·-minō로 끝나는 명령(ītō 가라, capitō 붙잡아라). 옛 법률 조문이 「~하라」를 이 꼴로 쓴다 (13장)
활용	동사의 어미가 사람·수·시제에 따라 바뀌는 방식(coniugātiō). 넷이 있고, 사전 둘째 꼴의 끝(-āre · -ēre · -ere · -īre)으로 가른다 (4장)
부정사	「~하다」에 해당하는 꼴(vocāre, habēre). 사전의 둘째 꼴이고, 여기서 -re를 떼면 현재 어간이 남는다 (4장)
3활용	부정사가 짧은 -ere로 끝나는 동사(agō, agere). 현재에서 어간 뒤에 -i-가 끼고 3인칭 복수는 -unt (6장)
관계대명사	앞 명사를 받아 뒤에 문장을 하나 더 잇는 말(quī, quae, quod). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 이어지는 문장 안의 역할로 정한다 (7장)
선행사	관계대명사가 받는 앞 명사. servus quem reus emit의 servus. 없으면 quī가 「~하는 사람」이 된다 (7장)
지시대명사	「그 · 이 · 저 · 같은」처럼 가리키는 대명사(is · hic · ille · īdem). 명사 앞에서는 형용사처럼 꾸민다 (7장)
대명사형 변화	2격 단수 -īus · 3격 단수 -ī가 세 성 공통인 변화(illīus · illī, nūllīus · nūllī). 나머지 격은 대개 1·2변화 어미다 (7장)
전치사	명사 앞에 와서 그 명사의 격을 정하는 말(ad · in · dē · ex). 4격을 받는 것, 탈격을 받는 것, 뜻에 따라 둘 다 받는 것(in rem 물건을 겨눈 · in rē 물건에서)이 있다 (8장)
4변화	사전의 2격이 -ūs인 명사(manus, manūs · ūsus, ūsūs). 대개 동사에서 나온 남성 명사이고, 탈격 단수가 -ū다 (8장)
미완료	과거에 이어지던 일 · 되풀이되던 일을 말하는 시제(vocābam 「부르고 있었다」). 현재 어간 + -ba- + 인칭 어미 -m · -s · -t … 한 번 끝난 일은 완료(10장) (9장)
완료	끝난 일을 말하는 시제(impulit 「밀쳤다」). 사전의 셋째 꼴에서 -ī를 뗀 완료 어간에 -ī · -istī · -it · -imus · -istis · -ērunt를 붙인다 (10장)
미래완료	앞으로의 어느 때보다 먼저 끝날 일. 완료 어간 + -erō · -eris · -erit … 3인칭 복수 -erint. 법률 조건문 「sī … ceciderit(떨어졌다면)」의 꼴 (10장)
탈형동사	꼴은 수동인데 뜻은 능동인 동사(fateor 자백하다, loquor 말하다). 사전형은 셋(fateor, fatērī, fassus sum) (11장)
완료분사	넷째 주요형에서 온 「~된」 꼴(iūdicātus). sum과 함께 완료 수동을 만들고, 주어의 성 · 수에 맞춘다 (11장)
현재분사	현재 어간 + -ns, 2격 -ntis(tribuēns, tribuentis). 「~하는」. 능동이고 한 어미 3변화 형용사처럼 변한다 (12장)

절대 탈격 명사와 분사(또는 형용사)를 둘 다 탈격으로 두어 문장에 상황을 덧붙이는 짜임(rēbus sīc stantibus 사정이 이대로인 채).「~하여 · ~한 뒤 · ~하면」(12장)

동형사 -ndus · -nda · -ndum으로 끝나는 동사의 형용사 꼴.「~되어야 할」. 꾸미는 명사에 일치하고, sum과 함께「~되어야 한다」(rēs iūdicanda) (12장)

대격부정사 「~라고 말하다 · 생각하다 · 알다」의 내용을 4격 주어 + 부정사로 쓰는 짜임(Prōculus in tōnsōre esse culpam 프로쿨루스는 이발사에게 과실이 있다고). 한국어로는 4격에「이/가」, 부정사에「~라고」를 붙인다 (14장)

인스크립티오 『학설휘찬』 단편 머리에 붙은 출처 표시(īnscrīptiō).「법률가 + librō + 서수 + 책 이름」꼴로, 그 문장을 어느 법률가의 어느 책 몇 권에서 뽑았는지 알려 준다 (16장)

최상급 「가장 ~한 · 아주 ~한」. 어간 + -issimus, -a, -um. -er 형용사는 -rimus(līberrimus) (15장)

기수 「하나 · 둘 · 셋」처럼 수를 세는 말. ūnus · duo · trēs만 격이 바뀌고 4~100은 꼴이 그대로다(duodecim) (15장)

서수 「첫째 · 둘째」처럼 차례를 말하는 수사(prīmus, secundus, tertius). 1·2변화 형용사처럼 변한다 (15장)

접속법 「~하라 · ~하기를 · ~할지도」처럼 말하는 사람의 뜻을 싣는 동사 꼴(coniūnctīvus). 현재는 1활용 -e-(vocet), 2 · 3 · 4활용 -a-(habeat · agat · audiat), sum은 sit (13장)

비인칭 동사 주어 없이 3인칭 단수로만 쓰는 동사(oportet ~해야 한다). 해야 할 일은 부정사로, 하는 사람은 4격으로 쓴다 (13장)

비판장치 판본 쪽 아래에 붙는 각주(apparātus crīticus). 편자가 본문에 고른 읽기 말고 사본들이 달리 쓴 글자를 사본 기호와 함께 적는다. 몸젠 판의 F(피렌체 사본) · (sic) · cf. 등 (20장)

약어를 풀면 문법이 보인다

약어는 라틴어 문장 조각을 줄인 것이다. 풀어 쓰면 격과 꼴이 그대로 드러난다.

- exemplī grātiā는 2격 + 탈격, id est는 대명사 + sum, opere citātō는 명사 탈격 + 분사 탈격이다. 1~19장에서 배운 꼴이 각주 속에 줄어 있다.
- 명령법이 많다. cōnfer(견주어 보라) · vidē(보라) · notā(주의하라)는 각주가 독자 한 사람에게 하는 말이다(13장).
- 자리를 가리키는 말 — ibīdem 같은 곳, suprā 위, īnfrā 아래, passim 여기저기. 로마 법률가도 같은 낱말로 책 안의 앞뒤를 가리켰다(이 장 원문).
- e.g.는 예를「여는」말이라 목록이 다 아니고, i.e.는 앞말을「다시 말하는」말이라 뒤의 것이 전부다.
- 미국 법률 인용(LII)에서 책 · 논문은 바로 앞 문헌이면 Id., 그보다 앞이면 저자명 뒤에 supra를 쓴다. 판례 · 법령은 supra 없이 따로 정한 짧은 인용을 쓴다. 한국 법원 관행은「한국이라면?」표에서 견준다.

표로 보기

약어	풀어 쓴 꼴	문법	뜻
e.g.	exemplī grātiā	2격 + 탈격	예를 들면
i.e.	id est	대명사 + sum	곧
et al.	et aliī (aliae · alia)	접속사 + 1격 복수	그리고 다른 사람들
ibid.	ibīdem	부사	같은 곳에
Id.	īdem (idem)	지시대명사	같은 (문헌)
cf.	cōnfer	명령법 단수	견주어 보라
et seq.	et sequēns (sequentia)	접속사 + 현재분사	그리고 그다음
viz.	vidēlicet	부사(vidēre licet)	곧

etc.	et cētera	접속사 + 중성 복수	그리고 나머지
op. cit.	opere citātō	탈격 + 분사 탈격	인용한 책에서
s.v.	sub verbō	전치사 + 탈격	그 표제어 아래
q.v.	quod vidē	관계대명사 + 명령법	그것을 보라

예문 분해 — 낱말마다 격과 뜻

Īdem librō sextō ad Quīntum Mūcium
1격 · 같은 사람 탈격 · 권에서 서수 탈격 · 제6 전치사(+4격) · ~에 대한 4격 · 퀸투스 무키우스
같은 사람(폼포니우스)의 『퀸투스 무키우스 주해』 제6권에서 — D. 50.16.121의 인스크립티오

Exemplī grātiā āctiō
2격 · 예의 탈격 · 위하여 1격 · 소권
예를 들면 (이런) 소권 — D. 44.7.25.1

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~e.g. = 「즉」~~	e.g. 예를 들면 · i.e. 곧	exemplī grātiā(예를 위하여)와 id est(그것은 ~이다)는 하는 일이 다르다.
~~Kim et al.(저자 한 사람)~~	저자가 셋 이상일 때 Kim et al.	aliī는 복수 「다른 사람들」이다. 다른 사람이 없으면 쓰지 않는다.
~~두 각주 앞 문헌을 Id.로~~	바로 앞 문헌만 Id., 그 앞의 책 · 논문은 저자명 + supra	LII 짧은 인용 규칙(§ 6-550·6-560).
~~v. = 라틴어 「대(對)」~~	고전 라틴어 versus = ~쪽으로	「맞서」는 로마 법률가가 adversus로 썼다. 「대」 뜻은 법률 영어의 쓰임이다.

몸젠 판 각주 읽기 — 기호와 (sic)

판본 각주는 「본문 낱말] 다른 읽기 사본 기호」 꼴이다. 기호의 뜻은 편자가 머리말 다음 쪽에 풀어 두었다.

- 이 책의 『학설휘찬』 원문은 모두 몸젠 판이고, 쪽마다 아래에 각주(비판장치)가 붙는다. 각주는 라틴어와 사본 기호로 쓴다.
- 몸젠은 기호의 뜻을 「SIGNORUM EXPLICATIO(기호 풀이)」에 모았다. 그 쪽 끝에도 「cf. infra p. 374–378」(아래 374~378쪽과 견주어 보라)이라는 약어가 있다.
- 읽는 법: 861쪽 각주 19 「rei ita] relata F¹, rei iata (sic) F²」 — 본문은 rei ita다. 피렌체 사본의 처음 글자(F¹)는 relata였고, 정규 교정자가 그것을 rei iata로 고쳐 썼다(F²). (sic)은 「이상해도 사본이 정말 그렇게 쓴다」는 표시다.
- 148쪽 각주 10 「actionem (sic dett.)」, 861쪽 각주 21 「cf. Scaevola apud Gellium 17, 7, 3」처럼 sic과 cf.가 각주의 일상어다.
- 각주에는 기호 풀이에 없는 줄임도 나온다(del. · ins. · scr. · om. 등). 이 책은 그 뜻을 몸젠의 풀이로 확인하지 못해 여기서 단정하지 않는다.

표로 보기

기호	몸젠의 풀이(라틴어)	뜻
F	liber Florentinus	피렌체 사본
F¹	scriptura primaria a correctore ordinario mutata	처음 글자 — 나중에 정규 교정자가 고쳤다
F²	scriptura secundaria ab ordinario correctore profecta	정규 교정자가 새로 쓴 글자

S	secundi ordinis libri Digestorum … Bononienses	둘째 등급 사본들(볼로냐 계통)
P · V · L	Parisinus · Vaticanus · Lipsiensis	S 가운데 주로 쓴 세 사본(11~12세기)
B · Bas.	Basilica eorumque scholia	『바실리카』(비잔틴 법전)와 그 주석
dett.	ex codicibus Bononiensibus aetatis sequioris …	늦은 시기 볼로냐 사본 · 할로안데르 이전 판본
Hal.	Haloandri Digestorum editio Norimbergae a. 1529	할로안데르 판(뉘른베르크 1529)
?	lectionem dubiam esse	바로 앞 사본의 읽기가 의심스럽다

Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 머리말 다음 쪽 「SIGNORUM EXPLICATIO」(쪽 번호 없음, IA n87) · 148쪽 · 861쪽 각주, 쪽 이미지 대조 2026-10-21.

흔한 실수

틀린 읽기	바른 읽기	왜
~~F = false(틀림)~~	F = 피렌체 사본	기호 풀이 첫 줄 「F = liber Florentinus」.
~~(sic) = 편자의 비꼼~~	사본 글자를 그대로 옮겼다는 표시	몸젠은 머리말에서 사본의 읽기를 각주에 남긴다고 밝혔다(이 장 사건).
~~각주의 읽기가 정답이다~~	본문이 편자가 고른 읽기, 각주는 다른 읽기의 증거	각주는 판단의 근거를 보여 주는 곳이다.
~~cf. = 출처~~	cf. = 견주어 보라	cōnfer의 명령법. 같은 말이 아니라 비교할 곳을 가리킨다.

표제어 21

표제어는 약어를 풀어 쓴 라틴어로 적고, 약어는 표제어 아래 꼬리표에 적었다. 낱말 하나짜리 표제어 옆 작은 글씨는 음절이고, 밑줄 친 음절에 강세가 온다. 「원문」은 풀어 쓴 꼴이 로마 법률가의 문장에 실제로 나오는 경우에만 실었고, 퍼블릭 도메인 인쇄본 쪽과 맞춰 옮겼다. 원문이 없는 표제어는 설명 칸에 오늘의 쓰임을 적었다. 고 · 교 · 영 단추는 복원 고전 · 교회 · 영미 법조 발음이다. 합성음은 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다.

1 exemplī grātiā 예를 들면 (e.g.) ★★★

약어 e.g. · 2격 + 탈격

복원 고전 [ɛkˈsɛm.pliː ˈgraː.ti.aː]
교회 [egˈzɛm.pli ˈgrat.t͡si.a]
영미 법조 [iːˈdʒiː]

grātiā는 grātia(호의·위함)의 탈격이고, 앞에 2격을 두면 「~을 위하여」가 된다. 「예(例)를 위하여」가 곧 「예를 들면」이다. 『학설휘찬』은 같은 자리에 exemplī causā도 쓰고(D. 43.16.1.25, 689쪽 · 2장 causa), 로마 법률가는 ut puta(예컨대)도 즐겨 썼다(이 장 et aliī 원문). 영미 법정에서는 라틴어로 읽지 않고 글자 이름 그대로 「이 지」라고 읽는다.

쉬운 예

Exemplī grātiā fūrtum est dēlictum.

예를 들면 절도는 불법행위다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Exemplī	2격 단수 중성(exemplum)	예의
grātiā	탈격 단수 여성(grātia)	~을 위하여
fūrtum	1격 단수 중성	절도는
est	sum 3인칭 단수	~이다
dēlictum	1격 단수 중성	불법행위

원문

> In factum āctiō dīcitur, quālis est **exemplī grātiā** āctiō, quae datur patrōnō adversus lībertum, ā quō contrā ēdictum praetōris in iūs vocātus est.
>
> 판본 철자: in factum actio dicitur, qualis est exempli gratia actio, quae datur patrono adversus libertum, a quo contra edictum praetoris in ius vocatus est.
>
> D. 44.7.25.1 (Ulpianus libro singulari regularum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』718쪽. 1절의 마지막 문장(앞 문장들은 소권의 세 갈래와 계약소권·불법행위소권의 정의) A 판본 스캔
>
> 사실소권(in factum)이라 불리는 것은, 예를 들면 해방노예가 법무관 고시를 어기고 보호자를 법정에 소환했을 때 그 보호자에게 주어지는 소권 같은 것이다.
>
> in factum 사실에 근거한(소권의 한 갈래) quālis ~과 같은 (것) patrōnō 보호자(옛 주인)에게 — 3격 adversus lībertum 해방노예를 상대로 ā quō 그에게서(관계대명사 탈격) — 소환한 사람 in iūs vocātus est 법정에 소환되었다(완료 수동)

꼴 하나

B의 2격 + grātiā

B를 위하여 — grātiā는 2격 뒤에 온다

1. grātiā는 탈격 한 꼴로 굳어 「~을 위하여」라는 전치사처럼 쓰인다. 다만 꾸밈받는 2격이 앞에 선다.
2. exemplī는 exemplum(예)의 2격 단수. 그래서 exemplī grātiā = 예를 위하여 = 예를 들면.
3. 같은 자리에 causā를 써도 뜻이 같다. exemplī causā는『학설휘찬』과 몸젠의 라틴어 기호 풀이에 나온다.

Honōris grātiā.명예를 위하여(명예로).

Verbī grātiā.이를테면(낱말을 위하여).

---

2 id est 곧, 즉 (i.e.) ★★★

약어 i.e. · 대명사 + sum

복원 고전 [ˈɪ.dɛst]

교회 [ˈiː.dest]

영미 법조 [ˌaɪˈiː]

id(그것) + est(~이다) — 「그것은 ~이다」가 굳어 「곧」이 되었다. 로마 법률가가 낱말 뜻을 풀 때 가장 자주 쓴 이음말이다(2장 culpa 원문에도 있다). e.g.는 예를 「여는」 말이라 뒤의 목록이 전부가 아니고, i.e.는 앞말을 「바꿔 말하는」 말이라 뒤의 것이 전부다.

쉬운 예 Dolus, id est fraus, nōn est culpa.
고의, 곧 기망은 과실이 아니다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dolus	1격 단수 남성	고의는
id	지시대명사 1격 단수 중성	그것은
est	sum 3인칭 단수	~이다(id est = 곧)
fraus	3변화 1격 단수 여성	기망
nōn	부정어	아니
est	sum 3인칭 단수	~이다
culpa	1격 단수 여성	과실

원문

> **Ūsūra pecūniae, quam percipimus, in frūctū nōn est, quia nōn ex ipsō corpore, sed ex aliā causā est, id est novā obligātiōne.**
> 판본 철자: Usura pecuniae, quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa est, id est nova obligatione.
> D. 50.16.121 (Pomponius libro sexto ad Quintum Mucium) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』861쪽.
> 인스크립티오는「Idem」— 저자는 D. 50.16.118 머리의 Pomponius(같은 쪽) A 판본 스캔
> 우리가 받는 돈의 이자는 과실(果實)에 들지 않는다. 물건 그 자체에서가 아니라 다른 원인, 곧 새 채무에서 나오기 때문이다.
> ūsūra 이자(1변화) percipimus 우리가 거둔다 in frūctū 과실 안에(4변화 탈격)
> ex ipsō corpore 물건 그 자체에서 novā obligātiōne 새 채무에서(탈격 — ex가 앞에서 걸린다)

꼴 하나

A, id est B

A, 곧 B — B가 A를 다시 말한다

1. id는 중성 지시대명사 is · ea · id의 1격(7장). est와 붙어「그것은 ~이다」.
2. B의 격은 A를 따른다. 위 원문의 novā obligātiōne는 ex aliā causā와 같은 탈격이다.
3. 비슷한 말 hoc est(이것은 ~이다)도 같은 일을 한다(이 장 passim·ibīdem 원문).

Reus, id est is quī accūsātur.피고인, 곧 고소된 사람.

Fūrtum, hoc est rēs aliēna.절도, 곧 남의 물건.

---

3 et aliī 그리고 다른 사람들 (et al.) ★★★

약어 et al. · 접속사 + 1격 복수

복원 고전 [ˈɛt ˈa.li.iː]
교회 [ˈɛt ˈaː.li.i]
영미 법조 [et ˈæl]

aliī는 alius(다른)의 남성 1격 복수다. 여성이면 aliae, 중성이면 alia인데 약어는 모두 et al.이다. 영어 사전은「목록, 특히 책의 저자들을 끝맺는 말」로 푼다(Wiktionary). 한 사람 뒤에 붙이면「다른 사람들」이 없으니 틀린 쓰임이다.

쉬운 예 Paulus et aliī respondent.

파울루스와 다른 사람들이 답한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Paulus	1격 단수 남성	파울루스와
et	접속사	그리고
aliī	1격 복수 남성(alius)	다른 사람들이
respondent	2활용 현재 3인칭 복수	답한다

원문

> Sunt **et aliī**, quī nōn cōguntur sententiam dīcere, **ut puta** sī sordēs aut turpitūdō arbitrī manifēsta sit.
>
> 판본 철자: Sunt et alii, qui non coguntur sententiam dicere, ut puta si sordes aut turpitudo arbitri manifesta sit.
>
> D. 4.8.9.3 (Ulpianus libro tertio decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』67쪽
>
> A 판본 스캔
>
> 판정을 내리도록 강제되지 않는 사람들이 또 있다. 예컨대 중재인의 부패나 추문이 드러난 경우다.
>
> et 여기서는「~도, 또」(그리고가 아님) cōguntur 강제된다(cōgō 수동) sententiam dīcere 판정을 말하다 ut puta 예컨대(e.g.와 같은 일) sordēs 부패·비루함(복수로 쓰는 낱말) arbitrī 중재인의(2격)

꼴 하나

X et aliī

X와 다른 사람들 — aliī는 복수 1격

1. alius는 대명사형 변화(7장)를 한다. 남성 복수 1격이 aliī.
2. 원문의 Sunt et aliī는「다른 사람들도 있다」. et가「~도」로 쓰였다.
3. 각주의 et al.은 늘「그리고」뜻이다. 그래서 앞에 이름이 있어야 한다.

Gāius et aliī scrībunt.가이우스와 다른 사람들이 쓴다.

Sunt et aliae lēgēs.다른 법률들도 있다.

---

4 ibīdem i·bī·dem 같은 곳에 (ibid.) ★★

약어 ibid. · 부사

복원 고전 [ɪˈbiːdẽː]

교회 [iˈbiːdem]

영미 법조 [ˈɪbɪd]

ibi(거기) + -dem(바로 그). 로마 법률가는 다른 법률가를 인용하다가「같은 책 같은 대목에서」라는 뜻으로 썼다 — 아래 원문이 그 예다. 미국 판결에서는 Id.가 더 흔하지만, 캘리포니아 대법원 판결(Golden State Water Co. v. Public Utilities Com., 2024)은 한 단락에 (ibid.)와 (id., at p. *130)을 함께 쓴다(LII『Introduction to Basic Legal Citation』245쪽이 실은 예).

쉬운 예 Ibīdem Paulus idem dīcit.

같은 곳에서 파울루스가 같은 것을 말한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Ibīdem	부사	같은 곳에서
Paulus	1격 단수 남성	파울루스가
idem	지시대명사 4격 단수 중성(īdem)	같은 것을
dīcit	3활용 현재 3인칭 단수	말한다

원문

> **Ibīdem** nōn male Pompōnius iungit eius, quī ad exhibendum ēgit, utrōque tempore interfuisse oportēre rem eī restituī, **hoc est** et quō līs contestātur et quō fit condemnātiō: et ita Labeōnī placet.
>
> 판본 철자: Ibidem non male Pomponius iungit eius, qui ad exhibendum egit, utroque tempore interfuisse oportere rem ei restitui, hoc est et quo lis contestatur et quo fit condemnatio: et ita Labeoni placet.
>
> D. 10.4.7.7 (Ulpianus libro vicensimo quarto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』148쪽.「같은 곳」은 바로 앞 5·6절이 인용한 폼포니우스의 대목 A 판본 스캔
>
> 같은 곳에서 폼포니우스는 적절하게도 덧붙인다. 제시 소송을 낸 사람에게는 두 시점 모두, 곧 쟁점결정 때와 패소판결(condemnātiō) 때 모두에 물건이 반환되는 데 이익이 있어야 한다는 것이다. 라베오도 같은 생각이다.
>
> nōn male 나쁘지 않게 —「적절하게」 iungit 덧붙인다
>
> ad exhibendum 제시하도록 — 제시 소송(동형사, 12장) interfuisse 이익이 있었어야(interest) hoc est 곧 līs contestātur 쟁점이 결정된다

꼴 하나

ibi + -dem

「거기」에 -dem을 붙여 「바로 거기」

1. -dem은 「바로 그」를 덧붙이는 꼬리다. is → īdem(같은 사람), ibi → ibīdem(같은 곳).
2. 장음 자리에 주의한다. ibīdem은 둘째 음절 bī가 길고 거기에 강세가 온다.
3. 각주에서 ibid.는 「바로 앞 각주와 같은 문헌」이다. 쪽이 다르면 ibid., p. 12처럼 쪽을 덧붙인다.

Ibīdem Gāius scrībit.같은 곳에서 가이우스가 쓴다.

Ibīdem idem placet.같은 곳에서 같은 것이 인정된다.

---

5 īdem īdem, eadem, idem ī·dem 같은 (사람·문헌) (Id.) ★★★

약어 Id. · 지시대명사

복원 고전 [ˈiː.dẽː]

교회 [ˈiː.dem]

7장의 īdem과 같은 낱말이다. 여기서는 인용 약어 Id.의 바탕으로 다시 싣는다. 영어 사전은 Id.를 「앞에서 인용한 것과 같은 문헌에 있음을 나타내는 idem의 약어」로 푼다(Wiktionary). 미국 인용 교본은 「바로 앞 문헌과 같으면 id., 그보다 앞의 문헌이면 supra」라고 가른다(LII, 같은 책 § 6-550·6-560, 205~206쪽).『학설휘찬』도 같은 법률가의 단편이 이어지면 저자 이름 대신 Idem을 쓴다(로마법 상식 상자).

쉬운 예

> Īdem librō secundō scrībit.
>
> 같은 사람이 제2권에서 쓴다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Īdem	1격 단수 남성	같은 사람이
librō	탈격 단수 남성(liber 책)	권에서
secundō	서수 탈격 단수 남성	둘째
scrībit	3활용 현재 3인칭 단수	쓴다

원문

Īdem scrībit, sī quis lītis contestātae tempore possēderit, deinde dēsierit possidēre, mox coeperit sīve ex eādem causā sīve ex aliā, condemnārī eum oportēre, nisi restituat.

판본 철자: Idem scribit, si quis litis contestatae tempore possederit, deinde desierit possidere, mox coeperit sive ex eadem causa sive ex alia, condemnari eum oportere, nisi restituat.

D. 10.4.7.6 (Ulpianus libro vicensimo quarto ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』148쪽.

Idem은 바로 앞 5절의 「inquit Pomponius」를 받는다 A 판본 스캔

같은 사람(폼포니우스)은 이렇게 쓴다. 누가 쟁점결정 때 점유하다가 점유를 그만두고, 이윽고 같은 원인으로든 다른 원인으로든 다시 점유하기 시작했다면, 반환하지 않는 한 패소판결을 받아야 한다.

lītis contestātae tempore 쟁점결정의 때에 possēderit 점유했다면(접속법 완료) dēsierit 그만두었다면 ex eādem causā 같은 원인으로(īdem의 여성 탈격) condemnārī … oportēre 패소판결을 받아야 한다(대격부정사). 민사 판결이지 형사 유죄판결이 아니다 nisi restituat 반환하지 않는 한

꼴 하나

is + -dem

「그」에 -dem을 붙여 「같은」

1. is · ea · id에 -dem을 붙인다. 남성 1격은 is-dem이 īdem으로, 중성 id-dem이 idem으로 줄었다.
2. 그래서 장음이 갈린다. 남성 īdem은 i가 길고, 중성 idem은 짧다.
3. 다른 격은 is의 꼴에 -dem만 붙는다. eādem(여성 탈격), eundem(남성 4격 — m이 n으로).

Eadem rēgula est.같은 규칙이다.

Īdem iūdex sententiam dīcit.같은 재판관이 판결을 말한다.

---

6 **cōnfer** cōnferō, cōnferre, contulī, collātum cōn·fer **견주어 보라 (cf.)** ★★★

약어 cf. · 현재 명령법 2인칭 단수

복원 고전 [ˈkõːfɛr]

교회 [ˈkɔɱ.fer]

영미 법조 [siːˈef]

cōnferō(한데 모으다·비교하다)의 명령법이다. ferō처럼 명령법이 짧아 -e가 없다(dīc·fac와 같은 무리, 6장). 미국 인용 교본은 Cf.를 「유추로 뒷받침하는 문헌」 표지로 쓰고, 「글자 그대로 compare」라며 대개 설명 괄호를 붙이라고 한다(LII § 6-300, 196쪽). 이 책이 쓰는 판본의 각주도 같다. Krüger『법학제요』28쪽 각주 1 「Cf. Dig. 29, 7」, 몸젠 기호 풀이 「cf. infra p. 374–378」.

쉬운 예

Cōnfer hanc rēgulam cum illā.

이 규칙을 저것과 견주어 보라.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Cōnfer	현재 명령법 2인칭 단수(cōnferō)	견주어 보라
hanc	지시대명사 4격 단수 여성	이
rēgulam	4격 단수 여성	규칙을
cum	전치사(+탈격)	~과
illā	지시대명사 탈격 단수 여성	저것

꼴 하나

cōn- + ferō → cōnfer!

「함께 나르다」→「견주다」, 명령법은 cōnfer

1. ferō(나르다)는 불규칙 동사라 명령법 단수가 fer다. 그래서 cōnferō도 cōnfer.
2. 복수 명령은 cōnferte(너희는 견주어 보라). 각주의 cf.는 독자 한 사람에게 하는 단수 명령이다.
3. 각주에서 cf.는「같은 말」이 아니라「비교할 곳」을 가리킨다. 그 문헌이 그대로 뒷받침한다는 뜻이 아니다.

Cōnfer lēgēs.법률들을 견주어 보라.

Cōnferte rēgulās.너희는 규칙들을 견주어 보라.

7 passim pas·sim 여기저기, 가리지 않고 ★★

부사

복원 고전 ['pas.sĭː]

교회 ['pas.sim]

영미 법조 ['pæs.ɪm]

각주에서 passim은「그 책 여기저기에」— 인용할 쪽을 하나로 짚을 수 없을 때 쓴다. 로마 법률가의 passim은「가리지 않고, 함부로」라는 법적 평가어였다. 아래 원문은 그 뜻을「hoc est sine dīlēctū(곧 가림 없이)」로 직접 푼다. 몸젠도『학설휘찬』머리말에서 피렌체 사본이「passim」망가졌다고 쓴다(이 장 사건).

쉬운 예

Haec rēgula passim legitur.

이 규칙은 여기저기서 읽힌다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Haec	지시대명사 1격 단수 여성	이
rēgula	1격 단수 여성	규칙은
passim	부사	여기저기서
legitur	3활용 현재 수동 3인칭 단수	읽힌다

원문

Palam autem sīc accipimus **passim**, **hoc est** sine dīlēctū: nōn sī qua adulterīs vel stuprātōribus sē committit, sed quae vicem prōstitūtae sustinet.

판본 철자: Palam autem sic accipimus passim, hoc est sine dilectu: non si qua adulteris vel stupratoribus se committit, sed quae vicem prostitutae sustinet.

D. 23.2.43.1 (Ulpianus libro primo ad legem Iuliam et Papiam) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』297쪽.

앞 단락(pr.)은「palam quaestum facere(공공연히 몸을 팔아 돈을 벌다)」의 palam을 풀고 있다 A 판본 스캔

그런데「공공연히(palam)」를 우리는「가리지 않고(passim)」, 곧 상대를 고르지 않고라는 뜻으로 받아들인다. 간통 상대나 간음 상대에게 몸을 맡기는 여자가 아니라 매춘부 노릇을 하는 여자를 말한다.

palam 공공연히(부사) sīc accipimus 이렇게 받아들인다(뜻을 정함) sine dīlēctū 고름 없이(4변화 탈격) sī qua 어떤 여자가 ~하면 vicem … sustinet ~의 역할을 한다

꼴 하나

hoc est

「이것은 ~이다」— 정의하는 이음말

1. 법률가는 낱말을 다른 낱말로 바꿔 말하며 뜻을 정한다. A sīc accipimus B, hoc est C.
2. hoc est는 id est와 같은 일을 한다. 원문에서 passim의 뜻을 sine dīlēctū로 다시 말한다.
3. 정의는「아닌 것」도 함께 말한다. nōn sī … sed quae …(~가 아니라 ~인 여자).

Passim, hoc est sine dīlēctū.가리지 않고, 곧 고름 없이.

Palam, hoc est nōn clam.공공연히, 곧 몰래가 아니라.

8 sīc 그렇게, 이와 같이 — 원문 그대로 ([sic]) ★★★

[sic] · 부사

복원 고전 ['siːk]

교회 ['sik]

영미 법조 [sɪk]

약어가 아니라 낱말 하나다. 인용문 안의 이상한 글자 뒤에 [sic]을 두면「틀린 줄 알지만 원문이 정말 그렇게 쓴다」는 뜻이 된다(영어 사전:「as written」). 이 책이

원문을 판본 철자 그대로 싣는 것과 같은 생각이다. 몸젠 판 각주는 「rei iata (sic) F²」(861쪽 각주 19), 「actionem (sic dett.)」(148쪽 각주 10)처럼 쓴다. 영미 법서의 실례는 19장 Bonham's Case — 1620년판 「sui rei」를 고치지 않고 싣고 「suae가 문법에 맞다」고 주석했다.

쉬운 예

Sīc scrīptum est.
그렇게 쓰여 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Sīc	부사	그렇게
scrīptum est	완료 수동 3인칭 단수 중성(scrībō)	쓰여 있다

원문

Haec verba 'sī quis' **sīc** sunt accipienda 'sīve quae': nam et mulierēs negōtiōrum gestōrum agere posse et convenīrī nōn dubitātur.

판본 철자: Haec verba 'si quis' sic sunt accipienda 'sive quae': nam et mulieres negotiorum gestorum agere posse et conveniri non dubitatur.

D. 3.5.3.1 (Ulpianus libro decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889) 『학설휘찬』 44쪽. 풀이하는 고시 문언은 같은 단편 머리(43~44쪽) A 판본 스캔

「누구든지(sī quis — 남성 꼴)」라는 이 말은 「또는 어떤 여자든지(sīve quae)」로도 받아들여야 한다. 여자도 사무관리 소권으로 소송할 수 있고 소송당할 수 있다는 데 의심이 없기 때문이다.

sīc sunt accipienda 그렇게 받아들여져야 한다(동형사, 12장) **sīve quae** 또는 어떤 여자가 **negōtiōrum gestōrum** 사무관리의(소권) **convenīrī** 소송당하다(수동 부정사) **nōn dubitātur** 의심되지 않는다

꼴 하나

'A' sīc accipiendum est 'B'

「A라는 말은 B로 받아들여야 한다」 — 법률가의 해석문

1. sīc는 「그렇게」. 뒤에 오는 말이 그 「그렇게」의 내용이다.
2. accipienda는 동형사(12장) 중성 복수. 주어 verba(말들)에 맞췄다.
3. 오늘의 [sic]도 같은 sīc다. 「원문이 그렇게(sīc) 쓴다」를 한 낱말로 줄였다.

Sīc accipimus.우리는 그렇게 받아들인다.

Sīc est in librō.책에 그렇게 되어 있다.

---

9 suprā su·prā 위에, 앞에서 (supra) ★★★

부사 · 전치사(+4격)

복원 고전 [ˈsʊ.praː]
교회 [ˈsuː.pra]
영미 법조 [ˈsuː.prə]

로마 법률가도 「ut suprā dīximus(앞에서 말했듯이)」로 같은 책의 앞 대목을 가리켰다. 아래 원문이 그 예이고, Krüger는 각주에서 그 「앞」이 Inst. 2.19.2라고 짚어 준다. 미국 인용 교본은 바로 앞 문헌이 아니면 supra를 쓰라고 한다(LII 205~206쪽). 반대로 아이오와주 항소규칙 6.904(2)(e)는 준비서면의 내부 상호참조에 supra·infra를 금지한다(LII 290쪽이 옮긴 규칙 문언, 현행 여부 미확인).

쉬운 예

Ut suprā dīximus, fūrtum est dēlictum.

앞에서 말했듯이 절도는 불법행위다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Ut	접속사	~듯이
suprā	부사	앞에서
dīximus	3활용 완료 1인칭 복수(dīcō)	우리가 말했다
fūrtum	1격 단수 중성	절도는
est	sum 3인칭 단수	~이다
dēlictum	1격 단수 중성	불법행위

원문

'Suī autem hērēdēs exīstimantur, ut et **suprā** dīximus, quī in potestāte morientis fuērunt: velutī fīlius fīlia, nepōs neptisve ex fīliō, pronepōs proneptisve ex nepōte fīliō nātō, prōgnātus prōgnātave.

판본 철자: 'Sui autem heredes existimantur, ut et supra diximus, qui in potestate morientis fuerunt: veluti filius filia, nepos neptisve ex filio, pronepos proneptisve ex nepote filio nato, prognatus prognatave.

Inst. 3.1.2 · Krüger, Corpus Iuris Civilis I(1889)『법학제요』28쪽. 각주 11이 「앞에서」의 자리를 「2, 19, 2」(Inst. 2.19.2)로 단다. 맨 앞의 작은따옴표(')는 Krüger가 가이우스에서 온 부분(각주 10 「Gai. 3, 1. 2」)의 줄머리마다 찍은 표시다. 차용은 1절 Intestatorum에서 시작해 이 문장 뒤 「... adoptivi.」에서 끝나므로 이 인용은 전부 차용 안에 있다. 줄마다 찍힌 표시를 맨 앞 하나로 옮겼다 A 판본 스캔

그런데 자기상속인(suī hērēdēs)은, 앞에서도 말했듯이, 죽는 사람의 권력 아래 있던 사람들로 여겨진다. 예컨대 아들·딸, 아들에게서 난 손자·손녀, 아들에게서 난 손자에게서 난 증손자·증손녀, 그 아래 자손이다.

suī hērēdēs 자기상속인(집안 상속인) exīstimantur 여겨진다(수동)

ut et suprā dīximus 앞에서도 말했듯이 in potestāte morientis 죽는 사람의 권력 아래

neptisve 또는 손녀(-ve = 또는) prōgnātus prōgnātave 그 아래 자손(남·여)

꼴 하나

ut suprā dīximus

「앞에서 말했듯이」— 같은 책 안의 앞 대목

1. suprā는 「위에」. 두루마리·책에서 앞 대목은 위에 있다.
2. dīximus는 dīcō의 완료 1인칭 복수(10장). 저자가 「우리」로 말하는 관습이다.
3. 각주에서 「저자, supra note 3」은 「3번 각주에서 이미 인용한 그 문헌」이다.

Ut suprā scrīpsimus.앞에서 썼듯이.

Dē quō suprā dīximus.그것에 관하여는 앞에서 말했다.

---

10 **īnfrā** īnf·rā **아래에, 뒤에서 (infra)** ★★

부사 · 전치사(+4격)

복원 고전 [ˈĩː.fraː]

교회 [ˈiŋ.fra]

suprā의 짝이다. 아래 원문의 īnfrā는 유언장 안에서 「뒤에 적을」 유증을 가리킨다 — 문서 안의 위치가 법적 효과를 가르는 예다.『학설휘찬』은 「īnfrā scrīpta(아래 적힌 것)」로 뒤에 옮겨 적는 문서를 예고하기도 한다. 영미 사전 Cambridge는 infra를 따로 싣지 않고 infra dig만 싣는다(표제어표).

쉬운 예

Dē poenā īnfrā dīcēmus.

형벌에 관하여는 아래에서 말하겠다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Dē	전치사(+탈격)	~에 관하여
poenā	탈격 단수 여성	형벌
īnfrā	부사	아래에서
dīcēmus	3활용 미래 1인칭 복수	우리가 말하겠다

원문

> Interdum tamen in lēgātīs nōn posterior, sed praecēdēns scrīptūra valet: nam sī ita scrīpserō: 'quod Titiō **īnfrā** lēgāverō, id neque dō neque lēgō', quod īnfrā lēgātum erit, nōn valēbit.
>
> 판본 철자: interdum tamen in legatis non posterior, sed praecedens scriptura valet: nam si ita scripsero: 'quod Titio infra legavero, id neque do neque lego', quod infra legatum erit, non valebit.
>
> D. 30.12.3 (Pomponius libro tertio ad Sabinum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』416쪽. 3절 셋째 문장 (앞 문장은「유증에서는 나중 글이 효력을 가진다」는 원칙) A 판본 스캔
>
> 그러나 유증에서는 때로 뒤의 글이 아니라 앞의 글이 효력을 가진다. 내가「아래에서 티티우스에게 유증할 것은 주지도 유증하지도 않는다」라고 써 두면, 아래에서 유증된 것은 효력이 없을 것이기 때문이다.
>
> in lēgātīs 유증에서(lēgātum 탈격 복수) praecēdēns scrīptūra 앞서는 글
>
> scrīpserō 내가 써 두었다면(미래완료) lēgāverō 내가 유증할(미래완료)
>
> neque dō neque lēgō 주지도 유증하지도 않는다 valēbit 효력이 있을 것이다(미래)

꼴 하나

quod īnfrā lēgāverō

「내가 아래에서 유증할 것」 — īnfrā + 미래완료

1. īnfrā는「아래에」. 문서에서 아래는 뒤다.
2. lēgāverō는 미래완료(10장).「앞으로 유증해 두었을 것」이라는 시점이다.
3. 법률가의 결론은「앞의 글이 이긴다」. 유언자가 미리 뒤의 유증을 무효로 선언했기 때문이다.

Ut īnfrā dīcēmus.뒤에서 말하겠지만.

Verba īnfrā scrīpta sunt.말은 아래에 적혀 있다.

---

11 et sequēns et sequēns, et sequentia 그리고 그다음 (et seq.) ★★

약어 et seq. · 접속사 + 현재분사

복원 고전 [ˈɛt ˈsɛ.kʷẽːs]

교회 [ˈɛt ˈsɛː.kʷens]

sequēns는 sequor(따르다)의 현재분사다(11·12장). 영어 사전은 et seq.를 sequēns·sequente·sequentēs·sequentia 등의 줄임으로 보고, 법률에서 쪽·조 번호 뒤에「그 뒤 이어지는 것들」을 뜻한다고 적는다(Wiktionary). 실례: 앨라배마 판결의「§ 34-8-1 et seq., Ala. Code 1975」(LII 228쪽). 몸젠의 기호 풀이에도「Lachmann 1, 276 sq.」처럼 짧은 꼴이 보인다.

쉬운 예 Vidē lēgem prīmam et sequentem.
첫째 법률과 그다음 것을 보라.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Vidē	현재 명령법 2인칭 단수(videō)	보라
lēgem	3변화 4격 단수 여성	법률을
prīmam	서수 4격 단수 여성	첫째
et	접속사	그리고
sequentem	현재분사 4격 단수	그다음 것을

꼴 하나

sequor → sequēns

탈형동사의 현재분사도 능동 뜻「따르는」

1. sequor는 탈형동사(11장)라 꼴은 수동인데 뜻은 능동이다.
2. 현재분사는 능동 꼴 sequēns(따르는). 3변화 형용사처럼 변한다(12장).
3. 여럿을 가리키면 중성 복수 sequentia.「§ 101 et seq.」는「101조와 그 뒤 여러 조」다.

Diēs sequēns.이튿날(따르는 날).

Lēgēs sequentēs.뒤따르는 법률들.

---

12 **vidēlicet** vi·dē·li·cet **곧, 다시 말해 (viz.)** ★★

약어 viz. · 부사

복원 고전 [wɪˈdeː.lɪ.kɛt]
교회 [viˈdɛː.li.t͡ʃet]
영미 법조 [vɪz]

vidēre licet(보는 것이 허락된다 → 보면 안다)가 한 낱말로 굳었다. 앞말을 구체적으로 짚는다. viz.의 z는 글자 z가 아니다. Wiktionary의 어원 설명에 따르면 중세 필사자가 -et를 줄여 쓰던 부호가 필기체 z와 닮아서 그렇게 읽혔다.

쉬운 예 Duo sunt hērēdēs, vidēlicet fīlius et fīlia.
상속인은 둘이다. 곧 아들과 딸이다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Duo	기수 1격 남성	둘
sunt	sum 3인칭 복수	~이다
hērēdēs	3변화 1격 복수	상속인들은
vidēlicet	부사	곧
fīlius	1격 단수 남성	아들
et	접속사	과
fīlia	1격 단수 여성	딸

원문

> Titiō 'cum moriētur' ūsus frūctus inūtiliter lēgārī intellegitur, in id tempus **vidēlicet** collātus, quō ā persōnā discēdere incipit.
>
> 판본 철자: Titio 'cum morietur' usus fructus inutiliter legari intellegitur, in id tempus videlicet collatus, quo a persona discedere incipit.
>
> D. 7.1.51 (Modestinus libro nono differentiarum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』101쪽 A 판본 스캔
>
> 티티우스에게 「그가 죽을 때」 용익권을 유증하면 효력 없는 유증으로 이해된다. 곧 그 권리가 사람에게서 떠나기 시작하는 바로 그때로 미루어진 것이기 때문이다.
>
> cum moriētur 그가 죽을 때(미래) ūsus frūctus 용익권(4변화 둘) inūtiliter 효력 없이 collātus 미루어진(cōnferō 완료분사) ā persōnā discēdere 사람에게서 떠나다

꼴 하나

vidēre + licet → vidēlicet

「보는 것이 허락된다」가 굳어 「곧」

1. licet는 「~이 허락된다」는 비인칭 동사. vidēre licet = 볼 수 있다, 보면 안다.
2. 원문의 collātus는 cōnferō의 완료분사 — 이 장 cōnfer와 같은 동사다.
3. viz.는 i.e.와 비슷하지만, 앞말을 하나하나 「짚어 열거할」 때 더 잘 어울린다.

Rēs duae, vidēlicet fundus et domus.물건 둘, 곧 토지와 집.

Vidēlicet nōn licet.곧 허락되지 않는다.

---

13 et cētera 그리고 나머지 (etc.) ★★★

약어 etc. · 접속사 + 중성 복수

복원 고전 [ˈɛt ˈkeːˑtɛˑra]

교회 [ˈɛt ˈt͡ʃɛːˑteˑra]

영미 법조 [etˈseɾˑərˑə]

cētera는 cēterus(나머지의)의 중성 복수 — 「나머지 것들」이다. 12장 cēterīs paribus와 같은 낱말이다. 아래 원문에서 울피아누스는 원로원 의결 문언을 앞머리만 따고 「et cētera」로 줄인다. 같은 단편 앞부분에 그 의결 전문이 실려 있으니, 독자는 거기서 나머지를 찾는다 — 인용을 줄이는 오늘의 etc.와 같은 쓰임이다.

쉬운 예

> Fūrtum, iniūria et cētera sunt dēlicta.
>
> 절도, 인격 침해 그리고 나머지가 불법행위다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Fūrtum	1격 단수 중성	절도
iniūria	1격 단수 여성	인격 침해
et	접속사	그리고
cētera	1격 복수 중성(cēterus)	나머지 것들
sunt	sum 3인칭 복수	~이다
dēlicta	1격 복수 중성	불법행위들

원문

'Petītam autem hērēditātem' **et cētera**: **id est** ex quō quis scit ā sē petī: nam ubi scit, incipit esse malae fideī possessor.

판본 철자: 'Petitam autem hereditatem' et cetera: id est ex quo quis scit a se peti: nam ubi scit, incipit esse malae fidei possessor.

D. 5.3.20.11 (Ulpianus libro quinto decimo ad edictum) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』83쪽.

풀이하는 원로원 의결 문언「Petitam autem fisco hereditatem …」은 같은 단편 6d절(같은 쪽) A 판본 스캔

「그런데 청구된 상속재산은」 등등 — 곧 누가 자기에게 청구되고 있음을 안 때부터라는 뜻이다. 알게 되면 그때부터 악의 점유자가 되기 때문이다.

petītam hērēditātem 청구된 상속재산(4격) ex quō ~한 때부터

ā sē petī 자기에게 청구된다(수동 부정사) ubi scit 알게 되면

malae fideī possessor 악의 점유자(3장 · 8장)

꼴 하나

et + cētera

그리고 + 나머지 것들(중성 복수)

1. cēterus · cētera · cēterum은 1·2변화 형용사. 명사 없이 중성 복수로「나머지 것들」.
2. 사람이면 남성 복수 cēterī(나머지 사람들)를 쓴다. et cēterī.
3. 인용문을 줄일 때 쓰면, 줄인 부분을 독자가 찾을 수 있어야 한다. 울피아누스는 같은 단편 앞에 전문을 두었다.

Et cēterī hērēdēs.그리고 나머지 상속인들.

Cētera sunt in librō.나머지는 책에 있다.

---

14 opere citātō 앞에 인용한 책에서 (op. cit.) ★

약어 op. cit. · 탈격 둘

복원 고전 [ˈɔ.pɛ.rɛ kɪˈtaː.toː]

교회 [ˈɔː.pe.re ʧiˈtaː.to]

영미 법조 [ˌɑːp ˈsɪt]

opus(작품)의 탈격 opere + citō(인용하다)의 완료분사 탈격 citātō.「인용된 작품에서」. 한국 논문의「전게서」·「전게 논문」이 이 말에 해당한다.『법원 맞춤법 자료집』은 그런 표현 대신「저자명(주 3), 135」처럼 앞 각주 번호와 쪽을 적으라고 권한다(한국이라면? 표).

쉬운 예

Paulus, opere citātō, idem dīcit.

파울루스는 앞에 인용한 책에서 같은 것을 말한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Paulus	1격 단수 남성	파울루스는
opere	3변화 탈격 단수 중성(opus)	작품에서
citātō	완료분사 탈격 단수 중성(citō)	인용된
idem	지시대명사 4격 단수 중성	같은 것을
dīcit	3활용 현재 3인칭 단수	말한다

꼴 하나

명사 탈격 + 완료분사 탈격

「인용된 ○○에서」 — 장소의 탈격 + 분사

1. opus, operis는 3변화 중성(5장). 탈격 단수 opere.
2. citātō는 완료분사(11장)로, opere에 성 · 수 · 격을 맞췄다.
3. locō citātō(인용된 곳에서)도 같은 짜임이다. 둘 다 「어디서」를 묻는 탈격이다.

Librō citātō.인용된 권에서.

Opere laudātō.앞에 든 책에서.

---

15 locō citātō 앞에 인용한 곳에서 (loc. cit.) ★

약어 loc. cit. · 탈격 둘

복원 고전 [ˈɬɔ.koː kɪˈtaː.toː]

교회 [ˈlɔː.ko ʧiˈtaː.to]

영미 법조 [ˌlɑːk ˈsɪt]

op. cit.가 「같은 책」이라면 loc. cit.는 「같은 책의 같은 곳(쪽)」이다. 영어 사전은 「(지정한 저자의) 앞에서 인용한 작품에서」로 푼다(Wiktionary). locus는 2변화 남성(8장)이고 탈격 locō다. 미국 법률 인용 교본(LII, 2026판)에는 op. cit.·loc. cit.가 나오지 않는다. 짧은 인용은 id.와, 책 · 논문이면 supra로 한다.

쉬운 예

Gāius, locō citātō, aliter scrībit.
가이우스는 인용한 곳에서 달리 쓴다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Gāius	1격 단수 남성	가이우스는
locō	탈격 단수 남성(locus)	곳에서
citātō	완료분사 탈격 단수 남성	인용된
aliter	부사	달리
scrībit	3활용 현재 3인칭 단수	쓴다

꼴 하나

locō citātō

「인용된 곳에서」 — 전치사 없는 장소 탈격

1. 원래 장소는 in + 탈격이지만, locō처럼 「곳」 자체를 말하는 낱말은 in 없이 쓰기도 한다.
2. citātō는 locō(남성)에 맞춘 남성 탈격이다. 꼴은 중성 탈격과 같다.
3. 각주에서 op. cit.는 책, loc. cit.는 그 책의 같은 쪽까지 가리킨다.

Locō suō.제자리에.

Locō laudātō.앞에 든 곳에서.

---

16 notā bene 잘 주의하라 (N.B.) ★★

약어 N.B. · 명령법 + 부사

복원 고전 [ˈnɔ.taː ˈbɛ.nɛ]

교회 [ˈnɔː.ta ˈbɛː.ne]

영미 법조 [ˌen'biː]

notō(표시하다·주목하다)의 명령법 notā + bene(잘). 영미에서는 라틴어로 읽지 않고 글자 이름 「엔 비」로 읽는다. 13장의 명령법 그대로다. 복수 독자에게는

notāte bene.

쉬운 예 Notā bene: haec verba nōn sunt in librō.
잘 주의하라 — 이 말들은 책에 없다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Notā	1활용 현재 명령법 2인칭 단수(notō)	주의하라
bene	부사	잘
haec	지시대명사 1격 복수 중성	이
verba	1격 복수 중성	말들은
nōn	부정어	아니
sunt	sum 3인칭 복수	있다
in	전치사(+탈격)	~에
librō	탈격 단수 남성	책

꼴 하나

notā · notāte

1활용 명령법 — 현재 어간 그대로, 복수 -te

1. 1활용 notō의 현재 어간은 notā-. 명령법 단수는 어간 그대로 notā.
2. 복수 명령은 -te를 붙인 notāte.
3. bene는 bonus(좋은)의 부사다. male(나쁘게)의 짝이다(이 장 ibīdem 원문의 nōn male).

Notāte bene.너희는 잘 주의하라.

Notā verba.말들을 눈여겨보라.

---

17 **versus** ver·sus **~쪽으로 (v., vs.)** ★★

약어 v. · vs. · 부사(어원 2)

복원 고전 [ˈwɛr.sʊs]
교회 [ˈvɛr.sus]
영미 법조 [ˈvɝː.səs]

고전 라틴어 versus는「~쪽으로(향하여)」다(Wiktionary 어원 2). 사건명 Marbury v. Madison의「대(對)」뜻은 법률 영어 쪽 쓰임이다(영어 사전: law, sports). 로마 법률가가「~에 맞서, ~를 상대로」에 쓴 말은 adversus다 — 이 장 e.g. 원문의「āctiō … adversus lībertum(해방노예를 상대로 한 소권)」.

쉬운 예 Rōmam versus it.
로마 쪽으로 간다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Rōmam	4격 단수 여성(도시 이름 — 방향)	로마
versus	부사	쪽으로
it	eō 현재 3인칭 단수	간다

꼴 하나

4격 + versus

「~쪽으로」— 방향의 4격 뒤에 붙는다

1. versus는 vertō(돌리다)에서 왔다. 「~로 몸을 돌려」.
2. 앞에 방향을 나타내는 4격이 온다. Rōmam versus, ad ōceanum versus.
3. adversus(ad + versus)는 「~를 향해 마주 선」 → 「~에 맞서」. 소송 상대에 쓰는 말이다.

Ad mare versus.바다 쪽으로.

Āctiō adversus reum.피고인을 상대로 한 소권.

---

18 sub verbō 그 표제어 아래 (s.v.) ★

약어 s.v. · 전치사 + 탈격

복원 고전 [ˈsʊb ˈwɛr.boː]

교회 [ˈsub ˈvɛr.bo]

사전·백과사전의 항목을 인용할 때 쓴다(「OLD s.v. culpa」 = 『옥스퍼드 라틴어 사전』 culpa 항목). 영어 사전은 sub verbō 또는 sub vōce의 약어로 적는다(Wiktionary). 쪽 대신 항목 이름을 대는 것은, 판이 바뀌어도 항목 이름은 그대로이기 때문이다.

쉬운 예

Quaere sub verbō culpa.

culpa 항목 아래에서 찾아라.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Quaere	3활용 현재 명령법 2인칭 단수(quaerō)	찾아라
sub	전치사(+탈격)	~아래에서
verbō	탈격 단수 중성(verbum)	낱말
culpa	1격 단수 여성(인용한 표제어)	culpa

꼴 하나

sub + 탈격

「~아래에」— 머무는 자리는 탈격

1. sub는 머무는 자리면 탈격, 아래로 들어가는 움직임이면 4격을 받는다(8장).
2. 사전 항목 「아래에」 실려 있으니 탈격 verbō.
3. 인용한 표제어는 격을 바꾸지 않고 사전형 그대로 둔다.

Sub condiciōne.조건 아래에서(조건부로).

Sub poenā.벌을 받는 조건으로.

---

19 quod vidē 그것을 보라 (q.v.) ★

약어 q.v. · 관계대명사 + 명령법

복원 고전 [ˈkʷɔd ˈwɪ.deː]

교회 [ˈkʷɔd ˈviː.de]

영미 법조 [ˌkjuːˈviː]

백과사전 본문에서 다른 항목 이름 뒤에 붙여 「그 항목을 보라」고 안내한다. 영어 사전은 quod vidē(직역 「그것을 보라」) 또는 quod videās에서 왔다고 적는다(Wiktionary). 가리키는 항목이 여럿이면 영어 사전이 「q.v.의 복수」로 싣는 qq.v.를 쓴다.

쉬운 예 Ēdictum, quod vidē, in librō secundō est.
고시는 — 그것을 보라 — 제2권에 있다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Ēdictum	1격 단수 중성	고시는
quod	관계대명사 4격 단수 중성	그것을
vidē	2활용 현재 명령법 2인칭 단수(videō)	보라
in	전치사(+탈격)	~에
librō	탈격 단수 남성	권
secundō	서수 탈격 단수 남성	제2
est	sum 3인칭 단수	있다

꼴 하나

선행사, **quod vidē**

관계대명사가 문장을 이어「그것을 보라」

1. quod는 중성 관계대명사(7장). 선행사가 중성이 아니어도 약어로 굳어 quod를 쓴다.
2. vidē는 2활용 videō의 명령법 단수. 어간 vidē- 그대로다(13장).
3. 항목이 여럿이면 약어를 겹쳐 qq.v.로 쓴다(영어 사전「plural of q.v.」).

Pactum, quod vidē.합의 — 그 항목을 보라.

Iūs, quod vidē.법 — 그 항목을 보라.

---

20 per cūriam 법원에 의해 → 법원 명의 판결 ★★

전치사 + 4격

복원 고전 [ˈpɛr ˈkuːɾi.ãː]
교회 [ˈpɛr ˈkuːɾi.am]
영미 법조 [ˌpɝː ˈkjʊr.i.æm]

per + 4격「~에 의해, ~을 통해」. cūria는 원래 원로원 의사당·회의체였고, 영미에서는 법원을 뜻한다. 영어 사전은 per curiam을「한 법관이 아니라 법원 전체가 내는 의견」으로 푼다(Wiktionary). 집필 법관 이름이 붙지 않는다.

쉬운 예 Per cūriam iūdicātum est.
법원에 의하여 판결되었다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Per	전치사(+4격)	~에 의하여
cūriam	4격 단수 여성(cūria)	법원
iūdicātum est	완료 수동 3인칭 단수 중성(비인칭)	판결되었다

꼴 하나

per + 4격

「~을 통해, ~에 의해」

1. per는 4격을 받는다(8장). 장소면 「~을 지나」, 사람·기관이면 「~을 통해」.
2. 수동문의 행위자는 원래 ā/ab + 탈격(11장)이다. per + 4격은 「매개」를 강조한다.
3. cūriam은 1변화 4격. 끝 -m은 고전 발음에서 앞 모음을 콧소리로 만든다(1장).

Per prōcūrātōrem agit.대리인을 통해 소송한다.

Per servum adquīrit.노예를 통해 취득한다.

한국이라면? ≠ 대법원 재판서의 의견 표시 · 법원조직법 제15조

제15조는 대법원 재판서에 「합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시하여야 한다」고 한다. 집필자를 밝히지 않고 법원 이름으로만 내는 per curiam과는 출발점이 다르다(조문 비교).

---

21 salūs populī suprēma lēx estō 인민의 안녕이 최고의 법이어야 한다 ★★★

격언 51 · 미래 명령법

복원 고전 [ˈsaɫuːs ˈpɔ.pʊ.ɫiː sʊˈpreː.ma ˈɫeːks ˈɛs.toː]

교회 [ˈsaː.lus ˈpɔː.pu.li suˈprɛː.ma ˈlɛks ˈɛs.to]

키케로가 『법률론』 3권에서 이상 국가를 위해 지은 법률 문장이다(원문은 13장 「명문장」). estō는 미래 명령법(13장)이라 「~이어야 한다」로 옮긴다. 미국 미주리주는 1822년 주의 문장(Great Seal)을 승인하면서 이 문구를 표어로 들였고, 주 국무장관실은 공식 번역을 「The welfare of the people shall be the supreme law」로 싣는다(Missouri Secretary of State, 「State Motto」).

쉬운 예 Salūs cīvium suprēma lēx estō.
시민들의 안녕이 최고의 법이어야 한다.

낱말마다 꼴 보기

낱말	꼴	뜻
Salūs	3변화 1격 단수 여성	안녕이
cīvium	3변화 2격 복수(cīvis)	시민들의
suprēma	최상급 1격 단수 여성	최고의
lēx	3변화 1격 단수 여성	법
estō	sum 미래 명령법 3인칭 단수	~이어야 한다

꼴 하나

A B estō.

「A가 B여야 한다」 — 법률 문체의 미래 명령법

1. estō는 sum의 미래 명령법(13장). 옛 법률 조문이 「~하라 · ~여야 한다」를 이 꼴로 쓴다.
2. salūs와 lēx가 둘 다 1격이다. sum 앞뒤는 같은 격이다(2장).
3. suprēma는 suprā에서 온 최상급(15장)으로, lēx에 맞춰 여성 1격이다.

Iūstitia suprēma lēx estō.정의가 최고의 법이어야 한다.

Lēx certa estō.법은 확실해야 한다.

한국이라면? ≠ 공공복리 · 대한민국헌법 제37조 제2항

헌법도 공공복리를 기본권 제한의 근거로 든다. 다만 「필요한 경우에 한하여 법률로써」, 「본질적인 내용을 침해할 수 없다」는 한계를 같은 문장에 둔다. 키케로의 「최고의 법」에는 그런 한계가 없다.

출처 층 고대

뿌리: Cic. Leg. 3.8(13장 명문장)

사건 · 틀려 보이는 글자를 고칠 것인가 — 몸젠의 머리말

몸젠은『학설휘찬』작은 판의 머리말(베를린, 1868년 날짜)에서 이 판의 바탕이 피렌체에 있는 옛 사본(liber Flōrentīnus) 하나라고 밝힌다. 그리고 그 사본도 편찬자의 잘못과 필사자의 부주의로 곳곳(passim)이 망가졌다고 쓴다.

학생이 읽기 편하게 틀려 보이는 글자를 고쳐 실을 것인가, 사본대로 둘 것인가.

> **당신이 편자라면 틀려 보이는 글자를 본문에서 고치겠는가? 고친다면 무엇을 어디에 남기겠는가?**

▼ 원문과 답 보기

Dīgestōrum haec **ēditiō minor** et parābilis repraesentat ferē librum Flōrentīnum.

판본 철자: Digestorum haec editio minor et parabilis repraesentat fere librum Florentinum.

Digesta, praefatio 1 (Mommsen, editio minor) · Mommsen, Corpus Iuris Civilis I(1889)『학설휘찬』머리말 첫 문장(쪽 번호 없음 — 쪽 아래 「1*」). 끝에「Berolini d. 20. Iun. a. 1868」등 세 날짜 A 판본 스캔

『학설휘찬』의 이 작은 판, 손쉽게 구할 수 있는 판은 대체로 피렌체 사본을 옮긴다.

ēditiō minor 작은 판(소판) parābilis 구하기 쉬운 repraesentat 그대로 보여 준다 ferē 대체로

Quam ob rem ā trāditā lēctiōne rārissimē **recessī**, nec facile certē in graviōribus, **nisi ubi** praeter lēctiōnis probābilitātem diserta testimōnia, Graecōrum maximē, ēmendātiōnem commendārent.

판본 철자: quam ob rem a tradita lectione rarissime recessi, nec facile certe in gravioribus, nisi ubi praeter lectionis probabilitatem diserta testimonia, Graecorum maxime, emendationem commendarent.

Digesta, praefatio 3 (Mommsen, editio minor) · 같은 쪽 왼쪽 단. 앞 문장(「nam quamquam eum quoque passim corruptum esse constat …」)이 이유를 댄다 A 판본 스캔

그래서 나는 전해 온 읽기에서 아주 드물게만 벗어났고, 무거운 대목에서는 결코 쉽게 벗어나지 않았다. 읽기가 그럴듯하다는 것 말고도 분명한 증거, 특히 그리스어 증거가 고칠 것을 권할 때만 그렇게 했다.

quam ob rem 그래서 trāditā lēctiōne 전해 온 읽기(탈격) recessī 나는 물러났다(recēdō 완료) nisi ubi ~할 때가 아니면 diserta testimōnia 분명한 증거들 commendārent 권했다면(접속법 미완료)

Ubicumque autem ēditiō haec neque prīmam lēctiōnem Flōrentīnam sequitur neque secundam, ad ēmendātiōnēs omnēs vel minimī mōmentī, **exceptīs orthographicīs sōlīs**, trādita lēctiō in adnotātiōne **adscrīpta est**.

판본 철자: ubicumque autem editio haec neque primam lectionem Florentinam sequitur neque secundam, ad emendationes omnes vel minimi momenti, exceptis orthographicis solis, tradita lectio in adnotatione adscripta est.

Digesta, praefatio 4 (Mommsen, editio minor) · 같은 쪽 왼쪽 단 A 판본 스캔

이 판이 피렌체 사본의 첫 읽기도 둘째 읽기도 따르지 않는 곳마다, 아무리 사소한 고침이라도 — 철자만은 예외로 하고 — 전해 온 읽기를 각주에 적어 두었다.

ubicumque ~하는 곳마다 neque … neque ~도 ~도 아니 vel minimī mōmentī 아무리 작은 무게의(2격) exceptīs orthographicīs sōlīs 철자만 빼고(절대 탈격) in adnotātiōne 각주에 adscrīpta est 덧붙여 적혔다

법률가의 답

몸젠은 전해 온 읽기에서 아주 드물게만 벗어났다. 분명한 증거, 특히 그리스어 증거가 있을 때만 고쳤고, 고친 곳마다 철자 말고는 사본의 읽기를 각주에 적었다. 각주의「(sic)」은 이상한 글자를 그대로 옮겼다는 표시다. 오늘의 [sic]과 같은 생각이다.

문법 짚기

- recessī는 recēdō(물러나다)의 완료 1인칭 단수다. 머리말은 편자가「나」로 말한다.

- nisi ubi … commendārent는 「~할 때가 아니면」. 예외 표지 nisi를 빼고 인용하면 「결코 고치지 않았다」로 뜻이 뒤집힌다.
- exceptīs orthographicīs sōlīs는 절대 탈격(12장) — 「철자만 예외로 하고」.
- adscrīpta est는 완료 수동(11장)이고, 주어는 trādita lēctiō(전해 온 읽기)다.

이 격언, 진짜 로마법인가 · e.g. · i.e. · et al. 그리고 salūs populī

Exemplī grātiā · id est · et aliī 고대

풀어 쓴 꼴은 로마 원전에 있다. exemplī grātiā는 이 장 원문 D. 44.7.25.1에, id est는 D. 50.16.121에 나온다. 격언 대장은 키케로 『의무론』 3.50의 exemplī grātiā도 든다.

et aliī는 「다른 사람들도」 꼴로만 이 장에서 확인했다(D. 4.8.9.3). 세 약어를 지금처럼 줄여 쓰는 관행이 언제 시작됐는지는 찾지 못했다 — 약어로서는 전승(초출 미확인).

Salūs populī suprēma lēx estō. 고대

12표법 조문으로 소개되곤 하지만, 키케로가 『법률론』 3권에서 이상 국가를 위해 지은 법률 문장이다. 「ollīs(그들에게)」는 전시에 최고 권한을 가진 정무관이다. 원문은 13장 「명문장」.

미주리주는 1822년 주의 문장(Great Seal)을 승인하면서 이 문구를 표어로 들였다(주 국무장관실 「State Motto」).

한국이라면? · 인용 관행 — 라틴어 약어와 『법원 맞춤법 자료집』

오른쪽 칸은 법원도서관 『법원 맞춤법 자료집』 제2전정판(2023) PART 1 「4. 판결 등의 표시, 약어 사용례, 판결·문헌 등 인용례」와 korean-law 현행본(2026-10-21 조회)이다.

	라틴어 관행	한국 법원 관행	차이
=	supra · op. cit. — 앞에서 인용한 문헌	「윤진수(주 3), 135」 — 저자명(앞 각주 번호), 쪽	자료집은 「전게 논문」·「위 논문」보다 이 형식을 권한다. supra note 3과 같은 일을 한다.
+	Id. · ibid. — 바로 앞 각주와 같음	(자료집 인용례에 따로 정한 것이 없다)	라틴어 관행은 「바로 앞」과 「그보다 앞」을 가른다. 자료집은 재인용 형식 하나만 둔다.
≠	Marbury v. Madison — 당사자 이름 (versus)	대법원 2022. 9. 7. 선고 2022다245419 판결 — 법원 · 선고일 · 사건번호	영미는 사건을 당사자 이름으로 부르고, 한국은 법원과 번호로 부른다.
=	[sic] — 원문의 글자를 고치지 않음	법령이 풀어 쓴 단위(「킬로미터」 등)를 직접 인용할 때는 단위 부호로 고치지 않고 그대로 인용할 수 있다	인용문은 원문의 꼴을 지킨다는 생각이 같다.
≠	per cūriam — 집필자 없는 법원 명의 판결	법원조직법 제15조 — 대법원 재판서에는 합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시	한쪽은 이름을 감추는 형식, 다른 쪽은 모든 의견을 드러내라는 조문이다.
≠	salūs populī suprēma lēx estō — 미주리주 표어	헌법 제37조 제2항 — 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한	헌법은 공공복리를 근거로 들되 한계를 같은 문장에 둔다.

법원도서관『법원 맞춤법 자료집』제2전정판(2023. 7.) PART 1「3. 다. 단위의 표시」 주석,「4. 가.」,「4. 다. 2)」주의 ③. 법원조직법 제15조(시행 2026. 10. 2.), 대한민국헌법 제37조 제2항(국가법령정보센터, 2026-10-21 조회). Marbury v. Madison은 미국 연방대법원 사건명 표기의 예.

로마법 상식 · 『학설휘찬』의 인스크립티오와 Idem

『학설휘찬』의 단편마다 머리에 출처가 붙는다.「Ulpianus libro sexagesimo septimo ad edictum」처럼 법률가 이름, librō와 서수(탈격), 책 이름이다. 이 책 원문 cite의 괄호 안이 이것이다.

같은 법률가의 단편이 잇따르면 이름 대신 Idem(같은 사람)을 쓴다. 30권 첫머리(416쪽)는 울피아누스 단편 뒤로「Idem libro primo fideicommissorum」「Idem libro quarto ad Sabinum」이 이어진다.

그래서 Idem 단편의 저자는 거슬러 올라가 찾는다. 이 장 id est의 원문 D. 50.16.121도 머리가 Idem이고, 저자 폼포니우스는 118번 단편 머리에 있다(861쪽).

「바로 앞과 같다」를 Id.로 줄이는 오늘의 인용과 모양이 같다. 둘 사이에 계보가 있는지는 확인하지 못했다.

Mommsen · CIC I(1889)『학설휘찬』416쪽(D. 30.1–4) · 같은 책 861쪽(D. 50.16.118–123)

확인 문제 5

1.「exemplī grātiā」의 grātiā는 무슨 격인가?

- 1격
- 2격
- 3격
- **탈격**

grātia의 탈격 단수다. 앞의 2격 exemplī와 함께「예를 위하여」가 된다.

2. 이 장「격언 출처」에서 본 대로,「Salūs populī suprēma lēx estō」가 처음 확인되는 문헌은?

- 12표법
- **키케로『법률론』**
- 미주리주 헌법
- 『학설휘찬』

키케로가『법률론』3권에서 지은 이상 국가의 법률 문장이다. 12표법이라는 소개는 오귀속이고, 미주리주는 1822년 주 문장의 표어로 들였다.

3. 미국 법률 인용(LII)에서 바로 앞 각주와 같은 문헌을 다시 가리킬 때 쓰는 말은?

supra

Id.

infra

cf.

바로 앞 문헌이면 Id.를 쓴다. 그보다 앞의 책 · 논문이면 저자명 뒤에 supra를 쓴다 (LII § 6-550·6-560).

4. 몸젠 판 각주 「rei iata (sic) F²」의 (sic)은 무슨 뜻인가?

편자가 고친 읽기다

이상해 보여도 사본이 그렇게 쓴다

인쇄 잘못이다

다른 사본의 이름이다

sīc는 「그렇게」. 이상한 글자를 고치지 않고 그대로 옮겼다는 표시다. 오늘의 [sic]과 같다.

5. D. 30.12.3 「quod Titiō īnfrā lēgāverō」의 īnfrā가 가리키는 곳은?

책의 아래 각주

유언장의 뒷부분

땅 밑

하급 법원

유언장 안에서 「뒤에 적을」 유증이다. 앞의 글이 뒤의 유증을 미리 무효로 선언했으니 앞의 글이 이긴다.

부록 A

명사 · 형용사 변화표

장마다 흩어져 있던 명사 · 형용사 변화표를 한 곳에 모았다. 대표어는 장 문법 코너에서 쓴 낱말이다 — causa · dominus · pactum(2장), bonus(3장), lēx · homō · crīmen · cīvis · mors(5장), manus · ūsus · rēs · diēs(8장), omnis · innocēns · ācer(12장).

꼴과 장음은 Wiktionary(영어판) 굴절표에서 옮겼다(2026-10-21). 그 꼴을 Allen & Greenough『New Latin Grammar』(1903, 퍼블릭 도메인)의 같은 변화 본보기와 어미 하나하나 맞춰 보았고, 표마다 대조한 절 번호를 적었다. 한 칸에 꼴이 둘이면(cīve · cīvī) 두 꼴을 다 쓴다는 뜻이다.

A-1 1변화 · 2변화 — causa · dominus · pactum

격	causa 단수	복수	dominus 단수	복수	pactum 단수	복수
1격	causa	causae	dominus	dominī	pactum	pacta
2격	causae	causārum	dominī	dominōrum	pactī	pactōrum
3격	causae	causīs	dominō	dominīs	pactō	pactīs
4격	causam	causās	dominum	dominōs	pactum	pacta

5격(탈격)	causā	causīs	dominō	dominīs	pactō	pactīs
6격(호격)	causa	causae	domine	dominī	pactum	pacta

A&G §41(stella) · §46(-us · -um 명사)과 어미가 같다. 1변화는 2격 단수 · 3격 단수 · 1격 복수가 모두 -ae다. 2변화 -us 명사만 호격이 -e로 따로 있다(domine). 중성은 1 · 4 · 6격이 같다.

A-2 3변화 자음 어간 — lēx · homō · crīmen

격	lēx 단수	복수	homō 단수	복수	crīmen 단수	복수
1격	lēx	lēgēs	homō	hominēs	crīmen	crīmina
2격	lēgis	lēgum	hominis	hominum	crīminis	crīminum
3격	lēgī	lēgibus	hominī	hominibus	crīminī	crīminibus
4격	lēgem	lēgēs	hominem	hominēs	crīmen	crīmina
5격(탈격)	lēge	lēgibus	homine	hominibus	crīmine	crīminibus
6격(호격)	lēx	lēgēs	homō	hominēs	crīmen	crīmina

A&G §57(자음 어간 rādīx 등) · §62(leō · virgō) · §64(nōmen)과 어미가 같다. 1격이 낱말마다 달라서 사전의 2격으로 어간을 찾는다(lēg- · homin- · crīmin-, 5장). 2격 복수는 -um이다.

A-3 3변화 i-어간 — cīvis · mors

격	cīvis 단수	복수	mors 단수	복수
1격	cīvis	cīvēs	mors	mortēs
2격	cīvis	cīvium	mortis	mortium
3격	cīvī	cīvibus	mortī	mortibus
4격	cīvem	cīvēs · cīvīs	mortem	mortēs · mortīs
5격(탈격)	cīve · cīvī	cīvibus	morte	mortibus
6격(호격)	cīvis	cīvēs	mors	mortēs

cīvis는 1격과 2격의 음절 수가 같은 i-어간(A&G §§65–67 turris · ignis), mors는 자음 둘로 끝나는 혼합 i-어간(A&G §§70–72 urbs · nox)이다. 2격 복수가 -ium이고, 4격 복수 -īs와 탈격 단수 -ī가 함께 쓰이기도 한다(가운뎃점 뒤의 꼴). 중성 i-어간(A&G §69 sedīle · animal)은 이 책 표제어에 없어 싣지 않았다.

A-4 4변화 — manus · ūsus

격	manus 단수	복수	ūsus 단수	복수
1격	manus	manūs	ūsus	ūsūs
2격	manūs	manuum	ūsūs	ūsuum
3격	manuī	manibus	ūsuī	ūsibus
4격	manum	manūs	ūsum	ūsūs
5격(탈격)	manū	manibus	ūsū	ūsibus
6격(호격)	manus	manūs	ūsus	ūsūs

A&G §89(manus · lacus · genū). 2격 단수 · 1격 복수 · 4격 복수가 모두 -ūs다. 장음 부호 없는 원문에서는 manus 한 꼴이 단수 1 · 2 · 6격, 복수 1 · 4 · 6격 가운데 무엇인지 문맥으로 가린다(8장). -ū로 끝나는 중성(cornū)은 싣지 않았다.

A-5 5변화 — rēs · diēs

격	rēs 단수	복수	diēs 단수	복수
1격	rēs	rēs	diēs	diēs
2격	reī	rērum	diēī	diērum
3격	reī	rēbus	diēī	diēbus
4격	rem	rēs	diem	diēs
5격(탈격)	rē	rēbus	diē	diēbus

6격(호격)	rēs	rēs	diēs	diēs

A&G §96(rēs · diēs · fidēs, 39쪽 이미지 대조). 2 · 3격 단수는 모음 뒤에서 -ēī(diēī), 자음 뒤에서 -eī(reī)다. A&G 본보기에는 호격 줄이 없다. 호격은 1격과 같다(Wiktionary).

A-6 형용사 1·2변화 — bonus, bona, bonum

격	남성 단수	여성 단수	중성 단수	남성 복수	여성 복수	중성 복수
1격	bonus	bona	bonum	bonī	bonae	bona
2격	bonī	bonae	bonī	bonōrum	bonārum	bonōrum
3격	bonō	bonae	bonō	bonīs	bonīs	bonīs
4격	bonum	bonam	bonum	bonōs	bonās	bona
5격(탈격)	bonō	bonā	bonō	bonīs	bonīs	bonīs
6격(호격)	bone	bona	bonum	bonī	bonae	bona

A&G §110(bonus). 남성은 dominus, 여성은 causa, 중성은 pactum과 어미가 같다(3장).

A-7 3변화 형용사 · 세 어미 — ācer, ācris, ācre

격	남성 단수	여성 단수	중성 단수	남성 복수	여성 복수	중성 복수
1격	ācer	ācris	ācre	ācrēs	ācrēs	ācria
2격	ācris	ācris	ācris	ācrium	ācrium	ācrium
3격	ācrī	ācrī	ācrī	ācribus	ācribus	ācribus
4격	ācrem	ācrem	ācre	ācrēs · ācrīs	ācrēs · ācrīs	ācria
5격(탈격)	ācrī	ācrī	ācrī	ācribus	ācribus	ācribus
6격(호격)	ācer	ācris	ācre	ācrēs	ācrēs	ācria

A&G §115(ācer). 남성 단수 1 · 6격만 -er이고 나머지는 두 어미 형용사(A-8)와 같다.

A-8 3변화 형용사 · 두 어미 — omnis, omne

격	남·여 단수	중성 단수	남·여 복수	중성 복수
1격	omnis	omne	omnēs	omnia
2격	omnis	omnis	omnium	omnium
3격	omnī	omnī	omnibus	omnibus
4격	omnem	omne	omnīs · omnēs	omnia
5격(탈격)	omnī	omnī	omnibus	omnibus
6격(호격)	omnis	omne	omnēs	omnia

A&G §116(levis). 명사 3변화와 다른 곳이 셋이다 — 탈격 단수 -ī, 2격 복수 -ium, 중성 복수 -ia(12장). cīvīlis · commūnis · fortis도 이 꼴이다.

A-9 3변화 형용사 · 한 어미 — innocēns

격	남·여 단수	중성 단수	남·여 복수	중성 복수
1격	innocēns	innocēns	innocentēs	innocentia
2격	innocentis	innocentis	innocentium	innocentium
3격	innocentī	innocentī	innocentibus	innocentibus
4격	innocentem	innocēns	innocentīs · innocentēs	innocentia
5격(탈격)	innocentī · innocente	innocentī · innocente	innocentibus	innocentibus
6격(호격)	innocēns	innocēns	innocentēs	innocentia

A&G §118(atrōx · egēns). 1격 단수가 세 성에 같아서 사전은 2격을 함께 싣는다(innocēns, innocentis). 현재분사(tribuēns, tribuentis — 12장)도 이 꼴로 변한다. 탈격 단수는 Wiktionary가 -ī와 -e를 함께 싣는다.

부록 B

동사 활용표

4 · 6 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14장에서 본 동사 활용을 모았다. 낱말은 장 문법 코너와 같다 — vocō(1활용) · habeō(2활용) · agō(3활용) · capiō(3활용 -iō 동사) · audiō(4활용), 그리고 sum.

꼴과 장음은 Wiktionary(영어판) 활용표에서 옮겼다(2026-10-21). Allen & Greenough『New Latin Grammar』(1903)의 본보기 — sum §170, amō §184, moneō §185, regō §186, audiō §187, capiō §188 — 와 어미를 하나씩 맞춰 보았다. 다른 꼴이 함께 쓰이는 칸(vocāvērunt · vocāvēre, vocāris · vocāre)은 첫째 꼴만 실었다.

탈형동사(11장 testor · loquor 등)는 B-8 · B-9의 수동 꼴로 활용하고 뜻만 능동이다.

B-1 sum — 직설법

사람	현재	미완료	미래	완료	과거완료	미래완료
1인칭 단수	sum	eram	erō	fuī	fueram	fuerō
2인칭 단수	es	erās	eris	fuistī	fuerās	fueris
3인칭 단수	est	erat	erit	fuit	fuerat	fuerit
1인칭 복수	sumus	erāmus	erimus	fuimus	fuerāmus	fuerimus
2인칭 복수	estis	erātis	eritis	fuistis	fuerātis	fueritis
3인칭 복수	sunt	erant	erunt	fuērunt	fuerant	fuerint

A&G §170(82~83쪽, 82쪽 이미지 대조). 완료 3인칭 복수는 fuēre로도 쓴다. 명령법은 현재 es · este, 미래 estō · estōte · suntō(13장). 부정사는 esse · fuisse · futūrum esse(fore — 14장), 미래분사는 futūrus다.

B-2 sum — 접속법

사람	현재	미완료	완료	과거완료
1인칭 단수	sim	essem	fuerim	fuissem
2인칭 단수	sīs	essēs	fuerīs	fuissēs
3인칭 단수	sit	esset	fuerit	fuisset
1인칭 복수	sīmus	essēmus	fuerīmus	fuissēmus
2인칭 복수	sītis	essētis	fuerītis	fuissētis
3인칭 복수	sint	essent	fuerint	fuissent

접속법 완료의 2인칭 단수 · 1 · 2인칭 복수(fuerīs · fuerīmus · fuerītis)는 Wiktionary의 장음 표기다. A&G는 표에서 이 i를 짧게 찍는다(82쪽 fueris · fuerimus · fueritis, 93쪽 amāveris). 다만 같은 책 §169d 주석(81쪽)은 -īs · -īmus · -ītis 꼴도 나타난다고 적고, 짧은 꼴은 미래완료와 섞인 결과로 설명한다. 이 책은 장음을 Wiktionary에 맞춘다는 원칙대로 두었다. 미래완료 직설법(fueris · fuerimus)은 두 책 모두 짧다.

B-3 네 활용의 사전형

활용	현재 1인칭 단수	현재 부정사	완료 1인칭 단수	목적분사(넷째 꼴)
1활용	vocō	vocāre	vocāvī	vocātum
2활용	habeō	habēre	habuī	habitum
3활용	agō	agere	ēgī	āctum
3활용 -iō	capiō	capere	cēpī	captum
4활용	audiō	audīre	audīvī	audītum

사전은 동사를 이 네 꼴로 싣는다(4장). 셋째 꼴(완료)과 넷째 꼴은 규칙으로 맞히기 어려워 함께 외운다 — ēgī · āctum, cēpī · captum(10장). 넷째 꼴에서 완료분사(vocātus)와

미래분사(vocātūrus)가 나온다.

B-4 직설법 능동 — 현재 · 미완료 · 미래

시제	사람	vocō (1)	habeō (2)	agō (3)	capiō (3 -iō)	audiō (4)
현재	1인칭 단수	vocō	habeō	agō	capiō	audiō
	2인칭 단수	vocās	habēs	agis	capis	audīs
	3인칭 단수	vocat	habet	agit	capit	audit
	1인칭 복수	vocāmus	habēmus	agimus	capimus	audīmus
	2인칭 복수	vocātis	habētis	agitis	capitis	audītis
	3인칭 복수	vocant	habent	agunt	capiunt	audiunt
미완료	1인칭 단수	vocābam	habēbam	agēbam	capiēbam	audiēbam
	2인칭 단수	vocābās	habēbās	agēbās	capiēbās	audiēbās
	3인칭 단수	vocābat	habēbat	agēbat	capiēbat	audiēbat
	1인칭 복수	vocābāmus	habēbāmus	agēbāmus	capiēbāmus	audiēbāmus
	2인칭 복수	vocābātis	habēbātis	agēbātis	capiēbātis	audiēbātis
	3인칭 복수	vocābant	habēbant	agēbant	capiēbant	audiēbant
미래	1인칭 단수	vocābō	habēbō	agam	capiam	audiam
	2인칭 단수	vocābis	habēbis	agēs	capiēs	audiēs
	3인칭 단수	vocābit	habēbit	aget	capiet	audiet
	1인칭 복수	vocābimus	habēbimus	agēmus	capiēmus	audiēmus
	2인칭 복수	vocābitis	habēbitis	agētis	capiētis	audiētis
	3인칭 복수	vocābunt	habēbunt	agent	capient	audient

현재 4 · 6장, 미완료 · 미래 9장. 1 · 2활용 미래는 -bō · -bis · -bit, 3 · 4활용 미래는 -am · -ēs · -et로 만든다. A&G §§184–188.

B-5 직설법 능동 — 완료 · 과거완료 · 미래완료

시제	사람	vocō (1)	habeō (2)	agō (3)	capiō (3 -iō)	audiō (4)
완료	1인칭 단수	vocāvī	habuī	ēgī	cēpī	audīvī
	2인칭 단수	vocāvistī	habuistī	ēgistī	cēpistī	audīvistī
	3인칭 단수	vocāvit	habuit	ēgit	cēpit	audīvit
	1인칭 복수	vocāvimus	habuimus	ēgimus	cēpimus	audīvimus
	2인칭 복수	vocāvistis	habuistis	ēgistis	cēpistis	audīvistis
	3인칭 복수	vocāvērunt	habuērunt	ēgērunt	cēpērunt	audīvērunt
과거완료	1인칭 단수	vocāveram	habueram	ēgeram	cēperam	audīveram
	2인칭 단수	vocāverās	habuerās	ēgerās	cēperās	audīverās
	3인칭 단수	vocāverat	habuerat	ēgerat	cēperat	audīverat
	1인칭 복수	vocāverāmus	habuerāmus	ēgerāmus	cēperāmus	audīverāmus
	2인칭 복수	vocāverātis	habuerātis	ēgerātis	cēperātis	audīverātis
	3인칭 복수	vocāverant	habuerant	ēgerant	cēperant	audīverant
미래완료	1인칭 단수	vocāverō	habuerō	ēgerō	cēperō	audīverō
	2인칭 단수	vocāveris	habueris	ēgeris	cēperis	audīveris
	3인칭 단수	vocāverit	habuerit	ēgerit	cēperit	audīverit
	1인칭 복수	vocāverimus	habuerimus	ēgerimus	cēperimus	audīverimus
	2인칭 복수	vocāveritis	habueritis	ēgeritis	cēperitis	audīveritis
	3인칭 복수	vocāverint	habuerint	ēgerint	cēperint	audīverint

10장. 완료 어간(셋째 꼴에서 -ī를 뗀 것)에 붙는 어미는 활용과 상관없이 같다. 완료 3인칭 복수는 -ēre로도 쓴다(vocāvēre). 미래완료 3인칭 복수만 -erint다.

B-6 접속법 능동 — 현재 · 미완료 · 완료 · 과거완료

시제	사람	vocō (1)	habeō (2)	agō (3)	capiō (3 -iō)	audiō (4)
현재	1인칭 단수	vocem	habeam	agam	capiam	audiam
	2인칭 단수	vocēs	habeās	agās	capiās	audiās
	3인칭 단수	vocet	habeat	agat	capiat	audiat
	1인칭 복수	vocēmus	habeāmus	agāmus	capiāmus	audiāmus
	2인칭 복수	vocētis	habeātis	agātis	capiātis	audiātis
	3인칭 복수	vocent	habeant	agant	capiant	audiant
미완료	1인칭 단수	vocārem	habērem	agerem	caperem	audīrem
	2인칭 단수	vocārēs	habērēs	agerēs	caperēs	audīrēs
	3인칭 단수	vocāret	habēret	ageret	caperet	audīret
	1인칭 복수	vocārēmus	habērēmus	agerēmus	caperēmus	audīrēmus
	2인칭 복수	vocārētis	habērētis	agerētis	caperētis	audīrētis
	3인칭 복수	vocārent	habērent	agerent	caperent	audīrent
완료	1인칭 단수	vocāverim	habuerim	ēgerim	cēperim	audīverim
	2인칭 단수	vocāverīs	habuerīs	ēgerīs	cēperīs	audīverīs
	3인칭 단수	vocāverit	habuerit	ēgerit	cēperit	audīverit
	1인칭 복수	vocāverīmus	habuerīmus	ēgerīmus	cēperīmus	audīverīmus
	2인칭 복수	vocāverītis	habuerītis	ēgerītis	cēperītis	audīverītis
	3인칭 복수	vocāverint	habuerint	ēgerint	cēperint	audīverint
과거완료	1인칭 단수	vocāvissem	habuissem	ēgissem	cēpissem	audīvissem
	2인칭 단수	vocāvissēs	habuissēs	ēgissēs	cēpissēs	audīvissēs
	3인칭 단수	vocāvisset	habuisset	ēgisset	cēpisset	audīvisset
	1인칭 복수	vocāvissēmus	habuissēmus	ēgissēmus	cēpissēmus	audīvissēmus
	2인칭 복수	vocāvissētis	habuissētis	ēgissētis	cēpissētis	audīvissētis
	3인칭 복수	vocāvissent	habuissent	ēgissent	cēpissent	audīvissent

현재 13장, 미완료 · 완료 · 과거완료 14장. 미완료는 현재 부정사에, 과거완료는 완료 부정사에 인칭 어미를 붙인 꼴이다. 완료 접속법은 1인칭 단수(-erim) 말고는 미래완료 직설법과 거의 같다(장음 차이는 B-2 주석).

B-7 명령법 · 부정사 · 분사 · 동명사

꼴	vocō (1)	habeō (2)	agō (3)	capiō (3 -iō)	audiō (4)
현재 명령 2인칭 단수	vocā	habē	age	cape	audī
현재 명령 2인칭 복수	vocāte	habēte	agite	capite	audīte
미래 명령 2 · 3인칭 단수	vocātō	habētō	agitō	capitō	audītō
미래 명령 2인칭 복수	vocātōte	habētōte	agitōte	capitōte	audītōte
미래 명령 3인칭 복수	vocantō	habentō	aguntō	capiuntō	audiuntō
부정사 현재 능동	vocāre	habēre	agere	capere	audīre

부정사 현재 수동	vocārī	habērī	agī	capī	audīrī
부정사 완료 능동	vocāvisse	habuisse	ēgisse	cēpisse	audīvisse
부정사 완료 수동	vocātum esse	habitum esse	āctum esse	captum esse	audītum ess
부정사 미래 능동	vocātūrum esse	habitūrum esse	āctūrum esse	captūrum esse	audītūrum e
부정사 미래 수동	vocātum īrī	habitum īrī	āctum īrī	captum īrī	audītum īrī
현재분사	vocāns	habēns	agēns	capiēns	audiēns
완료분사 (수동)	vocātus	habitus	āctus	captus	audītus
미래분사	vocātūrus	habitūrus	āctūrus	captūrus	audītūrus
동형사	vocandus	habendus	agendus	capiendus	audiendus
동명사 2격 · 3격 · 4격 · 탈격	vocandī · vocandō · vocandum · vocandō	habendī · habendō · habendum · habendō	agendī · agendō · agendum · agendō	capiendī · capiendō · capiendum · capiendō	audiendī · a audiendum
목적분사 4격 · 탈격	vocātum · vocātū	habitum · habitū	āctum · āctū	captum · captū	audītum · a

현재 명령 6장, 미래 명령 13장, 부정사 14장, 분사 · 동명사 · 동형사 12장. 미래 부정사 수동 (vocātum īrī)의 vocātum은 목적분사여서 주어에 맞춰 바뀌지 않는다. 완료 부정사 수동 (vocātum esse)의 분사는 주어의 성 · 수에 맞춘다.

B-8 직설법 수동

시제	사람	vocō (1)	habeō (2)	agō (3)	capiō (3 -iō)	audiō (4)
현재	1인칭 단수	vocor	habeor	agor	capior	audior
	2인칭 단수	vocāris	habēris	ageris	caperis	audīris
	3인칭 단수	vocātur	habētur	agitur	capitur	audītur
	1인칭 복수	vocāmur	habēmur	agimur	capimur	audīmur
	2인칭 복수	vocāminī	habēminī	agiminī	capiminī	audīminī
	3인칭 복수	vocantur	habentur	aguntur	capiuntur	audiuntur
미완료	1인칭 단수	vocābar	habēbar	agēbar	capiēbar	audiēbar
	2인칭 단수	vocābāris	habēbāris	agēbāris	capiēbāris	audiēbāris
	3인칭 단수	vocābātur	habēbātur	agēbātur	capiēbātur	audiēbātur
	1인칭 복수	vocābāmur	habēbāmur	agēbāmur	capiēbāmur	audiēbāmur
	2인칭 복수	vocābāminī	habēbāminī	agēbāminī	capiēbāminī	audiēbāminī
	3인칭 복수	vocābantur	habēbantur	agēbantur	capiēbantur	audiēbantur
미래	1인칭 단수	vocābor	habēbor	agar	capiar	audiar
	2인칭 단수	vocāberis	habēberis	agēris	capiēris	audiēris
	3인칭 단수	vocābitur	habēbitur	agētur	capiētur	audiētur
	1인칭 복수	vocābimur	habēbimur	agēmur	capiēmur	audiēmur
	2인칭 복수	vocābiminī	habēbiminī	agēminī	capiēminī	audiēminī
	3인칭 복수	vocābuntur	habēbuntur	agentur	capientur	audientur
완료	1인칭 단수	vocātus sum	habitus sum	āctus sum	captus sum	audītus sum
과거완료	1인칭 단수	vocātus eram	habitus eram	āctus eram	captus eram	audītus eram
미래완료	1인칭 단수	vocātus erō	habitus erō	āctus erō	captus erō	audītus erō

11장. 현재 · 미완료 · 미래 수동은 어미 -r · -ris · -tur · -mur · -minī · -ntur로, 완료 · 과거완료 · 미래완료 수동은 완료분사 + sum · eram · erō로 만든다. 분사가 주어의 성 · 수를 따르므로 완료 체계는 1인칭 단수 남성 한 줄만 보였다(vocātī sumus · vocāta est …). 2인칭 단수 -ris는 -re로도 쓴다.

B-9 접속법 수동

시제	사람	vocō (1)	habeō (2)	agō (3)	capiō (3 -iō)	audiō (4)
현재	1인칭 단수	vocer	habear	agar	capiar	audiar
	2인칭 단수	vocēris	habeāris	agāris	capiāris	audiāris
	3인칭 단수	vocētur	habeātur	agātur	capiātur	audiātur
	1인칭 복수	vocēmur	habeāmur	agāmur	capiāmur	audiāmur
	2인칭 복수	vocēminī	habeāminī	agāminī	capiāminī	audiāminī
	3인칭 복수	vocentur	habeantur	agantur	capiantur	audiantur
미완료	1인칭 단수	vocārer	habērer	agerer	caperer	audīrer
	2인칭 단수	vocārēris	habērēris	agerēris	caperēris	audīrēris
	3인칭 단수	vocārētur	habērētur	agerētur	caperētur	audīrētur
	1인칭 복수	vocārēmur	habērēmur	agerēmur	caperēmur	audīrēmur
	2인칭 복수	vocārēminī	habērēminī	agerēminī	caperēminī	audīrēminī
	3인칭 복수	vocārentur	habērentur	agerentur	caperentur	audīrentur
완료	1인칭 단수	vocātus sim	habitus sim	āctus sim	captus sim	audītus sim
과거완료	1인칭 단수	vocātus essem	habitus essem	āctus essem	captus essem	audītus essem

14장(teneātur · tenērētur · tentus sit · tentus esset). 완료 · 과거완료 수동은 완료분사 + sim · essem이다.

부록 C

격언 출처 대장

이 책이 다룬 격언 80개의 출처를 한 줄씩 적었다. 「층」은 그 문구가 법률 문헌에서 처음 확인되는 시대다. 어구 자체가 더 오래되었어도 법리로 쓰인 것이 뒤라면 뒤의 층에 넣었다(ultra vires) — 고대 46 · 중세 4 · 근세 1 · 영미 보통법 14 · 전승(문구 출처 미확인) 15.

「가장 이른 원문」은 이 책이 찾은 가장 이른 문헌의 자리와 출처 등급이다(A 판본 스캔 · B 학술 전사). 문구가 처음 나온 곳을 찾지 못한 격언은 생각의 뿌리가 되는 원전 자리만 「뿌리」로 적었다. 「흔히 붙는 설명」 칸은 이 격언에 자주 붙는 출처 설명이나 바뀐 문구다. 판정은 그 설명이 맞는지다 — ✅ 맞다 55 · ⚠️ 일부만 맞다 16 · ❓ 확인하지 못했다 8 · ❌ 틀렸다 1. 「이 책」 칸을 누르면 그 장의 격언 출처 코너로 간다.

격언 80

번호	격언	뜻	층	가장 이른 원문	흔히 붙는 설명	판정	이 책
1	Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi	정의는 각자에게 그의 몫을 주려는 항구적 의지다	고대	D. 1.1.10 pr. (Ulpianus libro primo regularum) A 판본 스캔	『법학제요』 문구(tribuens)와 『학설휘찬』 문구(tribuendi)를 섞어 쓴다	✅	
2	Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere	법의 계명: 바르게 살고, 남을 해치지 말고, 각자의 몫을 주라	고대	D. 1.1.10.1 (Ulpianus libro primo regularum) A 판본 스캔	「alterum non laedere」만 떼어 불법행위 일반조항처럼 쓴다 — 원문은 법학 교과서의 정의	✅	18장

3	Ius est ars boni et aequi	법은 선과 형평의 기술이다	고대	D. 1.1.1 pr. (Ulpianus libro primo institutionum) A 판본 스캔	울피아누스의 정의로 소개 — 원문은 울피아누스가 켈수스의 정의를 인용한 것	✅	
4	Omne ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones	우리가 쓰는 모든 법은 사람·물건·소송에 관한 것이다	고대	Gai. 1.8 A 판본 스캔		✅	
5	Lex est quod populus iubet atque constituit	법률(lex)은 인민이 명하고 정한 것이다	고대	Gai. 1.3 A 판본 스캔		✅	
6	Quod principi placuit, legis habet vigorem	황제가 정한 것은 법률의 효력을 가진다	고대	D. 1.4.1 pr. (Ulpianus libro primo institutionum) A 판본 스캔	절대군주제 선언으로만 인용 — 원문은 인민의 권한 위임을 근거로 붙인다	✅	
7	Princeps legibus solutus est	황제는 법률에 구속되지 않는다	고대	D. 1.3.31 (Ulpianus libro XIII ad legem Iuliam et Papiam) A 판본 스캔	일반적 「군주 초법」 선언으로 읽음 — 출전이 혼인법(율리우스·파피우스법) 주해라 원래 범위가 좁았다는 견해가 있다(2차, 미대조)	✅	
8	Res iudicata pro veritate accipitur	확정판결은 진실로 받아들여진다	고대	D. 50.17.207 (Ulpianus libro primo ad legem Iuliam et Papiam) A 판본 스캔		✅	
9	Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet	누구도 자기가 가진 것보다 많은 권리를 남에게 넘길 수 없다	고대	D. 50.17.54 (Ulpianus libro quadragensimo sexto ad edictum) A 판본 스캔	「Nemo dat quod non habet」를 이 조문의 원문처럼 쓴다 — 그 문구는 후대 축약형(초출 미확인)	✅	16장
10	Impossibilium nulla obligatio est	불능한 것에 대한 채무는 없다	고대	D. 50.17.185 (Celsus libro octavo digestorum) A 판본 스캔	「Ad impossibilia nemo tenetur」를 로마 원문으로 — 그 형태는 후대	✅	16장
11	In toto iure generi per speciem derogatur	법 전체에서 일반은 특수에 의해 배제된다 (특별법 우선의 뿌리)	고대	D. 50.17.80 (Papinianus libro trigensimo tertio quaestionum) A 판본 스캔	「Lex specialis derogat legi generali」를 파피니아누스 원문으로 — 그 문구는 미확인(→ 12)	✅	
12	Lex specialis derogat legi generali	특별법은 일반법에 우선한다	전승	뿌리: D. 50.17.80	로마법 조문으로 인용	❓	
13	Lex posterior derogat priori	뒤의 법이 앞의 법을 폐지한다	전승	뿌리: XII Tab.(Liv. 7.17.12) · D. 1.4.4	모데스티누스의 라틴어 문장으로 인용 — 흔히 보는 라틴어 문장은 후대 번역	⚠️	

14	Ius civile vigilantibus scriptum est	시민법은 깨어 있는 자를 위해 쓰였다	고대	D. 42.8.24 (Scaevola) A 판본 스캔	「Vigilantibus, non dormientibus, iura subveniunt」를 이 조문으로 — 그 형태는 후대(초출 미확인)	✅	
15	Prior tempore, potior iure	시간상 앞선 자가 권리상 우선한다	고대	C. 8.17.3 (Imp. Antoninus A. Varo) A 판본 스캔		✅	
16	Superficies solo cedit	지상물은 토지에 따른다	고대	Gai. 2.73 A 판본 스캔		✅	
17	Pater is est quem nuptiae demonstrant (+ mater semper certa est)	아버지는 혼인이 가리키는 자다 / 어머니는 언제나 확실하다	고대	D. 2.4.5 (Paulus libro quarto ad edictum) A 판본 스캔	「Mater semper certa est」를 독립 격언으로 인용 — 원문 문장은 「quia semper certa est」이고 주어(mater)는 앞 조각에 있다	✅	
18	Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur	태아는 그 이익에 관해서는 이미 태어난 것으로 본다	전승	뿌리: D. 1.5.7	파울루스 원문으로 인용	⚠️	
19	Cogitationis poenam nemo patitur	생각만으로 벌받는 사람은 없다	고대	D. 48.19.18 (Ulpianus libro tertio ad edictum) A 판본 스캔		✅	
20	Nullum crimen / nulla poena sine lege	법률 없으면 범죄도 형벌도 없다	근세	Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts (Gießen 1801) §24 A 판본 스캔	① 로마법 원칙으로 소개 ② 「nullum crimen sine lege」를 포이어바흐 문구로 — 1801년판 셋째 명제는 「nullum crimen sine poena legali」	✅	5장
21	Ignorantia iuris non excusat / ignorantia legis neminem excusat	법의 부지는 변명이 되지 않는다	영미 보통법	Blackstone, Commentaries on the Laws of England IV (Oxford 1769) 27 A 판본 스캔	예외 없는 로마 원칙으로 인용 — 파울루스는 같은 단락에서 예외를 나열한다(교훈 ②: 예외 절 잘라 내기)	✅	14장
22	In dubio pro reo	의심스러울 때는 피고인에게 유리하게	전승	뿌리: D. 50.17.125 · D. 48.19.5 pr. · VI 5.12 reg. 11	로마 형사법 격언으로 인용. reus가 민사 피고도 가리킨다는 점이 빠진다	⚠️	
23	Volenti non fit iniuria	원하는 자에게는 침해가 없다	전승	뿌리: D. 47.10.1.5	울피아누스 원문으로 인용	⚠️	
24	Nemo iudex in causa sua	누구도 자기 사건의 재판관이 될 수 없다	영미 보통법	Dr Bonham's Case (C.P. 1610) 8 Co. Rep. 107a, 118a A 판본 스캔	「nemo iudex in causa sua」라는 문구를 로마법 원문으로 — 확인 안 됨	⚠️	19장

25	Actor sequitur forum rei	원고는 피고의 법정을 따른다	고대	C. 3.13.2 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Alexandro) A 판본 스캔		✅	
26	Leges futuris dant formam negotiis (lex retro non agit)	법률은 장래의 거래에 형식을 준다(소급 금지)	고대	C. 1.14.7 (Idem AA. Cyro pp. et consuli designato) A 판본 스캔	예외 절(nisi …)을 빼고 절대적 소급금지로 인용. 「Lex retro non agit」 문구 자체는 초출 미확인	✅	
27	Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet	모두에 관한 일은 모두의 승인을 받아야 한다	고대	C. 5.59.5.2 (a. 531) A 판본 스캔	중세 의회주의 구호로만 소개 — 출발은 공동후견인 동의 규정	✅	
28	Accessorium sequitur principale	종된 것은 주된 것을 따른다	중세	VI 5.12 reg. 42 A 판본 스캔	로마법 원문으로 — 파울루스 문장에는 「plerumque(대개)」 유보가 있다	✅	17장
29	Qui tacet consentire videtur	침묵하는 자는 동의한 것으로 본다	중세	VI 5.12 reg. 43 A 판본 스캔	로마법 격언으로 인용 — 로마 원문(파울루스)과 같은 책의 규칙 44는 「침묵은 자백이 아니다」 쪽이다	✅	7장
30	Necessitas non habet legem	필요는 법을 모른다	중세	Decretum Gratiani, De cons. D. 1 c. 11 A 판본 스캔	로마법·키케로 출전으로 소개	✅	17장
31	Pacta sunt servanda (+ pacta quantumcumque nuda servanda sunt)	약속은 지켜져야 한다 / 아무리 나체인 합의라도 지켜져야 한다	전승	뿌리: X 1.35.1 (summarium)	① 로마법 원칙으로 소개 ② 그로티우스 문구로 단정 ③ 요지 문장을 1234년 교황령 본문으로 — 요지의 작성 시기는 다툼(해설 3)	⚠️	2장 · 17장
32	Venire contra factum proprium (nemini licet)	자기 선행행위에 반하여 나올 수 없다	중세	X 3.24.8 A 판본 스캔	로마법 원문으로 — 『학설휘찬』에서 이 문구를 찾지 못함(검색 범위: D. 1·2·5·50권)	✅	17장
33	Nemo auditur propriam turpitudinem allegans	누구도 자기의 부도덕을 주장하여 들어줄 수 없다	전승	뿌리: D. 12.5.3 · D. 12.5.4.2	로마법 원문으로 인용	❓	11장
34	Rebus sic stantibus (clausula)	사정이 그대로인 한	전승	뿌리: Sen. Ben. 4.35.3	로마법 조문·세네카 문구로 인용	⚠️	12장
35	Nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem facere potest	누구도 자기 불법으로 처지를 낫게 할 수 없다	고대	D. 50.17.134.1 (Ulpianus libro vicesimo primo ad edictum) A 판본 스캔	33번과 혼동	✅	

36	In pari causa possessor potior / in pari delicto potior est condicio possidentis	대등하면 점유자가 우선 / 같은 불법이면 점유자 쪽이 낫다	고대	D. 50.17.128 pr. (Paulus libro nono decimo ad edictum) A 판본 스캔	보통법의 in pari delicto를 로마 원문으로 — 「delicto」가 들어간 형태는 교회법 규칙	✅	
37	Ex turpi causa non oritur actio	부도덕한 원인에서는 소권이 생기지 않는다	영미 보통법	Holman v Johnson (K.B. 1775) 1 Cowp. 341, 343 A 판본 스캔	로마법 격언으로 — 맨스필드의 표어는 「ex dolo malo non oritur actio」였다	✅	19장
38	Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere	처음부터 하자 있는 것은 시간이 지나도 치유되지 않는다	고대	D. 50.17.29 (Paulus libro octavo ad Sabinum) A 판본 스캔		✅	16장
39	Nemo cum alterius detrimento fieri debet locupletior	누구도 남의 손실로 부유해져서는 안 된다	고대	D. 50.17.206 (Pomponius libro nono ex variis lectionibus) A 판본 스캔		✅	16장
40	Omnis definitio in iure civili periculosa est	시민법에서 모든 정의는 위험하다	고대	D. 50.17.202 (Iavolenus libro undecimo epistularum) A 판본 스캔	뒷문장을 빼고 인용(뜻이 약간 달라진다)	✅	16장
41	Nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur	자기 권리를 행사하는 자는 악의로 행위한 것이 아니다	고대	D. 50.17.55 (Gaius libro secundo de testamentis ad edictum urbicum) A 판본 스캔	「Qui iure suo utitur neminem laedit」를 원문처럼 — 그 형태는 미확인	✅	
42	Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda	이익을 얻는 자가 불이익도 진다	고대	D. 50.17.10 (Paulus libro tertio ad Sabinum) A 판본 스캔	「Cuius commodum, eius periculum」을 원문처럼 — 축약형 초출 미확인	✅	
43	Quotiens dubia interpretatio libertatis est, secundum libertatem respondendum	자유에 관한 해석이 의심스러우면 자유 쪽으로	고대	D. 50.17.20 (Pomponius libro septimo ad Sabinum) A 판본 스캔	「in dubio pro libertate」를 형사 피고인 원칙으로 — 원문은 노예 해방 해석	✅	
44	Verba contra stipulatorem interpretanda sunt (contra proferentem)	말은 문구를 정한 쪽에 불리하게 해석한다	고대	D. 45.1.38.18 (Ulpianus libro quadragensimo nono ad Sabinum) A 판본 스캔	「contra proferentem」 문구를 로마 원문으로 — 미확인	✅	
45	Do ut des	네가 주도록 나는 준다 (쌍무 교환)	고대	D. 19.5.5 pr. (Paulus libro quinto quaestionum) A 판본 스캔		✅	4장
46	Falsa demonstratio non nocet	잘못된 표시는 해가 되지 않는다	고대	D. 35.1.33 pr. (Marcianus libro sexto institutionum) A 판본 스캔	축약형을 원문처럼	✅	

47	Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest	일부는 유언, 일부는 무유언으로 죽을 수 없다	고대	D. 50.17.7 (Pomponius libro tertio ad Sabinum) A 판본 스캔	군인 예외(nisi sit miles)를 빼고 인용	✅	
48	Inter alios acta aliis non nocent	남들 사이의 행위는 제3자를 해치지 않는다	고대	C. 7.60 rubr. A 판본 스캔	국제법의 「pacta tertiis nec nocent nec prosunt」를 로마 원문으로 — 그 형태는 미확인	✅	
49	Ne bis in idem	같은 일로 두 번 소추·처벌하지 않는다	전승	뿌리: Quint. 7.6.4	로마 형사법의 확립 문구로 — 퀸틸리아누스는 그 법문이 소권을 말하는지 원고를 말하는지 다툼이 있다고 쓴다	⚠️	
50	Summum ius, summa iniuria	지나친 법은 지나친 불의	고대	Cic. Off. 1.33 A 판본 스캔	키케로의 창작으로 — 키케로 스스로 「이미 닳은 속담」이라 한다	✅	1장
51	Salus populi suprema lex esto	인민의 안녕이 최고의 법이어야 한다	고대	Cic. Leg. 3.8 A 판본 스캔	12표법 조문으로 인용 — 키케로가 지은 이상(理想) 법률이고, 「ollis」는 전시의 최고 정무관	✅	13장 · 20장
52	Silent enim leges inter arma	무기 사이에서 법은 침묵한다	고대	Cic. Mil. 11 A 판본 스캔	어순을 바꾼 「Inter arma enim silent leges」로 인용	✅	5장
53	Res ipsa loquitur	사실 자체가 말한다	고대	Cic. Mil. 53 A 판본 스캔	법리가 로마법에서 왔다고	✅	19장
54	Quis custodiet ipsos custodes?	누가 감시자를 감시하는가	고대	Iuv. 6.346–348 A 판본 스캔	플라톤 『국가』나 정치 권력 통제 문구로 — 원문은 아내를 지키는 문지기 이야기	✅	9장
55	Si in ius vocat, ito	법정에 부르면 가야 한다	고대	XII Tab. I.1 (Bruns⁷ p. 17) A 판본 스캔	법전 원문이 전한다고 서술 — 12표법은 후대 인용으로 재구성한 단편	✅	
56	Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto	사지를 부러뜨리고 합의하지 않으면 동해보복	고대	XII Tab. VIII.2 (Bruns⁷ p. 29) A 판본 스캔	판본마다 표 번호가 다르다는 점을 빠뜨림	✅	
57	Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto	밤도둑을 죽이면 적법하게 죽인 것이다	고대	XII Tab. VIII.12 (Bruns⁷ p. 31) A 판본 스캔		✅	
58	Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto	아버지가 아들을 세 번 팔면 아들은 아버지에게서 자유롭다	고대	XII Tab. IV.2 (Bruns⁷ p. 22) A 판본 스캔		✅	

59	Dura lex, sed lex	법은 가혹해도 법이다	전승	뿌리: D. 40.9.12.1	『학설휘찬』 인용문으로 소개	⚠️	
60	Audiatur et altera pars (audi alteram partem)	상대방의 말도 들어야 한다	전승	뿌리: Sen. Med. 199–200	로마법·12표법 조문으로	⚠️	6장
61	Da mihi factum, dabo tibi ius (iura novit curia)	사실을 주면 법을 주겠다 / 법원은 법을 안다	전승	뿌리: C. 2.10.1	로마법 원칙으로	❓	9장
62	Roma locuta, causa finita	로마가 말했으니 사건은 끝났다	전승	뿌리: Augustinus, Sermo 131.10(Migne PL 38, 734단) 「Causa finita est」 — 원형	아우구스티누스의 말 그대로라고 — 원문에는 「Roma locuta」가 없고 「오류도 끝나기를」이라는 단서가 붙는다. 축약형 초출 미확인	✅	10장
63	Actus non facit reum nisi mens sit rea	마음이 죄 있지 않으면 행위가 죄인을 만들지 않는다	영미 보통법	Coke, 3 Inst. 6 A 판본 스캔	로마법 격언으로 — 원형은 거짓 맹세에 관한 설교	✅	19장
64	Fiat iustitia, ruat caelum	하늘이 무너져도 정의를 행하라	영미 보통법	R v Wilkes (1770) 4 Burr 2527, 2562 A 판본 스캔	① 로마 격언·로마법으로 ② 피소(Calpurnius Piso) 발언으로 — 이 문구가 고전 출전에 없다는 것이 통설(2차)	⚠️	13장
65	Caveat emptor	사는 사람이 조심하라	영미 보통법	Fitzherbert, The Book of Husbandry §118 A 판본 스캔	로마 매매법 원칙으로 — 로마법은 오히려 안찰관 고시로 매수인을 구제했다(D. 21.1, 본 트랙 미대조)	✅	13장
66	Nullus liber homo capiatur … nisi per legale iudicium parium suorum vel per legem terrae	자유인은 동료의 적법한 판결이나 국법에 의하지 않고는 체포되지 않는다	영미 보통법	Magna Carta (1215) c. 39 A 판본 스캔	1225년 재발행본의 조 번호와 섞어 씀 (1225년판 번호는 미대조)	✅	
67	Stare decisis (et non quieta movere)	결정된 것을 지키고 고요한 것을 흔들지 말라	영미 보통법	—	로마법 원칙으로	❓	19장
68	Ubi societas, ibi ius	사회가 있는 곳에 법이 있다	전승	—	키케로·울피아누스의 말로	❓	
69	Ubi ius, ibi remedium	권리 있는 곳에 구제가 있다	영미 보통법	—	로마법 격언으로	❓	19장

70	bona fide · mala fide (영어판 17장)	선의로 / 악의로	고대	Gai. 2.43 A 판본 스캔		✅	3장
71	de facto · de iure (영어판 17장)	사실상 / 법률상	고대	Cic. Mil. 31 A 판본 스캔	현대 의미를 고전 용법으로	⚠️	
72	prima facie · sua sponte · inter alia · per se · ad hoc (영어판 17장)	일응 / 직권으로 / 그 밖에도 / 그 자체로 / 이번만을 위해	고대	Gai. 4.126 (prima facie만) A 판본 스캔	법률 용법(직권, 일응 증명)이 고전기부터라고	✅	8장 · 15장
73	pro bono (publico) (영어판 17장)	공익을 위해(무료 변론)	고대	Liv. 32.20.6 B 학술 전사	무료 변론의 뜻을 라틴어 원뜻으로	⚠️	
74	ultra vires (영어판 17장)	권한 밖의	영미 보통법	Quint. Inst. 11.3.51 B 학술 전사	로마법 용어로	⚠️	
75	ex parte · in camera · pro se (영어판 17장)	일방 당사자의 / 비공개로 / 본인 소송	영미 보통법	Inst. 2.14.5 A 판본 스캔	고전 라틴어의 뜻 그대로라고	⚠️	
76	amicus curiae · quid pro quo · affidavit (영어판 17장)	법정 조언자 / 대가 / 선서 진술서	영미 보통법	—	quid pro quo를 키케로 등 고전 표현으로	❓	
77	subpoena (duces tecum) · habeas corpus · certiorari (영어판 17장 + v0.1 19장)	벌칙부 소환 / 신병을 가져오라 / 이송 명령	영미 보통법	—	로마 소송 용어로	⚠️	
78	voir dire (영어판 17장)	배심원 예비심문	영미 보통법	—	라틴어 격언 목록에 넣는 것	❌	
79	e.g. · i.e. · et al. (영어판 17장)	예를 들어 / 즉 / 외	고대	Cic. Off. 3.50 (exempli gratia만) A 판본 스캔		✅	20장
80	mutatis mutandis · ceteris paribus · a fortiori · a priori/a posteriori (v0.1 12·15장, 영어판 17장)	필요한 변경을 가하여 / 다른 조건이 같다면 / 더욱 그러하다 / 선험적·후험적	전승	—	로마법 용어로	❓	12장 · 15장

부록 D

한 · 영 · 라 개념 대조

표제어의 「한국이라면?」 칸 129개를 장 순서로 모았다. = 같다 45 · ≠ 같아 보이는데 다르다 83 · + 한쪽에만 있다 1. 판정은 조문 문언의 비교이고, 무엇이 다른지는 표제어의 설명에 있다. 라틴어 칸을 누르면 그 표제어로 간다.

영미 칸은 따로 두지 않았다. 장 데이터가 영미 법정의 뜻을 표로 적은 곳은 19장 어구 12개뿐이어서 그것만 D-2로 옮겼다.

D-1 표제어의 「한국이라면?」 129

장	라틴어	뜻		한국	한국 조문
1장	iūs	법; 권리; 법정	≠	법 · 권리	민법 제1조
1장	iūdex	심판인, 재판관	≠	법관	헌법 제103조

1장	cīvis	시민	≠	국민	헌법 제2조
1장	hērēs	상속인	≠	상속인	민법 제1000조 · 제1003조
1장	agnātus	종친(아버지 쪽 남성을 거친 친족)	≠	혈족	민법 제777조
1장	vīs	힘; 폭력·강제	=	강박	민법 제110조
2장	culpa	과실(過失); 잘못·탓	=	과실	형법 제14조 · 민법 제390조
2장	poena	형벌; 벌금·속죄금	≠	형벌	형법 제41조
2장	persōna	(법에서) 사람; 가면·배역	≠	사람	민법 제3조
2장	dolus	고의; 사기·속임수	≠	고의	형법 제13조
2장	testāmentum	유언	=	유언	민법 제1060조
2장	damnum	손해; 벌금	=	손해	민법 제390조
2장	dēlictum	불법행위, 범죄	≠	불법행위 · 범죄	민법 제750조 · 형법 제13조
3장	bonus	좋은, 선한; (중성 복수 bona) 재산	≠	선의	민법 제249조
3장	malus	나쁜, 악한	≠	악의	민법 제201조
3장	aliēnus	남의, 남에게 속한	=	타인의 권리	민법 제569조
3장	certus	확정된, 확실한	≠	확정한 기한	민법 제387조
3장	tacitus	말없는; 묵시의	=	묵시의 갱신	민법 제639조
3장	lēgitimus	적법한; 법률이 정한(法定)	≠	미성년후견인	민법 제931조 · 제932조
3장	mūtuus	빌린·빌려준; 서로의	≠	소비대차	민법 제598조
4장	accūsō	고발하다, 기소하다	≠	공소 제기	형사소송법 제246조
4장	līberō	해방하다; (채무에서) 벗어나게 하다	≠	제삼자의 변제	민법 제469조
4장	mandō	맡기다, 위임하다	=	위임	민법 제680조
4장	locō	놓다; 임대하다, (일을) 맡기다	≠	임대차 · 도급	민법 제618조 · 제664조
4장	appellō	부르다; 상소하다	=	항소	민사소송법 제390조 · 제415조
4장	possideō	점유하다	=	점유권	민법 제192조
5장	crīmen	범죄; 혐의·고발	=	연좌제 금지	헌법 제13조 제3항
5장	tāliō	동해(同害) 보복 — 같은 것으로 갚음	≠	상해	형법 제257조 제1항
5장	pater	아버지; 가장	=	친생자 추정	민법 제844조 제1항
5장	mors	죽음	≠	사인증여	민법 제562조
5장	testis	증인	≠	증인 적격	형사소송법 제146조
5장	mōs	관습; (복수) 품행 · 풍속	=	관습법	민법 제1조
5장	auctōritās	권위; (후견인 등의) 승인 · 동의	=	미성년자의 능력	민법 제5조 제1항
5장	aetās	나이; 시대	≠	성년	민법 제4조
5장	possessiō	점유	≠	점유권	민법 제192조 제1항
5장	condiciō	조건; 처지 · 신분	=	불능조건	민법 제151조 제3항
6장	capiō	잡다; 취득하다	=	무주물 선점	민법 제252조 제1항
6장	audiō	듣다; 심문하다	≠	피고인의 출석권	형사소송법 제276조
6장	pars	부분·몫; (소송의) 쪽·당사자	=	지분	민법 제262조
6장	veniō	오다; (법정에) 출석하다	≠	불출석	민사소송법 제150조 제3항
6장	reddō	돌려주다, 갚다	=	소비대차의 반환	민법 제598조
6장	crēdō	믿다; 빌려주다(신용을 주다)	≠	소비대차	민법 제598조
6장	vēndō	팔다	=	매매	민법 제563조
6장	trādō	넘겨주다, 인도하다	=	인도	민법 제188조 제1항
6장	solvō	풀다; 갚다(변제하다)	=	변제	민법 제460조
6장	fera	들짐승	=	야생동물	민법 제252조 제3항
7장	taceō	침묵하다, 말하지 않다	≠	자백간주	민사소송법 제150조

7장	cōnsentiō	동의하다, 뜻을 같이하다	=	승낙 의제	상법 제53조
7장	negō	부인하다, 아니라고 하다; 거절하다	≠	추인 거절 의제	민법 제131조
8장	fidēs	신의 · 믿음; 믿을 만함	≠	신의성실	민법 제2조
8장	rēs	물건; 일 · 사건; 재산	≠	물건	민법 제98조
8장	diēs	날; 기일 · 기한	=	기한	민법 제152조
8장	cāsus	우연 · 사고; (문법) 격	≠	우연 · 불가항력	민법 제392조
8장	iter	길 · 여정; (지역권) 통행권	≠	지역권	민법 제291조
8장	inter	~ 사이에	≠	부부간 증여	민법 제828조(삭제)
9장	nox	밤	+	야간주거침입절도	형법 제330조
9장	fūrtum	절도, 도둑질; 훔친 물건	≠	절도	형법 제329조
9장	occīdō	죽이다	≠	정당방위	형법 제21조 제1항
9장	custōdiō	지키다, 감시하다; 보관하다	=	선량한 관리자의 주의	민법 제374조 · 제609조
9장	iūrō	맹세하다, 선서하다	≠	선서	민사소송법 제319조
9장	vindicō	(자기 것이라고) 청구하다; 되찾다; 벌하다	=	소유물반환청구권	민법 제213조
10장	lūdō	놀다; (돈을 걸고) 노름하다	≠	도박	형법 제246조 제1항
10장	percipiō	받아 잡다; (과실을) 거두다	=	선의 점유자의 과실 취득	민법 제201조 제1항
10장	crūs	다리(정강이)	≠	동물 점유자의 책임	민법 제759조 제1항
10장	finiō	끝내다; 경계를 정하다	=	화해	민법 제731조
10장	pereō	죽다; 없어지다, 멸실되다	≠	공중접객업자의 책임	상법 제152조 제1항
10장	perdō	잃다; 망치다	≠	책임능력	민법 제753조 · 제754조
11장	fateor	자백하다, 인정하다	≠	자백	민사소송법 제288조
11장	testor	증언하다; 유언하다	=	유언능력	민법 제1063조
11장	sequor	따르다	≠	자의 성과 본	민법 제781조
11장	ūtor	쓰다; (권리를) 행사하다	≠	권리남용	민법 제2조 제2항
11장	patior	겪다, 당하다; 참다·허용하다	≠	음모·예비	형법 제28조
11장	morior	죽다	≠	상속의 순위	민법 제1000조
11장	turpitūdō	부도덕, 추함; 수치	=	불법원인급여	민법 제746조
11장	allēgō	내세우다, 주장하다; (사절로) 보내다	≠	유류분	민법 제1112조
11장	mora	지체(이행지체); 늦어짐	≠	이행지체	민법 제387조
11장	fruor	누리다; 수익하다	=	사용 · 수익	민법 제211조
12장	innocēns	죄 없는, 무고한; (명사로) 무고한 사람	=	합리적 의심 · 무죄추정	형사소송법 제307조 제2항 · 제275조의2
12장	mūtātīs mūtandīs	바꿀 것은 바꾸어 — 준용	=	준용	민법 제567조
12장	rēbus sīc stantibus	사정이 이대로인 한	≠	사정변경	민법 제628조
12장	onus probandī	증명책임	≠	증명책임	민법 제135조 제1항
12장	nāscitūrus	태어날 (자); 태아	=	태아	민법 제762조 · 제1000조 제3항
12장	parricīdium	친족 살해	≠	존속살해	형법 제250조 제2항
12장	cīvīlis	시민의; 시민법의, 민사의	≠	민법의 법원(法源)	민법 제1조
12장	commūnis	공동의, 공통의, 모두의	≠	공유	민법 제262조 제1항
13장	ēmptor	사는 사람, 매수인	=	매수인	민법 제580조
13장	caveat ēmptor	사는 사람이 조심하라(매수인 주의)	≠	매수인 주의	민법 제580조 제1항 단서 · 상법 제69조
13장	fōrmula	방식서(方式書); 틀	≠	청구의 취지	민사소송법 제249조 제1항
13장	absolvō	풀어 주다; (피고를) 풀어 주는 판결을 하다 — 민사는 청구 기각, 형사는 무죄	≠	무죄	형사소송법 제325조
13장	restituō	돌려주다; 원래대로 되돌리다	≠	원상회복	민법 제548조 제1항

13장	dēpōnō	맡기다; 내려놓다	=	임치	민법 제693조
14장	ignōrantia	모름, 부지(不知)	≠	법률의 착오	형법 제16조
14장	excūsō	변명이 되게 하다; (의무를) 면제하다	≠	후견인의 사임	민법 제939조
14장	queror	불평하다, 탓하다; 고소하다	≠	과실상계	민법 제396조 · 제763조
14장	cōnsuētūdō	관습, 습관	≠	관습법	민법 제1조
14장	appāreō	드러나다, 분명하다	≠	가해자 불명의 공동불법행위	민법 제760조 제2항
15장	patria potestās	가부장권(家父長權)	≠	친권	민법 제909조 제1항 · 제2항
15장	prior	앞선, 먼저의	=	권리의 순위	민법 제333조 · 부동산등기법 제4조 제1항
15장	bis	두 번	≠	이중처벌 금지	헌법 제13조 제1항
16장	convalēscō	회복하다; (무효였던 것이) 유효해지다	=	무효행위의 추인	민법 제139조
16장	nuptiae	혼인, 혼례	≠	혼인의 성립	민법 제812조 · 제815조
16장	trānsferō	넘기다, 이전하다	≠	선의취득	민법 제249조
16장	impossibilis	불가능한	=	목적이 불능한 계약	민법 제535조
16장	locuplēs	부유한, 재산 있는	=	부당이득	민법 제741조
17장	lēgālis	법의, 적법한	≠	법률에 의한 재판	헌법 제27조 ①
17장	lēx terrae	나라의 법, 국법	=	법률에 의하지 아니하고는	헌법 제12조 ①
17장	accessōrium	(중세 라틴어) 종된 것, 부속물	≠	종물은 주물의 처분에 따른다	민법 제100조 ②
17장	necessitās	필요, 불가피함, 긴급	≠	긴급피난	형법 제22조 ①
17장	venīre contrā factum proprium	자기의 앞선 행위에 반하여 나오다(선행행위 모순)	≠	신의성실	민법 제2조 ①
18장	suum cuique	각자에게 그의 몫을	≠	부당이득	민법 제741조
18장	honestē	바르게, 명예롭게	≠	신의성실	민법 제2조 제1항
18장	alter	(둘 가운데) 다른 하나, 한쪽; 남	≠	제삼자를 위한 계약	민법 제539조
18장	laedō	해치다, 해를 입히다	≠	불법행위	민법 제750조
18장	imperātor	사령관; 황제	≠	입법권	헌법 제40조
19장	prō bonō	좋은 것을 위해 → (공익을 위한) 무료 변론	≠	공익활동	변호사법 제27조 제1항
19장	in camerā	방 안에서 → 비공개로 (판사실에서)	=	비밀심리 · 심리 비공개	민사소송법 제347조 제4항 · 법원조직법 제57조 제1항
19장	amīcus cūriae	법정의 친구 → 법정 조언자 (참고인)	≠	참고인 의견서	민사소송규칙 제134조의2
19장	ultrā vīrēs	힘(권한) 너머로 → 권한 밖의	=	법인의 권리능력 · 목적 범위	민법 제34조
19장	sub poenā	벌칙을 걸고 → (영) subpoena 벌칙부 소환장	=	증인 불출석 과태료	민사소송법 제311조 제1항
19장	affīdāvit	그가 선서했다 → (영) 선서진술서	≠	증언에 갈음하는 서면	민사소송법 제310조 제1항
19장	habeās corpus	(그) 몸을 가지고 있으라 → 인신보호영장	≠	인신보호법 · 체포 · 구속적부심사	인신보호법 제2조 · 제3조, 헌법 제12조 제6항
19장	certiōrārī	알려지다 · 통지받다 → (영) 사건이송명령 · 상고허가	≠	심리불속행	상고심절차에 관한 특례법 제4조 제1항
19장	mēns rea	죄 있는 마음 → 범의(犯意)	≠	고의	형법 제13조
19장	ex turpī causā nōn orītur āctiō	부도덕한 원인에서 소권은 생기지 않는다	=	불법원인급여	민법 제746조
19장	nēmō iūdex in causā suā	누구도 자기 사건의 재판관이 될 수 없다	=	법관의 제척	민사소송법 제41조 제1호

19장	stāre dēcīsīs	결정된 것들에 서다 → 선례구속	≠	상급심 재판의 기속력	법원조직법 제8조
19장	ubi iūs, ibi remedium	권리가 있는 곳에 구제가 있다	≠	재판청구권	헌법 제27조 제1항
20장	per cūriam	법원에 의해 → 법원 명의 판결	≠	대법원 재판서의 의견 표시	법원조직법 제15조
20장	salūs populī suprēma lēx estō	인민의 안녕이 최고의 법이어야 한다	≠	공공복리	대한민국헌법 제37조 제2항

D-2 영미 법정의 라틴어 어구 12(19장)

어구	직역	영미 법정의 뜻	한국
dē factō	사실로부터	사실상	
dē iūre	법으로부터	법률상	
prō sē	자기를 위해	본인 소송	
prō bonō	좋은 것을 위해	무료 공익 변론	≠ 공익활동
ex parte	한쪽에서	일방 당사자의	
in camerā	방 안에서	비공개로	= 비밀심리 · 심리 비공개
sub poenā	벌칙 아래	벌칙부 소환	= 증인 불출석 과태료
ultrā vīrēs	힘들 너머로	권한 밖의	= 법인의 권리능력 · 목적 범위
amīcus cūriae	법정의 친구	법정 조언자	≠ 참고인 의견서
quid prō quō	무엇 대신 무엇	대가	
habeās corpus	몸을 가지고 있으라	인신보호영장	≠ 인신보호법 · 체포 · 구속적부심사
certiōrārī	알려지다	사건이송명령	≠ 심리불속행

19장 문법 코너의 「어구는 문장의 조각이다」 표를 옮기고, 같은 어구의 표제어에 「한국이라면?」 칸이 있으면 붙였다. 영미 쓰임을 장 데이터에 표로 적은 것은 이 12개뿐이다.

부록 E

세 발음 대조표

1장 문법 코너가 글자마다 세 발음을 보였다. 여기서는 세 발음 IPA가 모두 있는 표제어를 장 데이터에서 그대로 모았다. 영미 법조 발음이 있는 표제어는 거의 영미에서 그대로 쓰는 어구다(12 · 13 · 15 · 19 · 20장).

E-1은 어구를 낱말로 읽는 것 전부다. 20장 약어 가운데 영미 법조 발음이 약어 글자를 읽는 것(e.g. → 「이 지」)은 E-2로 따로 두었다. IPA 출처는 표제어마다 장에 적혀 있다(Wiktionary · Cambridge US · 영어판의 관행 발음).

E-3은 Wikimedia Commons에 있는 사람 목소리 녹음이다. 이 책 표제어와 철자가 같은 낱말 녹음만 골랐고, 파일은 싣지 않고 Commons 파일 쪽으로 고리만 건다. 대부분 CC BY-SA라서 다시 쓰려면 녹음자 표시와 같은 조건 공개가 필요하다. 한 사람이 녹음한 복원 고전 발음이 거의 전부이고 (EncycloPetey), 문장 낭독은 없다.

E-1 세 발음 33

장	표제어	뜻	복원 고전	교회	영미 법조
12장	mūtātīs mūtandīs	바꿀 것은 바꾸어 — 준용	[muːˈtaːˌtiːs muːˈtanˌdiːs]	[muˈtaːˌtis muˈtanˌdis]	[mjuːˌtɑːˌɪs mjuːˈtænˌdɪs]
12장	cēterīs paribus	다른 조건이 같다면	[ˈkeːˌteˌriːs ˈpaˌrɪˌbʊs]	[ˈt͡ʃɛːˌteˌris ˈpaːˌriˌbus]	[ˌket.əˌrɪs ˈperˌɪˌbʊs]
12장	ratiō dēcīdendī	판결 이유(판결을 떠받치는 근거)	[ˈraˌtiˌoː deːˌkiːˈdɐn.diː]	[ˈratˌt͡siˌo deˌt͡ʃiˈdɛnˌdi]	[ˌreɪˌʃiˌoʊ ˌdesˌɪˈdenˌdi]
13장	caveat ēmptor	사는 사람이 조심하라(매수인 주의)	[ˈkaˌweˌat ˈeːmpˌtɔr]	[ˈkaːˌveˌat ˈɛmpˌtor]	[ˌkævˌiˌæt ˈempˌtɔːr]

13장	fiat	이루어지게 하라; ~이 되게 하라	['fiːat]	['fiː.at]	['fiː.ɑːt]
15장	prīmā faciē	겉보기에는; (영미법) 일응(一應)	['priːmaː 'fa.ki.eː]	['priː.ma 'faː.t͡ʃi.e]	[ˌpraɪ.mə 'feɪ.ʃi]
15장	ā fortiōrī	더욱 강한 이유로, 하물며	['aː fɔr.ti'oː.riː]	['aː for.t͡si'ɔː.ri]	[ˌeɪ.fɔːr.ʈi'ɔːr.i]
15장	ā priōrī	앞선 것에서; 선험적으로	['aː pri'oː.riː]	['aː pri'ɔː.ri]	[ˌɑː priː'ɔːr.aɪ]
15장	ā posteriōrī	뒤의 것에서; 후험적으로	['aː pɔs.tɛ.ri'oː.riː]	['aː pos.te.ri'ɔː.ri]	[ˌeɪ pɑːˌstɪr.i'ɔː.ri]
19장	dē factō	사실상(의)	['deː 'fak.toː]	['deː 'fak.to]	[ˌdɪ 'fæk.toʊ]
19장	dē iūre	법률상(의); 법에 따라	['deː 'juː.rɛ]	['deː 'juː.re]	[ˌdɪ 'ʒʊr.i]
19장	prō bonō	좋은 것을 위해 → (공익을 위한) 무료 변론	['proː 'bɔ.noː]	['prɔː 'bɔː.no]	[ˌproʊ 'boʊ.noʊ]
19장	suā sponte	스스로; (법원이) 직권으로	['su.aː 'spɔn.tɛ]	['suː.a 'spɔn.te]	[ˌsuː.ə 'spɑːn.teɪ]
19장	ex parte	(고전) 일부로; (영미) 일방 당사자의 · 한쪽만 출석한	['ɛks 'par.tɛ]	['ɛks 'par.te]	[ˌeks 'pɑːr.ʈi]
19장	in camerā	방 안에서 → 비공개로(판사실에서)	['ɪn 'ka.mɛ.raː]	['in 'kaː.me.ra]	[ˌɪn 'kæm.rə]
19장	amīcus cūriae	법정의 친구 → 법정 조언자(참고인)	[aˈmiː.kʊs 'kuː.ri.aɐ̯]	[a'miː.kus 'kuː.ri.e]	[ˌæm.ɪ.kəs 'kjʊr.i.aɪ]
19장	quid prō quō	무엇 대신 무엇 → 대가 · 맞바꿈	['kʷɪd 'proː 'kʷoː]	['kʷid 'prɔː 'kʷɔː]	[ˌkwɪd proʊ 'kwoʊ]
19장	ultrā vīrēs	힘(권한) 너머로 → 권한 밖의	['ʊl.traː 'wiː.reːs]	['ul.tra 'viː.res]	[ˌʌl.trə 'vaɪ.riːz]
19장	sub poenā	벌칙을 걸고 → (영) subpoena 벌칙부 소환장	['sʊb 'poɐ̯.naː]	['sub 'pɛː.na]	[səˈpiː.nə]
19장	affīdāvit	그가 선서했다 → (영) 선서진술서	[af.fiːˈdaː.wɪt]	[af.fi'daː.vit]	[ˌæf.əˈdeɪ.vɪt]
19장	habeās corpus	(그) 몸을 가지고 있으라 → 인신보호영장	['ha.be.aːs 'kɔr.pʊs]	['aː.be.as 'kɔr.pus]	[ˌheɪ.bi.əs 'kɔːr.pəs]
19장	certiōrārī	알려지다 · 통지받다 → (영) 사건이송명령 · 상고허가	[kɛr.ti.oːˈraː.riː]	[ʧer.t͡si.oˈraː.ri]	[ˌsɜː.ʃi.əˈrer.i]
19장	mēns rea	죄 있는 마음 → 범의(犯意)	['mẽːs 're.a]	['mɛns 'rɛː.a]	[ˌmenzˈriː.ə]
19장	āctus reus	죄 있는 행위 → 범죄 행위(객관적 요소)	['aː.kʲtʊs 're.ʊs]	['ak.tus 'rɛː.us]	[ˌæk.təs 'reɪ.əs]
19장	stāre dēcīsīs	결정된 것들에 서다 → 선례구속	['staː.rɛ deːˈkiː.siːs]	['staː.re deˈʧiː.ˌsis]	[ˌstɑːr.i dɪˈsaɪ.sɪs]
19장	dē novō	새로 · 처음부터 → (영) 처음부터 다시 하는 심사	['deː 'nɔ.woː]	['deː 'nɔː.vo]	[ˌdeɪ 'noʊ.voʊ]
19장	obiter dictum	지나가며 한 말 → 방론(傍論)	['ɔ.bɪ.tɛr 'dɪk.tũː]	['ɔː.bi.ter 'dik.tum]	[ˌoʊ.bɪ.ʈɚ 'dɪk.təm]
20장	passim	여기저기, 가리지 않고	['pas.sĩː]	['pas.sim]	['pæs.ɪm]
20장	sīc	그렇게, 이와 같이 — 원문 그대로 ([sic])	['siːk]	['sik]	[sɪk]
20장	suprā	위에, 앞에서 (supra)	['sʊ.praː]	['suː.pra]	['suː.prə]
20장	et cētera	그리고 나머지 (etc.)	['ɛt 'keː.tɛ.ra]	['ɛt 'ʧɛː.te.ra]	[etˈseʈ.ər.ə]
20장	versus	~쪽으로 (v., vs.)	['wɛr.sʊs]	['vɛr.sus]	['vɜː.səs]
20장	per cūriam	법원에 의해 → 법원 명의 판결	['pɛr 'kuː.ri.ãː]	['pɛr 'kuː.ri.am]	[ˌpɜː 'kjʊr.i.æm]

E-2 영미에서 약어로 읽는 것 10(20장)

약어	풀어 쓴 꼴	영미 법조(약어 읽기)	복원 고전	교회
e.g.	exemplī grātiā	[iːˈdʒiː]	[ɛkˈsɛm.pliː ˈgraː.ti.aː]	[egˈzɛm.pli ˈgrat.t͡si.a]
i.e.	id est	[ˌaɪˈiː]	['ɪ.dɛst]	['iː.dest]
et al.	et aliī	[et 'æl]	['ɛt 'a.li.iː]	['ɛt 'aː.li.i]
ibid.	ibīdem	['ɪb.ɪd]	[ɪˈbiː.dẽː]	[i'biː.dem]
cf.	cōnfer	[siː'ef]	['kõː.fɛr]	['kɔŋ.fer]
viz.	vidēlicet	[vɪz]	[wɪˈdeː.lɪ.kɛt]	[viˈdeː.li.ʧet]

op. cit.	opere citātō	[ˌɑːp ˈsɪt]	[ˈɔ.pɛ.rɛ kɪˈtaː.toː]	[ˈɔː.pe.re t͡ʃiˈtaː.to]
loc. cit.	locō citātō	[ˌlɑːk ˈsɪt]	[ˈɬɔ.koː kɪˈtaː.toː]	[ˈlɔː.ko t͡ʃiˈtaː.to]
N.B.	notā bene	[ˌenˈbiː]	[ˈnɔ.taː ˈbɛ.nɛ]	[ˈnɔː.ta ˈbɛː.ne]
q.v.	quod vidē	[ˌkjuːˈviː]	[ˈkʷɔd ˈwɪ.deː]	[ˈkʷɔd ˈviː.de]

E-3 Wikimedia Commons 낱말 녹음 74

장	표제어	녹음 파일	발음	라이선스 · 녹음자
1장	igitur	La-cls-igitur.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
1장	iūdex	La-cls-iudex.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
2장	causa	LL-Q397 (lat)-Seb35-causa.wav	Lingua Libre(체계 표시 없음)	CC0 · Speaker: Seb35 / Recorder: Seb35
2장	culpa	La-cls-culpa.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
2장	dominus	La-cls-dominus.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
2장	dominus	LL-Q397 (lat)-Mathieu Kappler-dominus.wav	Lingua Libre(체계 표시 없음)	CC BY-SA 4.0 · Speaker: Mathieu Kappler / Recorder: Mathieu Kappler
2장	pecūnia	La-cls-pecunia.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
2장	persōna	La-cls-persona.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
2장	poena	La-cls-poena.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
2장	populus	La-cls-populus.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · Robert.Baruch
2장	sententia	La-cls-sententia.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
2장	servus	La-cls-servus.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
2장	sum	La-cls-sum.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
2장	testāmentum	LL-Q397 (lat)-Mathieu Kappler-testamentum.wav	Lingua Libre(체계 표시 없음)	CC BY-SA 4.0 · Speaker: Mathieu Kappler / Recorder: Mathieu Kappler
3장	bonus	La-cls-bonus.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
3장	hūmānus	La-cls-humanus.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
3장	vērus	La-cls-verus.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
4장	dēbeō	La-cls-debeo.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
4장	dō	La-cls-do.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
4장	habeō	La-cls-habeo.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
4장	respondeō	La-cls-respondeo.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
4장	servō	La-cls-servo.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
4장	teneō	La-cls-teneo.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
4장	videō	La-cls-video.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
4장	vocō	La-cls-voco.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
5장	homō	La-cls-homo.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
5장	nōmen	La-cls-nomen.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
5장	pater	La-cls-pater.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
6장	agō	La-cls-ago.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
6장	capiō	La-cls-capio.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
6장	crēdō	La-cls-credo.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
6장	dīcō	La-cls-dico-long.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
6장	faciō	La-cls-facio.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
6장	quaerō	La-cls-quaero.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
6장	veniō	La-cls-venio.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
7장	hic	La-cls-hic.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
7장	ille	La-cls-ille.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
7장	negō	La-cls-nego.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
7장	nēmō	La-cls-nemo.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
7장	nihil	La-cls-nihil.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
7장	nūllus	La-cls-nullus.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
7장	quī	La-cls-qui.ogg	복원 고전	CC BY-SA 4.0 · Erutuon

7장	quis	La-cls-quis.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
8장	ab	La-cls-ab.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
8장	ab	La-ecc-ab.ogg	교회	Public domain ·
8장	ad	La-cls-ad.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
8장	cum	La-cls-cum.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
8장	dē	La-cls-de.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
8장	ex	La-cls-ex.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
8장	in	La-cls-in.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
8장	iter	La-cls-iter.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
8장	locus	La-cls-locus.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · Robert.Baruch
8장	manus	La-cls-manus.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
8장	sine	La-cls-sine.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
9장	eō	La-cls-eo.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
9장	factum	La-cls-factum.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
9장	fūr	La-cls-fur.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
9장	possum	La-cls-possum.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
10장	iubeō	La-cls-iubeo.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
10장	lūdō	La-cls-ludo.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
10장	pila	La-cls-pila.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · Robert.Baruch
11장	mora	La-cls-mora.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
12장	commūnis	La-cls-communis.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
12장	mūtō	La-cls-muto.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
12장	omnis	La-cls-omnis.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
12장	stō	La-cls-sto.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
13장	caelum	La-cls-caelum.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
13장	mēnsa	La-cls-mensa.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
14장	perīculōsus	La-cls-periculosus.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
15장	bis	La-cls-bis.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
15장	fortis	La-cls-fortis.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
15장	prīmus	La-cls-primus.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · EncycloPetey
18장	scientia	La-cls-scientia.ogg	복원 고전	CC BY-SA 3.0 · Robert.Baruch
18장	scientia	La-ecc-scientia.ogg	교회	CC BY-SA 3.0 · Robert.Baruch

Commons API로 파일의 존재와 라이선스를 확인했다(2026-10-21). 철자가 같아도 다른 낱말일 수 있는 파일(liber · malus 등)은 뺐다. 발음 칸은 Commons 분류 이름이다.

부록 F

로마법 연표

장마다 둔 「로마법 상식」 상자와 「법률가 인물 카드」에 나온 때를 모았다. 연도는 장에 적힌 값만 옮겼고 장에 없는 연도는 새로 넣지 않았다 — 그래서 12표법 · 아퀼리우스법처럼 장이 연도를 적지 않은 일은 F-2에 장 순서로 따로 둔다. 「편자 환산」은 판본 편자가 날짜 줄에서 셈한 연도다.

F-1 연도가 장에 적힌 일

때	일	이 책
2세기	가이우스가 네 권짜리 『법학제요』를 쓴다 — 1권 사람, 2 · 3권 물건, 4권 소권	2장 상식
117~180년	가이우스가 하드리아누스 · 안토니누스 피우스 · 마르쿠스 아우렐리우스 치세에 활동한다(Poste 4판 liv쪽)	2장 인물
3세기 초	울피아누스 · 파울루스 — 「고전기」는 대개 가이우스부터 이들까지의 시대를 가리킨다	18장 상식
321년(편자 환산)	콘스탄티누스가 울피아누스 · 파울루스가 파피니아누스의 글에 단 주석을 없애라고 명한다(CTh 1.4.1)	12장 인물

426년(편자 환산)	「인용법」이 파피니아누스 · 파울루스 · 가이우스 · 울피아누스 · 모데스티누스의 저술을 공인한다. 의견 수가 같으면 파피니아누스 쪽이 이기고, 그가 어느 쪽에도 없으면 재판관이 고른다(CTh 1.4.3)	2장 인물 · 12장 인물 · 16장 인물
533년	유스티니아누스가 50권 『학설휘찬』과 네 권 『법학제요』를 낸다(서문 날짜 줄 「세 번째 집정관 해」)	18장 상식
534년	『칙법휘찬』 개정판. 그 뒤의 칙법은 「새 칙법(novellae)」으로 따로 모으기로 한다. 개정을 트리보니아누스에게 맡긴다	18장 상식 · 18장 인물
1234년	그레고리우스 9세가 교서 「Rex pacificus」로 교령집(Liber Extra)을 공포한다	17장 상식
1816년	니부어가 베로나 대성당 참사회 도서관의 양피지 밑에서 가이우스의 책을 알아본다	2장 상식
1909년	Bruns 『Fontes iuris Romani antiqui』 7판 — 이 책이 12표법 글자와 번호를 따르는 판	1장 상식
1996년	Crawford의 12표법 재구성 — 판권이 남아 이 책은 번호만 병기한다	1장 상식 · 5장 상식

F-2 장이 연도를 적지 않은 일

장에 적힌 때	일	이 책
(장에 연도 없음)	12표법 — 열 사람이 그리스 도시들에서 법을 구해 와 상아판에 적고, 이듬해 두 판을 더했다고 폼포니우스는 쓴다(D. 1.2.2.4)	1장 상식
(장에 연도 없음)	법률 소송 다섯 방식 → 아이부티우스법과 두 율리우스법이 방식서(fōrmula) 소송으로 바꾼다(Gai. 4.30)	6장 상식
(장에 연도 없음)	아퀼리우스법 — 호민관 아퀼리우스가 제안한 평민회 의결. 그 전에 손해를 다룬 법률을 고쳤다(D. 9.2.1)	8장 상식
아우구스투스 때	황제가 처음으로 법률가가 자기 권위에 기대어 해답하게 한다(D. 1.2.2.49)	16장 상식
티베리우스 때	마수리우스 사비누스가 처음 공적으로 해답한다(D. 1.2.2.48 · 50)	16장 상식
하드리아누스 때	살비우스 율리아누스가 법무관 고시를 최종 형태로 정리한다. 하드리아누스의 칙답이 법학자 해답의 효력을 정한다(Gai. 1.7)	13장 상식 · 16장 상식
카라칼라 때	근위대장 파피니아누스가 해임되고 살해된다(Cassius Dio 78.1.1 · 78.4.1)	12장 인물
알렉산데르 세베루스 때	울피아누스가 근위대 지휘를 맡고, 뒤에 근위병들에게 살해된다(Cassius Dio 80.1.1 · 80.2.2 — 사망 연도는 장에서 확인하지 않았다)	16장 인물
유스티니아누스 때	니카 반란 때 트리보니아누스가 물러났다가 같은 자리로 돌아온다(Procopius, Wars 1.25.1–2)	18장 인물
(장에 연도 없음)	보니파키우스 8세의 『제6서』 — 끝의 「법의 규칙」 88개에 『학설휘찬』 50.17의 문장이 건너간다	17장 상식

앞뒤 순서를 장 데이터로 정할 수 없는 것이 섞여 있어 연대순이 아니라 장 순서로 두었다.

F-3 상식 박스 · 인물 카드 색인 15

장	코너	제목
1장	로마법 상식	12표법이란 무엇인가
2장	로마법 상식	가이우스의 『법학제요』와 베로나 사본
2장	법률가 인물 카드	가이우스(Gaius)
5장	로마법 상식	재구성은 교정을 거친다
6장	로마법 상식	소권의 역사 — 법률 소송에서 방식서로
8장	로마법 상식	아퀼리우스법(lēx Aquilia)
12장	법률가 인물 카드	파피니아누스(Aemilius Papinianus)
13장	로마법 상식	법무관 고시와 방식서 소송
15장	로마법 상식	가부장권(patria potestās)
16장	로마법 상식	법학자의 해답권(iūs respondendī)
16장	법률가 인물 카드	울피아누스(Domitius Ulpianus)
17장	로마법 상식	교회법대전 — 로마 규칙이 교회법으로 건너간 길
18장	로마법 상식	고전기와 유스티니아누스기
18장	법률가 인물 카드	트리보니아누스(Tribonianus)
20장	로마법 상식	『학설휘찬』의 인스크립티오와 Idem

부록 G

추천 자료

이 책 원문을 옮긴 판본 스캔과, 사람 목소리로 라틴어를 들을 수 있는 곳을 모았다. G-1의 인용 수는 장 데이터의 원문 고리를 센 값이다.

LibriVox 낭독은 미국에서 퍼블릭 도메인이다(LibriVox 안내). 로마법 원전과 키케로의 라틴어 낭독은 LibriVox에 없어서, 법과 이어지는 고전 구절을 골랐다. 발음 체계(복원 고전 · 교회)는 낭독자마다 다르고 이 책은 따로 표시하지 않았다.

G-1 원문을 옮긴 판본 스캔(Internet Archive) 27

판본	무엇을	인용 수	장
Mommsen · Krüger, Corpus Iuris Civilis I (Berlin 1889)	『법학제요』·『학설휘찬』 — 이 책 원문의 대부분	337	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20
Poste, Gai Institutiones 4판 (Whittuck 개정, Oxford 1904)	가이우스『법학제요』Krüger–Studemund 본문	51	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 13 · 15 · 16 · 18
Friedberg, Corpus Iuris Canonici II (1881; Graz 1955 사진 재인쇄)	교령집 · 『제6서』 법의 규칙	14	7 · 14 · 16 · 17
Bruns, Fontes iuris Romani antiqui 7판 (Gradenwitz 편, Tübingen 1909)	12표법	11	1 · 5 · 9 · 10 · 11 · 15
Krüger, Corpus Iuris Civilis II	『칙법휘찬』	7	9 · 15 · 17 · 18 · 19
Stubbs, Select Charters 7판 (Oxford 1890)	마그나 카르타	7	17
A. C. Clark 편, Cicero Pro T. Annio Milone (Oxford 1895)	키케로『밀로 변론』	4	5 · 19
W. S. Holdsworth, A History of English Law I, 3판 (1922)	영장 서식 부록	4	19
W. Miller, Cicero De officiis (Loeb 1913)	키케로『의무론』— 라틴어 본문	2	1 · 18
Migne, Patrologia Latina 38	아우구스티누스 설교	2	10 · 19
Coke, The Third Part of the Institutes (London 1644)	코크의 형법 격언	2	19
G. W. Prothero 편, Select Statutes 4판 (Oxford 1913)	영국 헌정 문서	2	19
Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts (Gießen 1801)	nulla poena sine lege의 세 명제 (바이에른 주립도서관 소장본 스캔)	1	5
Peiper · Richter, Seneca Tragoediae (Leipzig 1867)	세네카 비극	1	6
F. Eyssenhardt 편, Macrobius 2판 (Leipzig 1893)	마크로비우스	1	9
L. Friedländer 편, Juvenalis Saturae (Leipzig 1895)	유베날리스『풍자시』	1	9
C. Hosius 편, Seneca De beneficiis · De clementia (Leipzig 1900)	세네카『은혜론』	1	12
W. W. Skeat 편, The Book of Husbandry (London 1882)	caveat emptor 초기 용례	1	13
Burrow, Reports (King's Bench) 4권	영국 판례 보고서	1	13
J. Vahlen 편, Cicero De legibus (Berlin 1871)	키케로『법률론』	1	13
Blackstone, Commentaries 초판 4권 (1769)	블랙스톤『영법 주해』	1	14
Haase, Seneca Opera III (Leipzig 1886)	세네카『도덕 서간』	1	17
Bémont, Chartes des libertés anglaises (Paris 1892)	마그나 카르타 중세 철자	1	17

Friedberg, Corpus Iuris Canonici I (Leipzig 1879)	그라티아누스『교령집』	1	17
The English Reports 159권	Byrne v Boadle	1	19
Cowper, Reports (King's Bench) 1774–1778 (1783)	영국 판례 보고서	1	19
Coke, La huictme part des reports (London 1620)	Bonham 사건	1	19

가이우스『법학제요』는 Poste 4판(Whittuck 개정, Oxford 1904)의 Krüger–Studemund 본문을 썼다.

G-2 LibriVox 라틴어 낭독 10

작품 · 범위	낭독자	길이	법과 이어지는 곳	듣기
아우구스티누스『신국론』IV권 처음~9장(IV.4「Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?」)	bedwere	32:38(섹션 13)	정의 없는 나라는 큰 강도떼	LibriVox 쪽 · MP3
카토『농업론』129~145장(144장 올리브 수확 도급 조건)	Malone	26:46(섹션 7)	로마의 도급 계약 조건	LibriVox 쪽 · MP3
베르길리우스『아이네이스』VI권 후반(섹션 12 — 행 범위는 확인하지 못했다)	Malone	39:38(섹션 12)	「tu regere imperio populos, Romane, memento」— 로마의 통치	LibriVox 쪽 · MP3
세네카『도덕 서간』41 · 44 · 47번(47번「Servi sunt. Immo homines.」)	Malone	27:54(섹션 5)	노예의 지위	LibriVox 쪽 · MP3
호라티우스『세기의 노래』전문	Leni	4:23(섹션 6)	아우구스투스 혼인법(「lege marita」)	LibriVox 쪽 · MP3
보에티우스『철학의 위안』I권 처음~prosa III	bedwere	15:08(섹션 1)	반역죄 재판을 받은 저자의 옥중 저술	LibriVox 쪽 · MP3
카이사르『갈리아 전기』I권 1~9장	Marilianus	17:00(섹션 1)	고전 산문의 표준	LibriVox 쪽 · MP3
호라티우스『카르미나』III.30「Exegi monumentum aere perennius」	Liber	2:11	—	LibriVox 쪽 · MP3
오비디우스『변신 이야기』XV.871~879「Iamque opus exegi」	Liber	1:40	—	LibriVox 쪽 · MP3
루크레티우스『사물의 본성에 관하여』I권 첫 부분	Malone	31:24(섹션 1)	—	LibriVox 쪽 · MP3

G-3 더 찾아볼 곳

사이트	무엇을
Allen & Greenough, New Latin Grammar (Boston 1903)	부록 A · B를 맞춰 본 문법서. 절 번호로 찾는다
Wiktionary(영어판) 라틴어 항목	장음 · 굴절표 · 고전 · 교회 IPA — 이 책 표기의 기준
Wikimedia Commons — Category:Latin pronunciation	낱말 녹음(부록 E-3)
LibriVox 검색	언어를 Latin으로 골라 라틴어 낭독 전체를 본다

부록 H

색인

표제어 399개를 라틴어 사전 순서로 늘어놓았다. 장음 부호와 대소문자는 순서에 넣지 않았고, u · v와 i · j는 책에 적힌 글자대로 가렸다. 같은 낱말이 두

장에 나오면 두 줄이다.

격언 80개도 같은 순서로 늘어놓았다. 격언을 누르면 부록 C의 그 줄로 간다.

문법 용어 77개는 장머리 「처음 보는 문법 용어」에 띄운 장을 적었다.

H-1 표제어 399

표제어	뜻	장
ā fortiōrī	더욱 강한 이유로, 하물며	15장
ā posteriōrī	뒤의 것에서; 후험적으로	15장
ā priōrī	앞선 것에서; 선험적으로	15장
ab	~에서 · ~로부터; (수동문) ~에 의해	8장
absolvō	풀어 주다; (피고를) 풀어 주는 판결을 하다 — 민사는 청구 기각, 형사는 무죄	13장
accessōrium	(중세 라틴어) 종된 것, 부속물	17장
accidō	(일이) 일어나다, 생기다	10장
accūsō	고발하다, 기소하다	4장
āctiō	소권; 소송	6장
āctus reus	죄 있는 행위 → 범죄 행위(객관적 요소)	19장
ad	~로 · ~까지; ~에 관하여 · ~를 위하여	8장
adiciō	덧붙이다, 더하다	12장
adversārius	상대방(소송·거래의)	16장
aequitās	형평	5장
aequus	공평한; 같은, 평평한	16장
aequus	공평한; 같은, 평평한	3장
aetās	나이; 시대	5장
affīdāvit	그가 선서했다 → (영) 선서진술서	19장
agnātus	종친(아버지 쪽 남성을 거친 친족)	1장
agō	하다; 소송하다	6장
aliēnus	남의, 남에게 속한	3장
aliquis	누군가, 무언가, 어떤	17장
aliquis	누군가, 무언가, 어떤	7장
alius	다른 (사람·것)	7장
allēgō	내세우다, 주장하다; (사절로) 보내다	11장
alter	(둘 가운데) 다른 하나, 한쪽; 남	18장
alter	(둘 가운데) 다른 하나, 한쪽; 남	7장
amīcus cūriae	법정의 친구 → 법정 조언자(참고인)	19장
appāreō	드러나다, 분명하다	14장
appellō	부르다; 상소하다	4장
auctōritās	권위; (후견인 등의) 승인 · 동의	5장
audiō	듣다; 심문하다	6장
bis	두 번	15장
bonus	좋은, 선한; (중성 복수 bona) 재산	3장
cadō	넘어지다, 떨어지다; (소송에서) 지다	10장
caedō	베다; 치다; 죽이다	9장
caelum	하늘; 공중	13장
canonicus	교회법의, 규범에 맞는; (명사) 참사회원	17장
capiō	잡다; (사람을) 체포하다	17장
capiō	잡다; 취득하다	6장
cāsus	우연 · 사고; (문법) 격	8장
causa	원인; 소송·사건	2장
caveat ēmptor	사는 사람이 조심하라(매수인 주의)	13장
caveō	조심하다; (담보를) 약속하다	13장
cēnseō	의견을 내다, 판단하다; (원로원이) 의결하다	14장

centumvir	백인관(百人官); (복수) 백인관 법정	15장
certiōrārī	알려지다 · 통지받다 → (영) 사건이송명령 · 상고허가	19장
certus	확정된, 확실한	3장
cēterīs paribus	다른 조건이 같다면	12장
cīvīlis	시민의; 시민법의, 민사의	12장
cīvis	시민	1장
cīvitās	시민권; 국가 · 도시공동체	5장
clāmor	고함, 외침	9장
cōdex	책; 법전 →『칙법휘찬』	18장
cognōscō	알다, 알게 되다; (사건을) 심리하다	9장
cōgō	모으다, 몰아넣다; 강제하다	10장
committō	맡기다; (죄를) 저지르다; (벌을) 받게 되다	6장
commodum	이익, 편익	16장
commūnis	공동의, 공통의, 모두의	12장
concubitus	동침	16장
condemnō	(돈의 지급을) 명하다; (형사) 유죄 판결하다	13장
condiciō	조건; 처지 · 신분	5장
cōnfer	견주어 보라 (cf.)	20장
cōnsēnsus	합의, 동의	16장
cōnsentiō	동의하다, 뜻을 같이하다	7장
cōnstāns	한결같은, 변함없는; 침착한	12장
cōnstituō	세우다, 정하다; (법을) 제정하다	9장
cōnsuētūdō	관습, 습관	14장
cōnsul	집정관	1장
contineō	담다, 포함하다; 붙잡아 두다	14장
contrā	~에 반하여 · ~을 거슬러	8장
convalēscō	회복하다; (무효였던 것이) 유효해지다	16장
crēdō	믿다; 빌려주다(신용을 주다)	6장
crīmen	범죄; 혐의·고발	5장
crūs	다리(정강이)	10장
culpa	과실(過失); 잘못·탓	2장
cum	~와 함께; ~를 상대로	8장
custōdiō	지키다, 감시하다; 보관하다	9장
custōs	지키는 사람, 감시인, 보관자	9장
damnō	유죄를 선고하다; (민사에서) 지급을 명하다	4장
damnum	손해; 벌금	2장
dē	~에 관하여; ~에서 (아래로)	8장
dē factō	사실상(의)	19장
dē iūre	법률상(의); 법에 따라	19장
dē lēge ferendā	입법론으로 · 해석론(현행법)으로	12장
dē minimīs	아주 사소한 것들에 관하여	15장
dē novō	새로 · 처음부터 → (영) 처음부터 다시 하는 심사	19장
dēbeō	빚지다; ~해야 한다	4장
dēcernō	결정하다, 판정하다	9장
dēcrētālis	교령의; (복수 여성 명사로) 교령집	17장
dēfendō	막다; 변호하다·(소송을) 맡아 응하다	6장
dēfīnītiō	정의(定義); 경계 짓기	16장
dēlictum	불법행위, 범죄	2장
dēlinquō	잘못을 저지르다, 범행하다	10장
dēpōnō	맡기다; 내려놓다	13장
dēprehendō	(현장에서) 붙잡다; 들키다	9장
dēstruō	허물다; 무너뜨리다, 파멸시키다	17장

dīcō	말하다; 선언하다	6장
diēs	날; 기일 · 기한	8장
dīgesta	정리된 것들 → 『학설휘찬』	18장
dissolvō	풀다, 해소하다	16장
dīvīnus	신의, 신적인	18장
dīvīnus	신의, 신적인	3장
dō	주다; (법무관이 소권을) 주다	4장
dolus	고의; 사기·속임수	2장
dominus	소유자; 주인	2장
duodecim	열둘, 12	15장
ēdictum	고시(告示)	13장
ego	나	7장
emō	사다	6장
ēmptor	사는 사람, 매수인	13장
eō	가다	9장
estō	~이어라; ~이 되게 하라	13장
et aliī	그리고 다른 사람들 (et al.)	20장
et cētera	그리고 나머지 (etc.)	20장
et sequēns	그리고 그다음 (et seq.)	20장
ex	~에서 (밖으로); ~에 근거하여 · ~로부터 생겨	8장
ex parte	(고전) 일부로; (영미) 일방 당사자의 · 한쪽만 출석한	19장
ex turpī causā nōn orītur āctiō	부도덕한 원인에서 소권은 생기지 않는다	19장
excūsō	변명이 되게 하다; (의무를) 면제하다	14장
exemplī grātiā	예를 들면 (e.g.)	20장
exulō	추방되어 살다, 망명하다	17장
faciēs	얼굴; 겉모습	15장
faciō	하다, 만들다	6장
factum	사실; 행위	9장
falsus	거짓의; (중성 명사) 위조	3장
familia	가산(家産)과 가솔(노예 포함); 가족	2장
fās	신의 법이 허락하는 것; 허용	1장
fateor	자백하다, 인정하다	11장
fera	들짐승	6장
ferō	나르다; (법률을) 내놓다·발의하다	12장
fīat	이루어지게 하라; ~이 되게 하라	13장
fīat iūstitia, ruat caelum	하늘이 무너질지라도 정의가 행해지게 하라	13장
fidēs	신의 · 믿음; 믿을 만함	8장
fīniō	끝내다; 경계를 정하다	10장
fīō	되다, 생기다; 행해지다	11장
fōrmula	방식서(方式書); 틀	13장
fortis	강한; 용감한	15장
frangō	부수다, 부러뜨리다	10장
fruor	누리다; 수익하다	11장
fugiō	도망치다, 피하다	10장
fūr	도둑	9장
fūrtum	절도, 도둑질; 훔친 물건	9장
gula	목구멍, 목	14장
habeās corpus	(그) 몸을 가지고 있으라 → 인신보호영장	19장
habeō	가지다; 여기다	4장
hērēs	상속인	1장
hic	이, 이것; (나중 것을 가리켜) 후자	7장
homō	사람, 인간	5장

honestē	바르게, 명예롭게	18장
hūmānus	사람의; 인정 있는	18장
hūmānus	인간의; 인정 있는	3장
ibīdem	같은 곳에 (ibid.)	20장
id est	곧, 즉 (i.e.)	20장
īdem	같은 (사람·문헌) (Id.)	20장
īdem	같은 (사람·것)	7장
igitur	그러므로; (12표법) 그러면	1장
ignōrantia	모름, 부지(不知)	14장
ille	저, 저것; 그(유명한); (앞의 것을 가리켜) 전자	7장
impellō	밀치다; 몰아대다	10장
imperātor	사령관; 황제	18장
impossibilis	불가능한	16장
impulsus	밀침, 충격; 떠미는 힘	10장
imputō	계산에 넣다; 탓으로 돌리다	14장
in	(4격) ~로 · ~에 대하여; (탈격) ~에서 · ~안에	8장
in camerā	방 안에서 → 비공개로(판사실에서)	19장
incertus	확정되지 않은, 불확실한	3장
īnfrā	아래에, 뒤에서 (infra)	20장
inīquus	불공평한, 부당한	3장
initium	처음, 시작	16장
iniūria	불법·권리 침해; 인격 침해(모욕·폭행)	2장
innocēns	죄 없는, 무고한; (명사로) 무고한 사람	12장
īnstitūtiō	가르침, 교육; 제도	18장
intellegō	이해하다; (수동) ~로 여겨지다·인정되다	11장
inter	~ 사이에	8장
interpretor	해석하다	11장
inultus	벌받지 않은, 보복받지 않은	14장
ipse	그 자신, 바로 그, 스스로	7장
is	그, 그 사람, 그것	7장
iter	길 · 여정; (지역권) 통행권	8장
iubeō	명령하다; (민회가) 의결하다	10장
iūdex	심판인, 재판관	1장
iūdicandus	판결되어야 할, 심판받을	12장
iūdicium	재판, 소송; 판단	2장
iūdicō	재판하다, 판결하다	4장
iūrisprūdentia	법학, 법의 지혜	18장
iūrō	맹세하다, 선서하다	9장
iūs	법; 권리; 법정	1장
iūstitia	정의	18장
iūstitia	정의	2장
iūstus	정당한; 적법한	18장
iūstus	정당한; 적법한	3장
laedō	해치다, 해를 입히다	18장
lateō	숨어 있다, 드러나지 않다	14장
lēgālis	법의, 적법한	17장
lēgitimus	적법한; 법률이 정한(法定)	3장
lēx	법률(민회가 의결한 법)	1장
lēx terrae	나라의 법, 국법	17장
līber	자유로운; (복수 명사 līberī) 자녀	15장
līberō	해방하다; (채무에서) 벗어나게 하다	4장
lībertās	자유	5장

locō	놓다; 임대하다, (일을) 맡기다	4장
locō citātō	앞에 인용한 곳에서 (loc. cit.)	20장
locuplēs	부유한, 재산 있는	16장
locus	장소; 토지의 일부	8장
loquor	말하다	11장
lūdō	놀다; (돈을 걸고) 노름하다	10장
lūsus	놀이 · 장난	8장
Magna Carta	대헌장(큰 특허장)	17장
malus	나쁜, 악한	3장
mandō	맡기다, 위임하다	4장
manus	손; (가족법) 아내에 대한 남편 쪽의 권력	8장
mēns rea	죄 있는 마음 → 범의(犯意)	19장
mēnsa	탁자; (환전상의) 계산대	13장
minus	더 적게; 더 적은 것	15장
mittō	보내다	17장
mora	지체(이행지체); 늦어짐	11장
morior	죽다	11장
mors	죽음	5장
mōs	관습; (복수) 품행 · 풍속	5장
mūtātīs mūtandīs	바꿀 것은 바꾸어 — 준용	12장
mūtō	바꾸다	12장
mūtuus	빌린·빌려준; 서로의	3장
nāscitūrus	태어날 (자); 태아	12장
nāscor	태어나다; (채무·소권이) 생기다	11장
nātūra	자연, 본성; 사물의 이치	16장
nē	~하지 않도록; (명령 · 금지) ~하지 마라	14장
necessitās	필요, 불가피함, 긴급	17장
negō	부인하다, 아니라고 하다; 거절하다	7장
nēmō	아무도 ~ 않다, 아무도 없다	16장
nēmō	아무도 ~ 않다, 아무도 없다	7장
nēmō iūdex in causā suā	누구도 자기 사건의 재판관이 될 수 없다	19장
nihil	아무것도 ~ 않다, 무(無)	7장
nisi	~하지 않으면; ~을 빼고	13장
noceō	해를 끼치다	4장
noctū	밤에	9장
nōmen	이름; 명목; (장부의) 채권 기재	5장
notā bene	잘 주의하라 (N.B.)	20장
nōtitia	앎, 인식; 안면	18장
novella	새로운 → 『신칙법(Novellae)』	18장
nox	밤	9장
nūdus	벌거벗은; 형식 · 실질 없이 맨	17장
nūdus	벌거벗은; 형식·실질 없이 맨	3장
nūllus	어떤 ~도 없는, 아무도 아닌	7장
nuptiae	혼인, 혼례	16장
obiter dictum	지나가며 한 말 → 방론(傍論)	19장
obligātiō	채무, 채권관계	16장
obligātiō	채무, 채권관계	5장
obligō	의무를 지우다, 구속하다	4장
occīdō	죽이다	9장
omnis	모든; 전체의	12장
onus probandī	증명책임	12장
opere citātō	앞에 인용한 책에서 (op. cit.)	20장

oportet	~해야 한다	13장
ōrdō	순서; 신분 · 계층; (정규) 절차	5장
pactum	합의, 약정	2장
pār	같은, 대등한; (명사로) 동료·짝	12장
pār	(명사) 동료, 같은 신분의 사람	17장
pāreō	드러나다; 복종하다	13장
parricīdium	친족 살해	12장
pars	부분·몫; (소송의) 쪽·당사자	6장
passim	여기저기, 가리지 않고	20장
pater	아버지; 가장	5장
patior	겪다, 당하다; 참다·허용하다	11장
patria potestās	가부장권(家父長權)	15장
pāx	평화; 합의	5장
pecūnia	돈; 재산	2장
per	~을 지나 · ~을 통해; ~에 의하여(대리인)	8장
per cūriam	법원에 의해 → 법원 명의 판결	20장
percipiō	받아 잡다; (과실을) 거두다	10장
percutiō	치다, 때리다, 맞히다	12장
perdō	잃다; 망치다	10장
pereō	죽다; 없어지다, 멸실되다	10장
perīculōsus	위험한	14장
perpetuus	끊임없는, 영속하는	18장
persōna	(법에서) 사람; 가면·배역	2장
petītiō	(법) 청구, 소; 요구	11장
petō	청구하다; 구하다·향하다	6장
pila	공	10장
placeō	마음에 들다; (견해가) 받아들여지다, 정해지다	10장
plūs	더 많은 (것); 더 많이	15장
poena	형벌; 벌금·속죄금	2장
polliceor	약속하다	11장
populus	인민, 국민	2장
possessiō	점유	5장
possideō	점유하다	4장
possum	~할 수 있다	9장
potestās	권력, 권한	15장
potior	더 나은; 우선하는	15장
praeceptum	계명, 가르침; 명령	18장
praecīdō	베다, 잘라 내다	14장
praestō	(책임을) 지다; 이행하다, 제공하다	4장
praetor	법무관	13장
prīmā faciē	겉보기에는; (영미법) 일응(一應)	15장
prīmus	첫째의; 처음으로	15장
prīncipālis	으뜸의, 주된	17장
prior	앞선, 먼저의	15장
prīvātus	사적인; 공직 없는	3장
prō	~ 대신 · ~으로서; ~를 위하여; ~ 앞에	8장
prō bonō	좋은 것을 위해 → (공익을 위한) 무료 변론	19장
probō	증명하다; 시험하다, 승인하다	4장
prōferō	내놓다, 제출하다; (판결을) 내리다	14장
prōmittō	약속하다	9장
proprius	자기 고유의, 제 것인	3장
prōvincia	속주; 정무관의 담당 직무	2장

pūblicus	공적인, 국가의	3장
putō	생각하다, 판단하다; ~로 여기다	4장
quaerō	찾다; 묻다; 심리하다	6장
quaestor	재무관; (옛) 형사 심문관	1장
quamvīs	비록 ~이더라도	14장
quantumcumque	아무리 ~하더라도, 얼마나 ~하든	17장
queror	불평하다, 탓하다; 고소하다	14장
quī	~하는 (사람·것); 누구(의문)	7장
quid prō quō	무엇 대신 무엇 → 대가 · 맞바꿈	19장
quis	누구, 무엇; (문장 속에서) 누가, 누군가	7장
quisque	각자, 저마다	18장
quisque	각자, 저마다	7장
quod vidē	그것을 보라 (q.v.)	20장
ratiō	이성; 이치 · 근거; 계산	5장
ratiō dēcīdendī	판결 이유(판결을 떠받치는 근거)	12장
rēbus sīc stantibus	사정이 이대로인 한	12장
reddō	돌려주다, 갚다	6장
rēgula	규칙; 자(곧은 막대)	16장
relinquō	남기다; (유언으로) 남겨 주다	10장
rēs	물건; 일 · 사건; 재산	8장
rēs ipsa loquitur	사실(사물)이 스스로 말한다 → 과실의 추정	19장
respondeō	대답하다; (법률가가) 해답하다	16장
respondeō	대답하다; (법률가가) 해답하다	4장
restituō	돌려주다; 원래대로 되돌리다	13장
reus	피고인; (본래) 소송 당사자·채무자	2장
rumpō	깨뜨리다, 부러뜨리다; (유언을) 깨뜨리다	10장
ruō	무너지다; 쏟아지다	13장
salūs	안녕; 안전; 건강	13장
salūs populī suprēma lēx estō	인민의 안녕이 최고의 법이어야 한다	20장
scientia	앎, 학문	18장
sciō	알다	6장
secundum	~에 따라 · ~에 맞게	8장
sedeō	앉다; (재판관이) 법정을 열다	14장
semel	한 번; 단번에	15장
sententia	의견·견해; 판결	2장
sequor	따르다	11장
servō	지키다, 보존하다	17장
servō	지키다, 보존하다	4장
servus	노예	2장
sīc	그렇게, 이와 같이 — 원문 그대로 ([sic])	20장
sine	~ 없이	8장
solvō	풀다; 갚다(변제하다)	6장
spondeō	엄숙히 약속하다	9장
stāre dēcīsīs	결정된 것들에 서다 → 선례구속	19장
stō	서 있다; (~을) 따르다·지키다	12장
suā sponte	스스로; (법원이) 직권으로	19장
sub	~ 아래에; ~을 조건으로	8장
sub poenā	벌칙을 걸고 → (영) subpoena 벌칙부 소환장	19장
sub verbō	그 표제어 아래 (s.v.)	20장
suī	자기 자신	7장
sum	~이다; 있다	2장
summārium	요약, 요지	17장

summus	가장 높은; 극도의	1장
suprā	위에, 앞에서 (supra)	20장
suprēmus	가장 높은; 마지막의	13장
suum cuique	각자에게 그의 몫을	18장
suus	자기의	7장
taceō	침묵하다, 말하지 않다	7장
tacitus	말없는; 묵시의	3장
tāliō	동해(同害) 보복 — 같은 것으로 갚음	5장
teneō	붙들다, 쥐고 있다; (수동) 책임을 지다	4장
ter	세 번	15장
testāmentum	유언	2장
testis	증인	5장
testor	증언하다; 유언하다	11장
tōnsor	이발사	14장
tractus	끌기; (시간의) 경과	16장
trādō	넘겨주다, 인도하다	6장
trānsferō	넘기다, 이전하다	16장
trānsitus	통행, 지나감; 넘어감	14장
tribuō	나누어 주다; (몫을) 주다·인정하다	12장
tū	너	7장
turpitūdō	부도덕, 추함; 수치	11장
ubi iūs, ibi remedium	권리가 있는 곳에 구제가 있다	19장
ultrā vīrēs	힘(권한) 너머로 → 권한 밖의	19장
ūsus	사용; 사용권	8장
ut	~하도록(목적); ~할 정도로(결과); ~처럼 · ~할 때(직설법)	14장
ūtor	쓰다; (권리를) 행사하다	11장
vēndō	팔다	6장
veniō	오다; (법정에) 출석하다	6장
venīre contrā factum proprium	자기의 앞선 행위에 반하여 나오다(선행행위 모순)	17장
vēnum	팔 것으로, 매물로	15장
vēritās	진실	5장
versus	~쪽으로 (v., vs.)	20장
vērus	참된, 진짜의	3장
vidēlicet	곧, 다시 말해 (viz.)	20장
videō	보다; (수동) ~로 보이다, ~로 여겨지다	4장
vincō	이기다; 승소하다	6장
vindicō	(자기 것이라고) 청구하다; 되찾다; 벌하다	9장
vīs	힘; 폭력·강제	1장
vitiōsus	하자 있는, 결함 있는	16장
vīvō	살다	18장
vocō	부르다; (법정에) 소환하다	4장
voluntās	의사, 의지	11장

H-2 격언 80

격언	부록 C 번호	이 책
Accessorium sequitur principale	28	17장
Actor sequitur forum rei	25	
Actus non facit reum nisi mens sit rea	63	19장
amicus curiae · quid pro quo · affidavit (영어판 17장)	76	
Audiatur et altera pars (audi alteram partem)	60	6장
bona fide · mala fide (영어판 17장)	70	3장

Caveat emptor	65	13장
Cogitationis poenam nemo patitur	19	
Da mihi factum, dabo tibi ius (iura novit curia)	61	9장
de facto · de iure (영어판 17장)	71	
Do ut des	45	4장
Dura lex, sed lex	59	
e.g. · i.e. · et al. (영어판 17장)	79	20장
ex parte · in camera · pro se (영어판 17장)	75	
Ex turpi causa non oritur actio	37	19장
Falsa demonstratio non nocet	46	
Fiat iustitia, ruat caelum	64	13장
Ignorantia iuris non excusat / ignorantia legis neminem excusat	21	14장
Impossibilium nulla obligatio est	10	16장
In dubio pro reo	22	
In pari causa possessor potior / in pari delicto potior est condicio possidentis	36	
In toto iure generi per speciem derogatur	11	
Inter alios acta aliis non nocent	48	
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere	2	18장
Ius civile vigilantibus scriptum est	14	
Ius est ars boni et aequi	3	
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi	1	
Leges futuris dant formam negotiis (lex retro non agit)	26	
Lex est quod populus iubet atque constituit	5	
Lex posterior derogat priori	13	
Lex specialis derogat legi generali	12	
mutatis mutandis · ceteris paribus · a fortiori · a priori/a posteriori (v0.1 12·15장, 영어판 17장)	80	12장 · 15장
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur	18	
Ne bis in idem	49	
Necessitas non habet legem	30	17장
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans	33	11장
Nemo cum alterius detrimento fieri debet locupletior	39	16장
Nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem facere potest	35	
Nemo iudex in causa sua	24	19장
Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet	9	16장
Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest	47	
Nullum crimen / nulla poena sine lege	20	5장
Nullus liber homo capiatur … nisi per legale iudicium parium suorum vel per legem terrae	66	
Nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur	41	
Omne ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones	4	
Omnis definitio in iure civili periculosa est	40	16장
Pacta sunt servanda (+ pacta quantumcumque nuda servanda sunt)	31	2장 · 17장
Pater is est quem nuptiae demonstrant (+ mater semper certa est)	17	
prima facie · sua sponte · inter alia · per se · ad hoc (영어판 17장)	72	8장 · 15장
Princeps legibus solutus est	7	
Prior tempore, potior iure	15	
pro bono (publico) (영어판 17장)	73	
Qui tacet consentire videtur	29	7장
Quis custodiet ipsos custodes?	54	9장
Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere	38	16장
Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet	27	
Quod principi placuit, legis habet vigorem	6	
Quotiens dubia interpretatio libertatis est, secundum libertatem respondendum	43	

Rebus sic stantibus (clausula)	34	12장
Res ipsa loquitur	53	19장
Res iudicata pro veritate accipitur	8	
Roma locuta, causa finita	62	10장
Salus populi suprema lex esto	51	13장 · 20장
Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda	42	
Si in ius vocat, ito	55	
Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto	56	
Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto	57	
Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto	58	
Silent enim leges inter arma	52	5장
Stare decisis (et non quieta movere)	67	19장
subpoena (duces tecum) · habeas corpus · certiorari (영어판 17장 + v0.1 19장)	77	
Summum ius, summa iniuria	50	1장
Superficies solo cedit	16	
Ubi ius, ibi remedium	69	19장
Ubi societas, ibi ius	68	
ultra vires (영어판 17장)	74	
Venire contra factum proprium (nemini licet)	32	17장
Verba contra stipulatorem interpretanda sunt (contra proferentem)	44	
voir dire (영어판 17장)	78	
Volenti non fit iniuria	23	

H-3 문법 용어 77

용어	나오는 장
-iō 동사	6장 · 10장 · 11장 · 12장 · 14장
1격	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
2격	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
3격	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
3활용	4장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 16장 · 17장 · 18장 · 20장
4격	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
4변화	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 18장 · 19장 · 20장
4활용	4장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 17장
5변화	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 12장 · 13장 · 15장 · 16장 · 18장 · 19장
i-어간	5장 · 6장 · 9장 · 12장 · 17장
간접의문	7장 · 10장 · 13장 · 14장 · 16장 · 19장
강세	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
결과절	14장
겹자음	1장
과거완료	10장 · 11장 · 13장 · 14장 · 16장
관계대명사	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 10장 · 12장 · 16장 · 18장 · 19장 · 20장
권고 접속법	13장
기수	15장 · 18장 · 20장
대격부정사	1장 · 4장 · 6장 · 7장 · 9장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
대명사형 변화	7장 · 18장 · 20장
동격	18장
동명사	2장 · 4장 · 6장 · 8장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장

동형사	1장 · 2장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
두 어미 형용사	12장 · 17장
명령형	6장 · 8장 · 18장 · 19장
목적절	13장 · 14장
무거운 음절	1장 · 17장
미래 명령법	1장 · 13장 · 20장
미래분사	1장 · 4장 · 6장 · 12장 · 13장
미래완료	2장 · 3장 · 4장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 17장 · 19장 · 20장
미완료	1장 · 3장 · 5장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 16장 · 17장 · 18장 · 20장
반탈형	11장 · 12장 · 13장
변화	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
부정사	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
비교급	1장 · 2장 · 4장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장
비교의 탈격	15장 · 18장
비음화	1장 · 2장 · 13장 · 19장
비인칭 동사	13장 · 20장
비판장치	5장 · 9장 · 12장 · 13장 · 18장 · 19장 · 20장
사전형	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 19장 · 20장
서수	15장 · 16장 · 20장
선행사	7장 · 16장 · 20장
수동태	11장 · 14장
수사 부사	15장
술어	2장 · 3장 · 5장 · 6장 · 7장 · 11장 · 12장 · 14장 · 15장 · 17장 · 18장 · 19장
술어 형용사	3장 · 12장 · 14장 · 15장 · 17장 · 19장
시제 일치	14장
시제 표지	9장 · 11장
어간	1장 · 2장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
완료	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
완료 어간	6장 · 9장 · 10장 · 14장 · 19장
완료분사	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
음절	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
이중모음	1장 · 2장 · 17장 · 19장
인스크립티오	1장 · 4장 · 7장 · 8장 · 9장 · 11장 · 12장 · 13장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
인칭 어미	4장 · 6장 · 7장 · 9장 · 13장 · 14장
인칭대명사	7장 · 8장
일치	1장 · 3장 · 4장 · 8장 · 12장 · 13장 · 14장 · 16장 · 17장 · 19장
자음 i	1장 · 2장 · 17장
장음 부호	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
재귀대명사	7장 · 14장 · 19장
전치사	4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 19장 · 20장
절대 탈격	1장 · 3장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 17장 · 19장 · 20장
접속법	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
주요형	4장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 16장 · 18장 · 19장
중복 완료	10장

중성	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
지시대명사	7장 · 8장 · 15장 · 20장
최상급	1장 · 5장 · 6장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 18장 · 19장 · 20장
탈격	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
탈형동사	2장 · 3장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 11장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
통성	5장 · 11장
한 어미 형용사	12장
행위자 탈격	11장
현재분사	2장 · 4장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장
호격	2장 · 3장 · 5장 · 8장 · 12장 · 18장 · 19장
활용	1장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장 · 20장

부록 I

로마 법정 퍼즐

장에 싣지 않은 로마 법률가의 사건 18건이다. 장 사건 코너처럼 사실관계와 질문을 먼저 읽고, 답을 생각한 뒤 원문과 법률가의 답을 편다.

원문은 대부분 「sī + 접속법」과 「법률가 + 대격부정사」로 쓰여 14장을 마친 뒤에 읽기 좋다. 원문은 퍼블릭 도메인 인쇄본의 쪽과 맞춘 것이고 번역은 자체 번역이다.

3. 나뭇가지를 떨어뜨린 가지치기꾼

가지치기꾼이 나무에서 가지를 쳐 떨어뜨리다가, 또는 비계에서 일하던 인부가 무언가를 떨어뜨리다가 아래로 지나가던 사람을 죽였다. 떨어진 곳은 공로일 수도 있고 사유지일 수도 있다. 미리 소리쳐 알렸는지도 사건마다 다르다.

가지치기꾼은 언제 책임지는가? 사람이 다니지 않는 곳이라면 어떤가?

▼ 원문과 답 보기

Sī putātor ex arbore rāmum cum dēiceret vel māchinārius hominem praetereuntem occīdit, ita tenētur, sī is in pūblicum dēcidat nec ille prōclāmāvit, ut cāsus eius ēvītārī possit. Sed Mūcius etiam dīxit, sī in prīvātō idem accidisset, posse dē culpā agī: culpam autem esse, quod cum ā dīligente prōvidērī poterit, nōn esset prōvīsum aut tum dēnūntiātum esset, cum perīculum ēvītārī nōn possit. Secundum quam ratiōnem nōn multum rēfert, per pūblicum an per prīvātum iter fieret, cum plērumque per prīvāta loca vulgō iter fiat. Quod sī nūllum iter erit, dolum dumtaxat praestāre dēbet, nē immittat in eum, quem vīderit trānseuntem: nam culpa ab eō exigenda nōn est, cum dīvīnāre nōn potuerit, an per eum locum aliquis trānsitūrus sit.

판본 철자: Si putator ex arbore ramum cum deiceret vel machinarius hominem praetereuntem occidit, ita tenetur, si is in publicum decidat nec ille proclamavit, ut casus eius evitari possit. sed Mucius etiam dixit, si in privato idem accidisset, posse de culpa agi: culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit. secundum quam rationem non multum refert, per publicum an per privatum iter fieret, cum plerumque per privata loca vulgo iter fiat. quod si nullum iter erit, dolum dumtaxat praestare debet, ne immittat in eum, quem viderit transeuntem: nam culpa ab eo exigenda non est, cum divinare non potuerit, an per eum locum aliquis transiturus sit.

D. 9.2.31 (Paulus libro decimo ad Sabinum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』129쪽. 인스크립티오는 판본에서 「Idem」(앞 단편 30의 Paulus). 이 단편에는 § 번호가 없다. 각주 6 「proclamarit scr.」, 7 「quod cum a d. p. poterit] cum quod a diligente provideri potuerit edd.」 A 판본 스캔

가지치기꾼이 나무에서 가지를 쳐 떨어뜨리다가, 또는 비계 인부가, 지나가던 사람을 죽였다면, 가지가 공로에 떨어졌고 그가 사고를 피할 수 있도록 소리쳐 알리지 않은 경우에 책임진다. 그러나 무키우스는 같은 일이 사유지에서 일어났더라도 과실을 근거로 소송할 수 있다고 말했다. 과실이란 주의 깊은 사람이라면 미리 내다볼 수 있었던 것을 내다보지 않았거나, 위험을 피할 수 없게 된 때에야 알린 것이라는 것이다. 이 이치대로라면 공로로 다니든 사유지로 다니든 큰 차이가 없다. 사유지로도 흔히 사람이 다니기 때문이다. 그러나 통로가 전혀 없다면 고의만 책임진다. 곧 지나가는 것을 본 사람에게 내던지지 않을 책임이다. 누가 그곳을 지나갈지 점칠 수 없었으므로 그에게 과실을 물을 수는 없다.

putātor 가지치기꾼 māchinārius 높은 비계·기계를 다루는 인부 in pūblicum dēcidat 공로로 떨어지다(접속법) prōclāmāvit 소리쳐 알렸다(완료) ā dīligente 주의 깊은 사람에 의해 dēnūntiātum esset 알려졌다(접속법 과거완료 수동) dumtaxat ~만, 오직 dīvīnāre 점치다, 미리 알아맞히다

법률가의 답

공로에 떨어졌는데 미리 소리쳐 알리지 않았으면 책임진다. 무키우스는 사유지라도 과실이 있으면 소송할 수 있다고 하고, 과실을 「주의 깊은 사람이면 내다볼 수 있었던 것을 내다보지 않은 것」으로 정의한다. 통로가 아예 없는 곳이면 지나가는 사람을 보고도 던진 고의만 책임진다.

문법 짚기

- 「culpam autem esse, quod … nōn esset prōvīsum」 — 무키우스의 정의를 대격부정사로 전한다(→ 14장).
- prōvidērī poterit · ēvītārī possit — 수동 부정사 + possum(→ 11장).
- 「quem vīderit trānseuntem」 — 목적어는 quem이고, 현재분사 trānseuntem이 quem과 성 · 수 · 격을 맞춰 그 사람이 「지나가는」 모습을 덧붙인다(→ 12장).
- trānsitūrus sit — 미래분사 + sum, 간접의문의 접속법(→ 12·14장).

5. 노새를 못 붙든 마부

마부가 노새들을 몰다가 날뛰는 노새들을 붙들지 못했다. 노새들이 남의 노예를 짓밟았다. 마부가 놓친 까닭은 서툴러서일 수도 있고, 힘이 모자라서일 수도 있다.

서툴러서 놓친 것과 힘이 약해서 놓친 것은 다르게 다뤄지는가?

▼ 원문과 답 보기

Mūliōnem quoque, sī per imperītiam impetum mūlārum retinēre nōn potuerit, sī eae aliēnum hominem obtrīverint, vulgō dīcitur culpae nōmine tenērī. Idem dīcitur et sī propter īnfirmitātem sustinēre mūlārum impetum nōn potuerit: nec vidētur inīquum, sī īnfirmitās culpae adnumerētur, cum affectāre quisque nōn dēbeat, in quō vel intellegit vel intellegere dēbet īnfirmitātem suam aliī perīculōsam futūram. Idem iūris est in persōnā eius, quī impetum equī, quō vehēbātur, propter imperītiam vel īnfirmitātem retinēre nōn poterit.

판본 철자: Mulionem quoque, si per imperitiam impetum mularum retinere non potuerit, si eae alienum hominem obtriverint, vulgo dicitur culpae nomine teneri. idem dicitur et si propter infirmitatem sustinere mularum impetum non potuerit: nec videtur iniquum, si infirmitas culpae adnumeretur, cum affectare quisque non debeat, in quo vel intellegit vel intellegere debet infirmitatem suam alii periculosam futuram. idem iuris est in persona eius, qui impetum equi, quo vehebatur, propter imperitiam vel infirmitatem retinere non poterit.

D. 9.2.8.1 (Gaius libro septimo ad edictum provinciale) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』 125쪽. 판본은 「Mulionem quoque」 줄 앞에 § 1을 단다. 각주 15 「obtribuerint F²」 A 판본 스캔

노새 마부도, 서툴러서 노새들의 돌진을 붙들지 못했고 노새들이 남의 노예를 짓밟았다면, 과실을 이유로 책임진다고 흔히들 말한다. 힘이 약해서 노새들의 돌진을 버티지 못한 경우도 같다고 말한다. 약함을 과실로 셈해도 부당해 보이지 않는다. 자기의 약함이 남에게 위험하리라는 것을 알거나 알아야 하는 일은 누구도 떠맡으려 해서는 안 되기 때문이다. 타고 가던 말의 돌진을 서툴거나 약해서 붙들지 못한 사람도 같은 법리다.

mūliōnem 노새 마부를(3변화 4격) per imperītiam 서툴러서 impetum mūlārum 노새들의 돌진을(4변화 impetus) aliēnum hominem 남의 사람(노예)을 obtrīverint 짓밟았다(obterō, 접속법 완료) culpae nōmine 과실을 이유로 affectāre 떠맡으려 하다, 손대다 vehēbātur 타고 가고 있었다(미완료 수동)

법률가의 답

서툴러서 놓쳤든 힘이 약해서 놓쳤든 마부는 과실로 책임진다는 것이 통설이다. 가이우스는 약함을 과실로 치는 이유를 댄다. 자기 약함이 남에게 위험하리라는 것을 알았거나 알았어야 하는 일은 애초에 떠맡지 말아야 한다. 말을 타다 말을 붙들지 못한 사람도 같다.

문법 짚기

- 「vulgō dīcitur … tenērī」 — 「~라고 말해진다」, 수동 + 부정사(→ 11장).
- potuerit · obtrīverint — 조건절의 접속법 완료(→ 14장).
- 「īnfirmitātem suam aliī perīculōsam futūram」 — 미래분사 futūram, esse가 빠진 대격부정사(→ 12·14장).
- adnumerētur · dēbeat — 접속법 현재. cum이 이유를 나타낸다(→ 14장).

6. 가게 주인의 등잔

밤에 가게 주인이 길가 돌 위에 등잔을 올려 두었다. 지나가던 자가 등잔을 집어 갔다. 주인이 쫓아가 붙들자 도둑은 손에 든 채찍으로 주인을 때리기 시작했다. 싸움이 커졌고, 주인이 도둑의 눈을 뽑았다. 주인은 먼저 맞은 쪽이 자기라고 말한다.

> **먼저 맞은 가게 주인이 도둑의 눈을 뽑았다. 가게 주인은 배상해야 하는가?**

▼ **원문과 답 보기**

Tabernārius in sēmitā noctū suprā lapidem lucernam posuerat: quīdam praeteriēns eam sustulerat: tabernārius eum cōnsecūtus lucernam reposcēbat et fugientem retinēbat: ille flagellō, quod in manū habēbat, in quō dolor inerat, verberāre tabernārium coeperat, ut sē mitteret: ex eō maiōre rixā factā tabernārius eī, quī lucernam sustulerat, oculum effōderat: cōnsulēbat, num damnum iniūriā nōn vidētur dedisse, quoniam prior flagellō percussus esset. Respondī, nisi datā operā effōdisset oculum, nōn vidērī damnum iniūriā fēcisse, culpam enim penes eum, quī prior flagellō percussit, residēre: sed sī ab eō nōn prior vāpulāsset, sed cum eī lucernam ēripere vellet, rixātus esset, tabernāriī culpā factum vidērī.

판본 철자: Tabernarius in semita noctu supra lapidem lucernam posuerat: quidam praeteriens eam sustulerat: tabernarius eum consecutus lucernam reposcebat et fugientem retinebat: ille flagello, quod in manu habebat, in quo dolor inerat, verberare tabernarium coeperat, ut se mitteret: ex eo maiore rixa facta tabernarius ei, qui lucernam sustulerat, oculum effoderat: consulebat, num damnum iniuria non videtur dedisse, quoniam prior flagello percussus esset. respondi, nisi data opera effodisset oculum, non videri damnum iniuria fecisse, culpam enim penes eum, qui prior flagello percussit, residere: sed si ab eo non prior vapulasset, sed cum ei lucernam eripere vellet, rixatus esset, tabernarii culpa factum videri.

D. 9.2.52.1 (Alfenus libro secundo digestorum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889) 『학설휘찬』 131쪽. 각주 5 「dolo dett.」, 6 「tubernarii F.」 A 판본 스캔

가게 주인이 밤에 길가 돌 위에 등잔을 올려 두었다. 지나가던 어떤 자가 그것을 집어 갔다. 가게 주인이 그를 쫓아가 등잔을 돌려 달라 하며 달아나는 그를 붙들었다. 그자는 자기를 놓아 주게 하려고, 손에 든 채찍, 고통을 주는 무언가(dolor)가 달린 채찍으로 가게 주인을 때리기 시작했다. 그 때문에 싸움이 커졌고, 가게 주인이 등잔을 집어 간 자의 눈을 뽑았다. 가게 주인은 먼저 채찍에 맞았으니 위법하게 손해를 끼친 것으로 보이지 않는 것이 아니냐고 물었다. 나는 답했다. 일부러 눈을 뽑은 것이 아니라면 위법하게 손해를 끼친 것으로 보이지 않는다. 탓은 먼저 채찍으로 친 자에게 있기 때문이다. 그러나 그자에게 먼저 맞은 것이 아니라, 등잔을 빼앗으려다 싸움을 벌였다면 가게 주인의 탓으로 일어난 것으로 보인다.

tabernārius 가게 주인 in sēmitā 길가에, 오솔길에 cōnsecūtus 쫓아가서(탈형 cōnsequor의 완료분사)

dolor 본뜻은 「고통」. 채찍에 달린 무엇을 가리키는 듯하나 정확한 뜻은 확인하지 못했다. 후대 사본(dett.)은 dolo

ut sē mitteret 자기를 놓아 주도록 effōderat 파냈다(effodiō, 과거완료) datā operā 일부러

vāpulāsset 맞았다면(vāpulō, 꼴은 능동 뜻은 수동) rixātus esset 싸움을 벌였다면(탈형 rixor)

법률가의 답

알페누스는 둘로 나눈다. 일부러 눈을 뽑은 것이 아니라면 가게 주인은 책임이 없다. 탓은 먼저 채찍을 휘두른 쪽에 있다. 그러나 가게 주인이 먼저 맞은 것이 아니고 등잔을 빼앗으려다 싸움을 걸었다면 가게 주인의 탓이다.

문법 짚기

- posuerat · sustulerat · coeperat · effōderat — 과거완료가 줄지어 사실을 쌓는다(→ 10장).
- 「maiōre rixā factā」 — 절대 탈격 「싸움이 더 커지자」(→ 12장).
- 「nisi datā operā effōdisset」 — nisi + 접속법 과거완료, 예외 조건(→ 14장).
- 「nōn vidērī … fēcisse」 — 답을 대격부정사로 적는다. 주어 eum이 빠졌다(→ 14장).

7. 카피톨리누스 비탈의 짐수레

카피톨리누스 언덕 비탈에서 노새들이 짐 실은 수레 두 대를 끌고 있었다. 앞 수레의 마부들은 노새들이 쉽게 끌도록 기울어진 수레를 떠받치고 있었다. 위쪽 수레가 뒤로 밀리기 시작하자 두 수레 사이에 있던 마부들이 빠져나왔다. 앞 수레에 받힌 뒤 수레가 뒤로 굴러 어떤 사람의 어린 노예를 깔았다.

노예의 주인은 누구를 상대로 소송해야 하는가? 마부들인가, 노새 주인인가?

▼ 원문과 답 보기

In clivo Capitolino duo plostra onusta mulae ducebant: prioris plostri muliones conversum plostrum sublevabant, quo facile mulae ducerent: inter superius plostrum cessim ire coepit et cum muliones, qui inter duo plostra fuerunt, e medio exissent, posterius plostrum a priore percussum retro redierat et puerum cuiusdam obtriverat: dominus pueri consulebat, cum quo se agere oporteret. respondi in causa ius esse positum: nam si muliones, qui superius plostrum sustinuissent, sua sponte se subduxissent et ideo factum esset, ut mulae plostrum retinere non possint atque onere ipso retraherentur, cum domino mularum nullam esse actionem, cum hominibus, qui conversum plostrum sustinuissent, lege Aquilia agi posse: nam nihilo minus eum damnum dare, qui quod sustineret mitteret sua voluntate, ut id aliquem feriret: veluti si quis asellum cum agitasset non retinuisset, aeque si quis ex manu telum aut aliud quid immisisset, damnum iniuria daret. sed si mulae, quia aliquid reformidassent et muliones timore permoti, ne opprimerentur, plostrum reliquissent, cum hominibus actionem nullam esse, cum domino mularum esse. quod si neque mulae neque homines in causa essent, sed mulae retinere onus nequissent aut cum coniterentur lapsae concidissent et ideo plostrum cessim redisset atque hi quo conversum fuisset onus sustinere nequissent, neque cum domino mularum neque cum hominibus esse actionem. illud quidem certe, quoquo modo res se haberet, cum domino posteriorum mularum agi non posse, quoniam non sua sponte, sed percussae retro redissent. D. 9.2.52.2 (Alfenus libro secundo digestorum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889) 『학설휘찬』 131쪽. 판본은 「In clivo Capitolino」 앞에 § 2를 단다. 각주 7 「facerent iter scr.」(inter 자리), 8 「superios F」, 9 「recessissent ins.」(reformidassent 뒤), 10 「continerentur F²」, 11 「quod Hal.」, 12 「certum esse scr.」 A 판본 스캔

카피톨리누스 비탈에서 노새들이 짐을 실은 수레 두 대를 끌고 있었다. 앞 수레의 마부들은 노새들이 쉽게 끌도록 기울어진 수레를 떠받치고 있었다. 그러다 위쪽 수레가 뒤로 밀려 내려가기 시작했고, 두 수레 사이에 있던 마부들이 가운데서 빠져나오자 뒤 수레가 앞 수레에 받혀 뒤로 굴러 어떤 사람의 어린 노예를 깔았다. 노예의 주인은 누구를 상대로 소송해야 하는지 물었다. 나는 답했다. 법은 원인에 달려 있다. 위쪽 수레를 떠받치던 마부들이 제 뜻으로 몸을 뺐고 그 때문에 노새들이 수레를 붙들지 못한 채 짐 무게에 끌려 뒤로 밀렸다면, 노새 주인에게는 소송이 없고 기울어진 수레를 떠받치던 사람들에게 아퀼리우스법으로 소송할 수 있다. 떠받치던 것을 제 뜻으로 놓아 그것이 누군가를 치게 한 사람도 손해를 끼친 것이기 때문이다. 나귀를 몰다가 붙들지 않은 사람이나 손에서 창이나 다른 무엇을 던진 사람이 위법하게 손해를 끼치는 것과 같다. 그러나 노새들이 무언가에 놀랐고 마부들이 깔릴까 두려워 수레를 놓았다면, 사람들에게는 소송이 없고 노새 주인에게 있다. 노새도 사람도 원인이 아니고, 노새들이 짐을 버티지 못했거나 애쓰다 미끄러져 넘어져 수레가 뒤로 밀렸고 그 사람들도 기울어진 짐을 버티지 못했다면, 노새 주인에게도 사람들에게도 소송이 없다. 다만 어떤 경우이든 뒤쪽 노새들의 주인에게는 소송할 수 없다는 것만은 분명하다. 그 노새들은 제 발로가 아니라 받혀서 뒤로 밀렸기 때문이다.

in clīvō Capitōlīnō 카피톨리누스 비탈길에서 plōstra onusta 짐 실은 수레들(plōstrum = plaustrum)
mūliōnēs 노새 마부들 cessim 뒤로, 뒷걸음으로
inter 판본도 의심하는 자리. 각주 7은 「facerent iter」로 고쳐 읽자는 추정(scr.) obtrīverat 깔았다(obterō, 과거완료)
in causā iūs esse positum 법은 원인에 달려 있다(대격부정사) sē subdūxissent 몸을 뺐다면(접속법 과거완료)

asellum 나귀를(asellus) reformīdāssent 겁먹었다면(reformīdō, 축약형)

cōnīterentur 힘껏 애쓰다(탈형 cōnītor, 접속법 미완료)

법률가의 답

알페누스는 원인에 따라 나눈다. 마부들이 스스로 손을 놓았다면 마부들에게 아퀼리우스법 소송을 한다. 노새들이 놀라 마부들이 깔릴까 겁나 놓았다면 노새 주인에게 묻는다. 둘 다 원인이 아니면 누구에게도 묻지 못한다. 뒤 수레 노새의 주인에게는 어느 경우에도 묻지 못한다.

문법 짚기

- dūcēbant · sublevābant(미완료) 뒤에 redierat · obtrīverat(과거완료) — 배경과 사건을 시제로 가른다(→ 9·10장).
- 「cum dominō mūlārum nūllam esse āctiōnem」 — 답 전체가 respondī에 걸린 대격부정사다(→ 14장).
- 「sī … sē subdūxissent」·「sī mūlae … reformīdāssent」 — 경우를 접속법 과거완료 조건절로 나눈다(→ 14장).
- 「nē opprimerentur」 — 두려움 뒤 nē + 접속법 「깔릴까 봐」(→ 14장).

8. 그루터기 태우기

어떤 사람이 자기 밭의 그루터기와 가시덤불을 없애려고 불을 놓았다. 불이 번져 나가 이웃의 곡식밭과 포도밭을 태웠다. 그날 바람이 불었는지, 불을 놓은 사람이 불길을 지켜보았는지는 사건마다 다르다.

불을 놓은 사람은 이웃의 손해를 배상해야 하는가?

▼ 원문과 답 보기

In hac quoque actione, quae ex hoc capitulo oritur, dolus et culpa punitur: ideoque si quis in stipulam suam vel spinam comburendae eius causa ignem immiserit et ulterius evagatus et progressus ignis alienam segetem vel vineam laeserit, requiramus, num imperitia eius aut neglegentia id accidit. nam si die ventoso id fecit, culpae reus est (nam et qui occasionem praestat, damnum fecisse videtur): in eodem crimine est et qui non observavit, ne ignis longius procederet. at si omnia quae oportuit observavit vel subita vis venti longius ignem produxit, caret culpa.D. 9.2.30.3 (Paulus libro vicensimo secundo ad edictum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』129쪽. 판본은 「In hac quoque」 앞에 § 3을 단다. 이 절에는 각주가 없다. A 판본 스캔

이 장(章)에서 나오는 이 소송에서도 고의와 과실이 벌을 받는다. 그러므로 누가 자기 그루터기나 가시덤불을 태우려고 불을 놓았는데 불이 더 멀리 번지고 나아가 남의 곡식밭이나 포도밭을 상하게 했다면, 그 일이 그의 서투름이나 부주의로 일어났는지 따져 보아야 한다. 바람 부는 날 그렇게 했다면 과실의 책임이 있다(기회를 제공한 사람도 손해를 끼친 것으로 보기 때문이다). 불이 더 멀리 나아가지 않도록 살피지 않은 사람도 같은 죄책을 진다. 그러나 살펴야 할 것을 모두 살폈거나, 갑작스러운 거센 바람이 불을 더 멀리 몰고 갔다면 과실이 없다.

ex hōc capitulō (법률의) 이 장에서. 여기서는 아퀼리우스법의 한 장 stipulam 그루터기를 spīnam 가시덤불을 combūrendae eius causā 그것을 태우려고 ēvagātus et prōgressus 번져 나가(탈형 ēvagor·prōgredior 완료분사) segetem 곡식밭을(seges) diē ventōsō 바람 부는 날에(때의 탈격) culpae reus est 과실의 책임이 있다 caret culpā 과실이 없다(careō + 탈격)

법률가의 답

서툴렀거나 부주의했는지를 따진다. 바람 부는 날 불을 놓았다면 과실이 있다. 기회를 만든 사람도 손해를 끼친 것으로 보기 때문이다. 불이 번지지 않게 살피지 않은 사람도 같다. 해야 할 일을 다 했거나 갑작스러운 돌풍이 불을 몰고 갔다면 과실이 없다(원문은 두 사정을 vel로 잇는다).

문법 짚기

- 「combūrendae eius causā」 — 동형용사 속격 + causā 「그것을 태우려고」(→ 12장).
- 「ēvagātus et prōgressus ignis」 — 탈형동사 완료분사가 능동 뜻으로 주어를 꾸민다(→ 11·12장).
- 「requīrāmus」 — 권유의 접속법 「따져 보자」(→ 13장).

9. 불길을 막으려 이웃집을 허물다

불이 번져 오자 어떤 사람이 자기 집까지 불이 닿을까 두려워 이웃집을 허물어 불길을 끊었다. 불은 그 뒤 결국 그의 집에 닿았을 수도 있고, 닿기 전에 꺼졌을 수도 있다.

> **이웃집 주인은 집을 허문 사람을 아퀼리우스법으로 소송할 수 있는가?**

▼ 원문과 답 보기

> Quod dicitur damnum iniuria datum Aquilia persequi, sic erit accipiendum, ut videatur damnum iniuria datum, quod cum damno iniuriam attulerit: nisi magna vi cogente fuerit factum, ut Celsus scribit circa eum, qui incendii arcendi gratia vicinas aedes intercidit: nam hic scribit cessare legis Aquiliae actionem: iusto enim metu ductus, ne ad se ignis perveniret, vicinas aedes intercidit: et sive pervenit ignis sive ante extinctus est, existimat legis Aquiliae actionem cessare. D. 9.2.49.1 (Ulpianus libro nono disputationum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889) 『학설휘찬』 130쪽. 판본은 「Quod dicitur」 앞에 § 1을 단다. 각주 14 「Aquiliam Hal.」, 15 「fortasse exciderunt talia: fieri autem non potest, ut damnum iniuriam non attulerit」 A 판본 스캔
>
> 「위법하게 끼친 손해」를 아퀼리우스법으로 추급한다는 말은, 손해와 함께 불법(iniuria)을 가져온 것을 위법하게 끼친 손해로 본다는 뜻으로 새겨야 한다. 다만 큰 힘에 몰려 한 일이라면 그렇지 않다. 켈수스가 불을 막으려고 이웃집을 허문 사람에 관해 쓴 바와 같다. 그는 이 경우 아퀼리우스법 소송이 그친다고 쓴다. 불이 자기에게 닿을까 하는 정당한 두려움에 이끌려 이웃집을 허물었기 때문이다. 그리고 불이 닿았든 그 전에 꺼졌든, 그는 아퀼리우스법 소송이 그친다고 본다.
>
> damnum iniūriā datum 위법하게 끼친 손해 persequī 추급하다(탈형 persequor)
>
> magnā vī cōgente 큰 힘이 몰아붙여(절대 탈격) incendiī arcendī grātiā 불을 막으려고 intercīdit 허물었다(intercīdō)
>
> iūstō metū ductus 정당한 두려움에 이끌려 cessāre 그치다, 적용되지 않다
>
> extīnctus est 꺼졌다(exstinguō, 판본 철자 extinctus)

법률가의 답

할 수 없다. 켈수스는 큰 힘에 몰려 한 일에는 아퀼리우스법 소송이 그친다고 했다. 불이 제 집에 닿을까 하는 정당한 두려움에 이끌려 허물었기 때문이다. 불이 끝내 닿았든 그 전에 꺼졌든 결론은 같다.

문법 짚기

- 「magnā vī cōgente」 — 절대 탈격 「큰 힘이 몰아붙여」(→ 12장).
- 「incendiī arcendī grātiā」 — 동형용사 속격 + grātiā 「불을 막으려고」(→ 12장).
- 「nē ad sē ignis pervenīret」 — 두려움 뒤 nē + 접속법 「닿을까 봐」(→ 14장).
- 「scrībit cessāre … āctiōnem」 — 대격부정사로 켈수스의 견해를 전한다(→ 14장).

12. 구두장이와 도제 — 두 보고가 갈린다

구두장이가 일을 배우러 온 아이, 자유인 집안의 아들을 가르쳤다. 아이가 가르쳐 준 대로 일을 잘 해내지 못하자 구두장이가 구두 골로 아이의 목덜미를 쳤고, 아이의 눈이 상했다. 율리아누스가 다룬 이 사안을 울피아누스는 『학설휘찬』 두 곳에서 전한다.

> **아이의 아버지는 어떤 소송을 할 수 있는가? 모욕 소송, 임약 소송, 아퀼리우스법 소송 가운데 무엇이 되는가?**

▼ 원문과 답 보기

Item Iulianus libro octagesimo sexto digestorum scripsit, si sutor puero parum bene facienti forma calcei tam vehementer cervicem percusserit, ut ei oculus effunderetur, ex locato esse actionem patri eius: quamvis enim magistris levis castigatio concessa sit, tamen hunc modum non tenuisse: sed et de Aquilia supra diximus. iniuriarum autem actionem competere Iulianus negat, quia non iniuriae faciendae causa hoc fecerit, sed praecipiendi.D. 19.2.13.4 (Ulpianus libro trigesimo secundo ad edictum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』251쪽. 판본은「Item Iulianus」앞에 § 4를 단다. 각주 9「cf. D. 9, 2, 5, 3」, 10「eius ins. F¹」(enim 뒤), 11「catigatio F」 A 판본 스캔

또 율리아누스는『학설휘찬』제86권에서 이렇게 썼다. 구두장이가 일을 잘 해내지 못하는 아이의 목덜미를 구두 골로 너무 세게 쳐서 아이의 눈이 터졌다면, 아이의 아버지에게 임약 소송이 있다. 선생에게 가벼운 체벌은 허용되지만 이 사람은 그 한도를 지키지 않았기 때문이다. 아퀼리우스법에 관해서는 앞에서 말했다. 그러나 율리아누스는 모욕 소송은 인정하지 않는다. 그가 모욕하려고 그렇게 한 것이 아니라 가르치려고 했기 때문이다.

sūtor 구두장이 parum bene facientī 잘 해내지 못하는(현재분사 여격)

fōrmā calceī 구두 골로(신발 모양 틀, 도구의 탈격) cervīcem 목덜미를(cervīx)

effunderētur 터졌다, 쏟아졌다(effundō, 접속법 미완료 수동) ex locātō 임약에 근거한 (소송) castīgātiō 체벌, 꾸짖음

iniūriārum āctiōnem 모욕 소송을 praecipiendī 가르치기의(동명사 속격, 앞의 causā에 걸림)

Si magister in disciplina vulneraverit servum vel occiderit, an Aquilia teneatur, quasi damnum iniuria dederit? et Iulianus scribit Aquilia teneri eum, qui eluscaverat discipulum in disciplina: multo magis igitur in occiso idem erit dicendum. proponitur autem apud eum species talis: sutor, inquit, puero discenti ingenuo filio familias, parum bene facienti quod demonstraverit, forma calcei cervicem percussit, ut oculus puero perfunderetur. dicit igitur Iulianus iniuriarum quidem actionem non competere, quia non faciendae iniuriae causa percusserit, sed monendi et docendi causa: an ex locato, dubitat, quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti: sed lege Aquilia posse agi non dubito:D. 9.2.5.3 (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』125쪽. 판본은「Si magister」앞에 § 3을 단다. 각주 10「aliqua F」(Aquilia 자리), 11「effunderetur D. I. gem.」(같은 사안을 전하는 쌍둥이 단편 D. 19.2.13.4의 읽기). 절 끝 쌍점 뒤는 D. 9.2.6 (Paulus libro vicensimo secundo ad edictum)으로 이어진다. A 판본 스캔

선생이 가르치다가 노예에게 상처를 입히거나 노예를 죽였다면, 위법하게 손해를 끼친 사람으로서 아퀼리우스법의 책임을 지는가? 율리아누스는 가르치다가 제자의 한쪽 눈을 멀게 한 사람은 아퀼리우스법의 책임을 진다고 쓴다. 그렇다면 죽인 경우에는 더더욱 같은 말을 해야 한다. 그는 이런 사례를 든다. 구두장이가, 그의 말로는, 배우던 아이, 자유인으로 태어난 가자(家子)가 가르쳐 준 것을 잘 해내지 못하자 구두 골로 목덜미를 쳤고, 아이의 눈이 터졌다. 율리아누스는 모욕 소송은 인정되지 않는다고 말한다. 모욕하려고 친 것이 아니라 타이르고 가르치려고 쳤기 때문이다. 임약 소송이 되는지는 의심한다. 가르치는 사람에게 허용된 것은 가벼운 체벌뿐이기 때문이다. 그러나 아퀼리우스법으로 소송할 수 있다는 것을 나는 의심하지 않는다.

in disciplīnā 가르치는 중에 ēluscāverat 한쪽 눈을 멀게 했다(ēluscō, 과거완료) discentī 배우는(discō의 현재분사 여격)

ingenuō fīliō familiās 자유인으로 태어난 가자(家子), 가부권 아래의 아들 quod dēmōnstrāverit 그가 보여 준 것을

perfunderētur (눈이) 터져 흘러내렸다. 각주 11은 쌍둥이 단편의 읽기 effunderetur

monendī et docendī causā 타이르고 가르치려고(동명사 속격 + causā) dumtaxat ~만, 오직

법률가의 답

두 보고 모두 모욕 소송은 부정한다. 해치려는 뜻이 아니라 가르치려고 때렸기 때문이다. 갈리는 것은 임약 소송이다. 19.2.13.4는 가벼운 체벌의 한도를 넘었다며 아버지에게 임약 소송을 준다. 9.2.5.3은 율리아누스가 임약 소송을 의심했다고 전하고, 울피아누스 자신은 아퀼리우스법 소송을 의심하지 않는다.

문법 짚기

- 「tam vehementer … ut eī oculus effunderētur」— tam … ut 결과절(→ 14장).
- 「quamvīs … concessa sit」— 양보 quamvīs + 접속법(→ 14장).
- 「nōn iniūriae faciendae causā … sed praecipiendī」— 동형용사 속격과 동명사 속격이 causā 하나를 나눠 쓴다(→ 12장).
- 「Aquiliā tenērī eum」— scrībit에 걸린 대격부정사(→ 14장).

13. 쥐가 갉아 먹은 세탁물

세탁업자가 손질할 옷을 맡았는데 쥐가 옷을 갉아 먹었다. 다른 경우에는 세탁업자가 외투들을 뒤바꿔 한 손님의 외투를 다른 손님에게 내주었다. 바꿔 준 줄은 몰랐다.

두 경우 세탁업자는 손님에게 책임지는가? 몰랐다는 사정은 고려되는가?

▼ 원문과 답 보기

Si fullo vestimenta polienda acceperit eaque mures roserint, ex locato tenetur, quia debuit ab hac re cavere. et si pallium fullo permutaverit et alii alterius dederit, ex locato actione tenebitur, etiamsi ignarus fecerit.D. 19.2.13.6 (Ulpianus libro trigesimo secundo ad edictum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』251쪽. 판본은「Si fullo」앞에 § 6을 단다. 이 절에는 각주가 없다. A 판본 스캔

세탁업자가 손질할 옷을 받았는데 쥐가 그것을 갉아 먹었다면 임약 소송으로 책임진다. 이 일을 막았어야 했기 때문이다. 또 세탁업자가 외투를 뒤바꿔 한 사람의 것을 다른 사람에게 주었다면, 모르고 그렇게 했더라도 임약 소송으로 책임진다.

fullō 세탁업자, 축융공 vestīmenta polienda 손질할 옷들(동형용사) mūrēs rōserint 쥐들이 갉았다(rōdō, 접속법 완료) ab hāc rē cavēre 이 일을 조심해 막다 pallium 외투 permūtāverit 뒤바꿨다(permūtō) aliī alterīus 한 사람에게 다른 사람의 것을 ignārus 모르는

법률가의 답

둘 다 임약 소송으로 책임진다. 쥐가 갉아 먹은 것은 세탁업자가 막았어야 할 일이다. 외투를 바꿔 준 것은 모르고 했더라도 책임진다.

문법 짚기

- 「vestīmenta polienda accēperit」— 동형용사가 목적을 나타낸다「손질하라고 받은」(→ 12장).
- accēperit · rōserint · permūtāverit · dederit — 조건절의 접속법 완료(→ 14장).
- 「etiamsī ignārus fēcerit」— etiamsī「~하더라도」+ 접속법(→ 14장).

14. 기둥 운반

어떤 사람이 기둥 하나를 옮겨 주기로 하고 일을 맡았다. 기둥을 들어 올리거나 나르거나 내려놓는 사이에 기둥이 부러졌다.

운반을 맡은 사람은 부러진 기둥을 물어 주어야 하는가?

▼ 원문과 답 보기

Qui columnam transportandam conduxit, si ea, dum tollitur aut portatur aut reponitur, fracta sit, ita id periculum praestat, si qua ipsius eorumque, quorum opera uteretur, culpa acciderit: culpa autem abest, si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset. idem scilicet intellegemus et si dolia vel tignum transportandum aliquis conduxerit: idemque etiam ad ceteras res transferri potest.D. 19.2.25.7 (Gaius libro decimo ad edictum provinciale) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』253쪽. 판본은「Qui columnam」앞에 § 7을 단다. 이 절에는 각주가 없다. A 판본 스캔

기둥을 운반하기로 맡은 사람은, 기둥을 들어 올리거나 나르거나 다시 내려놓는 동안 기둥이 부러졌다면, 그 자신이나 그가 일손으로 부린 사람들의 과실로 일어난 경우에만 그 위험을 부담한다. 가장 주의 깊은 사람이라면 누구나 지켰을 일을 모두 했다면 과실은 없다. 누가 술독이나 들보를 운반하기로 맡은 경우도 물론 같게 새길 것이다. 같은 이치를 다른 물건에도 옮겨 쓸 수 있다.

columnam trānsportandam 운반할 기둥을(동형용사) condūxit (일을) 맡았다, 도급받았다(condūcō) tollitur · portātur · repōnitur 들어 올려지다 · 날라지다 · 다시 놓이다(현재 수동) perīculum praestat 위험을 부담한다 quōrum operā ūterētur 그가 그들의 일손을 쓴(ūtor + 탈격) dīligentissimus quisque 가장 주의 깊은 사람은 누구나 dōlia 술독들(dōlium) tignum 들보

법률가의 답

자신이나 자기가 부린 사람들의 과실로 일어났을 때만 위험을 진다. 가장 주의 깊은 사람이라면 지켰을 일을 모두 했다면 과실이 없다. 술독이나 들보를 나르는 경우,

다른 물건을 나르는 경우에도 같다.

문법 짚기

- 「dum tollitur aut portātur aut repōnitur」 — dum + 현재 수동(→ 11장).
- 「columnam trānsportandam」 — 동형용사가 목적어를 꾸민다(→ 12장).
- 「dīligentissimus quisque」 — 최상급 + quisque「가장 ~한 사람은 누구나」(→ 15장).
- 「observātūrus fuisset」 — 미래분사 + 접속법 과거완료「지켰을 것」(→ 12·14장).

15. 재해가 소작을 망쳤을 때

땅을 빌려 농사짓는 소작인의 농사를 재해가 망쳤다. 강물이 넘쳤거나 갈까마귀·찌르레기 떼가 덮쳤거나 적이 쳐들어왔을 수 있다. 포도주가 시어지거나 잡초에 곡식이 망가진 경우, 땅이 꺼져 수확을 쓸어 간 경우, 지나가던 군대가 장난삼아 무언가를 가져간 경우, 지진으로 밭이 아예 사라진 경우도 있다.

> **어느 손해를 지주가 지고 어느 손해를 소작인이 지는가?**

▼ **원문과 답 보기**

Si vis tempestatis calamitosae contigerit, an locator conductori aliquid praestare debeat, videamus. Servius omnem vim, cui resisti non potest, dominum colono praestare debere ait, ut puta fluminum graculorum sturnorum et si quid simile acciderit, aut si incursus hostium fiat: si qua tamen vitia ex ipsa re oriantur, haec damno coloni esse, veluti si vinum coacuerit, si raucis aut herbis segetes corruptae sint. sed et si labes facta sit omnemque fructum tulerit, damnum coloni non esse, ne supra damnum seminis amissi mercedes agri praestare cogatur. sed et si uredo fructum oleae corruperit aut solis fervore non adsueto id acciderit, damnum domini futurum: si vero nihil extra consuetudinem acciderit, damnum coloni esse. idemque dicendum, si exercitus praeteriens per lasciviam aliquid abstulit. sed et si ager terrae motu ita corruerit, ut nusquam sit, damno domini esse: oportere enim agrum praestari conductori, ut frui possit.D. 19.2.15.2 (Ulpianus libro trigesimo secundo ad edictum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』251쪽. 인스크립티오는 판본에서 「Idem」(단편 13·14와 같은 Ulpianus). 판본은 「Si vis tempestatis」 앞에 § 2를 단다. 각주 21 「cogetur F」, 22 「veredo F」, 23 「teprae F」 A 판본 스캔

재앙 같은 날씨의 힘이 닥쳤을 때 임대인이 임차인에게 무언가를 책임져야 하는지 살펴보자. 세르비우스는 막을 수 없는 모든 힘은 지주가 소작인에게 책임져야 한다고 말한다. 이를테면 강물, 갈까마귀, 찌르레기, 그 밖에 비슷한 일이 일어난 경우, 또는 적이 쳐들어온 경우다. 그러나 물건 자체에서 생기는 하자는 소작인의 손해다. 포도주가 시어진 경우나 raucis나 잡초로 곡식이 망가진 경우가 그렇다. 그러나 땅이 꺼져 열매를 모두 쓸어 갔다면 소작인의 손해가 아니다. 소작인이 잃어버린 씨앗의 손해에 더해 밭의 차임까지 내도록 강요받아서는 안 되기 때문이다. 또 녹병이 올리브 열매를 망쳤거나 여느 때 없던 뙤약볕 때문에 그런 일이 일어났다면 지주의 손해가 될 것이다. 그러나 평소를 벗어난 일이 아무것도 일어나지 않았다면 소작인의 손해다. 지나가던 군대가 장난삼아 무언가를 가져간 경우도 같다고 해야 한다. 그러나 밭이 지진으로 무너져 아예 사라졌다면 지주의 손해다. 소작인이 수익할 수 있도록 밭을 내주어야 하기 때문이다.

vīs tempestātis calamitōsae 재앙 같은 날씨의 힘 locātor · conductor 임대인 · 임차인 dominus · colōnus 지주 · 소작인 cui resistī nōn potest 막을 수 없는(비인칭 수동) grāculōrum sturnōrum 갈까마귀·찌르레기의 coacuerit 시어졌다(coacēscō, 접속법 완료) raucīs 뜻 미확인. 판본 본문 그대로 lābēs 땅 꺼짐, 무너져 내림 ūrēdō 녹병, 마름병(각주 22 「veredo F」) per lascīviam 장난삼아 terrae mōtū 지진으로 fruī 수익하다(탈형 fruor)

법률가의 답

세르비우스는 막을 수 없는 힘은 지주가 소작인에게 책임진다고 한다. 물건 자체에서 생긴 하자는 소작인 손해다. 녹병이나 여느 때 없던 뙤약볕은 지주 손해, 평소를 벗어나지 않은 일은 소작인 손해다. 밭이 지진으로 사라지면 지주 손해다. 소작인이 수익할 수 있게 밭을 내주어야 하기 때문이다.

문법 짚기

- 「cui resistī nōn potest」 — 여격을 받는 동사의 비인칭 수동 「막을 수 없는」(→ 11장).

- 「Servius … dominum colōnō praestāre dēbēre ait」— ait에 걸린 대격부정사가 esse·futūrum으로 절 끝까지 이어진다(→ 14장).
- 「ita corruerit, ut nusquam sit」— ita … ut 결과절(→ 14장).
- 「videāmus」— 권유의 접속법 「살펴보자」(→ 13장).

16. 무서워서 집을 나간 세입자

세입자가 무서워서 빌린 집을 떠났다. 두려워할 만한 이유가 있었을 수도 있고 없었을 수도 있다. 위험이 실제로 있었는지는 또 다른 문제다.

세입자는 그래도 집세를 내야 하는가?

▼ 원문과 답 보기

Iterum interrogatus est, si quis timoris causa emigrasset, deberet mercedem necne. respondit, si causa fuisset, cur periculum timeret, quamvis periculum vere non fuisset, tamen non debere mercedem: sed si causa timoris iusta non fuisset, nihilo minus debere.D. 19.2.27.1 (Alfenus libro secundo digestorum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』253쪽. 판본은「Iterum interrogatus」앞에 § 1을 단다. 이 절에는 각주가 없다. A 판본 스캔

그는 또 이런 질문을 받았다. 누가 두려움 때문에 이사해 나갔다면 차임을 내야 하는가, 아닌가. 그는 답했다. 위험을 두려워할 이유가 있었다면, 실제로는 위험이 없었더라도 차임을 내지 않아도 된다. 그러나 두려움의 이유가 정당하지 않았다면 그래도 내야 한다.

iterum 다시, 또 interrogātus est 질문을 받았다(완료 수동) timōris causā 두려움 때문에 ēmigrāsset 이사해 나갔다면(ēmigrō, 접속법 과거완료 축약형) mercēdem 차임을, 집세를 necne 아니면 아닌가(간접의문) cūr perīculum timēret 위험을 두려워할 (이유) nihilō minus 그래도, 그럼에도

법률가의 답

위험을 두려워할 이유가 있었다면 실제로는 위험이 없었더라도 집세를 내지 않는다. 두려움의 이유가 정당하지 않았다면 그래도 내야 한다.

문법 짚기

- 「dēbēret mercēdem necne」— 간접의문 「~인가 아닌가」, 접속법 미완료(→ 14장).
- 「nōn dēbēre mercēdem」— respondit에 걸린 대격부정사. 주어 eum이 빠졌다(→ 14장).
- 「quamvīs perīculum vērē nōn fuisset」— 양보 quamvīs + 접속법 과거완료(→ 14장).

18. 덫에 걸린 멧돼지

어떤 사람이 프로쿨루스에게 편지로 물었다. 네가 사냥하려고 놓은 덫에 멧돼지가 걸려 있었는데 내가 빼내어 가져갔다. 내가 빼낸 멧돼지를 숲으로 풀어 주었다면 어떻게 되는가?

덫에 걸린 멧돼지는 이미 덫 놓은 사람의 것인가? 남이 풀어 주어 잃었다면 무슨 소송을 할 수 있는가?

▼ 원문과 답 보기

In laqueum, quem venandi causa posueras, aper incidit: cum eo haereret, exemptum eum abstuli: num tibi videor tuum aprum abstulisse? et si tuum putas fuisse, si solutum eum in silvam dimisissem, eo casu tuus esse desisset an maneret? et quam actionem mecum haberes, si desisset tuus esse, num in factum dari oporteret, quaero. respondit: laqueum videamus ne intersit in publico an in privato posuerim et, si in privato posui, utrum in meo an in alieno, et, si in alieno, utrum permissu eius cuius fundus erat an non permissu eius posuerim: praeterea utrum in eo ita haeserit aper, ut expedire se non possit ipse, an diutius luctando expediturus se fuerit. summam tamen hanc puto esse, ut, si in meam potestatem pervenit, meus factus sit. sin autem aprum meum ferum in suam naturalem laxitatem dimisisses et eo facto meus esse desisset, actionem mihi in factum dari oportere, veluti

responsum est, cum quidam poculum alterius ex nave eiecisset.D. 41.1.55 (Proculus libro secundo epistularum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』650쪽. 이 단편에는 § 번호가 없다. 각주 2「ferum] factum edd.」, 3「et om. F」 A 판본 스캔

네가 사냥하려고 놓아 둔 덫에 멧돼지가 걸려들었다. 멧돼지가 거기 붙들려 있을 때 내가 빼내어 가져갔다. 내가 네 멧돼지를 가져간 것으로 보이는가? 또 그것이 네 것이었다고 생각한다면, 내가 멧돼지를 풀어 숲으로 놓아 보냈을 경우 그것은 네 것이기를 그쳤겠는가, 아니면 그대로 네 것으로 남았겠는가? 그리고 네 것이기를 그쳤다면 너는 나를 상대로 어떤 소송을 갖겠는가? 사실소권을 주어야 하는가? 나는 묻는다. 그는 답했다. 덫에 관해서는, 내가 그것을 공유지에 놓았는지 사유지에 놓았는지가 차이를 만들지 않는지 살펴보자. 사유지에 놓았다면 내 땅인지 남의 땅인지, 남의 땅이라면 땅 주인의 허락을 받고 놓았는지 아닌지도 보아야 한다. 또 멧돼지가 스스로 빠져나올 수 없을 만큼 걸려 있었는지, 오래 버둥거리면 빠져나올 수 있었을지도 보아야 한다. 그러나 요점은 이렇다고 생각한다. 멧돼지가 내 지배 아래 들어왔다면 내 것이 되었다. 그러나 네가 내 멧돼지를 들짐승 본래의 자유로 풀어 주었고 그 일로 그것이 내 것이기를 그쳤다면, 나에게 사실소권을 주어야 한다. 누가 남의 잔을 배 밖으로 던졌을 때 그렇게 답한 것과 같다.

laqueum 덫, 올가미를 aper 멧돼지 haerēret 걸려 있었다(haereō, 접속법 미완료) exēmptum 빼낸(eximō 완료분사) dīmīsissem 놓아 보냈다면(접속법 과거완료) in factum (āctiōnem) 사실소권 videāmus nē intersit 차이가 나지 않는지 살펴보자 diūtius luctandō 더 오래 버둥거려서 in suam nātūrālem laxitātem 본래의 자유로운 상태로 pōculum 잔

법률가의 답

프로쿨루스는 덫을 어디에 놓았는지, 남의 땅이면 허락을 받았는지, 멧돼지가 스스로 빠져나올 수 있었는지를 따지자고 한다. 요컨대 내 지배 아래 들어왔으면 내 것이다. 남이 풀어 주어 내 것이 아니게 되었다면 사실소권을 주어야 한다.

문법 짚기

- posuerās · abstulī — 2인칭 과거완료와 1인칭 완료, 편지의 문답(→ 10장).
- 「exēmptum eum abstulī」 — 완료분사 exēmptum이 「빼내서」로 앞 동작을 맡는다(→ 12장).
- 「sī solūtum eum … dīmīsissem, … dēsīsset an manēret?」 — 접속법 과거완료·미완료의 비현실 조건(→ 14장).
- 「diūtius luctandō」 — 동명사 탈격 「버둥거려서」와 비교급 부사 diūtius(→ 12·15장).

19. 늑대가 물어 간 돼지

늑대들이 내 목동에게서 돼지들을 물어 갔다. 이웃 농장의 소작인이 자기 가축을 지키려고 기르던 힘센 개들을 데리고 쫓아가 늑대들에게서 돼지를 빼앗았다. 내 목동이 돼지를 돌려 달라고 했으나 소작인은 내주지 않았다. 소작인은 일종의 사냥으로 돼지를 얻은 셈이다.

> **그 돼지는 늑대에게서 빼앗은 소작인의 것이 되었는가, 아직 내 것인가? 소작인에게 어떤 소송을 할 수 있는가?**

▼ 원문과 답 보기

Pomponius tractat: cum pastori meo lupi porcos eriperent, hos vicinae villae colonus cum robustis canibus et fortibus, quos pecoris sui gratia pascebat, consecutus lupis eripuit aut canes extorserunt: et cum pastor meus peteret porcos, quaerebatur, utrum eius facti sint porci, qui eripuit, an nostri maneant: nam genere quodam venandi id erant nancti. cogitabat tamen, quemadmodum terra marique capta, cum in suam naturalem laxitatem pervenerant, desinerent eorum esse qui ceperunt, ita ex bonis quoque nostris capta a bestiis marinis et terrestribus desinant nostra esse, cum effugerunt bestiae nostram persecutionem. quis denique manere nostrum dicit, quod avis transvolans ex area aut ex agro nostro transtulit aut quod nobis eripuit? si igitur desinit, si fuerit ore bestiae liberatum, occupantis erit, quemadmodum piscis vel aper vel avis, qui potestatem nostram evasit, si ab alio capiatur, ipsius fit. sed putat potius nostrum manere tamdiu, quamdiu reciperari possit: licet in avibus et piscibus et feris verum sit quod scribit. idem ait, etsi naufragio quid amissum sit, non

statim nostrum esse desinere: denique quadruplo teneri eum qui rapuit. et sane melius est dicere et quod a lupo eripitur, nostrum manere, quamdiu recipi possit id quod ereptum est. si igitur manet, ego arbitror etiam furti competere actionem: licet enim non animo furandi fuerit colonus persecutus, quamvis et hoc animo potuerit esse, sed et si non hoc animo persecutus sit, tamen cum reposcenti non reddit, supprimere et intercipere videtur. quare et furti et ad exhibendum teneri eum arbitror et vindicari exhibitos ab eo porcos posse.D. 41.1.44 (Ulpianus libro nono decimo ad edictum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』649쪽. 단편 전체이고 § 번호가 없다. 각주 2「requiritur cogitabat Mucius, annon vel similia」(cogitabat tamen 뒤), 3「nostram F」, 4「abstulit scr.」 A 판본 스캔

폼포니우스는 이런 문제를 다룬다. 늑대들이 내 목동에게서 돼지들을 낚아채 가는데, 이웃 농장의 소작인이 자기 가축을 지키려고 기르던 힘세고 사나운 개들을 데리고 쫓아가 늑대들에게서 돼지들을 빼앗았다. 또는 개들이 빼앗아 냈다. 그리고 내 목동이 돼지들을 돌려 달라고 하자, 그 돼지들이 빼앗은 사람의 것이 되었는지 아니면 우리 것으로 남는지가 물어졌다. 그가 일종의 사냥으로 그것들을 얻었기 때문이다. 그런데 이렇게 따져 보았다. 땅이나 바다에서 잡은 것이 본래의 자유로 돌아가면 잡은 사람의 것이기를 그치듯, 우리 재산 가운데 바다나 땅의 짐승에게 잡혀 간 것도 짐승들이 우리 추적을 벗어나면 우리 것이기를 그친다. 실제로 새가 우리 마당이나 밭에서 물고 날아간 것, 또는 우리에게서 낚아채 간 것이 우리 것으로 남는다고 누가 말하겠는가. 그러니 우리 것이기를 그친다면, 짐승의 입에서 풀려난 것은 먼저 차지하는 사람의 것이 된다. 우리 지배를 벗어난 물고기나 멧돼지나 새가 남에게 잡히면 그 사람의 것이 되듯이. 그러나 폼포니우스는 오히려 되찾을 수 있는 동안은 우리 것으로 남는다고 본다. 새와 물고기와 들짐승에 관해서는 그가 쓴 것이 맞다 하더라도. 그는 또 난파로 잃은 물건도 곧바로 우리 것이기를 그치지 않는다고 말한다. 그래서 그것을 앗아 간 사람은 네 배로 책임진다. 그리고 늑대가 앗아 간 것도 앗긴 것을 되찾을 수 있는 동안은 우리 것으로 남는다고 하는 편이 확실히 낫다. 우리 것으로 남는다면 나는 절도 소송도 인정된다고 생각한다. 소작인이 훔칠 뜻으로 쫓아간 것은 아니라 하더라도(물론 그런 뜻이었을 수도 있다), 그런 뜻으로 쫓아간 것이 아니더라도, 돌려 달라는 사람에게 돌려주지 않으면 감추고 가로챈 것으로 보이기 때문이다. 그러므로 나는 그가 절도 소송과 제시 소송으로 책임지고, 그가 내놓은 돼지들을 소유물반환청구로 찾아올 수 있다고 생각한다.

lupī 늑대들(lupus) ēriperent 낚아채 가고 있었다(ēripiō, 접속법 미완료) colōnus 소작인
nānctī 얻은(탈형 nancīscor 완료분사) laxitātem 풀려난 상태, 자유 persecūtiōnem 추적을
reciperārī 되찾아지다(recuperō의 옛 철자 reciperō) quadruplō 네 배로
ad exhibendum 제시 소송(물건을 내놓으라는 소송) vindicārī 소유물반환청구로 찾아오다(수동 부정사)

법률가의 답

폼포니우스는 되찾을 수 있는 동안은 우리 것으로 남는다는 쪽으로 기운다.
울피아누스도 늑대가 물어 간 것은 되찾을 수 있는 동안 우리 것이라고 한다.
그렇다면 돌려 달라는데 내주지 않는 소작인은 절도 소송과 제시 소송으로
책임지고, 돼지를 반환청구할 수도 있다.

문법 짚기

- 「cum pāstōrī meō lupī porcōs ēriperent」— cum + 접속법 미완료 배경절(→ 14장).
- 「utrum … factī sint porcī … an nostrī maneant」— utrum … an 간접의문(→ 14장).
- 「quamdiū reciperārī possit」— quamdiū「~하는 동안은」+ 수동 부정사(→ 11·14장).
- 「tenērī eum arbitror」— arbitror에 걸린 대격부정사(→ 14장).

20. 여행 전에 묻어 둔 돈, 어디였더라

먼 길을 떠나려던 사람이 돈을 지키려고 땅에 묻었다. 돌아와 보니 묻은 곳이 기억나지 않았다. 나중에 그 장소가 생각날 수도 있다. 돈을 남의 땅에 묻은 경우도 함께 묻는다.

그는 돈의 점유를 잃었는가? 장소가 다시 생각나면 그때 점유를 새로 시작하는가?

▼ 원문과 답 보기

Peregre profecturus pecuniam in terra custodiae causa condiderat: cum reversus locum thensauri memoria non repeteret, an desisset pecuniam possidere, vel, si postea recognovisset locum, an

confestim possidere inciperet, quaesitum est. dixi, quoniam custodiae causa pecunia condita proponeretur, ius possessionis ei, qui condidisset, non videri peremptum, nec infirmitatem memoriae damnum adferre possessionis, quam alius non invasit: alioquin responsuros per momenta servorum, quos non viderimus, interire possessionem. et nihil interest, pecuniam in meo an in alieno condidissem, cum, si alius in meo condidisset, non alias possiderem, quam si ipsius rei possessionem supra terram adeptus fuissem. itaque nec alienus locus meam propriam aufert possessionem, cum, supra terram an infra terram possideam, nihil intersit. D. 41.2.44 pr. (Papinianus libro vicensimo tertio quaestionum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』656쪽. 단편 머리(pr.). 각주 2「thensauriimmemoria F」, 3「fuisset F」 A 판본 스캔

먼 길을 떠나려던 사람이 돈을 지키려고 땅에 묻어 두었다. 돌아와서 묻어 둔 곳을 기억해 내지 못했을 때, 그가 그 돈을 점유하기를 그쳤는지, 또는 나중에 그 장소를 알아보았다면 곧바로 점유하기 시작하는지가 물어졌다. 나는 말했다. 돈이 지키려고 묻은 것으로 제시되었으므로 묻은 사람의 점유권은 소멸한 것으로 보이지 않는다. 기억이 약해졌다고 해서 남이 침탈하지 않은 점유가 손상되지도 않는다. 그렇지 않다면 우리가 보지 못하는 노예들에 대한 점유도 순간마다 사라진다고 답해야 할 것이다. 또 돈을 내 땅에 묻었든 남의 땅에 묻었든 차이가 없다. 남이 내 땅에 묻었다면, 내가 그 물건 자체의 점유를 땅 위에서 얻은 경우가 아니면 나는 점유하지 못할 것이기 때문이다. 그러므로 남의 땅이라는 사정도 내 고유의 점유를 빼앗지 않는다. 땅 위에서 점유하든 땅 밑에서 점유하든 차이가 없기 때문이다.

peregrē profectūrus 먼 길을 떠나려던(탈형 proficīscor 미래분사) custōdiae causā 지키려고, 보관하려고 condiderat 묻어 두었다(condō, 과거완료) thēnsaurī 묻어 둔 것의(thēsaurus의 옛 철자. ns 앞 모음은 길고 그리스어 θησαυρός의 η도 길어 ē로 적었다. Wiktionary는 장음 없이 thensaurī) memoriā nōn repeteret 기억해 내지 못했다 cōnfestim 곧바로 perēmptum 소멸한(perimō 완료분사) per mōmenta 순간마다 adeptus fuissem 얻었다면(탈형 adipīscor, 접속법 과거완료)

법률가의 답

파피니아누스는 점유가 사라지지 않았다고 답한다. 지키려고 묻은 돈이고 남이 차지하지도 않았으니 기억이 흐려졌다고 점유를 잃지 않는다. 남의 땅에 묻었어도 같다. 땅 위에서 점유하든 땅 밑에서 점유하든 차이가 없다.

문법 짚기

- 「peregrē profectūrus」·「reversus」— 미래분사와 탈형동사 완료분사(→ 11·12장).
- 「an dēsīsset … an … inciperet, quaesītum est」— an 간접의문 둘을 quaesītum est가 받는다(→ 14장).
- 「iūs possessiōnis … nōn vidērī perēmptum」— dīxī에 걸린 대격부정사(→ 14장).
- 「suprā terram an īnfrā terram」— 전치사 suprā·īnfrā + 대격(→ 8장).

21. 남의 포도로 담근 포도주 — 사비누스파 대 프로쿨루스파

어떤 사람이 남의 재료로 자기 이름으로 새 물건을 만들었다. 남의 금이나 은으로 그릇을, 남의 판자로 배나 궤를, 남의 양털로 옷을, 남의 포도로 포도주를 만들었다. 남의 이삭을 털어 곡식을 얻은 경우도 있다.

새 물건은 만든 사람의 것인가, 재료 주인의 것인가?

▼ 원문과 답 보기

Cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit, Nerva et Proculus putant hunc dominum esse qui fecerit, quia quod factum est, antea nullius fuerat. Sabinus et Cassius magis naturalem rationem efficere putant, ut qui materiae dominus fuerit, idem eius quoque, quod ex eadem materia factum sit, dominus esset, quia sine materia nulla species effici possit: veluti si ex auro vel argento vel aere vas aliquod fecero, vel ex tabulis tuis navem aut armarium aut subsellia fecero, vel ex lana tua vestimentum, vel ex vino et melle tuo mulsum, vel ex medicamentis tuis emplastrum aut collyrium, vel ex uvis aut olivis aut spicis tuis vinum vel oleum vel frumentum. est tamen etiam media sententia recte existimantium, si species ad materiam reverti possit, verius esse, quod et Sabinus et Cassius senserunt, si non possit reverti, verius esse, quod Nervae et Proculo placuit. ut ecce vas

> conflatum ad rudem massam auri vel argenti vel aeris reverti potest, vinum vero vel oleum vel frumentum ad uvas et olivas et spicas reverti non potest: ac ne mulsum quidem ad mel et vinum vel emplastrum aut collyria ad medicamenta reverti possunt. videntur tamen mihi recte quidam dixisse non debere dubitari, quin alienis spicis excussum frumentum eius sit, cuius et spicae fuerunt: cum enim grana, quae spicis continentur, perfectam habeant suam speciem, qui excussit spicas, non novam speciem facit, sed eam quae est detegit.D. 41.1.7.7 (Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』644–645쪽. 판본은「Cum quis ex aliena」앞에 § 7을 단다. 인스크립티오는 단편 7 머리(IA djvu 텍스트로 확인). 각주(645쪽) 1「tuo ins. edd.」(aere 뒤), 2「esset F」(본문은 esse), 3「et del.」(본문은「quod et Sabinus」로 et를 찍고, 각주에서 지울 것을 적는다 — r5 645쪽 이미지 재대조). 본문은 644쪽(IA n759)에서 시작해 645쪽(IA n760)으로 이어진다 A 판본 스캔
>
> 누가 남의 재료로 자기 이름으로 어떤 새 물건을 만들었다면, 네르바와 프로쿨루스는 만든 사람이 주인이라고 생각한다. 만들어진 것은 그 전에는 누구의 것도 아니었기 때문이다. 사비누스와 카시우스는 자연의 이치로 보아 재료의 주인이 그 재료로 만든 것의 주인도 된다고 생각한다. 재료 없이는 어떤 물건도 만들어질 수 없기 때문이다. 이를테면 내가 금이나 은이나 구리로 그릇을 만든 경우, 네 판자로 배나 궤나 걸상을 만든 경우, 네 양털로 옷을, 네 포도주와 꿀로 꿀포도주를, 네 약재로 고약이나 안약을, 네 포도나 올리브나 이삭으로 포도주나 기름이나 곡식을 만든 경우다. 그러나 바르게 생각하는 사람들의 중간 견해도 있다. 물건이 재료로 되돌아갈 수 있으면 사비누스와 카시우스가 생각한 것이 더 옳고, 되돌아갈 수 없으면 네르바와 프로쿨루스가 받아들인 것이 더 옳다는 것이다. 예를 들어 녹인 그릇은 금이나 은이나 구리의 덩어리로 되돌아갈 수 있지만, 포도주나 기름이나 곡식은 포도와 올리브와 이삭으로 되돌아갈 수 없다. 꿀포도주도 꿀과 포도주로, 고약이나 안약도 약재로 되돌아갈 수 없다. 그러나 남의 이삭에서 털어 낸 곡식은 이삭 주인의 것이라는 데 의심할 필요가 없다고 한 어떤 이들의 말이 내게는 옳아 보인다. 이삭 안에 든 낟알은 이미 제 꼴을 온전히 갖추었으므로, 이삭을 턴 사람은 새 물건을 만든 것이 아니라 있는 것을 드러낸 것이기 때문이다.
>
> speciem 새 물건, 형상(speciēs) suō nōmine 자기 이름으로 nūllīus 누구의 것도 아닌(속격) armārium 궤, 장 subsellia 걸상들 mulsum 꿀포도주 emplastrum aut collyrium 고약이나 안약 media sententia 중간 견해, 절충설 cōnflātum 녹인(cōnflō 완료분사) excussum 털어 낸(excutiō 완료분사) dētegit 드러낸다

법률가의 답

네르바와 프로쿨루스는 만든 사람의 것이라 하고, 사비누스와 카시우스는 재료 주인의 것이라 한다. 절충설은 원재료로 되돌릴 수 있으면 사비누스파가, 되돌릴 수 없으면 프로쿨루스파가 옳다고 본다. 남의 이삭에서 턴 곡식은 이삭 주인의 것이다. 새 물건을 만든 것이 아니기 때문이다.

문법 짚기

- 「Nerva et Proculus putant hunc dominum esse」— putant에 걸린 대격부정사로 학설을 전한다(→ 14장).
- 「quod ex eādem māteriā factum sit」— 대격부정사 안의 관계절은 접속법(→ 14장).
- 「sī … revertī possit, vērius esse」— 조건절 접속법과 비교급 vērius(→ 14·15장).

22. 길에서 주운 물건과「주인을 찾습니다」벽보

길에 떨어져 있던 남의 물건을 주웠다. 주운 사람은 주인을 알았을 수도 몰랐을 수도 있고, 주인이 버린 물건일 수도 있다. 이득을 보려고 주웠을 수도, 돌려주려고 주웠을 수도 있다. 많은 사람이「물건을 주웠으니 찾는 분께 돌려드린다」는 벽보를 붙인다. 돌려주면서 사례금을 달라는 사람도 있다.

> **어느 경우가 절도인가? 사례금을 요구하면 절도가 되는가?**

▼ 원문과 답 보기

> Qui alienum quid iacens lucri faciendi causa sustulit, furti obstringitur, sive scit cuius sit sive ignoravit: nihil enim ad furtum minuendum facit, quod cuius sit ignoret. Quod si dominus id dereliquit, furtum non fit eius, etiamsi ego furandi animum habuero: nec enim furtum fit, nisi sit cui fiat: in proposito autem nulli fit, quippe cum placeat Sabini et Cassii sententia existimantium statim nostram esse desinere rem, quam derelinquimus. Sed si non fuit derelictum, putavit tamen

derelictum, furti non tenetur. Sed si neque fuit neque putavit, iacens tamen tulit, non ut lucretur, sed redditurus ei cuius fuit, non tenetur furti. Proinde videamus, si nescit cuius esset, sic tamen tulit quasi redditurus ei qui desiderasset vel qui ostendisset rem suam, an furti obligetur. et non puto obligari eum. solent plerique etiam hoc facere, ut libellum proponant continentem invenisse se et redditurum ei qui desideraverit: hi ergo ostendunt non furandi animo se fecisse. Quid ergo, si εὕρετρα quae dicunt petat? nec hic videtur furtum facere, etsi non probe petat aliquid.D. 47.2.43.4–9 (Ulpianus libro quadragensimo primo ad Sabinum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』768쪽. 판본 § 4~9(4「Qui alienum」, 5「Quod si dominus」, 6「Sed si non fuit」, 7「Sed si neque」, 8「Proinde」, 9「Quid ergo」). 각주 5「Sabinus libro iuris civilis secundo (apud Gellium 11, 18, 21): Qui alienum iacens lucri faciendi causa sustulit, furti obstringitur, sive scit cuius sit sive nescit」, 6「id est: praemium quod pro rei amissae restitutione dari solet」 A 판본 스캔

남의 물건이 떨어져 있는 것을 이득을 보려고 집어 간 사람은, 그것이 누구 것인지 알든 몰랐든 절도의 책임에 묶인다. 누구 것인지 모른다는 사정은 절도를 가볍게 하는 데 아무 소용이 없다. 그러나 주인이 그것을 버렸다면, 내가 훔칠 뜻을 가졌더라도 그에 대한 절도는 성립하지 않는다. 당하는 사람이 없으면 절도도 없기 때문이다. 이 경우에는 누구에 대해서도 절도가 없다. 우리가 버린 물건은 곧바로 우리 것이기를 그친다고 보는 사비누스와 카시우스의 견해가 받아들여지기 때문이다. 버린 것이 아니었지만 그가 버린 것으로 생각했다면 절도의 책임을 지지 않는다. 버린 것도 아니고 그가 버렸다고 생각하지도 않았는데 떨어져 있는 것을 가져갔더라도, 이득을 보려는 것이 아니라 주인에게 돌려주려고 가져갔다면 절도의 책임을 지지 않는다. 그렇다면 누구 것인지 모르면서, 찾는 사람이나 자기 물건임을 보여 주는 사람에게 돌려주려는 생각으로 가져간 경우 절도의 책임을 지는지 살펴보자. 나는 책임지지 않는다고 생각한다. 많은 사람이 이렇게도 한다. 자기가 물건을 주웠고 찾는 사람에게 돌려주겠다는 내용의 벽보를 내건다. 이들은 훔칠 뜻으로 한 것이 아님을 보여 준다. 그러면 그가 사람들이 heuretra라고 부르는 습득 사례금을 요구한다면 어떤가? 이 사람도 절도를 하는 것으로 보이지 않는다. 점잖지 않게 무언가를 요구하더라도.

iacēns 떨어져 있는(현재분사) lucrī faciendī causā 이득을 보려고 obstringitur 묶인다, 책임진다 dērelīquit 버렸다(dērelinquō) nisi sit cui fiat 당하는 사람이 있지 않으면 redditūrus 돌려주려는(미래분사) libellum prōpōnant 벽보를 내건다 εὕρετρα 습득 사례금(그리스어). 각주 6「잃은 물건을 돌려준 대가로 흔히 주는 사례」 nōn probē 점잖지 않게

법률가의 답

이득을 보려고 주웠으면 주인을 몰랐어도 절도다. 주인이 버린 물건은 피해자가 없으니 절도가 아니고, 버린 것으로 잘못 믿은 경우도 같다. 돌려주려고 주웠으면 절도가 아니다. 벽보가 그 뜻을 보여 준다. 사례금을 달라고 해도 절도는 아니다. 점잖은 요구는 아니지만.

문법 짚기

- 「lucrī faciendī causā」 — 동형용사 속격 + causā「이득을 보려고」(→ 12장).
- 「redditūrus eī cuius fuit」 — 미래분사가 의도를 나타낸다(→ 12장).
- 「sīve scit cuius sit sīve ignōrāvit」 — cuius sit, 간접의문의 접속법(→ 14장).
- 「nec enim fūrtum fit, nisi sit cui fīat」 — fit·fīat는 fīō, nisi 안의 관계절은 접속법(→ 11·14장).

23. 붉은 천을 흔들어 가축을 도둑 쪽으로

누군가 붉은 천을 흔들어 보여 가축 떼를 내몰았고, 가축들은 도둑들 손에 들어갔다. 악의로 그랬을 수도 있고, 훔치게 할 뜻 없이 장난으로 그랬을 수도 있다.

천을 흔든 사람은 절도로 책임지는가? 장난이었다면 어떤가?

▼ 원문과 답 보기

Cum eo, qui pannum rubrum ostendit fugavitque pecus, ut in fures incideret, si quidem dolo malo fecit, furti actio est: sed et si non furti faciendi causa hoc fecit, non debet impunitus esse lusus tam perniciosus: idcirco Labeo scribit in factum dandam actionem.D. 47.2.50.4 (Ulpianus libro trigensimo septimo ad edictum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889)『학설휘찬』769쪽. 판본은「Cum eo, qui」 앞에 § 4를 단다. 이 절에는 각주가 없다. A 판본 스캔

붉은 천을 보여 가축을 내몰아 도둑들에게 떨어지게 한 사람을 상대로, 그가 악의로 그렇게 했다면 절도 소송이 있다. 그러나 절도를 하려는 뜻 없이 그렇게 했더라도 그토록 해로운 장난이 벌받지 않아서는 안 된다. 그래서 라베오는 사실소권을 주어야 한다고 쓴다.

pannum rubrum 붉은 천을 fugāvitque pecus 그리고 가축을 내몰았다(fugō) in fūrēs incideret 도둑들에게 떨어지도록 dolō malō 악의로 impūnītus 벌받지 않은 lūsus tam perniciōsus 그토록 해로운 장난 in factum dandam āctiōnem 사실소권을 주어야 한다(동형용사)

법률가의 답

악의로 했다면 절도 소송이 된다. 훔치게 하려는 뜻이 없었더라도 그렇게 해로운 장난을 벌하지 않고 둘 수는 없다. 그래서 라베오는 사실소권을 주어야 한다고 쓴다.

문법 짚기

- 「ut in fūrēs incideret」 — ut + 접속법 미완료(→ 13·14장).
- 「nōn furtī faciendī causā」 — 동형용사 속격 + causā(→ 12장).
- 「Labeō scrībit in factum dandam āctiōnem」 — esse가 빠진 대격부정사, 동형용사 dandam이 「주어야 한다」를 나타낸다(→ 12·14장).

24. 빌린 짐승을 더 멀리 끌고 가다

어떤 사람이 짐 나르는 짐승을 빌려서 더 멀리 끌고 갔다. 다른 사람은 빌리거나 맡은 물건을 받은 것과 다르게 썼다. 주인이 허락하리라 믿었는지는 사람마다 다르다.

남의 물건을 받은 것과 다르게 쓰면 절도인가? 주인이 허락하리라 믿었다면 어떤가?

▼ 원문과 답 보기

Qui iumenta sibi commodata longius duxerit alienave re invito domino usus sit, furtum facit. D. 47.2.40 (Paulus libro nono ad Sabinum) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889) 『학설휘찬』 768쪽. 이 단편에는 § 번호가 없다. 각주 없음. A 판본 스캔

빌린 짐승을 더 멀리 끌고 갔거나 주인의 뜻에 반해 남의 물건을 쓴 사람은 절도를 저지른다.

iūmenta 짐 나르는 짐승들(말·노새 등) commodāta 빌린(사용대차한, commodō 완료분사) longius 더 멀리(비교급 부사) aliēnāve rē 또는 남의 물건을(-ve 「또는」) invītō dominō 주인의 뜻에 반해(절대 탈격) ūsus sit 썼다(탈형 ūtor, 접속법 완료)

Qui re sibi commodata vel apud se deposita usus est aliter atque accepit, si existimavit se non invito domino id facere, furti non tenetur. sed nec depositi ullo modo tenebitur: commodati an teneatur, in culpa aestimatio erit, id est an non debuerit existimare id dominum permissurum. D. 47.2.77(76) pr. (Pomponius libro trigensimo octavo ad Quintum Mucium) · Mommsen–Krüger, Corpus Iuris Civilis I, ed. stereotypa 5 (Berlin 1889) 『학설휘찬』 772쪽. 판본 단편 번호는 「77 (76)」, 인스크립티오는 「Idem」(앞 단편 76의 Pomponius). 각주 없음. A 판본 스캔

빌리거나 맡은 물건을 받은 것과 다르게 쓴 사람은, 주인의 뜻에 반하지 않는다고 생각하고 그렇게 했다면 절도의 책임을 지지 않는다. 임치 소송으로도 결코 책임지지 않는다. 사용대차 소송으로 책임지는지는 과실 판단에 달려 있다. 곧 주인이 허락하리라고 생각하지 말았어야 했는지가 문제다.

apud sē dēposita 자기에게 맡겨진 aliter atque accēpit 받은 것과 다르게 dēpositī 임치 (소송)으로 commodātī 사용대차 (소송)으로 in culpā aestimātiō erit 과실의 판단에 달릴 것이다 permissūrum 허락하리라(permittō 미래분사)

법률가의 답

주인 뜻에 반해 빌린 짐승을 더 멀리 끌고 가거나 남의 물건을 쓰면 절도다. 주인이 반대하지 않으리라 믿었다면 절도가 아니고, 맡은 물건이라도 임치 소송을 지지 않는다. 사용대차 소송은 과실 판단에 달렸다. 주인이 허락하리라 믿지 말았어야 했는지가 기준이다.

문법 짚기

- 「invītō dominō」 — 절대 탈격 「주인이 원하지 않는데」(→ 12장).
- 「longius」 — 비교급 부사 「더 멀리」(→ 15장).

- 「rē sibi commodātā … ūsus est」 — 탈형동사 ūtor는 탈격을 받는다(→ 11장).
- 「existimāre id dominum permissūrum」 — 미래분사, esse가 빠진 대격부정사(→ 12·14장).

원문: 『학설휘찬』·『법학제요』 — Mommsen·Krüger, Corpus Iuris Civilis I(editio stereotypa quinta, Berlin 1889), Internet Archive 스캔. 가이우스 — Krüger–Studemund 본문(E. Poste, Gai Institutiones, 4판, Oxford 1904). 12표법 — Bruns, Fontes iuris Romani antiqui 7판(Gradenwitz 편, Tübingen 1909). 모두 퍼블릭 도메인 인쇄본의 쪽 이미지와 맞춘 것만 「원문」으로 실었다. 번역은 모두 자체 번역이다.

학술 전사 사이트(Grenoble 로마법 사이트 등)는 대조에만 썼고 텍스트를 옮기지 않았다. Crawford(1996) 12표법 재구성 텍스트는 싣지 않았다.

합성음: 복원 고전 — eSpeak NG 1.52.0 라틴어 규칙(GPL-3.0, 음소화에만 썼다)으로 만든 음소를 Piper(GPL-3.0) it_IT-riccardo 목소리(M-AILABS 데이터, 원 저작권 고지 유지 조건)로 읽혔다. 교회 — 같은 목소리에 이탈리아어 철자로 고친 읽기. 영미 법조 — Piper en_US-ljspeech(LJ Speech, 퍼블릭 도메인). 합성음은 근사이고, 모음의 길고 짧음을 구별해 들려주지 못한다. 장단은 장음 부호로 익힌다.

발음 표기(IPA)는 Wiktionary(영어판) 라틴어 항목의 고전·교회 줄을 옮겼다. 굴절형처럼 항목에 IPA가 없는 꼴은 원형 IPA에 규칙을 적용했다.

원문 칸: 편자가 보충한 글자는 ⟨ ⟩로 묶었다. Poste판은 보충을 이탤릭과 꺾쇠 두 가지로 찍지만 이 책은 둘 다 ⟨ ⟩로 옮겼다. 12표법은 Bruns가 작은 대문자로 짠 글자를 소문자로, 문장 머리의 큰 대문자만 대문자로 옮겼다. 판본의 활자 인용부호는 곧은 따옴표로 옮겼다. 학교 철자 줄은 장음 부호를 더하고 편자 부호를 지운 읽기용 표기다. 영미 법조 IPA는 Cambridge Dictionary(미국)를 따랐다.

한국 조문은 국가법령정보센터 현행본과 대조했다. 「한국이라면?」의 기호는 제도를 비교한다 — = 같은 제도, ≠ 양쪽에 있으나 범위나 효과가 다름, + 한쪽에만 있음.